ENGLISH

APPLE INC.
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR macOS Sonoma

For use on Apple-branded Systems

PLEASE READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT ("LICENSE") CAREFULLY BEFORE USING THE APPLE SOFTWARE. BY USING THE APPLE SOFTWARE, YOU ARE AGREEING TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, DO NOT INSTALL AND/OR USE THE APPLE SOFTWARE AND, IF PRESENTED WITH THE OPTION TO "AGREE" OR "DISAGREE" TO THE TERMS, CLICK "DISAGREE". IF YOU ACQUIRED THE APPLE SOFTWARE AS PART OF AN APPLE HARDWARE PURCHASE AND IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, YOU MAY RETURN THE ENTIRE APPLE HARDWARE/SOFTWARE PACKAGE WITHIN THE RETURN PERIOD TO THE APPLE STORE OR AUTHORIZED DISTRIBUTOR WHERE YOU OBTAINED IT FOR A REFUND, SUBJECT TO APPLE'S RETURN POLICY FOUND AT https://www.apple.com/legal/sales-support/. YOU MUST RETURN THE ENTIRE HARDWARE/SOFTWARE PACKAGE IN ORDER TO OBTAIN A REFUND.

IMPORTANT NOTE: To the extent that this software may be used to reproduce, modify, publish or distribute materials, it is licensed to you only for reproduction, modification, publication and distribution of non-copyrighted materials, materials in which you own the copyright, or materials you are authorized or legally permitted to reproduce, modify, publish or distribute. If you are uncertain about your right to copy, modify, publish or distribute any material, you should contact your legal advisor.

1. General.
A. The Apple software (including Boot ROM code), any third party software, documentation, interfaces, content, fonts and any data accompanying this License ("Original Apple Software"), as may be updated or replaced by feature enhancements, software updates, security responses, system files, or system restore software provided by Apple for your Apple-branded computer or supported peripheral device ("Apple Software Changes"), whether preinstalled on Apple-branded hardware, on internal storage, on removable media, on disk, in read only memory, on any other media or in any other form (the Original Apple Software and Apple Software Changes are collectively referred to as the "Apple Software"), are licensed, not sold, to you by Apple Inc. ("Apple") for use only under the terms of this License. Apple and/or Apple's licensors retain ownership of the Apple Software itself and reserve all rights not expressly granted to you. You agree that the terms of this License will apply to any Apple-branded application software product that may be preinstalled on your Apple-branded hardware, unless such product is accompanied by a separate license, in which case you agree that the terms of that license will govern your use of that product.

B. Apple, at its discretion, may make available future Apple Software Changes. Apple Software Changes, if any, may not necessarily include all existing software features or new features that Apple releases for newer or other models of Apple-branded computers. The terms of this License will govern any Apple Software Changes provided by Apple, unless such Apple Software Changes are accompanied by a separate license, in which case the terms of that license will govern.

C. Title and intellectual property rights in and to any content displayed by or accessed through the Apple Software belongs to the respective content owner. Such content may be protected by copyright or other intellectual property laws and treaties, and may be subject to terms of use of the third party providing such content. Except as otherwise provided herein, this License does not grant you any rights to use such content nor does it guarantee that such content will continue to be available to you. You are

prohibited from republishing, retransmitting or reproducing any images accessed through News or Maps as a stand-alone file.

2. Permitted License Uses and Restrictions.

A. Preinstalled and Single-Copy Apple Software License. Subject to the terms and conditions of this License, unless you obtained the Apple Software from the Mac App Store, through an automatic download or under a volume license, maintenance or other written agreement from Apple, you are granted a limited, non-exclusive license to install, use and run one (1) copy of the Apple Software on a single Apple-branded computer at any one time. For example, these single-copy license terms apply to you if you obtained the Apple Software preinstalled on Apple-branded hardware.

B. Mac App Store License. If you obtained a license for the Apple Software from the Mac App Store or through an automatic download, then subject to the terms and conditions of this License and as permitted by the Services and Content Usage Rules set forth in the Apple Media Services Terms and Conditions (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/) ("Usage Rules"), you are granted a limited, non-transferable, non-exclusive license:

(i) to download, install, use and run for personal, non-commercial use, one (1) copy of the Apple Software directly on each Apple-branded computer running macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave, or macOS High Sierra ("Mac Computer") that you own or control;

(ii) If you are a commercial enterprise or educational institution, to download, install, use and run one (1) copy of the Apple Software for use either: (a) by a single individual on each of the Mac Computer(s) that you own or control, or (b) by multiple individuals on a single shared Mac Computer that you own or control. For example, a single employee may use the Apple Software on both the employee's desktop Mac Computer and laptop Mac Computer, or multiple students may serially use the Apple Software on a single Mac Computer located at a resource center or library; and

(iii) to install, use and run up to two (2) additional copies or instances of the Apple Software, or any prior macOS or OS X operating system software or subsequent release of the Apple Software, within virtual operating system environments on each Apple-branded computer you own or control that is already running the Apple Software, for purposes of: (a) software development; (b) testing during software development; (c) using macOS Server; or (d) personal, non-commercial use.

Except as expressly permitted in Section 3, the grant set forth in Section 2B(iii) above does not permit you to use the virtualized copies or instances of the Apple Software in connection with service bureau, time-sharing, terminal sharing or other similar types of services. Except as expressly permitted in this Section 2B, you may not use the Apple Software to run any Apple operating system software, including iOS, iPadOS, watchOS or tvOS, in virtual operating system environments on Mac Computer(s).

C. Volume or Maintenance License. If you obtained the Apple Software under a volume or maintenance license program with Apple, the terms of your volume or maintenance license will determine the number of copies of the Apple Software you are permitted to download, install, use and run on Apple-branded computers you own or control. Except as agreed to in writing by Apple, all other terms and conditions of this License shall apply to your use of the Apple Software obtained under a volume or maintenance license.

D. System Requirements; Apple ID. Please note that the Apple Software is supported on only Apple-branded hardware that meets specified system requirements as indicated by Apple. In addition, use of

and access to certain features of the Apple Software and certain Services (as defined in Section 6) may require you to apply for a unique user name and password combination, known as an Apple ID.

E. Fonts. Subject to the terms and conditions of this License, you may use the fonts included with the Apple Software to display and print content while running the Apple Software; however, you may only embed fonts in content if that is permitted by the embedding restrictions accompanying the font in question. These embedding restrictions can be found in the Font Book/Preview/Show Font Info panel.

F. Voices; Live Captions. Subject to the terms and conditions of this License, you may: (i) use the system voices included in the Apple Software ("System Voices") (1) while running the Apple Software and (2) to create your own original content and projects for your personal, non-commercial use; (ii) use the Live Captions automatically generated on-device in real time by the Apple Software ("Live Captions"), whether generated during a FaceTime call or otherwise, only for your personal, non-commercial use; and (iii) use the Personal Voice feature to create a voice on device that sounds like you ("Personal Voice") using your own personal voice for your personal, non-commercial use. No other creation or use of the System Voices, Live Captions or Personal Voice is permitted by this License, including but not limited to the use, reproduction, display, performance, recording, publishing or redistribution of any of the System Voices, Live Captions or Personal Voice in a profit, non-profit, public sharing or commercial context.

G. Photos App Features and Support. The Photos application of the Apple Software ("Photos App") may not support some video and photo formats. Use of some features of the Photos App will depend on the features of your camera. Synchronizing photos with the Photos App and any Apple or third party services may result in loss of data. The slideshow graphics, music and themes included with the Photos App are only for personal, non-commercial use in slideshows you create using the Photos App. You may not use, extract or distribute, commercially or otherwise, on a standalone basis, any photographs, images, graphics, artwork, audio, video or similar assets ("Digital Materials") contained within, or provided as a part of, the Photos App, or otherwise use the Digital Materials outside the context of its intended use as part of the Photos App.

H. Content Caching Features.
1. To the extent that Apple and/or its affiliates make particular software and/or content available for caching (e.g., applicable content from the Mac App Store) ("Apple Eligible Content"), certain features of the Apple Software (the "Content Caching Features") may automatically download and locally cache such Apple Eligible Content on your Apple-branded computer that is running the Apple Software (for purposes of this Section, such Apple-branded computer is referred to as the "Caching Enabled Mac"). **By using the Content Caching Features of the Apple Software, you agree that Apple may download and cache such Apple Eligible Content on your Caching Enabled Mac.** You can turn off the Content Caching Features of the Apple Software at any time by going to Sharing under System Settings on your Caching Enabled Mac.

2. The Content Caching Features of the Apple Software are for use only on a Caching Enabled Mac you own or control and solely for purposes of expediting the delivery of such Apple Eligible Content to authorized end users within your home, company or organization. You understand that such users may need to separately authenticate with Apple prior to receiving the Apple Eligible Content and that the expedited delivery of Apple Eligible Content through the use of your Caching Enabled Mac will not modify the terms under which you or your end users receive such Apple Eligible Content.

3. You acknowledge and agree that all use of the Apple Eligible Content is subject to the applicable license terms that govern the type of Apple Eligible Content being cached. These terms may include, but are not limited to, the Apple Media Services Terms and Conditions, the iCloud Terms and Conditions, the iTunes U Instructor Agreement, the iTunes U Software License Agreement, and/or the applicable licensing terms that accompanied the software being downloaded, unless the download was

accompanied by its own separate license agreement in which case the latter would apply. A list of Apple Software License Agreements (SLAs) may be found here: https://www.apple.com/legal/sla/. You acknowledge and agree that the use of the Content Caching Features and storage of Apple Eligible Content on your Caching Enabled Mac does not transfer to you any rights beyond those granted to you in the applicable license terms for the Apple Eligible Content and shall not constitute a grant, waiver, or other limitation of any rights of Apple or any other copyright owners in any Apple Eligible Content.

4. You are not authorized to deploy your Caching Enabled Mac with the Content Caching Features enabled on a network you do not own or control (or which you are not legally authorized to use for such purposes), or to permit access to such Apple Eligible Content from end users outside of your home, company or organization. You agree to only use the Content Caching Features for your own personal, non-commercial use or for internal use within your company or organization, and only as expressly permitted herein. You may not provide a service to third parties that integrates with or leverages services or information provided by the Content Caching Features or uses the Content Caching Features in any way.

5. By enabling the Content Caching Features of the Apple Software, you agree that Apple may store, monitor, and secure the Apple Eligible Content on your Caching Enabled Mac, and may collect and use technical information about your Caching Enabled Mac and related networks, including but not limited to, hardware identifiers and IP addresses, for such purposes. You agree not to disable, disrupt, hack, circumvent, or otherwise interfere with Apple's verification, storage or authentication mechanisms, digital signing, digital rights management, or other security mechanisms implemented in or by the Apple Software, services, the Apple Eligible Content, or other Apple software or technology, or to enable others to do so.

6. Apple reserves the right to stop making Apple Eligible Content available for caching on your Caching Enabled Mac (e.g., some content that you may have previously cached may not be available for subsequent caching) and to remove any cached Apple Eligible Content from your Caching Enabled Macs at any time in its sole discretion, and Apple shall have no liability to you in such event. You understand that such caching of Apple Eligible Content may not be available in all countries or regions. You may remove the cached Apple Eligible Content and disable the Content Caching Features at any time.

I. Remote Desktop Connections. Subject to the terms and conditions of this License, when remotely connecting from another computer or electronic device (each a "Device") to an Apple-branded computer that is running the Apple Software (for purposes of this Section, such Apple-branded computer is referred to as the "Home Mac"), whether through the Screen Sharing feature or through any other means:

(i) only one (1) Device may remotely connect at any one time, whether directly or indirectly, to control the graphical desktop session of the Apple Software that is running and being displayed on the Home Mac; and

(ii) a reasonable number of Devices may remotely connect at the same time for the sole purpose of simultaneously observing the same graphical desktop session of the Apple Software that is running and being displayed on the Home Mac, as long as they do not control the Apple Software in any way; but

(iii) only one (1) Apple-branded Device may remotely connect at any one time, whether directly or indirectly, to control a separate graphical desktop session of the Apple Software that is different from the one running and being displayed on the Home Mac, and such connection may only be made through the Screen Sharing feature of the Apple Software.

Except as expressly permitted in this Section 2I or Section 3, or except as otherwise licensed by Apple, you agree not to use the Apple Software, or any of its functionality, in connection with service bureau, time-sharing, terminal sharing or other similar types of services, whether such services are being provided within your own organization or to third parties.

J. Other Use Restrictions. The grants set forth in this License do not permit you to, and you agree not to, install, use or run the Apple Software on any non-Apple-branded computer, or to enable others to do so. You agree not to remove, obscure, or alter any proprietary notices (including trademark and copyright notices) that may be affixed to or contained within the Apple Software. Except as otherwise permitted by the terms of this License or otherwise licensed by Apple: (i) only one user may use the Apple Software at a time, and (ii) you may not make the Apple Software available over a network where it could be run or used by multiple computers at the same time. Except as expressly permitted in Section 3, you may not rent, lease, lend, sell, redistribute or sublicense the Apple Software.

K. Backup Copy. You may make one copy of the Apple Software (excluding the Boot ROM code and other Apple firmware that is embedded or otherwise contained in Apple-branded hardware) in machine-readable form for backup purposes only; provided that the backup copy must include all copyright or other proprietary notices contained on the original. Apple Boot ROM code and firmware is provided only for use on Apple-branded hardware and you may not copy, modify or redistribute the Apple Boot ROM code or firmware, or any portions thereof.

L. Migration of Existing Software. If you use Setup/Migration Assistant to transfer software from one Apple-branded computer to another Apple-branded computer, please remember that continued use of the original copy of the software may be prohibited once a copy has been transferred to another computer, unless you already have a licensed copy of such software on both computers. You should check the relevant software license agreements for applicable terms and conditions. Third party software and services may not be compatible with this Apple Software and installation of this Apple Software may affect the availability and usability of such third party software or services.

M. Open Source. Certain components of the Apple Software, and third party open source programs included with the Apple Software, have been or may be made available by Apple on its Open Source web site (https://www.opensource.apple.com/) (collectively the “Open-Sourced Components”). You may modify or replace only these Open-Sourced Components; provided that: (i) the resultant modified Apple Software is used, in place of the unmodified Apple Software, on Apple-branded computers you own or control, as long as each such Apple computer has a properly licensed copy of the Apple Software on it; and (ii) you otherwise comply with the terms of this License and any applicable licensing terms governing use of the Open-Sourced Components. Apple is not obligated to provide any updates, maintenance, warranty, technical or other support, or services for the resultant modified Apple Software. You expressly acknowledge that if failure or damage to Apple hardware results from modification of the Open-Sourced Components of the Apple Software, such failure or damage is excluded from the terms of the Apple hardware warranty.

N. No Reverse Engineering. You may not, and you agree not to or enable others to, copy (except as expressly permitted by this License or by the Usage Rules if they are applicable to you), decompile, reverse engineer, disassemble, attempt to derive the source code of, decrypt, modify, or create derivative works of the Apple Software or any services provided by the Apple Software or any part thereof (except as and only to the extent any foregoing restriction is prohibited by applicable law or by licensing terms governing use of Open-Sourced Components that may be included with the Apple Software).

O. Compliance with Laws. You agree to use the Apple Software and the Services (as defined in Section

6 below) in compliance with all applicable laws, including local laws of the country or region in which you reside or in which you download or use the Apple Software and Services. Features of the Apple Software and the Services may not be available in all languages or regions and some features may vary by region. An Internet connection is required for some features of the Apple Software and Services.

P. Third Party Software. Apple has provided as part of the Apple Software package, and may provide as an upgrade, update or supplement to the Apple Software, access to certain third party software or services as a convenience. To the extent that the Apple Software contains or provides access to any third party software or services, Apple has no express or implied obligation to provide any technical or other support for such software or services. Please contact the appropriate software vendor, manufacturer or service provider directly for technical support and customer service related to its software, service and/or products.

Q. Apple Software Changes. The Apple Software will periodically check with Apple for Apple Software Changes. If a change is available, the change may automatically download and install onto your computer and, if applicable, your peripheral devices. **By using the Apple Software, you agree that Apple may download and install automatic Apple Software Changes onto your computer and your peripheral devices.** You can turn off automatic operating system updates and Rapid Security Responses at any time by adjusting the settings found within System Settings > Software Update > Advanced.

R. System Characters. Subject to the terms and conditions of this License, you may use the Memoji characters included in or created with the Apple Software ("System Characters"): (i) while running the Apple Software; and (ii) to create your own original content and projects for your personal, non-commercial use. No other use of the System Characters is permitted by this License, including but not limited to the use, reproduction, display, performance, recording, publishing or redistribution of any of the System Characters in a profit, non-profit, public sharing or commercial context.

3. Leasing for Permitted Developer Services.

A. Leasing. You may lease or sublease a validly licensed version of the Apple Software in its entirety to an individual or organization (each, a "Lessee") provided that all of the following conditions are met:

(i) the leased Apple Software must be used for the sole purpose of providing Permitted Developer Services and each Lessee must review and agree to be bound by the terms of this License;

(ii) each lease period must be for a minimum period of twenty-four (24) consecutive hours;

(iii) during the lease period, the End User Lessee must have sole and exclusive use and control of the Apple Software and the Apple-branded hardware on which it is installed, except that you, as the party leasing the Apple Software ("Lessor"), may provide administrative support for the Apple Software; and

(iv) prior to using the Apple Software, the End User Lessee must review and agree to be bound by the terms applicable to any software preinstalled on the Apple Software, including, but not limited to Apple's Xcode developer software and any other Apple or third-party software.

For purposes of this Section 3: (A) End User Lessee means a Lessee who is the end user ultimately using the leased Apple Software solely for Permitted Developer Services; and (B) Permitted Developer Services means continuous integration services, including but not limited to software development, building software from source, automated testing during software development, and running necessary developer tools to support such activities. Each Lessor must provide Apple with advance notice prior to

leasing or subleasing the Apple Software pursuant to this Section 3 by contacting Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subleasing. A Lessee may further sublease the Apple Software pursuant to this Section 3 provided that such Lessee complies with all of the terms of this Section 3. A Lessee subleasing the Apple Software (who shall also be considered a Lessor under this Section 3) must fully relinquish exclusive use and control of the Apple Software and the Apple-branded hardware on which it is installed to its Lessee during the lease period.

C. Enforcement. As a Lessor, you shall be responsible for: (i) ensuring that each Lessee complies with the requirements of this Section 3; (ii) ensuring each Lessee agrees to all applicable license terms; and (iii) assisting Apple in enforcing compliance therewith. If a Lessee breaches this License or other applicable Apple license terms, their rights to use the Apple Software shall automatically terminate and you agree to immediately terminate such Lessee's use of the Apple Software upon your discovery of such breach or upon written notice from Apple of such breach.

D. Virtualization. For each copy of the Apple Software subject to a lease under this Section 3, either a Lessor or a Lessee (but not both) may install, use and run additional copies or instances of the Apple Software within virtual operating system environments in accordance with Section 2B(iii), provided that a Lessor may only virtualize a single instance or copy of the Apple Software as a provisioning tool for the purpose of providing a Lessee with access to and use of the Apple Software pursuant to this Section 3.

E. System Configuration. If you are a Lessee, you acknowledge that the Apple Software may have been previously configured by the Lessor who is leasing the Apple Software to you, including the selection of settings for Analytics, Location Services, and other security, privacy and data collection-related features. You acknowledge and agree that Apple is not responsible for the configuration of the Apple Software by the Lessor.

4. Transfer.
A. If you obtained the Apple Software preinstalled on Apple-branded hardware or if you obtained your license to the Apple Software from the Mac App Store or through a software update, you may make a one-time permanent transfer of all of your license rights to the Apple Software (in its original form as provided by Apple) to another party, provided that: (i) the Apple Software is transferred together with your Apple-branded hardware; (ii) the transfer must include all of the Apple Software, including all its component parts and this License; (iii) you do not retain any copies of the Apple Software, full or partial, including copies stored on a computer or other storage device; and (iv) the party receiving the Apple Software reads and agrees to accept the terms and conditions of this License. For purposes of this License, if Apple provides an update (e.g., version 10.14 to 10.14.1) to the Apple Software, the update is considered part of the Apple Software and may not be transferred separately from the pre-update version of the Apple Software.

B. You may not transfer any Apple Software that has been modified or replaced under Section 2M above. All components of the Apple Software are provided as part of a bundle and may not be separated from the bundle and distributed as standalone applications. Note that the Apple Software provided with a particular Apple-branded hardware product might not run on other models of Apple-branded hardware.

C. Any copy of the Apple Software that may be provided by Apple for promotional, evaluation, diagnostic or restorative purposes may be used only for such purposes and may not be resold or transferred.

5. Consent to Use of Data. Certain features like Analytics, Location Services, Siri, Dictation and

Spotlight may require information from your computer to provide their respective functions. When you turn on or use these features, details will be provided regarding what information is sent to Apple and how the information may be used. You can learn more by visiting https://www.apple.com/privacy/. At all times your information will be treated in accordance with Apple's Privacy Policy, which can be viewed at: https://www.apple.com/legal/privacy/.

6. Services and Third Party Materials.
A. General. The Apple Software may enable access to Apple's iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Maps, News and other Apple and third party services and web sites (collectively and individually, "Services"). Use of these Services requires Internet access and use of certain Services may require an Apple ID, may require you to accept additional terms and may be subject to additional fees. By using this software in connection with an Apple ID, or other Apple Services, you agree to the applicable terms of service for that Service, such as the latest Apple Media Services Terms and Conditions for the country or region in which you access such Services, which you may access and review at https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/.

B. If you sign up for iCloud, certain iCloud features like "iCloud Drive", "Shared Albums" and "Find My" may be accessed directly from the Apple Software. You acknowledge and agree that your use of iCloud and these features is subject to the latest terms and conditions of the iCloud service, which you may access and review at: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/.

C. News App Content. Your use of content accessed through the News application is limited solely to personal, noncommercial use, does not transfer any ownership interest to you in the content, and specifically excludes, without limitation, any commercial or promotional use rights in such content.

D. Maps. The maps service and features of the Apple Software ("Maps"), including map data coverage, may vary by region. When you turn on or use Maps, details will be provided regarding what information is sent to Apple and how the information may be used. You acknowledge and agree that your use of Maps is subject to the latest terms and conditions of the Maps service, which you may access and review on the sidebar of the Maps application.

E. You understand that by using any of the Services, you may encounter content that may be deemed offensive, indecent, or objectionable, which content may or may not be identified as having explicit language, and that the results of any search or entering of a particular URL may automatically and unintentionally generate links or references to objectionable material. Nevertheless, you agree to use the Services at your sole risk and that Apple, its affiliates, agents, principals, or licensors shall have no liability to you for content that may be found to be offensive, indecent, or objectionable.

F. Certain Services may display, include or make available content, data, information, applications or materials from third parties ("Third Party Materials") or provide links to certain third party web sites. By using the Services, you acknowledge and agree that Apple is not responsible for examining or evaluating the content, accuracy, completeness, timeliness, validity, copyright compliance, legality, decency, quality or any other aspect of such Third Party Materials or web sites. Apple, its officers, affiliates and subsidiaries do not warrant or endorse and do not assume and will not have any liability or responsibility to you or any other person for any third-party Services, Third Party Materials or web sites, or for any other materials, products, or services of third parties. Third Party Materials and links to other web sites are provided solely as a convenience to you.

G. Neither Apple nor any of its content providers guarantees the availability, accuracy, completeness, reliability, or timeliness of stock information, location data, health information or any other data displayed by any Services. Financial information displayed by any Services is for general informational purposes only and should not be relied upon as investment advice. Before executing any securities transaction

based upon information obtained through the Services, you should consult with a financial or securities professional who is legally qualified to give financial or securities advice in your country or region. Location data provided by any Services, including the Apple Maps service, is provided for basic navigational and/or planning purposes only and is not intended to be relied upon in situations where precise location information is needed or where erroneous, inaccurate, time-delayed or incomplete location data may lead to death, personal injury, or property or environmental damage. You agree that the results you receive from the Maps service may vary from actual road or terrain conditions due to factors that can affect the accuracy of the Maps data, such as, but not limited to, weather, road and traffic conditions, and geopolitical events. For your safety, always pay attention to posted road signs and current road conditions. Follow safe driving practices and traffic regulations, and note that cycling and walking directions may not include designated pathways.

H. To the extent that you upload any content through the use of the Services, you represent that you own all rights in, or have authorization or are otherwise legally permitted to upload, such content and that such content does not violate any terms of service applicable to the Services. You agree that the Services contain proprietary content, information and material that is owned by Apple, the site owner or their licensors, and is protected by applicable intellectual property and other laws, including but not limited to copyright. You agree that you will not use such proprietary content, information or materials other than for permitted use of the Services or in any manner that is inconsistent with the terms of this License or that infringes any intellectual property rights of a third party or Apple. No portion of the Services may be reproduced in any form or by any means. You agree not to modify, rent, lease, loan, sell, distribute, or create derivative works based on the Services, in any manner, and you shall not exploit the Services in any unauthorized way whatsoever, including but not limited to, using the Services to transmit any computer viruses, worms, trojan horses or other malware, or by trespass or burdening network capacity. You further agree not to use the Services in any manner to harass, abuse, stalk, threaten, defame or otherwise infringe or violate the rights of any other party, and that Apple is not in any way responsible for any such use by you, nor for any harassing, threatening, defamatory, offensive, infringing or illegal messages or transmissions that you may receive as a result of using any of the Services.

I. In addition, such Services and Third Party Materials may not be available in all languages or in all countries or regions. Apple makes no representation that such Services and Third Party Materials are appropriate or available for use in any particular location. To the extent you choose to use or access such Services or Third Party Materials, you do so at your own initiative and are responsible for compliance with any applicable laws, including but not limited to applicable local laws and privacy and data collection laws. Apple and its licensors reserve the right to change, suspend, remove, or disable access to any Services at any time without notice. In no event will Apple be liable for the removal of or disabling of access to any such Services. Apple may also impose limits on the use of or access to certain Services, in any case and without notice or liability.

7. Termination. This License is effective until terminated. Your rights under this License will terminate automatically or otherwise cease to be effective without notice from Apple if you fail to comply with any term(s) of this License. Upon the termination of this License, you shall cease all use of the Apple Software and destroy all copies, full or partial, of the Apple Software. Sections 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 and 14 of this License shall survive any such termination.

8. Disclaimer of Warranties.
A. If you are a customer who is a consumer (someone who uses the Apple Software outside of your trade, business or profession), you may have legal rights in your country of residence which would prohibit the following limitations from applying to you, and where prohibited they will not apply to you. To find out more about rights, you should contact a local consumer advice organization.

B. YOU EXPRESSLY ACKNOWLEDGE AND AGREE THAT, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, USE OF THE APPLE SOFTWARE AND ANY SERVICES PERFORMED BY OR ACCESSED THROUGH THE APPLE SOFTWARE IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, PERFORMANCE, ACCURACY AND EFFORT IS WITH YOU.

C. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE APPLE SOFTWARE AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE", WITH ALL FAULTS AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, AND APPLE AND APPLE'S LICENSORS (COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) HEREBY DISCLAIM ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH RESPECT TO THE APPLE SOFTWARE AND SERVICES, EITHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY, QUIET ENJOYMENT, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.

D. APPLE DOES NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE APPLE SOFTWARE AND SERVICES, THAT THE FUNCTIONS CONTAINED IN, OR SERVICES PERFORMED OR PROVIDED BY, THE APPLE SOFTWARE WILL MEET YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF THE APPLE SOFTWARE AND SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, THAT ANY SERVICES WILL CONTINUE TO BE MADE AVAILABLE, THAT DEFECTS IN THE APPLE SOFTWARE OR SERVICES WILL BE CORRECTED, OR THAT THE APPLE SOFTWARE OR SERVICES WILL BE COMPATIBLE OR WORK WITH ANY THIRD PARTY SOFTWARE, APPLICATIONS OR THIRD PARTY SERVICES. INSTALLATION OF THIS APPLE SOFTWARE MAY AFFECT THE AVAILABILITY AND USABILITY OF THIRD PARTY SOFTWARE, APPLICATIONS OR THIRD PARTY SERVICES, AS WELL AS APPLE PRODUCTS AND SERVICES.

E. YOU FURTHER ACKNOWLEDGE THAT THE APPLE SOFTWARE AND SERVICES ARE NOT INTENDED OR SUITABLE FOR USE IN SITUATIONS OR ENVIRONMENTS WHERE THE FAILURE OR TIME DELAYS OF, OR ERRORS OR INACCURACIES IN THE CONTENT, DATA OR INFORMATION PROVIDED BY THE APPLE SOFTWARE OR SERVICES COULD LEAD TO DEATH, PERSONAL INJURY, OR SEVERE PHYSICAL OR ENVIRONMENTAL DAMAGE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES, AIRCRAFT NAVIGATION OR COMMUNICATION SYSTEMS, AIR TRAFFIC CONTROL, LIFE SUPPORT OR WEAPONS SYSTEMS.

F. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE OR AN APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY. SHOULD THE APPLE SOFTWARE OR SERVICES PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE ENTIRE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES OR LIMITATIONS ON APPLICABLE STATUTORY RIGHTS OF A CONSUMER, SO THE ABOVE EXCLUSION AND LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

9. Limitation of Liability. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE, ITS AFFILIATES, AGENTS OR PRINCIPALS BE LIABLE FOR PERSONAL INJURY, OR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, CORRUPTION OR LOSS OF DATA, FAILURE TO TRANSMIT OR RECEIVE ANY DATA OR INFORMATION (INCLUDING WITHOUT LIMITATION COURSE INSTRUCTIONS, ASSIGNMENTS AND MATERIALS), BUSINESS INTERRUPTION OR ANY OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES, ARISING OUT OF OR RELATED TO YOUR USE OR INABILITY TO USE THE APPLE SOFTWARE OR SERVICES OR ANY THIRD PARTY SOFTWARE, APPLICATIONS OR SERVICES IN CONJUNCTION WITH THE APPLE SOFTWARE OR SERVICES, HOWEVER CAUSED, REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY (CONTRACT, TORT OR OTHERWISE) AND EVEN IF APPLE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY

FOR PERSONAL INJURY, OR OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. In no event shall Apple's total liability to you for all damages (other than as may be required by applicable law in cases involving personal injury) exceed the amount of two hundred and fifty dollars (U.S.$250.00). The foregoing limitations will apply even if the above stated remedy fails of its essential purpose. NOTWITHSTANDING ANY OTHER TERMS IN THIS LICENSE, IF THE CONSUMER CONTRACT ACT OF JAPAN APPLIES, TERMS WHICH LIMIT APPLE'S LIABILITY FOR DAMAGES ARISING FROM BREACH OF THE CONTRACT OR TORT COMMITTED BY APPLE SHALL NOT APPLY IF SUCH DAMAGE IS DUE TO APPLE'S INTENTIONAL MISCONDUCT OR GROSS NEGLIGENCE.

10. Digital Certificates. The Apple Software contains functionality that allows it to accept digital certificates either issued from Apple or from third parties. YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR DECIDING WHETHER OR NOT TO RELY ON A CERTIFICATE WHETHER ISSUED BY APPLE OR A THIRD PARTY. YOUR USE OF DIGITAL CERTIFICATES IS AT YOUR SOLE RISK. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, APPLE MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ACCURACY, SECURITY, OR NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS WITH RESPECT TO DIGITAL CERTIFICATES. You agree that (a) you will not falsify or misuse any certificate; (b) you will use digital certificates for legal purposes only and in accordance with any applicable Certificate Policy, Certificate Practice Statement or other Certificate Authority business practice disclosures; (c) you are solely responsible for preventing any unauthorized user from making use of your digital certificates; (d) you are solely responsible for preventing any unauthorized user from making use of the private key associated with your digital certificate; and (e) you will revoke any of your certificates that you have reason to believe have been compromised. Apple's Certificate Policy and Certificate Practice Statements may be found at: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Export Control. You may not use or otherwise export or reexport the Apple Software except as authorized by United States law and the laws of the jurisdiction(s) in which the Apple Software was obtained. In particular, but without limitation, the Apple Software may not be exported or re-exported (a) into any U.S. embargoed countries or (b) to anyone on the U.S. Treasury Department's list of Specially Designated Nationals or the U.S. Department of Commerce Denied Person's List or Entity List or any other restricted party lists. By using the Apple Software, you represent and warrant that you are not located in any such country or on any such list. You also agree that you will not use the Apple Software for any purposes prohibited by United States law, including, without limitation, the development, design, manufacture or production of missiles, nuclear, chemical or biological weapons.

12. Government End Users. The Apple Software and related documentation are "Commercial Items", as that term is defined at 48 C.F.R. §2.101, consisting of "Commercial Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation", as such terms are used in 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. §12.212 or 48 C.F.R. §227.7202-1 through 227.7202-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Computer Software Documentation are being licensed to U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein. Unpublished-rights reserved under the copyright laws of the United States.

13. Controlling Law and Severability. This License will be governed by and construed in accordance with the laws of the State of California, excluding its conflict of law principles. This License shall not be governed by the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is expressly excluded. If you are a consumer based in the United Kingdom, this License will be governed by the laws of the jurisdiction of your residence. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision, or portion thereof, to be unenforceable, the remainder of this License shall continue in full force and effect.

14. Complete Agreement; Governing Language. This License constitutes the entire agreement between you and Apple relating to the Apple Software and supersedes all prior or contemporaneous understandings regarding such subject matter. No amendment to or modification of this License will be binding unless in writing and signed by Apple. Any translation of this License is done for local requirements and in the event of a dispute between the English and any non-English versions, the English version of this License shall govern, to the extent not prohibited by local law in your jurisdiction.

15. Third Party Acknowledgements.
A. Portions of the Apple Software may utilize or include third party software and other copyrighted material. Acknowledgements, licensing terms and disclaimers for such material are contained in the electronic documentation for the Apple Software, and your use of such material is governed by their respective terms. Use of the Google Safe Browsing Service is subject to the Google Terms of Service (https://www.google.com/intl/en/policies/terms/) and to Google's Privacy Policy (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

B. Certain software libraries and other third party software included with the Apple Software are free software and licensed under the terms of the GNU General Public License (GPL) or the GNU Library/Lesser General Public License (LGPL), as the case may be. You may obtain a complete machine-readable copy of the source code for such free software under the terms of the GPL or LGPL, as the case may be, without charge except for the cost of media, shipping, and handling, upon written request to Apple at opensource@apple.com. The GPL/LGPL software is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of the GPL and LGPL is included with the Apple Software.

C. Use of MPEG-4. This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC. See https://www.mpegla.com for additional details.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer for (i) encoding video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decoding MPEG-4 video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed by MPEG LA to provide MPEG-4 video. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses and licensing may be obtained from MPEG LA, LLC. See https://www.mpegla.com.

D. H.264/AVC Notice. To the extent that the Apple Software contains AVC encoding and/or decoding functionality, commercial use of H.264/AVC requires additional licensing and the following provision applies: THE AVC FUNCTIONALITY IN THIS PRODUCT IS LICENSED HEREIN ONLY FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR AVC VIDEO THAT WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. INFORMATION REGARDING OTHER USES AND LICENSES MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA L.L.C. SEE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. AMR Notice. The Adaptive Multi-Rate ("AMR") encoding and decoding functionality in this product is

not licensed to perform cellular voice calls, or for use in any telephony products built on the QuickTime architecture for the Windows platform. The AMR encoding and decoding functionality in this product is also not licensed for use in a cellular communications infrastructure including: base stations, base station controllers/radio network controllers, switching centers, and gateways to and from the public switched network.

F. FAA Notice. Aircraft Situation Display and National Airspace System Status Information data (collectively "Flight Data") displayed through the Apple Software is generated by the Federal Aviation Administration. You agree not to redistribute Flight Data without the prior written consent of the FAA. The FAA and Apple disclaim all warranties, expressed or implied (including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose), regarding the use and accuracy of the Flight Data. You agree that the FAA and Apple shall not be liable, either collectively or individually, for any loss, damage, claim, liability, expense, or penalty, or for any indirect, special, secondary, incidental, or consequential damages deriving from the use of the Flight Data. The Apple Software is not sponsored or endorsed by the FAA. The FAA is not responsible for technical or system problems, and you should not contact the FAA regarding such problems or regarding operational traffic flow issues.

G. Use of Adobe Color Profiles. You may use the Adobe Color Profile software included with the Apple Software pursuant to this License, but Adobe is under no obligation to provide any support for the Color Profiles hereunder, including upgrades or future versions of the Profiles or other items. In addition to the provisions of Sections 8 and 9 above, IN NO EVENT WILL ADOBE BE LIABLE TO YOU FOR ANY DAMAGES, CLAIMS OR COSTS WHATSOEVER. The Adobe Color Profile software distributed with the Apple Software is also available for download from Adobe at https://www.adobe.com.

H. Gracenote® End User License Agreement. This application or device contains software from Gracenote, Inc. of Emeryville, California ("Gracenote"). The software from Gracenote (the "Gracenote Software") enables this application to perform disc and/or file identification and obtain music-related information, including name, artist, track, and title information ("Gracenote Data") from online servers or embedded databases (collectively, "Gracenote Servers") and to perform other functions. You may use Gracenote Data only by means of the intended End-User functions of this application or device.

You agree that you will use Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers for your own personal non-commercial use only. You agree not to assign, copy, transfer or transmit the Gracenote Software or any Gracenote Data to any third party. YOU AGREE NOT TO USE OR EXPLOIT GRACENOTE DATA, THE GRACENOTE SOFTWARE, OR GRACENOTE SERVERS, EXCEPT AS EXPRESSLY PERMITTED HEREIN.

You agree that your non-exclusive license to use the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers will terminate if you violate these restrictions. If your license terminates, you agree to cease any and all use of the Gracenote Data, the Gracenote Software, and Gracenote Servers. Gracenote reserves all rights in Gracenote Data, the Gracenote Software, and the Gracenote Servers, including all ownership rights. Under no circumstances will Gracenote become liable for any payment to you for any information that you provide. You agree that Gracenote, Inc. may enforce its rights under this Agreement against you directly in its own name.

The Gracenote service uses a unique identifier to track queries for statistical purposes. The purpose of a randomly assigned numeric identifier is to allow the Gracenote service to count queries without knowing anything about who you are. For more information, see the web page for the Gracenote Privacy Policy for the Gracenote service.

The Gracenote Software and each item of Gracenote Data are licensed to you "AS IS." Gracenote makes no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy of any Gracenote

Data from in the Gracenote Servers. Gracenote reserves the right to delete data from the Gracenote Servers or to change data categories for any cause that Gracenote deems sufficient. No warranty is made that the Gracenote Software or Gracenote Servers are error-free or that functioning of Gracenote Software or Gracenote Servers will be uninterrupted. Gracenote is not obligated to provide you with new enhanced or additional data types or categories that Gracenote may provide in the future and is free to discontinue its services at any time. GRACENOTE DISCLAIMS ALL WARRANTIES EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT. GRACENOTE DOES NOT WARRANT THE RESULTS THAT WILL BE OBTAINED BY YOUR USE OF THE GRACENOTE SOFTWARE OR ANY GRACENOTE SERVER. IN NO CASE WILL GRACENOTE BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES OR FOR ANY LOST PROFITS OR LOST REVENUES.

16. Yahoo Search Service Restrictions. The Yahoo Search Service available through Safari is licensed for use only in the following countries and regions: Argentina, Aruba, Australia, Austria, Barbados, Belgium, Bermuda, Brazil, Bulgaria, Canada, Cayman Islands, Chile, China mainland, Hong Kong, Taiwan, Colombia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Finland, France, Germany, Greece, Grenada, Guatemala, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Italy, Jamaica, Japan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, South Korea, Spain, St. Lucia, St. Vincent, Sweden, Switzerland, Thailand, The Bahamas, Trinidad and Tobago, Turkey, UK, Uruguay, US and Venezuela.

EA1855
07/08/2023

Apple Pay Supplemental Terms and Conditions

These Apple Pay Supplemental Terms and Conditions (the “Supplemental Terms”) supplement the Software License Agreement for macOS (the “License”); both the terms of the License and these Supplemental Terms govern your use of the Apple Pay feature, which shall be deemed a “Service” under the License. Capitalized terms used in these Supplemental Terms have the meanings set forth in the License.

1. Overview and Use Restrictions

Apple Pay allows you to store virtual representations of credit, debit and prepaid cards, including Apple Card, that are supported by the Apple Pay feature (“Supported Cards”), use supported Macs to initiate or make payments within websites, and track orders and view receipts. The Apple Pay features of the Apple Software may only be available in select regions, with select card issuers, payment networks, and merchants. Features may vary by region, issuer, and merchant. Supported Cards may change from time to time.

Apple Pay is intended for your personal use and you may only provision your own Supported Cards. If you are provisioning a supported corporate card, you represent that you are doing so with the authorization of your employer and you are authorized to bind your employer to these terms of use and all transactions effected by use of this feature.

You agree not to use Apple Pay for illegal or fraudulent purposes, or any other purposes that are prohibited by the License and these Supplemental Terms. You further agree to use Apple Pay in accordance with applicable laws and regulations. You agree not to interfere with or disrupt the Apple Pay service (including accessing the service through any automated means), or any servers or networks

connected to the service, or any policies, requirements or regulations of networks connected to the service (including any unauthorized access to, use or monitoring of data or traffic thereon).

2. Use on Macs

You can use Apple Pay on supported Macs to initiate payments on websites accessed through Safari. This feature requires you to have a Supported Card that has been provisioned to a supported iOS device or Apple Watch ("Supported Devices"). When you check out from a website using Apple Pay, you will be required to authorize the transaction using a Supported Device.

In addition to the terms set forth in these Supplemental Terms, your use of Apple Pay to initiate payments on websites access through Safari is subject to the Apple Pay Supplemental Terms and Conditions applicable to your Supported Devices, the terms of which are hereby incorporated by reference and which can be accessed by going to: Settings > General > About > Legal > License from your iOS device, or About > Legal > License from the Watch app on a paired iOS device. Supported Devices may change from time to time.

On a MacBook Pro with built-in Touch ID, you can set up Apple Pay by provisioning Supported Cards and using Apple Pay to make payments on websites accessed through Safari. In order to use Apple Pay on these Macs, you must have Supported Cards that are associated with an active iCloud account. Apple Pay is available only to individuals aged 13 years or older, and may be subject to additional age-based restrictions imposed by iCloud or the relevant card issuer of your Supported Cards.

3. Apple's Relationship With You

Apple does not process payments, or have any other control over payments, returns, refunds, rewards, value, discounts, orders, order fulfilment, or other commerce activity that may arise out of your use of this feature.

The terms of cardholder agreements you may have in place with your card issuer will continue to govern your use of your Supported Cards and their use in connection with Apple Pay. Similarly, your purchase of any goods or services using the Apple Pay feature will be subject to the merchant's terms and conditions.

Apple Card is only available in the United States and is issued by Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch ("Apple Card Issuer"). When you apply for Apple Card, you are applying to open an account with the Apple Card Issuer. Apple Card is only available to individuals aged 18 years or older (or older depending on your state of residence). The financial institution responsible for offering Apple Card is subject to change, and your use of Apple Card is subject to their terms and conditions.

Nothing in the License or these Supplemental Terms modifies the terms of any cardholder or merchant agreement, or other terms and conditions applicable to the use of the features of Apple Pay, and such terms will govern your use of the applicable feature of Apple Pay and their virtual representation on your supported Mac.

You agree that Apple is not a party to your cardholder or merchant agreements, nor is Apple responsible for the (a) content, accuracy or unavailability of any payment cards, commerce activities, transactions, purchases, orders, order fulfilment, or receipts while using Apple Pay functionality; (b) issuance of credit or assessing eligibility for credit; (c) activities of issuers, merchants, or other third parties related to your use of Apple Pay or Wallet; (d) decisions made by an issuer, merchant, or other third party in connection with a Supported Card; (e) accrual or redemption of rewards or stored value under a merchant's program; or (f) funding or reloading of prepaid cards. For all disputes or questions about payment cards or associated commerce activity, please contact your issuer or the applicable merchant.

4. Privacy

When using Apple Pay to initiate a payment transaction to be completed on a Supported Device, Apple Pay will transfer payment information in an encrypted format between your Mac and your Supported Device to complete your transaction. When using Apple Pay to make a payment transaction on a MacBook Pro with built-in Touch ID, your payment information will be provided in encrypted format to the website as part of that transaction. When adding a card to Apple Pay on a MacBook Pro with built-in Touch ID, information about your device, such as whether certain device settings are enabled and device use patterns (e.g. percent time device is in motion, approximate number of calls per week), will be sent to Apple to determine your eligibility and to prevent fraud. You can find detailed information on the personal information collected, used or shared as part of your use of Apple Pay by reading the relevant service specific privacy notices, including About Apple Pay and Privacy, which can be accessed on your iOS device or Mac, or within the Watch app on a paired iOS device, or by visiting https://www.apple.com/legal/privacy. By using Apple Pay, you agree and consent to Apple's and its subsidiaries' and agents' transmission, collection, maintenance, processing, and use of all of the foregoing information, to provide Apple Pay functionality.

5. Security

Apple Pay stores virtual representations of your Supported Cards, and you understand and acknowledge that providing your device passcode or password to a third party, or allowing a third party to add their fingerprint to use Touch ID on your Supported Device or Mac, may result in their ability to make Apple Pay payments within websites on your Mac. You are solely responsible for maintaining the security of your devices and the applicable passcodes and passwords. You agree that Apple does not have any responsibility if you lose or share access to your device, or if you make unauthorized modifications to macOS.

If your device is lost or stolen and you have Find My enabled, you can use Find My or https://icloud.com to attempt to suspend the ability to pay with the virtual Supported Cards on the device by putting it into Lost Mode. You can also erase your device, which will attempt to suspend the ability to pay with the virtual Supported Cards on the device. You should also contact the card issuer of your Supported Cards in order to prevent unauthorized access to your virtual Supported Cards.

If you report or Apple suspects fraudulent or abusive activity, you agree to cooperate with Apple in any investigation and to use any fraud prevention measures we prescribe.

6. Limitation of Liability

IN ADDITION TO THE DISCLAIMERS OF WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY SET FORTH IN THE LICENSE, APPLE DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY FOR PURCHASES, PAYMENTS, TRANSACTIONS, ORDERS, ORDER FULFILMENT, RECEIPT INFORMATION, OR OTHER COMMERCE ACTIVITY MADE USING THE APPLE PAY FEATURE, AND YOU AGREE TO LOOK SOLELY TO AGREEMENTS YOU MAY HAVE WITH YOUR CARD ISSUER, PAYMENT NETWORK, OR MERCHANT TO RESOLVE ANY QUESTIONS OR DISPUTES RELATING TO YOUR SUPPORTED CARDS, VIRTUAL SUPPORTED CARDS AND ASSOCIATED COMMERCE ACTIVITY.

FRANÇAIS

APPLE INC.
CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL POUR macOS Sonoma

Pour utilisation sur des systèmes de marque Apple

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL (« LICENCE ») AVANT D'UTILISER LE LOGICIEL APPLE. EN UTILISANT CE LOGICIEL APPLE, VOUS ACCEPTEZ LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE LICENCE. SI VOUS ÊTES EN DÉSACCORD AVEC LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE LICENCE, N'INSTALLEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS CE LOGICIEL APPLE. SI LES OPTIONS « ACCEPTER » OU « REFUSER » S'AFFICHENT SUR LES CONDITIONS, CLIQUEZ SUR « REFUSER ». SI CE LOGICIEL APPLE ÉTAIT FOURNI AVEC UN MATÉRIEL APPLE QUE VOUS AVEZ ACQUIS ET QUE VOUS ÊTES EN DÉSACCORD AVEC LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE LICENCE, VOUS POUVEZ RETOURNER L'INTÉGRALITÉ DU PAQUET LOGICIEL/MATÉRIEL APPLE DURANT LA PÉRIODE DE RETOUR À L'APPLE STORE OU AU DISTRIBUTEUR AGRÉÉ OÙ VOUS L'AVEZ ACQUIS, POUR EN OBTENIR LE REMBOURSEMENT, CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE APPLE DE GESTION DES RETOURS DISPONIBLE À L'ADRESSE https://www.apple.com/fr/legal/sales-support/. POUR POUVOIR BÉNÉFICIER D'UN REMBOURSEMENT, IL VOUS FAUT RESTITUER L'ENSEMBLE DU PAQUET LOGICIEL/MATÉRIEL.

REMARQUE IMPORTANTE : dans la mesure où ce logiciel peut être utilisé pour reproduire, modifier, publier ou distribuer du contenu, la licence vous est exclusivement accordée pour la reproduction, la modification, la publication et la distribution de contenu non protégé par des droits d'auteur, de contenu dont vous possédez les droits d'auteur ou de contenu que vous êtes légalement autorisé à reproduire, modifier, publier ou distribuer. En cas d'incertitude quant à votre droit de copier, de modifier, de publier ou de distribuer un contenu, il est préférable de vous informer auprès de votre conseiller juridique.

1. Généralités.
A. Apple Inc. (« Apple ») vous concède la présente Licence, et en aucun cas ne vous cède des droits, sur le logiciel Apple (y compris le code ROM de démarrage), tout logiciel de tierce partie, la documentation, les interfaces, le contenu, les polices de caractères et toutes les données accompagnant cette Licence (« Logiciel original Apple »), pouvant être mis à jour ou remplacés par des améliorations de fonctionnalités, des mises à jour de logiciels, des correctifs de sécurité, des fichiers système ou un logiciel de restauration du système fournis par Apple pour votre ordinateur Apple ou un périphérique pris en charge (« Modifications du Logiciel Apple »), qu'ils soient préinstallés sur du matériel Apple, sur stockage interne, sur support amovible, sur disque, en mémoire morte (ROM), sur tout autre support ou sous toute autre forme (le Logiciel original Apple et les Modifications du Logiciel Apple sont désignés collectivement sous le terme « Logiciel Apple »), uniquement en vue d'une utilisation conforme aux conditions de la Licence. Apple et/ou ses concédants de licence conservent la propriété du Logiciel Apple et se réservent la totalité des droits qui ne vous sont pas expressément concédés. Vous acceptez que les conditions de la présente Licence s'appliquent à tout produit logiciel ou application de marque Apple pouvant être préinstallé sur votre matériel de marque Apple, sauf si un tel produit est accompagné d'une licence séparée, auquel cas vous acceptez que cette dernière régisse votre utilisation du produit en question.

B. Apple peut, à sa discrétion, rendre disponibles des Modifications futures du Logiciel Apple. Les Modifications du Logiciel Apple, le cas échéant, peuvent ne pas inclure l'intégralité des fonctionnalités existantes ou des nouvelles fonctionnalités qu'Apple commercialise pour les nouveaux modèles ou d'autres modèles d'ordinateurs de marque Apple. Les conditions de la présente Licence régissent les

Modifications du Logiciel Apple fournies par Apple, sauf si ces Modifications du Logiciel Apple sont accompagnées d'une licence distincte, auquel cas les conditions de cette licence s'appliquent.

C. Le titre et les droits de propriété intellectuelle associés aux contenus affichés dans le Logiciel Apple ou rendus accessibles via ce dernier sont la propriété de leur propriétaire respectif. Ces contenus sont susceptibles d'être protégés par des droits d'auteur ou par d'autres lois et traités sur la propriété intellectuelle et peuvent être soumis à des conditions d'utilisation énoncées par le tiers qui les fournit. Hormis mention contraire dans le présent document, la présente Licence ne vous confère aucun droit d'utilisation pour ces contenus ni n'en garantit la disponibilité. Il vous est interdit de republier, retransmettre ou reproduire sous forme de fichier autonome toute image à laquelle vous avez accédé à travers les applications News ou Plans.

2. Utilisations autorisées et restrictions de la Licence.
A. Licence de Logiciel Apple préinstallé ou copie unique. Sous réserve des conditions générales de la présente Licence, et à moins que vous ayez acquis le Logiciel Apple dans le Mac App Store, par le biais d'un téléchargement automatique ou dans le cadre d'une licence ou maintenance de volume ou de tout autre accord écrit passé avec Apple, une licence de non-exclusivité limitée vous est accordée pour installer, utiliser et exécuter un (1) seul exemplaire du Logiciel Apple sur un seul ordinateur Apple à la fois. Par exemple, les conditions de la présente Licence à copie unique s'appliquent à vous si vous avez acquis le Logiciel Apple préinstallé sur un matériel de marque Apple.

B. Licence du Mac App Store. Si vous avez obtenu une licence pour le Logiciel Apple dans le Mac App Store ou par le biais d'un téléchargement automatique sujet aux conditions de la présente Licence et conformément aux règles d'utilisation des Services et contenus, définies dans les conditions générales des Services multimédias Apple (https://www.apple.com/fr/legal/internet-services/itunes/) (« Règles d'utilisation »), une licence limitée, non transmissible et non exclusive vous est accordée pour :

(i) télécharger, installer, utiliser et exécuter, à des fins personnelles et non commerciales, une (1) copie du Logiciel Apple sur chaque ordinateur Apple exécutant macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave ou macOS High Sierra (« Ordinateur Mac ») que vous possédez ou contrôlez ;

(ii) si vous appartenez à une société commerciale ou une institution du secteur de l'éducation, pour télécharger, installer, utiliser et exécuter une (1) copie du Logiciel Apple en vue d'une utilisation : (a) par un seul individu sur chaque Ordinateur Mac que vous possédez ou contrôlez, ou (b) par plusieurs individus partageant un Ordinateur Mac partagé que vous possédez ou contrôlez. Par exemple, un membre du personnel peut utiliser le Logiciel Apple aussi bien sur son Ordinateur Mac de bureau que sur son Ordinateur Mac portable ou plusieurs élèves peuvent utiliser le Logiciel Apple installé sur un Ordinateur Mac situé dans un centre de ressources ou une bibliothèque ; et

(iii) installer, utiliser et exécuter jusqu'à deux (2) copies ou instances supplémentaires du Logiciel Apple, ou de tout logiciel du système d'exploitation macOS ou OS X antérieur ou de toute version ultérieure du Logiciel Apple, sur des environnements de systèmes d'exploitation virtuels sur chaque ordinateur de marque Apple que vous possédez ou contrôlez qui exécute déjà le Logiciel Apple à des fins : (a) de développement logiciel, (b) de test au cours du développement logiciel, (c) d'utilisation de macOS Server ou (d) d'utilisation personnelle et non commerciale.

Sauf exception expressément autorisée dans la Section 3, l'autorisation accordée par la section 2B(iii) susmentionnée ne vous permet pas d'utiliser les copies ou instances virtuelles du Logiciel Apple avec des services de bureau, de travail en temps partagé, de partage de terminal ou d'autres types de

services similaires. Sauf exception expressément autorisée dans cette Section 2B, vous ne pouvez pas utiliser le Logiciel Apple pour exécuter tout logiciel de système d'exploitation Apple, y compris iOS, iPadOS, watchOS ou tvOS, dans des environnements de système d'exploitation virtuels sur un ou plusieurs Ordinateurs Mac.

C. Licence de volume ou de maintenance. Si vous avez obtenu le Logiciel Apple dans le cadre d'un programme de licence de volume ou de maintenance d'Apple, les conditions de cette licence de volume ou de maintenance déterminent le nombre de copies du Logiciel Apple que vous pouvez télécharger, installer, utiliser et exécuter sur les ordinateurs Apple que vous possédez ou contrôlez. À l'exception d'autres accords passés par écrit avec Apple, toutes les conditions de la présente Licence s'appliquent à votre utilisation du Logiciel Apple obtenu sous licence de volume ou de maintenance.

D. Configuration requise ; identifiant Apple. Notez que le Logiciel Apple est pris en charge uniquement sur le matériel de marque Apple répondant à la configuration requise spécifiée, comme indiqué par Apple. En outre, l'utilisation et l'accès à certaines fonctionnalités du Logiciel Apple et à certains Services (comme définis dans la Section 6) peuvent nécessiter l'obtention d'une combinaison unique d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, connue sous le nom d'identifiant Apple.

E. Polices. Vous pouvez, sous réserve des conditions de la présente Licence, utiliser les polices incluses avec le Logiciel Apple afin d'afficher et d'imprimer du contenu lors de l'exécution dudit logiciel ; cependant, l'intégration d'une police à un contenu est régie par les conditions d'utilisation de la police concernée. Ces limitations sont disponibles dans le panneau d'information Livre des polices/Aperçu/ Afficher la police.

F. Voix ; Sous-titres en direct. Sous réserve des conditions générales de la présente Licence, vous pouvez : (i) utiliser les voix système incluses dans le Logiciel Apple (les « Voix système ») (1) lors de l'exécution du logiciel Apple et (2) créer vos propres contenus et projets originaux pour votre usage personnel et non commercial ; (ii) utiliser les Sous-titres en direct générés automatiquement en temps réel sur l'appareil par le Logiciel Apple (« Sous-titres en direct »), qu'ils soient générés lors d'un appel FaceTime ou autrement, uniquement pour votre usage personnel et non commercial ; et (iii) utiliser la fonctionnalité Voix personnelle pour créer sur l'appareil une voix qui ressemble à la vôtre (« Voix personnelle ») à l'aide de votre propre voix pour votre usage personnel et non commercial. Toute autre création ou utilisation des Voix système, des Sous-titres en direct ou des Voix personnelles est interdite par la présente Licence, y compris, mais sans limitation, l'utilisation, la reproduction, l'affichage, la présentation, l'enregistrement, la publication ou la redistribution de ces Voix système, Sous-titres en direct ou Voix personnelles dans un but lucratif, non lucratif, commercial ou de partage public de données.

G. Fonctionnalités et prise en charge de l'app Photos. Il se peut que l'application Photos du Logiciel Apple (« App Photos ») ne prenne pas en charge certains formats vidéo et photo. L'utilisation de certaines fonctionnalités de l'app Photos dépend des fonctionnalités de votre appareil photo. La synchronisation des photos avec l'app Photos et tout autre service d'Apple ou de tierce partie peut entraîner une perte de données. Les images, la musique et les thèmes de diaporamas proposés dans l'app Photos sont destinés à une utilisation personnelle et non commerciale dans des diaporamas créés à l'aide de l'app Photos. Vous ne pouvez pas utiliser, extraire ou distribuer séparément, à des fins commerciales ou autres, de photos, d'images, de graphiques, d'illustrations, de contenus audio, vidéo ou de contenus similaires (« Contenus numériques ») compris dans ou fournis avec l'app Photos, ni utiliser de toute autre manière les contenus numériques à des fins différentes de celles prévues pour l'utilisation avec l'app Photos.

H. Fonctionnalités de mise en cache de contenu.

1. Dans la mesure ou Apple et/ou ses filiales proposent un logiciel et/ou du contenu particulier pouvant

être mis en cache (par exemple, du contenu applicable du Mac App Store) (« Contenu Apple éligible »), certaines fonctionnalités du Logiciel Apple (« Fonctionnalités de mise en cache de contenu ») peuvent télécharger automatiquement et mettre en cache localement ledit Contenu Apple éligible sur votre ordinateur de marque Apple exécutant le Logiciel Apple (dans l'optique de la présente Section, ledit ordinateur de marque Apple est dénommé « Mac avec mise en cache activée »). **En utilisant les Fonctionnalités de mise en cache de contenu du Logiciel Apple, vous acceptez qu'Apple puisse télécharger et mettre en cache ledit contenu sur votre Mac avec mise en cache activée.** Vous pouvez désactiver les Fonctionnalités de mise en cache de contenu du Logiciel Apple à tout moment dans la sous-fenêtre Partage des Réglages du système sur votre Mac avec mise en cache activée.

2. Vous pouvez utiliser les Fonctionnalités de mise en cache de contenu du Logiciel Apple, mais uniquement sur un Mac avec mise en cache activée que vous possédez ou contrôlez et uniquement dans le but de transmettre du Contenu Apple éligible à des utilisateurs finaux autorisés de votre foyer, votre société ou votre organisation. Vous comprenez qu'il est possible que lesdits utilisateurs doivent s'authentifier séparément auprès d'Apple avant de recevoir le Contenu Apple éligible et que la livraison de ce contenu via l'utilisation de votre Mac avec mise en cache activée ne modifie pas les termes selon lesquels vous ou vos utilisateurs recevez du Contenu Apple éligible.

3. Vous reconnaissez et acceptez que toute utilisation de Contenu Apple éligible est sujette aux conditions générales applicables qui régissent le type de Contenu Apple éligible mis en cache. Ces conditions peuvent inclure, mais sans s'y limiter, les conditions générales des Services multimédias Apple, les conditions générales d'iCloud, le Contrat iTunes U Instructor, le Contrat de licence de logiciel iTunes U et les termes applicables du contrat de licence accompagnant le logiciel téléchargé, sauf si le téléchargement est accompagné d'un contrat de licence distinct, auquel cas celui-ci prévaut. Une liste des contrats de licence de logiciels Apple est disponible sur la page : https://www.apple.com/fr/legal/sla/. Vous reconnaissez et acceptez que l'utilisation des Fonctionnalités de mise en cache de contenu et le stockage de Contenu Apple éligible sur votre Mac avec mise en cache activée ne vous transfère aucun droit supplémentaire que ceux qui vous sont accordés par les termes de la licence applicable pour le Contenu Apple éligible et que cela ne constitue pas la renonciation à, l'attribution ou la limitation d'aucun droit d'Apple ou de tout autre propriétaire de droits d'auteur d'aucun Contenu Apple éligible.

4. Vous ne pouvez en aucun cas déployer votre Mac avec mise en cache activée avec les Fonctionnalités de mise en cache de contenu sur un réseau que vous ne possédez pas ou ne contrôlez pas (ou que vous ne pouvez pas légalement utiliser à de telles fins) ou permettre l'accès à un tel Contenu Apple éligible à des utilisateurs se trouvant hors de votre domicile, société ou organisation. Vous acceptez de n'utiliser les Fonctionnalités de mise en cache de contenu qu'à des fins personnelles et non commerciales ou pour une utilisation interne au sein de votre société ou organisation et seulement conformément aux présentes. Vous ne pouvez pas offrir à des tiers un service incluant ou utilisant des informations ou des services fournis par les Fonctionnalités de mise en cache de contenu ou qui utilisent celles-ci d'une quelconque manière.

5. En activant les Fonctionnalités de mise en cache de contenu du Logiciel Apple, vous acceptez qu'Apple puisse stocker, contrôler et sécuriser le Contenu Apple éligible sur votre Mac avec mise en cache activée ainsi que collecter et utiliser des informations techniques relatives à votre Mac avec mise en cache activée et aux réseaux qui y sont liés, y compris, mais sans s'y limiter, les identifiants matériels et les adresses IP, à de telles fins. Vous acceptez de ne pas désactiver, interrompre, pirater, contourner ou interférer d'une quelconque manière avec les procédures de vérification, de stockage et d'authentification d'Apple, les signatures numériques, la gestion des droits numériques ou d'autres mécanismes de sécurité implémentés dans ou par le Logiciel Apple, les services, le Contenu Apple éligible ou tout autre logiciel ou technologie Apple, et de ne pas permettre à d'autres de le faire.

6. Apple se réserve le droit de ne plus mettre à disposition de Contenu Apple éligible pour la mise en

cache sur votre Mac avec mise en cache activée (par exemple, certains contenus que vous avez déjà mis en cache peuvent ne plus être disponibles pour une mise en cache ultérieure) et de supprimer tout Contenu Apple éligible de vos Mac avec mise en cache activée à tout moment et à sa seule discrétion, sans qu'Apple ne puisse être tenu pour responsable de quoi que ce soit envers vous dans une telle situation. Vous comprenez que la mise en cache de Contenu Apple éligible puisse ne pas être disponible dans tous les pays et toutes les régions. Vous pouvez supprimer le Contenu Apple éligible mis en cache et désactiver les Fonctionnalités de mise en cache de contenu à tout moment.

I. Connexions au bureau à distance. Conformément aux termes de la présente Licence, lors d'une connexion à distance à un ordinateur Apple exécutant le Logiciel Apple (appelé « Mac principal » dans cette section) depuis un autre ordinateur ou un autre appareil électronique (« Appareil »), que cette connexion soit faite à l'aide de la fonctionnalité de partage de l'écran ou par tout autre moyen :

(i) seul un (1) Appareil peut être connecté à distance à la fois, directement ou indirectement, pour contrôler la session du Logiciel Apple exécutée et affichée sur le Mac principal ; et

(ii) un nombre raisonnable d'Appareils peuvent se connecter simultanément pour observer la session du Logiciel Apple exécutée et affichée sur le Mac principal, dans la mesure où ces appareils ne contrôlent en aucune manière le Logiciel Apple ; mais

(iii) seul un (1) Appareil Apple peut se connecter à distance à la fois, directement ou indirectement, pour contrôler une session du Logiciel Apple autre que celle exécutée et affichée sur le Mac principal et une telle connexion peut uniquement se faire à l'aide de la fonctionnalité de partage de l'écran du Logiciel Apple.

Sauf autorisation expresse de la présente Section 2I ou de la Section 3 ou sauf autorisation contraire accordée par Apple, vous acceptez de ne pas utiliser le Logiciel Apple ou toute fonctionnalité de celui-ci avec des services de bureau, de travail en temps partagé, de partage de terminal ou d'autres types de services similaires, que lesdits services soient fournis au sein de votre organisation ou à des parties tierces.

J. Autres restrictions d'utilisation. Les droits accordés par la présente Licence ne vous autorisent pas à installer, à utiliser ou à exécuter le Logiciel Apple sur un ordinateur qui ne soit pas de marque Apple. Vous vous engagez à ne pas enfreindre cette condition et à ne pas permettre à d'autres personnes de le faire. Vous acceptez de ne pas retirer, dissimuler ou altérer un quelconque avis de propriété (y compris les avis sur les marques et sur les droits d'auteur) susceptible d'être apposé sur ou contenu dans le Logiciel Apple. Sauf indications contraires dans les termes de la présente Licence ou d'autres licences d'Apple : (i) seul un utilisateur à la fois peut utiliser le Logiciel Apple et (ii) vous n'avez pas l'autorisation de rendre le Logiciel Apple disponible sur un réseau où il pourrait être exécuté ou utilisé simultanément par plusieurs ordinateurs. Sauf exception expressément autorisée dans la Section 3, vous ne pouvez pas louer, louer à bail, vendre ou redistribuer le Logiciel Apple ni en concéder une sous-licence.

K. Copie de sauvegarde. Vous pouvez effectuer une copie du Logiciel Apple (excepté le code ROM de démarrage et tout autre programme interne Apple incorporé ou contenu dans le matériel Apple) sous une forme électronique compréhensible par l'ordinateur à des fins de sauvegarde uniquement ; ladite copie devant inclure tous les avis de droits d'auteur ou de propriété compris dans l'original. Le code ROM de démarrage et les programmes internes Apple sont fournis pour un usage exclusif sur matériel Apple et ne peuvent être copiés, modifiés ou redistribués en totalité ou en partie.

L. Migration du logiciel existant. Si vous utilisez l'Assistant réglages/migration pour transférer le logiciel d'un ordinateur Apple vers un autre ordinateur Apple, sachez que l'utilisation continue de la copie d'origine du logiciel peut être interdite une fois qu'une copie a été transférée sur un autre ordinateur, à

moins que vous ne disposiez déjà d'une copie sous licence dudit logiciel sur chaque ordinateur. Il est recommandé de consulter les contrats de licence de logiciel appropriés pour connaître les conditions générales applicables. Certains logiciels et services de tierce partie peuvent ne pas être compatibles avec ce Logiciel Apple, et l'installation de ce Logiciel Apple peut avoir une incidence sur la disponibilité et l'utilisation de ces logiciels et services de tierce partie.

M. Logiciels libres. Certains composants de ce Logiciel Apple et des logiciels libres de tierce partie qui l'accompagnent ont été ou peuvent être mis à disposition par Apple sur son site web de logiciels libres (https://www.opensource.apple.com/, collectivement appelés « Composants de logiciels libres »). Vous pouvez modifier ou remplacer ces Composants de logiciels libres, à condition : (i) que le Logiciel Apple modifié résultant soit utilisé, au lieu du Logiciel Apple non modifié, sur des ordinateurs Apple que vous possédez ou contrôlez, dans la mesure où une copie du Logiciel Apple concédée sous licence est installée sur chacun de ces ordinateurs et (ii) sous réserve du respect des conditions de la présente Licence et de toutes conditions générales de Licence régissant l'utilisation des Composants de logiciels libres. Apple n'est nullement tenue d'assurer la mise à jour, la maintenance, la garantie, l'assistance technique ou autre, ni des services pour le Logiciel Apple modifié résultant. Vous consentez expressément qu'en cas de panne ou de dégâts sur le matériel Apple, résultant de la modification des Composants de logiciels libres du Logiciel Apple, ladite panne ou lesdits dégâts soient exclus des conditions de garantie du Logiciel Apple.

N. Pas d'ingénierie inverse. Vous ne pouvez pas copier le Logiciel Apple, les services fournis par le Logiciel Apple ou toute partie de ces derniers (sauf dans les cas expressément autorisés par la présente Licence ou par les Règles d'utilisation qui pourraient vous concerner), ni à les décompiler, à procéder à leur ingénierie inverse, à les désassembler, à tenter d'en dériver le code source, à les déchiffrer, à les modifier ou à créer des produits dérivés (sauf si de telles restrictions sont interdites par la législation en vigueur ou par les conditions générales applicables à l'utilisation de Composants de logiciels libres qui peuvent être fournis avec le Logiciel Apple). Vous vous engagez en outre à ne pas donner à autrui la possibilité d'effectuer de telles opérations interdites.

O. Respect des réglementations. Vous acceptez d'utiliser le Logiciel Apple et les Services (définis à la Section 6 ci-après) conformément aux lois en vigueur, y compris les lois locales, dans le pays ou la région où vous résidez, dans le pays ou la région où vous avez téléchargé ce logiciel et ces Services ou dans le pays ou la région où vous les utilisez. Il se peut que des fonctionnalités du Logiciel Apple et des Services ne soient pas disponibles dans toutes les langues ou toutes les régions. Certaines fonctionnalités peuvent varier selon les régions. Une connexion Internet est requise pour certaines fonctionnalités du Logiciel Apple et des Services.

P. Logiciel de tierce partie. Apple fournit, au sein du paquet du Logiciel Apple, et peut fournir en tant que mise à niveau, mise à jour ou supplément du Logiciel Apple, l'accès à certains logiciels ou services de tierce partie à titre de commodité. Dans la mesure où le Logiciel Apple contient des logiciels ou des services de tierce partie ou fournit l'accès à de tels logiciels ou services, Apple n'a aucune obligation expresse ou implicite de fournir une quelconque assistance technique ou autre pour lesdits logiciels ou services. Veuillez contacter directement le fournisseur des logiciels, le fabricant ou le prestataire de services approprié pour obtenir une assistance technique et un service clientèle concernant son logiciel, son service et/ou ses produits.

Q. Modifications du Logiciel Apple. Le Logiciel Apple recherchera périodiquement des Modifications du Logiciel Apple auprès d'Apple. Si une modification est disponible, elle peut être téléchargée et installée automatiquement sur votre ordinateur et, si nécessaire, sur vos périphériques. **En utilisant le Logiciel Apple, vous autorisez Apple à télécharger et à installer automatiquement des Modifications du Logiciel Apple sur votre ordinateur et vos périphériques.** Vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques du système d'exploitation et les Mises à jour de sécurité urgentes à tout

moment en ajustant les réglages disponibles dans Réglages du système > Mise à jour de logiciels > Avancé.

R. Caractères système. Sous réserve des conditions générales de la présente Licence, vous pouvez utiliser les caractères Memoji inclus dans le Logiciel Apple (les « Caractères système ») ou créés avec ce dernier : (i) pendant l'exécution du Logiciel Apple, et (ii) pour créer votre propre contenu original et vos projets à des fins personnelles non commerciales. Aucun autre usage des Caractères système n'est autorisé par la présente Licence, y compris, sans aucune limitation, l'utilisation, la reproduction, l'affichage, la représentation, l'enregistrement, la publication ou la redistribution d'un Caractère système quel qu'il soit dans un contexte lucratif, non lucratif, commercial ou de partage public.

3. Location pour les Services de développement autorisés.
A. Location. Vous pouvez louer ou sous-louer une version sous licence valide du Logiciel Apple dans son intégralité à une personne ou une organisation (considérée chacune comme « Locataire ») à condition que toutes les conditions ci-dessous soient respectées :

(i) le Logiciel Apple loué doit être utilisé aux seules fins de fourniture des Services de développement autorisés et chaque Locataire doit examiner les conditions de cette Licence et les respecter ;

(ii) la durée de chaque Location doit être d'au moins vingt-quatre (24) heures consécutives ;

(iii) durant la période de location, le Locataire utilisateur final doit utiliser et contrôler seul et de manière exclusive le Logiciel Apple et le matériel de marque Apple sur lequel il est installé, mais vous pouvez, en tant que partie mettant le Logiciel Apple en location (« Bailleur »), fournir une assistance administrative pour le Logiciel Apple ; et

(iv) avant d'utiliser le Logiciel Apple, le Locataire utilisateur final est tenu d'examiner et d'accepter d'être lié par les conditions applicables à tout logiciel préinstallé sur le Logiciel Apple, y compris, mais sans s'y limiter le logiciel de développement Xcode d'Apple et à tout autre Logiciel Apple ou de tierce partie.

Pour les besoins de cette Section 3 : (A) l'expression « Locataire utilisateur final » désigne le Locataire qui est l'utilisateur final du Logiciel Apple loué exclusivement pour les Services de développement autorisés ; et (B) l'expression « Services de développement autorisés » désigne des services d'intégration continue incluant, mais sans s'y limiter le développement de logiciels, la compilation de logiciels à partir des sources, le test automatisé durant la phase de développement de logiciels et l'exécution des outils de développement nécessaires pour soutenir de telles activités. Chaque Bailleur est tenu de notifier préalablement à Apple toute location ou sous-location du Logiciel Apple en vertu des dispositions de la présente Section 3 en s'adressant au service Apple des relations avec les développeurs « Apple Developer Relations » (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B.Sous-location. Les Locataires peuvent sous-louer le Logiciel Apple conformément aux dispositions de cette Section 3 à condition de respecter toutes les conditions stipulées dans ladite Section 3. Le Locataire qui sous-loue le Logiciel Apple (et qui sera également considéré comme Bailleur dans la Section 3) est tenu de céder intégralement l'usage et le contrôle exclusifs du Logiciel Apple et du matériel de marque Apple sur lequel il est installé à son Locataire durant la période de location.

C. Application. En tant que Bailleur, vous assumez les responsabilités suivantes : (i) veiller à ce que chaque Locataire respecte les obligations stipulées dans la présente Section 3 ; (ii) s'assurer que chaque Locataire accepte toutes les conditions applicables de la licence ; et (iii) aider Apple à faire respecter lesdites obligations et conditions. Les Locataires qui violent les conditions de la présente Licence ou

toute autre condition de licence applicable perdent automatiquement leur droit d'utilisation du Logiciel Apple et vous vous engagez à faire cesser immédiatement l'utilisation du Logiciel Apple par ces Locataires dès que vous constatez ladite violation ou dès qu'Apple vous notifie par écrit ladite violation.

D. Virtualisation Pour chaque copie du Logiciel Apple faisant l'objet d'une location conformément aux dispositions de la présente Section 3, un Bailleur ou un Locataire (mais pas les deux) est autorisé à installer, utiliser et exécuter des copies ou des instances supplémentaires du Logiciel Apple dans des environnements de système d'exploitation virtuels conformément à la Section 2B(iii), à condition que le Bailleur ne puisse virtualiser qu'une seule instance ou copie du Logiciel Apple comme outil dans le but de fournir à un Locataire l'accès au Logiciel Apple et la possibilité d'utiliser ce dernier en vertu de la présente Section 3.

E. Configuration du système. Si vous êtes un Locataire, vous acceptez que le Logiciel Apple puisse avoir été configuré précédemment par le Bailleur qui vous fournit le Logiciel Apple en location (cette configuration comprend la sélection de réglages à des fins d'analyse, les services de localisation et d'autres fonctions liées à la sécurité, à la confidentialité et à la collecte de données). Vous reconnaissez et vous acceptez qu'Apple n'est pas responsable de la configuration du Logiciel Apple par le Bailleur.

4. Transfert.
A. Vous pouvez toutefois, si le Logiciel Apple vous a été fourni préinstallé sur un matériel de marque Apple ou si vous avez obtenu votre Licence pour le Logiciel Apple à travers le Mac App Store ou une mise à jour logicielle, effectuer le transfert unique et permanent de tous vos droits sur le Logiciel Apple (dans sa forme originale fournie par Apple) à une autre partie, à condition : (i) que le Logiciel Apple soit transféré conjointement avec votre matériel Apple ; (ii) que le transfert porte sur l'intégralité du Logiciel Apple, y compris la totalité de ses composants, ainsi que la Licence ; (iii) que vous ne conserviez aucune copie du Logiciel Apple, complète ou partielle, y compris toute copie stockée sur ordinateur ou toute autre unité de stockage ; et (iv) que la partie bénéficiaire lise et accepte les conditions générales de la présente Licence. Aux fins de la présente Licence, si Apple propose une mise à jour (telle que version 10.14 vers 10.14.1) du Logiciel Apple, la mise à jour est considérée comme partie intégrante du Logiciel Apple et ne peut être transférée séparément de la version du Logiciel Apple antérieure à la mise à jour.

B. Vous ne pouvez pas transférer de Logiciel Apple ayant été modifié ou remplacé sous les termes de la Section 2M de la présente Licence. Tous les composants du Logiciel Apple sont fournis conjointement et ne peuvent être isolés pour être distribués comme application autonome. Notez que le Logiciel Apple fourni avec un matériel Apple particulier peut ne pas fonctionner sur un autre matériel Apple.

C. Les copies du Logiciel Apple fournies dans le cadre d'une promotion, en vue d'une évaluation ou à des fins de diagnostic ou de restauration peuvent être utilisées uniquement aux fins prévues et ne peuvent être ni vendues, ni transmises.

5. Accord relatif à l'utilisation des données. Certaines fonctionnalités, telles qu'Analyse, les Services de localisation, Siri, Dictée vocale et Spotlight peuvent nécessiter des informations de votre ordinateur pour fournir leurs fonctions respectives. Lorsque vous activez ou utilisez ces fonctionnalités, des détails sont fournis concernant les informations envoyées à Apple et la façon dont ces informations sont utilisées. Vous pouvez en savoir plus en consultant la page https://www.apple.com/fr/privacy/. Les informations vous concernant sont toujours traitées conformément à l'Engagement de confidentialité d'Apple, disponible à l'adresse : https://www.apple.com/fr/legal/privacy/.

6. Services et Éléments de tierce partie.
A. Généralités. Le Logiciel Apple peut activer l'accès à l'iTunes Store d'Apple, au Mac App Store, à Apple Books, Game Center, iCloud, Plans, News et à d'autres services et sites web d'Apple et de tierce

partie (dénommés collectivement et individuellement « Services »). L'utilisation de ces Services nécessite un accès à Internet, et l'utilisation de certains Services peut nécessiter un identifiant Apple, peut vous obliger à accepter des termes de licence supplémentaires et peut être sujette à des frais supplémentaires. En utilisant ce logiciel avec un identifiant Apple ou tout Service Apple, vous acceptez les conditions de service applicables à ce Service, comme la dernière version des conditions générales des Services multimédias Apple correspondant au pays ou à la région où vous accédez à ces services, disponibles à l'adresse https://www.apple.com/fr/legal/internet-services/itunes/.

B. Si vous vous inscrivez à iCloud, vous pouvez accéder directement à certaines fonctionnalités d'iCloud telles que « iCloud Drive », « Albums partagés », « Albums partagés » et « Localiser » à partir du Logiciel Apple. Vous reconnaissez et acceptez que votre utilisation d'iCloud et de ces fonctionnalités est soumise aux dernières conditions générales du service iCloud, disponibles à l'adresse : https://www.apple.com/fr/legal/internet-services/icloud/fr/terms.html.

C. Contenu de l'application News. L'utilisation du contenu auquel vous accédez par le biais de l'application News est limitée à des fins personnelles et non commerciales, ne vous transfère aucun droit de propriété sur le contenu et exclut spécifiquement, sans s'y limiter, tout droit d'utilisation commerciale ou promotionnelle de ce contenu.

D. Plans. Le service et les fonctionnalités de cartographie du Logiciel Apple (« Plans »), y compris l'étendue de données de cartographie, peuvent varier selon les régions. Lorsque vous activez ou utilisez Plans, des informations relatives aux données envoyées à Apple et à leur utilisation vous sont présentées. Vous reconnaissez et vous acceptez que votre utilisation de l'application Plans est soumise à la version la plus récente des conditions générales d'utilisation du service Plans que vous pouvez consulter dans la barre latérale de l'application Plans.

E. Vous acceptez qu'en utilisant ces Services vous pouvez rencontrer du contenu à caractère injurieux, indécent ou choquant, dont le contenu peut être identifié ou non comme comportant un langage explicite, et que les résultats de toute recherche ou toute saisie d'adresse URL peuvent automatiquement et involontairement créer des liens ou des références vers du contenu choquant. Néanmoins, vous acceptez d'utiliser les Services à vos risques et périls, et qu'Apple, ses filiales, ses agents, ses représentants légaux et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables du contenu que vous pouvez trouver offensant, indécent ou choquant.

F. Certains Services peuvent afficher, contenir ou mettre à disposition du contenu, des données, des informations, des applications ou des documents de tierce partie, (« Éléments de tierce partie ») ou fournir des liens vers des sites web de tierce partie. Par l'utilisation des Services, vous reconnaissez et acceptez qu'Apple ne peut être responsable quant à l'examen ou l'évaluation du contenu, de son exactitude, de son intégrité, de son actualité, de sa validité, du respect des droits d'auteur, de sa légalité, de sa décence, de sa qualité ou de tout autre aspect de ces Éléments de tiers ou sites web tiers. Apple et ses représentants, affiliés et filiales n'offrent aucune garantie, ne s'associent pas et n'assument aucune responsabilité envers vous ou toute autre personne concernant les Services, le Matériel ou les sites web de tiers, ou tout autre matériel, produit ou service de tiers. Les Éléments de tierce partie et liens vers d'autres sites web ne sont fournis que pour votre facilité.

G. Ni Apple, ni ses fournisseurs de contenu ne garantissent la disponibilité, l'exactitude, l'intégrité, la fiabilité ou l'actualité des informations boursières, des données de localisation, des données de santé ou d'autres données fournies par un des Services. Les renseignements financiers affichés par les Services sont donnés à titre informatif seulement et ne doivent pas être considérés comme des conseils en investissement. Avant de réaliser une quelconque transaction de titre basée sur les renseignements obtenus par le biais des Services, il vous est recommandé de consulter un spécialiste financier légalement habilité à fournir des conseils en matière financière ou boursière dans votre pays ou région.

Les informations de localisation fournies par les services, y compris le service Plans d'Apple, sont fournies à des fins de navigation et/ou de planification de base uniquement et ne sauraient être utilisées dans des situations où des informations de localisation précises sont nécessaires ou dans des situations où des informations de localisation erronées, inexactes, différées dans le temps ou incomplètes risqueraient d'entraîner la mort, des blessures ou des dégâts matériels ou environnementaux. Vous acceptez que les résultats offerts par le service Plans puissent ne pas correspondre aux routes ou aux conditions du terrain réelles à cause de facteurs pouvant affecter l'exactitude des données de Plans, notamment, mais sans s'y limiter, le temps, les conditions routières et de trafic et les évènements géopolitiques. Pour votre sécurité, faites toujours attention à la signalisation routière et aux conditions de la route. Suivez les pratiques garantissant une conduite sûre ainsi que le Code de la route et gardez en tête que les itinéraires à pied ou à vélo peuvent ne pas tenir compte des voies de circulation réservées aux piétons et aux cyclistes.

H. Dans la mesure où vous téléchargez du contenu via les Services, vous signifiez détenir tous les droits relatifs audit contenu ou posséder l'autorisation ou la permission juridique de télécharger le contenu et que celui-ci n'enfreint aucune condition d'utilisation des Services. Vous reconnaissez que les Services reprennent du contenu, des informations et des données protégés appartenant à Apple, au propriétaire du site ou à leurs concédants de licence, et protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle et d'autres lois connexes, notamment, mais sans s'y limiter, les droits d'auteur. Vous acceptez de ne pas utiliser ce contenu, ces informations ou ces données propriétaires dans un cadre autre que l'utilisation autorisée des Services, ni dans le cadre de pratiques en contradiction avec les conditions générales de la présente Licence ou enfreignant tout droit de propriété intellectuelle d'une tierce partie ou d'Apple. Aucune partie des Services ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit. Vous vous engagez à ne pas modifier, louer, louer à bail, prêter, vendre, distribuer ni créer de produit dérivé des Services, de quelque façon que ce soit, et à ne pas exploiter les Services de façon non autorisée, notamment, mais sans s'y limiter, en utilisant les Services pour transmettre n'importe quel virus, ver, cheval de Troie ou tout autre logiciel malveillant, ou en violant le réseau ou en surchargeant sa capacité. Vous acceptez également de ne pas utiliser les Services de quelque façon que ce soit pour harceler, maltraiter, traquer, menacer, diffamer ou encore enfreindre ou violer les droits de toute autre partie, et qu'Apple n'est en aucun cas responsable de tels agissements de votre part, ni d'aucun message ou transmission de harcèlement, de menace, au contenu diffamatoire, offensant, frauduleux ou illégal que vous pouvez recevoir suite à l'utilisation d'un des Services.

I. De plus, il se peut que les Services et les Éléments de tierce partie ne soient pas proposés dans toutes les langues ou dans tous les pays ou régions. Apple ne garantit en aucun cas que ces Services et Éléments de tiers seront adaptés ou disponibles dans un lieu particulier. Dans la mesure où vous choisissez d'utiliser ou d'accéder à ces Services ou Éléments de tiers, vous le faites de votre propre initiative et vous êtes responsable de la conformité à toute législation en vigueur, y compris, mais sans s'y limiter, les législations locales et celles en matière de confidentialité et de collecte de données. Apple et ses concédants de licence se réservent le droit de modifier, suspendre, supprimer ou désactiver l'accès aux Services à tout moment sans préavis. En aucun cas, Apple ne saurait être tenue responsable du retrait ou de la désactivation de l'accès à n'importe lequel de ces Services. Apple peut également imposer des limites à l'utilisation de certains Services ou à leur accès, sans préavis et sans garantie pour Vous.

7. Résiliation. La présente Licence est effective jusqu'à son terme. Vos droits découlant de cette Licence prendront fin ou cesseront de s'appliquer automatiquement et sans notification de la part d'Apple si vous ne vous conformez pas à l'une des dispositions de la présente Licence. Dès l'expiration de la présente Licence, vous devrez cesser toute utilisation du Logiciel Apple et détruire toutes les copies, complètes ou partielles, de celui-ci. Les Sections 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 restent applicables au terme de la Licence.

8. Exclusion de garanties.
A. Si vous êtes un client qui est un consommateur (quelqu'un qui utilise le Logiciel Apple en dehors de son commerce, son entreprise ou sa profession), il se peut que vous bénéficiiez, dans votre pays de résidence, de droits selon lesquels les limitations suivantes ne s'appliqueraient pas à vous. Dans les pays où ces limitations sont interdites, elles ne s'appliquent pas. Pour en savoir plus sur vos droits, prenez contact avec un organisme local de conseil aux consommateurs.

B. VOUS RECONNAISSEZ ET ADMETTEZ EXPRESSÉMENT QUE, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, L'UTILISATION DU LOGICIEL APPLE ET DE TOUT SERVICE FOURNI PAR LEDIT LOGICIEL OU ACCESSIBLE VIA CE DERNIER EST À VOS RISQUES ET PÉRILS ET QUE LA TOTALITÉ DU RISQUE RELATIF À LA QUALITÉ, AUX PERFORMANCES, À L'EXACTITUDE ET AU MANIEMENT SATISFAISANTS REPOSE SUR VOUS.

C. DANS LA LIMITE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI, LE LOGICIEL APPLE ET LES SERVICES SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « SELON LA DISPONIBILITÉ », AVEC TOUS LES DÉFAUTS ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE ; APPLE ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE (COLLECTIVEMENT DÉNOMMÉS « APPLE » DANS LE CADRE DES SECTIONS 8 ET 9) REJETTENT TOUTE GARANTIE ET CONDITION CONCERNANT LE LOGICIEL APPLE ET LES SERVICES, QUE CE SOIT EXPRESSÉMENT, IMPLICITEMENT, STATUTAIREMENT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION TOUTE GARANTIE ET/ CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE, DE JOUISSANCE PAISIBLE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS.

D. APPLE NE GARANTIT NULLEMENT L'ABSENCE DE PROBLÈMES LORS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL APPLE ET DES SERVICES, L'ADÉQUATION À VOS BESOINS DES FONCTIONS OU DES SERVICES CONTENUS DANS OU FOURNIS PAR LEDIT LOGICIEL, LA NON-INTERRUPTION OU L'ABSENCE D'ERREURS DANS LE FONCTIONNEMENT DUDIT LOGICIEL ET DESDITS SERVICES, LA MISE À DISPOSITION CONTINUE DES SERVICES, LA CORRECTION DE TOUT DÉFAUT DU LOGICIEL APPLE OU DES SERVICES, LA COMPATIBILITÉ DU LOGICIEL APPLE OU DES SERVICES, OU LEUR BON FONCTIONNEMENT AVEC UN LOGICIEL, UNE APPLICATION OU UN SERVICE DE TIERCE PARTIE. L'INSTALLATION DU LOGICIEL APPLE PEUT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ ET L'UTILISATION DE LOGICIELS, D'APPLICATIONS OU DE SERVICES TIERS ET D'AUTRES SERVICES OU PRODUITS APPLE.

VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE LE LOGICIEL APPLE OU LES SERVICES N'ONT PAS ÉTÉ CONÇUS ET NE CONVIENNENT PAS À UNE UTILISATION DANS DES SITUATIONS OU DES ENVIRONNEMENTS OÙ UNE DÉFAILLANCE, DES RETARDS, DES ERREURS OU DES INEXACTITUDES DANS LE CONTENU, LES DONNÉES OU LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE LOGICIEL APPLE OU LES SERVICES OU PAR LEUR BIAIS POURRAIENT ENTRAÎNER LA MORT, DES BLESSURES OU DES DOMMAGES PHYSIQUES OU ENVIRONNEMENTAUX GRAVES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, POUR L'EXPLOITATION D'INSTALLATIONS NUCLÉAIRES, LES SYSTÈMES DE NAVIGATION OU DE COMMUNICATIONS AÉRIENNES, LE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE, AINSI QUE LES SYSTÈMES DE MAINTIEN DES FONCTIONS VITALES ET D'ARMEMENT.

F. AUCUNE INFORMATION, ORALE OU ÉCRITE, NI AUCUN CONSEIL DONNÉ PAR APPLE OU UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ D'APPLE NE CONSTITUERA UNE GARANTIE. SI LE LOGICIEL APPLE OU LES SERVICES S'AVÉRAIENT DÉFECTUEUX, VOUS ASSUMERIEZ SEUL LE COÛT TOTAL DE TOUTE RÉVISION, RÉPARATION OU RECTIFICATION NÉCESSAIRE. CERTAINES LÉGISLATIONS NE PERMETTANT NI L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES, NI LA LIMITATION DES DROITS APPLICABLES DES CONSOMMATEURS, IL EST POSSIBLE QUE L'EXCLUSION ET LES LIMITES MENTIONNÉES CI-DESSUS NE VOUS CONCERNENT PAS.

9. Limitation de responsabilité. DANS LA MESURE OÙ LA LÉGISLATION EN VIGUEUR NE L'INTERDIT PAS, EN AUCUN CAS APPLE, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES AGENTES ET AGENTS OU SES REPRÉSENTANTS LÉGAUX NE SERONT RESPONSABLES DE DOMMAGE CORPOREL NI DE QUELCONQUE DOMMAGE ACCIDENTEL, SPÉCIAL, INDIRECT OU ACCESSOIRE, Y COMPRIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES DOMMAGES DUS AUX PERTES DE BÉNÉFICES, LES ENDOMMAGEMENTS OU LES PERTES DE DONNÉES, LES ÉCHECS DE TRANSMISSION OU DE RÉCEPTION DE DONNÉES OU D'INFORMATIONS QUELCONQUES (INCLUANT NOTAMMENT SANS LIMITATION LES INSTRUCTIONS, LES DEVOIRS ET LE MATÉRIEL DE COURS), L'INTERRUPTION DES ACTIVITÉS OU TOUT AUTRE DOMMAGE COMMERCIAL OU PERTE COMMERCIALE RÉSULTANT DE OU RELATIFS À VOTRE UTILISATION OU VOTRE INAPTITUDE À UTILISER LE LOGICIEL APPLE OU LES SERVICES OU TOUT LOGICIEL, APPLICATION OU SERVICE DE TIERCE PARTIE CONJOINTEMENT AVEC LE LOGICIEL APPLE OU LES SERVICES, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, SANS TENIR COMPTE DE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ (QUE CE SOIT POUR RUPTURE DE CONTRAT, EN RESPONSABILITÉ CIVILE, OU AUTRE) ET MÊME SI APPLE A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR DES BLESSURES PERSONNELLES OU DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, CES RESTRICTIONS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. La responsabilité totale d'Apple envers vous au titre de tout dommage (en dehors de ce que la législation pourrait exiger dans les cas impliquant une blessure) n'excédera en aucun cas la somme de deux cent cinquante dollars (250 $). Les limitations susmentionnées s'appliqueront, même si le recours indiqué ci-dessus fait défaut à sa vocation essentielle. NONOBSTANT TOUTE AUTRE DISPOSITION DE LA PRÉSENTE LICENCE, SI LA LOI JAPONAISE SUR LES CONTRATS DE CONSOMMATION S'APPLIQUE, LES CONDITIONS QUI LIMITENT LA RESPONSABILITÉ D'APPLE EN CAS DE DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DU CONTRAT OU D'UN DÉLIT COMMIS PAR APPLE NE S'APPLIQUENT PAS SI CES DOMMAGES SONT DUS À UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU À UNE NÉGLIGENCE GRAVE DE LA PART D'APPLE.

10. Certificats numériques. Le Logiciel Apple inclut des fonctions permettant d'accepter des certificats numériques émis soit par Apple, soit par des tiers. VOUS ÊTES PAR CONSÉQUENT RESPONSABLE DÈS LORS QUE VOUS DÉCIDEZ DE FAIRE CONFIANCE À UN CERTIFICAT, QU'IL PROVIENNE D'APPLE OU D'UN TIERS. L'UTILISATION DE CERTIFICATS NUMÉRIQUES RESTE À VOS RISQUES ET PÉRILS. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI EN APPLICATION, APPLE NE DONNE AUCUNE GARANTIE OU REPRÉSENTATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, LA PRÉCISION, LA SÉCURITÉ OU LA NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS CONCERNANT LES CERTIFICATS NUMÉRIQUES. Vous acceptez (a) de ne pas falsifier ni utiliser de manière abusive tout certificat ; (b) d'utiliser les certificats numériques à des fins exclusivement légales et conformément à toute politique de certificats, déclaration de pratique de certification ou déclaration de pratique commerciale des autorités de certification applicable ; (c) d'assumer seul la responsabilité d'empêcher toute personne non autorisée d'utiliser vos certificats numériques ; (d) d'assumer seul la responsabilité d'empêcher toute personne non autorisée d'utiliser la clé privée associée à votre certificat numérique ; et (e) de révoquer tout certificat vous appartenant qui ne présente plus selon vous toutes les garanties de sécurité requises. La politique de certification et les déclarations sur les pratiques de certification d'Apple sont disponibles sur la page : https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Contrôle des exportations. Vous ne pouvez utiliser, exporter ou réexporter le Logiciel Apple que conformément à la législation des États-Unis et à la législation du ou des pays dans lesquels vous avez acquis le Logiciel Apple. En particulier, sans toutefois s'y limiter, le Logiciel Apple ne peut être exporté ni réexporté (a) vers tout pays soumis à un embargo des États-Unis ou (b) à toute personne figurant sur la liste « Specially Designated Nationals » du ministère des Finances des États-Unis ou sur les listes « Denied Persons List » ou « Entity List » du ministère du Commerce des États-Unis ou sur toute autre liste de partie non autorisée. En utilisant le Logiciel Apple, vous reconnaissez et garantissez ne pas vous

trouver dans un de ces pays ni figurer sur les listes mentionnées ci-dessus. Vous acceptez également de ne pas utiliser le Logiciel Apple à des fins non autorisées par la législation des États-Unis, y compris, sans toutefois s'y limiter, le développement, la conception, la fabrication ou la production de missiles et d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques.

12. Utilisateurs finaux du gouvernement. Le Logiciel Apple et la documentation qui s'y rapporte constituent des « Commercial Items » (éléments commerciaux), tel que ce terme est défini dans la clause 48 C.F.R. §2.101, pouvant désigner un « Commercial Computer Software » (logiciel commercial) et une « Commercial Computer Software Documentation » (documentation de logiciel commercial), tel que ces termes sont utilisés dans les clauses 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202. Conformément aux clauses 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202-1 à 227.7202-4, selon le cas, le « Commercial Computer Software » et la « Commercial Computer Software Documentation » sont concédés sous licence aux utilisateurs finaux du gouvernement des États-Unis (a) uniquement en tant que « Commercial Items » et (b) uniquement avec les droits accordés à tous les autres utilisateurs finaux conformément aux présentes conditions générales. Les droits non publiés sont réservés en vertu de la législation sur les droits d'auteur en vigueur aux États-Unis.

13. Législation applicable et divisibilité du contrat. La présente Licence sera régie et interprétée en conformité avec la législation de l'État de Californie, sans égard aux principes de conflit de lois. La présente Licence ne sera pas régie par la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, dont l'application est expressément exclue. Si vous êtes un consommateur résidant au Royaume-Uni, la présente Licence sera régie par les lois de la juridiction dans laquelle vous résidez. Si, pour une raison quelconque, un tribunal compétent juge qu'une disposition de la présente Licence est inapplicable, en totalité ou en partie, les autres dispositions de la présente Licence resteront entièrement applicables.

14. Intégralité du contrat ; langue prévalente. Cette Licence constitue l'intégralité de l'accord entre vous et Apple quant au Logiciel Apple et remplace tous les accords antérieurs ou actuels à ce sujet. Aucun amendement ni aucune modification de la présente Licence ne sera contraignant à moins d'être stipulés par écrit et signés par Apple. Toute traduction de la présente Licence est effectuée pour des besoins locaux. En cas de litige entre la version anglaise et toute autre version, la version anglaise prévaudra, dans la mesure où la législation en vigueur dans votre pays ne l'interdit pas.

15. Mentions concernant les tierces parties.
A. Certaines portions du Logiciel Apple peuvent utiliser ou comporter des logiciels de tierce partie et d'autres éléments protégés par des droits d'auteur. Les remerciements, les conditions de licence et les exclusions de garanties desdits éléments figurent dans la documentation électronique du Logiciel Apple, et votre utilisation desdits éléments est régie par leurs conditions respectives. L'utilisation du service de navigation sécurisée de Google est régie par les Conditions d'utilisation (https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/) et les Règles de confidentialité (https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/) de Google.

B. Certaines bibliothèques de logiciels et autres logiciels de tierce partie inclus avec le Logiciel Apple sont des logiciels gratuits dont la licence est régie par les termes de la GNU General Public License (GPL) ou de la GNU Library/Lesser General Public License (LGPL), selon le cas. Il est possible d'obtenir, par simple demande écrite à Apple, à l'adresse opensource@apple.com, une copie électronique du code source du logiciel libre, selon les termes de la licence GPL ou LGPL, sans aucuns frais, à l'exception de ceux de support, d'envoi et de traitement. Le logiciel GPL/LGPL est distribué dans un but utilitaire, mais SANS AUCUNE GARANTIE, pas même la garantie implicite de QUALITÉ MARCHANDE ou D'APTITUDE À UNE FIN SPÉCIFIQUE. Une copie de la licence GPL et LGPL est fournie avec le Logiciel Apple.

C. Utilisation de MPEG-4. La licence de ce produit vous est concédée d'après les conditions de la

licence du portefeuille de brevets de MPEG-4 Systems pour réaliser des encodages conformes à la norme MPEG-4 Systems. Toutefois, une licence supplémentaire et le paiement de droits d'auteur sont nécessaires pour des encodages relatifs (i) à des données stockées ou dupliquées sur un support physique et vendues titre par titre et/ou (ii) à des données vendues titre par titre et transmises à un utilisateur final pour un stockage et/ou une utilisation permanente. Une telle licence supplémentaire peut être obtenue auprès de MPEG LA, LLC. Pour en savoir plus, consultez : https://www.mpegla.com.

La licence de ce produit vous est concédée d'après les conditions de la licence du portefeuille de brevets de MPEG-4 Visual dans le cadre d'une licence privée à but non commercial par un consommateur pour (i) l'encodage de vidéo en conformité avec la norme MPEG-4 Visual (« Vidéo au format MPEG-4 ») et/ou (ii) le décodage de vidéo au format MPEG-4 encodée par un consommateur engagé dans une activité privée à but non commercial et/ou obtenue d'un fournisseur vidéo sous licence de MPEG LA pour distribuer de la vidéo au format MPEG-4. Aucune licence n'est accordée ni implicite pour toute autre utilisation. Des informations complémentaires sur l'utilisation à des fins promotionnelles, internes et commerciales et sur l'attribution de licence dans de tels cas sont disponibles auprès de MPEG LA, LLC. Voir https://www.mpegla.com.

D. Avis H.264/AVC. Dans la mesure où le Logiciel Apple inclut la fonctionnalité d'encodage et/ou de décodage AVC, l'usage commercial de H.264/AVC requiert une concession de licence complémentaire et la disposition suivante s'applique : LA PRÉSENTE LICENCE POUR LA FONCTIONNALITÉ AVC DE CE PRODUIT N'EST ACCORDÉE QUE DANS LE CADRE D'UN USAGE PERSONNEL ET NON COMMERCIAL D'UN CONSOMMATEUR POUR (I) ENCODER DE LA VIDÉO SELON LA NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (II) DÉCODER DE LA VIDÉO AVC ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU DE LA VIDÉO AVC PROVENANT D'UN FOURNISSEUR VIDÉO AUTORISÉ À PROPOSER DE LA VIDÉO AVC. LES INFORMATIONS RELATIVES AUX AUTRES USAGES ET LICENCES SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE MPEG LA L.L.C. VOIR HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Avis AMR. La fonctionnalité de codage et décodage Adaptive Multi-Rate (« AMR ») de ce produit ne fait pas l'objet d'une licence permettant d'effectuer des appels depuis ou sur un téléphone portable, ou permettant son utilisation sur n'importe quel produit de téléphonie conçu selon l'architecture QuickTime pour la plateforme Windows. La fonctionnalité de codage et décodage AMR de ce produit ne fait pas l'objet d'une licence pour l'utilisation au sein d'une infrastructure de communication cellulaire telle que : les stations de base, les contrôleurs de station de base ou de réseau radio, les centrales téléphoniques et les passerelles en provenance et à destination du réseau public commuté.

F. Avis FAA. Les données provenant de National Airspace System Status Information (informations sur l'état du système aérien national) et d'Aircraft Situation Display (affichage de la position des aéronefs) (collectivement les « Données de vol ») affichées dans le Logiciel Apple sont générées par la Federal Aviation Administration, FAA. Vous acceptez de ne pas redistribuer de Données de vol sans l'accord préalable écrit de la FAA. La FAA et Apple refusent toute garantie, expresse ou implicite (y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier), quant à l'utilisation et à la précision des Données de vol. Vous acceptez que la FAA et Apple ne peuvent être responsables, aussi bien collectivement qu'individuellement, des éventuels pertes, dommages, plaintes, responsabilités, dépenses ou pénalités, ni aucun dommage indirect, spécial, secondaire, accessoire ou consécutif dérivant de l'utilisation de ces Données de vol. Le Logiciel Apple n'est ni parrainé ni approuvé par la FAA. La FAA n'est pas responsable des problèmes techniques ou liés au système, et vous ne devez pas contacter la FAA au sujet de tels problèmes ou de problèmes liés au trafic aérien opérationnel.

G. Utilisation des profils de couleur Adobe. Vous pouvez utiliser le logiciel Adobe Color Profile fourni avec le Logiciel Apple conformément à cette Licence, mais Adobe n'est pas tenu de fournir le support

pour les profils de couleur ci-dessous, notamment les mises à jour ou les prochaines versions des profils ou de tout autre élément. En plus des dispositions présentées dans les Sections 8 et 9 ci-dessus, ADOBE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE ENVERS VOUS D'AUCUNS DOMMAGES, RÉCLAMATIONS OU FRAIS. Le logiciel de profils de couleur Adobe qui est fourni avec le Logiciel Apple peut également être téléchargé à l'adresse https://www.adobe.com.

H. Contrat de licence d'utilisateur final de Gracenote®. Cet appareil ou cette application contient un logiciel développé par Gracenote, Inc., société sise à Emeryville, Californie, États-Unis (ci-après, « Gracenote »). Ce logiciel de Gracenote (ci-après le « Logiciel Gracenote ») permet à cette application d'identifier des disques ou des fichiers et d'obtenir des informations musicales telles que le nom, l'artiste, la piste et le titre (ci-après les « Données Gracenote ») à partir de serveurs en ligne ou de bases de données intégrées (collectivement, les « Serveurs Gracenote ») et d'exécuter d'autres fonctions. Vous pouvez utiliser les Données Gracenote uniquement par exécution des fonctions destinées à l'utilisateur final de cet appareil ou de cette application.

Vous convenez d'utiliser les Données Gracenote, le Logiciel Gracenote et les Serveurs Gracenote uniquement pour un usage personnel et non commercial. Vous acceptez de ne pas céder, copier, transférer, ni transmettre le Logiciel Gracenote ni des Données Gracenote à aucune tierce partie. VOUS CONVENEZ DE NE PAS UTILISER NI EXPLOITER LES DONNÉES GRACENOTE, LE LOGICIEL GRACENOTE OU LES SERVEURS GRACENOTE À DES FINS AUTRES QUE LES FINS EXPRESSÉMENT AUTORISÉES DANS LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE.

Vous convenez que la licence non exclusive dont vous jouissez pour l'utilisation des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote sera résiliée si vous ne respectez pas les présentes conditions. Si votre licence est résiliée, vous acceptez de mettre fin immédiatement à tout type d'utilisation des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote. Gracenote se réserve tous les droits relatifs aux Données Gracenote, au Logiciel Gracenote et aux Serveurs Gracenote, y compris tous les droits de propriété. Gracenote ne saurait en aucun cas être redevable d'un paiement en votre faveur pour des informations que vous auriez communiquées à Gracenote. Vous convenez que Gracenote pourra faire valoir contre vous ses droits tels que décrits dans le présent Contrat de licence, directement et en son nom propre.

Le Service Gracenote utilise un identifiant unique pour assurer à des fins statistiques le suivi des requêtes effectuées. L'identifiant unique attribué de manière aléatoire a pour but de permettre au service Gracenote de compter les requêtes sans pouvoir vous identifier. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la page web de la Charte de confidentialité du service Gracenote.

Le Logiciel Gracenote et l'intégralité des Données Gracenote vous sont concédés « EN L'ÉTAT ». Gracenote ne fournit aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne la précision des Données Gracenote disponibles à partir des Serveurs Gracenote. La société Gracenote se réserve le droit de supprimer des données des Serveurs Gracenote ou de modifier des catégories de données pour toute raison qu'elle estime suffisante. Aucune garantie d'absence d'erreur ou de fonctionnement ininterrompu du Logiciel Gracenote ou des Serveurs Gracenote ne vous est fournie. Gracenote n'est nullement obligée de mettre à votre disposition les catégories ou types de données nouveaux ou améliorés qu'elle pourrait proposer à l'avenir et la société est libre de mettre fin à ses services à tout moment. GRACENOTE EXCLUT TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS SANS S'Y LIMITER LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, DE PROPRIÉTÉ ET D'ABSENCE DE CONTREFAÇON. GRACENOTE NE GARANTIT AUCUNEMENT LES RÉSULTATS QUI POURRAIENT ÊTRE OBTENUS PAR VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL GRACENOTE OU D'UN SERVEUR GRACENOTE QUELCONQUE. GRACENOTE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES NI D'AUCUNE PERTE DE

BÉNÉFICES OU DE REVENUS.

16. Restrictions du service Yahoo Search. Le service Yahoo Search disponible via Safari n'est octroyé en licence d'utilisation que dans les pays et régions suivants : Allemagne, Argentine, Aruba, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Bermudes, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine continentale, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Danemark, El Salvador, Équateur, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Grenade, Guatemala, Hong Kong, Hongrie, Îles Caïmans, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Italie, Jamaïque, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Porto Rico, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turquie, Uruguay et Venezuela.

EA1855
08/07/2023

Conditions générales supplémentaires relatives à Apple Pay

Les présentes Conditions générales supplémentaires relatives à Apple Pay (« Conditions générales supplémentaires ») complètent le Contrat de licence de logiciel pour macOS (la « Licence »). Les dispositions de la Licence et des présentes Conditions générales supplémentaires régissent votre utilisation de la fonctionnalité Apple Pay qui sera considérée comme un « Service » en vertu de la Licence. Les termes en majuscule utilisés dans les présentes Conditions générales supplémentaires ont la signification qui leur est donnée dans la Licence.

1. Vue d'ensemble et restrictions d'utilisation

Apple Pay vous permet de conserver des représentations virtuelles de cartes de crédit, de débit et prépayées, y compris de la carte Apple Card, prises en charge par la fonctionnalité Apple Pay (« Cartes prises en charge ») et d'utiliser les Mac pris en charge pour initier ou effectuer des paiements au sein de sites web, suivre des commandes ou consulter des reçus. Il est possible que la fonctionnalité Apple Pay du Logiciel Apple soit disponible uniquement dans certaines régions, avec des émetteurs de cartes, des réseaux de paiement et des commerçants spécifiques. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions, les sociétés émettrices de carte et les commerces. Les Cartes prises en charge sont susceptibles de changer de temps à autre.

La fonctionnalité Apple Pay est prévue pour un usage personnel et vous ne pouvez provisionner que vos propres Cartes prises en charge. Si vous provisionnez une carte d'entreprise prise en charge, vous déclarez le faire avec l'autorisation de votre employeur et avoir l'autorisation de lier votre employeur aux présentes conditions d'utilisation ainsi que toutes les transactions réalisées en utilisant cette fonctionnalité.

Vous acceptez de ne pas utiliser Apple Pay à des fins illégales ou frauduleuses ou à toute autre fin interdite par la Licence et par ces Conditions générales supplémentaires. Vous acceptez également d'utiliser Apple Pay conformément aux lois et réglementations applicables. Vous acceptez de ne pas interférer avec ni interrompre le fonctionnement du service Apple Pay (y compris de ne pas accéder au service par un moyen automatisé quelconque) ou de tout serveur ou réseau connecté audit service, ou de toute politique, exigence ou réglementation de réseaux connectés audit service (y compris tout accès non autorisé, utilisation ou contrôle des données ou du trafic sur ceux-ci).

2. Utilisation sur ordinateurs Mac

Vous pouvez utiliser Apple Pay sur les ordinateurs Mac pris en charge pour engager des paiements sur des sites web accessibles à travers Safari. Cette fonctionnalité vous oblige à disposer d'une Carte prise en charge et attribuée à un appareil iOS pris en charge ou une Apple Watch prise en charge (« Appareils pris en charge »). Au moment où vous procédez au règlement depuis un site web utilisant Apple Pay, vous devez autoriser la transaction à l'aide d'un Appareil pris en charge.

En plus des conditions énoncées dans ces Conditions générales supplémentaires, votre usage d'Apple Pay pour engager des paiements sur des sites web auxquels vous accédez via Safari est soumis aux Conditions générales supplémentaires d'Apple Pay applicables à vos Appareils pris en charge, lesquelles conditions sont incorporées dans la présente par référence et accessibles depuis les options suivantes : Réglages > Général > Informations > Mentions légales > Licence sur votre appareil iOS, ou Informations > Mentions légales > Licence dans l'app Watch sur un appareil iOS jumelé. Les Appareils pris en charge peuvent changer de temps à autre.

Sur un MacBook Pro doté de la fonctionnalité Touch ID intégrée, vous pouvez configurer Apple Pay en créditant les Cartes prises en charge et en utilisant Apple Pay pour réaliser des paiements sur des sites web auxquels vous accédez via Safari. Afin de pouvoir utiliser Apple Pay sur ces ordinateurs Mac, vous devez posséder des Cartes prises en charge associées à un compte iCloud actif. Apple Pay n'est disponible qu'aux personnes d'au moins 13 ans et peut faire l'objet de restrictions d'âge supplémentaires imposées par iCloud ou la société émettrice de carte applicable de vos Cartes prise en charge.

3. Relation avec Apple

Apple ne traite les paiements et ne possède aucun contrôle sur les paiements, les retours, les remboursements, les récompenses, les offres, les rabais, les commandes et leur exécution ou toute activité commerciale pouvant être liés à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Les conditions des accords que vous avez conclus avec l'organisme émetteur de votre carte continueront à régir l'utilisation de vos Cartes prises en charge et leur utilisation au moyen de la fonctionnalité Apple Pay. En outre, votre achat de toute marchandise ou tout service par l'intermédiaire de la fonctionnalité Apple Pay est sujet aux conditions générales du commerçant.

La carte Apple Card n'est disponible qu'aux États-Unis et est émise par Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch (« Émetteur de l'Apple Card »). Lorsque vous faites la demande d'une carte Apple Card, vous demandez d'ouvrir un compte auprès de l'Émetteur de l'Apple Card. La carte Apple Card n'est disponible que pour les personnes âgées d'au moins 18 ans (ou plus en fonction de l'État où vous résidez). L'établissement financier chargé de fournir la carte Apple Card peut changer et l'utilisation de la carte Apple Card est soumise à ses conditions générales.

Aucune disposition de la Licence ou des présentes Conditions générales supplémentaires ne modifie les conditions de tout accord de titulaire de carte ou de commerçant ni d'autres conditions générales régissant l'utilisation des fonctionnalités d'Apple Pay et ces conditions régiront votre utilisation de la fonctionnalité d'Apple Pay applicable et sa représentation virtuelle sur votre Mac pris en charge.

Vous acceptez qu'Apple n'est pas partie à votre accord de titulaire de carte ou de commerçant et n'est pas responsable (a) du contenu, de l'exactitude ou de l'indisponibilité de cartes de paiement, des activités commerciales, des transactions, des achats, des commandes et de leur exécution ou des reçus dans le cadre de l'utilisation de la fonctionnalité Apple Pay ; (b) de l'accord de crédit ou l'étude d'éligibilité au crédit ; (c) des activités des sociétés émettrices, des commerçants ou d'autres parties liées à votre utilisation d'Apple Pay ou de Cartes ; (d) des décisions prises par une société émettrice, un

commerçant ou tout autre tiers lié à une Carte prise en charge ; (e) de l'accumulation ou de l'échange de récompenses ou de crédit du programme d'un commerçant ; ou (f) du financement ou de la recharge de cartes prépayées. Pour tout différend ou question relatif aux cartes de paiement ou à des activités commerciales associées à des cartes, veuillez prendre contact avec la société émettrice de carte ou le commerçant.

4. Confidentialité

Lorsque vous utilisez Apple Pay pour engager une transaction de paiement à terminer sur un Appareil pris en charge, Apple Pay transfère les informations de paiement dans un format chiffré entre votre Mac et votre Appareil pris en charge pour terminer votre transaction. Lorsque vous utilisez Apple Pay pour réaliser une transaction de paiement sur un MacBook Pro doté de la fonctionnalité Touch ID intégrée, vos informations de paiement sont fournies sous un format chiffré au site web dans le cadre de ladite transaction. Lorsque vous ajoutez une carte à Apple Pay sur un MacBook Pro doté de la fonctionnalité Touch ID intégrée, des informations relatives à votre appareil, telles que l'activation ou non de certains réglages de l'appareil et des habitudes d'utilisation de l'appareil (par exemple, le pourcentage de temps que l'appareil est en mouvement ou le nombre approximatif d'appels par semaine), sont envoyées à Apple pour déterminer votre droit d'utilisation et pour prévenir toute tentative de fraude. Pour en savoir plus sur les données personnelles collectées, utilisées ou partagées dans le cadre de votre utilisation d'Apple Pay, consultez les avis de confidentialité spécifiques de chaque service, notamment les rubriques À propos d'Apple Pay et Confidentialité, accessibles sur votre appareil iOS ou Mac, ou depuis l'app Watch sur un appareil iOS jumelé, ou en visitant https://www.apple.com/fr/legal/privacy. En utilisant Apple Pay, vous acceptez qu'Apple, ainsi que ses agents et ses représentants, transmettent, recueillent, conservent, traitent et utilisent toutes les informations susmentionnées pour assurer le bon fonctionnement d'Apple Pay.

5. Sécurité

Apple Pay conserve des représentations virtuelles de vos Cartes prises en charge et vous reconnaissez et acceptez qu'en fournissant le code ou le mot de passe de votre appareil à un tiers ou en autorisant un tiers à ajouter son empreinte digitale pour utiliser Touch ID sur votre Appareil ou Mac pris en charge, vous pouvez lui donner la possibilité de réaliser des paiements Apple Pay sur votre Mac depuis des sites web. Vous êtes l'unique responsable de la sécurité de vos appareils et des codes et mots de passe en vigueur. Vous acceptez qu'Apple n'assume aucune responsabilité si vous perdez votre appareil ou partagez les informations permettant d'y accéder, ou si vous réalisez des modifications non autorisées sur macOS.

Si votre appareil est perdu ou volé et que la fonctionnalité Localiser mon est activée, vous pouvez utiliser cette dernière ou https://icloud.com pour essayer de désactiver la possibilité d'effectuer des transactions avec les Cartes virtuelles prises en charge sur l'appareil en question en le plaçant en mode Perdu. Vous pouvez également effacer le contenu de votre appareil, dans le but de désactiver la possibilité de payer avec les Cartes virtuelles prises en charge sur votre appareil. Cependant, vous devez également prendre contact avec la société émettrice de vos Cartes prises en charge afin d'empêcher tout accès non autorisé à vos Cartes virtuelles prises en charge.

Si vous signalez, ou qu'Apple suspecte, des activités frauduleuses ou abusives, vous acceptez de collaborer avec Apple dans toute enquête et de prendre toute mesure de prévention contre la fraude nécessaire recommandée par Apple.

6. Limitation de responsabilité

OUTRE LES EXCLUSIONS DE GARANTIE ET LES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

CONTENUES DANS LA LICENCE, APPLE N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES ACHATS, LES PAIEMENTS, LES TRANSACTIONS, LES COMMANDES OU LEUR EXÉCUTION, LES INFORMATIONS SUR LES REÇUS OU TOUTE AUTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE RÉALISÉS À L'AIDE DE LA FONCTIONNALITÉ APPLE PAY. DE PLUS, VOUS ACCEPTEZ DE VOUS RAPPORTER UNIQUEMENT AUX ACCORDS PASSÉS AVEC LA SOCIÉTÉ ÉMETTRICE DE VOTRE CARTE, VOTRE RÉSEAU DE PAIEMENT OU LES COMMERÇANTS AUPRÈS DESQUELS VOUS RÉALISEZ DES ACHATS POUR RÉSOUDRE TOUTE QUESTION OU TOUT DIFFÉREND RELATIF À VOS CARTES PRISES EN CHARGE, VOS CARTES VIRTUELLES PRISES EN CHARGE ET LES ACTIVITÉS COMMERCIALES QUI Y SONT ASSOCIÉES.

DEUTSCH

APPLE INC.
SOFTWARELIZENZVERTRAG FÜR macOS Sonoma

Für die Nutzung auf Apple-Systemen

BITTE LIES DIESEN SOFTWARELIZENZVERTRAG („LIZENZ“) SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR DU DIE APPLE SOFTWARE IN BETRIEB NIMMST. INDEM DU DIE APPLE-SOFTWARE VERWENDEST, ERKLÄRST DU DEIN EINVERSTÄNDNIS MIT DEN BESTIMMUNGEN DES NACHSTEHENDEN LIZENZVERTRAGS. WENN DU MIT DEN BESTIMMUNGEN DIESES LIZENZVERTRAGS NICHT EINVERSTANDEN BIST, INSTALLIERE UND/ODER VERWENDE DIE APPLE-SOFTWARE NICHT UND KLICKE AUF „ABLEHNEN“, WENN DIE OPTION ZUM AKZEPTIEREN ODER ABLEHNEN DER BESTIMMUNGEN ANGEZEIGT WIRD. WENN DU DIE APPLE-SOFTWARE IM RAHMEN EINES APPLE-HARDWAREKAUFS ERWORBEN HAST UND MIT DEN BESTIMMUNGEN DIESER LIZENZ NICHT EINVERSTANDEN BIST, KANNST DU DAS VOLLSTÄNDIGE APPLE-HARDWARE-/SOFTWAREPAKET GEMÄSS DEN APPLE-RÜCKGABERICHTLINIEN (ZU FINDEN UNTER https://www.apple.com/de/legal/sales-support/) INNERHALB DES RÜCKGABEZEITRAUMS GEGEN RÜCKERSTATTUNG DES KAUFPREISES AN DEN APPLE STORE ODER DEN AUTORISIERTEN HÄNDLER ZURÜCKGEBEN, BEI DEM DU ES ERWORBEN HAST. DU MUSST DAS VOLLSTÄNDIGE HARDWARE-/SOFTWAREPAKET ZURÜCKGEBEN, DAMIT DER KAUFPREIS ERSTATTET WERDEN KANN.

WICHTIGER HINWEIS: Bis zu dem Maße, in dem diese Software zur Reproduktion, Änderung, Veröffentlichung oder Verteilung von Materialien verwendet werden kann, erteilt dir der Lizenzgeber hiermit lediglich das Recht zur Reproduktion, Änderung, Veröffentlichung und Verteilung von Materialien, (i) die nicht durch Urheberrechte geschützt sind, (ii) für die du das Urheberrecht besitzt oder (iii) zu deren Reproduktion, Änderung, Veröffentlichung oder Verteilung du bevollmächtigt oder rechtlich autorisiert bist. Wenn du dir über dein Recht zum Kopieren, Ändern, Veröffentlichen oder Verteilen von Materialien jeglicher Art nicht im Klaren bist, wende dich bitte an deinen Rechtsbeistand.

1. Allgemein.
A. Die Apple-Software (einschließlich Boot-ROM-Code), jegliche Drittanbietersoftware, Dokumentation, Benutzeroberflächen, Inhalte, Schriften und jegliche zu dieser Lizenz gehörigen Daten („Apple-Originalsoftware“), die ggf. durch von Apple bereitgestellte Funktionserweiterungen, Softwareaktualisierungen, Sicherheitsantworten, Systemdateien oder Systemwiederherstellungssoftware für deinen Computer der Marke Apple oder dein unterstütztes Peripheriegerät aktualisiert oder ersetzt werden („Apple-Softwareänderungen“), unabhängig davon, ob diese auf Apple-Hardware vorinstalliert, auf dem internen Speicher, auf einem austauschbaren Speichermedium, auf einer CD/DVD, einem ROM, einem anderen Speichermedium oder in anderer Form gespeichert sind (Apple-Originalsoftware und Apple-Softwareänderungen werden gemeinsam als „Apple-Software“ bezeichnet), werden dir von Apple Inc. („Apple“) für die Nutzung im Rahmen dieser Lizenz lizenziert, nicht verkauft. Apple und/oder die Lizenzgeber von Apple bleiben Eigentümer der Apple Software und behalten sich alle Rechte vor, die dir nicht ausdrücklich erteilt werden. Du erklärst dich damit einverstanden, dass die Bestimmungen dieser Lizenz für jegliche Apple-Softwareprodukte gelten, die möglicherweise auf deiner Apple-Hardware vorinstalliert sind, es sei denn, ein solches Produkt umfasst eine separate Lizenz. In diesem Fall erklärst du dich damit einverstanden, dass die Bestimmungen dieser Lizenz für deine Nutzung dieses Produkts gelten.

B. Apple kann nach eigenem Ermessen künftige Apple-Softwareänderungen bereitstellen. Apple-Softwareänderungen, sofern vorhanden, enthalten unter Umständen nicht alle vorhandenen

Softwarefunktionen oder neuen Funktionen, die Apple für neuere oder andere Modelle von Apple-Computern freigibt. Die Bestimmungen dieser Lizenz gelten für jegliche von Apple bereitgestellten Apple-Softwareänderungen, es sei denn, derartige Apple-Softwareänderungen umfassen eine separate Lizenz. In diesem Fall stimmst du zu, dass die Bestimmungen dieser Lizenz für die Änderungen Gültigkeit haben.

C. Das Eigentums- und Urheberrecht an den Inhalten, die über die Apple Software angezeigt werden bzw. auf die über die Apple Software zugegriffen wird, liegt bei den jeweiligen Eigentümern dieser Inhalte. Solche Inhalte sind möglicherweise durch Urheberrechte oder andere Rechte und Verträge hinsichtlich des geistigen Eigentums geschützt und können den Nutzungsbestimmungen des Dritten unterliegen, der diese Inhalte bereitstellt. Soweit hierin nicht anderweitig festgelegt, gewährt dir diese Lizenz keinerlei Rechte zum Verwenden solcher Inhalte, noch garantiert sie, dass diese Inhalte weiterhin für dich verfügbar sein werden. Es ist dir untersagt, jegliche Bilder, auf die über die App „News“ oder „Karten“ zugegriffen wird, als eigenständige Datei weiter zu veröffentlichen, zu übertragen oder zu reproduzieren.

2. Nutzung und Beschränkungen.
A. Einzelbenutzerlizenz für vorinstallierte Apple-Software. Gemäß den Bestimmungen dieser Lizenz, sofern du die Apple-Software nicht im Mac App Store, durch einen automatischen Download oder im Rahmen eines Volumen-Lizenzvertrags, eines Maintenance-Vertrags oder eines anderen schriftlichen Vertrags von Apple gekauft hast, erteilt dir der Lizenzgeber hiermit eine eingeschränkte, einfache Lizenz zum Installieren, Nutzen und Ausführen einer (1) Kopie der Apple-Software auf jeweils einem Apple-Computer. Beispielsweise gilt diese Einzelbenutzerlizenz für dich, wenn du die Apple-Software vorinstalliert auf Apple-Hardware erhalten hast.

B. Mac App Store-Lizenz. Wenn du vom Mac App Store oder durch einen automatischen Download eine Lizenz für die Apple-Software erhalten hast, so wird dir gemäß den Bestimmungen dieser Lizenz und wie in den „Regeln für die Nutzung der Dienste und Inhalte“ in den Apple Media Services-Bedingungen (https://www.apple.com/de/legal/internet-services/itunes/) („Nutzungsregeln“) festgelegt, eine eingeschränkte, nicht übertragbare, einfache Lizenz erteilt:

(i) Zum Herunterladen, Installieren, Nutzen und Ausführen einer (1) Kopie der Apple-Software für die persönliche und nichtkommerzielle Nutzung direkt auf jedem Apple-Computer mit macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave oder macOS High Sierra („Mac-Computer“), dessen Eigentümer du bist oder der deiner Kontrolle unterliegt;

(ii) Wenn du ein kommerzielles Unternehmen oder eine Bildungseinrichtung bist, zum Herunterladen, Installieren, Nutzen und Ausführen einer (1) Kopie der Apple-Software durch entweder: (a) eine Einzelperson auf jedem der Mac-Computer, deren Eigentümer du bist oder die deiner Kontrolle unterliegen, oder (b) mehrere Personen auf einem einzigen, gemeinsam verwendeten Mac-Computer, dessen Eigentümer du bist bzw. der deiner Kontrolle unterliegt. Beispielsweise darf ein Angestellter die Apple-Software sowohl auf seinem Mac-Desktop- als auch seinem Mac-Notebookcomputer verwenden, oder mehrere Studierende dürfen nacheinander die Apple-Software auf einem Mac-Computer nutzen, der sich in einem Computerlabor oder in der Bibliothek befindet; und

(iii) Zum Installieren, Nutzen und Ausführen von bis zu zwei (2) zusätzlichen Kopien oder Exemplaren der Apple-Software oder jeglicher vorheriger macOS- oder OS X-Betriebssystemsoftware oder einer nachfolgenden Version der Apple-Software innerhalb virtueller Betriebssystemumgebungen auf jedem Apple-Computer, dessen Eigentümer du bist oder der deiner Kontrolle unterliegt, zum Zwecke der: (a) Softwareentwicklung; (b) Durchführung von Tests während der Softwareentwicklung; (c) Nutzung von macOS Server; oder (d) der

persönlichen, nicht kommerziellen Nutzung.

Sofern nicht ausdrücklich in Absatz 3 erlaubt, gestattet es dir das in Absatz 2B(iii) oben erteilte Recht nicht, die virtualisierten Kopien oder Exemplare der Apple-Software in Verbindung mit Servicebüro-, Timesharing-, Terminalsharing- oder anderen ähnlichen Diensten zu verwenden. Sofern nicht ausdrücklich in diesem Absatz 2B gestattet, ist es dir untersagt, die Apple-Software zu verwenden, um eine Apple-Betriebssystemsoftware, einschließlich iOS, iPadOS, watchOS oder tvOS, in virtuellen Betriebssystemumgebungen auf (einem) Mac-Computer(n) auszuführen.

C. Volumen- oder Maintenance-Lizenz. Wenn du die Apple-Software im Rahmen eines Programms für Volumen- oder Maintenance-Lizenzen bei Apple erhalten hast, legen die Bestimmungen deiner Volumen- bzw. Maintenance-Lizenz die Anzahl der Kopien der Apple-Software fest, die du auf Apple-Computern, deren Eigentümer du bist bzw. die deiner Kontrolle unterliegen, herunterladen, installieren, verwenden und ausführen darfst. Soweit nicht schriftlich mit Apple anderweitig vereinbart, gelten alle anderen Bestimmungen dieser Lizenz für deine Nutzung der Apple-Software, die mit einer Volumenlizenz bzw. Maintenance-Lizenz erworben wurde.

D. Systemvoraussetzungen; Apple-ID. Bitte beachte, dass die Apple-Software nur auf Apple-Hardware, die die von Apple angegebenen Systemvoraussetzungen erfüllt, unterstützt wird. Ferner können die Nutzung von und der Zugriff auf bestimmte(n) Funktionen der Apple-Software und von bestimmte(n) Dienste(n) (wie in Absatz 6 definiert) erfordern, dass du eine eindeutige Kombination aus Benutzernamen und Passwort beantragst, die als Apple-ID bezeichnet wird.

E. Schriften. Gemäß den Bestimmungen dieser Lizenz darfst du die in der Apple-Software enthaltenen Schriften verwenden, um Inhalte anzuzeigen und zu drucken, während die Apple-Software ausgeführt wird. Du bist jedoch nur dann berechtigt, Schriften in Inhalte einzubetten, wenn die zur fraglichen Schrift gehörigen Angaben zur Einbettung dies zulassen. Diese Angaben zur Einbettung von Schriften sind unter „Schriftsammlung“/„Vorschau“/„Schriftinformationen einblenden“ nachzulesen.

F. Stimmen; Live-Untertitel. Gemäß den Bedingungen dieser Lizenz bist du berechtigt: (i) die in der Apple-Software enthaltenen Systemstimmen („Systemstimmen“) zu verwenden, (1) während du die Apple-Software ausführst und (2) um deine eigenen Originalinhalte und Projekte für deinen persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch zu erstellen; (ii) die Live-Untertitel, die von der Apple-Software automatisch in Echtzeit auf dem Gerät generiert werden („Live-Untertitel“), unabhängig davon, ob sie während eines FaceTime-Anrufs oder auf andere Weise generiert wurden, nur für deinen persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch zu verwenden; und (iii) die Funktion „Persönliche Stimme“ zu verwenden, um auf dem Gerät eine Stimme zu erstellen, die wie du klingt („Persönliche Stimme“), indem du deine eigene persönliche Stimme für deinen persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch verwendest. Keine weitere Erstellung oder Verwendung der Systemstimmen, Live-Untertitel oder der persönlichen Stimme ist durch diese Lizenz erlaubt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Nutzung, Reproduktion, Anzeige, Aufführung, Aufnahme, Veröffentlichung oder Weiterverbreitung jeglicher Systemstimmen, Live-Untertitel oder persönlicher Stimme in einem gewinnorientierten, gemeinnützigen, öffentlichen oder kommerziellen Kontext.

G. Funktionen der App „Fotos“ und Support. Die App „Fotos“ der Apple-Software (App „Fotos“) bietet möglicherweise keine Unterstützung für einige Video- und Fotoformate. Die Verwendung einiger Funktionen der App „Fotos“ ist abhängig vom Funktionsspektrum deiner Kamera. Die Synchronisierung von Fotos mit der App „Fotos“ und jeglichen Diensten von Apple oder Drittanbietern kann zu Datenverlusten führen. Die in der App „Fotos“ enthaltenen Diashow-Grafiken, -Musiktitel und -Themen sind ausschließlich für die persönliche, nicht kommerzielle Nutzung in Diashows vorgesehen, die du mit der App „Fotos“ erstellst. Es ist dir nicht gestattet, jegliche Fotografien, Bilder, Grafiken, Illustrationen, Audio-, Video- oder ähnliche Inhalte („digitale Materialien“), die in der App „Fotos“ enthalten sind oder

als Teil der App „Fotos“ bereitgestellt werden, kommerziell oder in anderer Weise separat zu nutzen, zu extrahieren oder zu verteilen oder die digitalen Materialien in anderer Weise außerhalb ihrer beabsichtigten Bestimmung als Teil der App „Fotos“ zu verwenden.

H. Inhalt-Caching-Funktionen.
1. Soweit Apple und/oder seine Partner bestimmte Software und/oder Inhalte zum Caching zur Verfügung stellen (z. B. anwendbare Inhalte aus dem Mac App Store) („ausgewählte Apple-Inhalte“), können bestimmte Funktionen der Apple-Software (die „Inhalt-Caching-Funktionen“) solche ausgewählten Apple-Inhalte automatisch auf deinem Apple-Computer, auf dem die Apple-Software ausgeführt wird, herunterladen und lokal zwischenspeichern (im Sinne dieses Absatzes wird ein solcher Apple-Computer als „Caching-fähiger Mac“ bezeichnet). **Indem du die Inhalt-Caching-Funktionen der Apple-Software verwendest, erklärst du dein Einverständnis damit, dass Apple solche ausgewählten Apple-Inhalte auf deinem Caching-fähigen Mac herunterladen und zwischenspeichern darf.** Du kannst die Inhalt-Caching-Funktionen der Apple-Software jederzeit in der Systemeinstellung „Freigaben“ deaktivieren.

2. Die Caching-Server-Funktionen der Apple-Software sind für die ausschließliche Nutzung auf einem Caching-fähigen Mac vorgesehen, dessen Eigentümer du bist bzw. der deiner Kontrolle unterliegt, und nur um die Bereitstellung solcher ausgewählten Apple-Inhalte für autorisierte Endbenutzer innerhalb deines Zuhauses, deines Unternehmens oder deiner Organisation zu beschleunigen. Es ist dir bekannt, dass solche Benutzer sich möglicherweise vor Erhalt der ausgewählten Apple-Inhalte separat bei Apple authentifizieren müssen und dass die beschleunigte Bereitstellung von ausgewählten Apple-Inhalten durch die Verwendung deines Caching-fähigen Mac nicht die Bestimmungen ändert, unter denen du oder deine Endbenutzer solche ausgewählten Apple-Inhalte erhalten.

3. Du erklärst dein Einverständnis damit, dass die gesamte Nutzung der ausgewählten Apple-Inhalte den anwendbaren Lizenzbestimmungen unterliegt, die die Art der ausgewählten Apple-Inhalte bestimmen, die zwischengespeichert werden. Diese Bestimmungen umfassen möglicherweise ohne Einschränkung die Apple Media Services-Bedingungen, die iCloud-Bedingungen, den Vertrag für iTunes U Lehrer (iTunes U Instructor Agreement), den iTunes U-Softwarelizenzvertrag und/oder anwendbare Lizenzbestimmungen, die der geladenen Software beigefügt sind, es sei denn, der geladenen Software ist ein eigener, separater Lizenzvertrag beigefügt; in diesem Fall hat der Letztere Gültigkeit. Eine Liste der Apple Softwarelizenzvereinbarungen (SLAs) findest du hier: https://www.apple.com/de/legal/sla/. Du erklärst dein Einverständnis damit, dass die Nutzung der Inhalt-Caching-Funktionen und die Speicherung von ausgewählten Apple-Inhalten auf deinem Caching-fähigen Mac keinerlei Rechte an dich überträgt, die über die Rechte hinausgehen, die dir in den anwendbaren Lizenzbestimmungen für die ausgewählten Apple-Inhalte gewährt werden, und keine Gewährung, keinen Verzicht auf und keine sonstige Beschränkung jegliche(r) Rechte(n) von Apple oder anderen Inhabern der Urheberrechte an ausgewählten Apple-Inhalten jeglicher Art darstellt.

4. Du bist nicht berechtigt, deinen Caching-fähigen Mac mit aktivierten Inhalt-Caching-Funktion in einem Netzwerk zu implementieren, das nicht dein Eigentum ist bzw. nicht deiner Kontrolle unterliegt (oder zu dessen Nutzung für solche Zwecke du nicht bevollmächtigt bist), oder den Zugriff auf solche ausgewählten Apple-Inhalte durch Endbenutzer außerhalb deines Zuhauses, deines Unternehmens oder deiner Organisation zu gestatten. Du erklärst dich damit einverstanden, die Inhalt-Caching-Funktionen nur für deine eigene persönliche, nicht kommerzielle Nutzung oder für die interne Nutzung innerhalb deines Unternehmens oder deiner Organisation zu verwenden und nur wie hierin ausdrücklich gestattet. Es ist dir untersagt, Dritten einen Dienst anzubieten, der in irgendeiner Weise mit Diensten oder Informationen, die von den Inhalt-Caching-Funktionen bereitgestellt werden oder die die Inhalt-Caching-Funktionen verwenden, integriert ist oder diese nutzt.

5. Indem du die Inhalt-Caching-Funktionen der Apple-Software aktivierst, erklärst du dein Einverständnis

damit, dass Apple die ausgewählten Apple-Inhalte auf deinem Caching-fähigen Mac archivieren, überwachen und schützen sowie technische Informationen über deinen Caching-fähigen Mac und zugehörige Netzwerke für solche Zwecke sammeln und nutzen darf, einschließlich ohne Einschränkung Hardware-IDs und IP-Adressen. Du verpflichtest dich, die Überprüfungs-, Speicherungs- oder Authentifizierungsmechanismen, digitalen Signaturen, Verwaltung digitaler Rechte oder andere Sicherheitsmechanismen von Apple, die in oder durch die Apple-Software, Apple-Dienste, ausgewählte Apple-Inhalte oder andere Apple-Software oder Apple-Technologie implementiert werden, nicht zu deaktivieren, zu unterbrechen, in diese einzudringen („Hacking"), sie zu umgehen oder in sonstiger Weise zu beeinträchtigen und es auch Dritten nicht zu ermöglichen, dies zu tun.

6. Apple behält sich das Recht vor, die Bereitstellung von ausgewählten Apple-Inhalten, die für das Caching auf deinem Caching-fähigen Mac verfügbar sind (z. B. sind einige Inhalte, die du zuvor zwischengespeichert hast, möglicherweise nicht für ein nachfolgendes Caching verfügbar), nach eigenem Ermessen einzustellen und ausgewählte Apple-Inhalte, die dort zwischengespeichert wurden, jederzeit von deinen Caching-fähigen Mac zu entfernen; in einem solchen Fall ist Apple dir gegenüber nicht haftbar. Es ist dir bekannt, dass ein solches Caching von ausgewählten Apple-Inhalten möglicherweise nicht in allen Ländern oder Regionen verfügbar ist. Du hast das Recht, jederzeit die zwischengespeicherten ausgewählten Apple-Inhalte zu entfernen und die Inhalt-Caching-Funktionen zu deaktivieren.

I. Remote Desktop-Verbindungen. Gemäß den Bestimmungen dieser Lizenz gilt beim Herstellen einer Fernverbindung von einem anderen Computer oder elektronischen Gerät (jeweils ein „Gerät") zu einem Apple-Computer, auf dem die Apple-Software ausgeführt wird (im Sinne dieses Absatzes wird ein solcher Apple-Computer als „Privater Mac" bezeichnet), gleich, ob durch Bildschirmfreigabe oder eine andere Methode, Folgendes:

> (i) nur jeweils ein (1) Gerät erhält Fernzugriff, gleich ob direkt oder indirekt, zum Steuern der grafischen Desktopsitzung der Apple-Software, die auf dem Privaten Mac ausgeführt und angezeigt wird; und
>
> (ii) eine angemessene Anzahl von Geräten kann gleichzeitig Fernzugriff zum Zwecke des Beobachtens derselben grafischen Desktopsitzung der Apple-Software erhalten, die auf dem Privaten Mac ausgeführt und angezeigt wird, sofern sie nicht die Apple-Software in irgendeiner Weise steuern; aber
>
> (iii) nur ein (1) Apple-Gerät erhält jeweils Fernzugriff, ob direkt oder indirekt, zum Steuern einer separaten grafischen Desktopsitzung der Apple-Software, die sich von der auf dem Privaten Mac ausgeführten und angezeigten unterscheidet, und eine derartige Verbindung kann nur über die Funktion „Bildschirmfreigabe" der Apple-Software erfolgen.

Sofern nicht ausdrücklich in Absatz 2I oder Absatz 3 gestattet oder sofern nicht anderweitig durch Apple lizenziert, erklärst du dein Einverständnis damit, die Apple-Software oder jegliche ihrer Funktionen nicht in Verbindung mit Servicebüro-, Timesharing-, Terminalsharing- oder ähnlichen Diensten zu verwenden, gleich ob solche Dienste innerhalb deines eigenen Unternehmens oder für Dritte bereitgestellt werden.

J. Sonstige Nutzungsbeschränkungen. Die in dieser Lizenz gewährten Rechte gestatten es dir nicht und du verpflichtest dich, es zu unterlassen, die Apple-Software auf jeglichen nicht von Apple stammenden Computern zu installieren, zu verwenden oder auszuführen oder Dritten dies zu ermöglichen. Du verpflichtest dich, es zu unterlassen, jegliche Schutzrechtshinweise (einschließlich Marken- und Urheberrechtshinweisen), die möglicherweise innerhalb der Apple Software hinzugefügt oder enthalten sind, zu entfernen, zu verdecken oder zu ändern. Sofern nicht anderweitig durch die Bestimmungen dieser Lizenz gestattet oder anderweitig durch Apple lizenziert: (i) darf nur jeweils ein Benutzer die

Apple-Software verwenden und (ii) ist es dir untersagt, die Apple-Software über ein Netzwerk bereitzustellen, in dem sie von mehr als einem Computer gleichzeitig ausgeführt oder verwendet werden kann. Sofern nicht ausdrücklich in Absatz 3 erlaubt, ist es dir nicht gestattet, die Apple-Software zu vermieten, zu verleasen, zu verleihen, zu verkaufen, neu zu verteilen oder Unterlizenzen für die Apple-Software zu vergeben.

K. Sicherungskopie. Du bist berechtigt, eine maschinenlesbare Kopie der Apple-Software (mit Ausnahme des Boot-ROM-Codes und anderer Apple-Firmware, die in der Apple-Hardware eingebettet oder anderweitig integriert ist) für Sicherungszwecke zu erstellen. Du bist verpflichtet, auf jeder Kopie der Apple-Software die Urheber- und sonstigen Schutzrechtshinweise aufzunehmen, die auf dem Original enthalten waren. Apple-Boot-ROM-Code und -Firmware wird nur für die Nutzung auf Apple-Hardware bereitgestellt. Es ist dir nicht gestattet, Apple-Boot-ROM-Code oder -Firmware vollständig oder teilweise zu kopieren, zu modifizieren oder erneut zu verteilen.

L. Migration vorhandener Software. Wenn du den System-/Migrationsassistenten verwendest, um Software von einem Apple-Computer auf einen anderen Apple-Computer zu übertragen, denke bitte daran, dass die fortlaufende Verwendung der Originalkopie der Software möglicherweise untersagt ist, sobald eine Kopie auf einen anderen Computer übertragen worden ist, es sei denn, du verfügst bereits auf beiden Computern über eine lizenzierte Kopie dieser Software. In den zugehörigen Softwarelizenzverträgen kannst du die geltenden Bestimmungen nachlesen. Software und Dienste von Drittanbietern sind möglicherweise nicht mit dieser Apple-Software kompatibel und die Installation dieser Apple-Software kann unter Umständen die Verfügbarkeit oder Verwendbarkeit solcher Drittanbietersoftware oder -dienste beeinträchtigen.

M. Open Source. Bestimmte Komponenten der Apple Software sowie Open-Source-Programme von Drittanbietern, die zum Lieferumfang der Apple Software gehören, wurden oder werden von Apple auf seiner Open-Source-Website (https://www.opensource.apple.com/) (gemeinsam als „Open-Source-Komponenten“ bezeichnet) bereitgestellt. Du bist berechtigt, nur diese Open-Source-Komponenten zu ändern oder zu ersetzen, vorausgesetzt, dass (i) die resultierende modifizierte Apple-Software anstelle der nicht modifizierten Apple-Software auf Apple-Computern verwendet wird, deren Eigentümer du bist oder die deiner Kontrolle unterliegen, vorausgesetzt, auf jedem dieser Apple-Computer befindet sich eine ordnungsgemäß lizenzierte Kopie der Apple-Software, und (ii) du die Bestimmungen dieser Lizenz sowie jegliche für die Verwendung der Open-Source-Komponenten geltenden Lizenzbestimmungen erfüllst. Es besteht keine Verpflichtung seitens Apple, Aktualisierungsarbeiten, Wartungsarbeiten, eine Gewähr, technische oder sonstige Unterstützung oder Dienste für die resultierende modifizierte Apple-Software zu leisten. Du erklärst dich ausdrücklich damit einverstanden, dass im Falle eines aus der Änderung der Open-Source-Komponenten der Apple-Software resultierenden Ausfalls oder Schadens der Apple-Hardware dieser Ausfall oder Schaden von den Bestimmungen der Apple-Hardwaregarantie ausgeschlossen wird.

N. Kein Zurückentwickeln. Du verpflichtest dich, es zu unterlassen und es anderen nicht zu gestatten, die Apple-Software oder jegliche von der Apple-Software bereitgestellten Dienste oder Teile davon zu kopieren (sofern dies nicht ausdrücklich im Rahmen dieses Lizenzvertrags oder der Nutzungsbestimmungen, sofern diese für dich gelten, gestattet ist), zu dekompilieren, zurückzuentwickeln, zu disassemblieren, Versuche zur Ableitung des Quellcodes zu unternehmen, den Quellcode zu entschlüsseln, zu modifizieren oder abgeleitete Werke der Apple-Software oder jeglicher von der Apple-Software bereitgestellter Dienste oder Teilen davon zu erstellen (sofern dies nicht und nur in dem Ausmaß, in dem jegliche vorgenannte Beschränkung durch gesetzliche Vorschriften untersagt ist oder durch die Lizenzbestimmungen, die die Nutzung der in der Apple-Software möglicherweise enthaltenen Open-Source-Komponenten regeln, gestattet ist).

O. Einhaltung von Gesetzen. Du erklärst dich damit einverstanden, die Apple-Software und -Dienste (wie

in Absatz 6 unten definiert) in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen zu verwenden, einschließlich lokale Gesetze des Landes oder der Region, in dem bzw. der du wohnhaft bist oder in dem bzw. der du die Apple-Software und -Dienste lädst oder verwendest. Funktionen der Apple Software und Dienste sind möglicherweise nicht in allen Sprachen oder Regionen verfügbar und einige Funktionen können je nach Region unterschiedlich sein. Für einige Funktionen der Apple Software und Dienste ist eine Internetverbindung erforderlich.

P. Software von Drittanbietern. Apple hat dir aus Gefälligkeit als Teil des Apple-Softwarepakets Zugriff auf bestimmte Software und Dienste von Drittanbietern bereitgestellt und kann diesen Zugriff als Upgrade, Aktualisierung oder Ergänzung der Apple-Software bereitstellen. In dem Maße, in dem die Apple Software solche Drittanbietersoftware oder -dienste enthält oder Zugriff darauf bereitstellt, besteht für Apple keine ausdrückliche oder implizierte Verpflichtung, technischen oder sonstigen Support für solche Software oder Dienste bereitzustellen. Wende dich bitte direkt an den entsprechenden Softwareanbieter, Softwarehersteller oder Dienstanbieter, um technischen Support und Kundendienst für seine Software, Dienste und/oder Produkte zu erhalten.

Q. Apple-Softwareänderungen. Die Apple-Software prüft regelmäßig, ob Apple Softwareänderungen bereitstellt. Wenn eine Änderung verfügbar ist, wird diese möglicherweise automatisch geladen und auf deinem Computer und, sofern zutreffend, auf deinen Peripheriegeräten installiert. **Indem du die Apple-Software verwendest, erklärst du dein Einverständnis damit, dass Apple automatische Apple-Softwareänderungen auf deinem Gerät und deinen Peripheriegeräten laden und installieren darf.** Du kannst die automatischen Betriebssystem-Aktualisierungen jederzeit deaktivieren, indem du die entsprechenden Einstellungen unter „Systemeinstellungen“ > „Softwareupdate“ > „Erweitert“ anpasst.

R. Systemzeichen. Gemäß den Bestimmungen dieser Lizenz bist du berechtigt, die in der Apple-Software enthaltenen oder mit der Apple-Software erstellten Memoji-Zeichen („Systemzeichen“) zu verwenden, (i) während die Apple-Software ausgeführt wird und (ii) um eigene Originalinhalte und -projekte für persönliche, nicht kommerzielle Zwecke zu erstellen. Eine andere Nutzung der Systemzeichen ist im Rahmen dieser Lizenz nicht zulässig, einschließlich ohne Einschränkung die Nutzung, Reproduktion, Anzeige, Aufführung, Aufnahme, Veröffentlichung oder Verteilung jeglicher Systemzeichen in einem gewinnorientierten, gemeinnützigen, öffentlichen oder kommerziellen Kontext.

3. Leasing für zugelassene Entwicklerdienste.
A. Leasing. Du bist berechtigt, eine gültig lizenzierte Version der Apple-Software in ihrer Gesamtheit an eine Person oder Organisation (jeweils einen „Leasingnehmer“) zu verleasen oder weiterzuverleasen (Subleasing), sofern alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

(i) die geleaste Apple-Software darf nur zum Zweck der Bereitstellung von zugelassenen Entwicklerdiensten (Permitted Developer Services) verwendet werden, und jeder Leasingnehmer muss die Bedingungen dieser Lizenz prüfen und sich damit einverstanden erklären;

(ii) jede Leasingdauer muss mindestens vierundzwanzig (24) aufeinanderfolgende Stunden betragen;

(iii) während der Leasingdauer muss der Endbenutzer die einzige und ausschließliche Nutzung und Kontrolle über die Apple-Software und die Apple-Hardware, auf der sie installiert ist, haben; hierbei gilt die Ausnahme, dass du als die Vertragspartei, die die Apple-Software verleast („Leasinggeber“), administrative Unterstützung für die Apple-Software bereitstellen kannst; und

(iv) vor der Verwendung der Apple-Software muss der Endbenutzer-Lizenznehmer die Bedingungen, die für jegliche auf der Apple-Software vorinstallierte Software gelten, prüfen und ihnen zustimmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Xcode-Entwicklersoftware von

Apple und jegliche andere Software von Apple oder Drittanbietern.

Für die Zwecke dieses Absatzes 3: (A) Ein Endbenutzer-Lizenznehmer ist ein Lizenznehmer, der der Endnutzer ist, der die geleaste Apple-Software letztlich ausschließlich für zugelassene Entwicklerdienste nutzt; und (B) zugelassene Entwicklerdienste steht für kontinuierliche Integrationsdienste, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Softwareentwicklung, das Erstellen von Software aus der Quelle, automatisierte Tests während der Softwareentwicklung und das Ausführen erforderlicher Entwicklertools zwecks Unterstützung derartiger Aktivitäten. Vor dem Leasing oder Subleasing der Apple-Software muss jeder Lizenzgeber gemäß diesem Absatz 3 eine vorherige Mitteilung an Apple senden und dazu die Apple Developer Relations kontaktieren (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subleasing. Ein Lizenznehmer darf die Apple-Software gemäß diesem Absatz 3 weiterverleasen, vorausgesetzt, dieser Lizenznehmer hält alle Bestimmungen dieses Absatzes 3 ein. Ein Leasingnehmer, der die Apple-Software weiterverleast (der gemäß diesem Absatz 3 auch als Leasinggeber gilt), muss die ausschließliche Nutzung und Kontrolle über die Apple-Software und die Apple-Hardware, auf der die Apple-Software installiert ist, während der Leasingdauer seinem Leasingnehmer überlassen.

C. Durchsetzung. Als Leasinggeber bist du verantwortlich dafür: (i) sicherzustellen, dass jeder Leasingnehmer die Bedingungen dieses Absatzes 3 erfüllt; (ii) sicherzustellen, dass jeder Leasingnehmer sich damit einverstanden erklärt, alle anwendbaren Lizenzbestimmungen zu erfüllen; und (iii) Apple dabei zu unterstützen, die Einhaltung dieser Bestimmungen durchzusetzen. Wenn ein Leasingnehmer gegen diese Lizenz oder andere anwendbare Apple-Lizenzbestimmungen verstößt, enden seine Rechte zur Nutzung der Apple-Software automatisch, und du erklärst dich damit einverstanden, die Nutzung der Apple-Software durch den Lizenznehmer sofort zu beenden, sobald du einen solchen Verstoß feststellst oder von Apple auf einen solchen Verstoß schriftlich hingewiesen wurdest.

D. Virtualisierung. Für jede Kopie der Apple-Software, die gemäß diesem Absatz 3 einem Leasing unterliegt, kann entweder ein Leasinggeber oder ein Leasingnehmer (aber nicht beide) zusätzliche Kopien oder Instanzen der Apple-Software in virtuellen Betriebssystemumgebungen gemäß Absatz 2B(iii) installieren, verwenden und ausführen, sofern ein Leasinggeber nur eine einzelne Instanz oder Kopie der Apple-Software als Bereitstellungstool virtualisieren darf, um dem Leasingnehmer den Zugriff auf die und Nutzung der Apple-Software gemäß diesem Absatz 3 bereitzustellen.

E. Systemkonfiguration. Wenn du Leasingnehmer bist, erkennst du an, dass die Apple-Software möglicherweise zuvor von dem Leasinggeber, der die Apple-Software an dich verleast, konfiguriert wurde, einschließlich Auswahl der Einstellungen für die Analyse, Ortungsdienste und andere Sicherheits-, Datenschutz- und Datenerfassungsfunktionen. Du bestätigst und erklärst dich damit einverstanden, dass Apple für die Konfiguration der Apple-Software durch den Leasinggeber nicht verantwortlich ist.

4. Übertragung.
A. Wenn du die Apple-Software vorinstalliert auf Apple-Hardware erhalten hast oder wenn du vom Mac App Store oder durch eine Softwareaktualisierung eine Lizenz für die Apple-Software erhalten hast, bist du berechtigt, eine einmalige, permanente Übertragung all deiner Lizenzrechte an der Apple-Software (in der von Apple bereitgestellten Originalform) an einen Dritten vorzunehmen, vorausgesetzt: (i) die Apple-Software wird zusammen mit deiner Apple-Hardware übertragen, (ii) die Übertragung umfasst die komplette Apple-Software, einschließlich aller Komponenten und dieses Lizenzvertrags; (iii) du behältst keine Kopie der Apple-Software oder von Teilen der Apple-Software, einschließlich der Kopien, die sich auf einem Computer oder einem anderen Massenspeichergerät befinden; und (iv) die Partei, die die Apple-Software erhält, liest die Bestimmungen dieses Lizenzvertrags und stimmt zu, diese zu akzeptieren. Zum Zwecke dieser Lizenz, wenn Apple eine Aktualisierung (z. B. Version 10.14 bis 10.14.1) der Apple-Software bereitstellt, gilt diese Aktualisierung als Teil der Apple-Software und darf nicht

separat von der Vor-Aktualisierungsversion der Apple-Software übertragen werden.

B. Es ist dir nicht gestattet, Apple-Software, die gemäß Absatz 2M oben modifiziert oder ersetzt wurde, zu übertragen. Alle Komponenten der Apple-Software werden als Teil eines Pakets bereitgestellt und dürfen nicht von diesem Paket getrennt und als eigenständige Programme verteilt werden. Bitte beachte, dass Apple-Software, die mit einem bestimmten Apple-Hardwareprodukt geliefert wird, möglicherweise nicht auf anderen Modellen der Apple-Hardware ausgeführt werden kann.

C. Jede Kopie der Apple-Software, die Apple möglicherweise für Werbe-, Bewertungs-, Diagnose-, oder Wiederherstellungszwecke bereitstellt, darf nur für solche Zwecke verwendet werden. Der Wiederverkauf oder die Übertragung dieser Software ist nicht zulässig.

5. Einwilligung zur Verwendung von Daten. Bestimmte Features, z. B. die App „Analyse", Ortungsdienste, Siri, Diktierfunktion und Spotlight, erfordern möglicherweise Informationen von deinem Computer, um ihre jeweiligen Funktionen bereitstellen zu können. Wenn du diese Features aktivierst oder verwendest, werden Details dazu bereitgestellt, welche Informationen an Apple gesendet werden und wie diese Informationen verwendet werden können. Weitere Informationen erhältst du auf der Website https://www.apple.com/de/privacy/. Deine Informationen werden jederzeit gemäß der Apple-Datenschutzrichtlinie behandelt, die unter folgender Adresse verfügbar ist: https://www.apple.com/de/legal/privacy/.

6. Dienste und Materialien von Drittanbietern.
A. Allgemeines. Die Apple-Software gewährt möglicherweise Zugang zu(m) iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Karten, News und anderen Diensten und Websites von Apple und Drittanbietern (gemeinsam und einzeln als „Dienste" bezeichnet). Die Nutzung dieser Dienste erfordert Internetzugriff und die Nutzung bestimmter Dienste erfordert möglicherweise eine Apple ID, setzt möglicherweise dein Einverständnis mit zusätzlichen Servicebedingungen voraus und unterliegt unter Umständen zusätzlichen Gebühren. Indem du diese Software zusammen mit einer Apple-ID oder anderen Apple-Diensten verwendest, erklärst du dein Einverständnis mit den anwendbaren Servicebedingungen für diesen Dienst, z. B. den neuesten Apple Media Services-Bedingungen für das Land oder die Region, in dem bzw. der du auf diese Services zugreifst, die du über die Website https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ anzeigen und nachlesen kannst.

B. Wenn du dich für iCloud anmeldest, ist es möglich, direkt mit der Apple-Software auf bestimmte iCloud-Funktionen wie „iCloud Drive", „Geteilte Alben" und „Wo ist?" zuzugreifen. Du erkennst an und stimmst zu, dass deine Nutzung von iCloud und diesen Funktionen den neuesten Geschäftsbedingungen des iCloud-Dienstes unterliegt, die du unter folgender Adresse abrufen und einsehen kannst: https://www.apple.com/de/legal/internet-services/icloud/.

C. Inhalte der App „News". Die Nutzung der Inhalte, zu denen die App „News" Zugang gewährt, ist ausschließlich auf die persönliche, nicht kommerzielle Nutzung beschränkt, überträgt keine Eigentumsrechte an den Inhalten auf dich und schließt insbesondere ohne Einschränkung jegliche kommerziellen oder werberelevanten Nutzungsrechte an solchen Inhalten aus.

D. Karten. Der Kartendienst und die Kartenfunktionen der Apple Software („Karten"), einschließlich der Kartendatenabdeckung, können je nach Region variieren. Wenn du die App „Karten" aktivierst oder verwendest, werden Details dazu bereitgestellt, welche Informationen an Apple gesendet werden und wie diese Informationen verwendet werden können. Du erklärst dein Einverständnis damit, dass deine Nutzung von „Karten" den neuesten Bedingungen des Karten-Diensts unterliegt, die du in der Seitenleiste des Programms „Karten" nachlesen kannst.

E. Dir ist bekannt, dass du bei der Nutzung der einzelnen Dienste möglicherweise mit Inhalten

konfrontiert wirst, die als beleidigend, vulgär oder unmoralisch angesehen werden können, wobei gegebenenfalls darauf hingewiesen werden kann, dass die Inhalte anstößige Sprache enthalten. Es ist dir ferner bekannt, dass durch die Eingabe von Suchbegriffen oder einer bestimmten URL-Adresse automatisch und unabsichtlich Verknüpfungen (Links) zu oder Verweise auf diese zu beanstandenden Materialien hergestellt werden können. Du erklärst dich damit einverstanden, diese Dienste auf eigene Verantwortung zu nutzen und dass Apple, seine Partner, Vertreter, leitenden Angestellten oder Lizenzgeber dir gegenüber nicht für Inhalte haften, die als beleidigend, vulgär oder unmoralisch angesehen werden können.

F. Bestimmte Dienste können Inhalte, Daten, Informationen, Programme oder Materialien von Drittanbietern („Drittanbietermaterialien") anzeigen, enthalten oder zur Verfügung stellen oder Links zu bestimmten Websites von Drittanbietern bereitstellen. Indem du diese Dienste verwendest, bestätigst du und erklärst dich ausdrücklich damit einverstanden, dass Apple nicht verantwortlich ist für die Prüfung oder Bewertung der Inhalte, Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Gültigkeit, Urheberrechtskonformität, Legalität, Integrität, Qualität oder sonstiger Aspekte solcher Materialien oder Websites von Drittanbietern. Apple, seine Mitarbeiter, Partner- oder Tochtergesellschaften gewähren oder bestätigen und übernehmen und tragen keinerlei Haftung oder Verantwortung dir oder Dritten gegenüber für jegliche Drittanbieterdienste, Drittanbietermaterialien oder -websites oder für sonstige Materialien, Produkte oder Dienste von Drittanbietern. Drittanbietermaterialien und Links zu anderen Websites werden dir nur aus Gefälligkeit bereitgestellt.

G. Weder Apple noch seine Anbieter von Inhalten übernehmen eine Gewähr für die Verfügbarkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder Aktualität von Aktieninformationen, Ortungsdaten, Gesundheitsdaten oder anderen Daten oder Informationen, die mit jeglichen Diensten angezeigt werden. Finanzspezifische Informationen, die mit jeglichen Diensten angezeigt werden, dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken und sollten nicht als verlässliche Grundlage für Investitionen genutzt werden. Vor dem Abschluss von Wertpapiergeschäften, die auf mit den Diensten angezeigten Informationen basieren, solltest du einen Finanzberater oder Experten für Wertpapiere konsultieren, der in deinem Land oder deiner Region rechtmäßig zur Finanz- oder Wertpapierberatung qualifiziert ist. Ortungsdaten, die von jeglichen Diensten bereitgestellt werden, einschließlich vom Apple-Dienst „Karten", werden ausschließlich zu einfachen Navigations- und/oder Planungszwecken bereitgestellt und sind nicht dafür vorgesehen, in Situationen, in denen präzise Ortungsinformationen benötigt werden oder in denen falsche, ungenaue, zeitverzögerte oder unvollständige Ortsdaten zu Todesfällen, Körperverletzungen oder Sach- und Umweltschäden führen können, als verlässliche Angaben genutzt zu werden. Du akzeptierst, dass die Ergebnisse, die du vom Dienst „Karten" empfängst, möglicherweise von den tatsächlichen Straßen- oder Geländeverhältnissen abweichen aufgrund von Faktoren, die die Genauigkeit der Kartendaten beeinträchtigen können, einschließlich ohne Einschränkung Wetter-, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie geopolitischer Ereignisse. Aus Sicherheitsgründen solltest du immer die aufgestellten Verkehrszeichen und die aktuellen Straßenverhältnisse beachten. Halte die Praktiken für sicheres Fahren und die Straßenverkehrsordnung ein und beachte, dass Fahrrad- und Gehwege bei den ausgewiesenen Strecken möglicherweise nicht berücksichtigt werden.

H. Soweit du durch Nutzung der Dienste Inhalte hochlädst, erklärst du, dass du Inhaber aller Rechte an solchen Inhalten bist oder dass du über die Berechtigung verfügst oder anderweitig durch Gesetze autorisiert bist, diese Inhalte hochzuladen, und dass diese Inhalte nicht gegen Servicebedingungen verstoßen, die für die Dienste anwendbar sind. Du erkennst hiermit an, dass die Dienste proprietäre Inhalte, Informationen und Materialien enthalten, deren Eigentümer Apple, der Inhaber der Website oder dessen/deren Lizenzgeber ist/sind, und die durch anwendbare Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums oder durch sonstige Gesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Urheberrecht, geschützt sind. Du verpflichtest dich, diese proprietären Inhalte, Informationen oder Materialien nicht zu anderen Zwecken als zur zulässigen Nutzung der Dienste oder nicht auf eine Weise zu verwenden, die die Bestimmungen dieser Lizenz verletzt oder die gegen die Urheberrechte von Drittanbietern oder von

Apple verstößt. Die Dienste oder Teile davon dürfen, gleich in welcher Form oder Weise, nicht vervielfältigt werden. Du verpflichtest dich, es zu unterlassen, die Dienste in jeglicher Weise zu modifizieren, zu vermieten, zu verleasen, zu verleihen, zu verkaufen, zu verteilen oder abgeleitete Werke der Dienste zu erstellen. Ferner verpflichtest du dich, diese Dienste nicht zu missbrauchen, einschließlich insbesondere durch Nutzung der Dienste für die Übertragung von Computerviren, Würmern, Trojanern oder anderer Malware oder durch das Eindringen in Netzwerke oder die Belastung von Netzwerkkapazität. Du erklärst dich damit einverstanden, die Dienste nicht zu verwenden, um die Rechte Dritter zu beeinträchtigen, zu missbrauchen, zu stören, zu bedrohen, zu diffamieren oder anderweitig zu verletzen oder gegen sie zu verstoßen. Apple übernimmt die Verantwortung weder für eine solche Nutzung deinerseits noch für jegliche beeinträchtigenden, bedrohenden, diffamierenden, verletzenden, verstoßenden oder widerrechtlichen Nachrichten oder Übertragungen, die du möglicherweise infolge der Nutzung der Dienste erhältst.

I. Darüber hinaus sind solche Dienste und Materialien von Drittanbietern möglicherweise nicht in allen Sprachen bzw. allen Ländern oder Regionen verfügbar. Apple übernimmt keine Gewähr dafür, dass solche Dienste und Drittanbietermaterialien geeignet oder verfügbar sind für die Nutzung an einem bestimmten Ort. Für den Fall, dass du dich entscheidest, solche Dienste oder Drittanbietermaterialien zu verwenden oder darauf zuzugreifen, erfolgt dies auf deine eigene Initiative und du trägst die Verantwortung für die Einhaltung jeglicher anwendbarer Gesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf anwendbare lokale Gesetze und Gesetze zu Datenschutz und Datensammlung. Apple und seine Lizenzgeber behalten sich das Recht vor, sämtliche Dienste jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, vorübergehend einzustellen, zu entfernen oder den Zugang zu bestimmten Diensten zu deaktivieren. Apple übernimmt in keinem Fall die Haftung für das Einstellen jeglicher Dienste oder die Deaktivierung des Zugangs zu solchen Diensten. Apple ist berechtigt, jederzeit ohne vorherige Mitteilung sowie unter Ausschluss der Haftung die Nutzung von oder den Zugang zu bestimmten Diensten zu beschränken.

7. Laufzeit. Dieser Lizenzvertrag hat bis zu seiner Beendigung Gültigkeit. Deine Rechte im Rahmen dieses Lizenzvertrags enden automatisch ohne Mitteilung seitens Apple oder verlieren ihre Gültigkeit, wenn du gegen eine oder mehrere Bestimmungen dieses Lizenzvertrags verstößt. Bei Beendigung dieses Lizenzvertrags bist du verpflichtet, die Nutzung der Apple Software einzustellen und alle in deinem Besitz befindlichen Kopien der Apple Software oder von Teilen derselben zu vernichten. Die Absätze 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 und 14 dieser Lizenz behalten über die Beendigung dieses Vertrags hinaus Gültigkeit.

8. Gewährleistungsverzicht.
A. Wenn du ein:e Kund:in bist, der:die die Apple Software für private Zwecke verwendet (Verbraucher:in, der:die die Apple Software außerhalb seiner:ihrer Branche, seines:ihres Unternehmens oder seines:ihres Berufs einsetzt), hast du möglicherweise in dem Land, in dem du wohnhaft bist, gesetzmäßige Rechte, die verhindern, dass die folgenden Einschränkungen für dich gelten, und im Falle einer solchen Verhinderung haben sie für dich keine Gültigkeit. Wenn du mehr über deine Rechte erfahren möchtest, wende dich bitte an eine lokale Beratungsstelle für Verbraucher:innen.

B. DU BESTÄTIGST UND ERKLÄRST DICH AUSDRÜCKLICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS BIS ZU DEM DURCH GELTENDE GESETZE ZULÄSSIGEN AUSMASS DIE VERWENDUNG DER APPLE SOFTWARE UND JEGLICHER DIENSTE, DIE VON DER APPLE SOFTWARE AUSGEFÜHRT WERDEN ODER AUF DIE MIT DER APPLE SOFTWARE ZUGEGRIFFEN WIRD, AUF DEIN EIGENES RISIKO ERFOLGT UND DASS DU DAS GESAMTE RISIKO IM HINBLICK AUF ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT, LEISTUNG, GENAUIGKEIT UND AUFWAND TRÄGST.

C. VORBEHALTLICH DES DURCH DAS ANWENDBARE RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANGS WERDEN DIE APPLE-SOFTWARE UND -DIENSTE OHNE MÄNGELGEWÄHR UND NACH VERFÜGBARKEIT MIT ALLEN FEHLERN UND OHNE GEWÄHRLEISTUNG JEGLICHER ART

AUSGELIEFERT. APPLE UND DIE APPLE-LIZENZGEBER (ZUM ZWECKE DER ABSÄTZE 8 UND 9 GEMEINSAM ALS „APPLE“ BEZEICHNET) LEHNEN HIERMIT ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN UND BEDINGUNGEN HINSICHTLICH DER APPLE-SOFTWARE UND -DIENSTE AB, UND ZWAR SOWOHL AUSDRÜCKLICHE, IMPLIZITE ALS AUCH GESETZLICH FESTGELEGTE GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH INSBESONDERE DER IMPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND/ODER BEDINGUNGEN DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, GENAUIGKEIT, DES UNGESTÖRTEN BESITZES UND DER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER.

D. APPLE ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG DAFÜR, DASS DER UNGESTÖRTE BESITZ DER APPLE-SOFTWARE UND -DIENSTE NICHT BEEINTRÄCHTIGT WIRD, DASS DIE FUNKTIONEN IN DER APPLE-SOFTWARE ODER DURCH DIE APPLE-SOFTWARE AUSGEFÜHRTE ODER BEREITGESTELLTE DIENSTE DEINE ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN, DASS DER BETRIEB DER APPLE-SOFTWARE UND -DIENSTE STÖRUNGS- ODER FEHLERFREI ERFOLGT, DASS SÄMTLICHE DIENSTE AUCH WEITERHIN ANGEBOTEN WERDEN, DASS FEHLER IN DER APPLE-SOFTWARE ODER IN DEN -DIENSTEN KORRIGIERT WERDEN ODER DASS DIE APPLE-SOFTWARE ODER -DIENSTE MIT SOFTWARE, PROGRAMMEN ODER DIENSTEN VON DRITTANBIETERN KOMPATIBEL SEIN WIRD ODER MIT DIESEN FUNKTIONIERT. DIE INSTALLATION DIESER APPLE SOFTWARE KANN UNTER UMSTÄNDEN DIE VERFÜGBARKEIT UND VERWENDBARKEIT VON SOFTWARE, PROGRAMMEN ODER DIENSTEN VON DRITTANBIETERN SOWIE VON APPLE PRODUKTEN UND DIENSTEN BEEINTRÄCHTIGEN.

E. DU BESTÄTIGST FERNER, DASS DIE APPLE-SOFTWARE UND -DIENSTE NICHT FÜR DIE NUTZUNG IN SITUATIONEN ODER UMGEBUNGEN VORGESEHEN ODER GEEIGNET SIND, IN DENEN DER AUSFALL ODER ZEITVERZÖGERUNGEN DER ODER FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN IN DEN DURCH DIE APPLE-SOFTWARE ODER -DIENSTE BEREITGESTELLTEN INHALTEN, DATEN ODER INFORMATIONEN ZU TODESFÄLLEN, KÖRPERVERLETZUNG ODER SCHWERWIEGENDEN SACH- ODER UMWELTSCHÄDEN FÜHREN KÖNNTEN, EINSCHLIESSLICH OHNE EINSCHRÄNKUNG BEIM BETRIEB VON KERNKRAFTANLAGEN, FLUGZEUGEN, KOMMUNIKATIONSSYSTEMEN, BEI DER FLUGÜBERWACHUNG, MIT LEBENSERHALTENDEN GERÄTEN ODER WAFFENSYSTEMEN.

F. MÜNDLICHE ODER SCHRIFTLICHE INFORMATIONEN ODER AUSSAGEN SEITENS APPLE ODER EINES AUTORISIERTEN APPLE VERTRETERS BEGRÜNDEN KEINE GEWÄHRLEISTUNG. SOLLTEN SICH DIE APPLE SOFTWARE ODER DIENSTE ALS DEFEKT ERWEISEN, ÜBERNIMMST DU DIE GESAMTEN KOSTEN FÜR ALLE NOTWENDIGEN SERVICELEISTUNGEN, REPARATURARBEITEN ODER KORREKTUREN. EINIGE RECHTSORDNUNGEN LASSEN DEN AUSSCHLUSS IMPLIZITER GEWÄHRLEISTUNGEN ODER EINSCHRÄNKUNGEN DER ANWENDBAREN, GESETZMÄSSIGEN RECHTE EINES:EINER KUND:IN NICHT ZU, SODASS DIE OBEN GENANNTEN AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN FÜR DICH MÖGLICHERWEISE NICHT ZUTREFFEN.

9. Haftungsbeschränkung. IN DEM NICHT DURCH ANWENDBARE GESETZE UNTERSAGTEN AUSMASS SIND APPLE, SEINE PARTNER, VERTRETER ODER LEITENDEN ANGESTELLTEN IN KEINEM FALL HAFTBAR FÜR PERSONENSCHÄDEN ODER BEILÄUFIG ENTSTANDENE, SPEZIELLE, INDIREKTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART, EINSCHLIESSLICH INSBESONDERE DES ENTGANGENEN GEWINNS, DER BESCHÄDIGUNG ODER DES VERLUSTS VON DATEN, DER NICHTÜBERTRAGUNG ODER DES NICHTEMPFANGS VON DATEN ODER INFORMATIONEN (EINSCHLIESSLICH OHNE EINSCHRÄNKUNG KURSANLEITUNGEN, AUFGABEN UND MATERIALIEN), DER GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER ANDERER KOMMERZIELLER SCHÄDEN ODER VERLUSTE, DIE DURCH DIE VERWENDUNG DER APPLE-SOFTWARE ODER -DIENSTE ODER DIE UNMÖGLICHKEIT DER VERWENDUNG DER APPLE-SOFTWARE ODER -DIENSTE ODER JEGLICHER SOFTWARE, PROGRAMME ODER DIENSTE VON DRITTANBIETERN IN VERBINDUNG MIT DER APPLE-SOFTWARE ODER DEN -DIENSTEN ENTSTEHEN ODER DAMIT ZUSAMMENHÄNGEN, UND

ZWAR UNABHÄNGIG VON DER RECHTSGRUNDLAGE DER HAFTUNG (VERTRAG, UNERLAUBTE HANDLUNG ODER SONSTIGE) UND AUCH ZWAR DANN, WENN APPLE AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. EINIGE RECHTSORDNUNGEN LASSEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG FÜR PERSONENSCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT ZU, SODASS DIESE BESCHRÄNKUNG FÜR DICH MÖGLICHERWEISE NICHT ZUTRIFFT. In keinem Fall übersteigt die gesamte Haftung von Apple für alle Schäden (ausgenommen die zwingende gesetzliche Haftung im Falle von Personenschäden) dir gegenüber die Summe von zweihundertfünfzig US-Dollar (250,00 $). Die vorgenannten Beschränkungen gelten auch dann, wenn das oben genannte Rechtsmittel seinen eigentlichen Zweck nicht erfüllt. UNGEACHTET ALLER ANDEREN BESTIMMUNGEN IN DIESER LIZENZ GELTEN, WENN DAS VERBRAUCHERVERTRAGSGESETZ JAPANS ANWENDUNG FINDET, KEINE BESTIMMUNGEN, DIE DIE HAFTUNG VON APPLE FÜR SCHÄDEN BESCHRÄNKEN, DIE SICH AUS EINER VERTRAGSVERLETZUNG ODER EINER VON APPLE BEGANGENEN UNERLAUBTEN HANDLUNG ERGEBEN, WENN EIN SOLCHER SCHADEN AUF EINE VORSÄTZLICHE ODER GROBE FAHRLÄSSIGKEIT VON APPLE ZURÜCKZUFÜHREN IST.

10. Digitale Zertifikate. Die Apple Software umfasst Funktionen, die es dir ermöglichen, digitale Zertifikate zu akzeptieren, die von Apple oder anderen Anbietern ausgestellt werden. DIE ENTSCHEIDUNG, OB DU EINEM VON APPLE ODER EINEM ANDEREN ANBIETER AUSGESTELLTEN ZERTIFIKAT VERTRAUST, LIEGT ALLEIN IN DEINER EIGENEN VERANTWORTUNG. DIE VERWENDUNG DIGITALER ZERTIFIKATE ERFOLGT AUSSCHLIESSLICH AUF EIGENES RISIKO. APPLE GIBT IM HINBLICK AUF DIGITALE ZERTIFIKATE BIS ZUM HÖCHSTEN DURCH ANWENDBARE GESETZE ERLAUBTEN AUSMASS KEINERLEI GEWÄHRLEISTUNG ODER ZUSICHERUNGEN AB (WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH KONKLUDENT) BEZÜGLICH DER MARKTFÄHIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DER GENAUIGKEIT, DER SICHERHEIT ODER DER FREIHEIT VON RECHTEN DRITTER. Du erklärst dich einverstanden, (a) keinerlei Zertifikate zu fälschen oder missbräuchlich zu verwenden; (b) digitale Zertifikate ausschließlich im rechtlich zulässigen Rahmen und nur wie ausdrücklich in diesem Vertrag gestattet und im Einklang mit sämtlichen anwendbaren Zertifikatsrichtlinien (Certificate Policy), Angaben zur praktischen Anwendung von Zertifikaten (Certificate Practice Statement) oder anderen Informationen über die Geschäftspraxis des Zertifikatausstellers (Certificate Authority) zu verwenden; (c) allein die Verantwortung dafür zu tragen, deine digitalen Zertifikate vor unbefugtem Zugriff zu schützen; und (d) allein die Verantwortung dafür zu tragen, unbefugte Benutzer daran zu hindern, den deinem digitalen Zertifikat zugeordneten privaten Schlüssel zu verwenden; und (e) jedes deiner Zertifikate zu widerrufen, das deiner vertretbaren Überzeugung nach kompromittiert bzw. beschädigt wurde. Die Zertifikatsrichtlinien (Certificate Policy) und Angaben zur praktischen Anwendung von Zertifikaten (Certificate Practice Statement) von Apple findest du unter: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Exportkontrolle. Du stehst dafür ein, dass die Apple-Software nur unter Beachtung aller anwendbaren Exportbestimmungen der USA und des Landes bzw. der Länder, in dem bzw. denen du die Apple-Software erhalten hast, exportiert oder reexportiert wird. Insbesondere, aber ohne Einschränkung darf die Apple Software nicht (a) in ein Land exportiert oder reexportiert werden, über das die Vereinigten Staaten ein Embargo verhängt haben, oder (b) einer Person überlassen werden, die auf der Liste der Specially Designated Nationals des U.S. Treasury Department oder der Denied Person's List oder Entity List des U.S. Department of Commerce oder einer anderen Liste mit eingeschränkten Parteien verzeichnet ist. Indem du die Apple Software benutzt, erklärst du, dass du weder in einem dieser Länder wohnhaft bist noch auf einer der vorstehend erwähnten Listen genannt wirst. Des Weiteren erklärst du, dass du die Apple Software nicht für Zwecke jeglicher Art verwenden wirst, die nach US-amerikanischen Gesetzen verboten sind, einschließlich insbesondere Entwicklung, Planung, Fertigung und Produktion von Raketen, nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen.

12. US-Behörden. Die Apple Software und die zugehörige Dokumentation gelten als „Commercial

Items“ gemäß Definition im 48 C.F.R. § 2.101, bestehend aus „Commercial Computer Software“ und „Commercial Computer Software Documentation“ in dem Sinne, in dem diese Begriffe im 48 C.F.R. § 12.212 oder 48 C.F.R. § 227.7202 verwendet werden, sofern anwendbar. In Übereinstimmung mit 48 C.F.R. § 12.212 oder 48 C.F.R. § 227.7202-1 bis 227.7202-4, sofern anwendbar, werden die „Commercial Computer Software“ und die „Commercial Computer Software Documentation“ an US-Behörden wie folgt lizenziert: (a) nur als „Commercial Items“ und (b) nur mit den Rechten, die allen Endbenutzern gemäß den Allgemeinen Geschäftsbestimmungen in diesem Lizenzvertrag gewährt werden. Die Rechte an unveröffentlichten Werken unterliegen den Urheberrechten der Vereinigten Staaten.

13. Anwendbares Recht und Teilnichtigkeit. Dieser Lizenzvertrag unterliegt den Gesetzen des Staates Kalifornien, unter Ausschluss der Bestimmungen zur Gesetzeskollision, und ist gemäß diesen auszulegen. Dieser Lizenzvertrag unterliegt nicht der United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, deren Anwendung hiermit ausdrücklich ausgeschlossen wird. Wenn du Verbraucher:in mit Wohnsitz in Großbritannien bist, unterliegt dieser Lizenzvertrag den Gesetzen deines Wohnorts. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Lizenzvertrags berührt die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht.

14. Vollständigkeit; Vertragssprache. Dieser Lizenzvertrag enthält die gesamte Vereinbarung zwischen dir und Apple in Bezug auf die Apple Software und tritt an die Stelle aller diesbezüglichen früheren Vereinbarungen. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags sind schriftlich niederzulegen und von Apple zu unterzeichnen. Jegliche Übersetzung dieses Lizenzvertrags wird für lokale Zwecke angefertigt. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der englischen und der nicht englischen Version hat die englische Version dieses Lizenzvertrags bis zu dem nicht durch deine lokale Rechtsprechung untersagten Ausmaß Gültigkeit.

15. Zurkenntnisnahme von Dritten.
A. Teile der Apple Software nutzen oder enthalten möglicherweise Software sowie andere urheberrechtlich geschützte Materialien von Dritten. Die Anerkennung, Lizenzbestimmungen und Schadensersatzregelungen für diese Materialien sind in der elektronischen Dokumentation der Apple Software enthalten und die Verwendung dieser Materialien unterliegt deren jeweiligen Bestimmungen. Die Nutzung des Google-Dienstes für sicheres Surfen (Safe Browsing Service) unterliegt den Google-Nutzungsbedingungen (https://www.google.com/intl/en/policies/terms/) und der Google-Datenschutzerklärung (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

B. Bei bestimmten Bibliotheken und anderen Softwareprogrammen von Drittanbietern, die zum Lieferumfang der Apple-Software gehören, handelt es sich um kostenlose Software, die im Rahmen der Bestimmungen der GNU Library General Public License Version 2 (GPL) oder der GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) lizenziert wird. Du kannst eine vollständige maschinenlesbare Kopie des Quellcodes dieser kostenlosen Software nach Maßgabe der GPL oder LGPL auf schriftliche Bestellung bei Apple unter opensource@apple.com ohne Berechnung, aber gegen Erstattung der Kosten für Datenträger, Versand und Verwaltungsaufwand erhalten. Die GPL-/LGPL-Software wird in der Hoffnung verteilt, dass sie hilfreich sein möge, aber OHNE JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG, auch ohne die Gewährleistung der MARKTFÄHIGKEIT oder EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. Eine Kopie des GPL- und LGPL-Vertrages für öffentliche Lizenzen ist im Lieferumfang der Apple-Software enthalten.

C. Nutzung von MPEG-4. Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Systems Patent Portfolio-Lizenz für das Codieren gemäß dem MPEG-4 Systems Standard lizenziert mit der Ausnahme, dass eine zusätzliche Lizenz sowie die Zahlung von Lizenzgebühren erforderlich ist für das Codieren in Verbindung mit (i) Daten, die auf einem physischen Speichermedium archiviert oder repliziert werden, für das titelweise gezahlt wird, und/oder (ii) Daten, für die titelweise gezahlt wird und die für die permanente Archivierung und/oder Nutzung an eine:n Endbenutzer:in übertragen werden. Eine solche zusätzliche

Lizenz ist bei MPEG LA, LLC. erhältlich. Weitere Informationen findest du unter https://www.mpegla.com.

Dieses Produkt wird im Rahmen der MPEG-4 Visual Patent Portfolio Lizenz für die persönliche und nicht kommerzielle Nutzung durch eine Privatperson lizenziert zum Zwecke (i) der Codierung von Videomaterial in Übereinstimmung mit dem MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4-Video“) und/oder (ii) der Decodierung von MPEG-4-Videomaterial, das von einer Privatperson im Rahmen einer persönlichen und nicht kommerziellen Aktivität codiert wurde und/oder das von einem Videoanbieter stammt, der über eine Lizenz der MPEG LA zum Bereitstellen von MPEG-4-Videos verfügt. Für andere Zwecke wird keine Lizenz erteilt bzw. ist keine Lizenz impliziert. Weitere Informationen, einschließlich solcher, die mit der Nutzung und Lizenzierung im Falle von werberelevanten, internen und kommerziellen Zwecken zusammenhängen, sind bei MPEG LA, LLC. erhältlich. Die URL-Adresse lautet https://www.mpegla.com.

D H.264-/AVC-Hinweis. Soweit die Apple-Software die Funktionalität zur AVC-Codierung und/oder -Decodierung umfasst, erfordert die kommerzielle Nutzung von H.264/AVC eine zusätzliche Lizenzierung, und es gilt die folgende Klausel: DIE AVC-FUNKTIONALITÄT IN DIESEM PRODUKT WIRD HIERIN NUR FÜR PERSÖNLICHE UND NICHT KOMMERZIELLE ZWECKE EINES ENDVERBRAUCHERS LIZENZIERT ZUR (i) CODIERUNG VON VIDEOMATERIAL IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM AVC-STANDARD („AVC-VIDEO“) UND/ODER (ii) DECODIERUNG VON AVC-VIDEOMATERIAL, DAS VON EINER PRIVATPERSON IM RAHMEN EINER PERSÖNLICHEN UND NICHT KOMMERZIELLEN AKTIVITÄT CODIERT WURDE, UND/ODER AVC-VIDEOMATERIAL, DAS VON EINEM VIDEOANBIETER STAMMT, DER ÜBER EINE LIZENZ ZUM BEREITSTELLEN VON AVC-VIDEOMATERIAL VERFÜGT. INFORMATIONEN ZU ANDEREN VERWENDUNGSZWECKEN UND LIZENZEN SIND BEI MPEG LA L.L.C ERHÄLTLICH. DIE URL-ADRESSE LAUTET HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Hinweis zu AMR. Die in diesem Produkt enthaltene Funktionalität für die AMR-Codierung und -Decodierung (Adaptive Multi-Rate) wird nicht lizenziert zum Zwecke der Nutzung für Anrufe mit Mobiltelefonen oder jeglichen Telefonieprodukten, die auf der QuickTime-Architektur für die Windows-Plattform aufbauen. Ferner wird die in diesem Produkt enthaltene Funktionalität für die AMR-Codierung und -Decodierung nicht lizenziert zum Zwecke der Nutzung innerhalb einer Infrastruktur für die Mobilkommunikation, darunter: Basisstationen, Basisstations-Controller/Radionetzwerk-Controller, Switching-Centers und Gateways zu und von öffentlich zugänglichen Netzwerken.

F. Hinweis zur FAA. Statusinformationen des Aircraft Situation Display & National Airspace System (im Folgenden als „Flugdaten“ bezeichnet), die durch die Apple-Software angezeigt werden, werden von der Federal Aviation Administration generiert. Du verpflichtest dich hiermit, diese Flugdaten nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung der FAA an Dritte weiterzugeben. Die FAA und Apple lehnen jegliche ausdrückliche oder implizite Gewährleistung (einschließlich der impliziten Gewährleistung der Marktfähigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck) bezüglich der Nutzung und Genauigkeit der Flugdaten ab. Du bestätigst hiermit, dass die FAA und Apple weder gemeinsam noch einzeln haftbar sind für Verluste, Schäden, Forderungen, Verbindlichkeiten, Kosten, Geldstrafen oder für indirekte, spezielle, sekundäre, beiläufig entstandene Schäden oder Folgeschäden, die aus der Nutzung der Flugdaten entstehen. Die Apple-Software wird von der FAA weder gesponsert noch anderweitig gefördert. Die FAA trägt keine Verantwortung für technische oder systemrelevante Probleme. Daher solltest du die FAA nicht kontaktieren, wenn solche Probleme oder betriebsbedingte Probleme mit dem Datenverkehr auftreten.

G. Nutzung von Adobe-Farbprofilen. Du hast das Recht zur Nutzung der Adobe Color Profile-Software, die gemäß dieser Lizenz in der Apple-Software enthalten ist, Adobe ist jedoch nicht verpflichtet, im Rahmen dieses Vertrags Unterstützung für Farbprofile bereitzustellen, einschließlich Aktualisierungen oder künftige Versionen der Farbprofile oder sonstiger Objekte. Zusätzlich zu den Bestimmungen in den Absätzen 8 und 9 oben IST ADOBE IN KEINEM FALL DIR GEGENÜBER HAFTBAR FÜR SCHÄDEN,

FORDERUNGEN ODER KOSTEN JEGLICHER ART. Die Adobe Color Profile-Software, die mit der Apple-Software verteilt wird, kann auch von der Adobe-Website geladen werden: https://www.adobe.com.

H. Gracenote®-Endbenutzer-Lizenzvereinbarung. Zu dieser Anwendung oder diesem Gerät gehört Software von Gracenote, Inc., mit Sitz in Emeryville, Kalifornien, USA (im Folgenden bezeichnet als „Gracenote"). Mit Hilfe der von Gracenote bereitgestellten Software („Gracenote-Software") kann diese Anwendung Musikalben und/oder Dateien online identifizieren und musikbezogene Daten von Online-Servern oder eingebundenen Datenbanken (zusammengefasst unter der Bezeichnung „Gracenote-Server") abrufen, darunter Informationen zu Name, Künstler, Stück und Titel („Gracenote-Daten"), sowie weitere Funktionen ausführen. Du darfst die Gracenote-Daten nur so nutzen, wie bei den Endbenutzerfunktionen der Anwendung bzw. des Geräts vorgesehen.

Du sicherst zu, dass du Gracenote-Daten, die Gracenote-Software und die Gracenote-Server nur für deinen persönlichen und nicht kommerziellen Gebrauch nutzt. Du sicherst zu, die Gracenote-Software oder beliebige Gracenote-Daten nicht Dritten zukommen zu lassen, für Dritte zu kopieren oder an Dritte zu übertragen bzw. zu übersenden. DU SICHERST ZU, GRACENOTE-DATEN, DIE GRACENOTE-SOFTWARE UND GRACENOTE-SERVER NUR SO ZU NUTZEN, WIE IN DIESEM DOKUMENT AUSDRÜCKLICH GESTATTET.

Du stimmst zu, dass deine nicht exklusive Lizenz zur Nutzung der Gracenote-Daten, der Gracenote-Software und der Gracenote-Server erlischt, wenn du die genannten Einschränkungen verletzt. Du sicherst zu, dass du nach dem Erlöschen deiner Lizenz aufhörst, die Gracenote-Daten, die Gracenote-Software und Gracenote-Server in irgendeiner Weise zu nutzen. Gracenote behält sich alle Rechte an Gracenote-Daten, der Gracenote-Software und den Gracenote-Servern vor, insbesondere alle Eigentumsrechte. Unter keinen Umständen ist Gracenote zu Zahlungen an dich verpflichtet für Informationen, die du Gracenote bereitstellst. Du stimmst zu, dass Gracenote, Inc., seine aus dieser Vereinbarung entstehenden Rechte direkt und in eigenem Namen dir gegenüber geltend machen darf.

Der Gracenote-Dienst nutzt einen speziellen Identifikationsmechanismus, um Abfragen zu statistischen Zwecken zu erfassen. Diese zufällig zugewiesene numerische Identifikation dient dazu, dem Gracenote-Dienst das Zählen von Abfragen zu ermöglichen, ohne dass dabei Daten über dich bekannt werden. Weitere Informationen findest du auf der Webseite mit der Gracenote-Datenschutzrichtlinie („Privacy Policy") für den Gracenote-Dienst.

Du erhältst eine Lizenz für die Gracenote-Software und alle Gracenote-Daten so, wie sie vorliegen. Gracenote macht keine ausdrücklichen oder impliziten Aussagen oder Zusagen hinsichtlich der Richtigkeit der Gracenote-Daten auf den Gracenote-Servern. Gracenote behält sich das Recht vor, Daten von den Gracenote-Servern zu löschen oder Datenkategorien zu ändern aus Gründen, die nach Ermessen von Gracenote ausreichend sind. Gracenote gibt keine Zusicherung, dass die Gracenote-Software oder die Gracenote-Server fehlerfrei sind oder dass die Gracenote-Software und die Gracenote-Server ununterbrochen laufen. Gracenote ist nicht verpflichtet, dir neue, verbesserte oder zusätzliche Datentypen oder -kategorien zur Verfügung zu stellen, die Gracenote möglicherweise zukünftig anbieten wird, und es steht Gracenote frei, seine Dienste jederzeit einzustellen. GRACENOTE SCHLIESST ALLE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZITEN GARANTIEN AUS, INSBESONDERE IMPLIZITE GARANTIEN DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DES EIGENTUMS UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN. GRACENOTE GIBT KEINE GARANTIE FÜR DIE ERGEBNISSE, DIE DU DURCH NUTZUNG DER GRACENOTE-SOFTWARE ODER VON GRACENOTE-SERVERN ERHÄLTST. GRACENOTE HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR FOLGE- ODER ZUFALLSCHÄDEN, FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER ENTGANGENE ERLÖSE.

16. Beschränkungen des Yahoo-Suchdienstes. Der Yahoo-Suchdienst, der über Safari verfügbar ist,

wird nur für die Nutzung in folgenden Ländern und Regionen lizenziert: Argentinien, Aruba, Australien, Österreich, Barbados, Belgien, Bermuda, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Cayman-Inseln, Chile, Festlandchina, Hongkong, Taiwan, Kolumbien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Grenada, Guatemala, Ungarn, Island, Indien, Indonesien, Irland, Italien, Jamaika, Japan, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Nicaragua, Norwegen, Panama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Singapur, Slowakei, Slowenien, Südkorea, Spanien, St. Lucia, St. Vincent, Schweden, Schweiz, Thailand, Bahamas, Trinidad und Tobago, Türkei, Großbritannien, Uruguay, USA und Venezuela.

EA1855
08.07.2023

Ergänzende Bestimmungen für Apple Pay

Diese ergänzenden Bestimmungen für Apple Pay („Ergänzende Bestimmungen“) ergänzen den Softwarelizenzvertrag für macOS („Lizenzvertrag“); die Bestimmungen dieser Lizenz und diese ergänzenden Bestimmungen sind für deine Nutzung der Apple Pay-Funktion maßgeblich, die im Rahmen dieser Lizenz als „Dienst“ angesehen wird. Hervorgehobene Begriffe in diesen ergänzenden Bestimmungen haben die im Lizenzvertrag festgelegte Bedeutung.

1. Überblick und Nutzungsbeschränkungen

Mit Apple Pay kannst du virtuelle Darstellungen von Kredit-, Debit- und Prepaid-Karten (einschließlich Apple Card) speichern, die von der Apple Pay-Funktion unterstützt werden („Unterstützte Karten“), auf unterstützten Mac-Modellen Zahlungen innerhalb von Websites veranlassen oder leisten, Bestellungen nachverfolgen und Belege einsehen. Die Apple Pay-Funktionen der Apple-Software sind möglicherweise nur in ausgewählten Regionen, bei bestimmten Kartenausstellern, Zahlungsnetzwerken und Händlern verfügbar. Die Funktionen können je nach Region, Kartenaussteller und Händler variieren. Änderungen an unterstützten Karten sind vorbehalten.

Apple Pay ist für deine persönliche Nutzung vorgesehen und du darfst nur deine eigenen unterstützten Karten bereitstellen. Wenn du eine unterstützte Firmenkarte bereitstellst, erklärst du damit, dass du die Bevollmächtigung deines Arbeitgebers hast und befugt bist, deinen Arbeitgeber an diese Nutzungsbestimmungen und alle durch Nutzung dieser Funktion durchgeführten Transaktionen zu binden.

Du verpflichtest dich, es zu unterlassen, Apple Pay für illegale oder betrügerische Zwecke oder jegliche anderen Zwecke zu verwenden, die durch den Lizenzvertrag oder diese ergänzenden Bestimmungen untersagt sind. Ferner erklärst du dich damit einverstanden, Apple Pay in Übereinstimmung mit geltenden Gesetzen und Rechtsvorschriften zu verwenden. Du erklärst dich damit einverstanden, den Apple Pay-Dienst (einschließlich des Zugriffs auf den Dienst durch automatisierte Mittel jeglicher Art) oder jegliche Server oder Netzwerke, die mit dem Dienst verbunden sind, oder jegliche Strategien, Vorgaben oder Regelungen von Netzwerken, die mit dem Dienst verbunden sind (einschließlich unbefugter Zugriff darauf, Nutzung oder Überwachung von Daten oder Verkehr dieser Netzwerke) nicht zu beeinträchtigen oder zu stören.

2. Nutzung auf Macs

Du kannst Apple Pay auf unterstützten Macs verwenden, um Zahlungen auf mit Safari besuchten Websites zu veranlassen. Diese Funktion setzt voraus, dass du eine unterstützte Karte hast, die einem

unterstützten iOS-Gerät oder einer unterstützten Apple Watch („unterstützte Geräte“) bereitgestellt wurde. Wenn du mit Apple Pay auf einer Website bezahlst, musst du die Transaktion mit einem unterstützten Gerät autorisieren.

Zusätzlich zu den in diesen ergänzenden Bestimmungen festgelegten Regelungen unterliegt deine Nutzung von Apple Pay zum Veranlassen von Zahlungen auf Websites, auf die du mit Safari zugreifst, den für dein unterstütztes Gerät geltenden ergänzenden Bestimmungen für Apple Pay, die hiermit durch Verweis integriert werden. Du kannst wie folgt darauf zugreifen: „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Über“ > „Rechtl. Hinweise“ > „Lizenz“ auf deinem iOS-Gerät oder „Über“ > „Copyright“ > „Lizenz“ innerhalb der Watch App auf einem verbundenen iOS-Gerät. Änderungen an unterstützten Geräten sind vorbehalten.

Du kannst Apple Pay auf einem MacBook Pro mit integriertem Touch ID einrichten, indem du unterstützte Karten bereitstellst und Apple Pay verwendest, um Zahlungen auf mit Safari besuchten Websites zu leisten. Damit du Apple Pay auf diesen Macs verwenden kannst, musst du unterstützte Karten haben, die einem aktiven iCloud-Account zugeordnet sind. Apple Pay ist nur für Personen ab 13 Jahren verfügbar und unterliegt möglicherweise zusätzlichen Altersbeschränkungen, die iCloud oder der relevante Kartenaussteller deiner unterstützten Karten auferlegt.

3. Beziehung von Apple zu dir

Apple verarbeitet keine Zahlungen oder hat keinerlei Kontrolle über Zahlungen, Rückgaben, Rückerstattungen, Prämien, Werte, Rabatte, Bestellungen sowie deren Erfüllung oder andere Geschäftsaktivitäten, die aus deiner Nutzung dieser Funktion entstehen.

Die Bestimmungen von Kartenvereinbarungen, die du möglicherweise mit deinem Kartenaussteller geschlossen hast, gelten weiterhin für deine Nutzung deiner unterstützten Karten und deren Nutzung in Verbindung mit Apple Pay. Ebenso unterliegen deine Käufe von Waren oder Diensten mit Apple Pay den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Händlers.

Die Apple Card ist nur in den USA verfügbar und wird von der Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch („Apple Card-Aussteller“) ausgestellt. Beim Beantragen einer Apple Card beantragst du die Eröffnung eines Accounts beim Apple Card Aussteller. Die Apple Card ist nur für Personen ab 18 Jahren (oder älter, je nach Wohnsitzstaat) verfügbar. Änderungen des Finanzinstituts, das für das Angebot der Apple Card verantwortlich ist, sind vorbehalten, und deine Nutzung der Apple Card unterliegt dessen jeweiligen Bestimmungen.

Keine Bestimmung in dieser Lizenz oder den ergänzenden Bestimmungen ändert die Bestimmungen jeglicher Karteninhaber- oder Händlervereinbarungen oder andere Bedingungen, die auf die Nutzung von Apple Pay anwendbar sind; diese Bestimmungen gelten für deine Nutzung der anwendbaren Funktion von Apple Pay und deren virtueller Darstellung auf deinem unterstützten Mac.

Du stimmst zu, dass Apple keine Partei deiner Karten- oder Händlervereinbarungen ist, dass Apple nicht verantwortlich ist (a) für die Inhalte, Genauigkeit oder Nichtverfügbarkeit jeglicher Zahlungskarten, Geschäftsaktivitäten, Transaktionen, Käufe, Bestellungen sowie deren Erfüllung oder Belege während der Nutzung der Apple Pay-Funktionalität; (b) für die Vergabe von Krediten oder die Bewertung der Kreditwürdigkeit; (c) Aktivitäten von Ausstellern, Händlern oder anderen Dritten in Bezug zu deiner Nutzung von Apple Pay oder Wallet; (d) für die Entscheidungen, die von einem Aussteller, Händler oder einem anderen Dritten in Verbindung mit einer unterstützten Karte getroffen werden; (e) für die Sammlung oder Einlösung von Prämien oder gespeicherten Guthaben im Rahmen eines Programms von Händlern; oder (f) für die Finanzierung oder das erneute Aufladen von Prepaid-Karten. Bei allen Streitigkeiten oder Fragen in Bezug auf Zahlungskarten oder zugehörigen Geschäftsaktivitäten wendest du dich bitte an deinen Kartenaussteller oder den betreffenden Händler.

4. Datenschutz

Bei Verwendung von Apple Pay zum Veranlassen einer Zahlungstransaktion, die auf einem unterstützten Gerät abgeschlossen werden soll, überträgt Apple Pay Zahlungsinformationen in einem verschlüsselten Format zwischen deinem Mac und deinem unterstützten Gerät, um deine Zahlung abzuschließen. Bei Verwendung von Apple Pay zum Durchführen einer Zahlungstransaktion auf einem MacBook Pro mit integriertem Touch ID werden deine Zahlungsinformationen als Teil dieser Transaktion der Website in verschlüsseltem Format bereitgestellt. Wird auf einem MacBook Pro mit integriertem Touch ID eine Karte zu Apple Pay hinzugefügt, werden Informationen über dein Gerät, etwa ob bestimmte Geräteeinstellungen aktiviert sind sowie Gerätenutzungsmuster (z. B. Prozent der Zeit, in der das Gerät in Bewegung ist, ungefähre Anzahl der Anrufe pro Woche), an Apple gesendet, um deine Berechtigung zu überprüfen und Betrug zu verhindern. Detaillierte Informationen zu den personenbezogenen Daten, die im Rahmen deiner Nutzung von Apple Pay erfasst, verwendet oder geteilt werden, findest du in der für den jeweiligen Dienst relevanten Datenschutzerklärung, einschließlich „Apple Pay & Privacy“, die auf deinem iOS-Gerät oder Mac oder innerhalb der App „Watch“ auf einem verbundenen iOS-Gerät oder auf der Website https://www.apple.com/de/legal/privacy verfügbar sind. Indem du Apple Pay verwendest, erklärst du dich damit einverstanden, dass Apple, seine Tochtergesellschaften und Vertreter all die vorhergehenden Informationen übertragen, sammeln, verwalten, verarbeiten und nutzen, um die Apple Pay-Funktionalität bereitzustellen.

5. Sicherheit

Apple Pay speichert virtuelle Darstellungen deiner unterstützten Karten und du verstehst und erkennst an, dass, wenn du deinen Gerätecode oder dein Passwort an Dritte weitergibst oder es Dritten erlaubst, ihren Fingerabdruck zur Verwendung von Touch ID auf deinem unterstützten Gerät oder Mac hinzuzufügen, dies dazu führen kann, dass diese innerhalb von Websites Apple Pay-Zahlungen mit deinem Mac tätigen können. Du allein trägst die Verantwortung für die Wahrung der Sicherheit deiner Geräte und der zugehörigen Gerätecodes und Passwörter. Du erklärst dein Einverständnis damit, dass Apple keinerlei Verantwortung trägt, wenn du dein Gerät verlierst oder Dritten den Zugriff darauf ermöglichst oder wenn du unbefugte Änderungen an macOS vornimmst.

Wenn dein Gerät verloren geht oder gestohlen wird und du die Funktion „Wo ist?“ aktiviert hast, kannst du „Wo ist?“ oder https://www.icloud.com verwenden, um die Möglichkeit, mit den virtuellen unterstützten Karten auf dem Gerät zu zahlen, zu sperren, indem du das Gerät in den Modus „Verloren“ versetzt. Du kannst dein Gerät auch löschen. Dieser Vorgang wird versuchen, die Fähigkeit, mit den virtuellen unterstützen Karten auf dem Gerät zu zahlen, zu sperren. Du solltest jedoch auch den Kartenaussteller deiner unterstützten Karten verständigen, um unbefugte Zugriffe auf deine virtuellen unterstützten Karten zu verhindern.

Wenn du betrügerische oder missbräuchliche Aktivitäten meldest oder Apple solche Aktivitäten vermutet, erklärst du dich damit einverstanden, bei jeglichen Untersuchungen mit Apple zu kooperieren und jegliche von uns vorgeschriebenen Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung durchzuführen.

6. Haftungsbeschränkung

ZUSÄTZLICH ZU DEN IN DIESER LIZENZ FESTGELEGTEN HAFTUNGSAUSSCHLÜSSEN UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN ÜBERNIMMT APPLE KEINERLEI HAFTUNG FÜR KÄUFE, ZAHLUNGEN, TRANSAKTIONEN, BESTELLUNGEN SOWIE DEREN ERFÜLLUNG, BELEGDATEN, ODER ANDERE GESCHÄFTLICHE AKTIVITÄTEN, DIE UNTER VERWENDUNG DER APPLE PAY-FUNKTION GETÄTIGT WURDEN, UND DU ERKLÄRST DICH DAMIT EINVERSTANDEN, DASS DU AUSSCHLIESSLICH VEREINBARUNGEN ZU RATE ZIEHST, DIE DU MÖGLICHERWEISE MIT

DEINEM KARTENAUSSTELLER, DEINEM ZAHLUNGSNETZWERK ODER HÄNDLER GETROFFEN HAST, UM JEGLICHE FRAGEN UND STREITIGKEITEN IN BEZUG AUF DEINE UNTERSTÜTZTEN KARTEN, VIRTUELLEN UNTERSTÜTZTEN KARTEN UND ZUGEHÖRIGEN GESCHÄFTLICHEN AKTIVITÄTEN ZU KLÄREN.

日本語

Apple Inc.
macOS Sonomaのソフトウェア使用許諾契約

Appleブランドのシステムでの使用

Appleソフトウェアを使用される前に、本ソフトウェア使用許諾契約（以下「本契約」といいます）をよくお読みください。お客様は、当該Appleソフトウェアをご使用になることで、本契約の各条項の拘束を受けることに同意されたことになります。本契約の各条項に同意されない場合は、当該Appleソフトウェアのインストールおよび／または使用を行わず、各条項に「同意します」または「同意しません」の選択肢が提示されている場合は「同意しません」ボタンをクリックしてください。お客様がAppleハードウェアを購入する際にその一部として当該Appleソフトウェアを取得された場合で、本契約の各条項に同意されない場合は、すべての当該Appleハードウェアおよびソフトウェアパッケージを、返却期間内に、お客様が取得されたApple Storeまたは正規代理店へ返却の上、https://www.apple.com/jp/legal/sales-support/からご確認いただけるAppleの返却ポリシーに従うことを条件に、払い戻しを受けることができます。お客様が払い戻しを受けるためには、すべてのハードウェアおよびソフトウェアパッケージを返却しなければなりません。

重要な通知：このソフトウェアは、マテリアルを複製、変更、公開、または頒布することに使用される限りにおいて、著作権の保護を受けないマテリアル、お客様が著作権を有するマテリアル、またはお客様が複製、変更、公開および頒布を許諾されたか法的に認められたマテリアルについて、複製、変更、公開または頒布するためにのみ、お客様に対してライセンスが付与されるものです。お客様がマテリアルを複製、変更、公開、または頒布する権利についてご不明な点がありましたら、お客様の法律アドバイザーにご相談ください。

1. 総則。
A. 本契約が添付されているAppleソフトウェア（Boot ROMコードを含みます）、すべての第三者のソフトウェア、文書、インターフェイス、コンテンツ、フォント、および一切のデータ（Appleブランドのハードウェア、内部ストレージ、リムーバブルメディア、ディスク、読み取り専用メモリ、その他のメディア上にプリインストールされているか、またはその他の形態でプリインストールされているかを問いません）（以下「オリジナルAppleソフトウェア」といいます）は、Appleブランドのコンピュータもしくはサポート対象の周辺機器に対してAppleが提供する、機能改善、ソフトウェアアップデート、セキュリティ対策、システムファイル、またはシステム復元ソフトウェアによってアップデートされたもの、または置き換えられたもの（以下「Appleソフトウェアの変更」といいます）も含めて（以下、オリジナルAppleソフトウェアとAppleソフトウェアの変更を総称して「Appleソフトウェア」といいます）、Apple Inc.（以下「Apple」といいます）が、お客様に対して、本契約の各条項に従う場合に限り使用を許諾するものであり、販売するものではありません。Appleおよび／またはAppleのライセンサーは、Appleソフトウェア自体の所有権を保有し、お客様に明示的に付与されていない権利のすべてを留保します。お客様は、お客様のAppleブランドのハードウェアにプリインストールされているすべてのAppleブランドのアプリソフトウェア製品に、本契約の各条項が適用されることに同意するものとします。ただし、当該製品が別個のライセンスを伴う場合、お客様は、当該製品の使用には、その別個のライセンスが適用されることに同意するものとします。

B. Appleは、その独自の裁量により、Appleソフトウェアの変更を今後提供することができます。Appleソフトウェアの変更が存在する場合、それらには、現行のソフトウェア機能のすべて、またはAppleがAppleブランドのコンピュータの新規またはその他のモデルのためにリリースする新しい機能が必ず含まれるとは限りません。本契約の各条項は、Appleが提供するAppleソフトウェアの変更に適用されます。ただし、当該Appleソフトウェアの変更に別個のライセンスが伴う場合は、その別個のライセンスが適用されます。

C. Appleソフトウェアにより表示されるかアクセスされる一切のコンテンツの所有権および知的財産権は、それぞれのコンテンツ所有者に帰属します。当該コンテンツは、著作権またはその他の知的財産権に関する法律および条約によって保護されることがあり、当該コンテンツを提供する第三者の使用条件が適用されることがあります。本契約に別途定めのある場合を除き、本契約は、これらのコンテンツを使用するいかなる権利もお客様に付与するものでも、これらのコンテンツがお客様に提供され続けることを保証するものでもありません。お客様はNewsまたはマップを通じてアクセスした画像の一切を、スタンドアロンファイルとして再公開、再送、または複製することは禁じられています。

2. 許諾された使用方法およびその制限。
A. プリインストールおよびシングルコピーAppleソフトウェアライセンス 本契約の条件に従い、お客様は、お客様がAppleソフトウェアをMac App Storeから、自動ダウンロードを通じてまたはボリュームライセンス、自動送付サービス契約またはその他Appleとの契約書に従って取得した場合を除いて、お客様は、常時、1台のAppleブランドのコンピュータにAppleソフトウェアを1部インストールし、使用し、実行するための限定的な非独占的ライセンスを付与されます。例えば、当該シングルコピーライセンスの条項は、お客様がAppleブランドのハードウェアにプリインストールされたAppleソフトウェアを取得した場合に適用されます。

B. Mac App Storeライセンス お客様がAppleソフトウェアのライセンスをMac App Storeから、または自動ダウンロードを通じて取得した場合、本契約およびAppleメディアサービス利用規約に規定する本サービスと本コンテンツの利用ルール（https://www.apple.com/jp/legal/internet-services/itunes/jp/terms.html）（以下「利用ルール」といいます）で認められている条件に従って、お客様は、以下を行うための限定的な譲渡不能の非独占的ライセンスを付与されます。

(i) お客様が所有または管理する、macOS Ventura、macOS Monterey、macOS Big Sur、macOS Catalina、macOS Mojave、またはmacOS High Sierra（以下「Macコンピュータ」といいます）を実行している各Appleブランドのコンピュータで直接、Appleソフトウェアのコピーを1部、個人的な非商用利用のためにダウンロードし、インストールし、使用し、実行するため。

(ii) お客様が営利企業または教育機関である場合、次のいずれかの用途でAppleソフトウェアのコピーを1部ダウンロードし、インストールし、使用し、実行するため：(a)お客様が所有または管理する各Macコンピュータでの単一の個人による使用、または(b)お客様が所有または管理する1台のMacコンピュータでの複数の個人による使用。例えば、社員1人が、自身のデスクトップおよびラップトップのMacコンピュータの両方でAppleソフトウェアを使用する場合、または複数の生徒が、リソースセンターもしくはライブラリに存在するMacコンピュータ1台でApple

ソフトウェアを順次使用する場合。ならびに

(iii) お客様が所有もしくは管理する、Appleソフトウェアをすでに実行しているAppleブランドの各コンピュータ上の仮想オペレーティングシステム内で、Appleソフトウェア、または以前のmacOSもしくはOS XオペレーティングシステムソフトウェアもしくはAppleソフトウェアの後続のリリースの、追加のコピーもしくはインスタンスを最大2部、以下の目的のためにインストール、使用、実行するため：(a)ソフトウェア開発、(b)ソフトウェア開発中のテスト、(c) macOS Serverの使用、または(d)個人的な非商用利用。

上記2B条(iii)に規定する許諾は、第3条で明示的に許諾される場合を除き、サービスビューロー、タイムシェアリング、ターミナルシェアリングまたはその他の類似の種類のサービスに関連して、Appleソフトウェアの仮想化されたコピーまたはインスタンスを使用することをお客様に認めるものではありません。本2B条で明示的に許諾される場合を除き、お客様は、iOS、iPadOS、watchOSまたはtvOSを含むAppleオペレーティングシステムソフトウェアをMacコンピュータ上の仮想オペレーティングシステム環境内で使用することはできません。

C. ボリュームライセンスまたは自動送付サービス契約 お客様がボリュームライセンスまたは自動送付サービス契約に基づいてAppleソフトウェアを取得された場合、お客様のボリュームライセンスまたは自動送付サービス契約の条件により、お客様が所有または管理するAppleブランドのコンピュータに、お客様がダウンロード、インストール、使用および実行することを許可されるAppleソフトウェアのコピー数が決められます。Appleが書面により同意する場合を除き、お客様がボリュームライセンスまたは自動送付サービス契約に基づいて取得したAppleソフトウェアの使用には、本契約のほかのすべての条件が適用されるものとします。

D. システム要件、Apple ID Appleソフトウェアは、Appleが示す特定のシステム要件に適合するAppleブランドのハードウェアにおいてのみサポートされることにご注意ください。さらに、Appleソフトウェアの特定の機能および特定の本サービス（6条に定義します）の利用およびアクセスには、Apple IDとして知られている固有のユーザー名およびパスワードの組み合わせの申請が必要となります。

E. フォント 本契約の条件に従って、お客様は、Appleソフトウェアの実行中にコンテンツを表示およびプリントするために、Appleソフトウェアに含まれるフォントを使用することができます。ただし、お客様は、当該フォントに付属する埋め込み制限で許可されている場合のみ、コンテンツ内にフォントを埋め込むことができます。これらの埋め込み制限は、「Font Book」>「プレビュー」>「フォント情報を表示」においてご覧になれます。

F. ボイス、ライブキャプション 本契約の条件に従って、お客様は以下を行うことができます：(i) (1) Appleソフトウェアの実行中、および(2)お客様独自のオリジナルコンテンツおよびプロジェクトをお客様の個人的な非商用利用を目的として作成するために、Appleソフトウェアに含まれるシステムボイス（以下「システムボイス」といいます）を使用すること、(ii) FaceTime通話の利用中かそれ以外でかを問わず、個人的な非商用利用のためにのみ、デバイス上のAppleソフトウェアで自動的かつリアルタイムに生成されたライブキャプション（以下「ライブキャプション」といいます）を使用すること、ならびに(iii)お客様個人の音声を使用してお客様自身が話しているように聞こえる音声（以下「パーソナルボイス」といいます）をお客様の個人的な非商用利用を目的として作成するために、パーソナルボイス機能

を使用すること。システムボイス、ライブキャプション、またはパーソナルボイスのその他の作成または使用（営利、非営利、公共への共有、または商用におけるシステムボイス、ライブキャプション、またはパーソナルボイスの使用、複製、表示、実行、記録、公開、または再頒布を含みますが、これらに限定されません）は、本契約では許可されません。

G. 写真アプリの機能とサポート Appleソフトウェアの写真アプリ（以下「写真アプリ」といいます）では、一部のビデオ形式と写真形式がサポートされていない場合があります。写真アプリの一部の機能の使用結果は、お客様のカメラの機能によって異なります。写真アプリおよびAppleまたは第三者のサービス間での写真の同期は、データの喪失につながる場合があります。写真アプリに含まれるスライドショーグラフィックス、音楽およびテーマの使用は、お客様が写真アプリを使用して作成するスライドショーの個人的な非商用利用に限られます。お客様は、写真アプリに含まれる、またはその一部として提供される写真、画像、グラフィックス、アートワーク、音声、ビデオまたは類似の資産（以下「デジタルマテリアル」といいます）を商業的かどうかに関わらず、スタンドアロンベースで使用、引用または頒布することはできず、その他デジタルマテリアルを写真アプリの一部として使用が意図された状況以外で使用することはできません。

H. コンテンツキャッシュ機能
1. Appleおよび／またはその関連会社が、特定のソフトウェアおよび／またはコンテンツを、キャッシュのために利用できるようにする範囲において（例えば、Mac App Storeからの適用可能なコンテンツとして）（以下、「Apple適格コンテンツ」といいます）、Appleソフトウェアの特定の機能（以下、「コンテンツキャッシュ機能」といいます）は、当該Apple適格コンテンツをAppleソフトウェアを実行しているお客様のAppleブランドのコンピュータ（本条において、当該Appleブランドのコンピュータを「キャッシュ対応Mac」といいます）上に自動的にダウンロードし、ローカルにキャッシュする場合があります。**Appleソフトウェアのコンテンツキャッシュ機能を使用することにより、お客様は、Appleがお客様のキャッシュ対応Mac上に当該適格コンテンツをダウンロードし、キャッシュすることに同意するものとします。**お客様は、Appleソフトウェアのコンテンツキャッシュ機能を、キャッシュ対応Mac上の「システム環境設定」の「共有」で、いつでもオフにすることができます。

2. Appleソフトウェアのコンテンツキャッシュ機能は、お客様が所有または管理するキャッシュ対応Mac上でのみ、かつお客様のご自宅、会社または組織内で、当該Apple適格コンテンツを、権限を有するエンドユーザーへ効率的に配布するためだけに利用できます。お客様は、当該ユーザーがApple適格コンテンツの受領に先立ち、Appleとの別途の認証を要する場合があり、お客様のキャッシュ対応Macを利用したApple適格コンテンツの効率的な配信は、お客様またはお客様のエンドユーザーが当該Apple適格コンテンツを受領する条件を変更しないことを理解します。

3. お客様は、Apple適格コンテンツを利用するすべての場合について、キャッシュされているApple適格コンテンツの種類を規定する、適用されるライセンス条件に従うことを認め、これに同意するものとします。これらの条件には、Appleメディアサービス利用規約、iCloud利用規約、iTunes Uインストラクター契約、iTunes Uソフトウェア使用許諾契約、および／またはダウンロードされるソフトウェアに添付されている適用されるライセンス条件を含みますが、これらに限定されません。ただし、当該ダウンロードが別個のライセンスを伴う場合には、当該別個のライセンスが適用されます。Appleソフトウェア使用許諾契約（SLA）のリストは、https://www.apple.com/jp/legal/sla/でご確認いただけます。お客様は、コンテンツキャッシュ機能を使用すること、およびお客様のキャッシュ対応MacにApple適格コ

ンテンツを保存することが、お客様に対して、Apple適格コンテンツの適用されるライセンス条件でお客様に付与される権利を超える、いかなる権利も譲渡するものではなく、またAppleまたはApple適格コンテンツのその他の著作権者のいかなる権利についても付与、権利放棄、またはその他の制限を構成するものではないことを認め、これに同意するものとします。

4. お客様は、お客様が所有もしくは管理していない（またはお客様に当該目的のための利用が法的に認められていない）ネットワーク上に、コンテンツキャッシュ機能が利用可能な状態でお客様のキャッシュ対応Macを配置すること、または、お客様のご自宅、会社または組織の外にいるエンドユーザーから当該Apple適格コンテンツにアクセスすることを許可することは認められていません。お客様は、コンテンツキャッシュ機能を、お客様自身の個人的な非商用利用、またはお客様の企業もしくは組織内での内部利用のために、かつ本契約にて明示的に許可される範囲でのみ利用することに同意するものとします。お客様は、コンテンツキャッシュ機能により提供されるサービスや情報を統合もしくは活用し、またはコンテンツキャッシュ機能をいかなる態様かを問わず利用するサービスを、第三者に提供することはできません。

5. Appleソフトウェアのコンテンツキャッシュ機能を有効にすることにより、お客様は、Appleがお客様のキャッシュ対応Mac上のApple適格コンテンツを保存、監視および保護できること、ならびに、当該目的のために、お客様のキャッシュ対応Macおよび関係するネットワークについての技術情報（ハードウェアの識別子およびIPアドレスを含みますがこれらに限定されません）を収集および利用することに同意するものとします。お客様は、Appleソフトウェア、サービス、Apple適格コンテンツ、またはその他のAppleソフトウェアもしくはテクノロジーにおいて、またはこれらにより実行されるAppleの検証、保存もしくは認証メカニズム、デジタル署名、デジタル権利管理、またはその他のセキュリティメカニズムを無効にし、中断し、ハッキングし、回避し、またはその他の妨害を行わないこと、また他者にそうした行為を可能ならしめないことに同意するものとします。

6. Appleは、Apple適格コンテンツを、お客様のキャッシュ対応Mac上にてキャッシュするために利用できるようにすることを中止する権利（例えば、以前はお客様がキャッシュすることができたコンテンツが、それ以降のキャッシュには利用できない場合があります）、および、Appleの単独の裁量により、お客様のキャッシュ対応Macから、キャッシュされた一切のApple適格コンテンツをいつでも削除することができる権利を留保するものとし、Appleは、当該場合においてお客様に一切の責任を負わないものとします。お客様は、Apple適格コンテンツをこのようにキャッシュすることが必ずしもすべての国および地域において利用できるものではないことを理解します。お客様は、いつでも、キャッシュされたApple適格コンテンツを削除し、コンテンツキャッシュ機能を無効にすることができます。

l. リモートデスクトップ接続 本契約の条件に従って、別のコンピュータまたは電子デバイス（以下それぞれを「デバイス」といいます）からAppleソフトウェアを実行しているAppleブランドのコンピュータ（本条において当該Appleブランドのコンピュータを「Home Mac」といいます）にリモートで接続する際、画面共有機能によるか、その他の方法によるかに関わらず、以下の通りとします。

(i) Home Macで実行し表示されているAppleソフトウェアのグラフィックデスクトップセッションをコントロールするために、直接的か間接的かを問わず、一度に1台のデバイスにのみリモートで接続することができます。かつ

(ii) 何らかの方法でAppleソフトウェアをコントロールしない限り、Home Macで実行し表示されているAppleソフトウェアの同一のグラフィックデスクトップセッションを同時に監視することを唯一の目的として、合理的な数のデバイスに同時にリモートで接続することができます。ただし、

(iii) Home Macで実行し表示されているものとは異なる、Appleソフトウェアの別のグラフィックデスクトップセッションをコントロールするために、直接的か間接的かを問わず、一度に1台のAppleブランドのデバイスにのみリモートで接続することができ、当該接続はAppleソフトウェアの画面共有機能を通じてのみ行うことができます。

本2l条または3条で明示的に許諾される場合を除き、またはAppleにより別途使用許諾される場合を除き、お客様は、サービスビューロー、タイムシェアリング、ターミナルシェアリングまたはその他の類似の種類のサービスに関連して、当該サービスがお客様自身の組織内部で提供されているか、第三者に対して提供されているかに関わらず、Appleソフトウェアまたはそのいずれの機能も使用しないことに同意するものとします。

J. その他の使用制限 本契約に規定する許諾は、お客様にAppleブランド以外のコンピュータにおいてAppleソフトウェアをインストール、使用、もしくは実行すること、または他者にそうした行為を可能ならしめることを認めておらず、お客様はこれらの行為をしないことに同意するものとします。お客様は、Appleソフトウェアに添付、または含まれ得る一切の所有権表示（商標権および著作権表示を含みます）を削除したり、不明瞭にしたり、または改変したりしないことに同意します。本契約の各条項により別途認められていない限り、またはAppleによって別途使用許諾されていない限り、(i) 一度に1人のユーザーのみがAppleソフトウェアを使用することができ、かつ(ii)お客様は、ネットワーク上で複数のコンピュータが同時にAppleソフトウェアを実行または使用できるようにすることはできません。本契約3条で明示的に許諾される場合を除き、お客様は、Appleソフトウェアのレンタル、リース、貸与、販売、再頒布またはサブライセンスを行うことはできません。

K. バックアップコピー お客様は、バックアップの目的に限り、機械による読み取り可能な形態でAppleソフトウェア（Boot ROMコードおよびAppleブランドのハードウェアに組み込まれるか、またはその他の方法で含まれるほかのAppleファームウェアを除きます）のコピーを1部作成することができます。ただし、バックアップコピーには、Appleソフトウェアの原本に含まれるすべての著作権表示またはその他の所有権表示が含まれていなければなりません。Apple Boot ROMコードおよびファームウェアは、Appleブランドのハードウェアで使用する場合に限り提供され、お客様は、Apple Boot ROMコードまたはファームウェアの全部または一部を複製、変更または再頒布することはできません。

L. 既存のソフトウェアの移行 お客様が、ソフトウェアを1台のAppleブランドのコンピュータからほかのAppleブランドのコンピュータへ移行するためにセットアップまたは移行アシスタントを使用する場合、一旦ソフトウェアのコピーがほかのコンピュータへ移行されると、当該ソフトウェアの移行元のコピーを継続使用することが禁止される場合があります。ただし、お客様がすでに両方のコンピュータに対する当該ソフトウェアの使用許諾を受けたコピーを有する場合はこの限りではありません。お客様は、適用される条件を該当するソフトウェア使用許諾契約においてご確認ください。第三者のソフトウェアおよびサービスは、本Appleソフトウェアと互換性がない場合があり、また、本Appleソフトウェアのインストールにより、当該第三者のソフトウェアおよびサービスの可用性やユーザビリティに影響を与え

る場合があります。

M. オープンソース AppleソフトウェアおよびAppleソフトウェアに含まれる第三者のオープンソースプログラムのいくつかのコンポーネントはAppleのオープンソースウェブサイト（https://www.opensource.apple.com/）ですでに公開されており、また今後も公開される可能性があります（以下、総称して「オープンソースコンポーネント」といいます）。お客様は、それらのオープンソースコンポーネントに限り、改変するか、または置き換えることができます。この場合、以下の条件をすべて満たさなければなりません。(i)お客様が所有または管理するAppleブランドのコンピュータが、Appleソフトウェアの適切な使用許諾を受けたコピーを有する限りにおいて、改変後のAppleソフトウェアを、改変前のAppleソフトウェアに代えて、当該Appleコンピュータで使用すること、(ii)その他の点について、お客様が、本契約の各条項およびオープンソースコンポーネントの使用を規定している一切の適用されるライセンス条件に従うこと。Appleは、改変後のAppleソフトウェアについて、いかなるアップデート、メンテナンス、保証、技術サポートもしくはその他のサポート、またはサービスも提供する義務を負いません。お客様は、Appleソフトウェアのオープンソースコンポーネントを改変した結果生じるAppleハードウェアの故障または損害については、Appleハードウェア保証の条件から除外されることを明示的に認めるものとします。

N. リバースエンジニアリングの禁止 お客様は、Appleソフトウェアおよびこれにより提供されるサービスの全部または一部に対し、複製（本契約または利用ルール（お客様に適用される場合）で明示的に許可される場合を除きます）、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコード導出の試行、復号化、改変または二次的著作物の創作を行うことはできないものとし、これらの行為をしないこと、および他者によるこれらの行為を可能ならしめないことに同意するものとします（ただし、上記の制限が適用法またはAppleソフトウェアに含まれ得るオープンソースコンポーネントの使用に適用されるライセンス条件により禁止される場合を除くものとします）。

O. 法令遵守 お客様は、Appleソフトウェアおよび本サービス（下記6条にて定義されます）を、お客様が居住する、またはAppleソフトウェアおよび本サービスをダウンロードもしくは使用する国や地域の現地法を含む、すべての適用法を遵守して使用することに同意するものとします。Appleソフトウェアおよび本サービスの機能は、すべての言語または地域で利用できるとは限らず、一部の機能は地域によって異なる場合があります。Appleソフトウェアおよび本サービスの機能には、インターネット接続を必要とするものがあります。

P. 第三者のソフトウェア Appleは、特定の第三者のソフトウェアまたはサービスへのアクセスをお客様の便宜のために、Appleソフトウェアパッケージの一部として提供しており、また、Appleソフトウェアのアップグレード、アップデートまたは補完として提供する場合があります。Appleソフトウェアが第三者のソフトウェアまたはサービスを含んでいるか、それらへのアクセスを提供する限りにおいて、Appleは当該ソフトウェアまたはサービスについての技術サポートまたはその他のサポートを提供する明示または黙示の義務を負いません。ソフトウェア、サービス、および／または製品に関する技術サポートおよびカスタマーサービスについては、該当するソフトウェアベンダー、製造業者またはサービスプロバイダにご連絡ください。

Q. Appleソフトウェアの変更 Appleソフトウェアは、Appleソフトウェアの変更の有無をAppleに対し定期的に確認します。変更を利用可能な場合、当該変更は自動的にお客様のコンピュータおよびお客様

の周辺機器（該当する場合）にダウンロードされ、インストールされることがあります。**Appleソフトウェアを使用することにより、お客様は、Appleがお客様のコンピュータおよび周辺機器に自動的にAppleソフトウェアの変更をダウンロードしてインストールすることができることに同意するものとします。**お客様は、オペレーティングシステムの自動アップデートおよび緊急セキュリティ対応を、「システム環境設定」>「ソフトウェアアップデート」>「詳細」の設定を調整することで、いつでもオフにすることができます。

R. システムキャラクター 本契約の条件に従い、お客様は、Appleソフトウェアに含まれる、またはAppleソフトウェアで作成されるミー文字（以下「システムキャラクター」といいます）を以下の場合に使用することができます：(i) Appleソフトウェアの実行中、および(ii)お客様独自のオリジナルコンテンツおよびプロジェクトをお客様の個人的な非商用利用を目的として作成する場合。システムキャラクターのその他の利用（営利、非営利、公共への共有、または商用におけるシステムキャラクターの使用、複製、表示、実行、記録、公開、または再頒布を含みますが、これらに限定されません）は、本契約では許可されません。

3. 許諾されたデベロッパサービスのためのリース。

A. リース お客様は、以下のすべての条件が満たされる場合に限り、有効な使用許諾を受けたバージョンのAppleソフトウェアを、完全な形で、個人または組織（以下、それぞれを「リース賃借者」といいます）にリースまたはサブリースすることができます。

(i) リースするAppleソフトウェアは、許諾されたデベロッパサービスの提供のみを目的として使用される必要があり、各リース賃借者が本契約の各条項を確認してその拘束を受けることに同意する必要があります。

(ii) 各リース期間は連続する24時間以上とする必要があります。

(iii) リース期間中には、Appleソフトウェアをリースする当事者であるお客様（以下「リース賃貸者」といいます）がAppleソフトウェアの管理サポートを提供する場合を除き、エンドユーザーのリース賃借者は、AppleソフトウェアおよびAppleソフトウェアがインストールされているAppleブランドのハードウェアを単独でかつ独占的に使用および管理する必要があります。

(iv) エンドユーザーのリース賃借者は、Appleソフトウェアを使用する前に、Appleソフトウェア上にプリインストールされたすべてのソフトウェア（AppleのXcodeデベロッパソフトウェアおよびAppleまたは第三者のその他のソフトウェアを含みますが、これらに限定されません）に適用される各条項を確認し、その拘束を受けることに同意する必要があります。

本3条において、(A)「エンドユーザーのリース賃借者」とは、許諾されたデベロッパサービスのためにリースするAppleソフトウェアを単独で最終的に使用するエンドユーザーを意味し、(B)「許諾されたデベロッパサービス」とは、継続的な統合サービス（ソフトウェア開発、ソースからのソフトウェアのビルド、ソフトウェア開発中の自動化されたテスト、およびこれらのアクティビティをサポートするために必要なデベロッパツールの実行を含みますが、これらに限定されません）を意味します。各リース賃貸者は、本3条に従ってAppleソフトウェアをリースまたはサブリースする前に、Apple Developer Relations（https://developer.apple.com/contact/macos-license/）に連絡して、Appleに事前通知

を行う必要があります。

B. サブリース リース賃貸者は、本3条に従ってAppleソフトウェアをさらにサブリースできます。ただし、当該リース賃借者が本3条のすべての条項を遵守する場合に限ります。Appleソフトウェアをサブリースするリース賃借者（本3条に基づきリース賃貸者ともみなされます）は、リース期間中、AppleソフトウェアおよびAppleソフトウェアがインストールされているAppleブランドのハードウェアの独占的な使用権および管理権を完全に放棄する必要があります。

C. 執行 お客様はリース賃貸者として、以下の責任を負うものとします：(i)各リース貸借者に本3条の要件を確実に遵守させること、(ii) 各リース貸借者が適用されるすべてのライセンス条件に同意していることを確実にすること、および(iii) Appleによる当該条件の遵守の執行を支援すること。リース貸借者が本契約または適用されるAppleのその他のライセンス条件に違反した場合、リース賃借者のAppleソフトウェアの使用権は自動的に終了し、お客様は当該の違反を発見するか当該の違反についてAppleから書面による通知を受け次第、当該リース賃借者のAppleソフトウェアの使用権をただちに終了させることに同意するものとします。

D. 仮想化 本3条に基づいてリース対象となっているAppleソフトウェアのコピーごとに、本3条に従ってリース賃貸者がリース賃借者にAppleソフトウェアへのアクセス権およびAppleソフトウェアの使用権を付与する目的でAppleソフトウェアの単一のインスタンスまたはコピーをプロビジョニングツールとしてのみ仮想化する場合に限り、リース賃貸者またはリース賃借者の（双方ではなく）いずれか一方が、2B(iii)条に従って仮想オペレーティングシステム環境内でAppleソフトウェアの追加のコピーまたはインスタンスをインストール、使用、および実行することができます。

E. システム構成 お客様がリース賃借者である場合、お客様は、Appleソフトウェアをお客様にリースしているリース賃貸者によってAppleソフトウェアが以前に構成された可能性があることを認めるものとします。これには、アナリティクス、位置情報サービス、ならびにセキュリティ、プライバシー、およびデータ収集関連の機能についての設定の選択が含まれます。お客様は、リース賃貸者によるAppleソフトウェアの構成についてAppleが責任を負わないことを認め、これに同意するものとします。

4. 譲渡。

A. お客様が、Appleブランドのハードウェアにプリインストールされ たAppleソフトウェアを取得された場合、またはお客様がMac App Storeから、もしくはソフトウェアアップデートを通じてAppleソフトウェアのライセンスを取得された場合、お客様は、Appleソフトウェアに関するお客様がライセンス付与された権利のすべてを、（Appleによって提供されたオリジナルの形態で）1回に限り、他者に対して永久譲渡することができます。この場合、以下の条件をすべて満たさなければなりません。(i) Appleソフトウェアが、Appleブランドのハードウェアとともに譲渡されること、(ii)当該譲渡は、すべてのコンポーネント部分および本契約を含むAppleソフトウェアのすべてを含んでいなければならないこと、(iii) お客様は、全部であるか一部であるかを問わず、コンピュータまたはほかのストレージデバイスに保存されたコピーを含め、Appleソフトウェアのいかなるコピーも保持しないこと、(iv) Appleソフトウェアの譲受人は、本契約を読み、かつ本契約の条件の受諾に同意すること。本契約において、AppleがAppleソフトウェアのアップデート（例：バージョン10.14から10.14.1）を提供する場合、当該アップデートは、Appleソフトウェアの一部とみなされ、Appleソフトウェアのアップデート前のバージョンと別々に譲渡することはできません。

B. お客様は、上記2M条において修正または置き換えられた、Appleソフトウェアの譲渡を行うことはできません。Appleソフトウェアのコンポーネントの一切は、バンドルの一部として提供され、バンドルから分離させること、およびスタンドアロンアプリとして頒布することはできません。特定のAppleブランドのハードウェア製品とともに提供されるAppleソフトウェアは、ほかのモデルのAppleブランドのハードウェアでは、実行されない可能性があることにご注意ください。

C. プロモーション、評価、診断または修復目的でAppleにより提供されるAppleソフトウェアのコピーは、当該目的に限定して使用することができ、再販売または譲渡することはできません。

5. データ使用に対する同意。アナリティクス、位置情報サービス、Siri、音声入力およびSpotlightのような特定の機能では、各機能を提供するため、お客様のコンピュータからの情報が必要になる場合があります。お客様がそれらの機能をオンにするかまたは使用する際、どのような情報がAppleに送られるのか、およびどのように使用されるのかについての詳細が提供されます。さらに詳しくは、https://www.apple.com/jp/privacy/でご確認いただけます。お客様の情報は、いかなる場合においてもAppleプライバシーポリシーに従って取り扱われます。プライバシーポリシーは、https://www.apple.com/jp/legal/privacy/でご確認いただけます。

6. サービスおよび第三者のマテリアル。
A. 総則 Appleソフトウェアにより、AppleのiTunes Store、Mac App Store、Apple Books、Game Center、iCloud、マップ、News、ならびにその他Appleおよび第三者のサービスとウェブサイト（以下、総称して、または個別に「本サービス」といいます）へのアクセスが可能になります。これら本サービスの利用にはインターネットアクセスが必要であり、特定の本サービスの利用には、Apple ID、追加の規約の承諾が必要となり、追加料金が発生することもあります。Apple ID、またはその他のAppleサービスと関連して本ソフトウェアを使用することによって、お客様は当該本サービスにアクセスしている国または地域の最新のAppleメディアサービス規約など、本サービスに適用されるサービス利用規約に同意したことになります。最新のAppleメディアサービス利用規約は、https://www.apple.com/jp/legal/internet-services/itunes/jp/terms.htmlでご確認いただけます。

B. iCloudにサインアップした場合、「iCloud Drive」、「共有アルバム」および「探す」など特定のiCloud機能は、Appleソフトウェアから直接アクセスすることができます。お客様は、お客様によるiCloudおよびこれらの機能の使用には最新のiCloudサービス利用規約が適用されることを認め、これに同意するものとします。最新のiCloudサービス利用規約はhttps://www.apple.com/jp/legal/internet-services/icloud/jp/terms.htmlでご確認いただけます。

C. Newsアプリのコンテンツ Newsアプリを通じてのお客様のコンテンツへのアクセスは、個人利用および非商用利用のみに限られ、コンテンツのいかなる所有権もお客様に譲渡するものではなく、当該コンテンツを商用または宣伝に利用する権利は、これらに限られませんが、特に除外されます。

D. マップ 地図の対象範囲を含む、Appleソフトウェアのマップサービスおよびその機能（以下「マップ」といいます）は、地域によって異なる場合があります。お客様がマップをオンにするかまたは使用する際、どのような情報がAppleに送られるのか、およびどのように使用されるのかについての詳細が提供されます。お客様は、お客様によるマップの使用には最新のマップサービス利用規約が適用されること

を認め、これに同意するものとします。最新のマップサービス利用規約については、マップアプリのサイドバーにアクセスしてご確認ください。

E. お客様は、本サービスを利用することにより、露骨な表現を有することが明記されているかを問わず、不快、わいせつ、または好ましくないとみなされる可能性のあるコンテンツに遭遇する可能性があり、何らかの検索の結果または特定のURLにアクセスした結果として、自動的および意図せずに好ましくないマテリアルへのリンクまたは参照が生成される場合があることを理解しているものとします。お客様はご自身単独の責任により本サービスを利用することに同意するものとし、Apple、その関連会社、代理人、本人、またはライセンサーはお客様に対し不快、わいせつ、または好ましくないとみなされる可能性のあるコンテンツに関する責任を一切負いません。

F. 特定の本サービスは、第三者からのコンテンツ、データ、情報、アプリもしくはマテリアル（以下「第三者のマテリアル」といいます）を表示、搭載、もしくは利用可能にすること、または特定の第三者のウェブサイトへのリンクを提供することがあります。本サービスを利用することにより、お客様は、Appleがこのような第三者のマテリアルやウェブサイトの内容、正確性、完全性、適時性、有効性、著作権適合性、合法性、適正性、品質またはその他の面につき、調査および評価する責任を負うものではないことを認め、これに同意するものとします。Appleとその役員、関連会社および子会社は、第三者の本サービス、第三者のマテリアルやウェブサイト、その他一切の第三者のマテリアル、製品またはサービスに関し、お客様およびその他のあらゆる者に対して、一切の保証、確約、義務の引き受けをせず、かつ一切の義務または責任を負いません。第三者のマテリアルおよびその他のウェブサイトへのリンクはお客様への便宜のためだけに提供されているものです。

G. Appleおよびそのコンテンツプロバイダのいずれも、本サービスによって表示される株式情報、位置データ、ヘルスケア情報またはその他のデータの利用可能性、正確性、完全性、信頼性または適時性について保証いたしません。本サービスのいずれかによって示される財務情報は、一般情報提供のみを目的としており、投資アドバイスとして信用されるべきものではありません。本サービスを通して得られる情報に基づき有価証券取引を行う前に、お客様は、お客様の国や地域で財務または証券にかかるアドバイスができる法律的に資格を与えられた財務または証券の専門家に相談することが適切です。Appleマップサービスを含むあらゆる本サービスを介して提供される位置データは、基本的なナビゲーションおよび／または計画の目的に限定して提供されるものであり、正確な位置情報が必要な状況で、または位置データが、誤りを含む、不正確である、データの反映が遅延している、もしくは不完全であることにより、死亡、人身傷害、もしくは財産や環境への損害を生じさせるようなことがある状況において、依拠することを意図したものではありません。お客様は、マップサービスから受信する結果は、天候、道路および交通状況、地政学的事象を含むがこれらに限定されないマップデータの正確性に影響を与え得る要因に基づく実際の道路または地形条件により異なり得ることに同意するものとします。お客様の安全のため、常に道路標識および実際の道路状況に注意してください。交通ルールを守り、安全運転をし、また自転車または徒歩でのルートには、自転車道または歩道が含まれていない場合がありますので、ご注意ください。

H. お客様は、本サービスを利用していずれかのコンテンツをアップロードする限りにおいて、お客様が当該コンテンツにおける一切の権利を有しているか、または、当該コンテンツのアップロードを行う権限を付与されているか、もしくは法的に認められていること、および当該コンテンツが、本サービスに適用されるいかなるサービス利用規約にも違反していないことを表明するものとします。お客様は、本

サービスが、Apple、サイトオーナーまたはそのライセンサーが所有する専有のコンテンツ、情報およびマテリアルを含むこと、著作権を含むがこれに限定されない適用される知的財産権に関する法律やその他の法律により保護されることに同意するものとします。お客様は、当該専有のコンテンツ、情報またはマテリアルを、本サービスの認められた利用以外の方法で、または本契約の各条項に矛盾するか第三者もしくはAppleの知的財産権の侵害となるいかなる方法でも使用しないことに同意するものとします。いかなる形態または方法によるものであっても、本サービスのいかなる部分の複製も禁止されます。お客様は、方法のいかんに関わらず、本サービスの変更、レンタル、リース、貸与、販売、頒布、または本サービスに基づく二次的著作物の創作を行わないことに同意するものとします。また、お客様は、本サービスを利用したコンピュータウイルス、ワーム、トロイの木馬、もしくはその他のマルウェアの送信、または不法侵入やネットワーク容量に負荷をかけることを含むがこれらに限定されない、許可されていない一切の方法により本サービスを不正利用してはなりません。さらに、お客様は、本サービスを嫌がらせ、不正利用、ストーキング、脅迫、中傷、またはその他他者の権利を侵害するいかなる方法でも利用しないことに同意するものとし、お客様による当該利用についても、お客様が本サービスを利用した結果として受け取る可能性のある、いかなる嫌がらせ、脅迫、中傷、攻撃的、権利侵害的または違法なメッセージや送信についても、Appleが一切責任を負わないことに同意するものとします。

I. また、当該本サービスおよび第三者のマテリアルは、すべての言語、またはすべての国もしくは地域で利用可能とは限りません。Appleは、当該本サービスおよび第三者のマテリアルがどこか特定の場所に適しており、または利用可能であることについて、いかなる表明もしません。お客様が当該本サービスおよび第三者のマテリアルの利用またはアクセスを選択する限りにおいて、お客様は、ご自身の判断でそうするものとし、適用される現地法ならびにプライバシーおよびデータ収集に関する法律を含むがこれらに限定されない一切の適用法を遵守することは、お客様の責任です。Appleおよびそのライセンサーは、本サービスについて、いつでも通知することなく、変更、一時停止、削除、またはアクセス不能にする権利を留保しています。いかなる場合であっても、Appleは、当該本サービスを削除またはアクセス不能にすることに対し一切の責任を負いません。Appleはまた、いかなる場合であっても、通知なしに、責任を負うことなく、特定の本サービスの利用またはアクセスを制限することができるものとします。

7. 契約の解除。本契約は、解除されるまで有効です。本契約に基づくお客様の権利は、本契約の条項のいずれかにお客様が違反した場合、Appleが通知をすることなく、自動的に解除されるか、または失効します。本契約の解除の時点で、お客様はAppleソフトウェアの使用をすべて中止し、Appleソフトウェアのコピーを、その全部または一部を問わず、すべて破棄するものとします。本契約の5条、6条、7条、8条、9条、10条、12条、13条および14条は、本契約の解除後も存続するものとします。

8. 保証の否認。
A. お客様が、消費者（Appleソフトウェアをご自身の仕事、業務または職業以外で使用する方）である場合、以下の制限がお客様に適用されることを禁止する居住国の法的権利を有する可能性があります。お客様に適用されることが禁止されている場合、これらはお客様には適用されません。権利についての詳細は、お近くの消費者団体にお問い合わせください。

B. お客様は、適用法が許容する限りにおいて、AppleソフトウェアおよびAppleソフトウェアによって実行またはアクセスされる一切の本サービスを利用する上での危険はお客様のみが負担し、品質適合性、性能、正確性および努力に関する包括的危険は、お客様にあることを明示的に認め、同意するもの

とします。

C. 適用法が最大限に許容する限りにおいて、Appleソフトウェアおよび本サービスは、すべての瑕疵を問わずかつ一切の保証を伴わない「現状有姿」および「提供可能な限度」で提供され、AppleおよびAppleのライセンサー（本契約8条および9条において「Apple」と総称します）は、明示、黙示または法令上を問わず、Appleソフトウェアおよび本サービスに関するすべての保証および条件を明確に否認します。当該保証および条件には、商品性、品質適合性、特定目的適合性、正確性、平穏享有権および第三者の権利非侵害性についての黙示の保証および／または条件が含まれますがこれらに限定されません。

D. Appleは、Appleソフトウェアおよび本サービスの享受に支障がないこと、Appleソフトウェアに含まれる機能、またはAppleソフトウェアにより実行または提供される本サービスがお客様の要件を満足させるものであること、Appleソフトウェアおよび本サービスの動作に中断もしくは誤りがないこと、本サービスが継続して提供されるものであること、Appleソフトウェアまたは本サービスの瑕疵が修正されること、またAppleソフトウェアまたは本サービスが第三者のソフトウェア、アプリまたは第三者のサービスと互換性があることを保証しません。本Appleソフトウェアをインストールされることで、Apple製品およびサービスだけでなく、第三者のソフトウェア、アプリまたは第三者のサービスの可用性およびユーザビリティに影響を与える場合があります。

E. お客様はさらに、Appleソフトウェアおよび本サービスにより提供されるコンテンツ、データまたは情報に関する不具合もしくは遅延、またはエラーもしくは不正確性が死亡、人身傷害、または身体もしくは環境に対する重大な損害を引き起こすような状況や環境（原子力施設、飛行機運航または通信システム、航空管制、生命救助または武器システムを含みますが、これらに限定されません）においてAppleソフトウェアおよび本サービスを利用することが意図されておらず、また、利用に適さないことを認めるものとします。

F. AppleまたはAppleの正式な権限を付与された代表者から提供される、口頭または書面による情報または助言の一切は、新たな保証を生じさせるものではありません。Appleソフトウェアまたは本サービスに瑕疵があると判明した場合、お客様が、すべての必要なサービス、修理または修正にかかる一切の費用を負担します。一部の法域では黙示の保証の免責または消費者の適用される制定法上の権利の制限が認められていないため、上記の免責および制限は、お客様に適用されない場合があります。

9. 責任の制限。適用法により禁止されない限り、いかなる場合も、Apple、その関連会社、代理人または本人は、Appleソフトウェアもしくはサービス、またはAppleソフトウェアもしくは本サービスに関連する第三者のソフトウェア、アプリもしくはサービスの利用または利用不能に起因または関連する、逸失利益、データの損壊または喪失、データまたは情報の送受信の失敗（コースの指示、割り当ておよびマテリアルを含みますが、これらに限定されません）、業務中断またはその他の商業的損害もしくは損失を含むがこれらに限定されない、いかなる人身傷害または偶発的損害、特別損害、間接損害もしくは結果的損害についても、その発生原因を問わず、責任の法理（契約、不法行為、その他）に関わらず、Appleが当該損害の可能性を示唆されていた場合においても、一切の責任を負いません。一部の法域では人身傷害、偶発的または結果的損害に対する免責または責任の制限が認められていないため、本制限は、お客様に適用されない場合があります。いかなる場合も（人身傷害を伴う場合に適用法が要請する場合を除いて）、すべての損害に関するお客様に対するAppleの賠償責任総額は、250米ドルを上限とし

ます。上記の救済がその本質的目的を達成できない場合でも、前述の制限が適用されます。本契約のその他の規定に関わらず、日本の消費者契約法の適用がある場合、Appleの債務不履行または不法行為により生じた損害を賠償する責任を制限する規定は、Appleの故意または重過失により生じた損害には適用しないものとします。

10. デジタル証明書。Appleソフトウェアには、Appleまたは第三者のいずれかから発行されるデジタル証明書を受領できる機能が含まれています。お客様は、Appleまたは第三者のいずれかから発行されるかに関わらず証明書を信頼するか否かの判断につき、単独で責任を負うものとします。デジタル証明書を使用する上での責任はお客様のみが負担します。適用法が最大限に許容する限りにおいて、Appleは、デジタル証明書に関する商品性、特定目的適合性、正確性、安全性または第三者の権利非侵害性につき、明示または黙示を問わず一切の保証または表明を行いません。お客様は、以下のすべてに同意するものとします：(a)お客様がいずれの証明書も変造または悪用しないこと、(b)お客様がデジタル証明書を合法的な目的に限り、かつ適用される証明ポリシー、認証実務規定またはその他認証局の商慣行に関する開示に従い使用すること、(c)無権限のユーザーによるお客様のデジタル証明書使用を防止することについて、お客様が単独で責任を負うこと、(d)無権限のユーザーによるお客様のデジタル証明書に関連付けられたプライベートキーの使用を防止することについて、お客様が単独で責任を負うこと、および(e)お客様が侵害されていると確信するだけの理由を有する証明書を無効にすること。Appleの証明ポリシーおよび認証実務規定は、https://www.apple.com/certificateauthorityでご確認いただけます。

11. 輸出管理。お客様は、米国の法律およびAppleソフトウェアが取得された法域の法律で認められている場合を除き、Appleソフトウェアを使用または輸出もしくは再輸出することはできません。特に、ただしこれに限定することなく、Appleソフトウェアを、以下の者に対して輸出または再輸出を行うことはできません：(a)米国の通商禁止国、または(b)米国財務省の特別指定国リスト（list of Specially Designated Nationals）もしくは米国商務省の拒否人名リスト（Denied Person’s List or Entity List）もしくはその他の制限者リスト上の一切の者。Appleソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記の国に所在していないこと、または上記リストに掲載されていないことを表明および保証するものとします。また、お客様は、お客様が米国の法律で禁止されている目的でAppleソフトウェアを使用しないことに同意するものとします。当該目的にはミサイル、核兵器、化学兵器または生物兵器の開発、設計、製造または生産が含まれますが、これらに限定されません。

12. エンドユーザーが米国政府である場合。Appleソフトウェアおよび関連文書は、「商業コンピュータソフトウェア」（Commercial Computer Software）および「商業コンピュータソフトウェア文書」（Commercial Computer Software Documentation）から構成される48 C.F.R. 2.101で定義され、48 C.F.R. 12.212または48 C.F.R. 227.7202で使用されている「商業品目」（Commercial Items）です。場合に応じて、48 C.F.R. §12.212または48 C.F.R. §227.7202-1から227.7202-4に従い、商業コンピュータソフトウェアおよび商業コンピュータソフトウェア文書は、米国政府のエンドユーザーに対して、（a）商業品目としてのみ、かつ（b）本契約の条件に従ってその他のエンドユーザーすべてに付与される権利のみを伴って、使用許諾されるものです。非公開の権利は、米国の著作権法に基づき留保されています。

13. 準拠法および契約の分離性。本契約は、法の抵触に関する法理を除いて、カリフォルニア州法が適用され、これに従って解釈されるものとします。本契約には、国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されず、その適用は明示的に排除されるものとします。お客様が英国に住む消費者である場合、本

契約はお客様の居住地の法域を管轄する法律に準拠します。何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本契約のいずれかの条項またはその一部について執行不能と判断した場合であっても、本契約のほかの条項または部分は、依然として完全な効力を有するものとします。

14. 完全合意、適用言語。本契約は、Appleソフトウェアに関するお客様とAppleの間の完全合意を構成するものであり、当該主題に関して以前または同時期になされた一切の了解事項に優先します。本契約の修正および変更は、当該修正および変更が書面によりなされ、かつAppleが署名した場合を除き、拘束力を有しません。本契約の翻訳は、地域の必要に応じて行われるものであり、英語版とそれ以外の言語版とで差異矛盾がある場合、お客様の法域における現地法が禁止しない範囲で、英語版の本契約が適用されるものとします。

15. 第三者の製品に関する承認。
A. Appleソフトウェアの一部には、第三者のソフトウェアおよびその他の著作物が利用されるかまたは含まれている場合があります。当該著作物に関する承認、ライセンス条項および免責事項はAppleソフトウェアの電子文書に記載されており、お客様による当該著作物の使用についてはそれらの各条項が適用されます。Google Safe Browsing Serviceの使用には、Googleのサービス利用規約（https://www.google.com/intl/ja/policies/terms/）およびGoogleのプライバシーポリシー（https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/）が適用されます。

B. Appleソフトウェアを含む特定のソフトウェアライブラリおよびその他の第三者のソフトウェアは、フリーソフトウェアであり、GNU General Public License（GPL）またはGNU Library/Lesser General Public License（LGPL）のいずれかの条件に基づきライセンスが付与されます。お客様は、Apple（opensource@apple.com）に対して書面にて依頼することにより、メディアの費用、送料および取扱手数料を除いて無償で、当該フリーソフトウェアのソースコードの機械による読み取り可能な完全なコピーを、場合に応じてGPLまたはLGPLの条件に基づき、取得することができます。このGPLまたはLGPLソフトウェアは、これが有益であることを期待して頒布されますが、商品性または特定目的適合性についての黙示の保証も含め、一切の保証はなされません。GPLおよびLGPLの写しは、Appleソフトウェアに含まれています。

C. MPEG-4の使用 本製品は、MPEG-4 System Patent Portfolio Licenseに基づいてMPEG-4 Systems Standardに従ってエンコーディングするためにライセンスされるものです。ただし、以下のいずれか、または両方に関連してエンコードする場合には、追加のライセンスとロイヤルティの支払いが必要となります：（i）タイトルごとに支払う物理的なメディアに保存または複製されるデータ、（ii）タイトルごとに支払う、永久保存および／または永久利用するエンドユーザーに送信されるデータ。当該追加ライセンスは、MPEG LA, LLC.より取得していただけます。詳しくは、https://www.mpegla.comをご確認ください。

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づいて消費者による個人的な非商用利用目的で以下の(i)および／または(ii)を行うためにライセンスが付与されるものです：(i) MPEG-4 Visual Standardに従いビデオをエンコードするため（以下「MPEG-4ビデオ」といいます）、(ii)個人的な非商業的活動に従事する消費者によりエンコードされたMPEG-4ビデオおよび／またはMPEG-4ビデオを提供するためにMPEG LAよりライセンスを受けたビデオ提供者から取得したMPEG-4ビデオをデコードするため。その他の一切の使用に関しては、いかなるライセンスも付与されておらず、また黙示もされてお

りません。販売促進用、社内用および商用の使用およびライセンスを含むさらなる情報については、MPEG LA, LLC.より取得することができます。https://www.mpegla.comをご確認ください。

D. H.264/AVCに関する通知 AppleソフトウェアがAVCエンコーディング機能もしくはデコーディング機能、またはその両方を含んでいる限りにおいて、H.264/AVCの商用利用には追加ライセンスが必要であり、以下の条件が適用されます：本製品におけるAVC機能は、消費者による個人的な非商用利用目的で以下の(i)および／または(ii)を行うためにライセンスが付与されるものです：(i) AVC Standardに従いビデオをエンコードするため（以下「AVCビデオ」といいます）、(ii)個人的な非商業的活動に従事する消費者によりエンコードされたAVCビデオおよび／またはAVCビデオを提供するためにライセンスを受けたビデオ提供者から取得したAVCビデオをデコードするため。その他の使用およびライセンスに関する情報については、MPEG LA L.L.C.より取得することができます。https://www.mpegla.comをご確認ください。

E. AMRに関する通知 本製品におけるAdaptive Multi-Rate（以下「AMR」といいます）エンコーディングおよびデコーディング機能は、携帯電話による通話をするため、またはWindowsプラットフォーム用のQuickTimeアーキテクチャ上に構築される一切の電話通信製品を使用するためにライセンスが付与されるものではありません。また、本製品におけるAMRエンコーディングおよびデコーディング機能は、以下を含む携帯電話通信のインフラストラクチャーを使用するためにライセンスが付与されるものではありません：ベースステーション、ベースステーションコントローラまたはラジオネットワークコントローラ、スイッチングセンター、および公衆交換電話網に向けた、または公衆交換電話網からのゲートウェイ。

F. FAAに関する通知 Appleソフトウェアを通して表示されるAircraft Situation Display and National Airspace System Status Informationデータ（以下、総称して「フライトデータ」といいます）は、米国連邦航空局（Federal Aviation Administration、以下「FAA」といいます）が作成しています。お客様は、FAAの書面による事前の同意なしにフライトデータを再頒布しないことに同意するものとします。FAAおよびAppleは、明示または黙示を問わず、フライトデータの使用および正確性に関する一切の保証（商品性や特定目的適合性に対する黙示の保証を含みます）を否認します。お客様は、FAAおよびAppleがフライトデータの使用から生じる損失、損害、請求、負債、費用もしくは過料、または間接損害、特別損害、二次的損害、偶発的損害もしくは結果的損害に対して共同、個人を問わず一切責任を負わないものとすることに同意するものとします。Appleソフトウェアは、FAAが支援または推奨するものではありません。FAAは、技術上またはシステム上の問題について責任を負わず、お客様は、これらの問題や操作上のトラフィックフロー問題に関してFAAに問い合わせることはできません。

G. Adobeカラープロファイルの使用 お客様は、本契約に従いAppleソフトウェアに含まれるAdobeカラープロファイルソフトウェアを使用することができますが、Adobeは、本契約に基づいて、プロファイルまたはほかのアイテムのアップグレードや将来のバージョンを含むカラープロファイルのサポートを行う義務を負わないものとします。上記8条および9条の条項に加えて、いかなる場合も、Adobeはお客様に対して、損害、請求または費用についてその一切の責任を負わないものとします。Appleソフトウェアとともに配布されるAdobeカラープロファイルソフトウェアは、Adobe（https://www.adobe.com/jp/）からダウンロードすることもできます。

H. Gracenote®エンドユーザー使用許諾契約 本アプリまたはデバイスには、カリフォルニア州エメリー

ビルに所在するGracenote, Inc.（以下「Gracenote」といいます）のソフトウェアが含まれます。本アプリは、Gracenoteのソフトウェア（以下「Gracenoteソフトウェア」といいます）を使用することにより、ディスクおよび／またはファイルを識別し、また名前、アーティスト、トラック、およびタイトル情報（以下「Gracenoteデータ」といいます）を含む音楽関連情報を、オンラインサーバまたは組み込みデータベース（以下、総称して「Gracenoteサーバ」といいます）から取得し、さらにその他の機能を実行することができます。お客様は、本アプリまたはデバイスの、本来意図されたエンドユーザー向けの機能を使用することによってのみ、Gracenoteデータを使用することができます。

お客様は、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバをお客様自身の個人的な非商用利用目的にのみ使用することに同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、GracenoteソフトウェアやGracenoteデータを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。お客様は、本契約で明示的に許可されている場合を除き、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、またはGracenoteサーバを使用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバを使用するための非独占的なライセンスが終了することに同意するものとします。お客様のライセンスが終了した場合、お客様はGracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバの一切の使用を中止することに同意するものとします。Gracenoteは、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバのすべての所有権を含む、一切の権利を留保します。いかなる状況においても、Gracenoteはお客様に対して、お客様が提供するあらゆる情報に関して、いかなる支払い義務も負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc.が直接的にお客様に対して、本契約に基づくその権利をGracenoteとして行使できることに同意するものとします。

Gracenoteのサービスでは、統計処理を行う目的で、クエリを追跡するために固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用する目的は、Gracenoteのサービスを利用しているお客様に関する情報を一切把握することなく、クエリの数を数えるためです。詳しくは、ウェブページでGracenoteのサービスに関するGracenoteプライバシーポリシーをご確認ください。

GracenoteソフトウェアとGracenoteデータの各項目は、お客様に対して「現状有姿」でライセンスが付与されるものとします。Gracenoteは、GracenoteサーバにおけるすべてのGracenoteデータの正確性に関して、明示または黙示を問わず、一切の表明または保証をしません。Gracenoteは、Gracenoteが十分な理由があると判断するあらゆる事由で、Gracenoteサーバからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を留保します。GracenoteソフトウェアもしくはGracenoteサーバがエラーのない状態であること、またはGracenoteソフトウェアもしくはGracenoteサーバの機能が中断されないことの保証は行われません。Gracenoteは、Gracenoteが将来提供する可能性のある、新しく強化されるまたは追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenoteは、いつでも自由にそのサービスを中止できるものとします。Gracenoteは、商品性、特定目的適合性、所有権、および非侵害性についての黙示の保証を含むがこれに限定されない、明示または黙示を問わずいかなる保証もしないものとします。Gracenoteは、お客様によるGracenoteソフトウェアまたは任意のGracenoteサーバの使用により得られる結果について保証をしないもとのとします。いかなる場合においても、Gracenoteは結果的損害もしくは偶発的損害、または一切の利益の逸失もしくは収入の逸失について、一切の責任を負わないものとします。

16. Yahoo検索サービスに関する制限。Safariを通じて利用可能なYahoo検索サービスは、以下の国および地域においてのみ利用が許諾されます：アルゼンチン、アルバ、オーストラリア、オーストリア、バルバドス、ベルギー、バミューダ諸島、ブラジル、ブルガリア、カナダ、ケイマン諸島、チリ、中国本土、香港、台湾、コロンビア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、ドミニカ共和国、エクアドル、エルサルバドル、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、アイルランド、イタリア、ジャマイカ、日本、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルグ、マレーシア、マルタ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パナマ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、プエルトリコ、ルーマニア、シンガポール、スロバキア、スロベニア、韓国、スペイン、セントルシア、セントビンセント、スウェーデン、スイス、タイ、バハマ、トリニダード・トバゴ、トルコ、英国、ウルグアイ、米国、およびベネズエラ。

EA1855
2023年7月8日

————————————————

Apple Pay追加条項

本Apple Pay追加条項（以下「本追加条項」といいます）は、macOSのソフトウェア使用許諾契約（以下「本契約」といいます）を補完するものです。本契約および本追加条項の両方が、本契約のもと、「本サービス」とみなされるApple Pay機能のお客様による使用に適用されます。本追加条項で使用される用語は、本契約に規定された意味を有します。

1.　概要および使用制限

Apple Payは、Apple Cardを含む、Apple Pay機能に対応したクレジットカード、デビットカードおよびプリペイドカード（以下「対応カード」といいます）の仮想表明をお客様が保存し、対応するMacを使用してウェブサイト内での支払いを開始または行い、注文を追跡して領収書を表示することを可能にします。AppleソフトウェアのApple Pay機能は、限定された地域で、限定されたカード発行者、決済ネットワークおよび販売者との間でのみ利用できます。機能は、地域、発行者および販売者によって異なる場合があります。対応カードは随時変更される場合があります。

Apple Payは、お客様の個人的な使用を意図としたものであり、お客様はご自身の対応カードのみを提示することができます。お客様が対応する法人カードを提示する場合、お客様は、お客様の雇用主の承認のもとそれを行い、お客様がこれらの利用条件および本機能の利用によって生じるすべての取引において、お客様の雇用主を拘束する権限を与えられていることを、表明するものとします。

お客様は、Apple Payを違法もしくは詐欺的な目的、またはその他本契約または本追加条項によって禁止された目的には使用しないことに、同意するものとします。お客様は、さらに、適用される法律および規制に従い、Apple Payを利用することに同意するものとします。お客様は、Apple Payサービス（何らかの自動化された手段を通じてサービスへアクセスすることを含みます）、またはサービスと接続されたすべてのサーバもしくはネットワーク、またはサービスと接続されたネットワークのあらゆるポリシー、要件もしくは規制（無許可のアクセス、データもしくはトラフィックの使用もしくは監視を含

みます）を妨害または中断しないことに同意するものとします。

2. Macでの使用

お客様は、対応するMac上で、Safariを通じてアクセスされるウェブサイトにおいて、Apple Payを使用して支払いを開始することができます。本機能では、対応するiOSデバイスまたはApple Watch（以下「対応デバイス」といいます）に割り当てられた対応カードをお客様が有している必要があります。Apple Payを使用しているウェブサイトからチェックアウトをする場合、お客様は対応デバイスを使用した取引を承認するよう求められます。

本追加条項で定められた条項に加えて、お客様がApple Payを使用し、Safariでウェブサイトにアクセスして支払いを開始することには、お客様の対応デバイスに適用されるApple Pay追加条項が適用されます。当該条項はこの参照により本追加条項に組み込まれ、iOSデバイスの「設定」>「一般」>「情報」>「法律に基づく情報」>「使用許諾契約」、またはペアリングされたiOSデバイス上のWatchアプリの「一般」>「法律に基づく情報」>「使用許諾契約」からアクセスできます。対応デバイスは随時変更される場合があります。

Touch IDを内蔵したMacBook Pro上で、お客様は対応カードを割り当てることによりApple Payを設定することができ、Safariを通じてアクセスされるウェブサイトにおいて、Apple Payを使用して支払いを行うことができます。これらのMacでApple Payを使用するために、お客様は有効なiCloudアカウントと関連付けられた対応カードを有している必要があります。Apple Payは、13歳以上の個人の方のみご利用いただけます。また、iCloudまたはお客様の対応カードに関連するカード発行者によって追加の年齢制限が課される場合があります。

3. Appleのお客様との関係

Appleが、支払いの手続きを進めること、または本機能をお客様が利用することによって生じ得る、支払い、返金、払い戻し、リワード、特典、割引、発注、受注処理、またはその他の商業的活動を管理することはありません。

お客様がお客様のカード発行者との間で有するカード保有者契約の各条項は、お客様の対応カードの利用およびApple Payに関連したそれらの利用に、引き続き適用されます。同様に、お客様のApple Pay機能を利用した物品またはサービスの購入には、当該販売者の条件が適用されます。

Apple Cardは米国内でのみ利用可能であり、米国のゴールドマン・サックス銀行ソルトレイクシティ支店（以下「Apple Card発行者」といいます）が発行します。お客様がApple Cardに申し込む場合、お客様はApple Card発行者の口座開設に申し込むことになります。Apple Cardは、18歳以上（居住州によってはさらに上の年齢）の個人の方のみご利用いただけます。Apple Cardを提供する責任を有する金融機関は変更されることがあり、また、お客様によるApple Cardの使用には当該金融機関の条件が適用されます。

本契約または本追加条項のいかなる規定も、お客様のカード保有者契約もしくは販売者契約の各条項、またはApple Payの機能の使用に適用されるその他の条件を変更することはなく、当該条項はお客様に

よるApple Payの該当する機能の利用およびお客様の対応するMac上の仮想表明に適用されます。

お客様は、Appleがカード保有者契約または販売者契約の当事者ではなく、Appleが、(a) Apple Payの機能の使用中の、ペイメントカード、商業的活動、取引、購入、発注、受注処理、もしくは領収書の内容、正確性、もしくは非可用性、(b)クレジットの発行もしくはクレジットの適格性の評価、(c) お客様によるApple Payもしくはウォレットの使用に関連した、発行者、販売者、もしくはその他の第三者の活動、(d)対応カードに関連した、発行者、販売者、もしくはその他の第三者による決定、(e)販売者のプログラムに基づくリワードもしくは保存された特典の発生もしくは引き換え、または(f)プリペイドカードの入金もしくは再入金について責任を負わないことに同意するものとします。ペイメントカードまたは関連する商業的活動に関するすべての紛争および疑問については、お客様のカード発行者または該当する販売者にご連絡ください。

4. プライバシー

対応デバイス上でApple Payを使用した支払い取引を開始する場合、Apple Payは、お客様の取引を完了するために、お客様のMacと対応デバイスとの間で、暗号化された形式にて支払い情報を転送します。Touch ID内蔵のMacBook Pro上でApple Payを使用した支払い取引を行う場合、お客様の支払い情報は、当該取引の一部として、暗号化された形式にてウェブサイトに提供されます。Touch ID内蔵のMacBook Pro上のApple Payにカードを追加する場合、特定のデバイス設定が有効になっているか、およびデバイスの使用パターン（例えば、デバイスが移動中の時間の割合、週ごとのおおよその呼び出し回数）など、お客様のデバイスに関する情報が、お客様の適格性を判断し不正行為を防ぐためにAppleに送られます。お客様は、関連するサービス固有のプライバシー情報（お客様のiOSデバイスまたはMacで、またはペアリングしたiOSデバイス上のWatchアプリ内でアクセスできる「Apple Payおよびプライバシーについて」を含みます）をお読みになるか、https://www.apple.com/jp/legal/privacyをご確認いただくことによって、お客様によるApple Payの使用の一環として収集され、使用され、または共有される個人情報について、詳しい情報をご確認いただけます。お客様は、Apple Payを使用することにより、Appleならびにその子会社および代理人がApple Pay機能を提供するために前述のすべての情報を送信、収集、保持、処理および使用することに同意および承諾するものとします。

5. セキュリティ

Apple Payは、お客様の対応カードの仮想表明を保存しており、お客様は、お客様のデバイスのパスコードまたはパスワードを第三者へ提示したり、お客様の対応デバイスまたはMacでTouch IDを使用するために第三者の指紋を追加したりすることは、当該第三者によるお客様のMac上でウェブサイト内のApple Pay決済を可能にする恐れがあることを理解し、認めるものとします。お客様は、お客様のデバイス、該当するパスコードおよびパスワードのセキュリティの確保について、単独で責任を負うものとします。お客様は、お客様がお客様のデバイスの紛失またはアクセス共有をされた場合、またはお客様がmacOSに無許可の変更を加えた場合、Appleは一切の責任を負わないことに同意するものとします。

お客様のデバイスが紛失または盗難に遭い、お客様が「探す」を有効にしていた場合、お客様は「探す」またはhttps://icloud.comを使用して、デバイスを紛失モードにすることによって、デバイス上の仮想対応カードによる支払い機能の停止を試みることができます。お客様はまた、デバイス上の仮想対応カードによる決済を停止するよう、デバイス内を消去することもできます。お客様は、お客様の仮想対応

カードへの無許可のアクセスを防ぐために、お客様の対応カードの発行者への連絡をする必要もあります。

詐欺的行為または悪用をお客様が報告、またはAppleがそれらの疑いを持った場合、お客様はすべての調査においてAppleに協力し、Appleが指示するあらゆる詐欺防止手段を利用することに同意するものとします。

6. 責任の制限

本契約に規定された保証の否認および責任の制限に加えて、Appleは、Apple Pay機能の利用から生じる、購入、支払い、取引、発注、受注処理、領収書情報、またはその他の商業的活動について一切の責任を負わず、かつお客様は、お客様の対応カード、仮想対応カードおよび関連する商業的活動に関する一切の疑問および紛争を解決するために、お客様のカード発行者、決済ネットワーク、または販売者と締結している場合がある契約にのみ依拠することに同意するものとします。

简体中文

APPLE INC.
macOS Sonoma 软件许可协议

供在 Apple 品牌系统上使用

使用 APPLE 软件之前，请仔细阅读本软件许可协议（“许可证”）。使用 APPLE 软件，即表示阁下同意接受本许可证的条款约束。若阁下不同意本许可证的条款，请勿安装和/或使用 APPLE 软件，并且（若提供“同意”或“不同意”条款的选项）点按“不同意”。若阁下获取的 APPLE 软件作为 APPLE 硬件的一部分同时购买，且如阁下不同意本许可证的条款，则可在退货期内将整套组装 APPLE 硬件/软件退回至购取组装的 APPLE STORE 商店或授权分销商以取得退款，但须符合 APPLE 的退货政策规定，该政策载于 https://www.apple.com.cn/legal/sales-support/。阁下须退还整套组装硬件/软件才能取得退款。

重要注意事项：在本软件可用于复制、修改、发布或分发材料的范围内，阁下获许可只用以复制、修改、发布和分发没有著作权的材料、阁下拥有其著作权的材料、或阁下获授权或法律允许复制、修改、发布和分发的材料。若阁下不能肯定阁下复制、修改、发布或分发任何材料的权利，则应联系阁下的法律顾问。

1. 一般条款。
A. 本许可证所附并可以 Apple 针对阁下的 Apple 品牌计算机或受支持外围设备提供的功能增强软件、软件更新、安全响应、系统文件或系统恢复软件（“Apple 软件变更”）予以更新或取代的 Apple 软件（包括 Boot ROM 代码）、任何第三方软件、文档、界面、内容、字体及任何数据（“原 Apple 软件”），不论是预装在 Apple 品牌硬件上、储存于内部存储、可移动载体、磁盘、只读存储器、任何其他载体或属任何其他形式（原 Apple 软件和 Apple 软件变更统称“Apple 软件”），都是由 Apple Inc.（“Apple”）许可阁下使用而非售予阁下，且阁下只可根据本许可证的条款加以使用。Apple 和/或 Apple 的许可人保留对 Apple 软件本身的所有权，以及保留一切并未明确授予阁下的权利。阁下同意，本许可证的条款适用于可能预先安装在阁下的 Apple 品牌硬件上的任何 Apple 品牌应用程序软件产品，除非该产品另外附有单独的许可证，在这种情况下，阁下同意该许可证的条款将监管阁下对该产品的使用。

B. Apple 可酌情提供未来的 Apple 软件变更。Apple 软件变更（如有）未必包含 Apple 就较新机型或其他机型 Apple 品牌计算机发布的所有现有软件功能或新功能。本许可证条款监管由 Apple 提供的任何 Apple 软件变更，除非该 Apple 软件变更另外载有独立许可证，在此情况下则以该许可证的条款监管。

C. 通过 Apple 软件显示或访问的任何内容，其所有权和知识产权属于相关内容的所有权人。此等内容可能受著作权或其他知识产权法律和条约保护，且可能须遵守提供该等内容的第三方的使用条款。除在此另有规定外，本许可证并不授予阁下使用该等内容的任何权利，亦不保证向阁下持续提供该等内容。禁止阁下将通过新闻或地图访问的任何图像，以独立文档形式重新发布、重新传输或复制。

2. 允许的许可证使用方式和限制。
A. 预安装及单一副本 Apple 软件许可证。在不违反本许可证条款和条件的情况下，除非阁下是从 Mac App Store、通过自动下载或按照 Apple 的批量许可证、维修或其他书面协议获取 Apple 软件，否则阁下获授予有限的非独家许可证，每次仅在一 (1) 台 Apple 品牌计算机上安装、使用和运行一 (1) 份 Apple 软件副本。例如，若阁下所获取的是 Apple 品牌硬件的预安装 Apple 软件，此类单一副本许可证条款即适用于阁下。

B. Mac App Store 许可证。若阁下从 Mac App Store 或通过自动下载获取 Apple 软件许可证，则在不违

反本许可证的条款和条件以及须得到 Apple 媒体服务条款和条件所列的“服务和内容使用规则”(https://www.apple.com.cn/legal/internet-services/itunes/cn/terms.html) (“使用规则”) 允许的情况下，阁下获授予有限的、不可转让的非独家许可证，用于以下用途：

(i) 直接在由阁下拥有或控制的、运行 macOS Ventura、macOS Monterey、macOS Big Sur、macOS Catalina、macOS Mojave 或 macOS High Sierra 的每一台 Apple 品牌计算机 (“Mac 计算机”) 上，下载、安装、使用和运行一 (1) 份 Apple 软件副本，作为个人的非商业用途；

(ii) 若阁下是商业企业或教育机构，下载、安装、使用和运行一 (1) 份 Apple 软件副本，以：(a) 在由阁下拥有或控制的每一台 Mac 计算机上供单一个人使用，或 (b) 在由阁下拥有或控制的单一台共用的 Mac 计算机上供多人使用。例如，单一员工可同时在该员工的台式 Mac 计算机和笔记本 Mac 计算机上使用 Apple 软件；或多个学生可在位于资源中心或图书馆内的单一台 Mac 计算机上连续使用 Apple 软件；以及

(iii) 在虚拟操作系统环境下，在由阁下拥有或控制并已经运行 Apple 软件的每一台 Apple 品牌计算机上，额外安装、使用和运行最多两 (2) 份 Apple 软件或者任何先前的 macOS 或 OS X 操作系统软件或 Apple 软件之后续版本的副本或实例，用以：(a) 开发软件；(b) 在开发软件期间进行测试；(c) 使用 macOS 服务器；或 (d) 个人的非商业用途。

除第 3 条明示允许外，以上第 2B(iii) 条所列的授权不允许阁下在与服务局、分时、终端共享或其他类似的服务类别有关联的情况下，使用 Apple 软件的虚拟副本或实例。除本第 2B 条明示允许外，阁下不得在虚拟操作系统环境中，在 Mac 计算机上使用 Apple 软件运行任何 Apple 操作系统软件，包括 iOS、iPadOS、watchOS 或 Apple tvOS。

C. 批量或维修许可证。若阁下是通过与 Apple 签订批量或维修许可证计划获取 Apple 软件，则阁下的批量或维修许可证条款将决定允许阁下在由阁下拥有或控制的 Apple 品牌计算机上，下载、安装、使用和运行的 Apple 软件副本的份数。除 Apple 书面同意外，本许可证所有其他条款和条件均适用于阁下根据批量或维修许可证获取的 Apple 软件的使用。

D. 系统要求；Apple ID。请注意，只有符合 Apple 指定系统要求的 Apple 品牌硬件，才会支持 Apple 软件。此外，使用和访问 Apple 软件某些功能和某些服务 (见第 6 条定义) 可能要求阁下申请一个称为 Apple ID 的独有用户名称和密码组合。

E. 字体。在不违反本许可证的条款和条件的情况下，阁下可在运行 Apple 软件时，使用包含在 Apple 软件内的字体来显示和打印内容；但只有在得到附随相关字体的嵌入限制允许的情况下，阁下方可在内容中嵌入字体。此类嵌入限制在“字体册”/“预览”/“显示字体信息”面板提供。

F. 声音；实时字幕。在不违反本许可证条款和条件的情况下，阁下可：(i) (1) 在运行 Apple 软件时，使用包含在 Apple 软件内的系统声音 (“系统声音”)，及 (2) 基于阁下个人的非商业用途，使用系统声音创建阁下自己的原创内容和项目；(ii) 仅基于阁下个人的非商业用途，使用 Apple 软件在设备上实时自动生成的实时字幕 (“实时字幕”)，无论是在 FaceTime 通话期间生成还是其他情况下生成；以及 (iii) 基于阁下个人的非商业用途，使用个人语音功能在设备上创建听起来像阁下声音的语音 (“个人语音”)。本许可证不允许以其他方式创建和使用系统声音、实时字幕或个人语音，包括但不限于在营利、非营利、公开共享或商业环境中，使用、复制、展示、表演、录制、发布或重新分发任何系统声音、实时字幕或个人语音。

G. 照片 app 功能和支持。Apple 软件的“照片”应用程序 (“照片 app”) 可能不支持某些视频和照片格式。

照片 app 中一些功能的使用将取决于阁下摄像头的功能。将照片 app 与任何 Apple 或第三方服务的照片同步可能会导致数据丢失。照片 app 所包含的幻灯片图形、音乐和主题，只能基于个人的非商业用途，用于阁下以照片 app 创建的幻灯片。阁下不得以商业或其他方式独立使用、提取或分发照片 app 所包含或作为其一部分提供的任何照片、影像、图形、艺术作品、音频、视频或类似资产（“数字材料”），或以其他方式在照片 app 预定用途范围以外使用数字材料。

H. 内容缓存功能。
1. 在 Apple 和/或其关联公司有提供可用于缓存的特定软件和/或内容（例如来自 Mac App Store 的适用内容）（“符合 Apple 资格的内容”）的范围内，Apple 软件的某些功能（“内容缓存功能”）可将该等符合 Apple 资格的内容，自动下载到正在运行 Apple 软件的阁下的 Apple 品牌计算机（就本条而言，该等 Apple 品牌计算机称为“可启用缓存功能的 Mac”）上，并进行本地缓存。**阁下使用 Apple 软件的内容缓存功能，即表示同意 Apple 可在阁下的可启用缓存功能的 Mac 上，下载和缓存该等符合 Apple 资格的内容。**阁下可随时关闭 Apple 软件的内容缓存功能，只需在阁下可启用缓存功能的 Mac 上前往“系统设置”下的“共享”。

2. Apple 软件的内容缓存功能只能在由阁下拥有或控制的可启用缓存功能的 Mac 上使用，以及只可用于将该等符合 Apple 资格的内容加快交付给阁下家庭、公司或组织内的获授权最终用户。阁下明白，在收取符合 Apple 资格的内容之前，该等用户可能需要与 Apple 另行进行验证，以及使用阁下的可启用缓存功能的 Mac 加快交付符合 Apple 资格的内容，不会变更阁下或阁下最终用户据以收取该等符合 Apple 资格的内容的条款。

3. 阁下承认和同意，符合 Apple 资格的内容的一切使用，均须遵守监管所缓存的符合 Apple 资格的内容类别之适用许可证条款。此类条款可能包括但不限于 Apple 媒体服务条款和条件、iCloud 条款和条件、iTunes U 讲师协议、iTunes U 软件许可协议，和/或附随软件下载的适用的许可条款，除非该下载另有附随自己的许可协议，在这种情况下则适用后者。如需查看 Apple 软件许可协议（SLA）列表，请访问以下网址：https://www.apple.com.cn/legal/sla/。阁下承认和同意，使用内容缓存功能以及在阁下的可启用缓存功能的 Mac 上存储符合 Apple 资格的内容，不会将除符合 Apple 资格的内容的适用许可条款所授予阁下权利以外的任何权利转移给阁下，以及不会构成授予、豁免或在其他方面限制 Apple 或任何其他版权所有人对于任何符合 Apple 资格的内容的任何权利。

4. 阁下未获授权将阁下已启用内容缓存功能的可启用缓存功能的 Mac，部署至并非由阁下拥有或控制（或阁下未经合法授权用于该等目的）的网络上，或允许阁下的家庭、公司或组织以外的最终用户访问该等符合 Apple 资格的内容。阁下同意只使用内容缓存功能于阁下自己的个人非商业用途、或阁下公司或组织内的内部用途，以及只能用于在此明确允许的用途。阁下不得向集成或利用内容缓存功能提供服务或信息、或以任何方式使用内容缓存功能的第三方提供服务。

5. 阁下启用 Apple 软件的内容缓存功能，即表示同意 Apple 可以存储、监控和获取阁下可启用缓存功能的 Mac 上符合 Apple 资格的内容，以及可以收集和使用关于阁下可启用缓存功能的 Mac 和相关网络的技术信息，包括但不限于硬件标识符和 IP 地址以达到上述目的。阁下同意不禁止、破坏、入侵、回避、或以其他方式干扰 Apple 的验证、存储或认证机制、数字签名、数字版权管理、或由 Apple 软件、服务、符合 Apple 资格的内容或其他 Apple 软件或技术实施的其他安全机制，或让其他人采取此类操作。

6. Apple 有权停止在阁下的可启用缓存功能的 Mac 上提供符合 Apple 资格的内容（例如，阁下以前缓存的某些内容未必能提供作后续缓存用途），以及在任何时候，自行决定删除阁下可启用缓存功能的 Mac 内任何已缓存的符合 Apple 资格的内容，并且在这种情况下，对阁下不承担任何责任。阁下明白，这种缓存符合 Apple 资格的内容的做法，未必在所有国家或地区提供。任何时候阁下均可删除已缓存的符合 Apple 资格的内容，和停用内容缓存功能。

I. 远程桌面连接。在不违反本许可证的条款和条件的情况下，当从另一台计算机或电子设备 (分别为一台“设备”) 远程连接到一台运行 Apple 软件的 Apple 品牌计算机 (就本条而言，此 Apple 品牌计算机被称为“Home Mac”) 时，无论是通过屏幕共享功能或通过任何其他方式，则：

(i) 任何时候只可有一 (1) 台设备直接或间接地远程连接，以控制在 Home Mac 上运行和显示的 Apple 软件的图形化桌面会话；而且

(ii) 仅基于同时观察在 Home Mac 上运行和显示的 Apple 软件同一图形化桌面会话的目的，而在同一时候远程连接合理数量的设备，只要它们不以任何方式控制 Apple 软件；但

(iii) 任何时候只可有一 (1) 台 Apple 品牌设备直接或间接地远程连接，以控制与在 Home Mac 上运行和显示的 Apple 软件的图形化桌面会话不同的另一图形化桌面会话，且仅可通过 Apple 软件的屏幕共享功能进行此类连接。

除本第 2I 条或第 3 条明确允许或除 Apple 另行许可外，阁下同意不在与服务局、分时、终端共享或其他类似的服务类别有关联的情况下使用 Apple 软件或其任何功能，不论该等服务是否在阁下自己的组织内提供或向第三方提供。

J. 其他使用限制。本许可证列明的授权不允许阁下、且阁下亦同意不在任何非 Apple 品牌计算机上安装、使用或运行 Apple 软件，或让别人采取此类操作。阁下同意不删除、遮蔽或更改可能附加于或包含在 Apple 软件中的任何专有权声明 (包括商标和版权声明)。除非本许可证条款另行允许或 Apple 另行许可，否则：(i) 任何时候只可有一个用户使用 Apple 软件，以及 (ii) 阁下不得在网络上提供 Apple 软件，以致 Apple 软件在同一时间可供多台计算机运行或使用。除第 3 条明示允许外，阁下不得出租、租赁、出借、出售、再分发或再许可 Apple 软件。

K. 备份副本。阁下只可为备份目的而以机器可读形式复制一份 Apple 软件 (不包括 Boot ROM 代码以及内嵌或以其他方式包含在 Apple 品牌硬件中的其他 Apple 固件)；但该备份副本必须带有原件上所载的一切著作权或其他专有权声明。Apple Boot ROM 代码和固件仅供在 Apple 品牌硬件上使用，阁下不得复制、修改或再分发 Apple Boot ROM 代码或固件 (或其任何部分)。

L. 迁移现有软件。若阁下要使用“设置”/“迁移助理”将软件从一台 Apple 品牌计算机传输到另一台 Apple 品牌计算机，请注意以下事项：一旦副本已经传输到另一台计算机，则软件正本的继续使用可能会被禁止，除非阁下在两台计算机上都有该软件的许可副本。阁下应当检查相关的软件许可协议，以了解适用的条款和条件。第三方软件和服务可能与本 Apple 软件不兼容，安装此软件可能会影响到该第三方软件或服务的可得性和可用性。

M. 开源项目。Apple 已经或者可能在其开源项目网站 (https://www.opensource.apple.com/) 上，提供 Apple 软件的某些组件及 Apple 软件包含的第三方开源项目 (统称“开源组件”)。阁下只能对此类开源组件进行修改或更换，条件是：(i) 最终的修改后 Apple 软件，乃用以取代在由阁下拥有或控制的 Apple 品牌计算机上使用的修改前的 Apple 软件，只要每一台此类 Apple 计算机均拥有一套适当许可的 Apple 软件副本；而且，(ii) 阁下在其他方面遵循本许可证的条款以及任何监管开源组件使用事项的许可条款。Apple 没有义务为上述修改过的最终 Apple 软件提供任何更新、维护、担保、技术支持或其他支持或服务。阁下明确承认，若 Apple 硬件的故障或损坏由修改 Apple 软件的开源组件所导致，则该等故障或损坏会被排除在 Apple 硬件保修的条款之外。

N. 不得倒序制造。阁下不得且阁下同意不会或让其他人复制 (本许可证或如适用于阁下的使用规则明示允许除外)、反汇编、倒序制造、拆装、企图导出其源代码、解码、修改 Apple 软件或制造其衍生作品、或 Apple 软件提供的任何服务或其任何部分 (适用法律或包含在 Apple 软件内的开源组件使用许可证条款禁止者除外)。

O. 遵守法律。阁下同意使用 Apple 软件和服务 (定义见以下第 6 条) 须遵守所有适用法律，包括在阁下居住或在阁下下载或使用 Apple 软件和服务的国家或地区的当地法律。Apple 软件的功能和服务未必以所有语言或在所有地区提供，某些功能可能因地区而异。Apple 软件和服务的某些功能需要连接互联网。

P. 第三方软件。Apple 已经提供对某些第三方软件或服务的访问 (作为 Apple 软件包的一部分)，并可能提供 Apple 软件升级、更新或补遗，以方便阁下。在 Apple 软件含有或提供访问任何第三方软件或服务的范围内，Apple 没有为该等软件或服务提供任何技术支持或其他支持的明示或默示义务。请直接与适当的软件厂商、制造商或服务提供商联系，以获取与其软件、服务和/或产品相关的技术支持和顾客服务。

Q. Apple 软件变更。Apple 软件会向 Apple 定期查询 Apple 软件变更。若提供变更，则该变更或会自动下载和安装到阁下的计算机以及阁下的外围设备 (如适用) 上。**阁下使用 Apple 软件，即表示同意 Apple 可下载和安装自动 Apple 软件变更到阁下的计算机和阁下的外围设备上。**任何时候阁下均可关闭自动操作系统更新和快速安全响应，只需更改在“系统设置”>“软件更新”>“高级”下提供的相应设置。

R. 系统字符。在不违反本许可证条款和条件的情况下，阁下可：(i) 在运行 Apple 软件时，使用 Apple 软件所包含或以此创建的拟我表情字符 (“系统字符”)，以及 (ii) 用以创建阁下自己的原始内容和项目，作为阁下个人的非商业用途。本许可证不允许将系统字符用于其他用途，包括但不限于在营利、非营利、公开共享或商业环境中，使用、复制、展示、表演、录制、发布或重新分发任何系统字符。

3. 租赁获允许开发者服务。

A. 租赁。阁下可以将 Apple 软件的有效许可版本，整体租出或分租给一个人或一个组织 (每个人或每个组织均为“承租人”)，但前提是必须满足以下所有条件：

(i) 租出的 Apple 软件必须仅用于提供获允许开发者服务的目的，并且每个承租人均须阅读并同意受本许可证的条款约束；

(ii) 每个租赁期限必须至少连续二十四 (24) 小时；

(iii) 在租赁期内，最终用户承租人必须是唯一和独家使用和控制 Apple 软件及其所安装的 Apple 品牌硬件之人，但阁下作为租出 Apple 软件的一方 (“出租人”)，可以为 Apple 软件提供管理支持；以及

(iv) 在使用 Apple 软件之前，最终用户承租人必须阅读并同意受 Apple 软件上预装的任何软件的适用条款约束，包括但不限于 Apple 的 Xcode 开发者软件，以及任何其他 Apple 或第三方软件。

就本第 3 条而言：(A) 最终用户承租人是指最终将租入的 Apple 软件仅用于获允许开发者服务的最终用户承租人；而 (B) 获允许开发者服务是指连续不断的集成服务，包括但不限于软件开发、从源代码构建软件、在软件开发过程中进行自动测试、以及运行必要的开发者工具以支持此类活动。在根据本第 3 条的规定租出或分租 Apple 软件之前，每个出租人必须联系 Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/)，就此提前通知 Apple。

B. 分租。承租人可以按照本第 3 条规定进一步分租 Apple 软件，但前提是该承租人必须遵守本第 3 条的

所有条款。在租赁期内，分租出 Apple 软件的承租人 (在本第 3 条中也将视为出租人) 必须完全放弃其对 Apple 软件以及安装了 Apple 软件的 Apple 品牌硬件之独家使用和控制权给其承租人。

C. 执行。作为出租人，阁下须负责：(i) 确保每个承租人都遵守本第 3 条的规定；(ii) 确保每个承租人都同意所有适用的许可证条款；(iii) 协助 Apple 执行对相关规定的遵守情况。若承租人违反了本许可证或其他适用的 Apple 许可证条款，则其使用 Apple 软件的权利将自动终止，并且阁下同意，一旦阁下发现此类违规行为或 Apple 书面通知有此类违规行为，即立即终止该承租人使用 Apple 软件。

D. 虚拟化。对于根据本第 3 条租赁的 Apple 软件的每个副本，出租人或承租人 (但不能同时包括两者) 可以根据本第 2B(iii) 条，在虚拟操作系统环境中安装、使用和运行 Apple 软件的额外副本或实例，但前提是出租人只能将 Apple 软件的单一个实例或副本虚拟化作为配置工具，以便承租人根据本第 3 条访问和使用 Apple 软件。

E. 系统配置。若阁下是承租人，则阁下承认向阁下租出 Apple 软件的出租人先前可能曾经配置过 Apple 软件，包括对分析、定位服务、以及与安全性、隐私和数据收集相关的其他设置选择。阁下承认并同意，Apple 不必就出租人对 Apple 软件的配置承担任何责任。

4. 转让。
A. 若阁下所获取的是预安装在 Apple 品牌硬件上的 Apple 软件，或者阁下是从 Mac App Store 或通过软件更新获取 Apple 软件许可证，则阁下可将阁下对 Apple 软件的一切许可使用权 (以其原来的形式) 一次性地永久转让予另一方，条件是：(i) 该 Apple 软件是连同阁下的 Apple 品牌硬件转让的；(ii) 转让内容必须包括全部 Apple 软件，包括其所有组成部分及本许可证；(iii) 阁下不得保留 Apple 软件的全部或部分副本，包括储存于计算机或其他存储设备的副本；及 (iv) 接收 Apple 软件的一方阅读和同意接受本许可证的条款和条件。就本许可证而言，若 Apple 就 Apple 软件提供更新版本 (例如从 10.14 至 10.14.1 版本)，则该更新即视为 Apple 软件的一部分，不得从 Apple 软件更新前的版本分开转让。

B. 阁下不得转让上述第 2M 条所述任何曾作修改或更换的 Apple 软件。Apple 软件的所有组件都是以捆绑方式出售的一部分，不得从该捆绑软件中分开及作为独立应用程序分发。请注意，随 Apple 品牌特定硬件产品一起提供的 Apple 软件，未必能在其他型号的 Apple 品牌硬件上运行。

C. Apple 基于推广、评估、诊断或还原目的提供给阁下的任何 Apple 软件版本，只能用于此类目的，不得转售或转让。

5. 同意使用数据。某些功能，例如分析、定位服务、Siri、听写和聚焦等，可能需要来自阁下计算机的信息，才能提供其相关功能。在阁下打开或使用此类功能时，有关哪些信息会发送给 Apple 以及可能如何使用此类信息的具体详情将会提供给阁下，此外，阁下亦可访问以下网址进一步了解详情：https://www.apple.com.cn/privacy/。在任何时候，阁下的信息均依照 Apple 的隐私政策处理，该政策可在以下网址访问：https://www.apple.com.cn/legal/privacy/。

6. 服务和第三方材料。
A. 一般条款。Apple 软件能使阁下访问 Apple 的 iTunes Store、Mac App Store、Apple Books、Game Center、iCloud、地图、新闻以及其他 Apple 和第三方服务及网站 (均称为“服务”)。使用此类服务需要接入互联网，而且使用某些服务可能需要 Apple ID 和要求阁下接受附加条款，并且可能需支付额外费用。阁下在与 Apple ID 或其他服务相关的情况下使用本软件，即表示同意适用的服务条款，例如适用于阁下访问此类服务所在国家或地区的 Apple 媒体服务最新条款和条件。阁下可访问以下网址查阅该等条款和条件：https://www.apple.com.cn/legal/internet-services/itunes/cn/terms.html。

B. 若阁下注册使用 iCloud，可直接从 Apple 软件访问某些 iCloud 功能，例如“iCloud 云盘”、“共享相簿”和“查找”。阁下承认并同意，使用 iCloud 和此类功能须遵守 iCloud 服务的最新条款和条件，阁下可在 https://www.apple.com.cn/legal/internet-services/icloud/cn_si/gcbd-terms.html 访问和查阅该等条款和条件。

C. 新闻 app 的内容。阁下使用通过新闻应用程序访问的内容，只可完全限于个人非商业用途，内容的任何所有权权益均不会转移给阁下，并特别排除 (但不限于) 此类内容的任何商业或推广使用权。

D. 地图。包括地图数据覆盖在内的 Apple 软件的地图服务和功能 (“地图”) 可能会因地区而异。在阁下打开或使用地图时，有关哪些信息会发送给 Apple 以及可能如何使用此类信息的具体详情将会提供给阁下。阁下承认并同意，阁下使用地图须受可在地图应用程序侧边栏访问和查看的地图服务最新的条款和条件约束。

E. 阁下明白，使用任何服务意味阁下或会遇到可能被视为冒犯性、猥亵或讨厌的内容，此类内容可能使用或不使用直白的语言，以及任何检索得到的结果或进入某特定网址时，可能会自动和非故意地生成不宜资料的链接或对不宜资料的提述。尽管如此，阁下同意使用服务并自担风险，对于可能被发现属冒犯性、猥亵或讨厌的内容，Apple、其关联公司、代理人、高层管理人员或许可人不对阁下承担任何责任。

F. 某些服务可能显示、包含或提供来自第三方的内容、数据、信息、应用程序或材料 (“第三方材料”)，或提供转至某些第三方网站的链接。使用服务，即表示阁下承认并同意，Apple 不负责检查或评估此等第三方材料或网站的内容、准确性、完整性、时效性、有效性、版权合规性、合法性、适当性或质量，或任何其他方面。对任何第三方服务、第三方材料或网站，或者第三方的任何其他材料、产品或服务，Apple 及其管理人员、关联公司和子公司不作任何保证或认可，亦不对阁下或任何其他人承担和负有任何责任或负责。第三方材料和转至其他网站的链接仅为方便阁下而提供。

G. Apple 及其任何内容提供商不保证任何服务显示的股票信息、定位数据、健康信息或任何其他数据的可提供性、准确性、完整性、可靠性或时效性。任何服务显示的金融信息仅供一般参考之用，不应赖以作为投资建议。在基于通过服务获得的信息进行任何证券交易之前，阁下应向在法律上有资格在阁下的国家或地区提供财务或证券建议的专业财务或证券人员咨询。任何服务提供的位置数据 (包括 Apple 地图服务) 仅作为基本导航和/或计划用途而提供，其目的并非作为依赖以用于需要精确的位置信息的情况，或若位置数据错误、不准确、出现时间延误或不完整可能会导致人身伤亡或财产或环境损害的情况。阁下同意，由于例如但不仅限于天气、道路和交通情况以及地缘政治事件等可能影响地图数据准确性的种种因素，阁下从地图服务收到的结果可能与实际道路或地形情况有所不同。为了阁下的安全，任何时候都要注意展示的路牌和当时的道路情况，奉行安全驾驶习惯和遵照交通法规，并注意骑自行车和行走的方向指示未必包含特定途径。

H. 在阁下使用服务上传任何内容的范围内，阁下声明阁下拥有所有权利或得到授权或以其他方式获法律允许上传该等内容，以及该等内容不违反适用于服务的任何服务条款。阁下同意服务含有属 Apple、网站所有人或其许可人拥有的专有内容、信息和材料，受适用的知识产权和其他法律保护，包括但不限于版权。阁下同意除服务的允许用途外，阁下不会使用此等专有内容、信息或材料，也不以任何与本许可证的条款不一致或侵犯第三方或 Apple 的任何知识产权的方式使用此等专有内容、信息或材料。服务的任何部分均不得以任何形式或以任何方式复制。阁下同意不以任何方式修改、出租、租赁、借出、销售或分发服务，亦不以任何方式以服务为基础创作任何衍生作品，阁下不得以任何未获授权的方式 (包括但不限于通过服务来传输任何计算机病毒、蠕虫、特洛伊木马或其他恶意软件，或者通过侵入网络或加重网络容量负担的方式) 利用服务。阁下进一步同意不以任何方式使用服务骚扰、辱骂、追踪、威胁或诽谤任何其他方，或以侵

犯或违反任何其他方权利的方式使用服务，以及对于阁下的任何此等使用或由于使用服务致使阁下可能收到的任何骚扰性、威胁性、诽谤性、冒犯性、侵权或非法信息或传输，Apple 不在任何方面对阁下承担任何责任。

I. 此外，该等服务和第三方材料未必以所有语言或在所有国家或地区提供。Apple 未声明此等服务和第三方材料为适当的或可在任何特定地点提供使用。在阁下选择使用或访问此等服务或第三方材料的范围内，阁下出于自主决定，并负责遵守任何适用法律，包括但不限于适用的地方法律，以及隐私和数据收集法律。Apple 及其许可人保留在不通知的情况下，随时更改、暂停、移除或停用阁下对任何服务的访问权限的权利。在任何情况下，Apple 均不对移除或停用阁下对任何此等服务的访问权限负有责任。Apple 还可以在任何情况下对某些服务的使用或访问施加限制，且无需发送通知，也不承担任何相关责任。

7. 终止。本许可证在其终止之前有效。若阁下未能遵守本许可证中的任何条款，则本许可证所规定的阁下的权利将自动终止或以其他方式失去效力，且 Apple 不会另行通知。本协议终止时，阁下应停止对 Apple 软件的任何使用行为，并销毁 Apple 软件任何全部或部分的复制本。本许可证第 5、6、7、8、9、10、12、13 和 14 条在此类终止后继续有效。

8. 担保免责声明。
A. 若阁下是消费者顾客 (指在阁下的行业、业务或专业以外使用 Apple 软件的人)，则阁下在居住国家或地区可能享有法定权利，禁止以下限制适用于阁下。此类限制若被禁止即不适用于阁下。要进一步了解相关的权利，阁下应联系当地的消费者咨询组织。

B. 阁下明确承认并同意，在适用法律允许的范围内，阁下使用 APPLE 软件和通过 APPLE 软件执行或访问任何服务须自担风险，而有关质量满意度、性能、准确性及努力等方面的全部风险均由阁下承担。

C. 在适用法律允许的最大范围内，APPLE 软件和服务“按原样”和“可提供情况”提供，附有一切瑕疵而不带有任何种类的担保；APPLE 和 APPLE 的许可人 (就第 8 和 9 条而言，统称为“APPLE”) 特此否认就 APPLE 软件和服务提供任何明示、默示或法定担保和条件，包括但不限于有关销路、质量满意度、某特定用途的适用性、准确性、不受干扰地享用及不侵害第三方权利的默示担保和/或条件。

D. APPLE 并不担保阁下可不受干扰地享用 APPLE 软件和服务，APPLE 软件包含的功能或执行或提供的服务会符合阁下的要求，APPLE 软件或服务将不受干扰地操作而且毫无错误、任何服务将持续提供、APPLE 软件或服务的瑕疵将被纠正、或 APPLE 软件或服务可与第三方软件、应用程序或第三方服务兼容或共同运作。安装本 APPLE 软件可能影响第三方软件、应用程序或第三方服务以及 APPLE 产品和服务的可获得性及可用性。

E. 阁下进一步承认 APPLE 软件和服务并非专为用于若 APPLE 软件或服务出现故障或时间延误、或所提供的内容、数据或信息出现错误或不准确之处时，可能会导致人身伤亡或严重的实质或环境损害的情况或环境，包括但不限于操作核子设施、飞机导航或通信系统、空中交通控制系统、生命维持系统或武器系统。

F. APPLE 或 APPLE 授权代表给予的口头或书面的信息或意见均不构成任何担保。若证实 APPLE 软件或服务存在缺陷，则阁下须承担所有必要的维修、修理或纠正的全部费用。有些司法管辖区不允许排除默示担保或对消费者的适用法定权利加以限制的做法，因此上述排除和限制可能并不适用于阁下。

9. 责任限制。在适用法律不禁止的范围内，在任何情况下，对由于阁下使用或无法使用 APPLE 软件或服务、或与 APPLE 软件或服务共同使用或无法共同使用任何第三方软件、应用程序或服务所引起或与此有

关的任何人身伤害或任何附带的、特别的、间接的或后果性的损害赔偿，包括但不限于利润损失、数据损坏或丢失、未能传输或接收任何数据或信息（包括但不限于课程说明、作业和材料）、业务中断的损害赔偿或任何其他商业损害赔偿或损失，无论其成因及基于何种责任理论（合同、侵权或其他），APPLE、其关联公司或高层管理人员概不负责，即使 APPLE 已知悉可能发生上述损害赔偿。有些司法管辖区不允许对人身伤害、附带或后果性损害赔偿排除或附加责任限制，因此此项限制可能并不适用于阁下。在任何情况下，Apple 就所有损害赔偿对阁下承担的全部责任（除在涉及人身伤害的情况中根据适用法律规定的损害赔偿外）不应超过二百五十美元（U.S.$250.00）。即使前述补救未能达到其基本目的，上述责任限制仍将适用。无论本许可中是否有任何其他条款，若日本消费者合同法适用，则限制 APPLE 对因 APPLE 违反合同或其侵权行为造成的损害承担责任的条款将不适用，前提是此类损害是由于 APPLE 的故意不当行为或重大疏忽所致。

10. 数字证书。Apple 软件具有接受 Apple 或第三方发放之数字证书的功能。决定是否信赖 APPLE 或第三方发放的证书是阁下独自的责任，阁下须独自承担使用数字证书的风险。在适用法律允许的最大范围内，APPLE 对于数字证书的销路或用于任何特定用途的适用性、准确性、安全性或不侵犯第三方权利，不作任何明示或默示的担保或声明。阁下同意：(a) 阁下不会伪造或滥用任何证书；(b) 阁下将仅出于法律目的并按照任何适用的证书政策、证书实践声明或其他证书颁发机构的业务实践披露使用数字证书；(c) 阁下须独自负责防止任何未经授权的用户利用阁下的数字证书；(d) 阁下须独自负责防止任何未经授权的用户利用与阁下的数字证书关联的私钥；以及 (e) 对于任何阁下有理由相信其已被破坏的阁下的证书，阁下将予以撤销。如需查看 Apple 的证书政策和证书实践声明，请访问以下网址：https://www.apple.com/certificateauthority。

11. 出口管制。除美国法律及获得 Apple 软件的所在司法管辖区的法律授权外，阁下不得使用或以任何方式出口或转口 Apple 软件。特别是（但不以此为限）Apple 软件不得出口或转口 (a) 到任何遭美国禁运的国家或地区，或 (b) 给美国财政部的特别指定国民名单或美国商务部的被禁人士或机构名单或任何其他受限制方名单上任何人士。阁下使用 Apple 软件，即表示阁下声明和保证阁下并非位于上述任何国家或地区，也没有被列入任何此类名单。阁下还同意不会将 Apple 软件用于美国法律禁止的任何目的，包括但不限于开发、设计、制造或生产导弹、核武器或生化武器。

12. 政府最终用户。Apple 软件和相关文档均属“商业项目”(定义见 48 C.F.R. §2.101)，包含“商用计算机软件”和“商用计算机软件文档”(定义见 48 C.F.R. §12.212 或 48 C.F.R. §227.7202)，以适用者为准。在符合 48 C.F.R. §12.212 或 48 C.F.R. §227.7202–1 至 227.7202–4（以适用者为准）的规定下，商用计算机软件和商用计算机软件文档 (a) 只作为商业项目许可美国政府的最终用户使用，及 (b) 只附有根据本许可证条款和条件授予所有其他最终用户的权利。Apple 根据美国的著作权法律保留任何未经发布的权利。

13. 管辖法律和可分割性。本许可证受美国加利福尼亚州法律管辖并按该等法律解释，但加利福尼亚州的法律冲突原则除外。本许可证不受《联合国国际货物销售合同公约》管辖，已明确排除该公约的适用情况。若阁下是英国消费者，则本许可证将受对阁下居住地具司法管辖权的法律管辖。若基于任何原因，具有司法管辖权的法院裁定本许可证的任何条款或其任何部分不可被强制执行，则本许可证的其余规定应继续具有完全效力。

14. 全部协议；管辖语言。本许可证构成阁下与 Apple 有关 Apple 软件的全部协议，并取代与该标的事项有关的以前或现在的所有谅解。未经 Apple 签署书面文件，对本许可证的任何修订或修改不具约束力。本许可证的任何译本仅仅为了满足当地需要。若英文本与任何非英文译本出现争议，则在阁下所在司法管辖区的当地法律不禁止的范围内，应以本许可证的英文本为准。

15. 第三方确认。

A. Apple 软件的若干部分可能使用或包含第三方的软件及其他享有著作权的材料。此类材料的确认、许可证条款和免责声明包含在 Apple 软件的电子文档中，阁下对此类材料的使用受它们的相应条款管辖。使用 Google Safe Browsing 服务须遵守 Google 的服务条款 (https://policies.google.com/terms?hl=zh-CN) 和 Google 的隐私政策 (https://policies.google.com/privacy?hl=zh-CN)。

B. Apple 软件包含的某些软件图书馆和其他第三方软件是免费软件，并按 GNU 通用公共许可证 (GPL) 或 GNU 图书馆/较宽松通用公共许可证 (LGPL) (视情况而定) 的条款授权使用。阁下通过 opensource@apple.com 向 Apple 提出书面请求后，即可按照 GPL 或 LGPL (视情况而定) 的条款，免费获得一份此等免费软件源代码的完整的可机读副本，但须支付载体、运输和手续费。分发 GPL/LGPL 软件的目的是希望给人方便，但不作任何保证，即使对其销路或对某特定用途的适用性亦不作任何默示保证。Apple 软件随附一份 GPL 和 LGPL。

C. MPEG-4 的使用。本产品乃依据 MPEG-4 系统专利组合许可证特许使用，以按照 MPEG-4 系统标准进行编码，但与 (i) 以实质媒体存储或复制且按照所有权基础逐项支付之数据、和/或 (ii) 按照所有权基础逐项支付并传送给最终用户以永久存储和/或使用之数据有关的编码，须就此取得附加许可证和支付特许权使用费者除外。该额外许可证可通过 MPEG LA, LLC. 取得。请参阅 https://www.mpegla.com 了解更多详细信息。

本产品是依据 MPEG-4 视像专利组合许可证特许予消费者个人和非商业性使用，以 (i) 按照 MPEG-4 视像标准进行视像编码 (“MPEG-4 视像”)，和/或 (ii) 对从事个人和非商业活动的消费者所编码、和/或从获 MPEG LA 许可提供 MPEG-4 视像的视像提供者取得的 MPEG-4 视像进行解码。没有就任何其他用途发出许可证或默示作任何其他用途。与宣传推广、内部和商业性使用及许可证赋予有关的更多信息可通过 MPEG LA, LLC 获得。请参阅 https://www.mpegla.com。

D. H.264/AVC 声明。在 Apple 软件包含 AVC 编码和/或解码功能的范围内，H.264/AVC 的商业性使用需要额外的许可及以下规定适用：本许可证许可本产品的 AVC 功能仅供消费者的个人和非商业性使用，以 (i) 按照 AVC 标准 (“AVC 视像”) 进行视像编码，和/或 (ii) 对从事个人和非商业性活动的消费者所编码的 AVC 视像、和/或获取自特许提供 AVC 视像的视像提供者的 AVC 视像进行解码。与其他使用及许可证有关的信息可通过 MPEG LA L.L.C. 获得。请参阅 HTTPS://WWW.MPEGLA.COM。

E. AMR 声明。本产品的自适应多速率 (“AMR”) 编码和解码功能不允许用于进行蜂窝话音呼叫，亦不允许在 Windows 平台 QuickTime 结构上建立的任何电话产品使用。此外，本产品的 AMR 编码和解码功能也不允许用于蜂窝通信基础系统，包括：基站、基站控制器/无线网络控制器、交换中心以及进出公共交换网络的网关。

F. FAA 声明。通过 Apple 软件显示的航机状况显示 (Aircraft Situation Display) 和国家航天系统状态信息 (National Airspace System Status Information) 数据 (统称“航班数据”) 均由美国联邦航空局 (FAA) 生成。阁下同意在未事先征得 FAA 书面同意的情况下，不向他人重新分发航班数据。FAA 和 Apple 不承认关于航班数据的使用和准确性的一切明示或默示的担保，包括对于销路和某特定用途的适用性的默示担保。阁下同意，对于因使用航班数据而引起之任何损失、损害、索赔、责任、费用、处罚或任何间接的、特殊的、从属的、偶然的或后继的损害，FAA 及 Apple 不必共同或个别地负上任何责任。Apple 软件并非由 FAA 资助或认可，FAA 不负责技术或系统问题。对于此类问题或运营交通流量问题，阁下不应与 FAA 联络。

G. Adobe Color Profiles 的使用。阁下可以按照本许可证来使用 Apple 软件包含的 Adobe Color Profile 软件，但 Adobe 没有任何义务为本协议下之 Color Profiles 提供任何支持，包括 Profiles 或者其他项目的

升级或未来版本。除以上第 8 条和第 9 条规定外，在任何情况下，ADOBE 均不必就任何损害、索赔或任何性质的费用而对阁下负有责任。连同 Apple 软件分发的 Adobe Color Profile 软件亦可在 Adobe 下载，网址为 https://www.adobe.com/cn。

H. Gracenote® 最终用户许可协议。本应用程序或设备含 Gracenote, Inc. (美国加利福尼亚 Emeryville 市) 软件 (“Gracenote”)。通过 Gracenote 公司的软件 (“Gracenote 软件”)，本应用程序可从在线服务器或嵌入式数据库 (统称“Gracenote 服务器”) 进行光盘和/或文件识别并取得与音乐相关的信息，其中包括名称、艺人、曲目和歌名信息 (“Gracenote 数据”)，并使用其他功能。阁下可使用 Gracenote 数据，但条件是：只能通过本应用程序或设备专设的最终用户功能进行使用。

阁下同意，阁下使用 Gracenote 数据、Gracenote 软件和 Gracenote 服务器仅为阁下个人用途，并非商业用途。阁下同意不将 Gracenote 软件或任何 Gracenote 数据分配、复制、转让或传送给任何第三方。阁下同意，除本许可证明确允许的功能外，阁下将不擅自使用或利用 GRACENOTE 数据、GRACENOTE 软件或 GRACENOTE 服务器。

阁下同意，若阁下违反此类限制规定，则阁下使用 Gracenote 数据、Gracenote 软件和 Gracenote 服务器的非独家许可证将就此终止。若阁下的许可证被终止，则阁下同意立即停止使用任何和所有 Gracenote 数据、Gracenote 软件和 Gracenote 服务器。Gracenote 保留其在 Gracenote 数据、Gracenote 软件以及 Gracenote 服务器的所有权利，其中包括各项所有权。对于阁下所提供的信息，Gracenote 在任何情况下都无义务向阁下支付任何款项。阁下同意，若阁下违反本协议规定，则 Gracenote, Inc. 可依据本协议所赋予的权利，直接以其名义行使其权利。

出于统计目的，Gracenote 服务使用唯一标识符跟踪各项查询。这种随机指定的数字标识符的目的，是使 Gracenote 服务能够在不涉及阁下任何个人信息的情况下统计查询的次数。有关更多信息，请参阅 Gracenote 服务的 Gracenote 隐私政策网页。

Gracenote 软件以及 Gracenote 数据的每一项均“按原样”特许阁下使用。对于来自 Gracenote 服务器中的任何 Gracenote 数据的准确性，Gracenote 不做任何明示或默示的声明或担保。Gracenote 保留从 Gracenote 服务器删除数据，或根据 Gracenote 认为有充分理由之任何原因更改数据类别的权利。Gracenote 不担保 Gracenote 软件或 Gracenote 服务器无错误，亦不担保 Gracenote 软件或 Gracenote 服务器的运作不出现中断。Gracenote 无义务向阁下提供新增强的或附加的数据类型或类别 (即使 Gracenote 将来可能会提供)，并可自主随时停止各项服务。GRACENOTE 不承担任何明示或默示担保，包括但不限于对销路、某特定用途的适用性、所有权和不侵权之默示担保。对于阁下使用 GRACENOTE 软件或任何 GRACENOTE 服务器是否能取得任何结果，GRACENOTE 不做任何担保。在任何情况下，对于任何后果性损失或附带损失，或任何利润损失或收入损失，GRACENOTE 均不承担赔偿责任。

16. 雅虎搜索服务限制。通过 Safari 浏览器提供的雅虎搜索服务只被授权在以下国家和地区使用：阿根廷、阿鲁巴、澳大利亚、奥地利、巴巴多斯、比利时、百慕大、巴西、保加利亚、加拿大、开曼群岛、智利、中国大陆、中国香港、台湾地区、哥伦比亚、塞浦路斯、捷克共和国、丹麦、多米尼加共和国、厄瓜多尔、萨尔瓦多、芬兰、法国、德国、希腊、格林纳达、危地马拉、匈牙利、冰岛、印度、印度尼西亚、爱尔兰、意大利、牙买加、日本、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马来西亚、马耳他、墨西哥、荷兰、新西兰、尼瓜拉瓜、挪威、巴拿马、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、波多黎各、罗马尼亚、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、南韩、西班牙、圣卢西亚、圣文森特、瑞典、瑞士、泰国、巴哈马、特立尼达和多巴哥、土耳其、英国、乌拉圭、美国和委内瑞拉。

EA1855
2023 年 7 月 8 日

Apple Pay 补充条款和条件

此类 Apple Pay 补充条款和条件 (“补充条款”) 补充了 macOS 软件许可协议 (“许可证”)；许可证条款及此类补充条款同时监管阁下对被视为许可证下其中一项“服务”之 Apple Pay 功能的使用。此类补充条款中以大写字母表示的词汇，具有许可证内规定的含义。

1. 概述和使用限制

Apple Pay 可让阁下存储那些获 Apple Pay 功能支持的信用卡、借记卡和预付卡 (包括 Apple Card) (“获支持卡”) 的虚拟表示，使用获支持的 Mac 在网站内启动或进行付款，并跟踪订单和查看收据。Apple 软件的 Apple Pay 功能可能仅在部分地区提供，以及仅适用于部分发卡机构、支付网络和商户。功能可能因地区、发卡机构及商户而异。获支持卡或会不时变更。

Apple Pay 仅供阁下个人使用，阁下只能配置自己的获支持卡。若阁下要配置获支持的公司卡，则阁下声明，阁下在获得雇主授权的情况下才进行此类操作，且阁下已获授权，以使雇主受到此类使用条款及通过使用该功能而进行的所有交易的约束。

阁下同意，不将 Apple Pay 用于非法或欺诈目的，或本许可证和此类补充条款禁止的任何其他目的。阁下进一步同意按照适用法律及法规使用 Apple Pay。阁下同意不干扰或扰乱 Apple Pay 的服务 (包括以任何自动方式访问服务)、或连接到服务的任何服务器或网络、或连接到服务的任何网络政策、规定或法规 (包括任何对数据或数据流量未经授权的访问、使用或监控)。

2. 在 Mac 上使用 Apple Pay

阁下可在获支持的 Mac 上使用 Apple Pay，在通过 Safari 浏览器访问的网站上启动付款。此功能需要阁下拥有已配置给获支持的 iOS 设备或 Apple Watch (“获支持设备”) 的获支持卡。当阁下结账离开使用 Apple Pay 的网站时，阁下须以获支持设备授权该项交易。

除此类补充条款规定的条款外，阁下在通过 Safari 浏览器访问的网站上使用 Apple Pay 启动付款时，还须遵守适用于阁下获支持设备的 Apple Pay 补充条款和条件。该等条款以提述方式纳入本许可证内，阁下可前往阁下 iOS 设备的“设置”>“通用”>“关于本机”>“法律信息”>“许可证”，或配对 iOS 设备的 Watch app 的“关于本机”>“法律信息”>“许可证”查阅该等条款。获支持设备可随时变更。

阁下在配备内置触控 ID 的 MacBook Pro 上配置获支持卡即可设置 Apple Pay，并使用 Apple Pay 在通过 Safari 浏览器访问的网站上进行付款。要在此类 Mac 上使用 Apple Pay，阁下须拥有与一个活跃的 iCloud 帐户相关联的获支持卡。Apple Pay 只提供给年满 13 岁的个人，并可能受到 iCloud 或阁下获支持卡的相关发卡机构针对年龄的额外限制。

3. Apple 与您的关系

Apple 不会处理付款，亦不对因阁下使用该功能而可能产生的付款、退货、退款、奖励、价值、折扣、订单、订单履行或其他商业活动具有任何其他控制权。

阁下与阁下的发卡机构之间可能存在的持卡人协议条款，将继续监管阁下对阁下的获支持卡的使用，以及它们与 Apple Pay 的相关使用。同样，阁下使用 Apple Pay 功能购买任何货物或服务，均须遵守该商户的条款和条件。

Apple Card 仅在美国提供，由美国高盛银行盐湖城分行（“Apple Card 发卡行”）发行。当阁下申请 Apple Card 时，阁下是申请在 Apple Card 发卡行开立账户。Apple Card 仅提供给年满 18 岁的人士（或更大年纪的人士，视乎阁下所居住的州而定）。负责提供 Apple Card 的金融机构可能有变，阁下使用 Apple Card 也将受其条款和条件约束。

本许可证或此类补充条款内并没有修改任何持卡人或商户协议条款，或者适用于对 Apple Pay 功能之使用的其他条款和条件。该等条款将监管阁下对适用的 Apple Pay 功能之使用，以及其在阁下的获支持 Mac 上的虚拟表示。

阁下同意 Apple 并非阁下的持卡人或商户协议其中一方，而 Apple 亦无须就以下事项负责：(a) 于使用 Apple Pay 功能期间，任何付款卡、商业活动、交易、购买、订单、订单履行或收据之内容、准确性或不可用性；(b) 信贷的发放或对信贷资格的评估；(c) 与阁下使用 Apple Pay 或钱包相关的发卡机构、商户或其他第三方的活动；(d) 发卡机构、商户或其他第三方就获支持卡作出的决定；(e) 个别商户计划下的奖励或储值之累积或兑换；或 (f) 预付卡资金的提供或充值。有关付款卡或相关商业活动的所有纠纷或问题，请联系阁下的发卡机构或适用的商户。

4. 隐私

当使用 Apple Pay 启动拟在获支持设备上完成的付款交易时，Apple Pay 会以加密格式在阁下的 Mac 和阁下的获支持设备之间传递付款信息，来完成阁下的交易。当使用 Apple Pay 在配备内置触控 ID 的 MacBook Pro 上进行付款交易时，阁下的付款信息将以加密格式提供给网站，作为该项交易的一部分。当在配备内置触控 ID 的 MacBook Pro 上向 Apple Pay 添加卡时，有关阁下设备的信息，例如是否启用设备某些设置和设备的使用模式（例如设备的运动时间百分比、每周拨打电话的大约次数等）将被发送到 Apple，以确定阁下的资格和防止欺诈行为。阁下可阅读与特定服务有关的隐私声明（包括关于 Apple Pay 与隐私，可在阁下的 iOS 设备或 Mac 上、或配对的 iOS 设备上的 Watch app 内、或通过访问 https://www.apple.com.cn/legal/privacy 查阅），以详细了解阁下使用 Apple Pay 时系统所收集、使用或共享的数据。阁下使用 Apple Pay，即表示同意和允许 Apple 及其子公司和代理人传输、收集、维护、处理和使用所有上述信息，以提供 Apple Pay 功能。

5. 安全性

Apple Pay 会存储阁下的获支持卡之虚拟表示。阁下理解并承认，向第三方提供阁下设备的验证码或密码、或允许第三方添加其指纹以在阁下的获支持设备或 Mac 上使用触控 ID，他们即可在阁下的 Mac 上的网站内使用 Apple Pay 付款。阁下须自行负责维护阁下的设备以及适用的验证码和密码之安全性。阁下同意，若阁下遗失或与他人共享对阁下设备的访问，或者阁下对 macOS 作出未经授权的修改，则 Apple 不负任何责任。

若阁下的设备丢失或被盗，且阁下已启用“查找”功能，则可使用“查找”功能或 https://icloud.com 将设备设置为丢失模式，尝试暂停设备上以虚拟获支持卡付款的功能。阁下也可以擦除阁下的设备，此举将尝试暂停设备上以虚拟获支持卡付款的功能。阁下亦应联系发行阁下获支持卡之发卡机构，以防止他人未经授权访问阁下的虚拟获支持卡。

若阁下报告或 Apple 怀疑存在欺诈或诈骗活动，则阁下同意，在任何调查中与 Apple 合作，并使用我们规定的任何防欺诈措施。

6. 责任限制

除本许可证载明的不作出担保和责任限制外，APPLE 亦不对使用 APPLE PAY 功能进行的购买、支付、交易、订单、订单履行、收据信息或其他商业活动承担任何责任。阁下并同意独自检视阁下可能与发卡机构、支付网络或商户之间订立的协议，以解决与阁下的获支持卡、虚拟获支持卡和相关商业活动有关的任何问题或争议。

NEDERLANDS

APPLE INC.
SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST VOOR macOS Sonoma

Voor gebruik op Apple systemen

LEES DEZE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST ('LICENTIE') AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE DE APPLE SOFTWARE GEBRUIKT. DOOR DEZE APPLE SOFTWARE IN GEBRUIK TE NEMEN, VERKLAAR JE JE AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE. INDIEN JE HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, DIEN JE DE APPLE SOFTWARE NIET TE INSTALLEREN EN/OF TE GEBRUIKEN EN DIEN JE, ALS DE KNOPPEN 'AKKOORD' EN 'NIET AKKOORD' WORDEN WEERGEGEVEN OP 'NIET AKKOORD' TE KLIKKEN. INDIEN JE DE APPLE SOFTWARE HEBT VERKREGEN ALS ONDERDEEL VAN EEN DOOR JOU AANGEKOCHT APPLE HARDWAREPRODUCT EN JE HET NIET EENS BENT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE LICENTIE, KUN JE HET VOLLEDIGE APPLE HARDWARE-/SOFTWAREPAKKET BINNEN DE DAARVOOR GELDENDE TERMIJN RETOURNEREN AAN DE APPLE STORE OF GEAUTORISEERDE DISTRIBUTEUR WAAR JE DIT HEBT AANGESCHAFT. HIERNA ZAL DE DOOR JOU BETAALDE PRIJS WORDEN TERUGBETAALD, WAARBIJ JE ONDERWORPEN BENT AAN DE VOORWAARDEN VOOR RETOURNERING VAN APPLE. JE VINDT DEZE VOORWAARDEN OP https://www.apple.com/nl/legal/sales-support/. OM VOOR TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS IN AANMERKING TE KOMEN, DIEN JE HET VOLLEDIGE HARDWARE-/SOFTWAREPAKKET TE RETOURNEREN.

BELANGRIJKE OPMERKING: Voor zover het is toegestaan om deze software te gebruiken voor de reproductie, wijziging, publicatie en distributie van materiaal, wordt deze Licentie jou uitsluitend verstrekt voor de reproductie, wijziging, publicatie en distributie van materiaal waarop geen auteursrechten berusten, materiaal waarvoor jij het auteursrecht bezit of materiaal voor de reproductie, wijziging, publicatie of distributie waarvan jij beschikt over toestemming of een wettelijk recht. Als je niet zeker bent van je rechten om enig materiaal te kopiëren, te wijzigen, te publiceren of te distribueren, dien je contact op te nemen met je juridisch adviseur.

1. Algemeen.
A. De Apple software (inclusief de Boot ROM-code), software van andere fabrikanten, de documentatie, de interfaces, de content, de lettertypen en de gegevens bij deze Licentie ('Originele Apple software'), die kunnen worden bijgewerkt of vervangen door verbeterde functionaliteit, software-updates, beveiligingsmaatregelen, systeembestanden of systeemherstelsoftware van Apple voor je Apple computer of ondersteunde randapparaat ('Apple softwarewijzigingen'), hetzij vooraf geïnstalleerd op Apple hardware, in de interne opslag, op verwisselbare media, op schijf, in 'read only'-geheugen, hetzij op enig ander medium of in enige andere vorm (de Originele Apple software en Apple softwarewijzigingen worden gezamenlijk de 'Apple software' genoemd), worden aan jou in licentie gegeven, niet verkocht, door Apple Inc. ('Apple'), uitsluitend voor gebruik onder de voorwaarden van deze Licentie. Apple en/of de licentiegevers van Apple behouden het eigendomsrecht met betrekking tot de Apple software en behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan jou zijn toegekend. Je stemt erin toe dat de voorwaarden van deze Licentie van toepassing zijn op elk softwareproduct van Apple dat mogelijk vooraf is geïnstalleerd op Apple hardware, tenzij een dergelijk product een afzonderlijke licentie bevat. In dit geval stem je ermee in dat de voorwaarden van deze afzonderlijke licentie van toepassing zijn op jouw gebruik van het product.

B. Apple levert mogelijk, naar eigen goeddunken, toekomstige Apple softwarewijzigingen. Apple softwarewijzigingen bevatten mogelijk niet alle functies van de bestaande softwareversie of mogelijk niet de nieuwe functies die Apple voor de nieuwere of andere modellen van Apple computers uitbrengt. De

voorwaarden van deze Licentie gelden tevens voor alle Apple softwarewijzigingen van Apple, tenzij de betreffende Apple softwarewijzigingen een afzonderlijke licentie bevatten, in welk geval de voorwaarden van die afzonderlijke licentie van toepassing zijn.

C. De intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten op content die wordt weergegeven of geopend met behulp van de Apple software, berusten bij de betreffende eigenaar. Dergelijke content wordt mogelijk beschermd door auteursrechtwetgeving of andere wettelijke bepalingen en verdragen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en is mogelijk onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden van de partij die dergelijke content levert. Tenzij hier anderszins vermeld, verleent deze Licentie je geen enkel recht op het gebruik van dergelijke content. Noch wordt gegarandeerd dat dergelijke content tot je beschikking zal blijven. Het is je niet toegestaan om afbeeldingen waartoe je via News of Kaarten toegang hebt, als afzonderlijke bestanden te herpubliceren, over te dragen of te reproduceren.

2. Toegestaan gebruik en beperkingen.
A. Licentie voor vooraf geïnstalleerde en enkel exemplaar van Apple software. Tenzij je de Apple software hebt verworven via de Mac App Store, via een automatische download of onder een volumelicentie, een onderhoudsovereenkomst of een andere schriftelijke overeenkomst met Apple, wordt je hierbij, voor zover in overeenstemming met de overige voorwaarden van deze licentie, een beperkte, niet-exclusieve licentie verleend om één (1) enkel exemplaar van de Apple software te installeren en te gebruiken op één Apple computer tegelijk. Deze licentievoorwaarden voor één exemplaar zijn bijvoorbeeld voor jou van toepassing als je de Apple software hebt verkregen door aankoop van Apple hardware waarop de software vooraf was geïnstalleerd.

B. Licentie via de Mac App Store. Als je een licentie voor de Apple software hebt verworven via de Mac App Store of via een automatische download, wordt je hierbij krachtens de voorwaarden van deze Licentie en voor zover als toegestaan volgens de regels voor het gebruik van de Diensten en content uiteengezet in de voorwaarden voor Apple mediadiensten (https://www.apple.com/nl/legal/internet-services/itunes/) (de ‘Gebruiksregels’), een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie verleend:

(i) om één (1) kopie van de Apple software rechtstreeks te downloaden, te installeren, te gebruiken en uit te voeren voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op elke Apple computer met macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave, of macOS High Sierra (‘Mac-computer’) die je in eigendom dan wel in beheer hebt;

(ii) indien je een commerciële instelling of een onderwijsinstelling bent, één (1) kopie van de Apple software te downloaden, te installeren, te gebruiken en uit te voeren voor gebruik door: (a) één persoon op elke Mac-computer die je in eigendom of beheer hebt, of (b) door meerdere personen op één gedeelde Mac-computer die je in eigendom of beheer hebt. Eén medewerker mag de Apple software bijvoorbeeld gebruiken op zowel zijn of haar Mac-desktopcomputer als Mac-laptop, of meerdere studenten mogen de Apple software achtereenvolgens gebruiken op één Mac-computer die zich in een studieruimte of bibliotheek bevindt; en

(iii) maximaal twee (2) extra kopieën of exemplaren van de Apple software, of enige eerdere macOS- of OS X-besturingssysteemsoftware of een latere release van de Apple software, te installeren, te gebruiken en uit te voeren in omgevingen met een virtueel besturingssysteem op elke Apple computer die je in eigendom of beheer hebt en waarop de Apple software al is geïnstalleerd, zulks met de volgende doeleinden: (a) het ontwikkelen van software; (b) het uitvoeren van tests tijdens de ontwikkeling van software; (c) het gebruik van macOS Server; of (d) persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in paragraaf 3, staat het recht dat je wordt verleend krachtens paragraaf 2 B (iii) hierboven je niet toe om de gevirtualiseerde kopieën of exemplaren van de Apple software te gebruiken in verband met een servicebureau, timesharing, terminalsharing of vergelijkbare diensten. Behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in deze paragraaf 2B, mag je de Apple software niet gebruiken om Apple besturingssysteemsoftware, waaronder iOS, iPadOS, watchOS of tvOS, uit te voeren in omgevingen met een virtueel besturingssysteem op een of meer Mac-computers.

C. Volume- of onderhoudslicentie. Als je de Apple software hebt verkregen onder een volume- of onderhoudslicentieprogramma van Apple, bepalen de voorwaarden van de volume- of onderhoudslicenties het aantal kopieën van de Apple software dat je mag downloaden, installeren, gebruiken en uitvoeren op Apple computers die je in eigendom of beheer hebt. Behalve in zoverre als schriftelijk is toegestaan door Apple, zijn ook alle overige voorwaarden en beperkingen voortvloeiend uit deze Licentie van toepassing op het gebruik van de Apple software die is verkregen onder een volume- of onderhoudslicentie.

D. Systeemvereisten; Apple ID. De Apple software wordt alleen ondersteund door Apple hardware die voldoet aan de systeemvereisten die door Apple worden vermeld. Daarnaast dien je voor het gebruik van bepaalde functies van de Apple software of bepaalde Diensten (zoals gedefinieerd in paragraaf 6) mogelijk een unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen, de Apple ID.

E. Lettertypen. Krachtens de voorwaarden van deze Licentie is het je toegestaan de met de Apple software meegeleverde lettertypen te gebruiken voor het weergeven en afdrukken van content; het insluiten van lettertypen in content is daarentegen uitsluitend toegestaan indien dit voor het desbetreffende lettertype is toegestaan. Je kunt dit controleren door in Lettertypecatalogus ‘Voorvertoning’ > ‘Toon lettertype-info’ te kiezen.

F. Stemmen; Live bijschriften. Krachtens de voorwaarden van deze Licentie mag je: (i) de systeemstemmen gebruiken die zijn opgenomen in de Apple software (‘Systeemstemmen’) (1) tijdens het uitvoeren van de Apple software en (2) om je eigen originele content en projecten te creëren voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik; (ii) de Live Captions die automatisch in real time op het apparaat worden gegenereerd door de Apple software (‘Live Captions’) gebruiken, ongeacht of deze zijn gegenereerd tijdens een FaceTime-gesprek of anderszins, alleen voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik; en (iii) de functie Persoonlijke stem gebruiken om een stem op het apparaat te creëren die net als jou klinkt (‘Persoonlijke stem’) met jouw eigen persoonlijke stem voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Geen andere creatie of gebruik van de Systeemstemmen, Live Captions of Persoonlijke stem is toegestaan door deze Licentie, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik, de reproductie, weergave, uitvoering, opname, publicatie of herdistributie van een van de Systeemstemmen, Live Captions of Persoonlijke stem in een profit-, non-profit-, public sharing- of commerciële context.

G. Functies en ondersteuning van de Foto’s-app. Het fotoprogramma van de Apple software (‘Foto’s-app’) ondersteunt bepaalde video- en fotostructuren mogelijk niet. Het gebruik van sommige functies van de Foto’s-app hangt af van de mogelijkheden van je camera. Bij de synchronisatie van foto’s met de Foto’s-app en diensten van Apple of derden kunnen gegevens verloren gaan. Alle afbeeldingen, muziek en thema’s voor diavoorstellingen die in de Foto’s-app beschikbaar zijn, zijn alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik in de diavoorstellingen die je met de Foto’s-app maakt. Het is je niet toegestaan de foto’s, afbeeldingen en illustraties, het audio- of videomateriaal, of overeenkomstig materiaal (gezamenlijk ‘Digitaal materiaal’ genoemd) die deel uitmaken van of worden aangeboden als onderdeel van de Foto’s-app op commerciële basis of anderszins als afzonderlijk materiaal te gebruiken, extraheren of verspreiden. Het is je evenmin toegestaan het Digitale materiaal te gebruiken buiten de context van het bedoelde gebruik van de Foto’s-app.

H. Functies voor content-caching.

1. Voor zover Apple en/of aan Apple gelieerde ondernemingen bepaalde software en/of content beschikbaar stellen voor caching (bijvoorbeeld toepasselijke content uit de Mac App Store) ('Toepasselijke Apple content'), is het mogelijk dat bepaalde functies van de Apple software (de 'Functies voor content-caching') dergelijk Toepasselijke Apple content automatisch downloaden en lokaal cachen op je Apple computer waarop de Apple software wordt uitgevoerd (binnen deze paragraaf aangeduid als de 'Mac met ingeschakelde cache'). **Door de Functies voor content-caching van de Apple software te gebruiken, stem je ermee in dat Apple dergelijke Toepasselijke Apple content op je Mac met ingeschakelde cache mag downloaden en cachen.** Je kunt de Functies voor content-caching van de Apple software op elk gewenst moment uitschakelen door op de Mac met ingeschakelde cache naar het paneel 'Delen' in Systeeminstellingen te gaan.

2. Gebruik van de Functies voor materiaal-content van de Apple software is uitsluitend toegestaan op een Mac met ingeschakelde cache die jij in eigendom of beheer hebt, en uitsluitend met als doel de levering van dergelijke Toepasselijke Apple content aan bevoegde gebruikers binnen je huishouden, bedrijf of organisatie te bespoedigen. Je begrijpt dat deze gebruikers zich voor de ontvangst van de Toepasselijke Apple content mogelijk zelf bij Apple moeten identificeren en dat de voorwaarden waaronder jij of je eindgebruikers dergelijke Toepasselijke Apple content ontvangen niet worden gewijzigd door de bespoedigde levering van Toepasselijke Apple content via je Mac met ingeschakelde cache.

3. Je erkent en stemt ermee in dat ieder gebruik van de Toepasselijke Apple content onderworpen is aan de relevante licentievoorwaarden die van toepassing zijn op iedere soort Toepasselijke Apple content die wordt gecachet. Deze voorwaarden omvatten mogelijk (maar zijn niet beperkt tot) de voorwaarden voor Apple mediadiensten, de voorwaarden voor iCloud, de iTunes U-overeenkomst voor cursusdocenten, de softwarelicentieovereenkomst voor iTunes U en/of de toepasselijke licentievoorwaarden van de gedownloade software, tenzij er bij de download een aparte licentieovereenkomst hoorde, in welk geval deze laatste van toepassing is. Een lijst met softwarelicentieovereenkomsten (SLA's) van Apple vind je hier: https://www.apple.com/nl/legal/sla/. Je erkent en aanvaardt dat door het gebruik van de Functies voor content-caching en het bewaren van Toepasselijke Apple content op je Mac met ingeschakelde cache geen andere rechten aan jou worden overgedragen dan je rechten op basis van de geldende licentievoorwaarden voor de Toepasselijke Apple content. Bovendien erken en aanvaard je dat rechten van Apple en alle andere auteursrechthouders met betrekking tot al de Toepasselijke Apple content niet aan jou worden toegekend of worden beperkt, of dat van dergelijke rechten afstand wordt gedaan.

4. Het is je niet toegestaan je Mac met ingeschakelde cache waarop de Functies voor content-caching zijn ingeschakeld te gebruiken in een netwerk dat je niet in eigendom of beheer hebt (of waarvoor je niet wettelijk bent gerechtigd dit voor dergelijke doeleinden te gebruiken). Je mag evenmin toegang tot dergelijke Toepasselijke Apple content verlenen aan eindgebruikers buiten je huishouden, bedrijf of organisatie. Je zegt toe de Functies voor content-caching uitsluitend te gebruiken voor niet-commerciële privédoeleinden of voor intern gebruik binnen je bedrijf of organisatie, en uitsluitend zoals expliciet volgens deze voorwaarden is toegestaan. Je mag geen diensten aan derden leveren die zijn geïntegreerd met of gebruikmaken van diensten of gegevens die worden geleverd door de Functies voor content-caching, of op enige andere wijze van deze functies gebruikmaken.

5. Door de Functies voor content-caching van de Apple software in te schakelen, ga je ermee akkoord dat Apple de Toepasselijke Apple content op je Mac met ingeschakelde cache mag bewaren, bewaken en beveiligen. Bovendien stem je ermee in dat Apple technische informatie over je Mac met ingeschakelde cache en hieraan gerelateerde netwerken mag verzamelen en gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot hardware-identificaties en IP-adressen. Je zegt toe dat je de verificatie-, opslag- of identificatiemethoden van Apple, de digitale ondertekening, het beheer van digitale rechten of

andere beveiligingsmechanismen die zijn geïmplementeerd in of door de Apple software, diensten, de Toepasselijke Apple content, of andere Apple software of technologie, niet zult uitschakelen, hacken, omzeilen of anderszins zult belemmeren, noch anderen in staat zult stellen dit te doen.

6. Apple behoudt zich het recht voor Toepasselijke Apple content niet langer beschikbaar te stellen voor caching op je Mac met ingeschakelde cache (hierdoor kun je eerder gecachete content mogelijk niet opnieuw cachen) en om gecachete Toepasselijke Apple content te allen tijde naar eigen inzicht te verwijderen van je Macs met ingeschakelde cache, waarbij Apple op generlei wijze aansprakelijk is. Je begrijpt dat het cachen van Toepasselijke Apple content mogelijk niet in alle landen en regio's beschikbaar is. Het is je te allen tijde toegestaan gecachete Toepasselijke Apple content te verwijderen en de Functies voor content-caching uit te schakelen.

I. Remote Desktop-verbindingen. Wanneer je vanaf een andere computer of een ander elektronisch apparaat (beide hierna aangeduid als 'Apparaat') op afstand verbinding maakt met een Apple computer waarop de Apple software wordt uitgevoerd (binnen deze paragraaf aangeduid als 'Thuis-Mac'), hetzij via de schermdelingsfunctie, hetzij via andere methoden, mag, voor zover in overeenstemming met de overige voorwaarden van deze Licentie:

> (i) met maximaal één (1) Apparaat tegelijk verbinding op afstand worden gemaakt, hetzij direct, hetzij indirect, om de grafische desktopsessie van de Apple software te besturen die wordt uitgevoerd en weergegeven op de Thuis-Mac; en
>
> (ii) op afstand verbinding worden gemaakt met een redelijk aantal Apparaten tegelijkertijd, uitsluitend om dezelfde grafische desktopsessie te bekijken van de Apple software die wordt uitgevoerd en weergegeven op de Thuis-Mac, zolang deze Apparaten de Apple software op geen enkele wijze aansturen; en
>
> (iii) op afstand verbinding worden gemaakt met maximaal één (1) Apple apparaat tegelijk, hetzij direct, hetzij indirect, indien het doel is om een afzonderlijke grafische desktopsessie van de Apple software te besturen die verschilt van de desktopsessie die wordt uitgevoerd en weergegeven op de Thuis-Mac. Deze verbinding mag bovendien uitsluitend tot stand worden gebracht via de schermdelingsfunctie van de Apple software.

Behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in paragraaf 2I of paragraaf 3, of behalve indien je hiervoor anderszins over een licentie van Apple beschikt, stem je ermee in geen Apple software, of enige functionaliteit van de Apple software, te gebruiken in verband met een servicebureau, timesharing, terminalsharing of vergelijkbare diensten, ongeacht of deze diensten binnen je eigen organisatie of aan derden worden geleverd.

J. Overige gebruiksbeperkingen. De rechten die je door middel van deze Licentie worden verleend, omvatten niet het recht om Apple software te installeren, te gebruiken of uit te voeren op een computer van een andere fabrikant dan Apple, en je stemt erin toe dit niet te doen noch anderen in staat te stellen dit te doen. Je verklaart dat je eventuele eigendomsaanduidingen (waaronder handelsmerken en auteursrechtvermeldingen) die mogelijk zijn opgenomen in of deel uitmaken van de Apple software, niet zult verwijderen, verbergen of wijzigen. Behalve indien dit anderszins wordt toegestaan door de voorwaarden van deze Licentie of indien je hiervoor anderszins over een licentie van Apple beschikt: (i) mag slechts één gebruiker tegelijk op enig moment gebruikmaken van de Apple software, en (ii) mag je de Apple software niet beschikbaar stellen via een netwerk indien dit het gebruik of de uitvoering van de Apple software op meerdere computers tegelijk mogelijk zou maken. Behalve voor zover dit uitdrukkelijk is toegestaan in paragraaf 3, is het je niet toegestaan de Apple software te verhuren, te leasen, in gebruik te geven, te verkopen, te herdistribueren of in sublicentie te geven.

K. Reservekopie. Het is je toegestaan één kopie te maken van de Apple software (met uitzondering van de Boot ROM-code en andere Apple firmware die is ingebed in of anderszins deel uitmaakt van Apple hardware) in een voor machine leesbare vorm, uitsluitend voor back-updoeleinden, op voorwaarde dat je op deze kopie de volledige auteursrechtvermelding en alle andere mededelingen betreffende het eigendomsrecht welke op het origineel zijn vermeld, overneemt. De Boot ROM-code en firmware van Apple is uitsluitend bedoeld voor gebruik op Apple hardware. Het is je niet toegestaan de Boot ROM-code of firmware van Apple of een gedeelte daarvan te kopiëren, te wijzigen of te herdistribueren.

L. Migratie van bestaande software. Als je de configuratie-assistent/migratie-assistent gebruikt om software van een Apple computer over te brengen naar een andere Apple computer, dien je er rekening mee te houden dat het gebruik van de originele kopie van de software mogelijk niet is toegestaan nadat de software is overgebracht naar een andere computer, tenzij je voor beide computers beschikt over een licentie voor gebruik van de software. In de voorwaarden van de betreffende softwarelicenties kun je hierover meer informatie vinden. De software en diensten van andere fabrikanten zijn mogelijk niet compatibel met deze Apple software. De installatie van deze Apple software kan van invloed zijn op de beschikbaarheid en bruikbaarheid van dergelijke software of diensten van andere fabrikanten.

M. Open source. Bepaalde onderdelen van de Apple software alsmede opensourceprogramma's van andere fabrikanten die samen met de Apple software worden geleverd (gezamenlijk de 'Opensourcecomponenten' genoemd), zijn beschikbaar gesteld of kunnen beschikbaar gesteld worden door Apple op de opensourcewebsite (https://www.opensource.apple.com/) (collectief de 'Opensourcecomponenten'). Het is je toegestaan uitsluitend deze Opensourcecomponenten te wijzigen of te vervangen, mits: (i) de uit de aanpassing voortvloeiende gewijzigde Apple software wordt gebruikt in plaats van de ongewijzigde Apple software op een of meer Apple computers die jij in eigendom of in beheer hebt, zolang als er op elk van deze Apple computers een gelicentieerd exemplaar van de Apple software aanwezig is; en (ii) je voor het overige voldoet aan de voorwaarden van deze Licentie en eventuele andere licentievoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Opensourcecomponenten. Apple is niet verplicht ondersteuning bij updates, onderhoud, ondersteuning die onder de garantie valt, technische ondersteuning of andere ondersteuning te leveren voor de uit de aanpassing voortvloeiende gewijzigde Apple software. Je erkent uitdrukkelijk dat problemen met of schade aan Apple hardware als gevolg van wijziging van de Opensourcecomponenten van de Apple software buiten de bepalingen van de Apple hardwaregarantie vallen.

N. Geen reverse engineering. Je bent ermee bekend en stemt ermee in dat het je niet is toegestaan en dat je anderen niet in staat zult stellen om de Apple software, of enig deel daarvan, te kopiëren (behalve voor zover dit expliciet is toegestaan onder deze Licentie), te decompileren, te onderwerpen aan reverse engineering, te demonteren, te decoderen of aan te passen, of om te trachten de broncode ervan te herleiden of er afgeleide werken van te maken (behalve indien en uitsluitend voor zover enige van bovenstaande beperkingen is verboden op grond van de toepasselijke wetgeving of voor zover is toegestaan volgens de licentievoorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Opensourcecomponenten die mogelijk in de Apple software zijn opgenomen).

O. Naleving van wet- en regelgeving. Je verklaart dat je bij het gebruik van de Apple software en de Diensten (zoals gedefinieerd in paragraaf 6 hieronder) de toepasselijke wetgeving zult naleven, met inbegrip van de wetgeving van het land of de regio waar je woonachtig bent of waar je de Apple software en Diensten downloadt of gebruikt. Functies van de Apple software en Diensten zijn mogelijk niet in alle talen of regio's beschikbaar en sommige functies kunnen per regio variëren. Voor bepaalde functies van de Apple software en Diensten is een internetverbinding vereist.

P. Software van andere fabrikanten. Apple biedt, uit het oogpunt van gebruiksgemak en als onderdeel van het Apple softwarepakket, toegang tot bepaalde software of diensten van andere fabrikanten, of kan zulks in de vorm van een upgrade, update of aanvulling van de Apple software bieden. Voor zover de

Apple software ook software en diensten van andere fabrikanten bevat of hiertoe toegang biedt, is Apple impliciet noch expliciet verplicht technische of enige andere ondersteuning te bieden voor deze software en diensten. Voor technische ondersteuning en klantenservice met betrekking tot de geleverde software, diensten en/of producten dien je rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende softwareleverancier of -fabrikant of de aanbieder van de desbetreffende dienst en/of producten.

Q. Apple softwarewijzigingen. De Apple software controleert op gezette tijden bij Apple of er Apple softwarewijzigingen beschikbaar zijn. Als er een wijziging beschikbaar is, wordt deze mogelijk automatisch op je computer gedownload en geïnstalleerd en, indien van toepassing, op je randapparatuur. **Door de Apple software te gebruiken, stem je ermee in dat Apple automatische Apple softwarewijzigingen op je computer en je randapparatuur mag downloaden en installeren.** Je kunt automatische updates van het besturingssysteem en Snelle beveiligingsmaatregelen op elk gewenst moment uitschakelen door de instellingen aan te passen in 'Systeeminstellingen' > 'Software-update' > 'Geavanceerd'.

R. Systeemfiguren. Krachtens de voorwaarden van deze Licentie, mag je met de Apple software meegeleverde of gemaakte Memoji-figuren gebruiken ('Systeemfiguren'): (i) tijdens het gebruik van de Apple software en (ii) bij het maken van je eigen, originele content en projecten voor jouw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Enig ander gebruik is krachtens deze Licentie niet toegestaan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik, de reproductie, weergave, opvoering, opname, publicatie of herdistributie van de Systeemfiguren in een profit-, non-profit-, openbaar toegankelijke of commerciële context.

3. Leasen voor Toegestane ontwikkelaarsdiensten.
A. Leasen. Je mag een versie van de Apple software waarvoor een geldige licentie is verleend, in zijn geheel leasen of subleasen aan een persoon of organisatie (elk afzonderlijk een 'Leasenemer' genoemd), mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan:

(i) de geleaste Apple software mag uitsluitend worden gebruikt voor het leveren van Toegestane ontwikkelaarsdiensten en elke Leasenemer moet de voorwaarden van deze Licentie lezen en ermee akkoord gaan;

(ii) elke leaseperiode dient minimaal vierentwintig (24) aaneengesloten uren te duren;

(iii) tijdens de leaseperiode berust het enige en exclusieve gebruik en beheer van de Apple software en de Apple hardware waarop de software is geïnstalleerd, bij de eindgebruiker (Leasenemer), met dien verstande dat jij, als de partij die de Apple software in lease geeft ('Leasegever'), administratieve ondersteuning voor de Apple software mag bieden; en

(iv) voorafgaand aan de ingebruikname van de Apple software moet de eindgebruiker (Leasenemer) de voorwaarden die van toepassing zijn op software die als onderdeel van de Apple software is geïnstalleerd, lezen en ermee akkoord gaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Xcode-ontwikkelaarssoftware van Apple en enige andere software van Apple of derden.

Ten behoeve van deze paragraaf 3: (A) wordt onder 'Eindgebruiker (Leasenemer)' een Leasenemer verstaan die de eindgebruiker is die de geleaste Apple software uitsluitend gebruikt voor Toegestane ontwikkelaarsdiensten; en (B) worden onder 'Toegestane ontwikkelaarsdiensten' diensten voor continue integratie verstaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwikkelen van software, het bouwen van software op basis van broncode, het uitvoeren van geautomatiseerde tests tijdens de ontwikkeling van software en het uitvoeren van ontwikkelaarstools die nodig zijn om dergelijke activiteiten te ondersteunen. Elke Leasegever moet Apple van tevoren op de hoogte stellen van het leasen of

subleasen van de Apple software op grond van deze paragraaf 3 door contact op te nemen met Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subleasen. Een Leasenemer mag de Apple software verder subleasen op grond van deze paragraaf 3, mits de Leasenemer aan alle voorwaarden van deze paragraaf 3 voldoet. Een Leasenemer die de Apple software in sublease geeft (en die op grond van deze paragraaf 3 ook als Leasegever wordt beschouwd), moet tijdens de leaseperiode het exclusieve gebruik en beheer van de Apple software en de Apple hardware waarop de software is geïnstalleerd, volledig afstaan aan de Leasenemer.

C. Handhaving. Als Leasegever is het jouw verantwoordelijkheid om: (i) ervoor te zorgen dat elke Leasenemer voldoet aan de vereisten van deze paragraaf 3; (ii) ervoor te zorgen dat elke Leasenemer akkoord gaat met alle toepasselijke licentievoorwaarden; en (iii) Apple te helpen bij het afdwingen van de naleving ervan. Als een Leasenemer inbreuk maakt op deze Licentie of andere toepasselijke licentievoorwaarden van Apple, komen zijn of haar rechten om de Apple software te gebruiken automatisch te vervallen. Je stemt ermee in om het gebruik van de Apple software door deze Leasenemer onmiddellijk te beëindigen nadat je deze inbreuk hebt vastgesteld of na schriftelijke kennisgeving van Apple van deze inbreuk.

D. Virtualisatie. Voor elke kopie van de Apple software die krachtens deze paragraaf 3 in lease is gegeven, mag een Leasegever of Leasenemer (maar niet beide) aanvullende kopieën of exemplaren van de Apple software installeren, gebruiken en uitvoeren in omgevingen met een virtueel besturingssysteem in overeenstemming met paragraaf 2B (iii), op voorwaarde dat een Leasegever slechts één exemplaar of kopie van de Apple software mag virtualiseren met als doel een Leasenemer toegang te geven tot en gebruik te laten maken van de Apple software op grond van deze paragraaf 3.

E. Systeemconfiguratie. Als je Leasenemer bent, erken je dat de Apple software mogelijk eerder al is geconfigureerd door de Leasegever die de Apple software aan jou in lease geeft, met inbegrip van instellingen voor analyse, locatievoorzieningen en andere functies met betrekking tot beveiliging, privacy en het verzamelen van gegevens. Je erkent en aanvaardt dat Apple niet verantwoordelijk is voor de configuratie van de Apple software door de Leasegever.

4. Overdracht.
A. Als je de Apple software hebt verkregen door aanschaf van Apple hardware waarop deze was geïnstalleerd, of als je je licentie voor de Apple software hebt verkregen via de Mac App Store of via een software-update, is het je toegestaan eenmalig al je rechten met betrekking tot de Apple software (in de originele staat zoals door Apple geleverd) ingevolge deze licentie blijvend over te dragen aan een derde, op voorwaarde dat: (i) de Apple software wordt overgedragen samen met je Apple hardware; (ii) de overdracht betrekking heeft op de gehele Apple software, inclusief alle onderdelen en deze Licentie; (iii) je geen volledige of gedeeltelijke kopieën van de Apple software behoudt, inclusief kopieën die zijn opgeslagen op een computer of opslagapparaat, en (iv) de derde die de Apple software ontvangt, de voorwaarden van deze licentie leest en zich ermee akkoord verklaart. Indien Apple een update op de Apple software levert (bijvoorbeeld versie 10.14.1 als update van versie 10.14), wordt de update voor de doeleinden van deze licentie beschouwd als een onderdeel van de Apple software en mag deze niet zonder de oorspronkelijke versie van de Apple software worden overgedragen.

B. Je mag geen Apple software overdragen die is gewijzigd of is vervangen onder paragraaf 2M hierboven. Alle onderdelen van de Apple software worden geleverd als onderdeel van een pakket. Het is niet toegestaan een of meer van deze onderdelen van het pakket te scheiden en als zelfstandige toepassing te verspreiden. De Apple software die wordt geleverd bij bepaalde Apple hardware werkt mogelijk niet op andere modellen van Apple hardware.

C. Kopieën van de Apple software die door Apple ter beschikking zijn gesteld voor promotie- of

evaluatiedoeleinden, om problemen te diagnosticeren of beschadigde software te herstellen mogen uitsluitend voor deze doeleinden worden gebruikt en niet worden doorverkocht of overgedragen.

5. Toestemming voor gebruik van gegevens. Voor bepaalde voorzieningen (zoals Analyse, locatievoorzieningen, Siri, de dicteerfunctie en Spotlight) is mogelijk ook informatie van je computer vereist voor het uitvoeren van hun respectievelijke functies. Wanneer je deze voorzieningen inschakelt of gebruikt, wordt er gespecificeerd welke gegevens er naar Apple worden verstuurd en hoe deze gegevens mogelijk worden gebruikt. Meer informatie hierover vind je op https://www.apple.com/nl/privacy/. Apple beschermt je gegevens te allen tijde in overeenstemming met de richtlijnen van het Privacybeleid van Apple. Je vindt deze richtlijnen op https://www.apple.com/nl/legal/privacy/.

6. Diensten en materialen van derden.
A. Algemeen. De Apple software geeft mogelijk toegang tot de iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Kaarten en News van Apple en andere diensten en websites van Apple en derden (collectief en individueel, 'Diensten'). Voor het gebruik van deze Diensten, waaraan mogelijk extra kosten zijn verbonden, dien je te beschikken over toegang tot het internet. Daarnaast dien je mogelijk te beschikken over een Apple ID en/of extra voorwaarden te accepteren. Door gebruik te maken van deze software in combinatie met een Apple ID of andere Apple diensten, stem je in met de toepasselijke voorwaarden voor die dienst, zoals de meest recente voorwaarden voor Apple mediadiensten voor het land of de regio waarin je toegang verkrijgt tot deze Diensten. Deze voorwaarden kun je bekijken op https://www.apple.com/nl/legal/internet-services/itunes/.

B. Indien je je aanmeldt voor iCloud, kun je bepaalde iCloud-voorzieningen als 'iCloud Drive', 'Gedeelde albums' en 'Zoek mijn' rechtstreeks vanuit de Apple software gebruiken. Je erkent en stemt ermee in dat jouw gebruik van iCloud en deze functies onderhevig is aan de nieuwste algemene voorwaarden van de iCloud-service, die je kunt raadplegen en bekijken op: https://www.apple.com/nl/legal/internet-services/icloud/nl/terms.html.

C. Content in de News-app. Je gebruik van content die via de News-app toegankelijk is, is uitsluitend bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden en geeft je geen enkel eigendomsbelang in de content. Enige commerciële of promotionele gebruiksrechten op dergelijke content worden specifiek en zonder enige beperking uitgesloten.

D. Kaarten. De diensten en voorzieningen van kaarten in de Apple software ('Kaarten'), waaronder de beschikbare kaartgegevens, kunnen per regio variëren. Wanneer je Kaarten inschakelt of gebruikt, wordt er gespecificeerd welke informatie er naar Apple wordt verstuurd en hoe deze informatie mogelijk wordt gebruikt. Je erkent en aanvaardt dat je gebruik van Kaarten onderworpen is aan de meest recente voorwaarden van de Kaarten-voorziening. Deze voorwaarden kun je bekijken via de navigatiekolom in de Kaarten-app.

E. Je begrijpt en erkent dat je tijdens het gebruik van de Diensten kunt worden geconfronteerd met content die mogelijk kan worden opgevat als onbetamelijk, kwetsend of aanstootgevend dan wel met taalgebruik dat kan worden omschreven als expliciet, en dat bepaalde zoekacties of het invoeren van een bepaalde URL automatisch en onopzettelijk koppelingen of verwijzingen naar aanstootgevend materiaal kunnen opleveren. Je zegt niettemin toe de Diensten op eigen risico te gebruiken en Apple, aan Apple gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers, opdrachtgevers en licentiegevers van Apple te zullen vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten opzichte van jou voor enige content die mogelijk kan worden opgevat als onbetamelijk, kwetsend of aanstootgevend.

F. Bepaalde Diensten tonen of omvatten mogelijk content, gegevens, informatie, toepassingen of materiaal van derden ('Materiaal van derden') of maken het eerder genoemde mogelijk beschikbaar, of bevatten mogelijk koppelingen naar bepaalde websites van derden. Door de Diensten te gebruiken,

erken en accepteer je dat het niet tot de taak van Apple kan worden gerekend om de inhoud, de juistheid, de volledigheid, de tijdigheid, de geldigheid, de naleving van het auteursrecht, de wettigheid, de fatsoenlijkheid of de kwaliteit of enig ander aspect van dergelijk Materiaal van derden of dergelijke websites van derden te inspecteren en te evalueren. Apple en haar medewerkers, aan Apple gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen kunnen niet worden geacht de inhoud van enige Dienst, enig Materiaal of enige website van derden of van welk ander materiaal, producten, of diensten van derden ook te onderschrijven, en verstrekken jou of enige andere persoon geen enkele garantie en accepteren geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid ten aanzien van dergelijk materiaal en dergelijke producten of diensten. Materiaal van derden en koppelingen naar andere websites worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor jouw gemak.

G. Noch Apple noch enige van haar contentproviders kan of wil enige garantie afgeven betreffende de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of tijdigheid van beursgegevens, locatiegegevens, medische informatie of enige andere gegevens die door enigerlei Diensten worden weergegeven. De financiële informatie die door enigerlei Diensten wordt weergegeven, is slechts bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. Deze informatie kan niet worden geacht te dienen als investeringsadvies. Voordat je op basis van informatie die je via de Diensten hebt verkregen aandelentransacties gaat uitvoeren, raadt Apple je aan om een financieel deskundige of beleggingsexpert te raadplegen die wettelijk bevoegd is om beleggingsadvies in jouw land of regio te geven. Locatiegegevens die door Diensten worden verstrekt, inclusief de Kaarten-voorziening van Apple, worden uitsluitend geleverd voor primaire navigatiedoeleinden en/of planningsdoeleinden en zijn niet bedoeld om te worden gebruikt in situaties waarin exacte locatiegegevens zijn vereist, of waarin foutieve, onnauwkeurige, vertraagd vrijgegeven of onvolledige locatiegegevens kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of schade aan zaken of het milieu. Je aanvaardt dat de gegevens die de Kaarten-voorziening verstrekt mogelijk afwijken van de feitelijke situatie als gevolg van factoren die de nauwkeurigheid van Kaarten nadelig kunnen beïnvloeden, met inbegrip van maar niet beperkt tot weersomstandigheden, weg- en verkeersomstandigheden en lokale politieke omstandigheden. Voor je veiligheid moet je altijd blijven letten op verkeersborden en de huidige situatie op de weg. Je bent zelf verantwoordelijk voor je veiligheid en voor naleving van de verkeersregels. De navigatieaanwijzingen voor een fiets- of looproute gaan mogelijk niet altijd over een fiets- of voetpad.

H. Indien je content via deze Diensten uploadt, verklaar je dat je over alle rechten beschikt in de content of dat je geautoriseerd bent of anderszins over het wettelijke recht beschikt om de content te uploaden, en dat dergelijke content de servicevoorwaarden die van toepassing zijn op de Diensten op geen enkele manier schendt. Je stemt ermee in dat de Diensten content, informatie en materiaal bevatten die eigendom zijn van Apple, de eigenaar van de site of zijn licentiegevers en onder de bescherming vallen van de toepasselijke eigendomsrechtelijke bepalingen en andere wetten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het auteursrecht. Je stemt ermee in dat je dergelijke inhoud of informatie of dergelijke content uitsluitend zult gebruiken in overeenstemming met het toegestane gebruik van genoemde Diensten, uitsluitend op een manier die verenigbaar is met de voorwaarden van deze Licentie en waarbij de intellectuele eigendomsrechten van andere fabrikanten of Apple niet worden geschonden. Geen enkel onderdeel van de Diensten mag worden gereproduceerd, in welke vorm of op welke wijze dan ook. Je stemt erin toe de Diensten niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, in gebruik te geven, te verkopen of te distribueren of enige afgeleide werken te creëren op basis van de Diensten, op welke wijze dan ook, en je zult de Diensten niet aanwenden op enige niet-geautoriseerde wijze, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van de Diensten voor de verspreiding van computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere malware, overtreding van wet- en regelgeving of het overbelasten van netwerkcapaciteit. Je stemt er bovendien in toe dat je de Diensten niet op enigerlei wijze zult gebruiken om anderen lastig te vallen, te beledigen, te stalken, te bedreigen of in diskrediet te brengen of de Diensten op enige andere wijze zult gebruiken die inbreuk maakt op de rechten van enige andere partij of dergelijke rechten op enigerlei wijze schendt, en dat Apple op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik door jou, en ook niet verantwoordelijk is voor enige kwellende, bedreigende, lasterlijke,

beledigende, inbreuk makende of onwettige boodschap of overdraging die je ontvangt als gevolg van het gebruik van enige Dienst.

I. Bovendien zijn dergelijke Diensten en dergelijk materiaal van derden mogelijk niet in alle talen of in alle landen of regio's beschikbaar. Apple doet geen toezeggingen dat dergelijke Diensten of dergelijk Materiaal van derden geschikt of beschikbaar is voor gebruik op een bepaalde locatie. Voor zover je ervoor kiest om gebruik te maken van dergelijke Diensten of dergelijk Materiaal van derden, doe je dit op eigen initiatief en ben je zelf verantwoordelijk voor naleving van elke toepasselijke wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de toepasselijke lokale wetgeving en de wet- en regelgeving inzake privacy en het verzamelen van gegevens. Apple en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om de toegang tot enige Dienst op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, op te schorten, te verwijderen of onmogelijk te maken. Onder geen enkele omstandigheid kan Apple aansprakelijk worden gesteld voor het verwijderen of onmogelijk maken van de toegang tot een of meer van de Diensten. Apple is bovendien gerechtigd om beperkingen op te leggen aan het gebruik van of de toegang tot bepaalde Diensten, in alle gevallen waarin Apple dat nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid hiervoor te aanvaarden.

7. Beëindiging. Deze Licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Je rechten ingevolge deze Licentie vervallen automatisch of zijn anderszins niet meer van kracht, zonder aankondiging van Apple, als je niet voldoet aan een of meer van de voorwaarden van deze Licentie. Na beëindiging van deze Licentie dien je elk gebruik van de Apple software te staken en alle volledige of gedeeltelijke kopieën van de Apple software die in jouw bezit zijn, te vernietigen. De paragrafen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 en 14 van deze Licentie zullen na een dergelijke beëindiging van kracht blijven.

8. Geen garantie.
A. Als je een klant bent die een consument is (klanten die de Apple software niet bedrijfs- of beroepsmatig gebruiken) hebben mogelijk wettelijke rechten in het land waar zij gevestigd zijn op basis waarvan de volgende beperkingen niet mogen worden opgelegd. In dat geval zijn deze beperkingen niet van toepassing op jou. Voor meer informatie over deze rechten kun je contact opnemen met de consumentenbond.

B. JE ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK, VOOR ZOVER TOEGESTAAN OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, DAT GEBRUIK VAN DE APPLE SOFTWARE EN ALLE DIENSTEN DIE DOOR OF VIA DE APPLE SOFTWARE WORDEN UITGEVOERD OF WAARTOE JE VIA DE APPLE SOFTWARE TOEGANG HEBT, UITSLUITEND VOOR JE EIGEN RISICO IS EN DAT JE HET VOLLEDIGE RISICO DRAAGT VOOR VOLDOENDE KWALITEIT, PRESTATIES, NAUWKEURIGHEID EN WERKING.

C. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WORDEN DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN GELEVERD 'IN DE STAAT WAARIN DEZE OP HET MOMENT VAN AANKOOP VERKEREN' ('AS IS' OF 'AS AVAILABLE'), MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE, EN APPLE EN LICENTIEGEVERS VAN APPLE (VOOR HET DOEL VAN DE PARAGRAFEN 8 EN 9 HIERNA GEZAMENLIJK TE NOEMEN 'APPLE') SLUITEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES UIT, EXPLICIET EN IMPLICIET DAN WEL VOORTVLOEIEND UIT WETTELIJKE RECHTEN, MET BETREKKING TOT DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, VOLDOENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, ONGESTOORD GEBRUIK EN NALEVING VAN AUTEURSRECHTEN VAN DERDEN.

D. APPLE GEEFT GEEN GARANTIE TEGEN VERSTORING VAN JE GEBRUIK VAN DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN EN GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES DIE ZIJN VERVAT IN, OF DIENSTEN DIE WORDEN UITGEVOERD OF GELEVERD DOOR DE APPLE SOFTWARE, AAN JE EISEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS

ZULLEN WERKEN, DAT ENIGE DIENST BLIJVEND BESCHIKBAAR ZAL WORDEN GESTELD, DAT GEBREKEN IN DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN COMPATIBEL ZIJN MET OF WERKEN MET SOFTWARE, TOEPASSINGEN OF DIENSTEN VAN DERDEN. DE INSTALLATIE VAN DEZE APPLE SOFTWARE KAN VAN INVLOED ZIJN OP DE BESCHIKBAARHEID EN BRUIKBAARHEID VAN SOFTWARE, PROGRAMMA'S OF DIENSTEN VAN DERDEN OF VAN APPLE PRODUCTEN EN DIENSTEN.

E. JE ERKENT BOVENDIEN DAT DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN NIET ZIJN BEDOELD EN NIET GESCHIKT ZIJN VOOR GEBRUIK IN SITUATIES OF OMGEVINGEN WAARIN PROBLEMEN MET OF VERTRAAGDE VRIJGAVE VAN DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN, OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE INHOUD, GEGEVENS OF INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN, KUNNEN LEIDEN TOT DE DOOD, PERSOONLIJK LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE AAN PERSONEN, ZAKEN OF HET MILIEU, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE BEDIENING EN BESTURING VAN NUCLEAIRE INSTALLATIES, LUCHTVAARTUIGEN, COMMUNICATIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSLEIDINGSSYSTEMEN, MACHINES VOOR DE INSTANDHOUDING VAN LEVENSFUNCTIES OF WAPENSYSTEMEN.

F. GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF KENNISGEVING VAN DE ZIJDE VAN APPLE OF EEN DOOR APPLE GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER KAN EEN GARANTIE INHOUDEN. MOCHTEN DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN GEBREKEN VERTONEN, DAN KOMEN ALLE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE REVISIE, HERSTEL OF CORRECTIE VOOR JOUW REKENING. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF BEPERKING VAN TOEPASSELIJKE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE CONSUMENT NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING EN BEPERKINGEN VOOR JOU MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

9. Beperking van aansprakelijkheid. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZAL APPLE IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR PERSOONLIJK LETSEL, OF VOOR ENIGERLEI INCIDENTELE, BIJZONDERE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER ENIGE BEPERKING, SCHADE DOOR VERLIES VAN OMZET, BESCHADIGING OF VERLIES VAN GEGEVENS, HET NIET KUNNEN VERZENDEN OF ONTVANGEN VAN GEGEVENS OF INFORMATIE, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, OF VOOR ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF ENIG ANDER COMMERCIEEL VERLIES DAT HET GEVOLG IS VAN OF VERBAND HOUDT MET JE GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE APPLE SOFTWARE EN DIENSTEN, OF ENIGE SOFTWARE OF TOEPASSINGEN VAN DERDEN IN COMBINATIE MET DE APPLE SOFTWARE OF DIENSTEN, DOOR WELKE OORZAAK DAN OOK, ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSGROND DIE WORDT AANGEVOERD (NIET-NAKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS), EN ZELFS ALS APPLE IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DEZE BEPERKING VOOR JOU MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING IS. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Apple voor alle schade (uitgezonderd waar wettelijk vereist in gevallen die betrekking hebben op persoonlijk letsel) meer bedragen dan tweehonderdvijftig dollar (USD 250,00). De voornoemde beperkingen zijn ook van toepassing als de hierboven vermelde verhaalsaansprakelijkheid niet aan zijn wezenlijke doel voldoet. NIETTEGENSTAANDE ENIGE ANDERE VOORWAARDEN IN DEZE LICENTIE, INDIEN HET CONSUMENTENCONTRACT VAN JAPAN VAN TOEPASSING IS, ZIJN DE VOORWAARDEN DIE DE AANSPRAKELIJKHEID VAN APPLE BEPERKEN VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN SCHENDING VAN HET CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD DOOR APPLE NIET VAN TOEPASSING ALS DEZE SCHADE DE OORZAAK IS VAN APPLE'S OPZETTELIJK WANGEDRAG OF GROVE NALATIGHEID.

10. Digitale certificaten. De Apple software bevat functionaliteit waarmee digitale certificaten kunnen

worden geaccepteerd die door Apple of derden zijn uitgegeven. JIJ BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR DE BESLISSING OF JE EEN DOOR APPLE OF EEN DERDE UITGEGEVEN CERTIFICAAT VERTROUWT. JE GEBRUIK VAN DIGITALE CERTIFICATEN IS UITSLUITEND VOOR JE EIGEN RISICO. VOOR ZOVER ALS IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING GEEFT APPLE GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, VOOR DE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID, VEILIGHEID OF NAVOLGING VAN AUTEURSRECHTEN VAN DERDEN BETREFFENDE DIGITALE CERTIFICATEN. Je verklaart dat je (a) geen enkel certificaat zult vervalsen of misbruiken; (b) digitale certificaten uitsluitend voor juridische doeleinden zult gebruiken en in overeenstemming met het van toepassing zijnde certificaatbeleid, de certificaatvoorwaarden of enige andere door de certificaatautoriteit opgestelde voorwaarden; (c) als enige verantwoordelijk bent voor het voorkomen dat niet-bevoegde gebruikers je digitale certificaten gebruiken; (d) als enige verantwoordelijk bent voor het voorkomen dat niet-bevoegde gebruikers de private sleutel gebruiken die aan je digitale certificaat is gekoppeld en (e) elk certificaat zult intrekken waarvan je redelijkerwijs kunt vermoeden dat het gecompromitteerd is. Het certificaatbeleid en de certificaatvoorwaarden van Apple vind je hier: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Exportbepalingen. Het is je niet toegestaan de Apple software te gebruiken of anderszins te exporteren of te herexporteren, behalve voor zover toegestaan krachtens de wetten van de Verenigde Staten en van het rechtsgebied of de rechtsgebieden waarin je de Apple software hebt verkregen. In het bijzonder, maar zonder beperking, is het je niet toegestaan de Apple software te exporteren of te herexporteren (a) naar een land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld of (b) naar enige persoon die voorkomt op de door het U.S. Treasury Department samengestelde lijst van 'Specially Designated Nationals' of op de door het U.S. Department of Commerce samengestelde 'Denied Person's List' of 'Entity List' of enige andere lijsten met uitgezonderde partijen. Door de Apple software te gebruiken, verklaar je dat je je niet in een dergelijk land bevindt of op een van de bovengenoemde lijsten voorkomt. Je verklaart tevens dat je de Apple software niet zult gebruiken voor doeleinden die verboden zijn volgens de wetten van de Verenigde Staten met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of productie van raketten, chemische, biologische of kernwapens.

12. Eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid. De Apple software en de bijbehorende documentatie zijn 'Commercial Items', zoals omschreven in 48 C.F.R. §2.101, en bestaan uit 'Commercial Computer Software' en 'Commercial Computer Software Documentation', zoals beschreven in 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202, afhankelijk van welke paragraaf van toepassing is. Overeenkomstig 48 C.F.R. §12.212 of 48 C.F.R. §227.7202-1 tot en met 227.7202-4, afhankelijk van welke paragraaf van toepassing is, worden de 'Commercial Computer Software' en 'Commercial Computer Software Documentation' aan eindgebruikers binnen de Amerikaanse overheid (a) alleen als 'Commercial Items' in licentie gegeven en (b) alleen met de rechten die worden verleend aan alle andere eindgebruikers conform de voorwaarden die hierin worden genoemd. Ongepubliceerd: rechten voorbehouden krachtens de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten.

13. Toepasselijk recht en deelbaarheid. Deze Licentie is opgesteld volgens en zal onderworpen zijn aan de wetten van de staat Californië, met uitzondering van de bepalingen hierin ten aanzien van de strijdigheid van wettelijke bepalingen. Deze Licentie zal niet onderworpen zijn aan het verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken. De toepassing van dit verdrag wordt expliciet uitgesloten. Voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk zal deze Licentie onderworpen zijn aan de wetten van het rechtsgebied waarin zij gevestigd zijn. In het geval dat enige bepaling van deze overeenkomst of een gedeelte daarvan door een bevoegde rechter nietig of anderszins niet-bindend geacht zal worden, zullen de overige bepalingen van deze Licentie onverkort van kracht blijven.

14. Volledige overeenkomst; taalversie. Deze Licentie vormt de volledige overeenkomst tussen jou en Apple met betrekking tot de Apple software en prevaleert boven alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten betreffende dit onderwerp. Aanpassingen of wijzigingen van deze Licentie zijn slechts geldig voor zover deze zijn opgesteld in schriftelijke vorm en zijn ondertekend door Apple. Vertalingen van deze Licentie zijn gemaakt ten behoeve van plaatselijke vereisten. In het geval van een verschil tussen de Engelse en de niet-Engelse versie geldt de Engelse versie van deze Licentie, voor zover dat niet door de plaatselijk geldende wetgeving in jouw rechtsgebied is verboden.

15. Erkenningen van derden.
A. In gedeelten van de Apple software wordt mogelijk software of ander materiaal gebruikt waarvan het auteursrecht bij andere fabrikanten berust. Auteursrechtinformatie, licentievoorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid voor dergelijk materiaal zijn opgenomen in de elektronische documentatie bij de Apple software en het gebruik van dergelijk materiaal is onderworpen aan de daarop van toepassing zijnde voorwaarden. Op het gebruik van de Safe Browsing-dienst van Google zijn de servicevoorwaarden van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/terms/) en het Privacybeleid van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) van toepassing.

B. Bepaalde softwarebibliotheken en andere software van andere fabrikanten die zijn inbegrepen bij de Apple software zijn gratis en voorzien van een licentie onder de voorwaarden van de GNU General Public License (GPL) dan wel de GNU Library/Lesser General Public License (LGPL). Een volledige kopie van de broncode van dergelijke gratis software, in een voor machine leesbare vorm, is onder de voorwaarden van de GPL of LGPL te verkrijgen, afhankelijk van welke van toepassing is, tegen betaling van de kosten van de media en verzend- en administratiekosten. Je dient hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan Apple naar opensource@apple.com. De GPL-/LGPL-software wordt gedistribueerd in de verwachting dat deze bruikbaar en nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE, zelfs zonder de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Een kopie van de GPL- en LGPL-software is inbegrepen bij de Apple software.

C. Gebruik van MPEG-4. Voor dit product wordt een licentie verleend krachtens de MPEG-4 Systems Patent Portfolio License voor codering in overeenstemming met de MPEG-4 Systems Standard, met dien verstande dat een aanvullende licentie en de betaling van rechten zijn vereist voor codering van (i) op fysieke media opgeslagen of gekopieerde gegevens waarvoor betaling plaatsvindt per titel en/of (ii) gegevens waarvoor betaling plaatsvindt per titel en die worden verzonden naar een eindgebruiker voor permanente opslag en/of permanent gebruik. Een dergelijke aanvullende licentie kan worden aangevraagd bij MPEG LA, LLC. Zie https://www.mpegla.com voor meer informatie.

Voor dit product wordt een licentie verleend krachtens de MPEG-4 Visual Patent Portfolio License voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) de codering van video volgens de MPEG-4 Visual Standard (‘MPEG-4-video’) en/of (ii) de decodering van MPEG-4-videomateriaal dat is gecodeerd door een consument voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden en/of is verkregen van een videoaanbieder die in het bezit is van een MPEG LA-licentie voor de levering van MPEG-4-videomateriaal. Er worden geen licenties verleend, expliciet noch impliciet, voor andere doeleinden. Aanvullende informatie, waaronder informatie die betrekking heeft op gebruik voor promotiedoeleinden of interne of commerciële doeleinden en de hiervoor vereiste licenties, kan worden aangevraagd bij MPEG LA, LLC. Zie https://www.mpegla.com.

D. H.264/AVC-bepaling. In zoverre de Apple software AVC-coderings- en/of AVC-decoderingsfunctionaliteit bevat, gelden voor commercieel gebruik van H.264/AVC extra licentievoorwaarden en de volgende bepaling: VOOR DE AVC-FUNCTIONALITEIT IN DIT PRODUCT HEB JE UITSLUITEND EEN LICENTIE VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT MET DE VOLGENDE DOELEN: (i) VIDEOMATERIAAL CODEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE AVC-STANDAARD (‘AVC-VIDEOMATERIAAL’) EN/OF (ii) AVC-VIDEOMATERIAAL DECODEREN

DAT DOOR EEN CONSUMENT IS GECODEERD VOOR EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT EN/OF AVC-VIDEOMATERIAAL DECODEREN DAT IS VERKREGEN VAN EEN LEVERANCIER VAN VIDEOMATERIAAL DIE EEN LICENTIE HEEFT VOOR HET AANBIEDEN VAN AVC-VIDEOMATERIAAL. INFORMATIE BETREFFENDE ENIG ANDER GEBRUIK EN LICENTIES IS VERKRIJGBAAR BIJ MPEG LA L.L.C. ZIE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. AMR-bepaling. De Adaptive Multi-Rate (‘AMR’)-coderings- en -decoderingsfunctionaliteit in dit product verschaft je geen licentie voor het voeren van mobiele telefoongesprekken of voor gebruik in telefonieproducten die zijn gebaseerd op de QuickTime-architectuur voor het Windows-platform. De AMR-coderings- en decoderingsfunctionaliteit in dit product verschaft je ook geen licentie voor gebruik in een mobiele communicatie-infrastructuur, waaronder: basisstations, basisstationcontrollers/ radionetwerkcontrollers, switching-centra en gateways naar en vanaf het openbaar geschakeld netwerk.

F. FAA-bepaling. Gegevens betreffende de Aircraft Situation Display en de National Airspace System Status Information (gezamenlijk ‘Vluchtgegevens’) die via de Apple software worden weergegeven, worden gegenereerd door de Federal Aviation Administration. Je verklaart dat je de Vluchtgegevens niet verder zult verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de FAA. De FAA en Apple sluiten elke garantie, expliciet dan wel impliciet (met inbegrip van de garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel), met betrekking tot het gebruik en de nauwkeurigheid van de Vluchtgegevens uit. Je aanvaardt dat noch de FAA, noch Apple aansprakelijk kan worden gesteld, hetzij collectief, hetzij individueel, voor verlies, schade, vorderingen, aansprakelijkheid, kosten of boetes of voor indirecte, bijzondere, bijkomende, incidentele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Vluchtgegevens. De Apple software wordt niet financieel of anderszins gesteund door de FAA. De FAA is niet verantwoordelijk voor technische problemen of systeemproblemen. Je dient geen contact op te nemen met de FAA met betrekking tot dergelijke problemen of met betrekking tot kwesties die het operationele luchtverkeer betreffen.

G. Gebruik van de kleurprofielen van Adobe. Het is je toegestaan de kleurprofielensoftware van Adobe die bij de Apple software is geleverd conform deze Licentie te gebruiken. Adobe is echter op geen enkele manier verplicht om ondersteuning te bieden voor de kleurprofielen die in deze Overeenkomst worden genoemd, met inbegrip van upgrades of toekomstige versies van de profielen of andere onderdelen. In aanvulling op de bepalingen in de paragrafen 8 en 9 hierboven IS ADOBE IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, EISEN TOT SCHADEVERGOEDING OF KOSTEN. De kleurprofielensoftware van Adobe die bij de Apple software wordt geleverd, kan ook vanaf https://www.adobe.com worden gedownload.

H. Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Gracenote®. Deze toepassing of dit apparaat bevat software van Gracenote, Inc., Emeryville, California (‘Gracenote’). Met de software van Gracenote (‘Gracenote-software’) kan deze toepassing schijf- en of bestandsidentificatie uitvoeren en muziekverwante gegevens ophalen, waaronder informatie over de naam, artiest, track en titel (‘Gracenote-gegevens’) vanuit online-servers of ingesloten databases (samen ‘Gracenote-servers’). De toepassing kan tevens andere functies verrichten. Je mag Gracenote-gegevens uitsluitend gebruiken door middel van de beoogde eindgebruikersfuncties van deze toepassing of dit apparaat.

Je stemt ermee in de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en Gracenote-servers uitsluitend voor jouw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik te gebruiken. Je stemt ermee in de Gracenote-software of welke Gracenote-gegevens dan ook niet aan derden toe te wijzen, te kopiëren, over te dragen of door te zenden. JE STEMT ERMEE IN DE GRACENOTE-GEGEVENS, DE GRACENOTE-SOFTWARE OF DE GRACENOTE-SERVERS UITSLUITEND TE GEBRUIKEN OP DE MANIER DIE HIERIN UITDRUKKELIJK WORDT TOEGESTAAN.

Je stemt ermee in dat je niet-exclusieve licentie om de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en

de Gracenote-servers te gebruiken, zal worden beëindigd als je inbreuk maakt op deze beperkingen. Als je licentie wordt beëindigd, stem je ermee in op geen enkele wijze meer gebruik te maken van de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de Gracenote-gegevens, de Gracenote-software en de Gracenote-servers, inclusief alle eigendomsrechten. In geen geval is Gracenote aansprakelijk voor betaling aan jou voor informatie die je verschaft. Je stemt ermee in dat Gracenote, Inc. volgens deze Overeenkomst in haar eigen naam rechtstreeks mag toezien op naleving van haar rechten jegens jou.

De Gracenote-dienst gebruikt een unieke identificatiecode om vragen op te volgen voor statistische doeleinden. Het doel van deze willekeurig toegewezen numerieke code is om de Gracenote-dienst vragen te laten tellen zonder te weten wie je bent. Ga voor meer informatie naar de webpagina over het Privacybeleid van Gracenote voor de Gracenote-dienst.

De licentie voor de Gracenote-software en alle onderdelen van de Gracenote-gegevens wordt verstrekt op ‘AS IS’-basis. Gracenote doet geen toezeggingen of geeft geen garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, over de nauwkeurigheid van alle Gracenote-gegevens in de Gracenote-servers. Gracenote behoudt zich het recht voor om gegevens te verwijderen van de Gracenote-servers of om gegevenscategorieën te wijzigen als Gracenote hiertoe voldoende reden ziet. Er wordt geen garantie verstrekt dat de Gracenote-software of Gracenote-servers geen onjuistheden bevatten of dat het functioneren van de Gracenote-software of Gracenote-servers ononderbroken zal zijn. Gracenote is niet verplicht je te voorzien van nieuwe, verbeterde of extra gegevenstypen of -categorieën die Gracenote mogelijk in de toekomst verschaft; Gracenote mag haar diensten op elk moment beëindigen. GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT EN HET GEEN INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN, VAN DE HAND. GRACENOTE VERSTREKT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE ZULLEN WORDEN VERKREGEN DOOR JE GEBRUIK VAN DE GRACENOTE-SOFTWARE OF ENIGE GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN INKOMSTEN.

16. Beperkingen betreffende de Yahoo-zoekfunctie. De Yahoo-zoekfunctie, die beschikbaar is via Safari, is uitsluitend gelicentieerd voor gebruik in de volgende landen en regio’s: Argentinië, Aruba, Australië, Bahama’s, Barbados, België, Bermuda, Brazilië, Bulgarije, Canada, Caymaneilanden, Chili, Chinese vasteland, Hongkong, Taiwan, Colombia, Cyprus, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Ecuador, El Salvador, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Grenada, Griekenland, Guatemala, Hongarije, Ierland, IJsland, India, Indonesië, Italië, Jamaica, Japan, Letland, Litouwen, Luxemburg, Maleisië, Malta, Mexico, Nederland, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Panama, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Saint Lucia, Saint Vincent, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Thailand, Trinidad en Tobago, Tsjechië, Turkije, Uruguay, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Korea, Zweden en Zwitserland.

EA1855
08-07-2023

Aanvullende algemene voorwaarden voor Apple Pay

Deze aanvullende algemene voorwaarden voor Apple Pay (de ‘Aanvullende voorwaarden’) vormen een aanvulling op de Softwarelicentieovereenkomst voor macOS (de ‘Licentie’). Op je gebruik van de Apple Pay-voorziening, die binnen de Licentie als een ‘Dienst’ wordt beschouwd, zijn zowel de Licentie als deze Aanvullende voorwaarden van toepassing. De termen met hoofdletters in deze Aanvullende voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Licentie.

1. Overzicht en gebruiksbeperkingen

Met Apple Pay kun je een virtuele weergave bewaren van bankpassen en (prepaid) creditcards, inclusief Apple Card, die worden ondersteund door de Apple Pay-voorziening (‘Ondersteunde kaarten’) en die op ondersteunde Macs worden gebruikt om betalingen vanuit websites te initiëren of te voltooien en bestellingen te volgen en ontvangstbewijzen te bekijken. De functies van Apple Pay in de Apple software zijn mogelijk alleen beschikbaar in een beperkt aantal regio’s, voor kaarten van een beperkt aantal uitgevende instanties en bij een beperkt aantal betalingsnetwerken en winkels. De functies kunnen per regio, bank en winkel variëren. De ondersteunde kaarten kunnen van tijd tot tijd verschillen.

Apple Pay is bedoeld voor jouw persoonlijk gebruik en is alleen toegestaan voor je eigen Ondersteunde betaalkaarten. Als je een ondersteunde bedrijfsbetaalkaart instelt, bevestig je dat je hiervoor toestemming hebt van je werkgever en dat je zodanig bevoegd bent dat je werkgever gebonden is aan deze gebruiksvoorwaarden en alle transacties die met deze voorziening worden uitgevoerd.

Je stemt ermee in Apple Pay niet te gebruiken voor illegale of frauduleuze doeleinden of enige andere doeleinden die niet zijn toegestaan volgens de Licentie en deze Aanvullende voorwaarden. Je stemt er verder mee in om Apple Pay te gebruiken in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Je stemt ermee in geen activiteiten te ondernemen die de normale werking van Apple Pay beïnvloeden of verstoren (waaronder het openen van de voorziening via geautomatiseerde middelen), of van de servers of netwerken die zijn verbonden met de voorziening, of van het beleid, de vereisten of de regels van de netwerken die zijn verbonden met de voorziening (waaronder ongeoorloofde toegang tot deze netwerken of het gebruik of de bewaking van gegevens of verkeer in deze netwerken).

2. Gebruik op Macs

Je kunt Apple Pay op ondersteunde Macs gebruiken om betalingen te initiëren op websites die worden bezocht via Safari. Hiervoor heb je een Ondersteunde kaart nodig die is toegevoegd aan een ondersteund iOS-apparaat of ondersteunde Apple Watch (‘Ondersteunde apparaten’). Wanneer je op een website via Apple Pay wilt afrekenen, moet je de transactie met een Ondersteund apparaat autoriseren.

Naast deze Aanvullende voorwaarden gelden voor je gebruik van Apple Pay voor het initiëren van betalingen op websites die worden bezocht via Safari ook de Aanvullende algemene voorwaarden voor Apple Pay die van toepassing zijn op je Ondersteunde apparaten. Deze voorwaarden maken door deze verwijzing integraal onderdeel uit van de overeenkomst en zijn te raadplegen via: Instellingen > Algemeen > Info > Juridische informatie > Licentie op je iOS-apparaat, of via Info > Juridische informatie > Licentie in de Watch-app op een gekoppeld iOS-apparaat. De ondersteunde apparaten kunnen van tijd tot tijd verschillen.

Op een MacBook Pro waarop Touch ID is ingebouwd, kun je Apple Pay configureren door Ondersteunde kaarten toe te voegen en door Apple Pay te gebruiken op websites die via Safari worden bezocht. Om Apple Pay op dergelijke Macs te kunnen gebruiken, moet je in het bezit zijn van Ondersteunde kaarten die aan een actieve iCloud-account zijn gekoppeld. Apple Pay is alleen beschikbaar voor personen van 13 jaar en ouder. Op Apple Pay zijn mogelijk aanvullende leeftijdsbeperkingen van toepassing die zijn verbonden aan iCloud of de instantie die je Ondersteunde kaarten heeft uitgegeven.

3. De relatie tussen Apple en jou

Apple verwerkt geen betalingen en heeft op geen enkele manier invloed op betalingen, retouren, restituties, spaarwaarden, tegoeden, kortingen, bestellingen, orderverwerkingen of andere commerciële activiteiten die samenhangen met je gebruik van deze functionaliteit.

De voorwaarden zoals gesteld in de kaarthoudersovereenkomst van de instantie die de kaarten heeft uitgegeven, blijven van toepassing op je gebruik van je Ondersteunde kaarten in relatie tot Apple Pay. Evenzo zijn op je aankoop van welke vorm van goederen of diensten via de Apple Pay-voorziening dan ook de algemene voorwaarden van de winkel van toepassing.

Apple Card is alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en wordt uitgegeven door Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch ('Uitgevende instantie van Apple Card'). Wanneer je Apple Card aanvraagt, doe je een aanvraag om een rekening te openen bij de Uitgevende instantie van Apple Card. Apple Card is alleen beschikbaar voor personen van 18 jaar en ouder (of ouder afhankelijk van waar je woonachtig bent). De financiële instelling die verantwoordelijk is voor het aanbieden van Apple Card kan worden gewijzigd en je gebruik van Apple Card is onderworpen aan de algemene voorwaarden van die instelling.

Niets in de Licentie of deze Aanvullende voorwaarden is van invloed op de voorwaarden van enige kaarthoudersovereenkomst of overeenkomst met een winkel of op andere voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de voorzieningen van Apple Pay. Dergelijke voorwaarden zijn van toepassing op je gebruik van de betreffende voorziening van Apple Pay en de virtuele weergave hiervan op je ondersteunde Mac.

Je stemt ermee in dat Apple geen partij is in de kaarthoudersovereenkomst of overeenkomst met een winkel en dat Apple evenmin verantwoordelijk is voor (a) de inhoud, nauwkeurigheid of niet-beschikbaarheid van betaalkaarten, commerciële activiteiten, transacties of aankopen, bestellingen, orderverwerkingen of ontvangstbewijzen tijdens het gebruik van de functionaliteit van Apple Pay, (b) het toekennen van een tegoed of het beoordelen van de geschiktheid voor het toekennen van een tegoed, (c) activiteiten van uitgevende instanties, winkels of andere derden met betrekking tot jouw gebruik van Apple Pay of Wallet, (d) besluiten genomen door een uitgevende instantie, winkel of andere derde in verband met een Ondersteunde kaart; (e) het opbouwen of inwisselen van spaarwaarde of tegoed in het kader van het spaarkaart- of tegoedprogramma van een winkel, of (f) het financieren of herladen van prepaid creditcards. Bij alle geschillen of vragen over betaalkaarten of hieraan gerelateerde commerciële activiteiten neem je contact op met de uitgevende bank of de betreffende winkel.

4. Privacy

Bij het gebruik van Apple Pay om een betalingstransactie te initiëren en deze op een Ondersteund apparaat te voltooien, wisselt Apple Pay betaalgegevens in gecodeerde vorm uit tussen je Mac en je Ondersteunde apparaat om de transactie te voltooien. Bij het gebruik van Apple Pay om een betalingstransactie op een MacBook Pro met ingebouwde Touch ID te verrichten, worden je betaalgegevens als onderdeel van die transactie in gecodeerde vorm aan de betreffende website doorgegeven. Wanneer je een kaart aan Apple Pay toevoegt op een MacBook Pro met ingebouwde Touch ID, wordt informatie over je apparaat naar Apple gestuurd, zoals gebruikspatronen (bijvoorbeeld de procentuele tijd dat het apparaat in beweging is en het globale aantal gesprekken per week) en of bepaalde apparaatinstellingen al dan niet zijn ingeschakeld. Op basis van deze informatie wordt bepaald of je de voorziening mag gebruiken en wordt mogelijke fraude tegengegaan. Gedetailleerde informatie over welke persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt of gedeeld als onderdeel van je gebruik van Apple Pay vind je in de relevante dienstspecifieke privacyverklaringen, waaronder de informatie over Apple Pay en privacy, beschikbaar op je iOS-apparaat of Mac, in de Watch-app op een gekoppeld iOS-apparaat en op https://www.apple.com/nl/legal/privacy. Wanneer je gebruikmaakt van Apple Pay, stem je ermee in dat Apple en haar dochterondernemingen en de vertegenwoordigers van Apple alle voornoemde informatie verzenden, verzamelen, beheren, verwerken en gebruiken om functies van Apple Pay beschikbaar te stellen.

5. Beveiliging

Apple Pay bewaart een virtuele weergave van je Ondersteunde kaarten. Je begrijpt en erkent dat je door de toegangscode of het wachtwoord voor je apparaat aan derden door te geven, of door toe te staan dat derden hun vingerafdruk toevoegen voor het gebruik van Touch ID op je Ondersteunde apparaat of Mac, deze personen in staat stelt vanaf jouw Mac Apple Pay-betalingen op websites te verrichten. Jij bent als enige verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van je apparaten en de bijbehorende toegangscodes en wachtwoorden. Je gaat ermee akkoord dat Apple op geen enkele wijze verantwoordelijk is als je je apparaat verliest, anderen toegang geeft tot je apparaat of ongeoorloofde wijzigingen aanbrengt in macOS.

Als je apparaat is zoekgeraakt of is gestolen en Zoek mijn is ingeschakeld, kun je Zoek mijn of https://icloud.com gebruiken om de mogelijkheid om betalingen te verrichten met de virtuele Ondersteunde kaarten op het apparaat te blokkeren. Je kunt dit doen door de verloren-modus in te schakelen. Je kunt je apparaat ook wissen, waarbij wordt geprobeerd de mogelijkheid om betalingen te verrichten met de virtuele Ondersteunde kaarten op het apparaat te blokkeren. Je moet echter ook contact opnemen met de instantie die je Ondersteunde kaarten heeft uitgegeven om te voorkomen dat onbevoegden gebruikmaken van je virtuele Ondersteunde kaarten.

Als je melding maakt van of als Apple vermoedens heeft van frauduleuze activiteiten of misbruik, stem je ermee in om bij een eventueel onderzoek met Apple samen te werken en desgevraagd fraudepreventiemaatregelen toe te passen.

6. Beperking van aansprakelijkheid

NAAST DE VAN DE HAND GEWEZEN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS UITEENGEZET IN DE LICENTIE, AANVAARDT APPLE GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR AANKOPEN, BETALINGEN, TRANSACTIES, BESTELLINGEN, ORDERVERWERKINGEN, ONTVANGSTGEGEVENS, OF ANDERE COMMERCIËLE ACTIVITEITEN DIE ZIJN VERRICHT MET BEHULP VAN DE APPLE PAY-VOORZIENING. JE STEMT ER BOVENDIEN MEE IN OM JE IN GEVAL VAN VRAGEN OF GESCHILLEN MET BETREKKING TOT JE (VIRTUELE) ONDERSTEUNDE KAARTEN EN AANVERWANTE COMMERCIËLE ACTIVITEITEN UITSLUITEND TE BEROEPEN OP DE OVEREENKOMST MET DE UITGEVENDE INSTANTIE, HET BETALINGSNETWERK OF DE WINKEL.

ITALIANO

APPLE INC.
CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE PER macOS Sonoma

Per uso sui sistemi a marchio Apple

LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE ("LICENZA") PRIMA DI UTILIZZARE IL SOFTWARE APPLE. UTILIZZANDO IL SOFTWARE APPLE, L'UTENTE ACCETTA DI RISPETTARE I VINCOLI DEI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA. QUALORA NON ACCETTI I TERMINI DELLA LICENZA, L'UTENTE NON PUÒ INSTALLARE E/O UTILIZZARE IL SOFTWARE APPLE E, SE VENGONO VISUALIZZATE LE OPZIONI "ACCETTO" O "NON ACCETTO", DEVE FARE CLIC SU "NON ACCETTO". SE HA ACQUISTATO IL SOFTWARE APPLE COME PARTE DELL'ACQUISTO DI HARDWARE APPLE E NON ACCETTA I TERMINI DELLA LICENZA, L'UTENTE PUÒ RESTITUIRE L'INTERO PACCHETTO HARDWARE/SOFTWARE APPLE, ENTRO IL PERIODO DI RESTITUZIONE, ALL'APPLE STORE O AL DISTRIBUTORE AUTORIZZATO DA CUI IL PACCHETTO È STATO ACQUISTATO PER POTER OTTENERE UN RIMBORSO, SECONDO I TERMINI DELLA POLICY DI RESTITUZIONE DI APPLE REPERIBILE SU https://www.apple.com/it/legal/sales-support/. PER POTER OTTENERE UN RIMBORSO, È NECESSARIO RESTITUIRE L'INTERO PACCHETTO HARDWARE/SOFTWARE.

NOTA IMPORTANTE: nei limiti consentiti, il presente software può essere utilizzato per riprodurre, modificare, pubblicare o distribuire materiale. Viene concesso in licenza all'Utente solo per la riproduzione, la modifica, la pubblicazione e la distribuzione di materiale non coperto da copyright, di cui l'Utente possiede i diritti di proprietà, o materiale per cui possiede l'autorizzazione o un permesso legale per la riproduzione, modifica, pubblicazione o distribuzione. Se l'Utente non è a conoscenza dei propri diritti relativi alla copia, modifica, pubblicazione o distribuzione di qualsiasi materiale, dovrà contattare il proprio legale di fiducia.

1. Informazioni generali.
A. Il Software Apple (incluso il codice Boot ROM), eventuali software di terze parti, la documentazione, le interfacce, i contenuti, i font e qualunque dato contemplato nella presente Licenza ("Software originale Apple") ed eventuali aggiornamenti o sostituzioni dovuti al miglioramento delle funzionalità, gli aggiornamenti del software, le risposte di sicurezza, i file di sistema o il software di ripristino del sistema fornito da Apple per il computer a marchio Apple o la periferica supportata dell'Utente ("Modifiche al Software Apple"), preinstallati su componenti hardware a marchio Apple, nella memoria interna, su supporti rimovibili, su disco, nella memoria di sola lettura, su qualunque altro supporto o in qualunque altra forma (il Software originale Apple e le Modifiche al Software Apple sono indicati nel loro insieme come "Software Apple"), sono concessi su licenza, non venduti all'Utente da Apple Inc. ("Apple") per l'utilizzo solo in conformità con i termini della presente Licenza. Apple e/o i suoi licenziatari conservano la proprietà del Software Apple e si riservano tutti i diritti non espressamente accordati. L'Utente accetta che i termini di questa Licenza vengano applicati a qualsiasi prodotto software applicativo Apple che potrebbe essere preinstallato sul proprio hardware a marchio Apple, a meno che tale prodotto non venga fornito con una licenza specifica; in questo caso l'Utente accetta i termini di tale licenza che regoleranno l'utilizzo del prodotto.

B. Apple, a sua discrezione, può rendere disponibili future Modifiche al Software Apple. Le Modifiche al Software Apple, se presenti, potrebbero non includere necessariamente tutte le funzionalità esistenti del software o le nuove funzionalità rilasciate da Apple per i modelli più recenti o altri modelli dei computer a marchio Apple. I termini della presente Licenza disciplineranno eventuali Modifiche al Software Apple fornite da Apple, a meno che tali Modifiche al Software Apple non siano corredate di una licenza distinta, nel qual caso si farà ricorso ai termini di tale licenza.

C. La titolarità e i diritti di proprietà intellettuale relativi a qualsiasi materiale visualizzato o accessibile tramite il Software Apple appartengono al rispettivo proprietario del contenuto. Tale contenuto potrebbe essere protetto da copyright o da altre leggi o trattati sulla proprietà intellettuale e potrebbe essere soggetto ai termini di utilizzo di terze parti che lo forniscono. Salvo quanto diversamente previsto nel presente documento, la presente Licenza non concede all'Utente alcun diritto di utilizzare tali contenuti né garantisce che tali contenuti continuino a essere a disposizione dell'Utente. È proibita la ripubblicazione, la ritrasmissione o la riproduzione di qualsiasi immagine a cui l'Utente ha avuto accesso tramite News o Mappe come file indipendente.

2. Utilizzi consentiti e restrizioni della Licenza.
A. Licenza Software Apple preinstallato e per copia singola. Conformemente ai termini e alle condizioni della presente Licenza, salvo nel caso in cui l'Utente abbia ottenuto il Software Apple dal Mac App Store, tramite un download automatico o mediante un contratto multilicenza, un programma Apple Maintenance o un qualsiasi altro contratto scritto di Apple, viene accordata all'Utente una licenza limitata e non esclusiva per l'installazione, l'utilizzo e l'esecuzione di una (1) copia del Software Apple su un solo computer a marchio Apple alla volta. Ad esempio, tali termini di licenza per una singola copia vengono applicati qualora l'Utente ottenga il Software Apple preinstallato sull'hardware a marchio Apple.

B. Licenza di Mac App Store. Se l'Utente ha ottenuto una licenza per il Software Apple dal Mac App Store o tramite un download automatico, in conformità ai termini e alle condizioni della presente Licenza e secondo quanto consentito dalle Regole d'Uso di servizi e contenuti stabilite nei Termini e condizioni dei Servizi Multimediali Apple (https://www.apple.com/it/legal/internet-services/itunes/it/terms.html) ("Regole d'Uso"), viene concessa all'Utente una licenza limitata, non trasferibile e non esclusiva:

(i) per scaricare, installare, utilizzare ed eseguire, per l'uso personale e non commerciale, una (1) copia del Software Apple direttamente su ciascun computer a marchio Apple in cui sia in esecuzione macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave o macOS High Sierra ("Computer Mac") posseduto o controllato dall'Utente;

(ii) in caso di azienda commerciale o istituto didattico, per scaricare, installare, utilizzare ed eseguire una (1) copia del Software Apple per essere utilizzato: (a) da una singola persona su tutti i computer Mac posseduti o controllati dall'Utente oppure (b) da più persone su un singolo computer Mac condiviso posseduto o controllato dall'Utente. Ad esempio, un singolo dipendente può utilizzare il Software Apple sul proprio computer desktop Mac e su un computer portatile Mac oppure più studenti possono utilizzare in modo seriale il Software Apple su un singolo computer Mac ubicato presso un centro risorse o una biblioteca; e

(iii) per installare, utilizzare ed eseguire fino a due (2) copie aggiuntive o istanze del Software Apple o una versione precedente del software del sistema operativo macOS o OS X o versioni successive del Software Apple, in ambienti del sistema operativo virtuale su ciascun computer a marchio Apple posseduto o controllato dall'Utente e in cui è già in esecuzione il Software Apple, per le seguenti finalità: (a) sviluppo software; (b) test durante lo sviluppo software; (c) utilizzo di macOS Server; (d) uso personale, non commerciale.

Salvo per quanto espressamente consentito nella sezione 3, la concessione stabilita nella sezione 2B(iii) di cui sopra non consente di utilizzare copie o istanze virtualizzate del Software Apple con servizi aziendali, servizi di time-sharing o condivisione di terminali oppure altri tipi di servizi simili. Salvo per quanto espressamente consentito nella presente sezione 2B, non è consentito l'uso del Software Apple per l'esecuzione di qualsiasi software di sistema operativo di Apple, compresi iOS, iPadOS, watchOS o tvOS in ambienti di sistemi operativi virtuali sui computer Mac.

C. Contratto multilicenza o per il programma Apple Maintenance. Se l'Utente ha ottenuto il Software Apple mediante un contratto multilicenza o un programma Apple Maintenance, i termini di tali licenze determineranno il numero di copie del Software Apple che è consentito scaricare, installare, utilizzare ed eseguire su computer a marchio Apple posseduti o controllati dall'Utente. Salvo quanto accordato per iscritto da Apple, tutti gli altri termini e condizioni della presente Licenza verranno applicati all'utilizzo da parte dell'Utente del Software Apple ottenuto mediante un contratto multilicenza o un contratto per il programma Apple Maintenance.

D. Requisiti di sistema; ID Apple. Il Software Apple è supportato solamente su dispositivi hardware a marchio Apple che soddisfano requisiti di sistema specifici, secondo quanto indicato da Apple. Inoltre, l'utilizzo e l'accesso a determinate funzionalità del Software Apple e determinati Servizi (come definito nella sezione 6) potrebbero richiedere l'utilizzo da parte dell'Utente di un'unica combinazione di nome utente e password, nota come ID Apple.

E. Font. Conformemente ai termini e alle condizioni della presente Licenza, è consentito utilizzare i font inclusi nel Software Apple per visualizzare e stampare il contenuto dello stesso mentre è in esecuzione; tuttavia è possibile integrare i font solamente nei contenuti per i quali ciò è consentito conformemente alle restrizioni relative al font in questione. Tali restrizioni di integrazione sono disponibili nel pannello "Mostra informazioni font" del menu Anteprima di Libro Font.

F. Voci; Trascrizioni live. Conformemente ai termini e alle condizioni della presente Licenza, l'Utente può: (i) utilizzare le voci di sistema incluse nel Software Apple ("Voci di sistema") (1) durante l'esecuzione del Software Apple e (2) per creare progetti e contenuti originali per uso personale e non commerciale; (ii) utilizzare le trascrizioni live generate automaticamente sul dispositivo in tempo reale dal Software Apple ("Trascrizioni live"), generate durante una chiamata FaceTime o in altro modo, solo per uso personale e non commerciale; e (iii) utilizzare la funzione Voce personale per creare una voce sul dispositivo simile alla propria ("Voce personale") usando la propria voce personale per uso personale e non commerciale. La presente Licenza non consente la creazione o l'utilizzo delle Voci di sistema, delle Trascrizioni live o della Voce personale, inclusi a titolo esemplificativo uso, riproduzione, visualizzazione, esecuzione, registrazione, pubblicazione o ridistribuzione delle Voci di sistema, delle Trascrizioni live o della Voce personale in contesti a scopo di lucro, senza scopo di lucro, di condivisione pubblica o commerciali.

G. Funzionalità e supporto dell'app Foto. L'applicazione Foto del Software Apple ("App Foto") potrebbe non supportare alcuni formati di foto e video. L'utilizzo di alcune funzionalità dell'app Foto dipenderà dalle caratteristiche della fotocamera dell'Utente. La sincronizzazione di foto con l'app Foto e altri servizi di Apple o di terze parti potrebbe causare la perdita di dati. La grafica delle presentazioni, la musica e i temi compresi nell'app Foto sono ad esclusivo uso personale, non commerciale, in presentazioni create dall'Utente utilizzando l'app Foto. L'Utente non può utilizzare, estrarre o distribuire, commercialmente o in altra maniera, individualmente, foto, grafica, immagini, grafici, audio, video o risorse simili ("Materiale digitale") contenuti in o forniti come parte dell'app Foto, oppure utilizzare in altro modo il Materiale digitale fuori dall'ambito del suo uso previsto come parte dell'app Foto.

H. Funzionalità di cache dei contenuti.

1. Nella misura in cui Apple e/o i suoi affiliati rendano disponibile un particolare software e/o contenuto per la cache (ad esempio, contenuto applicabile dal Mac App Store) ("Contenuto idoneo di Apple"), alcune funzionalità del Software Apple ("Funzionalità di cache dei contenuti") possono scaricare e archiviare nella cache automaticamente in locale tale Contenuto idoneo di Apple sul computer a marchio Apple dell'Utente su cui è in esecuzione il Software Apple (al fine di questa sezione, tale computer Apple è definito "Mac compatibile con la cache"). **Con l'utilizzo delle Funzionalità di cache dei contenuti e del Software Apple, l'Utente accetta che Apple possa scaricare e archiviare nella cache tale Contenuto idoneo di Apple sul proprio Mac compatibile con la cache.** L'Utente può disattivare le Funzionalità di cache dei contenuti del Software Apple in qualsiasi momento dal pannello Condivisione

nelle impostazioni di sistema del proprio Mac compatibile con la cache.

2. Le Funzionalità di cache dei contenuti del Software Apple possono essere utilizzate solo su un Mac compatibile con la cache posseduto o controllato dall'Utente, e solo al fine di facilitare la consegna del Contenuto idoneo di Apple agli utenti finali autorizzati all'interno del domicilio, dell'azienda o dell'organizzazione dell'Utente. L'Utente è consapevole che tali persone potrebbero dover eseguire l'autenticazione separatamente con Apple prima di ricevere il Contenuto idoneo di Apple, e che la consegna facilitata di tale contenuto mediante l'utilizzo del Mac compatibile con la cache non modificherà i termini secondo cui l'Utente e i relativi utenti finali ricevono tale Contenuto idoneo di Apple.

3. L'Utente riconosce e accetta che l'utilizzo del Contenuto idoneo di Apple è soggetto ai termini e alle condizioni applicabili che regolano il tipo di Contenuto idoneo Apple archiviato nella cache. Tali termini possono includere, a titolo esemplificativo, i Termini e condizioni dei Servizi Multimediali Apple, i Termini e condizioni di iCloud, il contratto da insegnante di iTunes U, il contratto di licenza software di iTunes U e/o i termini di licenza applicabili che accompagnano il software scaricato, a meno che il download non preveda un contratto di licenza separato, che in tal caso troverebbe applicazione. Un elenco dei contratti di licenza software Apple (SLA) è disponibile qui: https://www.apple.com/it/legal/sla/. L'Utente riconosce e accetta che l'utilizzo delle Funzionalità di cache dei contenuti e dell'archiviazione del Contenuto idoneo di Apple sul proprio Mac compatibile con la cache non trasferisce all'Utente alcun diritto al di fuori da quelli concessi dai termini di licenza applicabili al Contenuto idoneo di Apple e non costituirà alcuna garanzia, rinuncia o altra limitazione di qualsiasi diritto di Apple né di altri proprietari di copyright in nessun Contenuto idoneo di Apple.

4. Non è consentito all'Utente distribuire il proprio Mac compatibile con la cache con le Funzionalità di cache dei contenuti abilitate su una rete che non sia di sua proprietà o sotto il suo controllo (o per il quale non sia legalmente autorizzato per tali finalità). È inoltre vietato consentire l'accesso al Contenuto idoneo di Apple al di fuori del domicilio, dell'azienda o dell'organizzazione dell'Utente. L'Utente accetta di utilizzare le Funzionalità di cache dei contenuti esclusivamente per scopi personali, non commerciali o per l'utilizzo all'interno della propria azienda o organizzazione, e solamente secondo quanto consentito espressamente dal presente Contratto. È vietato fornire a terze parti un servizio che integri o utilizzi i servizi o le informazioni fornite dalle Funzionalità di cache dei contenuti o che utilizzi tali funzionalità in qualsiasi modo.

5. Abilitando le Funzionalità di cache dei contenuti del Software Apple, l'Utente accetta che Apple possa archiviare, monitorare e proteggere il Contenuto idoneo di Apple sul proprio Mac compatibile con la cache e che possa raccogliere e utilizzare le informazioni tecniche relative al proprio Mac compatibile con la cache e alle reti correlate, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli identificatori hardware e gli indirizzi IP, per tali finalità. L'Utente accetta altresì di non disabilitare, interrompere, hackerare, eludere o altrimenti interferire con i meccanismi di verifica, archiviazione o autenticazione, firma digitale, gestione dei diritti digitali o altri meccanismi di sicurezza implementati da Apple nel o dal Software Apple, i servizi, il Contenuto idoneo di Apple o altro software o tecnologia Apple. L'Utente accetta inoltre di non consentire ad altri di mettere in atto queste azioni.

6. Apple, a propria discrezione, si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento la disponibilità del Contenuto idoneo di Apple per la cache sul Mac compatibile con la cache dell'Utente (ad esempio, alcuni contenuti precedentemente archiviati nella cache potrebbero non essere disponibili per la successiva archiviazione nella cache) e di rimuovere qualsiasi Contenuto idoneo di Apple presente nella cache per i Mac compatibili con la cache; in tal caso Apple non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente. L'Utente riconosce che tale cache del Contenuto idoneo di Apple potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi o le aree geografiche. L'Utente può rimuovere il Contenuto idoneo di Apple nella cache e disabilitare le Funzionalità di cache dei contenuti in qualsiasi momento.

I. Connessioni Remote Desktop. In conformità ai termini e alle condizioni della presente Licenza, durante la connessione remota da un altro computer o dispositivo elettronico (ciascuno dei quali denominato "Dispositivo") a un computer Apple che utilizza il Software Apple (per le finalità descritte in questa sezione, si fa riferimento a tale computer Apple come "Mac per uso domestico"), attraverso la funzionalità di Condivisione schermo o qualsiasi altro mezzo:

(i) è possibile connettere da remoto solamente un (1) Dispositivo alla volta, sia direttamente o indirettamente, al fine di controllare la sessione desktop grafica del Software Apple utilizzato e visualizzato sul Mac per uso domestico; e

(ii) è possibile connettere da remoto contemporaneamente un numero ragionevole di Dispositivi al solo scopo di osservare simultaneamente la medesima sessione desktop grafica del Software Apple utilizzato e visualizzato sul Mac per uso domestico, a condizione che tali dispositivi non controllino il Software Apple in nessun modo; tuttavia,

(iii) è possibile connettere da remoto, in qualsiasi momento, solo un (1) Dispositivo Apple, sia direttamente che indirettamente, per controllare una sessione desktop grafica separata del Software Apple diverso da quello utilizzato e visualizzato nel Mac per uso domestico e tale connessione può essere effettuata solamente mediante la funzionalità di Condivisione schermo del Software Apple.

Salvo per quanto espressamente consentito nella presente sezione 2I o sezione 3 o salvo diverse autorizzazioni da parte di Apple, l'Utente accetta di non utilizzare il Software Apple, né le sue funzionalità, con servizi aziendali, servizi di time-sharing o condivisione di terminali oppure altri tipi di servizi simili, sia che questi servizi siano forniti all'interno della stessa organizzazione che a terze parti.

J. Altre restrizioni d'uso. Le concessioni stabilite nella presente Licenza non consentono all'Utente o ad altri di installare, utilizzare o eseguire il Software Apple su qualsiasi computer che non sia a marchio Apple. L'Utente accetta di non rimuovere, oscurare o alterare gli avvisi di proprietà (tra cui gli avvisi di marchio registrato e di copyright) che potrebbero essere inclusi o contenuti all'interno del Software Apple. Salvo diverse disposizioni contrarie dei termini della presente Licenza o salvo diverse autorizzazioni da parte di Apple: (i) solo un utente alla volta può utilizzare il Software Apple e, (ii) non è possibile rendere disponibile il Software Apple su una rete in cui possa essere eseguito o utilizzato da più computer contemporaneamente. Salvo nella misura di quanto espressamente consentito nella sezione 3, non è consentito dare in locazione, in leasing, in prestito, in sublicenza, vendere o distribuire il Software Apple.

K. Copia di backup. All'Utente è consentito effettuare una copia del Software Apple (escludendo il codice Boot ROM e altro firmware Apple integrato o contenuto nell'hardware Apple) purché in forma leggibile dalla macchina e per soli scopi di backup, a condizione che tale copia riporti tutte le informazioni relative al copyright o ad altri diritti di proprietà contenute nell'originale. Il codice Boot ROM e il firmware Apple vengono forniti solo per essere utilizzati su hardware Apple e non ne è consentita la copia, la modifica o la distribuzione intera o parziale.

L. Migrazione del software esistente. Se l'Utente utilizza Impostazione Assistita/Assistente Migrazione per trasferire software da un computer Apple a un altro, è essenziale ricordare che potrebbe essere proibito continuare a utilizzare la copia originale del software una volta trasferita tale copia su un altro computer, a meno che su entrambi i computer non sia presente una copia del software con relativa licenza. È necessario verificare i contratti di licenza software pertinenti per i termini e le condizioni applicabili. Il software e i servizi di terze parti potrebbero non essere compatibili con questo Software Apple e l'installazione dello stesso potrebbe interferire con la disponibilità e il funzionamento di tali

software o servizi di terze parti.

M. Open Source. È possibile che alcuni componenti del Software Apple e i programmi open source di terzi, inclusi nel Software Apple, siano stati o possano essere messi a disposizione sul sito web Open Source di Apple (https://www.opensource.apple.com/) (collettivamente i "Componenti Open Source"). L'Utente può modificare o sostituire esclusivamente tali Componenti Open Source, a condizione che: (i) il Software Apple modificato risultante venga utilizzato in sostituzione del Software Apple non modificato su computer a marchio Apple posseduti o controllati dall'Utente, purché su tali computer sia installata una copia del Software Apple debitamente concessa in licenza; e (ii) tale uso avvenga in conformità ai termini della presente Licenza e alle condizioni di applicabilità delle licenze che regolano i Componenti Open Source. Apple non ha alcun obbligo di fornire aggiornamenti, manutenzione, garanzia, supporto tecnico o supporto di altra natura e servizi per il derivante Software Apple modificato. L'Utente riconosce espressamente che in caso di guasti o danni all'hardware Apple risultanti dalla modifica dei Componenti Open Source del Software Apple, tali guasti o danni saranno esclusi dai termini e dalle condizioni della garanzia dell'hardware Apple.

N. Divieto di ingegneria inversa. Non è consentito copiare (salvo nella misura di quanto permesso dalla presente Licenza o dalle Regole d'Uso se applicabili allo specifico caso), decompilare, effettuare ingegneria inversa, disassemblare, decodificare, modificare il Software Apple, parte di esso e dei servizi da esso forniti né tentare di ricavarne il codice sorgente o di creare prodotti da esso derivati (salvo per quanto le presenti restrizioni siano proibite dalla legge applicabile o dai termini che regolano l'utilizzo dei componenti Open Source, eventualmente forniti con il Software Apple). L'Utente accetta pertanto di non farlo e di non consentire ad altri di farlo.

O. Osservanza delle leggi. L'Utente accetta di utilizzare il Software Apple e i Servizi (così come definiti nella sezione 6 di seguito) in conformità a tutte le leggi applicabili, compresa la legislazione locale del Paese o dell'area geografica in cui l'Utente risiede o scarica e utilizza il Software Apple e i Servizi. Le funzionalità del Software Apple e dei Servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue o aree geografiche e alcune funzionalità potrebbero variare in base all'area geografica. Per alcune funzionalità del Software Apple e dei Servizi è necessaria una connessione a internet.

P. Software di terze parti. Come parte del pacchetto del Software Apple, Apple ha fornito, e potrebbe fornire come aggiornamento o supplemento allo stesso, accesso ad alcuni software o servizi di terze parti per comodità dell'Utente. Nella misura in cui il Software Apple contiene o fornisce accesso a software o servizi di terze parti, Apple non ha alcun obbligo, tacito o espresso, di fornire supporto tecnico o di altro tipo per tali software o servizi. Per ottenere il supporto tecnico e l'assistenza clienti relativa a tali software, servizi e/o prodotti, occorre contattare direttamente il rivenditore, il produttore di software o il fornitore di servizi appropriato.

Q. Modifiche al Software Apple. Il Software Apple verifica periodicamente la disponibilità di eventuali modifiche presso Apple. Se è disponibile una modifica, questa può essere scaricata e installata automaticamente sul computer e, se applicabile, sulle periferiche dell'Utente. **Utilizzando il Software Apple, l'Utente accetta che Apple possa scaricare e installare Modifiche al Software Apple automatiche sul proprio computer e sulle proprie periferiche.** L'Utente può disattivare gli aggiornamenti automatici del sistema operativo e gli interventi di sicurezza rapidi in qualunque momento modificando le impostazioni in Impostazioni di Sistema > Aggiornamento Software > Avanzate.

R. Personaggi del sistema. Conformemente ai termini e alle condizioni della presente Licenza, è consentito utilizzare i personaggi Memoji inclusi o creati con il Software Apple ("Personaggi del sistema"): (i) quando il Software Apple è in esecuzione e (ii) per la creazione di contenuti e progetti originali dell'Utente, per uso personale e non commerciale. La presente Licenza non consente alcun altro uso dei Personaggi del sistema, inclusi a titolo esemplificativo uso, riproduzione, visualizzazione,

esecuzione, registrazione, pubblicazione o ridistribuzione dei Personaggi del sistema in contesti a scopo di lucro, senza scopo di lucro, di condivisione pubblica o commerciali.

3. Leasing dei servizi consentiti per sviluppatori.
A. Leasing. All'Utente è consentito concedere interamente in leasing o in subleasing una versione del Software Apple convalidata da licenza a un individuo o a un'organizzazione (ognuno di essi, "Locatario") a condizione che vengano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

(i) il Software Apple concesso in leasing deve essere utilizzato per il solo scopo di fornire servizi consentiti per sviluppatori e ogni Locatario deve rivedere i termini della presente Licenza e accettare di esserne vincolato;

(ii) ogni periodo di concessione in leasing dura un minimo di ventiquattro (24) ore consecutive;

(iii) durante il periodo di leasing, l'utente finale Locatario deve avere uso e controllo unico ed esclusivo del Software Apple e dell'hardware a marchio Apple su cui è installato, tuttavia l'Utente, come parte che concede il Software Apple in leasing ("Locatore"), può fornire supporto amministrativo per il Software Apple; e

(iv) prima di utilizzare il Software Apple, l'utente finale Locatario deve rivedere i termini applicabili di qualunque software preinstallato sul Software Apple e accettare di esserne vincolato, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il software per sviluppatori di Xcode di Apple e qualsiasi altro software di Apple o terze parti.

Al fine di quanto esposto nella presente sezione 3: (A) Utente finale Locatario indica un Locatario, che è l'utente finale che utilizza in definitiva il Software Apple concesso in leasing esclusivamente per servizi consentiti per sviluppatori; e (B) servizi consentiti per sviluppatori indica servizi di integrazione continui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sviluppo software, creazione di software da sorgente, test automatici durante lo sviluppo software ed esecuzione di strumenti per sviluppatori necessari a supportare tali attività. Ogni Locatario deve fornire a Apple comunicazione anticipata prima di concedere in leasing o subleasing il Software Apple come previsto dalla presente sezione 3 contattando Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subleasing. Un Locatario può concedere ulteriormente in leasing il Software Apple conformemente a quanto descritto nella sezione 3 della presente Licenza, a condizione che tale Locatario soddisfi tutti i termini della sezione 3. Un Locatario che concede in subleasing il Software Apple (che sarà considerato un Locatore secondo quanto riportato nella sezione 3) durante il periodo di leasing deve trasferire interamente al Locatore l'uso e il controllo esclusivi del Software Apple e dell'hardware a marchio Apple su cui è installato il Software Apple.

C. Applicazione. Il Locatore sarà responsabile di: (i) garantire che ogni Locatario soddisfi i requisiti della sezione 3 della presente Licenza; (ii) garantire che ogni Locatario accetti tutti i termini applicabili della presente Licenza; e (iii) fornire assistenza a Apple nell'assicurare l'ottemperanza a quanto ivi stabilito. Se un Locatario viola i termini della presente Licenza o altri termini applicabili delle licenze Apple, i suoi diritti d'uso del Software Apple verranno cessati automaticamente e l'Utente si impegna a interrompere immediatamente l'uso del Software Apple per tale Locatario nel momento in cui venga a conoscenza di tale violazione o su notifica scritta da parte di Apple di tale violazione.

D. Virtualizzazione. Per ogni copia del Software Apple soggetta a leasing conformemente alla sezione 3 della presente Licenza, sia come Locatario che come Locatore (ma non come entrambi), è consentito installare, usare ed eseguire copie aggiuntive o esempi del Software Apple nell'ambito degli ambienti del sistema operativo virtuale in ottemperanza alla sezione 2B(iii), purché il Locatore possa virtualizzare

unicamente una singola istanza o copia del Software Apple come strumento di provisioning allo scopo di fornire accesso al Locatario per consentirgli di usare il Software Apple come stabilito nella sezione 3 della presente Licenza.

E. Configurazione del sistema. Se l'Utente agisce in qualità di Locatario, riconosce che il Software Apple potrebbe essere stato configurato in precedenza dal Locatore, che concede il Software Apple in leasing, anche per quanto riguarda le impostazioni relative ad analisi, servizi di localizzazione e altre funzionalità relative alla raccolta di dati, alla privacy e alla sicurezza. L'Utente riconosce e accetta che Apple non è responsabile per la configurazione del Software Apple del Locatore.

4. Trasferimento.
A. Se ha ottenuto il Software Apple preinstallato sull'hardware Apple oppure ha ottenuto la licenza per il Software Apple dal Mac App Store o tramite un aggiornamento software, l'Utente può trasferire in maniera permanente la totalità dei diritti relativi al Software Apple (nella forma originale ricevuta da Apple) a un'altra parte, a condizione che: (i) il Software Apple venga trasferito insieme all'hardware Apple; (ii) il trasferimento deve includere il Software Apple nella sua totalità, con tutte le parti che lo compongono e questa Licenza; (iii) non è consentito all'Utente conservare nessuna copia del Software Apple, sia essa totale o parziale, comprese le copie archiviate su un computer o su un altro dispositivo di archiviazione; (iv) la parte che riceve il Software Apple deve leggere e accettare i termini e le condizioni della presente Licenza. Ai fini della presente Licenza, se Apple fornisce un aggiornamento (ad esempio dalla versione 10.14 alla 10.14.1) del Software Apple, l'aggiornamento viene considerato parte del Software Apple e non può essere trasferito separatamente dalla versione pre-aggiornamento del Software Apple.

B. Non è consentito trasferire nessun Software Apple che sia stato modificato o sostituito in conformità a quanto descritto nella sezione 2M di cui sopra. Tutti i componenti del Software Apple sono forniti come parte di un pacchetto e non possono essere separati da tale pacchetto e distribuiti come applicazioni standalone. Il Software Apple fornito in dotazione con un prodotto hardware Apple potrebbe non essere eseguibile su altri modelli di hardware Apple.

C. Qualsiasi copia del Software Apple fornita da Apple per scopi promozionali, di valutazione, diagnosi o ripristino può essere utilizzata esclusivamente per tali scopi e non può essere né rivenduta né trasferita.

5. Consenso all'utilizzo dei dati. Alcune funzionalità, come Analisi, Servizi di localizzazione, Siri, Dettatura e Spotlight, potrebbero richiedere informazioni dal computer dell'Utente necessarie alla fornitura delle funzionalità stesse. Al momento dell'attivazione o dell'utilizzo di tali funzionalità, verranno forniti dettagli su quali informazioni vengono inviate a Apple e come potrebbero essere utilizzate. Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo: https://www.apple.com/it/privacy/. In qualsiasi momento le informazioni che riguardano l'Utente verranno trattate in accordo con la Politica sulla privacy di Apple, consultabile all'indirizzo: https://www.apple.com/it/legal/privacy/.

6. Servizi e Materiali di terze parti.
A. Disposizioni generali. Il Software Apple potrebbe consentire l'accesso ad iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Mappe e News di Apple, e ad altri siti e servizi di Apple e di terze parti (collettivamente e individualmente, "Servizi"). L'uso di tali Servizi richiede l'accesso a internet, mentre l'uso di taluni Servizi potrebbe richiedere un ID Apple, l'accettazione da parte dell'Utente di termini aggiuntivi e potrebbe essere soggetto a costi aggiuntivi. L'utilizzo di questo software con un ID Apple o altri Servizi Apple comporta l'accettazione dei relativi termini di servizio, quali i Termini e condizioni dei Servizi Multimediali Apple per il Paese o l'area geografica in cui si ha accesso a tali Servizi, che possono essere consultati e controllati all'indirizzo: https://www.apple.com/it/legal/internet-services/itunes/it/terms.html.

B. Se l'Utente esegue la registrazione ad iCloud, alcune funzionalità di iCloud, come "iCloud Drive", "Album condivisi" e "Dov'è", potrebbero essere accessibili direttamente dal Software Apple. L'Utente riconosce e accetta che l'utilizzo di iCloud e di queste funzionalità è soggetto ai termini e condizioni più recenti del servizio iCloud, consultabili all'indirizzo: https://www.apple.com/it/legal/internet-services/icloud/it/terms.html.

C. Contenuto dell'app News. L'utilizzo del contenuto accessibile mediante l'applicazione News è limitato esclusivamente a un uso personale, non commerciale e non trasferisce alcun diritto di proprietà relativo al contenuto; in particolare, esclude, senza limitazioni, qualsiasi diritto di utilizzo commerciale o promozionale relativo a tale contenuto. Inoltre, non è consentito ripubblicare, ritrasmettere e riprodurre qualsiasi immagine accessibile mediante News come file standalone.

D. Mappe. Il servizio e le funzionalità delle mappe del Software Apple ("Mappe"), compresa la copertura dei dati delle mappe, potrebbero variare a seconda dell'area geografica. Quando si attiva o si utilizza Mappe, vengono forniti dettagli relativi alle informazioni che vengono inviate a Apple e al modo in cui tali dati possono essere utilizzati. L'Utente riconosce e accetta che l'utilizzo di Mappe è soggetto ai termini e condizioni più recenti del servizio di Mappe, che è possibile visualizzare e consultare dalla barra laterale dell'applicazione Mappe.

E. L'Utente riconosce che, utilizzando uno qualunque dei Servizi, esiste la possibilità di trovare contenuti che potrebbe considerare offensivi, indecenti o discutibili, che potrebbero o meno contenere linguaggio esplicito, e che i risultati di qualunque ricerca o l'inserimento di un URL specifico potrebbero generare automaticamente e involontariamente dei link o dei riferimenti a materiale discutibile. Ciononostante, l'Utente accetta di usare i Servizi a suo unico rischio e riconosce che Apple, le società a essa affiliate e i relativi agenti, dirigenti o licenzianti non saranno ritenuti responsabili per contenuti che potrebbero essere giudicati offensivi, indecenti o discutibili.

F. Alcuni Servizi potrebbero visualizzare, contenere o rendere disponibili contenuti, dati, informazioni, applicazioni o materiali di terze parti ("Materiali di terze parti") oppure fornire link ad alcuni siti web di terze parti. Utilizzando i Servizi, l'Utente riconosce e accetta che Apple non è responsabile dell'analisi e della valutazione del contenuto, dell'accuratezza, della completezza, della tempestività, della validità, del rispetto del copyright, della legalità, della decenza e della qualità di tali siti web o Materiali di terze parti. Apple, i suoi direttori, le società affiliate e le società controllate non approvano né garantiscono e non si assumono o sono soggetti ad alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente o di qualsiasi altra persona per i Servizi, i siti web o i Materiali di terze parti, né per qualunque altro materiale, prodotto o servizio di terze parti. I Materiali di terze parti e i link ad altri siti web sono forniti esclusivamente a titolo di cortesia.

G. Né Apple né i suoi fornitori di contenuti garantiscono la disponibilità, l'accuratezza, la completezza, l'affidabilità o la tempestività delle informazioni azionarie, dei dati di localizzazione, dei dati sanitari e di qualsiasi altra informazione visualizzata mediante i Servizi. Le informazioni di carattere finanziario visualizzate dai Servizi sono da considerarsi a solo scopo informativo generale e non sono da considerarsi affidabili come consigli per eventuali investimenti. Prima di realizzare qualsiasi transazione di borsa sulla base delle informazioni ottenute mediante i Servizi, l'Utente deve consultare un professionista in campo finanziario o azionario che sia legalmente qualificato per fornire consulenza finanziaria o azionaria nel Paese o nell'area geografica dell'Utente. I dati sulla posizione forniti da uno qualsiasi dei Servizi, incluso il servizio Mappe di Apple, vengono forniti esclusivamente per finalità di spostamento e/o pianificazione di base e su di esse non si deve fare affidamento in situazioni in cui sono necessarie informazioni precise rispetto alla posizione che, qualora si rivelassero errate, non precise, in ritardo o incomplete potrebbero provocare morte, lesioni personali o danni ambientali o alla proprietà. L'Utente accetta che i risultati ricevuti dal servizio Mappe potrebbero non corrispondere alla strada reale o alle effettive condizioni del terreno a causa di fattori che possono influenzare l'accuratezza dei dati di Mappe, quali, a titolo esemplificativo, condizioni meteo, condizioni delle strade e del traffico, ed eventi

geopolitici. Per la propria sicurezza, è opportuno fare sempre attenzione ai segnali stradali e alle condizioni stradali attuali. Occorre inoltre seguire le pratiche di guida sicura e le norme di circolazione, e tenere presente che le indicazioni per i tragitti a piedi o in bicicletta potrebbero non includere piste ciclabili o percorsi pedonali.

H. Nella misura in cui esegue l'upload di qualsiasi contenuto mediante l'utilizzo dei Servizi, l'Utente dichiara di possedere tutti i diritti necessari o le autorizzazioni pertinenti o, diversamente, di essere legalmente autorizzato al caricamento di tali contenuti e che questi non infrangono i termini di servizio applicabili ai Servizi. L'Utente accetta che i Servizi contengono materiali, informazioni e contenuti proprietari posseduti da Apple, dal proprietario del sito o dai loro licenziatari, e sono protetti dalle leggi sulle proprietà intellettuale e da altre leggi applicabili, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle sul copyright. L'Utente accetta di non utilizzare tali materiali, informazioni e contenuti proprietari in alcun modo diverso da quello permesso dai Servizi o in alcun modo in contrasto con i termini della presente Licenza o che infranga i diritti sulla proprietà intellettuale di terze parti o di Apple. Nessuna parte dei Servizi può essere riprodotta in alcun modo e per alcuno scopo. L'Utente accetta di non modificare, dare in locazione, in leasing, in prestito, vendere, distribuire o creare opere derivate basate sui Servizi in alcun modo e di non utilizzare i Servizi in alcun modo non consentito, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione di virus informatici, worm, trojan o altro malware o la violazione o il sovraccarico della capacità della rete. L'Utente accetta altresì di non utilizzare i Servizi in alcuna maniera per molestare, abusare, effettuare stalking, diffamare oppure altrimenti infrangere o violare i diritti di altre parti, e che Apple non è in alcun modo responsabile per tale utilizzo da parte sua, né per qualsivoglia molestia, minaccia, diffamazione, offesa, trasmissione o messaggio illegale o che il suddetto possa ricevere come risultato dell'utilizzo di qualsiasi Servizio.

I. Inoltre, tali Servizi e i Materiali di terze parti potrebbero non essere disponibili in tutte le lingue o in tutti i Paesi o le aree geografiche. Apple non garantisce che tali Servizi o Materiali di terze parti siano appropriati per l'utilizzo in uno specifico Paese o area geografica. Nella misura in cui sceglie di utilizzare o accedere a tali Servizi o Materiali di terze parti, l'Utente lo fa per sua iniziativa ed è responsabile della conformità a qualsivoglia legge applicabile, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi locali applicabili e le leggi sulla privacy e sulla raccolta delle informazioni applicabili. Apple e i suoi licenzianti si riservano il diritto di modificare, sospendere, eliminare o disabilitare l'accesso a qualunque Servizio in qualsiasi momento e senza preavviso. In nessun caso Apple sarà ritenuta responsabile dell'eliminazione o inabilitazione dell'accesso a uno qualsiasi di tali Servizi. Apple si riserva altresì il diritto di imporre limiti sull'utilizzo e sull'accessibilità di alcuni Servizi, in qualunque situazione e senza preavviso né responsabilità alcuna.

7. Risoluzione. La presente Licenza resterà valida fino alla sua risoluzione. I diritti accordati dalla presente Licenza termineranno automaticamente o si risolveranno senza alcun preavviso da parte di Apple in caso di inadempienza da parte dell'Utente di qualsiasi termine della suddetta Licenza. Con la risoluzione della presente Licenza, l'Utente dovrà interrompere l'utilizzo del Software Apple e distruggere tutte le copie, totali o parziali, del medesimo. Le sezioni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della presente Licenza rimarranno valide anche dopo la conclusione della stessa.

8. Esclusioni di garanzie.
A. Se l'Utente è cliente consumatore (ossia, se utilizza privatamente il Software Apple al di fuori del proprio ambito commerciale, d'affari o professionale), nel proprio Paese di residenza potrebbe godere di diritti legali che vietano l'applicazione delle limitazioni seguenti, che, in tal caso, non riguarderanno l'Utente. Per ulteriori informazioni sui diritti legali, occorre contattare un centro locale di consulenza per i consumatori.

B. NELLA MISURA DI QUANTO CONSENTITO DALLA LEGGE APPLICABILE, L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE L'USO DEL SOFTWARE APPLE E QUALSIASI SERVIZIO ESEGUITO

O A CUI SI ACCEDE TRAMITE IL SOFTWARE APPLE AVVIENE A SUO RISCHIO E PERICOLO, ACCETTANDONE ALTRESÌ IL RISCHIO RIGUARDANTE LA QUALITÀ, LE PRESTAZIONI, LA PRECISIONE E L'IMPIEGO SODDISFACENTI.

C. NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, IL SOFTWARE APPLE E I SERVIZI VENGONO FORNITI "COSÌ COME SONO" E "COSÌ COME DISPONIBILI", CON TUTTI I POSSIBILI ERRORI E SENZA GARANZIE DI SORTA, E APPLE E I LICENZIATARI DI APPLE (COLLETTIVAMENTE DENOMINATI "APPLE" AI FINI DELLE SEZIONI 8 E 9) ESCLUDONO ESPRESSAMENTE, RELATIVAMENTE AL SOFTWARE APPLE E AI SERVIZI, OGNI GARANZIA E CONDIZIONE, ESPRESSA, IMPLICITA O STATUTARIA, INCLUSE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE GARANZIE IMPLICITE E/O LE CONDIZIONI DI COMMERCIABILITÀ, DI QUALITÀ SODDISFACENTE, DI IDONEITÀ DEL PRODOTTO A SODDISFARE UNO SCOPO SPECIFICO, DI PRECISIONE, DI GODIMENTO ESENTE DA TURBATIVE E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZE PARTI.

D. APPLE NON GARANTISCE CHE L'UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLE E DEI SERVIZI SIA ESENTE DA TURBATIVE, CHE LE FUNZIONI DEL SOFTWARE APPLE O DEI SERVIZI ESEGUITI O FORNITI DAL SOFTWARE APPLE SIANO IDONEE A SODDISFARE LE ESIGENZE DELL'UTENTE, CHE IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE APPLE O DEI SERVIZI SIA ININTERROTTO O IMMUNE DA DIFETTI, CHE I SERVIZI CONTINUERANNO A ESSERE DISPONIBILI, CHE I DIFETTI RISCONTRATI NEL SOFTWARE APPLE O NEI SERVIZI VENGANO CORRETTI O CHE IL SOFTWARE APPLE O I SERVIZI SIANO COMPATIBILI O FUNZIONINO CON QUALUNQUE SOFTWARE, APPLICAZIONE O SERVIZIO DI TERZE PARTI. L'INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE APPLE POTREBBE INTERFERIRE CON LA DISPONIBILITÀ E IL FUNZIONAMENTO DI SOFTWARE DI TERZI, APPLICAZIONI O SERVIZI DI TERZE PARTI, COSÌ COME PRODOTTI E SERVIZI APPLE.

E. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE L'UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLE E DEI SERVIZI NON È INTESO PER NÉ ADATTO A SITUAZIONI O AMBIENTI IN CUI IL MALFUNZIONAMENTO, EVENTUALI RITARDI, ERRORI O IMPRECISIONI DEL CONTENUTO, DEI DATI O DELLE INFORMAZIONI FORNITE DAL SOFTWARE APPLE E DAI SERVIZI POTREBBERO ESSERE CAUSA DI MORTE, DANNI FISICI O AMBIENTALI COMPRESE, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, LE SITUAZIONI IN CUI VENGONO UTILIZZATE ATTREZZATURE NUCLEARI, STRUMENTAZIONI DI VOLO O DI COMUNICAZIONE CON AEROPLANI E SISTEMI RELATIVI AL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, DI SOCCORSO O AD ARMI.

F. EVENTUALI INFORMAZIONI O CONSIGLI ORALI O SCRITTI DA PARTE DI APPLE O RAPPRESENTANTI AUTORIZZATI DI APPLE NON POSSONO IN OGNI CASO COSTITUIRE UNA GARANZIA. IN CASO DI DIFETTI DEI SERVIZI O DEL SOFTWARE APPLE, I COSTI DERIVANTI DA INTERVENTI, CORREZIONI E RIPARAZIONI CHE DOVESSERO RENDERSI NECESSARI SARANNO TOTALMENTE A CARICO DELL'UTENTE. POICHÉ ALCUNE GIURISDIZIONI NON AMMETTONO L'ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE O LE LIMITAZIONI AI DIRITTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE AL CONSUMATORE, L'ESCLUSIONE E LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI.

9. Limitazioni di responsabilità. NELLA MISURA DI QUANTO NON ESPRESSAMENTE PROIBITO DALLA LEGGE APPLICABILE, APPLE, I SUOI AFFILIATI, AGENTI O DIRIGENTI SONO ESPRESSAMENTE SOLLEVATI DA OGNI RESPONSABILITÀ PER QUALSIASI LESIONE PERSONALE O PER QUALSIASI DANNO, DIRETTO O INDIRETTO E DI OGNI GENERE E SPECIE, INCLUSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, I DANNI PER MANCATO GUADAGNO, DANNI O PERDITA DI DATI, ERRORI DI TRASMISSIONE O RICEZIONE DI DATI O INFORMAZIONI, (COMPRESI, SENZA LIMITAZIONI, MATERIALI, ASSEGNAZIONI O ISTRUZIONI DEI CORSI) INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ O QUALSIASI ALTRO DANNO O PERDITA COMMERCIALE, DERIVANTE O RELAZIONATO CON L'USO O L'IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO, DA PARTE DELL'UTENTE, DEL SOFTWARE APPLE O DEI SERVIZI

APPLE O DI SOFTWARE E APPLICAZIONI O SERVIZI DI TERZE PARTI INSIEME AL SOFTWARE APPLE O AI SERVIZI APPLE, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO CAUSA E DALL'ORIGINE DELLA RESPONSABILITÀ (ROTTURA DEL CONTRATTO, ATTO ILLECITO O ALTRO), ANCHE NEL CASO IN CUI APPLE SIA STATA AVVERTITA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. ALCUNE GIURISDIZIONI NON AMMETTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ PER LESIONI PERSONALI O PER DANNI DIRETTI O INDIRETTI, PERTANTO TALI LIMITAZIONI POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI. In nessun caso il limite di responsabilità nei confronti dell'Utente a carico di Apple per la globalità del danno (escluso quanto eventualmente previsto dalle leggi applicabili in materia di lesioni personali) potrà superare l'importo di duecentocinquanta dollari (USD 250,00). Le limitazioni di cui sopra saranno applicabili anche qualora il rimedio citato sia carente dello scopo sostanziale. IN DEROGA AGLI ALTRI TERMINI DELLA PRESENTE LICENZA, SE SI APPLICA IL CONSUMER CONTRACT ACT DEL GIAPPONE, I TERMINI CHE LIMITANO LA RESPONSABILITÀ DI APPLE PER DANNI DERIVANTI DA UNA VIOLAZIONE DEL CONTRATTO O DA UN ILLECITO COMMESSO DA APPLE NON SI APPLICHERANNO NEL CASO IN CUI TALI DANNI SIANO DOVUTI A UNA CONDOTTA ILLECITA INTENZIONALE O A UNA GRAVE NEGLIGENZA DA PARTE DI APPLE.

10. Certificati digitali. Il Software Apple contiene delle funzionalità che consentono di accettare certificati digitali emessi da Apple o da terzi. L'UTENTE HA L'ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DELLA DECISIONE SE CONSIDERARE O MENO AFFIDABILE UN CERTIFICATO EMESSO DA APPLE O DA TERZI. L'UTILIZZO DEI CERTIFICATI DIGITALI È ESCLUSIVAMENTE A RISCHIO DELL'UTENTE. NELLA MISURA DI QUANTO CONSENTITO DALLA LEGGE APPLICABILE, APPLE NON DICHIARA NÉ GARANTISCE IN ALCUN MODO, SIA ESSO ESPRESSO O IMPLICITO, LA COMMERCIABILITÀ, L'IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO, LA PRECISIONE O LA SICUREZZA DEI CERTIFICATI DIGITALI NÉ CHE ESSI NON VIOLINO DIRITTI DI TERZE PARTI. L'Utente accetta di (a) non falsificare o utilizzare in modo improprio alcun certificato; (b) utilizzare i certificati digitali esclusivamente per scopi legali e in conformità alla Politica dei Certificati, la Dichiarazione sulla Pratica dei Certificati o altre comunicazioni commerciali dell'Autorità di Certificazione applicabile; (c) essere l'unico responsabile di impedire a qualsiasi utente non autorizzato di utilizzare i propri certificati digitali; (d) essere l'unico responsabile di impedire a qualsiasi utente non autorizzato di utilizzare la chiave privata associata al proprio certificato digitale; e (e) revocare qualsiasi certificato che ha ragione di credere sia stato compromesso. La Politica sui Certificati e la Dichiarazione sulla Pratica dei Certificati di Apple sono disponibili all'indirizzo: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Controllo delle esportazioni. L'Utente non può utilizzare, esportare o riesportare in altro modo il Software Apple se non in conformità alle leggi degli Stati Uniti e dei Paesi in cui il Software Apple è stato acquistato. In particolare, ma senza limitazioni, il Software Apple non potrà essere esportato o riesportato (a) in nessun Paese che si trovi sotto embargo statunitense o (b) a chiunque figuri nell'elenco del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti denominato Specially Designated Nationals o negli elenchi del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti denominati Denied Person List o Entity List o in qualsiasi altro elenco di esclusione. Utilizzando il Software Apple, l'Utente afferma espressamente e garantisce di non trovarsi in uno di tali Paesi, ovvero di non figurare negli elenchi di cui sopra. Accetta altresì di non utilizzare il Software Apple per alcuno scopo proibito dalla legge degli Stati Uniti, compresi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, lo sviluppo, la progettazione, la fabbricazione o la produzione di missili, armi nucleari, chimiche o biologiche.

12. Utenti finali governativi. Il Software Apple e la relativa documentazione sono "Prodotti commerciali", come in base alla definizione contenuta in 48 C.F.R. §2.101, composti di "Software per uso commerciale" e di "Documentazione relativa a software per uso commerciale", come in base alle definizioni contenute in 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. §227.7202, secondo il caso. In conformità a 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. da §227.7202-1 a 227.7202-4, secondo applicabilità, il software per uso commerciale e la documentazione relativa a software per uso commerciale vengono dati in licenza al Governo degli Stati Uniti (a) unicamente come prodotti commerciali e (b) con gli stessi diritti di cui

godono gli altri utenti finali e in conformità ai termini e condizioni della presente Licenza. I diritti non pubblicati sono protetti dalla legge sul copyright degli Stati Uniti.

13. Legge regolatrice e separabilità. La presente Licenza sarà regolata e interpretata in conformità alle leggi dello Stato della California, salvo conflitti legislativi. La presente Licenza non sarà regolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, la cui applicazione viene esclusa espressamente. Se l'Utente è un consumatore residente nel Regno Unito, la presente Licenza sarà regolata dalle leggi del relativo Paese di residenza. Se per qualsiasi ragione un tribunale competente dovesse ritenere inapplicabile una o più clausole, o parti di esse, della presente Licenza, le altre clausole o parti di esse rimarranno valide e applicabili.

14. Contratto completo e lingua prevalente. La presente Licenza costituisce l'accordo integrale tra l'Utente e Apple relativamente al Software Apple che ne costituisce l'oggetto e sostituisce ogni eventuale accordo precedente o contemporaneo avente il medesimo oggetto. Eventuali emendamenti o modifiche alla presente Licenza resteranno inefficaci se non stipulati in forma scritta e sottoscritti da Apple. La presente Licenza viene tradotta unicamente per esigenze locali e, nel caso in cui la versione inglese della Licenza e la versione tradotta fossero discrepanti, farà fede la versione inglese, nella misura di quanto consentito dalla legislazione locale della giurisdizione dell'Utente.

15. Riconoscimenti a terzi.
A. Alcune parti del Software Apple potrebbero utilizzare o comprendere software di terze parti e altro materiale protetto da copyright. I riconoscimenti, i termini di licenza e le esclusioni relativi a tali materiali si trovano nella documentazione elettronica del Software Apple e ogni uso di tale materiale è regolato dai rispettivi termini. L'uso del servizio Google Safe Browsing è soggetto ai Termini di servizio di Google (https://www.google.com/intl/it/policies/terms/) e alle Norme sulla privacy di Google (https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).

B. Alcune librerie software e alcuni software di terze parti inclusi nel Software Apple sono gratuiti e concessi in licenza secondo i termini della GNU General Public License (GPL) o della GNU Library/Lesser General Public License (LGPL), secondo i casi. L'Utente può ottenere una copia completa leggibile dalla macchina del codice sorgente per tale software secondo i termini della licenza GPL o LGPL, senza costi aggiuntivi, fatta eccezione per le spese relative a supporti, spedizione e trasporto, dietro richiesta scritta a Apple all'indirizzo opensource@apple.com. Il software GPL/LGPL è distribuito nella speranza che sia utile, ma SENZA ALCUNA GARANZIA, in particolare senza la garanzia implicita di COMMERCIABILITÀ o IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO. Una copia della licenza GPL e LGPL è inclusa nel Software Apple.

C. Utilizzo di MPEG-4. Il presente prodotto è concesso in licenza secondo i termini di MPEG-4 Systems Patent Portfolio License per la codifica in conformità al MPEG-4 Systems Standard, eccezion fatta per i seguenti casi, per i quali è richiesta una licenza aggiuntiva con il versamento di royalty: codifica in relazione a (i) dati memorizzati o duplicati su supporti fisici che vengono acquistati per un utilizzo singolo ("title by title") e/o (ii) dati acquistati per un utilizzo singolo ("title by title") che vengono trasmessi a un utente finale per archiviazione e/o utilizzo permanente. Tale licenza aggiuntiva può essere ottenuta da MPEG LA, LLC. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare https://www.mpegla.com.

Questo prodotto è concesso in licenza secondo i termini della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License per l'utilizzo personale e non commerciale da parte di un utente, (i) per la codifica di video in conformità del MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") e/o (ii) la decodifica di video MPEG-4 codificati da un utente impegnato in attività personali e non commerciali e/o ottenuti da un distributore video autorizzato da MPEG LA per la fornitura di video MPEG-4. Nessuna licenza è concessa o è implicita per utilizzi di tipo diverso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative all'utilizzo promozionale, interno e commerciale, e relative licenze, sono fornite da MPEG LA, LLC. Consultare https://www.mpegla.com.

D. Licenza H.264/AVC. Nella misura in cui il Software Apple include funzionalità di codifica e/o decodifica AVC, l'uso commerciale di H.264/AVC richiederà la concessione di una licenza aggiuntiva e l'applicazione delle seguenti condizioni: LA FUNZIONALITÀ AVC DEL PRESENTE PRODOTTO È CONCESSA IN LICENZA UNICAMENTE PER USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN UTENTE PER (i) LA CODIFICA VIDEO IN CONFORMITÀ DEGLI STANDARD AVC ("VIDEO AVC") E/O (ii) LA DECODIFICA DI VIDEO AVC CODIFICATO DA UN UTENTE OCCUPATO IN UN'ATTIVITÀ PERSONALE E NON COMMERCIALE E/O VIDEO AVC OTTENUTO DA UN PROVIDER VIDEO IN POSSESSO DI LICENZE IDONEE PER LA FORNITURA DI VIDEO AVC. È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI RIGUARDANTI ALTRI UTENTI E LICENZE DA MPEG LA L.L.C. CONSULTARE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Note su AMR. Le funzionalità di codifica e decodifica AMR di questo prodotto non possiedono una licenza per l'esecuzione di chiamate vocali da cellulare o per l'utilizzo di qualsiasi prodotto per telefonia integrato nell'architettura QuickTime per la piattaforma Windows. Inoltre, le funzionalità di codifica e decodifica AMR di questo prodotto non possiedono una licenza per l'utilizzo in infrastrutture di comunicazione cellulare, incluse: stazioni mobili, gestori di stazioni mobili/reti wireless, punti di connessione e gateway a e da punti di connessione pubblici.

F. Avvertenza FAA. Le informazioni relative all'esposizione della situazione aerea e allo stato del sistema dello spazio aereo nazionale, contenute nel Software Apple (collettivamente "Dati di Volo"), vengono fornite dalla Federal Aviation Administration. L'Utente accetta di non distribuire tali Dati di Volo senza previa autorizzazione scritta da parte di FAA. FAA e Apple sono esenti da ogni responsabilità, espressa o implicita (includendo le garanzie implicite di commerciabilità e adeguatezza per un proposito specifico), relativa all'uso e all'accuratezza dei Dati di Volo. L'Utente riconosce inoltre che FAA e Apple non sono responsabili, collettivamente o individualmente, di qualsiasi perdita, danno, reclamo, responsabilità, spesa o penalità per qualsiasi danno indiretto, particolare, secondario, accidentale o conseguente derivante dall'uso di tali Dati di Volo. Il Software Apple non è sponsorizzato né avallato da FAA. FAA non è responsabile per problemi tecnici o di sistema, pertanto l'Utente non dovrà rivolgersi a FAA in relazione a tali problemi o questioni relative al flusso operativo del traffico aereo.

G. Uso del software Adobe Color Profile. L'Utente può utilizzare il software Adobe Color Profile incluso nel Software Apple di cui in questa Licenza. Tuttavia Adobe non ha alcun obbligo di fornire supporto per i profili colore ai sensi di questo Contratto, inclusi aggiornamenti o versioni future dei profili o altri elementi. Oltre alle disposizioni previste dalle sezioni 8 e 9 di cui sopra, IN NESSUN CASO ADOBE SARÀ RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI, RICORSI O SPESE PROCESSUALI. Il software Adobe Color Profile distribuito con il Software Apple è anche disponibile per il download presso il sito web di Adobe all'indirizzo https://www.adobe.com.

H. Accordo di licenza per utente finale Gracenote®. Questa applicazione o questo dispositivo contiene il software prodotto da Gracenote, Inc. di Emeryville, California ("Gracenote"). Il software Gracenote ("Software Gracenote") permette a questa applicazione di eseguire l'identificazione online di dischi e/o file e di ottenere informazioni associate alla musica, compresi dati sul nome, l'artista, la traccia e il titolo ("Dati Gracenote") da server o database integrati online (collettivamente "Server Gracenote") e di svolgere altre funzioni. I Dati Gracenote possono essere utilizzati solo entro i limiti delle funzioni di questa applicazione o dispositivo previste per l'utente finale.

L'Utente accetta di usare i Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gracenote esclusivamente per il proprio uso personale e non commerciale. L'Utente si impegna a non assegnare, copiare, trasferire o trasmettere il Software Gracenote o i Dati Gracenote a terze parti. L'UTENTE SI IMPEGNA A NON UTILIZZARE O SFRUTTARE I DATI GRACENOTE, IL SOFTWARE GRACENOTE O I SERVER GRACENOTE, SE NON PER QUANTO ESPLICITAMENTE PERMESSO DAL PRESENTE ACCORDO.

L'Utente accetta che la licenza non esclusiva per l'uso dei Dati Gracenote, del Software Gracenote e dei Server Gracenote cesserà a ogni effetto in caso di violazione di queste limitazioni. In caso di cessazione della suddetta licenza, l'Utente si impegna a non utilizzare in alcun modo i Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gracenote. Gracenote si riserva tutti i diritti sui Dati Gracenote, il Software Gracenote e i Server Gracenote, inclusi tutti i diritti di proprietà. In nessun caso o circostanza, Gracenote sarà tenuta ad alcuna forma di pagamento all'Utente per eventuali informazioni da questo fornite. L'Utente accetta che Gracenote, Inc. possa far valere i propri diritti nei confronti dell'Utente medesimo ai sensi del presente Accordo direttamente a proprio nome.

Il servizio Gracenote usa un identificatore unico per tenere traccia delle interrogazioni, a fini statistici. Lo scopo di questo identificatore numerico, assegnato in modo casuale, consiste nel permettere al servizio Gracenote di conteggiare le interrogazioni senza acquisire alcuna informazione sull'Utente che le inoltra. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina web che riporta la Dichiarazione sulla privacy per il servizio Gracenote.

Il Software Gracenote e ciascun elemento dei Dati Gracenote vengono concessi in licenza d'uso "COSÌ COME SONO". Gracenote non fa alcuna dichiarazione né fornisce alcuna garanzia, esplicita o implicita, in merito alla precisione e accuratezza di alcuno dei Dati Gracenote ricavati dai Server Gracenote. Gracenote si riserva il diritto di eliminare dati dai Server Gracenote o di cambiare categorie di dati per qualsivoglia ragione che Gracenote consideri sufficiente. Nessuna garanzia viene data che il Software Gracenote o i Server Gracenote siano esenti da errori o che il funzionamento del Software Gracenote o dei Server Gracenote sarà immune da interruzioni. Gracenote non è obbligata a fornire all'Utente alcuna tipologia o categoria di dati nuova, migliorata o supplementare che decida di fornire in futuro ed è libera di interrompere i propri servizi in qualsiasi momento. GRACENOTE NON RICONOSCE GARANZIE, ESPLICITE O IMPLICITE, COMPRESE, A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ PER SCOPI SPECIFICI, TITOLO E ASSENZA DI VIOLAZIONI DI DIRITTI DI TERZI. GRACENOTE NON GARANTISCE I RISULTATI CHE SARANNO OTTENUTI CON L'UTILIZZO DEL SOFTWARE GRACENOTE O DI SERVER GRACENOTE. IN NESSUN CASO, GRACENOTE POTRÀ ESSERE RITENUTA RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI O DIPENDENTI, COMPRESI PERDITA DI PROFITTI E MANCATO GUADAGNO.

16. Restrizioni del servizio Yahoo Search. Il servizio Yahoo Search disponibile mediante Safari è concesso in licenza per essere utilizzato solamente nei seguenti Paesi o aree geografiche: Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgio, Bermuda, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina continentale, Hong Kong, Taiwan, Cipro, Colombia, Corea del Sud, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giamaica, Giappone, Grecia, Grenada, Guatemala, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Isole Cayman, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malesia, Malta, Messico, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Perù, Polonia, Portogallo, Portorico, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, Romania, Santa Lucia, Saint Vincent, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Thailandia, Trinidad e Tobago, Turchia, Ungheria, Uruguay, Stati Uniti e Venezuela.

EA1855
08/07/2023

Termini e condizioni supplementari di Apple Pay

I presenti termini e condizioni supplementari di Apple Pay ("Termini supplementari") integrano la licenza software per macOS ("Licenza"); l'utilizzo di Apple Pay è regolato sia dai termini della Licenza sia dai presenti Termini supplementari. La funzionalità Apple Pay verrà considerata "Servizio" nella Licenza. I

termini con iniziale maiuscola utilizzati nei presenti Termini supplementari fanno riferimento agli elementi stabiliti nella Licenza.

1. Panoramica e limitazioni d'uso

Apple Pay consente di archiviare rappresentazioni virtuali delle carte di credito, di debito e prepagate, inclusa Apple Card, supportate dalla funzionalità Apple Pay ("Carte supportate") e di utilizzare i computer Mac supportati per avviare o effettuare pagamenti sui siti web, oltre a tracciare gli ordini e visualizzare le ricevute. Le funzionalità di Apple Pay del Software Apple potrebbero essere disponibili in aree geografiche selezionate, con emittenti di carte selezionati, con pagamenti di rete e con attività commerciali. Le funzionalità possono variare in base ad area geografica, emittente e commerciante. Le carte supportate possono cambiare di tanto in tanto.

Apple Pay è destinato all'uso personale dell'Utente, a cui è consentito adoperare solo Carte supportate di sua proprietà. Se adopera una carta supportata aziendale, l'Utente dichiara di farlo sotto autorizzazione del suo datore di lavoro e di essere autorizzato a vincolare tale datore di lavoro ai presenti termini d'uso e a tutte le transazioni legate all'utilizzo di questa funzionalità.

L'Utente accetta di non utilizzare Apple Pay a scopi illegali o fraudolenti o a qualsiasi altro scopo proibito dalla Licenza o dai presenti Termini supplementari. Accetta altresì di utilizzare Apple Pay in conformità alle leggi e le norme applicabili. Inoltre, l'Utente accetta di non interferire con, o intralciare, il servizio di Apple Pay (incluso accedere al servizio attraverso qualsiasi mezzo automatizzato) o qualsiasi server o rete connessi al servizio o qualsiasi politica, requisito o norma delle reti connesse al servizio (incluso qualsiasi accesso non autorizzato, utilizzo o monitoraggio dei relativi dati o traffico).

2. Utilizzo sui computer Mac

L'Utente può utilizzare Apple Pay sui computer Mac supportati per avviare pagamenti sui siti web a cui accede tramite Safari. Per utilizzare questa funzionalità l'Utente deve aver abilitato una Carta supportata su un dispositivo iOS supportato o su Apple Watch ("Dispositivi supportati"). Quando si appresta a pagare su un sito web utilizzando Apple Pay, all'Utente verrà richiesto di autorizzare la transazione tramite un Dispositivo supportato.

Oltre ai termini stabiliti nei presenti Termini supplementari, l'utilizzo da parte dell'Utente di Apple Pay per avviare pagamenti su siti web a cui accede tramite Safari è soggetto ai Termini e condizioni supplementari di Apple Pay applicabili al Dispositivo supportato, qui riportati come riferimento e accessibili tramite: Impostazioni > Generali > Info > Note legali > Licenza dal dispositivo iOS dell'Utente oppure Info > Note legali > Licenza dall'app Watch su un dispositivo iOS abbinato. I Dispositivi supportati potrebbero variare nel tempo.

Su MacBook Pro con Touch ID integrato, l'Utente può configurare Apple Pay inserendo Carte supportate e utilizzando Apple Pay per effettuare pagamenti su siti web a cui accede tramite Safari. Per poter utilizzare Apple Pay su tali computer Mac, l'Utente deve avere delle Carte supportate associate a un account iCloud attivo. Apple Pay è disponibile solo per persone di età superiore a 13 anni e potrebbe essere soggetto a limitazioni aggiuntive in base all'età imposte da iCloud o dall'emittente delle Carte supportate dell'Utente.

3. Rapporti tra l'Utente e Apple

Apple non elabora i pagamenti né ha altro tipo di controllo su pagamenti, restituzioni, rimborsi, premi, crediti, sconti, ordini, evasioni di ordini o altra attività commerciale che potrebbe derivare dall'utilizzo di tale funzionalità.

I termini del contratto di titolare della carta che l'Utente potrebbe avere con l'istituto emittente continueranno a regolare l'utilizzo delle Carte supportate dell'Utente e il loro utilizzo con Apple Pay. Analogamente, l'acquisto da parte dell'Utente di qualsiasi bene o servizio tramite la funzionalità Apple Pay sarà soggetto ai termini e alle condizioni del commerciante.

Apple Card è unicamente disponibile negli Stati Uniti ed è rilasciata da Goldman Sachs Bank USA, presso Salt Lake City ("Ente di rilascio di Apple Card"). Richiedendo Apple Card, l'Utente richiede di aprire un conto con l'ente di rilascio di Apple Card. Apple Card è disponibile solo per persone di età superiore a 18 anni, a seconda dello stato di residenza. L'istituto finanziario responsabile di offrire Apple Card può cambiare e l'utilizzo di Apple Card da parte dell'Utente è soggetto ai relativi termini e condizioni.

La Licenza e i presenti Termini supplementari non modificano in alcun modo i termini di qualsiasi contratto di titolare di carte o contratto con l'attività commerciale né di altri termini e condizioni applicabili all'uso delle funzionalità di Apple Pay e tali termini regoleranno l'utilizzo da parte dell'Utente della funzionalità di Apple Pay applicabile e della sua rappresentazione virtuale sul suo computer Mac supportato.

L'Utente accetta che Apple non sia una parte coinvolta nei propri contratti di titolare di carte o con attività commerciali e che Apple non sia responsabile di (a) contenuti, accuratezza o mancata disponibilità di carte di pagamento, attività commerciali, transazioni, acquisti, ordini, evasioni di ordini o ricevute in caso di utilizzo della funzionalità Apple Pay; (b) emissione di credito o valutazione dell'idoneità al credito; (c) attività di istituti emittenti, esercenti o altre terze parti, collegate all'utilizzo di Apple Pay o Wallet; (d) decisioni prese da un istituto emittente, un'attività commerciale o altra terza parte in relazione alla Carta supportata; (e) accumulo o riscatto di premi o di credito accumulati all'interno di programmi fedeltà con attività commerciali; oppure (f) finanziamento o ricarica delle carte prepagate. In caso di disaccordi o domande sulle carte di pagamento o sulle attività commerciali associate, l'Utente può contattare l'ente emittente o il commerciante coinvolto.

4. Privacy

Quando l'Utente utilizza Apple Pay per avviare la transazione di un pagamento da completare su un Dispositivo supportato, Apple Pay trasferisce le informazioni di pagamento in formato codificato tra il Mac e il Dispositivo supportato per completare la transazione. Quando utilizza Apple Pay per effettuare la transazione di un pagamento su un computer MacBook Pro con Touch ID integrato, le informazioni di pagamento verranno fornite in formato codificato al sito web come parte di tale transazione. Quando aggiunge una carta a Apple Pay su un computer MacBook Pro con Touch ID integrato, le informazioni sul dispositivo dell'Utente, come l'abilitazione di determinate impostazioni e gli schemi di utilizzo del dispositivo (ad esempio, la percentuale di tempo in cui il dispositivo è in movimento, il numero approssimativo di chiamate alla settimana), verranno inviate a Apple per determinare l'idoneità dell'Utente e per impedire eventuali frodi. L'Utente può trovare informazioni più dettagliate sulle informazioni personali raccolte, utilizzate o condivise come parte del suo utilizzo di Apple Pay consultando le informative sulla privacy specifiche per il servizio pertinente, comprese le informazioni su Apple Pay e Privacy, accessibili sul suo dispositivo iOS o computer Mac o all'interno dell'app Watch su un dispositivo iOS abbinato oppure andando all'indirizzo https://www.apple.com/it/legal/privacy. Utilizzando Apple Pay, l'Utente accetta e consente a Apple, alle sue società e agenti la trasmissione, la raccolta, la manutenzione, l'elaborazione e l'uso di queste informazioni per fornire la funzionalità Apple Pay.

5. Sicurezza

Apple Pay archivia rappresentazioni virtuali delle Carte supportate dell'Utente, il quale riconosce e

accetta che, fornendo il codice di accesso o la password del proprio dispositivo a una terza parte o consentendo a una terza parte di aggiungere le proprie impronte digitali per utilizzare Touch ID sul Dispositivo supportato o Mac, tale terza parte potrebbe avere la possibilità di eseguire pagamenti utilizzando Apple Pay su siti web tramite il Mac. L'Utente ha l'esclusiva responsabilità per il mantenimento della sicurezza dei propri dispositivi e relativi codici di accesso e password. Inoltre, accetta che Apple non è in alcun modo responsabile in caso di perdita o condivisione dell'accesso al dispositivo o di modifiche non autorizzate a macOS.

Se il dispositivo dell'Utente viene smarrito o rubato e la funzionalità "Dov'è" è abilitata, l'Utente può utilizzare "Dov'è" o https://icloud.com per tentare di sospendere la possibilità di pagare con le Carte supportate virtuali sul dispositivo mettendolo in modalità di smarrimento. L'Utente può anche cancellare il proprio dispositivo; in questo modo si tenterà di sospendere la possibilità di pagare con le Carte supportate virtuali sul dispositivo. È anche opportuno contattare l'istituto che ha emesso le Carte supportate, in modo da evitare l'accesso non autorizzato alle Carte supportate virtuali.

Se segnala, o Apple sospetta, attività fraudolente o abusive, l'Utente accetta di cooperare con Apple in qualsiasi indagine e di utilizzare qualsiasi misura di prevenzione delle frodi che indicheremo.

6. Limitazioni di responsabilità

IN AGGIUNTA ALLE CLAUSOLE ESONERATIVE DI ALTRE GARANZIE E ALLE LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ STABILITE NELLA LICENZA, APPLE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER ACQUISTI, PAGAMENTI, TRANSAZIONI, ORDINI, EVASIONI DI ORDINI, RICEVUTE O ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI EFFETTUATE UTILIZZANDO APPLE PAY. L'UTENTE ACCETTA DI BASARSI ESCLUSIVAMENTE SUI CONTRATTI CHE POTREBBE AVERE CON L'ISTITUTO EMITTENTE, LA RETE DI PAGAMENTI O IL COMMERCIANTE PER RISOLVERE QUALSIASI QUESTIONE O DISPUTA RIGUARDANTI LE PROPRIE CARTE SUPPORTATE, LE CARTE SUPPORTATE VIRTUALI E LE ATTIVITÀ COMMERCIALI CONNESSE.

한국어

Apple Inc.
macOS Sonoma용 소프트웨어 사용권 계약

Apple 상표의 시스템에서의 사용을 위함

Apple 소프트웨어를 사용하기 전에 반드시 본 소프트웨어 사용권 계약(이하 "사용권")을 유의하여 읽어 주십시오. Apple 소프트웨어를 사용함으로써, 귀하는 본 사용권의 약관을 준수하기로 동의하는 것입니다. 만일 귀하가 본 사용권의 약관에 동의하지 않으시면, Apple 소프트웨어를 설치하거나 사용하지 마시고, 본 약관에 대한 "동의" 또는 "거절"이 제시되어 있다면, "거절"을 클릭하십시오. 귀하가 Apple 하드웨어 구입의 일부로서 Apple 소프트웨어를 획득했는데 본 사용권의 약관에 동의하지 않는 경우라면 환불 기간 내에 Apple 하드웨어/소프트웨어 패키지 전체를 구입한 Apple Store나 공인 유통업자에게 환불을 위하여 반환하실 수 있으며, 여기에는 https://www.apple.com/kr/legal/sales-support/에서 확인하실 수 있는 Apple의 환불 정책이 적용됩니다. 귀하가 환불받기 위해서는 전체 하드웨어/소프트웨어 패키지를 반환하여야 합니다.

주의사항: 본 소프트웨어가 자료를 복제, 수정, 출판 또는 배포하기 위하여 사용될 수 있는 범위 내에서, 본 소프트웨어는 저작권이 없는 자료, 귀하가 저작권을 소유하고 있는 자료, 또는 귀하가 복제, 수정, 출판 또는 배포할 수 있도록 허가 받았거나 법적으로 허용된 자료들의 복제, 수정, 출판 및 배포를 위해서만 귀하에게 사용권이 부여된 것입니다. 귀하가 자료를 복제, 변경, 출판 또는 배포할 권리가 있는지에 대하여 불확실한 경우, 법률 자문을 구하시기 바랍니다.

1. 일반 사항.
A. 본 사용권에 수반되는 Apple 소프트웨어(Boot ROM 코드를 포함함), 모든 제3자 소프트웨어, 문서, 인터페이스, 콘텐츠, 서체 및 모든 데이터(이하 "오리지널 Apple 소프트웨어")는 Apple 브랜드 컴퓨터 또는 지원되는 주변 장치를 위해 Apple이 제공하는 기능 향상, 소프트웨어 업데이트, 보안 대응, 시스템 파일 또는 시스템 복원 소프트웨어에 의하여 업데이트되거나 대체될 수 있기 때문에(이하 "Apple 소프트웨어 변경") Apple 브랜드 하드웨어, 내부 저장 공간, 이동식 미디어, 디스크, 읽기 전용 메모리 또는 다른 미디어에 사전 설치된 것이든, 다른 형태로 사전 설치된 것이든(이하 오리지널 Apple 소프트웨어와 Apple 소프트웨어 변경을 총칭하여 "Apple 소프트웨어"라고 함) 본 사용권 약관에 따른 사용만을 위하여 Apple Inc.(이하 "Apple")가 귀하에게 사용 허가한 것이며 판매한 것이 아닙니다. Apple 및/또는 Apple의 사용권 부여자는 Apple 소프트웨어 그 자체에 대한 소유권을 보유하며, 귀하에게 명시적으로 부여되지 않은 모든 권리를 보유하고 있습니다. 귀하는 본 사용권의 약관은 귀하의 Apple 상표의 하드웨어 상에 기설치될 수 있는 Apple 상표의 응용 프로그램 소프트웨어 제품에 적용되는 것에 동의합니다. 단, 그러한 제품에 별도의 사용권이 수반되는 경우, 귀하는 해당 사용권이 귀하의 해당 제품 사용을 규율한다는 것에 동의합니다.

B. Apple은 Apple의 재량으로 향후 Apple 소프트웨어 변경을 적용할 수 있습니다. Apple 소프트웨어 변경은 Apple이 Apple 브랜드 컴퓨터의 최신 또는 다른 모델들과 관련하여 내놓은 소프트웨어의 기존 모든 기능이나 새로운 기능을 필수적으로 포함하지 않을 수 있습니다. 본 사용권 약관은 Apple이 제공하는 Apple 소프트웨어 변경에 적용됩니다. 다만 Apple 소프트웨어 변경이 별도의 사용권을 수반하고, 그 별도의 사용권 약관이 적용되는 경우에는 본 사용권 약관이 적용되지 않습니다.

C. Apple 소프트웨어에 의해 전시되거나 Apple 소프트웨어를 통해 접근한 콘텐츠와 관련된 소유권 및 지적재산권은 각각의 콘텐츠 소유자의 것입니다. 이러한 콘텐츠는 저작권이나 기타 지적재산권 및 조약에 의해 보호될 수 있으며 그러한 콘텐츠를 제공하는 제3자의 이용 약관의 적용을 받을 수 있습니다. 본 문서에 달리 명시된 경우를 제외하고 본 사용권 계약은 귀하에게 이러한 콘텐츠를 사용할 수 있는 어떠한 권리도 부여하지 않으며, 해당 콘텐츠를 계속 사용할 수 있음을 보장하지도 않습니다. 귀하가 독립적 파일 형태로 News 또는 지도 앱을 통해 제공받은 모든 이미지를 재발행, 재전송 또는 재생산하는 것을 금지합니다.

2. 사용권의 허가된 이용 및 제한.
A. 기설치된 단일 사본 Apple 소프트웨어 사용권. 귀하가 Mac App Store로부터 Apple 소프트웨어를 획득하거나, 자동 다운로드를 통하여 Apple 소프트웨어를 획득하거나, Apple로부터의 대량 사용권, 관리 또는 기타 서면 계약에 따라 Apple 소프트웨어를 획득하지 않은 이상, 본 사용권의 이용 약관에 따라 귀하는 한 번에 한 대의 Apple 상표가 부착된 컴퓨터에 Apple 소프트웨어 사본 하나를 설치, 사용 및 실행할 제한적이고 비독점적인 사용권을 부여 받습니다. 예를 들면, 이러한 단일 사본 사용권 약관은 귀하가 Apple 상표의 하드웨어상에 기설치된(preinstalled) Apple 소프트웨어를 획득한 경우, 귀하에게 적용됩니다.

B. Mac App Store 사용권. 귀하가 Apple 소프트웨어용 사용권을 Mac App Store에서 또는 자동 다운로드를 통하여 획득했다면 본 사용권의 이용 약관 및 Apple 미디어 서비스 이용 약관(https://www.apple.com/kr/legal/internet-services/itunes/kr/terms.html)에 규정된 서비스 및 콘텐츠 사용 규칙(이하 "사용 규칙"이라고 함)이 허용하는 바에 따라 다음과 같은 제한적이고 양도 불가능하며 비독점적인 사용권을 부여받습니다.

(i) 귀하가 소유하거나 관리하며 macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave 또는 macOS High Sierra(이하 "Mac 컴퓨터")상에 Apple 소프트웨어 사본 하나를 개인적이고 비상업적인 사용을 목적으로 직접 다운로드, 설치, 사용 및 구동하기 위한 사용권.

(ii) 상업적 기업 또는 교육 기관인 경우 다음 개인이 Apple 소프트웨어 사본 하나를 다운로드, 설치, 사용 및 실행할 권리. (a) 사용자가 소유 또는 관리하는 각 Mac 컴퓨터 상에서 그 기기를 사용하는 한 명의 개인, 또는 (b) 사용자가 소유 또는 관리하는 하나의 공유 Mac 컴퓨터 상에서 여러 명의 개인. 예를 들면, 한 명의 직원이 본인의 데스크탑 Mac 컴퓨터와 노트북 Mac 컴퓨터 모두에서 Apple 소프트웨어를 사용할 수 있거나 다수의 학생이 리소스 센터나 도서관에 위치한 한 대의 Mac 컴퓨터에서 연속적으로 Apple 소프트웨어를 사용할 수 있는 사용권, 및

(iii) 귀하가 소유하거나 관리하고 이미 Apple 소프트웨어로 구동되는 각 Apple 브랜드 컴퓨터의 가상 운영 체제 환경 내에서 다음을 목적으로 Apple 소프트웨어의 추가적인 사본 또는 인스턴스 최대 2부 또는 이전 macOS 또는 OS X 운영 체제 소프트웨어 또는 Apple 소프트웨어의 추후 릴리즈를 설치, 사용 및 구동하기 위한 사용권. (a) 소프트웨어 개발, (b) 소프트웨어 개발 중 시험, (c) macOS Server 사용 또는 (d) 개인적, 비상업적 사용.

제3조에서 명시적으로 허용된 경우를 제외하고, 전술된 제2조 B항 (iii)호에 규정된 사용권 부여는 귀하에게 서비스 뷰로, 시간 공유(Time Sharing), 단말 공유(Terminal Sharing)나 기타 유사한 서비스 형태와 관련하여 Apple 소프트웨어의 가상화된(Virtualized) 사본이나 인스턴스를 사용하는 것을 허용하지는 않습니다. 본 제2조 B항에서 명시적으로 허용된 경우를 제외하고, 귀하는 Mac 컴퓨터의 가상 운영 체제 환경에서 iOS, iPadOS, watchOS 또는 tvOS를 포함한 Apple 운영 체제 소프트웨어를 구동하기 위해 Apple 소프트웨어를 사용할 수 없습니다.

C. 대량(Volume) 사용권 또는 관리(Maintenance) 사용권. 만약 귀하가 Apple과의 대량 사용권 또는 관리 사용권 프로그램에 따라 Apple 소프트웨어를 획득한 경우라면, 귀하의 대량 사용권 또는 관리 사용권 약관에 따라 귀하가 소유하거나 통제하는 Apple 상표의 컴퓨터 상에서 귀하가 다운로드, 설치, 사용 또는 운영할 Apple 소프트웨어의 사본의 수가 결정됩니다. Apple과 서면으로 합의된 경우를 제외하고, 본 사용권의 모든 이용 약관은 대량 사용권 또는 관리 사용권에 따라 획득된 귀하의 Apple 소프트웨어 사용에 적용됩니다.

D. 시스템 요건 및 Apple ID. Apple 소프트웨어는 Apple에 의하여 지정된 시스템 요건을 충족하는 Apple 상표의 하드웨어상에서만 지원이 됩니다. 또한 제6조에 정의된 바와 같이 Apple 소프트웨어와 일부 서비스에 대한 특정 기능의 사용과 해당 기능에의 접근은 귀하에게 Apple ID로 알려진 고유한 사용자 이름과 암호 조합을 요구할 수 있습니다.

E. 서체. 귀하는 본 사용권 이용 약관에 따라 Apple 소프트웨어 실행 중에 콘텐츠를 표시 및 인쇄할 수 있는 Apple 소프트웨어에 포함된 서체를 사용할 수 있습니다. 그러나, 귀하는 삽입(embedding)을 제한하지 않는 서체에 한해 콘텐츠에 해당 서체를 삽입할 수 있습니다. 이러한 삽입(embedding) 제한은 Font Book/ Preview/ Show Font Info 패널에서 확인하실 수 있습니다.

F. 음성, 라이브 캡션. 본 사용권의 이용 약관에 따라 (i) Apple 소프트웨어에 포함된 시스템 음성(이하 "시스템 음성")을 사용하여 (1) Apple 소프트웨어가 실행되는 동안 (2) 개인적이고 비영리적인 용도로 독창적인 콘텐츠 및 프로젝트를 만들고, (ii) FaceTime 통화 중에 생성되었는지 여부에 관계없이 Apple 소프트웨어에서 온디바이스로 실시간으로 자동 생성된 라이브 캡션("라이브 캡션")을 사용하고, (iii) 개인적이고 비영리적인 용도로 개인 음성 기능을 사용하여 개인의 고유한 음성으로 당사자처럼 들리게 하는 음성을 생성할 수 있습니다. 시스템 음성, 라이브 캡션 또는 개인 음성을 기타 용도로 사용하는 것을 허용하지 않으며, 이는 영리적, 비영리적, 대중 공유 또는 상업적 환경에서 모든 시스템 음성, 라이브 캡션 또는 개인 음성의 사용, 복제, 표시, 표현, 기록, 출판 또는 재배포를 포함하나 이에 한정되지 아니합니다.

G. 사진 앱 기능 및 지원. Apple 소프트웨어의 사진 응용 프로그램(이하 "사진 앱"이라고 함)은 일부 비디오 및 사진 포맷을 지원하지 않을 수 있습니다. 사진 앱의 일부 기능은 사용 중인 카메라의 기능에 따라 달라집니다. 사진 앱의 사진을 Apple 또는 제3자 서비스와 동기화한 결과, 데이터 손실이 발생할 수도 있습니다. 사진 앱에 포함된 슬라이드쇼 그래픽, 음악 및 테마는 귀하가 사진 앱을 사용하여 생성한 슬라이드쇼에서 오직 개인적, 비상업적 용도로만 사용하여야 합니다. 귀하는 사

진 앱에 포함된(또는 사진 앱의 일부로 제공된) 사진, 이미지, 그래픽, 아트워크, 음향, 영상 또는 이와 유사한 자산(이하 "디지털 자료")을 독립된 형태로 상업적 목적 또는 기타 목적으로 사용, 추출 또는 배포할 수 없으며, 또한 귀하는 사진 앱의 일부분으로서 의도된 용도 이외의 용도로는 디지털 자료를 사용할 수 없습니다.

H. 콘텐츠 캐싱 기능.
1. Apple 및/또는 그 계열사가 특정 소프트웨어 및/또는 콘텐츠를 캐싱 가능하게 하는 한도 내에서 (예를 들어, Mac App Store로부터 적격 콘텐츠) ("Apple 적격 콘텐츠"), Apple 소프트웨어의 특정 기능 ("콘텐츠 캐싱 기능")은 Apple 소프트웨어를 구동 중인 귀하의 Apple 상표의 컴퓨터에 이러한 Apple 적격 콘텐츠를 자동으로 다운로드하고 로컬캐시할 수 있습니다 (본 조항의 목적을 위해, 이러한 Apple 상표의 컴퓨터는 "캐싱 가능한 Mac"이라고 지칭합니다). **Apple 소프트웨어의 콘텐츠 캐싱 기능을 사용함으로써, 귀하는 Apple이 귀하의 캐싱 가능한 Mac상의 그러한 Apple 적격 콘텐츠를 다운로드하고 캐시할 수 있음에 동의하는 것입니다.** 귀하는 귀하의 캐싱 가능한 Mac의 시스템 설정(System Settings) 상의 공유하기(Sharing)로 가서 언제든지 Apple 소프트웨어의 콘텐츠 캐싱 기능을 비활성화할 수 있습니다.

2. Apple 소프트웨어의 콘텐츠 캐싱 기능은 귀하가 소유하거나 통제하는 캐싱 가능한 Mac에서만 사용가능하며, 이러한 Apple 적격 콘텐츠를 귀하의 집, 회사 또는 조직 내에서 승인된 최종 사용자에게 신속하게 배포하는 용도로만 한정되어 있습니다. 귀하는 그러한 사용자가 Apple 적격 콘텐츠의 수령에 앞서 Apple과 별도로 인증을 해야 할 경우가 있고, 귀하가 캐싱 가능한 Mac을 이용하여 Apple 적격 콘텐츠를 신속히 배포하는 것은 귀하 또는 귀하의 최종 사용자가 Apple 적격 콘텐츠를 수령하는 조건을 변경하지 않는다는 것을 이해합니다.

3. 귀하는 Apple 적격 콘텐츠의 모든 이용은 캐시되는 Apple 적격 콘텐츠의 유형을 규율하는 해당 사용권 약관에 적용된다는 것을 인정하고 이에 동의합니다. 이러한 약관은 Apple 미디어 서비스 이용 약관, iCloud 이용 약관, iTunes U Instructor 계약 및 iTunes U 소프트웨어 사용권 계약, 및/또는 다운로드 될 소프트웨어를 수반한 해당 사용 허가 약관을 포함할 수 있으나 이에 한정되지는 않습니다. 다만, 해당 다운로드가 별도의 사용권 계약을 수반하는 경우, 그러한 별도 계약조건이 적용됩니다. Apple 소프트웨어 사용권 계약(SLA) 목록은 https://www.apple.com/kr/legal/sla/ 페이지에서 확인할 수 있습니다. 귀하는 콘텐츠 캐싱 기능의 이용 및 귀하의 캐싱 가능한 Mac에 Apple 적격 콘텐츠 보관이 Apple 적격 콘텐츠의 해당 사용권 약관에서 귀하에게 부여되는 권리를 넘어서는 그 어떠한 권리도 귀하에게 양도하지 않고, Apple 적격 콘텐츠에 대한 Apple 또는 기타 저작권 소유자의 모든 권리를 허여, 포기 또는 제한하지 않는다는 것을 이해하고 이에 동의합니다.

4. 귀하는, 귀하가 소유하거나 통제하지 않는 (또는 귀하가 그러한 용도로 사용하는 것을 법적으로 승인 받지 않은) 네트워크상에서 사용 가능한 콘텐츠 캐싱 기능을 귀하의 캐싱 가능한 Mac에 배치하는 것, 또는 귀하의 집, 회사 또는 조직 외부에 있는 최종 사용자로부터 이러한 Apple 적격 콘텐츠에 접근하는 것을 허용할 수 있는 권한이 없습니다. 귀하는 콘텐츠 캐싱 기능을 오직 귀하 자신의 개인적이고 비영리적인 사용을 위하여, 또는 귀하의 회사나 조직 내에서의 이용을 위하여, 또는 본 계약에서 명시적으로 허용되는 한도 내에서만 사용하는 것에 동의합니다. 귀하는 콘텐츠 캐싱 기능에 의해 제공되는 서비스 또는 정보를 통합하거나 기초로 하거나 또는 콘텐츠 캐싱 기능을 어떤 식으로든 이용하는 서비스를 제3자에게 제공할 수 없습니다.

5. Apple 소프트웨어의 콘텐츠 캐싱 기능을 활성화함으로써, 귀하는 Apple이 귀하의 캐싱 가능한 Mac상의 Apple 적격 콘텐츠를 저장, 모니터링, 확보할 수 있고, 그러한 목적으로 하드웨어 식별자 및 IP 주소를 포함한 (이에 한정하지 않음) 귀하의 캐싱 가능한 Mac 및 관련 네트워크에 관한 기술 정보를 수집하고 이용할 수 있음에 동의합니다. 귀하는 Apple 소프트웨어, 서비스, Apple 적격 콘텐츠, 또는 다른 Apple 소프트웨어나 기술에 또는 이에 의하여 실행되는 Apple의 확인, 저장 또는 인증 매커니즘, 디지털 서명, 디지털 권한 관리, 또는 기타 보안 매커니즘을 중지, 방해, 해킹, 우회, 또는 장애를 일으키지 않으며 타인이 그렇게 하도록 허용하지 않을 것에 동의합니다.

6. Apple은 Apple의 단독 재량으로 언제라도 귀하의 캐싱 가능한 Mac에 Apple적격 콘텐츠를 캐싱 가능하게 하는 것을 중지할 권리 (예를 들어, 귀하가 이전에 캐싱한 일부 콘텐츠가 차후에 캐싱 불가능 할 수 있습니다) 및 귀하의 캐싱 가능한 Mac으로부터 캐싱된 Apple 적격 콘텐츠를 제거할 수 있는 권리를 보유하고, 이러한 경우에 대하여 Apple은 귀하에게 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 귀하는 Apple 적격 콘텐츠의 캐싱이 모든 국가나 지역에서 이용 가능한 것은 아니라는 것을 이해하고 있습니다. 귀하는 언제라도 캐싱된 Apple 적격 콘텐츠를 삭제하거나 콘텐츠 캐싱 기능을 중지할 수 있습니다.

I. 원격 데스크탑 연결. 본 사용권 이용 약관에 따라, 다른 컴퓨터나 전자 기기 (이하 각 "기기"라고 함)에서 Apple 소프트웨어를 실행하는 Apple 상표의 컴퓨터(본 조항의 목적을 위해, 그러한 Apple 컴퓨터는 "홈 Mac"이라고 함)로 원격으로 연결하는 경우에는, 화면 공유 기능을 통한 경우든 또는 기타 다른 수단을 통한 경우든,

(i) 오직 한 번에 하나의 기기만이 홈 Mac상에서 실행되고 디스플레이 되고 있는 Apple 소프트웨어의 그래피컬 데스크탑 세션을 제어하기 위하여 직간접적으로 원격 방식으로 연결할 수 있습니다.

(ii) 합리적인 숫자의 기기는 그러한 기기들이 어떠한 방법으로든 Apple 소프트웨어를 제어하지 않는 한, 홈 Mac상에서 실행되고 디스플레이 되고 있는 Apple 소프트웨어의 동일한 그래피컬 데스크탑 세션을 관찰하기 위한 목적으로는 한 번에 동시에 원격적으로 연결할 수 있습니다.

(iii) 홈 Mac상에서 실행되고 디스플레이 되고 있는 것과 다른 Apple 소프트웨어의 개별 그래피컬 데스크탑 세션을 제어하기 위해서는 오직 하나의 Apple 상표의 기기만이 한 번에 직간접적으로 원격적으로 연결할 수 있습니다. 그리고 그러한 연결은 Apple 소프트웨어의 화면 공유 기능을 통하여만 이루어질 수 있습니다.

본 제2조 I항 또는 제3조에서 명시적으로 허용된 경우 또는 Apple에 의하여 달리 허용된 경우를 제외하고, 귀하는 Apple 소프트웨어 또는 Apple 소프트웨어의 여하한 기능을 서비스 뷰로, 시간 공유, 단말 공유나 기타 유사한 서비스 형태(그러한 서비스가 귀하의 조직 내에서 제공되는지 또는 제3자에게 제공되는지를 불문함)와 관련하여 사용하지 않을 것에 동의합니다.

J. 기타 사용 제한. 본 사용권이 부여하는 권리는 귀하가 Apple 소프트웨어를 Apple 브랜드가 아닌 컴퓨터에서 설치, 사용 또는 실행하거나 다른 사람들이 이러한 행위를 할 수 있게 하는 것을 허용하는 것이 아니며 귀하는 이에 동의합니다. 귀하는 Apple 소프트웨어에 부착되거나 Apple 소프트웨어 내에 포함되어 있을 수 있는 재산권 고지(상표 및 저작권 고지 포함)를 제거하거나, 보이지 않게 하거나, 변경하지 않을 것에 동의합니다. 본 사용권의 약관에서 달리 허용하거나 Apple에 의해 달리 사용권이 부여된 경우를 제외하고 다음 제한 사항이 적용됩니다. (i) 한 번에 한 사용자만 Apple 소프트웨어를 사용할 수 있으며, (ii) 동시에 다수의 컴퓨터에서 실행되거나 사용될 수 있는 네트워크 상에서 Apple 소프트웨어를 사용할 수 없습니다. 제3조에서 명시적으로 허용하지 않는 한, 귀하는 Apple 소프트웨어를 렌트, 임대, 대여, 판매, 재배포하거나 재사용 허가(Sublicense)를 할 수 없습니다.

K. 백업 사본. 귀하는 오로지 복구용 목적에 한하여 기계가 읽을 수 있는 형태의 (Boot ROM 코드 및 Apple 상표가 부착된 하드웨어에 내장되어 있거나 혹은 포함된 기타 다른 Apple 펌웨어를 제외한) Apple 소프트웨어의 사본 하나를 만들 수 있습니다. 단, 그 복구용 사본은 원본이 가지고 있는 일체의 저작권이나 기타 소유권 등의 사실을 표시하고 있어야 합니다. Apple Boot ROM 코드 및 펌웨어는 오로지 Apple 상표가 부착된 하드웨어에서의 사용을 위해 제공되는 것이며 이러한 이유로 귀하는 Apple Boot ROM와 펌웨어 혹은 이들 일부를 복사, 수정 혹은 재분배할 수 없습니다.

L. 기존 소프트웨어의 마이그레이션. 귀하가 Apple 상표가 부착된 컴퓨터에서 Apple 상표가 부착된 다른 컴퓨터로 소프트웨어를 전송하기 위하여 설치(Setup)/마이그레이션(Migration) 장치를 사용할 경우, 이미 다른 컴퓨터로 사본이 전송된 최초 소프트웨어의 사본을 계속 사용하는 것은, 귀하가 쌍방 컴퓨터에서의 해당 소프트웨어 사본의 사용권을 보유하지 않은 한, 금지될 수 있습니다. 적용 이용 약관은 관련 소프트웨어 사용권 계약을 통해 확인하기 바랍니다. 제3자 소프트웨어 및 서비스는 이러한 Apple 소프트웨어와 호환되지 않을 수 있으며, 본 Apple 소프트웨어의 설치는 그 제3자 소프트웨어 또는 서비스의 이용 가능성 및 유용성에 영향을 미칠 수 있습니다.

M. 오픈 소스. Apple 소프트웨어의 특정 구성요소들과 Apple 소프트웨어에 포함된 제3자의 오픈 소스 프로그램은 Apple의 오픈 소스 웹 사이트(https://www.opensource.apple.com/)(이하 총칭하여 "오픈 소스 구성요소"라고 함)에서 이미 제공되었거나 앞으로도 제공될 수 있습니다. 귀하는 다음 조건하에서 오로지 이러한 오픈 소스 구성요소만을 수정하거나 대체할 수 있습니다. (i) 귀하가 소유하거나 관리하는 각 Apple 상표 컴퓨터에 적절한 사용권이 부여된 Apple 소프트웨어의 사본이 있는 한, 수정되지 않은 Apple 소프트웨어 대신 합성된 형태로 수정된 Apple 소프트웨어가 사용되며, (ii) 귀하가 본 사용권 약관 및 오픈 소스 구성요소의 사용을 규율하는 관련 사용권 약관을 준수할 것. Apple은 합성된 형태로 수정된 Apple 소프트웨어에 대하여 관리상의 지원이나 보증상, 기술적인 지원 기타 어떠한 형태의 지원이나 서비스를 해야 할 의무는 없습니다. 귀하는, Apple 하드웨어의 고장 또는 손상이 Apple 소프트웨어의 오픈소스 구성요소의 수정으로부터 발생한다면 그러한 고장 또는 손상은 Apple 하드웨어 보증약관으로부터 배제된다는 점을 명시적으로 동의합니다.

N. 역공학 금지. (본 사용권이 명시적으로 허용하거나 귀하에게 적용되는 사용규칙이 있다면 그 사용규칙이 허용하는 경우를 제외하고) 귀하는 Apple 소프트웨어, Apple 소프트웨어가 제공하는 모든 서비스 혹은 그 일부의 복사, 역 컴파일, 역공학, 역 어셈블, 소스코드를 추출하려는 시도, 해독, 수정 또는 파생작업들을 할 수 없으며, 그렇게 하지 않을 것 또는 제3자가 그렇게 하도록 하지 않을 것에 동의합니다(다만, 앞서 언급한 제한이 관련 법률 또는 Apple 소프트웨어와 함께 포함될 수 있는 오픈소스 구성요소를 규율하는 사용권 조건에 의하여 금지되는 경우는 제외된다).

O. 법령 준수. 귀하는 귀하가 거주하고 있거나 Apple 소프트웨어 및 서비스를 다운로드하거나 사용하는 국가 또는 지역의 현지 법령을 비롯한 모든 관련 법률을 준수하여 아래 제6조에 정의된 바와 같이 Apple 소프트웨어 및 서비스를 사용하는 것에 동의합니다. Apple 소프트웨어 및 서비스의 기능이 모든 언어 또는 모든 지역에서 제공되지는 않을 수도 있으며, 일부 기능은 지역에 따라 차이가 날 수 있습니다. Apple 소프트웨어 및 서비스의 일부 기능에는 인터넷 연결이 필요합니다.

P. 제3자 소프트웨어. Apple은 특정 제3자 소프트웨어 또는 서비스에의 접근을 편의상, Apple 소프트웨어 패키지의 일부로써 제공해왔으며, Apple 소프트웨어에 대한 업그레이드, 업데이트, 보완으로써 제공할 수 있습니다. Apple 소프트웨어가 제3자 소프트웨어를 포함하거나 제공하는 한도 내에서 Apple은 그 소프트웨어 또는 서비스를 위한 기술적 혹은 다른 지원을 제공할 명시적 혹은 묵시적인 의무가 없습니다. 그 소프트웨어, 서비스 및/또는 제품에 관련된 기술적 지원 및 고객 서비스를 위해서는 적절한 소프트웨어 판매상, 제조자 혹은 서비스 제공자에게 직접 연락하시기 바랍니다.

Q. Apple 소프트웨어 변경. Apple 소프트웨어는 Apple 소프트웨어 변경을 Apple에 주기적으로 확인할 것입니다. 만약 Apple 소프트웨어 변경이 사용 가능한 경우, 해당 변경은 귀하의 컴퓨터, 그리고 실행 가능한 경우 주변 장치에 자동적으로 다운로드되고 설치될 수 있습니다. **Apple 소프트웨어를 사용함으로써 귀하는 Apple이 귀하의 컴퓨터 및 주변 장치에 자동 Apple 소프트웨어 변경을 다운로드 및 설치할 수 있다는 데 동의합니다.** 시스템 설정(System Settings) > 소프트웨어 업데이트(Software Update) > 고급(Advanced)에 있는 설정을 조정하여 언제든지 자동 운영 체제 업데이트 및 신속 보안 대응을 끌 수 있습니다.

R. 시스템 캐릭터. 귀하는 본 사용권의 이용 약관에 따라 Apple 소프트웨어에 포함되거나 Apple 소프트웨어로 만든 미모티콘 캐릭터(이하 "시스템 캐릭터")를 다음 조건하에서 사용하실 수 있습니다. (i) Apple 소프트웨어가 실행되는 동안에 (ii) 개인적이고 비상업적인 사용을 목적으로 귀하 자신만의 독창적인 콘텐츠 및 프로젝트를 만들기 위한 용도. 본 사용권은 시스템 캐릭터를 기타 용도로 사용하는 것을 허용하지 않으며, 이는 영리적, 비영리적, 대중적 공유나 상업적 환경에서 모든 시스템 캐릭터의 사용, 복제, 표시, 표현, 기록, 출판 또는 재배포를 포함하나 이에 한정되지 아니합니다.

3. 허가받은 개발자 서비스에 대한 임대.
A. 임대. 귀하는 다음 요건이 모두 충족되는 경우에 한하여 유효하게 사용권을 부여받은 Apple 소프트웨어 버전 전체를 개인 또는 조직(각각 "임차인"이라고 함)에 임대하거나 전대할 수 있습니다.

(i) 임대된 Apple 소프트웨어를 허가받은 개발자 서비스 제공을 위한 목적으로만 사용하고, 각 임차인이 본 사용권 약관의 조항을 검토하고 이를 준수할 것에 동의해야 합니다.

(ii) 각 임대 기간은 최소 24시간 이상이어야 합니다.

(iii) 귀하가 Apple 소프트웨어를 임대하는 당사자(이하 "임대인"이라고 함)로서 Apple 소프트웨어의 관리적 지원을 제공할 수 있는 경우를 제외하고, 임대 기간 동안 최종 사용자인 임차인이 Apple 소프트웨어와 이를 설치한 Apple 상표 하드웨어를 전적이고 독점적으로 사용하고 관리해야 합니다.

(iv) Apple 소프트웨어를 사용하기에 앞서 최종 사용자인 임차인이 Apple 소프트웨어상 사전 설치된 모든 소프트웨어에 적용되는 약관을 검토하고 이를 준수할 것에 동의해야 합니다. 이러한 소프트웨어에는 Apple의 Xcode 개발자 소프트웨어 및 기타 Apple 또는 제3자 소프트웨어가 포함되나 이에 한정되지 아니합니다.

본 제3조의 목적상, (A) 최종 사용자인 임차인은 임대된 Apple 소프트웨어를 허가받은 개발자 서비스 목적으로만 사용하는 궁극적인 최종 사용자로서의 임차인을 의미하며, (B) 허가받은 개발자 서비스는 소프트웨어 개발, 소스로부터 소프트웨어 구축, 소프트웨어 개발 과정에서 진행되는 자동화된 시험, 이러한 활동을 지원하는 데 필요한 개발자 도구 구동 등을 포함하나 이에 한정되지 않는 지속적인 통합 서비스를 일컫습니다. 각 임차인은 Apple 소프트웨어의 임대 또는 전대에 앞서 본 제3조에 따라 Apple Developer Relations(https://developer.apple.com/contact/macos-license/)를 통해 Apple에 사전에 통보해야 합니다.

B. 전대. 임차인은 본 제3조의 모든 조항을 준수하는 조건하에 본 조에 따라 Apple 소프트웨어를 추가로 전대할 수 있습니다. 본 제3조에 따라 임대인으로 간주되는 임차인이 Apple 소프트웨어를 전대하는 경우, 전대 기간 동안 Apple 소프트웨어와 해당 소프트웨어가 설치된 Apple 상표 하드웨어의 독점적 사용과 관리 권한을 전차인에게 완전히 이양해야 합니다.

C. 이행. 귀하는 임대인으로서 다음 책임이 있습니다. (i) 각 임차인이 본 제3조의 요건을 준수하도록 보장하고, (ii) 각 임차인이 적용되는 모든 사용권 약관에 동의하도록 보장하며, (iii) 이에 대한 준수를 이행하는 데 있어 Apple을 지원할 책임. 임

차인이 본 사용권 또는 적용되는 기타 Apple 사용권 약관을 위반하는 경우 Apple 소프트웨어에 가지는 사용 권리는 자동으로 소멸되며, 귀하는 그러한 위반을 발견하거나 Apple로부터 그러한 위반을 서면으로 통지받은 즉시 해당 임차인의 Apple 소프트웨어 사용을 즉시 종료하는 데 동의합니다.

D. 가상화. 본 제3조에 의거 임대의 대상이 되는 Apple 소프트웨어의 각 사본에 대하여, 임대인 또는 임차인(둘 다는 아님)은 제2조 B항 (iii)호에 따라 추가적인 Apple 소프트웨어 사본 또는 인스턴스를 가상 운영 체제 환경에서 설치, 사용 및 구동할 수 있습니다. 단, 임대인은 본 제3조에 따라 임차인에게 Apple 소프트웨어의 접근 및 사용 권한을 제공하려는 목적하에 Apple 소프트웨어의 단일 인스턴스 또는 사본만 등록 도구로 가상화할 수 있습니다.

E. 시스템 구성. 귀하가 임차인인 경우 Apple 소프트웨어를 임대해 준 임대인이 분석, 위치 서비스, 기타 보안, 개인 정보 보호, 데이터 수집 관련 기능 등에 대한 설정을 비롯하여 Apple 소프트웨어를 앞서 구성했을 수 있다는 점을 인정합니다. 귀하는 Apple에서 임대인이 설정한 Apple 소프트웨어 구성에 대해 책임을 지지 아니한다는 점을 인정하고 이에 동의합니다.

4. 양도.
A. 만약 귀하가 Apple 상표의 하드웨어상에 기설치된 Apple 소프트웨어를 획득하거나, Apple 소프트웨어에 대한 귀하의 사용권을 Mac App Store로부터 획득하거나 소프트웨어 업데이트를 통하여 획득한 경우, 귀하는 제3자에게 Apple 소프트웨어에 대한 귀하의 일체의 사용권을 (Apple이 제공한 원본의 형태로) 1회에 한하여 영구적으로 다음의 경우에 양도할 수 있습니다. (i) Apple 소프트웨어를 귀하의 Apple 브랜드 하드웨어와 함께 양도하는 경우, (ii) Apple 소프트웨어의 모든 구성요소, 본 사용권을 포함한 일체의 Apple 소프트웨어를 양도하는 경우, (iii) 귀하가 컴퓨터나 다른 저장 장치에 저장된 복사본을 포함하여 전부이든 일부이든 Apple 소프트웨어의 어떠한 복사본도 보유하지 않는 경우, (iv) Apple 소프트웨어를 양도받을 당사자가 본 사용권의 이용 약관을 읽고 승낙하는 경우. 본 사용권의 목적을 위하여, Apple이 Apple 소프트웨어에 대한 업데이트(예를 들어 10.14 버전에서 10.14.1 버전으로)를 제공하는 경우, 그러한 업데이트는 Apple 소프트웨어의 일부로 간주되고, Apple 소프트웨어의 업데이트 이전 버전과 분리하여 양도될 수 없습니다.

B. 귀하는 상기 제2조 M항에 따라 수정 또는 대체된 Apple 소프트웨어 일체를 양도할 수 없습니다. Apple 소프트웨어의 모든 구성요소는 번들의 일부로 제공되며 번들에서 분리되어 독립 실행형 응용 프로그램으로 배포될 수 없습니다. 특정 Apple 브랜드 하드웨어 제품과 함께 제공된 Apple 소프트웨어는 Apple 브랜드 하드웨어의 다른 모델에서 실행되지 않을 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

C. 프로모션, 평가, 진단 또는 복구의 목적으로 Apple이 제공하는 Apple 소프트웨어의 사본은 그러한 목적으로만 사용될 수 있으며 재판매되거나 양도될 수 없습니다.

5. 데이터 사용에 대한 동의. 분석 기법, 위치 서비스, Siri, 받아쓰기 및 Spotlight와 같은 Apple 소프트웨어의 기타 기능은 귀하의 컴퓨터에서 정보를 필요로 할 수 있습니다. 귀하가 그러한 기능을 켜거나 사용할 때 어떠한 정보가 Apple에 보내지고, 그러한 정보가 어떻게 사용되는지에 관한 더 많은 정보가 제공될 것입니다. 이에 대한 상세한 내용은 https://www.apple.com/kr/privacy/에서 확인할 수 있습니다. 귀하의 정보는 언제나 https://www.apple.com/kr/legal/privacy/에서 보실 수 있는 Apple의 개인정보 처리방침에 따라 처리될 것입니다.

6. 서비스와 제3자 자료.
A. 일반사항. Apple 소프트웨어를 사용함으로써 Apple의 iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, 지도 앱, News 및 기타 Apple과 제3자 서비스 및 웹 사이트(총칭하여 또는 개별적으로, "서비스"라고 함)에 접근할 수 있습니다. 본 서비스를 이용하기 위해서는 인터넷에 접속해야 하며, 특정 서비스의 사용은 Apple ID를 요구할 수 있고, 귀하에게 추가적인 약관에 동의할 것을 요구할 수 있고 추가적인 비용이 발생할 수도 있습니다. Apple ID나 기타 Apple 서비스와 관련하여 본 소프트웨어를 사용함으로써 귀하는 본인이 이러한 서비스에 접근하는 국가 또는 지역의 최신 Apple 미디어 서비스 이용 약관과 같은 해당 서비스의 적용되는 서비스 약관에 동의하며, 이는 https://www.apple.com/kr/legal/internet-services/itunes/kr/terms.html에 접속하여 볼 수 있습니다.

B. 귀하가 iCloud와 관련하여 등록(Sign Up)한 경우 Apple 소프트웨어에서 곧바로 "iCloud Drive", "공유 앨범" 및 "나의 찾기"와 같은 특정 iCloud 기능에 접근할 수 있습니다. 귀하는 최신 iCloud 이용 약관에 따라 iCloud 및 관련 기능을 사용해야 함을 인정하고, 이에 동의합니다. 해당 약관은 다음 사이트에 접속하여 확인할 수 있습니다. https://www.apple.com/kr/legal/internet-services/icloud/kr/terms.html.

C. News 앱 콘텐츠. 귀하가 News 응용 프로그램을 통해 제공받은 콘텐츠를 사용하는 것은 오로지 개인적, 비상업적 용도

로만 제한되고, 그 콘텐츠의 소유지분은 귀하에게 양도되지 않으며, 특히 그러한 콘텐츠를 상업용 또는 프로모션용으로 사용할 권리를 제한없이 배제합니다.

D. 지도(Maps). Apple 소프트웨어의 지도 서비스 및 기능(이하 "지도", 지도 데이터의 적용 범위를 포함)은 지역마다 다를 수 있습니다. 귀하가 지도 앱을 켜거나 사용할 때 Apple에 전송되는 정보와 이러한 정보가 사용되는 방법에 관한 더 많은 정보가 제공됩니다. 지도 앱을 사용하면 지도 응용 프로그램의 사이드바에 접근하여 볼 수 있는 지도 앱 서비스의 최신 이용 약관에 따르는 것을 숙지하고 이에 동의하는 것입니다.

E. 본 서비스를 사용함으로써, 귀하는 그 내용이 노골적인 언어로 표시되었다고 판단될 수 있고, 공격적이거나 외설적이거나 무례한 것으로 간주될 수 있는 콘텐츠 및 특정 URL의 탐색 또는 접속의 결과가 자동적으로, 우연하게 불쾌한 사이트로 연결되는 콘텐츠에 직면할 수도 있다는 것을 이해합니다. 그럼에도 불구하고, 귀하는 자신의 위험 부담하에 본 서비스를 사용한다는 데에 동의하며, Apple, 그 자회사, 대리인, 본인 또는 사용권 부여자들은 공격적이거나 외설적이거나 무례하다고 판단될 수 있는 그 콘텐츠에 관해 귀하에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.

F. 특정 서비스는 제3자로부터의 콘텐츠, 데이터, 정보, 응용 프로그램 또는 자료(이하, "제3자 자료")를 게시, 포함하거나 이용할 수 있으며 특정 제3자의 웹 사이트에 연결될 수 있습니다. 귀하는 본 서비스를 이용함에 있어 Apple이 그 제3자 자료나 웹 사이트의 내용, 정확성, 완결성, 적시성, 유효성, 저작권 준수, 적법성, 적절성, 품질 또는 기타 측면을 검사하거나 평가하는 데 책임이 없다는 점에 동의합니다. Apple, 그 임직원, 계열회사, 자회사들은 제3자의 서비스, 제3자 자료 또는 웹 사이트 혹은 제3자의 다른 자료들, 제품들 또는 서비스에 대하여 어떠한 법적 책임을 귀하나 다른 누군가에게 부담하지 않으며, 이를 보장하거나 보증하지 않습니다. 제3자 자료 및 기타 웹 사이트에 대한 링크는 오직 귀하의 편의를 위해 제공된 것입니다.

G. Apple이나 그 콘텐츠 제공자들은 모든 서비스에 의해 제공되는 증권 정보, 위치 정보, 건강 정보 또는 기타 정보의 이용 가능성, 정확성, 완결성, 신뢰성 또는 적시성에 관하여 보증하지 않습니다. 본 서비스에 의해 나타나는 재무 정보는 오로지 일반적인 정보 제공의 목적을 위한 것이며, 투자 정보로써 신뢰하여서는 아니 됩니다. 귀하는 본 서비스를 통하여 획득된 정보에 기한 유가증권 거래를 하기 전에, 귀하의 국가 또는 지역에서의 재무 또는 유가증권 자문을 할 수 있는 법적인 자격이 있는 재정 전문가 또는 유가증권 전문가로부터 조언을 구해야 합니다. 모든 서비스(Apple 지도 서비스 포함)에 의해 제공되는 위치정보는 오로지 기본적인 탐색 및/또는 계획설정의 목적을 위해서만 제공되며, 정확한 위치정보가 요구되거나 사망, 개인적 상해, 재산상 또는 환경적 손해를 야기할 수 있는 잘못되었거나 부정확하거나 시간이 지연되었거나 불완전한 위치정보가 제공되는 상황에 의존하도록 제작된 것이 아닙니다. 귀하는 지도 앱 서비스로부터 얻은 결과가 지도 앱 데이터 정확성에 영향을 줄 수 있는 요인들(날씨, 도로 및 교통상황 및 지정학적 사건을 포함하나 이에 한정되지 않음)로 인하여 실제의 도로 상황 또는 지형 상황과 다를 수 있다는 점에 동의합니다. 귀하의 안전을 위하여, 도로 표지판 및 현재의 도로 상황에 항상 유의하시기 바랍니다. 안전 운전 수칙과 도로 규정을 준수하여 주시고, 자전거 주행 및 보행 방향은 지정된 도로를 포함하지 않을 수 있다는 점을 알아 두시기 바랍니다.

H. 귀하가 서비스의 사용을 통해 여하한 콘텐츠를 업로드 하는 경우, 귀하는 그러한 콘텐츠에 대한 모든 권리를 소유하고 있거나, 그러한 콘텐츠를 업로드 할 수 있는 권한을 보유하거나 또는 그렇게 할 수 있는 법적 허가를 받았으며, 그러한 콘텐츠는 본 서비스에 적용 가능한 어떠한 서비스 조건을 위배하지 않는다는 사실을 진술합니다. 귀하는 본 서비스가 Apple, 사이트 소유자 또는 그 허가자들이 소유하고, 저작권 등 관련 지적재산권법 및 기타 법령에 의해 보호되는 재산권의 대상이 되는 콘텐츠, 정보 및 자료를 포함하고 있다는 점에 동의합니다. 귀하는 본 서비스의 허가된 사용 외에 본 사용권 약관에 부합하지 않거나 제3자나 Apple의 지적재산권을 침해하는 방식으로 위 재산권의 보호를 받는 콘텐츠, 정보 또는 자료들을 임의로 사용할 수 없다는 점에 동의합니다. 서비스의 어떠한 부분도 어떠한 형식이나 어떠한 방법으로도 재생산해서는 안 됩니다. 귀하는 어떠한 형태로든 본 서비스에 기반한 파생 상품을 변경, 임대, 리스, 대여, 판매, 배포 또는 창출할 수 없으며 컴퓨터 바이러스, 컴퓨터 파괴 프로그램, 트로이 목마 또는 기타 악성 코드를 전송하기 위해 서비스를 사용하거나 네트워크 용량을 침해하거나 부담시키는 등 합법적이지 않은 방식으로 본 서비스를 활용해서는 안 됩니다. 나아가 귀하는 다른 사람을 괴롭히거나, 학대하거나, 스토킹하거나, 협박하거나, 비방하거나 그 밖에 다른 사람의 권리를 침해하는 어떠한 방식으로도 본 서비스를 사용할 수 없다는 것에 동의합니다. 그리고 Apple은 귀하의 위와 같은 사용에 대하여 어떠한 경우에도 책임이 없으며, 여하한 서비스의 이용으로 인해 귀하가 받을 수 있는 학대, 협박, 비방, 폭력, 침해적인 혹은 불법적인 메시지 또는 전송 내용에 대해서도 책임이 없습니다.

I. 또한 이러한 서비스 및 제3자 자료는 일부 언어 또는 일부 국가나 지역에서만 사용 가능할 수 있습니다. Apple은 그 서비스 및 제3자 자료가 적절하다거나 혹은 어떠한 장소에서도 사용 가능하다는 것을 보증하지 않습니다. 귀하가 그 서비스 및 제3자 자료에 접속 또는 사용하는 것을 선택하는 한, 귀하는 자발적으로 위 행위를 하는 것이며 해당 지역법, 개인 정보 보호법 및 데이터 수집법을 망라하여 모든 적용 법을 준수할 책임이 있습니다. Apple과 그 사용권 부여자들은 별도의 통지

없이 언제라도 본 서비스에 대한 접속을 변경, 중지, 제거 또는 불가능하게 할 수 있는 권리를 갖습니다. Apple은 어떠한 경우에도 그러한 서비스의 제거나 접속 불가에 대하여 책임을 지지 않습니다. 또한, Apple은 어떠한 경우에도 통지나 책임 없이 특정 서비스에 대한 접속이나 그 사용을 제한할 수 있습니다.

7. 종료. 본 사용권은 계약 종료 시까지 유효합니다. 귀하가 본 사용권의 약관을 준수하지 않을 경우, 본 사용권에 근거한 귀하의 권리는 자동으로 종료되거나 Apple의 통지 없이 그 효력이 정지됩니다. 본 사용권의 종료와 동시에 귀하는 일체의 Apple 소프트웨어의 사용을 중지해야 하며, Apple 소프트웨어의 모든 사본을 전부이든 일부이든 파기해야 합니다. 본 사용권의 제5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14조는 종료에도 불구하고 효력이 있습니다.

8. 보증의 부인.
A. 만약 귀하가 (귀하의 거래, 비즈니스 또는 직업의 범위 이외의 Apple 소프트웨어를 사용하는) 소비자인 고객이라면, 귀하가 거주하는 국가에서 아래와 같은 제한이 귀하에게 적용되는 것을 금지할 수 있는 법적 권리를 가질 수 있고, 또한 귀하가 거주하는 국가에서 아래 제한의 적용이 금지되면 이러한 제한들은 귀하에게 적용되지 않을 것입니다. 권리에 관한 상세한 정보는 지역 고객상담센터에서 확인할 수 있습니다.

B. 귀하는 준거법이 허용하는 범위에서, 귀하의 전적인 책임하에서 APPLE 소프트웨어 및 APPLE 소프트웨어에 의하여 수행되고 접근되는 서비스를 사용하며 품질에 대한 만족도, 성능, 정확도 및 노력에 대한 전적인 책임 역시 귀하에게 있다는 것을 명시적으로 인정하고 이에 동의합니다.

C. 준거법이 허용하는 최대의 범위에서, Apple 소프트웨어 및 서비스는 매수인의 책임으로 기타 다른 종류의 보증 없이 "있는 그대로", "이용 가능한 상태"로 제공됩니다. 또한 Apple과 Apple이 사용권을 부여한 자(제8조와 제9조와의 관련상 총칭하여 "Apple"이라고 함)는 이로써 명시적이든 묵시적이든 또는 법규상의 것이든, 상품으로서의 적합성, 품질에 대한 만족도, 특정한 목적을 위한 적합성, 정확성, 문제없는 사용에 대한 묵시적 보증 및/또는 조건 및 제3자의 권리를 침해하지 아니할 것 등의 Apple 소프트웨어 및 서비스와 관련된 모든 보증을 부인하며 조건에 대하여 책임을 지지 않습니다.

D. Apple은 Apple 소프트웨어에 포함된 기능 또는 Apple 소프트웨어에 의하여 수행되거나 제공되는 서비스가 귀하의 요구 사항을 충족시킨다거나, Apple 소프트웨어 및 서비스의 작동이 중단되지 아니하고 오류가 없다거나, 모든 서비스가 계속 이용 가능하다거나, Apple 소프트웨어 또는 서비스의 결함이 수정될 것이라거나, Apple 소프트웨어 또는 서비스가 제3자 소프트웨어, 응용 프로그램이나 제3자 서비스와 호환되거나 함께 작동될 수 있다는 등 Apple 소프트웨어 및 서비스의 사용과 관련한 장애에 대하여 보증하지 않습니다. 본 Apple 소프트웨어의 설치는 Apple 제품 및 서비스뿐만 아니라 제3자 소프트웨어, 응용 프로그램 또는 제3자 서비스의 이용 가능성 및 유용성에 영향을 미칠 수 있습니다.

E. 또한, 귀하는 Apple 소프트웨어와 서비스가 Apple 소프트웨어 또는 서비스가 제공하는 콘텐츠, 데이터 또는 정보의 결함, 시간 지체, 오류나 부정확성으로 인해 사망, 인명 사고 또는 심각한 물리적, 환경적 피해를 야기할 수 있는 상황이나 환경(핵시설 운영, 항공기 항행이나 통신 시스템, 항공교통관제, 생명 유지 또는 무기 시스템 등을 제한 없이 포함)에서 사용되는 것을 의도하지 않았고 그러한 사용에 적합하지 않다는 점을 인정합니다.

F. APPLE 또는 APPLE로부터 수권 받은 대표자가 어떠한 구두 혹은 서면의 정보나 자문을 제공하였다고 하여도 이것이 보증을 의미하는 것은 아닙니다. 만일 Apple 소프트웨어 또는 본 서비스에 결함이 있는 것으로 판명될 경우, 필요한 서비스, 수리 혹은 수정 비용 모두를 귀하가 부담하여야 합니다. 특정 관할 지역에서는 묵시적 보증의 배제나 소비자에게 적용되는 성문법상의 권리에 대한 제한을 허용하지 않으며, 이 경우 위와 같은 보증의 배제 및 책임의 제한이 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다.

9. 책임 제한. 관련 법령으로 금지되지 않는 범위 내에서, Apple, 그 자회사, 대리인 또는 본인은 Apple 소프트웨어 또는 서비스나 Apple 소프트웨어 또는 서비스와 관련된 제3자 소프트웨어, 응용 프로그램 또는 서비스의 사용이나 사용 불능으로 인하여 발생되거나 그와 관련이 있거나, 나아가 어떠한 이유로 초래된 것인지와도 상관없이, 수익 상실에 대한 손해, 데이터의 변조나 분실, 데이터 또는 정보(강의 지침, 과제, 및 자료를 포함하나 이에 국한되지 않음)의 전송이나 수취 실패, 영업의 중단 또는 기타 상업적인 손해와 멸실 등을 포함하여 인명 사고나 어떠한 형태의 우연적인, 특수한, 간접적이고 결과적인 손해에 대하여 책임을 지지 아니합니다. 이는 또한 배상책임의 법리(계약, 불법행위 또는 기타) 여하와 상관없으며, 나아가 Apple이 사전에 그러한 손해의 가능성에 대하여 통보받았다 하더라도 마찬가지입니다. 특정 관할 지역에서는 신체적 상해나 부수적 또는 결과적 손해에 대한 책임의 배제 또는 제한을 허용하지 않으므로, 이러한 책임 제한이 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다. 귀하의 모든 손해(인적 사고와 관련된 사건에서 적용되는 법률이 요구하는 경우를 제외함)에 대한 Apple의 총 책임 한도액은 어떠한 경우에도 미화 이백오십 달러($250.00)를 초과하지 않습니다. 위에서 언급한 구제 수단이 그 본질적인 목표에 미치지 못한다고 하더라도 상기의 책임 제한이 적용됩니다. 본 사용권의 다른 약관에도 불구하고

일본의 소비자 계약법이 적용되는 경우, 계약 위반 또는 Apple이 저지른 불법 행위로 인해 발생하는 손해에 대한 Apple의 책임을 제한하는 약관은 Apple의 고의적인 불법 행위 또는 중과실로 인한 손상인 경우 적용되지 않습니다.

10. 디지털 인증. Apple 소프트웨어는 Apple 또는 제3자가 발행한 디지털 인증을 허용하는 기능을 포함하고 있습니다. APPLE 또는 제3자가 발행한 디지털 인증을 신뢰할 것인지 여부를 결정하는 것은 전적으로 귀하의 책임입니다. 디지털 인증 사용에 대한 위험은 귀하가 전부 부담합니다. 준거법이 최대한 허용하는 범위에서, APPLE은 디지털 인증과 관련하여 상품으로서의 적합성, 특정 목적을 위한 적합성, 정확성, 보안성 또는 제3자 권리 침해 등에 관한 명시적이거나 묵시적인 보증이나 진술을 하지 않습니다. 귀하는 (a) 디지털 인증을 위조하거나 오용하지 않을 것, (b) 디지털 인증을 적용 가능한 인증 정책, 인증 업무 준칙 또는 기타 인증 기관 사업 실무 명세에 따라 합법적인 용도로만 사용할 것, (c) 승인받지 않은 사용자가 귀하의 디지털 인증을 사용하지 못하게 할 책임이 전적으로 귀하에게 있다는 점, (d) 승인받지 않은 사용자가 귀하의 디지털 인증과 연관된 개인 키를 사용하지 못하게 할 책임이 전적으로 귀하에게 있다는 점, 그리고 (e) 손상된 것으로 간주할 근거가 있는 모든 인증서를 폐기할 것에 동의합니다. Apple의 인증서 정책 및 인증서 실무 정책은 https://www.apple.com/certificateauthority 페이지에서 확인할 수 있습니다.

11. 수출 통제. 귀하는 미합중국 법률 및 Apple 소프트웨어를 구입한 국가의 법률에 의해 승인받은 경우를 제외하고 Apple 소프트웨어를 사용하거나 수출 또는 재수출할 수 없습니다. 특히 Apple 소프트웨어는 다음과 같은 국가로 수출되거나 재수출될 수 없습니다. (a) 미합중국과 통상금지 조치가 처해진 국가, (b) 미합중국 재무성의 특별 선정국 목록상의 개인이나 미합중국 상무성의 기피인물 목록 또는 기피단체 목록상의 개인 또는 단체, 기타 모든 제한 대상 당사자 목록에 기재된 개인 또는 단체. 귀하는 Apple 소프트웨어를 사용함으로써 귀하가 위에서 언급한 국가나 기타의 목록에 있지 않음을 표명하고 보증하는 것입니다. 또한 귀하는 핵무기, 미사일 혹은 생화학 무기 등의 개발, 기획, 제조 혹은 생산을 망라하여 미국법에 의하여 금지된 어떠한 목적을 위하여도 Apple 소프트웨어를 사용하지 않을 것을 동의합니다.

12. 정부가 최종 사용자인 경우. Apple 소프트웨어 및 관련 서류들은 "상업적인 품목"이며, "상업적인 품목"이라는 용어는 48 C.F.R.(U.S. Code of Federal Regulations) §2.101에서 정의되어 있는 바, 이는 "상업적 컴퓨터 소프트웨어" 및 "상업적 컴퓨터 소프트웨어 문서"로 구성되어 있고, 또한 이들 용어는 48 C.F.R. §12.212 또는 48 C.F.R. §227.7202에 해당되는 것으로 사용되고 있습니다. 48 C.F.R. §12.212 또는 48 C.F.R. §227.7202-1~§227.7202-4에 따라(해당하는 경우), 상업용 컴퓨터 소프트웨어와 상업용 컴퓨터 소프트웨어 문서는 (a) 상업용 품목으로만, 그리고 (b) 본 이용 약관에 따른 다른 모든 최종 사용자에게 부여된 권리와 동일한 권리로만 미국 정부 최종 사용자에게 사용권이 부여됩니다. 공개되지 않은 권리들은 미국 저작권법에 따라 보유됩니다.

13. 준거법과 분리조항. 본 사용권은 법리가 상충될 경우를 제외하고 캘리포니아주 법에 따라 규율되고 해석됩니다. 본 사용권은 국제상품매매계약에 관한 유엔 협약에 의해 규율되지 않으며 동 협약의 적용은 명시적으로 배제됩니다. 만약 귀하가 영국에 기반을 둔 고객일 경우, 본 사용권은 귀하의 주거 지역의 관할 법률의 적용을 받을 것입니다. 만약 어떠한 이유로 관할법원이 어떠한 조항이나 그 일부분이 집행 불가능하다고 판단할 경우에도, 본 사용권의 나머지 조항들은 계속적으로 유효하며 완전한 효력이 있습니다.

14. 완전한 합의 및 규율 언어. 본 사용권은 Apple 소프트웨어와 관련하여 귀하와 Apple 사이에 완전한 합의를 구성하고, 관련 사안에 대한 모든 사전적, 동시적 합의를 대체합니다. 이 사용권 계약에 대한 수정이나 정정은 문서로 작성되고 Apple이 서명한 경우에만 구속력을 갖습니다. 본 사용권 계약서의 번역문은 해당 지역에서 필요로 하는 경우에 작성되고, 영문판과 번역판 사이에 불일치가 있을 경우에는 귀하의 관할 법률에서 금지하지 않는 한 본 사용권의 영문판이 우선합니다.

15. 제3자 승인.

A. Apple 소프트웨어의 일부분들은 제3자의 소프트웨어 및 저작권이 있는 자료들을 이용하고 있거나 이를 포함할 수 있습니다. 그와 같은 자료들에 대한 승인이나 사용권 약관 및 책임의 배제 등에 관한 사항은 Apple 소프트웨어에 대한 전자 문서상에 포함되어 있습니다. 귀하가 그러한 자료들을 사용할 경우 그 사용에 대해서는 각각의 약관에 따라 규율됩니다. Google 세이프 브라우징 서비스를 사용하는 경우에는 Google 서비스 약관(https://policies.google.com/terms?hl=ko)과 Google의 개인정보 처리방침(https://policies.google.com/privacy?hl=ko)을 준수해야 합니다.

B. Apple 소프트웨어와 함께 내장된 특정 소프트웨어 라이브러리 및 기타 제3자의 소프트웨어는 무료 소프트웨어이며 GNU General Public License(GPL) 또는 경우에 따라서는 GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)의 약관에 따라 사용 허가된 것입니다. 귀하는 GPL 또는 경우에 따라서는 LGPL의 약관에 따라 이러한 무료 소프트웨어에 대한 소스 코드의 완전한 기계 판독용 사본을 Apple에 opensource@apple.com으로 서면 요청할 경우 매체비용, 운송비용 및 수수료만을 부담하고 구입할 수 있습니다. GPL/LGPL 소프트웨어는 이것이 유용할 것이라는 기대에서 배포되지만 그러나 어

떠한 보증을 제공하는 것은 아니며 나아가 상품으로서의 적합성이나 특정 목적을 위한 적합성에 대한 묵시적 보증도 제공하지 않습니다. GPL 및 LGPL의 복사본은 Apple 소프트웨어에 포함되어 있습니다.

C. MPEG-4 사용. 본 제품은 MPEG-4 시스템 표준에 따른 인코딩을 하기 위하여 MPEG-4 시스템 특허 포트폴리오 사용 허가권에 따라 사용 허가되었습니다. 다만, (i) 제목 기준으로 지급하는 물리적 미디어에 저장 혹은 복사된 데이터 및/또는 (ii) 제목 기준으로 지급되고 영구 저장 및/또는 사용을 위하여 최종 사용자에게 전송된 데이터와 관련된 인코딩을 위해서는 추가 사용권과 로열티 지급이 요구됩니다. 추가 사용허가권은 MPEG LA, LLC로부터 구하실 수 있습니다. 추가적인 자세한 사항은 https://www.mpegla.com을 참조하시기 바랍니다.

본 제품은 (i) MPEG-4 비주얼 표준 ("MPEG-4 비디오")를 준수하는 비디오 인코딩 및/또는 (ii)개인적이고 비상업적인 활동에 종사하는 소비자가 인코드한 MPEG-4 비디오 및/또는 MPEG-4 비디오를 공급하기 위하여 MPEG LA로부터 사용 허가받은 비디오 제공자로부터 구입한 MPEG-4 비디오를 디코드하기 위한 소비자의 개인적이고 비상업적인 사용을 위하여 MPEG-4 비주얼 특허 포트폴리오에 따라 사용 허가되었습니다. 기타의 사용에 대해서는 그 어떤 사용 허가도 부여되지 않았으며 암시되지도 않았습니다. 홍보용, 내부용 및 상업적 사용과 관련된 추가적인 정보와 사용 허가에 대한 정보는 MPEG LA, LLC.에서 확인하실 수 있습니다. 자세한 정보는 https://www.mpegla.com을 참조하시기 바랍니다.

D. H.264/AVC 통지. Apple 소프트웨어가 AVC 인코딩 및/또는 디코딩 기능을 포함하는 한, H.264/AVC를 상업적으로 사용하기 위해서는 추가 사용 허가가 필요하며 다음의 조건이 적용됩니다. 본 제품의 AVC 기능은 (i) AVC 표준을 준수하여 비디오를 인코드(이하 "AVC 비디오"라고 함)하기 위하여 및/또는 (ii) 개인적이고 비상업적 활동에 참여한 소비자가 인코드한 AVC 비디오 및/또는 AVC 비디오를 공급할 수 있도록 사용 허가받은 비디오 제공자로부터 얻은 AVC 비디오를 디코드하기 위한 소비자의 개인적이고 비상업적인 사용만을 위하여 여기에서 사용 허가된 것입니다. 기타 사용 및 허가에 관한 정보는 MPEG LA L.L.C.로부터 구하실 수 있습니다. 자세한 정보는 HTTPS://WWW.MPEGLA.COM을 참조하십시오.

E. AMR 통지. 본 제품의 Adaptive Multi-Rate ("AMR") 인코딩 및 디코딩 기능은 휴대용 음성 통화를 수행하거나 혹은 윈도우 플랫폼을 위한 QuickTime 아키텍처상의 전화 제품의 사용을 위하여 사용 허가되지 않았습니다. 본 제품의 AMR 인코딩 및 디코딩 기능도 다음을 비롯한 셀룰러 통신 인프라에서 사용할 수 있도록 허가되지 않았습니다. 기지국, 기지국 제어기/무선 통신 네트워크 제어기, 교환국 및 공용 교환망을 오가는 게이트웨이.

F. FAA 통지. Apple 소프트웨어를 통해 전시되는 항공기 상황 전시 및 국립 항공 시스템 상태 정보 데이터 (총칭하여 "비행 정보")는 연방 항공 관리국에 의하여 제공됩니다. 귀하는 연방 항공 관리국의 사전 서면 승인 없이 비행 정보를 재배포하지 않을 것에 동의합니다. 연방 항공 관리국과 Apple은 비행 정보의 사용 및 정확성과 관련하여 모든 명시적 또는 묵시적 (상품으로서의 적합성과 특정 목적을 위한 적합성을 포함한) 보증을 배제합니다. 귀하는 연방 항공 관리국과 Apple이 연대 또는 개별적으로도 비행 정보의 이용으로부터 발생하는 그 어떤 손실, 손해, 청구, 책임, 비용 또는 벌금 또는 간접, 특별, 2차적, 부수적, 또는 결과 손해배상에 대해서도 책임을 지지 않는다는 것에 동의합니다. Apple 소프트웨어는 연방 항공 관리국이 보증하거나 승인하지 않았습니다. 연방 항공 관리국은 기술적 혹은 시스템상의 문제에 대하여 책임을 지지 않으며, 귀하는 그러한 문제 또는 운영 교통 사안과 관련하여 연방 항공 관리국을 접촉하여서는 아니 됩니다.

G. Adobe Color Profiles의 사용. 귀하는 본 사용권에 따라 본 Apple 소프트웨어에 포함된 Adobe Color Profile 소프트웨어를 사용할 수 있으나, Adobe는 이에 따라 기타 다른 아이템이나 업그레이드 및 향후의 Profile 버전을 포함한 Color Profiles에 대한 그 어떤 지원도 제공할 의무가 없음을 알려 드립니다. 또한 Adobe는 상기 제8조와 제9조뿐만 아니라 그 어떤 경우의 손상, 청구 또는 비용에 대한 책임이 없음을 확인합니다. Apple 소프트웨어와 함께 배포되는 Adobe Color Profile 소프트웨어는 Adobe 웹 사이트 https://www.adobe.com에서도 다운로드할 수 있습니다.

H. Gracenote® 최종 사용자 사용권 계약. 이 응용 프로그램 또는 기기에는 캘리포니아주 에머리빌 소재 Gracenote, Inc. ("Gracenote")의 소프트웨어가 들어 있습니다. Gracenote의 소프트웨어("Gracenote Software")는 이 응용 프로그램이 디스크 및/또는 파일을 식별하고 이름, 아티스트, 트랙, 타이틀 정보와 같은 음악 관련 정보("Gracenote 데이터")를 온라인 서버나 내장된 데이터베이스(총체적으로 "Gracenote 서버")로부터 수집하며 기타 기능들을 수행할 수 있게 해줍니다. 사용자는 이 응용 프로그램이나 기기의 의도된 최종 사용자 기능으로만 Gracenote 데이터를 사용할 수 있습니다.

사용자는 Gracenote 데이터, Gracenote 소프트웨어, Gracenote 서버를 비상업적, 개인적 용도로만 사용할 것에 동의합니다. 사용자는 Gracenote 소프트웨어나 Gracenote 데이터를 어느 제3자에게도 지정, 복사, 양도 또는 전송하지 않을 것에 동의합니다. 사용자는 Gracenote 데이터, Gracenote 소프트웨어 또는 Gracenote 서버를 이 계약에 명확히 허가된 이외의 용도로 사용하거나 개발하지 않을 것에 동의합니다.

사용자는 이 제한 사항을 위반하는 경우 Gracenote 데이터, Gracenote 소프트웨어, Gracenote 서버 사용에 관한 비 독점적 라이센스가 해지되는 것에 동의합니다. 라이센스가 해지되는 경우 Gracenote 데이터, Gracenote 소프트웨어, Gracenote 서버의 모든 사용을 중지할 것에 동의합니다. Gracenote는 Gracenote 데이터, Gracenote 소프트웨어, Gracenote 서버에 관한 소유권을 포함한 모든 권리를 보유합니다. 어떠한 상황에서도 Gracenote는 사용자가 제공하는 정보에 대해 금전적으로 보상해야 할 어떠한 책임도 없습니다. 사용자는 Gracenote, Inc.가 자사명을 사용하여 직접 사용자를 대상으로 본 계약에 명시된 자사의 권리를 행사할 수 있음에 동의합니다.

Gracenote 서비스는 통계 목적을 위해 쿼리를 추적하는 독특한 식별자를 사용합니다. 숫자로 구성된 식별자를 임의로 지정하는 이유는 Gracenote 서비스가 사용자의 신분에 관한 정보를 수집하지 않으며 쿼리를 세기 위한 것입니다. 보다 자세한 정보는 Gracenote Service의 Gracenote 개인정보 처리방침 웹 페이지에서 조회하십시오.

Gracenote 소프트웨어와 Gracenote 데이터의 각 항목은 "있는 그대로" 사용자에게 라이센스됩니다. Gracenote는 Gracenote 서버에서 제공되는 Gracenote 데이터의 정확성에 대해 어떠한 명시적이거나 암시적인 진술이나 보증도 제공하지 않습니다. Gracenote는 Gracenote 서버로부터 데이터를 삭제하거나 적절하다고 판단하는 이유로 데이터 카테고리를 변경할 수 있는 권리를 보유합니다. Gracenote 소프트웨어나 Gracenote 서버에 오류나 기능 장애가 발생하지 않을 것이라는 어떠한 보증도 제공하지 않습니다. Gracenote는 미래에 제공할 수 있는 새로운 향상되거나 추가된 데이터 종류나 카테고리를 제공해야 할 어떠한 의무도 없으며 서비스를 언제라도 중단할 수 있습니다. Gracenote는 상품성, 특정 목적에의 적합성, 법적 권리, 침해 부재에 관한 암시적 보증을 포함하되 이에 국한되지 않는 명시적이거나 암시적인 어떠한 보증도 제공하지 않습니다. Gracenote는 Gracenote 소프트웨어나 Gracenote 서버의 사용 결과에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다. 어떠한 경우에도 Gracenote는 결과적이거나 우발적 손상 또는 이익 손실이나 매출 손실에 대해 책임지지 않습니다.

16. Yahoo 검색 서비스 제한. Safari를 통하여 이용 가능한 Yahoo 검색 서비스는 오로지 다음 국가 및 지역들에서만 그 사용이 허가됩니다: 아르헨티나, 아루바, 오스트레일리아, 오스트리아, 바베이도스, 벨기에, 버뮤다, 브라질, 불가리아, 캐나다, 케이먼 아일랜드, 칠레, 중국 본토, 홍콩, 대만, 콜롬비아, 사이프러스, 체코공화국, 덴마크, 도미니크 공화국, 에콰도르, 엘살바도르, 핀란드, 프랑스, 독일, 그리스, 그라나다, 과테말라, 홍콩, 헝가리, 아이슬란드, 인디아, 인도네시아, 아일랜드, 이태리, 자메이카, 일본, 라트비아, 리투아니아, 룩셈부르크, 말레이시아, 몰타, 멕시코, 네덜란드, 뉴질랜드, 니카라과, 노르웨이, 파나마, 페루, 필리핀, 폴란드, 포르투갈, 푸에르토리코, 루마니아, 싱가포르, 슬로바키아, 슬로베니아, 대한민국, 스페인, 세인트 루시아, 세인트 빈센트, 스웨덴, 스위스, 대만, 타이, 바하마, 트리니다드 토바고, 튀르키예, 영국, 우루과이, 미국 및 베네수엘라.

EA1855
2023.07.08

Apple Pay 부가 이용 약관

본 Apple Pay 부가 이용 약관(이하 "부가 약관")은 macOS 소프트웨어 사용권 계약(이하 "사용권 계약")을 보충하는 것입니다; 귀하의 Apple Pay 기능 사용 시 사용권 계약과 본 부가 약관이 모두 적용됩니다. 여기에서 Apple Pay 기능은 본 사용권 계약에 따라 "서비스"로 간주됩니다. 본 부가 약관의 영문 대문자 용어의 정의는 사용권 계약에서 규정된 바와 같습니다.

1. 개요 및 사용제한

Apple Pay를 통해 귀하는 Apple Pay 기능이 지원되는 Apple Card를 비롯한 신용카드, 직불카드 및 선불카드(이하 "지원되는 카드 등")에 대한 가상의 카드를 등록하고 지원되는 Mac을 사용하여 웹 사이트에서 결제를 개시하거나 진행하며 온라인 주문을 추적하고 영수증을 조회할 수 있습니다. Apple 소프트웨어의 Apple Pay 기능은 특정 지역에서 특정 카드 발급처, 결제 네트워크사 및 업체와의 거래에서만 사용 가능할 수도 있습니다. 이 기능은 지역, 발급업자 및 업체에 따라 상이할 수 있습니다. 지원되는 카드 등은 언제든지 변경될 수 있습니다.

Apple Pay는 귀하의 개인적 목적의 사용을 위해 개발된 것이므로 귀하 명의의 지원되는 카드 등만 등록할 수 있습니다. 만약 귀하가 지원되는 법인카드를 등록하고자 한다면, 귀하는 귀하의 고용주의 승인을 얻었다는 사실 및 귀하의 고용주가 본 이용 약관 및 이 기능을 사용함에 따른 모든 거래에 구속되도록 한다는 점에 대한 승인을 받아 사용한다는 점을 표시하는

것입니다.

귀하는 Apple Pay를 불법적인 목적 또는 사기 목적, 또는 사용권 계약 및 본 부가 약관에서 금하는 여타의 목적으로 사용하지 않기로 동의합니다. 또한 귀하는 Apple Pay를 관계 법령 및 규제에 따라 사용하기로 동의합니다. 귀하는 Apple Pay 서비스를 방해하거나 중단되게 하는 행위(자동화된 수단을 통하여 서비스에 접속하는 것을 포함), 또는 Apple Pay 서비스에 연결된 서버나 네트워크를 방해하거나 중단되게 하는 행위, 또는 Apple Pay 서비스에 연결된 네트워크의 정책, 요구사항, 규제 등에 지장을 주는 행위(승인없이 데이터에 접속하거나 이를 사용 또는 모니터링하거나, 그로 인한 트래픽을 유발하는 것을 포함)를 하지 않는다는 점에 대해 동의합니다.

2. Mac상에서의 사용

Safari를 통해 접속된 웹 사이트상에서의 결제를 시작하기 위해 귀하는 지원되는 Mac상에서 Apple Pay를 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 귀하는 지원되는 iOS 기기나 Apple Watch ("지원되는 기기")에 등록되어 있는 지원되는 카드 등이 있어야만 합니다. Apple Pay 기능을 사용하여 웹 사이트에서 계산하는 경우, 귀하는 지원되는 기기를 사용하여 거래를 승인하여야 합니다.

본 부가 약관에 있는 약관에 더하여, 귀하가 Safari를 통해 접속한 웹 사이트에서 결제를 시작하기 위해 Apple Pay 기능을 사용하는 것은 귀하의 지원되는 기기에 적용될 수 있는 Apple Pay 부가 이용 약관에 따라 규율됩니다. 해당 약관은 참조로서 본 사용권 계약에 통합되며, 다음 순서로 이동하면 그 내용을 확인할 수 있습니다. 귀하의 iOS 기기에서 설정(Settings) > 일반(General) > 정보(About) > 법적 정보(Legal) > 사용권(License) 순서로 이동하거나, 쌍으로 연결된 iOS 기기의 Watch 앱에서 정보(About) > 법적 정보(Legal) > 사용권(License)로 이동. 지원되는 기기는 언제든지 변경될 수 있습니다.

Touch ID가 내장되어 있는 MacBook Pro상에서, 귀하는 지원되는 카드 등을 등록하고 Apple Pay를 사용하여 Safari를 통해 접속된 웹 사이트에서 연결함으로써 Apple Pay를 설정할 수 있습니다. 이러한 Mac상에서 Apple Pay를 사용하기 위해서는, 귀하는 활성화된 iCloud 계정과 연계된 지원되는 카드 등이 있어야 합니다. Apple Pay는 13세 또는 그 이상의 개인만 사용할 수 있으며, iCloud 또는 귀하가 소유한 지원되는 카드 등의 카드 발급처가 적용하는 나이 제한 관련 부가 규정이 적용될 수 있습니다.

3. Apple과 귀하의 관계

Apple은 결제를 처리하지 않으며, 이 기능의 사용으로 인한 결제, 반품, 환불, 포인트, 가치 평가, 할인, 주문, 주문 이행 또는 기타 상업적 활동에 대해 어떠한 통제권을 가지고 있지 않습니다.

지원되는 카드 등의 사용과 Apple Pay와 관련하여 그러한 카드 등의 사용에는 귀하가 카드 발급처와 적절히 체결한 카드 회원 계약의 내용이 적용됩니다. 마찬가지로, 귀하가 Apple Pay 기능을 사용하여 물품을 구입하거나 서비스를 받는 것에는 해당 업체의 이용 약관이 적용됩니다.

Apple Card는 미합중국에서만 사용 가능하며 Goldman Sachs Bank USA 솔트레이크 시티 지점("Apple Card 발급처")에서 발급합니다. 귀하가 Apple Card를 신청하면 해당 Apple Card 발급처에서 계좌 개설을 신청하게 되는 것입니다. Apple Card는 18세 이상(또는 귀하가 거주하는 주(州)에 따라 제한 연령이 더 높을 수 있음)의 개인만이 사용할 수 있습니다. Apple Card를 제공할 책임이 있는 금융 기관은 변경될 수 있으며 귀하의 Apple Card 사용에는 해당 이용 약관이 적용됩니다.

사용권 계약 또는 본 부가 약관으로 인하여 카드 회원 또는 업체 계약의 약관이나 Apple Pay 기능 사용에 적용 가능한 기타 이용 약관의 어떠한 내용도 수정되지 않으며, 해당 약관은 적용 가능한 Apple Pay 기능과 지원되는 Mac에 등록된 가상의 카드에 대한 귀하의 사용에 적용됩니다.

귀하는 Apple이 귀하의 카드 소유자 또는 업체 계약의 당사자가 아니며 Apple은 (a) Apple Pay 기능 사용을 통한 지불 카드, 상업적 활동, 거래, 구입, 주문, 주문 이행 또는 영수증의 내용, 정확성 또는 이용 불가능성, (b) 신용카드 발급 또는 신용카드 발급 자격 검증, (c) Apple Pay 또는 지갑 사용과 관련된 발급처, 업체 또는 기타 제3자의 활동, (d) 발급처, 업체 또는 기타 제3자가 지원되는 카드와 관련하여 내린 등록 결정, (e) 업체의 프로그램에 따라 포인트나 저장된 가치의 적립 또는 상환, 또는 (f) 선불카드에 대한 자금 제공 또는 재충전에 대해 일체 책임지지 않다는 것에 동의합니다. 지불카드 또는 관련 상업적 활동에 관한 분쟁 또는 질문에 대해서는 귀하의 카드 발급업자 또는 해당 업체에게 문의하시기 바랍니다.

4. 개인정보 보호

Apple Pay를 사용하여 결제 거래를 시작하고 지원되는 기기상에서 이를 완료하는 경우, Apple Pay는 귀하의 Mac 기기와 귀하의 지원되는 기기 간의 결제 정보를 암호화된 형식으로 전송하여 귀하의 거래를 완료합니다. Apple Pay를 사용하여 Touch ID가 내장되어 있는 MacBook Pro상에서 결제 거래를 하는 경우, 귀하의 결제정보는 그 거래의 일환으로서 웹 사이트에 암호화된 형식으로 제공될 것입니다. Touch ID가 내장되어 있는 MacBook Pro상에서 Apple Pay에 추가적으로 카드를 등록하는 경우, 이에 대한 귀하의 적격성 여부를 결정하고 사기를 방지하기 위하여, 귀하의 기기에 대한 정보, 예를 들어, 특정 기기 설정이 활성화 되어 있는지에 대한 정보 및 기기 사용 패턴에 대한 정보(예를 들어, 기기가 움직임 중에 있는 시간에 대한 퍼센트, 대략적인 주당 통화 수)를 Apple에 전송할 것입니다. 귀하는 'Apple Pay 및 개인 정보 보호에 관하여'를 비롯해서 관련 서비스별 개인 정보 보호 고지 사항을 확인하여 귀하의 Apple Pay를 사용하는 과정에서 수집, 사용 또는 공유되는 개인 정보에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다. 해당 내용은 iOS 기기나 Mac 또는 페어링된 기기의 Watch 앱 내에서, 또는 https://www.apple.com/kr/legal/privacy/에서 살펴볼 수 있습니다. Apple Pay를 사용함으로써, 귀하는 Apple, 그 자회사들 및 대리인들이 Apple Pay의 기능을 제공하기 위하여 상기 정보 전부를 전송, 수집, 유지, 처리 및 사용할 수 있다는 점에 동의합니다.

5. 보안

Apple Pay에는 귀하의 지원되는 카드 등의 가상 카드가 저장되며, 귀하는 귀하의 기기의 비밀번호나 암호를 제3자에게 제공하거나 또는 제3자로 하여금 그 제3자의 지문을 귀하의 지원되는 기기나 Mac상에서 Touch ID로 추가하여 사용하도록 허락하면, 그 제3자가 귀하의 Mac상에서의 웹 사이트 내에서 Apple Pay를 사용하여 결제할 수 있게 하는 결과가 발생할 수도 있다는 점을 이해하고 양지합니다. 귀하의 기기와 해당 비밀번호 및 암호의 보안을 유지하는 것은 전적으로 귀하의 책임입니다. 귀하는 귀하가 기기에 대한 접근 방법을 상실하거나 접근 방법을 공유하는 경우 또는 macOS에 승인되지 않은 수정을 가하는 경우 Apple은 이에 대해 아무런 책임이 없음에 동의합니다.

귀하의 기기를 분실하거나 도난당한 경우에 나의 찾기를 활성화시켜 놓은 상태라면, 귀하는 나의 찾기 또는 https://icloud.com을 통해 분실 모드로 전환함으로써 기기에 등록된 지원되는 가상 카드의 지급 기능을 정지시킬 수 있습니다. 귀하는 기기를 삭제함으로써, 기기에 등록된 가상의 지원되는 카드 등을 통한 지급 기능을 정지시킬 수 있습니다. 귀하의 가상의 지원되는 카드 등에 대한 승인되지 않은 접근을 예방하기 위해서는 귀하의 지원되는 카드 등의 카드 발급처에게 연락을 취해야 합니다.

귀하가 사기성 카드 사용 및 부당한 카드 사용을 보고하거나 Apple이 이를 의심하는 경우, 귀하는 어떠한 조사와 관련하여서도 Apple에 협조하며 Apple이 제공하는 사기 예방 조치를 사용하는 것에 동의합니다.

6. 책임 제한

사용권 계약에 규정된 보증의 배제 및 책임 제한에 부가하여, APPLE은 APPLE PAY 기능을 사용한 구입, 결제, 거래, 주문, 주문 이행, 영수증 정보, 또는 기타 상업적 활동에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 않습니다. 귀하는 지원되는 카드 등, 가상의 지원되는 카드 등 및 관련 상업적 활동에 관한 문의 또는 분쟁 발생 시 귀하가 귀하의 카드 발급처, 결제 네트워크사 또는 업체와 체결한 계약에만 근거하여 이를 처리할 것임을 동의합니다.

ESPAÑOL

APPLE INC.
CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA macOS Sonoma

Para utilizar en sistemas de marca Apple

TE ROGAMOS QUE LEAS DETENIDAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE (EN ADELANTE DENOMINADO «LICENCIA») ANTES DE UTILIZAR EL SOFTWARE APPLE. LA UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE APPLE SE INTERPRETARÁ COMO UN HECHO INEQUÍVOCO DE QUE ACEPTAS LAS CONDICIONES DE ESTA LICENCIA. SI NO ACEPTAS LAS CONDICIONES DE ESTA LICENCIA, NO INSTALES NI HAGAS USO DEL SOFTWARE APPLE Y, SI VISUALIZAS LOS BOTONES «ACEPTO» O «NO ACEPTO» EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES, HAZ CLIC EN «NO ACEPTO». EN EL SUPUESTO DE QUE EL SOFTWARE APPLE ESTÉ INCLUIDO EN EL PRODUCTO DE HARDWARE QUE HAYAS ADQUIRIDO Y DE QUE NO ACEPTES LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA LICENCIA, DEBERÁS DEVOLVER EL PAQUETE COMPLETO DE HARDWARE Y SOFTWARE DURANTE EL PERIODO DE DEVOLUCIÓN ESTABLECIDO A LA TIENDA APPLE O AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE LO ADQUIRISTE Y SOLICITAR SU REEMBOLSO DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE APPLE, QUE ESTÁ DISPONIBLE EN https://www.apple.com/es/legal/sales-support/. DEBERÁS DEVOLVER EL PAQUETE COMPLETO DE HARDWARE Y SOFTWARE PARA PODER SOLICITAR SU REEMBOLSO.

NOTA IMPORTANTE: En la medida en que este software puede utilizarse para reproducir, modificar, publicar o distribuir materiales, la Licencia solo te autoriza a reproducir, modificar, publicar y distribuir materiales no regulados por las leyes de la propiedad intelectual, materiales de los que tengas la propiedad del copyright o materiales para cuya reproducción, modificación, publicación y distribución cuentes con una autorización legal expresa. En caso de desconocer si tienes derecho a reproducir, modificar, publicar o distribuir o no ciertos datos, solicita asesoría jurídica.

1. General.
A. Apple Inc. («Apple») te concede (no vende) una licencia para el uso del Software Apple (incluido el código ROM de arranque), software de terceros, documentación, interfaces, contenidos, tipografías y cualquier tipo de datos que acompañen a esta Licencia (el «Software Apple original»), que pueden ser actualizados o reemplazados por funciones mejoradas, actualizaciones de software, respuestas de seguridad, archivos del sistema o programas de restauración del sistema de Apple para tu ordenador Apple o dispositivo periférico compatible («los Cambios del Software Apple»), ya sea preinstalados en el hardware de la marca Apple, en almacenamiento interno, en medios extraíbles, en el disco, en la memoria de solo lectura o en cualquier otro soporte o forma (el Software Apple original y los Cambios del Software Apple se denominan conjuntamente el «Software Apple»), para su uso únicamente bajo las condiciones de esta Licencia. Apple o los licenciantes de Apple conservan la propiedad del Software Apple y se reservan todos los derechos que no se te hayan concedido de forma expresa. Convienes en que las condiciones de la presente Licencia se aplicarán a cualquier producto de software o aplicación de marca Apple que pueda estar preinstalado en tu hardware de marca Apple, a menos que dicho producto incluya una licencia propia, en cuyo caso aceptas que los términos de dicha licencia regirán el uso que hagas de dicho producto.

B. Apple puede, a su entera discreción, desarrollar en el futuro Cambios del Software Apple. Los Cambios del Software Apple, en caso de desarrollarse, no tienen por qué incluir necesariamente todas las funciones de software o nuevas funciones que Apple publique para los nuevos u otros modelos de ordenadores de marca Apple. Las condiciones de esta Licencia regirán cualquier Cambio del Software Apple proporcionado por Apple, salvo que dichos Cambios del Software Apple se acompañen de una

licencia propia, en cuyo caso serán de aplicación las condiciones de la misma.

C. Los derechos de titularidad y de propiedad intelectual de cualquiera de los contenidos que se muestran en el Software Apple o a los que se accede a través de este pertenecen a los propietarios del contenido correspondiente. Dicho contenido puede estar protegido por las leyes y los tratados vigentes en materia de propiedad intelectual y de copyright y quedan sujetos a las condiciones de uso de la tercera parte suministradora del contenido. A menos que se establezca lo contrario en el presente documento, esta Licencia no te concede ningún derecho para el uso de dicho contenido ni garantiza que el contenido siga estando disponible para su utilización. Tienes terminantemente prohibido volver a publicar, retransmitir o reproducir las imágenes a las que accedas a través de News o Mapas como archivo independiente.

2. Usos permitidos y restricciones de la Licencia.
A. Licencia de Software Apple preinstalada y de una sola copia. De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia y a menos que hayas obtenido el Software Apple en Mac App Store, a través de una descarga automática o bajo una licencia por volumen, mantenimiento u otro tipo de acuerdo escrito firmado por Apple, se te concede una licencia limitada no exclusiva para instalar, utilizar y ejecutar una (1) copia del Software Apple en un único ordenador de marca Apple al mismo tiempo. Por ejemplo, estos términos y condiciones de licencia de una sola copia se aplicarán a tu caso si has adquirido hardware de marca Apple con el Software Apple preinstalado.

B. Licencia de Mac App Store. Si has obtenido una licencia para el Software Apple de Mac App Store o a través de una descarga automática, de acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia y según lo permitido por las Normas de uso de los Servicios de Contenido establecidas en los Términos y Condiciones de los Servicios de Contenido Multimedia de Apple (https://www.apple.com/es/legal/internet-services/itunes/) («Normas de uso»), se te concede una licencia limitada, intransferible y no exclusiva:

(i) para descargar, instalar, utilizar y ejecutar para uso personal y no comercial, una (1) copia del Software Apple directamente en cada ordenador de la marca Apple que ejecute macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave o macOS High Sierra («Ordenador Mac») que poseas o controles.

(ii) si actúas en calidad de empresa comercial o institución educativa, para descargar, instalar, utilizar y ejecutar una (1) copia del Software Apple para que la utilice: (a) una sola persona en cualquier Ordenador Mac que poseas o gestiones, o (b) varias personas en un único Ordenador Mac compartido que poseas o gestiones. Por ejemplo, un solo empleado puede utilizar el Software Apple tanto en su ordenador Mac de sobremesa como en su ordenador portátil, o varios estudiantes pueden utilizar en serie el Software Apple en un solo ordenador Mac ubicado en un centro de recursos o en una biblioteca.

(iii) y para instalar, utilizar y ejecutar hasta dos (2) copias o instancias adicionales del Software Apple, o cualquier software anterior al sistema operativo macOS, OS X o una versión posterior del Software Apple, dentro de entornos de sistemas operativos virtuales en cada ordenador de la marca Apple que poseas o controles, y que ya esté ejecutando el Software Apple, a efectos de: (a) desarrollo de software; (b) comprobación del software durante su desarrollo; (c) utilización de macOS Server; o (d) usos personales y no comerciales.

Salvo en los casos expresamente permitidos en la sección 3, el derecho establecido en la sección 2B(iii) anterior no te permite utilizar copias o instancias virtualizadas del Software Apple en relación con servicios de tipo oficina de servicios, tiempo compartido, terminal compartido o similares. Salvo en los casos expresamente permitidos en la presente sección 2B, no puedes utilizar el Software Apple para

ejecutar sistemas operativos Apple, incluidos iOS, iPadOS, watchOS o tvOS, en entornos de sistema operativo virtual en Ordenador(es) Mac.

C. Licencia por volumen o mantenimiento. Si has obtenido el Software Apple según un programa de licencias por volumen o mantenimiento de Apple, los términos y condiciones de tu licencia por volumen o mantenimiento determinarán el número de copias del Software Apple que tienes permiso para descargar, instalar, utilizar y ejecutar en ordenadores de marca Apple que poseas o gestiones. Excepto en los casos convenidos por escrito por Apple, todos los demás términos y condiciones de esta Licencia deben aplicarse al uso del Software Apple obtenido bajo una licencia por volumen o mantenimiento.

D. Requisitos del sistema; ID de Apple. Ten en cuenta que el Software Apple solo es compatible con hardware de marca Apple que cumple los requisitos del sistema especificados conforme a las indicaciones de Apple. Además, el uso y el acceso a determinadas funciones del Software Apple y de determinados Servicios (tal y como se definen en la sección 6) puede exigir que solicites una única combinación de nombre de usuario y contraseña, que recibe el nombre de ID de Apple.

E. Tipos de letra. En conformidad con los términos y condiciones de esta Licencia, tienes autorización para utilizar los tipos de letra incluidos con el Software Apple para visualizar e imprimir los contenidos durante la ejecución del Software Apple; no obstante, solo se permitirá la inserción de tipos de letra en el contenido si las restricciones de inserción de la tipografía en cuestión lo permiten. Pueden consultarse dichas restricciones en el panel de información del tipo de letra de la aplicación Catálogo Tipográfico (en el menú «Mostrar información del tipo de letra» del menú Previsualización).

F. Voces; Live Captions. Sujeto a los términos y condiciones de esta Licencia, puedes: (i) utilizar las voces del sistema incluidas en el Software Apple («Voces del sistema») (1) mientras se ejecuta el Software Apple y (2) para crear contenido y proyectos originales propios para uso personal y no comercial; (ii) usar los Live Captions generados automáticamente en el dispositivo por el Software Apple («Live Captions»), ya sean generados durante una llamada de FaceTime o de otro modo, solo para uso personal y no comercial; y (iii) usar la función Voz personal para crear una voz en el dispositivo que suene como tú («Voz personal») usando tu propia voz personal para tu uso personal y no comercial. Ninguna otra creación o uso de las voces del sistema, Live Captions o Voz personal se permite con esta Licencia, lo que incluye, entre otros, el uso, la reproducción, la visualización, la interpretación, la grabación, la publicación o la redistribución de cualquiera de las voces del sistema, Live Captions o Voz personal en un contexto lucrativo, sin fines de lucro, de uso compartido público o comercial.

G. Características y soporte de la app Fotos. Puede que la aplicación Fotos del Software Apple («app Fotos») no sea compatible con algunos formatos de vídeo e imagen. El uso de algunas funciones de la app Fotos dependerá de las funciones de tu cámara. La sincronización de fotografías con la app Fotos y cualquier servicio de Apple o terceros podría provocar la pérdida de datos. Los gráficos, la música y los temas de pases de diapositivas incluidos en la app Fotos solo se pueden utilizar a modo personal y no comercial en pases de diapositivas que realices con ayuda de la app Fotos. No está permitido utilizar, extraer ni distribuir (comercialmente o de otra forma) de forma independiente ninguna fotografía, imagen, gráfico, ilustración, audio, vídeo o componentes similares («Materiales digitales») que incluya la app Fotos o que se suministren como parte de ella. Tampoco se pueden utilizar los Materiales digitales fuera del contexto del uso para el que se diseñaron como parte de la app Fotos.

H. Funciones de almacenamiento en caché del contenido.
1. En la medida en que Apple y/o sus filiales hagan que un determinado software o contenido esté disponible para su almacenamiento en caché (por ejemplo, el contenido aplicable de la Mac App Store) («Contenido adecuado de Apple»), algunas funciones del Software Apple (las «Funciones de almacenamiento en caché de contenido») podrían descargarse automáticamente y almacenar

localmente en caché dicho Contenido adecuado de Apple en tu ordenador de marca Apple que utilice el Software Apple (a los efectos de la presente sección, a dicho ordenador de marca Apple se le denomina «Mac de almacenamiento en caché»). **Mediante el uso de las Funciones de almacenamiento en caché de contenido del Software Apple, aceptas que Apple pueda descargar y almacenar en caché dicho Contenido adecuado de Apple en tu Mac de almacenamiento en caché.** Puedes desactivar las Funciones de almacenamiento en caché de contenido del Software Apple en cualquier momento accediendo al panel Compartir de Ajustes del Sistema de tu Mac de almacenamiento en caché.

2. Las Funciones de almacenamiento en caché de contenido del Software Apple son para su uso solo en un Mac de almacenamiento en caché que poseas o controles y exclusivamente con el fin de acelerar la entrega de dicho Contenido adecuado de Apple a los usuarios finales autorizados de tu hogar, empresa u organización. Asimismo, entiendes que dichos usuarios deberán autenticarse individualmente con Apple antes de recibir el Contenido adecuado de Apple y que la entrega de dicho contenido a través del uso de tu Mac de almacenamiento en caché no modificará las condiciones por las cuales tú o tus usuarios finales recibirán este Contenido adecuado de Apple.

3. Reconoces y aceptas que todo uso del Contenido adecuado de Apple está sujeto a los términos de licencia aplicables que rigen el tipo de Contenido adecuado de Apple que se está almacenando en caché. Estos términos podrían incluir, de forma no exhaustiva, los términos y condiciones de los Servicios de Contenido Multimedia de Apple, los términos y condiciones de iCloud, el contrato de instructor de iTunes U, el contrato de licencia de software de iTunes U y/o los términos de licencia aplicables que acompañen al software que se está descargando, a menos que la descarga incluyera su propio contrato de licencia independiente, en cuyo caso sería este el de aplicación. Puedes encontrar una lista de los acuerdos de licencia de software (SLA) de Apple aquí: https://www.apple.com/es/legal/sla/. Reconoces y aceptas que el uso de las Funciones de almacenamiento en caché de contenido y el almacenamiento del Contenido adecuado de Apple en tu Mac de almacenamiento en caché no te transfiere ningún derecho más allá de los ya concedidos a través de las condiciones de licencia del Contenido adecuado de Apple aplicables, y que no constituyen ninguna concesión, exención u otro tipo de limitación de ningún derecho de Apple o de cualquier otro propietario de los derechos de autor del Contenido adecuado de Apple.

4. No tienes autorización para implementar el Mac de almacenamiento en caché con las Funciones de almacenamiento en caché de contenido activadas en una red que no poseas ni controles (o de la cual no tengas autorización legal con dichos fines) ni para permitir el acceso a dicho Contenido adecuado de Apple a usuarios finales ajenos a tu hogar, empresa u organización. Asimismo, te comprometes a utilizar las Funciones de almacenamiento en caché de contenido exclusivamente para tu propio uso personal y no comercial o para uso interno de tu empresa u organización y únicamente del modo expresamente permitido en el presente documento. No deberás proporcionar un servicio a terceros que se integren con los servicios o la información proporcionados por las Funciones de almacenamiento en caché de contenido o los aprovechen o usen estas funciones de otro modo.

5. Al activar las Funciones de almacenamiento en caché de contenido del Software Apple, aceptas que Apple podrá almacenar, supervisar y asegurar el Contenido adecuado de Apple en tu Mac de almacenamiento en caché y que podrá recopilar y usar información técnica acerca de tu Mac de almacenamiento en caché y de las redes relacionadas, incluidas (pero sin limitarse a ellas), identificadores de hardware y direcciones IP con dichos fines. Aceptas no desactivar, interrumpir, acceder sin autorización a, eludir o interferir de ningún otro modo con los mecanismos de verificación, almacenamiento o autenticación de Apple, la firma digital, la gestión de derechos digitales u otros mecanismos de seguridad implementados en o por el Software Apple, los servicios, el Contenido adecuado de Apple u otro software o tecnología de Apple, ni permitir que otras personas lo hagan.

6. Apple se reserva el derecho de dejar de hacer que el Contenido adecuado de Apple esté disponible para su almacenamiento en caché en tu Mac de almacenamiento en caché (por ejemplo, algún contenido que pudiera haber almacenado previamente en caché podría no estar disponible para su almacenamiento en caché posterior) y para quitar el Contenido adecuado de Apple de tus Mac de almacenamiento en caché en cualquier momento a su exclusiva discreción; y Apple no tendrá ninguna responsabilidad para contigo en tal caso. Comprendes que dicho almacenamiento en caché del Contenido adecuado de Apple podría no estar disponible en todos los países o regiones. Puedes eliminar el Contenido adecuado de Apple y desactivar las Funciones de almacenamiento en caché de contenido en cualquier momento.

I. Conexiones de escritorio remoto. De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia, cuando te conectes de forma remota desde otro ordenador o dispositivo electrónico (en adelante, «Dispositivo») a un ordenador de marca Apple que ejecute el Software Apple (a efectos de esta sección, un ordenador de marca Apple se denominará en adelante «Mac doméstico»), ya sea mediante la función de pantalla compartida o por cualquier otro medio:

> (i) solo un (1) Dispositivo podrá conectarse de forma remota en cualquier momento, ya sea directa o indirectamente, para controlar la sesión de escritorio gráfico del Software Apple que se está ejecutando y mostrando en el Mac doméstico; y
>
> (ii) un número razonable de Dispositivos podrá conectarse de forma remota al mismo tiempo con el único fin de observar simultáneamente la misma sesión de escritorio gráfico del Software Apple que se está ejecutando y mostrando en el Mac doméstico, siempre y cuando no controlen el Software Apple de ningún modo; pero
>
> (iii) solo un (1) Dispositivo de marca Apple podrá conectarse de forma remota en cualquier momento, ya sea directa o indirectamente, para controlar una sesión de escritorio gráfico independiente del Software Apple que sea distinta de la que se está ejecutando y mostrando en el Mac doméstico, y dicha conexión solo podrá realizarse mediante la función de pantalla compartida del Software Apple.

Salvo en los casos expresamente permitidos en esta sección 2I o en la sección 3, o salvo que Apple autorice lo contrario, te comprometes a no utilizar el Software Apple, ni ninguna de sus funciones, en relación con servicios de tipo oficina de servicios, tiempo compartido, terminal compartido o similares, tanto si dichos servicios se proporcionan dentro de tu empresa como a terceros.

J. Otras restricciones de uso. Los derechos que se establecen en esta Licencia no te permiten instalar, utilizar ni ejecutar el Software Apple en ningún ordenador que no sea de marca Apple, y te comprometes a no hacerlo ni permitírselo a otras personas. Asimismo, te comprometes a no eliminar, ocultar ni alterar la información relativa a la propiedad (incluida la relativa a derechos de autor y copyright) contenida o añadida en el Software Apple. Salvo que las condiciones de esta Licencia permitan otra cosa o que Apple autorice lo contrario: (i) solo un usuario puede utilizar el Software Apple en cualquier momento, y (ii) no puedes hacer accesible el Software Apple a través de una red, donde varios ordenadores podrían ejecutarlo o utilizarlo a la vez. Salvo en los casos expresamente permitidos en la sección 3, no puedes alquilar, arrendar, prestar, vender, redistribuir ni sublicenciar el Software Apple.

K. Copia de seguridad. Puedes hacer una copia del Software Apple (excepto del código ROM de arranque y cualquier otro firmware de Apple que esté integrado o incluido de otro modo en hardware de marca Apple) en formato legible por ordenador únicamente a efectos de copia de seguridad, siempre y cuando esta contenga toda la información relativa a derechos de autor y copyright, u otros datos relativos a la propiedad, contenida en el original. El código ROM de arranque y el firmware de Apple se proporcionan únicamente para su uso en hardware de marca Apple; no estás autorizado a copiar,

modificar ni redistribuir, parcialmente o en su totalidad, el código ROM de arranque o el firmware de Apple.

L. Migración del software existente. Si utilizas el Asistente de Configuración/Migración para transferir software de un ordenador Apple a otro ordenador Apple, recuerda que es posible que quede prohibido el uso continuado de la copia original del software una vez transferida una copia a otro ordenador, a menos que ya dispongas de una copia concedida bajo licencia de dicho software para ambos ordenadores. Se recomienda consultar los contratos de licencia de software pertinentes para obtener información acerca de los términos y condiciones aplicables. Es posible que cierto software o servicios de terceros no sean compatibles con este Software Apple y que la instalación de este Software Apple afecte a la disponibilidad y funcionalidad del software o servicios de terceros.

M. Código abierto. Algunos componentes del Software Apple, y los programas de código abierto de terceros incluidos en este, están o pueden estar disponibles en el sitio web Open Source de Apple: (https://www.opensource.apple.com/) (denominados «Open-Sourced Components», «Componentes de código abierto»). Estos Componentes de código abierto solo pueden modificarse o reemplazarse con las siguientes condiciones: (i) que se utilice el Software Apple modificado resultante, en lugar del Software Apple sin modificar, en ordenadores de marca Apple que poseas o gestiones, siempre y cuando cada uno de estos ordenadores Apple disponga de una copia con la debida licencia del Software Apple y, además, (ii) que cumplas con los términos de esta licencia y cualesquiera otros términos de licencia aplicables que rijan el uso de los componentes de código abierto. Apple no está obligado a proporcionar actualizaciones, mantenimiento, garantía, servicio técnico u otro tipo de soporte ni servicios para el Software Apple modificado resultante. Reconoces explícitamente que si el fallo o daño ocurrido en el hardware Apple es resultado de la modificación de los componentes de código abierto o del Software Apple, dicho fallo o daño está excluido de los términos de la garantía del hardware Apple.

N. Prohibición de ingeniería inversa. No podrás —y te comprometes a no hacerlo ni permitírselo a otras personas— copiar (salvo en los casos expresamente permitidos en esta Licencia o en las Normas de uso si son aplicables a tu caso), descompilar, invertir, desensamblar, intentar obtener el código fuente, descifrar, modificar o crear productos derivados del Software Apple o de cualquier servicio proporcionado por el Software Apple o por cualquiera de sus componentes (excepto en la medida en que la legislación aplicable prohíba cualquiera de las restricciones anteriores o en la medida en que lo permitan las condiciones de licencia de Componentes de código abierto que podrían incluirse con el Software Apple).

O. Cumplimiento de la legislación. Te comprometes a utilizar el Software Apple y los Servicios (tal como se definen en la sección 6 de este documento) en conformidad con todas las leyes aplicables, incluidas las leyes locales del país o región en la que residas o en la que te descargues y utilices el Software Apple y los Servicios. Las funciones del Software Apple y los Servicios pueden no estar disponibles en todos los idiomas o regiones, y algunas de ellas pueden variar de una región a otra. Para utilizar algunas de las funciones del Software Apple y los Servicios se requiere una conexión a internet.

P. Software de terceros. Como parte del paquete del Software Apple, Apple ha proporcionado, y puede proporcionar en forma de actualización, ampliación o complemento del Software Apple, acceso a cierto software o servicios de terceros para comodidad del usuario. En la medida en que el Software Apple contiene o proporciona acceso a software o servicios de terceros, Apple no tiene obligación explícita ni implícita de ofrecer ningún soporte técnico o de otro tipo para dicho software o dichos servicios. Contacta con la entidad distribuidora o fabricante de software adecuada, o bien con la entidad proveedora del servicio pertinente, para obtener soporte técnico y servicio al cliente en relación con el software, los servicios y los productos de dicho distribuidor o proveedor.

Q. Cambios del Software Apple. El Software Apple comprobará periódicamente con Apple si hay Cambios del Software Apple. Si encuentra alguno, puede que el cambio se descargue e instale automáticamente en el ordenador y, si procede, en tus dispositivos periféricos. **Al utilizar el Software Apple, aceptas que Apple pueda descargar e instalar Cambios del Software Apple de forma automática en el ordenador y en tus dispositivos periféricos.** Puedes desactivar las actualizaciones automáticas del sistema operativo y las respuestas de seguridad rápidas en cualquier momento, cambiando los ajustes en Ajustes del Sistema > Actualización de Software > Avanzado.

R. Caracteres del sistema. De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia, puedes utilizar los caracteres Memoji incluidos en o creados con el Software Apple («Caracteres del sistema»): (i) al ejecutar el Software Apple y (ii) para crear tu propio contenido original y proyectos para uso personal no comercial. No está permitido ningún otro uso de los Caracteres del sistema con arreglo a esta Licencia, incluidos a título enunciativo y no limitativo el uso, reproducción, muestra, rendimiento, grabación, publicación o redistribución de cualquiera de los Caracteres del sistema en un contexto con o sin ánimo de lucro, de difusión pública o comercial.

3. Arrendamiento para Servicios de Desarrollo Permitidos.
A. Arrendamiento. Puedes arrendar o subarrendar una versión del Software Apple bajo licencia válida en su totalidad a una persona u organización (cada una de las cuales, una «Parte Arrendataria»), siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

(i) el Software Apple arrendado debe utilizarse con el único fin de prestar Servicios de Desarrollo Permitidos y todas las Partes arrendatarias deberán revisar y aceptar los términos de la presente Licencia;

(ii) cada periodo de arrendamiento debe durar un mínimo de veinticuatro (24) horas consecutivas;

(iii) durante el periodo de arrendamiento, el Usuario Final Arrendatario debe disfrutar del uso y control únicos y exclusivos del Software Apple y del hardware de marca Apple en el que esté instalado, excepto que tú, como parte arrendadora del Software Apple (la «Parte Arrendadora»), puedas proporcionar asistencia administrativa para el Software Apple; y

(iv) antes de usar el Software Apple, el Usuario Final Arrendatario debe revisar y aceptar los términos aplicables a cualquier software preinstalado en el Software Apple, incluyendo a título enunciativo, que no limitativo, el software de desarrollo Xcode de Apple y cualquier otro software de Apple o de terceros.

A efectos de la presente sección 3: (A) Por Usuario Final Arrendatario se entiende una Parte Arrendataria que es la usuaria final y que, en última instancia, utiliza el Software Apple arrendado con el único fin de prestar Servicios de Desarrollo Permitidos; y (B) Servicios de Desarrollo Permitidos se refiere a los servicios de integración continua, incluyendo a título enunciativo, que no limitativo, el desarrollo de software, la creación de software a partir de código fuente, la ejecución de pruebas automatizadas durante el proceso de desarrollo de software y la ejecución de cualquier herramienta de desarrollo necesaria para llevar a cabo dichas actividades. Cada Parte Arrendadora deberá proporcionar a Apple una notificación previa antes de realizar el arrendamiento o subarrendamiento del Software Apple según lo establecido en la presente Sección 3 mediante Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subarrendamiento. Una Parte Arrendataria puede sublicenciar el Software Apple de conformidad con lo dispuesto en la presente sección 3, siempre que dicha Parte Arrendataria cumpla con todos los términos de la mencionada sección. Una Parte Arrendataria que sublicencie el Software Apple (quien

también será considerada Parte Arrendadora con arreglo a esta sección 3) debe ceder a su Parte Arrendataria, durante el periodo de arrendamiento, todo el uso y control únicos y exclusivos del Software Apple y del hardware de marca Apple en el que esté instalado.

C. Cumplimiento. Como Parte Arrendadora, será tu responsabilidad: (i) garantizar que todas las Partes arrendatarias cumplan los requisitos de la presente sección 3; (ii) garantizar que las Partes arrendatarias acepten los términos de licencia aplicables; y (iii) ayudar a Apple a asegurar su cumplimiento. Si una Parte Arrendataria infringe los términos de la presente Licencia o de cualquier otra licencia de Apple aplicable, sus derechos a usar el Software Apple perderán su vigencia de forma automática y aceptas dar por terminado el uso del Software Apple por parte de dicha Parte Arrendataria del Software Apple inmediatamente después de descubrir dicha infracción o de recibir una comunicación por escrito de Apple sobre dicha infracción.

D. Virtualización. Por cada copia del Software Apple sujeta a un arrendamiento según lo dispuesto en esta sección 3, una Parte Arrendadora o una Parte Arrendataria (una u otra, pero no ambas) puede instalar, utilizar o ejecutar copias o instancias adicionales del Software Apple en sistemas operativos virtuales con arreglo a la sección 2B(iii), teniendo en cuenta, sin embargo, que una Parte Arrendadora solo puede virtualizar una única instancia o copia del Software Apple como herramienta de aprovisionamiento con el objetivo de proporcionar a una Parte Arrendataria acceso al Software Apple y derecho a usarlo según lo estipulado en esta sección 3.

E. Configuración del sistema. Si eres Parte Arrendataria, reconoces que la Parte Arrendadora que te arrienda el Software Apple haya podido configurar dicho Software Apple previamente, incluida la selección de los ajustes de Análisis, Localización y otras funciones relacionadas con la seguridad, la privacidad y la recopilación de datos. Reconoces y aceptas que Apple no es responsable de la configuración del Software Apple realizada por la Parte Arrendadora.

4. Transmisión.
A. Si has adquirido hardware de marca Apple con el Software Apple preinstalado o si has obtenido tu licencia de Software Apple en Mac App Store o a través de una actualización de software, puedes transmitir tus derechos contenidos en esta Licencia sobre el Software Apple (en su formato original tal como fue proporcionado por Apple) de forma permanente y una sola vez, siempre y cuando: (i) transmitas el Software Apple junto con su hardware de marca Apple, (ii) transmitas la totalidad del Software Apple, incluidos todos los componentes y esta Licencia, (iii) no conserves ninguna copia, total o parcial, del Software Apple, incluidas las copias almacenadas en un ordenador o en cualquier otro dispositivo de almacenamiento y, (iv) la otra parte lea y consienta aceptar los términos y condiciones de esta Licencia. A efectos de esta Licencia, si Apple proporciona una actualización del Software Apple (por ejemplo, de la versión 10.14 a la 10.14.1), dicha actualización se considerará parte del Software Apple y no podrá transmitirse por separado de la versión previa a la actualización del Software Apple.

B. No puedes transferir ningún Software Apple que haya sido modificado o reemplazado en virtud de la sección 2M anterior. Todos los componentes del Software Apple han sido facilitados como parte de una unidad y, por tanto, no deberán ser separados de dicha unidad ni distribuidos como aplicaciones independientes. Es posible que el Software Apple suministrado con un determinado producto de hardware Apple no pueda ejecutarse en otros modelos de hardware Apple.

C. Cualquier copia del Software Apple que Apple facilite para fines promocionales, de evaluación, diagnóstico o restauración solo podrá utilizarse para dichos fines y no podrá revenderse ni transmitirse.

5. Consentimiento para la utilización de datos. Ciertas funciones, como Análisis, los servicios de localización, Siri, Dictado y Spotlight podrían requerir información de tu equipo para proporcionar sus respectivas funciones. Cuando actives o utilices estas funciones, se proporcionará información detallada

referente a los datos enviados a Apple y cómo se utilizarán dichos datos. Encontrarás más información en https://www.apple.com/es/privacy/. En todo momento, el tratamiento de tus datos personales se ajustará a la política de privacidad de Apple, que se incorpora como referencia a esta Licencia y que puede visualizarse en https://www.apple.com/es/legal/privacy/.

6. Servicios y materiales de terceros.
A. General. El Software Apple puede permitir el acceso a las tiendas iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Mapas y News de Apple en Internet, así como a otros servicios y sitios web de Apple y de otras empresas (colectiva e individualmente, los «Servicios»). Para poder utilizar estos Servicios, se requiere acceso a internet. Asimismo, el uso de ciertos Servicios puede requerir un ID de Apple y la aceptación de otras condiciones, así como estar sujeto al pago de tarifas adicionales. La utilización de este software junto con un ID de Apple, u otros Servicios Apple, se interpretará como un hecho inequívoco de que aceptas los términos y condiciones de servicio aplicables a dicho Servicio, como los términos y condiciones de los Servicios de Contenido Multimedia de Apple del país o región desde donde accedes a dichos Servicios, que se encuentran en: https://www.apple.com/es/legal/internet-services/itunes.

B. Al inscribirte en iCloud, es posible acceder directamente desde el Software Apple a determinadas funciones de iCloud, como «iCloud Drive», «Álbumes compartidos» y "Buscar". Comprendes y aceptas que el uso de iCloud y de estas funciones está sujeto a los términos y condiciones más recientes del servicio iCloud, a los que puedes acceder desde: https://www.apple.com/es/legal/internet-services/icloud/.

C. Contenido de la app News. El uso que hagas del contenido al que accedas a través de la aplicación News será exclusivamente de carácter personal y no comercial, no te transfiere derecho de propiedad alguno sobre el contenido y excluye de manera explícita, no limitativa, todo derecho de uso comercial o promocional de dicho contenido.

D. Mapas. El servicio de mapas y las funciones del Software Apple («Mapas»), que incluyen la cobertura de datos de mapa, podrían variar de una región a otra. Cuando activas o utilizas Mapas, se proporcionan detalles que indican qué información se envía a Apple y cómo se utilizará esta información. Comprendes y aceptas que el uso de Mapas está sujeto a los términos y condiciones más recientes del servicio de Mapas, a las que puedes acceder desde la barra lateral de la aplicación Mapas.

E. Reconoces que, al utilizar cualquiera de los Servicios, podrás encontrar contenido que podría ser considerado ofensivo, indecente o censurable, y en el que podría, o no, identificarse la existencia de lenguaje explícito, y que los resultados de las búsquedas o la visualización de una URL concreta pueden generar automática e involuntariamente enlaces o referencias a material censurable. A pesar de ello, consientes utilizar los Servicios por tu propia cuenta y riesgo, y aceptas que Apple, sus filiales, agentes, altos cargos o licenciantes no serán responsables ante ti del contenido que pueda considerarse ofensivo, indecente o censurable.

F. Es posible que determinados Servicios muestren, incluyan o pongan a tu disposición contenidos, datos, información, aplicaciones o materiales de terceros (en adelante, «Materiales de terceros») o proporcionen enlaces a sitios web de terceros. Al utilizar los Servicios, reconoces y aceptas que Apple no es responsable de examinar o evaluar el contenido, la exactitud, la integridad, la vigencia, la validez, el cumplimiento de los derechos de autor, la legalidad, la decencia, la calidad o cualquier otro aspecto de dichos sitios web o Materiales de terceros. Apple, sus representantes, subsidiarios y filiales no garantizan, respaldan, asumen ni se responsabilizan, ni ante ti ni ante ninguna otra persona, de ninguno de los Servicios de terceras partes, Materiales de terceros o sitios web de terceras partes, ni de ningún otro material, producto o servicio de terceros. Los Materiales de terceros y los enlaces a otros sitios web se proporcionan exclusivamente para tu comodidad.

G. Ni Apple ni ninguno de sus proveedores de contenido garantizan la disponibilidad, la exactitud, la integridad, la fiabilidad o la puntualidad de la información bursátil, de los datos de localización, de la información de salud o de cualquier otro tipo de datos que muestran los Servicios. Los datos financieros que se muestran en cualquiera de los Servicios están destinados a fines exclusivamente informativos, por lo que no deben considerarse una base fiable para realizar inversiones. Antes de realizar cualquier tipo de transacción de valores basándose en la información obtenida a través de los Servicios, se recomienda consultar a una figura profesional que esté legalmente capacitada para ofrecer asesoramiento financiero en tu país o región. Los datos de ubicación facilitados por cualquiera de los Servicios, incluido el servicio Mapas de Apple, se proporcionan únicamente con fines básicos de navegación y/o planificación, por lo que no deben considerarse como una fuente de información fiable en aquellas situaciones en las que se requiera información de ubicación precisa o en las que la obtención de información errónea, inexacta, diferida o incompleta pueda ocasionar muertes, lesiones personales graves o serios daños a la propiedad o al medio ambiente. Aceptas que los resultados que recibas del servicio Mapas podrían diferir de las condiciones actuales de la carretera o el terreno debido a factores que podrían afectar a la precisión de los datos de Mapas, como, sin limitarse a ellos, las condiciones meteorológicas, de la carretera y del tráfico, así como acontecimientos geopolíticos. Por tu seguridad, presta siempre atención a las señales de la carretera y a las condiciones actuales de la misma. Sigue prácticas de conducción seguras, cumple las normativas de tráfico y ten en cuenta que las indicaciones de las rutas en bicicleta y a pie pueden no incluir vías especiales diferenciadas.

H. En la medida en que cargues contenidos mediante el uso de los Servicios, declaras que posees todos los derechos sobre dichos contenidos, o que tienes autorización o capacidad legal para cargarlos, y que dichos contenidos no infringen ninguna de las condiciones aplicables a los Servicios. Reconoces que los Servicios incluyen contenido, información y material de carácter privado que son propiedad de Apple, el propietario del sitio o sus licenciantes, y están protegidos por la legislación aplicable sobre propiedad intelectual y por otras leyes incluyendo a título enunciativo, que no limitativo, las leyes sobre derechos de autor. Te comprometes a no usar dicho contenido, información o material de carácter privado en modo alguno, salvo para el uso permitido de los Servicios, ni de un modo contrario a las condiciones de esta Licencia o que infrinja cualquier derecho de propiedad intelectual de terceros o de Apple. Ninguna parte de los Servicios podrá ser reproducida en forma o modo alguno. Te obligas a no modificar, ceder en alquiler, arrendamiento o préstamo, vender, distribuir o crear trabajos derivados de los Servicios en modo alguno, y no explotarás los Servicios de ningún modo no autorizado (por ejemplo, a título enunciativo y no limitativo, utilizando los Servicios para transmitir virus informáticos, gusanos, troyanos u otro software malicioso, o bien sobrepasando o sobrecargando la capacidad de la red). Además, te comprometes a no utilizar los Servicios en forma alguna que puedas hostigar, abusar, acechar, amenazar, difamar o bien infringir o vulnerar de otro modo los derechos de cualquier otra parte, y que Apple no será responsable de ningún modo de tal utilización por tu parte ni del hostigamiento, abuso, acecho, amenaza o difamación, así como tampoco de los mensajes o transmisiones ofensivos, indebidos o ilegales que puedas recibir como resultado del uso de cualquiera de los Servicios.

I. Además, puede que dichos Servicios y Materiales de terceros no estén disponibles en todos los idiomas ni en todos los países o regiones. Apple no formula declaración alguna relativa a la adecuación o disponibilidad de dichos Servicios o Materiales de terceros en una zona en particular. En la medida en que decidas usar o acceder a dichos Servicios o Materiales de terceros, lo harás por tu propia iniciativa y asumirás la responsabilidad del cumplimiento de cualesquiera leyes aplicables, incluyendo a título enunciativo y no limitativo, las leyes locales aplicables y las leyes sobre privacidad y recopilación de datos. Apple y sus licenciantes se reservan el derecho de cambiar, suspender, eliminar o desactivar el acceso a cualquier servicio en cualquier momento y sin previo aviso. Apple no será en ningún caso responsable de la eliminación o desactivación del acceso a dichos Servicios. Apple puede asimismo imponer límites en el uso o acceso a determinados Servicios, en cualquier circunstancia, sin previo aviso y declinando toda responsabilidad.

7. Validez de la Licencia. Esta Licencia tendrá vigencia hasta que termine su validez. Los derechos que te confiere esta Licencia vencerán o perderán su vigencia de forma automática sin el previo aviso de Apple si incumples cualquiera de las condiciones de la presente Licencia. Cuando esta deje de estar en vigor, deberás cesar el uso del Software Apple y destruir todas las copias, totales o parciales, de dicho software. Las secciones 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de la presente Licencia sobrevivirán a la expiración de la Licencia.

8. Exclusión de garantías.
A. Si consumes de manera particular (eres una persona que utiliza el Software Apple fuera de su oficio, negocio o profesión), es posible que dispongas de derechos legales en tu país de residencia que puedan impedir que las siguientes limitaciones te sean aplicables, en cuyo caso no serán de aplicación para ti. Para obtener más información acerca de tus derechos, no dudes en ponerte en contacto con el organismo de atención al consumidor de tu zona.

B. RECONOCES Y ACEPTAS DE FORMA EXPRESA QUE, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EL USO DEL SOFTWARE APPLE Y DE LOS SERVICIOS QUE SE EJECUTAN O A LOS QUE SE OBTIENE ACCESO A TRAVÉS DEL SOFTWARE APPLE SE REALIZA A TU ENTERO RIESGO, Y QUE ASUMES TOTALMENTE EL RIESGO RELATIVO A LA CALIDAD SATISFACTORIA, EL RENDIMIENTO, LA EXACTITUD Y EL ESFUERZO.

C. HASTA LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY VIGENTE, EL SOFTWARE APPLE Y LOS SERVICIOS SE SUMINISTRAN «TAL Y COMO SE PRESENTAN» Y «SEGÚN DISPONIBILIDAD», CON TODOS SUS POSIBLES DEFECTOS Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, Y APPLE Y LOS LICENCIANTES DE APPLE (DENOMINADOS DE FORMA CONJUNTA «APPLE» A LOS EFECTOS DE LAS SECCIONES 8 Y 9) EXCLUYEN TODAS LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUYENDO, CON CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, EXACTITUD, DISFRUTE Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, TODAS EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE APPLE Y LOS SERVICIOS.

D. APPLE NO GARANTIZA, SIN PERJUICIO DEL USO Y DISFRUTE QUE HAGAS DEL SOFTWARE APPLE Y DE LOS SERVICIOS, QUE LAS FUNCIONES CONTENIDAS EN EL SOFTWARE APPLE O EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR DICHO SOFTWARE SATISFAGAN TUS NECESIDADES, QUE EL SOFTWARE APPLE Y LOS SERVICIOS FUNCIONEN ININTERRUMPIDAMENTE O SIN ERRORES, QUE TODOS LOS SERVICIOS SIGAN ESTANDO DISPONIBLES, QUE LOS DEFECTOS DEL SOFTWARE APPLE O DE LOS SERVICIOS SERÁN CORREGIDOS NI QUE EL SOFTWARE APPLE O LOS SERVICIOS SEAN COMPATIBLES O FUNCIONEN CON CUALQUIER SOFTWARE, APLICACIÓN O SERVICIO DE TERCEROS. LA INSTALACIÓN DE ESTE SOFTWARE APPLE PUEDE AFECTAR A LA DISPONIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE, LAS APLICACIONES O LOS SERVICIOS DE TERCEROS, ASÍ COMO A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE APPLE.

E. RECONOCES ADEMÁS QUE EL SOFTWARE APPLE Y LOS SERVICIOS NO ESTÁN DESTINADOS NI SON ADECUADOS PARA SER UTILIZADOS EN SITUACIONES O ENTORNOS EN LOS QUE FALLOS, RETRASOS, ERRORES O IMPRECISIONES EN EL CONTENIDO, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PROPORCIONADOS POR EL SOFTWARE APPLE O LOS SERVICIOS PUDIERAN CONLLEVAR MUERTE, DAÑOS PERSONALES, LESIONES FÍSICAS GRAVES, O DAÑOS IMPORTANTES AL MEDIO AMBIENTE, INCLUYENDO CON CARÁCTER MERAMENTE ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, ACTIVIDADES DE PLANTAS NUCLEARES, NAVEGACIÓN AÉREA, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN, MÁQUINAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO AÉREO, INSTALACIONES HOSPITALARIAS O EQUIPOS ARMAMENTÍSTICOS.

F. NINGUNA INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO ESCRITO O VERBAL FACILITADOS POR APPLE O POR UNA PERSONA AUTORIZADA COMO REPRESENTANTE DE APPLE CONSTITUIRÁN GARANTÍA ALGUNA. EN EL SUPUESTO DE QUE EL SOFTWARE O LOS SERVICIOS APPLE RESULTARAN SER DEFECTUOSOS, ASUMIRÁS EL COSTE ÍNTEGRO DE TODOS LOS SERVICIOS, REPARACIONES Y CORRECCIONES NECESARIOS. HABIDA CUENTA DE QUE LA NORMATIVA VIGENTE NO PERMITE EN ALGUNOS PAÍSES LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LIMITACIONES A LOS DERECHOS LEGALMENTE PREVISTOS DEL CONSUMIDOR, LA EXCLUSIÓN Y LAS LIMITACIONES ANTERIORES PUEDEN NO SER DE APLICACIÓN EN TU CASO.

9. Limitación de responsabilidad. NI APPLE NI SUS FILIALES, AGENTES O MANDANTES SERÁN RESPONSABLES EN NINGÚN CASO, DENTRO DE LOS LÍMITES LEGALES APLICABLES, DE LAS LESIONES O DAÑOS PERSONALES, NI DE LOS DAÑOS ACCESORIOS, ESPECIALES, INDIRECTOS O EMERGENTES, INCLUYENDO, SIN NINGÚN TIPO DE LÍMITES, LOS DAÑOS POR LUCRO CESANTE, POR EL DETERIORO O LA PÉRDIDA DE DATOS, LA INCAPACIDAD DE TRANSMITIR O RECIBIR DATOS O INFORMACIÓN (INCLUIDOS, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, LOS MATERIALES, TAREAS E INSTRUCCIONES DE CURSOS), POR LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, O BIEN POR CUALQUIER OTRO TIPO DE DAÑOS O PÉRDIDAS COMERCIALES, RESULTANTES O RELACIONADOS CON EL USO O EL MAL USO DEL SOFTWARE APPLE O DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER SOFTWARE, APLICACIÓN O SERVICIO DE TERCEROS QUE SE UTILICEN JUNTO CON EL SOFTWARE APPLE O LOS SERVICIOS, COMO QUIERA QUE HAYA SIDO CAUSADO E INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL (RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, U OTROS) E INCLUSO SI SE HA INFORMADO A APPLE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNOS PAÍSES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS PERSONALES, DEL LUCRO CESANTE O DAÑO EMERGENTE, DIRECTO O INDIRECTO, POR LO CUAL ESTA LIMITACIÓN PUEDE NO SERTE APLICABLE. La responsabilidad total de Apple por daños y perjuicios (distintos de los exigidos por la ley vigente en los casos en los que los daños personales estén relacionados) no excederá, en ningún caso, la cantidad de doscientos cincuenta dólares estadounidenses (250 USD). Las limitaciones anteriormente mencionadas serán vigentes incluso si la citada reparación incumple su objetivo esencial. INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE SE ESTABLEZCA EN CUALQUIER OTRA CONDICIÓN DE ESTA LICENCIA, SI SE APLICA EL ACTA DE CONTRATO DE CONSUMIDORES DE JAPÓN, NO SE APLICARÁN LAS CONDICIONES QUE LIMITAN LA RESPONSABILIDAD DE APPLE POR DAÑOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O AGRAVIO COMETIDOS POR APPLE SI DICHOS ACTOS SE PRODUCEN POR UNA NEGLIGENCIA GRAVE O UNA MALA PRAXIS DELIBERADA DE APPLE.

10. Certificados digitales. El Software Apple incorpora funciones que te permiten aceptar certificados digitales emitidos tanto por Apple como por terceras partes. ERES LA ÚNICA PERSONA RESPONSABLE DE LA DECISIÓN DE CONFIAR O NO EN UN CERTIFICADO TANTO SI HA SIDO EMITIDO POR APPLE COMO POR UNA TERCERA PARTE. EL USO QUE REALICES DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES SERÁ POR TU PROPIA CUENTA Y RIESGO. HASTA LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY VIGENTE, APPLE NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA NI DECLARACIÓN, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, RELATIVA A LA COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, LA EXACTITUD, LA SEGURIDAD O EL NO INCUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TERCERAS PARTES CON RESPECTO A LOS CERTIFICADOS DIGITALES. Aceptas que (a) no falsificarás ni utilizarás ningún certificado de manera errónea; (b) utilizarás los certificados digitales únicamente con fines legales y de acuerdo con cualquier Política de certificación, Instrucción de prácticas de certificación u otra revelación de prácticas empresariales de la Autoridad de certificación; (c) eres la única persona responsable de evitar que cualquier usuario no autorizado haga uso de tus certificados digitales; (d) eres la única persona responsable de evitar que cualquier usuario no autorizado haga uso de la clave privada relacionada con tu certificado digital; y (e) revocarás cualquiera de tus certificados si consideras que han

sido comprometidos. La Política de Certificación de Apple y las Instrucciones de Prácticas de Certificación están disponibles en el siguiente enlace: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Control de exportación. No podrás utilizar, ni tampoco exportar o reexportar, el Software Apple, salvo en la forma permitida por la legislación de Estados Unidos y del país en el cual se obtuvo el Software Apple. En particular, pero sin estar limitado a ello, el Software Apple no podrá ser exportado o reexportado a: (a) ningún país que esté siendo objeto de embargo por parte de Estados Unidos; o (b) nadie que figure en la lista de ciudadanos especialmente designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o en la tabla de personas o entidades denegadas del Departamento de Comercio de Estados Unidos o cualquier otra lista de partes con restricciones. La utilización por tu parte del Software Apple se considerará un hecho inequívoco de tu manifestación y garantía de no residir en ninguno de tales países ni de figurar en ninguna de tales listas. Asimismo, te comprometes a no usar el Software Apple con ninguna finalidad prohibida por la legislación estadounidense, incluyendo, con carácter meramente enunciativo y no limitativo, el desarrollo, el diseño, la fabricación o la producción de misiles o armas nucleares, químicas o biológicas.

12. La Administración como usuario final. El Software Apple y la documentación relacionada se consideran «artículos comerciales» según la definición de la condición incluida en la Sección 48 C.F.R. §2.101 del Código de Normas Federales de Estados Unidos, y constituyen «software informático para uso comercial» y «documentación de software informático para uso comercial», conforme a la definición de estas condiciones en las secciones 48 C.F.R. §12.212 y 48 C.F.R. §227.7202, según proceda. En virtud de las secciones 48 C.F.R. §12.212 y 48 C.F.R. §227.7202-1 a 227.7202-4 del mencionado Código, según proceda, el software informático para uso comercial y la documentación del software informático para uso comercial se distribuyen y conceden bajo licencia a los usuarios finales de la Administración de Estados Unidos únicamente a los efectos de: (a) artículos comerciales y (b) con los derechos concedidos a todos los demás usuarios de acuerdo con los términos y condiciones estipulados en el presente contrato. Quedan reservados los derechos inéditos según lo dispuesto en las leyes de copyright de Estados Unidos.

13. Ley aplicable e independencia de las estipulaciones. Esta Licencia se regirá e interpretará según las leyes del estado de California, con la exclusión de sus principios de conflicto de derecho. La presente licencia no estará regida por la convención de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de productos, la aplicación de la cual se excluye expresamente. Si eres una persona afincada en el Reino Unido, esta Licencia se regirá por las leyes de la jurisdicción de tu lugar de residencia. Si, por cualquier razón, un tribunal competente declarara no exigible o ineficaz cualquier disposición de la presente Licencia o parte de la misma, el resto de la presente Licencia conservará plena vigencia y efecto.

14. Contrato íntegro; idioma. La presente Licencia constituye el acuerdo completo entre tú y Apple con respecto al Software Apple y sustituye a todos los acuerdos anteriores o actuales relativos a su objeto. La presente Licencia únicamente podrá ser modificada mediante acuerdo escrito firmado por Apple. Las traducciones de esta Licencia se otorgan con el fin de satisfacer las demandas de los usuarios locales y, en el caso de que surgiera algún conflicto entre la versión en lengua inglesa y cualquiera de las versiones en el resto de idiomas, prevalecerá siempre la primera, en la medida en que no se oponga a la legislación local de tu jurisdicción.

15. Reconocimiento de terceras partes.
A. Partes del Software Apple pueden usar o contener software de terceros y otros materiales sujetos a derechos de autor. Los créditos y condiciones de licencia, así como la exclusión de dichos materiales, están contenidos en la documentación electrónica del Software Apple, y el uso que hagas de dichos materiales estará regulado por las condiciones respectivas de cada licencia. El uso del servicio Google Safe Browsing está supeditado al cumplimiento de las condiciones de uso de Google (https://

www.google.com/intl/es/policies/terms/) y a la política de privacidad de Google (https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/).

B. Ciertas bibliotecas de software y otros programas de software de terceros incluidos en el Software Apple son software gratuito y licenciado según los términos de la Licencia Pública General (GPL) GNU o de la Licencia Pública General Menor para Bibliotecas (LGPL) GNU, según proceda. Previa solicitud por escrito a Apple, puedes obtener una copia completa legible en el ordenador del código fuente de dicho software gratuito de acuerdo con los términos de la GPL o la LGPL, según el caso, sin cargo alguno salvo los costes del soporte, el envío y la entrega en la dirección opensource@apple.com. El software GPL/LGPL se distribuye con el fin de que pueda ser de utilidad para los usuarios, pero no se ofrece NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. El Software Apple incluye una copia de la GPL y la LGPL.

C. Uso de MPEG-4. Este producto se ha concedido bajo licencia de acuerdo con MPEG-4 Systems Patent Portfolio License (licencia de cartera de sistemas MPEG-4 Systems) para la codificación de acuerdo con el estándar MPEG-4 Systems, excepto porque se precisan una licencia adicional y el pago de regalías para la codificación relacionada con (i) los datos almacenados o duplicados en soportes físicos por los que se paga en función de cada título de propiedad y/o (ii) los datos por los que se paga en función de cada título de propiedad y se transmiten al usuario final para que los almacene y/o los utilice. Dicha licencia adicional puede obtenerse de MPEG LA, LLC. Si deseas obtener más información, consulta la página web https://www.mpegla.com.

Este producto ha sido concedido bajo licencia de acuerdo con el contrato de licencia MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (licencia de cartera de patentes MPEG-4 Visual) para el uso personal con fines no comerciales por parte de un consumidor para (i) la codificación de vídeo de acuerdo con el estándar MPEG-4 Visual («MPEG-4 Vídeo») y/o (ii) la descodificación de vídeo MPEG-4 que haya sido codificado por un consumidor que realice una actividad personal con fines no comerciales y/o se haya obtenido de un proveedor de vídeo al cual se le haya concedido una licencia de MPEG LA para suministrar vídeo MPEG-4. No se concederá licencia alguna para ningún otro uso, ni se interpretará de forma tácita ningún otro fin. Puede obtenerse más información, incluida la relacionada con la concesión de licencias y los usos promocionales, internos y comerciales, de MPEG LA, LLC. Consulta la página web https://www.mpegla.com (en inglés).

D. Aviso sobre H.264/AVC. En la medida en que el Software Apple contenga funcionalidad de codificación y/o descodificación AVC, el uso comercial de la tecnología H.264/AVC requerirá la concesión de una licencia adicional y se aplicará la siguiente disposición: POR LA PRESENTE SE CONCEDE A LOS CONSUMIDORES UNA LICENCIA DE USO DE LA FUNCIONALIDAD AVC DE ESTE PRODUCTO, ÚNICAMENTE CON FINES PERSONALES Y NO COMERCIALES, PARA: (i) CODIFICAR VÍDEO DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO ESTÁNDAR AVC («VÍDEO AVC»), Y/O (ii) DESCODIFICAR VÍDEO AVC QUE HAYA SIDO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR QUE REALICE UNA ACTIVIDAD PERSONAL CON FINES NO COMERCIALES Y/O VÍDEO AVC QUE HAYA SIDO OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VÍDEO AL QUE SE LE HAYA CONCEDIDO UNA LICENCIA PARA SUMINISTRAR VÍDEO AVC. PARA OBTENER INFORMACIÓN RELACIONADA CON OTROS USOS Y CON LA CONCESIÓN DE LICENCIAS, CONSULTA LA PÁGINA WEB DE MPEG LA LLC. CONSULTA LA PÁGINA WEB HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Aviso acerca de AMR. Con respecto a la funcionalidad de codificación y descodificación Adaptive Multi-Rate («AMR») de este producto, no se concede licencia para la realización de llamadas de voz con teléfonos móviles ni para el uso de cualquier producto de telefonía incorporado en la arquitectura QuickTime para la plataforma Windows. En cuanto a la funcionalidad de codificación y descodificación AMR de este producto, no se concede licencia para su uso en infraestructuras de comunicaciones de telefonía móvil como las siguientes: estaciones base, controladores de estaciones base o controladores

de redes de radio, centros de conmutación y entradas o salidas de la red pública conmutada.

F. Aviso acerca de la FAA. Los datos acerca de la situación aérea y el estado del sistema del espacio aéreo nacional norteamericano (en adelante referidos con el término colectivo de «Datos aéreos») mostrados a través del Software Apple son generados por la Federal Aviation Administration (FAA), el organismo de administración de la aviación de Estados Unidos. Te comprometes a no redistribuir los Datos aéreos sin el previo consentimiento por escrito de la FAA. Este organismo y Apple excluyen cualquier tipo de garantía, explícita o implícita (incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin concreto), relativa al uso y la exactitud de los Datos aéreos. Asimismo, convienes en que no recaerá ni en la FAA ni en Apple ninguna responsabilidad, ya sea colectiva o individual, en caso de pérdida, daño, reclamación, responsabilidad, gasto o sanción, así como en caso de daños indirectos, especiales, secundarios, fortuitos o resultantes derivados del uso de los Datos aéreos. El Software Apple no está patrocinado ni refrendado por la FAA. Este organismo no será considerado responsable por los posibles problemas técnicos o del sistema que puedan acontecer, por lo que aceptas no dirigirte a la FAA en caso de producirse este tipo de problemas o incidentes relacionados con el funcionamiento del tráfico aéreo.

G. Uso de los perfiles de color Adobe. Tienes autorización para utilizar el software de perfiles de color de Adobe incluido en el Software Apple de conformidad con lo dispuesto en la presente licencia, pero Adobe no tiene ninguna obligación de proporcionar soporte para los perfiles de color, incluyendo actualizaciones o futuras versiones de los perfiles u otros elementos. Además de lo dispuesto anteriormente en las secciones 8 y 9, EN NINGÚN CASO ADOBE SERÁ RESPONSABLE ANTE TI POR DAÑOS, DEMANDAS O COSTES DE NINGÚN TIPO. El software de perfiles de color Adobe distribuido con el Software Apple también puede descargarse del sitio web de Adobe en https://www.adobe.com.

H. Contrato de licencia del usuario final de Gracenote®. Esta aplicación o dispositivo contiene software de Gracenote, Inc. de Emeryville, California (denominado «Gracenote»). Este software de Gracenote (el «software Gracenote») permite que esta aplicación efectúe la identificación del disco y/o archivo y obtenga información sobre la música, incluyendo el nombre, artista, pista y título («datos Gracenote») de los servidores en línea o bases de datos incrustadas (denominados colectivamente «servidores Gracenote») y efectúe otras funciones. Puedes usar los datos Gracenote solo mediante las funciones para el Usuario final de esta aplicación o dispositivo.

Aceptas que utilizarás los datos, el software y los servidores Gracenote solo para uso personal y no comercial. Aceptas no asignar, copiar, transferir ni transmitir el software ni los datos Gracenote a terceros. ACEPTAS NO USAR NI EXPLOTAR DATOS, EL SOFTWARE NI LOS SERVIDORES GRACENOTE, EXCEPTO SEGÚN SE PERMITE EXPRESAMENTE EN ESTE DOCUMENTO.

Aceptas que tu licencia no exclusiva para usar los datos, el software y los servidores Gracenote terminará si infringes estas restricciones. Si tu licencia termina, aceptas cesar todo uso de los datos, el software y los servidores Gracenote. Gracenote se reserva todos los derechos de los datos, el software y los servidores Gracenote, incluyendo todos los derechos de propiedad. Bajo ninguna circunstancia Gracenote asumirá responsabilidad alguna de pagarte por la información que entregues. Aceptas que Gracenote, Inc. puede hacer valer sus derechos según este Acuerdo contra ti directamente en su propio nombre.

El servicio Gracenote usa un identificador exclusivo para registrar consultas con fines estadísticos. El objetivo del identificador numérico asignado al azar es permitir que el servicio Gracenote cuente las consultas sin saber nada sobre quién eres. Si deseas más información, consulta el sitio Web, donde encontrarás la Política de privacidad de Gracenote para el servicio Gracenote.

Recibirás licencia para el software Gracenote y cada elemento de los datos Gracenote «TAL CUAL».

Gracenote no manifiesta ni emite garantías, expresas o implícitas, sobre la exactitud de los datos de Gracenote contenidos en los servidores Gracenote. Gracenote se reserva el derecho a eliminar los datos de los servidores Gracenote o a cambiar las categorías de datos por cualquier motivo que considere suficiente. No hay garantía de que el software o los servidores Gracenote estén libres de errores o que el funcionamiento del software o los servidores Gracenote será ininterrumpido. Gracenote no está obligado a proporcionar categorías o tipos de datos nuevos mejorados o adicionales que Gracenote pueda decidir proporcionar en el futuro, y tiene la libertad de poner término a sus servicios en cualquier momento. GRACENOTE INVALIDA TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, TÍTULO E INCUMPLIMIENTO. GRACENOTE NO GARANTIZA LOS RESULTADOS QUE SE OBTENDRÁN POR EL USO DEL SOFTWARE O DE CUALQUIER SERVIDOR GRACENOTE. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA GRACENOTE SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENTES O ACCIDENTALES NI POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS.

16. Restricciones del servicio de búsqueda Yahoo. Se concede una licencia de uso del servicio de búsqueda Yahoo disponible a través de Safari únicamente en los siguientes países y regiones: Alemania, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bermudas, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China continental, Hong Kong, Taiwán, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Granada, Grecia, Guatemala, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Caimán, Italia, Jamaica, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumanía, Santa Lucía, San Vicente, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay y Venezuela.

EA1855
08/07/2023

Términos y condiciones complementarios de Apple Pay

Estos términos y condiciones complementarios de Apple Pay (las «Condiciones complementarias») son un complemento del Contrato de licencia del Software para macOS (la «Licencia»); el uso de la función Apple Pay, que se considerará como «Servicio» en la Licencia, se rige tanto por las condiciones de la Licencia como por estas Condiciones complementarias. Las condiciones con mayúscula inicial que se utilizan en estas Condiciones complementarias tienen el significado establecido en la Licencia.

1. Visión general y Restricciones de uso

Apple Pay te permite almacenar representaciones virtuales de las tarjetas de crédito, de débito y de prepago, incluida la tarjeta Apple Card, que admiten la función Apple Pay («Tarjetas admitidas»), utilizar los ordenadores Mac compatibles para iniciar o realizar pagos desde los sitios web, hacer un seguimiento de los pedidos y ver los recibos. Puede que las funciones de Apple Pay del Software Apple solo estén disponibles en determinadas regiones, con determinados emisores de tarjetas, redes de pago y comercios. Las funciones pueden variar según la región, el emisor y el comercio. Las Tarjetas admitidas podrían cambiar con el tiempo.

Apple Pay se ha diseñado exclusivamente para el uso personal y solo te permite añadir tus propias Tarjetas admitidas. Si te dispones a añadir una tarjeta corporativa admitida, se asumirá que lo haces con la autorización de tu empresa y que tienes autorización para vincular a la empresa a estas condiciones de uso y a todas las transacciones que se vean afectadas por el uso de esta función.

Aceptas no utilizar Apple Pay con fines ilegales o fraudulentos, ni con otros fines prohibidos por la Licencia y estas Condiciones complementarias. También te comprometes a utilizar Apple Pay de conformidad con la legislación y la normativa aplicables. Aceptas no interrumpir ni interferir en el servicio de Apple Pay (incluido el acceso al servicio a través de cualquier medio automatizado), cualquiera de los servidores o redes conectados al servicio, o cualquiera de las políticas, requisitos o normativas de las redes conectadas al servicio (incluido el acceso no autorizado a datos o tráfico de estas, su uso o supervisión).

2. Uso en ordenadores Mac

Puedes utilizar Apple Pay en ordenadores Mac compatibles para iniciar pagos desde sitios web a los que accedas mediante Safari. Para poder usar esta función, es necesario que dispongas de una Tarjeta admitida que se haya añadido a un dispositivo iOS compatible o al Apple Watch («Dispositivos compatibles»). Cuando pagues con Apple Pay desde un sitio web, se te solicitará que autorices la transacción con un Dispositivo compatible.

Además de las condiciones mencionadas en las presentes Condiciones complementarias, el uso que hagas de Apple Pay para iniciar pagos desde sitios web a los que accedas mediante Safari está sujeto a los Términos y condiciones complementarios de Apple Pay aplicables a tus Dispositivos compatibles, cuyas condiciones se añaden en el presente documento como referencia y a las que se puede acceder desde Ajustes > General > Información > Aviso legal > Licencia en tu dispositivo iOS o desde Información > Aviso legal > Licencia en la aplicación Watch de un dispositivo iOS enlazado. Los Dispositivos compatibles pueden variar en cualquier momento.

En un MacBook Pro con Touch ID integrado, puedes configurar la función Apple Pay añadiéndole Tarjetas admitidas y utilizarla para realizar pagos desde sitios web a los que accedas mediante Safari. Para usar Apple Pay en este tipo de ordenadores Mac, debes disponer de Tarjetas admitidas asociadas a una cuenta de iCloud activa. Apple Pay está disponible solo para personas mayores de 13 años y puede estar sujeto a restricciones de edad adicionales impuestas por iCloud o por el emisor de tus Tarjetas admitidas.

3. Relación de Apple contigo

Apple no procesa los pagos ni tiene ningún otro tipo de control sobre los pagos, devoluciones, reembolsos, puntos, valor, descuentos, pedidos, cumplimiento de pedidos u otra actividad comercial que pueda derivar de tu uso de esta función.

Las condiciones del contrato de la tarjeta de crédito que hayas firmado con el emisor de dicha tarjeta seguirán siendo aplicables a las Tarjetas admitidas y a su uso en relación con Apple Pay. Del mismo modo, la compra de productos o servicios con la función Apple Pay estará sujeta a los términos y condiciones del comercio.

Apple Card solo está disponible en Estados Unidos y el emisor es Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch («Emisor de Apple Card»). Al solicitar una tarjeta Apple Card implica solicitar la apertura de una cuenta con el Emisor de la tarjeta Apple Card. La tarjeta Apple Card solo está disponible para las personas mayores de 18 años (o personas aun mayores, en función del lugar en que residas). La institución financiera responsable de ofrecer la Apple Card puede cambiar, y el uso que hagas de esta está sujeto a sus términos y condiciones.

Ninguna de las disposiciones de la Licencia o estas Condiciones complementarias modifica las condiciones de cualquier contrato de tarjeta de crédito o comercial ni cualesquiera otros términos y condiciones aplicables al uso de las funciones de Apple Pay, y tu uso de la correspondiente función de

Apple Pay y la representación disponible en tu Mac compatible seguirá estando regido por dichas condiciones.

Aceptas que Apple no es una parte de tus contratos de tarjeta de crédito con un banco o comercio ni es la responsable (a) del contenido, la precisión o la no disponibilidad de cualquier tarjeta de pago, actividad comercial, transacción, compra, pedidos, cumplimiento de pedidos o recibos que tengan lugar durante el uso de la función Apple Pay; (b) ni de la emisión de crédito o la evaluación de la idoneidad para recibir crédito; (c) actividades de entidades emisoras, comercios o cualquier otro tercero en relación con el uso de Apple Pay o la app Cartera; (d) decisiones tomadas por un emisor, comerciante o cualquier otro tercero en relación con la Tarjeta admitida; (e) ni de la acumulación o el canje de puntos o valor acumulado como parte del programa de un comercio; (f) ni de la provisión de fondos o recarga de tarjetas de prepago. En el caso de que surgiera algún conflicto o cuestión relacionados con las tarjetas de pago o la actividad comercial asociada, ponte en contacto con el emisor o el comercio correspondiente.

4. Privacidad

Si utilizas Apple Pay para iniciar una transacción de pago que se completará en un Dispositivo compatible, Apple Pay transferirá la información de pago de forma encriptada entre el Mac y el Dispositivo compatible para que se complete dicha transacción. Al utilizar Apple Pay para realizar transacciones de pago en un MacBook Pro con Touch ID integrado, la información de pago se proporcionará en un formato encriptado al sitio web como parte de la transacción. Cuando se añade una tarjeta a Apple Pay en un MacBook Pro con Touch ID integrado, la información acerca del dispositivo, por ejemplo, si están activados o no determinados ajustes del dispositivo o cuáles son los patrones de uso del dispositivo (como el porcentaje de tiempo que el dispositivo está en movimiento o el número aproximado de llamadas a la semana), se enviará a Apple para determinar su idoneidad y evitar actividades fraudulentas. Encontrarás información detallada sobre la información personal que se recopila y cómo se utiliza o comparte en relación con el uso de Apple Pay, o bien en los avisos de privacidad correspondientes al servicio en cuestión, incluido el apartado «Acerca de Apple Pay y la privacidad», al cual se puede acceder, o bien desde el dispositivo iOS o Mac o en la aplicación Watch de un dispositivo iOS enlazado, o bien en la página https://www.apple.com/es/legal/privacy/. Al utilizar Apple Pay, aceptas y consientes la transmisión, obtención, mantenimiento, procesamiento y utilización de esta información por parte de Apple, sus filiales y agentes, con el fin de proporcionar las funciones de Apple Pay.

5. Seguridad

Apple Pay almacena representaciones virtuales de tus Tarjetas admitidas, y entiendes y aceptas que si proporcionas el código o la contraseña de tu dispositivo a un tercero o si permites que un tercero añada su huella digital para utilizar Touch ID en tu Dispositivo compatible o Mac, este podría realizar pagos con Apple Pay desde sitios web en tu Mac. Eres la única persona responsable de garantizar la seguridad de tus dispositivos y de los códigos o las contraseñas aplicables. Aceptas que Apple no tiene ninguna responsabilidad si pierdes el dispositivo o compartes tu acceso, o si realizas modificaciones no autorizadas en macOS.

Si pierdes el dispositivo o te lo roban y tienes activada la función Buscar, puedes utilizar dicha función o https://icloud.com para poner el dispositivo en modo perdido e intentar suspender la posibilidad de pago con las Tarjetas admitidas virtuales. También puedes borrar el contenido del dispositivo para que se suspenda la posibilidad de pago con las Tarjetas admitidas virtuales. No obstante, también debes ponerte en contacto con el emisor de tus Tarjetas admitidas para evitar el acceso no autorizado a las Tarjetas admitidas virtuales.

Si informas de alguna actividad fraudulenta o abusiva, o si Apple sospecha de su existencia, aceptas colaborar con Apple durante la investigación y poner en marcha las medidas de prevención del fraude que te indiquemos.

6. Limitación de responsabilidad

ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES DE GARANTÍA Y EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDOS EN LA LICENCIA, APPLE NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A LAS COMPRAS, PAGOS, TRANSACCIONES, PEDIDOS, CUMPLIMIENTO DE PEDIDOS, INFORMACIÓN DE RECIBOS U OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL REALIZADAS CON LA FUNCIÓN APPLE PAY, Y ACEPTAS RECURRIR EXCLUSIVAMENTE A LOS CONTRATOS QUE PUEDAS TENER CON EL EMISOR DE LAS TARJETAS, LA RED DE PAGO O EL COMERCIO PARA RESOLVER LAS POSIBLES DUDAS O CONFLICTOS RELATIVOS A LAS TARJETAS ADMITIDAS, LAS TARJETAS ADMITIDAS VIRTUALES Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL ASOCIADA.

繁體中文

Apple Inc.
macOS Sonoma 軟體授權協議

適用於 Apple 品牌系統

使用 Apple 軟體之前，請詳閱本軟體授權協議 (簡稱「本授權」)。您使用 Apple 軟體，即表示同意受本授權之條款約束。如不同意本授權之條款，請勿安裝及/或使用 Apple 軟體，並在出現「同意」或「不同意」本條款的選項時，按下「不同意」。若您因購買 Apple 硬體而取得 Apple 軟體，但不同意本授權之條款，您可根據 Apple 的退款政策，在退貨期間內將整套 Apple 硬體/軟體套件退還給您取得該裝置的 Apple Store 或授權經銷商並獲得退款；上述退款政策請參見 https://www.apple.com/tw/legal/sales-support/。您須交還整套硬體/軟體方可取得退款。

重要須知：若本軟體可用以重製、修改、發布或散佈材料，則您重製、修改、發布或散佈的授權僅限於無著作權的材料、您享有著作權的材料，或授權您或法律允許您重製、修改、發布或散佈的材料。若您不確定自己是否具備重製、修改、發布或散佈材料的權利，請聯絡您的法律顧問。

1. 一般規定。
A. 連同本授權提供的 Apple 軟體 (包括 Boot ROM 程式碼)、任何第三方軟體、文件、介面、內容、字體及任何資料 (下稱「原始 Apple 軟體」)，可透過 Apple 提供給您的 Apple 品牌電腦或支援周邊裝置使用的功能增強、軟體更新、安全回應、系統檔案或系統還原軟體 (下稱「Apple 軟體變更」) 予以更新或取代，不論是預先安裝於 Apple 品牌硬體、內部儲存裝置、卸除式媒體、磁碟、唯讀記憶體、任何其他媒體或屬於任何其他格式 (下稱「原始 Apple 軟體」和「Apple 軟體變更」以下統稱「Apple 軟體」)，是由 Apple Inc. (下稱「Apple」) 根據本授權之條款授權您使用，而非售予您。Apple 及/或 Apple 之授權人保留對 Apple 軟體本身的所有權，並保留一切並未明確授予您的權利。您同意，本授權之條款將適用於任何可能預先安裝在您的 Apple 品牌硬體的 Apple 品牌應用程式軟體產品，除非該產品另外附有單獨的授權，在這種情況下，您同意該授權的條款將規範您對該產品的使用。

B. Apple 可全權決定提供未來的 Apple 軟體變更。Apple 軟體變更 (若有) 未必包含 Apple 就較新或其他型號 Apple 品牌電腦發行的所有現有軟體功能或新的功能。本授權之條款適用於 Apple 所提供之任何 Apple 軟體變更，除非該 Apple 軟體變更另行隨附獨立授權，在此情況下，應適用該授權之條款。

C. 透過 Apple 軟體顯示或存取之內容的所有權和智慧財產權屬於相關內容的所有權人。此等內容可能受著作權或其他智慧產權法律和條約保護，且可能須遵守提供該內容之第三方的使用條款。除本文另有規定外，本授權並未授予您使用該內容的任何權利，亦不保證將繼續向您提供該內容。您不得將透過新聞或地圖存取的任何影像重新發布、重新傳輸或重製為獨立檔案。

2. 允許的授權用途和限制。
A. 預先安裝及單一副本 Apple 軟體授證。根據本授權的條款與約定，除非您是從 Mac App Store、透過自動下載或根據 Apple 的大量授權、維修或其他書面協議取得 Apple 軟體，否則您獲得有限、非專屬的授權，一次得在一部 Apple 品牌電腦上安裝、使用和執行一 (1) 份 Apple 軟體副本。例如，若您取得的是預先安裝在 Apple 品牌硬體上的 Apple 軟體，則本單一副本授權條款即適用於您。

B. Mac App Store 授權。若您從 Mac App Store 或透過自動下載取得 Apple 軟體授權，則根據本授權之條款與約定以及《Apple 媒體服務約定條款》的「服務與內容使用規則」(https://www.apple.com/tw/

legal/internet-services/itunes/tw/terms.html) (下稱「使用規則」)，您獲得有限、不可轉讓、非專屬的授權，得：

(i) 直接在您所擁有或控制，且執行 macOS Ventura、macOS Monterey、macOS Big Sur、macOS Catalina、macOS Mojave 或 macOS High Sierra 的每一部 Apple 品牌電腦 (下稱「Mac 電腦」) 上，為個人非商業用途而下載、安裝、使用與執行一 (1) 份 Apple 軟體副本；

(ii) 若您為商業企業或教育機構，則得下載、安裝、使用與執行一 (1) 份 Apple 軟體副本；以(a) 在您所擁有或控制的一部或多部 Mac 電腦上供單一個人使用，或 (b) 在您所擁有或控制的一部共用的 Mac 電腦上供多人使用。例如，一名員工得同時在其桌上型 Mac 電腦及筆記型 Mac 電腦上使用該 Apple 軟體，或多名學生得依序在位於資源中心或圖書館的一部 Mac 電腦上使用該 Apple 軟體；以及

(iii) 在您所擁有或控制，並已在執行該 Apple 軟體的每部 Apple 品牌電腦虛擬作業系統環境中安裝、使用與執行最多兩 (2) 份該 Apple 軟體的額外副本或實例，或任何前版 macOS 或 OS X 作業系統軟體或該 Apple 軟體的後續版本，以：(a) 軟體開發；(b) 在軟體開發期間進行測試；(c) 使用 macOS 伺服器；或 (d) 用於個人非商業用途。

除第 3 節明文允許外，以上第 2B(iii) 節所列的授權未允許您將 Apple 軟體的虛擬副本或實例用於服務局、分時、終端共用或其他類似服務類型的相關用途。除本第 2B 節明文允許外，您不得在 Mac 電腦的虛擬作業系統環境中使用 Apple 軟體執行任何 Apple 作業系統軟體，包括 iOS、iPadOS、watchOS 或 tvOS。

C. 大量或維修授權。若您是透過與 Apple 簽訂大量或維修授權計畫取得 Apple 軟體，您的大量或維修授權條款將決定允許您在由您擁有或控制之 Apple 品牌電腦下載、安裝、使用和執行之 Apple 軟體拷貝的數量。除 Apple 書面同意外，本授權所有其他條款與約定均適用於您根據大量或維修授權取得之 Apple 軟體的使用。

D. 系統要求；Apple ID。請注意，符合 Apple 指示之特定系統要求的 Apple 品牌硬體，方支援 Apple 軟體。此外，使用與存取 Apple 軟體的某些功能和某些服務 (定義見第 6 節) 可能需要申請一組稱為 Apple ID 的專屬使用者名稱和密碼組合。

E. 字體。根據本授權之條款與約定，您得在執行 Apple 軟體時，使用包含在 Apple 軟體內的字體來顯示和列印內容；但相關字體隨附的嵌入限制允許時，您方可在內容中嵌入字體。此嵌入限制載於字體簿/預覽/顯示字體資訊面板。

F. 聲音；即時字幕。根據本授權的條款與約定，您得：(i) 在下列情形中使用 Apple 軟體所包含的系統聲音 (下稱「系統聲音」)：(1) 執行 Apple 軟體時，以及 (2) 為個人非商業用途製作自己的原創內容和計畫案時；(ii) 使用 Apple 軟體在裝置上自動即時產生的即時字幕 (下稱「即時字幕」)，惟無論其內容是在 FaceTime 通話期間或以其他方式產生，均僅限用於個人非商業用途；以及 (iii) 使用個人聲音功能，在您的裝置上建立聽起來像您的語音 (下稱「個人聲音」)，供您用於個人非商業用途。本授權不允許以其他方式建立或使用系統聲音、即時字幕或個人聲音，包括但不限於在營利、非營利、公開分享或商業情境下，使用、重製、顯示、展示、記錄、發布或再發布任何系統聲音、即時字幕或個人聲音。

G. 照片 App 功能和支援。Apple 軟體的照片應用程式 (下稱「照片 app」) 可能不支援某些影片和照片格式。照片 app 中某些功能的使用將取決於您相機的功能。將「照片」app 與任何 Apple 或第三方服務的照片同步可能導致資料遺失。「照片」app 所包含的幻燈片圖形、音樂和主題，僅得基於個人非商業用途，

用於您以「照片」app 建立的幻燈片。您不得以商業或其他方式獨立使用、提取或散佈「照片」app 所包含或作為其一部分提供的任何照片、影像、圖形、藝術作品、音訊、影片或類似資產 (下稱「數位材料」)，或以其他方式在「照片」app 預定用途範圍以外使用數位材料。

H. 內容快取功能。
1. 若 Apple 及/或其關係企業提供可用於快取的特定軟體及/或內容 (例如來自 Mac App Store 的適用內容) (下稱「Apple 合格內容」)，Apple 軟體的某些功能 (下稱「內容快取功能」) 可能將該 Apple 合格內容自動下載至您執行 Apple 軟體的 Apple 品牌電腦 (本節所稱 Apple 品牌電腦指「啟用快取功能的 Mac」) 上，並進行本機快取。**您使用 Apple 軟體的內容快取功能，即表示同意 Apple 得下載並在啟用快取功能的 Mac 上，快取該 Apple 合格內容。**您可隨時在啟用快取功能的 Mac 上，前往「系統設定」下的「共享」，關閉 Apple 軟體的內容快取功能。

2. Apple 軟體的內容快取功能只能在您擁有或控制並啟用快取功能的 Mac 上使用，並僅得用於將該 Apple 合格內容快速傳遞給您家中、公司或組織內的授權最終使用者。您明白，在接收 Apple 合格內容之前，該使用者可能必須另行通過 Apple 的驗證，且使用啟用快取功能的 Mac 快速傳遞 Apple 合格內容，不會變更您或最終使用者據以接收該 Apple 合格內容的條款。

3. 您承認並同意，Apple 合格內容的一切使用，皆須遵守規範快取之 Apple 合格內容類別的適用授權條款。本條款可能包括但不限於《Apple 媒體服務約定條款》、《iCloud 條款與約定》、《iTunes U 講師協議》、《iTunes U 軟體授權協議》及/或附隨軟體下載的適用授權條款，除非該下載另有附隨授權協議；在此情況下則適用後者。Apple 軟體授權協議 (SLA) 列表請參見：https://www.apple.com/tw/legal/sla/。您承認並同意，使用內容快取功能以及在啟用快取功能的 Mac 上儲存 Apple 合格內容，不會將 Apple 合格內容適用授權條款所授權利以外的任何權利移轉給您，亦不構成授予、豁免或在其他方面限制 Apple 或其他著作權所有人對於 Apple 合格內容的任何權利。

4. 內容快取功能啟用後，您無權將啟用快取功能的 Mac，部署至並非您所擁有或控制 (或您不具備為該目的而使用的合法授權) 的網路上，或允許您的家庭、公司或組織以外的最終使用者存取該 Apple 合格內容。您同意僅將內容快取功能用於您的個人非商業用途，或您公司或組織的內部用途，並僅按本文明文允許的方式使用。您不得向整合或利用內容快取功能提供的服務或資訊，或以任何方式使用內容快取功能的第三方提供服務。

5. 您啟用 Apple 軟體的內容快取功能，即表示同意 Apple 得儲存、監控及取得您啟用快取功能的 Mac 上的 Apple 合格內容，並得收集和使用關於您啟用快取功能的 Mac 和相關網路的技術資訊，包括但不限於硬體識別碼和 IP 位址，以達到上述目的。您同意不停用、破壞、入侵、規避或以其他方式干擾 Apple 的驗證、儲存或認證機制、數位簽章、數位權利管理，或由 Apple 軟體、服務、Apple 合格內容或 Apple 其他軟體或技術實施的其他安全機制，或令他人為上述行為。

6. Apple 有權停止在您啟用快取功能的 Mac 上提供 Apple 合格內容 (例如，您先前快取的某些內容後續未必能提供快取)，以及在任何時候，全權決定刪除啟用快取功能的 Mac 內任何已快取的 Apple 合格內容，且在此情況下，Apple 對您不承擔任何責任。您了解 Apple 合格內容的此類快取未必在所有國家或地區提供。您得隨時刪除已快取的 Apple 合格內容，以及停用內容快取功能。

I. 遠端桌面連線。根據本授權之條款與約定，從另一部電腦或電子裝置 (皆稱「裝置」) 遠端連線至執行 Apple 軟體的 Apple 品牌電腦 (本條所稱之此 Apple 品牌電腦稱為「Home Mac」) 時，不問透過螢幕共享功能或任何其他方式：

(i) 同一時點僅得有一 (1) 部裝置直接或間接遠端連線，以控制在 Home Mac 上執行與顯示的 Apple 軟體圖形化桌面工作階段；且

(ii) 以同時觀察在 Home Mac 上執行與顯示的 Apple 軟體的該圖形化桌面工作階段為唯一目的，且限裝置不以任何方式控制 Apple 軟體，同一時點得有合理數量的裝置進行遠端連線；但

(iii) 同一時點僅得有一 (1) 部 Apple 品牌裝置直接或間接遠端連線，以控制與前述 Home Mac 所執行與顯示者不同的 Apple 軟體圖形化桌面工作階段，且該連線僅得透過 Apple 軟體的螢幕共享功能進行。

除本第 2I 節或第 3 節明文允許或 Apple 另行授權外，您同意不將 Apple 軟體或其任何功能用於服務局、分時、終端共用或其他類似服務類型的相關用途，不問該服務是在您的機構內提供或向第三方提供。

J. 其他使用限制。本授權不允許，且您亦同意不在任何非 Apple 品牌電腦上安裝、使用或執行 Apple 軟體，或使他人為上述行為。您同意不刪除、遮蔽或更改可能附加於或包含在 Apple 軟體中的任何專有權通知 (包括商標和著作權通知)。除本授權另行許可或 Apple 以其他方式授權外：(i) 同一時間僅有一個使用者得使用 Apple 軟體，且 (ii) 您不得在網路上提供 Apple 軟體而使其在同一時間可供多部電腦執行或使用。除第 3 節明文允許外，您不得出租、租賃、出借、出售、重新發布或轉授權 Apple 軟體。

K. 備份副本。您僅得為備份目的而以可機讀格式複製一份 Apple 軟體 (不包括 Boot ROM 程式碼以及以內嵌或其他形式包含於 Apple 品牌硬體中的其他 Apple 韌體)；但該備份副本必須帶有原件上所載的一切著作權或其他專有權聲明。Apple Boot ROM 程式碼和韌體僅供在 Apple 品牌硬體上使用，您不得複製、修改或散佈 Apple Boot ROM 程式碼或韌體，或其任何部分。

L. 移轉現有軟體。如果您要使用「設定/系統移轉輔助程式」將軟體從一部 Apple 品牌電腦移轉至另一部 Apple 品牌電腦，請切記，一旦軟體副本已移轉至另一部電腦，則正本的繼續使用可能遭禁止，除非您在兩部電腦上都有該軟體的授權副本。您應查看相關的軟體授權協議，以了解適用的條款與約定。第三方軟體與服務可能與本 Apple 軟體不相容，安裝本 Apple 軟體可能會影響到該第三方軟體或服務的可得性和可用性。

M. 開放原始碼。Apple 已經或者可能將 Apple 軟體的某些元件及其中的第三方開放原始碼程式 (合稱「開放原始碼元件」) 公開於其開放原始碼網站 (https://www.opensource.apple.com/)。您僅得修改或更換此類開放原始碼元件，且必須遵守下列條件：(i) 最終修改後的 Apple 軟體，乃用以取代您擁有或控制的 Apple 品牌電腦上所使用的修改前 Apple 軟體，且每一部此類 Apple 電腦皆擁有適當授權的 Apple 軟體副本；且 (ii) 您在其他方面遵循本授權的條款以及任何規範開放原始碼元件之使用的授權條款。Apple 無義務為上述修改後的最終 Apple 軟體提供任何更新、維護、擔保、技術支援或其他支援或服務。您明確承認，若修改 Apple 軟體的開放原始碼元件導致 Apple 硬體的故障或損壞，則該故障或損壞不適用 Apple 硬體擔保條款。

N. 不得進行反向工程。對於 Apple 軟體或其提供的服務，或其任何部分，您不得 (且您同意不) 進行複製 (本授權明文允許前述限制時或適用於您的使用規則明文允許時除外)、反組譯、反向工程、解編譯、嘗試擷取其原始碼、解密、修改或建立衍生作品 (適用法律或規範 Apple 軟體內之開放原始碼元件的授權條款禁止上述限制時除外)，亦不使他人為上述行為。

O. 遵守法律。您同意依照所有適用法律使用 Apple 軟體以及服務 (定義見以下第 6 節)，此等法律包括您所居住或者下載或使用 Apple 軟體以及服務的國家或地區的當地法律。Apple 軟體的功能和服務未必以所

有語言或在所有地區提供，某些功能可能因地區而異。Apple 軟體和服務有某些功能需要連線到網際網路。

P. 第三方軟體。作為 Apple 軟體套件的一部分，Apple 提供了對某些第三方軟體或服務的存取權限，並可能提供 Apple 軟體的升級、更新或補充版本供您使用。在 Apple 軟體內有或提供存取任何第三方軟體或服務的範圍內，Apple 無明示或默示義務為該軟體或服務提供任何技術支援或其他支援。請直接與適當的軟體廠商、製造商或服務提供者聯繫，以取得與其軟體、服務及/或產品相關的技術支援和客戶服務。

Q. Apple 軟體變更。Apple 軟體將定期查詢 Apple 是否提供 Apple 軟體變更。如有更新，該更新版本可自動下載和安裝至您的電腦和 (如適用) 您的週邊裝置上。**您使用 Apple 軟體，即表示同意 Apple 在您的電腦和週邊裝置上下載並安裝該自動 Apple 軟體變更。**您可以隨時透過調整「系統設定」>「軟體更新」>「進階」中的設定，關閉自動作業系統更新和「快速安全回應」。

R. 系統字元。根據本授權之條款與約定，在下列情形，您得使用 Apple 軟體所包含或以此建立的 Memoji 字元 (下稱「系統字元」)：(i) 執行 Apple 軟體時，以及 (ii) 用以建立您自己的原始內容和計畫案，用於您個人的非商業用途。本授權不允許將系統字元用於其他用途，包括但不限於在營利、非營利、公開分享或商業背景下，使用、重製、顯示、展示、記錄、發布或再發布任何系統字元。

3. 許可開發者服務之租賃。

A. 租賃。您得將 Apple 軟體的有效授權版本全部租出或分租給一名個人或一個組織 (皆稱「承租人」)，前提為符合以下所有條件：

(i) 租出的 Apple 軟體僅得用於提供許可開發者服務，且所有承租人皆須閱讀受本授權之條款並同意受其約束；

(ii) 租賃期限必須為至少連續二十四 (24) 小時；

(iii) 在租賃期間內，最終使用者承租人必須對 Apple 軟體及其所安裝的 Apple 品牌硬體有唯一且排他的使用與控制權，但您作為出租 Apple 軟體者 (下稱「出租人」)，得為 Apple 軟體提供管理支援；且

(iv) 使用 Apple 軟體前，最終使用者承租人必須閱讀適用於 Apple 軟體上預先安裝之任何軟體 (包括但不限於 Apple 的 Xcode 開發者軟體，以及任何其他 Apple 或第三方軟體) 的條款，並同意受其約束。

就本第 3 節而言：(A) 最終使用者承租人指最終使用租賃的 Apple 軟體，且僅用於許可開發者服務的最終使用者承租人；及 (B) 許可開發者服務指連續整合服務，包括但不限於軟體開發、從原始碼建立軟體、在軟體開發過程中進行自動測試，以及執行必要的開發者工具以支援此類活動。根據本第 3 節規定出租或分租 Apple 軟體前，出租人必須聯絡 Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/) 提前通知 Apple。

B. 分租。承租人得依本第 3 節規定進一步分租 Apple 軟體，前提為該承租人必須遵守本第 3 節的所有條款。在租賃期間內，分租 Apple 軟體予他人的承租人 (於本第 3 節亦視為出租人) 必須將其對 Apple 軟體以及安裝 Apple 軟體之 Apple 品牌硬體的排他使用與控制權完全讓予其承租人。

C. 執行。作為出租人，您應負責：(i) 確保所有承租人皆遵守本第 3 節的規定；(ii) 確保所有承租人皆同意所有適用的授權條款；(iii) 協助 Apple 執行對相關規定的遵守。若承租人違反本授權或其他適用的 Apple 授權條款，則其使用 Apple 軟體的權利將自動終止，且您同意，一旦您發現此類違規行為或 Apple 以書面

通知有此類違規行為，您應立即終止該承租人使用 Apple 軟體的權利。

D. 虛擬化。對於根據本第 3 節出租之 Apple 軟體的每份副本，出租人或承租人得 (但不得兩者同時) 根據本第 2B(iii) 節，在虛擬作業系統環境中安裝、使用與執行 Apple 軟體的額外副本或實例，前提為出租人僅得將 Apple 軟體的單一實例或副本虛擬化，作為佈建工具，以便承租人根據本第 3 節存取並使用 Apple 軟體。

E. 系統配置。若您為承租人，您承認向您出租 Apple 軟體的出租人先前可能曾經配置過 Apple 軟體，包括對分析、定位服務，以及與安全性、隱私和資料收集相關的其他設定選擇。您承認並同意，就出租人對 Apple 軟體的配置，Apple 概不負責。

4. 轉讓。
A. 若您所取得的是預先安裝在 Apple 品牌硬體的 Apple 軟體，或您是從 Mac App Store 或透過軟體更新取得您的 Apple 軟體授權，您得將您對 Apple 軟體的一切授權 (以 Apple 提供的原始形式) 一次永久轉讓予他人，前提為：(i) Apple 軟體必須與您的 Apple 品牌硬體一併轉讓；(ii) 轉讓必須包括所有 Apple 軟體，包括其所有元件和本授權；(iii) 您不保留 Apple 軟體的完整或部分副本，包括儲存在電腦或其他儲存裝置上的副本；以及 (iv) 接收 Apple 軟體的一方閱讀並同意接受本授權的條款與約定。就本授權而言，若 Apple 提供 Apple 軟體的更新版本 (例如 10.14 至 10.14.1 版本)，該更新版本視為 Apple 軟體的一部分，不得與 Apple 軟體更新前的版本分開轉讓。

B. 您不得轉讓根據上述第 2M 節作過修改或更換的 Apple 軟體。Apple 軟體的所有元件皆作為套件的一部分提供，不得從該套件中分離並作為獨立應用程式發布。請注意，與特定 Apple 品牌硬體產品一併提供的 Apple 軟體未必能在其他 Apple 品牌硬體型號上執行。

C. Apple 基於促銷、評估、診斷或還原目的而提供予您的任何 Apple 軟體副本僅得用於該目的，不得予以轉售或轉讓。

5. 同意使用資料。某些功能 (例如分析、定位服務、Siri、聽寫和 Spotlight) 為提供其功能，可能需要來自裝置的資訊。您開啟或使用上述功能時，會取得詳細資訊，了解您向 Apple 傳送了哪些資訊，以及該資訊如何受到使用。詳情請瀏覽 https://www.apple.com/tw/privacy/。您的資訊將一律依 Apple 隱私權政策的規定處理，政策全文請見 https://www.apple.com/tw/legal/privacy/。

6. 服務和第三方材料。
A. 一般規定。Apple 軟體可供您存取 Apple 的 iTunes Store、Mac App Store、Apple Books、Game Center、iCloud、地圖、新聞以及其他 Apple 和第三方服務及網站 (下稱「服務」)。使用服務需要網際網路連線，且使用某些服務可能需要 Apple ID 並要求您接受附加條款，並可能需支付額外費用。您將 Apple ID 或其他 Apple 服務與本軟體結合使用，即表示同意接受適用於該服務的服務條款，例如您存取該服務所在國家或地區的最新版《Apple 媒體服務約定條款》。該條款與約定請查閱 https://www.apple.com/tw/legal/internet-services/itunes/tw/terms.html。

B. 若您註冊 iCloud，可直接從 Apple 軟體取用某些 iCloud 功能，例如「iCloud 雲碟」、「共享的相簿」和「尋找」。您認知並同意，您使用 iCloud 和此類功能須受 iCloud 服務的最新條款與約定規範。該條款與約定請查閱：https://www.apple.com/tw/legal/internet-services/icloud/cn_tr/terms.html。

C. 新聞 App 的內容。您透過「新聞」應用程式存取的內容僅限用於個人非商業用途，內容的任何所有權利益不會因此而轉讓給您，並明確排除 (但不限於) 該內容的任何商業或促銷使用權。

D. 地圖。Apple 軟體的地圖服務和功能 (下稱「地圖」) (包括地圖資料涵蓋範圍) 可能因地區而異。您開啟或使用地圖時，會取得詳細資訊，了解您向 Apple 傳送了哪些資訊，以及該資訊如何得到使用。您承認並同意，您使用地圖須受地圖服務最新版條款與約定規範，您可以在地圖應用程式的側邊欄上存取和查閱該條款與約定。

E. 您明白，使用服務意味著您可能遇到令您感到冒犯、猥褻或反感的內容，該內容不一定會直白表達，以及任何搜尋得到的結果或進入特定網址時，可能會自動非故意地連結至或引述令人反感的材料。縱使如此，您同意自行承擔使用服務的風險，對於令您感到冒犯、猥褻或反感的內容，Apple、其關係企業、代理人、委託人或授權人不對您承擔任何責任。

F. 某些服務可能顯示、納入或提供來自第三方的內容、資料、資訊、應用軟體或材料 (下稱「第三方材料」)，或提供某些第三方網站的連結。使用服務，表示您承認並同意 Apple 不負責檢查或評估此類第三方材料或網站的內容、準確性、完整性、及時性、有效性、著作權遵循、合宜性、品質或其他面向。就第三方服務、第三方材料或網站，或第三方的其他材料、產品或服務，Apple、其高階主管、關係企業與子公司並未對您或他人提供保證或表示認可，且目前未承擔、未來亦無任何責任。第三方材料和其他網站的連結僅供參考。

G. Apple 及其任何內容提供者不保證任何服務顯示的股票資訊、定位資料、健康資訊或任何其他資料的供應性、準確性、完整性、可靠性或及時性。任何服務顯示的金融資訊僅供參考，不得用作可供依賴之投資建議。基於透過服務獲得的資訊進行任何證券交易之前，您應諮詢在法律上有資格在您的國家或地區提供財務或證券建議的專業財務或證券人員。您同意任何服務提供的定位資料 (包括 Apple 地圖服務) 僅供基本導航及/或規劃之用，並非意圖供下列情況使用：需要精準定位資訊，或者錯誤、不正確、時間延誤或不完整的定位資料可能會導致死亡、人身傷害，或是財產或環境損害時。您同意，由於天氣、道路、交通、地緣政治事件等因素可能影響地圖資料的準確性，因此您接收自服務的結果可能與實際道路或地形狀況不同。為了您的安全，請隨時注意交通標誌和當時的道路情況，奉行安全駕駛習慣和遵照交通法規，並注意騎行單車和步行的方向指示未必包含特定途徑。

H. 若您使用服務上傳任何內容，您聲明您擁有一切權利或得到授權或以其他方式獲法律允許上傳該等內容，且該等內容不違反適用於服務的任何服務條款。您同意服務含有屬 Apple、網站所有人或其授權人擁有的專有內容、資訊和材料，受適用的智慧財產權和其他法律保護，包括但不限於著作權。您同意除服務的允許用途外，您不會使用此等專有內容、資訊或材料，也不以任何與本授權的條款不一致或侵害第三方或 Apple 的任何智慧財產權的方式使用此等專有內容、資訊或材料。服務的任何部分均不得以任何形式或方式重製。您同意不以任何方式修改、出租、租賃、借出、銷售或發布服務，亦不以任何方式以服務為基礎創作任何衍生作品。您不得以任何未獲授權的方式 (包括但不限於透過服務來傳輸電腦病毒、蠕蟲、特洛伊木馬或其他惡意軟體，或者透過侵入網路或加重網路容量負擔) 利用服務。您進一步同意不以任何方式使用服務騷擾、辱罵、追蹤、威脅或誹謗他人，或以侵害或違反他人權利的方式使用服務，且對於您的任何此等使用或由於使用服務致使您可能收到的任何騷擾性、威脅性、誹謗性、冒犯性、侵權或非法訊息或傳輸，Apple 不對您承擔任何責任。

I. 此外，該服務和第三方材料未必以所有語言或在所有國家或地區提供。Apple 不保證該等服務和第三方材料在任何特定地點為適當或可取得。若您選擇使用或存取此類服務或第三方材料，這是出於您的主動意願，且您有責任遵守所有適用法律，包括但不限於適用的當地法律以及隱私權與資料收集法規。Apple 及其授權人有權不經通知，隨時變更、暫停、刪除或停用對任何服務的存取權限。服務遭刪除或禁止存取時，Apple 概不負責。Apple 亦得在任何情形下，隨時限制對某些服務的使用或存取，無須另行通知或承擔責任。

7. 終止。本授權在其終止之前有效。若您未遵守本授權的任何條款，您在本授權下的權利將自動終止或以其他方式中斷，無需 Apple 另行通知。本授權終止時，您應停止使用一切 Apple 軟體並銷毀所有全部或部分複製 Apple 軟體的副本。本授權第 5、6、7、8、9、10、12、13 和 14 節於終止後繼續有效。

8. 免責聲明。
A. 若您為一般消費者 (即在您的行業、業務或專業以外使用 Apple 軟體)，您在居住國可能享有法定權利，禁止以下限制適用於您。此限制若遭禁止，即不適用於您。要進一步了解相關的權利，請聯繫當地的消費者諮詢組織。

B. 您明確認知並同意，在適用法律允許的範圍內，使用 Apple 軟體及透過 Apple 軟體提供或存取的任何服務須由您自負風險；就品質、成效、準確性及勞力付出等方面是否符合需求，亦由您承擔全部風險。

C. 在適用法律允許的最大範圍內，Apple 軟體與服務皆按「現狀」和「現有」基礎提供，帶有一切瑕疵但不附任何種類的擔保；Apple 及 Apple 授權人 (於第 8 節及第 9 節通稱「Apple」) 特此排除對 Apple 軟體及服務的任何明示、默示或法定擔保和條件，包括但不限於關於適銷性、品質滿意度、適於特定用途、準確性、不受干擾地享用與不侵害第三方權利的默示擔保及/或條件。

D. Apple 不擔保您可不受干擾地享用 Apple 軟體和服務、Apple 軟體包含的功能或執行或提供的服務符合您的要求、Apple 軟體與服務將不受干擾且無錯誤地運作、服務將持續提供、Apple 軟體或服務的瑕疵將得到更正，或 Apple 軟體將相容或可與任何第三方軟體、應用軟體或第三方服務共同運作。安裝本 Apple 軟體可能影響第三方軟體、應用程式或第三方服務以及 Apple 產品和服務的可獲得性及可用性。

E. 您進一步承認，Apple 軟體與服務之預定目的並非用於亦不適合用於 Apple 軟體與服務出現故障或時間遲延之時，或是提供的內容、資料或資訊錯誤或不精確之時，可能導致死亡、人身傷害或嚴重的身體上或環境上損害之情況或狀況，包含但不限於核子設施、航空器飛行或通訊系統、飛航管制、生命維持或武器系統之運作。

F. Apple 或 Apple 授權代表提供的口頭或書面資料或意見均不構成任何保證。如發現 Apple 軟體或服務有所瑕疵，您必須承擔所有必要維修、修理或修正的全部費用。部分國家地區不允許排除默示擔保或對一般消費者的適用法定權利加以限制，因此上述排除和限制可能並不適用於您。

9. 責任限制。在適用法律未禁止的範圍內，無論任何情況，對由於您使用或無法使用 Apple 軟體或服務，或與 Apple 軟體與服務搭配使用的第三方軟體、應用程式或服務所引起或與之有關的任何人身傷害，或任何附帶、特別、間接或衍生性的損害，包括但不限於利潤損失、資料損壞或遺失、未能傳輸或接收任何資料或資訊 (包括但不限於路線指示、任務及材料)、業務中斷的損害或任何其他商業損害或損失，無論其基於何種責任理論 (契約、侵權行為或其他)，Apple、其關係企業、代理人或委託人概不負責，縱使 Apple 已知悉可能發生上述損害亦然。部分司法管轄區域不允許排除或限制對人身傷害或附帶或衍生性損害賠償之責任，因此上述限制可能不適用於您。在任何情況下，Apple 對您的所有損害的總賠償金額 (適用法律對涉及人身傷害的賠償除外) 不得超過二百五十美元 ($250.00)。即使前述補救措施失去其基本作用，上述責任限制仍將適用。縱使本授權有其他規定，適用日本《消費者契約法》時，就 Apple 違反契約或侵權行為所生之損害，若為 Apple 之故意不當行為或嚴重過失所致，則不適用限制 Apple 責任之條款。

10. 數位憑證。Apple 軟體具有接受 Apple 或第三方發放之數位憑證的功能。決定是否信賴 Apple 或第三方發放的憑證由您單獨負責，您須獨自承擔使用數位憑證的風險。在適用法律允許的最大範圍內，Apple 對於數位憑證的適銷性或任何特定用途的適用性、準確性、安全性或不侵犯第三方權利，不作任何明示或

默示的擔保或聲明。您同意：(a) 您不會偽造或濫用任何憑證；(b) 您僅為合法目的，依據適用的憑證政策、憑證實務作業基準或其他憑證機構的業務實務揭露事項使用數位憑證；(c) 您須全權負責防止任何未經授權的使用者利用您的數位憑證；(d) 您須全權負責防止任何未經授權的使用者利用與您的數位憑證有關的私人金鑰；以及 (e) 若有理由相信憑證已遭破壞，您將予以撤銷。Apple 的憑證政策與憑證使用聲明請參見：https://www.apple.com/certificateauthority。

11. 出口管制。除美國法律及獲得 Apple 軟體的所在國家地區的法律授權外，您不得使用或以任何方式出口或轉出口 Apple 軟體。尤其不得將 (包括但不限於) Apple 軟體出口或轉出口：(a) 至任何美國禁運國家或地區，或 (b) 予美國財政部特定國家名單，或美國商務部拒絕出口對象或主體名單上的任何人。使用 Apple 軟體，表示您聲明並保證您不位於此類國家或地區，亦不在此類清單上。您亦同意不將 Apple 軟體用於美國法律禁止之目的，包括但不限於開發、設計、製造或生產飛彈、核子、化學或生物武器。

12. 政府最終使用者。Apple 軟體和相關文件屬於「商業品項」(Commercial Items)，其根據 48 C.F.R. §2.101 之定義，包含「商用電腦軟體」和「商用電腦軟體說明文件」(其定義各見 48 C.F.R. §12.212 或第 48 C.F.R. §227.7202)。根據 48 C.F.R. §12.212 或 48 C.F.R. §227.7202–1 至 §227.7202–4 規定，對美國政府最終使用者授權商用電腦軟體和商用電腦軟體文件時，(a) 僅得作為商業品項；及 (b) 應根據本文的條款與約定對其他最終使用者授予相同權利。Apple 根據美國的著作權法律保留任何未經發布的權利。

13. 準據法與條款效力獨立。本授權以美國加州法律為準據法及理解依據，但排除其法律衝突原則之適用。本授權明確排除《聯合國國際貨品買賣契約公約》(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) 之適用。若您為英國一般消費者，本授權將受您居住之司法管轄區的法律管轄。若管轄法院基於任何原因而認定本授權有任何條款或部分無法執行，其餘部分仍維持完整之效果及效力。

14. 完整合意；準據語言。本授權構成您與 Apple 間就 Apple 軟體的完整合意，並取代該標的先前或現在的所有共識。未經 Apple 簽署書面文件，對本授權的任何修訂或修改皆不具拘束力。本授權譯本僅為符合當地要求而提供，若英文版與非英文版間有所歧異，在您的法律管轄區域之當地法律未禁止的範圍內，應以本授權英文版為準。

15. 第三方承認。

A. Apple 軟體的某些部分可能使用或包含第三方軟體和其他享有著作權的資料。Apple 軟體所附的電子文件中載有關此類材料的承認、授權條款及免責聲明，您對這些材料的使用受到其各自的條款管轄。使用 Google 安全瀏覽服務須遵守 Google 服務條款 (https://www.google.com/intl/zh-tw/policies/terms/) 以及 Google 的隱私權政策 (https://www.google.com/intl/zh-tw/policies/privacy/)。

B. Apple 軟體內附的某些軟體庫和其他第三方軟體為免費軟體，並按 GNU 通用公共授權 (GPL) 條款或 GNU 程式庫/較寬鬆通用公共授權 (LGPL) 條款 (視情況而定) 的條款授權使用。您透過 opensource@apple.com 向 Apple 提出書面要求後，即可依據 GPL 或 LGPL (視情況而定) 條款，免費獲得一份該免費軟體之原始碼的完整可機讀副本，但須支付媒體、運輸和手續費。發布 GPL/LGPL 軟體旨在供大眾使用，但不負任何保證，包括對適銷性或適於特定用途的默示保證。Apple 軟體隨附一份 GPL 和 LGPL。

C. MPEG-4 之使用。本產品是依據 MPEG-4 系統專利組合授權特許使用，用以按照 MPEG-4 系統標準進行編碼，但與 (i) 以實質媒體儲存或複製且按照所有權基礎逐項支付之資料，及/或 (ii) 按照所有權基礎逐項支付並傳送給最終使用者以永久貯存及/或使用之資料編碼有關，且須就相關編碼持有額外授權和支付權利金者除外。該額外授權可透過 MPEG LA, LLC. 取得，請參見 https://www.mpegla.com 了解詳細資

訊。

本產品是依據 MPEG–4 視覺專利組合授權授予消費者個人和非商業性使用，以 (i) 依據 MPEG–4 視覺標準進行視訊編碼 (下稱「MPEG–4 視訊」)，及/或 (ii) 對從事個人和非商業活動的消費者所編碼及/或從獲 MPEG LA 授權提供 MPEG–4 視訊的視訊提供者取得的 MPEG–4 視訊進行解碼。Apple 並未就任何其他用途給予授權，或默認可用於其他用途。與宣傳推廣、內部和商業性使用及授權有關的進一步資料，可透過 MPEG LA, LLC 取得。請參見 https://www.mpegla.com。

D. H.264/AVC 聲明。 若 Apple 軟體包含 AVC 編碼及/或解碼功能，H.264/AVC 的商業使用需要額外授權，並適用以下規定：本產品的 AVC 功能僅授權消費者用於個人非商業用途，用以：(i) 編碼符合 AVC 標準的視訊 (下稱「AVC 視訊」) 及/或 (ii) 解碼由從事個人非商業活動的消費者編碼的 AVC 視訊，及/或從獲得提供 AVC 視訊之授權的視訊提供者處取得的 AVC 視訊。與其他使用及授權有關的資料，可透過 MPEG LA L.L.C. 取得。請參見 https://www.mpegla.com。

E. AMR 聲明。本產品的適應性多重位元率 (下稱「AMR」) 編碼和解碼功能未獲得執行行動數據話音通話的授權，亦不得用於建立於 Windows 平台 QuickTime 結構上的任何電話產品。此外，本產品的 AMR 編碼和解碼功能亦未獲得用於行動通訊基礎設施的授權，包括：基地台、基地台控制器/無線網路控制器、交換中心，以及進出公共切換式網路的閘道。

F. FAA 聲明。透過 Apple 軟體顯示的航機狀況顯示 (Aircraft Situation Display) 和國家空域系統狀態資訊 (National Airspace System Status Information) 資料 (統稱「航班資料」) 是由美國聯邦航空局 (FAA) 作成。您同意若未事先徵得 FAA 的書面同意，不得向他人重新發布航班資料。FAA 和 Apple 排除關於航班資料之使用和準確性的一切明示或默示的擔保，包括對於適銷性與適於特定用途的默示擔保。對於因使用航班資料而生之損失、損害、索償、責任、費用、處罰或任何間接、特殊、從屬，或附帶或衍生性的損害，您同意 FAA 及 Apple 無需負責，不問為共同或單獨責任。Apple 軟體未經 FAA 資助或認可，FAA 不對技術或系統問題負責。對於此類問題或營運交通流量狀況，請勿與 FAA 聯絡。

G. Adobe 色彩設定檔之使用。您得依本授權使用 Apple 軟體內的 Adobe 色彩設定檔軟體，但 Adobe 無義務為本協議下的色彩設定檔提供任何支援，包括設定檔或其他項目的升級或未來版本。除以上第 8 節與第 9 節規定外，在任何情況下，Adobe 均不就任何損害、索賠或任何性質的費用而對您負有責任。與 Apple 軟體一併發布的 Adobe 色彩設定檔軟體亦可至 Adobe 網站 (https://www.adobe.com/tw)下載。

H. Gracenote® 最終使用者授權協議。本應用程式或裝置包含 Gracenote, Inc. (位於美國加州 Emeryville 之公司，以下簡稱「Gracenote」) 的軟體。透過 Gracenote 的軟體 (以下簡稱「Gracenote 軟體」)，本應用程式可從線上伺服器或內嵌資料庫 (統稱「Gracenote 伺服器」) 進行光碟及/或檔案辨識並取得與音樂相關的資訊，包括名稱、創作者、曲目和歌名資訊 (以下簡稱「Gracenote 資料」)，以及執行其他功能。您僅得透過本應用程式或裝置預期的最終使用者功能使用 Gracenote 資料。

您同意，您僅得為您的個人非商業用途使用 Gracenote 資料、Gracenote 軟體和 Gracenote 伺服器。您同意不將 Gracenote 軟體或任何 Gracenote 資料轉讓、複製、移轉或傳送給任何第三方。您同意，除本文明文允許的方式外，您不得使用或利用 Gracenote 資料、Gracenote 軟體或 Gracenote 伺服器。

您同意，若您違反本限制，您使用 Gracenote 資料、Gracenote 軟體和 Gracenote 伺服器的非專屬授權即告終止。若您的授權遭到終止，您同意立即停止使用所有 Gracenote 資料、Gracenote 軟體和 Gracenote 伺服器。Gracenote 保留其對 Gracenote 資料、Gracenote 軟體以及 Gracenote 伺服器的一切權利，包括一切所有權。Gracenote 無義務就您所提供的資訊向您支付任何款項。您同意，Gracenote,

Inc. 得直接以其名義依據本協議對您行使其權利。

Gracenote 服務會使用獨特的識別碼追蹤各項查詢，作為統計之用。此類隨機指定的數字識別碼旨在使 Gracenote 服務在不取得您任何個人資訊的情況下統計查詢次數。如需更多資訊，請參見 Gracenote 服務的 Gracenote Privacy Policy (隱私權政策) 網頁。

Gracenote 軟體以及所有 Gracenote 資料皆以「現狀」授權予您。對於來自 Gracenote 伺服器之任何 Gracenote 資料的準確性，Gracenote 未為任何聲明，亦不承擔任何明示或默示擔保。Gracenote 有權刪除 Gracenote 伺服器的資料，或依據 Gracenote 認為充分的原因變更資料類別。Gracenote 未擔保 Gracenote 軟體或 Gracenote 伺服器無錯誤，或 Gracenote 軟體或 Gracenote 伺服器的運作不中斷。縱使 Gracenote 將來提供強化或額外的新資料類型或類別，Gracenote 亦無義務供您使用，並得隨時自主停止各項服務。Gracenote 未提供任何明示或默示擔保，包括但不限於對適銷性、適於特定用途、資格和未侵權的默示擔保。對於您使用 Gracenote 軟體或 Gracenote 伺服器取得的結果，Gracenote 未提供任何擔保。在任何情況下，對於任何衍生性或附帶損害，或任何利潤損失或收入損失，Gracenote 皆不負任何責任。

16. Yahoo 搜尋服務限制。透過 Safari 提供的 Yahoo 搜尋服務僅授權在下列國家與地區使用：阿根廷、阿魯巴、澳洲、奧地利、巴貝多、比利時、百慕達、巴西、保加利亞、加拿大、開曼群島、智利、中國、香港、台灣、哥倫比亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、多明尼加共和國、厄瓜多、薩爾瓦多、芬蘭、法國、德國、希臘、格瑞那達、瓜地馬拉、匈牙利、冰島、印度、印尼、愛爾蘭、義大利、牙買加、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬來西亞、馬爾他、墨西哥、荷蘭、紐西蘭、尼加拉瓜、挪威、巴拿馬、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、波多黎各、羅馬尼亞、新加坡、斯洛伐克、斯洛維尼亞、韓國、西班牙、聖露西亞、聖文森、瑞典、瑞士、泰國、巴哈馬、千里達及托巴哥、土耳其、英國、烏拉圭、美國和委內瑞拉。

EA1855
2023 年 7 月 8 日

Apple Pay 補充條款與約定

本 Apple Pay 補充條款與約定 (下稱「補充條款」) 為 macOS 軟體授權協議 (下稱「授權」) 的補充；授權條款與本補充條款皆適用於您對 Apple Pay 功能 (其視為授權下的一項「服務」) 的使用。本補充條款使用的詞彙與授權內的含意相同。

1. 概述與使用限制

Apple Pay 可供您儲存 Apple Pay 功能支援之信用卡、簽帳卡和預付卡 (包括 Apple Card) 的虛擬表示 (下稱「支援卡片」)，並使用支援的 Mac 在網站上啟動或進行付款、追蹤訂單並檢視收據。Apple 軟體的 Apple Pay 功能可能僅在選定地區提供，並僅適用於選定發卡行、支付網路和商家。功能可能因地區、發卡行及商家而異。支援卡片可能不時變更。

Apple Pay 僅供您個人使用，您僅得佈建自己的支援卡片。若要佈建獲支援的公司卡，您聲明您已得到雇主的授權，且您獲授權使您的雇主受到本使用條款以及透過使用此功能進行的所有交易拘束。

您同意不將 Apple Pay 用於非法或詐欺目的，或授權和本補充條款禁止的任何其他目的。您進一步同意按照適用法律與法規使用 Apple Pay。您同意不干擾或擾亂 Apple Pay 的服務 (包括以任何自動方式存取服

務)，或連線至服務的任何伺服器或網路，或連結至服務的任何網路政策、規定或法規 (包括任何對資料或數據流量未經授權的存取、使用或監測)。

2. 在 Mac 上使用

您可在支援的 Mac 上使用 Apple Pay，在透過 Safari 存取的網站上啟動付款。要使用此功能，您必須擁有佈建至支援之 iOS 裝置或 Apple Watch (下稱「支援裝置」) 的支援卡片。您使用 Apple Pay 在網站上結帳時，必須以支援裝置授權該項交易。

除本補充條款之規定外，您使用 Apple Pay 在透過 Safari 存取的網站上啟動付款時，亦需遵守適用於您的支持裝置的 Apple Pay 補充條款與約定，其條款透過引用納入本文，並可以透過以下方式查閱：iOS 裝置的「設定」>「一般」>「關於本機」>「法律資訊」>「授權」，或配對 iOS 裝置上之 Watch app 的「關於本機」>「法律資訊」>「授權」。支援裝置可能不時變更。

在內建 Touch ID 的 MacBook Pro 上佈建支援卡片即可設定 Apple Pay，並使用 Apple Pay 在透過 Safari 存取的網站上付款。要在此類 Mac 上使用 Apple Pay，您必須擁有與有效 iCloud 帳號綁定的支援卡片。Apple Pay 僅供 13 歲以上人士使用，並可能適用 iCloud 或支援卡片的相關發卡行額外施加的年齡限制。

3. Apple 與您的關係

Apple 不會處理付款，亦不對因您使用該功能而可能產生的超額付款、退貨、退款、獎勵、價值、折扣、訂單、訂單履行，或其他商業活動具有任何其他控制權。

您與您的發卡行之間可能存在的持卡人協議條款，將繼續規範您對支援卡片的使用，以及其與 Apple Pay 相關的使用。同樣地，您使用 Apple Pay 功能購買任何商品或服務，皆須遵守該商家的條款與約定。

Apple Card 僅在美國提供，由美國高盛銀行鹽湖城分行 (下稱「Apple Card 發卡行」) 發行。您申請 Apple Card 時，您是申請在 Apple Card 發卡行開立帳戶。Apple Card 僅限 18 歲以上人士 (或更大年紀的人士，視您所居住的州而定) 使用。負責提供 Apple Card 的金融機構可能有所變動，您使用 Apple Card 也將受其條款與約定拘束。

本授權或補充條款並未修改任何持卡人或商家協議的條款，或適用於 Apple Pay 功能之使用的其他條款與約定。該條款將規範您對適用之 Apple Pay 功能的使用，以及其在您的支援 Mac 上的虛擬表示。

您同意 Apple 並非您的持卡人或商家協議的當事人，亦不對下列事項負責：(a) 於使用 Apple Pay 功能期間，任何支付卡、商業活動、交易、購物、訂單、訂單履行或收據的內容、準確性或無法使用之情況；(b) 信貸的發放或對信貸資格的評估；(c) 與您使用 Apple Pay 或「錢包」相關的發卡行、商家或其他第三方的活動；(d) 由發卡行、商家或其他第三方對於支援卡片所作的決定；(e) 商家計畫下之獎勵或儲值的累積或兌換；或 (f) 對預付卡片提供資金或後續充值。關於支付卡或相關商業活動的所有爭議或問題，請聯繫您的發卡行或適用的商家。

4. 隱私權

使用 Apple Pay 啟動擬在支援裝置上完成的付款交易時，Apple Pay 會以加密格式在您的 Mac 和支援裝置之間傳遞付款資訊，以完成您的交易。使用 Apple Pay 在內建 Touch ID 的 MacBook Pro 上進行付款

交易時，您的付款資訊將以加密格式提供給網站，此為該項交易的一部分。在內建 Touch ID 的 MacBook Pro 上為 Apple Pay 加入卡片時，您裝置的資訊，例如是否啟用某些裝置設定和裝置的使用模式 (如裝置的移動時間百分比、每週撥打電話的大約次數等) 將傳送至 Apple，以確定您的資格並防範詐欺。關於您使用 Apple Pay 時我們所收集、使用或共享的個人資訊，您可以閱讀相關服務的隱私聲明 (包括關於 Apple Pay 和隱私權) 了解詳細資訊；該聲明可在您的 iOS 裝置或 Mac 上，或 iOS 配對裝置上的 Watch app 內查閱，或瀏覽 https://www.apple.com/tw/legal/privacy/。您使用 Apple Pay，即表示同意和允許 Apple 及其關係企業和代理人傳輸、收集、維護、處理和使用所有上述資訊，以提供 Apple Pay 功能。

5. 安全性

Apple Pay 會儲存支援卡片的虛擬表示。您了解並承認，向第三方提供您裝置的驗證碼或密碼，或允許第三方加入其指紋以在您的支援裝置或 Mac 上使用 Touch ID，其即可在您 Mac 上的網站內使用 Apple Pay 付款。您的裝置以及適用的驗證碼和密碼之安全性的維護，須由您自行負責。您同意，若您遺失裝置或與他人共享裝置的存取權限，或您對 macOS 作出未經授權的修改，Apple 不負任何責任。

若您的裝置遺失或失竊，而您已啟用「尋找」功能，您可使用「尋找」功能或 https://icloud.com 將其置於遺失模式，以嘗試暫停在該裝置上以虛擬支援卡片進行支付的功能。您也可以刪除您的裝置，此舉將嘗試暫停在裝置上以虛擬支援卡片進行支付的功能。您亦應聯繫發行支援卡片的發卡行，以防止他人未經授權存取您的虛擬支援卡片。

若您報告或 Apple 懷疑有詐欺或詐騙活動，您同意配合 Apple 進行任何調查，並採取我們規定的任何防詐欺措施。

6. 責任限制

除授權載明的免責聲明和責任限制外，Apple 不對使用 Apple Pay 功能進行的購物、支付、交易、訂單、訂單履行、收據資訊或其他商業活動承擔任何責任，並且您同意在尋求解決與您的支援卡片、虛擬支援卡片及相關商業活動有關的任何問題或爭議時，只檢視您與您的發卡行、支付網路或商家之間可能訂立的協定。

العربية

شركة APPLE INC.
اتفاقية ترخيص برامج نظام التشغيل macOS Sonoma

للاستخدام على الأنظمة التي تحمل علامة Apple التجارية

يُرجى قراءة اتفاقية ترخيص البرامج هذه (يُشار إليها فيما بعد باسم "الترخيص") بعناية قبل استخدام برامج Apple. من خلال استخدام برامج Apple، فإنك توافق على الالتزام بأحكام هذا الترخيص. وإذا لم توافق على أحكام هذا الترخيص، فلا تقم بتثبيت و/أو استخدام برامج Apple، وإذا ظهر لك خيار "أوافق" أو "لا أوافق" على تلك الأحكام، فانقر على زر "لا أوافق". وإذا حصلت على برامج Apple ضمن عملية شرائك لجهاز Apple وإذا كنت لا توافق على أحكام هذا الترخيص، يجوز لك إرجاع حزمة برامج/جهاز Apple بالكامل ضمن فترة الاسترجاع إلى Apple Store أو موزعها المعتمد الذي اشتريته منه لاستعادة أموالك، بما يتوافق مع سياسة الإرجاع الخاصة بشركة Apple المتاحة على الرابط https://www.apple.com/legal/sales-support/. ويجب عليك إعادة كامل حزمة البرامج/الجهاز لاستعادة أموالك.

ملاحظة مهمة: إلى الحد الذي يُسمح فيه باستخدام هذا البرنامج في إعادة نسخ المواد أو تعديلها أو نشرها أو توزيعها، يتم ترخيصه لك فقط لإعادة نسخ أو تعديل أو نشر أو توزيع المواد غير المحمية بحقوق الطبع والنشر أو المواد التي تمتلك حق طبعها ونشرها أو المواد المصرح أو المسموح لك قانونًا بإعادة نسخها أو تعديلها أو نشرها أو توزيعها. وإذا كنت غير متأكد من حقك في نسخ أي مادة وتعديلها ونشرها وتوزيعها، فعليك الاتصال بمستشارك القانوني.

1. عام.
أ. برامج Apple (بما في ذلك تعليمة Boot ROM البرمجية) وأي برنامج تابع لجهة خارجية ووثائق وواجهات ومحتوى وخطوط وأية بيانات مصاحبة لهذا الترخيص (يُشار إليها بـ "برامج Apple الأصلية")، التي قد يتم تحديثها أو استبدالها من خلال تحسينات الميزات وتحديثات البرامج أو استجابات الأمان أو ملفات النظام أو برنامج استعادة النظام الذي توفره Apple لجهاز الكمبيوتر الذي يحمل علامة Apple التجارية أو الجهاز الطرفي المدعوم (يُشار إليها بـ "تغييرات برامج Apple")، سواء تم تثبيته مسبقًا على الأجهزة التي تحمل علامة Apple التجارية أو على وحدة التخزين الداخلية أو على الوسائط القابلة للإزالة أو على القرص، في الذاكرة للقراءة فقط، على أي وسائط أخرى أو بأي شكل آخر (يُشار إلى تغييرات برامج Apple الأصلية وتغييرات برامج Apple مجتمعة باسم "برامج Apple")، مرخصة، وليست مباعة، لك من قِبل شركة Apple Inc. (يُشار إليها باسم "Apple") للاستخدام بموجب شروط هذا الترخيص فقط. تحتفظ شركة Apple و/أو مرخصوها بملكية برنامج Apple ذاته، وتحتفظ بالحقوق كافة التي لم يتم منحها صراحةً لك. وتوافق على سريان أحكام هذا الترخيص على أي منتج من منتجات برامج التطبيقات التي تحمل علامة Apple التجارية والتي قد تكون مثبتة مسبقًا على جهازك الذي يحمل علامة Apple التجارية ما لم يكن هذا المنتج له ترخيص منفصل؛ وفي هذه الحالة فإنك توافق على أن أحكام هذا الترخيص تحكم استخدامك لهذا المنتج.

ب. وفقًا لإرادة شركة Apple المنفردة، يمكن إتاحة تغييرات مستقبلية لبرنامج Apple. وقد لا تشمل تغييرات برنامج Apple، إن وجدت، بالضرورة جميع ميزات البرنامج الحالية أو الميزات الجديدة التي تقوم شركة Apple بإطلاقها للطرازات الأحدث أو الطرازات الأخرى من أجهزة الكمبيوتر التي تحمل علامة Apple التجارية. ستحكم شروط هذا الترخيص أي تغييرات لبرامج Apple المقدمة من Apple، ما لم تكن تغييرات برامج Apple هذه مصحوبة بترخيص منفصل، وفي هذه الحالة ستحكم شروط هذا الترخيص تلك التغييرات.

ج. تعد سندات الملكية وحقوق الملكية الفكرية في ولأيّ محتوى يُعرض أو يتم الوصول إليه من خلال برنامج Apple مملوكة لمالك المحتوى المعني. وقد يكون هذا المحتوى محميًا بحقوق الطبع والنشر أو قوانين ومعاهدات أخرى خاصة بالملكية الفكرية، ويجوز أن يخضع لأحكام استخدام الجهة الخارجية التي تقدم هذا المحتوى. لا يمنحك هذا الترخيص أي حقوق لاستخدام هذا المحتوى، ولا يضمن استمرار توفر هذا المحتوى لك، باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية. ويحظر عليك إعادة نشر أو إعادة إرسال أو إعادة نسخ أي صور يتم الوصول إليها من تطبيقي "الأخبار" أو "الخرائط" بوصفها ملفًا مستقلًا.

2. القيود والاستخدامات المسموح بها للترخيص.
أ. ترخيص برنامج Apple المثبت مسبقًا وبنسخة واحدة. بموجب أحكام وشروط هذا الترخيص، إلا إذا كنت قد حصلت على برنامج Apple من Mac App Store من خلال التنزيل التلقائي أو بموجب ترخيص مجموعة البرامج أو الصيانة أو غيرها من الاتفاقيات المكتوبة من جانب Apple، يتم منحك ترخيصًا محدودًا وغير حصري لتثبيت نسخة واحدة (1) من برنامج Apple واستخدامها وتشغيلها على جهاز كمبيوتر واحد يحمل العلامة التجارية لشركة Apple في أي وقت. فعلى سبيل المثال تسري أحكام الترخيص هذه ذات النسخة الواحدة عليك إذا حصلت على برنامج Apple المثبت مسبقًا على أحد الأجهزة التي تحمل علامة Apple التجارية.

ب. ترخيص Mac App Store. إذا كنت قد حصلت على ترخيص لبرنامج Apple من Mac App Store أو من خلال تنزيل تلقائي، فحينئذٍ تخضع لأحكام وشروط هذا الترخيص ووفقًا لما تسمح به قواعد استخدام الخدمات والمحتوى المنصوص عليها في أحكام وشروط خدمات وسائط Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ae/terms.html) ("قواعد الاستخدام")، يتم منحك ترخيصًا محدودًا غير قابل للتحويل وغير حصري:

(1) لتنزيل نسخة واحدة من برنامج Apple وتثبيتها واستخدامها وتشغيلها للاستخدام الشخصي غير التجاري مباشرة على كل كمبيوتر يحمل علامة Apple التجارية يعمل بنظام macOS Ventura أو macOS Monterey أو macOS Big Sur أو macOS Catalina أو macOS Mojave أو macOS High Sierra (يُشار إليه باسم "كمبيوتر Mac") تملكه أو تتحكم به؛

(2) إذا كنت تمثل شركة تجارية أو مؤسسة تعليمية، لتنزيل نسخة واحدة (1) من برنامج Apple وتثبيتها واستخدامها وتشغيلها للاستخدام إما: (أ) بواسطة فرد واحد على كل جهاز من أجهزة كمبيوتر Mac التي تمتلكها أو تتحكم بها، أو (ب) بواسطة عدة أفراد على جهاز كمبيوتر Mac واحد مشترك تملكه أو تتحكم به. على سبيل المثال، يجوز لموظف واحد استخدام برامج Apple على كل من كمبيوتر Mac المكتبي الخاص بالموظف وكمبيوتر Mac المحمول، أو قد يستخدم العديد من الطلاب برامج Apple بشكل متسلسل على جهاز كمبيوتر Mac واحد موجود في مركز موارد أو مكتبة؛ و

(3) لتثبيت واستخدام وتشغيل ما يصل إلى نسختين (2) أو مثيلات إضافية من برنامج Apple، أو أي إصدار سابق لنظام التشغيل macOS أو OS X أو إصدار لاحق من برنامج Apple، ضمن بيئات نظام التشغيل الافتراضية على كل جهاز كمبيوتر يحمل علامة Apple التجارية تملكه أو تتحكم فيه ويشغِّل برنامج Apple بالفعل، لأغراض: (أ) تطوير البرنامج؛ أو (ب) الاختبار خلال تطوير البرنامج؛ أو (ج) استخدام macOS Server؛ أو (د) الاستخدام الشخصي غير التجاري.

باستثناء ما هو مسموح به صراحةً في البند 3، لا تسمح لك المنحة المنصوص عليها في البند 2ب(3) أعلاه باستخدام النسخ أو المثيلات الظاهرية لبرنامج Apple فيما يتعلق بمكتب الخدمة أو المشاركة الزمنية أو المشاركة الطرفية أو أنواع أخرى مماثلة من الخدمات. وباستثناء ما هو مسموح به صراحةً في هذا البند 2ب، لا يجوز لك استخدام برنامج Apple لتشغيل أي برنامج من برامج أنظمة التشغيل من Apple، بما في ذلك iOS أو iPadOS أو watchOS أو tvOS، في بيئات أنظمة التشغيل الافتراضية على جهاز (أجهزة) كمبيوتر Mac.

ج. ترخيص مجموعة البرامج أو الصيانة. إذا حصلت على برنامج Apple بموجب برنامج ترخيص مجموعة البرامج أو الصيانة من شركة Apple، فستحدد أحكام ترخيص مجموعة البرامج أو الصيانة لديك عدد نسخ برنامج Apple المسموح لك بتنزيلها وتثبيتها واستخدامها وتشغيلها على أجهزة الكمبيوتر ذات علامة Apple التجارية والتي تمتلكها أو تتحكم بها. وعدا المتفق عليه كتابة من قبل شركة Apple، يجب أن تسري جميع أحكام وشروط هذا الترخيص على استخدامك لبرنامج Apple الذي تم الحصول عليه بموجب ترخيص الحجم أو الصيانة.

د. متطلبات النظام؛ معرف Apple ID. يُرجى العلم أن برامج Apple مدعومة فقط من أجهزة الكمبيوتر التي تحمل علامة Apple التجارية والتي تفي بمتطلبات النظام المحددة على النحو الذي تبينه شركة Apple. إضافة إلى ذلك، قد يتطلب استخدام ميزات معينة من برامج Apple وبعض خدماتها والوصول إليها (على النحو المحدد في البند 6) منك التقدم للحصول على مجموعة فريدة مؤلَّفة من اسم المستخدم وكلمة السر، والتي تُعرف باسم معرف Apple ID.

هـ. الخطوط. بموجب أحكام وشروط هذا الترخيص، يجوز لك استخدام الخطوط المضمنة في برنامج Apple لعرض المحتوي وطبعه أثناء تشغيل برنامج Apple، ومع ذلك، لا يجوز لك تضمين الخطوط في المحتوى إلا إذا كان ذلك مسموحًا به من خلال قيود التضمين المرافقة للخط المعني. ويمكن الاطلاع علي قيود التضمين هذه في لوحة كتاب الخط/المعاينة/عرض معلومات الخط.

و. الأصوات والتعليقات المصاحبة المباشرة. بموجب أحكام وشروط هذا الترخيص، يجوز لك: (1) استخدام أصوات النظام المتضمنة في برنامج Apple (يُشار إليها فيما بعد باسم "أصوات النظام") (أ) أثناء تشغيل برنامج Apple و(ب) لإنشاء محتوى ومشاريع أصلية خاصة بك مخصصة للاستخدام الشخصي وليس التجاري؛ و(2) استخدام التعليقات المصاحبة المباشرة في الوقت الحقيقي التي تتم توليدها تلقائيًا على الجهاز بواسطة برامج Apple (يُشار إليها فيما بعد باسم "التعليقات المصاحبة المباشرة")، سواء تم إنشاؤها أثناء مكالمة فيس تايم أو غير ذلك، مخصصة فقط للاستخدام الشخصي وليس التجاري؛ و(3) استخدام ميزة الصوت الشخصي لإنشاء صوت على الجهاز يشبه صوتك (يُشار إليه فيما بعد باسم "الصوت الشخصي") باستخدام صوتك الشخصي الخاص للاستخدام الشخصي غير التجاري. لا يُسمح بموجب هذا الترخيص بإنشاء أو استخدام أصوات النظام أو التعليقات المصاحبة المباشرة أو الصوت الشخصي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام أو إعادة إنتاج أو عرض أو أداء أو تسجيل أو نشر أو إعادة توزيع أي من أصوات النظام أو التعليقات المصاحبة المباشرة أو الصوت الشخصي في سياق ربحي أو غير ربحي أو تجاري أو مشاركة عامة.

ز. ميزات تطبيق الصور ودعمه. قد لا يدعم تطبيق الصور الخاص ببرنامج Apple (يُشار إليه فيما بعد باسم "تطبيق الصور") بعض تنسيقات الفيديو والصور. وسيعتمد استخدام بعض ميزات تطبيق الصور على الميزات المتوفرة في الكاميرا لديك. وقد تؤدي مزامنة الصور مع تطبيق الصور وأي خدمات تابعة لشركة Apple أو جهة خارجية إلى فقدان البيانات. إنَّ رسومات عرض الشرائح والموسيقى والسمات الخاصة به المدمجة بتطبيق الصور مخصصة فقط للاستخدام الشخصي غير التجاري في عروض الشرائح التي تقوم بإنشائها باستخدام تطبيق الصور. لا يجوز لك استخدام أو استخراج أو توزيع، بشكل تجاري أو غير ذلك، بصفة مستقلة، أي صور فوتوغرافية أو صور أو رسومات أو أعمال فنية أو مقاطع صوتية أو مقاطع فيديو أو غير ذلك من الأصول المماثلة (المُشار إليها فيما بعد باسم "المواد الرقمية") الموجودة في تطبيق الصور أو المتوفرة بوصفها جزءًا منه، أو استخدم المواد الرقمية بطريقة أخرى خارج سياق الاستخدام المقصود بوصفها جزءًا من تطبيق الصور.

ح. ميزات التخزين المؤقت للمحتوى.
1. إلى الحد الذي تقوم به شركة Apple و/أو الشركات التابعة لها بتوفير برنامج و/أو محتوى معين للتخزين المؤقت (مثل المحتوى القابل للتطبيق من Mac App Store) (يُشار إليه فيما بعد باسم "المحتوى المؤهل من Apple")، قد تقوم بعض الميزات من برامج Apple (ويُشار إليها فيما بعد باسم "ميزات التخزين المؤقت للمحتوى") بتنزيل المحتوى المؤهل من Apple تلقائيًا وتخزينه محليًا بشكل مؤقت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يحمل علامة Apple التجارية ويشغِّل برنامج Apple (لأغراض هذا البند، يُشار إلى هذا الكمبيوتر الذي يحمل علامة Apple التجارية "جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت"). **ويُعد استخدامك لميزات التخزين المؤقت للمحتوى ببرامج Apple بمثابة موافقة منك على أنه يجوز لشركة Apple تنزيل هذا المحتوى المؤهل من Apple وتخزينه مؤقتًا على جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت.** ويمكنك إيقاف تشغيل ميزات التخزين المؤقت للمحتوى ببرامج Apple في أي وقت عن طريق الانتقال إلى "المشاركة" ضمن "إعدادات النظام" على جهاز Mac الممكن عليه

التخزين المؤقت.

2. تُعد ميزات التخزين المؤقت للمحتوى ببرامج Apple مخصصة للاستخدام فقط على جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت الذي تمتلكه أو تتحكم به ولأغراض حصرية تتمثل في التعجيل من تسليم هذا المحتوى المؤهل من Apple إلى المستخدمين النهائيين المصرح لهم داخل منزلك أو شركتك أو مؤسستك. وتدرك أن هؤلاء المستخدمين قد يحتاجون إلى مصادقة بشكل منفصل مع Apple قبل الحصول على المحتوى المؤهل من Apple وأن التسليم العاجل للمحتوى المؤهل من Apple من خلال استخدام جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت لن يؤدي إلى تعديل الأحكام التي بموجبها تتلقى أنت أو المستخدمون النهائيون هذا المحتوى المؤهل من Apple.

3. تقرّ وتوافق على أن جميع استخدامات المحتوى المؤهل من Apple خاضعة إلى أحكام الترخيص المعمول بها التي تحكم نوع المحتوى المؤهل من Apple الذي يتم تخزينه مؤقتًا. وقد تحتوي هذه الأحكام، على سبيل المثال لا الحصر، على أحكام وشروط خدمات وسائط Apple، و/أو أحكام وشروط iCloud، و/أو اتفاقية مدرب iTunes U، و/أو اتفاقية ترخيص برنامج iTunes U، و/أو أحكام الترخيص المعمول بها المرفقة بالبرنامج الجاري تنزيله، إلا إذا رافق التنزيل اتفاقية ترخيص منفصلة خاصة به، وفي هذه الحالة تسري الاتفاقية الأخيرة. يمكن العثور على قائمة باتفاقيات ترخيص برنامج Apple (SLA) هنا: https://www.apple.com/legal/sla/. تقر وتوافق على أن استخدام ميزات التخزين المؤقت للمحتوى وتخزين المحتوى المؤهل من Apple على جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت لا ينقل لك أي حقوق بخلاف تلك الحقوق الممنوحة لك في أحكام الترخيص السارية المتعلقة بالمحتوى المؤهل من Apple، ولا يمثل منحًا أو تنازلًا أو قيودًا أخرى على أي حقوق لشركة Apple أو أي من أصحاب حقوق الطبع والنشر الآخرين في أي محتوى مؤهل من Apple.

4. أنت غير مخول باستخدام جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت مع تمكين ميزات التخزين المؤقت للمحتوى على شبكة لا تمتلكها أو تتحكم بها (أو لا يحق لك قانونًا استخدامها لمثل هذه الأغراض)، أو غير مصرح لك بالسماح بالوصول إلى هذا المحتوى المؤهل من Apple من المستخدمين النهائيين خارج منزلك أو شركتك أو مؤسستك. وتوافق على استخدام ميزات التخزين المؤقت للمحتوى فقط لاستخدامك الشخصي غير التجاري أو للاستخدام الداخلي في شركتك أو مؤسستك، وكما هو مسموح به صراحةً فقط في هذا الترخيص. ولا يجوز لك تقديم خدمة إلى جهات خارجية تقوم بدمج الخدمات أو المعلومات التي توفرها ميزات التخزين المؤقت للمحتوى أو الاستفادة منها أو تستخدم ميزات التخزين المؤقت للمحتوى بأي شكل من الأشكال.

5. يُعد تمكينك لميزات التخزين المؤقت للمحتوى ببرامج Apple بمثابة موافقة منك على أنه يجوز لشركة Apple تخزين المحتوى المؤهل من Apple ومراقبته وتأمينه على جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت، ويجوز لها جمع واستخدام المعلومات التقنية عن جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت والشبكات ذات الصلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، معرِّفات الأجهزة وعناوين IP، لهذه الأغراض. وتوافق على عدم تعطيل أو عرقلة أو اختراق أو التحايل على أو التأثير بطريقة أخرى على آليات عملية التحقق أو التخزين أو المصادقة من Apple، أو غيرها من آليات التوقيع الرقمي أو إدارة الحقوق الرقمية أو الأمان المطبقة في أو بواسطة برامج Apple، أو خدماتها، أو المحتوى المؤهل من Apple، أو غيرها من برامج أو تقنيات Apple، أو تمكين الآخرين من القيام بذلك.

6. تحتفظ Apple بالحق في التوقف عن توفير المحتوى المؤهل من Apple للتخزين المؤقت على جهاز Mac الممكن عليه التخزين المؤقت (على سبيل المثال، بعض المحتويات التي ربما تكون قد قمت بتخزينها مؤقتًا في السابق قد لا تكون متاحة للتخزين المؤقت لاحقًا) وإزالة أي محتوى مؤهل من Apple تم تخزينه مؤقتًا على أجهزة Mac الممكن عليها التخزين المؤقت في أي وقت وفقًا لتقديرها وحدها، ولا تتحمل شركة Apple أي مسؤولية تجاهك في هذه الحالة. وتدرك أن هذا التخزين المؤقت للمحتوى المؤهل من Apple قد لا يكون متوفرًا في بعض البلدان أو المناطق. ويمكنك إزالة المحتوى المؤهل من Apple الذي تم تخزينه مؤقتًا وتعطيل ميزات التخزين المؤقت للمحتوى في أي وقت.

ط. اتصالات سطح المكتب البعيد. بموجب أحكام وشروط هذا الترخيص، عند الاتصال عن بُعد من كمبيوتر أو أي جهاز إلكتروني آخر (يُشار إلى كل منهما فيما باسم "الجهاز") بأي جهاز كمبيوتر يحمل علامة Apple التجارية ويقوم بتشغيل برامج Apple (لأغراض هذا البند، يُشار إلى جهاز الكمبيوتر الذي يحمل علامة Apple التجارية باسم "جهاز Home Mac")، سواء من خلال ميزة مشاركة الشاشة أم من خلال أي وسيلة أخرى:

(1) يجوز لجهاز واحد (1) فقط الاتصال عن بُعد في أي وقت، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، للتحكم في جلسة عمل سطح المكتب الرسومية لبرنامج Apple والتي يجري تشغيلها وعرضها على جهاز Home Mac؛

(2) يجوز لعدد معقول من الأجهزة الاتصال عن بُعد في ذات الوقت لغرض وحيد هو مراقبة جلسة عمل سطح المكتب الرسومية نفسها لبرنامج Apple والتي يجري تشغيلها وعرضها على جهاز Home Mac على نحو متزامن، ما دامت الأجهزة لا تتحكم في برنامج Apple بأي حال من الأحوال؛ ولكن

(3) يجوز أن يتم الاتصال عن بُعد من خلال جهاز واحد (1) فقط يحمل علامة Apple التجارية في وقت محدد سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، للتحكم في إحدى جلسات عمل سطح المكتب الرسومية المنفصلة لبرنامج Apple والتي تختلف عن تلك التي يتم تشغيلها وعرضها على جهاز Home Mac، ولا يجوز إجراء هذا الاتصال إلا من خلال ميزة مشاركة الشاشة في برنامج Apple.

وباستثناء ما هو مسموح به صراحةً في هذا البند 2ط أو البند 3، أو عدا ما هو مرخص به بخلاف ذلك من جانب شركة Apple، فإنك توافق على عدم استخدام برامج Apple أو أي من وظائفها فيما يتعلق بمكتب الخدمة أو المشاركة الزمنية أو المشاركة الطرفية أو أنواع أخرى مماثلة من الخدمات، سواء كانت هذه الخدمات متوفرة داخل مؤسستك الخاصة أم لجهات خارجية.

ي. قيود الاستخدام الأخرى. لا تجيز لك المنح المنصوص عليها في هذا الترخيص، وأنت لا توافق كذلك على، تثبيت برامج Apple أو استخدامها أو

تشغيلها على أي جهاز كمبيوتر لا يحمل علامة Apple التجارية أو تمكين الآخرين من القيام بذلك. كما أنك توافق على عدم إزالة أو طمس أو تغيير أي إشعار من إشعارات الملكية (بما في ذلك إشعارات حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية) التي قد يتم إلحاقها أو تضمينها في برنامج Apple. باستثناء الأشكال المصرح لك بها من خلال هذا الترخيص، أو من خلال ترخيص آخر من قبل Apple: (1) يجوز لمستخدم واحد فقط استخدام برنامج Apple مرة واحدة، و(2) لا يجوز لك إتاحة برنامج Apple على أي شبكة يحتمل من خلالها تشغيله أو استخدامه بواسطة أجهزة متعددة في الوقت نفسه. وباستثناء ما هو مسموح به صراحةً في البند 3، لا يجوز لك تأجير برنامج Apple أو إيجاره أو إقراضه أو بيعه أو إعادة توزيعه أو ترخيصه للغير.

ك. النسخة الاحتياطية. يجوز لك عمل نسخة واحدة من برنامج Apple (فيما عدا تعليمة Boot ROM البرمجية وبرامج Apple الثابتة الأخرى المضمنة أو الموجودة خلافًا لذلك في الأجهزة التي تحمل علامة Apple التجارية) بصيغة مقروءة آليًا لأغراض النسخ الاحتياطي فقط، على أن تحتوي النسخة الاحتياطية على كل إشعارات حقوق الطبع والنشر أو إشعارات الملكية الأخرى الموجودة في النسخة الأصلية. ويتم توفير تعليمة Boot ROM البرمجية والبرامج الثابتة من Apple للاستخدام فقط على الأجهزة التي تحمل علامة Apple التجارية، ولا يجوز لك نسخ تعليمة Boot ROM البرمجية أو البرامج الثابتة من Apple، أو أي أجزاء منها، أو تعديلها أو إعادة توزيعها.

ل. ترحيل البرنامج الموجود. إذا استخدمت مساعد الترحيل/الإعداد لنقل البرنامج من أي جهاز كمبيوتر يحمل علامة Apple التجارية إلى جهاز كمبيوتر آخر يحمل علامة Apple التجارية، يُرجى تذكر أنه قد يتم حظر الاستخدام المستمر لنسخة البرنامج الأصلية حال نقل نسخة إلى جهاز كمبيوتر آخر إلا إذا كانت لديك بالفعل نسخة مرخصة من هذا البرنامج على كلا الجهازين. ويجب عليك مراجعة اتفاقيات ترخيص البرامج ذات الصلة للتعرف على الأحكام والشروط المعمول بها. وقد لا تتوافق برامج الجهات الخارجية وخدماتها مع برنامج Apple هذا، ويمكن أن يؤثر تثبيت برنامج Apple هذا على توفر البرامج أو الخدمات التابعة لجهة خارجية وإمكانية استخدامها.

م. المصدر المفتوح. أتاحت شركة Apple أو قد توفر مكونات معينة من برنامج Apple، وبرامج الجهات الخارجية مفتوحة المصدر المضمنة في برنامج Apple، على موقعها الإلكتروني مفتوح المصدر (https://www.opensource.apple.com/) (المُشار إليها إجمالًا باسم "المكونات مفتوحة المصدر"). ويجوز لك تعديل أو استبدال تلك المكونات مفتوحة المصدر فقط، على أن يتم: (1) استخدام برنامج Apple المعدل الناتج، بدلًا من برنامج Apple غير المعدل، على أجهزة الكمبيوتر ذات علامة Apple التجارية والتي تمتلكها أو تتحكم بها، ما دام أن كل جهاز من أجهزة كمبيوتر Apple يحمل نسخة مرخصة بطريقة صحيحة من برنامج Apple؛ و(2) بخلاف ذلك، تلتزم بأحكام هذا الترخيص وأي أحكام ترخيص سارية يُعمل بها في استخدام المكونات مفتوحة المصدر. ولا تلتزم Apple بالعمل على توافر أي تحديثات أو صيانة أو ضمان أو دعم فني أو خلافه أو خدمات لبرنامج Apple المعدل الناتج. وتقر صراحةً بأنه في حالة حدوث عطل أو تلف في أجهزة Apple نتيجة تعديل المكونات مفتوحة المصدر لبرنامج Apple، فإن هذا العطل أو التلف مستثنى من شروط ضمان أجهزة Apple.

ن. عدم إجراء الهندسة العكسية. لا يجوز لك وتوافق على أنه لا يجوز لك أو السماح للآخرين بنسخ (إلا بموجب ما يسمح به هذا الترخيص أو قواعد الاستخدام في حال تطبيقها عليك)، أو إلغاء التحويل البرمجي، أو إجراء هندسة عكسية، أو فكّ، أو محاولة اشتقاق التعليمات البرمجية المصدر من، أو فكّ تشفير، أو تعديل، أو إنشاء أعمال مشتقة من برنامج Apple أو أي خدمات يوفرها برنامج Apple أو أي جزء منه (باستثناء ما تحظره القوانين المطبقة من القيود المذكورة وفقط حتى ذلك الحد أو أحكام الترخيص التي تحكم استخدام المكونات مفتوحة المصدر التي قد تكون مرفقة مع برنامج Apple).

س. الامتثال للقوانين. توافق على استخدام برامج Apple وخدماتها (على النحو المحدد في البند 6 أدناه) بما يتوافق مع جميع القوانين السارية، بما في ذلك القوانين المحلية للبلد أو المنطقة التي تقطن بها أو التي تقوم بتنزيل أو استخدام برامج Apple وخدماتها فيها. قد لا تتوفر ميزات برامج Apple وخدماتها ببعض اللغات أو في بعض المناطق، وقد تختلف بعض الميزات حسب المنطقة. وتتطلب بعض الميزات في برامج وخدمات Apple الاتصال بالإنترنت.

ع. برامج الجهات الخارجية. قامت Apple بتوفير إمكانية الوصول إلي برامج أو خدمات معينة تابعة لجهات خارجية لغرض التيسير، بوصفها جزءًا من برنامج Apple، ويجوز لها توفيرها بوصفها ترقية لبرنامج Apple أو تحديثًا أو مكملًا له. وإلى الحد الذي يتضمن فيه برنامج Apple أو يوفر إمكانية الوصول إلى أيّ برامج أو خدمات تابعة لجهة خارجية، لا يوجد على شركة Apple أي التزام صريح أو ضمني لتقديم أي دعم فني أو خلافه لمثل هذه البرامج أو الخدمات. يُرجى التواصل مع مورد البرنامج المختص أو الجهة المنتجة له أو مقدم الخدمة الخاص به مباشرةً للحصول على الدعم الفني وخدمة العملاء المتعلقة ببرامجه و/أو خدماته و/أو منتجاته.

ف. التغييرات على برامج Apple. ستتحقق برامج Apple بشكل دوري مع Apple من تغييرات برامج Apple. وفي حالة توفر تغيير، يمكن تنزيل التغيير تلقائيًا وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وإذا أمكن، على الأجهزة الملحقة الخاصة بك. **باستخدام برنامج Apple، فإنك توافق على أن Apple قد تقوم بتنزيل وتثبيت تغييرات برنامج Apple التلقائية على جهاز الكمبيوتر والأجهزة الطرفية الخاصة بك.** يمكنك إيقاف تشغيل تحديثات نظام التشغيل التلقائية واستجابات الأمان السريعة في أي وقت عن طريق ضبط الإعدادات الموجودة في إعدادات النظام> تحديث البرنامج> خيارات متقدمة.

ص. أحرف النظام. وفقًا لأحكام وشروط هذا الترخيص، يجوز لك استخدام أحرف Memoji المضمنة في برنامج Apple أو التي تم إنشاؤها باستخدامه (يُشار إليها فيما بعد باسم "أحرف النظام"): (1) أثناء تشغيل برنامج Apple؛ و(2) لإنشاء المحتوى والمشروعات الأصلية الخاصة بك لاستخدامك الشخصي غير التجاري. ولا يسمح هذا الترخيص بأي استخدام آخر لأحرف النظام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من أحرف النظام أو عرضها أو أداؤها أو تسجيلها أو نشرها أو إعادة توزيعها في سياق هادف للربح أو غير هادف للربح أو مشاركة عامة أو سياق تجاري.

3. التأجير للحصول على خدمات المطور المسموح بها.
أ. التأجير. يجوز لك تأجير إصدار مرخص ترخيصًا صحيحًا من برنامج Apple بالكامل أو تأجيره من الباطن لفرد أو مؤسسة (يُشار إلى كل منهما باسم "المستأجر") بشرط استيفاء جميع الشروط التالية:

(1) يجب استخدام برنامج Apple المؤجر لغرض وحيد هو توفير خدمات المطور المسموح بها، ويجب على كل مستأجر مراجعة أحكام هذا الترخيص والموافقة على الالتزام بها؛

(2) يجب أن تبلغ كل فترة إيجار مدة لا تقل عن أربع وعشرين (24) ساعة متتالية؛

(3) خلال فترة الإيجار، يجب أن يتمتع المستخدم النهائي المستأجر بإمكانية الاستخدام والتحكم بصورة خاصة وحصرية لبرامج Apple والأجهزة التي تحمل علامة Apple التجارية التي تم تثبيتها عليها، باستثناء أنه يجوز لك، بصفتك الطرف الذي يؤجر برامج Apple (المُشار إليه فيما بعد باسم "المؤجر")، تقديم الدعم الإداري لبرامج Apple؛

(4) قبل استخدام برنامج Apple، يجب على المستخدم النهائي المستأجر مراجعة الأحكام المطبقة على أي برامج مثبتة مسبقًا على برنامج Apple والموافقة على الالتزام بها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، برنامج مطور Xcode من Apple وأي برنامج آخر تابع لشركة Apple أو جهة خارجية.

لأغراض هذا البند 3: (أ) المستخدم النهائي المستأجر هو الشخص الذي يؤجر ويستخدم في النهاية برنامج Apple المؤجر للحصول فقط على خدمات المطور المسموح بها؛ و(ب) خدمات المطور المسموح بها هي خدمات التكامل المستمر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تطوير البرامج، وإعداد البرامج من المصدر، والاختبار التلقائي أثناء تطوير البرامج، وتشغيل أدوات المطور اللازمة لدعم هذه الأنشطة. ويجب على كل مؤجر أن يخطر شركة Apple بإشعار مسبق قبل تأجير برنامج Apple أو تأجيره من الباطن وفقًا لهذا البند 3 عن طريق التواصل مع قسم علاقات المطورين في Apple (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

ب. التأجير من الباطن. يجوز للمستأجر تأجير برنامج Apple من الباطن بموجب هذا البند 3 بشرط أن يلتزم هذا المستأجر بجميع أحكام هذا البند 3. يجب على المستأجر الذي يؤجر برنامج Apple من الباطن (والذي يعتبر أيضًا مؤجرًا بموجب هذا البند 3) التخلي تمامًا عن الاستخدام والتحكم بصورة حصرية في برنامج Apple والأجهزة التي تحمل علامة Apple التجارية التي تم تثبيته عليها إلى المستأجر خلال فترة الإيجار.

ج. الإنفاذ. بصفتك مؤجرًا، ستكون مسؤولًا عن: (1) ضمان امتثال كل مستأجر لمتطلبات هذا البند 3؛ و(2) ضمان موافقة كل مستأجر على جميع أحكام الترخيص المعمول بها؛ و(3) مساعدة شركة Apple في إنفاذ الامتثال لذلك. وإذا أخَلَّ المستأجر بهذا الترخيص أو غيره من أحكام ترخيص Apple المعمول بها، فإن حقوقه في استخدام برنامج Apple تسقط تلقائيًا، وتوافق على إنهاء استخدام المستأجر لبرنامج Apple فورًا عند اكتشافك لهذه المخالفة أو بناءً على إشعار خطي من Apple بهذه المخالفة.

د. المحاكاة الافتراضية. بالنسبة إلى كل نسخة من نسخ برنامج Apple الخاضعة لعقد إيجار بموجب هذا البند 3، يجوز لأي من المؤجر أو المستأجر (وليس كلاهما) تثبيت نسخ أو مثيلات إضافية من برنامج Apple واستخدامها وتشغيلها ضمن بيئات أنظمة التشغيل الافتراضية وفقًا للبند 2ب(3)، شريطة أنه لا يجوز للمؤجر سوى محاكاة مثيل واحد أو نسخة واحدة افتراضيًا من برنامج Apple بوصفها أداة توفير لغرض تزويد المستأجر بإمكانية الوصول إلى برنامج Apple واستخدامه وفقًا لهذا البند 3.

هـ. إعداد النظام. إذا كنت مستأجرًا، فأنت تقر بأن برنامج Apple ربما تم إعداده مسبقًا بواسطة المؤجر الذي يؤجر لك برنامج Apple، بما في ذلك اختيار الإعدادات الخاصة بالتحليلات وخدمات الموقع وغير ذلك من الميزات المتعلقة بالأمان والخصوصية وجمع البيانات. وتقر وتوافق على أن Apple ليست مسؤولة عن إعداد برنامج Apple بواسطة المؤجر.

4. النقل.
أ. إذا حصلت على برنامج Apple المثبت مسبقًا على جهاز يحمل علامة Apple التجارية، أو إذا حصلت على ترخيصك لاستخدام برنامج Apple من Mac App Store أو من خلال تحديث البرنامج، يجوز لك نقل حقوق الترخيص الخاص بك في برنامج Apple مرة واحدة وبصفة دائمة (بشكله الأصلي الذي زودتك به Apple) إلى طرف آخر، وذلك بشرط أن: (1) يتم نقل برنامج Apple مع جهازك الذي يحمل علامة Apple التجارية؛ و(2) يتضمن النقل كامل برنامج Apple، بما في ذلك كل مكوناته وهذا الترخيص؛ و(3) ألا تحتفظ بأي نسخة من برنامج Apple، بشكل كلي أو جزئي، بما في ذلك النسخ المخزنة على أي جهاز كمبيوتر أو جهاز تخزين آخر، و(4) يقوم الطرف الذي يحصل على برنامج Apple بقراءة أحكام وشروط هذا الترخيص وقبولها. ولأغراض هذا الترخيص، إذا قامت شركة Apple بتوفير أي تحديث (مثل: الإصدار 10.14 إلى 10.14.1) على برنامج Apple، يعتبر هذا التحديث جزءًا من برنامج Apple ولا يجوز نقله على نحو منفصل عن إصدار التحديث المسبق لبرنامج Apple.

ب. لا يجوز لك نقل أي برنامج Apple تم تعديله أو استبداله بموجب البند 2م أعلاه. ويتم توفير جميع مكونات برنامج Apple بوصفها جزءًا من حزمة، ولا يجوز فصلها عن هذه الحزمة وتوزيعها بوصفها تطبيقات مستقلة. ويُرجى الإشارة إلى أن برنامج Apple المتوفر مع منتج جهاز معين يحمل علامة Apple التجارية قد لا يعمل على طرز أخرى من الأجهزة التي تحمل علامة Apple التجارية.

ج. يجوز استخدام أي نسخة من برنامج Apple قد توفرها شركة Apple لأغراض الترويج أو التقييم أو التشخيص أو الإصلاح، إلا لهذه الأغراض، ولا يجوز إعادة بيعها أو نقلها.

5. الموافقة على استخدام البيانات. وثمة ميزات معينة، مثل التحليلات، وخدمات الموقع، وSiri، والإملاء، والباحث، قد تتطلب معلومات من الكمبيوتر الخاص بك لتوفير الوظائف الخاصة بكلّ منها. عندما تقوم بتشغيل أو استخدام تلك الميزات، سيتم توفير تفاصيل بشأن نوعية المعلومات التي يتم إرسالها إلى Apple وكيفية استخدام هذه المعلومات. يمكنك معرفة المزيد عن طريق زيارة الموقع https://www.apple.com/ae-ar/privacy/. سيتم - في جميع الأوقات - التعامل مع المعلومات الخاصة بك وفقًا لسياسة خصوصية Apple، والتي يمكن عرضها على الموقع: https://www.apple.com/legal/privacy/ar/.

6. الخدمات ومواد الجهات الخارجية.
أ. عام. قد يتيح برنامج Apple الوصول إلى iTunes Store وMac App Store وApple Books وGame Center وiCloud والخرائط والأخبار من Apple وغيرها من الخدمات ومواقع الويب من Apple أو جهات خارجية (والتي يُشار إليها مجتمعة أو منفردة باسم "الخدمات"). ويتطلّب استخدام تلك الخدمات توافر الاتصال بالإنترنت، وقد يتطلّب استخدام خدمات معينة أحد Apple ID وقد يتطلّب منك قبول أحكام إضافية وقد يخضع لرسوم إضافية. وباستخدام هذا البرنامج مع Apple ID أو خدمات Apple الأخرى، فإنك توافق على أحكام الخدمة السارية لهذه الخدمة، مثل أحدث أحكام وشروط خدمات وسائط Apple في البلد أو المنطقة التي تصل فيها إلى هذه الخدمات التي يمكنك الوصول إليها ومراجعتها على الموقع https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ae/terms.html.

ب. إذا اشتركت في iCloud، يمكنك الوصول إلى بعض ميزات iCloud، مثل "iCloud Drive"، و"الألبومات المشتركة"، و"تحديد الموقع"، مباشرةً من برنامج Apple. وتقرّ وتوافق على أن استخدامك لـ iCloud ولهذه الميزات يخضع لأحدث شروط وشروط خدمة iCloud، التي يمكنك الوصول اليها والاطلاع عليها على: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/ar/terms.html.

ج. محتوى تطبيق الأخبار. يقتصر استخدامك للمحتوى الذي يتم الوصول إليه من خلال تطبيق الأخبار على الاستخدام الشخصي غير التجاري، ولا ينقل أي حصص ملكية لك في المحتوى، ويستبعد على وجه الخصوص وليس الحصر أي حقوق استخدام تجاري أو ترويجي في هذا المحتوى.

د. الخرائط. قد تختلف خدمة الخرائط وميزات برامج Apple (ويُشار إليها فيما بعد باسم "الخرائط")، بما في ذلك تغطية بيانات الخرائط، باختلاف المنطقة. وعند تشغيل "الخرائط" أو استخدامها، سيتم توفير التفاصيل بشأن نوعية المعلومات التي يتم إرسالها إلى شركة Apple، والطريقة التي قد تُستخدم المعلومات بها. وتقر وتوافق على أن استخدامك لتطبيق "الخرائط" يخضع لأحدث أحكام وشروط خدمة "الخرائط"، والتي يمكنك الوصول إليها والاطلاع عليها على الشريط الجانبي لتطبيق الخرائط.

هـ. تدرك أن باستخدامك لأيٍّ من الخدمات، فإنك قد يصادفك محتوى يمكن اعتباره مسيئًا، أو غير لائق، أو يثير الاعتراضات، وهذا المحتوى يمكن أو لا يمكن تعريفه على أنه يحتوي على لغة صريحة، وأن نتائج أي عملية بحث أو إدخال أي عنوان URL محدد يمكن أن تؤدي إلى إنشاء روابط أو مراجع تشير إلى مواد مرفوضة بشكل تلقائي وغير متعمد. ومع ذلك، توافق أنت على استخدام الخدمات على مسؤوليتك الشخصية، ولا تتحمل شركة Apple أو الشركات التابعة لها أو وكلاؤها أو مسؤولوها أو مرخّصوها أي مسؤولية تجاهك عن المحتوى الذي قد يكون مسيئًا أو غير لائق أو مرفوضًا.

و. بعض الخدمات يمكن أن تعرض أو تحتوي أو تقوم بإتاحة محتويات أو بيانات أو معلومات أو تطبيقات أو مواد من جهات خارجية (يُشار إليها فيما بعد بعبارة "مواد الجهات الخارجية") أو تقوم بتوفير روابط لمواقع ويب خاصة بجهات خارجية بعينها. من خلال استخدام الخدمات، تقرّ وتوافق أنت على ألّا تكون شركة Apple مسؤولة عن فحص أو تقييم محتوى المواد أو مواقع الويب الخاصة بهذه الجهات الخارجية أو دقتها أو اكتمالها أو ملاءمتها الزمنية أو صحتها أو توافقها مع حقوق الطبع والنشر أو شرعيتها أو لياقتها أو جودتها، أو أي وجه آخر من أوجه هذه المواد أو مواقع الويب. ولا تضمن شركة Apple أو مسؤولوها أو الشركات التابعة لها أو شركاتها الفرعية أو تصدق على ولا تكون مسؤولة أو ملتزمة نحوك أو نحو أي شخص آخر عن أي خدمات تابعة لجهات خارجية، أو مواد أو مواقع ويب تابعة لجهات خارجية، أو عن أي مواد أو منتجات أو خدمات أخرى تابعة لجهات خارجية. ويتم توفير مواد الجهات الخارجية والروابط لمواقع الويب الأخرى بشكل فردي فقط للتسهيل عليك.

ز. لا تضمن Apple ولا أي من مقدمي محتواها توافر أو دقة أو اكتمال أو موثوقية أو حسن توقيت المعلومات عن المخزون أو بيانات الموقع أو البيانات الصحية أو أي بيانات أخرى تعرضها أي خدمات. المعلومات المالية التي تعرضها أي خدمات تكون لأغراض المعلومات العامة فقط، ولا يجب التعويل على تلك المعلومات كنصيحة استثمارية. فقبل إجراء أي معاملات على الأوراق المالية بناءً على المعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال الخدمات، يجب أن تستشير أحد الخبراء في المجال المالي أو الأوراق المالية على أن يكون الخبراء سابقي الذكر مؤهلين من الناحية القانونية لتقديم المشورة فيما يتعلق بالمجال المالي أو الأوراق المالية في بلدك أو منطقتك. يتم توفير بيانات المواقع من قِبل أي خدمات، بما في ذلك خدمة الخرائط من Apple، لأغراض التنقل الأساسية والتخطيط فقط، ولا يقصد الاعتماد عليها في المواقف التي تحتاج إلى معلومات دقيقة حول المواقع أو في الحالات التي يمكن أن تؤدي فيها معلومات المواقع الخاطئة أو غير الدقيقة أو المتأخرة أو غير الكاملة إلى الوفاة، أو الإصابة الجسدية، أو تعرض الممتلكات أو البيئة للأضرار. وتوافق على أن النتائج التي تحصل عليها من خدمة الخرائط قد تختلف عن ظروف الطريق أو التضاريس الفعلية بسبب العوامل التي يمكن أن تؤثر على دقة بيانات الخرائط، على سبيل المثال لا الحصر، ظروف الطقس والطريق وحركة المرور والأحداث الجيوسياسية. وحفاظا على سلامتك، انتبه دائمًا إلى لافتات الطرق المُعلَنة وظروف الطريق الحالية. واتبع ممارسات القيادة الآمنة وقواعد المرور ولاحظ أن اتجاهات ركوب الدراجات والمشي قد لا تتضمن مسارات محددة.

ح. إلى حدّ قيامك بتحميل أي محتوى من خلال استخدام الخدمات، فإنك تقرّ بأنك تملك جميع الحقوق في، أو أنك مخوّل أو بخلاف ذلك إلى الحد المسموح به قانونًا لتحميل مثل هذا المحتوى، وأن هذا المحتوى لا ينتهك أيًا من أحكام الخدمة المطبّقة على الخدمات. وتوافق على أن الخدمات تتضمن محتويات ومعلومات ومواد ذات حقوق ملكية مملوكة لشركة Apple أو مالك الموقع أو مرخّصيها، وتكون محمية بموجب قوانين حقوق الملكية الفكرية المعمول بها وغيرها من القوانين، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق الطبع والنشر. وتوافق على عدم استخدام هذه المحتويات أو المعلومات أو المواد ذات حقوق الملكية بأيّ طريقة لا تتوافق مع أحكام هذا الترخيص أو تنتهك أي حقوق ملكية فكرية تخص أي جهة خارجية أو تخص شركة

Apple، بخلاف الاستخدام المسموح به للخدمات. ولا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من الخدمات بأيّ شكل أو بأيّ وسيلة. كما توافق على عدم تعديل أو تأجير أو إيجار أو إقراض أو بيع أو توزيع أو إنشاء أعمال مشتقّة قائمة على الخدمات، بأيّ طريقة كانت، ويُحظر عليك استغلال الخدمات بأيّ طريقة غير معتمدة من أي نوع، على سبيل المثال لا الحصر، استخدامها في نقل فيروسات الكمبيوتر أو الفيروسات المتنقّلة الضارة وأحصنة طروادة وغيرها من البرامج الضارة، أو من خلال التعدي على سعة الشبكة أو إثقالها. كما أنك توافق أيضًا على عدم استخدام الخدمات بأيّ طريقة للمضايقة أو إساءة الاستخدام أو المطاردة أو التهديد أو التشهير أو بخلاف ذلك التعدي على حقوق الجهات الأخرى أو انتهاكها، وأن شركة Apple لا تكون مسؤولة بأيّ شكل من الأشكال عن قيامك بمثل هذا الاستخدام، ولا عن أي رسائل أو عمليات بثّ تنطوي على مضايقة أو تهديد أو تشهير أو تعدٍّ عليك أو انتهاك لحقوقك أو أي أمور غير مشروعة يمكن أن تتعرّض لها نتيجة لاستخدام أيٍّ من الخدمات.

ط. إضافة إلى ذلك، قد لا تكون تلك الخدمات والمواد الخاصة بجهة خارجية متاحة ببعض اللغات أو في بعض الدول أو المناطق. ولا تتعهد شركة Apple بأن تكون هذه الخدمات ومواد الجهات الخارجية مناسبة أو متاحة للاستخدام في مكانٍ بعينه. وإلى الحد الذي اخترته لاستخدام أو الوصول إلى تلك "الخدمات" أو "مواد" الجهات الخارجية، فأنت تقوم بذلك بمبادرة شخصية وتكون مسؤولًا عن الالتزام بالقوانين السارية، على سبيل المثال لا الحصر القوانين المحلية السارية وقوانين الخصوصية وجمع البيانات. وتحتفظ شركة Apple ومرخّصوها بالحقّ في تغيير أو تعليق أو رفع أو تعطيل الوصول لأيّ من تلك الخدمات في أي وقت دون إخطار. ولن تكون شركة Apple مسؤولة بأيّ حال من الأحوال عن رفع أيٍّ من هذه الخدمات أو تعطيل الوصول إليها. ويمكن أيضًا أن تفرض شركة Apple قيودًا على استخدام خدمات معينة أو الوصول إليها، في أيّ حالة ودون إخطار أو مسؤولية.

7. إنهاء الترخيص. هذا الترخيص ساري المفعول إلى أن يتم إنهاؤه. تنتهي حقوقك الممنوحة لك بموجب هذا الترخيص تلقائيًا أو تصبح غير سارية دون إخطار من شركة Apple في حالة عدم التزامك بأيّ حكم (أحكام) لهذا الترخيص. وعند إنهاء هذا الترخيص، يجب عليك التوقف عن أي استخدام لبرنامج Apple وتقوم بإتلاف كل النسخ، كليًا أو جزئيًا، لبرنامج Apple. وتظل البنود 5 و6 و7 و8 و9 و10 و12 و13 و14 من هذا الترخيص سارية حتى بعد انتهائه.

8. إخلاء المسؤولية عن الضمانات.
أ. إذا كنت أحد العملاء المستهلكين (شخص يستخدم برامج Apple خارج نطاق التجارة أو العمل أو المهنة الخاصة به)، فإنه يجوز لك التمتع بحقوق قانونية في بلد إقامتك، والتي تحظر تطبيق القيود التالية عليك، وحيثما يُحظر تطبيق هذه القيود، لن تعتبر سارية عليك. وللتعرّف على المزيد عن الحقوق الخاصة بك، يجب الاتصال بإحدى المؤسّسات المعنية بتوجيه النصائح إلى المستهلك المحلي.

ب. أنت تقر وتوافق بشكل صريح، إلى أقصى حد تسمح به القوانين المعمول بها، على أن استخدام برنامج Apple وأي خدمات تؤدى بواسطة أو يتم الوصول اليها من خلال برنامج Apple يكون على مسؤوليتك وحدك وتتحمل المسؤولية الكاملة المتعلقة بالقدر المُرضي من الجودة والأداء والدقة والمجهود.

ج. إلى أقصى حد تسمح به القوانين السارية، فإن برامج Apple وخدماتها يتم توفيرها "كما هي" و"كما هي متاحة" بكل الأخطاء ودون أي ضمان من أي نوع، وتُخلي شركة Apple ومرخّصوها (المشار إليهم إجمالًا باسم "شركة Apple" لأغراض البندين 8 و9) مسؤوليتها بموجب هذا الترخيص عن كل الضمانات والشروط المتعلقة ببرامج Apple وخدماتها، سواء كانت صريحة أم ضمنية أم قانونية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات و/أو الشروط الضمنية الخاصة بقابلية التسويق، والقدر المُرضي من الجودة، والملاءمة لغرض معين، والدقة، والتمتع الكامل بها، وعدم التعدي على حقوق الجهات الخارجية.

د. لا تقدم شركة Apple ضمانات مقابل التعدي على تمتعك الكامل ببرامج Apple وخدماتها، أو أن الوظائف الموجودة في برامج Apple أو الخدمات المقدمة أو الموفرة بواسطتها ستفي بمتطلباتك، أو أن تشغيل برامج Apple وخدماتها لن يتعرض للإيقاف أو يكون خاليًا من الأخطاء، أو أن تظل الخدمة متاحة، أو أن يتم إصلاح العيوب الموجودة في برامج Apple أو خدماتها، أو أن برامج Apple أو خدماتها ستتوافق أو ستعمل مع أي برامج أو تطبيقات تابعة لجهات خارجية أو أي خدمات من جهات خارجية. ويمكن أن يؤثر تثبيت برنامج Apple على توافر وإمكانية استخدام برامج الجهات الخارجية أو تطبيقاتها أو خدمات الجهات الخارجية، وكذلك منتجات Apple وخدماتها.

هـ. تقر أيضا بأن برامج Apple وخدماتها غير مخصصة أو غير مناسبة للاستخدام في المواقف أو الأحوال التي يُحتمل أن يؤدي فيها القصور في أو التأخير الزمني أو الأخطاء أو عدم دقة المحتوى أو البيانات أو المعلومات التي يتم توفيرها من خلال برامج Apple أو خدماتها إلى حدوث الوفاة أو الإصابة الشخصية، أو الأضرار البدنية أو البيئية البالغة ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تشغيل المنشآت النووية، أو برامج الملاحة في الطائرات أو أنظمة الاتصالات، أو مراقبة الحركة الجوية، أو دعم إنقاذ الحياة، أو أنظمة الأسلحة.

و. لا تمثل أي معلومات أو مشورات شفهية أو مكتوبة مقدمة من شركة Apple أو أحد ممثليها المعتمدين ضمانًا. وفي حالة ثبوت وجود عيوب في برامج Apple أو خدماتها، تتحمل أنت إجمالي تكلفة عمليات الصيانة أو الإصلاح أو التصحيح اللازمة. وبعض الولايات القضائية لا تسمح باستثناء الضمانات أو القيود الضمنية المطبقة على الحقوق القانونية السارية الخاصة بالمستهلك، وبالتالي فقد لا تنطبق عليك القيود والاستثناءات المذكورة أعلاه.

9. تحديد المسؤولية. إلى الحد غير المحظور بموجب القانون المعمول به، لن تتحمل Apple أو الشركات التابعة لها أو وكلاؤها أو مديروها المسؤولية بأي حال من الأحوال عن الإصابة الشخصية، أو أي أضرار عرضية أو خاصة أو غير مباشرة أو تبعية من أي نوع، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأضرار المترتبة على خسائر الأرباح، أو تلف البيانات أو فقدانها، أو الفشل في إرسال أو تلقي أي بيانات أو معلومات (تشمل على سبيل المثال لا الحصر الإرشادات والتعيينات والمواد الخاصة بسياق العمل) أو توقف الأعمال، أو غيرها من الأضرار أو الخسائر التجارية التي تنشأ عن أو تتعلق باستخدامك أو عدم قدرتك على استخدام برامج Apple أو خدماتها، أو أي برامج أو تطبيقات أو خدمات تابعة لجهات خارجية تتعلق

ببرامج Apple أو خدماتها، أيًا كان سببها، وبغض النظر عن نظرية المسؤولية (التعاقدية أو التقصيرية أو غير ذلك)، حتى وإن تم إعلام شركة Apple مسبقًا باحتمال حدوث هذه الأضرار. وبعض الولايات القضائية لا تسمح بالاستثناءات أو القيود الخاصة بالمسؤولية القانونية عن الإصابة الشخصية، أو الأضرار العرضية أو التبعية، ولذلك فقد لا ينطبق عليك هذا القيد. ولا تتجاوز مسؤولية شركة Apple الإجمالية بأي حال من الأحوال مقابل كل الأضرار (بخلاف ما قد تفرضه القوانين السارية في الحالات التي تتعلق بالإصابة الشخصية) مائتين وخمسين دولارًا (250 دولارًا أمريكيًا). وستُطبَّق القيود السالفة الذكر حتى في حالة فشل سبيل الانتصاف المذكور أعلاه في تحقيق غرضه الأساسي. بصرف النظر عن أي شروط أخرى واردة في هذا الترخيص، في حالة تطبيق قانون عقد المستهلك في اليابان، فإن الشروط التي تحد من مسؤولية Apple عن الأضرار الناشئة عن خرق العقد أو الضرر الذي ارتكبته Apple لا تنطبق إذا كانت هذه الأضرار ناجمة عن سوء سلوك متعمد أو إهمال جسيم من قبل Apple.

10. الشهادات الرقمية. يحتوي برنامج Apple على وظائف تسمح له بقبول الشهادات الرقمية الصادرة من شركة Apple أو من جهات خارجية. تكون أنت فقط مسؤولاً حصريًا عن تحديد ما إذا كان يجب الاعتماد على شهادة أو لا سواء كانت صادرة من شركة Apple أو من جهة خارجية. ويكون استخدام الشهادات الرقمية على مسؤوليتك الخاصة. وإلى أقصى حد تسمح به القوانين المعمول بها، لا تقدم شركة Apple أي ضمانات أو تعهدات، سواء كانت صريحة أم ضمنية، فيما يتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لأي غرض معين، أو الدقة، أو الأمان، أو عدم التعدي على حقوق الجهات الخارجية، فيما يتعلق بالشهادات الرقمية. وتوافق على (أ) عدم تزوير أي شهادة أو إساءة استخدامها؛ و(ب) استخدام الشهادات الرقمية للأغراض القانونية فقط ووفقًا لأي سياسة شهادة معمول به أو بيان ممارسة أعمال التصديق أو أي إفصاحات أخرى عن ممارسات الأعمال الخاصة بالمرجع المصدق؛ و(ج) كونك المسؤول الوحيد عن منع أي مستخدم غير مصرح له من استخدام الشهادات الرقمية الخاصة بك؛ و(د) كونك المسؤول الوحيد عن منع أي مستخدم غير مصرح له من استخدام المفتاح الخاص المرتبط بشهادتك الرقمية؛ و(هـ) إلغاء أي من شهاداتك التي لديك سبب للاعتقاد بأنها تعرضت للاختراق. ويمكن العثور على سياسة الشهادات وبيانات ممارسة أعمال التصديق لدى Apple على الرابط الآتي: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. ضوابط التصدير. لا يجوز لك استخدام برامج Apple أو تصديرها أو إعادة تصديرها بأي طريقة أخرى باستثناء ما يسمح به قانون الولايات المتحدة وقوانين الولاية (الولايات) القضائية التي تم الحصول على برامج Apple فيها. وعلى وجه الخصوص، لا الحصر، لا يجوز تصدير برنامج Apple أو إعادة تصديره (أ) إلى أي دول تفرض الولايات المتحدة حظرًا عليها، أو (ب) إلى أي شخص موضوع اسمه على قائمة وزارة الخزانة الأمريكية كمواطن ذي تصنيف خاص أو على قائمة وزارة التجارة الأمريكية كأحد الأشخاص الممنوعين من التصدير أو قائمة الهيئات التي يتطلب وجودها فرض شروط خاصة في عمليات التصدير أو أية قوائم لأطراف مقيدة أخرى. وباستخدام برنامج Apple، تقر وتضمن أنك غير موجود في أي دولة من تلك الدول أو في أي قائمة من تلك القوائم. كما أنك توافق على أنك لن تستخدم برنامج Apple لأيّ أغراض يحظرها قانون الولايات المتحدة، على سبيل المثال لا الحصر، تطوير أو تصميم أو تصنيع أو إنتاج الصواريخ أو الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية.

12. المستخدمون النهائيون في الحكومة. برامج Apple، والوثائق ذات الصلة هي "مواد تجارية"، حسب تعريف هذا المصطلح في القانون رقم 48 بمدونة اللوائح الفيدرالية، البند 2.101، ويتكون من "برامج الكمبيوتر التجارية" و"وثائق برامج الكمبيوتر التجارية"، وهي المصطلحات المستخدمة في القانون رقم 48 بمدونة اللوائح الفيدرالية، البند 12.212 أو القانون رقم 48 بمدونة اللوائح الفيدرالية، البند 227.7202، على النحو المعمول به. بما يتفق مع الباب رقم 48 من مدونة اللوائح الفيدرالية، القسم 12.212 (48 C.F.R. §12.212) أو الباب رقم 48 من مدونة اللوائح الفيدرالية، الأقسام من 227.7202-1 إلى (48 C.F.R. §227.7202-1) 227.7202-4، حسبما ينطبق، فإن برامج الكمبيوتر التجارية ووثائق برامج الكمبيوتر التجارية تُرخَّص للمستخدمين النهائيين التابعين للحكومة الأمريكية (أ) بصفتها مواد تجارية فقط و(ب) بجانب الحقوق الممنوحة فقط لكل المستخدمين النهائيين الآخرين طبقًا للشروط والأحكام المذكورة في هذا المستند. والحقوق غير المنشورة محفوظة بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر بالولايات المتحدة.

13. القانون المطبق وقابلية الفصل. يخضع هذا الترخيص، ويُفسر، وفقًا لقوانين ولاية كاليفورنيا، مع استثناء مبادئ تضارب القوانين. لا يخضع هذا الترخيص لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، حيث يُستثنى تطبيق هذه الاتفاقية بشكل صريح. وإذا كنت أحد المستهلكين المقيمين في المملكة المتحدة، فإن هذا الترخيص سيخضع لقوانين الاختصاص القضائي الخاص بمحلّ إقامتك. وإذا وجدت أي محكمة ذات اختصاص، لأيّ سبب، أن أي تقديم أو جزء منه غير قابل للتنفيذ، فإن الجزء المتبقي من هذا الترخيص يبقى ساريًا ونافذًا.

14. كامل الاتفاق؛ واللغة السائدة. يمثل هذا الترخيص كامل الاتفاق بينك وبين Apple فيما يتعلق ببرامج Apple، كما أنه يلغي جميع التفاهمات السابقة أو المعاصرة فيما يتعلق بهذا الموضوع. ولن يكون أي تعديل أو تغيير في هذا الترخيص ملزمًا إلا إذا كان مكتوبًا وموقّعًا من شركة Apple. تتم ترجمة هذا الترخيص وفقًا للمتطلبات المحلية، وفي حال وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية وأي نسخة أخرى مترجمة، يتم الرجوع إلى النسخة الإنجليزية من هذا الترخيص إلى الحد المسموح به بموجب القانون المحلي في السلطة القضائية التي تتبعها.

15. إقرارات الجهات الخارجية.

أ. تقوم أجزاء من برنامج Apple باستخدام أو تضمين برامج تابعة لجهات خارجية وغير ذلك من المواد الخاضعة لحقوق الطبع والنشر. وترد الإقرارات وأحكام الترخيص وإخلاء المسؤولية لهذه المواد في الوثائق الإلكترونية لبرنامج Apple، ويكون استخدامك لهذه المواد خاضعًا لتلك الأحكام الخاصة بها. تخضع خدمة استخدام التصفح الآمن لشروط الخدمة الخاصة بـ Google (https://www.google.com/intl/en/policies/terms/) ولسياسة الخصوصية الخاصة بـ Google (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy).

ب. مكتبات برامج معينة وبرامج الجهات الخارجية المضمنة في برامج Apple هي برامج مجانية ومرخصة وفقًا لأحكام رخصة جنو العمومية أو مكتبة جنو / رخصة جنو العمومية الصغرى، حسبما يقتضيه الحال. ويمكنك الحصول على نسخة كاملة يمكن قراءتها آليًا من التعليمات البرمجية المصدر لهذه البرامج المجانية بموجب أحكام رخصة جنو العمومية أو رخصة جنو العمومية الصغرى، حسبما يقتضيه الحال، دون مقابل باستثناء تكلفة الوسائط والشحن والمناولة بناءً على طلب كتابي إلى Apple على opensource@apple.com. ويتم توزيع برامج رخصة جنو العمومية / رخصة جنو العمومية الصغرى على أمل أن تكون مفيدة، ولكن دون أي ضمان، بدون حتى الضمان الضمني لقابلية التسويق أو الملائمة

لغرض معين. ويتم تضمين نسخة من رخصة جنو العمومية ورخصة جنو العمومية الصغرى في برنامج Apple.

ج. استخدام MPEG-4. هذا المنتج مرخّص بحسب ترخيص حافظة براءة الاختراع الخاصة بأنظمة MPEG-4 بغرض التشفير بما يتوافق مع معيار أنظمة MPEG-4، وباستثناء ذلك، يكون من الضروري الترخيص الإضافي وسداد عائدات حقوق الملكية للتشفير فيما يتعلق بالآتي: (1) البيانات المخزَّنة أو المنسوخة نسخًا متماثلًا في وسائل الإعلام الفعلية التي يتم دفع مقابلها على أساس حقوق الملكية كل على حدة و/أو (2) البيانات التي يتم دفع مقابلها على أساس حقوق الملكية كل على حدة ويتم نقلها إلى مستخدم نهائي للتخزين و/أو الاستخدام الدائم. ويمكن الحصول على مثل هذا الترخيص الإضافي من MPEG LA, LLC. راجع https://www.mpegla.com للحصول على مزيدٍ من التفاصيل.

كما أن هذا المنتج مرخّص بحسب ترخيص حافظة براءة الاختراع المرئية الخاصة بـ MPEG-4 للاستخدام الشخصي وغير التجاري للمستهلك من أجل (1) تشفير الفيديو بالتوافق مع معيار MPEG-4 المرئي (يُشار إليه فيما بعد باسم "فيديو MPEG-4")، و/أو (2) فكّ تشفير فيديو MPEG-4 تم تشفيره بواسطة مستهلك يمارس نشاطًا شخصيًا وغير تجاري و/أو تم الحصول عليه من موفّر فيديو مرخص له من شركة MPEG LA لتوفير فيديو MPEG-4. ولا يتم منح أي ترخيص أو تضمينه لأيّ استخدام آخر. ويمكن الحصول على معلومات إضافية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاستخدامات الترويجية والداخلية والتجارية والترخيص من MEGA LA, LLC. راجع https://www.mpegla.com.

د. إخطار H.264/AVC. إلى حد احتواء برامج Apple على وظيفة تشفير و/أو فكّ تشفير AVC، يتطلّب الاستخدام التجاري لـ H.264/AVC ترخيصًا إضافيًا ويُطبّق الحكم التالي: تم ترخيص وظيفة AVC في هذا المنتج بموجب هذا الترخيص فقط للاستخدام الشخصي وغير التجاري للمستهلك للقيام بما يلي: (1) تشفير الفيديو بالتوافق مع معيار AVC (يُشار إليه فيما بعد باسم "فيديو AVC")، و/أو (2) فكّ تشفير فيديو AVC تم تشفيره بواسطة مستهلك يعمل في نشاط شخصي وغير تجاري و/أو فيديو AVC تم الحصول عليه من موفّر فيديو مرخص له لتوفير فيديو AVC. ويمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بالاستخدامات والتراخيص الأخرى من MPEG LA L.L.C. راجع HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

هـ. إخطار معدل متعدد التكيف. تعد وظيفة تشفير وفكّ تشفير معدل متعدد التكيف في هذا المنتج غير مرخص بها لإجراء المحادثات الصوتية الخلوية أو للاستخدام في أي منتجات هاتفية قائمة على تصميم QuickTime للنظام الأساسي لـ Windows. كما أن وظيفة تشفير وفكّ تشفير معدل متعدد التكيف في هذا المنتج غير مرخص بها للاستخدام في البنية الأساسية للاتصالات الخلوية، ويشمل ذلك: المحطات الأساسية، ووحدات التحكم بالمحطات الأساسية/ووحدات التحكم بشبكة الراديو، ومراكز التحويل، والبوابات من الشبكة العامة المحولة وإليها.

و. إشعار إدارة الطيران الفيدرالية (FAA). تصدر إدارة الطيران الفيدرالية بيانات عن معلومات حالة نظام المجال الجوي الوطني وعرض حالة الطائرات (يُشار إليها إجمالًا باسم "بيانات الطيران") تُعرض من خلال برامج Apple. وتوافق على عدم إعادة توزيع بيانات الطيران دون موافقة خطية مسبقة من إدارة الطيران الفيدرالية. وتُخلي إدارة الطيران الفيدرالية وApple مسؤوليتهما عن كل الضمانات، سواء كانت صريحة أم ضمنية، (بما في ذلك الضمانات الضمنية الخاصة بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين)، فيما يتعلق باستخدام بيانات الطيران ودقتها. وتوافق على عدم تحمل أي من إدارة الطيران الفيدرالية وApple المسؤولية، سواء بصفة فردية أو جماعية، عن أي خسارة، أو ضرر، أو مطالبة، أو التزام، أو نفقات، أو عقوبة، أو عن أي أضرار غير مباشرة أو خاصة أو ثانوية أو عرضية أو تبعية ناجمة عن استخدام بيانات الطيران. ولا تقوم إدارة الطيران الفيدرالية برعاية برامج Apple أو اعتمادها. وليست إدارة الطيران الفيدرالية مسؤولة عن المشاكل التقنية أو المتعلقة بالنظام، ويجب عليك عدم الاتصال بإدارة الطيران الفيدرالية بشأن هذه المشاكل أو المسائل التنفيذية المتعلقة بتدفق عمليات نقل للبيانات.

ز. استخدام ملفات تعريف الألوان من Adobe. يمكنك استخدام برنامج ملف تعريف الألوان من Adobe المضمن في برنامج Apple وفقًا لهذا الترخيص، ولكن شركة Adobe غير ملزمة بتقديم أي دعم لملفات تعريف الألوان بموجب هذا الترخيص، بما في ذلك الترقيات أو الإصدارات المستقبلية لملفات التعريف أو العناصر الأخرى. وبالإضافة إلى أحكام البندين 8 و9 أعلاه، لن تكون Adobe مسؤولة تجاهك بأي حال من الأحوال عن أي أضرار أو مطالبات أو تكاليف على الإطلاق. يتوفر أيضًا برنامج ملف تعريف الألوان من Adobe الموزَّع مع برنامج Apple للتنزيل من Adobe على الموقع الإلكتروني https://www.adobe.com.

ح. اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي من ®Gracenote. يحتوي هذا التطبيق أو الجهاز على برامج من شركة Gracenote, Inc. في إيميريفيل، كاليفورنيا (يُشار إليها فيما بعد باسم "شركة Gracenote"). وتتيح البرامج الصادرة من شركة Gracenote (والمُشار إليها فيما بعد باسم "برامج Gracenote") لهذا التطبيق إجراء تعريف القرص و/أو الملف، والحصول على المعلومات المتعلقة بالموسيقى، بما في ذلك معلومات عن الاسم والفنان والمقطع الصوتي وحق الملكية (المُشار إليها فيما بعد باسم "بيانات Gracenote") من الخوادم عبر الإنترنت أو قواعد البيانات المضمنة (يُشار إليها إجمالًا باسم "خوادم Gracenote") وإداء وظائف أخرى. ولا يجوز لك استخدام بيانات Gracenote إلا من خلال وظائف المستخدم النهائي المنشودة لهذا التطبيق أو الجهاز.

توافق على استخدام بيانات Gracenote وبرامج Gracenote، وخوادم Gracenote لاستخدامك الشخصي غير التجاري فقط. وتوافق على عدم تعيين أو نسخ أو نقل أو إرسال برامج Gracenote أو أي من بيانات Gracenote إلى أي جهة خارجية. كما توافق على عدم استخدام أو استغلال بيانات Gracenote، أو برامج Gracenote أو خوادم Gracenote ،باستثناء ما هو مسموح به صراحةً في هذا الترخيص.

توافق على إنهاء ترخيصك غير الحصري لاستخدام بيانات Gracenote وبرامج Gracenote وخوادم Gracenote إذا انتهكت هذه القيود. وفي حالة إنهاء الترخيص الخاص بك، فإنك توافق على التوقف عن جميع استخدامات بيانات Gracenote وبرامج Gracenote وخوادم Gracenote. وتحتفظ Gracenote بجميع حقوقها في بيانات Gracenote وبرامج Gracenote وخوادم Gracenote، بما في ذلك جميع حقوق الملكية. ولن تتحمل Gracenote في ظل أية ظروف مسؤولية عن دفع أي مبلغ إليك مقابل أي معلومات تقدمها. وتوافق على أنه يجوز لشركة Gracenote, Inc. إنفاذ حقوقها بموجب هذه الاتفاقية تجاهك مباشرةً باسمها.

تستخدم خدمة Gracenote معرفًا فريدًا لتتبع الاستفسارات لأغراض إحصائية. ويتمثل الغرض من المعرف الرقمي المُعيَّن عشوائيًا في السماح لخدمات Gracenote بإحصاء الاستفسارات دون معرفة أي شيء عن هويتك. وللحصول على المزيد من المعلومات، اطلع على صفحة سياسة الخصوصية على موقع Gracenote عبر الإنترنت للتعرف على خدمة Gracenote التي تقدمها.

تم ترخيص برامج Gracenote وكل عنصر من عناصر بيانات Gracenote "كما هو". ولا تقدم Gracenote أي تعهدات أو ضمانات، سواء كانت صريحة أم ضمنية، فيما يتعلق بدقة أي بيانات Gracenote من خوادم Gracenote. وتحتفظ Gracenote بحقها في حذف البيانات من خوادم Gracenote أو تغيير فئات البيانات لأي سبب تراه Gracenote كافيًا. ولا يوجد ضمان على خلو برامج Gracenote أو خوادم Gracenote من الأخطاء أو عدم توقف برامج Gracenote أو خوادم Gracenote عن العمل. ولا تلتزم Gracenote بتزويدك بأنواع أو فئات البيانات الجديدة المحسنة أو الإضافية التي قد توفرها Gracenote في المستقبل، كما تتمتع بحرية إيقاف خدماتها في أي وقت. وتُخلي Gracenote مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية الخاصة بقابلية التسويق، والملاءمة لغرض معين، وحقوق الملكية، وعدم ارتكاب المخالفات. ولا تضمن Gracenote النتائج التي سيتم الحصول عليها من خلال استخدامك لبرنامج Gracenote أو أي خادم من خوادم Gracenote. ولن تكون Gracenote مسؤولة بأي حال من الأحوال عن أي أضرار تبعية أو عرضية أو أي خسائر في الأرباح أو خسائر في الإيرادات.

16. قيود خدمة البحث في Yahoo. خدمة البحث في Yahoo والمتاحة من خلال سفاري مرخَّص باستخدامها في الدول والمناطق الآتية فقط: الأرجنتين، وأروبا، وأستراليا، والنمسا، وبربادوس، وبلجيكا، وبرمودا، والبرازيل، وبلغاريا، وكندا، وجزر كيمان، وتشيلي، وبر الصين الرئيسي، وهونغ كونغ، وتايوان، وكولومبيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وجمهورية الدومينيكان، والإكوادور، والسلفادور، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وجرينادا، وجواتيمالا، والمجر، وأيسلندا، والهند، وإندونيسيا، وأيرلندا، وإيطاليا، وجامايكا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، وماليزيا، ومالطا، والمكسيك، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيكاراجوا، والنرويج، وبنما، وبيرو، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وبورتو ريكو، ورومانيا، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية، وإسبانيا، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت، والسويد، وسويسرا، وتايلاند، وجزر البهاما، وترينيداد وتوباغو، وتركيا، والمملكة المتحدة، وأوروجواي، والولايات المتحدة، وفينزويلا.

EA1855
08/07/2023

أحكام وشروط Apple Pay التكميلية

تُكمل أحكام وشروط Apple Pay التكميلية هذه (المُشار إليها فيما بعد باسم "الأحكام التكميلية") اتفاقية ترخيص البرامج لنظام التشغيل macOS (المُشار إليها فيما بعد باسم "الترخيص")؛ وتحكم كل من أحكام الترخيص وهذه الأحكام التكميلية استخدامك لميزة Apple Pay، والتي تعتبر "خدمة" بموجب الترخيص. وتحمل المصطلحات المكتوبة بالحروف اللاتينية الكبيرة والمستخدمة في هذه الأحكام التكميلية المعاني المنصوص عليها في الترخيص.

1. نظرة عامة وقيود الاستخدام

تتيح لك Apple Pay إمكانية تخزين تمثيلات افتراضية لبطاقات الائتمان والسحب والبطاقات المدفوعة مسبقًا، بما في ذلك بطاقة Apple Card التي تدعمها ميزة Apple Pay (والمُشار إليها فيما بعد باسم "البطاقات المدعومة")، واستخدام أجهزة Mac المدعومة للشروع في عملية الدفع أو تنفيذها داخل مواقع الويب، وتتبع الطلبات وعرض الإيصالات. وقد لا تتوفر ميزات Apple Pay الخاصة ببرامج Apple إلا في مناطق محددة، مع جهات إصدار بطاقات محددة، وشبكات دفع، وتجار، وجهات خارجية أخرى. ولذا فقد تختلف الميزات باختلاف المنطقة وجهة الإصدار والتاجر. وقد تتغير البطاقات المدعومة من وقت لآخر.

إن ميزة Apple Pay مُصمَّمة خصوصًا للاستخدام الشخصي ولا يجوز لك تقديم سوى البطاقات المدعومة الخاصة بك. وإذا كنت تستخدم بطاقة شركة مدعومة، فأنت تقرّ بأنك تفعل ذلك بإذن من صاحب العمل، وأنك مصرح لك بإلزام صاحب العمل بأحكام الاستخدام هذه وجميع المعاملات التي يتم تنفيذها باستخدام هذه الميزة.

توافق على عدم استخدام Apple Pay لأغراض غير قانونية أو احتيالية أو لأي أغراض أخرى محظورة بموجب الترخيص وهذه الأحكام التكميلية. وتوافق كذلك على استخدام Apple Pay وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. وتوافق على عدم التدخل في خدمة Apple Pay أو تعطيلها (بما في ذلك الوصول إلى الخدمة من خلال أي وسيلة آلية) أو أي خوادم أو شبكات متصلة بالخدمة أو أي سياسات أو متطلبات أو لوائح خاصة بالشبكات المتصلة بالخدمة (بما في ذلك أي وصول غير مصرح به إلى البيانات المتوفرة على الشبكات أو استخدامها أو مراقبتها أو نقل البيانات عبر الشبكات).

2. الاستخدام على أجهزة Mac

يمكنك استخدام Apple Pay على أجهزة Mac المدعومة للشروع في سداد المدفوعات على مواقع الويب التي يتم الوصول إليها عبر سفاري. وتتطلب منك هذه الميزة أن يكون لديك بطاقة مدعومة قد تم توفيرها لجهاز iOS أو Apple Watch مدعومة (والمُشار إليها باسم "الأجهزة المدعومة"). وعند إجراء عملية دفع من موقع ويب باستخدام Apple Pay، سيتعين عليك التخويل بإجراء المعاملة عن طريق استخدام جهاز مدعوم.

بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في هذه الأحكام التكميلية، فإن استخدامك لـ Apple Pay للشروع في إجراء عمليات الدفع على مواقع الويب التي يتم الوصول إليها عبر سفاري يخضع لأحكام وشروط Apple Pay التكميلية المطبقة على أجهزتك المدعومة، حيث تم تضمين تلك الأحكام بالإشارة إليها بموجب هذا الترخيص، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق الانتقال إلى: "الإعدادات" > "عام" > "حول" > "الشؤون القانونية" > "الترخيص من جهاز iOS لديك"، أو "حول" > "الشؤون القانونية" > "الترخيص من تطبيق Watch على جهاز iOS مقترن". وقد تتغير الأجهزة المدعومة من وقت لآخر.

في جهاز MacBook Pro المزود ببصمة الإصبع المضمن، يمكنك إعداد Apple Pay من خلال توفير البطاقات المدعومة واستخدام Apple Pay لإجراء عمليات الدفع على مواقع الويب التي يتم الوصول إليها عبر سفاري. ومن أجل استخدام Apple Pay على أجهزة Mac هذه، يجب أن يكون لديك بطاقات مدعومة مرتبطة بحساب iCloud نشط. ولا تتاح خدمة Apple Pay إلا للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكبر، وقد تخضع لقيود إضافية مستندة إلى العمر تفرضها iCloud أو جهة إصدار البطاقات المعنية لبطاقاتك المدعومة.

3. العلاقة بينك وبين Apple

لا تقوم Apple بمعالجة المدفوعات أو وليست لديها أي سيطرة أخرى على المدفوعات أو المرتجعات أو المبالغ المستردة أو المكافآت أو القيمة أو الخصومات أو الطلبات أو تنفيذ الطلبات أو أي نشاط تجاري آخر قد ينشأ عن استخدامك لهذه الميزة.

ستظل أحكام اتفاقيات حامل البطاقة التي قد تكون سارية مع جهة إصدار بطاقتك تحكم استخدامك لبطاقاتك المدعومة واستخدامها فيما يتعلق بميزة Apple Pay. وبالمثل، فإن شرائك لأي منتجات أو خدمات باستخدام ميزة Apple Pay سيخضع للأحكام والشروط الخاصة بالتاجر.

تتوفر Apple Card في الولايات المتحدة فقط ويتم إصدارها من قبل بنك Goldman Sachs بالولايات المتحدة الأمريكية، فرع مدينة سولت ليك (والمُشار إليه فيما بعد باسم "جهة إصدار بطاقة Apple Card"). وعندما تتقدم بطلب للحصول على بطاقة Apple Card، فأنت تتقدم بطلب لفتح حساب لدى جهة إصدار بطاقة Apple Card. وتتوفر Apple Card فقط للأفراد الذين يتبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر (أو أكبر حسب محل إقامتك). وتخضع المؤسسة المالية المسؤولة عن تقديم Apple Card للتغيير، كما يخضع استخدامك لبطاقة Apple Card إلى أحكامها وشروطها.

لا شيء في الترخيص أو هذه الأحكام التكميلية يعدل من أحكام أي اتفاقية خاصة بحامل البطاقة أو التاجر، أو الأحكام والشروط الأخرى المطبقة على استخدام ميزات Apple Pay، وستحكم هذه الأحكام استخدامك لميزة Apple Pay المعمول بها وتمثيلها الافتراضي على جهاز Mac المدعوم الخاص بك.

توافق على أن Apple ليست طرفًا في اتفاقيات حامل البطاقة أو التاجر ولا تتحمل Apple المسؤولية عن (أ) محتوى أي بطاقات دفع أو أنشطة تجارية أو معاملات أو مشتريات أو طلبات أو تنفيذ طلبات أو إيصالات أو دقتها أو عدم توفرها أثناء استخدام وظيفة Apple Pay؛ أو (ب) إصدار الائتمان أو تقييم الأهلية للحصول على الائتمان؛ أو (ج) أنشطة جهات الإصدار أو التجار أو الجهات الخارجية الأخرى المتعلقة باستخدامك لـ Apple Pay أو المحفظة أو (د) القرارات التي يتخذها المُصدر أو التاجر أو جهة خارجية أخرى فيما يتعلق بالبطاقة المدعومة؛ أو (هـ) تراكم المكافآت أو القيمة المخزنة أو استردادها في إطار برنامج التاجر؛ أو (و) تمويل البطاقات المدفوعة مسبقًا أو إعادة شحنها. وبالنسبة إلى جميع النزاعات أو المسائل المتعلقة ببطاقات الدفع أو النشاط التجاري المرتبط بها، يُرجى الاتصال بجهة الإصدار أو التاجر المعني.

4. الخصوصية

عند استخدام Apple Pay للشروع في إجراء إحدى عمليات الدفع المراد إكمالها على جهاز مدعوم، ستنقل Apple Pay معلومات عملية الدفع بتنسيق مشفر بين جهاز Mac الخاص بك وجهازك المدعوم لإتمام معاملتك. وعند استخدام Apple Pay لإجراء عملية دفع على جهاز MacBook Pro المزود ببصمة الإصبع المضمن، سيتم توفير معلومات عملية الدفع الخاصة بك بتنسيق مشفر إلى موقع الويب بوصفه من المعاملة. وعند إضافة بطاقة إلى Apple Pay على جهاز MacBook Pro المزود ببصمة الإصبع المضمن، فإن المعلومات المتعلقة بجهازك، مثل ما إذا كان قد تم تمكين إعدادات معينة للجهاز وأنماط استخدام الجهاز (مثل النسبة المئوية لوقت تشغيل الجهاز، والعدد التقريبي للمكالمات في الأسبوع)، سيتم إرسالها إلى Apple لتحديد أهليتك ومنع الاحتيال. ويمكنك العثور على معلومات تفصيلية عن المعلومات الشخصية التي تم جمعها أو استخدامها أو مشاركتها بوصفها جزءًا من استخدامك لـ Apple Pay من خلال الاطلاع على إشعارات الخصوصية الخاصة بالخدمة ذات الصلة، بما في ذلك "معلومات عن Apple Pay والخصوصية"، والتي يمكن الوصول إليها على جهاز iOS أو Mac، أو في تطبيق Watch على جهاز iOS مقترن، أو من خلال زيارة الموقع https://www.apple.com/legal/privacy/. وباستخدام Apple Pay، فإنك تقر توافق على أنه يجوز لشركة Apple وشركاتها التابعة ووكلائها نقل جميع المعلومات المذكورة آنفًا وجمعها والحفاظ عليها ومعالجتها واستخدامها، لتوفير وظائف Apple Pay.

5. الأمان

تقوم Apple Pay بتخزين التمثيلات الافتراضية لبطاقاتك المدعومة، وتدرك وتقر أن تقديم رمز المرور أو كلمة السر الخاصة بجهازك إلى جهة خارجية أو السماح لجهة خارجية بإضافة بصمة إصبعها لاستخدام بصمة الإصبع على جهازك المدعوم أو جهاز Mac الخاص بك، قد يؤدي إلى تمكين تلك الجهة من إجراء عمليات دفع باستخدام Apple Pay على مواقع الويب على جهاز Mac الخاص بك. أنت وحدك المسؤول عن الحفاظ على أمان أجهزتك ورموز الدخول وكلمات السر المستخدمة. أنت توافق على أن Apple لا تتحمل أي مسؤولية في حالة فقد جهازك أو مشاركة الوصول إليه، أو إذا أجريت تعديلات غير مصرح بها على macOS.

إذا فُقد جهازك أو تمت سرقته وكان تطبيق "تحديد الموقع" مفعلًا، يمكنك استخدام "تحديد الموقع" أو https://icloud.com لمحاولة تعليق إمكانية

الدفع باستخدام البطاقات الافتراضية المدعومة على الجهاز عن طريق وضعه في "نمط الفقدان". ويمكنك أيضًا مسح محتوى الجهاز، الأمر الذي سيعمل على تعليق القدرة على الدفع باستخدام البطاقات المدعومة الافتراضية على الجهاز. ويتعين عليك أيضًا الاتصال بجهة إصدار بطاقاتك المدعومة لمنع الوصول غير المصرح به إلى بطاقاتك المدعومة الافتراضية.

إذا أبلغت عن وجود أو كانت Apple تشكّ في وجود نشاط احتيالي أو مسيء، فأنت توافق على التعاون مع Apple في أي تحقيقات واتباع أي إجراءات تصفها لك من شأنها منع الاحتيال والتصدي له.

6. تحديد المسؤولية

بالإضافة إلى إخلاء مسؤولية الضمانات وتحديد المسؤولية المنصوص عليها في الترخيص، لا تتحمل Apple أية مسؤولية عن عمليات الشراء أو عميات الدفع أو المعاملات أو الطلبات أو تنفيذ طلبات أو معلومات الإيصالات أو غيرها من الأنشطة التجارية التي تتم باستخدام ميزة Apple Pay. وتوافق على تحمل المسؤولية كاملة عن مراجعة اتفاقياتك التي قد تبرمها مع جهة إصدار البطاقة أو شبكة الدفع أو التاجر لحل أي قضايا أو نزاعات تتعلق بالبطاقات المدعومة والبطاقات المدعومة الافتراضية والنشاط التجاري ذي الصلة.

PORTUGUÊS (BRASIL)

APPLE INC.
CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE DO macOS Sonoma

Para utilização em Sistemas da marca Apple

LEIA ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE ("LICENÇA") COM ATENÇÃO ANTES DE USAR O SOFTWARE APPLE. AO UTILIZAR O SOFTWARE APPLE, VOCÊ CONCORDA EM ESTAR SUJEITO AOS SEGUINTES TERMOS: SE VOCÊ NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS DESTA LICENÇA, NÃO INSTALE E/OU USE O SOFTWARE APPLE E, SE A OPÇÃO "CONCORDO" OU "DISCORDO" COM OS TERMOS APARECER, CLIQUE EM "DISCORDO". SE VOCÊ ADQUIRIU O SOFTWARE APPLE COMO PARTE DA COMPRA DE UM HARDWARE DA APPLE E SE VOCÊ NÃO CONCORDA COM OS TERMOS DA LICENÇA, PODE DEVOLVER O PACOTE COM O SOFTWARE/HARDWARE DA APPLE, DENTRO DO PRAZO DE DEVOLUÇÃO, À APPLE STORE OU A UM DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ONDE O ADQUIRIU PARA OBTER UM REEMBOLSO, SUJEITO À POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO DA APPLE, QUE SE ENCONTRA NO SITE https://www.apple.com/br/legal/sales-support/. VOCÊ PRECISARÁ DEVOLVER O PACOTE INTEIRO DE HARDWARE/SOFTWARE PARA PODER OBTER UM REEMBOLSO.

NOTA IMPORTANTE: Na medida que este software pode ser utilizado para reproduzir, modificar, publicar ou distribuir materiais, somente você recebe a licença do software para reproduzir, modificar, publicar e distribuir somente materiais que não tenham direitos autorais, materiais dos quais você detenha os direitos autorais ou materiais que você tenha autorização ou permissão por lei para realizar essas ações. Se você não souber ao certo quais são os seus direitos de cópia, modificação, publicação ou distribuição referente a qualquer material, entre em contato com o seu advogado.

1. Disposições Gerais.
A. O Software Apple (incluindo o código ROM de Inicialização), qualquer software de terceiros, documentação, interfaces, conteúdo, fontes e quaisquer dados que acompanhem esta Licença ("Software Apple Original"), que possam ser atualizados ou substituídos por melhorias de recursos, atualizações de software, respostas de segurança, arquivos do sistema ou software de restauração de sistema disponibilizados pela Apple para seu computador da marca Apple ou aparelho periférico compatível ("Alterações do Software Apple"), seja pré-instalado em hardware da marca Apple, no armazenamento interno, em mídia removível, em disco, em memória apenas para leitura, em qualquer outro meio físico ou em qualquer outra forma (o Software Apple Original e as Alterações do Software Apple são coletivamente chamados de "Software Apple"), são licenciados, não vendidos, a você pela Apple Inc. ("Apple") para serem utilizados de acordo com os termos desta Licença. A Apple e/ou os licenciadores da Apple retêm a propriedade do Software Apple e reservam para si todos os direitos não concedidos expressamente a você. Você concorda que os termos desta Licença se aplicarão a qualquer produto de software de aplicativo da marca Apple que possa ter sido pré-instalado no seu hardware da marca Apple, a não ser que tal produto venha acompanhado por uma licença à parte, caso no qual você concorda que os termos de tal licença regerão o seu uso do dito produto.

B. A Apple, a critério exclusivo dela, pode disponibilizar futuras Alterações do Software Apple. As Alterações do Software Apple, se houver, podem não incluir necessariamente todos os recursos existentes do software ou novos recursos que a Apple lança para os modelos mais recentes ou outros modelos de computadores da Apple. Os termos desta Licença regerão todas as Alterações do Software Apple disponibilizadas pela Apple, a menos que tais Alterações do Software Apple contenham uma licença à parte. Em tal caso, os termos dessa licença prevalecerão.

C. Os direitos de título e de propriedade intelectual de qualquer conteúdo exibido ou acessado pelo Software Apple pertencem ao respectivo proprietário do conteúdo. Tal conteúdo pode estar protegido por leis de direitos autorais ou por outras leis ou tratados de propriedade intelectual e pode estar sujeito aos termos de uso dos terceiros que disponibilizam esse conteúdo. Exceto se determinado de outra maneira neste documento, esta Licença não garante a você nenhum direito para usar tal conteúdo e nem garante que tal conteúdo continuará disponível para você. É proibido republicar, retransmitir ou reproduzir qualquer imagem acessada por meio dos apps News ou Mapas como um arquivo individual.

2. Usos Autorizados e Restrições da Licença.
A. Licença do Software Apple Pré-instalado e de Única Cópia. Sujeito aos termos e condições desta Licença, a não ser que você tenha adquirido um Software Apple da Mac App Store, por meio de download automático ou sob uma licença de volume, manutenção ou outro contrato escrito da Apple, você recebe uma licença limitada e não exclusiva para instalar, usar e executar 1 (uma) cópia do Software Apple em um único computador da marca Apple por vez. Por exemplo, esses termos de licença para uma única cópia são aplicáveis a você caso tenha obtido o Software Apple pré-instalado no hardware da marca Apple.

B. Licença da Mac App Store. Se você obteve uma licença do Software Apple da Mac App Store ou por meio de download automático, então, sujeito aos termos e condições desta Licença e conforme permitido pelas Regras de Uso de Serviços e Conteúdo definidas nos Termos e Condições dos Serviços de Mídia da Apple (https://www.apple.com/br/legal/internet-services/itunes/br/terms.html) ("Regras de Uso"), você recebe uma licença limitada, intransferível e não exclusiva:

> (i) para baixar, instalar, usar e executar, para uso pessoal e não comercial, 1 (uma) cópia do Software Apple diretamente em cada computador da marca Apple que esteja executando o macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave ou macOS High Sierra ("Computador Mac") que você tenha ou controle;
>
> (ii) se você for uma empresa comercial ou instituição de ensino, para baixar, instalar, usar e executar 1 (uma) cópia do Software Apple para usar: (a) por único indivíduo em cada Computador Mac do qual você é proprietário ou controla, ou (b) por vários indivíduos em um único Computador Mac compartilhado do qual você é proprietário ou controla. Por exemplo, um único funcionário pode usar o Software Apple no próprio Computador Mac de mesa e no notebook, ou vários estudantes podem usar o Software Apple em série em um único Computador Mac localizado em um centro de recursos ou biblioteca; e
>
> (iii) para instalar, usar e executar até 2 (duas) cópias adicionais ou instâncias do Software Apple ou qualquer software anterior do sistema operacional macOS ou OS X ou versões subsequentes do Software Apple, dentro de ambientes de sistema operacional virtual em cada computador da marca Apple que você tenha ou controle e que já esteja executando o Software Apple para fins de: (a) desenvolvimento de software; (b) testes durante o desenvolvimento de software; (c) uso do macOS Server; ou (d) uso pessoal e não comercial.

Exceto quando expressamente permitido na Cláusula 3, a concessão fornecida na Cláusula 2B(iii) acima não permite que você utilize as cópias virtualizadas ou instâncias do Software Apple em conexão com o serviço de processamento, compartilhamento de tempo, compartilhamento de terminal ou outros tipos similares de serviços. Exceto quando expressamente permitido nesta Cláusula 2B, você não pode usar o Software Apple para executar nenhum software de sistema operacional Apple, incluindo iOS, iPadOS, watchOS ou tvOS, em ambientes virtuais de sistemas operacionais em Computador(es) Mac.

C. Licença de Volume ou Manutenção. Se você obteve o Software Apple sob um programa de licença de volume ou manutenção com a Apple, os termos da sua licença de volume ou manutenção

determinarão a quantidade de cópias do Software Apple que você tem permissão para baixar, instalar, usar e executar em computadores da marca Apple que tem ou controla. Exceto como acordado por escrito pela Apple, todos os outros termos e condições desta Licença devem ser aplicáveis a sua utilização do Software Apple obtido sob uma licença de volume ou manutenção.

D. Requisitos do Sistema; ID Apple. Observe que o Software Apple é compatível somente com hardware da marca Apple que esteja de acordo com os requisitos de sistema especificados como indicado pela Apple. Além disso, para utilizar e acessar determinados recursos do Software Apple e certos Serviços (conforme definido na Cláusula 6), pode ser necessário criar uma combinação exclusiva de nome de usuário e senha, conhecida como ID Apple.

E. Fontes. Sujeito aos termos e condições desta Licença, você poderá usar as fontes incluídas no Software Apple para exibir e imprimir o conteúdo enquanto executar o Software Apple. Entretanto, você só poderá incorporar fontes em conteúdo se for permitido pelas restrições de incorporação que acompanham a fonte em questão. Essas restrições de incorporação podem ser encontradas no painel Catálogo de Fontes/Pré-visualizar/Mostrar Informações de Fonte.

F. Vozes; Legendas ao Vivo. Sujeito aos termos e condições desta Licença, você poderá: (i) usar as vozes do sistema incluídas no Software Apple ("Vozes do Sistema") (1) durante a execução do Software Apple e (2) para criar o próprio conteúdo original e projetos para seu uso pessoal e não comercial; e (ii) usar as Legendas ao Vivo geradas automaticamente no aparelho em tempo real pelo Software Apple ("Legendas ao Vivo"), sejam elas geradas durante uma ligação do FaceTime ou de outra forma, apenas para seu uso pessoal e não comercial; e (iii) usar o recurso Voz Pessoal para criar uma voz no aparelho que soe como você ("Voz Pessoal") usando a própria voz para seu uso pessoal e não comercial. Nenhuma outra criação ou uso das Vozes do Sistema, Legendas ao Vivo ou Voz Pessoal é permitido por esta Licença, incluindo, entre outros, o uso, reprodução, exibição, apresentação, gravação, publicação ou redistribuição de qualquer uma das Vozes do Sistema, Legendas ao Vivo ou Voz Pessoal em compartilhamento público ou contexto comercial, com ou sem fins lucrativos.

G. Recurso e Suporte do App Fotos. O aplicativo Fotos do Software Apple ("App Fotos") pode não ser compatível com alguns formatos de foto e vídeo. O uso de alguns recursos do App Fotos dependerá dos recursos da sua câmera. A sincronização com o App Fotos e qualquer outro serviço da Apple ou de terceiros poderá resultar na perda de dados. Os gráficos, músicas e temas das apresentações de slides incluídas no App Fotos são apenas para uso pessoal e não comercial em apresentações de slides criadas com o App Fotos. Você não pode utilizar, extrair ou distribuir, comercialmente ou de qualquer outro modo, individualmente, qualquer fotografia, imagem, gráfico, imagem decorativa, áudio, vídeo ou bens similares ("Materiais Digitais") contidos ou fornecidos como parte do App Fotos ou usar os Materiais Digitais fora do contexto proposto como parte do App Fotos.

H. Recursos de Armazenamento de Conteúdo em Cache.
1. Na medida em que a Apple e/ou suas afiliadas disponibilizam software e/ou conteúdo específicos para armazenamento em cache (por exemplo, conteúdo aplicável da Mac App Store) ("Conteúdo Qualificado da Apple"), alguns recursos do Software Apple (os "Recursos de Armazenamento de Conteúdo em Cache") podem baixar e armazenar automaticamente tal Conteúdo Qualificado da Apple no seu computador da marca Apple que esteja executando o Software Apple (para os fins desta Cláusula, tal computador da marca Apple é mencionado como o "Mac com Cache Ativado"). **Ao usar os Recursos de Armazenamento de Conteúdo em Cache do Software Apple, você concorda que a Apple pode baixar e armazenar tal Conteúdo Qualificado da Apple no seu Mac com Cache Ativado.** Você pode desativar os Recursos de Armazenamento de Conteúdo em Cache do Software Apple a qualquer momento, na seção Compartilhamento dos Ajustes do Sistema do seu Mac com Cache Ativado.

2. Os Recursos de Armazenamento de Conteúdo em Cache do Software Apple são somente para uso em um Mac com Cache Ativado que você tem ou controla e somente para fins de acelerar a entrega de tal Conteúdo Qualificado da Apple para usuários finais autorizados na sua casa, empresa ou organização. Você entende que tais usuários podem precisar de autenticação separada da Apple antes de receberem o Conteúdo Qualificado da Apple e que a entrega acelerada do Conteúdo Qualificado da Apple por meio do uso do seu Mac com Cache Ativado não modificará os termos conforme os quais você ou os seus usuários finais recebem tal Conteúdo Qualificado da Apple.

3. Você reconhece e concorda que todo o uso do Conteúdo Qualificado da Apple está sujeito aos termos aplicáveis da licença que rege o tipo de Conteúdo Qualificado da Apple que está sendo armazenado. Tais termos podem incluir, entre outros, os Termos e Condições dos Serviços de Mídia da Apple, os Termos e Condições do iCloud, o Contrato de Docente do iTunes U, o Contrato de Licença de Software do iTunes U e/ou os termos aplicáveis de licença que acompanham o software que está sendo baixado, a menos que o download venha com o próprio contrato de licença à parte, caso no qual o último será aplicável. Uma lista com os Contratos de Licença de Software Apple está disponível nesta página: https://www.apple.com/br/legal/sla/. Você reconhece e concorda que o uso dos Recursos de Armazenamento de Conteúdo em Cache e o armazenamento do Conteúdo Qualificado da Apple no seu Mac com Cache Ativado não transferem quaisquer direitos além dos concedidos a você nos termos aplicáveis da licença para o Conteúdo Qualificado da Apple e não constituem uma concessão, isenção ou outra limitação a quaisquer direitos da Apple ou quaisquer proprietários de direitos autorais em qualquer Conteúdo Qualificado da Apple.

4. Você não tem autorização para implantar o seu Mac com Cache Ativado com os Recursos de Armazenamento de Conteúdo em Cache ativados em uma rede que não tem ou não controla (ou a qual você não tem autorização legal para usar para tais fins) ou a permitir acesso a tal Conteúdo Qualificado da Apple por parte de usuários finais fora da sua casa, empresa ou organização. Você concorda em somente usar os Recursos de Armazenamento de Conteúdo em Cache para uso pessoal, não comercial ou interno dentro da sua empresa ou organização, e apenas como expressamente permitido neste documento. Você não pode disponibilizar a terceiros um serviço que se integre ou aproveite serviços ou informações exibidas pelos Recursos de Armazenamento de Conteúdo em Cache ou que utilize os Recursos de Armazenamento de Conteúdo em Cache de qualquer modo.

5. Ao ativar os Recursos de Armazenamento de Conteúdo em Cache do Software Apple, você concorda que a Apple pode armazenar, monitorar e proteger o Conteúdo Qualificado da Apple no seu Mac com Cache Ativado e pode coletar e usar informações técnicas sobre o seu Mac com Cache Ativado e redes relacionadas, incluindo, entre outras, identificadores de hardware e endereços IP, para tais fins. Você concorda em não desativar, interromper, invadir, burlar ou interferir de alguma maneira nos mecanismos da Apple de verificação, armazenamento ou autenticação, assinatura digital, gestão de direitos autorais ou outros mecanismos de segurança implantados no ou pelo Software Apple, serviços, o Conteúdo Qualificado da Apple ou outro software ou tecnologia da Apple. Você também concorda em não permitir que outros o façam.

6. A Apple reserva o direito de deixar de disponibilizar o Conteúdo Qualificado da Apple para armazenamento no seu Mac com Cache Ativado (por exemplo, um conteúdo que você tenha armazenado anteriormente pode não estar disponível para armazenamento futuro) e de remover qualquer Conteúdo Qualificado da Apple armazenado no seu Mac com Cache Ativado a qualquer momento, a critério exclusivo dela, e a Apple não tem nenhuma responsabilidade perante você em tal circunstância. Você entende que tal armazenamento em cache de Conteúdo Qualificado da Apple pode não estar disponível em todos os países ou regiões. Você pode remover o Conteúdo Qualificado da Apple e desativar os Recursos de Armazenamento de Conteúdo em Cache a qualquer momento.

I. Conexões Remotas de Computadores de Mesa. Sujeito ao temos e condições nesta Licença, ao

conectar remotamente de um outro computador ou aparelho eletrônico (cada qual um "Aparelho") a um computador da marca Apple que esteja executando o Software Apple (para fins desta Cláusula, o computador da marca Apple é mencionado como "Mac Pessoal"), por meio do recurso de Compartilhamento de Tela ou por qualquer outro meio:

(i) somente 1 (um) Aparelho pode conectar remotamente por vez, direta ou indiretamente, para controlar a sessão da mesa gráfica do Software Apple que está sendo executado e exibido no Mac Pessoal; e

(ii) uma quantidade razoável de Aparelhos pode conectar remotamente ao mesmo tempo para o único fim de observar simultaneamente a mesma sessão da mesa gráfica do Software Apple que está sendo executada e exibida no Mac Pessoal, desde que não controlem o Software Apple de nenhuma forma; mas

(iii) somente 1 (um) Aparelho da marca Apple pode conectar remotamente a qualquer um, uma vez, direta ou indiretamente, para controlar uma sessão de mesa gráfica separada do Software Apple que é diferente daquele em execução e em exibição no Mac Pessoal, e tal conexão somente pode ser feita por meio do Compartilhamento de Tela do Software Apple.

Exceto como expressamente permitido nesta Cláusula 2I ou na Cláusula 3, ou se licenciado de outra forma pela Apple, você concorda em não usar o Software Apple, ou qualquer uma de suas funcionalidades, em conexão com o serviço de processamento, compartilhamento de tempo, compartilhamento de terminal ou outros tipos similares de serviços, se tais serviços estiverem sendo fornecidos para sua organização ou a terceiros.

J. Outras Restrições de Uso. As concessões nesta Licença não permitem que você (e você concorda que não o fará) instale, utilize ou execute o Software Apple em qualquer computador que não seja da marca Apple, nem permitirá que outras pessoas façam isso. Você concorda em não remover, ocultar ou alterar avisos de propriedade (incluindo avisos de marca comercial e direitos autorais) que possam estar anexados ou contidos no Software Apple. Exceto se permitido de outra maneira pelos termos desta Licença ou se licenciado de outra forma pela Apple: (i) somente um usuário pode usar o Software Apple por vez, e (ii) você não pode tornar o Software Apple disponível em uma rede onde ele possa ser executado ou usado por vários computadores ao mesmo tempo. Exceto quando expressamente permitido na Cláusula 3, você não pode alugar, fazer leasing, emprestar, vender, redistribuir ou sublicenciar o Software Apple.

K. Cópia de Backup. Você pode fazer uma cópia do Software Apple (excluindo o código ROM de Inicialização da Apple e outros firmwares Apple que estejam integrados ou contidos no hardware Apple) em formato de leitura de máquina somente para fins de backup, de tal maneira que a cópia de backup inclua todos os avisos de direitos autorais ou informações de propriedade contidas no original. O código ROM de Inicialização e firmware da Apple é fornecido apenas para uso em hardware Apple, e você não deve copiar, modificar ou redistribuir nenhum deles ou qualquer de suas partes.

L. Migração do Software Existente. Se você utilizar o Assistente de Configuração/Migração para transferir software de um computador Apple a outro computador Apple, lembre-se de que o uso contínuo da cópia original do software pode ser proibido uma vez que uma cópia tenha sido transferida a outro computador, a não ser que você já tenha uma cópia licenciada de tal software nos dois computadores. Verifique os contratos de licença relevantes para ver os termos e condições aplicáveis. O software e os serviços de terceiros podem não ser compatíveis com este Software Apple, e a instalação deste Software Apple pode afetar a disponibilidade e o uso de tal software ou serviços de terceiros.

M. Código Aberto. Certos componentes do Software Apple e programas de código aberto de terceiros incluídos no Software Apple foram ou podem ter sido disponibilizados pela Apple em seu site dedicado a Código Aberto (https://www.opensource.apple.com/) (coletivamente "Componentes de Código Aberto"). Você pode modificar ou substituir somente esses Componentes de Código Aberto, desde que: (i) o Software Apple modificado resultante seja usado, em substituição ao Software Apple não modificado, em computadores da marca Apple que você tenha ou controle, desde que cada computador Apple tenha uma cópia licenciada corretamente do Software Apple nele; e (ii) você, por outro lado, esteja em conformidade com os temos desta Licença e quaisquer termos de licenciamento aplicáveis que governem a utilização dos Componentes de Código Aberto. A Apple não tem a obrigação de fornecer nenhum tipo de atualização, manutenção, garantia, suporte técnico ou de qualquer outro tipo, ou serviços ao Software Apple modificado resultante. Você reconhece expressamente que, em caso de falha ou avaria causada ao hardware Apple como resultado de modificações dos Componentes de Código Aberto do Software Apple, tais falhas ou avarias estarão excluídas dos termos de garantia do hardware Apple.

N. Sem Engenharia Reversa. Você não deve (e concorda que não o fará nem possibilitará que outros o façam) copiar (exceto se expressamente permitido por esta Licença ou pelas Regras de Uso se elas forem aplicáveis a você), descompilar, fazer engenharia reversa, desmontar, tentar derivar o código-fonte, descriptografar, modificar ou criar obras derivadas do Software Apple ou de quaisquer serviços fornecidos pelo Software Apple ou de qualquer parte aqui expressa (exceto se e somente na medida em que qualquer restrição precedente estiver proibida pela lei aplicável ou pelos termos de licença que regem o uso de Componentes de Código Aberto que possam ser incluídos com o Software Apple).

O. Concordância com as Leis. Você concorda em usar o Software Apple e os Serviços (conforme definido na Cláusula 6 abaixo) seguindo todas as leis aplicáveis, incluindo as leis locais do país ou da região na qual reside ou onde baixa ou usa o Software Apple e os Serviços. Os recursos do Software Apple e dos Serviços podem não estar disponíveis em todos os idiomas ou regiões, e alguns recursos podem variar conforme a região. É necessário ter uma conexão com a Internet para alguns dos recursos do Software Apple e dos Serviços.

P. Software de Terceiros. A Apple forneceu como parte do pacote do Software Apple, e pode fornecer como um upgrade, atualização ou complemento ao Software Apple, acesso a certos software ou serviços de terceiros como conveniência. Na medida em que o Software Apple contém ou fornece acesso a qualquer software ou serviços de terceiros, a Apple não tem nenhuma obrigação expressa ou implícita de oferecer qualquer suporte técnico ou outro suporte para tais softwares ou serviços. Entre em contato diretamente com o fornecedor, fabricante ou fornecedor de serviços do software para obter assistência técnica e serviços ao cliente relacionados a esse software, serviço e/ou produtos.

Q. Alterações do Software Apple. O Software Apple verificará de tempos em tempos com a Apple se existem Alterações do Software Apple. Se houver uma alteração disponível, ela poderá ser baixada e instalada automaticamente no seu computador e, se for o caso, nos seus aparelhos periféricos. **Ao usar o Software Apple, você concorda que a Apple pode baixar e instalar Alterações do Software Apple automáticas no seu computador e nos seus aparelhos periféricos.** Para desativar as atualizações automáticas do sistema operacional e as Respostas Rápidas de Segurança a qualquer momento, defina os ajustes em Ajustes do Sistema > Atualização de Software > Avançado.

R. Personagens do Sistema. Sujeito aos termos e condições desta Licença, você pode usar os personagens Memoji incluídos ou criados com o Software Apple ("Personagens do Sistema"): (i) durante a execução do Software Apple e (ii) para criar o próprio conteúdo original e projetos para uso pessoal e não comercial. Nenhum outro uso dos Personagens do Sistema é permitido por esta Licença, incluindo, entre outros, o uso, reprodução, exibição, apresentação, gravação, publicação ou redistribuição de qualquer um dos Personagens do Sistema, em compartilhamento público ou contexto comercial, com

ou sem fins lucrativos.

3. Leasing para Serviços de Desenvolvedor Permitidos.
A. Leasing. Você pode fazer leasing ou sublocar uma versão com licença válida do Software Apple em sua totalidade para um indivíduo ou organização (cada um, um "Locatário"), desde que todas as seguintes condições sejam atendidas:

(i) o Software Apple no leasing deve ser usado com o único objetivo de disponibilizar Serviços de Desenvolvedor Permitidos e cada Locatário deve ler e concordar em ficar vinculado aos termos desta Licença;

(ii) cada período de leasing deve ser por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas;

(iii) durante o período de leasing, o Locatário Usuário Final deve ter uso e controle único e exclusivo do Software Apple e do hardware da marca Apple no qual está instalado, exceto que você, como parte arrendadora do Software Apple ("Locador"), possa fornecer suporte administrativo ao Software Apple; e

(iv) antes de usar o Software Apple, o Locatário Usuário Final deve ler e concordar em ficar vinculado aos termos aplicáveis a qualquer software pré-instalado no Software Apple, incluindo, entre outros, o software para desenvolvedores Xcode da Apple e qualquer outro software Apple ou de terceiros.

Para os fins desta Cláusula 3: (A) Locatário Usuário Final significa um Locatário que é o usuário final, em última instância, utilizando o Software Apple em leasing exclusivamente para Serviços de Desenvolvedor Permitidos; e (B) Serviços de Desenvolvedor Permitidos significa serviços de integração contínua, incluindo, entre outros, desenvolvimento de software, compilação de software com base no código fonte, testes automatizados durante o desenvolvimento de software e execução das ferramentas necessárias de apoio a essas atividades. Cada Locador precisa notificar a Apple antes de fazer leasing ou sublocar o Software Apple de acordo com esta Cláusula 3, entrando em contato com Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Sublocação. Um Locatário pode sublocar o Software Apple, de acordo com esta Cláusula 3, desde que cumpra todos os termos desta Cláusula 3. Um Locatário que sublocar o Software Apple (que também será considerado Locador de acordo com esta Cláusula 3) deve renunciar totalmente o uso e controle exclusivo do Software Apple e do hardware da marca Apple no qual ele é instalado ao seu Locatário durante o período de leasing.

C. Execução. Como Locador, você será responsável por: (i) garantir que cada Locatário cumpra os requisitos desta Cláusula 3; (ii) garantir que cada Locatário concorde com todos os termos de licença aplicáveis; e (iii) auxiliar a Apple no cumprimento da conformidade. Se um Locatário violar esta Licença ou outros termos de licença aplicáveis da Apple, os direitos dele de uso do Software Apple cessarão automaticamente e você concorda em rescindir imediatamente o uso do Software Apple por esse Locatário após a descoberta de tal violação ou mediante notificação por escrito da Apple sobre tal violação.

D. Virtualização. Para cada cópia do Software Apple sujeita a leasing de acordo com esta Cláusula 3, um Locador ou um Locatário (mas não os dois) pode instalar, usar e executar cópias ou instâncias adicionais do Software Apple em ambientes virtuais de sistema operacional, de acordo com a Cláusula 2B(iii), desde que um Locador possa virtualizar apenas uma única instância ou cópia do Software Apple como uma ferramenta de aprovisionamento com o objetivo de fornecer a um Locatário acesso e uso do

Software Apple de acordo com esta Cláusula 3.

E. Configuração do Sistema. Se você é um Locatário, reconhece que o Software Apple pode ter sido configurado anteriormente pelo Locador que está fazendo leasing do Software Apple para você, incluindo a seleção de ajustes de Análise, Serviços de Localização e outros recursos relacionados à segurança, privacidade e coleta de dados. Você reconhece e concorda que a Apple não é responsável pela configuração do Software Apple pelo Locador.

4. Transferência.
A. Se você obteve um Software Apple pré-instalado em um hardware da marca Apple ou obteve a licença para o Software Apple pela Mac App Store ou por meio de uma atualização de software, poderá realizar uma única transferência permanente de todos seus direitos de licença do Software Apple (em sua forma original, tal como disponibilizada pela Apple) a uma terceira parte, desde que: (i) o Software Apple seja transferido juntamente com o seu hardware da marca Apple; (ii) a transferência inclua necessariamente todo o Software Apple, incluindo todos os componentes e esta Licença; (iii) você não retenha nenhuma cópia do Software Apple, completa ou parcial, inclusive cópias armazenadas em um computador ou outro aparelho de armazenamento; e (iv) a parte que receberá o Software Apple leia e concorde em aceitar os termos e condições desta Licença. Para os fins desta Licença, se a Apple disponibilizar uma atualização (por exemplo, da versão 10.14 para 10.14.1) do Software Apple, a atualização será considerada parte do Software Apple e não deverá ser transferida separadamente da versão pré-atualizada do Software Apple.

B. Você não pode transferir qualquer Software Apple que tenha sido modificado ou substituído sob a Cláusula 2M acima. Todos os componentes do Software Apple são fornecidos como parte de um pacote e não podem ser separados do pacote e distribuídos como aplicativos independentes. Observe que o Software Apple disponibilizado com um determinado produto de hardware Apple pode não funcionar em outros modelos de hardware Apple.

C. Qualquer cópia do Software Apple que seja fornecida pela Apple para fins de promoção, avaliação, diagnóstico ou restauração pode ser usada somente para tais fins e não pode ser revendida ou transferida.

5. Consentimento para o Uso de Dados. Para fornecerem as respectivas funções, determinados recursos, como Análise, Serviços de Localização, Siri, Ditado e Spotlight, podem precisar de informações do seu computador. Quando você ativa ou usa esses recursos, verá detalhes sobre quais informações são enviadas à Apple e como as informações podem ser usadas. Para saber mais, acesse https://www.apple.com/br/privacy/. Suas informações sempre serão tratadas de acordo com a Política de Privacidade da Apple, que pode ser visualizada em: https://www.apple.com/br/legal/privacy/.

6. Serviços e Materiais de Terceiros.
A. Geral. O Software Apple pode permitir o acesso à iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Mapas, News da Apple e a outros serviços e sites da Apple e de terceiros (coletiva e individualmente, "Serviços"). O uso desses Serviços requer acesso à Internet, e o uso de determinados Serviços talvez exija um ID Apple, talvez exija que você aceite termos adicionais e talvez incorra em taxas extras. Ao utilizar este software em associação com um ID Apple ou com outros Serviços da Apple, você concorda com os termos de serviço aplicáveis para tal Serviço, como os Termos e Condições mais recentes dos Serviços de Mídia da Apple do país ou região onde você acessa tais Serviços, que você pode acessar e ler no site https://www.apple.com/br/legal/internet-services/itunes/br/terms.html.

B. Se você assinar o iCloud, determinados recursos desse serviço, tais como "iCloud Drive", "Álbuns Compartilhados" e "Buscar", poderão ser acessados diretamente pelo Software Apple. Você reconhece

e concorda que o uso que faz do iCloud e desses recursos está sujeito aos termos e condições mais recentes do serviço iCloud, que você pode acessar e ler no site https://www.apple.com/br/legal/internet-services/icloud/br/terms.html.

C. Conteúdo do App News. O seu uso do conteúdo acessado no app News é limitado ao uso pessoal e não comercial, não transfere nenhuma participação a você quanto ao conteúdo e exclui especificamente, entre outros, quaisquer direitos de uso comercial ou promocional desse conteúdo.

D. Mapas. O serviço de mapas e os recursos do Software Apple ("Mapas"), incluindo cobertura de dados de mapa, podem variar conforme a região. Quando você ativa ou usa o Mapas, vê detalhes sobre quais informações são enviadas à Apple e como as informações podem ser usadas. Você reconhece e concorda que o uso do Mapas está sujeito aos termos e condições mais recentes do serviço Mapas, que podem ser acessados e lidos na barra lateral do app Mapas.

E. Você compreende que, ao utilizar quaisquer destes Serviços, pode se deparar com conteúdo que pode ser considerado ofensivo, indecente ou indesejável, sendo que esse conteúdo poderá conter ou não linguagem explícita e que os resultados de qualquer busca ou acesso a um determinado URL poderão automaticamente e não propositadamente gerar vínculos ou referências a material questionável. Contudo, você aceita que o risco decorrente da utilização dos Serviços é exclusivamente seu e que a Apple, seus afiliados, agentes, diretores ou licenciados não têm nenhuma responsabilidade perante você pelo conteúdo que possa ser considerado ofensivo, indecente ou questionável.

F. Alguns Serviços podem exibir, incluir ou disponibilizar conteúdo, dados, informações, aplicativos ou materiais de terceiros ("Materiais de Terceiros") ou incluir links a determinados sites de terceiros. Ao utilizar os Serviços, você reconhece e concorda que a Apple não é responsável pela investigação e avaliação do conteúdo, exatidão, integridade, oportunidade, validade, cumprimento de direitos autorais, legalidade, decência, qualidade ou qualquer outro aspecto de tais sites ou Materiais de Terceiros. A Apple, seus funcionários, afiliadas e subsidiárias não garantem ou aprovam e não assumem ou não terão qualquer obrigação ou responsabilidade perante você ou outra pessoa por Serviços de terceiros, sites ou Materiais de Terceiros ou outros materiais, produtos ou serviços de terceiros. Os Materiais de Terceiros e links para outros sites são incluídos unicamente para sua comodidade.

G. Nem a Apple nem os seus fornecedores de conteúdo garantem a disponibilidade, exatidão, integridade, confiança ou conveniência das informações sobre o mercado de ações, dados de localização, informações de saúde ou quaisquer outros dados exibidos pelos Serviços. As informações financeiras exibidas por quaisquer Serviços servem apenas para efeitos informativos e não devem servir como base para aconselhamento para investimentos. Antes de realizar qualquer transação de valores com base em informações obtidas por meio dos Serviços, você deverá consultar um profissional da área financeira ou de valores mobiliários que seja legalmente qualificado para fornecer consultoria financeira ou de valores mobiliários em seu país ou região. Os dados de localização exibidos por quaisquer Serviços, inclusive o serviço Mapas da Apple, são apenas para fins de navegação e/ou planificação básicos e não devem ser utilizados em situações em que sejam necessárias informações de localização precisas ou em que dados incorretos, imprecisos, atrasados ou incompletos possam conduzir à morte, ferimentos ou danos de propriedade ou ambientais. Você concorda que os resultados que recebe do serviço Mapas podem variar dependendo das condições da estrada ou do terreno devido a fatores que podem afetar a precisão dos dados do serviço Mapas, tais como, entre outros, condições do tempo, da estrada e do tráfego e eventos geopolíticos. Para sua segurança, tome sempre atenção aos sinais de trânsito e às condições atuais da estrada. Siga as práticas de direção segura e as leis de trânsito e lembre-se de que os itinerários de bicicleta e a pé podem não incluir vias designadas.

H. Sempre que faz upload de qualquer conteúdo usando os Serviços, você declara ser o proprietário de todos os direitos ou ter autorização ou, de outra forma, ter permissão legal para enviar tal conteúdo e

que tal conteúdo não viola qualquer termo de serviço aplicável aos Serviços. Você concorda que os Serviços incluem conteúdo, informações e materiais confidenciais que são propriedade da Apple, do proprietário do site ou de seus licenciadores e que estão protegidos pela lei de propriedade intelectual aplicável e por outras leis, incluindo, entre outras, as leis de direitos autorais. Você concorda em não utilizar tal conteúdo, informações ou materiais confidenciais além do uso permitido dos Serviços ou de nenhuma maneira que viole os termos desta Licença ou que infrinja quaisquer direitos de propriedade intelectual de um terceiro ou da Apple. Nenhuma parte dos Serviços pode ser reproduzida de qualquer forma ou por quaisquer meios. Você concorda em não modificar, alugar, fazer leasing, emprestar, vender, distribuir ou criar trabalhos derivados com base nos Serviços de forma alguma, e que não explorará os Serviços de forma não autorizada, incluindo, entre outras, usar os Serviços para transmitir vírus de computador, worms, cavalos de Troia ou outro malware ou transgredir ou sobrecarregar a capacidade de rede. Além disso, você concorda que não utilizará os Serviços de modo a assediar, abusar, perseguir, ameaçar, difamar ou de outra forma infringir ou violar os direitos de terceiros e concorda que a Apple não é responsável em hipótese alguma por tal uso feito por você nem por qualquer assédio, ameaça, difamação, mensagens ou transmissões ofensivas, violadoras ou ilegais que você possa receber ao usar qualquer um dos Serviços.

I. Além disso, tais Serviços e Materiais de Terceiros podem não estar disponíveis em todos os idiomas ou em todos os países ou regiões. A Apple não afirma que tais Serviços e Materiais de Terceiros sejam adequados ou estejam disponíveis para o uso em qualquer localização em particular. Se optar por usar ou acessar tais Serviços ou Materiais de Terceiros, você o fará por própria iniciativa e será responsável pelo cumprimento das leis aplicáveis, incluindo, entre outras, as leis locais aplicáveis e as leis de privacidade e coleta de dados. A Apple e os seus licenciadores reservam para si o direito de alterar, suspender, remover ou desativar o acesso a quaisquer Serviços em qualquer momento, sem aviso prévio. Em nenhuma circunstância, a Apple será responsabilizada por remover ou desativar o acesso a esses Serviços. A Apple poderá ainda impor limites à utilização ou acesso a determinados Serviços, em qualquer caso e sem aviso prévio ou possibilidade de responsabilização.

7. Término. Esta Licença é efetiva até que termine. Seus direitos previstos nesta Licença terminarão automaticamente ou, de outra forma, deixarão de ser efetivos sem aviso prévio da Apple se você não cumprir quaisquer termos desta Licença. Com o término desta Licença, você deve deixar de utilizar o Software Apple e destruir todas as cópias, completas ou parciais, do Software Apple. As Cláusulas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 desta Licença devem subsistir a qualquer forma de término.

8. Isenção de Garantias.
A. Se você é um cliente consumidor (uma pessoa que utiliza o Software Apple fora da sua atividade, negócio ou profissão), talvez tenha direitos legais no seu país de residência que podem proibir que as seguintes limitações sejam aplicadas a você. Onde forem proibidas, elas não serão aplicadas a você. Para saber mais sobre os seus direitos, entre em contato com uma empresa local de informações ao consumidor.

B. VOCÊ RECONHECE E ACEITA EXPRESSAMENTE, DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS PELA LEI APLICÁVEL, QUE O RISCO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE APPLE E DE QUAISQUER SERVIÇOS REALIZADOS OU ACESSADOS PELO SOFTWARE APPLE É EXCLUSIVAMENTE SEU E QUE TODO O RISCO REFERENTE À QUALIDADE SATISFATÓRIA, DESEMPENHO, EXATIDÃO E ESFORÇO DEPENDE DE VOCÊ.

C. NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI EM VIGOR, O SOFTWARE APPLE E SERVIÇOS SÃO FORNECIDOS "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM" E "CONFORME A DISPONIBILIDADE", COM TODAS AS FALHAS E SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, E A APPLE E OS LICENCIADOS DA APPLE (COLETIVAMENTE MENCIONADOS COMO "APPLE" A PROPÓSITO DAS CLÁUSULAS 8 E 9) RENUNCIAM EXPRESSAMENTE A TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES COM RESPEITO AO

SOFTWARE APPLE E SERVIÇOS, SEJAM ELAS EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU ESTATUTÁRIAS, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS E/OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, DE QUALIDADE SATISFATÓRIA, DE ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, DE EXATIDÃO, DE DIVERTIMENTO E DE NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS.

D. A APPLE NÃO ASSEGURA CONTRA INTERFERÊNCIAS DO SEU USO OU DESFRUTE DO SOFTWARE APPLE E SERVIÇOS, QUE AS FUNÇÕES CONTIDAS OU OS SERVIÇOS REALIZADOS OU DISPONIBILIZADOS PELO SOFTWARE APPLE ATENDAM ÀS SUAS NECESSIDADES, QUE A OPERAÇÃO DO SOFTWARE E SERVIÇOS APPLE SERÁ ININTERRUPTA OU LIVRE DE ERROS, QUE QUAISQUER SERVIÇOS CONTINUARÃO DISPONÍVEIS, QUE O SOFTWARE OU SERVIÇOS APPLE SERÃO COMPATÍVEIS OU FUNCIONARÃO COM QUALQUER SOFTWARE, APLICATIVO OU SERVIÇO DE TERCEIROS OU QUE OS DEFEITOS NO SOFTWARE OU SERVIÇOS APPLE SERÃO CORRIGIDOS. A INSTALAÇÃO DESTE SOFTWARE APPLE PODE AFETAR A DISPONIBILIDADE E USABILIDADE DE SOFTWARE, APLICATIVOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSIM COMO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA APPLE.

E. VOCÊ RECONHECE AINDA QUE O SOFTWARE APPLE E SERVIÇOS NÃO SE DESTINAM NEM SÃO ADEQUADOS AO USO EM SITUAÇÕES OU AMBIENTES NOS QUAIS FALHAS, ATRASOS, ERROS OU IMPRECISÕES NO CONTEÚDO, NOS DADOS OU NAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO SOFTWARE APPLE OU SERVIÇOS POSSAM RESULTAR EM MORTE, LESÕES PESSOAIS OU DANOS FÍSICOS OU AMBIENTAIS GRAVES, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A OPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES NUCLEARES, SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO OU DE COMUNICAÇÃO AÉREA, CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO, SISTEMAS DE SUPORTE VITAL OU DE ARMAS.

F. NENHUMA INFORMAÇÃO OU AVISO ORAL OU ESCRITO ENVIADO PELA APPLE OU POR UM REPRESENTANTE AUTORIZADO DA APPLE CRIARÁ ALGUMA GARANTIA. CASO O SOFTWARE APPLE OU OS SERVIÇOS APRESENTEM DEFEITOS, VOCÊ ASSUME O CUSTO TOTAL DE TODOS OS SERVIÇOS, REPAROS OU CORREÇÕES NECESSÁRIOS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS NEM LIMITAÇÕES SOBRE OS DIREITOS ESTATUTÁRIOS APLICÁVEIS DE UM CONSUMIDOR, PORTANTO, A EXCLUSÃO E AS LIMITAÇÕES ACIMA TALVEZ NÃO SE APLIQUEM A VOCÊ.

9. Limitação de Responsabilidade. DENTRO DO PERMITIDO PELAS LEIS APLICÁVEIS, EM HIPÓTESE ALGUMA A APPLE, SUAS AFILIADAS, AGENTES OU DIRETORES SERÃO RESPONSÁVEIS POR DANOS PESSOAIS OU QUALQUER DANO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRETO OU CONSEQUENTE, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR LUCROS CESSANTES, CORRUPÇÃO OU PERDA DE DADOS, FALHA DE TRANSMISSÃO OU RECEPÇÃO DE DADOS OU INFORMAÇÕES (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, INSTRUÇÕES, TAREFAS E MATERIAIS DE CURSOS), INTERRUPÇÃO NOS NEGÓCIOS OU QUAISQUER OUTROS DANOS OU PERDAS COMERCIAIS, DECORRENTES OU RELACIONADOS AO SEU USO OU SUA IMPOSSIBILIDADE DE USAR O SOFTWARE APPLE OU OS SERVIÇOS OU QUALQUER SOFTWARE, APLICATIVO OU SERVIÇO DE TERCEIROS EM CONJUNTO COM O SOFTWARE APPLE OU COM OS SERVIÇOS, DE QUALQUER MODO, INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA DE RESPONSABILIDADE (CONTRATO, RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL OU OUTRO) E MESMO SE A APPLE TIVER SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS OU PREJUÍZOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES. DESSA FORMA, TAL LIMITAÇÃO NÃO SERÁ APLICÁVEL A VOCÊ. Em nenhuma circunstância a responsabilidade total da Apple perante você por todos os danos (exceto conforme possa ser exigido pelas leis aplicáveis em casos envolvendo danos pessoais) ultrapassará a quantia de US$ 250,00 (duzentos e cinquenta dólares). As limitações acima serão aplicáveis mesmo se o recurso descrito acima não cumprir seu propósito essencial. NÃO OBSTANTE QUAISQUER OUTROS TERMOS DESTA LICENÇA, SE A LEI DE CONTRATO DE CONSUMIDOR DO JAPÃO FOR APLICÁVEL, OS TERMOS QUE LIMITAM A

RESPONSABILIDADE DA APPLE POR DANOS DECORRENTES DA QUEBRA DO CONTRATO OU RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL COMETIDO PELA APPLE NÃO SE APLICARÃO SE TAIS DANOS FOREM DECORRENTES DE MÁ CONDUTA INTENCIONAL OU NEGLIGÊNCIA GRAVE DA APPLE.

10. Certificados Digitais. O Software Apple contém uma funcionalidade que permite que ele aceite os certificados digitais emitidos pela Apple ou por terceiros. VOCÊ É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA DECISÃO DE CONFIAR OU NÃO EM UM CERTIFICADO, SEJA EMITIDO PELA APPLE OU POR TERCEIROS. O RISCO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS É EXCLUSIVAMENTE SEU. NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELAS LEIS APLICÁVEIS, A APPLE NÃO PRESTA DECLARAÇÕES OU GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, QUANTO A COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A QUALQUER FINALIDADE ESPECÍFICA, PRECISÃO, SEGURANÇA OU NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS COM RESPEITO A TAIS CERTIFICADOS DIGITAIS. Você concorda que (a) não falsificará nem fará uso indevido de qualquer certificado; (b) usará certificados digitais apenas para fins legais e de acordo com qualquer Política de Certificados aplicável, Declaração de Prática de Certificado ou outras divulgações de práticas de negócios da Autoridade de Certificação; (c) é o único responsável por impedir que qualquer usuário não autorizado faça uso dos seus certificados digitais; (d) é o único responsável por impedir que qualquer usuário não autorizado faça uso da chave privada associada ao seu certificado digital; e (e) revogará qualquer certificado que tenha razões para acreditar que tenha sido comprometido. A Política de Certificados e as Declarações de Práticas de Certificados da Apple estão disponíveis em: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Controle de Exportação. Você não pode usar ou de outra forma exportar ou reexportar o Software Apple, exceto na forma autorizada pela lei dos Estados Unidos e do país no qual o Software Apple foi adquirido. Em particular, mas sem limitação, o Software Apple não pode ser exportado ou reexportado (a) para países embargados pelos EUA ou (b) para qualquer pessoa na lista de Cidadãos Especialmente Designados do Departamento do Tesouro dos EUA ou na Relação de Pessoas ou Entidades Recusadas do Departamento de Comércio dos Estados Unidos ou em outras listas de pessoas restritas. Ao usar o Software Apple, você declara e garante não estar em nenhum desses países ou em nenhuma dessas listas. Você também concorda que não usará o Software Apple para qualquer propósito proibido pelas leis dos Estados Unidos, incluindo, entre outros, para o desenvolvimento, concepção, fabricação ou produção de armas nucleares, químicas ou biológicas.

12. Usuários Finais do Governo. O Software Apple e a documentação relacionada são "Itens Comerciais", de acordo com a definição desse termo no 48 C.F.R. §2.101, consistindo em "Software Comercial de Computador" e "Documentação de Software Comercial de Computador", de acordo com a maneira que esses termos são usados no 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202, conforme aplicável. Coerente com o 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202-1 a 227.7202-4, conforme for aplicável, o Software de Computador Comercial e a Documentação de Software de Computador Comercial são licenciados aos usuários do Governo dos Estados Unidos (a) somente como Itens Comerciais e (b) apenas com os direitos que são oferecidos a outros usuários de acordo com os termos e condições aqui descritos. Os direitos não publicados estão protegidos pelas leis de direitos autorais dos Estados Unidos.

13. Lei de Controle e Exequibilidade. Esta Licença será regida e interpretada de acordo com as leis do Estado da Califórnia, excluindo o conjunto de leis sobre conflito de leis da Califórnia. Esta Licença não será regida pela Convenção das Nações Unidas sobre Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, cuja aplicação é expressamente excluída. Se você for um consumidor residente no Reino Unido, esta Licença será regida pelas leis da jurisdição onde mora. Caso, por qualquer motivo, um tribunal de jurisdição competente julgue qualquer cláusula desta Licença ou parte dela inexequível, o restante desta Licença permanecerá em pleno vigor e efeito.

14. Acordo Integral; Idioma Aplicável. Esta Licença constitui o acordo integral entre você e a Apple no que diz respeito ao Software Apple e prevalece sobre todos os entendimentos anteriores ou atuais em relação a tal assunto. Nenhuma modificação ou alteração dos termos desta Licença será vinculativa, a menos que assinada pela Apple. Qualquer tradução desta Licença é feita para atender exigências locais, e, caso ocorra um conflito entre a versão em inglês e uma versão que não esteja em inglês, a versão em inglês desta Licença deve prevalecer, na extensão não proibida pela legislação local da sua jurisdição.

15. Reconhecimento de Terceiros.
A. Partes do Software Apple podem utilizar ou incluir software de terceiros e outros materiais protegidos por direitos autorais. Os reconhecimentos, termos de licenciamento e isenções de responsabilidade desse material estão incluídos na documentação eletrônica do Software Apple, e o uso que você fizer desse material será regido pelos respectivos termos. O uso do Serviço de Busca Segura do Google está sujeito aos Termos e Serviços do Google (https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/terms/) e à Política de Privacidade do Google (https://www.google.com/intl/pt-BR/policies/privacy).

B. Algumas bibliotecas de software e outros softwares de terceiros incluídos no Software Apple são softwares gratuitos e estão licenciados de acordo com os termos da Licença Pública Geral GNU (GPL) ou da Licença Pública Geral de Bibliotecas GNU (LGPL), dependendo do caso. Você pode obter uma cópia completa da linguagem de máquina do código fonte desses softwares gratuitos de acordo com os termos da GPL ou da LGPL, dependendo do caso, sem custo, exceto o custo da mídia, do envio e da manipulação, mediante um pedido por escrito à Apple em opensource@apple.com. O software GPL/LGPL é distribuído com o objetivo de ser útil, mas SEM NENHUMA GARANTIA, inclusive sem a garantia implícita de COMERCIALIDADE ou de ADEQUAÇÃO A UM OBJETIVO EM PARTICULAR. Uma cópia da GPL e da LGPL está incluída no Software Apple.

C. Utilização de MPEG-4. Este produto está licenciado sob a Licença de Portfólio de Patentes de Sistemas MPEG-4 (MPEG-4 Systems Patent Portfolio License) para codificação de acordo com o Padrão de Sistemas MPEG-4 (MPEG-4 Systems Standard), exceto no caso de que uma licença adicional e o pagamento de royalties sejam necessários para a codificação em relação a (i) dados armazenados ou duplicados em um meio físico que sejam pagos título a título e/ou (ii) dados que sejam pagos título a título e sejam transmitidos a um usuário final para armazenamento e/ou utilização permanente. Essa licença adicional pode ser obtida de MPEG LA, LLC. Consulte https://www.mpegla.com para obter mais informações.

Este produto está licenciado sob a Licença de Portfólio de Patentes Visuais MPEG-4 (MPEG-4 Visual Patent Portfolio License) para o uso pessoal e sem fins comerciais de um consumidor para (i) codificação de vídeo de acordo com o Padrão Visual MPEG-4 ("Vídeo MPEG-4") e/ou (ii) decodificação de vídeo MPEG-4 que tenha sido codificado por um consumidor envolvido em uma atividade pessoal e sem fins comerciais e/ou que tenha sido obtido de um fornecedor de vídeo com licença pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4. Nenhuma licença será concedida ou interpretada para qualquer outra finalidade. Informações adicionais, inclusive as que estejam relacionadas com utilizações e concessão de licenças promocionais, internas e comerciais, podem ser obtidas de MPEG LA, LLC. Consulte https://www.mpegla.com.

D. Aviso sobre H.264/AVC. Sempre que o Software Apple contiver a funcionalidade de codificação e/ou decodificação AVC, o uso comercial do H.264/ AVC necessitará de licença adicional e a seguinte cláusula será aplicável: A FUNCIONALIDADE AVC DESTE PRODUTO FICA AQUI LICENCIADA SOMENTE PARA USO PESSOAL E SEM FINS COMERCIAIS DE UM CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAR VÍDEO DE ACORDO COM O PADRÃO AVC ("VÍDEO AVC") E/OU (ii) DECODIFICAR VÍDEO AVC QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE

PESSOAL E SEM FINS COMERCIAIS E/OU VÍDEO AVC QUE TENHA SIDO OBTIDO DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO COM LICENÇA PARA FORNECER VÍDEO AVC. VOCÊ PODE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS UTILIZAÇÕES E LICENÇAS DE MPEG LA L.L.C. CONSULTE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Nota sobre AMR. A funcionalidade Adaptive Multi-Rate ("AMR") de codificação e decodificação deste produto não está licenciada para realizar ligações de voz por telefonia celular ou para ser usada em qualquer produto telefônico criado na arquitetura QuickTime para a plataforma Windows. Da mesma forma, a funcionalidade AMR de codificação e decodificação deste produto não está licenciada para ser usada em uma infraestrutura de comunicação por telefonia celular, incluindo: estações base, controladores de estação base/controladores de rede de rádio, centros de comutação de ligações telefônicas e gateways (portas de comunicação) para e da rede de comutação pública.

F. Aviso da FAA. Os dados da Exibição da Localização de Aeronaves e das Informações Sobre o Estado do Sistema Aeroespacial Nacional (coletivamente, os "Dados de Voo") que são exibidos por meio do Software Apple são gerados pela Administração de Aviação Federal (cuja sigla, em inglês, é FAA). Você concorda em não redistribuir os Dados de Voo sem o prévio consentimento por escrito da FAA. A FAA e a Apple se eximem de todas as garantias, expressas ou implícitas (inclusive as garantias implícitas de comercialização e adequação a um propósito em particular), relacionadas ao uso e à exatidão dos Dados de Voo. Você aceita que a FAA e a Apple não serão responsabilizadas, de forma coletiva ou individual, por nenhuma perda, dano, reclamação, responsabilidade, despesa ou multa, nem por nenhum dano indireto, especial, secundário, acidental ou consequencial derivado do uso dos Dados de Voo. O Software Apple não é patrocinado nem aprovado pela FAA. A FAA não é responsável pelos problemas técnicos ou do sistema, e você não deve entrar em contato com a FAA para tratar de tais problemas ou para tratar de problemas relacionados com o fluxo do tráfego operacional.

G. Uso do Adobe Color Profiles. Você pode usar o software Adobe Color Profile incluído com o Software Apple conforme rege este contrato, mas a Adobe não tem a obrigação de fornecer suporte ao Color Profiles, inclusive atualizações ou versões futuras dos Profiles ou de outros itens. Além das disposições das Cláusulas 8 e 9 acima, EM NENHUMA HIPÓTESE A ADOBE SERÁ RESPONSABILIZADA POR QUAISQUER DANOS, RECLAMAÇÕES OU CUSTOS QUE POSSAM SURGIR. O software Adobe Color Profile distribuído com o software Apple também está disponível para download no site da Adobe no endereço https://www.adobe.com/br.

H. Contrato de Licença de Usuário Final Gracenote®. Este aplicativo ou aparelho contém software da Gracenote, Inc. de Emeryville, Califórnia ("Gracenote"). O software da Gracenote (o "Software Gracenote") permite que este aplicativo realize a identificação do disco e/ou arquivo e obtenha informações musicais relacionadas, incluindo nome, artista, faixa e título ("Dados da Gracenote"), de servidores online ou de base de dados integradas (coletivamente, "Servidores da Gracenote") e realize outras funções. Os Dados da Gracenote somente podem ser usados para as funções destinadas ao Usuário Final deste aplicativo ou aparelho.

Você concorda em usar os Dados da Gracenote, o Software Gracenote e os Servidores da Gracenote somente para seu uso pessoal e não comercial. Você concorda em não assinar, copiar, transferir ou transmitir o Software Gracenote ou quaisquer Dados da Gracenote para terceiros. VOCÊ CONCORDA EM NÃO USAR NEM EXPLORAR OS DADOS DA GRACENOTE, O SOFTWARE GRACENOTE OU OS SERVIDORES DA GRACENOTE, EXCETO QUANDO DENTRO DAS RESTRIÇÕES EXPRESSAMENTE PERMITIDAS NESTE DOCUMENTO.

Você concorda que sua licença não exclusiva para usar os Dados da Gracenote, o Software Gracenote e os Servidores da Gracenote será cancelada caso viole estas restrições. Se a sua licença for cancelada, você não poderá mais usar os Dados da Gracenote, o Software Gracenote e os Servidores

da Gracenote. A Gracenote reserva para si todos os direitos dos Dados da Gracenote, o Software Gracenote e os Servidores da Gracenote, incluindo todos os direitos de propriedade. Em nenhuma circunstância a Gracenote será responsável por efetuar algum pagamento pelas informações que você fornecer. Você concorda que a Gracenote, Inc. poderá exercer os respectivos direitos conforme estabelecido neste Contrato.

O serviço Gracenote usa um identificador exclusivo para controlar as consultas por motivos estatísticos. O objetivo de um identificador numérico atribuído aleatoriamente é o de permitir que o serviço Gracenote conte estatisticamente as consultas feitas sem saber quem você é. Para obter mais informações, consulte a página na Web da Política de Privacidade da Gracenote referente ao serviço Gracenote.

O Software Gracenote e cada item dos Dados da Gracenote são licenciados "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM". A Gracenote não oferece nenhuma representação ou garantias, expressas ou implícitas, referentes à precisão de quaisquer Dados da Gracenote nos Servidores da Gracenote. A Gracenote reserva para si o direito de apagar dados dos Servidores da Gracenote ou de modificar categorias de dados por qualquer motivo que a Gracenote considerar suficiente. Nenhuma garantia é dada sobre o Software Gracenote ou os Servidores da Gracenote serem isentos de erros ou que o funcionamento do Software Gracenote ou dos Servidores da Gracenote será ininterrupto. A Gracenote não é obrigada a fornecer novos tipos de dados ou categorias aprimoradas e adicionais que possa eventualmente fornecer no futuro e está livre para interromper os serviços a qualquer momento. A GRACENOTE ISENTA-SE DE TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, TÍTULO E NÃO VIOLAÇÃO. A GRACENOTE NÃO GARANTE OS RESULTADOS QUE SERÃO OBTIDOS POR MEIO DA SUA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE GRACENOTE OU DE QUALQUER SERVIDOR DA GRACENOTE. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A GRACENOTE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS OU INCIDENTAIS OU POR QUALQUER LUCRO OU RECEITA PERDIDA.

16. Restrições do Serviço de Busca do Yahoo. O serviço de busca do Yahoo disponibilizado por meio do Safari está licenciado para a utilização apenas nos seguintes países e regiões: Alemanha, Argentina, Aruba, Austrália, Áustria, Barbados, Bahamas, Bélgica, Bermuda, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, China continental, Chipre, Colômbia, Coreia do Sul, Dinamarca, El Salvador, Equador, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, EUA, Filipinas, Finlândia, França, Granada, Grécia, Guatemala, Holanda, Hong Kong, Hungria, Ilhas Cayman, Islândia, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Jamaica, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malásia, Malta, México, Nicarágua, Nova Zelândia, Noruega, Panamá, Peru, Polônia, Portugal, Porto Rico, República Dominicana, Reino Unido, Romênia, Singapura, Santa Lúcia, São Vicente, Suécia, Suíça, Tailândia, Taiwan, Tchéquia, Trinidad e Tobago, Turquia, Uruguai e Venezuela.

EA1855
08/07/2023

Termos e Condições Adicionais do Apple Pay

Estes Termos e Condições Adicionais do Apple Pay (os "Termos Adicionais") complementam o Contrato de Licença do Software para macOS (a "Licença"). Os termos da Licença e estes Termos Adicionais regem o uso que você faz do recurso Apple Pay, que serão mencionados nesta Licença como "Serviço". Os termos grafados com iniciais maiúsculas usados nestes Termos Adicionais terão os significados estabelecidos para tais termos na Licença.

1. Visão Geral e Restrições de Uso

O Apple Pay permite armazenar representações virtuais de cartões de crédito, débito e pré-pago, incluindo o Apple Card, que sejam compatíveis com o recurso Apple Pay ("Cartões Compatíveis"), usem computadores Mac compatíveis para iniciar ou fazer pagamentos em sites e rastreiem pedidos e vejam comprovantes. Os recursos do Apple Pay do Software Apple podem estar disponíveis apenas em determinadas regiões e com emissores de cartões, redes de pagamento e estabelecimentos selecionados. Os recursos podem variar por região, emissor e estabelecimento. Os Cartões Compatíveis podem ser alterados de tempos em tempos.

O Apple Pay é destinado para uso pessoal, e você só pode usar os seus Cartões Compatíveis. Caso esteja usando um cartão corporativo compatível, você reconhece estar fazendo isso com a autorização de seu empregador e que tem autorização para vincular o seu empregador a estes termos de uso e a todas as transações decorrentes do uso deste recurso.

Você concorda em não utilizar o Apple Pay com propósitos ilegais ou fraudulentos, ou quaisquer outros propósitos que são proibidos pela Licença e por estes Termos Adicionais. Você concorda ainda em usar o Apple Pay seguindo as leis e normas aplicáveis. Você concorda em não interferir ou atrapalhar o serviço do Apple Pay (incluindo o acesso ao serviço por meio de qualquer meio automatizado) ou a quaisquer servidores ou redes conectadas ao serviço, ou quaisquer políticas, requisitos ou regulações das redes conectadas ao serviço (incluindo qualquer acesso não autorizado, uso ou monitoramento dos dados ou tráfego contido).

2. Uso em Computadores Mac

Você pode usar o Apple Pay em computadores Mac compatíveis para iniciar pagamentos em sites acessados por meio do Safari. Para esse recurso, você deve ter um Cartão Compatível que tenha sido adicionado a um aparelho com iOS ou Apple Watch compatíveis ("Aparelhos Compatíveis"). Ao iniciar o processo de pagamento em um site com o Apple Pay, você precisará autorizar a transação com um Aparelho Compatível.

Além dos termos definidos nestes Termos Adicionais, o uso que você faz do Apple Pay para iniciar pagamentos em sites acessados por meio do Safari está sujeito aos Termos e Condições Adicionais do Apple Pay aplicáveis ao Aparelho Compatível, os quais estão aqui incorporados como referência e que podem ser acessados em: Ajustes > Geral > Sobre > Legal > Licença no aparelho com iOS ou Sobre > Legal > Licença no app do Apple Watch em um aparelho com iOS emparelhado. Os Aparelhos Compatíveis podem mudar com o passar do tempo.

Em um MacBook Pro com Touch ID integrado, você pode usar Cartões Compatíveis para configurar o Apple Pay e usar o Apple Pay para fazer pagamentos em sites acessados por meio do Safari. Para usar o Apple Pay nesses computadores Mac, você deve ter Cartões Compatíveis que estejam associados a uma conta ativa do iCloud. O Apple Pay está disponível apenas para indivíduos com 13 anos ou mais e pode estar sujeito a restrições de idade adicionais impostas pelo iCloud ou pela respectiva administradora dos Cartões Compatíveis.

3. Relacionamento da Apple com Você

A Apple não processa pagamentos nem tem nenhum outro controle sobre pagamentos, estornos, ressarcimentos, recompensas, valores, descontos, pedidos, atendimento de pedidos ou qualquer outra atividade comercial que possa surgir do uso que você faz desse recurso.

Os termos do contrato de titularidade que você pode ter com o emissor do cartão continuarão a reger o uso dos seus Cartões Compatíveis e o seu uso relacionado ao Apple Pay. Da mesma forma, sua compra de qualquer produto ou serviço com o recurso do Apple Pay estará sujeita aos termos e condições do

comerciante.

O Apple Card está disponível apenas nos Estados Unidos e é emitido pelo Goldman Sachs Bank USA, filial de Salt Lake City ("Emissor do Apple Card"). Ao solicitar o Apple Card, você está solicitando a abertura de uma conta com o Emissor do Apple Card. O Apple Card está disponível apenas para indivíduos com 18 anos ou mais (ou mais, dependendo do seu estado de residência). A instituição financeira responsável por oferecer o Apple Card está sujeita a alteração, e o seu uso do Apple Card está sujeito aos termos e condições dela.

Nada contido na Licença ou nestes Termos Adicionais modifica os termos de nenhum contrato de titularidade ou de comerciante, ou outros termos e condições aplicáveis ao uso dos recursos do Apple Pay, e tais termos continuarão a reger o uso do recurso aplicável do Apple Pay e de suas representações virtuais em seu Mac compatível.

Você concorda que a Apple não faz parte do seu contrato de titularidade ou de comerciante e que a Apple não é responsável (a) pelo conteúdo, precisão ou indisponibilidade de quaisquer cartões de pagamento, atividades comerciais, transações, compras, pedidos, atendimento de pedidos ou comprovantes durante o uso da funcionalidade do Apple Pay; (b) pela emissão de crédito ou avaliação de qualificação para tal; (c) pelas atividades de um emissor, comerciante ou outro terceiro relacionadas ao seu uso do Apple Pay ou do app Carteira; (d) pelas decisões tomadas por um emissor, comerciante ou outro terceiro em conexão com um Cartão Compatível; (e) pelo acúmulo ou resgate de recompensas ou valor armazenado em programas de recompensas de comerciantes; ou (f) por inclusão de fundos ou recarga de cartões pré-pagos. Entre em contato com o emissor ou o comerciante específico em casos de contestação ou dúvida sobre cartões de pagamento ou atividades comerciais associadas.

4. Privacidade

Ao usar o Apple Pay para iniciar uma transação de pagamento a ser concluída em um Aparelho Compatível, o Apple Pay transferirá as informações de pagamento em um formato criptografado entre o Mac e o Aparelho Compatível para concluir a transação. Ao usar o Apple Pay para fazer uma transação de pagamento no MacBook Pro com Touch ID integrado, as informações de pagamento são enviadas em formato criptografado ao site como parte da transação. Ao adicionar um cartão ao Apple Pay em um MacBook Pro com Touch ID integrado, informações sobre o aparelho, como se certos ajustes do aparelho estão ativados e se o aparelho usa padrões (como porcentagem de tempo que o aparelho está em movimento, número aproximado de ligações por semana) serão enviadas à Apple para determinar sua qualificação e para impedir fraudes. Você pode encontrar informações detalhadas sobre as informações pessoais coletadas, usadas ou compartilhadas como parte do seu uso do Apple Pay lendo os avisos de privacidade relevantes de serviços específicos, entre eles, Sobre Apple Pay e Privacidade, que pode ser acessado no seu aparelho com iOS ou Mac ou no app do Apple Watch em um aparelho com iOS emparelhado, ou acessando https://www.apple.com/br/legal/privacy/. Ao usar o Apple Pay, você concorda e consente com a transmissão, coleta, manutenção, processamento e uso de todas as informações acima mencionadas feitos pela Apple, suas subsidiárias e agentes, visando o fornecimento da funcionalidade do Apple Pay.

5. Segurança

O Apple Pay armazena representações virtuais dos seus Cartões Compatíveis, e você compreende e reconhece que o fornecimento do código de acesso do seu aparelho ou da sua senha para terceiros ou a permissão para que um terceiro adicione sua impressão digital para usar o Touch ID no seu Aparelho Compatível ou Mac pode resultar na possibilidade de esse terceiro fazer pagamentos em sites no seu Mac. Você é o único responsável pela manutenção da segurança dos seus aparelhos e dos respectivos códigos de acesso e senhas. Você concorda que a Apple não tem nenhuma responsabilidade caso você

perca ou compartilhe o acesso ao seu aparelho ou faça modificações não autorizadas ao macOS.

Se o aparelho for perdido ou roubado e você tiver ativado o recurso Buscar, poderá usar o Buscar ou https://icloud.com para tentar suspender a possibilidade de pagamento com os Cartões Compatíveis virtuais no aparelho colocando-o no Modo Perdido. Você também pode apagar o seu aparelho, o que tentará suspender a possibilidade de pagamento com os Cartões Compatíveis virtuais no aparelho. Você também deve entrar em contato com o emissor dos Cartões Compatíveis para impedir o acesso não autorizado aos seus Cartões Compatíveis virtuais.

Caso você relate ou a Apple suspeite de atividade fraudulenta ou abusiva, você concorda em cooperar com a Apple em qualquer investigação e em usar todas as medidas de prevenção contra fraude prescrita por nós.

6. Limitação de Responsabilidade

ALÉM DAS ISENÇÕES DE GARANTIAS E DA LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE APRESENTADAS NESTA LICENÇA, A APPLE NÃO ASSUME NENHUMA RESPONSABILIDADE POR COMPRAS, PAGAMENTOS, TRANSAÇÕES, PEDIDOS, ATENDIMENTO DE PEDIDOS, INFORMAÇÕES DE RECIBO OU OUTRA ATIVIDADE COMERCIAL FEITA PELO USO DO RECURSO APPLE PAY, E VOCÊ CONCORDA EM RECORRER UNICAMENTE AOS CONTRATOS QUE VOCÊ POSSA TER COM O EMISSOR DO SEU CARTÃO, REDE DE PAGAMENTO OU COMERCIANTE PARA RESOLVER QUAISQUER PROBLEMAS OU CONTESTAÇÕES RELACIONADAS AOS SEUS CARTÕES COMPATÍVEIS, CARTÕES VIRTUAIS COMPATÍVEIS E ATIVIDADES COMERCIAIS ASSOCIADAS.

DANSK

APPLE INC.
SOFTWARELICENSAFTALE TIL macOS Sonoma

Til brug på computere fra Apple

DENNE LICENSAFTALE FOR SOFTWARE (I DET FØLGENDE KALDET "LICENS") BØR LÆSES GRUNDIGT IGENNEM FØR IBRUGTAGNING AF APPLE-SOFTWAREN. VED AT BRUGE APPLE-SOFTWAREN ERKLÆRER LICENSTAGER SIG INDFORSTÅET MED AT VÆRE UNDERLAGT BETINGELSERNE I NÆRVÆRENDE LICENS. HVIS LICENSTAGER IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF NEDENSTÅENDE LICENS, SKAL LICENSTAGER UNDLADE AT INSTALLERE OG/ELLER BRUGE APPLE-SOFTWAREN OG KLIKKE PÅ "UENIG", HVIS DER ER MULIGHED FOR AT ERKLÆRE SIG "ENIG" ELLER "UENIG" I BETINGELSERNE. HVIS LICENSTAGER HAR FÅET APPLE-SOFTWARE SOM EN DEL AF ET KØB AF APPLE-HARDWARE OG IKKE ØNSKER AT VÆRE BUNDET AF NÆRVÆRENDE LICENS, KAN LICENSTAGER RETURNERE HELE PAKKEN MED HARDWARE/SOFTWARE FRA APPLE TIL APPLE STORE ELLER DEN AUTORISEREDE DISTRIBUTØR, HVOR PAKKEN BLEV KØBT, INDEN FOR RETURPERIODEN OG FÅ KØBSPRISEN REFUNDERET I OVERENSSTEMMELSE MED APPLES RETURPOLITIK, SOM FINDES PÅ https://www.apple.com/legal/sales-support/. LICENSTAGER SKAL RETURNERE HELE PAKKEN MED HARDWARE/SOFTWARE FOR AT FÅ KØBSPRISEN REFUNDERET.

VIGTIGT: I den udstrækning denne software må bruges til at reproducere, ændre, publicere eller distribuere materiale, giver den kun licenstager ret til at reproducere, ændre, publicere eller distribuere materiale, som ikke er beskyttet af ophavsret, materiale, som licenstager ejer rettighederne til, og materiale, som licenstager har ret til eller har fået tilladelse til at reproducere, ændre, publicere eller distribuere. Søg juridisk bistand, hvis der er tvivl om, hvorvidt licenstager har ret til at kopiere, ændre, publicere og distribuere materiale.

1. Generelt.
A. Apple-softwaren (inklusive Boot ROM-kode), enhver tredjepartssoftware, dokumentation, grænseflader, indhold, skrifttyper og alle data, der følger med denne licens ("Original Apple-software"), som kan blive opdateret eller erstattet af funktionsforbedringer, softwareopdateringer, sikkerhedssvar, systemfiler eller systemgendannelsessoftware leveret af Apple til din Apple-mærkede computer eller understøttede perifere enhed ("Apple-softwareændringer"), uanset om de er forudinstalleret på Apple-mærket hardware, på internt lager, på flytbare medier, på disk, i skrivebeskyttet hukommelse, på et hvilket som helst andet medie eller i enhver anden form (den originale Apple-software og Apple-softwareændringer omtales samlet som "Apple-softwaren"), er licenseret, ikke solgt, til dig af Apple Inc. ("Apple") kun til brug under betingelserne i denne licens. Apple og/eller Apples licensgivere bevarer ejendomsretten til selve Apple-softwaren og forbeholder sig alle de rettigheder, som ikke udtrykkeligt er givet til licenstager. Licenstager erklærer sig indforstået med, at betingelserne i nærværende licens gælder for alle Apple-softwareprodukter, der evt. er præinstalleret på licenstagers Apple-hardware, medmindre et produkt leveres med en separat licensaftale, og i så fald erklærer licenstager sig indforstået med, at betingelserne i den licens er gældende for licenstagers brug af produktet.

B. Apple vil efter eget skøn tilgængeliggøre Apple-softwareopdateringer. Evt. opgraderinger og opdateringer inkluderer ikke nødvendigvis alle de eksisterende softwarefunktioner eller nye funktioner, som Apple frigiver til nyere eller andre modeller af computere fra Apple. Brugen af Apple-softwareopdateringer er underlagt betingelserne i nærværende Licensaftale fra Apple, medmindre Apple-softwareopdateringerne ledsages af en separat licensaftale; i så fald erklærer licenstager sig indforstået med at være underlagt betingelserne i den pågældende Licensaftale.

C. Adkomst og immaterielle rettigheder til indhold, der vises eller gøres tilgængeligt via Apple-software, tilhører de respektive ejere af indholdet. Det pågældende indhold kan være beskyttet af ophavsret eller andre love og forordninger om immaterielle rettigheder og kan være underlagt brugsvilkår fra den tredjepart, der har leveret indholdet. Medmindre andet fremgår af nærværende licensaftale, giver denne licensaftale ikke licenstager nogen rettigheder med hensyn til brug af dette indhold, og den indeholder heller ingen garanti for, at dette indhold vil vedblive at være tilgængeligt. Licenstager må ikke genpublicere, videresende eller reproducere billeder, der tilgås via News eller Kort, som et separat arkiv.

2. Tilladt brug og begrænsninger i henhold til licens.
A. Licensaftale til præinstalleret Apple-software og til en enkelt kopi af Apple-software. I henhold til betingelserne i denne licensaftale har licenstager – medmindre licenstager har fået Apple-softwaren fra Mac App Store via en automatisk overførsel eller i forbindelse med en licens til flere brugere eller anden skriftlig aftale med Apple – en begrænset og ikke eksklusiv licens til at installere, bruge og afvikle en (1) kopi af Apple-softwaren på en enkelt Apple-computer ad gangen. Disse betingelser for en licens til en enkelt kopi gælder f.eks., hvis licenstager har fået Apple-softwaren præinstalleret på hardware fra Apple.

B. Mac App Store-licens. Hvis licenstager har fået en licens til Apple-softwaren fra Mac App Store eller via en automatisk overførsel, har licenstager – i henhold til betingelserne i nærværende licens og de regler for brug af tjenester og indhold, der findes i betingelser og vilkår for Apple-medietjenester (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dk/terms.html) ("regler for brug") – en begrænset og ikke eksklusiv licens, der ikke kan overdrages:

> (i) for at downloade, installere, bruge og køre til personlig, ikke-kommerciel brug, én (1) kopi af Apple-softwaren direkte på hver computer fra Apple, der kører macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave eller macOS High Sierra ("Mac-computer"), som du ejer eller kontrollerer;
>
> (ii) Hvis licenstager er en kommerciel virksomhed eller uddannelsesinstitution: Til at hente, installere, bruge og afvikle en (1) kopi af Apple-software til brug af enten: (a) en enkelt bruger på hver enkelt Mac-computer, som licenstager ejer eller kontrollerer, eller af (b) flere brugere på en enkelt fælles Mac-computer, som licenstager ejer eller kontrollerer. For eksempel kan en enkelt medarbejder bruge Apple-softwaren på både medarbejders stationære Mac-computer og bærbare Mac-computer, eller flere studerende kan seriel bruge Apple-softwaren på en enkelt Mac-computer, der er placeret i et ressourcecenter eller et bibliotek; og
>
> (iii) at installere, bruge og køre op til to (2) yderligere kopier eller forekomster af Apple-softwaren eller tidligere macOS- eller OS X-operativsystemsoftware eller efterfølgende udgivelse af Apple-softwaren, inden for virtuelle operativsystemmiljøer på hver computer fra Apple, du ejer eller kontrollerer, og som allerede kører Apple-softwaren, med det formål: (a) softwareudvikling, (b) test under softwareudvikling, (c) brug af macOS Server eller (d) personlig, ikke-kommerciel brug.

Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i paragraf 3, giver paragraf 2B(iii) ovenfor ikke licenstager ret til at bruge de virtualiserede kopier af eller forekomster af Apple-software i forbindelse med servicebureau-, tidsdelings- eller terminaldelingstjenester eller lignende typer af tjenester. Medmindre det udtrykkeligt tillades i denne paragraf 2B, må licenstager ikke bruge Apple-software til afvikling af Apple-operativsystemsoftware, herunder iOS, iPadOS, watchOS eller tvOS, i virtuelle operativsystemmiljøer på Mac-computere.

C. Licens til flere brugere eller vedligeholdelseslicens. Hvis licenstager har fået Apple-softwaren som en del af en aftale med Apple om licens til flere brugere eller vedligeholdelseslicens, afgør betingelserne i licensen til flere brugere eller vedligeholdelseslicensen, hvor mange kopier af Apple-softwaren licenstager må hente, installere, bruge og afvikle på computere fra Apple, som licenstager ejer eller

kontrollerer. Medmindre andet fremgår af en skriftlig aftale med Apple, gælder alle de øvrige betingelser og vilkår i nærværende licensaftale for licenstagers brug af den Apple-software, der er leveret i henhold til en licens til flere brugere eller en vedligeholdelseslicens.

D. Systemkrav; Apple-ID. Bemærk, at Apple-softwaren kun understøttes af hardware fra Apple, der opfylder de systemkrav, der er anført af Apple. Derudover kræver brug af og adgang til visse funktioner i Apple-softwaren og visse tjenester (som defineret i paragraf 6) evt., at licenstager ansøger om en entydig kombination af et brugernavn og en adgangskode, hvilket kaldes et Apple-id.

E. Skrifter. I henhold til betingelserne i denne licensaftale har licenstager ret til at bruge de skrifter, der følger med Apple-softwaren, til at vise og udskrive indhold under afvikling af Apple-softwaren; licenstager må dog kun integrere skrifter i indhold, hvis det er tilladt i de begrænsninger i integration, der følger med den pågældende skrift. Disse begrænsninger i integration findes i vinduet Skriftbog/ Eksempel/Vis info om skrift.

F. Stemmer, Live-tekster. I henhold til vilkårene og betingelserne i denne licens kan du: (i) bruge systemstemmerne inkluderet i Apple-softwaren ("Systemstemmer") (1) mens du kører Apple-softwaren og (2) til at skabe dit eget originale indhold og dine projekter til din personlige, ikke-kommercielle brug; (ii) bruge de Live-tekster, der automatisk genereres på enheden i realtid af Apple-softwaren ("Live-tekster"), uanset om de er genereret under et FaceTime-opkald eller på anden måde, kun til din personlige, ikke-kommercielle brug; og (iii) bruge funktionen Personlig stemme til at oprette en stemme på enheden, der lyder som dig ("Personlig stemme") ved at bruge din egen personlige stemme til dit personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen anden oprettelse eller brug af systemstemmer, Live-tekster eller Personlig stemme er tilladt i henhold til denne licens, herunder, men ikke begrænset til, brug, reproduktion, visning, fremførelse, optagelse, udgivelse eller omfordeling af systemstemmer, Live-tekster eller Personlig stemme i en profit, non-profit, offentlig deling eller kommerciel sammenhæng.

G. Programmet Fotos – funktioner og understøttelse. Programmet Fotos i Apple-softwaren understøtter evt. ikke alle video- og fotoformater. Brug af visse funktioner i programmet Fotos afhænger af kameraets funktioner. Synkronisering af fotografier med programmet Fotos og evt. tjenester fra Apple eller tredjeparter kan medføre tab af data. Grafik, musik og temaer til lysbilledshow, som følger med programmet Fotos, er kun til personlig og ikke kommerciel brug i lysbilledshow, der oprettes med programmet Fotos. Licenstager må ikke kommercielt eller på anden vis bruge, udskille eller distribuere evt. fotografier, billeder, grafik, udsmykning, lyd, video eller lignende aktiver alene ("digitalt billedmateriale"), som findes i eller leveres som en del af programmet Fotos, eller på anden vis bruge digitalt billedmateriale uden for den sammenhæng, hvor det er beregnet til brug som en del af programmet Fotos.

H. Funktioner til indlæsning i buffer.
1. I den udstrækning Apple og/eller dets datterselskaber gør bestemt software og/eller indhold tilgængeligt for indlæsning i bufferen (f.eks. relevant indhold fra Mac App Store) ("Gyldigt indhold fra Apple"), vil visse funktioner i Apple-software ("Funktioner til indlæsning i buffer") muligvis automatisk hente og indlæse sådant Gyldigt indhold fra Apple lokalt på licenstagers computer fra Apple med Apple-software (i denne paragraf omtales en sådan computer fra Apple som den "Buffer-kompatible Mac"). **Ved at bruge Funktioner til indlæsning i buffer i Apple-softwaren erklærer licenstager sig enig i, at Apple må hente og indlæse sådant Gyldigt indhold fra Apple i bufferen på licenstagers Buffer-kompatible Mac.** Licenstager kan til enhver tid slå Funktioner til indlæsning af buffer i Apple-software fra ved at gå til Deling i Systemindstillinger på licenstagers Buffer-kompatible Mac.

2. Funktioner til indlæsning i buffer i Apple-softwaren er kun til brug på en Buffer-kompatibel Mac, som licenstager ejer eller kontrollerer, og må kun bruges med det formål at lette leveringen af sådant Gyldigt indhold til godkendte slutbrugere i licenstagers hjem, virksomhed eller organisation. Licenstager erklærer

sig indforstået med, at sådanne brugere muligvis skal godkendes af Apple separat før modtagelsen af Gyldigt indhold fra Apple, og at den forbedrede levering af Gyldigt indhold fra Apple vha. brugen af licenstagers Buffer-kompatible Mac ikke vil ændre de betingelser, i henhold til hvilke licenstager eller licenstagers slutbrugere modtager sådant Gyldigt indhold fra Apple.

3. Licenstager anerkender og erklærer sig indforstået med, at brugen af Gyldigt indhold fra Apple er underlagt de relevante betingelser i licensaftalen, som gælder den type Gyldigt indhold fra Apple, der indlæses i bufferen. Disse betingelser kan inkludere, men er ikke begrænset til, Vilkår og betingelser for Apples medietjenester, Vilkår og betingelser for iCloud, underviseraftalen til iTunes U, Licensaftale til iTunes U-software og/eller de relevante licensbetingelser, der følger med den software, der hentes, medmindre overførslen indeholdt sin egen separate licensaftale, i hvilket tilfælde sidstnævnte licensaftale ville være gældende. En liste over Apple softwarelicensaftaler (SLA'er) kan findes her: https://www.apple.com/legal/sla/. Licenstager anerkender og erklærer sig indforstået med, at brugen af Funktioner til indlæsning i buffer og lagring af Gyldigt indhold på licenstagers Buffer-kompatible Mac ikke medfører nogen overførsel af rettigheder til licenstager ud over de rettigheder, licenstager har fået i de relevante licensbetingelser til Gyldigt indhold fra Apple, og det vil på ingen måde betyde et garanti for, frafald eller begrænsning i nogen rettigheder tilhørende Apple eller nogen andre indehavere af ophavsret til noget Gyldigt indhold fra Apple.

4. Licenstager er ikke godkendt til at anvende licenstagers Buffer-kompatible Mac med Funktioner til indlæsning af buffer slået til på et netværk, som licenstager ikke ejer eller kontrollerer (eller som licenstager ikke er juridisk godkendt til at bruge til sådanne formål) eller til at tillade adgang til sådant Gyldigt indhold fra Apple fra slutbrugere uden for licenstagers hjem, virksomhed eller organisation. Licenstager erklærer sig enig i kun at bruge Funktioner til indlæsning af buffer til licenstagers egen, personlige, ikke kommercielle brug eller til intern brug i licenstagers virksomhed eller organisation og kun som udtrykkeligt tilladt i nærværende aftale. Licenstager må ikke levere en tjeneste til tredjeparter, som integreres med eller benytter tjenester eller oplysninger leveret af Funktioner til indlæsning af buffer, eller som bruger Funktioner til indlæsning af buffer på nogen måde.

5. Ved at slå Funktioner til indlæsning af buffer til i Apple-softwaren erklærer licenstager sig enig i, at Apple må lagre, overvåge og sikre Gyldigt indhold fra Apple på licenstagers Buffer-kompatible Mac, og at Apple må indsamle og bruge tekniske oplysninger om licenstagers Buffer-kompatible Mac og beslægtede netværk, inklusive, men ikke begrænset til, hardware-id'er og IP-adresser, til sådanne formål. Licenstager erklærer sig indforstået med ikke at ødelægge, hacke, omgå eller på anden måde slå Apples bekræftelses-, lagrings- og godkendelsesmekanismer fra. Dette gælder også digital signering, administration af digitale rettigheder eller andre sikkerhedsmekanismer, der er implementeret i eller af Apple-softwaren, tjenester, Gyldigt indhold fra Apple eller anden Apple-software eller -teknologi, samt at give andre muligheden for at gøre det.

6. Apple forbeholder sig ret til at ophøre med at gøre Gyldigt indhold fra Apple tilgængeligt for indlæsning i bufferen på licenstagers Buffer-kompatible Mac (f.eks. vil indhold, som licenstager evt. tidligere har indlæst i buffer, muligvis ikke kunne indlæses efterfølgende) og kan til enhver tid og efter eget valg fjerne evt. Gyldigt indhold fra Apple, som er indlæst i bufferen, fra licenstagers Buffer-kompatible Mac, og Apple vil i så fald ikke pådrage sig noget ansvar over for licenstager. Licenstager erklærer sig indforstået med, at muligheden for at indlæse Gyldigt indhold fra Apple i bufferen muligvis ikke er tilgængeligt i alle lande eller områder. Licenstager må fjerne evt. Gyldigt indhold fra Apple, som er indlæst i bufferen, og til enhver tid slå Funktioner til indlæsning af buffer fra.

I. Forbindelser fra eksterne computere. I henhold til betingelser og vilkår i nærværende licens gælder følgende bestemmelser, når der oprettes en ekstern forbindelse fra en anden computer eller elektronisk enhed (begge kaldet en "enhed") til en Apple-computer, der afvikler Apple-softwaren (i denne paragraf kaldes en sådan Apple-computer for en "hjemme-Mac"), hvad enten det sker via funktionen

Skærmdeling eller på anden vis:

(i) Kun en (1) enhed ad gangen må oprette en ekstern forbindelse – enten direkte eller indirekte – med henblik på at kontrollere den grafiske skrivebordssession i den Apple-software, der afvikles og vises på hjemme-Mac'en; og

(ii) et rimeligt antal enheder må kun oprette en ekstern forbindelse samtidig med henblik på samtidig at observere den samme grafiske skrivebordssession i den Apple-software, der afvikles og vises på hjemme-Mac'en, så længe de ikke på nogen måde kontrollerer Apple-softwaren; men

(iii) kun en (1) Apple-enhed ad gangen må oprette en ekstern forbindelse – enten direkte eller indirekte – med henblik på at kontrollere en separat grafisk skrivebordssession i Apple-softwaren, der er forskellig fra den, der afvikles og vises på hjemme-Mac'en, og denne forbindelse må kun etableres via funktionen Skærmdeling i Apple-softwaren.

Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i denne paragraf 2I eller paragraf 3, eller medmindre det på anden vis er tilladt af Apple, erklærer licenstager sig indforstået med ikke at ville bruge Apple-software eller noget af dens funktionalitet i forbindelse med servicebureau-, tidsdelings- og terminaldelingstjenester eller lignende typer tjenester eller levere sådanne tjenester inden for licenstagers egen organisation eller til tredjeparter.

J. Andre brugsbegrænsninger. Bestemmelserne i nærværende licensaftale giver ikke licenstager ret til – og licenstager erklærer sig indforstået med ikke at ville – installere, bruge eller afvikle Apple-software på computere fra andre producenter end Apple eller at give andre mulighed for at gøre det. Licenstager erklærer sig indforstået med ikke at ville fjerne, sløre eller ændre oplysninger om ejerskab (herunder oplysninger om varemærker og ophavsret), der måtte være påsat eller indeholdt i Apple-softwaren. Følgende bestemmelser gælder, medmindre andet fremgår af betingelserne i nærværende licens, eller der på anden måde foreligger en tilladelse fra Apple: (i) Kun en bruger ad gangen må benytte Apple-software, og (ii) og licenstager må ikke gøre Apple-software tilgængelig via et netværk, hvor flere computere kan bruge den samtidig. Medmindre det udtrykkeligt er tilladt i paragraf 3, må licenstager ikke udleje, lease, udlåne, sælge, videredistribuere eller sublicensere Apple-software.

K. Sikkerhedskopi. Licenstager må tage én kopi af Apple-software (eksklusive Boot ROM-kode og anden Apple-firmware, som er integreret med eller på anden måde forefindes i Apple-hardwaren) i maskinlæsbar form alene til brug som sikkerhedskopi under forudsætning af, at sikkerhedskopien indeholder alle de samme oplysninger om ophavsret og ejendomsret som originalen. Apple Boot ROM-kode og -firmware leveres udelukkende til brug på Apple-hardware, og licenstager må ikke kopiere, ændre eller videredistribuere Apple Boot ROM-kode eller -firmware eller dele heraf.

L. Overførsel af eksisterende software. Hvis licenstager bruger Indstillings-/Overførselsassistent til at overføre software fra en Apple-computer til en anden Apple-computer, skal licenstager være opmærksom på, at det kan være ulovligt at fortsætte med at bruge den originale kopi af softwaren, når der er overført en kopi til en anden computer, medmindre der er en licens til softwarekopien på begge computere. Se de gældende betingelser i de relevante softwarelicensaftaler. Tredjepartssoftware og -tjenester er muligvis ikke kompatible med denne Apple-software, og installering af denne Apple-software kan have indflydelse på tilgængeligheden og brugbarheden af sådan tredjepartssoftware og sådanne tredjepartstjenester.

M. Open Source. Visse komponenter i Apple-software og tredjeparters open source-programmer, der følger med Apple-software, er blevet eller bliver muligvis gjort tilgængelige af Apple på webstedet om Open Source (https://www.opensource.apple.com/) ("komponenter med open source"). Licenstager har

kun ret til at foretage ændringer i og erstatte disse open source-komponenter under forudsætning af, at: (i) Den færdige, ændrede Apple-software bruges i stedet for den uændrede Apple-software på en Apple-computer, der ejes eller kontrolleres af licenstager, under forudsætning af at der er en korrekt licenseret version af Apple-software på hver enkelt Apple-computer; og (ii) at licenstager på anden måde overholder betingelserne i denne licens og evt. relevante licensaftaler for brugen af Open Source-komponenter. Apple er ikke forpligtet til at yde nogen form for opdateringer, vedligeholdelse, garanti, teknisk eller anden support for resultatet af den ændrede Apple-software. Licenstager erklærer sig udtrykkelig indforstået med, at hvis der opstår fejl eller skader på Apple-hardware som følge af ændringer i komponenter med open source i Apple-software, er sådanne fejl eller skader ikke omfattet af betingelserne i Apples garanti på hardware.

N. Ingen "Reverse Engineering". Licenstager må ikke og erklærer sig indforstået med ikke at ville eller give andre mulighed for at kopiere (medmindre det udtrykkeligt er tilladt i henhold til denne licensaftale eller reglerne for brug, hvis de gælder for licenstager), dekompilere, udføre "reverse engineering", adskille, ændre eller dekryptere, forsøge at udskille kildekoden til eller fremstille andre produkter på grundlag af Apple-softwaren eller de tjenester, der leveres af Apple-softwaren, eller dele deraf (medmindre begrænsninger som ovenfor er forbudt af gældende lov eller i henhold til de licensbetingelser, der gælder for Open Source-komponenter, som evt. er inkluderet i Apple-softwaren).

O. Overholdelse af love. Licenstager erklærer sig indforstået med at bruge Apple-softwaren og -tjenester (som defineret nedenfor i paragraf 6) i overensstemmelse med gældende lov, inkl. lokale love i det land eller område, hvor licenstager er bosiddende, eller hvor licenstager henter eller bruger Apple-software og -tjenester. Funktioner i Apple-software og -tjenester er muligvis ikke tilgængelige på alle sprog eller i alle områder, og nogle funktioner kan variere fra område til område. Der kræves en internetforbindelse til nogle funktioner i Apple-softwaren og -tjenesterne.

P. Software fra tredjeparter. Apple har som en del af Apple-softwarepakken givet – og kan give som en opgradering, opdatering eller supplement til Apple-software – adgang til afbenyttelse af visse tredjeparters software og tjenester. I den udstrækning Apple-software indeholder eller giver adgang til software eller tjenester fra tredjeparter, har Apple ingen udtrykkelig eller underforstået forpligtelse til at yde teknisk eller anden support til denne software eller disse tjenester. Kontakt forhandleren, producenten eller udbyderen af den pågældende software eller tjeneste for at få teknisk support og kundeservice til vedkommendes software, tjenester og/eller produkter.

Q. Apple-softwareændringer. Apple-softwaren vil med jævne mellemrum tjekke hos Apple for Apple-softwareændringer. Hvis der findes en opdatering, kan opdateringen automatisk hentes og installeres til computeren og til evt. ydre enheder. **Ved at bruge Apple-software giver licenstager Apple tilladelse til at downloade og installere Apple-softwareopdateringer automatisk på licenstagers Enhed og eksterne enheder.** Du kan til enhver tid deaktivere automatiske operativsystemopdateringer og hurtige sikkerhedssvar ved at justere indstillingerne, der findes under Systemindstillinger > Softwareopdatering > Avanceret.

R. Systemtegn. I henhold til vilkår og betingelser i denne licensaftale må licenstager bruge de Memoji-tegn, der findes i eller oprettes med Apple-softwaren ("systemtegn"): (i) ved afvikling af Apple-softwaren og (ii) til at oprette licenstagers eget originale indhold og egne originale projekter til licenstagers personlige, ikke-kommercielle brug. Ingen anden brug af systemtegnene tillades i nærværende licens, herunder – men ikke begrænset til – brug, reproduktion, visning, optagelse, publicering eller videredistribution eller optræden med nogen af systemtegnene i forbindelse med offentlig deling eller i kommerciel sammenhæng med eller uden profit.

3. Udlejning i forbindelse med tilladte udviklertjenester.
A. Udlejning. Licenstager må udleje eller videreudleje en gyldigt licenseret version af Apple-software i

dens helhed til en enkeltperson eller organisation (begge kaldet "lejer"), under forudsætning af at alle følgende betingelser overholdes:

(i) Den lejede Apple-software må udelukkende bruges til at levere tilladte udviklertjenester, og hver lejer skal gennemlæse og erklære sig indforstået med at være underlagt betingelserne i nærværende licens;

(ii) hver lejeperiode skal være på mindst fireogtyve (24) timer i træk;

(iii) i lejeperioden må kun slutbrugerlejeren bruge og kontrollere Apple-software og den Apple-hardware, den er installeret på, bortset fra at licenstager som den, der udlejer Apple-software ("udlejer"), må yde administrativ support til Apple-software; og

(iv) før slutbrugerlejeren bruger Apple-software, skal slutbrugerlejeren gennemlæse og erklære sig indforstået med at være underlagt de betingelser, der er relevante for software, som er præinstalleret på Apple-software, herunder – men ikke begrænset til – Apples Xcode-udviklingssoftware og anden software fra Apple eller tredjeparter.

Følgende gælder for denne paragraf 3: (A) Slutbrugerlejer betyder en lejer, som er den slutbruger, der i sidste ende udelukkende skal bruge den lejede Apple-software i forbindelse med tilladte udviklertjenester; og (B) tilladte udviklertjenester betyder kontinuerlige integrationstjenester, inklusive – men ikke begrænset til – softwareudvikling, opbygning af software fra kilden, automatiseret test under softwareudvikling og afvikling af nødvendige udviklingsværktøjer til understøttelse af disse aktiviteter. Hver udlejer skal give Apple besked forud for udlejning eller videreudlejning af Apple-software i overensstemmelse med denne paragraf 3 ved at kontakte Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Videreudlejning. En lejer må videreudleje Apple-software i overensstemmelse med denne paragraf 3, under forudsætning af at lejeren overholder samtlige betingelser i denne paragraf 3. En lejer, der videreudlejer Apple-software (betragtes også som udlejer i denne paragraf 3), skal give fuldstændigt afkald på og overdrage den eksklusive brug af og kontrol over Apple-software og den Apple-hardware, den er installeret på, til sin lejer i lejeperioden.

C. Håndhævelse. Som udlejer er licenstager ansvarlig for: (i) at sikre, at hver lejer overholder kravene i denne paragraf 3; (ii) at sikre, at hver lejer erklærer sig indforstået med alle relevante licensbetingelser; og (iii) at hjælpe Apple med at håndhæve overholdelse af betingelserne. Hvis en lejer ikke overholder nærværende licens eller andre relevante Apple-licensbetingelser, ophører vedkommendes ret til at bruge Apple-software automatisk, og licenstager erklærer sig indforstået med øjeblikkeligt at ville bringe den pågældende lejers brug af Apple-software til ophør, så snart licenstager har opdaget overtrædelsen eller er blevet underrettet skriftligt om overtrædelsen af Apple.

D. Virtualisering. For hver kopi af Apple-software, der er udlejet i henhold til denne paragraf 3, må en udlejer eller lejer (men ikke begge) installere, bruge og afvikle ekstra kopier eller forekomster af Apple-software i virtuelle operativsystemmiljøer i overensstemmelse med paragraf 2B(iii), under forudsætning af at en udlejer kun virtualiserer en enkelt forekomst eller kopi af Apple-software som implementeringsværktøj med henblik på at give en lejer adgang til og lov til at bruge Apple-software i overensstemmelse med denne paragraf 3.

E. Systemkonfiguration. Hvis licenstager er lejer, erklærer licenstager sig indforstået med, at Apple-software muligvis allerede er blevet konfigureret af den udlejer, som udlejer Apple-software til licenstager, herunder med hensyn til udvalget af indstillinger til Analyse, Lokalitetstjenester og andre sikkerheds-, anonymitets- og dataindsamlingsrelaterede funktioner. Licenstager anerkender og erklærer sig

indforstået med, at Apple ikke er ansvarlig for udlejers konfiguration af Apple-software.

4. Overdragelse.
A. Hvis licenstager har fået Apple-softwaren præinstalleret på hardware fra Apple, eller licenstager har fået en licens til Apple-softwaren fra Mac App Store eller via en softwareopdatering, må licenstager én gang for alle permanent overdrage alle licenstagers licensrettigheder til Apple-softwaren (i dens originale form som leveret af Apple) til en tredjepart under følgende forudsætninger: (i) Apple-softwaren overdrages sammen med licenstagers hardware fra Apple; (ii) overdragelsen skal omfatte al Apple-softwaren, herunder alle enkelte komponenter og nærværende licensaftale; (iii) licenstager må ikke beholde nogen kopier af Apple-softwaren, eller dele heraf, herunder kopier på computere eller andre lagringsenheder; og (iv) den part, som modtager Apple-softwaren skal læse og acceptere vilkårene og betingelserne i nærværende licensaftale. I nærværende aftale skal en opdatering fra Apple (f.eks. version 10.14 til 10.14.1) af Apple-softwaren betragtes som en del af Apple-softwaren, og den må ikke overdrages separat fra den version af Apple-softwaren, der var før opdateringen.

B. Licenstager må ikke overdrage Apple-software, der er blevet ændret eller udskiftet i henhold til paragraf 2M ovenfor. Alle komponenter i Apple-software leveres som en del af en samlet pakke og må ikke adskilles fra denne pakke og distribueres som selvstændige programmer. Bemærk, at den Apple-software, som leveres med et bestemt Apple-hardwareprodukt, evt. ikke kan afvikles på andre modeller af Apple-hardware.

C. Alle kopier af Apple-software, som Apple leverer til reklame-, evaluerings-, diagnosticerings- eller reparationsformål, må kun benyttes til disse formål og må ikke videresælges eller overdrages til andre.

5. Tilladelse til brug af data. Visse funktioner som Analyse, Lokaliseringstjenester, Siri, Diktering og Spotlight kan kræve oplysninger fra licenstagers computer for at kunne udføre deres respektive opgaver. Når licenstager slår disse funktioner til, vil det blive oplyst nærmere, hvilke oplysninger der sendes til Apple, og hvordan disse oplysninger vil blive brugt. Der findes flere oplysninger på https://www.apple.com/dk/privacy/. Licenstagers oplysninger vil til enhver tid blive behandlet i overensstemmelse med Apples Anonymitetspolitik, som kan læses på: https://www.apple.com/dk/legal/privacy/.

6. Tjenester og materiale fra tredjeparter.
A. Generelt. Apple-software kan give adgang til Apples iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Kort, News og andre tjenester og websteder fra Apple eller tredjeparter (under et kaldet "tjenester"). Ved at bruge denne software i forbindelse med et Apple-id eller andre Apple-tjenester erklærer licenstager sig indforstået med de relevante betingelser for brug af den pågældende tjeneste, f.eks. de nyeste vilkår og betingelser for Apple-medietjenester i det land eller område, hvor licenstager bruger disse tjenester. Ved at bruge denne software i forbindelse med et Apple-id eller andre Apple-tjenester erklærer licenstager sig indforstået med de relevante tjenestevilkår, f.eks. de nyeste vilkår og betingelser for Apple-medietjenester i det land eller område, hvor licenstager bruger disse tjenester. Disse betingelser kan ses på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/dk/terms.html.

B. Hvis licenstager tilmelder sig iCloud, er der muligvis adgang til visse iCloud-funktioner, f.eks. "iCloud Drive", "Fælles album" og "Find min iPhone" eller "Find min Mac", direkte fra Apple-softwaren. Du anerkender og accepterer, at din brug af iCloud og disse funktioner er underlagt de seneste vilkår og betingelser for iCloud-tjenesten, som du kan få adgang til og gennemgå på: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/dk/terms.html.

C. Indhold i appen News. Licenstagers brug af indhold via appen News er begrænset til personlig, ikke-kommerciel brug, overdrager ikke nogen ejerandel i indholdet til licenstager og omfatter udtrykkeligt ikke nogen kommerciel eller salgsfremmende brugsret til sådant indhold.

D. Kort. Korttjenesten og -funktionerne i Apple-softwaren ("Kort"), inkl. kortdækningen, kan variere efter område. Når licenstager slår Kort til eller bruger Kort, vil det blive oplyst nærmere, hvilke oplysninger der sendes til Apple, og hvordan disse oplysninger kan blive brugt. Licenstager erklærer sig indforstået med, at brugen af Kort er underlagt de nyeste vilkår og betingelser for korttjenesten, som kan ses via indholdsoversigten i Kort.

E. Licenstager erklærer sig indforstået med, at disse tjenester kan inkludere indhold, som virker anstødeligt, uanstændigt eller krænkende, og som måske er forsynet med advarsler om anstødeligt sprog, samt at resultaterne af en søgning eller indtastning af en bestemt URL-adresse automatisk kan vise links til anstødeligt materiale, selvom det ikke er hensigten. Licenstager erklærer sig indforstået med, at brugen af disse tjenester sker på egen risiko, og at Apple, Apples associerede selskaber, agenter, fuldmagtsgivere eller licensgivere ikke har noget ansvar for indhold, der kan forekomme anstødeligt, uanstændigt eller stødende.

F. Nogle tjenester kan vise, inkludere eller give adgang til indhold, data, oplysninger, programmer og materiale fra tredjeparter ("materiale fra tredjeparter") eller vise links til tredjeparters websteder. Ved at bruge disse tjenester erklærer licenstager sig indforstået med, at Apple ikke har noget ansvar for at undersøge eller vurdere indholdet, nøjagtigheden, fuldstændigheden, aktualiteten, gyldigheden, lovligheden med hensyn til ophavsret, anstændigheden, kvaliteten eller andre aspekter af tredjeparters materiale eller websteder. Apple, dets agenter, partnere og datterselskaber yder ingen garanti for, anbefaler ikke og er ikke ansvarlig over for licenstager og andre personer for tredjeparters tjenester, materiale eller websteder eller for nogen andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Materiale fra tredjeparter og henvisninger til andre websteder leveres kun af praktiske hensyn.

G. Hverken Apple eller dets leverandører af indhold yder garanti for, at de aktiekurser, lokalitetsdata, sundhedsoplysninger eller andre data, der vises af tjenesterne, er tilgængelige, nøjagtige, fuldstændige, pålidelige eller relevante. Økonomiske oplysninger, der vises af tjenesterne, har kun oplysende karakter og skal ikke opfattes som rådgivning i forbindelse med investering. Før licenstager udfører transaktioner med værdipapirer baseret på oplysninger, som er tilvejebragt via tjenesterne, bør licenstager rådføre sig med en økonomisk rådgiver, som er autoriseret til at udføre økonomisk rådgivning i licenstagers land eller område. De lokalitetsdata, der leveres af tjenesterne, inklusive Apple-tjenesten Kort, er kun beregnet til enkle navigations- og planlægningsformål og skal ikke benyttes i situationer, hvor der er behov for præcise lokalitetsoplysninger, eller hvor fejlagtige, upræcise, forsinkede eller ufuldstændige lokalitetsdata kan medføre dødsfald, personskader eller skader på ejendom eller miljø. Licenstager erklærer sig indforstået med, at de resultater, som modtages fra tjenesten Kort, kan afvige fra de faktiske vej- eller terrænforhold pga. faktorer, der kan have indflydelse på nøjagtigheden af data i Kort, f.eks. – men ikke begrænset til – vejr-, vej- og trafikforhold og geopolitiske begivenheder. Vær altid opmærksom på vejskilte og vejens beskaffenhed af hensyn til sikkerheden. Følg reglerne for sikker kørsel, og overhold færdselsloven, og bemærk, at vejvisning til cyklister og fodgængere måske ikke omfatter deciderede cykel- og gangstier.

H. Ved at overføre indhold via tjenesterne erklærer licenstager at være ejer af alle rettigheder til – eller at have tilladelse til at overføre – dette indhold, og at indholdet ikke krænker nogen af tjenestevilkårene. Licenstager erklærer sig indforstået med, at der i tjenester findes indhold, oplysninger og materialer, der ejes af Apple, webstedets ejer og/eller deres licensgivere og er beskyttet af de relevante love om immaterielle rettigheder og andre love, inklusive – men ikke begrænset til – love om ophavsret. Licenstager erklærer sig indforstået med ikke at ville bruge proprietært indhold eller materiale eller proprietære oplysninger til andre formål end den tilladte brug af tjenesterne og ikke på nogen måde, som ikke stemmer overens med betingelserne i nærværende licens, eller som krænker tredjeparters eller Apples immaterielle rettigheder. Tjenesterne må hverken helt eller delvist gengives i nogen form eller på nogen måde. Licenstager erklærer sig indforstået med ikke at ville ændre, udleje, lease, udlåne, sælge,

distribuere eller fremstille materiale på grundlag af disse tjenester og ikke at ville benytte tjenesterne på ulovlig vis, inklusive – men ikke begrænset til – bruge tjenesterne til at overføre computervira, orme, trojanske heste og anden ondsindet software ved hjælp af ulovlig netværksindtrængen eller overbelastning af netværk. Licenstager erklærer sig desuden indforstået med ikke at ville bruge tjenesterne til at chikanere, fornærme, forfølge, true, smæde eller på anden vis krænke en anden part og dennes rettigheder, og at Apple på ingen måde er ansvarlig for sådan brug af tjenesterne fra licenstagers side eller for evt. chikane, trusler, fornærmelser, krænkelser eller ulovligheder, som licenstager modtager pga. sin brug af disse tjenester.

I. Derudover er disse tjenester og materialer fra tredjeparter muligvis ikke tilgængelige på alle sprog eller i alle lande eller områder. Apple yder ingen garanti for, at disse tjenester og materialer fra tredjeparter er anstændige eller tilgængelige og kan bruges på et bestemt sted. Hvis licenstager vælger at bruge eller åbne disse tjenester eller dette materiale fra tredjeparter, sker det på eget initiativ, og licenstager er selv ansvarlig for at overholde de relevante love, inklusive – men ikke begrænset til – de relevante lokale love samt love om anonymitet og dataindsamling. Apple og dets licensgivere forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre, stoppe, fjerne eller slå adgang til tjenester fra uden varsel. Apple er under ingen omstændigheder ansvarlig for tab, der skyldes, at der ikke længere er adgang til disse tjenester. Apple kan desuden fastsætte begrænsninger med hensyn til brugen af og adgang til visse tjenester uden varsel, og uden at det medfører erstatningsansvar.

7. Ophør. Denne licens er gældende, indtil den opsiges. Licenstagers rettigheder i henhold til denne licens ophører automatisk eller bringes på anden vis til ophør uden varsel fra Apple, hvis licenstager ikke overholder betingelserne i aftalen. Når aftalen ophører, skal licenstager ophøre med at bruge Apple-softwaren og destruere alle kopier af Apple-softwaren eller dele heraf. Paragrafferne 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 og 14 i denne licens gælder, selvom licensen opsiges.

8. Garantifraskrivelse.
A. Hvis licenstager er en kunde, som er privat forbruger (dvs. en person, som ikke bruger Apple-software i forbindelse med sit fag, sin virksomhed eller sin profession), har licenstager evt. andre rettigheder i sit hjemland, så følgende begrænsninger ikke gælder, og hvis disse begrænsninger ikke er tilladt, gælder de ikke. Licenstager kan få flere oplysninger om sine rettigheder hos en forbrugerorganisation.

B. LICENSTAGER ERKLÆRER SIG INDFORSTÅET MED OG ER ENIG I, AT DET – FOR SÅ VIDT SOM DET ER LOVLIGT – HELT ER PÅ DENNES RISIKO AT ANVENDE DEN AF NÆRVÆRENDE LICENS OMFATTEDE APPLE-SOFTWARE OG EVT. TJENESTER UDFØRT AF ELLER ÅBNET VIA APPLE-SOFTWAREN, OG AT DEN FULDE RISIKO VEDRØRENDE TILFREDSTILLENDE KVALITET, YDELSE, KORREKTHED OG INDSATS ER LICENSTAGERENS.

C. FOR SÅ VIDT SOM LOVEN TILLADER DET, LEVERES APPLE-SOFTWARE OG -TJENESTER, SOM "DE ER OG FOREFINDES", MED EVT. MANGLER OG UDEN GARANTI AF NOGEN ART, OG APPLE OG APPLES LICENSGIVERE (I PKT. 8 OG 9 UNDER ÉT KALDET "APPLE") FRASKRIVER SIG HERMED ENHVER UDTRYKKELIG, UNDERFORSTÅET ELLER LOVBESTEMT GARANTIFORPLIGTELSE I FORBINDELSE MED APPLE-SOFTWARE OG -TJENESTER, INKLUSIVE – MEN IKKE BEGRÆNSET TIL – ENHVER GARANTI FOR GODT KØBMANDSKAB, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, NØJAGTIGHED OG UFORSTYRRET BESIDDELSE ELLER ENHVER GARANTI FOR, AT TREDJEPARTERS RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES.

D. APPLE YDER IKKE NOGEN GARANTI FOR FORSTYRRELSER I LICENSTAGERS BRUG AF APPLE-SOFTWARE OG TJENESTER, AT FUNKTIONER I ELLER TJENESTERNE UDFØRT AF ELLER LEVERET AF APPLE-SOFTWARE OPFYLDER LICENSTAGERS KRAV, AT BRUGEN AF APPLE-SOFTWARE OG -TJENESTER VIL FORLØBE FEJLFRIT OG UDEN AFBRYDELSER, AT TJENESTER VIL VEDBLIVE MED AT VÆRE TILGÆNGELIGE, AT APPLE-SOFTWARE ELLER -TJENESTER VIL BLIVE RETTET, ELLER AT

APPLE-SOFTWARE OG TJENESTER ER KOMPATIBLE ELLER KAN SAMARBEJDE MED SOFTWARE, PROGRAMMER ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTER. INSTALLERING AF DENNE APPLE-SOFTWARE KAN HAVE BETYDNING FOR TILGÆNGELIGHEDEN OG BRUGEN AF BÅDE SOFTWARE, PROGRAMMER ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTER OG APPLES PRODUKTER OG TJENESTER.

E. LICENSTAGER ERKLÆRER SIG DESUDEN INDFORSTÅET MED, AT APPLE-SOFTWARE OG -TJENESTER IKKE ER BEREGNET ELLER EGNET TIL BRUG I SITUATIONER ELLER OMGIVELSER, HVOR FEJL ELLER FORSINKELSER ELLER UNØJAGTIGHEDER I INDHOLD, DATA ELLER OPLYSNINGER, DER LEVERES AF APPLE-SOFTWARE ELLER -TJENESTER, KAN MEDFØRE DØDSFALD, PERSONSKADE, OMFATTENDE FYSISKE ØDELÆGGELSER ELLER MILJØSKADER, INKLUSIVE – MEN IKKE BEGRÆNSET TIL – DRIFT AF ATOMREAKTORER, NAVIGATIONSSYSTEMER TIL LUFTFART, KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, SYSTEMER TIL STYRING AF LUFTTRAFIKKEN, RESPIRATORER ELLER VÅBENSYSTEMER.

F. INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD FRA APPLE ELLER EN PERSON ELLER ET SELSKAB AUTORISERET AF APPLE KAN I NOGET TILFÆLDE TRÆDE I STEDET FOR BETINGELSERNE I DENNE LICENS. SKULLE APPLE-SOFTWARE ELLER -TJENESTER VISE SIG AT VÆRE DEFEKTE, PÅHVILER DET LICENSTAGER AT INDESTÅ FOR ALLE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED SERVICERING, REPARATION ELLER RETTELSE. OVENNÆVNTE BEGRÆNSEDE REKLAMATIONSRET GÆLDER ALENE I DEN UDSTRÆKNING, UFRAVIGELIGE LOVBESTEMMELSER IKKE ER TIL HINDER HERFOR.

9. Begrænset ansvar. FOR SÅ VIDT SOM LOVEN TILLADER DET, ER APPLE, APPLES ASSOCIEREDE SELSKABER, AGENTER ELLER DIREKTØRER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HELLER IKKE I TILFÆLDE AF UAGTSOMHED, ERSTATNINGSPLIGTIG FOR TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGESKADER (HERUNDER DRIFTSTAB), BESKADIGELSE ELLER TAB AF DATA, FEJL DER MEDFØRER, AT DER IKKE KAN SENDES ELLER MODTAGES DATA ELLER OPLYSNINGER (INKLUSIVE – MEN IKKE BEGRÆNSET TIL – KURSUSINSTRUKTIONER, -OPGAVER OG -MATERIALER), DRIFTSAFBRYDELSER ELLER ANDRE INDIREKTE SKADER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM RESULTATET AF BRUG/IKKE BRUG AF APPLE-SOFTWARE ELLER -TJENESTER ELLER SOFTWARE ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTER SAMMEN MED APPLE-SOFTWARE ELLER -TJENESTER, UANSET OM APPLE ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UDELUKKELSEN AF ELLER BEGRÆNSNINGEN I ANSVAR FOR PERSONSKADER OG FØLGESKADER GÆLDER DOG ALENE I DEN UDSTRÆKNING, UFRAVIGELIGE LOVBESTEMMELSER IKKE ER TIL HINDER HERFOR. Apples samlede erstatningspligt over for licenstager for ethvert tab (udover evt. lovkrav i forbindelse med personskader) kan maksimalt udgøre to hundrede og halvtreds amerikanske dollar ($250,00). Ovennævnte begrænsninger gælder også, hvis den ovenfor anførte afhjælpning ikke virker efter hensigten. UANSET EVENTUELLE ANDRE VILKÅR I DENNE LICENS, HVIS DEN JAPANSKE FORBRUGERKONTRAKTSLOV GÆLDER, SKAL VILKÅR SOM BEGRÆNSER APPLES ANSVAR FOR SKADER OPSTÅET AF KONTRAKTBRUD ELLER SKADE, DER ER FORÅRSAGET AF APPLE, IKKE GÆLDE HVIS SÅDAN SKADE SKYLDES APPLES FORSÆTLIGE FORSEELSE ELLER GROVE UAGTSOMHED.

10. Digitale certifikater. Apple-softwaren indeholder funktioner, som gør det muligt for den at acceptere digitale certifikater udstedt af Apple eller tredjeparter. LICENSTAGER BÆRER DET FULDE ANSVAR FOR AT BESLUTTE, OM VEDKOMMENDE VIL STOLE PÅ ET CERTIFIKAT, HVAD ENTEN DET ER UDSTEDT AF APPLE ELLER EN TREDJEPART. BRUGEN AF DIGITALE CERTIFIKATER SKER FOR EGEN RISIKO. FOR SÅ VIDT SOM DET ER LOVLIGT, YDER APPLE INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER MED HENSYN TIL GODT KØBMANDSKAB ELLER EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, NØJAGTIGHED ELLER SIKKERHED OG YDER INGEN GARANTIER FOR, AT TREDJEPARTERS RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES MED HENSYN TIL DIGITALE CERTIFIKATER. Licenstager erklærer sig indforstået med følgende: (a) Licenstager vil ikke forfalske eller misbruge nogen

certifikater; (b) licenstager vil kun bruge digitale certifikater til lovlige formål og i overensstemmelse med enhver relevant certifikatpolitik, erklæring om certifikatpraksis eller andre erklæringer om forretningspraksis fra certifikatmyndigheder; (c) licenstager er eneansvarlig for at forhindre uautoriserede brugere i at udnytte licenstagers digitale certifikater; (d) licenstager er eneansvarlig for at forhindre uautoriserede brugere i at udnytte den private nøgle, der er forbundet med licenstagers digitale certifikat; og (e) licenstager vil tilbagekalde alle de certifikater, som licenstager har grund til at tro er blevet kompromitteret. Apples certifikatpolitik og erklæringer om certifikatpraksis findes her: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Eksportkontrol. Licenstager må kun bruge og eksportere eller reeksportere Apple-softwaren i overensstemmelse med gældende amerikansk lov og med gældende lov i det land eller de lande, hvor Apple-softwaren blev købt. I særdeleshed – men ikke begrænset til – må Apple-software ikke eksporteres eller reeksporteres (a) til lande, som er underlagt handelsboykot fra USA, eller (b) til personer opført på det amerikanske finansministeriums liste over "Specially Designated Nationals" eller på det amerikanske handelsministeriums "Denied Person's List or Entity List" eller nogen andre lister over begrænsede parter. Ved at bruge Apple-softwaren garanterer licenstager ikke at være bosiddende i et af ovennævnte lande eller være opført på nogen af ovennævnte lister. Licenstager erklærer sig desuden indforstået med ikke at ville bruge Apple-software til forbudte formål i henhold til gældende amerikansk lov, inklusive – men ikke begrænset til – udvikling, design og fremstilling af kernevåben, missiler og kemiske eller biologiske våben.

12. Amerikanske offentlige myndigheder som slutbrugere. Apple-softwaren og tilhørende dokumentation er defineret som "Commercial Items" i henhold til 48 C.F.R. §2.101 og som bestående af "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" i henhold til 48 C.F.R.§12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202. I henhold til 48 C.F.R. §12.212 og 48 C.F.R. §227.7202-1 til 227.7202-4 gives amerikanske offentlige myndigheder som slutbrugere licens til "Commercial Computer Software" og "Commercial Computer Software Documentation" (a) kun som "Commercial Items" (b) og kun med de rettigheder, som andre slutbrugere har i henhold til denne licensaftale. Alle rettigheder til upubliceret materiale forbeholdes i henhold til den amerikanske lov om ophavsret.

13. Gældende lovgivning og tilsidesættelse af bestemmelser. Denne licens er underlagt lovgivningen i staten Californien med undtagelse af bestemmelserne om retstvister. Licensen er ikke underlagt FN-konventionen vedr. aftaler om internationale løsørekøb. Hvis licenstager er privat forbruger med bopæl i Storbritannien, er nærværende licensaftale underlagt gældende lokal lov. Hvis en retsinstans skulle finde, at en paragraf eller en del af en paragraf i denne Licens er i modstrid med gældende ret, skal resten af denne Licens stadig gælde i fuldt omfang.

14. Komplet licensaftale; sprogforrang. Denne licens udgør den eneste aftale mellem licenstager og Apple med hensyn til brugen af Apple-software og erstatter alle tidligere eller nuværende aftaler herom. Ingen tilføjelser eller ændringer til nærværende licens vil være bindende, medmindre de er udfærdiget skriftligt og underskrevet af Apple. Alle oversættelser af denne licens foretages pga. lokale lovkrav, og i tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske version af licensaftalen og den oversatte version er den engelske version altid den gældende, for så vidt som dette ikke er ulovligt i henhold til gældende lokal lov.

15. Tredjeparters rettigheder.
A. Dele af Apple-softwaren bruger eller inkluderer muligvis software fra tredjeparter og andet materiale, der er beskyttet af ophavsret. Oplysninger om rettigheder, licensbetingelser og ansvarsfraskrivelser til dette materiale findes i den elektroniske dokumentation til Apple-software, og licenstagers brug af dette materiale er underlagt de respektive rettighedshaveres betingelser. Google-tjenesten Beskyttet Browsing er underlagt Googles servicevilkår (https://www.google.com/intl/dk/policies/terms/) og Googles privatlivspolitik (https://www.google.com/intl/dk/policies/privacy/).

B. Visse softwarebiblioteker og anden software fra tredjeparter, der følger med Apple-software, er gratis software og bruges i henhold til licensaftaler under GNU General Public License (GPL) eller GNU Library/Lesser General Public License (LGPL). Licenstager kan få en komplet, maskinlæsbar kopi af kildekoden til denne gratis software i henhold til betingelserne i GPL eller LGPL, afhængigt af hvad der er relevant, uden betaling bortset fra omkostninger til medier, fragt og ekspedition efter skriftlig anmodning til Apple på opensource@apple.com. GPL-/LGPL-software distribueres UDEN NOGEN GARANTI og således også uden underforstået garanti for GODT KØBMANDSSKAB og EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. Der følger en kopi af GPL og LGPL med Apple-softwaren.

C. Brug af MPEG-4. Dette produkt gives i licens i henhold til MPEG-4 Systems Patent Portfolio License i overensstemmelse med MPEG-4-systemstandarden. Dog kræves en ekstra licens og betaling af afgift for kodning i forbindelse med (i) data, der lagres på eller kopieres til fysiske medier, hvis der er betalt en afgift pr. titel, og/eller (ii) data, som overføres til en slutbruger med henblik på permanent lagring og/eller brug, hvis der er betalt en afgift pr. titel. Ekstra licenser kan indhentes fra MPEG LA, LLC. Der findes flere oplysninger på https://www.mpegla.com.

Dette produkt gives i licens i henhold til MPEG-4 Visual Patent Portfolio License til personlig og ikke kommerciel brug af en almindelig forbruger i forbindelse med (i) kodning af video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4-video") og/eller (ii) afkodning af MPEG-4-video, som er kodet af en almindelig forbruger som led i personlig og ikke kommerciel aktivitet, og/eller MPEG-4-video, som leveres af en videoudbyder i overensstemmelse med en licens fra MPEG LA. Der er ikke givet nogen licens, hverken direkte eller indirekte, til nogen anden brug. Der kan indhentes flere oplysninger, inklusive oplysninger om reklame-, intern og kommerciel brug og licens hertil, fra MPEG LA, LLC. Se https://www.mpegla.com.

D. Bemærkning om H.264/AVC. Hvis Apple-softwaren indeholder funktioner til AVC-kodning og/eller -afkodning, kræver kommerciel brug af H.264/AVC yderligere licens, og følgende betingelser gælder: LICENSEN TIL AVC-FUNKTIONERNE I DETTE PRODUKT GÆLDER KUN TIL PERSONLIG OG IKKE KOMMERCIEL BRUG TIL AT (i) KODE VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC-VIDEO") OG/ELLER (ii) AFKODE AVC-VIDEO, DER ER KODET AF EN BRUGER SOM ET LED I PERSONLIGE OG IKKE KOMMERCIELLE AKTIVITETER, OG/ELLER AVC-VIDEO, SOM ER LEVERET AF EN VIDEOUDBYDER MED LICENS TIL AT LEVERE AVC-VIDEO. OPLYSNINGER OM ANDEN BRUG OG LICENSER KAN INDHENTES FRA MPEG LA L.L.C. SE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Bemærkning om AMR. AMR-funktionerne (Adaptive Multi-Rate) til kodning og afkodning i dette produkt gives ikke i licens til brug i forbindelse med mobiltelefonopkald eller til brug i telefoniprodukter, der er baseret på QuickTime-arkitekturen til Windows-platformen. AMR-funktionerne til kodning og afkodning i dette produkt gives heller ikke i licens til brug i en cellulær infrastruktur til kommunikation, inklusive: basestationer, kontrolenheder til basestationer/kontrolenheder til radionetværk, omstillingscentre og gateways til og fra det offentlige telefonnet.

F. Bemærkning om FAA. De oplysninger om flytrafik (Aircraft Situation Display og National Airspace System Status Information) – i det følgende kaldet "Flydata" – der vises af Apple-software kommer fra Federal Aviation Administration. Licenstager erklærer sig indforstået med ikke at videredistribuere Flydata uden skriftlig tilladelse fra FAA. FAA og Apple fraskriver sig enhver udtrykkelig eller underforstået garanti (inklusive underforståede garantier for godt købmandskab og egnethed til bestemte formål) med hensyn til brug og nøjagtighed af disse Flydata. Licenstager erklærer sig indforstået med, at FAA og Apple hverken har noget kollektivt eller individuelt erstatningsansvar i forbindelse med tab, skader, erstatningskrav, ansvar, omkostninger og bøder eller i forbindelse med indirekte skader, specielle skader, sekundære skader, hændelige uheld eller følgeskader, der skyldes brug af Flydata. Apple-software er ikke sponsoreret eller godkendt af FAA. FAA har intet ansvar for tekniske problemer eller systemfejl, og

licenstager skal ikke kontakte FAA i forbindelse med sådanne problemer eller problemer med trafikafviklingen.

G. Brug af Adobe-farveprofiler. Licenstager har ret til at bruge den software til Adobe-farveprofiler, som er inkluderet med Apple-software i henhold til denne licens, men Adobe er ikke forpligtet til at yde support til farveprofilerne, inklusive opdateringer eller fremtidige versioner af profilerne eller andre emner. Ud over betingelserne i paragraf 8 og 9 ovenfor KAN ADOBE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DRAGES TIL ANSVAR FOR EVT. SKADER, TAB ELLER ANDRE UDGIFTER. Den Adobe farveprofilsoftware, der distribueres sammen med Apple-softwaren, kan også hentes fra Adobe på https://www.adobe.com.

H. Gracenote®-licensaftale til slutbrugere. Dette program eller denne enhed indeholder software fra Gracenote, Inc. hjemmehørende i Emeryville, Californien ("Gracenote"). Med softwaren fra Gracenote ("Gracenote-softwaren") kan dette program identificere diske og/eller arkiver og hente musikrelaterede oplysninger, inkl. oplysninger om navn, kunstner, spor og titel ("Gracenote-data") fra servere på nettet eller integrerede databaser (under et kaldet "Gracenote-servere") og udføre andre funktioner. Licenstager må kun bruge Gracenote-data vha. den beregnede slutbrugerfunktion i dette program eller denne enhed.

Licenstager erklærer sig indforstået med kun at ville bruge Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere til licenstagers eget personlige ikke-kommercielle brug. Licenstager erklærer sig indforstået med ikke at måtte tildele, kopiere, overføre eller sende Gracenote-softwaren eller nogen Gracenote-data til en tredjepart. LICENSTAGER ERKLÆRER SIG INDFORSTÅET MED IKKE AT MÅTTE BRUGE ELLER UDNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER GRACENOTE-SERVERE, MEDMINDRE DET UDTRYKKELIGT ER TILLADT HERI.

Licenstager erklærer sig indforstået med, at licenstagers ikke eksklusive licens til at bruge Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere vil ophøre, hvis licenstager misligholder disse begrænsninger. Hvis licenstagers licens bringes til ophør, erklærer licenstager sig indforstået med at ville indstille enhver brug af Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere. Gracenote forbeholder sig alle rettigheder til Gracenote-data, Gracenote-softwaren og Gracenote-servere, inkl. al ejendomsret. Gracenote kan under ingen omstændigheder blive erstatningspligtig for nogen form for betaling til licenstager for oplysninger, som licenstager måtte levere. Licenstager erklærer sig indforstået med, at Gracenote, Inc. i sit eget navn kan gøre betingelserne i denne Aftale gældende direkte over for licenstager.

Gracenote-tjenester bruger et entydigt id til at spore forespørgsler til statistiske formål. Formålet med et tilfældigt tildelt numerisk id er at give Gracenote-tjenesten mulighed for at tælle forespørgsler uden at vide noget om, hvem licenstager er. Der er flere oplysninger på webstedet med Gracenotes anonymitetspolitik for Gracenote-tjenesten.

Gracenote-softwaren og hvert emne i Gracenote-data er givet i licens til licenstager "SOM DE ER OG FOREFINDES". Gracenote yder ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til nøjagtigheden af Gracenote-data på Gracenote-servere. Gracenote forbeholder sig ret til at slette data fra Gracenote-servere eller til at ændre datakategorier af årsager, som Gracenote finder tilstrækkelige. Der gives ingen garantier for, at Gracenote-softwaren eller Gracenote-servere er fejlfri, eller at brugen af Gracenote-software eller Gracenote-servere ikke vil blive afbrudt. Gracenote er ikke forpligtet til at forsyne licenstager med nye forbedrede eller ekstra datatyper eller -kategorier, som Gracenote vil levere i fremtiden, og kan til enhver tid ophøre med at levere sine tjenester. GRACENOTE YDER INGEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED SAMT EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER TITEL, OG DER YDES INGEN GARANTI FOR, AT TREDJEPARTERS

RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES. GRACENOTE YDER INGEN GARANTI FOR DET RESULTAT, SOM LICENSTAGER FÅR VED AT BRUGE GRACENOTE-SOFTWAREN ELLER EN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ERSTATNINGSPLIGTIG FOR NOGEN TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER ELLER FOR TAB AF OVERSKUD ELLER TAB AF INDTÆGTER.

16. Begrænsninger på Yahoo-søgetjenesten. Den Yahoo-søgetjeneste, der er tilgængelig via Safari, gives i licens til brug i følgende lande og områder: Argentina, Aruba, Australien, Bahamas, Barbados, Belgien, Bermuda, Brasilien, Bulgarien, Canada, Caymanøerne, Chile, Colombia, Cypern, Danmark, Den Dominikanske Republik, Ecuador, El Salvador, Filippinerne, Finland, Frankrig, Grenada, Grækenland, Guatemala, Holland, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamaica, Japan, Kina (fastlandet), Hongkong, Taiwan, Letland, Litauen, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, New Zealand, Nicaragua, Norge, Panama, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumænien, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Slovenien, Spanien, St. Lucia, St. Vincent, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Thailand, Tjekkiet, Trinidad og Tobago, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Uruguay, USA, Venezuela og Østrig.

EA1855
08.07.2023

Supplerende betingelser for Apple Pay

Disse Supplerende betingelser til Apple Pay ("Supplerende betingelser") er et supplement til Apple macOS-softwarelicensaftalen ("Licens"); licenstagers brug af funktionen Apple Pay er underlagt både Licensen og nærværende Supplerende betingelser, som skal opfattes som en "Tjeneste" i henhold til licensen. De ord og udtryk, der er skrevet med store forbogstaver i disse Supplerende betingelser, har den betydning, der er brugt i Licensen.

1. Oversigt og brugsbegrænsninger

Apple Pay gør det muligt at opbevare virtuelle repræsentationer af kredit- og debetkort og forudbetalte kort, herunder Apple Card, som understøttes af Apple Pay-funktionen ("understøttede kort") og bruge understøttede Mac-computere til at bede om eller foretage betalinger på websteder, samt følge ordrer og se kvitteringer. Apple Pay-funktionerne i Apple-software er muligvis kun tilgængelige i udvalgte områder og med udvalgte kortudstedere og betalingsnetværk og i udvalgte butikker. Funktioner kan variere efter område, udsteder og butik. Understøttede kort kan ændres fra tid til anden.

Apple Pay er beregnet på licenstagers personlige brug og kan kun bruges til licenstagers egne understøttede kort. Hvis licenstager bruger et understøttet firmakort, erklærer licenstager, at det gøres med arbejdsgiverens godkendelse, og at licenstager har godkendelse til at binde arbejdsgiveren til nærværende brugsvilkår og alle transaktioner udført ved brug af denne funktion.

Licenstager erklærer sig indforstået med ikke at ville bruge Apple Pay til ulovlige eller bedrageriske formål eller til andre formål, der er forbudt i henhold til licensen og disse supplerende betingelser. Licenstager erklærer sig desuden indforstået med at bruge Apple Pay i overensstemmelse med relevante love og regulativer. Licenstager erklærer sig enig i ikke at ville forstyrre eller afbryde Apple Pay-tjenesten (herunder at få adgang til tjenesten vha. automatiske midler), servere eller netværk, som er forbundet med tjenesten, eller regler, krav og regulativer for netværk, der er forbundet med tjenesten (inklusive ulovlig adgang til, brug eller overvågning af data eller trafik på disse).

2. Brug på Mac-computere

Licenstager kan bruge Apple Pay på understøttede Mac-computere til at starte betalinger på websteder

åbnet via Safari. Denne funktion kræver, at licenstager har et understøttet kort, der er blevet knyttet til en understøttet iOS-enhed eller et Apple Watch ("understøttede enheder"). Når licenstager tjekker ud fra et websted vha. Apple Pay, bliver licenstager bedt om at godkende transaktionen vha. en understøttet enhed.

Ud over betingelserne i disse Supplerende betingelser er licenstagers brug af Apple Pay til at starte betalinger fra websteder åbnet via Safari underlagt Supplerende vilkår og betingelser til Apple Pay, som gælder for licenstagers understøttede enheder, og disse betingelser er hermed inddraget og kan ses ved at gå til: Indstillinger > Generelt > Om > Juridiske oplysninger > Licens fra din iOS-enhed, eller Om > Jura > Licens fra appen Watch på en parret iOS-enhed. Understøttede enheder kan ændres fra tid til anden.

På en MacBook Pro med indbygget Touch ID kan licenstager indstille Apple Pay ved at tilknytte understøttede kort og bruge Apple Pay til at foretage betalinger på websteder åbnet via Safari. For at kunne bruge Apple Pay på disse Mac-computere skal licenstager have understøttede kort, som er forbundet med en aktiv iCloud-konto. Apple Pay er tilgængelig for enkeltpersoner på 13 år og derover og kan være underlagt flere aldersbaserede begrænsninger fra iCloud eller den relevante kortudsteder af understøttede kort.

3. Apples forhold til licenstager

Apple behandler ikke betalinger og har ikke nogen anden kontrol over betalinger, returneringer, refusioner, bonusser, værdi, rabatter, ordrer, leverancer eller andre kommercielle aktiviteter, der kan opstå på basis af licenstagers brug af denne funktion.

Betingelserne i kortholderaftaler med licenstagers kortudsteder vil fortsat være bestemmende for licenstagers brug af understøttede kort og deres brug i forbindelse med Apple Pay. På lignende måde er licenstagers køb af evt. varer eller tjenester vha. funktionen Apple Pay underlagt butikkens vilkår og betingelser.

Apple Card er kun tilgængeligt i USA og udstedes af Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch ("Apple Card-udsteder"). Når licenstager ansøger om et Apple Card, ansøger licenstager om at åbne en konto hos Apple Card-udstederen. Apple Card er kun tilgængeligt for personer på 18 år og derover (eller ældre, afhængigt af hvilken stat licenstager har bopæl i). Den finansielle institution, der er ansvarlig for at tilbyde Apple Card, kan ændres, og licenstagers brug af Apple Card er underlagt deres vilkår og betingelser.

Intet i licensen eller disse supplerende betingelser ændrer betingelserne i kortindehaver- eller forhandleraftaler eller andre relevante vilkår og betingelser for brug af Apple Pay-funktionerne, og disse betingelser gælder for licenstagers brug af relevante Apple Pay-funktioner og deres virtuelle repræsentation på licenstagers understøttede Mac-computer.

Licenstager erklærer sig indforstået med, at Apple ikke er part i licenstagers kortindehaver- eller forhandleraftaler, og at Apple ikke er ansvarlig for (a) indholdet, nøjagtigheden eller utilgængeligheden af betalingskort, handelsaktiviteter, transaktioner, køb, ordrer, leverancer eller kvitteringer ved brug af Apple Pay-funktionaliteten; (b) bevilling af kredit eller adgang til vurdering af kreditværdighed; (c) udstederes, forhandleres eller andres aktiviteter i forbindelse med licenstagers brug af Apple Pay eller Wallet; (d) beslutninger truffet af en udsteder, forhandler eller anden tredjepart i forbindelse med et understøttet kort, (e) tilskrivning eller indløsning af bonusser eller opbevarede værdier i henhold til en forhandleraftale; eller (f) betaling eller genopfyldning af forudbetalte kort. I tilfælde af uoverensstemmelser eller spørgsmål mht. betalingskort eller tilknyttede kommercielle aktiviteter bedes licenstager kontakte den pågældende udsteder eller butik.

4. Anonymitet

Når licenstager bruger Apple Pay til at starte en betaling, der skal udføres på en understøttet enhed, overfører Apple Pay betalingsoplysninger i et krypteret format mellem licenstagers Mac og licenstagers understøttede enhed for at færdiggøre transaktionen. Når licenstager bruger Apple Pay til at foretage en betaling på en MacBook Pro med indbygget Touch ID, leveres licenstagers betalingsoplysninger i et krypteret format til webstedet som en del af transaktionen. Når licenstager føjer et kort til Apple Pay på en MacBook Pro med indbygget Touch ID, sendes oplysninger om licenstagers enhed, f.eks. om visse enhedsindstillinger er slået til og brugsmønstre på enheden (f.eks. hvor stor en procent af tiden enheden er i bevægelse og det omtrentlige antal opkald om ugen) til Apple for at fastslå, om licenstagers brug er gyldig og for at forhindre svindel. Der findes detaljerede oplysninger om de personlige oplysninger, der indsamles, bruges eller deles som et led i licenstagers brug af Apple Pay, i de relevante meddelelser om beskyttelse af personlige oplysninger for specifikke tjenester, herunder Om Apple Pay og anonymitet, som kan ses på en parret iOS-enhed eller Mac, i appen Watch på en parret iOS-enhed og på https://www.apple.com/dk/legal/privacy. Ved at bruge Apple Pay erklærer licenstager sig indforstået med Apples og dets datterselskabers og agenters overførsel, indsamling, vedligeholdelse, behandling og anvendelse alle førnævnte oplysninger med til at levere funktionaliteten i Apple Pay.

5. Sikkerhed

Apple Pay lagrer virtuelle repræsentationer af licenstagers understøttede kort, og licenstager forstår og bekræfter, at hvis koden eller adgangskoden til licenstagers enhed overdrages til en tredjepart, eller en tredjepart får tilladelse til at tilføje vedkommendes fingeraftryk til brug med Touch ID på licenstagers understøttede enhed eller Mac, kan vedkommende muligvis foretage Apple Pay-betalinger inde fra websteder på licenstagers Mac. Licenstager er eneansvarlig for at vedligeholde sikkerheden på licenstagers enheder og beskytte de relevante koder og adgangskoder. Licenstager erklærer sig enig i, at Apple ikke er ansvarlig, hvis licenstager mister eller deler adgangen til licenstagers enhed, eller hvis licenstager foretager uautoriserede ændringer i macOS.

Hvis licenstagers enhed mistes eller stjæles, og Find min iPhone eller Find min Mac er slået til, kan licenstager bruge Find iPhone eller https://icloud.com til at forsøge at spærre for betaling med de virtuelle understøttede kort på enheden ved at aktivere funktionen Mistet. Licenstager kan også slette sin enhed, hvilket vil forsøge at spærre for betaling med de virtuelle understøttede kort på enheden. Licenstager bør også kontakte udstederen af licenstagers understøttede kort for at forhindre uautoriseret adgang til licenstagers virtuelle understøttede kort.

Hvis licenstager rapporterer om eller Apple har mistanke om svigagtige eller lyssky aktiviteter, erklærer licenstager sig indforstået med at samarbejde med Apple i en evt. undersøgelse og til at benytte evt. forholdsregler til forhindring af svindel, som Apple måtte foreskrive.

6. Begrænset ansvar

UD OVER DE ANSVARSFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER, SOM ER ANFØRT I NÆRVÆRENDE LICENS, PÅTAGER APPLE SIG IKKE NOGET ANSVAR FOR KØB, BETALINGER, TRANSAKTIONER, ORDER, LEVERANCER, KVITTERINGSOPLYSNINGER ELLER ANDRE KOMMERCIELLE AKTIVITETER FORETAGET VHA. FUNKTIONEN APPLE PAY, OG LICENSTAGER ERKLÆRER SIG INDFORSTÅET MED UDELUKKENDE AT BENYTTE EVT. AFTALER MED LICENSTAGERS KORTUDSTEDER, BETALINGSNETVÆRK ELLER BUTIK MHP. AT LØSE EVT. SPØRGSMÅL OG UOVERENSSTEMMELSER ANGÅENDE LICENSTAGERS UNDERSTØTTEDE KORT, VIRTUELLE UNDERSTØTTEDE KORT OG TILKNYTTEDE KOMMERCIELLE AKTIVITETER.

SUOMI

APPLE INC.
macOS Sonoman OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS

Käytettäväksi Apple-merkkisissä järjestelmissä

LUE TÄMÄ OHJELMISTOLISENSSISOPIMUS (”LISENSSI”) HUOLELLISESTI ENNEN APPLE-OHJELMISTON KÄYTTÖÄ. APPLE-OHJELMISTOA KÄYTTÄMÄLLÄ SITOUDUT NOUDATTAMAAN TÄMÄN LISENSSIN EHTOJA. ELLET HYVÄKSY LISENSSIN EHTOJA, ÄLÄ ASENNA JA/TAI KÄYTÄ APPLE-OHJELMISTOA, JA JOS SINUA PYYDETÄÄN VALITSEMAAN EHDOILLE VAIHTOEHTO ” HYVÄKSYN” TAI ”EN HYVÄKSY”, KLIKKAA ”EN HYVÄKSY”. JOS HANKIT APPLE-OHJELMISTON OSANA APPLE-LAITTEISTON OSTOA JA ET HYVÄKSY TÄMÄN LISENSSIN EHTOJA, VOIT HYVITYKSEN SAADAKSESI PALAUTTAA KOKO APPLEN LAITTEISTO- TAI OHJELMISTOPAKETIN PALAUTUSAJAN SISÄLLÄ APPLEN PALAUTUSKÄYTÄNNÖN MUKAISESTI APPLE STOREEN TAI SIIHEN VALTUUTETUN JÄLLEENMYYJÄN LIIKKEESEEN, JOSTA OLET SEN HANKKINUT. PALAUTUSKÄYTÄNTÖ ON LUETTAVISSA OSOITTEESSA https://www.apple.com/legal/sales-support/. HYVITYKSEN SAADAKSESI SINUN ON PALAUTETTAVA KOKO LAITTEISTO-/OHJELMISTOPAKETTI.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Siltä osin kuin tätä ohjelmistoa voidaan käyttää aineiston jäljentämiseen, muokkaamiseen, julkaisemiseen tai jakelemiseen, sinulle myönnetään sen lisenssi ainoastaan sellaisen aineiston jäljentämisen, muokkaamisen, julkaisemisen ja jakelemisen, joka ei ole tekijänoikeuksien suojaamaa tai johon sinulla on tekijänoikeus tai jonka jäljentämiseen, muokkaamiseen, julkaisemiseen tai jakelemiseen sinulla on valtuutus tai laillinen lupa. Jos et ole varma oikeudestasi jäljentää, muokata, julkaista ja jaella aineistoa, ota yhteyttä oikeudelliseen neuvonantajaan.

1. Yleistä.
a) Apple Inc. (”Apple”) myöntää Lisenssin ehtojen alaisen käyttöoikeuden Laitteen mukana tulleisiin Apple-ohjelmistoihin (mukaan lukien Boot ROM -koodi), mahdollisiin muiden valmistajien ohjelmistoihin, dokumentaatioon, käyttöliittymiin, sisältöön, fontteihin ja dataan (”Alkuperäinen Apple-ohjelmisto”), jotka saattavat päivittyä tai korvautua Applen Laitteeseesi tai tuettuun lisälaitteeseesi toimittamissa ominaisuuksien parannuksissa, ohjelmistopäivityksissä, turvallisuusparannuksissa, järjestelmätiedostoissa tai järjestelmänpalautusohjelmistoissa (”Apple-ohjelmistomuutokset”), olivatpa ne esiasennettu Apple-merkkiseen laitteistoon tai tallennettu sisäiseen tallennustilaan, irrotettavaan tallennusvälineeseen, levylle, kirjoitussuojattuun tallennustilaan tai mille tahansa muulle tallennusvälineelle tai mihin tahansa muuhun muotoon (Alkuperäiseen Apple-ohjelmistoon ja Apple-ohjelmistomuutoksiin viitataan yhteisnimityksellä ”Apple-ohjelmisto”). Apple ei myy Apple-ohjelmistoa sinulle. Apple ja/tai Applen lisensoijat säilyttävät omistusoikeuden Apple-ohjelmistoon ja pidättävät itsellään kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti annettu sinulle. Hyväksyt, että tämän Lisenssin ehtoja sovelletaan kaikkiin Apple-merkkisiin ohjelmatuotteisiin, jotka saattavat olla esiasennettuina Apple-merkkiseen laitteeseen, ellei tällaisen tuotteen mukana tule erillistä lisenssiä, missä tapauksessa hyväksyt, että sen lisenssin ehdot ohjaavat kyseisen tuotteen käyttöäsi.

B. Apple voi oman harkintansa mukaan tulevaisuudessa tarjota Apple-ohjelmistomuutoksia. Mahdolliset Apple-ohjelmistomuutokset eivät välttämättä sisällä kaikkia nykyisiä ohjelmisto-ominaisuuksia tai uusia ominaisuuksia, joita Apple julkaisee uudemmille tai muille Apple-merkkisille tietokoneille. Tämän Lisenssin ehtoja sovelletaan myös Applen mahdollisesti tarjoamiin Apple-ohjelmistomuutoksiin, ellei tällaisten Apple-ohjelmistomuutosten mukana tule erillistä lisenssiä, jolloin sovelletaan erillistä lisenssiä.

C. Apple-ohjelmiston kautta näytetyn tai käytetyn sisällön omistus- ja tekijänoikeudet kuuluvat sisällön

omistajalle. Tällaista sisältöä saatetaan suojata tekijänoikeutta tai muuta aineetonta omaisuutta koskevilla laeilla ja valtiosopimuksilla, ja sisältöön saatetaan soveltaa tällaista sisältöä tarjoavan kolmannen osapuolen käyttöehtoja. Ellei tässä ole mainittu toisin, tämä Lisenssi ei muodosta sinulle minkäänlaisia oikeuksia tällaisen sisällön käyttöön eikä takaa, että sisältö on jatkossakin saatavillasi. News- tai Kartat-apin kautta itsenäisinä tiedostoina käytettyjen kuvien uudelleen julkaiseminen, edelleen lähettäminen ja jäljentäminen on kielletty.

2. Lisenssin käyttö ja rajoitukset.
A. Esiasennetun ja yhden kappaleen Apple-ohjelmiston lisenssi. Ellet hankkinut Apple-ohjelmistoa Mac App Storesta, käyttämällä automaattista latausta tai määrälisenssin, huoltosopimuksen tai muun Applen kanssa tehdyn kirjallisen sopimuksen alaisena, sinulle myönnetään tämän Lisenssin sopimusehtojen puitteissa rajoitettu, rinnakkainen lupa asentaa yksi (1) kopio Apple-ohjelmistosta ja käyttää sitä yhdessä Apple-merkkisessä tietokoneessa kerrallaan. Nämä yhden kappaleen lisenssiehdot koskevat sinua, jos esimerkiksi hankit Apple-ohjelmiston esiasennettuna Apple-merkkisessä laitteistossa.

B. Mac App Store -lisenssi. Jos hankit Apple-ohjelmiston lisenssin Mac App Storesta tai käyttämällä automaattista latausta, tämän Lisenssin ehtojen puitteissa ja Applen mediapalveluehdoissa mainittujen palveluiden ja sisällön käyttöehtojen (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/fi/terms.html) (”Käyttöehdot”) sen salliessa, sinulle myönnetään rajoitettu, ei-siirrettävä, rinnakkainen oikeus:

(i) ladata, asentaa, käyttää ja suorittaa henkilökohtaista, ei-kaupallista käyttöä varten yhtä (1) Apple-ohjelmiston kopiota suoraan jokaiseen omistamaasi tai hallitsemaasi Apple-merkkiseen tietokoneeseen, jonka käyttöjärjestelmä on macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave tai macOS High Sierra ("Mac-tietokone");

(ii) mikäli lisenssinsaaja on kaupallinen yritys tai oppilaitos, ladata, asentaa, käyttää ja suorittaa yhtä (1) Apple-ohjelmiston kappaletta joko: (a) yhden henkilön toimesta kullakin Mac-tietokoneella tai -tietokoneilla, jonka omistat tai jota hallitset tai (b) useiden henkilöiden toimesta yhdellä jaetulla Mac-tietokoneella, jonka omistat tai jota hallitset. Esimerkiksi yksi työntekijä voi käyttää Apple-ohjelmistoa työntekijän Mac-tietokoneella ja kannettavalla Mac-tietokoneella tai useat oppilaat voivat käyttää Apple-ohjelmistoa vuorotellen yhdellä Mac-tietokoneella, joka sijaitsee oppimiskeskuksessa tai kirjastossa, ja

(iii) asentaa, käyttää ja suorittaa enintään kahta (2) muuta Apple-ohjelmiston kopiota tai istuntoa tai mitä tahansa aiempaa macOS- tai OS X -käyttöjärjestelmäohjelmistoa tai Applen myöhemmin julkaisemaa Apple-ohjelmiston versiot, virtuaalisessa käyttöjärjestelmäympäristössä kullakin omistamallasi tai hallinnassasi olevalla Apple-merkkisellä tietokoneella, jossa on jo Apple-ohjelmisto, seuraavia käyttötarkoituksia varten: (a) ohjelmistokehitys; (b) testaus ohjelmistokehityksen aikana; (c) macOS Serverin käyttäminen; tai (d) henkilökohtainen, ei-kaupallinen käyttö.

Lukuun ottamatta tapauksia, jotka on nimenomaisesti sallittu kohdassa 3, kohdassa 2B(iii) määritelty oikeus ei valtuuta sinua käyttämään Apple-ohjelmiston virtualisoituja kopioita tai kappaleita palvelukeskuksen, aikajaon, yhteiskäytössä olevan päätteen tai muiden samantyyppisten palveluiden yhteydessä. Lukuun ottamatta tapauksia, jotka on nimenomaisesti sallittu tässä kohdassa 2B, et saa käyttää Apple-ohjelmistoa minkään Apple-käyttöjärjestelmän (mukaan lukien iOS, iPadOS, watchOS tai tvOS) käyttämiseen virtuaalisessa käyttöjärjestelmäympäristössä Mac-tietokoneella/-tietokoneilla.

C. Määrä- tai ylläpitolisenssi. Jos hankit Apple-ohjelmiston Applelta jonkin määrä- tai ylläpitolisenssiohjelman alaisena, määrä- tai ylläpitolisenssisi määrittää Apple-ohjelmiston kopioiden määrän, jota sinulla on lupa ladata, asentaa, käyttää ja suorittaa omistamissasi tai hallitsemissasi Apple-merkkisissä tietokoneissa. Ellei Applen kanssa sovita toisin kirjallisesti, tämän Lisenssin kaikkia muita

ehtoja sovelletaan määrä- tai ylläpitolisenssin alaisen Apple-ohjelmistosi käyttöön.

D. Järjestelmävaatimukset; Apple ID. Apple-ohjelmistoa tuetaan ainoastaan Apple-merkkisissä järjestelmissä, jotka täyttävät Applen esittämät täsmälliset järjestelmävaatimukset. Lisäksi Apple-ohjelmiston ja tiettyjen palveluiden ominaisuuksien käyttö ja avaaminen (kohdassa 6 määritellyn mukaisesti) voivat edellyttää, että hankit yksilöllisen käyttäjätunnuksen ja salasanan yhdistelmän, josta käytetään nimitystä Apple ID.

E. Fontit. Voit käyttää tämän lisenssin ehtojen mukaisesti Apple-ohjelmiston mukana tulevia fontteja sisällön esittämiseen ja tulostamiseen Apple-ohjelmistoa käytettäessä; voit kuitenkin sisällyttää fontteja sisältöön vain, jos kyseisen fontin mukana tulevat sisällytysrajoitukset sen sallivat. Nämä sisällytysrajoitukset ovat saatavilla Kirjasinkirjasta, Esikatselusta tai Näytä fonttitiedot -osiosta.

F. Puheäänet; Live-tekstitys. Sinulla on tämän Lisenssin ehtojen mukainen oikeus (i) käyttää Apple-ohjelmistoon sisältyviä järjestelmän puheääniä ("Järjestelmän puheäänet") (1) kun käytät Apple-ohjelmistoa ja (2) kun luot alkuperäistä sisältöä ja projekteja henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi; (ii) kun käytät Apple-ohjelmiston automaattisesti laitteessa luomia Live-tekstityksiä ("Live-tekstitykset"), joita luodaan FaceTime-puhelun aikana tai muulloin, vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi ja (iii) käyttää Oma puheääni -toimintoa luomaan laitteeseen sinulta itseltäsi kuulostavan äänen ("Oma puheääni") käyttämällä omaa ääntäsi omaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöösi. Tämä Lisenssi ei salli mitään muuta Järjestelmän puheäänien tai Live-tekstitysten tai Oman puheäänen käyttöä, mukaan lukien rajoituksetta Järjestelmän puheäänien, Live-tekstitysten tai Oman puheäänen käyttö, kopioiminen, näyttäminen, esittäminen, tallentaminen, julkaiseminen tai jakelu voittoa tavoittelevan, voittoa tavoittelemattoman, julkisen tai kaupallisen jakamisen kontekstissa.

G. Kuvat-apin ominaisuudet ja tuki. Apple-ohjelmiston Kuvat-appi (”Kuvat”) ei ehkä tue kaikkia video- ja kuvamuotoja. Joidenkin Kuvat-apin ominaisuuksien käyttö on riippuvaista kamerasi ominaisuuksista. Valokuvien synkronoiminen Kuvat-apin ja minkä tahansa Applen tai kolmansien osapuolten palveluiden kanssa voi johtaa tietojen katoamiseen. Kuvat-appiin sisältyviä kuvaesitysten grafiikoita, musiikkia ja teemoja on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Kuvat-apilla luoduissa kuvaesityksissä henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Sinulla ei ole oikeutta käyttää, poimia tai levittää kaupallisesti tai muilla tavoin sellaisenaan valokuvia, kuvia, grafiikoita, kuvituksia, ääntä, videota tai vastaavaa aineistoa (”Digitaalinen aineisto”), joita Kuvat-appi sisältää tai jotka tarjotaan sen osana, tai käyttää muilla tavoin Digitaalista aineistoa muussa kuin sen aiotussa käytössä osana Kuvat-appia.

H. Sisältövälimuistiominaisuudet.
1. Siinä määrin kuin Apple ja/tai sen sidosyhtiöt tarjoavat tiettyjä ohjelmistoja ja/tai sisältöä välimuistiin tallennettavaksi (esimerkiksi Mac App Storesta ladattu soveltuva sisältö) (”Soveltuva Applen sisältö”), tietyt Apple-ohjelmiston ominaisuudet (”Sisältövälimuistiominaisuudet”) saattavat automaattisesti ladata ja tallentaa paikallisesti välimuistiin tällaista Soveltuvaa Applen sisältöä Apple-merkkiselle tietokoneelle (” Mac-tietokone”), jossa on Apple-ohjelmisto (tämän kohdan tarkoituksia varten tällaista Apple-merkkistä tietokonetta kutsutaan nimellä ”Välimuistia käyttävä Mac”). **Käyttämällä Apple-ohjelmiston Sisältövälimuistiominaisuuksia hyväksyt sen, että Apple saattaa ladata ja tallentaa välimuistiin tällaista Soveltuvaa Applen sisältöä Välimuistia käyttävälle Mac-tietokoneellesi.** Voit laittaa Apple-ohjelmiston Sisältövälimuistiominaisuudet pois päältä milloin tahansa siirtymällä Välimuistia käyttävän Macin Järjestelmäasetusten Jako-osioon.

2. Apple-ohjelmiston Sisältövälimuistiominaisuuksia on tarkoitettu käytettäväksi vain Välimuistia käyttävällä Mac-tietokoneella, jonka omistat tai jota hallitset, ja ainoastaan nopeuttamaan kyseisen Soveltuvan Applen sisällön lähettämistä kotisi, yrityksesi tai organisaatiosi valtuutetuille loppukäyttäjille. Ymmärrät, että kyseiset käyttäjät saattavat tarvita erillisen valtuutuksen Applelta ennen Soveltuvan Applen sisällön vastaanottamista ja että Soveltuvan Applen sisällön nopeutettu lähettäminen Välimuistia

käyttävää Mac-tietokonetta käyttämällä ei muuta niitä ehtoja, joiden alaisena sinä ja loppukäyttäjäsi vastaanotatte kyseistä Soveltuvaa Applen sisältöä.

3. Ymmärrät ja hyväksyt, että kaikkeen Soveltuvan Applen sisällön käyttöön sovelletaan niitä asiaankuuluvia lisenssiehtoja, jotka ohjaavat välimuistiin tallennettavan Soveltuvan Applen sisällön sisältötyypin käyttöä. Näihin ehtoihin saattavat kuulua, niihin kuitenkaan rajoittumatta, Applen mediapalveluehdot, iCloudin ehdot, iTunes U:n opettajien sopimus, iTunes U -ohjelmistolisenssisopimus ja/tai asiaankuuluvat lisenssiehdot, jotka toimitetaan ladattavan ohjelmiston mukana, ellei latauksen mukana tule omaa erillistä lisenssisopimusta, missä tapauksessa jälkimmäistä sovelletaan. Luettelo Applen ohjelmistolisenssisopimuksista on saatavilla osoitteessa https://www.apple.com/legal/sla/. Hyväksyt, että Sisältövälimuistiominaisuuksien käyttö ja Soveltuvan Applen sisällön tallentaminen Välimuistia käyttävälle Mac-tietokoneellesi eivät siirrä sinulle mitään muita oikeuksia kuin ne, jotka sinulle myönnetään Soveltuvan Applen sisällön lisenssiehdoissa, eivätkä millään lailla vähennä, luovuta tai muuten rajoita Applen tai minkään muun Soveltuvan Applen sisällön tekijänoikeuksien haltijoiden oikeuksia.

4. Sinulla ei ole valtuuksia ottaa käyttöön Välimuistia käyttävässä Mac-tietokoneessasi Sisältövälimuistiominaisuuksia verkossa, jota et omista tai hallitse (tai jota et ole laillisesti valtuutettu käyttämään kyseisiin tarkoituksiin) tai sallia kotisi, yrityksesi tai organisaatiosi ulkopuolella oleville loppukäyttäjille pääsyä kyseiseen Soveltuvaan Applen sisältöön. Sitoudut käyttämään Sisältövälimuistiominaisuuksia ainoastaan omassa, ei-kaupallisessa käytössäsi tai yrityksesi tai organisaatiosi sisäisessä käytössä ja ainoastaan näissä ehdoissa määritetyillä tavoilla. Et saa tarjota kolmansille osapuolille sellaista palvelua, joka integroi tai hyödyntää Sisältövälimuistiominaisuuksien tarjoamia palveluita tai tietoja tai käyttää Sisältövälimuistiominaisuuksia millään tavalla.

5. Ottamalla Apple-ohjelmiston Sisältövälimuistiominaisuudet käyttöön hyväksyt, että Apple saattaa tallentaa ja suojata Välimuistia käyttävällä Mac-tietokoneellasi olevan Soveltuvan Applen sisällön sekä valvoa sitä ja saattaa kyseisiä tarkoituksia varten kerätä ja käyttää teknisiä tietoja Välimuistia käyttävästä Mac-tietokoneestasi ja siihen liittyvistä verkoista, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta laitteiston tunnisteita ja IP-osoitteita. Sitoudut siihen, että et poista käytöstä, häiritse, hakkeroi, ohita tai muulla tavoin muuta Applen vahvistus-, tallennus- tai todentamismekanismeja, digitaalista allekirjoittamista, digitaalisten oikeuksien hallintaa tai muita suojausmekanismeja, jotka ovat käytössä Apple-ohjelmistossa, palveluissa, Soveltuvassa Applen sisällössä tai muussa Applen ohjelmistossa tai teknologiassa tai jotka toteutetaan niillä, etkä mahdollista tämän tekemistä muille.

6. Apple pidättää oikeuden lopettaa Soveltuvan Applen sisällön tarjoamisen välimuistiin tallennettavaksi Välimuistia käyttävälle Mac-tietokoneellesi (esimerkiksi jokin sisältö, jonka olet saattanut aikaisemmin tallentaa välimuistiin, ei välttämättä ole saatavilla enää myöhemmin välimuistiin tallennettavaksi) ja poistaa minkä tahansa välimuistiin tallennetun Soveltuvan Applen sisällön Välimuistia käyttävältä Mac-tietokoneeltasi milloin tahansa oman harkintansa mukaan, eikä Apple ole tällaisessa tapauksessa sinulle toimistaan vastuussa. Ymmärrät, että Soveltuvan Applen sisällön tallentaminen välimuistiin ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa ja kaikilla alueilla. Voit poistaa välimuistiin tallennetun Soveltuvan Applen sisällön ja poistaa käytöstä Sisältövälimuistiominaisuuksien käytön milloin tahansa.

I. Etätyöpöytäyhteydet. Tämän Lisenssin ehtojen puitteissa, muodostettaessa etäyhteys jostakin tietokoneesta tai elektroniikkalaitteesta (kutakin kutsutaan ”Laitteeksi”) Apple-merkkiseen tietokoneeseen, jossa on Apple-ohjelmisto (tämän kohdan tarkoituksia varten tällaista Apple-merkkistä tietokonetta kutsutaan nimellä ”Koti-Mac”), tapahtui se sitten Näytönjako-ominaisuuden tai minkä tahansa muiden tapojen avulla:

(i) vain yhdellä (1) Laitteella voidaan muodostaa etäyhteys kerrallaan, joko suorasti tai epäsuorasti, Koti-Macilla käytössä olevan ja näkyvän Apple-ohjelmiston graafisen työpöydän

istunnon hallintaa varten; ja

(ii) kohtuullisella määrällä Laitteita voidaan muodostaa etäyhteys samanaikaisesti pelkkää Koti-Macilla käytettävän ja näytettävän Apple-ohjelmiston saman graafisen työpöydän istunnon samanaikaista seurantaa varten, kunhan Laitteet eivät hallitse tai ohjaa Apple-ohjelmistoa millään tavoin; mutta

(iii) vain yhdellä (1) Apple-merkkisellä Laitteella voidaan muodostaa etäyhteys kerrallaan, joko suorasti tai epäsuorasti, tarkoituksena hallita Apple-ohjelmiston erillistä graafisen työpöydän istuntoa, joka on eri kuin Koti-Macilla näkyvä ja käytettävä istunto, ja tällainen yhteys voidaan muodostaa vain Apple-ohjelmiston Näytönjako-ominaisuuden avulla.

Lukuun ottamatta tapauksia, jotka on nimenomaisesti sallittu tässä kohdassa 2I tai 3 tai muulla Applelta saadulla lisenssillä, suostut olemaan käyttämättä Apple-ohjelmistoa tai mitään sen ominaisuutta palvelukeskuksen, aikajaon, yhteiskäytössä olevan päätteen tai muiden samantyyppisten palveluiden yhteydessä riippumatta siitä, tarjotaanko kyseisiä palveluita oman organisaatiosi sisällä tai kolmannelle osapuolelle.

J. Muut käyttörajoitukset. Tässä Lisenssissä määritetyt käyttöoikeudet eivät salli sinun asentaa tai käyttää Apple-ohjelmistoa missään ei-Apple-merkkisessä tietokoneessa, eikä mahdollistaa sitä muille. Sitoudut siihen, ettet poista, peitä tai muuta mitään Apple-ohjelmistoon liitettyjä tai sisällytettyjä tekijänoikeustietoja (mukaan lukien tavaramerkki- ja tekijänoikeusilmoitukset). Elleivät tämän Lisenssin ehdot tai muu Applelta saatu lisenssi sitä salli: (i) vain yksi käyttäjä voi käyttää Apple-ohjelmistoa kerrallaan etkä (ii) saa asettaa Apple-ohjelmistoa käytettäväksi verkon kautta, missä useat käyttäjät voisivat käyttää sitä samanaikaisesti. Lukuun ottamatta tapauksia, jotka on nimenomaisesti sallittu kohdassa 3, sinulla ei ole oikeutta vuokrata, liisata, lainata, myydä, jaella edelleen tai jatkolisensoida Apple-ohjelmistoa.

K. Varmuuskopio. Voit tehdä yhden kopion Apple-ohjelmistosta (poislukien Boot ROM -koodi ja muu Apple-laiteohjelmisto, joka on sisällytetty Apple-merkkiseen laitteistoon tai on muuten sen sisällä) koneellisesti luettavassa olevassa muodossa vain varmuuskopiotarkoitukseen edellyttäen, että varmuuskopio sisältää kaikki samat tekijänoikeus- ja muut omistusoikeusilmoitukset kuin alkuperäinen. Applen Boot ROM -koodi ja laiteohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan Apple-merkkisessä laitteistossa eikä Applen Boot ROM -koodia tai laiteohjelmistoa tai niiden osia saa kopioida, muokata tai jaella eteenpäin.

L. Olemassa olevan ohjelmiston siirtäminen. Jos käytät Käyttöönotto-/Siirtymisapuria ohjelmiston siirtämiseen yhdeltä Apple-merkkiseltä tietokoneelta toiselle Apple-merkkiselle tietokoneelle, muista, että ohjelmiston alkuperäisen kopion käyttö saattaa olla kiellettyä sen jälkeen, kun se on siirretty toiselle tietokoneelle ellet ole lisensoinut ohjelmiston kopiota molemmille tietokoneille. Tarkista soveltuvat ehdot kyseisten ohjelmistojen ohjelmistolisenssisopimuksista. Muiden valmistajien ohjelmistot ja palvelut eivät välttämättä ole yhteensopivia tämän Apple-ohjelmiston kanssa ja tämän Apple-ohjelmiston asentaminen saattaa vaikuttaa tällaisten muiden valmistajien ohjelmistojen ja palveluiden saatavuuteen.

M. Avoin lähdekoodi. Tietyt Apple-ohjelmiston komponentit ja Apple-ohjelmiston mukana tulevat, kolmannen osapuolen avoimen lähdekoodin ohjelmat ovat olleet saatavilla tai saattavat olla saatavilla Applen Open Source -verkkosivustolla (https://www.opensource.apple.com/) (yhteisnimitykseltään ” Avoimen lähdekoodin komponentit”). Voit muokata tai korvata ainoastaan näitä Avoimen lähdekoodin komponentteja edellyttäen, että: (i) tuloksena olevaa muokattua Apple-ohjelmistoa käytetään muokkaamattoman Apple-ohjelmiston tilalla omistamissasi tai hallitsemissasi Apple-tietokoneissa, niin kauan kuin kussakin Apple-tietokoneessa on jo asianmukaisen lisenssin alainen Apple-ohjelmiston kopio; ja (ii) noudatat muutoin tämän Lisenssin ehtoja ja mitä tahansa Avoimen lähdekoodin

komponenttien käyttöä ohjaavia lisenssiehtoja. Apple ei ole velvollinen tarjoamaan päivityksiä, huoltoa, takuita tai teknistä tai muuta tukea tai palveluita muokatulle Apple-ohjelmistolle. Hyväksyt, että jos Apple-laitteisto vikaantuu tai vaurioituu Apple-ohjelmiston Avoimen lähdekoodin komponenttien muokkaamisen seurauksena, viat ja vauriot eivät kuulu Applen laitteistotakuun piiriin.

N. Ei takaisinmallinnusta. Sitoudut siihen, että et saa kopioida (muutoin kuin tässä Lisenssissä tai käyttöehdoissa, jos ne koskevat sinua, on erikseen sallittu), purkaa osiin millään tavalla, takaisinmallintaa tai yrittää muuten palauttaa lähdekoodiksi tai muokata Apple-ohjelmistoa, sen tarjoamia palveluita tai mitään niiden osia, purkaa niiden salausta tai luoda niiden pohjalta johdannaisteoksia etkä antaa muille mahdollisuutta tehdä näin (muutoin kuin ainoastaan mikäli ja siinä määrin kuin jonkin edellä mainitun rajoituksen estää sovellettava laki tai Apple-ohjelmiston mahdollisesti sisältämien Avoimen lähdekoodin komponenttien käyttöä ohjaavat lisenssiehdot).

O. Lakien noudattaminen. Sitoudut käyttämään Apple-ohjelmistoa ja Palveluita (kuten määritetty osiossa 6 alla) noudattaen kaikkia sovellettavia lakeja, mukaan lukien paikalliset lait maassa tai alueella, jossa asut tai jossa lataat tai käytät Apple-ohjelmistoja ja Palveluita. Apple-ohjelmiston ja Palveluiden ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä kaikilla kielillä ja alueilla, ja ominaisuudet saattavat vaihdella alueen mukaan. Joidenkin Apple-ohjelmiston ja Palveluiden ominaisuuksien käyttö edellyttää internet-yhteyttä.

P. Muiden valmistajien ohjelmistot. Apple on tarjonnut osana Apple-ohjelmistopakettia ja saattaa tarjota Apple-ohjelmiston päivityksessä tai täydennyksessä pääsyn tiettyihin kolmansien osapuolten ohjelmiin tai palveluihin mukavuussyistä. Mikäli Apple-ohjelmisto sisältää muiden valmistajien ohjelmistoja tai palveluita tai tarjoaa pääsyn niihin, Applella ei ole suoraa tai välillistä velvollisuutta tarjota mitään teknistä tai muuta tukea kyseisille ohjelmistoille tai palveluille. Ota ohjelmistoon, palveluun ja/tai tuotteisiin liittyvissä teknisen tuen ja asiakaspalvelun asioissa yhteyttä suoraan kyseisen ohjelmiston myyjään, valmistajaan tai palveluntarjoajaan.

Q. Apple-ohjelmistomuutokset. Apple-ohjelmisto tarkistaa Applelta säännöllisesti, onko Apple-ohjelmistomuutoksia saatavilla. Jos muutos on saatavilla, muutos ladataan ja asennetaan tietokoneeseesi ja tarvittaessa lisälaitteisiin automaattisesti. **Käyttämällä Apple-ohjelmistoa osoitat hyväksyväsi sen, että Apple voi ladata ja asentaa automaattisia Apple-ohjelmistomuutoksia tietokoneeseesi ja lisälaitteisiisi.** Voit poistaa käyttöjärjestelmäpäivitysten ja Pikaturvapäivitysten automaattisen asennuksen käytöstä milloin tahansa muuttamalla asetuksia kohdassa Järjestelmäasetukset > Ohjelmistopäivitys > Lisäasetukset.

R. Järjestelmämerkit. Tämän Lisenssin ehtojen puitteissa voit käyttää Apple-ohjelmiston mukana tulevia tai sillä luotuja memoji-merkkejä (”Järjestelmämerkit”): (i) kun käytät Apple-ohjelmistoa ja (ii) kun luot alkuperäistä sisältöä ja projekteja henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Tämä Lisenssi ei salli mitään muuta Järjestelmänmerkkien käyttöä, mukaan lukien rajoituksetta käyttö, kopioiminen, näyttäminen, esittäminen, tallentaminen, julkaiseminen tai jakelu voittoa tavoittelevassa, voittoa tavoittelemattomassa, julkisen jakamisen kontekstissa tai kaupallisessa kontekstissa.

3. Liisaus sallittuja kehittäjäpalveluja varten.
A. Liisaus. Voit liisata tai jatkoliisata kelvollisesti lisensioidun Apple-ohjelmiston kokonaisuudessaan yksityishenkilölle tai organisaatiolle (”Liisaaja”) sillä edellytyksellä, että kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

(i) liisattua Apple-ohjelmistoa täytyy käyttää ainoastaan Sallittujen kehittäjäpalvelujen tarjoamiseen, ja jokaisen Liisaajan täytyy lukea tämän Lisenssin ehdot ja sitoutua noudattamaan niitä;

(ii) jokaisen liisausjakson täytyy olla vähintään kaksikymmentäneljä (24) peräkkäistä tuntia;

(iii) liisauksen aikana Loppukäyttäjäliisaajan täytyy käyttää ja hallita yksin ja yksinoikeudella Apple-ohjelmistoa ja Apple-merkkistä laitteistoa, johon se on asennettu, lukuun ottamatta sitä, että sinä voit Apple-ohjelmistoa liisaavana tahona (”Liisauksen tarjoaja”) tarjota ylläpitotukea Apple-ohjelmistolle; ja

(iv) ennen Apple-ohjelmiston käyttöä Loppukäyttäjäliisaajan täytyy lukea Apple-ohjelmistoon esiasennettuja ohjelmistoja koskevat ehdot ja sitoutua noudattamaan niitä, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta Applen Xcode-kehittäjäohjelmisto ja muut Applen tai kolmannen osapuolen ohjelmistot.

Tämän kohdan 3 tarkoituksia varten: (A) Loppukäyttäjäliisaaja tarkoittaa Liisaajaa, joka on liisattua Apple-ohjelmistoa ainoastaan Sallittuihin kehittäjäpalveluihin käyttävä loppukäyttäjä; ja (B) Sallitut kehittäjäpalvelut tarkoittavat jatkuvia integrointipalveluja, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta ohjelmistokehitys, ohjelmiston kokoaminen lähteestä, automatisoitu testaus ohjelmistokehityksen aikana ja näihin toimintoihin tarvittavien kehittäjätyökalujen käyttäminen. Kunkin Liisauksen tarjoajan on annettava Applelle ennakkoilmoitus ennen Apple-ohjelmiston liisaamista tai jatkoliisaamista tämän kohdan 3 mukaisesti ottamalla yhteyttä Apple Developer Relationsiin (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Jatkoliisaus. Liisaaja voi lisäksi jatkoliisata Apple-ohjelmiston tämän kohdan 3 mukaan sillä edellytyksellä, että Liisaaja noudattaa kaikkia tämän kohdan 3 ehtoja. Apple-ohjelmistoa jatkoliisaavan Liisaajan (jota pidetään myös Liisauksen tarjoajana tässä kohdassa 3) täytyy luovuttaa täysin Apple-ohjelmiston ja Apple-merkkisen laitteiston, johon se on asennettu, yksinoikeudellinen käyttö ja hallinta sen Liisaajalle liisausaikana.

C. Toimeenpano. Liisauksen tarjoajana olet vastuussa seuraavista: (i) sen varmistaminen, että jokainen Liisaaja noudattaa tämän osion 3 vaatimuksia; (ii) sen varmistaminen, että jokainen Liisaaja sitoutuu kaikkiin soveltuviin lisenssiehtoihin; ja (iii) Applen avustaminen noudattamisen toimeenpanossa. Jos Liisaaja rikkoo tätä Lisenssiä tai muita soveltuvia Applen lisenssiehtoja, Liisaajan oikeudet käyttää Apple-ohjelmistoa päättyvät automaattisesti ja sitoudut päättämään välittömästi Liisaajan Apple-ohjelmiston käytön, kun huomaat rikkomuksen tai kun Apple ilmoittaa sinulle kirjallisesti rikkomuksesta.

D. Virtualisointi. Jokaista tämän kohdan 3 mukaisesti liisattua Apple-ohjelmiston kopiota varten joko Liisauksen tarjoaja tai Liisaaja (mutta eivät molemmat) voivat asentaa, käyttää ja suorittaa Apple-ohjelmiston lisäkopioita tai -kappaleita virtuaalisissa käyttöjärjestelmäympäristöissä tämän kohdan 2B(iii) mukaisesti sillä ehdolla, että Liisauksen tarjoaja saa virtualisoida vain yhden kappaleen tai kopion Apple-ohjelmistosta provisiointityökaluna Liisaajan Apple-ohjelmiston pääsyn ja käytön tarjoamista varten tämän kohdan 3 mukaisesti.

E. Järjestelmämääritys. Jos olet Liisaaja, hyväksyt, että Apple-ohjelmiston sinulle liisaava Liisauksen tarjoaja on voinut aiemmin määrittää Apple-ohjelmiston, mukaan lukien Analyysin, Sijaintipalvelujen ja muiden suojaukseen, yksityisyyteen ja tiedonkeruuseen liittyvien ominaisuuksien, asetusvalinnat. Ymmärrät ja hyväksyt, että Apple ei ole vastuussa Liisauksen tarjoajan tekemistä Apple-ohjelmiston määrityksistä.

4. Siirto.
A. Jos hankit Apple-ohjelmiston esiasennettuna Apple-merkkisessä laitteistossa tai jos hankit Apple-ohjelmiston lisenssin Mac App Storesta tai käyttämällä ohjelmiston päivitystä, voit kertaalleen pysyvästi siirtää kaikki lisenssin Apple-ohjelmistoon (Applen toimittamassa alkuperäisessä muodossa) suomat oikeudet toiselle osapuolelle edellyttäen, että: (i) Apple-ohjelmisto siirretään yhdessä Apple-merkkisen laitteiston kanssa; (ii) Apple-ohjelmisto siirretään kokonaisuudessaan, mukaan lukien kaikki

komponenttien osat ja tämä Lisenssi; (iii) nykyinen lisenssinhaltija ei säilytä mitään Apple-ohjelmiston kopioita, mukaan lukien tietokoneeseen tai muuhun tallennuslaitteeseen tallennetut kopiot ja (iv) osapuoli, jonka haltuun Apple-ohjelmisto siirtyy, lukee ja hyväksyy tämän Lisenssin sopimusehdot. Jos Apple tarjoaa päivityksen (esimerkiksi versiolle 10.14 version 10.14.1) Apple-ohjelmistoon, tässä Lisenssissä päivitys katsotaan osaksi Apple-ohjelmistoa eikä sitä saa siirtää erillisenä Apple-ohjelmiston edeltävästä päivitysversiosta.

B. Sinulla ei ole oikeutta siirtää Apple-ohjelmistoa, jota on muokattu tai joka on korvattu kohdassa 2M esitetyllä tavalla. Kaikki Apple-ohjelmiston komponentit kuuluvat kokonaisohjelmistoon, eikä niitä voida erottaa muusta ohjelmistosta ja jaella itsenäisinä sovelluksina. Huomaa, että tietyn Apple-merkkisen laitteen mukana toimitettu Apple-ohjelmisto ei välttämättä toimi muissa Apple-merkkisissä laitteissa.

C. Mitä tahansa Apple-ohjelmiston kappaletta, jonka Apple voi tarjota myynninedistämis-, arviointi-, vianetsintä- tai palautustarkoituksessa, voidaan käyttää ainoastaan tällaisiin tarkoituksiin eikä sitä ole lupa myydä tai siirtää muiden käyttöön.

5. Suostumus tiedon käyttöön. Määrätyt ominaisuudet, kuten Analyysi, Sijaintipalvelut, Siri, Sanelu ja Spotlight voivat toimiakseen tarvita tietoja tietokoneeltasi. Kun otat näitä ominaisuuksia käyttöön tai kun käytät niitä, saat lisätietoja siitä, mitä tietoja lähetetään Applelle ja kuinka tietoja käytetään. Saat lisätietoja osoitteesta https://www.apple.com/fi/privacy/. Tietojasi käsitellään aina Applen tietosuojakäytännön mukaisesti, joka on luettavissa osoitteessa: https://www.apple.com/fi/legal/privacy/.

6. Palvelut ja muiden valmistajien aineisto.
A. Yleistä. Apple-ohjelmisto saattaa mahdollistaa pääsyn Applen iTunes Storeen, Mac App Storeen, Apple Booksiin, Game Centeriin, iCloudiin, Karttoihin, Newsiin ja muihin Applen ja kolmansien osapuolten palveluihin ja verkkosivustoihin (yhdessä ja erikseen ”Palvelut”). Näiden Palveluiden käyttö edellyttää internet-yhteyttä, ja joidenkin Palveluiden käyttö voi edellyttää Apple ID:tä ja erillisten palveluehtojen hyväksymistä ja voi olla erikseen maksullista. Käyttämällä tätä ohjelmistoa yhdessä Apple ID:n tai muiden Applen Palvelujen kanssa sitoudut kyseistä Palvelua koskeviin palveluehtoihin, kuten uusimpiin Applen mediapalveluehtoihin maassa tai alueella, jossa käytät Palvelua. Voit perehtyä näihin ehtoihin osoitteessa https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/fi/terms.html.

B. Mikäli rekisteröidyt iCloud-palveluun, tiettyjä iCloud-ominaisuuksia, kuten iCloud Drive-, Jaetut albumit- ja Etsi-ominaisuuksia, voidaan käyttää suoraan Apple-ohjelmistosta. Ymmärrät ja hyväksyt, että iCloudin ja näiden ominaisuuksien käyttöön sovelletaan iCloud-palvelun uusimpia ehtoja, jotka ovat saatavilla ja luettavissa osoitteessa https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/.

C. News-apin sisältö. News-apin kautta käyttämäsi sisältö on rajoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen epäkaupalliseen käyttöön, sen käyttäminen ei siirrä sinulle mitään omistajuutta sisältöön ja erityisesti sulkee pois rajoituksetta oikeudet sisällön kaupalliseen käyttöön tai myynninedistämiskäyttöön.

D. Kartat. Apple-ohjelmiston karttapalvelu ja -ominaisuudet (”Kartat”), mukaan lukien karttatietojen kattavuus, saattavat vaihdella alueen mukaan. Kun otat Kartat käyttöön tai kun käytät sitä, saat lisätietoja siitä, mitä tietoja lähetetään Applelle ja kuinka tietoja käytetään. Ymmärrät ja hyväksyt, että Karttojen käyttö on Kartat-palvelun uusimpien ehtojen ja määräysten alaista. Ehdot ja määräykset ovat luettavissa Kartat-apin sivupalkissa.

E. Sinun tulee ymmärtää, että Palveluita käyttäessäsi voit kohdata sisältöä, joka saattaa olla loukkaavaa, siveetöntä tai sopimatonta ja saattaa sisältää rumaa kieltä, ja että mikä tahansa haku tai tietyn verkko-osoitteen kirjoittaminen saattaa tahattomasti ja automaattisesti luoda linkkejä tai viittauksia sopimattomaan aineistoon. Hyväksyt, että käytät Palveluita omalla vastuullasi ja että Apple, sen sidosyhtiöt, sen edustajat, toimeksiantajat tai lisensoijat eivät ole vastuussa sisällöstä, joka on ehkä

loukkaavaa, siveetöntä tai sopimatonta.

F. Tietyt Palvelut voivat näyttää, sisältää tai tuoda saataville muiden valmistajien sisältöä, dataa, tietoja, sovelluksia tai aineistoa (”Muiden valmistajien aineisto”) tai tarjota linkkejä tietyille muiden valmistajien verkkosivustoille. Käyttämällä Palveluita osoitat hyväksyväsi, että Applen vastuulla ei ole tarkastaa tai arvioida Muiden valmistajien tai verkkosivustojen aineiston sisältöä, täsmällisyyttä, kattavuutta, ajantasaisuutta, pätevyyttä, tekijänoikeuksien kunnioittamista, laillisuutta, sopivuutta, laatua tai muita ominaisuuksia. Apple, sen edustajat, sen sidosyhtiöt tai tytäryritykset eivät anna takuita tai suosituksia tai ole vastuussa sinulle tai kenellekään muulle koskien muiden valmistajien Palveluita, Muiden valmistajien aineistoa tai verkkosivustoja tai mitään muuta muiden valmistajien aineistoa, tuotteita tai palveluita. Muiden valmistajien aineistoa ja linkkejä muille verkkosivustoille tarjotaan vain käytön helpottamiseksi.

G. Apple tai sen sisällöntuottajat eivät takaa minkään Palveluiden näyttämien pörssi-, sijainti-, terveys- tai muiden tietojen saatavuutta, tarkkuutta, kattavuutta, luotettavuutta tai ajantasaisuutta. Palveluiden näyttämät taloudelliset tiedot on annettu vain yleisessä tiedonvälitystarkoituksessa, eikä niitä pidä käyttää luotettavina sijoitusneuvoina. Ennen kuin toteutat mitään arvopaperikauppoja Palveluiden kautta saatavien tietojen perusteella, sinun tulisi ottaa yhteyttä talous- tai arvopaperiammattilaiseen, joka on laillisesti pätevä antamaan talous- tai arvopaperineuvontaa maassasi tai alueellasi. Kaikki Palveluiden tarjoamat sijaintitiedot, mukaan lukien Applen Kartat-palvelu, on tarjottu vain tavanomaista suunnistamista ja/tai suunnittelua varten, eikä niihin tule luottaa tilanteissa, joissa tarvitaan täsmällisiä sijaintitietoja ja joissa virheellinen, epätarkka, viivästynyt tai puutteellinen sijaintitieto voi johtaa kuolemaan tai henkilö-, omaisuus- tai ympäristövahinkoon. Hyväksyt, että Kartat-palvelusta saamasi tulokset voivat erota todellisista tie- ja maasto-olosuhteista johtuen tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa Kartat-tietojen tarkkuuteen, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta sää-, tie- ja liikenneolosuhteet sekä geopoliittiset tapahtumat. Oman turvallisuutesi vuoksi kiinnitä aina huomiota liikennemerkkeihin ja vallitseviin tieolosuhteisiin. Noudata turvallista ajotapaa ja liikennesääntöjä ja ota huomioon, että pyöräily- ja kävelyohjeet eivät välttämättä sisällä niille tarkoitettuja kulkureittejä.

H. Siltä osin kuin lataat mitään sisältöä näiden Palveluiden kautta, vakuutat, että omistat kyseisen sisällön tai sinulla on tarvittava laillinen oikeus tai lupa lähettää sitä, ja että kyseinen sisältö ei riko Palveluihin sovellettavia palveluehtoja. Hyväksyt, että Palveluissa on omisteista sisältöä, tietoa ja aineistoa, jonka omistavat Apple, sivuston omistaja tai sen lisensoijat ja jota suojaavat siihen sovellettavat immateriaalioikeutta koskevat ja muut lait mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeuslait. Hyväksyt, että et käytä tällaista omisteista sisältöä, tietoa tai aineistoa millään muulla tavoin kuin käyttämällä Palveluita sallitusti tai millään tavalla, joka on ristiriidassa tämän Lisenssin ehtojen kanssa tai loukkaa Applen tai kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia. Palveluiden mitään osaa ei saa jäljentää missään muodossa tai millään keinolla. Sitoudut olemaan muokkaamatta, vuokraamatta, liisaamatta, lainaamatta, myymättä tai levittämättä Palveluita tai luomatta niistä johdannaisteoksia millään tavalla ja olemaan käyttämättä Palveluita millään ei-sallitulla tavalla, mukaan lukien rajoituksetta Palveluiden käyttäminen tietokonevirusten, matojen, troijalaisten tai muiden haittaohjelmien levittämiseen tai verkon luvattomaan käyttöön tai kuormittamiseen. Lisäksi sitoudut siihen, että et käytä Palveluita millään tavoin muiden osapuolten häiritsemiseen, vahingoittamiseen, varjostamiseen, uhkaamiseen, kunnian loukkaamiseen tai muuhun oikeuksien rikkomiseen tai loukkaamiseen, eikä Apple ole millään tavoin vastuussa tällaisesta toiminnastasi eikä mistään Palveluiden käytön seurauksena mahdollisesti vastaanottamistasi häiritsevistä, uhkaavista, kunniaa loukkaavista, loukkaavista tai laittomista viesteistä tai lähetyksistä.

I. Lisäksi kyseiset Palvelut ja Muiden valmistajien aineistot eivät ehkä ole saatavilla kaikilla kielillä tai kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Apple ei esitä, että kyseiset Palvelut tai Muiden valmistajien aineistot sopisivat käytettäviksi tai olisivat käytettävissä missään tietyssä paikassa. Mikäli päätät käyttää tällaisia Palveluita tai Muiden valmistajien aineistoa tai mennä niihin, teet sen omasta aloitteestasi ja vastaat siitä,

että käyttö on kaikkien sovellettavien lakien mukaista, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta sovellettavat paikalliset lait ja henkilötietoja ja tietojen keräämistä koskevat lait. Applella ja sen lisensoijilla on oikeus muuttaa, keskeyttää tai poistaa mitä tahansa Palveluita tai poistaa ne käytöstä koska tahansa asiasta ilmoittamatta. Apple ei missään olosuhteissa ole korvausvastuussa näiden Palveluiden poistamisesta tai käytön estämisestä. Apple voi myös aina rajoittaa tiettyjen Palveluiden käyttöä tai rajoittaa niihin pääsyä ilman ilmoitusta tai korvausvelvollisuutta.

7. Sopimuksen päättyminen. Tämä lisenssi on voimassa, kunnes sen voimassaolo päätetään. Jos et noudata lisenssin ehtoja tai osaa niistä, lisenssin alaiset oikeutesi päättyvät automaattisesti tai lakkaavat muuten olemasta voimassa ilman erillistä ilmoitusta Applelta. Lisenssin voimassaolon päättyessä Apple-ohjelmiston käyttö on lopetettava ja kaikki ohjelmiston osittaisetkin kopiot on hävitettävä. Tämän Lisenssin kohdat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 ja 14 pysyvät voimassa myös Lisenssin päättyessä mistä tahansa syystä.

8. Takuita koskeva vastuunvapauslauseke.
A. Mikäli olet kuluttaja-asiakas (eli käytät Apple-ohjelmistoa muussa kuin kaupallisessa tai yritys- tai ammattikäytössä), sinulla saattaa olla asuinmaassasi laillisia oikeuksia, jotka kieltävät seuraavien rajoitusten soveltamisen sinuun, ja mikäli rajoitukset on kielletty, niitä ei sovelleta sinuun. Jos haluat lisätietoja oikeuksistasi, ota yhteyttä paikalliseen kuluttajaneuvontaorganisaatioon.

B. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, KÄYTÄT APPLE-OHJELMISTOA JA APPLE-OHJELMISTON KAUTTA SUORITETTAVIA TAI KÄYTETTÄVIÄ PALVELUITA OMALLA VASTUULLASI JA ETTÄ TYYDYTTÄVÄÄN LAATUUN, SUORITUSKYKYYN, TARKKUUTEEN JA KÄYTÖN HELPPOUTEEN LIITTYVÄT RISKIT OVAT KOKONAISUUDESSAAN SINUN VASTUULLASI.

C. SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, APPLE-OHJELMISTO JA PALVELUT TOIMITETAAN ”SELLAISINA KUIN NE OVAT” JA ”SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA” MAHDOLLISINE VIRHEINEEN JA ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA, JA APPLE JA APPLEN LISENSOIJAT (JOITA KOHDISSA 8 JA 9 KUTSUTAAN YHTEISNIMITYKSELLÄ ”APPLE”) VAPAUTTAVAT ITSENSÄ SUORASTA, VÄLILLISESTÄ JA LAKISÄÄTEISESTÄ TUOTE- JA MUUSTA VASTUUSTA APPLE-OHJELMISTON JA PALVELUIDEN SUHTEEN MUKAAN LUKIEN KAUPPAKELPOISUUS, LAADUN TYYDYTTÄVYYS, SOVELTUVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN, VIRHEETTÖMYYS, KÄYTÖN HÄIRIÖTTÖMYYS JA MUIDEN VALMISTAJIEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUS.

D. APPLE EI TAKAA, ETTÄ VOIT NAUTTIA APPLE-OHJELMISTOSTA TAI PALVELUISTA ILMAN HÄIRIÖITÄ TAI ETTÄ APPLE-OHJELMISTON SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT TAI SEN SUORITTAMAT TAI TARJOAMAT PALVELUT TÄYTTÄVÄT KAIKKI VAATIMUKSET, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON JA PALVELUIDEN TOIMINTA ON KESKEYTYMÄTÖNTÄ JA VIRHEETÖNTÄ, ETTÄ MITKÄÄN PALVELUT SÄILYVÄT SAATAVILLA, ETTÄ APPLE-OHJELMISTON TAI PALVELUIDEN VIRHEET TULLAAN KORJAAMAAN TAI ETTÄ APPLE-OHJELMISTO TAI -PALVELUT OVAT YHTEENSOPIVIA TAI TOIMIVAT MINKÄÄN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OHJELMISTOJEN, SOVELLUSTEN TAI PALVELUIDEN KANSSA. TÄMÄN APPLE-OHJELMISTON ASENTAMINEN SAATTAA VAIKUTTAA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OHJELMISTOJEN, SOVELLUSTEN TAI PALVELUIDEN JA APPLEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN SAATAVUUTEEN JA KÄYTETTÄVYYTEEN.

E. APPLE-OHJELMISTOA JA PALVELUITA EI OLE SUUNNITELTU EIVÄTKÄ NE SOVELLU KÄYTETTÄVIKSI TILANTEISSA TAI YMPÄRISTÖISSÄ, JOISSA APPLE-OHJELMISTON TAI PALVELUIDEN TOIMINTAHÄIRIÖ TAI AIKAVIIVE TAI NIIDEN TARJOAMAN SISÄLLÖN TAI TIEDON VIRHE TAI EPÄTARKKUUS SAATTAA AIHEUTTAA KUOLEMAN TAI HENKILÖVAHINGON TAI VAKAVAN ESINE- TAI YMPÄRISTÖVAHINGON, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA YDINENERGIA-ALAN TOIMINTA, LENTOKONEEN NAVIGOINTI- TAI TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄT, LENNONJOHTOJÄRJESTELMÄT,

ELINTOIMINTOJA YLLÄPITÄVÄT JÄRJESTELMÄT JA ASEJÄRJESTELMÄT.

F. MIKÄÄN APPLEN TAI APPLEN VALTUUTTAMAN EDUSTAJAN ANTAMA SUULLINEN TAI KIRJALLINEN TIETO TAI OHJE EI LUO TAKUUTA. JOS APPLE-OHJELMISTOT TAI -PALVELUT OSOITTAUTUVAT VIALLISIKSI, SINÄ VASTAAT KAIKISTA TARPEELLISISTA HUOLTO-, KORJAUS- JA OIKAISUKULUISTA. KOSKA JOILLAKIN OIKEUSTOIMIALUEILLA EI SALLITA OLETETTUJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA TAI SOVELLETTAVIEN LAKISÄÄTEISTEN KULUTTAJAN OIKEUKSIEN RAJOITTAMISTA, EDELLÄ MAINITTU EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA.

9. Vastuun rajoitus. SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA JA HUOLIMATTA VASTUUTEORIASTA (SOPIMUS-, VAHINKO- TAI MUU VASTUU) TAI SIITÄ, ETTÄ APPLEA OLISI VAROITETTU KYSEISEN VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA, APPLE, SEN SIDOSYHTIÖT, SEN EDUSTAJAT TAI TOIMEKSIANTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN HENKILÖVAHINGOISTA TAI MISTÄÄN SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA VOITTOJEN MENETYKSET, TIEDON VIOITTUMINEN TAI HÄVIÄMINEN, TAI DATAN TAI TIETOJEN LÄHETTÄMISEN TAI VASTAANOTTAMISEN ESTYMINEN (MUKAAN LUKIEN MUTTA SIIHEN RAJOITTUMATTA, KURSSIOHJEET, -TEHTÄVÄT JA -MATERIAALIT), LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI MUUT KAUPALLISET VAHINGOT TAI MENETYKSET, JOTKA JOHTUVAT APPLE-OHJELMISTON TAI PALVELUIDEN JA APPLE-OHJELMISTON TAI PALVELUIDEN YHTEYDESSÄ KÄYTETTÄVIEN KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OHJELMISTOJEN, SOVELLUSTEN TAI PALVELUIDEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ. KOSKA JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA VASTUUN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, EDELLÄ MAINITTU EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. Missään tapauksessa Applen kokonaiskorvausvelvollisuus vahingoista (ellei sovellettavan lain vaatimus henkilövahinkotapauksissa poikkea tästä) ei ylitä kahtasataaviittäkymmentä Yhdysvaltain dollaria (250,00 USD). Edellä olevat rajoitukset ovat voimassa myös silloin, jos yllä esitetyt oikeuskeinot eivät vastaa perimmäistä tarkoitustaan. HUOLIMATTA MUISTA TÄMÄN LISENSSIN EHDOISTA JAPANIN KULUTTAJASOPIMUSLAKIA SOVELLETTAESSA NE EHDOT, JOTKA RAJOITTAVAT APPLEN VASTUUTA APPLEN SOPIMUSRIKKOMUKSESTA TAI OIKEUDENVASTAISESTA TEOSTA JOHTUVISTA VAHINGOISTA, EIVÄT PÄDE, MIKÄLI VAHINKO JOHTUU APPLEN TAHALLISESTA VÄÄRINKÄYTÖKSESTÄ TAI TÖRKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA.

10. Digitaaliset varmenteet. Apple-ohjelmisto sisältää toiminnallisuuden, joka mahdollistaa Applen tai kolmansien osapuolten antamien digitaalisten varmenteiden hyväksymisen. OLET YKSIN VASTUUSSA PÄÄTÖKSESTÄSI LUOTTAA APPLEN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN ANTAMAAN VARMENTEESEEN. KÄYTÄT DIGITAALISIA VARMENTEITA TÄYSIN OMALLA VASTUULLASI. NIIN PITKÄLTI KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, APPLE EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA TAI LUPAUKSIA KAUPPAKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, TURVALLISUUDESTA TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA MINKÄÄN DIGITAALISTEN VARMENTEIDEN YHTEYDESSÄ. Sitoudut siihen, että (a) et väärennä tai väärinkäytä mitään varmennetta; (b) käytät digitaalisia varmenteita vain laillisiin tarkoituksiin ja noudattaen kaikkia sovellettavia varmenteita koskevia periaatteita ja käytäntöjä ja muita varmenteiden myöntäjän liiketapaohjeita; (c) vastaat yksin siitä, että kukaan ei luvattomasti käytä digitaalisia varmenteitasi; (d) vastaat yksin siitä, että estät valtuuttamatonta käyttäjää käyttämästä digitaaliseen varmenteeseesi liittyvää yksityistä avainta ja (e) perut kaikki varmenteesi, joiden sinulla on syytä epäillä vaarantuneen. Applen varmennekäytäntö ja varmennekäytäntölausunnot ovat esillä osoitteessa: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Vientivalvonta. Sitoudut siihen, ettei Apple-ohjelmistoa viedä tai jälleenviedä maasta suoraan tai välillisesti, ellei tähän ole erikseen annettu lupaa Yhdysvaltain ja sen lainkäyttöalueen laissa, josta Apple-ohjelmisto on hankittu. Erityisesti Apple-ohjelmistoa ei saa viedä suoraan tai välillisesti (a) Yhdysvaltojen vientikiellossa olevaan maahan tai (b) kenellekään U.S. Treasury Departmentin Specially Designated

Nationals -luettelossa olevalle tai U.S. Department of Commercen Denied Person's List- tai Entity List -luettelossa tai missään muissa rajoitusten alaisten osapuolten luetteloissa olevalle. Apple-ohjelmistoa käyttämällä ilmaiset ja takaat, ettet ole missään tällaisessa maassa tai sisälly mihinkään tällaiseen luetteloon. Takaat myös, että et käytä Apple-ohjelmistoa mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, joka on kielletty Yhdysvaltain laissa, mukaan lukien (mutta näihin rajoittumatta) ohjusten, ydinaseiden tai kemiallisten tai biologisten aseiden kehitys, suunnittelu, valmistus tai tuotanto.

12. Yhdysvaltain viranomaiset. Apple-ohjelmisto ja siihen liittyvä dokumentaatio ovat "kaupallisia tuotteita", kuten termi on määritelty säännöksessä 48 C.F.R. §2.101, ja koostuvat "kaupallisesta tietokoneohjelmistosta" ja "kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatiosta", kuten termit on määritelty säännöksessä 48 C.F.R.§12.212 tai 48 C.F.R. §227.7202, soveltuvin osin. Mikäli lisenssin loppukäyttäjä on Yhdysvaltain viranomainen, sovelletaan säädöksiä 48 C.F.R. §12.212 tai 48 C.F.R. §227.7202-1–227.7202-4 soveltuvin osin niin, että kaupallinen tietokoneohjelmisto ja Kaupallisen tietokoneohjelmiston dokumentaatio on lisensoitu (a) vain kaupallisina tuotteina ja (b) ainoastaan samoilla näissä sopimusehdoissa ilmoitetuilla oikeuksilla, jotka koskevat kaikkia muita loppukäyttäjiä. Julkaisemattoman materiaalin oikeudet pidätetään Yhdysvaltojen tekijänoikeuslakien mukaisesti.

13. Sovellettava laki ja sopimuksen osien riippumattomuus. Tähän lisenssiin ja sen tulkintaan sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja, lukuun ottamatta niihin sisältyviä lainvalintaperiaatteita. Tähän lisenssiin ei nimenomaisesti sovelleta Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavaran kauppaa koskevaa yleissopimusta. Jos olet Yhdistyneessä kuningaskunnassa asuva kuluttaja, tähän Lisenssiin sovelletaan asuinpaikkasi oikeustoimialueen lakeja. Jos toimivaltainen tuomioistuin katsoo, että lisenssin jokin määräys on kokonaan tai osittain täytäntöönpanokelvoton, lisenssi pysyy muilta osin täysimääräisesti voimassa.

14. Kokonaissopimus ja kieli. Tämä Lisenssi muodostaa koko sopimuksen sinun ja Applen välillä Apple-ohjelmistoa koskien ja korvaa kaikki aiemmat tai samanaikaiset samaa koskevat sopimukset. Lisenssin lisäykset tai muutokset eivät ole sitovia, ellei niitä tehdä kirjallisesti ja ellei Apple allekirjoita niitä. Lisenssin mahdolliset käännökset on tehty paikallisten vaatimusten vuoksi. Jos englanninkielisen version ja muun kieliversion välillä on ristiriitoja, sovelletaan Lisenssin englanninkielistä versiota siinä määrin kuin sitä ei kielletä sinuun sovellettavan lainkäyttöalueen paikallisessa lainsäädännössä.

15. Muiden valmistajien materiaali.
A. Osa Apple-ohjelmistosta saattaa käyttää tai sisältää muiden valmistajien ohjelmistoja ja muuta tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Tällaisen materiaalin lähdemaininnat, lisenssiehdot ja vastuuvapauslausekkeet ovat Apple-ohjelmiston sähköisessä dokumentaatiossa, ja tällaisen materiaalin käyttöön sovelletaan niiden omia ehtoja. Google Safe Browsing -palvelun käyttö on Googlen palveluehtojen (https://www.google.com/intl/fi/policies/terms/) ja Googlen tietosuojakäytännön (https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/) alaista.

B. Tietyt Apple-ohjelmiston sisältämät kirjastot ja muut kolmansien osapuolten ohjelmistot ovat vapaita ohjelmistoja, jotka on lisensoitu GNU General Public License (GPL) -lisenssillä tai GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) -lisenssillä. Apple lähettää tällaisista vapaista ohjelmista täydellisen, tietokoneen luettavissa olevan lähdekoodikopion GPL- tai LGPL-lisenssin ehtojen mukaisesti maksutta lukuun ottamatta lähdekoodin tallentamisesta, käsittelystä ja lähetyksestä aiheutuvia kuluja, kun pyydät sitä kirjallisesti Applelta osoitteesta opensource@apple.com. GPL/LGPL-ohjelmistoa jaetaan siinä toivossa, että siitä on hyötyä, mutta ILMAN MITÄÄN TAKUITA, myös ilman oletettua takuuta tuotteen KAUPPAKELPOISUUDESTA tai sen SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Apple-ohjelmisto sisältää kopiot GPL- ja LGPL-lisensseistä.

C. MPEG-4:n käyttö. Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Systems Patent Portfolio License -lisenssin alaisena MPEG-4 Systems Standard -standardin mukaiseen koodaukseen. Käyttäjältä vaaditaan

kuitenkin lisälisenssi ja täydentäviä lisenssimaksuja, jos koodaus koskee (i) dataa, joka tallennetaan tai kopioidaan fyysiselle tallennusvälineelle ja josta peritään kappalekohtainen maksu ja/tai (ii) dataa, josta maksetaan kappalekohtaisesti ja joka välitetään loppukäyttäjälle pysyvää tallennusta ja/tai käyttöä varten. Lisälisenssi voidaan hankkia MPEG LA, LLC:ltä. Lisätietoja annetaan osoitteessa https://www.mpegla.com.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio License -lisenssin alaisena kuluttajan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, joka koskee (i) MPEG-4 Visual Standard -standardin (”MPEG-4 Video”) mukaista videon koodausta ja/tai (ii) sellaisen MPEG-4-videon dekoodausta, joka koodattiin kuluttajan henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön ja/tai joka saatiin MPEG LA:n MPEG-4-videontarjoajaksi lisensoimalta videontarjoajalta. Lisenssiä ei myönnetä suorasti tai epäsuorasti mihinkään muuhun tarkoitukseen. Lisätietoja esittelykäytöstä, sisäisestä käytöstä ja kaupallisesta käytöstä sekä lisensoinnista antaa MPEG LA, LLC. Katso https://www.mpegla.com.

D. H.264/AVC-huomautus. Niiltä osin kuin Apple-ohjelmisto sisältää AVC-koodaus- ja/tai dekoodausominaisuuksia, H.264/AVC:n kaupallinen käyttö vaatii lisälisensoinnin ja seuraavat ehdot pätevät: TUOTTEEN AVC-TOIMINNALLISUUS ON LISENSOITU TÄSSÄ VAIN HENKILÖKOHTAISEEN, EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN. KULUTTAJA VOI (i) KOODATA VIDEOTA AVC-STANDARDIN MUKAISESTI (”AVC-VIDEO”) JA/TAI (ii) DEKOODATA AVC-VIDEOTA, JONKA KULUTTAJA ON KOODANNUT HENKILÖKOHTAISESSA JA EI-KAUPALLISESSA TARKOITUKSESSA JA/TAI AVC-VIDEOTA, JOKA ON HANKITTU VIDEONTARJOAJALTA, JOLLA ON LUPA TARJOTA AVC-VIDEOTA. MUITA KÄYTTÖÄ JA LISENSSEJÄ KOSKEVIA TIETOJA ANTAA MPEG LA L.L.C. KATSO HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. AMR-huomautus. Tämän tuotteen tarjoamaa mahdollisuutta Adaptive Multi-Rate ("AMR") -koodaukseen ja -purkuun ei ole lisensoitu matkapuheluita varten tai minkään QuickTime-arkkitehtuuriin perustuvien, Windows-alustalle tarkoitettujen puhelintuotteiden käyttöön. Tuotteen tarjoamaa mahdollisuutta AMR-koodauksen ja purkuun ei myöskään ole lisensoitu käytettäväksi missään mobiiliviestinnän infrastruktuurissa, mukaan lukien: tukiasemat, tukiasemien ohjaimet/radioverkon ohjaimet, puhelinvaihteet tai yhdyskäytävät julkisiin puhelinverkkoihin tai niistä ulos.

F. FAA-huomautus. Apple-ohjelmiston välittämät Aircraft Situation Display- ja National Airspace System Status Information -tiedot (yhteisnimitykseltään ”Lentotiedot”) ovat Federal Aviation Administrationin tuottamia. Käyttäjä hyväksyy, ettei hänellä ole lupaa jakaa tällaisia lentotietoja ilman FAA:n kirjallista lupaa. FAA ja Apple vapauttavat itsensä kaikista lentotietojen käyttöön ja virheettömyyteen liittyvistä suorista tai epäsuorista vastuista (mukaan lukien kauppakelpoisuus ja soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen). Käyttäjä hyväksyy, etteivät FAA ja Apple ole yhdessä tai erikseen vastuussa lentotietojen käytöstä johtuvista tappioista, haitoista, vaatimuksista, vastuista, kuluista tai rangaistuksista tai epäsuorista, erityisistä, toissijaisista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista. FAA ei sponsoroi eikä suosittele Apple-ohjelmistoa. FAA ei vastaa teknisistä tai järjestelmäongelmista, eikä tällaisissa tai operatiivista liikennettä koskevissa asioissa pidä ottaa yhteyttä FAA:han.

G. Adobe-väriprofiilien käyttö. Sinulla on oikeus käyttää tämän Lisenssin alaisen Apple-ohjelmiston mukana olevia Adoben väriprofiileja, mutta Adobella ei ole velvollisuutta tarjota mitään tukea näille väriprofiileille, mukaan lukien profiilien ja muiden kohteiden päivitykset ja uudet versiot. Edellä kohdissa 8 ja 9 esitettyjen ehtojen lisäksi ADOBE EI MISSÄÄN OLOSUHTEISSA OLE VELVOLLINEN VASTAAMAAN SINULLE MISTÄÄN VAHINGOISTA, VAATIMUKSISTA TAI KUSTANNUKSISTA. Apple-ohjelmiston mukana jaeltava Adoben väriprofiiliohjelmisto on myös ladattavissa Adoben sivustolta osoitteesta https://www.adobe.com.

H. Gracenoten® käyttöoikeussopimus. Tämä ohjelmisto tai laite sisältää Gracenote, Inc. yhtiön, toimipaikka Emeryville, Kalifornia, USA (”Gracenote”), valmistamaa ohjelmistoa. Gracenoten valmistama ohjelmisto (”Gracenote-ohjelmisto”) mahdollistaa sovelluksessa levyjen ja/tai tiedostojen tunnistamisen

internet-yhteyden välityksellä sekä musiikkiin liittyvien tietojen hakemisen. Tällaisia tietoja ovat muun muassa nimi, esittäjä, kappaleen numero ja nimi (”Gracenote-tiedot”) ja ne haetaan palvelimista tai sisäisistä tietokannoista (”Gracenote-palvelimet”). Lisäksi ohjelmisto suorittaa muita toimintoja. Gracenote-tietoja voidaan käyttää vain tämän laitteen loppukäyttäjille tarkoitettujen toimintojen sallimilla tavoilla.

Hyväksymällä tämän sopimuksen sitoudut käyttämään Gracenote-tietoja, Gracenote-ohjelmistoa ja Gracenote-palvelimia ainoastaan henkilökohtaisessa, ei-kaupallisessa tarkoituksessa. Lisäksi sitoudut olemaan luovuttamatta, kopioimatta, siirtämättä tai lähettämättä Gracenote-ohjelmistoa tai mitään Gracenote-tietoja kolmansille osapuolille. SITOUDUT OLEMAAN KÄYTTÄMÄTTÄ TAI HYÖDYNTÄMÄTTÄ GRACENOTE-TIETOJA, GRACENOTE-OHJELMISTOA TAI GRACENOTE-PALVELIMIA MUILLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSESSA MÄÄRITETYILLÄ TAVOILLA.

Hyväksyt, että Gracenote-tietojen, Gracenote-ohjelmiston tai Gracenote-palvelimien käyttäminen muilla kuin tässä käyttöoikeussopimuksessa sovituilla tavoilla lopettaa rinnakkaisen käyttöoikeutesi välittömästi. Mikäli käyttöoikeutesi päättyy, sitoudut lopettamaan kaiken Gracenote-tietojen, Gracenote-ohjelmiston ja Gracenote-palvelimien käytön. Gracenote pidättää itsellään kaikki Gracenote-tietojen, Gracenote-ohjelmiston sekä Gracenote-palvelimien oikeudet, mukaan lukien omistusoikeuden. Gracenote ei ole missään olosuhteissa korvausvelvollinen sinulle mihinkään antamiisi tietoihin liittyen. Käyttäjä hyväksyy, että Gracenote, Inc. voi omissa nimissään panna täytäntöön tämän sopimuksen alaisia oikeuksiansa sinua vastaan.

Gracenote-palvelu käyttää kappalekyselyissä yksilöityjä tunnisteita, joita käytetään tilastointitarkoituksiin. Satunnaisesti luotavien, numeerisessa muodossa olevien tunnisteiden tarkoitus on mahdollistaa Gracenote-palvelun kyselyjen laskenta. Tunnisteet eivät sisällä tietoja sinusta. Lisätietoja Gracenote-palvelusta on saatavana Gracenoten tietosuojakäytäntösivustolta.

Gracenote-ohjelmiston ja kaikkien Gracenote-tietojen käyttöoikeus myönnetään sinulle ”SELLAISENA KUIN SE ON”. Gracenote ei myönnä minkäänlaisia Gracenote-palvelimien Gracenote-tietojen paikkansapitävyyttä koskevia suoria tai epäsuoria takuita. Gracenote pidättää itsellään oikeuden poistaa tietoja Gracenote-palvelimista tai muuttaa tietojen luokitusta Gracenoten oikeaksi toteamalla tavalla. Gracenote ei myönnä mitään Gracenote-ohjelmiston tai Gracenote-palvelimien virheettömään tai keskeytyksettömään toimintaan liittyviä takuita. Gracenote ei ole velvollinen toimittamaan mitään uusia tietotyyppejä tai luokkia, joita Gracenote julkaisee tulevaisuudessa. Gracenote voi keskeyttää palveluidensa toimittamisen milloin tahansa. GRACENOTE EI MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. GRACENOTE EI VASTAA GRACENOTE-OHJELMISTON TAI GRACENOTE-PALVELIMIEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA SEURAUKSISTA. GRACENOTE EI OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN ERITYISISTÄ VÄLILLISISTÄ TAI TUOTTAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA TAI MENETETYSTÄ TULOSTA TAI VOITOISTA.

16. Yahoo Search -palvelun rajoitukset. Safarin kautta käytettävä Yahoo Search -palvelu on lisensoitu käytettäväksi ainoastaan seuraavissa maissa ja seuraavilla alueilla: Alankomaat, Argentiina, Aruba, Australia, Bahamasaaret, Barbados, Belgia, Bermuda, Brasilia, Bulgaria, Caymansaaret, Chile, Dominikaaninen tasavalta, Ecuador, El Salvador, Espanja, Etelä-Korea, Filippiinit, Grenada, Guatemala, Intia, Indonesia, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Jamaika, Japani, Kanada, Kiina (manner-), Hongkong, Taiwan, Kolumbia, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malesia, Malta, Meksiko, Nicaragua, Norja, Panama, Peru, Portugali, Puerto Rico, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakia, Slovenia, St. Lucia, St. Vincent, Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Trinidad ja Tobago, Tšekin tasavalta, Turkki, Unkari, Uruguay, Uusi-Seelanti, Venezuela ja Yhdysvallat.

EA1855
8.7.2023

Apple Payn lisäehdot ja -määräykset

Nämä Apple Payn lisäehdot ja määräykset (”Lisäehdot”) täydentävät macOS-ohjelmistolisenssisopimusta (”Lisenssi”); sekä Lisenssi että nämä lisäehdot ohjaavat Apple Pay -ominaisuuden käyttöäsi, joka katsotaan lisenssin alaisiksi ”Palveluksi”. Näissä Lisäehdoissa käytetyillä termeillä on sama merkitys kuin Lisenssissä on määritelty.

1. Yleiskatsaus ja käyttörajoitukset

Apple Pay -ominaisuuden avulla voit tallentaa virtuaalisesti luotto-, pankki- ja prepaid-korttien tietoja, mukaan lukien Apple Card -kortit, joita Apple Pay tukee (”Tuetut kortit”), ja käyttää tuettuja Maceja ostosten tekemiseen verkkosivustojen kautta, tilaustesi seuraamiseen ja kuittien tarkastelemiseen. Apple-ohjelmiston Apple Pay -ominaisuudet saattavat olla käytettävissä vain tietyillä alueilla ja tietyillä korteilla, maksuverkoilla ja kauppiailla. Ominaisuudet saattavat vaihdella alueen, kortin antajan ja kauppiaan mukaan. Tuetut kortit voivat muuttua aikaa myöten.

Apple Pay on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöösi ja voit lisätä siihen ainoastaan omia tuettuja korttejasi. Jos olet liittämässä tuettua yrityskorttia, vakuutat, että sinulla on työnantajasi lupa siihen ja että sinulla on oikeus sitoa työnantajasi näihin käyttöehtoihin ja kaikkiin tällä ominaisuudella tehtyihin tilitapahtumiin.

Vakuutat, että et käytä Apple Pay -ominaisuutta laittomuuksiin tai huijauksiin, tai mihin tahansa muuhun sellaiseen mikä on Lisenssissä ja näissä Lisäehdoissa kielletty. Lupaat lisäksi käyttää Apple Pay -ominaisuutta voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Lupaat olla muuttamatta tai keskeyttämättä Apple Pay -palvelua (mukaan lukien palvelun käyttäminen automaattisin keinoin) tai palveluun liittyviä palvelimia tai verkkoja tai olla rikkomatta palveluun liittyvien verkkojen käytäntöjä, vaatimuksia tai säännöksiä (mukaan lukien tietojen tai liikenteen luvaton käyttö tai seuranta).

2. Käyttö Maceilla

Voit käyttää Apple Payta tuetuilla Maceilla maksujen suorittamiseen Safarin kautta käytetyillä verkkosivustoilla. Ominaisuuden käyttämiseen vaaditaan tuettu kortti, joka on liitetty tuettuun iOS-laitteeseen tai Apple Watchiin (”Tuetut laitteet”). Kun toimit verkkosivuston kassalla Apple Pay -ominaisuutta käyttäen, sinua pyydetään vahvistamaan maksu Tuetulla laitteella.

Näissä Lisäehdoissa määritettyjen ehtojen lisäksi Apple Payn käyttöä verkkosivustoilla Safarin kautta määrittävät Apple Payn lisäehdot ja määräykset, jotka koskevat Tuettuja laitteita ja joiden ehdot sisällytetään viittauksella. Voit lukea ne siirtymällä seuraavaan kohteeseen: Asetukset > Yleiset > Tietoja > Lakitiedot > Lisenssi (iOS-laite) tai Tietoja > Lakitiedot > Lisenssi (Watch-appi pariksi asetetulla iOS-laitteella). Tuetut laitteet voivat muuttua aikaa myöten.

Jos MacBook Prossasi on sisäinen Touch ID, voit ottaa Apple Payn käyttöön liittämällä Tuettuja kortteja ja suorittamalla maksuja Apple Paylla Safarin kautta käytetyillä verkkosivustoilla. Jotta voit käyttää Apple Payta näillä Maceilla, sinulla on oltava Tuettuja kortteja, jotka on liitetty aktiiviseen iCloud-tiliin. Apple Pay on vain 13-vuotiaiden tai vanhempien henkilöiden käytettävissä ja sen käyttö voi määräytyä myös iCloudin tai Tuettujen korttien myöntäjän asettamien ikärajoitusten mukaan.

3. Applen suhde sinuun

Apple ei käsittele maksuja eikä millään lailla hallitse tällä ominaisuudella tehtyjä maksuja, palautuksia, hyvityksiä, bonuksia, arvoa, alennuksia, tilauksia, tilausten toimituksia tai muita kaupallisia toimia.

Voimassa olevat korttisopimuksesi kortin myöntäneen tahon kanssa ovat voimassa ja määrittelevät Tuetun kortin käytön Apple Pay -ominaisuuden kanssa. Samalla kaikki Apple Pay -ominaisuudella tekemäsi tuote- tai palveluostokset ovat kauppiaan ehtojen alaisia.

Apple Card on saatavilla vain Yhdysvalloissa, ja sen myöntää Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch (”Apple Cardin myöntäjä”). Kun haet Apple Cardia, teet tilin avaamista koskevan hakemuksen Apple Cardin myöntäjälle. Apple Card on saatavilla vain vähintään 18-vuotiaille (tai sitä vanhemmille asuinpaikasta riippuen). Rahoituslaitos, joka on vastuussa Apple Card -kortin tarjoamisesta, voi muuttua, ja Apple Card -kortin käyttöäsi koskevat kyseisen rahoituslaitoksen käyttöehdot.

Lisenssissä tai lisäehdoissa ei ole mitään sellaista, mikä muuttaisi kortinhaltija- tai kauppiassopimusehtoja tai muita käyttöehtoja, jotka koskevat Apple Payn ominaisuuksien käyttöä, ja kaikki tällaiset ehdot ohjaavat kyseisen Apple Pay -ominaisuuden käyttöä sekä Macillasi olevan niiden virtuaalisen kuvan käyttöä.

Hyväksyt, että Apple ei ole osallinen missään kortinhaltija- tai kauppiassopimuksessasi ja että Apple ei ole vastuussa (a) minkään maksukortin, kaupallisen toiminnan, tapahtuman, ostoksen, tilauksen, tilauksen toimittamisen tai kuitin sisällöstä, tarkkuudesta tai saatavilla olemisesta, kun käytät Apple Pay -ominaisuutta; (b) luoton antamisesta tai luottokelpoisuuden selvittämisestä; (c) Apple Payn tai Lompakko-ominaisuuden käyttöösi liittyvistä myöntäjien, myyjien tai muun kolmannen osapuolen toiminnoista; (d) myöntäjän, myyjän tai muun kolmannen osapuolen tekemistä Tuettuun korttiin liittyvistä päätöksistä; (e) bonuksen tai arvon kertymisestä tai lunastamisesta kauppiaan ohjelmassa tai (f) prepaid-korttien rahoittamisesta tai uudelleen lataamisesta. Kaikissa maksukortteihin tai maksutapahtumiin liittyvissä erimielisyyksissä tai kysymyksissä ota yhteyttä kortin myöntäneeseen tahoon tai kauppiaaseen.

4. Tietosuoja

Kun käytät Apple Payta maksutapahtumassa Tuetulla laitella, Apple Pay siirtää maksutietoja salatussa muodossa Macin ja Tuetun laitteesi välillä maksun suorittamiseksi. Kun käytät Apple Payta maksutapahtumassa MacBook Prolla, jossa on sisäinen Touch ID, maksutietosi toimitetaan salatussa muodossa verkkosivustolle osana maksutapahtumaa. Kun lisäät kortin Apple Payhin MacBook Prossa, jossa on sisäinen Touch ID, tietoja laitteesta, kuten tiettyjen laiteasetusten käyttöönotosta ja laitteen käyttötavoista (esimerkiksi laitteen liikkeessä olemasta ajasta ja puheluiden arvioidusta viikkomäärästä), lähetetään Applelle kelpoisuutesi varmistamiseksi ja väärinkäytön estämiseksi. Saat lisätietoja Apple Payn käytön yhteydessä kerätyistä, käytetyistä tai jaetuista henkilötiedoista lukemalla asiaankuuluvan palvelun palvelukohtaiset tietosuojailmoitukset, mukaan lukien Tietoja Apple Paysta ja yksityisyydensuojasta, jota voidaan tarkastella iOS-laitteessa tai Macissa tai pariksi asetetun iOS-laitteen Watch-apista tai vierailemalla sivustolla https://www.apple.com/legal/privacy/fi/. Käyttämällä Apple Pay -ominaisuutta hyväksyt, että Apple, sen tytäryhtiöt ja edustajat välittävät, keräävät, ylläpitävät, käsittelevät ja käyttävät näitä tietoja Apple Pay -toiminnallisuuden tarjoamiseen.

5. Tietoturva

Apple Pay tallentaa virtuaaliset kuvat Tuetuista korteistasi, ja ymmärrät ja hyväksyt, että jos luovutat pääsykoodisi tai salasanasi toiselle henkilölle tai annat toisen henkilön lisätä sormenjälkensä Touch ID:hen Tuetulla laitteellasi tai Macillasi, on hänellä mahdollisuus tehdä Apple Pay -maksuja verkkosivustoissa Macillasi. Olet yksin vastuussa laitteidesi turvallisuuden ylläpidosta sekä pääsykoodeistasi ja salasanoistasi. Hyväksyt, että Applella ei ole mitään vastuuta, jos kadotat laitteesi tai annat muiden käyttää sitä tai jos teet valtuuttamattomia muutoksia macOS:ään.

Jos laitteesi häviää tai varastetaan ja sinulla on Etsi iPhoneni tai Etsi Macini käytössä, voit yrittää lopettaa mahdollisuuden maksaa laitteella olevilla virtuaalisilla Tuetuilla korteilla laittamalla sen Kadonnut-tilaan Etsi iPhoneni -ominaisuuden tai sivuston https://icloud.com kautta. Voit myös tyhjentää laitteesi sisällön, jolloin se yrittää lopettaa mahdollisuuden maksaa laitteella olevilla virtuaalisilla Tuetuilla korteilla. Sinun tulisi myös ottaa yhteyttä Tuetut kortit myöntäneeseen tahoon estääksesi virtuaalisten Tuettujen korttien luvattoman käytön.

Jos raportoit tai jos Apple epäilee petollista käyttöä tai väärinkäyttöä, sitoudut tekemään Applen kanssa yhteistyötä mahdollisissa tutkimuksissa ja käyttämään kaikkia Applen ohjeistamia petoksenestämistoimenpiteitä.

6. Vastuunrajoitus

LISENSSISSÄ MÄÄRITETTYJEN VASTUUVAPAUTUKSIEN JA VASTUUNRAJOITUSTEN LISÄKSI APPLE EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA APPLE PAY -OMINAISUUDELLA TEHDYISTÄ OSTOKSISTA, MAKSUISTA, TAPAHTUMISTA, TILAUKSISTA, TILAUSTEN TOIMITTAMISESTA, KUITTIEN TIEDOISTA TAI MUISTA KAUPALLISISTA TOIMISTA JA HYVÄKSYT, ETTÄ SELVITÄT KAIKKI TUETTUIHIN KORTTEIHISI, VIRTUAALISIIN TUETTUIHIN KORTTEIHISI JA NIIHIN LIITTYVIIN MAKSUTAPAHTUMIIN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA ERIMIELISYYDET KORTTISI MYÖNTÄJÄN, MAKSUNVÄLITTÄJÄN TAI KAUPPIAAN KANSSA.

NORSK

APPLE INC.
PROGRAMVARELISENSAVTALE FOR macOS Sonoma

For bruk med Apple-merkede systemer

LES DENNE PROGRAMVARELISENSAVTALEN («LISENSEN») NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE APPLE-PROGRAMVAREN. VED Å BRUKE APPLE-PROGRAMVAREN AKSEPTERER DU SAMTIDIG Å VÆRE BUNDET AV BESTEMMELSENE I DENNE LISENSEN. HVIS DU IKKE ER ENIG I VILKÅRENE I DENNE LISENSEN, MÅ DU IKKE INSTALLERE OG/ELLER BRUKE APPLE-PROGRAMVAREN, OG HVIS DU MÅ OPPGI OM DU ER «ENIG» ELLER «IKKE ENIG» I BETINGELSENE, MÅ DU KLIKKE PÅ «IKKE ENIG». HVIS DU HAR ANSKAFFET APPLE-PROGRAMVAREN SOM EN DEL AV ET APPLE-MASKINVAREKJØP OG HVIS DU IKKE SAMTYKKER I VILKÅRENE I DENNE LISENSEN, KAN DU RETURNERE HELE APPLE MASKINVARE/PROGRAMVARE-PAKKEN INNENFOR RETURPERIODEN TIL APPLE STORE-BUTIKKEN ELLER DEN AUTORISERTE DISTRIBUTØREN DER DU KJØPTE DEN, FOR Å FÅ REFUNDERT DET DU HAR BETALT, I HENHOLD TIL APPLES REGLER FOR RETUR, SOM DU FINNER PÅ https://www.apple.com/no/legal/sales-support/. DU MÅ RETURNERE HELE MASKINVARE/PROGRAMVARE-PAKKEN FOR Å FÅ REFUNDERT BELØPET.

VIKTIG MERKNAD: I den grad denne programvaren kan brukes til å reprodusere, modifisere, publisere og distribuere materiale, lisensieres den til deg kun for reproduksjon, modifisering, publisering og distribuering av materiale som ikke er opphavsrettslig beskyttet, materiale du eier opphavsretten til, eller materiale du er autorisert eller har lovlig adgang til å reprodusere, modifisere, publisere eller distribuere. Hvis du er usikker på om du har lovlig tilgang til å reprodusere, endre, publisere og distribuere materiale, bør du innhente råd fra en jurist.

1. Generelt.
A. Apple-programvaren (inkludert Boot ROM-kode), eventuell tredjepartsprogramvare, dokumentasjon, grensesnitt, innhold, fonter og data som følger med denne lisensen («Original Apple-programvare»), som kan oppdateres eller erstattes av funksjonsforbedringer, programvareoppdateringer, sikkerhetssvar, systemfiler eller systemgjenopprettingsprogramvare levert av Apple for din Apple-merkede datamaskin eller støttede eksterne enheter («Apple-programvareendringer»), enten de er forhåndsinstallert på Apple-merket maskinvare, på intern lagring, på flyttbare medier, på disk, i skrivebeskyttet minne, på andre medier eller i annen form (den originale Apple-programvaren og Apple-programvareendringene refereres til som «Apple-programvaren»), er lisensiert, ikke solgt, til deg av Apple Inc. («Apple») kun for bruk under vilkårene i denne lisensen. Apple og/eller Apples lisensgivere beholder eierskapet til Apple-programvaren og forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig overføres til deg. Du godtar at vilkårene i denne lisensen skal gjelde for alle Apple-merkede programvareprodukter som kan være forhåndsinstallert på din Apple-merkede maskinvare med mindre et slikt produkt følges av en egen lisens, i hvilket tilfelle du samtykker til at den separate lisensen skal gjelde for din bruk av produktet.

B. Apple kan etter eget skjønn gjøre tilgjengelige fremtidige Apple-programvareendringer. Apple-programvareendringer, hvis noen, inkluderer ikke nødvendigvis alle eksisterende programvarefunksjoner eller nye funksjoner som Apple lanserer for nyere eller andre modeller av Apple-merkede datamaskiner. Vilkårene i denne lisensen vil regulere alle Apple-programvareendringer levert av Apple, med mindre slike Apple-programvareendringer er ledsaget av en separat lisens, i så fall vil vilkårene i denne lisensen gjelde.

C. Alle immaterielle rettigheter og juridiske eierskapsrettigheter i og til innhold som vises, eller som det gis tilgang til gjennom Apple-programvaren, tilhører innholdets respektive eiere. Slikt innhold kan være

beskyttet av lover om opphavsrettigheter og eierskap og kan i tillegg være underlagt bruksbetingelser fra tredjeparter som gir tilgang til slik innhold. Med mindre annet angis her, gir lisensen deg ingen rett til bruk av slikt innhold og ingen garanti for at slikt materiale skal fortsette å være tilgjengelig for deg. Bilder du får tilgang til via News eller Kart, skal ikke republiseres, overføres på nytt eller reproduseres som separate filer.

2. Tillatt bruk og restriksjoner.
A. Lisens for forhåndsinstallert og enkelteksemplarer av Apple-programvare. Underlagt vilkårene og betingelsene i denne avtalen har du, med mindre du fikk Apple-programvaren fra Mac App Store, via en automatisk nedlasting eller under en volumlisens- eller vedlikeholdsavtale eller annen skriftlig avtale fra Apple, en begrenset, ikke-eksklusiv lisens til å installere, bruke og kjøre ett (1) eksemplar av Apple-programvaren på én enkelt Apple-maskin på et gitt tidspunkt. Disse lisensvilkårene for ett eksemplar gjelder for eksempel for deg hvis du fikk Apple-programvaren forhåndsinstallert på Apple-maskinvare.

B. Mac App Store-lisens. Hvis du fikk en lisens for Apple-programvaren fra Mac App Store eller via en automatisk nedlasting har du, underlagt vilkårene og betingelsene i denne lisensen og slik det tillates i bruksreglene for tjenester og innhold slik de er angitt i vilkårene og betingelsene for Apple Media Services (https://www.apple.com/no/legal/internet-services/itunes/) («bruksregler»), en begrenset, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens:

(i) for å laste ned, installere, bruke og kjøre for personlig, ikke-kommersiell bruk, én (1) kopi av Apple-programvaren direkte på hver Apple-merkede datamaskin som kjører macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave eller macOS High Sierra («Mac-datamaskin») som du eier eller kontrollerer;

(ii) hvis du er en kommersiell bedrift eller en utdanningsinstitusjon, til å laste ned, installere, bruke og kjøre ett (1) eksemplar av Apple-programvaren for bruk enten: (a) av en enkeltperson på hver Mac-datamaskin som du eier eller kontrollerer, eller (b) av flere enkeltpersoner på én enkelt delt Mac-datamaskin som du eier eller kontrollerer. For eksempel kan en enkelt ansatt bruke Apple-programvaren på både ansattes stasjonære Mac-datamaskin og bærbare Mac-datamaskin, eller flere studenter kan seriemessig bruke Apple-programvaren på én enkelt Mac-datamaskin som er plassert på et ressurssenter eller bibliotek; og

(iii) å installere, bruke og kjøre opptil to (2) ekstra kopier eller forekomster av Apple-programvaren, eller tidligere macOS- eller OS X-operativsystemprogramvare eller etterfølgende utgivelse av Apple-programvaren, i virtuelle operativsystemmiljøer på hver Apple-merkede datamaskin du eier eller kontrollerer som allerede kjører Apple-programvaren, med det formål: (a) programvareutvikling; (b) testing i forbindelse med programvareutvikling; (c) bruk av macOS Server eller (d) personlig, ikke-kommersiell bruk.

Annet enn det som er uttrykkelig tillatt i del 3, gir ikke lisensen fastsatt i del 2B(iii) deg tillatelse til å bruke de virtualiserte kopiene eller forekomstene av Apple-programvaren i forbindelse med et servicebyrå, tidsdeling, terminaldeling eller andre lignende typer tjenester. Med unntak for det som uttrykkelig tillates i dette avsnittet (2B), kan du ikke bruke Apple-programvaren til å bruke noen Apple-operativsystemprogramvare, herunder iOS, iPadOS, watchOS eller tvOS, i virtuelle operativsystemer på Mac-datamaskiner.

C. Volum- eller vedlikeholdslisens. Hvis du fikk Apple-programvaren under et volum- eller vedlikeholdslisensprogram fra Apple, vil vilkårene i volum- eller vedlikeholdslisensen avgjøre hvor mange eksemplarer av Apple-programvaren du har lov til å laste ned, installere, bruke og kjøre på Apple-maskiner du eier eller kontrollerer. Med mindre Apple har gitt skriftlig tillatelse til noe annet, skal alle andre vilkår og betingelser i denne lisensen gjelde for din bruk av Apple-programvaren som er fått under

en volum- eller vedlikeholdslisens.

D. Systemkrav; Apple-ID. Vær oppmerksom på at Apple-programvaren kun støttes på Apple-maskinvare som oppfyller bestemte systemkrav angitt av Apple. I tillegg kan bruk av og tilgang til enkelte funksjoner i Apple-programvaren og enkelte tjenester (som definert i del 6) kreve at du ber om et unikt brukernavn og et passord, kjent som en Apple-ID.

E. Fonter. Du kan, i overensstemmelse med betingelsene i denne lisensen, bruke fontene som følger med Apple-programvaren for å vise og skrive ut innhold i forbindelse med bruk av Apple-programvaren. Du kan imidlertid integrere fonter i innhold kun hvis det tillates av integreringsbegrensningene som følger med fonten det gjelder. Du finner disse integreringsbegrensningene i Vis fontinfo-panelet i Forhåndsvisning-menyen i Fontbok.

F. Stemmer; direkteteksting. I henhold til vilkårene og betingelsene i denne lisensen kan du: (i) bruke systemstemmene som er inkludert i Apple-programvaren («Systemstemmer») (1) mens du kjører Apple-programvaren, og (2) til å lage ditt eget originale innhold og prosjekter til personlig, ikke-kommersiell bruk; (ii) bruke direkteteksting som automatisk genereres på enheten av sanntid av Apple-programvaren («Direkteteksting»), enten de genereres under en FaceTime-samtale eller på annen måte, kun til personlig, ikke-kommersiell bruk; og (iii) bruke funksjonen personlig stemme til å lage en stemme på enheten som høres ut som deg («Personlig stemme») ved å bruke din egen personlige stemme til personlig, ikke-kommersiell bruk. Ingen annen opprettelse eller bruk av systemstemmer,direkteteksting eller personlig stemme er tillatt i henhold til denne lisensen, inkludert, men ikke begrenset til, bruk, reproduksjon, visning, ytelse, opptak, publisering eller omdistribusjon av noen av systemstemmene, direktetekstingene eller personlig stemme i en profesjonell, ideell, offentlig delings- eller kommersiell sammenheng.

G. Funksjoner i og kundestøtte for Bilder-programmet. Det er mulig at Bilder-programmet i Apple-programvaren («Bilder-programmet») ikke har støtte for enkelte video- og bildeformater. Bruk av enkelte av funksjonene i Bilder-programmet avhenger av funksjoner i kameraet. Synkronisering av bilder med Bilder-programmet og tjenester fra Apple eller tredjepartsleverandører kan medføre tap av data. Lysbildeseriegrafikk, -musikk og -temaer som følger med Bilder-programmet, er kun ment for personlig, ikke-kommersiell bruk i lysbildeserier du lager ved hjelp av Bilder-programmet. Du skal ikke bruke, trekke ut eller distribuere på enkeltstående basis, kommersielt eller på annen måte, bilder, grafikk, lyd, video eller tilsvarende ressurser («digitalt materiale») som finnes i, eller som leveres som en del av, Bilder-programmet, eller på annen måte bruke det digitale materialet utenfor den sammenhengen det er tiltenkt som en del av Bilder-programmet.

H. Funksjoner for innholdsbufring.
1. I den grad Apple og/eller Apples samarbeidspartnere gjør bestemt programvare og/eller innhold tilgjengelig for bufring (f.eks. aktuelt innhold fra Mac App Store) («Apple-kvalifisert innhold»), kan enkelte funksjoner i Apple-programvaren («funksjoner for innholdsbufring») lastes ned automatisk, og det Apple-kvalifiserte innholdet kan bufres lokalt på Apple-datamaskinen som kjører Apple-programvaren (i denne delen kalles en slik Apple-datamaskin for en «bufringsaktivert Mac».) **Idet du bruker funksjonene for innholdsbufring, samtykker du i at Apple kan laste ned og bufre slikt Apple-kvalifisert innhold på din bufringsaktiverte Mac.** Du kan slå av funksjonene for innholdsbufring for Apple-programvaren når som helst, ved å gå til Deling under Systeminnstillinger på din bufringsaktiverte Mac.

2. Funksjonene for innholdsbufring i Apple-programvaren skal kun brukes på en bufringsaktivert Mac som du eier eller har kontroll over, og utelukkende i den hensikt å overføre det Apple-kvalifiserte innholdet raskere til autoriserte sluttbrukere i ditt hjem, din bedrift eller din organisasjon. Du er klar over at nevnte brukere kan trenge egen godkjenning fra Apple for å motta Apple-kvalifisert innhold, og at raskere overføring av Apple-kvalifisert innhold via din bufringsaktiverte Mac ikke vil endre vilkårene som

regulerer ditt eller sluttbrukernes mottak av det Apple-kvalifiserte innholdet.

3. Du er innforstått med at all bruk av det Apple-kvalifiserte innholdet reguleres av lisensvilkårene som gjelder for den typen Apple-kvalifisert innhold som bufres. Disse vilkårene kan omfatte, men er ikke begrenset til, vilkårene for Apple-medietjenester, vilkårene for iCloud, instruktøravtalen for iTunes U, programvarelisensavtalen for iTunes U og/eller lisensvilkårene som fulgte med nedlastet programvare, med mindre en egen, separat lisensavtale fulgte med nedlastingen, og i så fall får sistnevnte anvendelse. Du finner en liste over Apple-programvarelisenser her: https://www.apple.com/no/legal/sla/. Du er innforstått med at bruken av funksjonene for innholdsbufring og lagring av Apple-kvalifisert innhold på din bufringsaktiverte Mac ikke gir deg noen rettigheter ut over dem du har i henhold til lisensvilkårene som gjelder for det Apple-kvalifiserte innholdet, og ikke utgjør noen overdragelse, fraskrivelse eller annen begrensning av noen rettighet som tilhører Apple eller andre som har opphavsrett til Apple-kvalifisert innhold.

4. Du har ikke tillatelse til å bruke din bufringsaktiverte Mac med funksjonene for innholdsbufring aktivert på et nettverk du ikke eier eller kontrollerer (eller som du ikke har hjemmel for å bruke til slike formål), eller til å gi tilgang til slikt Apple-kvalifisert innhold fra sluttbrukere utenfor ditt hjem, din bedrift eller din organisasjon. Du samtykker i at du utelukkende skal benytte funksjonene for innholdsbufring til egen personlig, ikke-kommersiell bruk eller til intern bruk i din bedrift eller organisasjon og kun slik det gis uttrykkelig tillatelse til i dette dokumentet. Du kan ikke tilby tredjeparter en tjeneste som er integrert med eller gjør bruk av tjenester eller informasjon som leveres av funksjonene for innholdsbufring, eller som på noen måte bruker funksjonene for innholdsbufring.

5. Idet du aktiverer funksjonene for innholdsbufring på Apple-programvaren, samtykker du i at Apple kan lagre, overvåke og sikre det Apple-kvalifiserte innholdet på din bufringsaktiverte Mac og samle inn og bruke teknisk informasjon om din bufringsaktiverte Mac og tilknyttede nettverk, herunder, men ikke begrenset til, maskinvareidentifikatorer og IP-adresser, til slike formål. Du samtykker i at du ikke skal deaktivere, forstyrre, hacke, omgå eller på annen måte gripe inn i Apples verifiserings-, lagrings- eller godkjenningsmekanismer, digital signering, administrering av digitale rettigheter eller andre sikkerhetsmekanismer som er implementert i eller av Apple-programvaren, tjenestene, det Apple-kvalifiserte innholdet eller annen Apple-programvare eller -teknologi, eller bidra til at andre kan gjøre det.

6. Apple forbeholder seg retten til å slutte å gjøre Apple-kvalifisert innhold tilgjengelig for bufring på din bufringsaktiverte Mac (slik at innhold du tidligere har bufret, for eksempel ikke er tilgjengelig for videre bufring) og når som helst fjerne bufret Apple-kvalifisert innhold fra dine bufringsaktiverte Macer etter eget skjønn, og Apple skal i et slikt tilfelle ikke ha noe ansvar overfor deg. Du forstår at slik bufring av Apple-kvalifisert innhold kanskje ikke er tilgjengelig i alle land eller regioner. Du kan når som helst fjerne det bufrede Apple-kvalifiserte innholdet og deaktivere funksjonene for innholdsbufring.

I. Tilkoblinger til eksternt skrivebord. Underlagt vilkårene og betingelsene i denne lisensen gjelder følgende når du kobler til eksternt fra en annen datamaskin eller elektronisk enhet (begge kalt en «enhet») til en Apple-maskin som kjører Apple-programvaren (i denne delen kalles slike Apple-maskiner en «hjemme-Mac»), enten gjennom skjermdelingsfunksjonen eller på andre måter:

(i) bare én (1) enhet kan kobles til eksternt om gangen, enten direkte eller indirekte, for å kontrollere den grafiske skrivebordsøkten for Apple-programvaren som kjøres og vises på hjemme-Mac-datamaskinen; og

(ii) et rimelig antall enheter kan kobles til eksternt samtidig utelukkende med det formål å samtidig observere den samme grafiske skrivebordsøkten for Apple-programvaren som kjøres og vises på hjemme-Mac-datamaskinen, så lenge de ikke kontrollerer Apple-programvaren på noen måte; men

(iii) bare én (1) Apple-enhet kan kobles til eksternt om gangen, enten det gjøres direkte eller indirekte, for å kontrollere en separat grafisk skrivebordsøkt for Apple-programvaren som er en annen enn den som kjøres og vises på hjemme-Mac-datamaskinen, og en slik tilkobling kan bare foretas gjennom skjermdelingsfunksjonen i Apple-programvaren.

Med unntak av slik det uttrykkelig tillates i del 2I eller del 3, eller med mindre Apple på annen måte lisensierer det, godtar du å ikke bruke Apple-programvaren, eller noe av funksjonaliteten i den, i forbindelse med et servicebyrå, tidsdeling, terminaldeling eller andre lignende typer tjenester uavhengig av om disse tjenestene tilbys innen din egen organisasjon eller til tredjeparter.

J. Andre bruksrestriksjoner. Tillatelsene som gis i denne lisensen, tillater deg ikke å, og du godtar å ikke, installere, bruke eller kjøre Apple-programvaren på en maskin som ikke er en Apple-maskin, eller å la andre gjøre dette. Du samtykker i at informasjon om eierskap (herunder informasjon om varemerker og opphavsrett) som vises på eller som befinner seg i Apple-programvaren, ikke skal fjernes, skjules eller endres. Med mindre noe annet tillates av vilkårene i denne lisensen eller på annen måte lisensieres av Apple: (i) kan bare én bruker bruke Apple-programvaren om gangen, og (ii) du kan ikke gjøre Apple-programvaren tilgjengelig over et nettverk der den kan kjøres eller brukes av flere maskiner samtidig. Med unntak det som uttrykkelig tillates i del 3, er det ikke tillatt å leie ut, lease, låne bort, selge, videredistribuere eller underlisensiere Apple-programvaren.

K. Sikkerhetskopi. Du kan lage én kopi av Apple-programvaren (unntatt Boot ROM-koden og annen Apple-firmware som er integrert i eller på annen måte befinner seg på Apple-maskinvare) i maskinlesbar form til bruk kun som sikkerhetskopi. Apples Boot ROM-kode og firmware gjøres kun tilgjengelig for bruk på Apple-maskinvare, og du har ikke tillatelse til å kopiere, endre eller redistribuere Apples Boot ROM-kode eller firmware helt eller delvis.

L. Overføring av eksisterende programvare. Hvis du overfører programvare fra en Apple-datamaskin til en annen Apple-maskin ved hjelp av Oppsettassistent eller Overføringsassistent, bør du merke deg at fortsatt bruk av originaleksemplaret kan være forbudt når kopien er overført til den andre maskinen med mindre du har et lisensiert eksemplar av programvaren på begge maskinene. Les vilkårene og betingelsene i de relevante programvarelisensavtalene. Det er mulig at programvare og tjenester fra tredjeparter ikke er kompatible med denne Apple-programvaren, og installering av denne Apple-programvaren kan påvirke tilgangen til å muligheten til å bruke slik programvare eller slike tjenester fra tredjeparter.

M. Åpen kildekode. Enkelte komponenter i Apple-programvaren og åpen kildekodeprogrammer fra tredjeparter som følger med programvaren, er gjort tilgjengelig eller kan bli gjort tilgjengelig på Apples nettsted for åpen kildekode (https://www.opensource.apple.com/) (omtales samlet som «komponenter med åpen kildekode»). Det er tillatt å endre eller erstatte komponenter med åpen kildekode under forutsetning av at: (i) den resulterende endrede Apple-programvaren brukes i stedet for den uendrede Apple-programvaren på Apple-maskiner du eier eller kontrollerer, så lenge hver slik Apple-maskin har en riktig lisensiert kopi av Apple-programvaren installert, og at (ii) du ellers overholder betingelsene i lisensavtalen og eventuelle andre lisensavtaler for bruken av komponenter med åpen kildekode. Apple forplikter seg ikke til å oppdatere, vedlikeholde, garantere for, eller levere teknisk support, annen support eller tjenester for den resulterende endrede Apple-programvaren. Du erkjenner uttrykkelig at hvis feil eller skade på Apple-maskinvaren oppstår av endringer i Apple-programvarens komponenter med åpne kildekoder, vil slike feil eller skader være utelukket fra Apples maskinvaregaranti.

N. Ingen dekoding. Du skal ikke og godtar å ikke gjøre det mulig for andre å kopiere (bortsett fra slik det eksplisitt tillates i denne lisensen eller i bruksreglene hvis de gjelder deg), dekompilere, dekode, dele opp, forsøke å avlede kildekoden fra, dekryptere, modifisere eller skape åndsverk avledet av Apple-

programvaren, tjenester som leveres av Apple-programvaren, eller deler av programvaren eller tjenestene (bortsett fra og kun i den utstrekning forannevnte begrensning ikke er tillatt i henhold til lov eller lisensvilkår som gjelder for bruk av åpen kildekode-komponenter som kan være en del av Apple-programvaren).

O. Overholdelse av lovgivning. Du godtar å bruke Apple-programvaren og tjenestene (slik dette defineres i del 6 nedenfor) i samsvar med alle gjeldende lover, inkludert lokale lover i landet eller regionen du bor i eller befinner deg i når du laster ned eller bruker Apple-programvaren og tjenester. Det er mulig at funksjoner i Apple-programvaren og -tjenestene ikke er tilgjengelige på alle språk eller i alle områder og at enkelte funksjoner kan variere etter område. En internett-tilkobling kreves for enkelte funksjoner i Apple-programvaren og -tjenestene.

P. Programvare fra tredjeparter. Apple gir som del av Apple-programvarepakken, og kan gi som en oppdatering, en oppgradering eller et tillegg til Apple-programvaren, tilgang til bestemte programmer og tjenester fra tredjeparter. I den grad Apple-programvaren inneholder eller gir tilgang til programmer og tjenester fra tredjeparter, har Apple ingen uttrykt eller underforstått plikt til å yte noen som helst teknisk eller annen support for slike programmer og tjenester. Kontakt riktig programvareleverandør eller -produsent eller tjenesteleverandør direkte for teknisk support og kundeservice i forbindelse med slike programmer, tjenester og/eller produkter.

Q. Apple-programvareendringer. Apple-programvaren vil med jevne mellomrom sjekke med Apple om Apple-programvareendringer. Hvis en endring er tilgjengelig, kan endringen automatisk lastes ned og installeres på datamaskinen din og, hvis aktuelt, eksterne enheter. **Ved å bruke Apple-programvaren godtar du at Apple kan laste ned og installere automatiske Apple-programvareendringer på datamaskinen og eksterne enheter.** Du kan slå av automatiske operativsystemoppdateringer og raske sikkerhetssvar når som helst ved å justere innstillingene som finnes i Systeminnstillinger > Programvareoppdatering > Avansert.

R. Systemfigurer. I henhold til vilkårene og betingelsene i denne lisensen kan du bruke Memoji-tegnene som er inkludert i eller opprettet med Apple-programvaren («Systemtegn»): (i) mens du kjører Apple-programvaren; og (ii) å lage ditt eget originale innhold og prosjekter for din personlige, ikke-kommersielle bruk. Det gis ikke tillatelse til annen bruk av systemfigurene i denne lisensen, inkludert, men ikke begrenset til bruk, reproduksjon, framvisning, opptak, publisering eller videredistribuering av noen av systemfigurene i en kommersiell sammenheng, til nonprofit-formål eller for deling med offentligheten.

3. Utleie for tillatte utviklertjenester.
A. Utleie. Du kan leie eller videreleie en gyldig lisensiert versjon av Apple-programvaren i sin helhet til en enkeltperson eller organisasjon (som hver er en «leietaker») hvis alle av følgende betingelser oppfylles:

(i) den leide Apple-programvaren må brukes med eneste formål om å levere tillatte utviklertjenester, og hver leietaker må lese og godta vilkårene i denne lisensen;

(ii) hver leieperiode må være for en minimumsperiode på tjuefire (24) sammenhengende timer;

(iii) under leieperioden må sluttbrukerleietakeren ha eneste og eksklusiv bruk og kontroll over Apple-programvaren og den Apple-merkede maskinvaren den er installert på, med unntak av at du, som parten som leier Apple-programvaren («leietaker»), kan tilby administrativ støtte for Apple-programvaren; og

(iv) før Apple-programvaren tas i bruk, må sluttbrukerleietakeren lese og godta vilkårene som gjelder enhver programvare som er forhåndsinstallert på Apple-programvaren, inkludert, men ikke begrenset til Apples Xcode-utviklerprogramvare og enhver annen programvare fra Apple

eller tredjeparter.

For formålene til del 3: (A) Sluttbrukerleietaker betyr en leietaker som er sluttbrukeren som bruker den leide Apple-programvaren kun for tillatte utviklertjenester; og (B) tillatte utviklertjenester betyr kontinuerlige integreringstjenester, inkludert, men ikke begrenset til programvareutvikling, bygging av programvare fra kilde, automatisert testing under programvareutvikling og kjøring av nødvendige utviklerverktøy for å støtte slike aktiviteter. Hver utleier må levere forutgående varsel til Apple før utleie eller videreleie av Apple-programvaren i henhold til denne delen (3) ved å kontakte Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Videreleie. En leietaker kan videre videreleie Apple-programvaren i henhold til del 3 forutsatt at leietakeren oppfyller alle betingelsene i del 3. En leietaker som videreleier Apple-programvaren (som også skal betraktes som utleier i henhold til del 3), må fullt ut overdra eksklusiv bruk og kontroll av Apple-programvaren og den Apple-merkede maskinvaren den er installert på, til dens leietaker under leieperioden.

C. Håndheving. Som utleier er du ansvarlig for: (i) å sikre at alle leietakere etterlever kravene i del 3; (ii) å sikre at hver leietaker godtar alle gjeldende lisensvilkår; og (iii) å hjelpe Apple med å håndheve slik etterlevelse. Hvis en leietaker bryter vilkårene i denne lisensen eller andre gjeldende Apple-lisensvilkår, opphører deres rett til å bruke Apple-programvaren automatisk, og du sier deg enig i å umiddelbart avslutte leietakerens bruk av Apple-programvaren ved oppdagelse av slikt brudd eller ved skriftlig varsel fra Apple om slikt brudd.

D. Virtualisering. For hver kopi av Apple-programvaren som er underlagt leie i henhold til del 3, kan enten en utleier eller en leietaker (men ikke begge) installere, bruke og kjøre ytterligere kopier eller forekomster av Apple-programvaren innenfor virtuelle operativsystemmiljøer i samsvar med del 2B(iii), forutsatt at en utleier kun kan virtualisere én enkelt forekomst eller kopi av Apple-programvaren som et leveringsverktøy med formål om å gi en leietaker tilgang til og bruk av Apple-programvaren i henhold til del 3.

E. Systemkonfigurasjon. Hvis du er en leietaker, anerkjenner du at Apple-programvaren kan tidligere ha blitt konfigurert av utleieren som leier Apple-programvaren til deg, inkludert valg av innstillinger for analyse, stedstjenester og andre funksjoner knyttet til sikkerhet, personvern og datainnsamling. Du erkjenner og er enig i at Apple ikke er ansvarlig for utleierens konfigurering av Apple-programvaren.

4. Overføring.
A. Hvis du fikk Apple-programvaren forhåndsinstallert på Apple-maskinvare, eller du fikk lisensen til Apple-programvaren fra Mac App Store eller via en programvareoppdatering, kan du overføre, én gang og på permanent basis, alle lisensrettigheter du har til Apple-programvaren (i sin originale form slik du fikk av dem av Apple), til en annen part under forutsetning av at: (i) Apple-programvaren overføres sammen med Apple-maskinvaren; (ii) overføringen inkluderer alle deler av Apple-programvaren, inkludert denne lisensavtalen, og (iii): at ingen kopier av Apple-programvaren beholdes, helt eller delvis, inkludert kopier som er lagret på en datamaskin eller annen lagringsenhet, og (iv): parten som overtar Apple-programvaren, leser og godtar betingelsene og vilkårene i denne lisensavtalen. For denne lisensen er det slik at hvis Apple gjør tilgjengelig en oppdatering (for eksempel versjon 10.14 til 10.14.1) for Apple-programvaren, anses oppdateringen for å være en del av Apple-programvaren, og den kan ikke overføres separat fra versjonen av Apple-programvaren før oppdatering.

B. Det er ikke tillatt å overføre Apple-programvare som er endret eller erstattet som beskrevet i del 2M over. Alle komponenter i Apple-programvaren tilbys som deler av en helhet og kan ikke skilles ut fra helheten for distribusjon som enkeltstående programmer. Vær oppmerksom på at Apple-programvare som leveres sammen med en Apple-maskinvaremodell, ikke nødvendigvis fungerer sammen med andre Apple-maskinvaremodeller.

C. Alle eksemplarer av Apple-programvaren som Apple gjør tilgjengelig for markedsførings-, evaluerings-, diagnostiserings- eller gjenoppbyggingsformål, kan bare brukes til disse formålene og kan ikke selges eller overføres til andre.

5. Samtykke til bruk av data. Visse funksjoner, som Analyse, Stedstjenester, Siri, Diktering og Spotlight, kan kreve informasjon fra datamaskinen for de respektive funksjonene. Når du slår på eller bruker disse funksjonene, vises det opplysninger om hva slags informasjon som blir sendt til Apple, og hvordan den blir brukt. Du finner mer informasjon på https://www.apple.com/no/legal/privacy/. Opplysningene dine blir behandlet i samsvar med Apples retningslinjer for personvern, som du kan lese på: https://www.apple.com/no/legal/privacy/.

6. Tjenester og materiale fra tredjeparter.
A. Generelt. Apple-programvaren kan gi tilgang til Apples iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Kart og andre tjenester og nettsteder fra Apple og tredjeparter (samlet og enkeltvis kalt «tjenester»). Bruk av disse tjenestene krever internettilgang, og bruk av enkelte tjenester kan kreve at du har en Apple-ID og at du godtar ytterligere tjenestevilkår, og det kan medføre ekstra kostnader. Ved å bruke denne programvaren i forbindelse med en Apple-ID eller andre Apple-tjenester godtar du tjenestevilkårene som gjelder for den tjenesten, for eksempel de nyeste Apple Media Services-vilkårene for landet eller regionen der du får tilgang til slike tjenester, som du kan lese på https://www.apple.com/no/legal/internet-services/itunes/.

B. Hvis du registrerer deg for iCloud, kan du få tilgang til enkelte iCloud-funksjoner, for eksempel «iCloud Drive», «Delte albumer» og «Hvor er?», direkte fra Apple-programvaren. Du erkjenner og samtykker at bruken av iCloud og disse funksjonene er underlagt de nyeste vilkårene for iCloud-tjenesten, som du kan få tilgang til og se gjennom på: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/.

C. Innhold i News-programmet. Din bruk av innhold du har tilgang til i News-programmet, er begrenset til personlig, ikke-kommersiell bruk og gir deg ingen rettighet til innholdet, og du har heller ingen kommersiell rettighet eller markedsføringsrettighet tilknyttet slikt innhold.

D. Kart. Kart-tjenesten og -funksjonene i Apple-programvaren («Kart»), herunder kartdatadekning, kan variere fra område til område. Når du slår på eller bruker Kart, vil du få opplysninger om hva slags informasjon som blir sendt til Apple, og hvordan den blir brukt. Du erkjenner og samtykker i at din bruk av Kart er underlagt de gjeldende vilkårene for Kart-tjenesten, som er tilgjengelig fra og kan leses fra sidepanelet i Kart-programmet.

E. Du er innforstått med at du ved å bruke hvilken som helst av tjenestene, kan komme over innhold som kan anses som støtende, uanstendig eller upassende, og med språkbruk som kan oppfattes som utilslørt og direkte, og at søk eller innskriving av en bestemt URL automatisk og utilsiktet kan opprette koblinger eller referanser til støtende materiale. Likevel godtar du at din bruk av tjenestene fullt ut er på din egen risiko og at Apple og Apples samarbeidspartnere, representanter, agenturgivere eller lisensgivere ikke har noe ansvar overfor deg for innhold som kan anses anstøtelig, uanstendig eller upassende.

F. Enkelte tjenester kan vise, omfatte eller gjøre tilgjengelig data, informasjon, programmer eller materiale fra tredjeparter («materiale fra tredjeparter») eller koblinger til nettsteder fra enkelte tredjeparter. Ved å bruke tjenesten, er du innforstått med og sier deg enig i, at Apple ikke er ansvarlig for å undersøke eller vurdere innhold, nøyaktighet, fullstendighet, gyldighet, validitet, overholdelse av opphavsrett, lovlighet, anstendighet eller kvalitet eller noe annet aspekt av slikt materiale fra tredjeparter eller slike nettsteder. Apple, dets ledere, samarbeidspartnere og datterselskaper vil ikke innestå for eller støtte og vil ikke påta

seg eller ha noe som helst ansvar overfor deg eller andre for noen tredjeparters tjenester, materiale fra tredjeparter eller nettsteder, eller for noen andre materialer, produkter eller tjenester fra tredjeparter. Materiale fra tredjeparter og lenker til andre nettsteder gis kun i tjenesteøyemed.

G. Verken Apple eller noen av Apples innholdsleverandører garanterer for tilgjengeligheten, nøyaktigheten, fullstendigheten, påliteligheten eller aktualiteten av informasjon om aksjer, stedsinformasjon, helseinformasjon eller annen informasjon som kan vises av tjenester. Økonomisk informasjon som vises av tjenester, er kun for generelle informasjonsformål, og bør ikke brukes som investeringsråd. Før du utfører investeringer basert på informasjon du har fått via tjenestene, bør du konsultere en økonomisk rådgiver som er juridisk kvalifisert til å gi råd om økonomi og verdipapirer i landet eller området du bor i. Plasseringsdata levert av noen tjenester, inkludert Apple Kart-tjenesten, er kun gitt for grunnleggende navigasjons- og/eller planleggingsformål og er ikke ment å stole på i situasjoner der nøyaktig plasseringsinformasjon er nødvendig eller hvor feilaktig, unøyaktig, tidsforsinket eller ufullstendige stedsdata kan føre til død, personskade eller skade på eiendom eller miljø. Du samtykker i at informasjon du får fra Kart-tjenesten, kan avvike fra faktiske vei- eller terrengforhold grunnet faktorer som kan påvirke presisjonen i Kart-dataene, blant annet, men ikke begrenset til, værforhold, vei- og trafikkforhold og geopolitiske hendelser. Ivareta din egen sikkerhet ved å alltid være oppmerksom på veiskilt og kjøreforhold. Kjør til enhver tid defensivt og i henhold til trafikkreglene, og vær oppmerksom på at veianvisninger for gående og syklende ikke alltid inkluderer egne gang- eller sykkelveier.

H. I den grad du bruker tjenestene til å laste opp innhold, bekrefter du at du eier alle rettigheter til, eller har tillatelse til eller på annen måte har lovlig tilgang til å laste opp, slikt innhold og at slikt innhold ikke bryter noen av tjenestevilkårene som gjelder for tjenestene. Du godtar at tjenestene inneholder proprietært innhold, informasjon og materiale som eies av Apple, nettstedeieren og/eller deres lisensgivere, og er beskyttet av gjeldende regelverk for immaterielle rettigheter og andre lover, inkludert, men ikke begrenset til lover om opphavsrett. Du samtykker til at du ikke vil bruke slikt proprietært innhold eller slikt materiale utover de tillatte anvendelser av tjenestene eller på noen som helst måte som ikke er i samsvar med vilkårene i denne lisensavtalen eller som krenker en tredjeparts eller Apples immaterielle rettigheter. Ingen deler av tjenestene skal kopieres eller reproduseres i noen som helst form eller på noen som helst måte. Du forplikter deg til ikke å endre, leie ut, låne bort, selge, distribuere eller skape avledede verker basert på tjenestene på noen som helst måte, og til ikke å utnytte tjenestene på noen som helst uautorisert måte, inkludert, men ikke begrenset til å bruke tjenestene til å overføre datavirus, ormer, trojanske hester eller annen skadelig programvare, eller ved eiendomskrenkelse eller overbelastning av nettverkskapasitet. Du sier deg videre enig i å ikke bruke tjenestene til på noen måte å sjikanere, fornærme, forfølge, true, injuriere eller på annen måte krenke rettighetene til en annen part, og at Apple ikke på noen måte er ansvarlig om du skulle bruke tjenestene slik eller hvis du skulle motta sjikanerende, truende, injurierende, krenkende eller ulovlige meldinger eller overføringer som en følge av bruk av tjenestene.

I. Slike tjenester og materiale fra tredjeparter er ikke alltid tilgjengelig på alle språk eller i alle land eller områder. Apple gir ingen garantier for at slike tjenester og materiale fra tredjeparter er passende eller tilgjengelig for bruk på et bestemt sted. I den grad du velger å bruke eller få tilgang til slike tjenester eller slikt materiale fra tredjeparter, gjør du det på eget initiativ og er selv ansvarlig for å følge gjeldende lover, inkludert, men ikke begrenset til, gjeldende lokal lovgivning og lovgivning som angår personvern og datainnsamling. Apple og Apples lisensgivere forbeholder seg retten til å endre, oppheve, fjerne eller deaktivere tilgang til hvilken som helst tjeneste når som helst og uten varsel. Under ingen omstendigheter vil Apple være ansvarlig for følgene av å ha fjernet eller deaktivert tilgang til en slik tjeneste. Apple kan også innføre begrensninger på bruk av eller tilgang til enkelte tjenester, i begge tilfellene uten varsel eller ansvar.

7. Opphør. Denne avtalen gjelder til den opphører. Dine rettigheter under denne lisensavtalen vil også

opphøre automatisk eller på andre måter slutte å gjelde uten varsel fra Apple hvis du bryter noen som helst av vilkårene i denne avtalen. Når denne avtalen opphører, skal du slutte å bruke Apple-programvaren og ødelegge alle kopier, hele eller i deler, av Apple-programvaren. Del 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 og 14 i denne lisensen gjelder selv om avtalen opphører.

8. Garantibegrensning.
A. Hvis du er en forbrukerkunde (en kunde som ikke bruker Apple-programvaren i jobbsammenheng), er det mulig at du har juridiske rettigheter i landet ditt som medfører at følgende begrensninger ikke gjelder for deg, og der dette er tilfelle, gjelder ikke disse begrensningene for deg. Hvis du vil ha mer informasjon om rettighetene dine, tar du kontakt med en rådgivningsorganisasjon for forbrukere.

B. DU ERKJENNER OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG I AT, TIL DET SOM TILLATES AV GJELDENDE LOV, BRUKEN AV APPLE-PROGRAMVAREN OG EVENTUELLE TJENESTER SOM UTFØRES AV ELLER VIA APPLE-PROGRAMVAREN, FULLT OG HELT SKJER PÅ DIN EGEN RISIKO OG AT HELE RISIKOEN MED HENSYN TIL TILFREDSSTILLENDE KVALITET, YTELSE OG NØYAKTIGHET LIGGER HOS DEG.

C. TIL DET MAKSIMALE SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING LEVERES APPLE-PROGRAMVAREN OG -TJENESTENE SLIK DEN ER (AS IS) OG SLIK DEN FORELIGGER (AS AVAILABLE) MED ALLE FEIL OG UTEN GARANTI AV NOE SLAG. APPLE OG APPLES LISENSGIVER(E) (I DEL 8 OG 9 BETEGNES DISSE PARTER SAMLET SOM «APPLE») FRASKRIVER SEG MED DETTE UTTRYKKELIG ETHVERT GARANTIANSVAR FOR APPLE-PROGRAMVAREN OG -TJENESTENE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR ANVENDELIGHET GENERELT ELLER FOR ET SPESIELT FORMÅL SAMT GARANTIER FOR AT TREDJEPARTS RETTIGHETER IKKE KRENKES.

D. APPLE GARANTERER IKKE AT APPLE-PROGRAMVAREN OG TJENESTENE VIL TILFREDSSTILLE DINE FORHÅPNINGER, AT FUNKSJONENE I ELLER TJENESTER SOM UTFØRES AV ELLER GIS AV APPLE-PROGRAMVAREN, VIL TILFREDSSTILLE DINE KRAV, AT APPLE-PROGRAMVAREN OG TJENESTENE VIL VIRKE UTEN AVBRUDD ELLER FEILFRITT, AT TJENESTER VIL FORTSETTE Å VÆRE TILGJENGELIG, AT FEIL I APPLE-PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE VIL BLI UTBEDRET ELLER AT APPLE-PROGRAMVAREN ELLER APPLE-TJENESTENE VIL VÆRE KOMPATIBLE ELLER FUNGERE MED PROGRAMVARE OG TJENESTER FRA TREDJEPARTER. INSTALLERING AV DENNE APPLE-PROGRAMVAREN KAN PÅVIRKE TILGJENGELIGHETEN AV OG MULIGHETEN TIL Å BRUKE PROGRAMVARE, PROGRAMMER ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER SAMT APPLE-PRODUKTER OG -TJENESTER.

E. I TILLEGG VEDGÅR DU AT APPLE-PROGRAMVAREN OG TJENESTENE IKKE ER BEREGNET TIL ELLER KAN BRUKES I SITUASJONER ELLER OMGIVELSER HVOR DET AT APPLE-PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE SLUTTER Å FUNGERE ELLER ER FORSINKET, ELLER DET ER FEIL ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLDET, DATA ELLER INFORMASJONEN SOM OPPGIS AV APPLE-PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE, KAN FØRE TIL DØD, SKADE PÅ PERSON, ALVORLIGE FYSISKE SKADER ELLER MILJØØDELEGGELSER, INKLUDERT MED IKKE BEGRENSET TIL DRIFT AV KJERNEKRAFTVERK, FLYNAVIGERINGSSYSTEMER, LUFTFARTSKOMMUNIKASJONSSYSTEMER, LUFTFARTSTRAFIKKSTYRINGSSYSTEMER, MEDISINSK UTSTYR OG VÅPENSYSTEMER.

F. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD SOM GIS AV APPLE ELLER AV EN APPLE-AUTORISERT REPRESENTANT, SKAL SKAPE NOEN GARANTIFORPLIKTELSER. SKULLE DET VISE SEG Å VÆRE FEIL VED APPLE-PROGRAMVAREN ELLER TJENESTENE, MÅ DU (OG IKKE APPLE ELLER EN AV APPLE AUTORISERT REPRESENTANT) PÅTA DEG ALLE KOSTNADER I FORBINDELSE MED ALL NØDVENDIG SERVICE, REPARASJON ELLER KORREKSJON. ENKELTE STEDER TILLATER IKKE LOVGIVNINGEN GARANTIFRASKRIVELSE AV GARANTIER I SAMSVAR MED LOV ELLER BEGRENSNINGER I RETTIGHETER FOR FORBRUKERE, OG DET ER MULIG AT OVENSTÅENDE

BEGRENSNING IKKE GJELDER DEG.

9. Ansvarsbegrensning. I DEN GRAD DET IKKE BEGRENSES AV GJELDENDE LOVGIVNING, ER APPLE OG APPLES SAMARBEIDSPARTNERE, REPRESENTANTER ELLER AGENTURGIVERE IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR SPESIELLE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER AVLEDEDE TAP OG SKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, SKADER SOM FØLGER AV TAP AV PROFITT, SKADE PÅ ELLER TAP AV DATA, MANGLENDE OVERFØRING ELLER MOTTAK AV DATA (INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNING KURSINSTRUKSJONER, OPPGAVER OG MATERIELL), AVBRUDD I ARBEID ELLER ANDRE KOMMERSIELLE SKADER ELLER TAP SOM FØLGER AV ELLER ER RELATERT TIL DIN BRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE HOMEPOD-PROGRAMVAREN OG TJENESTENE ELLER PROGRAMVARE, PROGRAMMER ELLER TJENESTER FRA TREDJEPARTER SOM BRUKES SAMMEN MED HOMEPOD-PROGRAMVAREN ELLER -TJENESTER, UAVHENGIG AV ANSVARSGRUNNLAG, SELV OM APPLE ER BLITT INFORMERT OM MULIGHETENE FOR SLIK SKADE. ENKELTE STEDER TILLATER IKKE LOVGIVNINGEN UTELUKKELSE AV ELLER FRASKRIVELSE AV ANSVAR FOR PERSONLIG SKADE ELLER TILFELDIGE ELLER INDIREKTE SKADER OG DET ER MULIG AT OVENSTÅENDE BEGRENSNING IKKE GJELDER DEM. Ikke i noe tilfelle skal Apples totale ansvar overfor deg for skade, tap og erstatning (enten ansvaret gjøres gjeldende etter kontrakt eller utenfor kontrakt (herunder uaktsomhet) eller på annen måte) overstige 250 US dollar (US $250). Foregående begrensninger skal gjelde selv om ovenstående opprettelse ikke virker etter hensikten. UTEN HENSYN TIL ANDRE VILKÅR I DENNE LISENSEN, HVIS FORBRUKERKONTRAKTSLOVEN I JAPAN GJELDER, VIL VILKÅR SOM BEGRENSER APPLES ANSVAR FOR SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV KONTRAKTSBRUDD ELLER UAKTSOMHET BEGÅTT AV APPLE, IKKE GJELDE DERSOM SLIK SKADE SKYLDES APPLES FORSETTLIGE MISLIGHOLD ELLER GROV UAKTSOMHET.

10. Digitale sertifikater. Apple-programvaren har funksjoner som tillater at den kan godta digitale sertifikater som enten kommer fra Apple eller fra en tredje 'part. DU ER ENE OG ALENE ANSVARLIG FOR OM DU VIL STOLE PÅ ET SERTIFIKAT SOM ER UTSTEDT AV APPLE ELLER EN TREDJEPART. BRUKEN AV DIGITALE SERTIFIKATER FOREGÅR PÅ EGEN RISIKO. TIL DET MAKSIMALE SOM TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING, GIR APPLE INGEN UTTRYKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE SPESIELT FORMÅL, KORREKTHET, SIKKERHET ELLER KRENKELSE AV EN TREDJEPARTS RETTIGHETER MED HENSYN TIL DIGITALE SERTIFIKATER. Du samtykker i å (a) ikke forfalske eller misbruke sertifikater; (b) bruke digitale sertifikater kun i lovlig hensikt og i henhold til alle anvendelig sertifikatregler, erklæring av sertifikatpraksis eller andre foretaks offentliggjøringer av sertifikatautoriteter; (c) være ene og alene ansvarlig for å hindre at uautoriserte brukere benytter seg av dine digitale sertifikater; (d) være ene og alene ansvarlig for å hindre at uautoriserte brukere benytter seg av den private nøkkelen som er knyttet til ditt digitale sertifikat og (e) at du vil tilbakekalle sertifikater du har grunn til å tro at utgjør en sikkerhetsrisiko. Apples retningslinjer for sertifikater og erklæring av sertifikatpraksis finner du på: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Eksportkontroll. Du må ikke bruke, eksportere eller videreeksportere Apple-programvaren, unntatt i overensstemmelse med gjeldende eksportlovgivning i USA og lovgivningen i jurisdiksjonen(e) der Apple programvaren ble anskaffet. I særdeleshet, men uten begrensning, er det ikke tillatt å eksportere eller videreeksportere Apple-programvaren til (a) land som er omfattet av USAs embargo, eller (b) personer som er oppført på US Treasury Departments liste over «Specially Designated Nationals» eller US Department of Commerces liste «Denied Person's List» eller «Entity List» eller andre lister med personer med restriksjoner. Ved å ta i bruk Apple-programvaren bekrefter du at du ikke er i et av disse landene eller står oppført på noen av de nevnte lister. Du bekrefter også at du ikke skal bruke Apple-programvaren til formål som ikke er tillatt under USAs lovgivning, inkludert, uten begrensning, utvikling, utforming, tilvirkning eller produksjon av atomvåpen, raketter eller kjemiske eller biologiske våpen.

12. US Government-sluttbrukere. Apple-programvaren og tilhørende dokumentasjon er definert som

«Commercial items» slik det er definert i 48 C.F.R. § 2.101, og består av «Commercial Computer Software» og «Commercial Computer Software Documentation» slik begrepene brukes i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. § 227.7202 avhengig av hva som gjelder. I samsvar med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. § 227.7202-1 til og med 48 C.F.R. § 227.7202-4, avhengig av hva som gjelder, blir Commercial Computer Software (programvaren) og Commercial Computer Software Documentation (dokumentasjonen) lisensiert til US Government-sluttbrukere (a) kun som Commercial Items og (b) kun med de rettigheter som gjelder for alle andre sluttbrukere som er beskrevet her. Upubliserte rettigheter forbeholdes under lovgivningen om opphavsrettigheter for USA.

13. Gjeldende lovgivning og tilsidesettelse av bestemmelser. Denne lisensavtalen skal være underlagt og være i samsvar med lovene i staten California, unntatt de deler som vedrører lovkonflikter. Denne lisensen skal uttrykkelig ikke være underlagt de Forente Nasjoners konvensjon om kontrakter for salg av varer internasjonalt. Hvis du er en forbruker som er bosatt i Storbritannia, er denne lisensen underlagt lovgivningen i landet du bor i. Dersom en domstol, med kompetanse til dette, finner at noen av bestemmelsene i denne lisensavtalen helt eller delvis ikke kan gjøres gjeldende, skal den gjenværende del av lisensavtalen fortsatt gjelde fullt ut.

14. Fullstendig avtale, gjeldende språk. Denne lisensavtalen inneholder alt som er avtalt mellom deg og Apple med hensyn til bruk av Apple-programvaren og erstatter samtlige tidligere skriftlige eller muntlige avtaler og enhver annen kommunikasjon mellom partene vedrørende alt som omfattes av avtalen. Ingen tillegg eller endringer i denne lisensavtalen er bindende, med mindre de er skriftlige og undertegnet av Apple. Enhver oversettelse av denne avtalen er tilpasset lokale forhold, og ved en eventuell uoverensstemmelse mellom den engelske og oversatte versjonen skal den engelske versjonen gjelde, i den grad det ikke begrenses av gjeldende lovgivning i landet du bor i.

15. Anerkjennelse av tredjeparter.
A. Deler av Apple-programvaren benytter eller inkluderer programvare fra tredjeparter og annet opphavsrettslig beskyttet materiale. Anerkjennelser, lisensbetingelser og garantifraskrivelser for slikt materiale finnes i den elektroniske dokumentasjonen for Apple-programvaren. Bruken av dette materialet er underlagt disse betingelsene. Bruk av Google Safe Browsing-tjenesten er underlagt Googles tjenestevilkår (https://www.google.com/intl/no/policies/terms/) og Googles retningslinjer for personvern (https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/).

B. Noen programvarebiblioteker og annen programvare fra tredjeparter som følger med Apple-programvaren, er gratisprogramvare som er lisensiert under betingelsene i GNU General Public License (GPL) eller GNU Library/Lesser General Public License (LGPL). Under betingelsene i GPL eller LGPL, avhengig av hvilken som gjelder, kan du få tilsendt et komplett eksemplar av den maskinlesbare kildekoden for slik LPGL-programvare ved skriftlig henvendelse til Apple på opensource@apple.com. Mottakeren betaler for lagringsmediet eksemplaret sendes ut på, samt et ekspedisjons- og forsendelsesgebyr. GPL/LGPL-programvaren distribueres i håp om at den skal være til nytte, men UTEN GARANTI AV NOE SLAG. LGPL-programvaren distribueres også uten underforstått garanti for ANVENDELIGHET OG SALGBARHET GENERELT og EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. Et eksemplar av GPL og LGPL følger med Apple-programvaren.

C. Bruk av MPEG-4. Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for koding i samsvar med MPEG-4 Systems Standard, med unntak av at det er nødvendig med en tilleggslisens og betaling av royalties for koding i forbindelse med (i) data som lagres eller reproduseres på fysiske medier som det betales for per tittel, og/eller (ii) data som det betales for per tittel, og som overføres til en sluttbruker for permanent lagring og/eller bruk. En slik tilleggslisens kan fås fra MPEG LA, LLC. Se https://www.mpegla.com for mer informasjon.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for personlig og ikke-

kommersiell bruk av en forbruker til (i) koding av video i overensstemmelse med MPEG-4 Visual Standard («MPEG-4-video») og/eller (ii) dekoding av MPEG-4-video som har blitt kodet av en forbruker som driver en privat og ikke-kommersiell aktivitet, og/eller som har blitt framskaffet fra en videoleverandør som har lisens fra MPEG LA til å levere MPEG-4-video. Ingen lisens gis eller kan forstås som tillatelse til annen bruk. Ytterligere informasjon, også om bruk og lisenser for bruk i markedsføringssammenheng, kommersiell og intern bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se https://www.mpegla.com.

D. Merknad om H.264/AVC. I den grad Apple-programvaren inneholder AVC-kodings- og/eller dekodingsfunksjonalitet, krever kommersiell bruk av H.264/AVC ytterligere lisensiering og følgende bestemmelse gjelder: AVC-FUNKSJONALITETEN I DETTE PRODUKTET KAN KUN ANVENDES AV FORBRUKERE OG KUN FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK TIL (i) KODING AV VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN («AVC-VIDEO») OG/ELLER (ii) DEKODING AV AVC-VIDEO SOM ER KODET AV EN FORBRUKER TIL PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK OG/ELLER DEKODING AV AVC-VIDEO FRA EN VIDEOLEVERANDØR SOM HAR LISENS TIL Å TILBY AVC-VIDEO. INFORMASJON OM ANNEN BRUK OG LISENSIERING KAN INNHENTES FRA MPEG LA L.L.C. SE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Merknad om AMR. Funksjonaliteten for Adaptive Multi-Rate («AMR»)-koding og AMR-dekoding i dette produktet er ikke lisensiert til å utføre mobiltelefonoppringninger eller til bruk i telefoniprodukter som bygger på QuickTime-arkitekturen for Windows-plattformen. AMR-kodings- og dekodingsfunksjonaliteten i dette produktet er heller ikke lisensiert for bruk i en mobilkommunikasjonsinfrastruktur, inkludert: basestasjoner, basestasjonskontrollere/radionettverkskontrollere, svitsjsentre og gatewayer til og fra det offentlige svitsjede nettverket.

F. Merknad angående FAA. Aircraft Situation Display- og National Airspace System Status Information-data (kalles samlet «flyrutedata») som vises i Apple-programvaren, genereres av FAA (FAA = Federal Aviation Administration). Du sier deg enig i at du ikke vil distribuere flyrutedata uten på forhånd å ha innhentet skriftlig samtykke fra FAA. FAA og Apple frasier seg alle garantier, både uttrykte og underforståtte (inkludert underforståtte garantier for salgbarhet og egnethet til et spesielt formål), angående bruk av og nøyaktighet for flyrutedataene. Du sier deg også enig i at FAA og Apple ikke skal ha ansvar, verken kollektivt eller individuelt, for tap, skade, erstatningskrav, krav om ansvarlighet, utgifter eller straff, eller noen indirekte, spesielle, sekundære, episodiske eller avledede krav eller tap som oppstår med grunn i bruk av flyrutedataene. Apple-programvaren er på ingen måte støttet av FAA. FAA er ikke ansvarlig for tekniske problemer eller systemproblemer, og du skal ikke kontakte FAA angående slike problemer eller operasjonelle trafikkflytproblemer.

G. Bruk av Adobe Color Profiles. Du kan bruke Adobe Color Profile-programvaren som følger med Apple-programvaren, i henhold til bestemmelsene i denne lisensavtalen. Adobe er imidlertid ikke forpliktet til å yte support for Color Profiles som følge av denne avtalen, inkludert oppgraderinger eller framtidige versjoner av Profiles eller andre produkter. I tillegg til bestemmelsene i del 8 og 9 over, ER ADOBE IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR SKADER, KRAV ELLER KOSTNADER. Adobe Color Profile-programvaren som distribueres sammen med Apple-programvaren, kan også lastes ned fra Adobe på https://www.adobe.com.

H. Gracenote® lisensavtale for sluttbruker. Dette programmet eller denne enheten inneholder programvare fra Gracenote, Inc. of Emeryville, California («Gracenote»). Programvaren fra Gracenote («Gracenote-programvaren») gjør at dette programmet kan utføre plate- og/eller filidentifisering og hente musikkrelatert informasjon, inkludert informasjon om navn, artist, spor og tittel («Gracenote-data») fra online servere eller innebygde databaser (samlet kalt «Gracenote-servere») og utføre andre funksjoner. Du kan bruke Gracenote-data bare ved hjelp av de tiltenkte sluttbrukerfunksjonene i dette programmet eller denne enheten.

Du sier deg enig i at du vil anvende Gracenote-data, Gracenote-programvaren og Gracenote-servere kun til personlig, ikke-kommersiell bruk. Du sier deg også enig i at du ikke skal tilskrive, kopiere eller overføre Gracenote-programvaren eller Gracenote-data til noen tredjepart. DU SIER DEG ENIG I AT DU IKKE SKAL BRUKE ELLER UTNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-PROGRAMVAREN ELLER GRACENOTE-SERVERE BORTSETT FRA SLIK DET UTTRYKKELIG TILLATES I DETTE DOKUMENTET.

Du sier deg enig i at din ikke-eksklusive lisens til å bruke Gracenote-data, Gracenote-programvaren og Gracenote-serverne opphører hvis du overtrer noen av bruksbegrensningene som gjelder. Hvis lisensen din blir brakt til opphør, sier du deg enig i at du vil avslutte all bruk av Gracenote-data, Gracenote-programvaren og Gracenote-serverne. Gracenote forbeholder seg alle rettigheter til Gracenote-data, Gracenote-programvaren og Gracenote-serverne, inkludert alle eiendomsrettigheter. Gracenote kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for betaling for informasjon du oppgir. Du sier deg enig i at Gracenote, Inc. kan gjøre gjeldende sine rettigheter som er fastsatt i denne lisensavtalen, direkte mot deg og i sitt eget navn.

Gracenote-tjenesten bruker en egen identifiseringsmetode for forespørsler i statistisk øyemed. Et tilfeldig tildelt numerisk identifiseringsobjekt gir Gracenote-tjenesten mulighet til å telle forespørsler uten å vite noe om hvem du er. Hvis du vil vite mer om dette, kan du gå til nettsiden for Gracenote Privacy Policy for Gracenote-tjenesten.

Gracenote-programvaren og alle Gracenote-data er lisensiert til deg «som de er». Gracenote gir ingen garantier, eksplisitte eller underforståtte, om riktigheten til Gracenote-data fra Gracenote-serverne. Gracenote forbeholder seg retten til å slette data fra Gracenote-serverne og til å endre datakategorier hvis Gracenote mener å ha grunn til å gjøre det. Det blir ikke gitt noen garanti for at Gracenote-klienten eller Gracenote-serverne er feilfrie eller at Gracenote-klienten eller Gracenote-serverne vil fungere uavbrutt. Gracenote er ikke forpliktet til å tilby deg forbedrede eller nye datatyper eller -kategorier som Gracenote kan velge å gjøre tilgjengelig i framtiden og kan avslutte de internett-baserte tjenestene når som helst. GRACENOTE FRASKRIVER SEG ALLE EKSPLISITTE OG/ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, ANVENDELIGHET FOR ET SPESIELT FORMÅL SAMT GARANTIER FOR AT TREDJEPARTS RETTIGHETER IKKE KRENKES. GRACENOTE GIR INGEN GARANTIER FOR RESULTATENE SOM OPPNÅS VED BRUK AV GRACENOTE CDDB-KLIENTEN ELLER GRACENOTE CDDB-SERVERE. GRACENOTE ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, TAPT OVERSKUDD ELLER TAPT INNTJENING.

16. Begrensninger for Yahoo-søketjenesten. Yahoo-søketjenesten som er tilgjengelig via Safari, er kun lisensiert for bruk i følgende land og regioner: Argentina, Aruba, Australia, Bahamas, Barbados, Belgia, Bermuda, Brasil, Bulgaria, Canada, Caymanøyene, Chile, Colombia, Danmark, Den dominikanske republikk, Ecuador, El Salvador, Filippinene, Finland, Frankrike, Grenada, Guatemala, Hellas, India, Indonesia, Irland, Island, Italia, Jamaica, Japan, Fastlands-Kina, Hongkong, Taiwan, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Nederland, New Zealand, Nicaragua, Norge, Panama, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Romania, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, St. Lucia, Storbritannia, St. Vincent, Sveits, Sverige, Sør-Korea, Thailand, Trinidad og Tobago, Tsjekkia, Tyrkia, Tyskland, Ungarn, Uruguay, USA, Venezuela og Østerrike.

EA1855
08.07.2023

Tilleggsvilkår for Apple Pay

Disse tilleggsvilkårene for Apple Pay («Tilleggsvilkår») gjelder i tillegg til lisensavtalen for macOS-programvare («Lisensen»), og både lisensvilkårene og disse tilleggsvilkårene gjelder for din bruk av funksjonen Apple Pay, som skal regnes som en «Tjeneste» i tilknytning til lisensen. Terminologi skrevet med store bokstaver i disse tilleggsvilkårene, skal tolkes etter definisjonene som er fastsatt i lisensen.

1. Oversikt og begrensninger for bruk

Apple Pay lar deg lagre virtuelle representasjoner av kreditt-, debet- og forhåndsbetalte kort, inkludert Apple Card, som støttes av Apple Pay-funksjonen («støttede kort»), bruke støttede Macer for å starte eller foreta betalinger på nettsteder, og spore bestillinger på nettet og se kvitteringer. Apple Pay-funksjonene i Apple-programvaren er bare tilgjengelige i utvalgte områder, med utvalgte kortutstedere, betalingsnettverk og forhandlere. Funksjonene kan variere avhengig av sted, utsteder og forhandler. Utvalget av kort som støttes, kan variere fra tid til annen.

Apple Pay er beregnet for personlig bruk, og du kan bare aktivere dine egne betalingskort som støttes. Hvis du aktiverer et firmakort som støttes, bekrefter du at du gjør det med godkjenning fra arbeidsgiveren din, og at du har tillatelse til å binde arbeidsgiveren til disse vilkårene og alle transaksjoner som utføres ved bruk av funksjonen.

Du godtar at du ikke skal bruke Apple Pay til ulovlige eller straffbare formål eller andre formål som er i strid med lisensen og tilleggsvilkårene. Videre godtar du å bruke Apple Pay i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Du godtar at du ikke skal gripe inn i eller skape forstyrrelser for tjenesten Apple Pay (herunder ved automatisk tilgang til tjenesten), eller servere eller nettverk tilknyttet tjenesten, eller retningslinjer, bestemmelser eller forskrifter for nettverk tilknyttet tjenesten (herunder uautorisert tilgang til, bruk eller overvåkning av data eller trafikk på slike).

2. Bruk på Macer

Du kan bruke Apple Pay på støttede Macer til å utføre betalinger på nettsteder du besøker i Safari. Funksjonen krever at du har et betalingskort som støttes, som er tilknyttet en iOS-enhet eller en Apple Watch som støttes («Enheter som støttes»). Når du skal betale med Apple Pay på et nettsted, må du godkjenne transaksjonen på en enhet som støttes.

I tillegg til vilkårene som i disse tilleggsvilkårene, er din bruk av Apple Pay til å betale på nettsteder du besøker i Safari, underlagt tilleggsvilkårene for Apple Pay som gjelder for enheter som støttes, vilkår som ved denne henvisningen omfattes av avtalen, og som kan leses her: Innstillinger > Generelt > Om > Rettigheter > Lisens på iOS-enheten, eller Om > Rettigheter > Lisens i Apple Watch-appen på en sammenkoblet iOS-enhet. Hvilke enheter som støttes, kan variere fra tid til annen.

Du kan konfigurere Apple Pay på en MacBook Pro med innebygd Touch ID ved å aktivere betalingskort som støttes og bruke Apple Pay til å utføre betalinger på nettsteder du besøker i Safari. For å bruke Apple Pay på disse Macene må du ha betalingskort som støttes som er tilknyttet en aktiv iCloud-konto. Apple Pay er tilgjengelig for personer som er 13 år og eldre, og ytterligere aldersbegrensninger kan bli gjort gjeldende av iCloud eller kortutstederen av betalingskort som støttes.

3. Forholdet mellom deg og Apple

Apple behandler ikke betalinger eller har noen annen kontroll over betalinger, returer, refusjoner, belønninger, verdi, rabatter, ordrer, ordrebehandling, eller annen handelsaktivitet som kan oppstå ved bruk av denne funksjonen.

Vilkårene i kortavtalene du har med kortutstederen, vil fortsatt gjelde for din bruk av Betalingskort som støttes, og for bruk av disse i tilknytning til Apple Pay. Likeledes vil kjøp av varer og tjenester med

Apple Pay-funksjonen omfattes av forhandlerens vilkår.

Apple Card er kun tilgjengelig i USA og utstedes av Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch («Apple Card-utstederen»). Når du søker om et Apple Card, søker du om å åpne en konto hos Apple Card-utstederen. Apple Card er kun tilgjengelig for personer over 18 år (eller eldre, avhengig av hjemstaten din). Finansinstitusjonen som er ansvarlig for å tilby Apple Card, kan bli endret, og din bruk av slike tjenester er underlagt deres vilkår og betingelser.

Ingen del av lisensen eller tilleggsvilkårene endrer vilkårene i avtaler for kortinnehavere, eller forhandlere eller andre vilkår som gjelder for din bruk av Apple Pay-funksjonene, og disse vilkårene styrer hvordan du bruker den gjeldende funksjonen i Apple Pay og deres virtuelle versjon på den støttede Macen.

Du godtar at Apple ikke er en part i kortholder- eller selgeravtalene dine, og Apple er heller ikke ansvarlig for (a) innhold, nøyaktighet eller utilgjengelighet av betalingskort, handelsaktiviteter, transaksjoner, kjøp, ordrer, ordrebehandling eller kvitteringer mens du bruker Apple Pay-funksjonalitet; (b) utstedelse av kreditt eller vurdering av berettigelse for kreditt; (c) aktiviteter til utstedere, selgere eller andre tredjeparter knyttet til bruk av Apple Pay eller Lommebok; (d) leveringsbeslutninger tatt av en utsteder, selger eller annen tredjepart i forbindelse med et støttet kort; (e) opptjening eller innløsning av belønninger eller lagret verdi under en selgers program; eller (f) finansiering eller omlasting av forhåndsbetalte kort. Kontakt utsteder eller gjeldende forhandler vedrørende alle tvister eller spørsmål om betalingskort eller tilknyttet kommersiell bruk.

4. Personvern

Når du bruker Apple Pay til å igangsette en betalingstransaksjon som fullføres på en enhet som støttes, overfører Apple Pay betalingsinformasjonen din i kryptert format mellom Macen og enheten som støttes, slik at du kan fullføre transaksjonen. Når du bruker Apple Pay til å utføre en betalingstransaksjon på en MacBook Pro med innebygd Touch ID, sendes betalingsinformasjonen din i kryptert format til nettstedet som del av transaksjonen. Når du legger til et kort i Apple Pay på MacBook Pro med innebygd Touch ID, sendes informasjon om enheten, som opplysninger om hvorvidt enkelte enhetsinnstillinger er aktivert, samt bruksmønstre for enheten (f.eks. prosentandel av døgnet enheten er i bevegelse, omtrentlig antall telefonsamtaler per uke) til Apple for å kontrollere at du er kvalifisert, og forhindre svindel. Du finner detaljert informasjon om den personlige informasjonen som samles inn, brukes eller deles som en del av din bruk av Apple Pay, ved å lese de relevante tjenestespesifikke notatene, inkludert Om Apple Pay og personvern, som du får tilgang til på iOS-enheten eller Macen eller fra Watch-appen på en sammenkoblet iOS-enhet, eller ved å gå til https://www.apple.com/no/legal/privacy. Når du bruker Apple Pay, godtar og tillater du at Apple og Apples datterselskaper og agenter overfører, innhenter, vedlikeholder, behandler og bruker all ovennevnte informasjon for å kunne tilby Apple Pay-funksjonaliteten.

5. Sikkerhet

Apple Pay lagrer virtuelle versjoner av betalingskort som støttes, og du forstår og godtar at hvis du oppgir koden eller passordet til enheten til en tredjepart eller tillater at en tredjepart legger til sitt fingeravtrykk for å bruke Touch ID på Macen eller enheten som støttes, kan vedkommende betale med Apple Pay på nettsteder med Macen din. Du alene er ansvarlig for å beskytte dine enheter og dine koder og passord. Du samtykker i at Apple ikke er ansvarlig hvis du mister eller deler tilgangen til enheten, eller hvis du foretar uautoriserte endringer av macOS.

Dersom du mister enheten eller den blir stjålet, og du har aktivert Finn iPhone eller Finn Mac, kan du bruke Hvor er? eller https://www.icloud.com til å sette enheten i Mistet-modus for å prøve å hindre at de virtuelle betalingskortene som støttes på enheten blir brukt. Du kan også slette enheten for å prøve å

hindre bruk av de virtuelle betalingskortene som støttes på enheten. Du bør også kontakte kortutstederen av de betalingskortene som støttes for å forhindre uautorisert tilgang til de virtuelle betalingskortene som støttes.

Hvis du rapporterer om eller Apple mistenker straffbare handlinger eller misbruk, godtar du at du skal samarbeide med Apple i etterforskningen og iverksette de tiltakene vi fastsetter for å forhindre svindel.

6. Ansvarsbegrensning

I TILLEGG TIL FRASKRIVELSENE AV GARANTIER OG ANSVARSBEGRENSNING ANGITT I LISENSEN, PÅTAR APPLE IKKE ANSVAR FOR KJØP, BETALINGER, TRANSAKSJONER, ORDRER, ORDREBEHANDLING, KVITTERINGSINFORMASJON , ELLER ANNEN HANDELSAKTIVITET SOM GJØRES VED HJELP AV APPLE PAY-FUNKSJONEN, OG DU GODTAR Å SE UTELUKKET PÅ AVTALER DU MÅTTE HA MED KORTUTSTEDEREN, BETALINGSNETTVERKET ELLER SELGEREN FOR Å LØSE EVENTUELLE SPØRSMÅL ELLER TVISTER KNYTTET TIL DINE STØTTEDE KORT, VIRTUELLE STØTTEDE KORT OG TILHØRENDE HANDELSAKTIVITET.

POLSKI

APPLE INC.
UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE DLA systemu operacyjnego macOS Sonoma

Do użytku na komputerach marki Apple

PRZED UŻYCIEM TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ TĘ UMOWĘ LICENCYJNĄ (ZWANĄ DALEJ „LICENCJĄ"). JEŚLI UŻYTKOWNIK UŻYWA TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE, ZGADZA SIĘ ZWIĄZAĆ POSTANOWIENIAMI TEJ LICENCJI. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI LICENCJI, NIE POWINIEN INSTALOWAĆ ANI UŻYWAĆ TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE, W ZWIĄZKU Z CZYM PO WYŚWIETLENIU OPCJI „AKCEPTUJĘ" ORAZ „NIE AKCEPTUJĘ" POWINIEN KLIKNĄĆ „NIE AKCEPTUJĘ". JEŻELI UŻYTKOWNIK NABYŁ OPROGRAMOWANIE APPLE RAZEM Z URZĄDZENIEM MARKI APPLE I NIE AKCEPTUJE POSTANOWIEŃ LICENCJI, MOŻE ZWRÓCIĆ CAŁY ZESTAW, CZYLI URZĄDZENIE RAZEM Z OPROGRAMOWANIEM, W OKRESIE ZWROTU DO SKLEPU APPLE STORE LUB PUNKTU SPRZEDAŻY AUTORYZOWANEGO DYSTRYBUTORA, GDZIE DOKONANO ZAKUPU, ABY OTRZYMAĆ ZWROT ŚRODKÓW ZGODNIE Z ZASADAMI ZWROTÓW APPLE DOSTĘPNYMI NA STRONIE https://www.apple.com/pl/legal/sales-support/. ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY BĘDZIE MOŻLIWY WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZWROTU CAŁEGO ZESTAWU, CZYLI URZĄDZENIA WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM.

WAŻNE: W zakresie, w jakim to oprogramowanie może być używane do reprodukowania, modyfikowania, publikowania lub rozpowszechniania materiałów, Użytkownik uzyskuje na nie licencję wyłącznie na potrzeby reprodukowania, modyfikowania, publikowania lub rozpowszechniania materiałów, które nie są chronione prawem autorskim; do których Użytkownik ma prawa autorskie lub do których reprodukowania, modyfikowania, publikowania lub rozpowszechniania Użytkownik ma prawo lub wymagane prawem zezwolenie. Jeśli Użytkownik nie wie, czy ma prawo do kopiowania, modyfikowania, publikowania lub rozpowszechniania określonych materiałów, powinien skontaktować się ze swoim radcą prawnym.

1. Postanowienia ogólne.
A. Oprogramowanie Apple (w tym kod Boot ROM), dowolne oprogramowanie firm zewnętrznych, dokumentacja, interfejsy, treści, czcionki i wszelkie dane związane z tą Licencją („Oryginalne oprogramowanie Apple"), zaktualizowane lub zastąpione przez udoskonalenia funkcji, aktualizacje oprogramowania, odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa, pliki systemowe lub odtworzenie oprogramowania Apple dla komputera Apple lub obsługiwanego urządzenia peryferyjnego („Zmiany oprogramowania Apple"), zarówno preinstalowanego na urządzeniach marki Apple, w wewnętrznej pamięci masowej, na nośniku wymiennym, na dysku, w pamięci tylko do odczytu, na innych mediach lub w innej formie (Oryginalne oprogramowanie Apple i Zmiany oprogramowania Apple są łącznie zwane „Oprogramowaniem Apple"), są licencjonowane, a nie sprzedawane, użytkownikowi przez spółkę Apple („Apple") do użytkowania na mocy niniejszej Licencji. Apple lub licencjodawcy Apple zachowują prawo własności do Oprogramowania Apple i zastrzegają wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi. Użytkownik przyznaje, że postanowienia Licencji będą miały zastosowanie do wszystkich aplikacji Apple zainstalowanych fabrycznie na sprzęcie marki Apple, o ile do takich aplikacji nie będzie dołączona odrębna licencja. W takim przypadku Użytkownik akceptuje, że mają zastosowanie postanowienia licencji dołączonej do tej aplikacji.

B. Apple, wedle własnego uznania, może udostępnić przyszłe Zmiany oprogramowania Apple. Zmiany oprogramowania Apple, jeśli występują, nie muszą obejmować wszystkich istniejących funkcji oprogramowania lub nowych funkcji, które Apple udostępnia dla nowszych lub innych modeli komputerów marki Apple. Warunki niniejszej Licencji mają zastosowanie do wszystkich Zmian

oprogramowania Apple udostępnianych przez Apple, chyba że takim Zmianom oprogramowania Apple towarzyszy oddzielna licencja; w takim przypadku mają zastosowanie postanowienia takiej licencji.

C. Tytuł prawny i prawa własności intelektualnej do wszelkich treści wyświetlanych lub udostępnianych za pośrednictwem Oprogramowania Apple należą do odpowiednich właścicieli tych treści. Wspomniane treści mogą być chronione przepisami prawa i postanowieniami umów w zakresie prawa autorskiego lub innych rodzajów własności intelektualnej, a także mogą podlegać warunkom używania określonym przez stronę trzecią udostępniającą takie treści. O ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej, Licencja nie przyznaje żadnych praw do używania tych treści oraz nie gwarantuje, że treści te będą nadal dostępne. Zabrania się dalszego publikowania, retransmisji lub reprodukcji wszelkich obrazów i zdjęć dostępnych w aplikacji News lub Mapy jako samodzielnych plików.

2. Dozwolone sposoby użycia i ograniczenia Licencji.
A. Licencja na zainstalowaną fabrycznie jedną kopię Oprogramowania Apple. Zgodnie z warunkami i postanowieniami tej Licencji, o ile Użytkownik nie nabył Oprogramowania Apple w Mac App Store, drogą automatycznego pobrania, lub na podstawie licencji zbiorczej, licencji serwisowej lub innej pisemnej umowy z Apple, Użytkownik otrzymuje ograniczoną, niewyłączną licencję na zainstalowanie, używanie oraz uruchamianie jednej (1) kopii Oprogramowania Apple na jednym komputerze marki Apple w tym samym czasie. Na przykład postanowienia Licencji dotyczące pojedynczego stanowiska mają zastosowanie, jeśli Użytkownik nabył Oprogramowanie Apple zainstalowane fabrycznie na zakupionym komputerze marki Apple.

B. Licencja z Mac App Store. Jeśli Użytkownik nabył licencję na Oprogramowanie Apple w sklepie Mac App Store lub drogą automatycznego pobrania, zgodnie z warunkami i postanowieniami tej Licencji oraz Zasadami korzystania z Usług i Treści zdefiniowanymi w Warunkach świadczenia usług Apple Media (https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes//) („Zasady Korzystania”), Użytkownik otrzymuje ograniczoną, niezbywalną i niewyłączną licencję:

(i) na pobranie, instalację, wykorzystanie i uruchomienie do celów prywatnych, niekomercyjnych, jednej (1) kopii oprogramowania Apple bezpośrednio na komputerze marki Apple z systemem macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave lub macOS High Sierra („komputer Mac”), który użytkownik posiada lub kontroluje;

(ii) jeśli Użytkownik jest przedsiębiorstwem komercyjnym lub instytucją edukacyjną, na pobranie, zainstalowanie, używanie oraz uruchomienie jednej (1) kopii Oprogramowania Apple w celu korzystania: (a) przez jedną osobę na każdym Komputerze Mac, który jest własnością Użytkownika lub pozostaje pod jego kontrolą, lub (b) przez kilka osób na pojedynczym, wspólnie użytkowanym Komputerze Mac, który jest własnością Użytkownika lub pozostaje pod jego kontrolą. Pracownik może, na przykład, używać oprogramowania Apple na komputerze stacjonarnym Mac i notebooku Mac, albo wielu uczniów może seryjnie używać oprogramowania Apple na jednym komputerze Mac zlokalizowanym w centrum zasobów lub w bibliotece; oraz

(iii) na zainstalowanie, używanie i uruchomienie do dwóch (2) dodatkowych kopii lub instancji Oprogramowania Apple lub wcześniejszych wersji oprogramowania systemu operacyjnego macOS lub OS X lub kolejnych wersji Oprogramowania Apple w wirtualnych środowiskach systemu operacyjnego na każdym posiadanym lub kontrolowanym przez siebie komputerze marki Apple, na którym jest uruchomione Oprogramowanie Apple, do celów: (a) tworzenia oprogramowania; (b) testowania w trakcie tworzenia oprogramowania; (c) używania oprogramowania macOS Server; lub (d) niekomercyjnego użytku osobistego.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w punkcie 3, prawo przyznane w punkcie 2B (iii) powyżej nie zezwala na korzystanie z wirtualnych kopii lub instancji Oprogramowania Apple w celu

świadczenia usług biurowych, usług udostępniania czasu pracy komputera, terminala lub innych podobnych rodzajów usług. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w punkcie 2B, Użytkownik nie może używać tego Oprogramowania Apple do uruchamiania dowolnego systemu operacyjnego, w tym iOS, iPadOS, watchOS lub tvOS w wirtualnym środowisku systemu operacyjnego na Komputerach Mac.

C. Licencja wielostanowiskowa lub Licencja serwisowa. Jeśli Użytkownik uzyskał Oprogramowanie Apple na podstawie licencji wielostanowiskowej lub licencji serwisowej od Apple, wówczas warunki licencji wielostanowiskowej lub licencji serwisowej obowiązujące Użytkownika określają liczbę kopii Oprogramowania Apple, jaką Użytkownik ma prawo pobrać, zainstalować, używać i uruchamiać na komputerach marki Apple, których Użytkownik jest właścicielem, lub które pozostają pod jego kontrolą. Oprócz postanowień uzgodnionych z Apple w formie pisemnej, wszystkie pozostałe postanowienia Licencji mają zastosowanie do używania Oprogramowania Apple uzyskanego na podstawie licencji wielostanowiskowej lub serwisowej.

D. Wymagania systemowe, Apple ID. Oprogramowanie Apple jest obsługiwane tylko na komputerach marki Apple, które spełniają konkretne wymagania systemowe określone przez Apple. Ponadto używanie i uzyskiwanie dostępu do niektórych funkcji Oprogramowania Apple oraz niektórych Usług (zdefiniowanych w punkcie 6) może wymagać podania unikatowej kombinacji nazwy użytkownika i hasła określanej jako identyfikator Apple ID.

E. Czcionki. Zgodnie z Licencją Użytkownik może używać czcionek dołączonych do Oprogramowania Apple w celu wyświetlania i drukowania materiałów podczas korzystania z Oprogramowania Apple. Osadzanie czcionek w dokumentach jest możliwe tylko w przypadku tych czcionek, których licencja na to pozwala. Informacje o ograniczeniach związanych z osadzaniem czcionek można znaleźć w panelu informacyjnym czcionki w aplikacji Album z czcionkami (Podgląd > Pokaż informacje o czcionce).

F. Głosy; Podpisy na żywo. Zgodnie z warunkami i postanowieniami Licencji Użytkownik może: (i) używać głosów systemowych zawartych w Oprogramowaniu Apple („Głosy systemowe”) (1) podczas korzystania z Oprogramowania Apple oraz (2) tworzyć własne oryginalne treści i projekty do osobistego, niekomercyjnego użytku; (ii) używać Podpisów na żywo generowanych automatycznie na urządzeniu w czasie rzeczywistym przez Oprogramowanie Apple („Podpisy na żywo”), niezależnie od tego, czy są generowane podczas połączeń FaceTime, czy w inny sposób, wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku; oraz (iii) korzystać z funkcji Głos indywidualny, aby w oparciu o swój realny głos utworzyć na urządzeniu głos, który brzmi jak jego własny („Głos indywidualny”), wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Niniejsza licencja nie pozwala na żadne inne tworzenie ani wykorzystywanie Głosów systemowych, Podpisów na żywo ani Głosu indywidualnego, w tym między innymi na używanie, powielanie, wyświetlanie, wykonywanie, nagrywanie, publikowanie ani rozprowadzanie żadnych Głosów systemowych, Podpisów na żywo ani Osobistych Głosuj w celach zarobkowych, niezarobkowych, publicznego udostępniania lub komercyjnych.

G. Funkcje oraz wsparcie aplikacji Zdjęcia. Aplikacja Zdjęcia w Oprogramowaniu Apple („Aplikacja Zdjęcia”) może nie obsługiwać niektórych formatów wideo oraz zdjęć. Używanie niektórych funkcji Aplikacji Zdjęcia zależy od możliwości aparatu Użytkownika. Synchronizowanie zdjęć z Aplikacją Zdjęcia oraz usługą Apple lub usługą firmy zewnętrznej może powodować utratę danych. Grafiki w pokazach slajdów, muzyka oraz motywy dołączone do Aplikacji Zdjęcia są przeznaczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego w pokazach slajdów tworzonych przez Użytkownika w Aplikacji Zdjęcia. Użytkownik nie może używać, wyodrębniać ani dystrybuować w postaci samodzielnej pracy (komercyjnie bądź w inny sposób) żadnych fotografii, obrazów, grafik, plików audio, wideo lub podobnych materiałów („Materiały Cyfrowe”) zawartych w Aplikacji Zdjęcia, ani też w inny sposób wykorzystywać Materiałów Cyfrowych poza zamierzonym zakresem ich użycia w ramach Aplikacji Zdjęcia.

H. Funkcje Magazynu zawartości.
1. W zakresie, w jakim spółka Apple lub jej podmioty stowarzyszone udostępniają określone oprogramowanie lub zawartość do buforowania (np. odpowiednią zawartość z Mac App Store) („Kwalifikowana Zawartość Apple"), niektóre funkcje Oprogramowania Apple („Funkcje Magazynu Zawartości") mogą automatycznie pobierać i lokalnie przechowywać Kwalifikowaną Zawartość Apple na komputerze marki Apple, na którym jest uruchomione Oprogramowanie Apple (do celów niniejszej sekcji taki komputer marki Apple jest określany jako „Mac z Włączonym Magazynem Zawartości"). **Korzystając z Funkcji Magazynu Zawartości w Oprogramowaniu Apple, Użytkownik potwierdza, że Apple może pobierać i zapisywać w pamięci podręcznej taką Kwalifikowaną Zawartość Apple na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości.** Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć Funkcje Magazynu Zawartości w Oprogramowaniu Apple, przechodząc do panelu Udostępnianie w Ustawieniach Systemu na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości.

2. Funkcje Magazynu Zawartości w Oprogramowaniu Apple są przeznaczone wyłącznie do używania na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości, którego Użytkownik jest właścicielem lub który pozostaje pod jego kontrolą. Służą one wyłącznie do przyspieszenia dostarczania Kwalifikowanej Zawartości Apple do upoważnionych użytkowników końcowych w domu, firmie lub organizacji Użytkownika. Użytkownik rozumie, że tacy użytkownicy mogą wymagać osobnego uwierzytelnienia przez Apple przed rozpoczęciem pobierania Kwalifikowanej Zawartości Apple oraz że szybsze dostarczanie Kwalifikowanej Zawartości Apple przy użyciu Maca z Włączonym Magazynem Zawartości nie zmienia warunków, na jakich Użytkownik oraz inni użytkownicy końcowi otrzymują Kwalifikowaną Zawartość Apple.

3. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że korzystanie z Kwalifikowanej Zawartości Apple podlega odpowiednim postanowieniom licencyjnym, które regulują używanie Kwalifikowanej Zawartości Apple przechowywanej w magazynie. Te postanowienia mogą obejmować między innymi Warunki świadczenia usług Apple Media, Warunki świadczenia usługi iCloud, umowę z prowadzącym dotyczącą korzystania z usługi iTunes U, umowę licencyjną na oprogramowanie iTunes U oraz odpowiednie postanowienia licencyjne, które były dołączone do pobieranego oprogramowania, chyba że pobrane materiały podlegają oddzielnej licencji na oprogramowanie. W takim przypadku obowiązuje ta oddzielna licencja. Listę licencji na Oprogramowanie Apple (SLA) można znaleźć tutaj: https://www.apple.com/legal/sla/. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że korzystanie z Funkcji Magazynu Zawartości oraz przechowywanie Kwalifikowanej Zawartości Apple na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości nie powoduje przeniesienia na Użytkownika żadnych praw poza przyznanymi w odpowiednich licencjach regulujących korzystanie z Kwalifikowanej Zawartości Apple oraz nie stanowi przyznania, rezygnacji lub innego ograniczenia jakichkolwiek praw Apple lub innych właścicieli praw autorskich do Kwalifikowanej Zawartości Apple.

4. Użytkownik nie jest upoważniony do wdrażania swojego Maca z Włączonym Magazynem Zawartości w sieci, której nie jest właścicielem lub która nie pozostaje pod jego kontrolą (lub której Użytkownik nie ma prawa używać do takich celów), ani też nie jest upoważniony do umożliwiania dostępu do Kwalifikowanej Zawartości Apple innym użytkownikom spoza domu, firmy lub organizacji. Użytkownik zgadza się wykorzystywać Funkcje Magazynu Zawartości tylko do niekomercyjnego użytku osobistego lub do użytku wewnętrznego w firmie lub organizacji oraz wyłącznie w sposób wyraźnie dozwolony w Licencji. Użytkownik nie może świadczyć na rzecz firm zewnętrznych usług, które polegają na integracji lub wykorzystaniu usług bądź informacji dostarczonych przez Funkcje Magazynu Zawartości albo wykorzystują Funkcje Magazynu Zawartości w inny sposób.

5. Włączając Funkcje Magazynu Zawartości w Oprogramowaniu Apple, Użytkownik potwierdza, że Apple może przechowywać, monitorować i zabezpieczać Kwalifikowaną Zawartość Apple na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości oraz może gromadzić i wykorzystywać do takich celów informacje techniczne o Macu z Włączonym Magazynem Zawartości oraz powiązanych sieciach, w tym między innymi identyfikatory sprzętu i adresy IP. Użytkownik potwierdza, że nie będzie wyłączać, przerywać,

przerabiać, obchodzić ani w inny sposób zakłócać działania mechanizmów weryfikacji, przechowywania, uwierzytelniania, podpisu cyfrowego, zarządzania prawami cyfrowymi ani innych mechanizmów zabezpieczających Apple zaimplementowanych w Oprogramowaniu Apple, usługach, Kwalifikowanej zawartości Apple lub innym oprogramowaniu bądź technologiach Apple albo przy ich użyciu, ani też nie będzie umożliwiał tego innym osobom.

6. Apple zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania Kwalifikowanej Zawartości Apple na Macu z Włączonym Magazynem Zawartości (np. niektóre materiały, które mogły być wcześniej przechowywane w magazynie, mogą później nie być dostępne) oraz do usunięcia, w dowolnym momencie i według własnego uznania, dowolnej Kwalifikowanej Zawartości Apple przechowywanej w magazynie z Maca z Włączonym Magazynem Zawartości. W takim przypadku Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że umieszczanie Kwalifikowanej Zawartości Apple w magazynie może nie być dostępne we wszystkich krajach lub regionach. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć zapisaną Kwalifikowaną Zawartość Apple i wyłączyć Funkcje Magazynu Zawartości.

I. Zdalne połączenia komputerów. Zgodnie z postanowieniami Licencji podczas zdalnego połączenia innego komputera lub urządzenia elektronicznego („Urządzenie") z komputerem marki Apple, na którym jest uruchomione Oprogramowanie Apple (do celów tej części takie komputery marki Apple są określane jako „Mac Docelowy"), przy użyciu funkcji Udostępnianie ekranu lub innej metody:

(i) tylko jedno (1) Urządzenie jednocześnie może zdalnie połączyć się, bezpośrednio lub pośrednio, w celu kontrolowania graficznej sesji biurka w Oprogramowaniu Apple, które jest uruchomione i wyświetlane na Macu Docelowym; oraz

(ii) umiarkowana liczba Urządzeń może zdalnie połączyć się w tym samym czasie wyłącznie w celu jednoczesnego obserwowania tej samej graficznej sesji biurka w Oprogramowaniu Apple, które jest uruchomione i wyświetlane na Macu Docelowym, o ile te Urządzenia w żaden sposób nie kontrolują Oprogramowania Apple; lecz

(iii) tylko jedno (1) Urządzenie marki Apple może w tym samym czasie zdalnie połączyć się, bezpośrednio lub pośrednio, w celu kontrolowania osobnej graficznej sesji biurka w Oprogramowaniu Apple, które jest inne niż aktualnie wyświetlane na Macu Docelowym. Takie połączenie może być wykonywane wyłącznie za pomocą funkcji Udostępnianie ekranu w Oprogramowaniu Apple.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w punkcie 2I lub punkcie 3 bądź za wyjątkiem przypadków w inny sposób licencjonowanych przez Apple, Użytkownik zgadza się nie używać Oprogramowania Apple ani żadnej jego funkcji w połączeniu ze świadczeniem usług biurowych na komputerze, udostępnianiem czasu pracy komputera lub terminala bądź realizowaniem innych podobnych rodzajów usług, czy to świadczonych w ramach własnej organizacji Użytkownika, czy też na rzecz firm zewnętrznych.

J. Inne ograniczenia użycia. Użytkownik potwierdza, że prawa przyznane na mocy Licencji nie zezwalają Użytkownikowi na instalowanie, używanie lub uruchamianie Oprogramowania Apple na innych komputerach, które nie są komputerami marki Apple. Użytkownik zgadza się także nie umożliwiać takiego wykorzystania Oprogramowania Apple innym użytkownikom. Użytkownik zgadza się, że nie będzie usuwać, ukrywać ani modyfikować żadnych informacji o prawach własności (w tym informacji o znakach towarowych i prawach autorskich), które mogą być dołączone do Oprogramowania Apple lub w nim zawarte. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy Licencji lub w inny sposób licencjonowanych przez Apple: (i) w jednym czasie tylko jeden użytkownik może korzystać z tego Oprogramowania Apple, oraz (ii) Użytkownik nie może udostępniać tego Oprogramowania Apple w sieci,

w której mogłoby być uruchamiane lub wykorzystywane na wielu komputerach w tym samym czasie. Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w punkcie 3, Użytkownik nie może wynajmować, wypożyczać, dzierżawić, pożyczać, sprzedawać, redystrybuować ani udzielać dalszej licencji na to Oprogramowanie Apple.

K. Kopia zapasowa. Użytkownik może wykonać jedną kopię Oprogramowania Apple (z wyłączeniem kodu Boot ROM oraz innego oprogramowania sprzętowego Apple, które jest wbudowane lub w jakikolwiek inny sposób zawarte w sprzęcie Apple) w formie czytelnej dla komputera, wyłącznie w celu archiwizacji oraz pod warunkiem dołączenia do kopii zapasowej informacji o wszystkich prawach autorskich i innych prawach własności zawartych w oryginale. Kod Apple Boot ROM i oprogramowanie sprzętowe są dostarczane tylko do użycia na urządzeniach marki Apple i użytkownik nie może ich kopiować, modyfikować, ani też redystrybuować kodu Apple Boot ROM ani oprogramowania sprzętowego w całości ani w części.

L. Przenoszenie istniejącego oprogramowania. W przypadku użycia Asystenta ustawień/Asystenta migracji do przeniesienia oprogramowania z jednego komputera marki Apple do drugiego komputera marki Apple należy pamiętać, że dalsze używanie oryginalnej kopii oprogramowania po przeniesieniu jej do drugiego komputera może być zabronione, jeśli Użytkownik nie posiada licencjonowanej kopii takiego oprogramowania na obu komputerach. Użytkownik powinien sprawdzić stosowne warunki i postanowienia umów licencyjnych na oprogramowanie. Oprogramowanie oraz usługi firm zewnętrznych mogą nie być zgodne z tym Oprogramowaniem Apple. Instalacja Oprogramowania Apple może wpłynąć na dostępność i działanie takiego oprogramowania lub usług firm zewnętrznych.

M. Open Source. Niektóre składniki Oprogramowania Apple oraz programy open source osób trzecich zawarte w Oprogramowaniu Apple są lub mogą być udostępniane przez spółkę Apple w jej witrynie Open Source (https://www.opensource.apple.com/) (łącznie „Składniki Open Source"). Użytkownik może modyfikować lub zastępować tylko te Składniki Open Source, o ile: (i) wynik modyfikacji Oprogramowania Apple będzie wykorzystywany na komputerach marki Apple, których Użytkownik jest właścicielem lub które są pod kontrolą Użytkownika, w miejsce niezmodyfikowanego Oprogramowania Apple, o ile do każdego z komputerów marki Apple dołączona jest osobna licencja na Oprogramowanie Apple; oraz (ii) Użytkownik akceptuje postanowienia tej Licencji i inne warunki mające zastosowanie do Składników Open Source. Spółka Apple nie jest zobowiązana do dostarczania aktualizacji, zapewniania obsługi, udzielania gwarancji oraz pomocy technicznej lub innej, ani też do świadczenia usług serwisowych w odniesieniu do zmodyfikowanego Oprogramowania Apple. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że jeśli awaria lub uszkodzenie urządzenia marki Apple będą wynikiem modyfikacji Składników Open Source w Oprogramowaniu Apple, to taka awaria lub uszkodzenie będą wyłączone z zakresu gwarancji na urządzenie Apple.

N. Zakaz odtwarzania oprogramowania. Użytkownik nie może i potwierdza, że nie będzie kopiować (poza wyjątkami określonymi w Licencji lub w Zasadach korzystania, jeśli mają zastosowanie do Użytkownika), dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego, modyfikować, odszyfrowywać ani tworzyć prac pochodnych na podstawie Oprogramowania Apple ani żadnych usług dostarczanych przez Oprogramowanie Apple lub dowolnej ich części (z wyjątkiem przypadków i tylko w takim zakresie, w jakim jakiekolwiek powyższe ograniczenie jest zabronione przez obowiązujące prawo lub w zakresie, na jaki zezwalają postanowienia licencji regulujące korzystanie ze składników Open Source dołączonych do Oprogramowania Apple), a także nie będzie umożliwiać wykonywania takich działań innym osobom.

O. Zgodność z prawem. Użytkownik zgadza się korzystać z tego Oprogramowania Apple i Usług (zdefiniowanych w punkcie 6 poniżej) zgodnie z obowiązującym prawem, w tym także prawem lokalnym kraju lub regionu, w którym się znajduje, w którym pobiera lub w którym używa Oprogramowania Apple i Usług. Funkcje Oprogramowania Apple i Usług mogą nie być dostępne we wszystkich językach lub

regionach, a niektóre funkcje mogą się różnić w zależności od regionu. Niektóre funkcje Oprogramowania Apple oraz Usług wymagają połączenia z Internetem.

P. Oprogramowanie firm zewnętrznych. Dla wygody Użytkownika w ramach pakietu Oprogramowania Apple lub jako jego aktualizacja, uaktualnienie bądź dodatek do niego Apple może umożliwiać dostęp do określonych usług i aplikacji firm zewnętrznych. Na Apple nie ciąży żadne wyraźne ani dorozumiane zobowiązanie do zapewniania pomocy technicznej lub innego rodzaju wsparcia dla takiego oprogramowania lub usług osób trzecich, w zakresie, w jakim takie oprogramowanie lub usługi wchodzą w skład lub są udostępniane za pośrednictwem Oprogramowania Apple lub zapewniają dostęp do takich usług lub oprogramowania. W celu uzyskania pomocy technicznej dotyczącej takich usług, oprogramowania lub produktów należy skontaktować się z dostawcą, producentem lub podmiotem udostępniającym dane usługi lub oprogramowanie.

Q. Zmiany Oprogramowania Apple. Oprogramowanie Apple będzie okresowo sprawdzać, czy w Apple są dostępne Zmiany Oprogramowania Apple. Jeśli taka zmiana będzie dostępna, może zostać automatycznie pobrana oraz zainstalowana na komputerze Użytkownika oraz, w określonych przypadkach, na jego urządzeniach peryferyjnych. **Korzystanie z Oprogramowania Apple jest jednoznaczne ze zgodą Użytkownika na pobranie i zainstalowanie automatycznych Zmian Oprogramowania Apple na komputerze i urządzeniach peryferyjnych.** Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć automatyczną instalację aktualizacji systemu operacyjnego oraz funkcję Szybkiej odpowiedzi dotyczącej bezpieczeństwa, zmieniając ustawienia w następującej ścieżce Ustawienia > Ogólne > Aktualizacja oprogramowania > Zaawansowane.

R. Znaki systemowe. Zgodnie z warunkami Licencji Użytkownik może używać znaków Memoji dołączonych do tego Oprogramowania Apple lub utworzonych przy jego użyciu („Znaki systemowe”): (i) podczas korzystania z Oprogramowania Apple oraz (ii) do tworzenia własnych materiałów i projektów przeznaczonych do niekomercyjnego użytku osobistego. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Znaków Systemowych jest niedozwolone, włączając w to między innymi reprodukowanie, przedstawianie, publiczne wykonywanie, nagrywanie, publikowanie, redystrybucję i publiczne udostępnianie dowolnego Znaku Systemowego w kontekście komercyjnym lub niekomercyjnym.

3. Dzierżawienie do celów dozwolonych usług deweloperskich.
A. Dzierżawienie. Użytkownik może wydzierżawić ważną licencjonowaną wersję Oprogramowania Apple w całości osobie fizycznej lub organizacji (każda z nich jest określana jako „Dzierżawca”), pod warunkiem spełnienia wszystkich następujących warunków:

(i) dzierżawione Oprogramowanie Apple musi być używane wyłącznie w celu świadczenia dozwolonych usług deweloperskich oraz każdy Dzierżawca musi zapoznać się z warunkami Licencji oraz je zaakceptować;

(ii) każdy okres dzierżawy musi obejmować co najmniej dwadzieścia cztery (24) kolejne godziny;

(iii) w okresie dzierżawy Dzierżawca będący użytkownikiem końcowym musi mieć wyłączność na używanie i kontrolowanie Oprogramowania Apple oraz urządzenia marki Apple, na którym jest ono zainstalowane, poza Użytkownikiem, który jako strona dzierżawiąca Oprogramowanie Apple („Wydzierżawiający”) może zapewniać obsługę administracyjną Oprogramowania Apple; oraz

(iv) przed użyciem Oprogramowania Apple Dzierżawca będący użytkownikiem końcowym musi zapoznać się i zaakceptować postanowienia mające zastosowanie do każdego oprogramowania wstępnie zainstalowanego w tym Oprogramowaniu Apple, w tym między innymi oprogramowania dla deweloperów Xcode firmy Apple oraz każdego innego oprogramowania Apple lub firm zewnętrznych.

Do celów tego punktu 3: (A) Dzierżawca będący użytkownikiem końcowym to Dzierżawca, który jest użytkownikiem końcowym dzierżawionego Oprogramowania Apple wyłącznie do celów dozwolonych usług deweloperskich; (B) Dozwolone usługi deweloperskie oznaczają stały i spójny zestaw usług integracyjnych, który obejmuje między innymi tworzenie oprogramowania, kompilowanie oprogramowania z kodów źródłowych, zautomatyzowane testowanie w trakcie procesu tworzenia oprogramowania oraz uruchamianie niezbędnych narzędzi deweloperskich wspierających takie czynności. Każdy Wydzierżawiający musi z wyprzedzeniem powiadomić Apple o rozpoczęciu dzierżawy lub poddzierżawy Oprogramowania Apple zgodnie z punktem 3 niniejszego dokumentu, kontaktując się z działem Apple ds. kontaktów z deweloperami (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Poddzierżawienie. Dzierżawca może poddzierżawić Oprogramowanie Apple zgodnie z punktem 3 niniejszego dokumentu, pod warunkiem zachowania zgodności ze wszystkimi postanowieniami tego punktu 3. Dzierżawca, który poddzierżawia Oprogramowanie Apple (i zgodnie z punktem 3 niniejszego dokumentu jest jednocześnie Wydzierżawiającym) musi całkowicie zrezygnować z wyłącznego użytku i kontroli Oprogramowania Apple i sprzętu marki Apple, na którym jest ono zainstalowane, na rzecz swojego Dzierżawcy w okresie dzierżawy.

C. Egzekwowanie. Użytkownik jako Wydzierżawiający ponosi odpowiedzialność za: (i) zapewnienie, aby każdy Dzierżawca przestrzegał wymagań tego punktu 3; (ii) zapewnienie, aby każdy Dzierżawca zaakceptował wszystkie stosowne warunki licencji; oraz (iii) pomoc Apple w egzekwowaniu przestrzegania tych przepisów. Jeśli Dzierżawca naruszy warunki Licencji lub inne obowiązujące postanowienia licencyjne, jego prawa do korzystania z tego Oprogramowania Apple automatycznie wygasną. Użytkownik potwierdza, że po wykryciu takiego naruszenia lub po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o takim naruszeniu od Apple natychmiast zakończy korzystanie przez Dzierżawcę z tego Oprogramowania Apple.

D. Wirtualizacja. W przypadku każdej kopii Oprogramowania Apple będącej przedmiotem dzierżawy zgodnie z tym punktem 3, Wydzierżawiający lub Dzierżawca (ale nie oboje) może zainstalować, używać oraz uruchamiać dodatkowe kopie lub instancje tego Oprogramowania Apple w wirtualnych środowiskach systemów operacyjnych zgodnie z punktem 2B(iii), z zastrzeżeniem, że Wydzierżawiający może zwirtualizować tylko jedną instancję lub kopię tego Oprogramowania Apple jako narzędzie poświadczające w celu zapewnienia Dzierżawcy dostępu do Oprogramowania Apple i możliwości korzystania z niego zgodnie z niniejszym punktem 3.

E. Konfiguracja systemu. Jeśli Użytkownik będący Dzierżawcą potwierdza, że to Oprogramowanie Apple mogło być uprzednio skonfigurowane przez Wydzierżawiającego, od którego Użytkownik dzierżawi to Oprogramowanie Apple, co obejmuje wybór ustawień Analiz, Usług lokalizacyjnych oraz innych funkcji związanych z zabezpieczeniami, prywatnością oraz gromadzeniem danych. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Apple nie ponosi odpowiedzialności z tytułu konfiguracji Oprogramowania Apple przez Wydzierżawiającego.

4. Przeniesienie praw.

A. Jeśli Użytkownik nabył urządzenie z zainstalowanym fabrycznie Oprogramowaniem Apple lub uzyskał swoją licencję na Oprogramowanie Apple z Mac App Store bądź w drodze aktualizacji oprogramowania, może jednokrotnie dokonać przekazania wszystkich praw licencyjnych dotyczących Oprogramowania Apple (w oryginalnej postaci, w jakiej zostały one przekazane przez Apple) na rzecz innego podmiotu pod następującymi warunkami: (i) Oprogramowanie Apple zostanie przekazane razem z urządzeniem marki Apple; (ii) przekazanie musi obejmować całe Oprogramowanie Apple, w tym wszystkie składniki oraz tę Licencję; (iii) Użytkownik nie pozostawi dla siebie żadnej kopii Oprogramowania Apple, pełnej ani częściowej, w tym kopii przechowywanej na komputerze lub innym nośniku; oraz (iv) podmiot przyjmujący Oprogramowanie Apple przeczyta i zaakceptuje postanowienia Licencji. Dla celów tej

Licencji, jeśli Apple udostępni aktualizacja Oprogramowania Apple (np. z wersji 10.14 do 10.14.1), wówczas ta aktualizacja będzie stanowiło część Oprogramowania Apple i nie może zostać osobno przekazane niezależnie od wersji poprzedniej Oprogramowania Apple.

B. Użytkownik nie może przekazywać dalej Oprogramowania Apple, które zostało zmodyfikowane lub zastąpione zgodnie z punktem 2M powyżej. Wszystkie składniki Oprogramowania Apple są dostarczane jako części składowe pakietu i nie mogą być od niego oddzielone i dystrybuowane jako samodzielne aplikacje. Oprogramowanie Apple dostarczone z określonym urządzeniem marki Apple może nie działać na innych urządzeniach marki Apple.

C. Każda kopia Oprogramowania Apple, która może być udostępniona przez Apple w celach promocyjnych, ewaluacyjnych, diagnostycznych lub naprawczych, może być używana wyłącznie do takich celów i nie może być odsprzedawana ani przenoszona.

5. Zgoda na używanie danych. Pewne funkcje Oprogramowania Apple, takie jak Analizy, Usługi lokalizacyjne, Siri, Dyktowanie oraz Spotlight mogą wymagać danych z komputera Użytkownika w celu zapewnienia działania odpowiednich funkcji. Gdy Użytkownik włączy te funkcje lub zacznie z nich korzystać, przedstawione zostaną szczegółowe informacje na temat danych wysyłanych do Apple oraz sposobów ich wykorzystania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem https://www.apple.com/pl/privacy/. Informacje Użytkownika będą zawsze traktowane zgodnie z przyjętymi przez Apple Zasadami ochrony prywatności, z którymi można się zapoznać pod adresem: https://www.apple.com/pl/legal/privacy/.

6. Usługi i Materiały firm zewnętrznych.
A. Postanowienia ogólne. Oprogramowanie Apple może umożliwiać dostęp do iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, usług Map, News oraz innych usług Apple oraz firm zewnętrznych, a także witryn internetowych (łącznie i indywidualnie: „Usługi"). Używanie tych Usług wymaga połączenia z Internetem. Dostęp i używanie niektórych Usług może wymagać własnego Apple ID lub zaakceptowania dodatkowych postanowień, a także może podlegać dodatkowym opłatom. Korzystanie przez Użytkownika z tego oprogramowania w połączeniu z Apple ID lub innymi Usługami Apple jest jednoznaczne z zaakceptowaniem stosownych warunków świadczenia tych Usług, takich jak najnowsze Warunki świadczenia usług Apple Media właściwe dla kraju lub regionu, w którym Użytkownik uzyskuje dostęp do tych Usług, dostępne pod adresem https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/itunes/.

B. Jeśli Użytkownik zarejestruje się w iCloud, niektóre funkcje iCloud, takie jak iCloud Drive, Udostępniane albumy udostępniane i Lokalizator mogą być dostępne bezpośrednio z poziomu Oprogramowania Apple. Użytkownik zgadza się, że używanie usługi iCloud i tych funkcji podlega najnowszym warunkom świadczenia usługi iCloud, które są dostępne pod adresem: https://www.apple.com/pl/legal/internet-services/icloud/.

C. Treści w aplikacji News. Korzystanie przez Użytkownika z treści dostępnych w aplikacji News jest ograniczone wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego, nie powoduje przeniesienia korzyści wynikających z praw własności do tych treści na Użytkownika, i wyraźnie wyklucza, bez ograniczeń, prawo do komercyjnego lub promocyjnego wykorzystania praw takich treści.

D. Mapy. Usługi i funkcje map w Oprogramowaniu Apple („Mapy"), w tym zakres danych map, mogą się różnić w zależności od regionu. Gdy Użytkownik włącza Mapy lub ich używa, otrzymuje szczegółowe informacje o tym, jakie informacje są przesyłane do Apple oraz w jaki sposób mogą one być wykorzystane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że korzystanie z Map podlega najnowszym warunkom i postanowieniom usługi Mapy, do której Użytkownik może uzyskać dostęp na pasku bocznym w aplikacji Mapy.

E. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że podczas używania jakiejkolwiek Usługi może napotkać zawartość, która może być uznana przez niego za obraźliwą, niestosowną lub niepożądaną, a jej język za niedwuznaczny, oraz że wyniki szukania lub wprowadzenia określonego adresu URL mogą automatycznie i nieumyślnie wygenerować odwołania lub referencje do niewłaściwych materiałów. Pomimo to Użytkownik zgadza się korzystać z Usług na swoje wyłączne ryzyko, a spółka Apple, jej podmioty stowarzyszone, agenci, mocodawcy lub licencjodawcy nie ponoszą wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności z tytułu takich potencjalnie obraźliwych, nieprzyzwoitych lub niedopuszczalnych treści.

F. Pewne Usługi mogą wyświetlać, zawierać lub udostępniać treści, dane, informacje, aplikacje lub materiały firm zewnętrznych („Materiały firm zewnętrznych") lub udostępniać łącza do pewnych witryn firm zewnętrznych. Korzystając z tych Usług, Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Apple nie odpowiada za sprawdzenie i ocenę tych materiałów ani za ich dokładność, kompletność, aktualność, ważność, zgodność z prawami autorskimi, zgodność z przepisami, przyzwoitość, jakość lub jakiekolwiek inne aspekty związane z witrynami bądź Materiałami firm zewnętrznych. Apple, członkowie ścisłego kierownictwa spółki oraz jej podmioty zależne i stowarzyszone nie udzielają gwarancji ani poparcia oraz nie przyjmują i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakichkolwiek innych osób z tytułu Materiałów firm zewnętrznych lub Usług bądź witryn internetowych firm zewnętrznych ani z tytułu jakichkolwiek innych materiałów, produktów lub usług firm zewnętrznych. Materiały firm zewnętrznych oraz łącza do innych witryn internetowych są udostępniane wyłącznie dla wygody Użytkownika.

G. Ani Apple, ani jakikolwiek dostawca treści nie gwarantują dostępności, dokładności, kompletności, rzetelności i aktualności informacji giełdowych, danych o lokalizacji, danych zdrowotnych lub innych danych wyświetlanych przez Usługi. Informacje finansowe prezentowane przez jakiekolwiek Usługi służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym i nie powinny być traktowane jako porada inwestycyjna. Przed wykonaniem jakiejkolwiek transakcji na papierach wartościowych opartej na informacjach uzyskanych za pośrednictwem Usług Użytkownik powinien skonsultować się ze specjalistą ds. finansów lub papierów wartościowych, który posiada określone w przepisach prawa kwalifikacje do udzielania porad z zakresu finansów lub papierów wartościowych w kraju lub regionie Użytkownika. Dane o lokalizacji dostarczone przez dowolne Usługi, w tym usługi Mapy Apple, są przeznaczone wyłącznie do celów podstawowej nawigacji lub tylko celów planowania, i nie można na nich polegać w sytuacji, gdy są potrzebne dokładne informacje o lokalizacji lub w przypadku, gdy błędne, niedokładne lub niepełne dane o lokalizacji mogą doprowadzić do śmierci lub urazu osoby albo uszkodzenia nieruchomości lub środowiska. Użytkownik zgadza się, że wyniki otrzymane za pośrednictwem usługi Mapy mogą różnić się od rzeczywistych warunków drogowych lub terenowych ze względu na czynniki, które mogą wpływać na dokładność danych Map, takie jak warunki pogodowe, warunki drogowe i wydarzenia geopolityczne. Ze względu na bezpieczeństwo należy zawsze zwracać uwagę na znaki drogowe oraz bieżące warunki drogowe. Użytkownik powinien przestrzegać zasad bezpieczeństwa jazdy i przepisów ruchu drogowego, a także pamiętać, że wskazówki dla rowerzystów i pieszych mogą nie obejmować wyznaczonych tras.

H. W zakresie, w jakim Użytkownik przesyła jakiekolwiek treści za pośrednictwem Usług, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa dotyczące tych treści lub uprawnienia do ich przesyłania, a także że treści te nie naruszają żadnych warunków świadczenia usług mających zastosowanie do Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługi zawierają zastrzeżone treści, informacje i materiały należące do Apple, właścicieli witryny lub jej licencjobiorców, chronione między innymi przez odpowiednie prawa dotyczące własności intelektualnej, w tym między innymi przez prawo autorskie. Użytkownik zgadza się nie używać takich zastrzeżonych treści, informacji lub materiałów w sposób inny niż dozwolony podczas korzystania z Usług lub w sposób niezgodny z postanowieniami Licencji lub naruszający prawa własności intelektualnej stron trzecich lub Apple. Żadna część Usług nie może być

reprodukowana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. Użytkownik zgadza się nie modyfikować, nie wynajmować, nie wydzierżawiać, nie użyczać, nie sprzedawać, nie rozpowszechniać ani nie tworzyć opracowań na podstawie Usług w jakikolwiek sposób, a także nie używać Usług w żaden nieautoryzowany sposób, w tym w szczególności nie używać Usług do przesyłania wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania ani do naruszania lub obciążania przepustowości sieci. Ponadto Użytkownik zgadza się nie używać Usług w celu nękania, maltretowania, prześladowania, zniesławiania, naruszania w inny sposób praw lub wysuwania gróźb wobec jakiejkolwiek innej osoby, przy czym Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie użycie Usług przez Użytkownika ani za jakiekolwiek nękające, zawierające groźby, zniesławiające, obraźliwe lub naruszające postanowienia umów lub przepisy prawa wiadomości lub przekazy, które Użytkownik może otrzymać w wyniku używania Usług.

I. Takie Usługi i Materiały firm zewnętrznych mogą nie być dostępne we wszystkich językach, regionach lub krajach. Apple nie gwarantuje, że takie Usługi i Materiały Stron Trzecich są odpowiednie lub dostępne do użycia w jakiejkolwiek konkretnej lokalizacji. W zakresie, w jakim Użytkownik używa lub uzyskuje dostęp do takich Usług lub Materiałów firm zewnętrznych, czyni to z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz przepisów dotyczących ochrony prywatności i zbierania danych. Apple i licencjodawcy Apple mogą w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia zmienić, zawiesić, usunąć lub uniemożliwić dostęp do jakichkolwiek Usług. W żadnym razie Apple nie będzie ponosić odpowiedzialności za usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do takich Usług. Apple może także w dowolnym przypadku bez uprzedniego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności wprowadzić ograniczenia dotyczące używania lub dostępu do niektórych Usług.

7. Wygaśnięcie licencji. Licencja obowiązuje do czasu jej wygaśnięcia. Prawa Użytkownika na mocy Licencji automatycznie wygasają lub przestają obowiązywać bez osobnego powiadomienia ze strony Apple, jeśli Użytkownik nie zastosuje się do dowolnego punktu Licencji. Po wygaśnięciu Licencji Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Oprogramowania Apple i zniszczenia wszystkich pełnych i częściowych kopii Oprogramowania Apple. W każdym takim przypadku postanowienia punktów 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 i 14 pozostają w mocy po wygaśnięciu Licencji.

8. Wyłączenie gwarancji.
A. Jeśli Użytkownik jest konsumentem (osobą, która używa Oprogramowania Apple poza swoją działalnością handlową, gospodarczą lub zawodową), w kraju zamieszkania Użytkownika mogą mu przysługiwać prawa, które zabraniają stosowania wobec niego poniższych ograniczeń, zatem tam, gdzie jest to zabronione, ograniczenia te nie będą mieć do niego zastosowania. Aby dowiedzieć się więcej na temat praw Użytkownika, należy skontaktować się z lokalną organizacją konsumencką.

B. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO UŻYWANIE OPROGRAMOWANIA APPLE I WSZELKICH USŁUG ŚWIADCZONYCH LUB DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA APPLE ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA I ŻE CAŁE RYZYKO ZWIĄZANE Z ZADOWALAJĄCĄ JAKOŚCIĄ, DZIAŁANIEM, DOKŁADNOŚCIĄ I NAKŁADAMI PRACY SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU.

C. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY PRAWNE, OPROGRAMOWANIE APPLE I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ” ORAZ „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, A APPLE I PODMIOTY, KTÓRE UDZIELIŁY LICENCJI SPÓŁCE APPLE (OKREŚLANE DALEJ JAKO APPLE DLA POTRZEB PUNKTÓW 8 i 9), ODRZUCAJĄ WSZELKIE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA APPLE ORAZ USŁUG, ZARÓWNO WYRAŻONE WPROST, JAK I DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOMNIEMANE GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE

WARTOŚCI HANDLOWEJ, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, UŻYTKOWANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW FIRM ZEWNĘTRZNYCH.

D. W KONTEKŚCIE NIEZAKŁÓCONEGO UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA APPLE I USŁUG APPLE NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU APPLE I USŁUGACH ORAZ USŁUGI ŚWIADCZONE LUB OFEROWANE ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA APPLE SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE DZIAŁANIE OPROGRAMOWANIA APPLE I USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE KAŻDA USŁUGA BĘDZIE STALE DOSTĘPNA, ŻE USTERKI W OPROGRAMOWANIU APPLE LUB USŁUGACH ZOSTANĄ NAPRAWIONE, ANI ŻE OPROGRAMOWANIE APPLE BĘDZIE ZGODNE LUB BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁAĆ Z OPROGRAMOWANIEM, APLIKACJAMI LUB USŁUGAMI FIRM ZEWNĘTRZNYCH. ZAINSTALOWANIE TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE MOŻE WPŁYNĄĆ NA DOSTĘPNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ OPROGRAMOWANIA, APLIKACJI LUB USŁUG STRON TRZECICH, A TAKŻE PRODUKTÓW I USŁUG APPLE.

E. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE ORAZ USŁUGI APPLE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYCIA W SYTUACJACH LUB ŚRODOWISKU, GDZIE AWARIE, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI, DANYCH LUB INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ OPROGRAMOWANIE APPLE LUB USŁUGI MOGŁYBY DOPROWADZIĆ DO ZGONU, URAZU LUB POWAŻNYCH ZNISZCZEŃ ŚRODKÓW TRWAŁYCH LUB ŚRODOWISKA, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DO UŻYCIA W URZĄDZENIACH JĄDROWYCH, URZĄDZENIACH NAWIGACJI LOTNICZEJ LUB SYSTEMACH KOMUNIKACJI, W SYSTEMACH KONTROLI RUCHU POWIETRZNEGO, W MASZYNACH PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE LUB SYSTEMACH OBRONNYCH.

F. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE ANI PORADY UDZIELONE PRZEZ APPLE LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA APPLE NIE STANOWIĄ GWARANCJI. JEŚLI USŁUGI LUB OPROGRAMOWANIE APPLE OKAŻĄ SIĘ WADLIWE, UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITY KOSZT WSZYSTKICH NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI SERWISOWYCH, NAPRAW LUB KOREKT.
W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB RĘKOJMI LUB OGRANICZENIE STOSOWNYCH USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTA JEST NIEDOZWOLONE, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

9. Ograniczenie odpowiedzialności. W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, SPÓŁKA APPLE, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE, AGENCI LUB ZLECENIODAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA CIAŁA ANI JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI ZA ODSZKODOWANIA Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, USZKODZENIA LUB UTRATY DANYCH, BRAKU MOŻLIWOŚCI PRZESŁANIA LUB ODBIORU DANYCH, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB WSZELKIE INNE SZKODY BĄDŹ STRATY KOMERCYJNE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA APPLE I USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA, APLIKACJI I USŁUG FIRM ZEWNĘTRZNYCH W POŁĄCZENIU Z OPROGRAMOWANIEM APPLE LUB USŁUGAMI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ORAZ PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI (KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ), TAKŻE W PRZYPADKU POINFORMOWANIA APPLE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE ZEZWALA SIĘ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD NA OSOBIE LUB SZKÓD UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH, OGRANICZENIE TO MOŻE ZATEM NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W żadnym wypadku łączna odpowiedzialność Apple wobec Użytkownika z tytułu wszystkich szkód (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa właściwego w sprawach dotyczących obrażeń ciała) nie przekroczy kwoty dwustu pięćdziesięciu dolarów (250,00 USD). Powyższe ograniczenia będą mieć zastosowanie, nawet jeśli wspomniane powyżej uprawnienia nie spełniają swojego podstawowego celu.

NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ LICENCJI, JEŚLI ZASTOSOWANIE MA JAPOŃSKA USTAWA O UMOWACH KONSUMENCKICH, POSTANOWIENIA OGRANICZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ APPLE ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA UMOWY LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO POPEŁNIONEGO PRZEZ APPLE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA, JEŚLI TAKIE SZKODY WYNIKAJĄ Z UMYŚLNEGO DZIAŁANIA LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA APPLE.

10. Certyfikaty cyfrowe. Oprogramowanie Apple zawiera funkcje umożliwiające akceptowanie certyfikatów cyfrowych, zarówno wydawanych przez Apple, jak i firmy zewnętrzne. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DECYZJĘ, CZY CHCE POLEGAĆ NA CERTYFIKATACH WYDANYCH PRZEZ APPLE LUB FIRMY ZEWNĘTRZNE. UŻYTKOWNIK UŻYWA CERTYFIKATÓW CYFROWYCH NA SWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO APPLE NIE UDZIELA W KONTEKŚCIE CERTYFIKATÓW CYFROWYCH ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, DOKŁADNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA LUB NIENARUSZANIA PRAW FIRM ZEWNĘTRZNYCH. Użytkownik zobowiązuje się, że (a) nie będzie fałszować ani niewłaściwie używać żadnego certyfikatu; (b) będzie wykorzystywać certyfikaty cyfrowe tylko w legalnych celach i wyłącznie zgodnie z obowiązującymi Zasadami certyfikacji, Deklaracjami praktyk certyfikacyjnych lub komunikatami dotyczącymi praktyki biznesowej przekazywanymi przez urząd ds. certyfikacji; (c) przyjmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za uniemożliwienie osobom nieuprawnionym wykorzystywania certyfikatów cyfrowych Użytkownika; (d) przyjmie na siebie całkowitą odpowiedzialność za uniemożliwienie osobom nieuprawnionym wykorzystywania prywatnego klucza powiązanego z certyfikatem cyfrowym Użytkownika; oraz (e) unieważni każdy certyfikat, w przypadku którego ma powody podejrzewać, że jego wiarygodność została podważona. Zasady dotyczące certyfikatów Apple i praktyki dotyczące certyfikatów można znaleźć na stronie: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Kontrola eksportu. Użytkownik nie może używać lub w inny sposób eksportować lub reeksportować Oprogramowania Apple z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo Stanów Zjednoczonych i prawo kraju, na terenie którego Oprogramowanie Apple zostało zakupione. W szczególności Oprogramowanie Apple nie może być eksportowane ani reeksportowane (a) do krajów objętych embargiem przez Stany Zjednoczone ani (b) do osób znajdujących się na listach sankcyjnych Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych (Specially Designated Nationals List) lub Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych (Denied Person's List or Entity List). Korzystając z Oprogramowania Apple, Użytkownik potwierdza, że nie znajduje się na terenie takiego kraju ani na żadnej z wyżej wymienionych list. Użytkownik zobowiązuje się też nie używać Oprogramowania Apple do żadnego z celów zabronionych przez prawo USA, w tym między innymi do projektowania, wytwarzania bądź produkcji broni jądrowej, rakietowej, chemicznej lub biologicznej.

12. Użytkownicy końcowi w instytucjach administracji państwowej. Oprogramowanie Apple i związana z nim dokumentacja stanowią „Artykuły Komercyjne" (ang. Commercial Items) w znaczeniu zdefiniowanym w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §2.101, które obejmują „Komercyjne Oprogramowanie Komputerowe" (ang. Commercial Computer Software) oraz „Dokumentację Komercyjnego Oprogramowania Komputerowego" (ang. Commercial Computer Software Documentation) w znaczeniu używanym odpowiednio w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §12.212 lub w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §227.7202. Zgodnie z odpowiednimi przepisami w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §12.212 lub w tytule 48 Kodeksu Przepisów Federalnych §227.7202-1 do 227.7202-4 licencja na Komercyjne oprogramowanie komputerowe oraz Dokumentację komercyjnego oprogramowania komputerowego jest udzielana użytkownikom końcowym w instytucjach administracji państwowej Stanów Zjednoczonych (a) wyłącznie jako licencja na Artykuły komercyjne i (b) wyłącznie z prawami gwarantowanymi dla wszystkich innych użytkowników końcowych zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu. Prawa niepublikowane są zastrzeżone zgodnie z przepisami prawa autorskiego obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych.

13. Prawo właściwe i rozdzielność postanowień. Licencja podlega przepisom prawa stanu Kalifornia i będzie zgodnie z nim interpretowana, z wyłączeniem norm prawa kolizyjnego. Licencja nie podlega konwencji ONZ w sprawie kontraktów na międzynarodową sprzedaż towarów (ang. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), której zastosowanie jest wyraźnie wyłączone. W przypadku konsumentów zamieszkałych w Wielkiej Brytanii Licencja podlega przepisom prawa obowiązującym w jurysdykcji zgodnej z miejscem zamieszkania Użytkownika. Jeśli z dowolnej przyczyny sąd właściwy uzna którekolwiek postanowienie lub jego część za niewykonalne, pozostałe postanowienia Licencji pozostają w mocy.

14. Całość porozumienia; język nadrzędny. Licencja stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a Apple w przedmiocie Oprogramowania Apple i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoczesne uzgodnienia w rzeczonym przedmiocie. Żadne zmiany ani modyfikacje Licencji nie będą wiążące, chyba że zostaną sporządzone na piśmie i podpisane przez Apple. Tłumaczenie Licencji zostało wykonane z uwagi na wymagania krajowe i w przypadku sprzeczności między wersją angielską i wersją przetłumaczoną znaczenie rozstrzygające ma wersja angielska Licencji w zakresie, w jakim nie jest to zabronione przez przepisy prawa w jurysdykcji Użytkownika.

15. Podawanie źródła.
A. We fragmentach Oprogramowania Apple mogą być używane lub zawarte elementy oprogramowania osób trzecich oraz inne materiały chronione prawem autorskim. Informacje o źródle, postanowienia licencyjne i zastrzeżenia prawne dotyczące takich materiałów są zawarte w dokumentacji elektronicznej Oprogramowania Apple, a używanie takich materiałów przez Użytkownika jest regulowane odpowiednimi postanowieniami stosownych dokumentów. Korzystanie z usługi Bezpieczne przeglądanie Google podlega Warunkom korzystania z usług Google (https://www.google.com/intl/pl/policies/terms/) oraz zasadom Polityki prywatności Google (https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/).

B. Niektóre biblioteki oprogramowania i inne oprogramowanie firm zewnętrznych włączone do Oprogramowania Apple jest oprogramowaniem bezpłatnym, licencjonowanym odpowiednio na mocy licencji GNU General Public License (GPL) lub GNU Library/Lesser General Public License (LGPL). Użytkownik może uzyskać kompletną, czytelną na komputerze kopię kodu źródłowego takiego bezpłatnego oprogramowania na warunkach określonych odpowiednio w GPL lub LGPL, za opłatą obejmującą wyłącznie koszty nośnika, wysyłki oraz obsługi, po złożeniu pisemnej prośby do Apple na adres opensource@apple.com. Oprogramowanie GPL/LGPL jest dystrybuowane w nadziei, że będzie przydatne, ale BEZ ŻADNEJ RĘKOJMI oraz bez domniemanej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ lub PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Kopia GPL i LGPL jest dołączona do Oprogramowania Apple.

C. Używanie standardu MPEG-4. Ten produkt jest licencjonowany na podstawie licencji MPEG-4 Systems Patent Portfolio na kodowanie informacji zgodnie ze standardem MPEG-4, z wyjątkiem przypadków, w których kodowanie wymaga dodatkowej licencji i uiszczenia honorariów autorskich związanych z (i) danymi przechowywanymi lub replikowanymi na nośniku fizycznym, dla których obowiązują opłaty za tytuł na podstawie prawa własności do tytułu oraz (ii) danych, dla których obowiązują opłaty za tytuł na podstawie prawa własności do tytułu i które są przesyłane do użytkownika końcowego w celu stałego przechowywania lub użycia. Takie dodatkowe licencje można uzyskać w MPEG LA, LLC. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie https://www.mpegla.com.

Ten produkt jest licencjonowany na mocy licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio License do niekomercyjnego użytku osobistego konsumenta w celu (i) kodowania wideo zgodnie ze standardem MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 Video”) lub (ii) dekodowania wideo MPEG-4, które zostało zakodowane przez konsumenta prowadzącego niekomercyjną działalność osobistą lub zostało uzyskane od dostawcy materiałów wideo posiadającego licencję MPEG LA na udostępnianie materiałów wideo

MPEG-4. Żadna licencja nie jest udzielana ani nie może być dorozumiana w odniesieniu do jakiegokolwiek innego sposobu użycia. Dodatkowe informacje, w tym informacje dotyczące zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych oraz informacje dotyczące licencjonowania, można uzyskać od MPEG LA, LLC. Zob. https://www.mpegla.com.

D. Uwaga dotycząca technologii H.264/AVC. W zakresie funkcjonalności kodowania lub dekodowania AVC Oprogramowania Apple oraz w związku z tym, że komercyjne wykorzystanie H.264/AVC wymaga dodatkowej licencji mają zastosowanie następujące postanowienia: FUNKCJONALNOŚĆ AVC ZAWARTA W TYM OPROGRAMOWANIU APPLE JEST LICENCJONOWANA DO UŻYCIA WYŁĄCZNIE W CELACH PRYWATNYCH I NIEKOMERCYJNYCH DO (i) KODOWANIA WIDEO ZGODNIE ZE STANDARDEM AVC (AVC VIDEO) LUB (ii) DEKODOWANIA AVC WIDEO, KTÓRE BYŁO ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA W WYNIKU PRYWATNEJ I NIEHANDLOWEJ DZIAŁALNOŚCI LUB ZOSTAŁO UZYSKANE OD DOSTAWCY WIDEO Z LICENCJĄ NA DOSTARCZANIE AVC VIDEO. INFORMACJE NA TEMAT INNYCH ZASTOSOWAŃ i LICENCJI MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, LLC. ZOB. HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Uwagi dotyczące technologii AMR. Licencja na kodowanie i dekodowanie AMR (ang. Adaptive Multi-Rate) w niniejszym produkcie nie obejmuje wykonywania telefonicznych połączeń głosowych przez telefony komórkowe ani żadnego innego użycia w produktach telefonicznych opartych na architekturze QuickTime dla platformy Windows. Licencja na kodowanie i dekodowanie AMR w niniejszym produkcie nie obejmuje również użycia w infrastrukturze komunikacji telefonii komórkowej, w tym: w stacjach bazowych, sterownikach stacji bazowych, sterownikach sieci radiowej, centralach przełączających do i z sieci publicznych.

F. Uwaga dotycząca FAA. Dane Aircraft Situation Display i National Airspace System Status Information (ogólnie nazywane Flight Data) wyświetlane przy użyciu Oprogramowania Apple są generowane przez Federal Aviation Administration. Użytkownik zobowiązuje się nie dystrybuować danych Flight Data bez wcześniejszej i pisemnej zgody FAA. FAA i Apple nie udzielają żadnych gwarancji, wyrażonych bezpośrednio lub domniemanych (w tym domniemanych gwarancji handlowych i przydatności do określonego celu), dotyczących użycia i dokładności danych Flight Data. Użytkownik akceptuje, że FAA i Apple nie będą odpowiedzialne, razem lub indywidualnie, za straty, uszkodzenia, roszczenia, kłopoty, wydatki lub kary oraz za pośrednie, specjalne, wtórne, przypadkowe lub wynikowe uszkodzenia wywodzące się z użycia danych Flight Data. Oprogramowanie Apple nie jest sponsorowane ani popierane przez FAA. FAA nie odpowiada za problemy techniczne lub systemowe, a Użytkownik nie powinien kontaktować się z FAA w sprawie takich problemów lub w związku z kwestiami operacyjnymi dotyczącymi ruchu powietrznego.

G. Korzystanie z profili Adobe Color Profile. Użytkownik może używać profili Adobe Color Profile dołączonych do Oprogramowania Apple zgodnie z Licencją, jednak firma Adobe nie jest zobowiązana do zapewnienia jakiejkolwiek pomocy technicznej dotyczącej Profili kolorów w ramach tego porozumienia, co obejmuje dostarczanie aktualizacji przyszłych wersji Profili lub innych elementów. Dodatkowo do postanowień zawartych w punktach 8 i 9 powyżej, W ŻADNYM WYPADKU ADOBE NIE PONOSI WOBEC UŻYTKOWNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK USZKODZENIA, ROSZCZENIA LUB PONIESIONE KOSZTY. Oprogramowanie Adobe Color Profile dystrybuowane razem z Oprogramowaniem Apple jest też dostępne do pobrania z witryny Adobe pod adresem https://www.adobe.com.

H. Umowa licencyjna użytkownika końcowego oprogramowania Gracenote®. Ta aplikacja lub urządzenie, którego dotyczy ta umowa, zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, z siedzibą w Emeryville, Kalifornia („Gracenote”). Oprogramowanie dostarczane przez Gracenote („Oprogramowanie Gracenote”) umożliwia urządzeniu lub aplikacji, z którą współpracuje, identyfikację płyty lub pliku oraz uzyskanie informacji muzycznych: nazwy albumu, wykonawcy, numeru i nazwy

utworu („Dane Gracenote”) z serwerów internetowych lub wbudowanych baz danych (określanych zbiorczo jako „Serwery Gracenote”), jak również działanie innych funkcji aplikacji lub urządzenia. Użytkownik może używać Danych Gracenote wyłącznie za pośrednictwem przeznaczonych do tego funkcji urządzenia lub aplikacji, z którą ta aplikacja współpracuje.

Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Oprogramowania Gracenote ani Danych Gracenote nie wolno przekazywać na własność, kopiować, przenosić ani przesyłać do żadnej firmy zewnętrznej. DANE GRACENOTE, OPROGRAMOWANIE GRACENOTE I SERWERY GRACENOTE NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE W ŻADEN SPOSÓB, NA KTÓRY NIE WYRAŻONO WYRAŹNEJ ZGODY W TEJ LICENCJI.

Licencja na korzystanie z Danych, Oprogramowania i Serwerów Gracenote wygasa w przypadku naruszenia jej ograniczeń. W przypadku wygaśnięcia umowy licencyjnej Użytkownik zobowiązuje się do całkowitego zaprzestania użytkowania Danych, Oprogramowania i Serwerów Gracenote. Gracenote posiada wszelkie prawa do Danych, Oprogramowania i Serwerów Gracenote, łącznie ze wszystkimi prawami własności. Spółka Gracenote nie jest w żadnym wypadku zobowiązana do wypłaty jakichkolwiek należności za informacje dostarczone przez Użytkownika. Praw wynikających z niniejszej umowy Gracenote może dochodzić bezpośrednio przeciwko Użytkownikowi w swoim własnym imieniu.

Usługa Gracenote używa unikatowego identyfikatora pozwalającego śledzić dla celów statystycznych wysyłane zapytania o informacje. Zadaniem tego losowo generowanego identyfikatora jest umożliwienie zliczania zapytań bez gromadzenia jakichkolwiek informacji dotyczących Użytkownika. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronach internetowych Gracenote w sekcji Gracenote Privacy Policy.

Oprogramowanie i Dane Gracenote podlegają niniejszej umowie licencyjnej w stanie „TAKIM, W JAKIM SĄ”. Gracenote nie przyznaje żadnej wyrażonej bezpośrednio ani też wynikającej pośrednio gwarancji na poprawność jakichkolwiek Danych pochodzących z Serwerów Gracenote i nie uznaje z tego tytułu żadnych roszczeń. Gracenote zastrzega sobie prawo do usuwania danych z Serwerów Gracenote i do modyfikacji kategorii danych z dowolnych powodów uznanych przez spółkę za istotne. Gracenote nie gwarantuje bezbłędności Oprogramowania ani Serwerów Gracenote ani też ich nieprzerwanego działania. Spółka Gracenote nie jest zobowiązana do dostarczania użytkownikom nowych, ulepszonych lub dodatkowych typów danych lub kategorii, które firma będzie oferować w przyszłości. Świadczenie usług może zostać w każdej chwili przerwane. GRACENOTE NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH, BEZPOŚREDNICH ANI POŚREDNICH, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE GWARANCJI DOTYCZĄCYCH WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, PRAWA WŁASNOŚCI LUB NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. GRACENOTE NIE GWARANTUJE UZYSKANIA OKREŚLONYCH REZULTATÓW UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA LUB SERWERÓW. GRACENOTE W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE USZKODZENIA BĄDŹ UTRATĘ DOCHODÓW LUB PRZYCHODÓW.

16. Ograniczenia usługi wyszukiwania Yahoo. Usługa wyszukiwania Yahoo dostępna w Safari jest licencjonowana do użycia tylko w następujących krajach i regionach: Argentyna, Aruba, Australia, Austria, Bahamy, Barbados, Belgia, Bermudy, Brazylia, Bułgaria, Chile, Chiny kontynentalne, Hongkong, Kolumbia, Cypr, Republika Czeska, Dania, Republika Dominikany, Ekwador, Filipiny, Finlandia, Francja, Grecja, Grenada, Gwatemala, Holandia, Islandia, Indie, Indonezja, Irlandia, Jamajka, Japonia, Kanada, Kajmany, Korea Południowa, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malezja, Malta, Meksyk, Niemcy, Nowa Zelandia, Nikaragua, Norwegia, Panama, Peru, Polska, Portugalia, Portoryko, Rumunia, Salwador, Singapur, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, St. Lucia, St. Vincent, Szwecja, Szwajcaria, Tajlandia, Trynidad i Tobago, Turcja, Urugwaj, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz Wenezuela.

EA1855
8.7.2023

Postanowienia i warunki uzupełniające dotyczące korzystania z Apple Pay

Niniejsze Warunki uzupełniające dotyczące korzystania z Apple Pay („Warunki Uzupełniające”) uzupełniają Umowę licencyjną na Oprogramowanie macOS („Licencja”). Warunki zawarte w obu dokumentach – Licencji i Warunkach Uzupełniających – określają zasady korzystania przez Użytkownika z funkcji Apple Pay, która jest uznawana za Usługę podlegającą warunkom tej Licencji. Pisane wielką literą terminy używane w tych Warunkach Uzupełniających mają znaczenie określone w Licencji.

1. Przegląd i ograniczenia użycia

Apple Pay umożliwia Użytkownikowi przechowywanie wirtualnych reprezentacji kart kredytowych, debetowych i przedpłaconych, w tym karty Apple Card, która jest obsługiwana przez funkcję Apple Pay („Obsługiwane Karty”), inicjowanie lub dokonywanie płatności w witrynach przy użyciu obsługiwanych komputerów Mac oraz śledzenie zamówień i wyświetlanie potwierdzeń. Funkcje Apple Pay w Oprogramowaniu Apple mogą być dostępne tylko w przypadku wybranych regionów, wydawców kart, sieci płatniczych oraz sklepów. Funkcje te mogą różnić się w zależności od regionu, wydawcy i sklepu. Obsługiwane Karty mogą podlegać zmianom.

Apple Pay jest przeznaczone do użytku osobistego i Użytkownik może udostępniać tylko własne Obsługiwane Karty. W przypadku umieszczenia w aplikacji Portfel obsługiwanej karty firmowej Użytkownik potwierdza, że ma na to zgodę swojego pracodawcy oraz jest uprawniony do zobowiązania pracodawcy do przestrzegania niniejszych postanowień oraz akceptacji wszystkich transakcji wykonanych przy użyciu tej funkcji.

Użytkownik potwierdza, że nie będzie używać Apple Pay w celach niezgodnych z prawem, ani w celu popełniania oszustw lub do innych celów, które są zabronione przez tę Licencję oraz Warunki Uzupełniające. Użytkownik zgadza się używać Apple Pay zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Użytkownik zgadza się nie zakłócać działania ani nie ingerować w działanie usługi Apple Pay (w tym nie uzyskiwać dostępu do usługi w sposób zautomatyzowany), serwerów lub sieci połączonych z usługą, a także nie naruszać jakichkolwiek zasad, wymogów lub regulaminów sieci połączonych z usługą (w tym nie używać, nie monitorować ani nie uzyskiwać nieuprawnionego dostępu do danych lub ruchu w sieci).

2. Korzystanie z usługi na komputerach Mac

Użytkownik może używać funkcji Apple Pay na obsługiwanych Macach w celu inicjowania płatności na stronach internetowych za pośrednictwem przeglądarki Safari. Funkcja ta wymaga posiadania Obsługiwanej Karty, która została udostępniona do użycia na obsługiwanym urządzeniu iOS lub Apple Watch („Obsługiwane urządzenia”). Podczas dokonywania płatności na stronie internetowej za pomocą Apple Pay wymagana jest autoryzacja transakcji przy użyciu Obsługiwanego Urządzenia.

Poza warunkami określonymi w tych Warunkach Uzupełniających, korzystanie przez Użytkownika z Apple Pay do inicjowania płatności w witrynach za pośrednictwem przeglądarki Safari podlega Postanowieniom i warunkom uzupełniającym dotyczącym korzystania z Apple Pay, które mają zastosowanie do Obsługiwanych Urządzeń i które niniejszym zostały włączone do niniejszej umowy przez odniesienie. Można się z nimi zapoznać, wybierając opcje Ustawienia > Ogólne > To urządzenie… > Prawne > Licencja na urządzeniu iOS Użytkownika lub opcje Informacje > Prawne > Licencja w aplikacji Watch na połączonym w parę urządzeniu iOS. Lista Obsługiwanych Urządzeń może z czasem

ulec zmianie.

Na MacBooku Pro z wbudowanym czytnikiem Touch ID Użytkownik może skonfigurować funkcję Apple Pay przez udostępnienie Obsługiwanych Kart. Następnie może za pomocą Apple Pay dokonywać płatności na stronach internetowych, używając w tym celu przeglądarki Safari. Aby używać funkcji Apple Pay na tych Macach, Użytkownik musi posiadać Obsługiwane Karty powiązane z aktywnym kontem iCloud. Funkcja Apple Pay jest dostępna tylko dla osób w wielu 13 lat lub starszych i może podlegać dodatkowym ograniczeniom wynikającym z wieku Użytkownika nałożonym przez iCloud lub właściwego wystawcę Obsługiwanych Kart.

3. Relacje Apple z Użytkownikiem

Apple nie przetwarza ani nie kontroluje płatności, zwrotów, zwrotu kosztów, nagród, wartości, rabatów, zamówień, realizacji zamówień lub innej działalności handlowej wynikającej z korzystania z funkcji udostępnianych przez Apple.

Warunki umów zawartych przez posiadacza kart płatniczych z wydawcą tych kart będą nadal obowiązywały w zakresie użycia Obsługiwanych Kart Użytkownika oraz w zakresie ich użycia w połączeniu z Apple Pay. Analogicznie zakup dowolnych towarów lub usług za pomocą funkcji Apple Pay będzie podlegał dodatkowym warunkom nakładanym przez sprzedawcę.

Karta Apple Card jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych i jest wydawana przez Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch („Wydawca Karty Apple Card"). Składając wniosek o Kartę Apple Card, Użytkownik składa wniosek o otwarcie konta u wydawcy Karty Apple Card. Karta Apple Card jest dostępna tylko dla osób w wieku 18 lat lub starszych (lub starszych w zależności od kraju zamieszkania). Instytucja finansowa oferująca Karty Apple Card może ulec zmianie, a korzystanie z Kart Apple Card przez Użytkownika podlega warunkom i postanowieniom określonym przez tę instytucję.

Żadne z postanowień tej Licencji ani Warunków uzupełniających nie modyfikuje warunków jakiegokolwiek posiadacza karty, umowy handlowej ani innych postanowień i warunków dotyczących korzystania z funkcji Apple Pay, a warunki te regulują korzystanie przez użytkownika z odpowiedniej funkcji Apple Pay i ich wirtualną reprezentację w Apple Watch.

Użytkownik akceptuje fakt, że Apple nie jest stroną umów zawartych przez posiadacza kart płatniczych lub sprzedawcę oraz nie odpowiada za (a) zawartość, dokładność i możliwość użycia kart płatniczych, prowadzenia działalności handlowej, dokonywanie transakcji lub zakupów, zamówienia, realizację zamówień lub potwierdzenia{ podczas korzystania z funkcji Apple Pay; (b) udzielenie kredytu lub ocenę możliwości przyznania kredytu; (c) działania wydawców kart, sprzedawców lub innych osób trzecich w związku z korzystaniem z funkcji Apple Pay lub Wallet przez użytkownika; (d) decyzje wydawcy karty, sprzedawcy lub innej osoby trzeciej w związku z Obsługiwaną Kartą; (e) naliczanie, realizowanie nagród lub przedpłaconych wartości w programach lojalnościowych sprzedawców; ani (f) finansowanie lub ponowne zasilanie kart przedpłaconych. W przypadku wszystkich sporów lub wątpliwości dotyczących kart płatniczych lub związanych z działalnością handlową Użytkownik powinien kontaktować się z wydawcą karty lub sprzedawcą.

4. Prywatność

Gdy Użytkownik używa Apple Pay do zainicjowania płatności, która ma zostać sfinalizowana na Obsługiwanym Urządzeniu, funkcja Apple Pay przesyła dane o płatności w postaci zaszyfrowanej pomiędzy komputerem Mac Użytkownika a Obsługiwanym Urządzeniem w celu sfinalizowania tej transakcji. Gdy Użytkownik używa funkcji Apple Pay do dokonania płatności na MacBooku Pro z wbudowanym czytnikiem Touch ID, wówczas dane o tej płatności są przekazywane w postaci

zaszyfrowanej do witryny jako część tej transakcji. Gdy Użytkownik dodaje kartę do Apple Pay na MacBooku Pro z wbudowanym czytnikiem Touch ID, informacje o urządzeniu Użytkownika, np. dotyczące włączonych ustawień, oraz wzorce użycia urządzenia (np. procent czasu w ruchu, przybliżona liczba połączeń w tygodniu) są wysyłane do Apple w celu ustalenia uprawnień oraz w celu zapobiegania oszustwom. Szczegółowe dane na temat informacji osobistych zbieranych, używanych i udostępnianych w ramach korzystania z funkcji Apple Pay można znaleźć w odpowiednich zasadach ochrony prywatności właściwych dla danej usługi, w tym w dokumencie na temat Apple Pay i ochrony prywatności dostępnym na urządzeniu iOS lub Mac bądź w aplikacji Zegarek na sparowanym urządzeniu iOS, a także na stronie https://www.apple.com/pl/legal/privacy. Korzystając z Apple Pay, Użytkownik zgadza się na przekazywanie, zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i używanie przez Apple oraz podmioty zależne i agentów Apple wszystkich powyższych informacji w celu realizacji tej funkcji.

5. Bezpieczeństwo

Apple Pay przechowuje wirtualną reprezentację Obsługiwanych Kart Użytkownika. W związku z tym Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że udostępniając firmie zewnętrznej kody dostępu do urządzenia lub hasła bądź umożliwiając jej dodanie odcisku palca w celu korzystania z Touch ID na Obsługiwanym Urządzeniu lub na Macu, może umożliwić tej firmie dokonywanie płatności Apple Pay na stronach internetowych na Macu Użytkownika. Za zabezpieczenie urządzenia, odpowiednich kodów i haseł dostępu do urządzenia Użytkownika odpowiada wyłącznie Użytkownik. Użytkownik potwierdza, że Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy Użytkownik utraci swoje urządzenie, udostępni je innej osobie lub dokona nieautoryzowanych modyfikacji w systemie macOS.

Jeśli urządzenie Użytkownika zostanie zgubione lub ukradzione i ma włączoną funkcję Lokalizator, Użytkownik może użyć aplikacji Lokalizator lub witryny https://icloud.com i zawiesić możliwość dokonywania płatności za pomocą wirtualnych Obsługiwanych Kart na tym urządzeniu, przełączając je w tryb Utracony. Użytkownik może także wymazać swoje urządzenie, co spowoduje zawieszenie możliwości dokonywania płatności za pomocą wirtualnych Obsługiwanych Kart na tym urządzeniu. Użytkownik powinien także skontaktować się z wydawcą Obsługiwanych kart w celu uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu do swoich wirtualnych Obsługiwanych kart.

Jeśli Użytkownik zgłosi lub Apple będzie podejrzewać, że doszło do przypadku oszustwa lub nadużycia, Użytkownik zgadza się współpracować z Apple w ramach prowadzonego dochodzenia oraz stosować wszelkie zalecane przez Apple środki zapobiegania oszustwom.

6. Ograniczenie odpowiedzialności

OPRÓCZ WYŁĄCZENIA GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONYCH W LICENCJI APPLE NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAKUPY, PŁATNOŚCI, TRANSAKCJE, ZAMÓWIENIA, REALIZACJĘ ZAMÓWIEŃ, INFORMACJE O POTWIERDZENIU LUB INNĄ DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ PROWADZONĄ PRZY UŻYCIU FUNKCJI APPLE PAY, A UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA ODWOŁYWANIE SIĘ WYŁĄCZNIE DO UMÓW PODPISANYCH Z WYDAWCĄ KARTY PŁATNICZEJ, SIECIĄ PŁATNICZĄ LUB SPRZEDAWCĄ W CELU OTRZYMANIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA LUB ROZWIĄZANIA SPORÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGIWANYMI KARTAMI, OBSŁUGIWANYMI WIRTUALNYMI KARTAMI I ZWIĄZANĄ Z NIMI DZIAŁALNOŚCIĄ HANDLOWĄ.

PORTUGUÊS (PORTUGAL)

APPLE INC.
CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA O macOS Sonoma

Para utilização em sistemas da marca Apple

LEIA CUIDADOSAMENTE O PRESENTE CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE ("LICENÇA") ANTES DE UTILIZAR O SOFTWARE APPLE. AO UTILIZAR O SOFTWARE APPLE, O UTILIZADOR CONCORDA EM ESTAR VINCULADO AOS TERMOS DA PRESENTE LICENÇA. SE NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS DA PRESENTE LICENÇA, NÃO INSTALE NEM UTILIZE O SOFTWARE APPLE E, SE LHE FOR APRESENTADA A OPÇÃO DE "CONCORDAR" OU "DISCORDAR" COM OS TERMOS, CLIQUE EM "DISCORDAR". SE TIVER ADQUIRIDO O SOFTWARE APPLE NO ÂMBITO DE UMA COMPRA DE HARDWARE APPLE E NÃO CONCORDAR COM OS TERMOS DA PRESENTE LICENÇA, O UTILIZADOR PODERÁ DEVOLVER TODA A EMBALAGEM DO HARDWARE/SOFTWARE APPLE, NO PRAZO DE DEVOLUÇÃO, À APPLE STORE OU AO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO ONDE O ADQUIRIU PARA OBTER UM REEMBOLSO, SUJEITO À POLÍTICA DE DEVOLUÇÃO DA APPLE, QUE PODE SER CONSULTADA EM https://www.apple.com/pt/legal/sales-support/. O UTILIZADOR TEM DE DEVOLVER TODA A EMBALAGEM DO HARDWARE/SOFTWARE DE FORMA A OBTER UM REEMBOLSO.

NOTA IMPORTANTE: Na medida em que este software possa ser utilizado para reproduzir, modificar, publicar ou distribuir materiais, a presente Licença de software permite apenas reproduzir, modificar, publicar e distribuir materiais não protegidos por direitos de autor, materiais cujos direitos de autor sejam propriedade do Utilizador ou materiais para os quais o Utilizador tenha autorização expressa ou legal de reprodução, modificação, publicação ou distribuição. Se o Utilizador não estiver certo dos respetivos direitos de cópia, modificação, publicação ou distribuição de qualquer material, deverá contactar o seu advogado.

1. Geral.
A. O software Apple (incluindo o código ROM de inicialização), qualquer software de terceiros, a documentação, as interfaces, o conteúdo, os tipos de letra e quaisquer dados que acompanhem a presente Licença ("Software Apple Original"), e que possam ser atualizados ou substituídos por melhorias de funcionalidades, atualizações de software, respostas de segurança, ficheiros de sistema ou software de restauro do sistema fornecidos pela Apple para o computador da marca Apple ou dispositivo periférico compatível ("Alterações ao Software Apple") do Utilizador, quer pré-instalados em hardware da marca Apple, em armazenamento interno, em dispositivos multimédia amovíveis, em disco, em memória só de leitura ou em qualquer outro suporte ou sob qualquer outra forma (o Software Apple Original e as Alterações ao Software Apple são coletivamente designados por "Software Apple") são licenciados, e não vendidos, ao Utilizador pela Apple Inc. ("Apple") para serem utilizados no âmbito dos termos da presente Licença. A Apple e/ou os licenciadores da Apple retêm a propriedade do Software Apple e reservam-se todos os direitos não concedidos expressamente ao Utilizador. O Utilizador concorda que os termos da presente Licença são aplicáveis a qualquer produto de software da marca Apple eventualmente pré-instalado no hardware da marca Apple do Utilizador, salvo se o produto for acompanhado por uma licença específica e, nesse caso, o Utilizador concorda que prevalecerão os termos dessa Licença no uso desse produto.

B. A Apple, ao seu critério, pode disponibilizar futuras Alterações ao Software Apple. As Alterações ao Software Apple, caso existam, podem não incluir necessariamente todas as funcionalidades do software existente ou as novas funcionalidades que a Apple lançar para os modelos mais recentes ou outros modelos de computadores da marca Apple. Os termos da presente Licença regulam quaisquer Alterações ao Software Apple fornecidas pela Apple, a menos que tais Alterações ao Software Apple

contenham uma Licença em separado e, nesse caso, prevalecerão os termos dessa Licença.

C. Os direitos de titularidade e de propriedade intelectual sobre qualquer conteúdo apresentado ou acedido por intermédio do Software Apple pertencem aos respetivos proprietários desse conteúdo. Tal conteúdo pode estar protegido por leis de direitos de autor ou por outros tratados e leis de propriedade intelectual, podendo estar sujeito aos termos de utilização dos terceiros que fornecem o referido conteúdo. Salvo disponibilizado de outra forma neste documento, a presente Licença não concede ao Utilizador nenhum direito de utilização desse conteúdo nem garante que tal conteúdo continue à sua disposição. O Utilizador está proibido de republicar, retransmitir ou reproduzir quaisquer imagens acedidas através da app News ou Mapas como ficheiro independente.

2. Restrições e utilizações autorizadas pela Licença.
A. Licença de Software Apple pré-instalado e de cópia única. Sujeito aos termos e condições da presente Licença e a menos que o Utilizador tenha obtido o Software Apple da Mac App Store, através de um download automático ou ao abrigo de uma licença de volume, manutenção ou outro contrato por escrito da Apple, é concedida ao Utilizador uma licença limitada e não exclusiva para instalar, utilizar e executar uma (1) cópia do Software Apple num único computador da marca Apple de cada vez. Por exemplo, estes termos da licença de cópia única aplicam-se ao Utilizador no caso de ter obtido o Software Apple pré-instalado no hardware da marca Apple.

B. Licença da Mac App Store. Se tiver obtido uma licença para o Software Apple na Mac App Store ou através de um download automático, sujeito aos termos e condições da presente Licença e consoante permitido nas "Regras de utilização de serviços e conteúdos" estabelecidas nos Termos e Condições dos Serviços Multimédia da Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/pt/terms.html) (“Regras de Utilização”), é concedida ao Utilizador uma licença limitada, intransmissível e não exclusiva:

(i) para fazer o download, instalar, utilizar e executar para uso pessoal e não comercial, uma (1) cópia do Software Apple diretamente em cada computador da marca Apple com o macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave ou macOS High Sierra (“Computador Mac”) que o Utilizador possua ou controle;

(ii) se for uma empresa comercial ou instituição de ensino, para fazer o download, instalar, usar e executar uma (1) cópia do Software Apple para utilização: (a) por um indivíduo em cada um dos Computadores Mac que o Utilizador possua ou controle, ou (b) por múltiplos indivíduos num único Computador Mac partilhado que o Utilizador possua ou controle. Por exemplo, um único funcionário pode utilizar o Software Apple tanto no Computador Mac de secretária como no Computador Mac portátil do funcionário, ou múltiplos estudantes podem utilizar em série o Software Apple num único Computador Mac situado num centro de recursos ou biblioteca; e

(iii) para instalar, usar e executar até duas (2) cópias adicionais ou instâncias do Software Apple ou qualquer software de sistema operativo macOS ou OS X anterior ou lançamento posterior do Software Apple, em ambientes virtuais do sistema operativo em cada Computador Apple que o Utilizador possua ou controle e que já execute o Software Apple, para fins de: (a) desenvolvimento de software; (b) testes durante o desenvolvimento de software; (c) utilização do macOS Server; ou (d) uso pessoal, não comercial.

Exceto se expressamente permitido na Secção 3, o direito concedido na presente Secção 2B(iii) acima não permite a utilização das cópias ou instâncias virtualizadas do Software Apple em ligação com centros de serviços, utilização temporária, partilha de terminal ou outro tipo de serviços semelhantes. Exceto se expressamente permitido na Secção 2B, o Utilizador não pode usar o Software Apple para executar qualquer software de sistema operativo Apple, incluindo iOS, iPadOS, watchOS ou tvOS, em ambientes virtuais de sistemas operativos em computador(es) Mac.

C. Licença de volume ou manutenção. Se o Utilizador tiver obtido o Software Apple ao abrigo de um programa de licença de volume ou manutenção da Apple, os termos da licença de volume ou manutenção vão determinar o número de cópias do Software Apple que o Utilizador tem permissão para fazer o download, instalar, utilizar e executar em computadores da marca Apple que possua ou controle. Exceto se acordado por escrito pela Apple, todos os outros termos e condições da presente Licença aplicam-se à utilização por parte do Utilizador do Software Apple obtido ao abrigo de uma licença de volume ou manutenção.

D. Requisitos do sistema; ID Apple. Tenha em atenção que o Software Apple é suportado apenas em hardware da marca Apple que cumpra os requisitos do sistema especificados consoante indicado pela Apple. Adicionalmente, a utilização de e acesso a determinadas funcionalidades do Software Apple e determinados serviços (como definido na Secção 6) pode requerer que o Utilizador solicite uma combinação única de nome de utilizador e palavra-passe, conhecida como ID Apple.

E. Tipos de letra. Sujeito aos termos e condições da presente Licença, o Utilizador pode usar os tipos de letra incluídos com o Software Apple para visualizar e imprimir conteúdos durante a execução do Software Apple; contudo, o Utilizador só pode incorporar os tipos de letra no conteúdo, se tal for permitido pelas restrições à integração que acompanham o tipo de letra em questão. Estas restrições à integração encontram-se no painel Catálogo Tipográfico/Pré-visualização/Mostrar informação do tipo de letra.

F. Vozes; Legendas em tempo real. Sujeito aos termos e condições da presente Licença, o Utilizador pode: (i) utilizar as vozes do sistema incluídas no Software Apple ("Vozes do sistema") (1) enquanto executa o Software Apple e (2) para criar os próprios conteúdos e projetos originais para utilização pessoal e não comercial; (ii) utilizar as Legendas em tempo real geradas automaticamente no dispositivo em tempo real pelo Software Apple ("Legendas em tempo real"), quer sejam geradas durante uma chamada FaceTime ou de outra forma, apenas para utilização pessoal e não comercial ; e (iii) utilizar a funcionalidade Personal Voice para criar uma voz no dispositivo que se assemelhe à do Utilizador ("Personal Voice"), utilizando a respetiva voz pessoal para fins pessoais e não comerciais. Nenhuma outra criação ou utilização das Vozes do sistema, Legendas em tempo real ou Personal Voice é permitida por esta Licença, incluindo, sem limitação, a utilização, reprodução, apresentação, desempenho, gravação, publicação ou redistribuição de qualquer uma das Vozes do sistema, Legendas em tempo real ou Personal Voice num contexto lucrativo, sem fins lucrativos, de partilha pública ou comercial.

G. Suporte e funcionalidades da app Fotografias. A aplicação Fotografias do Software Apple (“App Fotografias”) pode não suportar alguns formatos de vídeo e fotografia. A utilização de algumas funcionalidades da App Fotografias depende das características da câmara. A sincronização de fotografias com a App Fotografias e quaisquer serviços da Apple ou de terceiros pode resultar na perda de dados. Os temas, músicas e gráficos de apresentações de diapositivos incluídos na App Fotografias destinam-se apenas a uma utilização pessoal e não comercial nas apresentações de diapositivos criadas pelo Utilizador com a App Fotografias. O Utilizador não pode utilizar, extrair nem distribuir individualmente, com ou sem fins comerciais, nenhuma fotografia, imagem, gráfico, trabalhos artísticos, áudio, vídeo ou recursos similares (“Materiais Digitais”) contidos na App Fotografias, ou com ela fornecidos, nem dar outro uso aos Materiais Digitais fora do contexto da utilização prevista com a App Fotografias.

H. Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo.
1. Na medida em que a Apple e/ou as respetivas afiliadas disponibilizam software e/ou conteúdos específicos para armazenamento em cache (por exemplo, conteúdo aplicável da Mac App Store) (“Conteúdo Elegível da Apple”), algumas funcionalidades de Software Apple (as “Funcionalidades de

armazenamento em cache de conteúdo") podem transferir e armazenar automaticamente o referido Conteúdo Elegível da Apple no computador da marca Apple do Utilizador que esteja a executar o Software Apple (para os fins desta Secção, tal computador da marca Apple é referido como o "Mac com o armazenamento em cache ativado"). **Ao usar as Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo do Software Apple, o Utilizador concorda que a Apple pode transferir e armazenar o referido Conteúdo Elegível da Apple no seu Mac com o armazenamento em cache ativado.** O Utilizador pode desativar as Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo do Software Apple a qualquer momento, no painel Partilha das Definições do Sistema do Mac com o armazenamento em cache ativado.

2. As Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo do Software Apple destinam-se apenas a utilização num Mac com o armazenamento em cache ativado que o Utilizador possua ou controle e apenas para fins de acelerar a entrega do referido Conteúdo Elegível da Apple a utilizadores finais autorizados na casa, empresa ou organização do Utilizador. O Utilizador compreende que tais utilizadores podem precisar de autenticação separada junto da Apple antes de receberem o Conteúdo Elegível da Apple e que a entrega acelerada do Conteúdo Elegível da Apple através do uso do Mac com o armazenamento em cache ativado não modificará os termos ao abrigo dos quais o Utilizador ou os respetivos utilizadores finais recebem o referido Conteúdo Elegível da Apple.

3. O Utilizador reconhece e concorda que toda a utilização do Conteúdo Elegível da Apple está sujeita aos termos aplicáveis da licença que rege o tipo de Conteúdo Elegível da Apple que está a ser armazenado. Tais termos podem incluir, sem limitação, os Termos e Condições dos Serviços Multimédia da Apple, os Termos e Condições de iCloud, o Contrato de Formador do iTunes U, o Contrato de Licença de Software do iTunes U e/ou os termos aplicáveis de licença que acompanham o software cujo download está a ser efetuado, a menos que o download tenha sido acompanhado pelo seu próprio contrato de licença em separado, em cujo caso o último será aplicável. Encontra-se disponível uma lista de Contratos de Licença de Software (SLA) da Apple aqui: https://www.apple.com/pt/legal/sla/. O Utilizador reconhece e concorda que a utilização das Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo e o armazenamento do Conteúdo Elegível da Apple no seu Mac com o armazenamento em cache ativado não lhe transferem quaisquer direitos além dos concedidos ao Utilizador nos termos aplicáveis da licença para o Conteúdo Elegível da Apple e não constituem uma concessão, isenção ou outra limitação a quaisquer direitos da Apple ou quaisquer proprietários de direitos de autor em qualquer Conteúdo Elegível da Apple.

4. O Utilizador não está autorizado a implementar o seu Mac com o armazenamento em cache ativado com as Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo ativadas numa rede que não possua ou controle (ou que não esteja legalmente autorizado a usar para tais fins) ou a permitir acesso ao referido Conteúdo Elegível da Apple por parte de utilizadores finais fora da sua casa, empresa ou organização. O Utilizador concorda em utilizar somente as Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo para seu uso pessoal, não comercial ou interno dentro da sua empresa ou organização, e apenas conforme permitido expressamente neste documento. O Utilizador não pode fornecer a terceiros um serviço que se integre ou tire partido de serviços ou informações fornecidas pelas Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo ou que utilize as Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo de qualquer modo.

5. Ao ativar as Funcionalidades de Armazenamento de Conteúdo do Software Apple, o Utilizador concorda que a Apple pode armazenar, monitorizar e proteger o Conteúdo Elegível da Apple no seu Mac com o armazenamento em cache ativado, e pode recolher e usar informações técnicas sobre o seu Mac com o armazenamento em cache ativado e redes relacionadas, incluindo, sem limitação, identificadores de hardware e endereços IP para tais fins. O Utilizador concorda em não desativar, interromper, piratear, contornar ou interferir de alguma maneira nos mecanismos da Apple de verificação, armazenamento ou autenticação, assinatura digital, gestão de direitos digitais ou outros

mecanismos de segurança implementados no ou pelo Software Apple, serviços, o Conteúdo Elegível da Apple ou outro software ou tecnologia da Apple, ou permitir que outros o façam.

6. A Apple reserva-se o direito de deixar de disponibilizar o Conteúdo Elegível da Apple para armazenamento no Mac com o armazenamento em cache ativado do Utilizador (por exemplo, um conteúdo que o Utilizador tenha armazenado anteriormente pode não estar disponível para armazenamento futuro) e de remover qualquer Conteúdo Elegível da Apple armazenado no seu Mac com o armazenamento em cache ativado a qualquer momento, a seu exclusivo critério, e a Apple não será responsabilizada em tal circunstância. O Utilizador compreende que tal armazenamento em cache de Conteúdo Elegível da Apple pode não estar disponível em todos os países ou regiões. O Utilizador pode remover o Conteúdo Elegível da Apple e desativar as Funcionalidades de armazenamento em cache de conteúdo a qualquer momento.

I. Ligações Remote Desktop. Sujeito aos termos e condições da presente Licença, a ligação remota de outro computador ou dispositivo eletrónico (cada um considerado um "Dispositivo") a um computador da marca Apple que esteja a executar o Software Apple (para efeitos da presente Secção, esse computador da marca Apple é referido como o "Mac Pessoal"), quer seja através da funcionalidade Partilha de ecrã ou por outros meios:

> (i) apenas um (1) Dispositivo pode ligar-se remotamente de cada vez, quer direta ou indiretamente, para controlar a sessão de secretária gráfica do Software Apple que está a ser executada e apresentada no Mac Pessoal; e
>
> (ii) um número razoável de Dispositivos pode ligar-se remotamente ao mesmo tempo exclusivamente para efeitos de observar simultaneamente a mesma sessão de secretária gráfica do Software Apple em execução e apresentada no Mac Pessoal, desde que não controlem o Software Apple de nenhuma maneira; mas
>
> (iii) apenas um (1) Dispositivo pode ligar-se remotamente de cada vez, quer direta ou indiretamente, para controlar a sessão de secretária gráfica do Software Apple que está a ser executado e apresentado no Mac Pessoal, e essa ligação apenas pode ser feita através da funcionalidade Partilha de ecrã do Software Apple.

Exceto se expressamente permitido na presente Secção 2I ou Secção 3, ou exceto se de outro modo licenciado pela Apple, o Utilizador concorda em não utilizar o Software Apple, ou qualquer uma das suas funcionalidades em ligação com serviços do tipo "bureau", partilha de tempo, partilha de terminal ou outros tipos de serviços semelhantes, quer esses serviços estejam a ser fornecidos dentro da sua própria organização ou a terceiros.

J. Outras restrições de utilização. As subvenções apresentadas na presente Licença não permitem e o Utilizador concorda em não instalar, utilizar ou executar o Software Apple em qualquer computador de marca não Apple ou permitir que outros o façam. O Utilizador concorda não remover, obscurecer ou alterar quaisquer avisos proprietários (incluindo avisos de marca registada e direitos de autor) que possam estar afixados ou contidos no Software Apple. Salvo disposição em contrário nos termos da presente Licença ou de outro modo licenciado pela Apple: (i) apenas um utilizador pode utilizar o Software Apple de cada vez e (ii) o Utilizador não pode disponibilizar o Software Apple numa rede em que possa ser executado ou utilizado por múltiplos utilizadores ao mesmo tempo. Exceto se expressamente permitido na Secção 3, o Utilizador não pode alugar, efetuar a locação, emprestar, vender, redistribuir ou sublicenciar o Software Apple.

K. Cópia de segurança. O Utilizador pode efetuar uma cópia do Software Apple (excluindo o código ROM de inicialização e outro firmware da Apple integrado ou contido no hardware de marca Apple) em

formato legível por computador apenas para efeitos de cópia de segurança; desde que a cópia de segurança inclua todos os avisos de direitos de autor ou outros avisos de propriedade contidos no original. O código ROM de inicialização e o firmware da Apple é fornecido apenas para utilização em hardware da marca Apple e o Utilizador não pode copiar, modificar ou redistribuir código ROM de inicialização e firmware da Apple, ou quaisquer partes do mesmo.

L. Migração de software existente. Se utilizar o Assistente de Configuração/Migração para transferir software de um computador da marca Apple para outro computador da marca Apple, tenha em conta que o uso continuado da cópia original do software pode ser proibido uma vez transferida a cópia para outro computador, a não ser que tenha uma cópia licenciada desse software em ambos os computadores. O Utilizador deve consultar nos contratos de licença de software relevantes os termos e condições aplicáveis. O software e os serviços de terceiros podem não ser compatíveis com este Software Apple e a instalação deste Software Apple pode afetar a disponibilidade e usabilidade desse software ou desses serviços de terceiros.

M. Código-fonte aberto. Determinados componentes do Software Apple e programas de código-fonte aberto de terceiros incluídos no Software Apple foram ou podem ser disponibilizados pela Apple no respetivo site dedicado ao software de código-fonte aberto (https://www.opensource.apple.com/) (coletivamente designados por "Componentes de código-fonte aberto"). O Utilizador só pode modificar ou substituir esses Componentes de código-fonte aberto, desde que: (i) o Software Apple modificado resultante seja utilizado, em lugar do Software Apple não modificado, em computadores da marca Apple que o Utilizador possua e controle, desde que cada computador Apple tenha uma cópia corretamente licenciada do Software Apple no mesmo; e (ii) o Utilizador cumpra os termos da presente Licença e quaisquer termos de licenciamento aplicáveis que regulam a utilização de Componentes de código-fonte aberto. A Apple não é obrigada a fornecer qualquer tipo de atualização, manutenção, garantia, suporte técnico ou de outro tipo, ou serviços ao Software Apple modificado resultante. O Utilizador reconhece expressamente que, caso alguma falha ou dano no Software Apple resulte da modificação dos Componentes de código-fonte aberto do Software Apple, essa falha ou esse dano é excluído dos termos da garantia do hardware Apple.

N. Proibição de engenharia inversa. O Utilizador não pode (e aceita não o fazer, nem permitir que outros o façam) copiar (exceto conforme expressamente permitido pela presente Licença ou pelas Regras de Utilização se forem aplicáveis ao Utilizador), descompilar, efetuar engenharia inversa, desmontar, tentar derivar o código-fonte, decifrar, modificar ou criar obras derivadas do Software Apple ou quaisquer serviços fornecidos pelo Software Apple, ou de qualquer parte do mesmo (exceto e apenas na extensão em que qualquer restrição seja proibida pela lei aplicável ou pelos termos de licenciamento aplicáveis que regem o uso de Componentes de código-fonte aberto eventualmente incluídos no Software Apple).

O. Cumprimento da legislação. O Utilizador concorda em usar o Software Apple e os Serviços (como definido na Secção 6 adiante) em conformidade com todas as leis aplicáveis, a legislação local do país ou da região em que reside ou em que faz download ou utiliza o Software Apple e os Serviços. As funcionalidades do Software Apple e dos Serviços podem não estar disponíveis em todos os idiomas ou regiões, e algumas funcionalidades podem variar conforme a região. É necessária uma ligação à Internet para algumas funcionalidades do Software Apple e dos Serviços.

P. Software de terceiros. A Apple forneceu, integrado no pacote do Software Apple, e pode fornecer como upgrade, atualização ou suplemento do Software Apple, acesso a determinado software ou serviços de terceiros como conveniência. Na medida em que o Software Apple contém ou fornece acesso a quaisquer serviços ou software de terceiros, a Apple não tem qualquer obrigação expressa ou implícita de fornecer qualquer suporte técnico ou de outro tipo para o referido software ou serviços. O Utilizador deverá contactar diretamente o respetivo fornecedor, fabricante de software ou fornecedor de serviços para obter suporte técnico e assistência ao cliente relacionado com o software, serviços e/ou

produtos.

Q. Alterações ao Software Apple. O Software Apple verificará periodicamente junto da Apple por Alterações ao Software Apple. Caso esteja disponível uma alteração, o download e a instalação automáticos da alteração podem ser efetuados no computador do Utilizador e, se aplicável, nos dispositivos periféricos do Utilizador. **Ao utilizar o Software Apple, o Utilizador aceita que a Apple pode efetuar o download e instalar as Alterações ao Software Apple automáticas no computador e nos dispositivos periféricos do Utilizador.** O Utilizador pode desativar as atualizações automáticas do sistema operativo e as Respostas de segurança rápidas a qualquer momento ao ajustar as definições em Definições do sistema > Atualização de software > Avançadas.

R. Caracteres do sistema. Sujeito aos termos e condições da presente Licença, o Utilizador pode usar as personagens Memoji incluídas em ou criadas com o Software Apple ("Caracteres do sistema"): (i) durante a execução do Software Apple; e (ii) para criar os seus próprios projetos e conteúdo originais para o respetivo uso pessoal, não comercial. Nenhuma outra utilização dos Caracteres do sistema é permitida pela presente Licença, incluindo, mas não limitado a, uso, reprodução, exibição, desempenho, gravação, publicação ou redistribuição de qualquer um dos Caracteres do sistema num contexto com fins lucrativos, sem fins lucrativos, de partilha pública ou comercial.

3. Locação para Serviços de Programador Permitidos.
A. Locação. O Utilizador pode efetuar a locação ou sublocação de uma versão com licença válida do Software Apple na sua totalidade a um indivíduo ou organização (cada um, um "Locatário"), desde que as seguintes condições sejam cumpridas:

(i) o Software Apple locado deve ser usado com o único objetivo de prestar os Serviços de Programador Permitidos e cada Locatário deve ler e concordar em permanecer vinculado aos termos da presente Licença;

(ii) cada período de locação deve ser por um período mínimo de vinte e quatro (24) horas consecutivas;

(iii) durante o período de locação, o Locatário Utilizador Final tem de ter o uso e o controlo único e exclusivo do Software Apple e do hardware da marca Apple no qual está instalado, exceto o Utilizador, como a parte locadora do Software Apple ("Locador"), pode prestar assistência administrativa ao Software Apple; e

(iv) antes de usar o Software Apple, o Locatário Utilizador Final tem de ler e concordar em permanecer vinculado aos termos aplicáveis a qualquer software pré-instalado no Software Apple, incluindo, mas não limitado, ao software para programadores Xcode da Apple e qualquer outro software Apple ou de terceiros.

Para efeitos da presente Secção 3: (A) Locatário Utilizador Final significa um Locatário que é o utilizador final que, em última instância, utiliza o Software Apple locado exclusivamente para os Serviços de Programador Permitidos; e os (B) Serviços de Programador Permitidos significam serviços de integração contínua, incluindo, mas não limitado, ao desenvolvimento de software, compilação de software a partir do código fonte, testes automatizados durante a programação de software e execução das ferramentas de programador necessárias para prestar assistência a essas atividades. Cada Locador tem de notificar a Apple antes de efetuar a locação ou sublocação do Software Apple de acordo com a presente Secção 3, ao entrar em contacto com Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Sublocação. Um Locatário pode sublocar o Software Apple, de acordo com a presente Secção 3,

desde que o Locatário cumpra todos os termos da presente Secção 3. Um Locatário que sublocar o Software Apple (que também será considerado Locador ao abrigo da presente Secção 3) deve renunciar totalmente a utilização e controlo exclusivos do Software Apple e do hardware da marca Apple no qual é instalado ao respetivo Locatário durante o período de locação.

C. Aplicação. Como Locador, o Utilizador será responsável por: (i) garantir que cada Locatário cumpre os requisitos da presente Secção 3; (ii) garantir que cada Locatário concorda com todos os termos de licença aplicáveis; e (iii) auxiliar a Apple no cumprimento da conformidade com os mesmos. Se um Locatário violar esta Licença ou outros termos de licença aplicáveis da Apple, os seus direitos de utilização do Software Apple cessarão automaticamente e o Utilizador concorda em rescindir imediatamente a utilização do Software Apple por esse Locatário após descobrir tal violação ou mediante notificação por escrito da Apple sobre tal violação.

D. Virtualização. Para cada cópia do Software Apple sujeita a uma locação de acordo com a presente Secção 3, um Locador ou um Locatário (mas não ambos) pode instalar, usar e executar cópias ou instâncias adicionais do Software Apple em ambientes virtuais de sistemas operativos, de acordo com a Secção 2B(iii), desde que um Locador possa virtualizar apenas uma única instância ou cópia do Software Apple como uma ferramenta de aprovisionamento com a finalidade de fornecer acesso e utilização do Software Apple a um Locatário de acordo com a presente Secção 3.

E. Configuração do sistema. Se o Utilizador é um Locatário, o Utilizador reconhece que o Software Apple pode ter sido configurado anteriormente pelo Locador que está a efetuar a locação do Software Apple ao Utilizador, incluindo a seleção de definições de Análise, Serviços de Localização e outras funcionalidades relacionadas com a segurança, privacidade e recolha de dados. O Utilizador reconhece e concorda que a Apple não é responsável pela configuração do Software Apple pelo Locador.

4. Transferência.
A. Se obteve o Software Apple pré-instalado no hardware da marca Apple ou tiver obtido a licença para o Software Apple na Mac App Store ou através de uma atualização de software, o Utilizador pode realizar uma única transferência permanente a terceiros de todos os seus direitos sobre o Software Apple ao abrigo da Licença (na forma originalmente fornecida pela Apple), desde que: (i) o Software Apple seja transferido em conjunto com o hardware da marca Apple, (ii) a transferência compreenda todo o Software Apple, incluindo todos os componentes e a presente Licença; (iii) o Utilizador não mantenha na sua posse nenhuma cópia do Software Apple, completa ou parcial, incluindo cópias armazenadas num computador ou outro dispositivo de armazenamento; e (iv) a parte que irá receber o Software Apple leia e concorde em aceitar os termos e condições da presente Licença. Para efeitos da presente Licença, se a Apple fornecer uma atualização (por exemplo, versão 10.14 para 10.14.1) para o Software Apple, a atualização é considerada parte do Software Apple e não pode ser transferida separadamente da versão do Software Apple anterior à atualização.

B. O Utilizador não pode transferir Software Apple que tenha sido modificado ou substituído segundo a Secção 2M acima mencionada. Todos os componentes do Software Apple são fornecidos como parte de um pacote e não podem ser separados desse pacote e distribuídos como aplicações independentes. Refira-se que o Software Apple fornecido com um produto de hardware específico da marca Apple poderá não ser executável noutros modelos de hardware da marca Apple.

C. Qualquer cópia do Software Apple que possa ser fornecida pela Apple para fins promocionais, de avaliação, diagnóstico ou restauro só pode ser utilizada para tais fins e não pode ser revendida ou transferida.

5. Consentimento para a utilização de dados. Determinadas funcionalidades, tais como Análise, Serviço de Localização, Siri, Ditado e Foco, podem requerer informações do computador do Utilizador

para fornecer as respetivas funções. Quando as funcionalidades em questão são ativadas ou utilizadas, serão fornecidos detalhes sobre que informação é enviada à Apple e como a informação pode ser utilizada. Pode obter mais informações em https://www.apple.com/pt/privacy/. Os dados do Utilizador serão sempre tratados em conformidade com a Política de Privacidade da Apple, que está disponível para consulta em: https://www.apple.com/pt/legal/privacy/.

6. Serviços e materiais de terceiros.
A. Geral. O Software Apple pode permitir o acesso à iTunes Store da Apple, à Mac App Store, ao Apple Books, ao Game Center, ao iCloud, a Mapas, News e a outros serviços e sites da Apple e de terceiros (coletiva e individualmente referidos como "Serviços"). O uso destes Serviços requer acesso à Internet e o uso de determinados Serviços pode requerer um ID Apple, pode requerer que o Utilizador aceite termos adicionais e pode estar sujeito ao pagamento de custos adicionais. Ao utilizar este software associado a um ID Apple, ou outros Serviços Apple, o Utilizador concorda com os termos do serviço aplicáveis a esse Serviço, tais como os Termos e Condições dos Serviços Multimédia da Apple mais recentes aplicáveis ao país ou à região em que aceda a esses Serviços, os quais podem ser acedidos e revistos em https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/pt/terms.html.

B. Se o Utilizador efetuar o registo em iCloud, determinadas funcionalidades do iCloud como "iCloud Drive", "Álbuns partilhados" e "Encontrar" passam a estar acessíveis diretamente a partir do Software Apple. O Utilizador reconhece e aceita que a utilização do iCloud e destas funcionalidades está sujeita aos termos e condições mais recentes do serviço iCloud, que estão disponíveis para consulta em: https://www.apple.com/pt/legal/internet-services/icloud/pt/terms.html.

C. Conteúdo da app News. A utilização por parte do Utilizador do conteúdo acedido através da aplicação News está limitada exclusivamente a fins pessoais, não comerciais. Tal utilização não transfere qualquer interesse na propriedade do conteúdo para o Utilizador e, exclui, especificamente, sem limitação, quaisquer direitos de utilização comercial ou promocional sobre tal conteúdo.

D. Mapas. O serviço e as funcionalidades de mapas do Software Apple ("Mapas"), incluindo a cobertura dos dados de mapas, podem variar consoante as regiões. Quando o Utilizador ativa ou utiliza a app Mapas, são fornecidos detalhes sobre que informações são enviadas à Apple e como podem ser usadas. O Utilizar concorda e aceita o facto de a utilização que fizer de Mapas estar sujeita aos termos e condições mais recentes aplicáveis ao serviço Mapas, disponíveis para acesso e revisão na barra lateral da aplicação Mapas.

E. O Utilizador compreende que, ao usar quaisquer destes Serviços, pode encontrar conteúdos que possa considerar ofensivos, indecentes ou censuráveis, os quais podem ou não ser identificados como contendo linguagem explícita, e que os resultados de qualquer pesquisa ou a introdução de um determinado URL podem gerar automática e involuntariamente ligações ou referências a material censurável. Não obstante, o Utilizador assume todo o risco decorrente da utilização dos Serviços e aceita que a Apple, respetivas afiliadas, agentes, mandantes ou licenciadores não serão responsáveis perante o Utilizador por conteúdo que possa ser considerado ofensivo, indecente ou suscetível de causar a objeção do Utilizador.

F. Determinados Serviços podem apresentar, incluir ou disponibilizar conteúdos, dados, informação, aplicações ou materiais de terceiros ("Materiais de Terceiros") ou fornecer ligações para determinados websites de terceiros. Ao utilizar os Serviços, o Utilizador reconhece e aceita que a Apple não é responsável pela análise ou avaliação do conteúdo, pela exatidão, integralidade, prontidão, validade, conformidade com direitos de autor, legalidade, decência, qualidade ou qualquer outro aspeto dos referidos sites ou Materiais de Terceiros. A Apple, os respetivos agentes, afiliadas e subsidiárias não garantem nem apoiam, e não assumem e não terão qualquer responsabilidade para com o Utilizador ou qualquer outra pessoa por quaisquer sites, Serviços ou Materiais de Terceiros, ou por quaisquer outros

materiais, produtos ou serviços de terceiros. Os Materiais de Terceiros e as ligações a outros sites são fornecidos apenas para conveniência do Utilizador.

G. Nem a Apple nem qualquer dos seus fornecedores de conteúdos garante a disponibilidade, exatidão, integralidade, fiabilidade ou oportunidade de informação de bolsas de valores, dados de localização, informação sobre saúde, ou quaisquer outros dados apresentados por quaisquer Serviços. A informação financeira apresentada por quaisquer Serviços tem apenas efeitos informativos e não deve ser considerada como sendo aconselhamento para investimentos. Antes de executar qualquer transação de valores com base em informação obtida através dos Serviços, o Utilizador deverá consultar um profissional da área financeira que esteja legalmente habilitado para esse aconselhamento no país ou região do Utilizador. Os dados de localização fornecidos por quaisquer Serviços, incluindo o serviço Mapas da Apple, servem apenas para efeitos de navegação e/ou planeamento, não se destinando a ser utilizados em situações em que sejam necessárias informações de localização precisas ou em que dados errados, imprecisos, atrasados ou incompletos possam originar situações de morte, ferimentos pessoais, ou danos de propriedade ou ambientais. O Utilizador aceita que os resultados que receber do serviço Mapas podem ser diferentes das condições reais das estradas ou do terreno devido a fatores que podem afetar a exatidão dos dados da app Mapas, tais como, mas sem a isso estarem limitados, condições meteorológicas, rodoviárias e de tráfego, bem como acontecimentos geopolíticos. Para segurança do Utilizador, este deve prestar sempre atenção à sinalização e às condições rodoviárias atuais. O Utilizador deve praticar uma condução segura e cumprir o código da estrada, bem como ter em atenção que as indicações de bicicleta e a pé podem não incluir caminhos designados.

H. Na extensão em que o Utilizador carrega qualquer conteúdo através da utilização dos Serviços, o Utilizador representa que detém todos os direitos, ou tem autorização ou está legalmente autorizado de outro modo a carregar tal conteúdo, e que tal conteúdo não viola quaisquer termos de serviço aplicáveis aos Serviços. O Utilizador aceita que os Serviços contêm conteúdo, informação e material proprietários que pertencem à Apple, ao proprietário do site ou respetivos licenciadores, e que está protegido pela lei de propriedade intelectual e outras leis vigentes, incluindo, sem limitação, direitos de autor. O Utilizador só irá usar esse conteúdo, informação e material proprietários de acordo com a utilização permitida dos Serviços ou de forma consistente com os termos da presente Licença ou que não viole quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros ou da Apple. Nenhuma parte dos Serviços pode ser reproduzida em qualquer forma ou por qualquer meio. O Utilizador aceita não modificar, arrendar, efetuar o “leasing”, emprestar, vender, distribuir nem criar obras derivadas baseadas nos Serviços, seja de que forma for, e o Utilizador não irá tirar partido dos Serviços de qualquer outra forma não autorizada, incluindo, sem limitação, o uso dos Serviços para transmitir vírus de computador, worms, trojans ou outro malware, ou o trespasse ou a sobrecarga da capacidade da rede. O Utilizador aceita ainda em não usar os Serviços de qualquer forma que possa assediar, abusar, perseguir, ameaçar, difamar ou de outra forma infringir ou violar os direitos de qualquer terceiro, e que a Apple não é responsável por esse uso feito pelo Utilizador, nem pelo assédio, ameaça, difamação, transgressão, mensagens ofensivas ou ilegais, ou transmissões que o Utilizador possa vir a receber como resultado do seu uso dos Serviços.

I. Adicionalmente, esses Serviços e Materiais de Terceiros podem não estar disponíveis em todos os idiomas nem em todos os países ou regiões. A Apple não faz qualquer representação de que esses Serviços e Materiais de Terceiros são apropriados ou estão disponíveis para utilização em qualquer localização. Na extensão em que o Utilizador decide utilizar e aceder a tais Serviços ou Materiais de Terceiros, fá-lo por sua própria iniciativa e é responsável pelo cumprimento de quaisquer leis vigentes, incluindo, mas sem limitação, as leis locais vigentes e as leis de privacidade e recolha de dados. A Apple e respetivos licenciadores reservam-se o direito de alterar, suspender, remover ou desativar o acesso a quaisquer Serviços, em qualquer altura, sem aviso prévio. Em nenhuma circunstância, a Apple será responsável pela remoção ou desativação do acesso a esses Serviços. A Apple poderá ainda impor limites à utilização e acesso a determinados Serviços, em qualquer caso e sem aviso prévio ou

responsabilidade.

7. Cessação. A presente Licença estará em vigor até ser cessada. Os direitos do Utilizador ao abrigo da presente Licença cessam automaticamente ou deixam de estar em vigor por outro meio, sem aviso prévio da Apple, em caso de incumprimento de qualquer um dos termos da presente Licença. Com a cessação da presente Licença, o Utilizador tem de cessar a utilização do Software Apple e destruir todas as cópias, completas ou parciais, do Software Apple. As Secções 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 da presente Licença manter-se-ão em vigor após a cessação.

8. Exclusão de garantias.
A. Se o Utilizador for um cliente que é consumidor (alguém que utiliza o Software Apple fora da sua atividade, negócio ou profissão), pode ter direitos legais no seu país de residência que impeçam a aplicação das seguintes limitações ao Utilizador e, onde estas forem proibidas, não se aplicarão ao Utilizador. Para obter mais informações sobre os seus direitos, o Utilizador deverá contactar uma organização de defesa de consumidores local.

B. O UTILIZADOR RECONHECE E ACEITA EXPRESSAMENTE QUE, NA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI VIGENTE, O RISCO DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE APPLE E DE QUAISQUER SERVIÇOS EFETUADOS OU ACEDIDOS PELO SOFTWARE APPLE É EXCLUSIVAMENTE DA SUA RESPONSABILIDADE E QUE TODO O RISCO REFERENTE À QUALIDADE SATISFATÓRIA, DESEMPENHO, EXATIDÃO E ESFORÇO É ASSUMIDO PELO UTILIZADOR.

C. NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI EM VIGOR, O SOFTWARE APPLE E OS SERVIÇOS SÃO FORNECIDOS “TAL COMO ESTÃO” E “CONFORME DISPONÍVEIS”, COM TODAS AS FALHAS E SEM GARANTIA DE QUALQUER ESPÉCIE, E A APPLE E OS RESPETIVOS LICENCIADORES (COLETIVAMENTE REFERIDOS COMO “APPLE” PARA EFEITOS DAS SECÇÕES 8 E 9) EXCLUEM EXPRESSAMENTE TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES RESPEITANTES AO SOFTWARE APPLE E AOS SERVIÇOS, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS OU PREVISTAS POR LEI, INCLUINDO, MAS SEM A ISSO ESTAREM LIMITADAS, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS E/OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIDADE, QUALIDADE SATISFATÓRIA, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, EXATIDÃO, GOZO PACÍFICO E DE NÃO VIOLAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS.

D. A APPLE NÃO DÁ QUALQUER GARANTIA QUANTO A INTERFERÊNCIAS NO GOZO DO SOFTWARE APPLE E DOS SERVIÇOS, QUE AS FUNÇÕES DO SOFTWARE APPLE, OU DOS SERVIÇOS REALIZADOS OU DISPONIBILIZADOS PELO SOFTWARE APPLE, SE ADEQUAM ÀS NECESSIDADES DO UTILIZADOR, QUE A OPERAÇÃO DO SOFTWARE APPLE E DOS SERVIÇOS SERÁ ININTERRUPTA OU ISENTA DE ERROS, QUE QUAISQUER SERVIÇOS CONTINUARÃO A SER DISPONIBILIZADOS, QUE DEFEITOS NO SOFTWARE APPLE OU SERVIÇOS SERÃO CORRIGIDOS OU QUE O SOFTWARE APPLE OU OS SERVIÇOS SERÃO COMPATÍVEIS OU FUNCIONARÃO COM QUALQUER SOFTWARE DE TERCEIROS, QUE AS APLICAÇÕES OU OS SERVIÇOS DE TERCEIROS. A INSTALAÇÃO DESTE SOFTWARE APPLE PODE AFETAR A DISPONIBILIDADE E USABILIDADE DE SOFTWARE, APLICAÇÕES OU SERVIÇOS DE TERCEIROS, ASSIM COMO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA APPLE.

E. O UTILIZADOR RECONHECE AINDA QUE O SOFTWARE APPLE NÃO SE DESTINA E NÃO É ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO EM SITUAÇÕES OU AMBIENTES EM QUE A FALHA, OS ERROS OU AS INCORREÇÕES DO CONTEÚDO, DOS DADOS OU DA INFORMAÇÃO FORNECIDOS PELO SOFTWARE APPLE PODERÃO ORIGINAR A MORTE, FERIMENTOS PESSOAIS OU DANOS FÍSICOS OU AMBIENTAIS GRAVES, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O FUNCIONAMENTO DE INSTALAÇÕES NUCLEARES, SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO OU COMUNICAÇÃO AERONÁUTICA, CONTROLO DE TRÁFEGO AÉREO, SUPORTE DE VIDA OU SISTEMAS DE ARMAMENTO.

F. NENHUMA INFORMAÇÃO OU ACONSELHAMENTO VERBAL OU ESCRITO FORNECIDO PELA

APPLE OU POR UM REPRESENTANTE AUTORIZADO DA APPLE CONSTITUIRÁ UMA GARANTIA. SE O SOFTWARE APPLE OU SERVIÇOS TIVEREM DEFEITOS, O UTILIZADOR ASSUMIRÁ O CUSTO INTEGRAL DE TODA A ASSISTÊNCIA E DE TODAS AS REPARAÇÕES OU CORREÇÕES NECESSÁRIAS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO DE GARANTIAS IMPLÍCITAS OU LIMITAÇÃO DOS DIREITOS ESTATUTÁRIOS DO CONSUMIDOR EM VIGOR, PODENDO, POR ISSO, AS EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES ACIMA MENCIONADAS NÃO SER APLICÁVEIS AO UTILIZADOR.

9. Limitação da responsabilidade. DENTRO DO PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, EM NENHUM CASO, A APPLE, OU RESPETIVAS AFILIADAS, AGENTES OU MANDANTES, SERÁ RESPONSÁVEL POR DANOS PESSOAIS OU QUALQUER DANO INCIDENTAL, ESPECIAL, INDIRETO OU CONSEQUENTE, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE LUCROS, CORRUPÇÃO OU PERDA DE DADOS, FALHA NA TRANSMISSÃO OU RECEÇÃO DE DADOS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, INSTRUÇÕES, TAREFAS E MATERIAIS DE CURSOS), INTERRUPÇÃO DA ATIVIDADE OU QUALQUER OUTRO DANO OU PERDA DE NATUREZA COMERCIAL, DECORRENTES OU RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO POR PARTE DO UTILIZADOR OU IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O SOFTWARE APPLE OU SERVIÇOS, OU QUALQUER SOFTWARE, SERVIÇOS OU APLICAÇÕES DE TERCEIROS JUNTAMENTE COM O SOFTWARE APPLE OU OS SERVIÇOS, POR QUALQUER MOTIVO, INDEPENDENTEMENTE DA TEORIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL (CONTRATO, DOLO OU QUALQUER OUTRO) E ATÉ MESMO SE A APPLE TIVER SIDO AVISADA DA POSSIBILIDADE DESSES DANOS. ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS OU POR PREJUÍZOS ACIDENTAIS OU INDIRETOS, PELO QUE ESTA LIMITAÇÃO PODE NÃO SER APLICÁVEL AO UTILIZADOR. Em nenhuma circunstância, a responsabilidade total da Apple perante o Utilizador por todos os danos (além dos que sejam exigidos pela lei em vigor nos casos de danos pessoais) poderá exceder a quantia de duzentos e cinquenta dólares (250,00 USD). As limitações supracitadas serão aplicáveis mesmo se o ressarcimento descrito acima não cumprir o seu propósito essencial. NÃO OBSTANTE QUAISQUER OUTROS TERMOS DESTA LICENÇA, SE A LEI CONTRATUAL DO CONSUMIDOR DO JAPÃO SE APLICAR, OS TERMOS QUE LIMITAM A RESPONSABILIDADE DA APPLE POR DANOS DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DO CONTRATO OU DELITO COMETIDO PELA APPLE NÃO SE APLICARÃO SE TAIS DANOS FOREM CAUSADOS POR MÁ CONDUTA INTENCIONAL OU NEGLIGÊNCIA GRAVE DA APPLE.

10. Certificados digitais. O Software Apple contém uma funcionalidade que lhe permite aceitar certificados digitais emitidos pela Apple ou por terceiros. O UTILIZADOR É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELA DECISÃO DE CONFIAR OU NÃO NUM CERTIFICADO EMITIDO PELA APPLE OU POR TERCEIROS. A UTILIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS É DA EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR. NA MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA PELA LEI VIGENTE, A APPLE NÃO DÁ QUALQUER GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, RELATIVAMENTE À COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO PARA QUALQUER OBJETIVO ESPECÍFICO, CORREÇÃO, SEGURANÇA, OU NÃO VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DE TERCEIROS RELATIVOS A CERTIFICADOS DIGITAIS. O Utilizador concorda que (a) não falsificará ou utilizará indevidamente qualquer certificado; (b) utilizará certificados digitais apenas para fins legais e de acordo com qualquer Política de Certificados aplicável, Declaração de Prática de Certificado ou outras divulgações de práticas de negócios da Autoridade de Certificação; (c) é o único responsável por impedir que qualquer utilizador não autorizado utilize os seus certificados digitais; (d) é o único responsável por impedir que qualquer utilizador não autorizado utilize a chave privada associada ao seu certificado digital; e (e) revogará qualquer certificado que tenha razões para acreditar que foi comprometido. A Política de Certificados e as Declarações de Práticas de Certificados da Apple podem ser encontradas em: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Controlo de exportação. O Utilizador não pode utilizar, exportar ou reexportar o Software Apple, exceto na forma autorizada pela legislação dos Estados Unidos e da jurisdição na qual o Software Apple foi adquirido. Em particular, mas sem limitação, o Software Apple não poderá ser exportado ou

reexportado (a) para qualquer um dos países embargados pelos EUA ou (b) para qualquer pessoa constante da lista de Cidadãos Especialmente Indicados do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos ou da Relação de Pessoas ou Entidades Recusadas do Departamento de Comércio dos Estados Unidos ou quaisquer outras listas de entidades sujeitas a restrições. Ao utilizar o Software Apple, o Utilizador declara e garante que não está localizado em nenhum dos países indicados nem consta das listas mencionadas. O Utilizador também aceita que não utilizará o Software Apple para qualquer fim que esteja proibido pelas leis dos Estados Unidos, incluindo, sem limitação, o desenvolvimento, a conceção, o fabrico ou a produção de armamento nuclear, mísseis ou armas biológicas ou químicas.

12. Utilizadores finais do Governo dos EUA. O Software Apple e a documentação relacionada são "Artigos comerciais", de acordo com a definição deste termo no n.º 48 do CFR, §2.101, constituído por "Software de computador comercial" e "Documentação de software de computador comercial", de acordo com a forma como estes termos são utilizados no n.º 48 do CFR, §12.212 ou o n.º 48 do CFR, §227.7202, consoante for aplicável. Em consonância com o n.º 48 do CFR, §12.212 ou n.º 48 do CFR, do §227.7202-1 ao 227.7202-4, consoante for aplicável, o Software de computador comercial e a Documentação de software de computador comercial são licenciados aos utilizadores finais do Governo dos Estados Unidos (a) somente como Artigos comerciais e (b) apenas com os direitos que são oferecidos a outros utilizadores finais de acordo com os termos e condições aqui descritos. Os direitos não publicados estão protegidos pelas leis de direitos de autor dos Estados Unidos.

13. Legislação aplicável e exequibilidade. A presente Licença será regida e interpretada de acordo com as leis do Estado da Califórnia, excluindo os respetivos princípios de conflito de leis. A presente Licença não será regida pela Convenção das Nações Unidas sobre contratos para a venda internacional de produtos, cuja aplicação está expressamente excluída. Caso o Utilizador seja um consumidor residente no Reino Unido, a presente Licença será regida pelas leis da jurisdição local. Se, por algum motivo, um tribunal competente determinar que qualquer disposição, ou parte da mesma, é inexequível, as demais disposições da presente Licença permanecerão em pleno vigor.

14. Contrato integral; idioma aplicável. A presente Licença constitui o contrato integral entre o Utilizador e a Apple relativamente ao Software Apple e prevalece sobre todos os entendimentos anteriores ou contemporâneos relativos a esta matéria. Nenhuma modificação ou alteração aos termos da presente Licença será vinculativa, salvo se for feita por escrito e estiver assinada pela Apple. Qualquer tradução da presente Licença é feita para cumprir requisitos locais e, no caso de alguma divergência entre as versões em inglês e noutro idioma, prevalecerá a versão em inglês da presente Licença, dentro do permitido pela legislação local na jurisdição aplicável.

15. Reconhecimento de terceiros.
A. Partes do Software Apple poderão utilizar ou incluir software de terceiros e outros materiais protegidos por direitos de autor. A ficha técnica, os termos de licenciamento e as limitações de responsabilidade dos materiais referidos estão incluídos na documentação eletrónica do Software Apple, e a utilização que o Utilizador fizer de tais materiais rege-se pelos respetivos termos. A utilização do Google Safe Browsing Service está sujeita aos Termos de Serviço da Google (https://www.google.com/intl/pt/policies/terms/) e à Política de Privacidade da Google (https://www.google.com/intl/pt/policies/privacy/).

B. Algumas bibliotecas de software e outro software de terceiros incluídos no Software Apple são software gratuito e estão licenciados ao abrigo dos termos da Licença Pública Geral (GPL) ou da Licença Pública Geral Menor (LGPL)/Bibliotecas GNU, consoante o caso. É possível obter uma cópia completa, legível por computador, do código-fonte do referido software gratuito nos termos da GPL ou LGPL, consoante o caso, sem qualquer custo, exceto o custo do suporte, do envio e do manuseamento, mediante um pedido por escrito à Apple para opensource@apple.com. O software GPL/LGPL é distribuído com o objetivo de ser útil, mas SEM NENHUMA GARANTIA, inclusive sem a

garantia implícita de COMERCIALIDADE ou de ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO. O Software Apple inclui uma cópia da GPL e LGPL.

C. Utilização de MPEG-4. Este produto está licenciado ao abrigo da Licença do Portefólio de Patentes de Sistemas MPEG-4 para codificação de acordo com a Norma de Sistemas MPEG-4, exceto no caso em que uma licença adicional e o pagamento de direitos de utilização (royalties) sejam necessários para a codificação em relação a (i) dados armazenados ou duplicados num suporte físico que sejam pagos título por título e/ou (ii) dados que sejam pagos título por título e transmitidos a um utilizador final para armazenamento e/ou utilização permanente. Essa licença adicional pode ser obtida junto de MPEG LA, LLC. Consulte https://www.mpegla.com para mais informações (em inglês).

Este produto está licenciado ao abrigo da Licença do Portefólio de Patentes Visuais MPEG-4 para utilização pessoal e sem fins comerciais de um consumidor para (i) codificação de vídeo de acordo com a Norma Visual MPEG-4 (“Vídeo MPEG-4”) e/ou (ii) descodificação de vídeo MPEG-4 que tenha sido codificado por um consumidor a título pessoal e sem fins comerciais e/ou que tenha sido obtido a partir de um fornecedor de vídeo licenciado pela MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4. Nenhuma licença será concedida para qualquer outra finalidade, nem deverá ser subentendida a sua permissão para qualquer outra finalidade. Informações adicionais, inclusive as que estiverem relacionadas com utilizações e concessão de licenças promocionais, internas e comerciais, podem ser obtidas junto de MPEG LA, LLC. Consulte https://www.mpegla.com.

D. Aviso H.264/AVC. Na medida em que o Software Apple tenha a funcionalidade de codificação e/ou descodificação AVC, o uso comercial de H.264/AVC necessitará de licença adicional e a seguinte cláusula será aplicável: A FUNCIONALIDADE AVC DO SOFTWARE APPLE É LICENCIADA APENAS PARA USO PESSOAL E SEM FINS COMERCIAIS DE UM CONSUMIDOR PARA (i) CODIFICAR VÍDEO DE ACORDO COM A NORMA AVC (“VÍDEO AVC”) E/OU (ii) DESCODIFICAR VÍDEO AVC QUE TENHA SIDO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR A TÍTULO PESSOAL E SEM FINS COMERCIAIS E/OU VÍDEO AVC QUE TENHA SIDO OBTIDO A PARTIR DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO COM LICENÇA PARA FORNECER VÍDEO AVC. É POSSÍVEL OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OUTRAS UTILIZAÇÕES E LICENÇAS JUNTO DE MPEG LA L.L.C. CONSULTE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Aviso sobre AMR. A funcionalidade Adaptive Multi-Rate (“AMR”) de codificação e descodificação deste produto não está licenciada para realizar chamadas para telemóvel ou para ser usada em qualquer produto telefónico criado com base na arquitetura QuickTime para a plataforma Windows. Além disso, a funcionalidade AMR de codificação e descodificação deste produto não está licenciada para ser usada numa infraestrutura de comunicação por telemóvel, incluindo: estações base, controladores de estação base/controladores de rede de rádio, centros de comutação e gateways (portas de comunicação) com a rede pública comutada.

F. Aviso da FAA. Os dados de Apresentação da Situação Aérea e da Informação de Estado do Sistema de Espaço Aéreo Nacional (coletivamente “Dados de Voos”) exibidos através do Software Apple são gerados pela FAA (Administração de Aviação Federal norte-americana). O Utilizador aceita não redistribuir os Dados de Voos sem a autorização prévia por escrito da FAA. A FAA e a Apple excluem todas as garantias, expressas ou implícitas (incluindo as garantias implícitas de comerciabilidade e adequação a um fim específico), relativas à utilização e correção dos Dados de Voos. O Utilizador aceita que a FAA e a Apple não serão responsáveis, coletiva ou individualmente, por qualquer perda, dano, reclamação, responsabilidade, despesa ou multa, ou por quaisquer danos indiretos, especiais, secundários, incidentais ou consequenciais, danos estes decorrentes da utilização dos Dados de Voos. O Software Apple não é patrocinado nem apoiado pela FAA. A FAA não é responsável por problemas técnicos ou de sistema e o Utilizador não deverá contactar a FAA relativamente a tais problemas ou a questões de fluxo de tráfego operacional.

G. Utilização de perfis de cores Adobe. O Utilizador pode utilizar o software de Perfil de Cores da Adobe incluído no Software Apple de acordo com a presente Licença, mas a Adobe não tem qualquer obrigação de fornecer suporte para esses Perfis de Cores aqui referidos, incluindo upgrades, atualizações ou futuras versões dos Perfis ou outros itens. Adicionalmente às provisões das Secções 8 e 9 acima, EM CASO ALGUM A ADOBE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS, RECLAMAÇÕES OU CUSTOS SEJAM QUAIS FOREM. O software Adobe Color Profile distribuído com o software Apple também está disponível para ser descarregado no site da Adobe, no endereço https://www.adobe.com.

H. Contrato de licença de utilizador final da H. Gracenote®. Esta aplicação ou dispositivo contém software da Gracenote, Inc. de Emeryville, Califórnia ("Gracenote"). O software da Gracenote (o "Gracenote Software") permite que esta aplicação realize a identificação do disco e/ou ficheiro e obtenha informações musicais relacionadas, incluindo nome, artista, faixa e título ("Gracenote Data") de servidores online ou de base de dados integradas (coletivamente, "Gracenote Servers") e realize outras funções. O Gracenote Data só pode ser usado para as funções destinadas ao Utilizador Final desta aplicação ou dispositivo.

O Utilizador concorda usar o Gracenote Data, o Gracenote Software e os Gracenote Servers apenas para uso pessoal e não comercial. O Utilizador concorda em não assinar, copiar, transferir ou transmitir o Gracenote Software ou qualquer Gracenote Data para terceiros. O UTILIZADOR CONCORDA EM NÃO USAR OU EXPLORAR O GRACENOTE DATA, O GRACENOTE SOFTWARE OU OS GRACENOTE SERVERS, EXCETO CONSOANTE EXPRESSAMENTE PERMITIDO NO PRESENTE.

O Utilizador concorda que a sua licença não exclusiva para usar o Gracenote Data, o Gracenote Software e os Gracenote Servers será cessada caso o Utilizador viole estas restrições. Se licença do Utilizador for cessada, o Utilizador não poderá continuar a usar o Gracenote Data, o Gracenote Software e os Gracenote Servers. A Gracenote reserva-se todos os direitos ao Gracenote Data, ao Gracenote Software e aos Gracenote Servers, incluindo todos os direitos de propriedade. Em nenhuma circunstância a Gracenote será responsável por efetuar qualquer pagamento pelas informações que o Utilizador fornecer. O Utilizador concorda que a Gracenote, Inc. poderá exigir os seus direitos conforme estabelecido no presente Acordo.

O serviço Gracenote usa um identificador exclusivo para controlar as consultas por motivos estatísticos. O objetivo de um identificador numérico atribuído aleatoriamente é o de permitir que o serviço Gracenote contabilize estatisticamente as consultas efetuadas sem saber a identidade do Utilizador. Para obter mais informações, consulte a página da Internet com a Política de Privacidade da Gracenote para o serviço Gracenote.

O Gracenote Software e cada item do Gracenote Data oferecem uma licença "TAL COMO ESTÁ" ao Utilizador. A Gracenote não oferece nenhuma representação ou garantias, expressas ou implícitas, referentes à precisão de qualquer Gracenote Data a partir dos Gracenote Servers. A Gracenote reserva-se o direito de apagar dados dos Gracenote Servers ou de alterar categorias de dados por qualquer motivo que a Gracenote considerar suficiente. Nenhuma garantia é oferecida sobre o Gracenote Software ou os Gracenote Servers serem isentos de erros, ou que o funcionamento do Gracenote Software ou dos Gracenote Servers será ininterrupto. A Gracenote não é obrigada a fornecer novos tipos de dados ou categorias aprimoradas e adicionais que possa eventualmente fornecer no futuro, e está livre para interromper os serviços a qualquer momento. A GRACENOTE EXCLUI TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO E NÃO SE LIMITANDO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO, ADAPTABILIDADE A UM PROPÓSITO EM PARTICULAR, TÍTULO E NÃO INFRAÇÃO. A GRACENOTE NÃO GARANTE OS RESULTADOS QUE SERÃO OBTIDOS ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO PELO UTILIZADOR DO GRACENOTE SOFTWARE OU DE QUALQUER GRACENOTE SERVER. EM NENHUMA SITUAÇÃO A GRACENOTE SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS

CONSEQUENCIAIS OU INCIDENTAIS, OU POR QUALQUER LUCRO OU RECEITA PERDIDA.

16. Restrições do serviço Yahoo Search. O serviço Yahoo Search disponibilizado através do Safari está licenciado para utilização apenas nos seguintes países e regiões: Alemanha, Argentina, Aruba, Austrália, Áustria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bermudas, Brasil, Bulgária, Canadá, Chile, China continental, Hong Kong, Taiwan, Chipre, Colômbia, Coreia do Sul, Dinamarca, El Salvador, Equador, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, EUA, Filipinas, Finlândia, França, Granada, Grécia, Guatemala, Hungria, Ilhas Caimão, Índia, Indonésia, Irlanda, Islândia, Itália, Jamaica, Japão, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malásia, Malta, México, Nicarágua, Noruega, Nova Zelândia, Países Baixos, Panamá, Peru, Polónia, Porto Rico, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Roménia, Singapura, St. Lucia, St. Vincent, Suécia, Suíça, Tailândia, Trindade e Tobago, Turquia, Uruguai e Venezuela.

EA1855
08/07/2023

Termos e Condições Suplementares do Apple Pay

Os presentes Termos e Condições Suplementares do Apple Pay (os "Termos Suplementares") suplementam o Contrato de Licença de Software para macOS (a "Licença"); tanto os termos da Licença, como os Termos Suplementares regem a utilização da funcionalidade Apple Pay por parte do Utilizador, que se deve considerar como um "Serviço" ao abrigo da presente Licença. Os termos em letra maiúscula utilizados nos presentes Termos Suplementares têm o significado estabelecido na Licença.

1. Visão geral e restrições de utilização

O Apple Pay permite ao Utilizador armazenar representações virtuais de cartões de crédito, débito e pré-pagos, incluindo o Apple Card, suportados pela funcionalidade Apple Pay ("Cartões Suportados"), utilizar computadores Mac compatíveis para iniciar ou efetuar pagamentos em websites, acompanhar encomendas e ver recibos. As funcionalidades Apple Pay do Software Apple podem estar disponíveis apenas em regiões selecionadas, com emissores de cartões, redes de pagamento e comerciantes selecionados. As funcionalidades podem variar consoante a região, o emissor e o comerciante. Os Cartões Suportados podem ser alterados ocasionalmente.

O Apple Pay destina-se à utilização pessoal por parte do Utilizador e o Utilizador apenas pode fornecer os seus próprios Cartões Suportados. Se o Utilizador estiver a fornecer um cartão empresarial suportado, o Utilizador declara que está a fazê-lo com a autorização do empregador e que está autorizado a vincular o empregador aos presentes termos de utilização e a todas as transações efetuadas através da utilização desta funcionalidade.

O Utilizador concorda em não utilizar o Apple Pay para finalidades ilegais ou fraudulentas, ou quaisquer outras finalidades que são proibidas pela Licença e pelos presentes Termos Suplementares. O Utilizador concorda ainda em utilizar o Apple Pay de acordo com as leis e os regulamentos aplicáveis. O Utilizador concorda em não interferir ou perturbar o serviço Apple Pay (incluindo aceder ao serviço através de meios automatizados), ou quaisquer servidores ou redes ligadas ao serviço, ou quaisquer políticas, requisitos ou regulamentos de redes ligadas ao serviço (incluindo qualquer acesso não autorizado, utilização, monitorização de dados ou de tráfego).

2. Utilização em computadores Mac

O Utilizador pode utilizar o Apple Pay em computadores Mac compatíveis para iniciar pagamentos em websites aos quais tem acesso através do Safari. Esta funcionalidade requer que o Utilizador tenha um

Cartão Suportado que tenha sido adicionado a um dispositivo iOS ou Apple Watch suportado ("Dispositivos Suportados"). Ao efetuar o pagamento num website com o Apple Pay, é necessário autorizar a transação através de um Dispositivo Suportado.

Além dos termos estabelecidos nos presentes Termos Suplementares, a utilização do Apple Pay por parte do Utilizador para iniciar pagamentos em websites acedidos através do Safari está sujeita aos Termos e Condições Suplementares do Apple Pay aplicáveis aos Dispositivos Suportados do Utilizador, cujos termos são aqui incorporados por referência e que podem ser consultados em: Definições > Geral > Informações > Informação legal > Licença do dispositivo iOS ou Informações > Informação legal > Licença da app do Apple Watch num dispositivo iOS emparelhado. Os Dispositivos Suportados podem variar periodicamente.

Num MacBook Pro com Touch ID integrado, é possível configurar o Apple Pay através da adição de Cartões Suportados e da utilização do Apple Pay para efetuar pagamentos em websites acedidos através do Safari. Para utilizar o Apple Pay nestes computadores Mac, o Utilizador precisa de ter Cartões Suportados que estejam associados a uma conta iCloud ativa. O Apple Pay só está disponível a utilizadores com uma idade igual ou superior a 13 anos e pode estar sujeito a restrições etárias suplementares impostas pelo iCloud ou pelas entidades emissoras dos Cartões Suportados.

3. Relação da Apple com o Utilizador

A Apple não processa pagamentos nem tem qualquer outro controlo sobre pagamentos, devoluções, reembolsos, recompensas, valores, descontos, encomendas, cobrança de encomendas ou outras atividades comerciais que possam surgir da utilização desta funcionalidade por parte do Utilizador.

Os termos dos contratos de titular de cartão que possam existir entre o Utilizador e o emissor do cartão continuam a reger a utilização dos Cartões Suportados e a sua utilização relacionada com o Apple Pay. De igual modo, a compra pelo Utilizador de bens ou serviços através da funcionalidade Apple Pay estará sujeita aos termos e condições do comerciante em questão.

O Apple Card só está disponível nos Estados Unidos e é emitido pelo Goldman Sachs Bank USA, filial de Salt Lake City ("Emissor do Apple Card"). Quando o Utilizador apresenta um pedido para obter um Apple Card, está a apresentar um pedido para abrir uma conta no Emissor do Apple Card. O Apple Card só está disponível a indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos (ou superior, dependendo do estado de residência). A instituição financeira responsável por oferecer o Apple Card está sujeita a alterações e a utilização do Apple Card pelo Utilizador está sujeita aos seus termos e condições.

Nada na Licença ou nestes Termos Suplementares modifica os termos de qualquer contrato de titular de cartão ou de comerciante ou quaisquer outros termos e condições aplicáveis à utilização das funcionalidades do Apple Pay e esses termos continuam a reger a utilização do Cartão Suportado aplicável e da respetiva representação virtual no Mac compatível.

O Utilizador concorda que a Apple não é uma parte dos seus contratos de titular de cartão ou com comerciantes, nem é responsável (a) pelo conteúdo, precisão ou indisponibilidade de quaisquer cartões de pagamento, atividades comerciais, transações, compras, encomendas, cobrança de encomendas ou recibos durante a utilização da funcionalidade Apple Pay; (b) pela emissão de crédito ou avaliação de elegibilidade para crédito; (c) pelas atividades de entidades emissoras, comerciantes ou outros terceiros relacionadas com a utilização do Apple Pay ou da app Carteira por parte do Utilizador; (d) pelas decisões de tomadas pelo emissor, comerciante ou outros terceiros em relação a um Cartão Suportado; (e) pela acumulação ou resgate de recompensas ou acumulação de valor ao abrigo de um programa de um comerciante; ou (f) pelo financiamento ou recarregamento de cartões pré-pagos. Para todas as disputas ou questões acerca de cartões de pagamento ou atividade comercial associada, contacte o

emissor ou o comerciante em causa.

4. Privacidade

Ao utilizar o Apple Pay para iniciar uma transação de pagamento que será completada num Dispositivo Suportado, o Apple Pay transfere informações de pagamento num formato cifrado entre o Mac e o Dispositivo Suportado do Utilizador para concluir a transação. Ao utilizar o Apple Pay para iniciar uma transação de pagamento num MacBook Pro com Touch ID integrado, as informações de pagamento são fornecidas ao website num formato cifrado no âmbito da transação. Ao adicionar um cartão ao Apple Pay num MacBook Pro com Touch ID integrado, são enviadas à Apple informações sobre o dispositivo, tais como o estado de ativação de determinadas funcionalidades do dispositivo e padrões de utilização do dispositivo (por exemplo, percentagem de tempo que o dispositivo se encontra em movimento, número aproximado de chamadas por semana), para determinar a elegibilidade do Utilizador e prevenir fraudes. O Utilizador pode encontrar informação detalhada sobre a informação pessoal recolhida, usada ou partilhada no âmbito da utilização do Apple Pay nos avisos específicos de privacidade do serviço relevante, incluindo a secção Acerca do Apple Pay e Privacidade, que pode ser acedida no dispositivo iOS ou Mac ou na app Watch num dispositivo iOS emparelhado ou ao visitar https://www.apple.com/pt/legal/privacy. Ao utilizar o Apple Pay, o Utilizador concorda e aceita a transmissão, recolha, manutenção, processamento e utilização de toda a informação supracitada por parte da Apple e respetivos agentes e subsidiárias com a finalidade de fornecer a funcionalidade Apple Pay.

5. Segurança

O Apple Pay armazena representações virtuais dos Cartões Suportados do Utilizador e o Utilizador reconhece e concorda que fornecer o código ou a palavra-passe do dispositivo a terceiros ou a dar permissão a terceiros para adicionarem a respetiva impressão digital para usar o Touch ID no Dispositivo Suportado ou Mac pode resultar na capacidade de os mesmos poderem fazer pagamentos Apple Pay em websites com o Mac. O Utilizador é o único responsável pela manutenção da segurança dos seus dispositivos e dos respetivos códigos e palavras-passe. O Utilizador concorda que a Apple não tem qualquer responsabilidade em caso de perda ou partilha do acesso ao dispositivo do Utilizador, nem em caso de modificações não autorizadas ao macOS.

Em caso de perda ou roubo do dispositivo e se a funcionalidade Encontrar estiver ativada, o Utilizador pode utilizar a funcionalidade Encontrar ou https://icloud.com para tentar suspender a capacidade de efetuar pagamentos com os Cartões Suportados virtuais armazenados no dispositivo, colocando-o em modo perdido. Além disso, o Utilizador pode apagar o dispositivo, o que acionará uma tentativa de suspender a capacidade de efetuar pagamentos com os Cartões Suportados virtuais armazenados no dispositivo. O Utilizador deve também contactar o emissor dos Cartões Suportados para impedir o acesso aos Cartões Suportados virtuais.

Caso o Utilizador comunique ou a Apple suspeite de atividade fraudulenta ou abusiva, o Utilizador concorda em cooperar com a Apple em qualquer investigação e em utilizar quaisquer medidas de prevenção de fraude prescritas por nós.

6. Limitação da responsabilidade

PARA ALÉM DAS EXCLUSÕES DE GARANTIA E DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ESTABELECIDAS NA LICENÇA, A APPLE NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR COMPRAS, PAGAMENTOS, TRANSAÇÕES ENCOMENDAS, COBRANÇA DE ENCOMENDAS, INFORMAÇÃO DE RECIBOS OU OUTRA ATIVIDADE COMERCIAL EFETUADA ATRAVÉS DA FUNCIONALIDADE APPLE PAY, E O UTILIZADOR CONCORDA EM OBSERVAR UNICAMENTE OS

CONTRATOS QUE POSSA TER COM O BANCO EMISSOR, A REDE DE PAGAMENTOS OU COMERCIANTE PARA RESOLVER QUAISQUER QUESTÕES OU LITÍGIOS RELACIONADOS COM OS CARTÕES SUPORTADOS, OS CARTÕES SUPORTADOS VIRTUAIS E AS ATIVIDADES COMERCIAIS ASSOCIADAS.

РУССКИЙ

APPLE INC.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ macOS Sonoma

Для использования в системах марки Apple

ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ СОГЛАШЕНИЕМ (ДАЛЕЕ — «ЛИЦЕНЗИЯ») ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE. ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ. В СЛУЧАЕ НЕСОГЛАСИЯ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE, А ЕСЛИ НА ВЫБОР ПРЕДЛАГАЮТСЯ КНОПКИ «ПРИНИМАЮ» И «НЕ ПРИНИМАЮ», НАЖМИТЕ КНОПКУ «НЕ ПРИНИМАЮ». ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ APPLE В КОМПЛЕКТЕ С ПРИОБРЕТЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ APPLE И ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ, ДО ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ВОЗВРАТА ВЫ МОЖЕТЕ ВЕРНУТЬ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ АППАРАТНОГО И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В МАГАЗИН APPLE ИЛИ АВТОРИЗОВАННОМУ ДИСТРИБЬЮТОРУ В МЕСТЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПОЛУЧИТЬ НАЗАД УПЛАЧЕННУЮ ВАМИ СУММУ. ВОЗВРАТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛИТИКОЙ ВОЗВРАТА APPLE, ПРИВЕДЕННОЙ НА ВЕБ-СТРАНИЦЕ https://www.apple.com/ru/legal/sales-support/. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ СУММЫ ВЫ ОБЯЗАНЫ ВЕРНУТЬ АППАРАТНОЕ/ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ. В тех случаях, когда данное программное обеспечение может быть использовано для воспроизведения, модификации, публикации и распространения материалов, оно предоставляется вам только для воспроизведения, модификации, публикации и распространения материалов, не защищенных авторским правом, а также материалов, авторские права на которые принадлежат вам, или материалов, на воспроизведение, модификацию, публикацию и распространение которых вы уполномочены либо имеете законное разрешение. Если вы не уверены, что имеете право копировать, модифицировать, публиковать или распространять какие-либо материалы, обратитесь к юрисконсульту.

1. Общие положения.
A. Программное обеспечение Apple (включая код Boot ROM), любое стороннее программное обеспечение, документация, интерфейсы, контент, шрифты и любые данные, предоставляемые вместе с этой Лицензией («Оригинальное программное обеспечение Apple»), которые могут быть обновлены или заменены усовершенствованными функциями, обновления программного обеспечения, ответы системы безопасности, системные файлы или программное обеспечение для восстановления системы, предоставленное Apple для вашего компьютера марки Apple или поддерживаемого периферийного устройства («Изменения программного обеспечения Apple»), независимо от того, были ли они предустановлены на оборудовании марки Apple, во внутренней памяти, на съемных носителях, на диске, на постоянном запоминающем устройстве, на любом другом носителе или в любой другой форме (Оригинальное программное обеспечение Apple и Изменения программного обеспечения Apple совместно именуются «Программное обеспечение Apple»), получены Вами на основании и для использования только в соответствии с условиями настоящей Лицензии, а не приобретены у компании Apple Inc. («Apple»). Компания Apple и/или ее лицензиары являются собственниками ПО Apple и сохраняют все прямо не переданные вам права. Вы соглашаетесь с тем, что условия настоящей Лицензии применяются к любому программному обеспечению марки Apple, которое может быть заранее установлено на Вашем

оборудовании марки Apple, если такой продукт не сопровождается отдельной лицензией, с условиями которой Вы соглашаетесь при использовании данного продукта.

B. Apple на свое усмотрение может предоставлять доступ к будущим Изменениям программного обеспечения Apple. Изменения программного обеспечения Apple, при их наличии, не обязательно включают все существующие функции программного обеспечения или новые функции, которые Apple выпускает для новых или других моделей компьютеров марки Apple. Условия настоящей Лицензии распространяются на любые Изменения программного обеспечения Apple, за исключением случаев, когда к подобным Изменениям программного обеспечения Apple прилагается отдельная лицензия, с условиями которой Вы соглашаетесь.

C. Правовой титул и права интеллектуальной собственности в отношении любого контента, отображаемого или доступного при помощи ПО Apple, принадлежат владельцу соответствующего контента. Эти данные могут быть защищены авторским правом либо иными законами и соглашениями о правах на интеллектуальную собственность, и третьи лица, предоставившие такой контент, могут устанавливать условия их использования. Кроме случаев, оговоренных в настоящем документе, настоящая Лицензия не предоставляет Вам никаких прав на использование такого контента и не гарантирует, что этот контент будет по-прежнему для Вас доступным. Вам запрещается переиздавать, передавать или воспроизводить любые изображения, к которым Вы получаете доступ через приложения News или «Карты» в качестве отдельных файлов.

2. Разрешенные Лицензией виды и ограничения использования.
A. Лицензия на одну копию предустановленного ПО Apple. В соответствии с условиями и положениями настоящей Лицензии, если Вы не приобрели ПО Apple в Mac App Store, путем автоматической загрузки или по лицензии для закупок больших объемов, в рамках соглашения об обслуживании или другого письменного соглашения с Apple, Вам предоставляется ограниченная неисключительная лицензия на установку, использование и запуск одной (1) копии ПО Apple на одном компьютере марки Apple единовременно. Например, условия данной лицензии на одну копию применяются, если полученное Вами ПО Apple было установлено на оборудовании марки Apple.

B. Лицензия Mac App Store. Если Вы приобрели лицензию на ПО Apple в Mac App Store или путем автоматической загрузки, то в соответствии с условиями настоящей Лицензии и Правилами пользования сервисами и содержимым, определенными в Условиях и положениях пользования мультимедийными сервисами Apple (https://www.apple.com/ru/legal/internet-services/itunes/) («Правила использования»), Вам предоставляется ограниченная, не подлежащая передаче другому лицу, неисключительная лицензия:

(i) на загрузку, установку, использование и запуск в личных некоммерческих целях одной (1) копии Программного обеспечения Apple непосредственно на каждом принадлежащем Вам или контролируемом Вами компьютере марки Apple, работающем под управлением macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave, или macOS High Sierra (далее — «Компьютер Mac»);

(ii) при использовании на коммерческом предприятии или в образовательном учреждении: на загрузку, установку, использование и запуск одной (1) копии ПО Apple для использования: (a) одним пользователем на каждом принадлежащем Вам или контролируемом Вами Компьютере Mac; либо (b) несколькими пользователями на одном общем принадлежащем Вам или контролируемом Вами Компьютере Mac. Например, один сотрудник может использовать ПО Apple на своем настольном Компьютере Mac и портативном Компьютере Mac, либо несколько студентов могут последовательно

использовать ПО Apple на одном Компьютере Mac, расположенном в лаборатории или библиотеке; а также

(iii) на установку, использование и запуск до двух (2) дополнительных копий или экземпляров ПО Apple или любой предыдущей версии ПО macOS или операционной системы OS X или последующих обновлений ПО Apple в виртуальных операционных средах на каждом принадлежащем Вам или контролируемом Вами компьютере марки Apple, на котором уже установлено ПО Apple, в целях: (a) разработки ПО; (b) тестирования ПО в процессе его разработки; (c) использования macOS Server; или (d) личного некоммерческого использования.

За исключением случаев, прямо разрешенных в разделе 3, разрешение, предоставленное ранее в разделе 2B (iii), не распространяется на использование виртуализированных копий или экземпляров ПО Apple в бюро обслуживания, в режиме разделения времени, в режиме совместного использования терминала или в связи с другими подобными службами. За исключением случаев, прямо разрешенных в разделе 2B, Вам запрещается использовать ПО Apple для запуска любой операционной системы Apple, включая iOS, iPadOS, watchOS или tvOS, в виртуальных операционных средах на Компьютере(ах) Mac.

C. Лицензия для закупок больших объемов или в рамках соглашения об обслуживании. Если Вы получили Программное обеспечение Apple по лицензии для закупок больших объемов или в рамках соглашения об обслуживании Apple, положения этой лицензии для закупок больших объемов или соглашения об обслуживании определяют количество копий Программного обеспечения Apple, которое Вам разрешено загружать, устанавливать, использовать и запускать на принадлежащих Вам или контролируемых Вами компьютерах марки Apple. За исключением случаев, согласованных с Apple в письменной форме, к использованию Программного обеспечения Apple, полученного по лицензии для закупок больших объемов или в рамках соглашения об обслуживании, применяются все положения и условия настоящей Лицензии.

D. Системные требования; Apple ID. Примите во внимание, что Программное обеспечение Apple поддерживается только на аппаратном обеспечении марки Apple, которое удовлетворяет системным требованиям, указанным Apple. Кроме того, для доступа к определенным функциям ПО Apple и определенным Службам и их использования (как определено в разделе 6 ниже) может потребоваться сочетание уникального имени пользователя и пароля, известных под названием Apple ID.

E. Шрифты. В соответствии с условиями и положениями настоящей Лицензии Вы можете использовать шрифты, включенные в ПО Apple, для отображения и печати материалов при работе с ПО Apple; однако использование шрифтов в материалах возможно только в том случае, если оно разрешено ограничениями на использование конкретного шрифта. С ограничениями на использование можно ознакомиться на панели «Шрифты»/«Просмотр»/«Показать свойства шрифта».

F. Системные голоса; функция «Живые субтитры» . В соответствии с положениями и условиями настоящей Лицензии Вы можете: (i) использовать системные голоса, включенные в ПО Apple (далее — «Системные голоса») (1) при работе с ПО Apple и (2) создавать собственный оригинальный контент и проекты в личных некоммерческих целях; (ii) использовать «Живые субтитры», которые автоматически создаются ПО Apple на устройстве в режиме реального времени (далее — «Живые субтитры»), будь то во время звонка FaceTime или в другой ситуации, только для в личных некоммерческих целях; и (iii) использовать функцию Personal Voice для создания на устройстве голоса, похожего на ваш (далее — Personal Voice), с использованием вашего собственного голоса в личных некоммерческих целях. Настоящая Лицензия не разрешает

никакое другое создание или использование функций «Системные голоса», «Живые субтитры» или Personal Voice, включая, помимо прочего, использование, воспроизведение, отображение, исполнение, запись, публикацию или распространение любого созданного с помощью функций «Системные голоса», «Живые субтитры» или Personal Voice контента в коммерческих, некоммерческих, публичных или коммерческих целях.

G. Функции и поддержка приложения «Фото». Некоторые форматы видео и фотографий могут не поддерживаться в приложении «Фото». Работоспособность некоторых функций приложения «Фото» зависит от параметров Вашей камеры. При синхронизации фотографий с помощью приложения «Фото» и служб компании Apple или сторонней компании некоторые данные могут быть потеряны. Слайд-шоу, графика, музыка и темы, входящие в состав приложения «Фото», предназначены для использования только в личных некоммерческих целях для создания слайд-шоу с помощью приложения «Фото». Вы не вправе использовать, извлекать или распространять в коммерческих или иных целях любые фотографии, изображения, графику, художественные работы, аудио, видео или подобные ресурсы («Цифровые материалы»), содержащиеся или входящие в состав приложения «Фото», или иным способом использовать Цифровые материалы вне исходного контекста в составе приложения «Фото».

H. Функции кэширования контента.
1. В тех случаях, когда Apple и (или) ее дочерние предприятия создают определенное программное обеспечение и (или) контент, доступный для кэширования (например, соответствующий контент из Mac App Store) (далее — «Соответствующий условиям контент Apple»), определенные функции ПО Apple («Функции кэширования контента») могут автоматически загружать и локально кэшировать такой Соответствующий условиям контент Apple на Вашем компьютере марки Apple под управлением ПО Apple (исключительно для целей данного Раздела такой компьютер марки Apple далее именуется «Кэширующий Mac»). **Используя Функции кэширования контента в ПО Apple, Вы даете согласие на то, что Apple может загружать и кэшировать такой Соответствующий условиям контент Apple на Вашем Кэширующем Mac.** Вы можете в любой момент отключить Функции кэширования контента в ПО Apple, открыв на своем Кэширующем Mac раздел «Общий доступ» в Системных настройках.

2. Функции кэширования контента, реализованные в ПО Apple, предназначены для использования только на Кэширующем Mac, которым Вы владеете или управляете, и только в целях ускоренного предоставления такого Соответствующего условиям контента Apple авторизованным конечным пользователям в Вашем доме, компании или организации. Вы признаете, что для получения доступа к Соответствующему условиям контенту Apple таким пользователям может потребоваться отдельно проходить аутентификацию в службах Apple, а также что ускоренное предоставление Соответствующего условиям контента Apple при использовании Кэширующего Mac не меняет условия, согласно которым Ваши конечные пользователи получают Соответствующий условиям контент Apple.

3. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что использование Соответствующего условиям контента Apple полностью регулируется условиями применимой лицензии, описывающей использование конкретного типа Соответствующего условиям контента, кэширование которого выполняется. В частности к этим условиям могут относиться Условия и положения пользования мультимедийными сервисами Apple, Условия и положения iCloud, Соглашение для преподавателей iTunes U, Лицензионное соглашение на ПО iTunes U и (или) применимые условия лицензии, которая предоставляется вместе с загружаемым ПО; если же вместе с загружаемым контентом предоставляется отдельное лицензионное соглашение, то именно оно имеет приоритет. Список лицензионных соглашений на использование ПО Apple (SLA) приводится по этой ссылке: https://www.apple.com/ru/legal/sla/. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что использование Функций кэширования контента и хранение Соответствующего условиям контента

Apple на Вашем Кэширующем Mac не дает Вам каких-либо прав помимо тех, которые предоставляют Вам применимые условия лицензии на использование Соответствующего условиям контента Apple, и не является передачей, отказом или другим ограничением каких-либо прав Apple или других владельцев авторских прав на любой Соответствующий условиям контент Apple.

4. Вы не имеете права подключать Кэширующий Mac с включенными Функциями кэширования контента к сети, которой Вы не владеете или которую не контролируете (либо не имеете права на ее использование в таких целях), а также разрешать доступ к такому Соответствующему условиям контенту Apple конечным пользователям за пределами Вашего дома, компании или организации. Вы обязуетесь применять Функции кэширования контента только в личных и некоммерческих целях и для внутреннего использования в Вашей компании или организации и только в точности так, как описано в настоящем документе. Вы не можете предоставлять услугу третьим лицам, которые интегрируют или используют услуги и информацию, полученные с помощью Функций кэширования контента, либо применяют Функции кэширования контента каким-либо способом.

5. Включая Функции кэширования контента в ПО Apple, Вы соглашаетесь с тем, что Apple может осуществлять хранение, отслеживание и обеспечение безопасности Соответствующего условиям контента Apple на Вашем Кэширующем Mac, а также для этих целей собирать и использовать технические сведения о Вашем Кэширующем Mac и связанных сетях, в том числе аппаратные идентификаторы и IP-адреса. Вы соглашаетесь не отключать, не препятствовать, не взламывать и никаким иным образом не мешать Apple осуществлять верификацию, хранение и аутентификацию, цифровую подпись, цифровое управление правами и другие меры по обеспечению безопасности, реализованные в или с помощью ПО Apple, сервисов, Соответствующего условиям контента Apple или другого программного обеспечения и технологий Apple, а также не позволять другим делать это.

6. Apple сохраняет за собой право прекратить доступ к Соответствующему условиям контенту Apple для кэширования на Вашем Кэширующем Mac (например, часть контента, которую Вы уже кэшировали, может стать недоступной для последующего кэширования) и удалить любой кэшированный Соответствующий условиям контент Apple с Ваших Кэширующих Mac в любой момент по своему усмотрению, и в этом случае не несет перед Вами никакой ответственности. Вы признаете, что кэширование Соответствующего условиям контента Apple может быть недоступно в некоторых странах и регионах. Вы можете в любой момент удалить кэшированный Соответствующий условиям контент Apple и отключить Функции кэширования контента.

I. Подключения удаленного рабочего стола. В соответствии с положениями и условиями настоящей Лицензии, при удаленном подключении с другого компьютера или электронного устройства (далее оба именуются «Устройство») к компьютеру марки Apple с запущенным ПО Apple (для целей данного раздела такой компьютер марки Apple именуется «Домашний Mac»), с помощью функции общего доступа к экрану или любым другим способом:

(i) в любой момент времени только одно (1) Устройство может установить удаленное подключение, прямое или непрямое, для управления графическим сеансом рабочего стола ПО Apple, который запущен и отображается на экране Домашнего Mac; и

(ii) разумное количество Устройств могут одновременно установить удаленное подключение исключительно для целей совместного наблюдения за тем же графическим сеансом рабочего стола ПО Apple, который запущен и отображается на экране Домашнего Mac, при условии, что они ни в какой форме не управляют ПО Apple; но

(iii) в любой момент времени только одно (1) Устройство марки Apple может установить удаленное подключение, прямое или непрямое, для управления отдельным графическим сеансом рабочего стола ПО Apple, который отличается от запущенного и отображаемого на экране Домашнего Mac; и такое подключение может быть установлено только с помощью функции общего доступа к экрану ПО Apple.

За исключением случаев, явно разрешенных в данном разделе 2I или в разделе 3, или иным образом разрешенных Apple, Вы соглашаетесь не использовать ПО Apple или любые его функциональные возможности в бюро обслуживания, в режиме разделения времени, в режиме совместного использования терминала или в связи с другими подобными службами, когда подобные службы предоставляются внутри Вашей организации или третьим сторонам.

J. Иные ограничения использования. Положения настоящей Лицензии не разрешают Вам устанавливать, использовать или запускать ПО Apple на компьютерах других марок; Вы соглашаетесь не совершать вышеуказанные действия и не предоставлять возможность другим лицам совершать их. Вы соглашаетесь с тем, что не будете удалять, скрывать или изменять любые уведомления о правах интеллектуальной собственности (включая уведомления о товарных знаках и авторских правах), которые могут быть приложены или содержаться в Программном обеспечении Apple. Если иное не разрешено положениями настоящей Лицензии или иной лицензией Apple: (i) в любой момент времени только один пользователь может использовать ПО Apple, и (ii) Вы не имеете права предоставлять сетевой доступ к ПО Apple для его одновременного запуска или использования на нескольких компьютерах. За исключением случаев, явно разрешенных в разделе 3, Вы не вправе брать или сдавать в аренду, распространять, сдавать внаем, перераспределять или предоставлять сублицензию на Программное обеспечение Apple.

K. Резервная копия. Вы можете создать одну копию ПО Apple (за исключением кода загрузочного диска и другой прошивки Apple, которая встроена или иным образом включена в оборудование марки Apple) в машиночитаемой форме исключительно в целях резервного копирования при условии, что в данной резервной копии будут сохранены уведомления об авторских правах и иные примечания владельца прав, содержащиеся в оригинале. Код загрузочного диска Apple и прошивка предоставляются только для использования на оборудовании марки Apple. Вы не имеете права копировать, модифицировать или распространять код загрузочного диска Apple и прошивку либо их части.

L. Перенос существующего программного обеспечения. Если Вы используете приложения «Ассистент настройки системы» или «Ассистент миграции» для переноса ПО с одного компьютера марки Apple на другой компьютер марки Apple, помните, что дальнейшее использование оригинала ПО может быть запрещено после того, как Вы установили копию ПО на другом компьютере, за исключением случаев, когда лицензионные копии ПО установлены на обоих компьютерах. Вы должны ознакомиться с соответствующими условиями лицензионных соглашений о программном обеспечении. Программное обеспечение и службы третьих сторон могут быть несовместимы с данным ПО Apple; установка данного ПО Apple может повлиять на доступность и возможность использования такого программного обеспечения и служб третьих сторон.

M. Открытый код. Некоторые компоненты ПО Apple и программного обеспечения сторонних производителей с открытым исходным кодом, включенного в ПО Apple (совместно именуемые «Открытые компоненты»), доступны или могут быть доступны на веб-сайте Apple (https://www.opensource.apple.com/), содержащем программное обеспечение с открытым исходным кодом. Вы можете модифицировать или заменить только данные Открытые компоненты при

условии, что: (i) получившееся в результате модификации ПО Apple используется вместо немодифицированного ПО Apple на принадлежащих Вам или контролируемых Вами компьютерах марки Apple, если на каждом таком компьютере Apple установлена лицензионная копия ПО Apple, и (ii) Вы будете соблюдать прочие условия настоящей Лицензии и другие соответствующие условия лицензирования, регулирующие использование Компонентов с открытым кодом. Компания Apple не обязана предоставлять обновления, техническое обслуживание, гарантийную, техническую или иную поддержку или услуги в отношении подобного модифицированного ПО Apple. Вы в полной мере признаете и соглашаетесь с тем, что если причиной отказа или повреждений оборудования Apple явилась модификация Компонентов с открытым кодом ПО Apple, на такие отказы или повреждения не распространяются условия гарантии на аппаратное обеспечение Apple.

N. Запрет на вскрытие системного кода. Вы соглашаетесь не выполнять сами и не предоставлять возможность другим лицам выполнять копирование (за исключением случаев, явно разрешенных данной Лицензией или Правилами использования, если они к Вам применяются), декомпиляцию, вскрытие системного кода, дизассемблирование, попытки извлечения исходного кода, расшифровку, изменение и создание производных работ на основе ПО Apple, а также любых служб, предоставляемых ПО Apple, и любых их частей (кроме случаев, когда вышеупомянутые ограничения запрещены действующим законодательством (исключительно в пределах такого запрещения) или положениями лицензии, регулирующей использование Компонентов с открытым кодом, которые могут быть включены в ПО Apple).

O. Соблюдение законов. Вы соглашаетесь использовать ПО и Службы Apple (как определено в разделе 6 ниже) в соответствии с действующим законодательством, включая местное законодательство страны или региона, в которых Вы проживаете или в которых Вы загружаете или используете ПО и Службы Apple. Функции ПО Apple и Сервисов могут быть доступны не на всех языках и не во всех регионах. Список доступных функций может зависеть от региона. Для использования некоторых функций ПО Apple и Сервисов требуется подключение к Интернету.

P. Программное обеспечение третьих сторон. Для удобства пользования компания Apple предоставляет доступ к определенному программному обеспечению или службам третьих сторон в составе пакета ПО Apple и может предоставлять такой доступ как обновление или дополнение к ПО Apple. В тех случаях, когда ПО Apple содержит или обеспечивает доступ к программному обеспечению или службам третьих сторон, Apple не имеет явных или подразумеваемых обязательств по предоставлению технической или иной поддержки для такого программного обеспечения или служб. По вопросам технической поддержки и обслуживания клиентов в отношении такого программного обеспечения, служб и/или изделий обращайтесь непосредственно к соответствующему поставщику или изготовителю программного обеспечения или поставщику услуг.

Q. Изменения программного обеспечения Apple. ПО Apple будет периодически проверять наличие в системе Apple Изменений программного обеспечения Apple. Если изменение доступно, оно может быть автоматически загружено и установлено на Ваш компьютер и, если это применимо, на Ваши периферийные устройства. **Используя ПО Apple, Вы соглашаетесь, что Apple может автоматически загружать и устанавливать Изменения программного обеспечения Apple на Ваш компьютер и Ваши периферийные устройства.** Вы можете отключить автоматические обновления операционной системы и Службы быстрого реагирования в любое время, изменив настройки в разделе «Системные настройки» > «Обновление ПО» > «Дополнительно».

R. Системные символы. В соответствии с условиями и положениями настоящей Лицензии, Вы можете использовать символы Memoji, входящие в программное обеспечение Apple или

созданные с его помощью (далее — «Системные символы»), (i) во время работы программного обеспечения Apple и (ii) для создания собственных оригинальных материалов и проектов, предназначенных для личного некоммерческого использования. Настоящая Лицензия не разрешает никакое другое использование Системных символов, включая, помимо прочего, использование, воспроизведение, отображение, исполнение, запись, публикацию или распространение Системных символов для коммерческих и некоммерческих целей, а также коллективного использования.

3. Сдача в аренду для Разрешенных услуг разработчиков.
A. Сдача в аренду. Вы можете полностью передавать правомерно лицензированную версию ПО Apple в аренду или субаренду физическому лицу или организации (далее — «Арендатор») при соблюдении всех следующих условий:

(i) арендованное ПО Apple должно использоваться исключительно в целях предоставления Разрешенных услуг разработчиков, и каждый Арендатор должен ознакомиться с условиями настоящей Лицензии и обязаться их соблюдать;

(ii) каждый срок аренды должен составлять не менее двадцати четырех (24) часов подряд;

(iii) в течение срока аренды Арендатор - конечный пользователь должен иметь единоличное и исключительное право использования и контроля ПО Apple и оборудования марки Apple, на котором оно установлено, с тем исключением, что Вы, как лицо, сдающее в аренду ПО Apple (далее — «Лицензиар»), можете предоставлять административную поддержку для ПО Apple; и

(iv) перед использованием ПО Apple Арендатор - конечный пользователь должен ознакомиться и обязаться соблюдать условия, относящиеся к любому ПО, заранее установленному на ПО Apple, включая, но не ограничиваясь названным, созданное Apple ПО для разработчиков Xcode и любое другое ПО Apple или третьего лица.

В целях настоящего Раздела 3: (A) Арендатор - конечный пользователь означает Арендатора, который является конечным пользователем, в конечном счете использующим ПО Apple исключительно для Разрешенных услуг разработчиков; и (B) Разрешенные услуги разработчиков означают постоянные услуги интеграции, включая, но не ограничиваясь названным, разработку ПО, построение ПО из источника, автоматизированное тестирование во время разработки ПО и запуск необходимых инструментов разработчика для поддержки такой деятельности. Каждый Арендатор должен заблаговременно уведомить Apple об аренде или субаренде ПО Apple в соответствии с настоящим Разделом 3, связавшись с отделом Apple Developer (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Субаренда. Арендатор может также сдать ПО Apple в субаренду в соответствии с настоящим Разделом 3 при соблюдении таким Арендатором всех условий настоящего Раздела 3. Если Арендатор сдает в субаренду ПО Apple (при этом он также считается Арендодателем по настоящему Разделу 3), он должен на срок аренды полностью отказаться в пользу своего Арендатора от права исключительного использования и контроля ПО Apple и оборудования марки Apple, на котором оно установлено.

C. Обеспечение исполнения. Как Арендодатель, Вы обязаны: (i) обеспечивать соблюдение каждым Арендатором требований настоящего раздела 3; (ii) обеспечивать принятие каждым Арендатором обязательств по соблюдению всех действующих лицензионных условий; и (iii) оказывать Apple содействие в обеспечении их соблюдения. В случае нарушения Арендатором настоящей Лицензии или других действующих условий лицензии Apple, его права на

использование ПО Apple автоматически прекращаются, и Вы обязуетесь немедленно прекратить использование ПО Apple таким Арендатором, как только Вы обнаружите такое нарушение или получите уведомление о нем от Apple.

D. Виртуализация. Для каждой копии ПО Apple, передаваемой в аренду по настоящему разделу 3, Арендодатель или Арендатор (но не оба) может устанавливать, использовать и запускать дополнительные копии или экземпляры ПО Apple в виртуальных операционных средах в соответствии с разделом 2B(iii), однако Арендодатель может виртуализировать только одну копию или экземпляр ПО Apple в качестве служебного средства для того, чтобы Арендатор мог получить доступ к ПО Apple и использовать его в соответствии с настоящим разделом 3.

E. Конфигурация системы. Если Вы являетесь Арендатором, Вы признаете, что ПО Apple могло быть ранее сконфигурировано Арендодателем, который сдает Вам в аренду ПО Apple, включая выбор настроек для Анализа, Службы геолокации и других функций, связанных с безопасностью, обеспечением конфиденциальности и сбором данных. Вы признаете и соглашаетесь, что Apple не несет ответственности за конфигурирование ПО Apple Арендодателем.

4. Передача.
A. Если полученное Вами ПО Apple было установлено на оборудовании марки Apple или Вы получили лицензию на ПО Apple в Mac App Store или с помощью обновления ПО, Вы можете произвести единовременную необратимую передачу всех Ваших лицензионных прав на ПО Apple третьему лицу при условии, что: (i) ПО Apple передается вместе с оборудованием марки Apple; (ii) передача прав будет включать в себя все ПО Apple, все его составные части и настоящую Лицензию; (iii) у Вас не останется полных или частичных копий ПО Apple, включая копии, хранящиеся на компьютере или ином устройстве хранения данных; (iv) сторона, получающая ПО Apple, должна прочитать и согласиться принять условия настоящей Лицензии. В целях настоящей Лицензии, если Apple предоставляет обновление ПО Apple (например, от версии 10.14 до 10.14.1), это обновление считается частью ПО Apple и не подлежит передаче отдельно от исходной версии ПО Apple.

B. Вы не можете передавать права на ПО Apple, которое было модифицировано или заменено в соответствии с вышеизложенным разделом 2M. Все компоненты ПО Apple предоставляются как часть комплекта и не могут быть отделены от комплекта и переданы в качестве отдельных приложений. Учтите, что ПО Apple, поставляемое с конкретным оборудованием марки Apple, может быть несовместимо с другими моделями оборудования марки Apple.

C. Любая копия ПО Apple, предоставленная компанией Apple в целях рекламы, оценки, диагностики или восстановления, должна использоваться только в этих целях и не может являться объектом продажи или передачи прав.

5. Согласие на использование данных. Некоторым функциям ПО Apple, таким как Анализ, Службы геолокации, Siri, Диктовка и Spotlight, может требоваться информация с Вашего компьютера для выполнения соответствующих операций. При включении или использовании этих функций предоставляются сведения о том, какая информация отправляется в Apple и как она может использоваться. Подробнее об этом можно узнать на сайте: https://www.apple.com/ru/privacy/. Ваша информация будет во всех случаях обрабатываться в соответствии с Политикой конфиденциальности Apple, с которой можно ознакомиться на странице: https://www.apple.com/legal/privacy/ru/.

6. Услуги и материалы третьих сторон.
A. Общие положения. ПО Apple может обеспечивать доступ к iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Картам, News и другим сервисам и веб-сайтам компании Apple и

третьих сторон (далее совместно и по отдельности именуемым «Сервисы»). Для пользования этими Сервисами требуется доступ к сети Интернет; пользование определенными Сервисами может требовать Apple ID, принятия дополнительных положений и может оплачиваться отдельно. Используя данное программное обеспечение с Apple ID или другими Сервисами Apple, Вы соглашаетесь с применимыми условиями пользования, например с новейшими условиями и положениями пользования Мультимедийными сервисами Apple для страны или региона, где Вы пользуетесь данными Сервисами, с которыми Вы можете ознакомиться по адресу: https://www.apple.com/ru/legal/internet-services/itunes/.

B. При наличии регистрации в iCloud Вы можете получать доступ к определенным функциям iCloud, например iCloud Drive, «Общие альбомы» и «Локатор», напрямую из ПО Apple. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Ваше использование iCloud и этих функций регулируется новейшей версией положений и условий использования службы iCloud, с которой Вы можете ознакомиться по ссылке: https://www.apple.com/ru/legal/internet-services/icloud/.

C. Контент приложения News. Вы имеете право только личного некоммерческого использования контента, к которому Вы получаете доступ через приложение News; его использование не наделяет Вас никакими правами собственности на этот контент; Вы также не имеете права использовать такой контент в любых коммерческих или рекламных целях, без каких-либо исключений.

D. Карты. Функциональные возможности Карт в Программном обеспечении Apple (далее «Карты»), включая доступность картографических данных, могут различаться в зависимости от региона. При включении или использовании Карт предоставляются сведения о том, какая информация отправляется в Apple и как она может использоваться. Вы признаете и соглашаетесь с тем, что Ваше использование Карт регулируется новейшей версией положений и условий использования сервиса «Карты», с которой Вы можете ознакомиться в боковом меню приложения «Карты».

E. Вы осознаете, что, используя любой из Сервисов, Вы можете встретить материалы, которые могут быть сочтены оскорбительными, непристойными или нежелательными, и содержание которых не обязательно будет помечено как непристойное, и в результате любого поиска или ввода конкретного URL-адреса могут быть автоматически и непреднамеренно созданы ссылки на нежелательные материалы. Тем не менее Вы соглашаетесь с тем, что использование подобных Сервисов осуществляется Вами на свой собственный риск и что компания Apple, ее дочерние предприятия, агенты, принципалы и лицензиары не несут перед Вами ответственности за материалы, содержание которых Вы можете счесть оскорбительным, непристойным или нежелательным.

F. Некоторые Сервисы предполагают показ или предоставление доступа к контенту, данным, информации, приложениям или материалам третьих сторон («Материалы третьих сторон»), а также предоставление ссылок на веб-сайты третьих сторон. Пользуясь данными Сервисами, Вы признаете и соглашаетесь с тем, что компания Apple не принимает на себя обязательств по изучению или оценке данного контента, а также в отношении точности, полноты, актуальности, правильности, соблюдения авторских прав, правомерности, пристойности, качества и любых других аспектов Материалов третьих сторон или веб-сайтов. Компания Apple, ее сотрудники, дочерние предприятия и филиалы не гарантируют и не рекомендуют, а также не принимают на себя и не несут никакой ответственности перед Вами или третьими лицами за любые Сервисы, Материалы третьих сторон или веб-сайты, а также за любые другие материалы, продукты или услуги третьих сторон. Материалы и ссылки на веб-сайты третьих сторон предоставляются исключительно для Вашего удобства.

G. Компания Apple и ее поставщики контента не гарантируют доступность, точность, полноту, надежность и своевременность данных о ценных бумагах, местоположении, медицинской информации и иных данных, отображаемых посредством любых Сервисов. Финансовая информация, отображаемая при использовании любых Сервисов, предоставляется только в информативных целях и не может рассматриваться как рекомендация по инвестированию. Перед осуществлением любых сделок с ценными бумагами на основе информации, полученной посредством Сервисов, Вам следует проконсультироваться со специалистом в области финансов или ценных бумаг, который правомочен давать финансовые рекомендации или рекомендации по ценным бумагам в Вашей стране или регионе. Данные о местоположении, предоставленные любыми Сервисами, включая сервис «Карты» Apple, предоставляются только для простых целей навигации и (или) планирования и не предназначены для ситуаций, когда необходима точная информация о местоположении, или ситуаций, когда ошибочные, неточные, запаздывающие или неполные данные о местоположении могут привести к смерти, травме, нанесению ущерба собственности или окружающей среде. Вы соглашаетесь с тем, что результаты, полученные Вами при пользовании сервисом «Карты», могут различаться в зависимости от текущей дорожной обстановки и условий на местности, под действием факторов, которые могут повлиять на точность данных Карт, включая, помимо прочего, погодные и дорожные условия, а также геополитическую обстановку. В целях Вашей безопасности всегда обращайте внимание на дорожные знаки на местности и обстановку на дороге. Соблюдайте правила безопасного вождения и правила дорожного движения, а также помните, что на велосипедных и пеших маршрутах могут отсутствовать специализированные обозначения.

H. В тех случаях, когда Вы выгружаете любой контент посредством использования Сервисов, Вы заявляете, что Вы обладаете всеми правами, были уполномочены или другим способом имеете законное право на выгрузку такого контента, и что такой контент не нарушает любые условия оказания услуг, применимые к Сервисам. Вы соглашаетесь с тем, что Сервисы содержат контент, информацию и материалы, являющиеся собственностью компании Apple, владельца сайта или их лицензиаров и защищенные соответствующими законами о правах на интеллектуальную собственность и другими законами, в том числе законом об авторском праве. Вы соглашаетесь не использовать такой проприетарный контент, информацию или материалы каким-либо способом, кроме разрешенного для данных Сервисов, или способом, который противоречит условиям настоящей Лицензии или иным образом нарушает права на интеллектуальную собственность третьей стороны или компании Apple. Запрещается полное или частичное воспроизведение Сервисов в любой форме и любым способом. Вы соглашаетесь не изменять, не сдавать в аренду или внаем, не передавать во временное пользование, не продавать и не распространять Сервисы, а также не создавать производные работы на их основе, и вы не имеете права использовать Сервисы какими-либо неразрешенными способами, включая, среди прочего, использование Сервисов для передачи любых видов компьютерных вирусов, червей, троянских программ или других вредоносных программ, а также способами, вызывающими снижение пропускной способности или перегрузку сети. Кроме того, вы соглашаетесь не использовать Сервисы каким бы то ни было образом с целью причинить беспокойство, оскорбить, преследовать, угрожать, распространять клевету или нарушать права каких-либо других лиц, и компания Apple не несет ответственности за такое использование вами Сервисов или за любые причиняющие беспокойство, содержащие угрозы, клевету, оскорбительные или неправомерные сообщения, которые вы можете получить в результате использования какого-либо из Сервисов.

I. Кроме того, такие Сервисы и Материалы третьих сторон могут быть доступны не на всех языках и не во всех странах. Компания Apple не делает никаких заявлений относительно того, что подобные Сервисы и Материалы третьих сторон подходят или доступны для использования в каком-либо определенном регионе. В том объеме, в котором Вы решили использовать или получать доступ к Сервисам или Материалам третьих сторон, Вы делаете это по собственной

инициативе и несете ответственность за соблюдение действующего законодательства, включая, помимо прочего, действующее местное законодательство, законы относительно защиты конфиденциальности и сбора данных. Компания Apple и ее лицензиары сохраняют за собой право изменять, приостанавливать, удалять или блокировать доступ к любым Сервисам в любое время без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах компания Apple не несет ответственности за удаление любых таких Сервисов или блокирование доступа к ним. Компания Apple может также в любое время без уведомления установить лимит использования или доступа к определенным Сервисам без возникновения у нее ответственности за это.

7. Прекращение. Настоящая Лицензия действительна до момента ее прекращения. В случае нарушения вами каких-либо условий настоящей Лицензии ваши права по ней прекращаются или утрачивают силу автоматически и без уведомления со стороны компании Apple. По окончании действия настоящей Лицензии вы должны прекратить любое использование ПО Apple и уничтожить все полные или частичные копии ПО Apple. Разделы 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 и 14 настоящей Лицензии сохраняют силу при любом прекращении.

8. Ограничение объема гарантий.
A. Если вы пользуетесь ПО Apple как потребитель, то есть используете ПО Apple вне рамок своей предпринимательской или профессиональной деятельности, вы можете иметь юридические права в своей стране пребывания, которые запрещают применение к вам следующих ограничений; в этом случае данные ограничения не будут применяться к вам. Подробную информацию о правах Вы можете получить в обществе защиты прав потребителей.

B. ВЫ ОПРЕДЕЛЕННО ПОДТВЕРЖДАЕТЕ И СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПО APPLE И ЛЮБЫЕ СЕРВИСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО APPLE ИЛИ ДОСТУПНЫЕ ПОСРЕДСТВОМ ПО APPLE, НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК, И ЧТО НА ВАС ЛЕЖИТ ПОЛНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТОЧНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

C. В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПО APPLE И СЛУЖБЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «КАК ДОСТУПНО», СО ВСЕМИ НЕДОСТАТКАМИ И БЕЗ ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА. APPLE И ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ (СОВМЕСТНО ИМЕНУЕМЫЕ «APPLE» В ЦЕЛЯХ СТАТЬЕЙ 8 И 9) ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДПИСАННЫХ ЗАКОНОМ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ И (ИЛИ) УСЛОВИЯ ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ТОЧНОСТИ, СПОКОЙНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН.

D. APPLE НЕ ГАРАНТИРУЕТ ВАШЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО APPLE И СЕРВИСОВ, СООТВЕТСТВИЕ ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ ФУНКЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПО APPLE ИЛИ СЕРВИСАХ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПО APPLE ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ПО APPLE, БЕСПЕРЕБОЙНУЮ И БЕЗОШИБОЧНУЮ РАБОТУ ПО APPLE И СЕРВИСОВ, ПОСТОЯННУЮ ДОСТУПНОСТЬ ЛЮБОГО ИЗ СЕРВИСОВ, ИСПРАВЛЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПО APPLE И СЕРВИСАХ, СОВМЕСТИМОСТЬ ПО APPLE С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, ПРИЛОЖЕНИЯМИ ИЛИ УСЛУГАМИ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. УСТАНОВКА ДАННОГО ПО APPLE МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ДОСТУПНОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ СЕРВИСОВ ТРЕТЬИХ СТОРОН, А ТАКЖЕ ПРОДУКТОВ И СЕРВИСОВ APPLE.

E. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С ТЕМ, ЧТО ПО APPLE И СЛУЖБЫ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ И НЕ

ПОДХОДЯТ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ ИЛИ УСЛОВИЯХ, КОГДА НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАДЕРЖКИ, ОШИБКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В КОНТЕНТЕ, ДАННЫХ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ПО APPLE ИЛИ СЛУЖБАМИ, МОГУТ ПРИВЕСТИ К СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ ИЛИ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ЛИБО ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ И НАНЕСЕНИЮ УЩЕРБА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПРАВЛЕНИЕ ЯДЕРНЫМИ УСТАНОВКАМИ, ВОЗДУШНЫМИ СУДАМИ ИЛИ СИСТЕМАМИ КОММУНИКАЦИИ, СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА, СИСТЕМАМИ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И СИСТЕМАМИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

F. НИКАКАЯ УСТНАЯ ИЛИ ПИСЬМЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЛИБО СОВЕТ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ APPLE ИЛИ ЕЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕ МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ В ПО APPLE ИЛИ СЕРВИСАХ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ИСПРАВЛЕНИЕ ИЛИ РЕМОНТ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗА ВАШ СЧЕТ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ И ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ.

9. Ограничение ответственности. В ОБЪЕМЕ, ПРЯМО НЕ ЗАПРЕЩЕННОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, APPLE, ЕЕ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, АГЕНТЫ И ПРИНЦИПАЛЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ИЛИ ЛЮБЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ, ОСОБЫЕ, НЕПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ, ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЛИ ПОТЕРЮ ДАННЫХ, НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИЛИ ПОЛУЧЕНИИ ЛЮБЫХ ДАННЫХ И ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ИНСТРУКЦИИ, НАЗНАЧЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ К КУРСАМ), ПЕРЕРЫВ В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ИНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВОЗНИКШИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE И СЕРВИСОВ ИЛИ ЛЮБОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЙ ИЛИ СЕРВИСОВ ТРЕТЬИХ СТОРОН В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ APPLE ИЛИ СЕРВИСОВ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕОРИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ИЗ ДОГОВОРА, ИЗ ДЕЛИКТА ИЛИ НА ИНЫХ ОСНОВАНИЯХ), ДАЖЕ В СЛУЧАЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ APPLE БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОДОБНЫХ УБЫТКОВ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ ДАННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ. В любом случае общая компенсационная ответственность Apple перед Вами за все убытки (помимо тех, которые могут подлежать возмещению в соответствии с требованиями применимого права в случае причинения вреда физическому лицу) ограничивается суммой в 250,00 (двести пятьдесят) долларов США. Вышеуказанные ограничения действуют, даже если применение какого-либо из вышеназванных средств правовой защиты не достигает своей основной цели. НЕЗАВИСИМО ОТ ЛЮБЫХ ДРУГИХ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ, ЕСЛИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ АКТА О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЯПОНИИ, УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ОГРАНИЧИВАЮТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ APPLE ЗА УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА ИЛИ СОВЕРШЕННОГО APPLE ПРАВОНАРУШЕНИЯ, НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ, ЕСЛИ ТАКОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ВЫЗВАНО УМЫШЛЕННЫМ НЕПРАВОМЕРНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ИЛИ ГРУБОЙ ХАЛАТНОСТЬЮ СО СТОРОНЫ APPLE.

10. Цифровые сертификаты. Функциональные возможности ПО Apple позволяют принимать цифровые сертификаты, выданные Apple или третьими сторонами. ВЫ НЕСЕТЕ ПОЛНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЕ ПРИНЯТЬ ИЛИ ОТКЛОНИТЬ СЕРТИФИКАТ, ВЫДАННЫЙ APPLE ИЛИ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ. ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЦИФРОВЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА СВОЙ

РИСК. В МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННОМ ПРИМЕНИМЫМ ПРАВОМ ОБЪЕМЕ APPLE НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ТОЧНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН В ОТНОШЕНИИ ЦИФРОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ. Вы соглашаетесь: (a) не подделывать любые сертификаты и не использовать их ненадлежащим образом; (b) использовать цифровые сертификаты только в законных целях и в соответствии с существующей сертификационной политикой, регламентом сертификационной практики или другими положениями о практике коммерческого использования сертификатов органов сертификации; (c) нести полную ответственность за предотвращение несанкционированного использования Ваших цифровых сертификатов неуполномоченными лицами; (d) нести полную ответственность за предотвращение несанкционированного использования личного ключа, связанного с Вашим цифровым сертификатом; (e) аннулировать любые Ваши сертификаты, если у Вас есть основания полагать, что они были дискредитированы. С Политикой сертификации Apple и Положениями о практике сертификации можно ознакомиться по адресу https://www.apple.com/ru/certificateauthority.

11. Экспортный контроль. Вы не вправе использовать или иным образом экспортировать или реэкспортировать Программное обеспечение Apple, за исключением тех случаев, когда это разрешено законодательством США и законодательством юрисдикций, в которых было приобретено Программное обеспечение Apple. В частности, помимо прочего, не допускается экспорт и реэкспорт Программного обеспечения Apple (a) в страны, в отношении которых США установили эмбарго, (b) любому лицу из установленного Министерством финансов США Списка специально выделенных граждан либо из установленного Министерством торговли США Списка исключенных физических или юридических лиц или любых иных списков субъектов, торговля с которыми запрещена правительством. Используя ПО Apple, вы заявляете и гарантируете, что не находитесь ни в одной из указанных стран и не включены ни в один из перечисленных списков. Вы также соглашаетесь не использовать Программное обеспечение Apple в любых целях, запрещенных законодательством США, включая, помимо прочего, разработку, проектирование, изготовление или производство ракетного, ядерного, химического или биологического оружия.

12. Правительство в качестве конечного пользователя. Программное обеспечение Apple и сопутствующая документация представляют собой «Коммерческие продукты» в значении, установленном в главе 48 Свода федеральных постановлений (C.F.R.) §2.101, состоящие из «Коммерческого компьютерного программного обеспечения» и «Коммерческой документации для компьютерного программного обеспечения» (значения этих терминов раскрываются соответственно в главе 48 Свода федеральных постановлений (C.F.R.) §12.212 или в главе 48 Свода федеральных постановлений (C.F.R.) §227.7202). Согласно § 12.212 главы 48 или §§ 227.7202–1 по 227.7202–4 главы 48 Свода федеральных постановлений США (C.F.R.) соответственно, лицензии на Коммерческое компьютерное программное обеспечение и на Документацию на коммерческое компьютерное программное обеспечение предоставляются конечным пользователям из Федеральных властей США (a) только как на Коммерческие продукты и (b) только с объемом прав, предоставляемых всем остальным конечным пользователям в соответствии с условиями настоящего документа. Права на неопубликованные материалы защищены законодательством США об авторском праве.

13. Применимое право и частичная недействительность. Положения настоящей Лицензии регулируются и толкуются в соответствии с законодательством штата Калифорния, за исключением норм коллизионного права. Настоящая Лицензия не подлежит регулированию Конвенцией ООН о договорах международной торговли товарами, применение которой явно исключено. Если вы являетесь потребителем, проживающим в Соединенном Королевстве, настоящая Лицензия регулируется законами юрисдикции страны вашего пребывания. Если по

какой-либо причине надлежащая судебная инстанция признает одно из положений или его часть не подлежащими принудительному исполнению, оставшиеся положения Лицензии сохраняют полную юридическую силу.

14. Целостность соглашения. Основной язык соглашения. Настоящая Лицензия представляет собой полное соглашение между вами и компанией Apple в отношении Программного обеспечения Apple и заменяет собой все предыдущие или временные договоренности сторон по предмету соглашения. Любые поправки или изменения настоящей Лицензии действительны только в случае их внесения в письменной форме и подписания компанией Apple. Любой перевод настоящей Лицензии осуществляется с учетом местных требований. В случае расхождений между версиями на английском и любом другом языке приоритет имеет версия Лицензии на английском языке в объеме, не противоречащем местному законодательству в вашей юрисдикции.

15. Признание прав третьих лиц.
A. Части ПО Apple могут использовать или включать в себя ПО третьих лиц и другие материалы, охраняемые авторским правом. Признание прав третьих сторон, условия лицензирования и отказ от предоставления гарантий в отношении таких материалов содержатся в электронной документации к ПО Apple, и использование вами таких материалов регулируется соответствующими положениями. Использование службы Google Safe Browsing должно соответствовать Условиям использования Google (https://www.google.com/intl/ru/policies/terms/) и Политике конфиденциальности Google (https://www.google.com/intl/ru/policies/privacy/).

B. Некоторые программные библиотеки и другое программное обеспечение третьих сторон, включенные в ПО Apple, являются бесплатными и, в зависимости от обстоятельств, лицензируются на условиях «Стандартной общественной лицензии» (GPL) или «Библиотечной/ Ограниченной стандартной общественной лицензии» (LGPL). Вы можете получить полную машиночитаемую копию исходного кода для подобного бесплатного программного обеспечения соответственно на условиях GPL или LGPL бесплатно, за исключением стоимости носителя, доставки и оформления, отправив письменный запрос в Apple по адресу: opensource@apple.com. Программное обеспечение GPL или LGPL распространяется в целях принесения ими пользы, но без ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, в том числе подразумеваемых гарантий ПРИГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ или ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ. Копия GPL или LGPL прилагается к ПО Apple.

C. Использование формата MPEG-4. Настоящий продукт предоставляется на условиях лицензирования Пакета Патентов на Системы MPEG-4 для кодирования в соответствии со Стандартом Систем MPEG-4, за исключением тех случаев, при которых необходима дополнительная лицензия и оплата лицензионных отчислений для кодирования в связи с (i) данными, хранящимися или воспроизведенными на физическом носителе, которые оплачиваются исходя из количества наименований, и (или) (ii) данными, оплачиваемыми, исходя из количества наименований и передающимися конечному пользователю для постоянного хранения и (или) использования. Такая дополнительная лицензия может быть получена в компании MPEG LA, LLC. Подробную информацию вы найдете по адресу: https://www.mpegla.com.

Настоящий продукт предоставляется на условиях Лицензии визуального формата MPEG-4 для персонального и некоммерческого использования потребителем в целях (i) кодирования видео в соответствии со Стандартом MPEG-4 Visual (далее — «Видео MPEG-4») и (или) (ii) декодирования Видео MPEG-4, которое было закодировано потребителем для персонального и некоммерческого использования и (или) было получено от поставщика видеопродукции, имеющего лицензию на предоставление Видео MPEG-4, выданную компанией MPEG LA. Лицензия на использование в иных целях не предоставляется и не предполагается.

Дополнительную информацию относительно рекламного, внутреннего и коммерческого использования и лицензирования вы можете получить в компании MPEG LA, LLC. См. веб-сайт: https://www.mpegla.com.

D. Примечание: программный декодер H.264/AVC. Если ПО Apple содержит функциональные средства кодирования и (или) декодирования формата AVC, коммерческое использование декодера H.264/AVC требует дополнительного лицензирования и применяется следующее положение: ЛИЦЕНЗИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА AVC В НАСТОЯЩЕМ ПРОДУКТЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ДЛЯ (i) КОДИРОВКИ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ AVC (далее — «ВИДЕО AVC») И (ИЛИ) (ii) ДЕКОДИРОВКИ ВИДЕО AVC, КОТОРОЕ БЫЛО ЗАКОДИРОВАНО ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ЦЕЛЯХ ЛИЧНОГО И НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, И (ИЛИ) ВИДЕО AVC, КОТОРОЕ БЫЛО ПОЛУЧЕНО ОТ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПОСТАВЩИКА ВИДЕО AVC. ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В КОМПАНИИ MPEG LA L.L.C. СМ. ВЕБ-САЙТ: HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Примечание: формат AMR. Действие лицензии на настоящий продукт не предусматривает использование функциональных средств кодирования и декодирования формата Adaptive Multi-Rate (адаптивный многоскоростной - AMR) для осуществления звонков по мобильной телефонной связи с помощью голоса или использования в любых продуктах телекоммуникации, созданных с использованием архитектуры QuickTime для платформы Windows. Лицензия не дает права на использование функциональных средств кодирования и декодирования формата AMR в инфраструктуре мобильной коммуникации, включая базовые станции, контроллеры базовых станций/сетей радиосвязи, центры коммутации и преобразователи для коммутируемых сетей общего пользования.

F. Примечание: Федеральное авиационное агентство США. Сетевой программный пакет «Авиационный ситуационный дисплей» и Информационные данные о состоянии Национальной системы организации воздушного пространства США (далее — «Данные полетов»), отображаемые при помощи ПО Apple, вырабатываются Федеральным авиационным агентством США (FAA). Вы соглашаетесь не распространять Данные полетов без получения предварительного письменного одобрения от Федерального авиационного агентства США. Федеральное авиационное агентство США и Apple отказываются от предоставления явных или подразумеваемых гарантий (в том числе от подразумеваемых гарантий пригодности к продаже и пригодности для использования в конкретных целях) в отношении использования Данных полетов и их точности. Вы соглашаетесь с тем, что Федеральное авиационное агентство США и Apple не несут совместной или индивидуальной ответственности за любой причиненный ущерб, убытки, претензии, ответственность, расходы, штрафные неустойки или любые непрямые, реальные, вторичные, побочные или косвенные убытки, возникшие вследствие использования Данных полетов. Федеральное авиационное агентство США не финансирует и не дает официальных рекомендаций приобретать ПО Apple. Федеральное авиационное агентство США не несет ответственности за технические или системные неполадки, и Вы не должны обращаться в FAA США при возникновении подобных неполадок или по вопросам оперативного воздушного движения.

G. Использование программы Adobe Color Profiles. Вы можете использовать программное обеспечение Adobe Color Profiles, включенное в ПО Apple, но Adobe не принимает на себя обязательство обеспечивать поддержку приложения Color Profiles в соответствии с настоящей Лицензией, в том числе в отношении обновленных или будущих версий этого приложения или других объектов. В дополнение положений вышеизложенных разделов 8 и 9 устанавливается, что ADOBE НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ПЕРЕД ВАМИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ, ЖАЛОБЫ ИЛИ РАСХОДЫ КАКОГО-ЛИБО РОДА. Программное обеспечение Adobe Color Profile, распространяемое вместе с ПО Apple, также можно загрузить в Интернете с сайта компании Adobe по адресу: https://www.adobe.com.

H. Gracenote®. Лицензионное соглашение с конечным пользователем. Данное приложение или устройство содержит программное обеспечение разработки корпорации Gracenote, Inc., расположенной в Эмеривилле (Emeryville), штат Калифорния, США (далее — «Gracenote»). Программное обеспечение Gracenote (далее — «Программное обеспечение Gracenote») позволяет приложению выполнять идентификацию дисков и файлов и получать сведения о музыкальных произведениях (далее — «Данные Gracenote»), в том числе название, имя исполнителя, номер записи и заголовок, с серверов в Интернете или встроенных баз данных (далее — «Серверы Gracenote»), а также выполнять другие функции. Данными Gracenote разрешается пользоваться только с помощью предназначенных для этого функций конечного пользователя данного приложения или устройства.

Вы соглашаетесь пользоваться Данными Gracenote, Программным обеспечением Gracenote и Серверами Gracenote только в личных некоммерческих целях. Вы соглашаетесь не переуступать, не копировать и не передавать Программное обеспечение Gracenote и любые Данные Gracenote третьим лицам. ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДАННЫМИ GRACENOTE, ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ GRACENOTE И СЕРВЕРАМИ GRACENOTE ТОЛЬКО НА ОГОВОРЕННЫХ В ДАННОМ СОГЛАШЕНИИ УСЛОВИЯХ.

Вы соглашаетесь с тем, что в случае нарушения этих ограничений действие Вашей неисключительной лицензии на использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote прекратится. В случае прекращения действия лицензии вы соглашаетесь прекратить всякое использование Данных Gracenote, Программного обеспечения Gracenote и Серверов Gracenote. Gracenote сохраняет все права, в том числе права собственности, на Данные Gracenote, Программное обеспечение Gracenote и Серверы Gracenote. Ни при каких обстоятельствах Gracenote не несет ответственности за оплату любой предоставляемой вами информации. Вы соглашаетесь с тем, что Gracenote, Inc. от своего имени может потребовать от вас соблюдения этих прав в соответствии с данным Соглашением.

Сервис Gracenote использует уникальный идентификатор отслеживания запросов для ведения статистики. Произвольное присвоение числового идентификатора позволяет сервису Gracenote вести подсчет запросов без получения личной информации о пользователе. Дополнительную информацию см. на веб-странице «Политики конфиденциальности сервиса Gracenote».

Программное обеспечение Gracenote и каждый компонент Данных Gracenote предоставляются в пользование «КАК ЕСТЬ». Gracenote не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий, прямых или подразумеваемых, относительно точности каких-либо Данных Gracenote на Серверах Gracenote. Gracenote сохраняет за собой право изменять категорию Данных или удалять их со своих серверов по любой обоснованной для себя причине. Gracenote не дает гарантии безошибочной или бесперебойной работы Программного обеспечения Gracenote или Серверов Gracenote. Gracenote не обязуется предоставлять пользователю какие-либо новые усовершенствованные или дополнительные типы или категории Данных, которые Gracenote по своему усмотрению может предоставлять в будущем, и оставляет за собой право прекратить сервисы в любое время. GRACENOTE ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО-ПРАВ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТИРУЕТ ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ GRACENOTE ИЛИ СЕРВЕРОВ GRACENOTE. НИ ПРИ КАКИХ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ GRACENOTE НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ УПУЩЕННЫЕ ДОХОДЫ.

16. Ограничение службы поиска Yahoo. Служба поиска Yahoo, доступная через Safari, лицензирована для использования только в следующих странах и регионах: Австралия, Австрия, Аргентина, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Бельгия, Бермуды, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Гватемала, Германия, Гренада, Греция, Дания, Доминиканская Республика, Индия, Индонезия, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Каймановы Острова, Канада, Кипр, материковый Китай, Гонконг, Тайвань, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Румыния, Сальвадор, Сент-Винсент, Сент-Люсия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таиланд, Тринидад и Тобаго, Турция, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Южная Корея, Ямайка и Япония.

EA1855
08.07.2023 г.

Дополнительные положения и условия использования Apple Pay

Данные дополнительные положения и условия использования Apple Pay (далее — «Дополнительные условия») дополняют лицензионное соглашение об использовании программного обеспечения macOS (далее — «Лицензия»); данные Дополнительные условия регулируют использование функции Apple Pay, которая в рамках Лицензии считается Сервисом, наряду с положениями Лицензии. Все термины данных Дополнительных условий, начинающиеся с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Лицензии.

1. Обзор и ограничения использования.

Функция Apple Pay позволяет хранить виртуальные представления кредитных, дебетовых и предоплаченных карт, в том числе Apple Card, которые поддерживаются функцией Apple Pay (далее — «Поддерживаемые карты»), и использует поддерживаемые компьютеры Mac для инициации и совершения платежей на веб-сайтах, а также для отслеживания заказов или просмотра квитанций. Функции Apple Pay Программного обеспечения Apple могут быть доступны не во всех регионах и не всем эмитентам карт, платежным системам и продавцам. Список функций может различаться в зависимости от региона, эмитента и получателя платежа. Список Поддерживаемых карт может периодически изменяться.

Функция Apple Pay предназначена для персонального использования, и Вы можете создавать предоставления только Ваших собственных Поддерживаемых карт. Если Вы создаете виртуальное представление поддерживаемой корпоративной карты, Вы подтверждаете, что делаете это с разрешения своего работодателя и у Вас есть полномочия связать Вашего работодателя обязательствами соблюдать данные условия использования в отношении всех операций, проводимых с использованием этой функции.

Вы соглашаетесь не использовать Apple Pay в незаконных или мошеннических целях, или любых других целях, которые запрещены по условиям Лицензии и данных Дополнительных условий. Вы также соглашаетесь использовать Apple Pay в соответствии с применимыми законами и правилами. Вы соглашаетесь не препятствовать и не нарушать работу службы Apple Pay (включая доступ к службе с использованием любых средств автоматизации) и любых серверов и сетей, подключенных к службе, а также не нарушать любые политики, требования и правила

сетей, подключенных к службе (включая любой несанкционированный доступ, использование или мониторинг соответствующих данных или трафика).

2. Использование на компьютерах Mac.

Вы можете пользоваться функцией Apple Pay на компьютерах Mac с поддержкой этой функции для инициации платежей, заходя на веб-сайты через браузер Safari. Для использования этой функции Ваша Поддерживаемая карта должна быть зарегистрирована на поддерживаемом устройстве iOS или на часах Apple Watch (далее — «Поддерживаемые устройства»). При завершении на веб-сайте покупки, осуществляемой с помощью Apple Pay, Вам необходимо будет подтвердить эту транзакцию, используя Поддерживаемое устройство.

В дополнение к условиям, изложенным в настоящих Дополнительных положениях, к использованию Вами Apple Pay для инициации платежей на веб-сайтах, открытых в Safari, применяются Дополнительные положения и условия использования Apple Pay, положения которых включены в настоящий документ посредством отсылки и которые доступны путем перехода к: «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Правовые документы» > «Лицензия» на Вашем устройстве iOS или «Об этом устройстве» > «Правовые документы» > «Лицензия» в приложении «Часы» на устройстве iOS, с которым создана пара. Список Поддерживаемых устройств может периодически изменяться.

Вы можете настроить Apple Pay на MacBook Pro с встроенным сенсором Touch ID, зарегистрировав на нем Поддерживаемые карты и используя Apple Pay для совершения платежей на веб-сайтах, открытых в Safari. Чтобы Вы могли использовать Apple Pay на таких компьютерах Mac, Ваши Поддерживаемые карты должны быть привязаны к активной учетной записи iCloud. Использование Apple Pay не может осуществляться лицами моложе 13 лет и может быть дополнительно ограничено по возрастному признаку в соответствии с положениями использования iCloud или требованиями эмитента Ваших Поддерживаемых карт.

3. Отношения между вами и компанией Apple

Компания Apple не обрабатывает платежи и не имеет никакого контроля над платежами, возвратами, возмещениями, вознаграждениями, суммами, скидками, заказами, выполнением заказов или другими коммерческими действиями, которые могут возникать в результате использования этой функции.

Если между Вами и эмитентом карты заключен договор с держателем банковской карты, его условия продолжают регулировать Ваше использование Поддерживаемых карт и их использование в связи с функцией Apple Pay. Аналогичным образом, покупка Вами любых товаров или сервисов с помощью функции Apple Pay будет регулироваться условиями и положениями продавцов таких товаров или сервисов.

Карты Apple Card доступны только в США и выпускаются филиалом банка США Goldman Sachs Bank в Солт-Лейк-Сити (далее — «Эмитент Apple Card»). Подавая заявку на выпуск карты Apple Card, Вы подаете заявку на открытие счета в банке у эмитента Apple Card. Пользоваться картой Apple Card могут только лица от 18 лет (или старше в зависимости от штата Вашего пребывания). Финансовое учреждение, ответственное за услуги, связанные с использованием карты Apple Card, может изменяться, а использование карты Apple Card будет регулироваться применимыми к ним условиями и положениями.

Никакие из положений Лицензии или данных Дополнительных условий не изменяют условий любого договора с держателем банковской карты или с торговым предприятием или другие

условия использования функций Apple Pay, и такие условия будут регулировать использование Вами соответствующей функции Apple Pay и ее виртуального представления на Вашем Mac с поддержкой Apple Pay.

Вы соглашаетесь с тем, что компания Apple не участвует в Ваших договорах с держателем карты или с торговым предприятием; не несет ответственности за: (a) содержание, точность или недоступность каких-либо платежных карт, коммерческих действий, операций, покупок, заказов, выполнения заказов или квитанций при использовании функции Apple Pay; (b) выдачу кредита или оценку права на получение кредита; (c) действия эмитентов, продавцов или других третьих сторон, связанные с использованием Вами Apple Pay или Wallet; (d) решений эмитента, продавца или другой третьей стороны в отношении Поддерживаемой карты; (e) накопление или использование вознаграждения или скидок в рамках программ торгового предприятия; или (f) пополнение или обновление предоплаченных карт. При возникновении любых споров или вопросов о платежных картах или связанных с ними коммерческих действиях обращайтесь к эмитенту карты или соответствующему торговому предприятию.

4. Конфиденциальность

При использовании функции Apple Pay для инициации платежа с последующим его завершением на Поддерживаемом устройстве информация о Вашем платеже, необходимая для завершения транзакции, передается между Вашим Mac и Вашим Поддерживаемым устройством в зашифрованном формате. При использовании функции Apple Pay для осуществления платежной транзакции на MacBook Pro с встроенным сенсором Touch ID информация о Вашем платеже будет передана на веб-сайт в зашифрованном формате в рамках такой транзакции. При добавлении карты с поддержкой Apple Pay на MacBook Pro с встроенным сенсором Touch ID информация о Вашем устройстве, например об активации определенных настроек и о статистике использования устройства (к примеру, процент времени, когда устройство находится в движении, и примерное количество звонков в неделю), будет направлена в Apple для определения правомочности совершения Вами транзакции и в целях предотвращения мошенничества. Подробнее о данных, которые собираются, используются и предоставляются при использовании Вами Apple Pay, Вы можете узнать в соответствующих уведомлениях о конфиденциальности, включая «Об Apple Pay» и «Конфиденциальность», доступ к которым можно получить на Вашем устройстве iOS или Mac, или в приложении Watch на объединенном в пару устройстве iOS, или на странице: https://www.apple.com/legal/privacy/ru. Используя функцию Apple Pay, Вы даете компании Apple, ее дочерним предприятиям и агентам согласие на передачу, сбор, хранение, обработку и использование всей вышеизложенной информации в целях предоставления функции Apple Pay.

5. Безопасность

Функция Apple Pay хранит виртуальные представления Ваших Поддерживаемых карт, и Вы понимаете то и соглашаетесь с тем, что, если Вы сообщите код-пароль или пароль Вашего устройства третьему лицу или позволите ему добавить свой отпечаток пальца для использования Touch ID, это лицо сможет совершать платежи, получать и использовать бонусные баллы или кредитные средства через Apple Pay на Ваших Поддерживаемых устройствах или Mac. Вы несете полную ответственность за обеспечение безопасности Ваших устройств и применимых к ним паролей и кодов-паролей. Вы соглашаетесь с тем, что компания Apple не несет никакой ответственности в случае потери Вашего устройства или предоставления общего доступа к Вашему устройству, а также в случае, если Вы вносите в macOS несанкционированные изменения.

Если Ваше устройство потеряно или украдено и у Вас включена функция «Локатор», Вы можете

использовать эту функцию или веб-сайт https://icloud.com, чтобы попытаться приостановить возможность оплаты при помощи виртуальных Поддерживаемых карт на устройстве, включив режим пропажи. Вы также можете стереть содержимое устройства; при этом будет предпринята попытка приостановить возможность оплаты при помощи виртуальных Поддерживаемых карт на устройстве. Вы также должны обратиться к эмитенту Ваших Поддерживаемых карт, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к Вашим виртуальным Поддерживаемым картам.

Если Вы сообщаете в компанию Apple о мошеннических или оскорбительных действиях или компания Apple подозревает о ведении таких действий, Вы соглашаетесь сотрудничать с компанией Apple в любом расследовании и принимать любые предписанные нами меры по предотвращению мошенничества.

6. Ограничение ответственности

В ДОПОЛНЕНИЕ К ОТКАЗУ ОТ ГАРАНТИЙ И ОГРАНИЧЕНИЮ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ИЗЛОЖЕНЫ В ЛИЦЕНЗИИ, КОМПАНИЯ APPLE НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОКУПКИ, ПЛАТЕЖИ, ТРАНЗАКЦИИ, ЗАКАЗЫ, ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ, ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛУЧЕНИИ ИЛИ ДРУГИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ФУНКЦИИ APPLE PAY, И ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ ИЛИ СПОРОВ В ОТНОШЕНИИ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ КАРТ, ВИРТУАЛЬНЫХ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ КАРТ И СВЯЗАННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ОБРАЩАТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО К СОГЛАШЕНИЯМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕНЫ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ВАШИХ КАРТ, ПЛАТЕЖНОЙ СЕТЬЮ ИЛИ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ПЛАТЕЖА.

SVENSKA

APPLE INC.
MJUKVARULICENSAVTAL FÖR macOS Sonoma

För användning på Apple-märkta datorer

LÄS NOGA IGENOM DETTA MJUKVARULICENSAVTAL (”AVTALET”) INNAN DU ANVÄNDER APPLE-MJUKVARAN. GENOM ATT ANVÄNDA APPLE-MJUKVARAN SAMTYCKER DU TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I AVTALET SKA DU INTE INSTALLERA OCH/ELLER ANVÄNDA APPLE-MJUKVARAN, OCH OM DU PRESENTERAS MED ALTERNATIVEN ”GODKÄNN” ELLER ”AVBÖJ” INFÖR VILLKOREN SKA DU KLICKA PÅ ”AVBÖJ”. OM DU INFÖRSKAFFADE MJUKVARAN SOM EN DEL AV ETT INKÖP AV APPLE-HÅRDVARA OCH DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN I AVTALET KAN DU RETURNERA HELA PAKETET MED APPLE-HÅRD- OCH -MJUKVARA, SÅ LÄNGE RETURRÄTTEN GÄLLER, TILL APPLE STORE ELLER DEN AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE DU KÖPTE DET HOS OCH FÅ PENGARNA TILLBAKA I ENLIGHET MED APPLES RETURPOLICY PÅ https://www.apple.com/legal/sales-support/. DU MÅSTE RETURNERA HELA PAKETET MED HÅRD-/MJUKVARA FÖR ATT FÅ PENGARNA TILLBAKA.

VIKTIG ANMÄRKNING: I den utsträckning som mjukvaran kan användas till att mångfaldiga, ändra, publicera eller distribuera material får du enligt detta Avtal endast mångfaldiga, ändra, publicera och distribuera icke upphovsrättsskyddat material, material som du äger upphovsrätten till och material som du är behörig eller har erforderligt tillstånd att mångfaldiga, ändra, publicera eller distribuera. Om du är osäker på vilka rättigheter du har att kopiera, ändra, publicera eller distribuera något material bör du kontakta en juridisk rådgivare.

1. Allmänt.
A. Apple-mjukvaran (inklusive startinstruktioner i ROM-minnet), mjukvara från tredje part, dokumentation, gränssnitt, innehåll, typsnitt och eventuella data som medföljer detta Avtal (”Ursprunglig Apple-mjukvara”), och som kan uppdateras eller ersättas av funktionsförbättringar, mjukvaruuppdateringar, säkerhetsåtgärder, systemfiler eller mjukvara för systemåterställning från Apple för din Apple-märkta dator eller kringutrustning som stöds (”Apple-mjukvaruändringar”), vare sig de är förinstallerade på Apple-märkt hårdvara eller levereras på en intern lagring, på ett flyttbart medium, på en skiva, i ROM-minne eller annat medium eller i annan form (den ursprungliga Apple-mjukvaran och Apple-mjukvaruändringarna benämns kollektivt ”Apple-mjukvara”), licensieras, utan att säljas, till dig av Apple Inc. (”Apple”) för användning i enlighet med villkoren i detta Avtal. Apple och/eller dess licensgivare behåller äganderätten till Apple-mjukvaran och förbehåller alla rättigheter som inte uttryckligen givits till dig. Du godkänner att villkoren i detta Avtal gäller för samtliga Apple-märkta mjukvaruprodukter som är förinstallerade på din Apple-märkta hårdvara, såvida inte ett separat avtal medföljer en sådan produkt. Om så är fallet godkänner du att villkoren i det separata avtalet gäller användningen av den produkten.

B. Apple kan, efter eget gottfinnande, ge dig tillgång till framtida ändringar av Apple-mjukvaran. Eventuella Apple-mjukvaruändringar kanske inte innehåller alla befintliga mjukvarufunktioner eller nya funktioner som Apple inkluderar för nyare eller andra Apple-märkta datormodeller. Villkoren i detta avtal gäller för alla Apple-mjukvaruändringar som Apple tillhandahåller, såvida inte Apple-mjukvaruändringarna åtföljs av ett separat avtal. Om så är fallet gäller villkoren i det separata avtalet.

C. Titlar och immateriella rättigheter i och till material som visas av eller ansluts till via Apple-mjukvaran tillhör sina respektive ägare. Sådant material kan skyddas av lagar och fördrag gällande upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter och kan gälla under användarvillkor från tredje part som tillhandahåller sådant material. Med undantag för vad som godkänns i detta Avtal ger detta Avtal dig inte någon rätt att

använda sådant innehåll och garanterar inte heller att sådant material kommer att vara tillgängligt i framtiden. Du får inte återpublicera, vidaresända eller reproducera eventuella bildfiler i fristående format som du får tillgång till via News eller Kartor.

2. Godkänd användning och begränsningar.
A. Licensavtal för en kopia av förinstallerad Apple-mjukvara. I enlighet med villkoren i detta Avtal, med undantag för om du införskaffade Apple-mjukvaran från Mac App Store, genom en automatisk nedladdning eller via en volymlicens, ett underhållsavtal eller annat skriftligt avtal med Apple, erhåller du en begränsad, icke-exklusiv licens att installera, använda och köra en (1) kopia av Apple-mjukvaran på en enda Apple-märkt dator vid ett och samma tillfälle. Exempelvis omfattas du av dessa licensvillkor för en kopia om du erhöll Apple-mjukvaran förinstallerad på Apple-märkt hårdvara.

B. Licens från Mac App Store. Om du införskaffade Apple-mjukvaran från Mac App Store eller via en automatisk nedladdning får du i enlighet med villkoren i detta Avtal och vad som godkänns i de villkor för användning av Tjänster och innehåll som anges i villkoren för Apples medietjänster (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/) (”Användningsvillkor”) en begränsad, ej överlåtelsebar, icke-exklusiv licens att:

(i) ladda ner, installera, använda och köra för personligt, icke-kommersiellt bruk en (1) kopia av Apple-mjukvaran direkt på varje Apple-märkt dator som kör macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave, eller macOS High Sierra (”Mac-dator”) och som du äger eller administrerar,

(ii) om du tillhör ett kommersiellt företag eller utbildningsinstitution, att ladda ner, installera, använda och köra en (1) kopia av Apple-mjukvaran för användning av antingen: (a) en enda individ på vardera av den eller de Mac-datorer du äger eller administrerar, eller (b) av flera individer på en enda delad Mac-dator som du äger eller administrerar. Exempelvis kan en enskild anställd använda Apple-mjukvaran på både den anställdas stationära Mac-dator och bärbara Mac-dator, eller så kan flera studenter använda Apple-mjukvaran seriellt på en enda Mac-dator som finns i ett resurscenter eller bibliotek och

(iii) installera, använda och köra upp till ytterligare två (2) kopior eller instanser av Apple-mjukvaran, eller tidigare macOS- eller OS X-operativsystemmjukvara, eller senare versioner av Apple-mjukvaran, i virtuella operativsystemmiljöer på varje Apple-märkt dator som du äger eller administrerar och som redan kör Apple-mjukvaran, i syfte att: (a) utveckla mjukvara, (b) testa mjukvara under dess utveckling, (c) använda macOS Server, eller (d) använda mjukvaran för enskilt, icke-kommersiellt bruk.

Med undantag för vad som uttryckligen godkänns i punkt 3 ger den användning som godkänns i punkt 2B (iii) ovan inte rätt att använda virtualiserade kopior eller instanser av Apple-mjukvaran i samband med en tjänstebyrå, tidsdelning, terminaldelning eller andra liknande tjänstetyper. Med undantag för vad som uttryckligen godkänns i denna punkt 2B får du inte använda Apple-mjukvaran till att köra Apple-operativsystemmjukvara, inklusive iOS, iPadOS, watchOS eller tvOS, i virtuella operativsystemsmiljöer på en eller flera Mac-datorer.

C. Volym- eller underhållsavtal. Om du erhöll Apple-mjukvaran i enlighet med ett volym- eller underhållsprogram som avtalats med Apple kommer villkoren i volym- eller underhållsavtalet att bestämma det antal kopior av Apple-mjukvaran som du har tillstånd att ladda ner, installera, använda och köra på Apple-märkta datorer du äger eller administrerar. Med undantag för vad som skriftligen medges av Apple ska alla andra villkor i detta Avtal gälla för din användning av Apple-mjukvaran som erhållits under ett volym- eller underhållsavtal.

D. Systemkrav, Apple-ID. Observera att Apple-mjukvaran endast stöds på Apple-märkt hårdvara som

uppfyller de systemkrav som specificerats av Apple. Utöver detta kan användning av och tillgång till vissa funktioner i Apple-mjukvaran och vissa Tjänster (som de definieras i punkt 6) kräva att du ansöker om en unik kombination av användarnamn och lösenord, vilket kallas för ett Apple-ID.

E. Typsnitt. I enlighet med villkoren i detta Avtal får du använda typsnitten som ingår i Apple-mjukvaran till att visa och skriva ut material medan du använder Apple-mjukvaran. Däremot får du endast bädda in typsnitt i material som godkänns enligt de inbäddningsbegränsningar som gäller för det aktuella typsnittet. Dessa inbäddningsbegränsningar kan granskas i panelen Typsnittsbok/Förhandsvisning/Visa typsnittsinfo.

F. Röster, Livetexter. I enlighet med villkoren i detta Avtal kan du: (i) använda systemröster som ingår i Apple-mjukvaran ("Systemröster") (1) när du kör Apple-mjukvaran och (2) för att skapa ditt eget originalinnehåll och dina egna projekt för personligt, icke-kommersiellt bruk, (ii) använda Live Captions som automatiskt genereras på enheten i realtid av Apple-mjukvaran ("Live Captions"), oavsett om de genereras under ett FaceTime-samtal eller på annat sätt, endast för personligt, icke-kommersiellt bruk och (iii) använda funktionen Personlig röst för att skapa en röst på enheten som låter som du ("Personlig röst") med din egen personliga röst för personligt, icke-kommersiellt bruk. Inget annat skapande eller användning av systemröster, Live Captions eller Personlig röst godkänns enligt denna licens, inklusive men inte begränsat till användning, reproduktion, visning, framförande, inspelning, publicering eller omdistribution av någon av systemröster, Live Captions eller Personlig röst i vinst, ideellt, offentligt eller kommersiellt sammanhang.

G. Funktioner och support för mjukvaran Bilder. Applikationen Bilder i Apple-mjukvaran (”Bilder-mjukvaran”) kanske inte stöder vissa video- och bildformat. Användning av vissa funktioner i Bilder-mjukvaran är beroende av funktioner i din kamera. Synkronisering av bilder med Bilder-mjukvaran och tjänster från Apple eller tredje part kan leda till förlust av data. Bildspelsgrafik, musik och teman som inkluderas med Bilder-mjukvaran är avsedda för personlig, icke-kommersiell användning i bildspel du skapar med Bilder-mjukvaran. Du får inte använda, extrahera eller sprida, för kommersiella eller andra syften, enstaka foton, bilder, grafiker, illustrationer, ljud, video eller liknande resurser (”Digitalt material”) som ingår i eller tillhandahålls som en del av Bilder-mjukvaran, eller på annat sätt använda det Digitala materialet utanför dess avsedda användning som en del av Bilder-mjukvaran.

H. Innehållslagringsfunktioner.
1. I den utsträckning Apple och/eller dess närstående bolag gör särskild mjukvara och/eller särskilt innehåll tillgängligt för cachelagring (exempelvis tillämpligt innehåll från Mac App Store) (”Apple-berättigande innehåll”) kan vissa funktioner i Apple-mjukvaran (”Innehållslagringsfunktionerna”) automatiskt ladda ner och lokalt cachelagra sådant Apple-berättigande innehåll på din Apple-märkta dator som kör Apple-mjukvaran (en sådan Apple-märkt dator benämns som ”Mac-dator med cachelagring aktiverad” i detta Avsnitt). **Genom att använda Innehållslagringsfunktionerna i Apple-mjukvaran samtycker du till att Apple kan ladda ner och cachelagra Apple-berättigande innehåll på din Mac-dator med cachelagring aktiverad.** Du kan när som helst stänga av Innehållslagringsfunktionerna i Apple-mjukvaran under Delning i Systeminställningar på din Mac-dator med cachelagring aktiverad.

2. Innehållslagringsfunktionerna i Apple-mjukvaran är endast avsedda för användning på en Mac-dator med cachelagring aktiverad som du äger eller administrerar och endast i syfte att överföra sådant Apple-berättigande innehåll till auktoriserade slutanvändare i ditt hem eller inom ditt företag eller din organisation. Du förstår att sådana användare kan behöva autentisera separat hos Apple innan de tar emot Apple-berättigande innehåll och att överföringen av Apple-berättigande innehåll via din Mac-dator med cachelagring aktiverad inte ändrar villkoren som gäller för hur du eller slutanvändarna tar emot sådant Apple-berättigande innehåll.

3. Du bekräftar och samtycker till att all användning av det Apple-berättigande innehållet lyder under de tillämpliga avtalsvillkor som gäller för den typ av Apple-berättigande innehåll som cachelagras. Dessa villkor kan innefatta, men är ej begränsade till, villkoren för Apples medietjänster, iCloud-villkoren, handledaravtalet för iTunes U, mjukvarulicensavtalet för iTunes U och/eller de tillämpliga avtalsvillkor som åtföljde mjukvaran som laddades ned, såvida hämtningen inte åtföljdes av ett separat licensavtal i vilket fall det är villkoren i det senare som gäller. En lista över Apples mjukvaruvarulicensavtal (SLA) finns här: https://www.apple.com/legal/sla/. Du bekräftar och samtycker till att användningen av Innehållslagringsfunktionerna och lagringen av Apple-berättigande innehåll på din Mac-dator med cachelagring aktiverad inte ger dig rättigheter utöver de som givits till dig i de tillgängliga licensvillkoren för Apple-berättigande innehåll och inte utgör godkännande, avstående eller annan begränsning gällande rättigheter som tillhör Apple eller andra upphovrättsinnehavare för Apple-berättigande innehåll.

4. Du är inte behörig att driftsätta din Mac-dator med cachelagring aktiverad och aktiverade Innehållslagringsfunktioner i ett nätverk som du inte äger eller administrerar (eller som du juridiskt sett inte har behörighet att använda för sådana ändamål) eller att godkänna tillgång till Apple-berättigande innehåll från slutanvändare utanför ditt hem, ditt företag eller din organisation. Du samtycker till att endast använda Innehållslagringsfunktionerna för personligt, icke-kommersiellt bruk eller internt bruk inom ditt företag eller din organisation, och endast enligt vad som uttryckligen godkänns i detta Avtal. Du får inte erbjuda en tjänst till tredje part som integrerar med eller drar nytta av tjänster eller information som tillhandahålls av Innehållslagringsfunktionerna, eller som använder Innehållslagringsfunktionerna på något som helst sätt.

5. Genom att aktivera Innehållslagringsfunktionerna i Apple-mjukvaran samtycker du till att Apple får lagra, övervaka och skydda det Apple-berättigande innehållet på din Mac-dator med cachelagring aktiverad och kan i sådant syfte samla in och använda teknisk information om din Mac-dator med cachelagring aktiverad och relaterade nätverk, inklusive men inte begränsat till hårdvaruidentifierare och IP-adresser. Du förbinder dig att inte avaktivera, avbryta, hacka, kringgå eller på annat sätt störa Apples verifierings-, lagrings- eller autentiseringsmekanismer, digitala signaturer, DRM (digital rights management) eller andra säkerhetsmekanismer som har implementerats i eller av Apple-mjukvaran, Apples tjänster, det Apple-berättigande innehållet eller annan Apple-mjukvara eller -teknik, eller göra det möjligt för andra att göra något av ovanstående.

6. Apple förbehåller rätten att sluta göra Apple-berättigande innehåll tillgängligt för cachelagring på din Mac-dator med cachelagring aktiverad (till exempel kan visst innehåll som du har cachelagrat tidigare inte vara tillgängligt för fortsatt cachelagring) och att när som helst och efter eget gottfinnande ta bort cachelagrat Apple-berättigande innehåll från dina Mac-datorer med cachelagring aktiverad och Apple kan inte hållas ansvarigt i sådan händelse. Du förstår att sådan cachelagring av Apple-berättigande innehåll kanske inte är tillgänglig i alla länder eller regioner. Du får när som helst ta bort cachelagrat Apple-berättigande innehåll och avaktivera Innehållslagringsfunktionerna.

I. Fjärranslutna skrivbord. I enlighet med villkoren i detta Avtal gäller följande när en Apple-märkt dator som kör Apple-mjukvaran (i samband med denna punkt benämns denna Apple-märkta dator som ”Hem-Mac”) fjärransluts till med en annan dator eller elektronisk enhet (”Enhet”), vare sig detta sker via funktionen Skärmdelning eller på annat sätt:

(i) endast en (1) Enhet får fjärransluta vid samma tidpunkt, vare sig detta sker direkt eller indirekt, för att styra den grafiska skrivbordssessionen på Apple-mjukvaran som körs och visas på denna Hem-Mac och

(ii) ett rimligt antal Enheter får fjärransluta vid samma tidpunkt med det enda syftet att samtidigt observera den grafiska skrivbordssessionen på Apple-mjukvaran som körs och visas på aktuell Hem-Mac, så länge som de inte styr Apple-mjukvaran på något sätt, men

(iii) endast en (1) Enhet får fjärransluta vid samma tidpunkt, vare sig detta sker direkt eller indirekt, för att styra en separat grafisk skrivbordssession på Apple-mjukvaran som körs och visas på denna Hem-Mac och sådan anslutning får endast ske via funktionen Skärmdelning i Apple-mjukvaran.

Med undantag för den användning som uttryckligen godkänns i punkt 2I eller 3, eller användning som på annat sätt licensieras till dig av Apple, samtycker du till att inte använda Apple-mjukvaran, eller någon av dess funktioner, i samband med en tjänstebyrå, tidsdelning, terminaldelning eller andra liknande tjänstetyper eller i syfte att erbjuda sådana tjänster för en tredje part.

J. Övriga användningsbegränsningar. De rättigheter du får enligt detta Avtal godkänner inte, vilket du samtycker till, att du installerar, använder eller kör Apple-mjukvaran på någon icke-Apple-märkt enhet, eller gör det möjligt för någon annan att göra det. Du samtycker till att inte ta bort, gömma eller förändra några meddelanden om rättigheter (inklusive varumärkes- eller upphovsrättsliga meddelanden) som kan vara fästa till eller inneslutna i Apple-mjukvaran. Med undantag för när detta godkänns enligt detta Avtal, eller på annat sätt avtalats med Apple, får (i) endast en användare åt gången använda Apple-mjukvaran och (ii) du inte göra Apple-mjukvaran tillgänglig i ett nätverk där mjukvaran kan användas eller köras på flera datorer samtidigt. Med undantag för vad som uttryckligen medges i punkt 3 får du inte hyra ut, leasa, låna ut, sälja, vidaredistribuera eller underlicensiera Apple-mjukvaran.

K. Säkerhetskopia. Du får endast göra en säkerhetskopia av Apple-mjukvaran (exklusive startinstruktioner i ROM-minne och annan fast Apple-mjukvara som är inbäddad eller på annat sätt är en del av Apple-märkt hårdvara) i maskinläsbar form. Säkerhetskopian måste återge alla upplysningar om upphovsrätt och övriga anmärkningar som finns i originalet. Apples startinstruktioner i ROM-minne och fast mjukvara tillhandahålls endast för användning på Apple-märkt hårdvara och du får inte kopiera, modifiera eller vidaredistribuera Apples startinstruktioner i ROM-minne eller fast mjukvara i sin helhet eller delvis.

L. Flytt av befintlig mjukvara. Om du använder Inställnings-/Flyttassistent till att överföra mjukvara från en Apple-märkt dator till en annan Apple-märkt dator, måste du komma ihåg att fortsatt användning av originalkopian kan vara förbjuden efter att en kopia har förts över till en annan dator, såvida du inte har en licensierad kopia på båda datorerna. Du bör kontrollera de relevanta licensavtalen för mjukvara och se vilka villkor som gäller. Mjukvara och tjänster från tredje part kanske inte är kompatibla med denna Apple-mjukvara och installation av denna Apple-mjukvara kan påverka tillgänglighet och användning av sådana mjukvaror och tjänster från tredje part.

M. Öppen källkod. Vissa komponenter som ingår i Apple-mjukvaran och mjukvaror från tredje part med öppen källkod som ingår i Apple-mjukvaran, har gjorts eller kan komma att göras tillgängliga av Apple på dess Open Source-webbplats (https://www.opensource.apple.com/) (”Komponenter med öppen källkod”). Du får ändra eller ersätta enbart dessa komponenter med öppen källkod på följande villkor: (i) Den resulterande Apple-mjukvaran används istället för den ursprungliga Apple-mjukvaran på Apple-märkta datorer som du äger eller administrerar, förutsatt att varje enskild Apple-dator innehåller en giltig licensierad kopia av Apple-mjukvaran. (ii) Du måste i övrigt följa villkoren i detta Avtal och alla andra tillämpliga licensvillkor som rör användningen av komponenter med öppen källkod. Apple är inte skyldigt att erbjuda uppdateringar, underhåll, garanti, support eller tjänster för den resulterande Apple-mjukvaran. Du medger uttryckligen att om fel eller skador skulle uppstå på Apple-hårdvaran som följd av ändringar i Komponenter med öppen källkod i Apple-mjukvaran, omfattas inte dessa fel eller skador av Apples hårdvarugaranti.

N. Ingen härledning av källkod. Du får inte och förbinder dig att inte, eller möjliggöra att andra kan, kopiera (utöver vad som uttryckligen godkänns i detta Avtal eller av Användningsvillkor om dessa gäller dig), dekompilera, dekonstruera, demontera, försöka härleda källkoden, avkryptera, modifiera eller skapa

härledda produkter helt eller delvis baserade på Apple-mjukvaran eller på tjänster som den levererar (med undantag för och endast i den utsträckning detta godkänns i tillämpliga lagar eller av licensvillkor gällande komponenter med öppen källkod som kan ingår i Apple-mjukvaran).

O. Överensstämmelse med lagstiftning. Du samtycker till att använda Apple-mjukvaran och Tjänster (som de definieras i punkt 6 nedan) i överensstämmelse med tillämplig lagstiftning, inklusive lokala regler och bestämmelser som gäller där du är bosatt eller laddar ner och använder Apple-mjukvaran och Tjänster. Funktioner i Apple-mjukvaran och Tjänster kanske inte finns tillgänglig på alla språk eller i alla länder och funktionerna kan variera mellan olika länder. En internetanslutning krävs för en del funktioner i Apple-mjukvaran och Tjänster.

P. Mjukvara från tredje part. Som en del av Apple-mjukvarupaketet ger Apple tillgång till viss mjukvara och tjänster från tredje part och kan göra dessa tillgängliga i form av en uppgradering, uppdatering eller tillägg till Apple-mjukvaran för att göra det bekvämt för dig. I den mån Apple-mjukvaran innehåller eller ger tillgång till mjukvara eller tjänster från tredje part, har dock Apple inget uttryckligt eller underförstått ansvar för att ge teknisk eller annan support gällande sådana mjukvaror eller tjänster. Kontakta relevant försäljare, tillverkare eller serviceleverantör angående den aktuella mjukvaran, tjänsten och/eller produkten.

Q. Apple-mjukvaruändringar. Apple-mjukvaran kommer regelbundet att kontrollera hos Apple om det finns Apple-mjukvaruändringar. Om en ändring finns tillgänglig kan den automatiskt laddas ner och installeras på datorn och eventuell kringutrustning. **Genom att använda Apple-mjukvaran samtycker du till att Apple laddar ner och installerar automatiska Apple-mjukvaruändringar på datorn och enheter i kringutrustningen.** Du kan när som helst stänga av automatiska operativsystemuppdateringar och snabba säkerhetssvar genom att ändra inställningarna som finns i Systeminställningar > Mjukvaruuppdatering > Avancerat.

R. Systemtecken. I enlighet med villkoren i detta Avtal får du använda de Memoji-tecken som ingår i eller skapas med Apple-mjukvaran (”Systemtecken”) (i) medan du använder Apple-mjukvaran och (ii) till att skapa eget innehåll och projekt för personlig, icke-kommersiell användning. Ingen annan användning av Systemfigurer medges i detta Avtal, inklusive men inte begränsat till användning, mångfaldigande, visning, framförande, inspelning, publicering eller vidaredistribution av Systemtecken i vinstdrivande, ideella, offentligt delade eller kommersiella sammanhang.

3. Leasing för godkända utvecklartjänster.
A. Leasing. Du får leasa eller vidareleasa en giltigt licensierad version av Apple-mjukvaran i sin helhet till en enskild person eller organisation (vardera en ”Leasingtagare”) förutsatt att alla följande villkor uppfylls:

(i) den leasade Apple-mjukvaran måste användas för det enda syftet att erbjuda godkända utvecklartjänster och varje Leasingtagare måste granska och godkänna villkoren i detta Avtal,

(ii) varje leasingperiod måste vara minst tjugofyra (24) sammanhängande timmar,

(iii) under leasingperioden måste den Leasingtagare som är slutanvändare vara den enda som använder och har kontroll över Apple-mjukvaran och den Apple-märkta hårdvaran där den är installerad, med undantag för att du, som den part som leasar ut Apple-mjukvaran (”Leasinggivare”), får erbjuda administrativ support för Apple-mjukvaran och

(iv) inför användningen av Apple-mjukvaran måste den Leasingtagare som är slutanvändare granska och godkänna villkoren som gäller för alla mjukvaror som är förinstallerade på Apple-mjukvaran, inklusive, men inte begränsat till Apples Xcode-utvecklarmjukvara och eventuella andra mjukvaror från Apple eller tredje part.

För syftena i denna punkt 3: (A) Leasingtagare som är slutanvändare avser en Leasingtagare som är den användare som i slutledet ska använda den leasade Apple-mjukvaran endast för godkända utvecklartjänster och (B) godkända utvecklartjänster avser kontinuerliga integrationstjänster, inklusive men inte begränsat till mjukvaruutveckling, bygge av mjukvara från källkod, automatiserad testning under mjukvaruutveckling och att köra de utvecklingsverktyg som krävs för sådana aktiviteter. Alla licensgivare måste meddela Apple innan de leasar ut eller vidareleasar Apple-mjukvaran i enlighet med denna punkt 3 genom att kontakta Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Vidareleasing. En Leasingtagare kan i sin tur vidareleasa Apple-mjukvaran i enlighet med denna punkt 3, förutsatt att en sådan Leasingtagare uppfyller alla villkor i denna punkt 3. En Leasingtagare som vidareleasar Apple-mjukvaran (som också ska betraktas som en Leasinggivare i denna punkt 3) måste helt och fullt överlåta användning och kontroll av Apple-mjukvaran och den Apple-märkta hårdvaran där den är installerad till sin Leasingtagare under leasingperioden.

C. Tillämpning. Som Leasinggivare ansvarar du för att: (i) säkerställa att varje Leasingtagare uppfyller kraven i denna punkt 3, (ii) säkerställa att varje Leasingtagare godkänner alla tillämpliga licensvillkor och (iii) medverka till att Apple kan genomdriva efterlevnad av dessa villkor. Om en Leasingtagare bryter mot något villkor i detta Avtal, eller andra tillämpliga Apple-licensvillkor, upphör Leasingtagarens rätt att använda Apple-mjukvaran automatiskt och du samtycker till att omedelbart avbryta en sådan Leasingtagares användning av Apple-mjukvaran när du uppmärksammar ett sådant brott eller efter en skriftlig underrättelse från Apple om ett sådant brott.

D. Virtualisering. För varje kopia av Apple-mjukvaran som omfattas av leasingvillkor i enlighet med denna punkt 3 gäller att antingen en Leasinggivare eller en Leasingtagare (men inte båda) får installera, använda och köra ytterligare kopior eller instanser av Apple-mjukvaran i virtuella operativsystemsmiljöer i enlighet med punkt 2B(iii), givet att en Leasinggivare endast får virtualisera en enda instans eller kopia av Apple-mjukvaran som ett verktyg i syfte att erbjuda en Leasingtagare med tillgång till och användning av Apple-mjukvaran i enlighet med denna punkt 3.

E. Systemkonfiguration. Om du är en Leasingtagare är du införstådd med att Apple-mjukvaran tidigare kan ha konfigurerats av den Leasinggivare som leasar Apple-mjukvaran till dig, inklusive val av inställningar för Analys, Platstjänster och andra säkerhets-, integritets- och datainsamlingsrelaterade funktioner. Du medger och samtycker till att Apple inte ansvarar för den konfiguration av Apple-mjukvaran som utförts av Leasinggivaren.

4. Överlåtelse.
A. Om du erhöll Apple-mjukvaran förinstallerad på Apple-märkt hårdvara, eller om du erhöll licensen till Apple-mjukvaran från Mac App Store eller genom en mjukvaruuppdatering, får du vid ett enda tillfälle permanent överlåta alla licensrättigheter till Apple-mjukvaran (i dess ursprungsskick, som den tillhandahålls av Apple) till någon annan, förutsatt att: (i) du överlåter hela Apple-mjukvaran tillsammans med den Apple-märkta hårdvaran, (ii) överlåtelsen måste innehålla den fullständiga Apple-mjukvaran, inklusive alla dess komponentdelar och detta Avtal, (iii) du inte behåller några kopior av Apple-mjukvaran, helt eller delvis, inklusive kopior som lagrats på en dator eller annan lagringsenhet, samt att (iv) den part som mottar Apple-mjukvaran läser och godkänner villkoren i detta Avtal. För ändamålen i detta Avtal gäller att om Apple tillhandahåller en uppdatering (t.ex. version 10.14 till 10.14.1) av Apple-mjukvaran så betraktas uppdateringen som en del av Apple-mjukvaran och får inte överlåtas separat från den ej uppdaterade versionen av Apple-mjukvaran.

B. Du får inte överlåta någon Apple-mjukvara som har modifierats eller ersatts enligt punkt 2 M ovan. Alla komponenter i Apple-mjukvaran tillhandahålls som delar av ett paket och får inte skiljas från detta

paket och distribueras som fristående mjukvara. Lägg märke till att Apple-mjukvara som tillhandahålls med en särskild Apple-märkt hårdvaruprodukt kanske inte kan användas på någon annan modell av Apple-märkt hårdvara.

C. Kopior av Apple-mjukvaran som tillhandahålls av Apple med syfte att användas för marknadsföring, utvärdering, diagnostik eller återskapande får endast användas för dessa ändamål och får inte säljas vidare eller överlåtas.

5. Godkännande av dataanvändning. Vissa funktioner, som Analys, Platstjänster, Siri, Diktering och Spotlight, kan kräva information från din dator för att kunna erbjuda sina respektive funktionaliteter. När du slår på eller använder dessa funktioner tillhandahålls detaljerade uppgifter om vilken information som skickas till Apple och hur denna information kan användas. Du kan läsa mer genom att besöka https://www.apple.com/se/privacy/. Under alla förhållanden behandlas din information i enlighet med Apples integritetspolicy som kan läsas på: https://www.apple.com/legal/privacy/.

6. Tjänster och tredjepartsmaterial.
A. Allmänt. Apple-mjukvaran kan ge tillgång till Apples iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Kartor, News samt andra tjänster och webbplatser från Apple och tredje part (kallas kollektivt och individuellt ”Tjänster”). För att använda dessa Tjänster krävs tillgång till internet. Användning av vissa Tjänster kan kräva ett Apple-ID och att du godkänner ytterligare användarvillkor och betalar avgifter som kan tillkomma. Genom att använda denna mjukvara med ett Apple-ID eller andra Apple-tjänster godkänner du tillämpliga användningsvillkor för den tjänsten, exempelvis de senaste villkoren för Apples medietjänster för landet eller regionen där du ansluter till sådana Tjänster, som du kan komma åt och granska på https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/.

B. Om du tecknar ett iCloud-konto kan du använda vissa iCloud-funktioner, till exempel ”iCloud Drive”, ”Min bildström”, ”Delade album” och ”Hitta”, direkt från Apple-mjukvaran. Du förstår och godkänner att din användning av iCloud och dessa funktioner lyder under de senaste villkoren för iCloud-tjänsten, vilka du kommer åt och kan granska på: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/.

C. Innehåll i appen News. Din användning av innehåll som du får tillgång till via appen News är begränsad till enbart personligt, icke-kommersiellt bruk. Ingen äganderätt överförs till dig gällande innehållet och din användning exkluderar specifikt, utan begränsning, alla rättigheter till kommersiellt eller marknadsföringsmässigt bruk av sådant innehåll.

D. Kartor. Karttjänsten och kartfunktionerna i Apple-mjukvaran (”Kartor”), inklusive kartdatatäckning, kan variera beroende på region. När du slår på eller använder Kartor tillhandahålls detaljerade uppgifter om vilken information som skickas till Apple och hur denna information kan användas. Du förstår och godkänner att din användning av Kartor lyder under de senaste villkoren för tjänsten Kartor, vilka du kommer åt och kan granska i sidofältet i appen Kartor.

E. Du förstår att du genom att använda dig av någon av Tjänsterna kan stöta på material som uppfattas som stötande av vissa personer eller kan betraktas som olämpligt för minderåriga, och att du genom att söka på internet eller ange en särskild URL automatiskt och oavsiktligt kan generera länkar eller referenser till stötande material. Du godkänner att användning av Tjänsterna sker på egen risk och att Apple, dess samarbetspartner, ombud, representanter, agenturer eller licensgivare inte kan hållas ansvarigt för eventuellt innehåll som kan betraktas som stötande på något sätt.

F. En del Tjänster kan visa, innehålla eller göra tillgängligt innehåll, data, information, mjukvara eller material från tredje part (”Material från tredje part”) eller erbjuda länkar till webbplatser från tredje part. Genom att använda Tjänsterna samtycker du till att Apple inte ansvarar för granskning eller utvärdering avseende innehåll, riktighet, fullständighet, aktualitet, giltighet, användning av copyrightskyddat material,

legalitet, anständighet, kvalitet, eller andra aspekter av material eller webbplatser från tredje part. Varken Apple, dess tjänstemän, partner eller dotterbolag garanterar eller rekommenderar och tar inte på sig något ansvar eller någon skadeståndsskyldighet gentemot dig eller någon annan person avseende Tjänster från tredje part, material från tredje part, webbplatser från tredje part eller annat material, produkter eller tjänster från tredje part. Material från tredje part och länkar till övriga webbplatser erbjuds endast som en bekvämlighet.

G. Varken Apple eller dess innehållsleverantörer kan garantera att aktieinformation, platsinformation, hälsoinformation eller annan information som visas i någon Tjänst är tillgänglig, riktig, fullständig, tillförlitlig eller aktuell. Finans- och ekonomiinformation som visas av Tjänster är enbart avsedd som allmän information och ska inte betraktas som en tillförlitlig beslutsgrund för ekonomiska investeringar. Du bör konsultera en kvalificerad/certifierad ekonomisk rådgivare innan du genomför någon handel med värdepapper baserat på information du fått via Tjänsterna. Platsinformation som eventuellt tillhandahålls av Tjänster, inklusive Apples tjänst Kartor, är endast avsedd för grundläggande navigeringssyften och planeringssyften och är inte tillförlitlig i situationer som kräver exakt platsinformation, eller när felaktig, ofullständig eller fördröjd platsinformation kan leda till dödsfall, personskador eller skador på egendom eller miljö. Du godkänner att de resultat du får från tjänsten Kartor kan skilja sig från de faktiska väg- eller terrängförhållandena på grund av faktorer som kan påverka datanoggrannheten hos Kartor, såsom, men inte begränsat till, väder-, väg- och trafikförhållanden och geopolitiska händelser. För din egen säkerhet bör du alltid uppmärksamma vägskyltar och aktuella vägförhållanden. Kör på ett säkert och ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande trafikbestämmelser och tänk på att färdbeskrivningar för cyklister och gångtrafikanter kanske inte omfattar särskilda cykel- och gångvägar.

H. I den utsträckning du överför innehåll via användning av Tjänster försäkrar du att du äger rättigheterna till, är auktoriserad eller på annat sätt har laglig rätt att överföra detta innehåll och att detta innehåll inte strider mot något användningsvillkor som gäller för dessa Tjänster. Du samtycker till att Tjänsterna har innehåll, information och material som tillhör Apple, webbplatsinnehavaren eller deras licensgivare och skyddas av lagstiftning gällande immateriella rättigheter och andra lagar, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt. Du försäkrar att du inte kommer att använda sådant innehåll, information eller material i några som helst sammanhang, med undantag för godkänd användning av Tjänsterna, och inte heller på något sätt som inkräktar på Apples eller tredje parts immateriella rättigheter. Ingen del av Tjänsterna får reproduceras på något sätt eller i någon form. Du godkänner att inte ändra, hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera eller på något sätt skapa produkter som baseras på Tjänsterna och du får inte utnyttja Tjänsterna på något ej godkänt sätt, inklusive men inte begränsat till att använda Tjänster till att överföra datorvirus, maskar, trojaner eller andra skadeprogram, eller till att inkräkta på eller belasta nätverkskapaciteten. Du godkänner dessutom att inte på något sätt använda Tjänsterna till att trakassera, bedraga, förfölja, hota eller förtala någon annan part, eller på annat sätt inkräkta på eller bryta mot dennes rättigheter. Vidare medger du att Apple inte på något sätt kan hållas ansvarigt för sådan användning av dig eller för eventuella trakasserande, hotande, skymfande, stötande, inkräktande eller olagliga meddelanden eller överföringar du kan få motta som en följd av användning av någon Tjänst.

I. Sådana Tjänster och tredjepartsmaterial är kanske inte tillgängliga på alla språk eller i alla länder eller regioner. Apple hävdar inte att sådana Tjänster och Material från tredje part är lämpliga eller tillgängliga för användning på alla platser. I den utsträckning du väljer att använda eller ansluta till Tjänster eller Material från tredje part gör du detta på eget bevåg och ansvarar för att följa tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till tillämpliga lagar i det land du befinner dig, samt lagstiftning gällande personlig integritet och datainsamling. Apple och dess licensgivare förbehåller sig rätten att när som helst ändra, suspendera, avbryta eller avaktivera åtkomst till någon av Tjänsterna utan föregående varning. Under inga omständigheter kan Apple hållas ansvarigt för borttagning eller avaktivering av åtkomsten till någon av Tjänsterna. Apple kan också komma att, utan varsel eller skadeståndsansvar, införa begränsningar i användningen eller åtkomsten till vissa Tjänster.

7. Uppsägning. Detta Avtal gäller tills vidare. Dina rättigheter enligt detta Avtal upphör att gälla automatiskt eller på annat sätt utan varsel från Apple om du inte uppfyller samtliga villkor i detta Avtal. Om och när detta Avtal upphör att gälla ska du omedelbart avbryta all användning av Apple-mjukvaran och förstöra alla fullständiga eller delvisa kopior av Apple-mjukvaran. Punkterna 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 och 14 i detta Avtal fortsätter att gälla även efter Avtalets upphörande.

8. Inskränkning i garantin.
A. Om du är en privatkund (någon som använder Apple-mjukvaran utanför arbetet, företaget eller yrkesområdet) kan du ha vissa lagstadgade rättigheter i det land där du är bosatt, vilket innebär att du kanske inte omfattas av följande begränsningar. Du kan få mer information om dina rättigheter genom att kontakta en lokal konsumentrådgivare.

B. DU BEKRÄFTAR ATT DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH ACCEPTERAR ATT, I DEN UTSTRÄCKNING DET GODKÄNNS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, ANVÄNDNING AV APPLE-MJUKVARAN OCH TJÄNSTER SOM UTFÖRS AV ELLER FÖRMEDLAS AV APPLE-MJUKVARAN SKER PÅ EGEN RISK AVSEENDE PRESTANDA, TILLFÖRLITLIGHET OCH ANVÄNDNING.

C. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIGA LAGAR GODKÄNNER DETTA, TILLHANDAHÅLLS APPLE-MJUKVARAN OCH TJÄNSTER I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. APPLE OCH APPLES LICENSGIVARE (I PUNKTERNA 8 OCH 9 KOLLEKTIVT BENÄMNDA ”APPLE”) FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH/ELLER VILLKOR AVSEENDE APPLE-MJUKVARAN OCH TJÄNSTER, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH/ELLER VILLKOR AVSEENDE ALLMÄN BESKAFFENHET, PRESTANDA, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, TILLFÖRLITLIGHET OCH STÖRNINGSFRI UPPLEVELSE SAMT ATT INTRÅNG INTE SKER I TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

D. APPLE GARANTERAR INTE ATT UTNYTTJANDET AV APPLE-MJUKVARAN OCH TJÄNSTER BLIR HELT STÖRNINGSFRITT, ATT FUNKTIONERNA I APPLE-MJUKVARAN ELLER TJÄNSTERNA SOM UTFÖRS ELLER TILLHANDAHÅLLS AV APPLE-MJUKVARAN UPPFYLLER ANVÄNDARENS KRAV, ATT APPLE-MJUKVARAN OCH TJÄNSTERNA FUNGERAR OSTÖRT ELLER FELFRITT, ATT TJÄNSTER KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGA I FRAMTIDEN, ATT APPLE KOMMER ATT RÄTTA TILL FEL I APPLE-MJUKVARAN ELLER TJÄNSTERNA, ELLER ATT APPLE-MJUKVARAN ELLER TJÄNSTER KOMMER ATT VARA KOMPATIBLA ELLER FUNGERA MED TREDJE PARTS MJUKVARA ELLER TJÄNSTER. INSTALLATION AV DEN HÄR APPLE-MJUKVARAN KAN PÅVERKA TILLGÄNGLIGHETEN OCH ANVÄNDBARHETEN HOS MJUKVARA ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART, LIKSOM TJÄNSTER OCH PRODUKTER FRÅN APPLE.

E. APPLE-MJUKVARAN OCH TJÄNSTER ÄR INTE AVSEDDA FÖR ELLER LÄMPLIGA FÖR ANVÄNDNING I SITUATIONER OCH MILJÖER DÄR TIDSFÖRDRÖJNING ELLER FEL OCH BRISTER I INNEHÅLL, DATA ELLER INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV APPLE-MJUKVARAN ELLER TJÄNSTER KAN LEDA TILL DÖDSFALL, PERSONSKADOR ELLER ALLVARLIGA SKADOR PÅ EGENDOM ELLER MILJÖ, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DRIFT AV KÄRNKRAFTSANLÄGGNINGAR, LUFTFARTSNAVIGERING, KOMMUNIKATIONSSYSTEM, FLYGLEDNINGSSYSTEM, LIVSUPPEHÅLLANDE MASKINER ELLER VAPENSYSTEM.

F. DENNA GARANTI KAN INTE UTÖKAS GENOM MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA MEDDELANDEN FRÅN VARE SIG APPLE ELLER APPLES REPRESENTANTER. OM APPLE-MJUKVARAN ELLER TJÄNSTER VISAR SIG VARA BEHÄFTADE MED FEL, ANSVARAR KUNDEN FÖR ALLA KOSTNADER FÖR NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATIONER OCH JUSTERINGAR. VISSA JURISDIKTIONER GODKÄNNER INTE UNDANTAG AV ELLER BEGRÄNSNINGAR I UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER

ELLER INSKRÄNKNINGAR I LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER, VILKET KAN MEDFÖRA ATT OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG.

9. Ansvarsbegränsning. SÅVIDA INTE ANNAT FÖRESKRIVS I TVINGANDE LAGSTIFTNING, ANSVARAR APPLE, DESS SAMARBETSPARTNER, OMBUD, REPRESENTANTER ELLER AGENTURER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR NÅGON FORM AV PERSONSKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR I FORM AV UTEBLIVEN VINST, SKADADE ELLER FÖRLORADE DATA, UTEBLIVEN SÄNDNING ELLER MOTTAGNING AV DATA ELLER INFORMATION (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNINGAR, KURSANVISNINGAR, HEMUPPGIFTER OCH MATERIAL), AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN ELLER ANDRA AFFÄRSMÄSSIGA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM ORSAKATS AV ELLER SOM KAN RELATERAS TILL KUNDENS ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA APPLE-MJUKVARAN ELLER TJÄNSTER, ELLER MJUKVARA, TILLÄMPNINGAR ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART I SAMBAND MED APPLE-MJUKVARAN ELLER TJÄNSTERNA, OAVSETT OM TALAN GRUNDAS PÅ AVTALSRÄTT, GARANTI, UTOMOBLIGATORISKT ANSVAR (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM APPLE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA JURISDIKTIONER GODKÄNNER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNINGAR AV ANSVARET FÖR PERSONSKADOR, ELLER FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VILKET KAN GÖRA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. Under inga omständigheter (annat än vad som föreskrivs i tillämpliga lagar gällande personskador) ska Apples totala skadeståndsansvar överstiga ett belopp motsvarande tvåhundrafemtio dollar (250 USD). Dessa begränsningar är tillämpliga även om det egentliga syftet med ovanstående gottgörelse inte skulle uppnås. OAVSETT EVENTUELLA ANDRA VILLKOR I DENNA LICENS, OM JAPANS KONSUMENT-ACT GÄLLER, ÄR VILLKOR SOM BEGRÄNSAR APPLES ANSVAR FÖR SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN KONTRAKTSBROTT ELLER SKADOR SOM FÖRORSAKATS AV APPLE OM SÅDAN SKADA BEROR PÅ APPLES AVSIKTLIGA FEL ELLER GROVA VÅRDSLÖSHET.

10. Digitala certifikat. Apple-mjukvaran innehåller funktionalitet som gör det möjligt att godkänna digitala certifikat som utfärdats antingen av Apple eller tredje part. DU ÄR ENSAMT ANSVARIG ÖVER ATT BESTÄMMA OM DU SKA ELLER INTE SKA LITA PÅ ETT CERTIFIKAT, OBEROENDE AV OM DET UTFÄRDATS AV APPLE ELLER TREDJE PART. DIN ANVÄNDNING AV DIGITALA CERTIFIKAT SKER HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GODKÄNNER APPLE INGA GARANTIER ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, AVSEENDE ALLMÄN BESKAFFENHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, TILLFÖRLITLIGHET, SÄKERHET ELLER ATT INTRÅNG INTE SKER I TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER VID ANVÄNDNING AV DIGITALA CERTIFIKAT. Du godkänner att (a) du inte kommer att förfalska eller missbruka några certifikat, (b) du enbart kommer att använda digitala certifikat i godkända syften och i enlighet med eventuell tillämplig certifikatpolicy, utfärdande om certifikatanvändning eller andra regler som ställs av certifikatutfärdaren, (c) du är ensamt ansvarig att förhindra att icke-auktoriserade användare får tillgång till dina digitala certifikat, (d) du är ensamt ansvarig att förhindra att icke-auktoriserade användare får tillgång till de privata nycklar som förknippas med dina digitala certifikat och (e) du kommer att upphäva certifikat som du misstänker har hamnat i orätta händer. Apples certifikatpolicy och riktlinjer för certifikatpraxis finns att läsa på: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Exportreglering. Du får inte använda eller exportera eller vidareexportera Apple-mjukvaran på annat sätt än vad som är godkänt enligt gällande lag i USA eller i det land Apple-mjukvaran förvärvades. I synnerhet gäller, men utan begränsning härtill, att Apple-mjukvaran inte får exporteras eller vidareexporteras till (a) något land beträffande vilket USA har förordnat om handelsförbud, eller till (b) någon person som finns upptagen på listan ”Specially Designated Nationals” som sammanställs av det amerikanska finansdepartementet (U.S. Treasury Department) eller listorna ”Denied Person's List” eller ” Entity List” som publiceras av det amerikanska handelsdepartementet (U.S. Department of Commerce)

eller någon annan lista över parter med vilka handel begränsas. Genom att använda Apple-mjukvaran försäkrar du att du inte vistas i något sådant land och att du inte finns upptagen på någon av de ovan angivna listorna. Du godkänner också att inte använda Apple-mjukvaran för verksamhet som förbjuds av gällande lagstiftning i USA, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, utformning, tillverkning eller produktion av atomvapen, missiler eller kemiska eller biologiska vapen.

12. Slutanvändare inom myndigheter. Apple-mjukvaran och tillhörande dokumentation betraktas som ”Commercial Items”, enligt definitionen i 48 C.F.R. §2.101, och består av ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation”, enligt definitionen i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, beroende på vilken punkt som är tillämplig. I enlighet med 48 C.F.R. § 12.212 eller 48 C.F.R. § 227.7202-1 till och med 227.7202-4, beroende på vilken punkt som är tillämplig, licensieras ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation” till användare inom amerikansk förvaltning (a) endast som ”Commercial Items” och (b) endast med de rättigheter som tillkommer alla andra slutanvändare i enlighet med villkoren i detta Avtal. Rätten till icke publicerat material (unpublished rights) förbehålls enligt amerikansk upphovsrätt.

13. Gällande lag och särskiljbarhet. Villkoren i detta Avtal regleras och tolkas i enlighet med tillämplig lagstiftning i staten Kalifornien, utan beaktande av motstridig lagstiftning. FN-konventionen om internationell försäljning av gods, ”Contracts for the International Sale of Goods”, undantas uttryckligen från tillämpning på detta Avtal. Om du är en kund bosatt i Storbritannien ska detta Avtal tolkas och regleras i enlighet den lagstiftning som tillämpas där du är bosatt. Om behörig domstol eller myndighet finner att en bestämmelse eller del därav i detta Avtal i något avseende inte kan hävdas ska resten av Avtalet fortsätta gälla.

14. Fullständigt Avtal, gällande språkversion. Detta Avtal utgör den totala överenskommelsen mellan dig och Apple gällande Apple-mjukvaran och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal gällande denna mjukvara. Inga tillägg till eller ändringar i detta Avtal är bindande om de inte är skriftliga och har undertecknats av Apple. Översättningar av detta Avtal görs för att uppfylla nationella krav. Om villkoren i den engelska och den översatta versionen skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen av Avtalet, så länge detta inte strider mot tillämplig lagstiftning i din jurisdiktion.

15. Tillkännagivanden rörande produkter från andra tillverkare.
A. Delar av Apple-mjukvaran kan använda eller innehålla mjukvara och annat upphovsrättsskyddat material från andra tillverkare. Tillkännagivanden, licensvillkor och friskrivningsklausuler för dylikt material finns med i den elektroniska dokumentationen till Apple-mjukvaran och din användning av materialet omfattas av deras respektive villkor. Användning av Googles Safe Browsing Service gäller enligt Googles villkor (https://www.google.com/intl/en/policies/terms/) och Googles integritetspolicy (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

B. Vissa mjukvarubibliotek och annan mjukvara från tredje part som följer med Apple-mjukvaran är kostnadsfri mjukvara som licensieras under villkoren i GNU General Public License (GPL) eller GNU Library/Lesser General Public License (LGPL). Du kan skriva till Apple på opensource@apple.com och be att få en komplett maskinläsbar kopia av källkoden till mjukvaran enligt villkoren i GPL eller LGPL, utan annan avgift än kostnaderna för medier, frakt och hantering. GPL/LPGL-mjukvaran distribueras i förhoppning om att det skall vara till nytta men UTAN NÅGON GARANTI, inte ens med någon utfästelse om ALLMÄN BESKAFFENHET eller LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. Exemplar av GPL och LGPL ingår i Apple-mjukvaran.

C. Användning av MPEG-4. Denna produkt licensieras under licensen MPEG-4 Systems Patent Portfolio för kodning i enlighet med standarden MPEG-4 Systems, dock krävs det ytterligare en licens och royaltybetalning för kodning i samband med (i) data som lagras eller replikeras i fysiska medier som betalas per titel och/eller (ii) data som betalas per titel och som överförs till en slutanvändare för

permanent lagring och/eller användning. En sådan ytterligare licens kan erhållas från MPEG LA, LLC. Mer information finns på adressen https://www.mpegla.com.

Denna produkt licensieras under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License till konsumenter för personligt, icke-kommersiellt bruk för (i) kodning av video i överensstämmelse med MPEG-4 Visual Standard (” MPEG-4 Video”) och/eller (ii) avkodning av MPEG-4-video som kodats av en konsument inom ramen för en personlig och icke-kommersiell aktivitet eller som erhållits från en videoleverantör som licensierats av MPEG LA att erbjuda MPEG-4-video. Ingen licens ges eller underförstås för annan användning. Mer information, bland annat om användning inom marknadsföring, intern och kommersiell användning och licensiering, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se https://www.mpegla.com.

D. Anmärkning om H.264/AVC. I den utsträckning som Apple-mjukvaran innehåller funktionalitet för AVC-kodning och/eller -avkodning kräver kommersiell användning av H.264/AVC ytterligare licensavtal och följande gäller: AVC-FUNKTIONERNA I DENNA PRODUKT FÅR ENLIGT DETTA AVTAL ENDAST ANVÄNDAS FÖR PERSONLIGT, ICKEKOMMERSIELLT BRUK TILL ATT (i) KODA VIDEO I ÖVERENSSTÄMMELSE MED AVC-STANDARDEN (”AVC-VIDEO”) OCH/ELLER (ii) AVKODA AVC-VIDEO SOM KODATS FÖR EN ICKEKOMMERSIELL VERKSAMHET OCH/ELLER AVC-VIDEO SOM ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS ATT ERBJUDA AVC-VIDEO. INFORMATION OM ANNAN ANVÄNDNING OCH OM LICENSER KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA L.L.C. SE HTTPS:// WWW.MPEGLA.COM.

E. Information om AMR. Den här produktens funktioner för AMR-kodning och -avkodning licensieras inte för mobiltelefonsamtal eller för användning i telefoniprodukter som bygger på QuickTime-arkitekturen för Windows-plattformen. Produktens funktioner för AMR-kodning och -avkodning licensieras inte heller för att användas i infrastruktur för mobiltelefonkommunikation, som exempelvis basstationer, styrenheter för basstationer eller radionätverk, växelcentraler eller slussar (gateways) till och från publika, uppringda nätverk.

F. Anmärkning om FAA. Flyginformation i form av Aircraft Situation Display och National Airspace System Status Information (”Flygdata”) som visas via Apple-mjukvaran genereras av FAA (Federal Aviation Administration). Du samtycker till att inte vidaredistribuera Flygdata utan föregående skriftligt medgivande från FAA. FAA och Apple friskriver sig från alla garantier, vare sig de är uttryckta eller underförstådda (inklusive underförstådda utfästelser om användbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål) gällande användning och tillförlitlighet för Flygdata. Du samtycker till att FAA och Apple inte ska vara skadeståndsskyldiga, varken gemensamt eller individuellt, för eventuella förluster, skador, skadeståndsanspråk, kostnader eller avgifter, eller för några indirekta skador, oförutsedda eller särskilda skador eller följdskador som uppstår som en följd av användning av Flygdata. Apple-mjukvaran är varken sponsrad eller rekommenderad av FAA. FAA ansvarar inte för tekniska eller systemrelaterade problem, och du skall inte kontakta FAA när det gäller sådana problem eller trafikstörningar.

G. Användning av Adobe färgprofiler (Color Profiles). Du får använda Adobe Color Profile-mjukvaran som följer med Apple-mjukvaran enligt villkoren i detta Avtal, men Adobe har ingen som helst skyldighet att erbjuda support för färgprofilerna i mjukvaran. Detta gäller även för uppgraderingar eller framtida versioner av profilerna eller andra objekt. Utöver vad som nämns i punkt 8 och 9 ovan, ÄR ADOBE INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIGT ELLER SKADESTÅNDSSKYLDIGT FÖR EVENTUELLA SKADOR ELLER KOSTNADER SOM KAN UPPSTÅ. Adobe Color Profile-mjukvaran som distribueras med Apple-mjukvaran finns även tillgänglig för hämtning från Adobe på adressen https:// www.adobe.com.

H. Slutanvändaravtal för Gracenote. Denna mjukvara eller enhet innehåller mjukvara från Gracenote, Inc. med högkvarter i Emeryville, Kalifornien, USA (”Gracenote”). Med mjukvaran från Gracenote (” Gracenote-mjukvaran”) kan denna mjukvara utföra skiv- eller filidentifiering via webben och ladda ner

musikrelaterad information, bl.a. uppgifter om namn, artist, album och spår (”Gracenote-data”) från webbservrar (”Gracenote-servrar”) och andra funktioner. Du får endast använda Gracenote-data på ett sätt som överensstämmer med de avsedda slutanvändarfunktionerna i denna mjukvara eller enhet.

Du samtycker till att du enbart kommer att använda Gracenote-data, Gracenote-mjukvaran och Gracenote-servrarna för privat, icke-kommersiellt bruk. Du samtycker till att du inte kommer att överlåta, kopiera, överföra eller sända Gracenote-mjukvaran eller några Gracenote-data till tredje part. DU SAMTYCKER TILL ATT INTE ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-MJUKVARAN ELLER GRACENOTE-SERVRARNA, FÖRUTOM PÅ DET SÄTT SOM UTTRYCKLIGEN GODKÄNNS I DETTA DOKUMENT.

Du samtycker till att din icke-exklusiva licens att använda Gracenote-data, Gracenote-mjukvaran och Gracenote-servrarna kommer att upphöra om du bryter mot dessa inskränkningar. Om din licens skulle upphöra att gälla samtycker du till att avbryta all användning av Gracenote-data, Gracenote-mjukvaran och Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig alla rättigheter vad gäller Gracenote-data, Gracenote-mjukvaran och Gracenote-servrarna, inklusive alla ägarrättigheter. Gracenote kommer under inga omständigheter att ansvara för någon som helst betalning till dig för någon som helst information som du tillhandahåller. Du samtycker till att Gracenote, Inc. hävdar sina rättigheter enligt detta Avtal i förhållande till dig direkt under sitt eget namn.

Gracenote-tjänsten använder en unik identifierare för att dokumentera frågor för statistiska ändamål. Syftet med en slumpmässigt tilldelad numerisk identifierare är att ge Gracenote-tjänsten möjlighet att räkna förfrågningar utan att identifiera dig personligen. Ytterligare information finns på webbsidan med Gracenotes integritetspolicy för Gracenote-tjänsten.

Gracenote-mjukvaran och alla enskilda element i Gracenote-data licensieras till dig ”I BEFINTLIGT SKICK”. Gracenote ger inga utfästelser eller garantier, vare uttryckliga eller underförstådda, angående riktigheten i några Gracenote-data som finns i Gracenote-servrarna. Gracenote förbehåller sig rätten att ta bort data från Gracenote-servrarna och ändra datakategorier på grund av skäl som Gracenote bedömer vara tillräckliga. Ingen garanti ges för att Gracenote-mjukvaran eller Gracenote-servrarna är felfria eller att funktionaliteten i Gracenote-mjukvaran eller Gracenote-servrarna kommer att vara avbrottsfri. Gracenote har ingen skyldighet att förse dig med nya förbättrade datatyper eller med ytterligare datatyper eller kategorier som Gracenote kan komma att erbjudas i framtiden och Gracenote kan efter eget gottfinnande avbryta sina tjänster när som helst. GRACENOTE FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG. GRACENOTE GARANTERAR INTE DE RESULTAT SOM ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV GRACENOTE-MJUKVARAN ELLER EN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OCH INTE HELLER FÖR UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRTJÄNST.

16. Begränsning av Yahoos söktjänst. Yahoos söktjänst som finns tillgänglig via Safari är endast licensierad för användning i följande länder och regioner: Argentina, Aruba, Australien, Bahamas, Barbados, Belgien, Bermuda, Brasilien, Bulgarien, Caymanöarna, Chile, Colombia, Cypern, Danmark, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Fastlandskina, Hongkong, Taiwan, Filippinerna, Finland, Frankrike, Grekland, Grenada, Guatemala, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jamaica, Japan, Kanada, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malaysia, Malta, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Nicaragua, Norge, Panama, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Schweiz, Singapore, Slovakien, Slovenien, Spanien, S:t Lucia, S:t Vincent, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Thailand, Tjeckien, Trinidad och Tobago, Tyskland, Turkiet, Ungern, Uruguay, USA, Venezuela och Österrike.

EA1855

2023-07-08

Tilläggsvillkor för Apple Pay

Följande tilläggsvillkor för Apple Pay (”Tilläggsvillkor”) utgör ett tillägg till mjukvarulicensavtalet för macOS (”Avtalet”), både villkoren i Avtalet och dessa Tilläggsvillkor gäller för din användning av funktionen Apple Pay som betraktas som en tjänst i detta Avtal. För de termer som skrivs med versal i dessa Tilläggsvillkor finns betydelsen förklarad i Avtalet.

1. Översikt och begränsningar i användningen

Med Apple Pay kan du lagra virtuella versioner av kredit-, bank- och förbetalda kort, inklusive Apple Card, som stöds av funktionen Apple Pay (”Kontokort som stöds”), använda Mac-datorer som stöds för att inleda eller genomföra betalningar på webbplatser samt följa onlinebeställningar och visa kvitton. Funktionerna i Apple Pay i Apple-mjukvaran kan vara begränsade till vissa regioner samt vissa kortutfärdare, betalningsnätverk och försäljningsställen. Tillgängliga funktioner kan variera beroende på område, utfärdare och försäljningsställe. Vilka kort som stöds kan då och då ändras.

Apple Pay är endast avsedd för personligt bruk och du kan endast registrera dina egna Kort som stöds. Om du registrerar ett företagskort som stöds tillstår du att du gör detta med behörighet från arbetsgivaren, samt att du har behörighet att binda din arbetsgivare vid dessa användarvillkor och alla de transaktioner som sker vid användningen av denna funktion.

Du förbinder dig att inte använda Apple Pay i illegalt eller bedrägligt syfte, eller i något annat syfte som ej är godkänt i enlighet med Avtalet och dessa Tilläggsvillkor. Du förbinder dig också att använda Apple Pay i enlighet med gällande lagar och förordningar. Du förbinder dig att inte störa eller hindra tjänsten Apple Pay (inklusive åtkomst till tjänsten på automatiserade sätt), eller servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsten, eller någon riktlinje, krav eller reglering hos nätverk som är anslutna till tjänsten (inklusive ej godkänd åtkomst till, användning av eller övervakning av data eller trafik på dessa).

2. Användning på Mac-datorer

Du kan använda Apple Pay på Mac-datorer som stöds för att inleda betalningar på webbplatser du öppnar i Safari. Funktionen kräver att du har ett Kontokort som stöds och har tillhandahållits till en iOS-enhet som stöds eller en Apple Watch (”Enheter som stöds”). När du ska slutföra köpet med Apple Pay på en webbplats måste du auktorisera transaktionen med en Enhet som stöds.

Utöver villkoren i dessa Tilläggsvillkor lyder din användning av Apple Pay för att inleda betalningar på webbplatser som du öppnar i Safari under de Tilläggsvillkor för Apple Pay som dina Enheter som stöds omfattas av, vars villkor genom denna referens införlivas i detta Avtal, och som kan granskas genom att öppna följande: Inställningar > Allmänt > Om > Villkor> Licens på en iOS-enhet, eller Om > Villkor > Licens i Apple Watch-appen på en parkopplad iOS-enhet. Enheter som stöds kan då och då ändras.

På en MacBook Pro med inbyggd Touch ID kan du ställa in Apple Pay genom att erbjuda Kontokort som stöds och använda Apple Pay till att genomföra betalningar på webbplatser som du öppnar i Safari. För att kunna använda Apple Pay på dessa Mac-datorer måste du ha Kontokort som stöds som är associerade med ett aktivt iCloud-konto. Apple Pay är endast tillgängligt för personer som är minst 13 år gamla och kan falla under ytterligare åldersgränser som sätts av iCloud eller relevanta kortutfärdare för dina Kontokort som stöds.

3. Relationen mellan Apple och dig

Apple bearbetar inte några betalningar och har inte någon som helst annan kontroll över betalningar, returer, återbetalningar, bonuspoäng, värden, rabatter, beställningar, beställningsuppfyllelser eller annan kommersiell aktivitet som din användning av denna funktion kan leda till.

Villkoren i de kortavtal du har slutit med kortutfärdaren fortsätter att reglera din användning av Kort som stöds och hur de används tillsammans med Apple Pay. På samma sätt lyder dina köp av varor eller tjänster via din användning av Apple Pay-funktionen under sådana försäljningsställens villkor.

Apple Card är endast tillgängligt i USA och utfärdas av Goldman Sachs Bank USA:s Salt Lake City-filial (”Apple Card-utfärdare”). När du ansöker om ett Apple Card-kort ansöker du om att öppna ett konto hos Apple Card-utfärdaren. Apple Card är endast tillgängligt för personer som är minst 18 år gamla (eller äldre beroende på den delstat där du är bosatt). Finansinstitutet som ansvarar för Apple Card kan komma att ändras, och din användning av Apple Card omfattas av detta finansinstituts användningsvillkor.

Inget i Avtalet eller dessa Tilläggsvillkor påverkar villkoren i något avtal du har ingått med enskilda kortutfärdare eller försäljningsställen, eller andra villkor som gäller för användning av funktionerna i Apple Pay, och sådana villkor reglerar din användning av den tillämpliga funktionen i Apple Pay och dess virtuella version på din Mac som stöds.

Du samtycker till att Apple inte utgör någon part i dina avtal med kortutfärdare eller försäljningsställen och att Apple inte heller ansvarar för (a) innehållet, riktigheten eller otillgängligheten av betalningskort, kommersiella aktiviteter, transaktioner, inköp, beställningar, beställningsuppfyllelser eller kvitton vid användning av funktionen Apple Pay, (b) utfärdandet av kredit eller bedömningen av kreditvärdighet, (c) utfärdares, försäljningsställens och tredje parters aktiviteter relaterade till din användning av Apple Pay eller Plånbok, (d) villkor som bestäms av en utfärdare, ett försäljningsställe eller annan tredje part i anslutning till ett Kontokort som stöds, (e) insamling eller inlösen av bonuspoäng eller lagrade värden som förknippas med ett försäljningsställes mjukvara, eller (f) betalning eller påfyllning av förbetalda kort. Kontakta utfärdaren eller tillämpligt försäljningsställe för alla klagomål eller frågor som rör betalningskort eller tillhörande kommersiell aktivitet.

4. Integritet

När du använder Apple Pay till att inleda en betalningstransaktion som ska slutföras på en Enhet som stöds kommer Apple Pay att överföra betalningsinformationen i ett krypterat format mellan din Mac och Enhet som stöds för att slutföra transaktionen. När du använder Apple Pay till att utföra en betalningstransaktion på en MacBook Pro med inbyggt Touch ID kommer betalningsinformationen att erbjudas i ett krypterat format till webbplatsen som en del av den transaktionen. När du lägger till ett kort i Apple Pay på en MacBook Pro med inbyggt Touch ID kommer information om enheten, exempelvis huruvida vissa enhetsinställningar är aktiverade och användningsmönster på enheten (såsom procentandel tid som enheten är i rörelse, ungefärligt antal samtal per vecka) att skickas till Apple i syfte att bedöma din behörighet och förhindra bedrägerier. Du kan hitta detaljerad information om den personliga information som samlas in, används eller delas som en del av din användning av Apple Pay genom att läsa de relevanta tjänstespecifika integritetsmeddelandena, inklusive Om Apple Pay och integritet, som du hittar på din iOS-enhet eller Mac, eller i Apple Watch-appen på en Parkopplad iOS-enhet, eller genom att besöka https://www.apple.com/legal/privacy. Genom att använda Apple Pay samtycker du till att Apple och dess dotterbolag och ombud överför, samlar in, lagrar, bearbetar och använder all ovan angivna information för att erbjuda funktionen Apple Pay.

5. Säkerhet

Apple Pay lagrar virtuella kopior av dina Kontokort som stöds, och du förstår och bekräftar att om du

tillhandahåller lösenkoden eller lösenordet till din enhet till tredje part, eller godkänner tredje part att lägga till ett fingeravtryck för att använda Touch ID på din Enhet som stöds eller Mac, kan detta leda till att de kan genomföra betalningar med Apple Pay på webbplatser på din Mac. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla säkerheten för dina enheter med tillhörande lösenkoder eller lösenord. Du godkänner att Apple inte har något ansvar om du förlorar eller delar åtkomsten till din enhet, eller om du gör ej godkända ändringar av macOS.

Om din enhet förloras eller stjäls och Hitta min är aktiverat, kan du använda Hitta min eller https://icloud.com till att försöka låsa de virtuella Kontokort som stöds som finns på enheten genom att försätta den i Förlorat läge. Du kan även radera enheten, vilket kommer att försöka spärra möjligheten att betala med de virtuella Kontokort som stöds som finns på enheten. Du bör även kontakta kortutfärdarna för de Kontokort som stöds för att förhindra ej godkänd tillgång till dina virtuella Kontokort som stöds.

Om du rapporterar eller om Apple misstänker bedräglig eller oegentlig aktivitet förbinder du dig att samarbeta med Apple i en eventuell utredning samt att använda de metoder för att förhindra bedrägeri som vi föreskriver.

6. Ansvarsbegränsning

UTÖVER DEN GARANTIFRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING SOM ANGES I AVTALET TAR APPLE INTE NÅGOT ANSVAR FÖR DE INKÖP, BETALNINGAR, TRANSAKTIONER, BESTÄLLNINGAR, BESTÄLLNINGSUPPFYLLELSER, KVITTOINFORMATION ELLER ANNAN KOMMERSIELL AKTIVITET SOM UTFÖRS MED FUNKTIONEN APPLE PAY, OCH DU GODKÄNNER ATT ENDAST ANVÄNDA DE AVTAL DU HAR MED KORTUTFÄRDAREN, BETALNINGSNÄTVERKET ELLER FÖRSÄLJNINGSSTÄLLET FÖR ATT LÖSA EVENTUELLA FRÅGOR OCH KLAGOMÅL SOM RÖR DINA KONTOKORT SOM STÖDS, VIRTUELLA KONTOKORT SOM STÖDS OCH TILLHÖRANDE KOMMERSIELL AKTIVITET.

ภาษาไทย

APPLE INC.
ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับ macOS Sonoma

สำหรับใช้กับระบบยี่ห้อ Apple

โปรดอ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์นี้ (“สิทธิ์การใช้งาน”) อย่างรอบคอบก่อนใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple โดยการใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้ อย่าติดตั้งและ/หรือใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple และหากให้เลือก "ตกลง" หรือ "ไม่ตกลง" ตามข้อกำหนด ให้คลิก "ไม่ตกลง" หากคุณได้ซอฟต์แวร์ของ Apple มาโดยเป็นส่วนหนึ่งในการซื้อฮาร์ดแวร์ Apple และคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้ คุณอาจส่งคืนชุดฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งชุดภายในระยะเวลาส่งคืนให้แก่ Apple Store หรือผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตที่คุณได้รับชุดฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ของ Apple มาเพื่อขอเงินคืนได้ภายใต้นโยบายการคืนเงินของ Apple ซึ่งพบได้ใน https://www.apple.com/th/legal/sales-support/ คุณต้องส่งชุดฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์คืนทั้งชุดจึงจะได้รับเงินคืน

หมายเหตุสำคัญ: เท่าที่ซอฟต์แวร์นี้อาจใช้ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือจัดจำหน่ายซึ่งสิ่งต่างๆ ได้ คุณได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ และจัดจำหน่ายเฉพาะสิ่งที่ไม่มีลิขสิทธิ์ สิ่งที่คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือสิ่งที่คุณมีอำนาจหรือกฎหมายอนุญาตให้คุณทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือจัดจำหน่ายได้เท่านั้น หากคุณไม่มั่นใจเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณที่จะทำสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือแจกจ่ายสิ่งใด คุณควรติดต่อที่ปรึกษากฎหมายของคุณ

1. ทั่วไป
ก. ซอฟต์แวร์ของ Apple (รวมทั้งรหัสบูทรอม (Boot ROM)), ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก, เอกสาร, อินเทอร์เฟซ, เนื้อหา, แบบอักษร และข้อมูลใดๆ ที่มาพร้อมกับสิทธิ์การใช้งานนี้ (“ซอฟต์แวร์ Apple เดิม”) ที่อาจได้รับการอัปเดตหรือแทนที่ด้วยการปรับปรุงคุณสมบัติ, การอัปเดตซอฟต์แวร์, การตอบสนองด้านความปลอดภัย, ไฟล์ระบบ หรือซอฟต์แวร์กู้คืนระบบที่ Apple จัดหาให้สำหรับคอมพิวเตอร์ Apple ของคุณหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่รองรับ (“การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple”) ไม่ว่าจะเป็นแบบติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนฮาร์ดแวร์ Apple, ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายใน, ในสื่อแบบถอดได้, บนดิสก์, ในหน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียว, ในสื่ออื่นๆ หรือในรูปแบบอื่นใด (ซอฟต์แวร์ Apple เดิมและการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple เรียกรวมกันว่า “ซอฟต์แวร์ Apple”) ได้รับสิทธิ์ใช้งาน ไม่ใช่จำหน่ายให้คุณโดย Apple Inc. (“Apple”) เพื่อใช้งานภายใต้เงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนี้เท่านั้น อีกทั้ง Apple และ/หรือผู้ให้ใช้สิทธิ์ของ Apple ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในตัวซอฟต์แวร์ของ Apple และขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่มิได้ให้ไว้แก่คุณโดยชัดแจ้ง คุณตกลงว่าข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้จะใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันยี่ห้อ Apple ใดๆ ที่อาจติดตั้งล่วงหน้าอยู่ในฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple ของคุณ เว้นแต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะมีสิทธิ์การใช้งานแยกต่างหาก ซึ่งในกรณีเช่นนั้น คุณตกลงว่าให้ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนั้นใช้บังคับกับการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของคุณ

ข. Apple อาจใช้ดุลยพินิจให้มีการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple (หากมี) อาจไม่จำเป็นต้องรวมถึงคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือคุณสมบัติใหม่ที่ Apple เปิดตัวสำหรับคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple รุ่นใหม่หรือรุ่นอื่นๆ โดยข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้จะบังคับใช้กับการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple ที่จัดทำขึ้นโดย Apple เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple นั้นจะมีสิทธิ์การใช้งานแยกต่างหาก ซึ่งในกรณีนั้น ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนั้นจะมีผลบังคับใช้

ค. กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในและแก่เนื้อหาใดๆ ที่แสดงโดยหรือเข้าถึงผ่านซอฟต์แวร์ของ Apple ย่อมตกแก่เจ้าของเนื้อหานั้นๆ เนื้อหาเช่นว่านั้นอาจได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายและสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น และอาจอยู่ภายใต้บังคับข้อกำหนดการใช้งานของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้จัดหาเนื้อหาดังกล่าว เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญาฉบับนี้ สิทธิ์การใช้งานนี้ไม่ให้สิทธิ์ใดๆ แก่คุณที่จะใช้เนื้อหานั้น หรือไม่รับประกันว่าเนื้อหานั้นจะพร้อมให้คุณใช้งานต่อไป ห้ามไม่ให้คุณเผยแพร่ต่อ ส่งต่อ และทำซ้ำซึ่งภาพใดๆ

ที่เข้าถึงผ่านทางแอป News หรือแอปแผนที่ ในรูปแบบไฟล์แยกเป็นเอกเทศ

2. การใช้และข้อจำกัดของสิทธิ์การใช้งานที่ได้รับอนุญาต
ก. สิทธิ์การใช้งานในซอฟต์แวร์ของ Apple ที่ได้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าและที่เป็นสำเนาชุดเดียว ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนี้ เว้นแต่คุณจะได้รับซอฟต์แวร์ของ Apple จาก Mac App Store หรือโดยการดาวน์โหลดอัตโนมัติ หรือภายใต้สิทธิ์การใช้งานแบบปริมาณมาก ข้อตกลงการบำรุงรักษา หรือข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ จาก Apple คุณได้รับสิทธิ์การใช้งานอย่างจำกัดและไม่ผูกขาดให้ติดตั้ง ใช้งาน และเรียกใช้สำเนาซอฟต์แวร์ของ Apple หนึ่ง (1) ชุดกับคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple ครั้งละเครื่อง เช่น ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานสำหรับสำเนาชุดเดียวเหล่านี้จะบังคับใช้กับคุณ หากคุณได้รับซอฟต์แวร์ของ Apple ซึ่งติดตั้งไว้ล่วงหน้าในฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple

ข. สิทธิ์การใช้งานของ Mac App Store หากคุณได้รับสิทธิ์การใช้งานสำหรับซอฟต์แวร์ของ Apple จาก Mac App Store หรือโดยการดาวน์โหลดอัตโนมัติแล้ว ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนี้และตามที่กฎการใช้บริการและเนื้อหาได้ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ Apple Media (https://www.apple.com/th/legal/internet-services/itunes/th/terms.html) ("กฎการใช้") อนุญาตให้ทำได้ คุณได้สิทธิ์การใช้งานอย่างจำกัด โอนสิทธิ์ไม่ได้ และไม่ผูกขาด ที่จะกระทำการต่อไปนี้

(i) ดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้งาน และเรียกใช้สำเนาซอฟต์แวร์ของ Apple หนึ่ง (1) ชุดเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยดำเนินการโดยตรงกับคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple แต่ละเครื่องที่ใช้งาน macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave หรือ macOS High Sierra (“คอมพิวเตอร์ Mac”) ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่

(ii) ในกรณีที่คุณเป็นองค์กรธุรกิจหรือสถาบันการศึกษา คุณสามารถดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้งาน และเรียกใช้สำเนาซอฟต์แวร์ของ Apple หนึ่ง (1) ชุด เพื่อใช้ในกรณีต่อไปนี้ (ก) ใช้โดยบุคคลธรรมดาคนเดียวบนคอมพิวเตอร์ Mac แต่ละเครื่องซึ่งคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ หรือ (ข) ใช้โดยบุคคลธรรมดาหลายคนบนคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ร่วมกันเครื่องเดียวซึ่งคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ ตัวอย่างเช่น พนักงานคนเดียวอาจใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งคอมพิวเตอร์ Mac แบบเดสก์ท็อปและคอมพิวเตอร์ Mac แบบแล็ปท็อปของพนักงาน หรือนักเรียนหลายคนอาจใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ต่อเนื่องกันบนคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องเดียวที่อยู่ในศูนย์หรือคลังทรัพยากร และ

(iii) ติดตั้ง ใช้งาน และเรียกใช้สำเนาหรืออินสแตนซ์ซอฟต์แวร์ของ Apple สูงสุด (2) สำเนาหรือซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ macOS หรือ OS X หรือซอฟต์แวร์ของ Apple ที่เปิดให้ใช้งานภายหลัง ภายในสภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการแบบเสมือนกับคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple แต่ละเครื่องที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ ซึ่งได้มีการใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple อยู่แล้ว สำหรับวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (ก) การพัฒนาซอฟต์แวร์ (ข) การทดสอบระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ค) การใช้ macOS Server หรือ (ง) การใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์

เว้นแต่ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อ 3 การอนุญาตที่ระบุไว้ในข้อ 2ข.(iii) ข้างต้นนี้ไม่อนุญาตให้คุณใช้สำเนาหรืออินสแตนซ์แบบเสมือนของซอฟต์แวร์ของ Apple ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการประมวลผลข้อมูล การแบ่งปันเวลาการใช้งาน การแบ่งปันเทอร์มินัล หรือบริการประเภทอื่นๆ อันคล้ายคลึงกัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในข้อ 2ข. นี้ คุณไม่อาจใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple เพื่อใช้งานซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการของ Apple ใดๆ รวมทั้ง iOS, iPadOS, watchOS หรือ tvOS ในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการแบบเสมือนในคอมพิวเตอร์ Mac

ค. สิทธิ์การใช้งานแบบปริมาณมากหรือแบบให้บริการบำรุงรักษา หากคุณได้รับซอฟต์แวร์ของ Apple ตามโครงการสิทธิ์การใช้งานแบบปริมาณมากหรือแบบให้บริการบำรุงรักษากับ Apple ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานแบบปริมาณมากหรือแบบให้บริการบำรุงรักษาของคุณจะกำหนดจำนวนสำเนาซอฟต์แวร์ของ Apple ที่คุณได้รับอนุญาตให้ดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้งาน และเรียกใช้กับคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple ซึ่งคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ เว้นแต่ Apple จะทำหนังสือตกลงเป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งปวงของสิทธิ์การใช้งานนี้ ให้บังคับแก่การที่คุณใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ที่ได้มาตามสิทธิ์การใช้งานแบบปริมาณมากหรือในการบำรุงรักษาด้วย

ง. ข้อกำหนดระบบเกี่ยวกับ Apple ID โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ของ Apple ใช้ได้กับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดระบบอันเจาะจงไว้ตามที่ระบุโดย Apple เท่านั้น นอกจากนี้ในการใช้งานและเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างในซอฟต์แวร์ของ Apple และบริการบางประเภท (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 6) คุณอาจต้องสมัครรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งเรียกว่า Apple ID

จ. แบบอักษร ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนี้ คุณอาจใช้แบบอักษรที่อยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple เพื่อแสดงและพิมพ์เนื้อหาระหว่างใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ อย่างไรก็ตามคุณจะใช้แบบอักษรโดยฝังกับเนื้อหาได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตตามข้อจำกัดสิทธิการใช้แบบอักษรที่เกี่ยวข้อง ข้อจำกัดสิทธิในการใช้งานแบบฝังอักษรสามารถตรวจสอบได้ที่สมุดแบบอักษร/ดูตัวอย่าง/แผงแสดงข้อมูลแบบอักษร

ฉ. เสียง, คำบรรยายเสียงสด เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนี้ คุณอาจต้อง: (i) ใช้เสียงของระบบที่รวมอยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple (“เสียงของระบบ”) (1) ขณะใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple และ (2) เพื่อสร้างเนื้อหาและโครงการต้นฉบับของคุณเอง ซึ่งเป็นการใช้งานแบบส่วนตัว ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (ii) ใช้คำบรรยายเสียงสดที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติบนอุปกรณ์ในแบบเรียลไทม์โดยซอฟต์แวร์ของ Apple (“คำบรรยายเสียงสด”) ไม่ว่าจะสร้างขึ้นระหว่างการโทรแบบ FaceTime หรืออย่างอื่น เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และ (iii) ใช้งานคุณสมบัติ Personal Voice เพื่อสร้างเสียงบนอุปกรณ์ที่มีเสียงเหมือนตัวคุณเอง (“Personal Voice”) โดยใช้เสียงของคุณเองเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยสิทธิ์การใช้งานนี้ไม่อนุญาตให้สร้างหรือใช้งานเสียงของระบบ, คำบรรยายเสียงสด หรือ Personal Voice รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้งาน การผลิตซ้ำ แสดงผล แสดง บันทึก เผยแพร่ หรือแจกจ่ายต่อเสียงของระบบ คำบรรยายเสียงสด หรือ Personal Voice ไม่ว่าจะในบริบทของการแสวงหรือไม่แสวงกำไร และไม่ว่าเพื่อการแบ่งกันใช้กับสาธารณชนหรือเพื่อเชิงพาณิชย์ก็ตาม

ช. คุณสมบัติและบริการช่วยเหลือของแอปรูปภาพ แอปพลิเคชันรูปภาพในซอฟต์แวร์ของ Apple (“แอปรูปภาพ”) อาจไม่รองรับรูปแบบวิดีโอหรือรูปภาพบางประเภท ผลของการใช้คุณสมบัติของแอปรูปภาพอาจแตกต่างกันไปโดยจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกล้องของคุณ การเชื่อมข้อมูลรูปภาพเข้ากับแอปรูปภาพและบริการของ Apple หรือของบุคคลภายนอกอาจส่งผลให้ข้อมูลสูญหาย ภาพกราฟฟิก ดนตรี และธีมในสไลด์โชว์ที่รวมอยู่ในแอปรูปภาพมีไว้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ในสไลด์โชว์ที่คุณได้สร้างขึ้นโดยใช้แอปรูปภาพ คุณจะใช้ แยกหรือแจกจ่าย ภาพถ่าย รูปภาพ ภาพกราฟฟิก งานศิลป์ เสียง วิดีโอ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (“ข้อมูลดิจิทัล”) ที่บรรจุอยู่ในหรือจัดหาให้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของแอปรูปภาพ เพื่อการพาณิชย์หรือเพื่อประการอื่นใดในลักษณะแยกใช้งานเป็นเอกเทศมิได้ หรือจะใช้ข้อมูลดิจิทัลนอกเหนือไปจากขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแอปรูปภาพมิได้

ซ. คุณสมบัติการแคชเนื้อหา

1. ตราบเท่าที่ Apple และ/หรือบริษัทในเครือของ Apple ทำให้ซอฟต์แวร์และ/หรือเนื้อหาบางประการมีให้บริการสำหรับการแคช (เช่น เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจาก Mac App Store) (“เนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple”) คุณสมบัติบางประการในซอฟต์แวร์ของ Apple (“คุณสมบัติการแคชเนื้อหา”) อาจดาวน์โหลดและจัดเก็บเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ดังกล่าวโดยอัตโนมัติไว้ในคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple ของคุณที่กำลังใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple (เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญาข้อนี้ คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple ดังกล่าวให้เรียกว่า "Mac ที่มีความสามารถในการแคช") **โดยการใช้คุณสมบัติการแคชเนื้อหาในซอฟต์แวร์ของ Apple คุณตกลงว่า Apple อาจดาวน์โหลดและแคชเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ดังกล่าวไว้ใน Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณ** คุณสามารถปิดคุณสมบัติการแคชเนื้อหาซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ทุกเมื่อ โดยไปที่ "การแชร์" ภายใต้ "การตั้งค่าระบบ" บน Mac ที่มีความสามารถในการแคช

2. คุณสมบัติการแคชเนื้อหาในซอฟต์แวร์ของ Apple มีไว้เพื่อใช้เฉพาะใน Mac ที่มีความสามารถในการแคชที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ และเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้การส่งเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple เป็นไปอย่างรวดเร็วไปยังผู้ใช้ปลายทางที่ได้รับอนุญาตภายในบ้าน บริษัท หรือองค์กรของคุณ คุณเข้าใจว่าผู้ใช้ดังกล่าวอาจจำเป็นต้องตรวจสอบสิทธิกับ Apple เป็นการแยกต่างหากก่อนที่จะได้รับเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple และการส่ง

เนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple อย่างรวดเร็วโดยผ่านการใช้ Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณจะไม่เป็นการแก้ไขข้อกำหนดที่คุณหรือผู้ใช้ปลายทางของคุณได้รับเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ดังกล่าว

3. คุณรับทราบและตกลงว่า การใช้เนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานที่ใช้บังคับกับประเภทของเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ที่มีการแคช เงื่อนไขเหล่านี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับบริการด้านสื่อของ Apple, ข้อกำหนดและเงื่อนไข iCloud, ข้อตกลงของผู้ฝึกสอนใน iTunes U, ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานในซอฟต์แวร์ iTunes U และ/หรือข้อกำหนดการให้สิทธิ์การใช้งานที่ใช้บังคับที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ที่ถูกดาวน์โหลด เว้นแต่สิ่งที่ดาวน์โหลดจะมีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานแยกต่างหากของตนเองติดมาด้วย ซึ่งในกรณีดังกล่าวให้บังคับใช้ข้อตกลงที่ติดมากับสิ่งที่ดาวน์โหลด สามารถดูรายการข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple (SLA) ได้ที่นี่: https://www.apple.com/th/legal/sla/ คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้คุณสมบัติการแคชเนื้อหาและการจัดเก็บเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ไว้ใน Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณ ไม่ได้เป็นการโอนให้แก่คุณซึ่งสิทธิใดๆ ที่นอกเหนือไปจากสิทธิที่ให้แก่คุณในข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานที่ใช้บังคับสำหรับเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple และจะไม่ถือเป็นการให้ การสละสิทธิ์ หรือการจำกัดอื่นใดในสิทธิใดๆ ของ Apple หรือเจ้าของลิขสิทธิ์อื่นใดในเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ใดๆ

4. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แจกจ่าย Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณพร้อมไปกับคุณสมบัติการแคชเนื้อหาที่เปิดใช้งานอยู่ในเครือข่ายที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม (หรือที่คุณไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว) หรือเพื่ออนุญาตให้มีการเข้าถึงเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ดังกล่าวจากผู้ใช้ปลายทางที่อยู่นอกบ้าน บริษัท หรือองค์กรของคุณ คุณตกลงที่จะใช้คุณสมบัติการแคชเนื้อหาเพียงเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ หรือเพื่อการใช้งานภายในบริษัทหรือองค์กรของคุณเท่านั้นและเท่าที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งในสัญญาฉบับนี้ คุณไม่อาจให้บริการแก่บุคคลภายนอกที่รวมหรือใช้ประโยชน์ในบริการหรือในข้อมูลที่คุณสมบัติการแคชเนื้อหาจัดให้หรือใช้คุณสมบัติการแคชเนื้อหาไม่ว่าในทางใด

5. โดยการเปิดใช้คุณสมบัติการแคชเนื้อหาในซอฟต์แวร์ของ Apple คุณตกลงว่า Apple อาจจัดเก็บ เฝ้าติดตามและสร้างความปลอดภัยให้แก่เนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ที่อยู่ใน Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณ และอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับ Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวบ่งชี้ของฮาร์ดแวร์และที่อยู่ IP เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว คุณตกลงที่จะไม่ปิดการทำงาน ขัดขวาง แฮก หลีกเลี่ยง หรือแทรกแซงด้วยประการอื่นในกลไกการตรวจพิสูจน์ การจัดเก็บ หรือการตรวจสอบสิทธิ์ การลงลายมือชื่อดิจิทัล การจัดการสิทธิ์ทางดิจิทัล หรือกลไกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ของ Apple ที่ดำเนินการอยู่ในหรือโดยซอฟต์แวร์ของ Apple, บริการ, เนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple หรือซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ของ Apple หรือทำให้บุคคลอื่นสามารถดำเนินการดังกล่าวได้

6. Apple ขอสงวนสิทธิ์ที่จะหยุดการแคชกับเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple บน Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณ (เช่น เนื้อหาบางประการที่คุณอาจเคยแคชไว้ก่อนหน้านี้อาจไม่มีให้ใช้อีกต่อไปในการแคชในภายหลัง) และขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบทิ้งเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ใดๆ ที่แคชไว้ออกจาก Mac ที่มีความสามารถในการแคชของคุณ ไม่ว่าในเวลาใดโดยดุลพินิจของ Apple แต่เพียงผู้เดียว และ Apple จะไม่ต้องรับผิดใดๆ ต่อคุณในกรณีดังกล่าว คุณเข้าใจว่าการแคชเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple อาจไม่มีให้บริการในทุกประเทศหรือภูมิภาค คุณอาจลบทิ้งเนื้อหาที่มีสิทธิใช้ได้ของ Apple ที่แคชไว้และปิดการใช้งานคุณสมบัติการแคชเนื้อหาได้ไม่ว่าในเวลาใด

ฌ. <u>การเชื่อมต่อเดสก์ท็อปทางไกล</u> ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนี้ เมื่อเชื่อมต่อทางไกลจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกเครื่อง (แต่ละเครื่องเรียกว่า “อุปกรณ์”) ไปยังคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple ซึ่งใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple (เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อนี้ คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple จะเรียกว่า “Home Mac”) ไม่ว่าโดยใช้คุณสมบัติการแชร์หน้าจอหรือโดยวิธีอื่นใด

(i) อุปกรณ์เพียงหนึ่ง (1) เครื่องเท่านั้นที่จะสามารถเชื่อมต่อทางไกลในเวลาหนึ่งๆ ได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมเพื่อควบคุมเซสชั่นเดสก์ท็อปแบบกราฟิกในซอฟต์แวร์ของ Apple ซึ่งใช้งานและแสดงอยู่บน Home Mac และ

(ii) อุปกรณ์จำนวนพอสมควรจะสามารถเชื่อมต่อทางไกลในเวลาเดียวกันได้เฉพาะเพื่อดูเซสชั่นเดสก์ท็อปแบบกราฟิกเดียวกันในซอฟต์แวร์ของ Apple ซึ่งใช้งานและแสดงอยู่บน Home Mac ไปพร้อมกัน ตราบเท่าที่อุปกรณ์เหล่านั้นไม่เข้ามาควบคุมซอฟต์แวร์ของ Apple ไม่ว่าประการใด แต่

(iii) อุปกรณ์ยี่ห้อ Apple เพียงหนึ่ง (1) เครื่องเท่านั้นที่จะสามารถเชื่อมต่อทางไกลในเวลาหนึ่งๆ ได้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อควบคุมเซสชั่นเดสก์ท็อปแบบกราฟิกที่ทำงานแยกต่างหากในซอฟต์แวร์ของ Apple ซึ่งแตกต่างจากที่ใช้งานและแสดงอยู่บน Home Mac และการเชื่อมต่อนั้นอาจกระทำได้ผ่านคุณสมบัติการแชร์หน้าจอในซอฟต์แวร์ของ Apple เท่านั้น

เว้นแต่ที่อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในข้อ 2ฌ. นี้หรือข้อ 3 หรือที่ยกเว้นตามที่ Apple ให้สิทธิ์การใช้งานโดยประการอื่น คุณตกลงที่จะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple หรือฟังก์ชั่นการทำงานใดๆ ในซอฟต์แวร์ของ Apple ไปในทางที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริการประมวลผลข้อมูล การแบ่งปันเวลาการใช้งาน การแบ่งปันเทอร์มินัล หรือบริการประเภทอื่นๆ อันคล้ายคลึงกัน ไม่ว่าบริการดังกล่าวจะให้บริการภายในองค์กรของคุณหรือแก่บุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม

ญ. ข้อจำกัดการใช้อื่นๆ การให้สิทธิ์ที่ระบุไว้ในสิทธิ์การใช้งานนี้ไม่อนุญาตให้คุณติดตั้ง ใช้งาน หรือเรียกใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple และคุณตกลงที่จะไม่กระทำการเช่นนั้นหรือทำให้ผู้อื่นกระทำการเช่นนั้นได้ คุณตกลงที่จะไม่ลบ อำพราง หรือแก้ไขคำบอกกล่าวความเป็นเจ้าของใดๆ (ซึ่งรวมถึงคำบอกกล่าวเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์) ที่อาจแนบมากับหรือรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple เว้นแต่ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้จะอนุญาตโดยประการอื่นหรือ Apple จะให้อนุญาตโดยประการอื่น (i) ให้มีผู้ใช้รายเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ในแต่ละคราว และ (ii) คุณไม่อาจจัดให้มีซอฟต์แวร์ของ Apple บนเครือข่ายที่คอมพิวเตอร์หลายเครื่องสามารถใช้งานหรือใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ในเวลาเดียวกันได้ เว้นแต่ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อ 3 คุณไม่อาจนำซอฟต์แวร์ของ Apple ไปให้เช่า ให้เช่าแบบลีสซิ่ง ให้ยืม ขาย แจกจ่ายต่อ หรืออนุญาตให้ใช้ช่วง

ฎ. สำเนาสำรอง คุณอาจทำสำเนาซอฟต์แวร์ของ Apple (ไม่รวมรหัสบูทรอม (Boot ROM) และเฟิร์มแวร์อื่นของ Apple ซึ่งฝังหรือบรรจุไว้โดยประการอื่นในฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple) หนึ่งชุดในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้เฉพาะเพื่อสำรองข้อมูลเท่านั้น แต่สำเนาเพื่อสำรองข้อมูลนั้นต้องระบุบรรดาข้อความแจ้งลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอื่นๆ ที่ปรากฏในต้นฉบับด้วย รหัสบูทรอมและเฟิร์มแวร์ของ Apple นั้น ให้ไว้เพื่อใช้กับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple เท่านั้นและคุณไม่อาจนำรหัสบูทรอมและเฟิร์มแวร์ของ Apple หรือส่วนใดๆ ของรหัสบูทรอมและเฟิร์มแวร์ของ Apple ไปทำสำเนา ปรับแก้ หรือแจกจ่ายต่อ

ฏ. การโยกย้ายซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ หากคุณใช้ผู้ช่วยตั้งค่า/ผู้ช่วยการโยกย้ายเพื่อถ่ายโอนซอฟต์แวร์จากคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple อีกเครื่องหนึ่ง โปรดจำไว้ว่าการใช้สำเนาต้นฉบับของซอฟต์แวร์ต่อไปอาจเป็นการอันต้องห้ามทันทีที่สำเนาหนึ่งได้โอนไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องแล้ว เว้นแต่คุณจะมีสำเนาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิของซอฟต์แวร์นั้นบนคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องอยู่แล้ว คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ซอฟต์แวร์และบริการของบุคคลภายนอกอาจไม่สามารถใช้กับซอฟต์แวร์ของ Apple นี้และการติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Apple นี้อาจกระทบต่อการมีให้ใช้และการใช้งานได้ของซอฟต์แวร์หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว

ฐ. โอเพ่นซอร์ส ส่วนประกอบบางส่วนของซอฟต์แวร์ของ Apple และโปรแกรมประเภทโอเพ่นซอร์สของบุคคลภายนอกซึ่งรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple นั้น Apple ได้จัดหรือจะจัดให้มีอยู่บนเว็บไซต์โอเพ่นซอร์สของตน (https://www.opensource.apple.com/) (เรียกรวมกันว่า "ส่วนประกอบโอเพ่นซอร์ส") คุณอาจแก้ไขหรือแทนที่เฉพาะส่วนประกอบโอเพ่นซอร์สนี้ ตราบเท่าที่ (i) มีการใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ที่เป็นผลจากการแก้ไขแทนการใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ที่ไม่มีการแก้ไขบนคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Apple ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ ตราบเท่าที่คอมพิวเตอร์ Apple แต่ละเครื่องดังกล่าวมีสำเนาการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ของ Apple บนเครื่อง และ (ii) คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้และข้อกำหนดการให้สิทธิ์การใช้งานใดๆ ที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้ส่วนประกอบโอเพ่นซอร์สในประการอื่นๆ ด้วย Apple ไม่มีหน้าที่มอบการอัปเดต การบำรุงรักษา

การรับประกัน บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือด้านอื่นๆ หรือบริการใดๆ สำหรับซอฟต์แวร์ของ Apple ที่เป็นผลจากการแก้ไข คุณยอมรับโดยชัดแจ้งว่า หากฮาร์ดแวร์ของ Apple ล้มเหลวหรือเสียหายเพราะการแก้ไขส่วนประกอบโอเพ่นซอร์สในซอฟต์แวร์ของ Apple ความล้มเหลวหรือความเสียหายนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามข้อกำหนดของการรับประกันฮาร์ดแวร์ของ Apple

ฑ. ห้ามทำวิศวกรรมย้อนกลับ คุณไม่อาจและตกลงที่จะไม่กระทำการต่อไปนี้หรือทำให้ผู้อื่นกระทำการต่อไปนี้ ได้แก่ ทำสำเนา (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งโดยสิทธิ์การใช้งานนี้หรือโดยกฎการใช้ หากบังคับใช้แก่คุณได้) ดีคอมไพล์ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกประกอบ พยายามที่จะดึงรหัสต้นฉบับ ถอดรหัส แก้ไข หรือสร้างงานสร้างสรรค์ต่อเนื่องกับซอฟต์แวร์ของ Apple หรือบริการใดๆ ที่มอบให้โดยซอฟต์แวร์ของ Apple หรือส่วนใดๆ ของซอฟต์แวร์ของ Apple (เว้นแต่และเฉพาะเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะห้ามมิให้มีข้อจำกัดใดๆ ข้างต้นหรือโดยข้อกำหนดของการให้สิทธิ์การใช้งานว่าด้วยการใช้ส่วนประกอบโอเพ่นซอร์สซึ่งอาจรวมอยู่กับซอฟต์แวร์ของ Apple)

ฒ. การปฏิบัติตามกฎหมาย คุณตกลงที่จะใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple และบริการ (ตามที่นิยามไว้ในข้อ 6 ข้างล่างนี้) โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งปวง รวมทั้งกฎหมายท้องถิ่นของประเทศหรือภูมิภาคที่คุณพำนักอยู่หรือที่คุณดาวน์โหลดหรือใช้ซอฟต์แวร์และบริการของ Apple คุณสมบัติในซอฟต์แวร์ของ Apple และบริการอาจไม่มีให้บริการในทุกภาษาหรือทุกภูมิภาค และคุณสมบัติบางประการอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณสมบัติบางอย่างในซอฟต์แวร์ของ Apple และบริการจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ณ. ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก การเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบริการของบุคคลภายนอกบางรายการได้อำนวยความสะดวกไว้โดย Apple ได้จัดให้เป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์ของ Apple และอาจจัดให้ในลักษณะของการอัปเกรด การอัปเดต หรือเป็นส่วนเสริมของซอฟต์แวร์ของ Apple เท่าที่ซอฟต์แวร์ของ Apple มีหรือจัดให้มีการเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือบริการใดของบุคคลภายนอก Apple ไม่มีหน้าที่โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่จะให้บริการช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือด้านอื่นๆ สำหรับซอฟต์แวร์หรือบริการนั้น โปรดติดต่อผู้ขาย ผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อขอรับบริการช่วยเหลือด้านเทคนิคและบริการลูกค้าเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ บริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ญ. การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple ซอฟต์แวร์ของ Apple จะตรวจสอบกับ Apple อยู่เสมอว่ามีการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple หรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลง ระบบอาจดาวน์โหลดและติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ และอาจดำเนินการบนอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ของคุณด้วย หากมี **เมื่อใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple คุณยอมรับว่า Apple อาจดาวน์โหลดและติดตั้งการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ของ Apple บนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของคุณ** คุณสามารถปิดการอัปเดตระบบปฏิบัติการอัตโนมัติและการตอบสนองด้านความปลอดภัยที่ฉับไวได้ทุกเมื่อ โดยการปรับการตั้งค่าที่อยู่ในการตั้งค่าระบบ > รายการอัปเดตซอฟต์แวร์ > ขั้นสูง

ฏ. ตัวละครของระบบ ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนี้ คุณอาจใช้ตัวละคร Memoji ที่มีอยู่ในหรือถูกสร้างขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ของ Apple (“ตัวละครของระบบ”) (i) ในขณะที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple และ (ii) เพื่อสร้างเนื้อหาและโครงการที่คุณสร้างขึ้นเองเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ โดยสิทธิ์การใช้งานนี้ไม่อนุญาตให้ใช้ตัวละครของระบบในลักษณะอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ การทำซ้ำ การแสดงผล การแสดง การบันทึก การเผยแพร่ หรือการแจกจ่ายต่อกับตัวละครของระบบใดๆ ไม่ว่าจะในบริบทของการแสวงหรือไม่แสวงกำไร และไม่ว่าเพื่อการแบ่งกันใช้กับสาธารณชนหรือเพื่อเชิงพาณิชย์ก็ตาม

3. การให้เช่าสำหรับบริการนักพัฒนาที่ได้รับอนุญาต

ก. การให้เช่า คุณอาจให้เช่าหรือให้เช่าช่วงซอฟต์แวร์ของ Apple ในเวอร์ชั่นที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดให้แก่บุคคลหรือองค์กรหนึ่งๆ (แต่ละรายเรียกว่า “ผู้เช่า”) โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(i) ซอฟต์แวร์ของ Apple ที่ให้เช่าจะต้องถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการนักพัฒนาที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และผู้เช่าแต่ละรายจะต้องตรวจสอบและตกลงที่จะถูกผูกพันตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้

(ii) ระยะเวลาการเช่าแต่ละครั้งจะต้องไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงติดต่อกัน

(iii) ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้เช่าในฐานะผู้ใช้ปลายทางจะต้องมีสิทธิใช้งานและควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในซอฟต์แวร์ของ Apple และฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple ที่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Apple เว้นแต่คุณในฐานะผู้ให้เช่าซอฟต์แวร์ของ Apple ("ผู้ให้เช่า") อาจให้การสนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำหรับซอฟต์แวร์ของ Apple และ

(iv) ก่อนใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple ผู้เช่าในฐานะผู้ใช้ปลายทางจะต้องตรวจสอบและตกลงที่จะถูกผูกพันตามข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ได้ติดตั้งไว้ล่วงหน้าในซอฟต์แวร์ของ Apple รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์นักพัฒนา Xcode และซอฟต์แวร์อื่นใดของ Apple หรือของบุคคลภายนอก

เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 3 นี้ (ก) ผู้เช่าในฐานะผู้ใช้ปลายทางหมายถึงผู้เช่าที่เป็นผู้ใช้ปลายทางคนสุดท้ายที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ที่เช่าเพียงเพื่อบริการนักพัฒนาที่ได้รับอนุญาต และ (ข) บริการนักพัฒนาที่ได้รับอนุญาต หมายถึงบริการที่บูรณาการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนาซอฟต์แวร์ การสร้างซอฟต์แวร์จากรหัสต้นฉบับ การทดสอบอัตโนมัติในระหว่างการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการใช้เครื่องมือนักพัฒนาที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ผู้ให้เช่าแต่ละรายจะต้องแจ้งให้ Apple ทราบล่วงหน้าก่อนการให้เช่าหรือให้เช่าช่วงซอฟต์แวร์ของ Apple ตามข้อ 3 นี้โดยให้ติดต่อไปที่ Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/)

ข. การให้เช่าช่วง ผู้เช่าอาจให้เช่าช่วงซอฟต์แวร์ของ Apple ต่อไปตามข้อ 3 นี้ โดยมีข้อแม้ว่าผู้เช่าดังกล่าวต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดในข้อ 3 นี้ ผู้เช่าที่ให้เช่าช่วงซอฟต์แวร์ของ Apple (ผู้ซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้เช่าตามข้อ 3 เช่นกัน) จะต้องสละสิทธิ์ทั้งหมดในการใช้งานและการควบคุมแต่เพียงผู้เดียวในซอฟต์แวร์ของ Apple และฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple ที่ติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Apple ให้แก่ผู้เช่าของตนเองในระหว่างระยะเวลาการเช่า

ค. การบังคับสิทธิ์ ในฐานะผู้ให้เช่า คุณมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ (i) ทำให้แน่ใจว่าผู้เช่าแต่ละรายปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อ 3 นี้ (ii) ทำให้แน่ใจว่าผู้เช่าแต่ละรายตกลงตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานที่ใช้บังคับทั้งหมด และ (iii) ให้การช่วยเหลือ Apple ในการบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานที่ใช้บังคับทั้งหมดดังกล่าว หากผู้เช่าละเมิดสิทธิ์การใช้งานนี้หรือข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานอื่นๆ ของ Apple สิทธิ์ของผู้เช่าที่จะใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติและคุณตกลงที่จะยกเลิกการที่ผู้เช่าจะใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple ดังกล่าวทันทีเมื่อคุณพบการกระทำผิดดังกล่าวหรือเมื่อได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Apple เกี่ยวกับการละเมิดดังกล่าว

ง. การใช้งานในรูปแบบเสมือน สำหรับสำเนาซอฟต์แวร์ของ Apple แต่ละชุดภายใต้บังคับของการเช่าในข้อ 3 นี้ ผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด (แต่ไม่ใช่ทั้งสองฝ่าย) อาจติดตั้ง ใช้งาน และเรียกใช้สำเนาหรืออินสแตนซ์ของซอฟต์แวร์ของ Apple ภายในสภาพแวดล้อมของระบบปฏิบัติการแบบเสมือนตามข้อ 2ข.(iii) โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้เช่าจะนำอินสแตนซ์หรือสำเนาของซอฟต์แวร์ของ Apple ไปทำเป็นรูปแบบเสมือนได้เพียงหนึ่งสำเนาหรือหนึ่งชุด โดยใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือเตรียมการ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ผู้เช่าสามารถเข้าถึงและใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ตามข้อ 3 นี้

จ. การกำหนดค่าของระบบ หากคุณเป็นผู้เช่า คุณรับทราบว่าซอฟต์แวร์ของ Apple อาจได้รับการกำหนดค่ามาก่อนหน้านี้แล้วโดยผู้ให้เช่าที่เป็นผู้ให้คุณเช่าซอฟต์แวร์ของ Apple รวมทั้งการเลือกเกี่ยวกับการตั้งค่าสำหรับการวิเคราะห์บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง หรือคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการเก็บรวบรวมข้อมูล คุณรับทราบและตกลงว่า Apple ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการกำหนดค่าของซอฟต์แวร์ของ Apple ที่กระทำโดยผู้ให้เช่า

4. การโอน

ก. หากคุณได้รับซอฟต์แวร์ของ Apple ซึ่งติดตั้งไว้ก่อนแล้วในฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple หรือหากคุณได้รับสิทธิ์การใช้งานของคุณในซอฟต์แวร์ของ Apple จาก Mac App Store หรือโดยผ่านทางการอัปเดตซอฟต์แวร์ คุณอาจโอนสิทธิ์ถาวรได้หนึ่งครั้ง (ในรูปแบบเดิมดังที่ Apple จัดให้) ให้แก่ผู้อื่น โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (i) ซอฟต์แวร์ของ Apple ต้องโอนไปพร้อมกับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple ของคุณ (ii) การโอนต้องรวมซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งหมด รวมทั้งชิ้น

ส่วนประกอบทั้งหมดและสิทธิ์การใช้งานนี้ด้วย (iii) คุณจะต้องไม่เก็บสำเนาใดๆ ของซอฟต์แวร์ของ Apple ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งสำเนาที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ และ (iv) ฝ่ายที่รับโอนซอฟต์แวร์ของ Apple ต้องอ่านและตกลงที่จะยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์การใช้งานนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของสิทธิ์การใช้งานนี้ หาก Apple จัดให้มีการอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Apple (เช่น เวอร์ชั่น 10.14 เป็น 10.14.1) ให้ถือว่าการอัปเดตดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในซอฟต์แวร์ของ Apple และไม่อาจโอนสิทธิ์แยกต่างหากจากเวอร์ชั่นก่อนการอัปเดตของซอฟต์แวร์ของ Apple

ข. คุณไม่อาจโอนสิทธิ์ซอฟต์แวร์ของ Apple ซึ่งผ่านการแก้ไขหรือแทนที่ตามข้อ 2ฐ. ข้างต้น บรรดาส่วนประกอบทั้งหมดในซอฟต์แวร์ของ Apple นั้นจัดให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของชุดและไม่อาจนำไปแยกออกจากชุดและแจกจ่ายเป็นแอปพลิเคชันแบบแยกเป็นเอกเทศ โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์ของ Apple ที่จัดให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple ในบางรุ่น อาจไม่สามารถใช้งานได้กับฮาร์ดแวร์ยี่ห้อ Apple รุ่นอื่นๆ

ค. สำเนาใดๆ ของซอฟต์แวร์ของ Apple ซึ่ง Apple อาจจัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย การประเมิน การวินิจฉัย หรือการคืนสภาพ ย่อมอาจใช้ได้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้นและไม่อาจนำไปจำหน่ายต่อหรือโอนสิทธิ์

5. ความยินยอมให้ใช้ข้อมูล คุณสมบัติบางอย่าง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, บริการหาตำแหน่งที่ตั้ง, Siri, การป้อนตามคำบอก และ Spotlight อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อที่จะทำให้คุณสมบัติดังกล่าวทำงานได้ตามกำหนด เมื่อคุณเปิดหรือใช้คุณสมบัติเหล่านี้ จะมีการแสดงรายละเอียดให้ทราบว่าข้อมูลใดถูกส่งให้แก่ Apple และอาจมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไรบ้าง คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยการเข้าไปที่ https://www.apple.com/th/privacy/ ข้อมูลของคุณจะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple อยู่เสมอ ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.apple.com/th/legal/privacy/

6. บริการและข้อมูลของบุคคลภายนอก
ก. ทั่วไป (ก) ซอฟต์แวร์ของ Apple อาจทำให้สามารถเข้าถึง iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, แอปแผนที่, News และบริการอื่นๆ ของ Apple และของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมทั้งเว็บไซต์ต่างๆ (รวมกันและแยกกันเรียกว่า “บริการ”) ได้ การใช้บริการเหล่านี้จะต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และในการใช้บริการบางอย่างอาจจำเป็นต้องใช้ Apple ID ซึ่งอาจกำหนดให้คุณต้องยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติม และอาจต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เมื่อใช้ซอฟต์แวร์นี้ในส่วนที่เกี่ยวกับ Apple ID หรือบริการของ Apple อื่นๆ ถือว่าคุณตกลงตามข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้องของบริการนั้นๆ เช่น ข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดของบริการ Apple Media สำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่คุณเข้าถึงบริการดังกล่าว ซึ่งคุณอาจเข้าไปดูได้ที่ https://www.apple.com/th/legal/internet-services/itunes/th/terms.html

ข. หากคุณลงทะเบียน iCloud คุณอาจเข้าถึงคุณสมบัติ iCloud บางอย่าง เช่น “iCloud Drive”, “การแชร์อัลบั้ม” และ “ค้นหาของฉัน” ได้โดยตรงจากซอฟต์แวร์ของ Apple คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้งาน iCloud และคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดของบริการ iCloud ซึ่งคุณเข้าดูได้ที่: https://www.apple.com/th/legal/internet-services/icloud/th/terms.html

ค. เนื้อหาของแอป News การที่คุณใช้เนื้อหาของแอปที่เข้าถึงผ่านทางแอปพลิเคชัน News จะจำกัดอยู่เฉพาะการใช้งานส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยจะไม่มีการโอนผลประโยชน์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ใดๆ ให้แก่คุณในเนื้อหาดังกล่าว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะไม่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิ์การใช้งานในเชิงพาณิชย์หรือเพื่อส่งเสริมการขายใดๆ ในเนื้อหาดังกล่าว

ง. แอปแผนที่ บริการและคุณสมบัติแผนที่ในซอฟต์แวร์ของ Apple (“แอปแผนที่”) รวมทั้งการครอบคลุมของข้อมูลแผนที่อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค เมื่อคุณเปิดหรือใช้แอปแผนที่ จะมีการแสดงรายละเอียดให้ทราบว่าข้อมูลใดถูกส่งให้แก่ Apple และอาจมีการใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไรบ้าง คุณรับทราบและตกลงว่าการใช้งานแอปแผนที่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดของบริการแอปแผนที่ ซึ่งคุณอาจเข้าถึงและตรวจสอบได้ที่แถบด้านข้างของแอปพลิเคชันแผนที่

จ. คุณเข้าใจว่าในการใช้บริการใดๆ คุณอาจพบกับเนื้อหาที่อาจถือว่ามีลักษณะเป็นการคุกคาม ไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจ ซึ่งจะจัดเป็นเนื้อหาที่ใช้ภาษาหยาบคายหรือไม่ก็ได้ และเข้าใจว่าผลของการค้นหาหรือการใส่ URL เฉพาะเข้าไป อาจเชื่อมต่อไปยังหรืออ้างไปถึงข้อมูลที่น่ารังเกียจโดยอัตโนมัติหรือโดยไม่ตั้งใจก็ได้ อย่างไรก็ตามคุณตกลงที่จะใช้บริการด้วยความเสี่ยงของคุณเองแต่เพียงผู้เดียว และ Apple, บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้มอบฉันทะ หรือผู้ให้สิทธิ์การใช้งานของ Apple ไม่มีความรับผิดต่อคุณสำหรับเนื้อหาที่อาจมีลักษณะเป็นการคุกคาม ไม่เหมาะสม หรือน่ารังเกียจ

ฉ. บริการบางอย่างอาจแสดงผล มีหรือทำให้มีเนื้อหา ข้อมูล สารสนเทศ แอปพลิเคชัน หรือข้อมูลต่างๆ จากบุคคลภายนอก (“ข้อมูลบุคคลภายนอก”) หรือให้เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์บุคคลภายนอกบางแห่ง โดยการใช้บริการ คุณยอมรับและตกลงว่า Apple ไม่รับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหา ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะแก่เวลา ความสมบูรณ์ การปฏิบัติตามลิขสิทธิ์ ความถูกต้องตามกฎหมาย ความเหมาะสม คุณภาพหรือลักษณะอื่นใดของข้อมูลหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น Apple, เจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือ และบริษัทย่อยของ Apple ไม่รับประกัน หรือรับรอง และไม่รับเอา และจะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆ ต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดสำหรับการให้บริการของบุคคลภายนอก ข้อมูลหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใดๆ หรือสำหรับข้อมูลอื่นใด ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของบุคคลภายนอก ข้อมูลและการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกนั้น จัดให้เพื่อความสะดวกแก่คุณเท่านั้น

ช. ทั้ง Apple และผู้ให้บริการข้อมูลของ Apple จะไม่รับประกันความพร้อมในการใช้งาน ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้ หรือข้อมูลหุ้นที่ตรงต่อเวลา ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใดที่ปรากฏขึ้นโดยบริการใดๆ ก็ตาม ข้อมูลการเงินที่บริการใดๆ แสดงผลไว้ ถือเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรยึดถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน ก่อนทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ใดๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการบริการ คุณควรปรึกษาผู้มีวิชาชีพทางการเงิน หรือหลักทรัพย์ ผู้ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายในการให้คำปรึกษาด้านการเงินหรือหลักทรัพย์ในประเทศหรือในภูมิภาคของคุณ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งซึ่งจัดให้โดยการบริการใดๆ รวมถึงบริการแอปแผนที่ของ Apple ถือเป็นการจัดให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้นหาเส้นทางพื้นฐานและ/หรือการวางแผนเท่านั้น มิได้ประสงค์จะให้เชื่อถือในสถานการณ์ที่ต้องการข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งอันแน่ชัด หรือในสถานการณ์ที่ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งอันผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ล่าช้า หรือไม่ครบถ้วนอาจนำไปสู่การเสียชีวิต ความเสียหายส่วนบุคคล หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสภาพแวดล้อม คุณตกลงว่าผลที่คุณได้รับจากบริการแอปแผนที่อาจแตกต่างกันไปจากสภาพท้องถนนหรือภูมิประเทศที่แท้จริง อันเนื่องมาจากปัจจัยที่สามารถส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของข้อมูลแอปแผนที่ เช่นปัจจัยดังต่อไปนี้แต่ไม่จำกัดเพียงสภาพอากาศ สภาพท้องถนนและการจราจร และเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ เพื่อความปลอดภัยของคุณ โปรดให้ความสนใจกับป้ายจราจรที่ได้ประกาศไว้และสภาพท้องถนนในเวลาปัจจุบัน และขับรถด้วยความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎจราจร และโปรดทราบว่าเส้นทางสำหรับการขี่จักรยานและการเดินอาจไม่รวมเส้นทางที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ

ซ. ในกรณีที่คุณได้อัปโหลดเนื้อหาใดๆ ผ่านการใช้บริการ คุณรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของสิทธิ์ หรือมีอำนาจ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้อัปโหลดเนื้อหาดังกล่าวและเนื้อหาอื่นใดที่มิได้เป็นการละเมิดข้อกำหนดใดๆ ที่ใช้บังคับกับการบริการ คุณตกลงว่า บริการมีเนื้อหา สารสนเทศ และข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ ซึ่ง Apple, เจ้าของพื้นที่ หรือผู้ให้สิทธิ์การใช้งานของบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าของ และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์ และคุณตกลงว่าจะไม่ใช้เนื้อหา สารสนเทศ หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เพื่อการใช้บริการที่ได้รับอนุญาตแล้ว หรือการใช้งานในลักษณะที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานนี้ หรือที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกหรือของ Apple ห้ามมิให้ทำซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการไม่ว่าในรูปแบบหรือวิธีการใด คุณตกลงที่จะไม่แก้ไข ให้เช่า ให้ยืม ขาย จำหน่าย หรือสร้างงานที่เป็นอนุพันธุ์โดยอาศัยการบริการในลักษณะใดๆ และคุณจะไม่ใช้ประโยชน์จากบริการในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตในลักษณะใดๆ ก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้บริการเพื่อส่งไวรัสของคอมพิวเตอร์ เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือมัลแวร์ หรือโดยการเจาะเข้าไป หรือเพิ่มภาระให้แก่ความสามารถของเครือข่าย คุณตกลงยินยอมต่อไปที่จะไม่ใช้บริการในลักษณะใดๆ เพื่อรังควาน ทำร้าย ติดตาม ข่มขู่ ดูหมิ่น หรือละเมิดหรือฝ่าฝืนโดยประการอื่นซึ่งสิทธิของบุคคลอื่นใด และตกลงว่า Apple จะไม่รับผิดชอบในทางใดก็ตามต่อการใช้งานของคุณในลักษณะดังกล่าว หรือต่อ

การที่คุณอาจได้รับข้อความหรือการถ่ายโอนข้อมูลใดๆ ซึ่งมีลักษณะเป็นการรังควาน การข่มขู่ การดูหมิ่น การคุกคาม การละเมิดสิทธิ หรือผิดกฎหมาย อันเป็นผลจากการใช้บริการใดๆ

ฌ. นอกจากนั้น บริการและข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจมิได้มีให้ไว้ในทุกภาษาหรือมีอยู่ทุกประเทศหรือภูมิภาค Apple ไม่ได้แถลงว่าบริการและข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือมีไว้เพื่อการใช้เฉพาะพื้นที่ใดๆ เท่าที่คุณเลือกใช้ หรือเข้าถึงบริการหรือข้อมูลของบุคคลภายนอกดังกล่าว คุณทำเช่นนั้นด้วยการริเริ่มของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายท้องถิ่นที่ใช้บังคับและกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวและการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย Apple และผู้ให้สิทธิ์การใช้งานของ Apple ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยน ระงับ ลบ หรือปิดการเข้าถึงบริการ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไม่ว่าในกรณีใดๆ Apple จะไม่รับผิดต่อการนำออกหรือการทำให้เข้าบริการดังกล่าวใดๆ ไม่ได้ อีกทั้ง Apple ยังอาจจำกัดการใช้หรือการเข้าถึงบริการบางอย่างอีกด้วย ไม่ว่าในกรณีใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือโดยไม่ต้องรับผิด

7. การบอกเลิก สิทธิ์การใช้งานนี้มีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการบอกเลิก สิทธิ์ของคุณตามสิทธิ์การใช้งานนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติหรือสิ้นผลแต่โดยประการอื่นโดยที่ Apple ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ ของสิทธิ์การใช้งานนี้ เมื่อมีการบอกเลิกสิทธิ์การใช้งานนี้แล้ว คุณจะต้องหยุดใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple ทั้งหมดและทำลายบรรดาสำเนาไม่ว่าทั้งหมดหรือแค่บางส่วนของซอฟต์แวร์ของ Apple โดยสิทธิ์การใช้งานนี้ในข้อ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 และ 14 จะยังมีผลใช้บังคับต่อไปภายหลังการบอกเลิก

8. การปฏิเสธการรับประกัน
ก. หากคุณเป็นลูกค้าที่เป็นผู้บริโภค (ผู้ที่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple นอกจากการค้า ธุรกิจ และอาชีพของคุณ) คุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายในประเทศที่คุณพำนักอาศัย ซึ่งห้ามมิให้นำข้อจำกัดดังต่อไปนี้มาใช้กับคุณ และที่ใดที่ห้าม ก็จะไม่นำข้อจำกัดนี้มาใช้กับคุณ คุณควรติดต่อหน่วยงานให้คำปรึกษาผู้บริโภคในท้องถิ่นเพื่อดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ

ข. คุณยอมรับและตกลงโดยชัดแจ้งว่า เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้ทำได้ การใช้ซอฟต์แวร์และบริการใดๆ ของ Apple ที่ปฏิบัติการโดยหรือเข้าถึงได้ทางซอฟต์แวร์ของ Apple เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพที่พึงพอใจ ประสิทธิภาพการทำงาน ความถูกต้อง และความพยายาม

ค. เท่าที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ ซอฟต์แวร์ของ Apple และบริการต่างๆ นั้นจัดให้ “ตามสภาพ” และ “ตามที่มี” พร้อมกับข้อบกพร่องทั้งปวงโดยไม่มีการรับประกันแต่ประการใดทั้งสิ้น และ Apple และผู้ให้สิทธิ์การใช้งานของ Apple (รวมเรียกว่า “Apple” เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อ 8 และข้อ 9) ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งปวงในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ Apple และบริการ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยาย และ/หรือสภาพที่เหมาะสมแก่ความสามารถในการค้าขายได้ คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะกับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ความถูกต้อง การใช้โดยสงบ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก

ง. Apple ไม่รับประกันการปราศจากการรบกวนการใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple และบริการของคุณ และไม่รับประกันว่าฟังก์ชั่นการใช้งานที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple หรือบริการที่ซอฟต์แวร์ของ Apple ให้หรือจัดให้จะตอบสนองความต้องการของคุณได้ หรือปฏิบัติการของซอฟต์แวร์ของ Apple และบริการจะไม่ถูกขัดขวางหรือไม่มีข้อผิดพลาด หรือบริการใดจะยังคงมีอยู่ต่อไป หรือความชำรุดบกพร่องในซอฟต์แวร์ของ Apple หรือบริการจะได้รับการแก้ไข หรือซอฟต์แวร์ของ Apple หรือบริการจะเข้ากันได้หรือทำงานร่วมกันได้กับซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบุคคลภายนอกใดๆ การติดตั้งซอฟต์แวร์ของ Apple นี้อาจกระทบการมีให้บริการและความสามารถในการใช้งานของซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก แอปพลิเคชัน หรือบริการของบุคคลภายนอก ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของ Apple

จ. คุณยังยอมรับด้วยว่า ซอฟต์แวร์ของ Apple และการบริการมิได้มุ่งหมายหรือเหมาะสำหรับใช้ในสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ความล้มเหลว ความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความไม่ถูกต้องในเนื้อหา ข้อมูล หรือสารสนเทศที่จัดให้โดยซอฟต์แวร์ของ Apple หรือบริการ อาจจะนำไปสู่การเสียชีวิต ความเสียหายส่วนบุคคล หรือความเสียหายทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อมอย่างร้ายแรง ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการปฏิบัติการของโรงงาน

นิวเคลียร์ การนำทางการบินของเครื่องบิน หรือระบบสื่อสารต่างๆ การควบคุมการจราจรทางอากาศ ระบบช่วยชีวิต และระบบอาวุธ

ฉ. สารสนเทศหรือคำแนะนำที่กล่าวด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ Apple หรือผู้แทนที่ได้รับอนุญาตได้ให้ไว้จะไม่ถือเป็นการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น หากพิสูจน์ได้ว่าซอฟต์แวร์ของ Apple หรือบริการชำรุดบกพร่อง คุณเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายที่จำเป็นทั้งหมดในการบริการ การซ่อมแซม หรือการแก้ไข เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรือการจำกัดเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายที่บังคับใช้สำหรับผู้บริโภค ดังนั้นการยกเว้นและการจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

9. ข้อจำกัดความรับผิด เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องมิได้ห้ามไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ Apple, บริษัทในเครือ ตัวแทน หรือผู้มอบฉันทะของ Apple ไม่ต้องรับผิดต่อการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าเสียหายเพื่อการสูญกำไร การเสียหายหรือสูญเสียข้อมูล การไม่สามารถส่งหรือรับข้อมูลหรือสารสนเทศใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำสั่ง การมอบหมายงาน และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ) การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือความสูญหายหรือเสียหายเชิงพาณิชย์อื่นใดที่เกิดจากหรือเกี่ยวกับการที่คุณใช้หรือไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple หรือบริการ หรือซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน หรือบริการใดๆ ของบุคคลภายนอกร่วมกับซอฟต์แวร์หรือบริการของ Apple ไม่ว่าจะเกิดด้วยเหตุใดก็ตาม โดยมิพักต้องคำนึงถึงทฤษฎีความรับผิด (ในมูลสัญญา มูลละเมิด หรือมูลอื่น) และแม้ Apple จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือการยกเว้นความรับผิดสำหรับการบาดเจ็บของบุคคล หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องตามมา การจำกัดนี้จึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ ไม่ว่ากรณีใดๆ ความรับผิดทั้งหมดของ Apple ต่อคุณสำหรับค่าเสียหายทั้งหมด (นอกเหนือจากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ในกรณีที่เกี่ยวกับการบาดเจ็บของบุคคล) จะไม่เกินจำนวนสองร้อยห้าสิบ (250) เหรียญสหรัฐ ข้อจำกัดข้างต้นย่อมมีผลใช้บังคับ แม้การแก้ไขเยียวยาที่ระบุไว้ข้างต้นจะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในสาระสำคัญ โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดในสิทธิ์การใช้งานนี้ หากกฎหมายสัญญาผู้บริโภคของญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดที่จำกัดความรับผิดของ Apple ต่อความเสียหายที่เกิดจากการละเมิดสัญญาหรือการละเมิดที่ Apple กระทำจะไม่มีผลบังคับใช้หากความเสียหายดังกล่าวเกิดจากการกระทำผิดโดยเจตนาหรือความประมาทอย่างรุนแรงของ Apple

10. ใบรับรองดิจิทัล ซอฟต์แวร์ของ Apple มีฟังก์ชั่นทำงานที่ทำให้รับใบรับรองดิจิทัลได้ ไม่ว่าจะเป็นใบรับรองที่ Apple หรือบุคคลภายนอกออกให้ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่า จะเชื่อถือตามใบรับรองที่ Apple หรือบุคคลภายนอกออกให้หรือไม่ การใช้ใบรับรองดิจิทัลเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงฝ่ายเดียว เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ Apple ไม่รับประกันหรือรับรอง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความสามารถในการค้าขายได้หรือความเหมาะแก่การใดการหนึ่ง ความถูกต้อง ความปลอดภัย หรือการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกในส่วนที่เกี่ยวกับใบรับรองดิจิทัล คุณตกลงว่า (ก) คุณจะไม่ปลอมแปลงหรือใช้ในทางที่ผิดซึ่งใบรับรองใดๆ (ข) คุณจะใช้ใบรับรองดิจิทัลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและเป็นไปตามนโยบายใบรับรองถ้อยแถลงทางปฏิบัติเกี่ยวกับใบรับรองที่ใช้บังคับใดๆ หรือการเปิดเผยการปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับหน่วยงานที่มีอำนาจด้านใบรับรองอื่นๆ (ค) คุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ใช้ใบรับรองดิจิทัลของคุณ (ง) คุณจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ใช้กุญแจส่วนตัวร่วมกับใบรับรองดิจิทัลของคุณ และ (จ) คุณจะเพิกถอนใบรับรองใดๆ ของคุณที่มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าเกิดการละเมิดการรักษาความปลอดภัยแล้ว ดูนโยบายใบรับรองของ Apple และถ้อยแถลงทางปฏิบัติเกี่ยวกับใบรับรองของ Apple ได้ที่: https://www.apple.com/certificateauthority

11. การควบคุมการส่งออก คุณจะใช้หรือส่งออกหรือส่งกลับออกไปโดยประการอื่นซึ่งซอฟต์แวร์ของ Apple ไม่ได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยกฎหมายของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่คุณได้ซอฟต์แวร์ของ Apple มา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ของ Apple จะส่งออกหรือส่งออกกลับไปยัง (ก) ประเทศใดๆ ที่สหรัฐอเมริกาสั่งห้ามส่งไป หรือ (ข) บุคคลใดๆ ที่อยู่ในรายชื่อผู้มีสัญชาติซึ่งถูกระบุไว้เป็นพิเศษของกระทรวงการคลังของสหรัฐ หรือรายชื่อของบุคคลหรือองค์กรที่ถูกปฏิเสธโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐ หรือบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้ามอื่นใดไม่ได้ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple คุณรับรองและรับประกันว่า คุณไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศใดๆ ดัง

กล่าว หรือไม่ได้อยู่ในรายชื่อใดๆ ดังกล่าว คุณยังตกลงด้วยว่า คุณจะไม่ใช้ซอฟต์แวร์ของ Apple เพื่อการใดๆ ที่กฎหมายของสหรัฐอเมริกาห้ามไว้ ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการพัฒนา ออกแบบ ทำ หรือผลิตขีปนาวุธ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี หรืออาวุธชีวภาพ

12. ผู้ใช้ปลายทางที่เป็นภาครัฐ ซอฟต์แวร์ของ Apple และเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น "สิ่งของรายการทางการค้า" ตามคำที่กำหนดไว้ใน 48 C.F.R. §2.101 อันประกอบด้วย "ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทางการค้า" และ "เอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ทางการค้า" ตามคำที่ใช้ใน 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202 แล้วแต่กรณี โดยสอดคล้องกับมาตรา 48 C.F.R. §12.212 หรือ 48 C.F.R. §227.7202-1 ถึง §227.7202-4 แล้วแต่กรณี ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์และเอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เชิงพาณิชย์นั้น อนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางที่เป็นรัฐบาลสหรัฐฯ ใช้ (ก) เป็นสินค้าในเชิงพาณิชย์เท่านั้น และ (ข) ด้วยสิทธิ์ที่มอบให้กับผู้ใช้ปลายทางรายอื่นทั้งหมดเท่านั้น ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเอกสารฉบับนี้ ส่วนสิทธิ์ในงานที่ไม่ได้เผยแพร่ ให้สงวนไว้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา

13. กฎหมายที่ใช้บังคับและการแยกจากกันได้ของข้อสัญญา สิทธิ์การใช้งานนี้จะบังคับและตีความตามกฎหมายรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยมิพักต้องคำนึงถึงหลักว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย สิทธิ์การใช้งานนี้มิให้บังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งขอยกเว้นผลบังคับใช้ไว้โดยชัดแจ้ง หากคุณเป็นผู้บริโภคซึ่งอยู่ในสหราชอาณาจักร สิทธิ์การใช้งานนี้จะอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่คุณพำนักอยู่ หากศาลที่มีอำนาจใดพบข้อความหรือส่วนใดๆ ของสิทธิ์การใช้งานว่าไม่สามารถใช้บังคับได้ ให้ส่วนที่เหลือของสิทธิ์การใช้งานนี้ยังคงใช้มีผลบังคับโดยสมบูรณ์ต่อไป

14. ข้อตกลงที่สมบูรณ์และภาษาที่ใช้บังคับ สิทธิ์การใช้งานนี้เป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณกับ Apple ในส่วนที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ของ Apple และให้แทนที่ความเข้าใจที่มีอยู่ก่อนหรือที่มีขึ้นพร้อมกันทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์การใช้งานนี้จะไม่มีผลผูกพัน เว้นแต่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อโดย Apple คำแปลของสิทธิ์การใช้งานนี้จัดทำขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น และหากมีข้อพิพาทระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ให้ใช้ฉบับภาษาอังกฤษของสิทธิ์การใช้งานนี้บังคับเท่าที่กฎหมายท้องถิ่นในประเทศของคุณมิได้ห้ามไว้

15. การยอมรับบุคคลภายนอก

ก. ส่วนต่างๆ ของซอฟต์แวร์ของ Apple อาจใช้หรือมีซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกและงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ อยู่ด้วย ข้อความยอมรับ ข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งาน และข้อความปฏิเสธความรับผิดสำหรับซอฟต์แวร์และงานดังกล่าวมีอยู่ในเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับซอฟต์แวร์ของ Apple และการใช้ซอฟต์แวร์และงานดังกล่าวของคุณจะอยู่ภายใต้การบังคับของข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์และงานดังกล่าว การใช้บริการ Google Safe Browsing Service อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google (https://www.google.com/intl/th/policies/terms/) และนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google (https://www.google.com/intl/th/policies/privacy/)

ข. คลังซอฟต์แวร์บางรายการและซอฟต์แวร์บุคคลภายนอกประเภทอื่นๆ ที่อยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple เป็นซอฟต์แวร์ฟรีและให้สิทธิ์การใช้งานภายใต้ข้อกำหนดของ GNU General Public License (GPL) หรือ GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) แล้วแต่กรณี คุณอาจขอรับสำเนาฉบับเต็มของรหัสต้นฉบับที่เครื่องอ่านได้สำหรับซอฟต์แวร์ฟรีดังกล่าวได้ตามข้อกำหนดของ GPL หรือ LGPL แล้วแต่กรณีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นในส่วนต้นทุนสื่อ ต้นทุนขนส่ง และต้นทุนจัดการ ทั้งนี้เมื่อร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง Apple ที่ opensource@apple.com ซอฟต์แวร์ GPL/LGPL นั้นแจกจ่ายให้โดยหวังว่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ไม่ขอรับประกันใดๆ แม้แต่การรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความสามารถในการค้าขายได้หรือวัตถุประสงค์จำเพาะ สำเนา GPL และ LGPL มีอยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple

ค. การใช้ MPEG-4 ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้สิทธิ์การใช้งานชุดสิทธิบัตรระบบ MPEG-4 สำหรับการเข้ารหัสตามมาตรฐานระบบ MPEG-4 เว้นแต่จำเป็นต้องมีสิทธิ์การใช้งานเพิ่ม หรือการจ่ายค่าสิทธิ์เพิ่มสำหรับการเข้ารหัสใน

ส่วนที่เกี่ยวกับ (i) ข้อมูลที่เก็บไว้หรือที่ทำซ้ำในสื่อทางกายภาพซึ่งจ่ายให้เป็นรายไปตามแต่กรณี และ/หรือ (ii) ข้อมูลซึ่งจ่ายให้เป็นรายไปตามแต่กรณี และถูกส่งให้แก่ผู้ใช้สุดท้ายสำหรับเก็บไว้และ/หรือใช้เป็นการถาวร สิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติมดังกล่าวอาจขอรับได้จากบริษัท MPEG LA, LLC. โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.mpegla.com

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้สิทธิ์การใช้งานชุดสิทธิบัตรภาพ MPEG-4 สำหรับการใช้ส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของผู้ใช้ เพื่อ (i) เข้ารหัสวีดิทัศน์ตามมาตรฐานภาพ MPEG-4 ("วีดิทัศน์ MPEG-4") และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวีดิทัศน์ MPEG-4 ซึ่งเข้ารหัสโดยผู้ใช้ที่ทำกิจกรรมส่วนบุคคล และที่มิใช่เพื่อการค้า และ/หรือที่ได้จากผู้ให้บริการวีดิทัศน์ที่ให้สิทธิ์การใช้งานโดย MPEG LA ในการให้บริการวีดิทัศน์ MPEG-4 โดยจะไม่มีการให้สิทธิ์การใช้งานหรือให้สิทธิ์โดยปริยายสำหรับการใช้อื่นใด ข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งที่เกี่ยวกับการใช้เพื่อส่งเสริมการขาย การใช้ภายในและการใช้เพื่อการค้า และการให้สิทธิ์การใช้งานอาจหาได้จาก MPEG LA, LLC. โปรดดูที่ https://www.mpegla.com

ง. ข้อความแจ้งเกี่ยวกับ H.264/AVC เท่าที่ซอฟต์แวร์ของ Apple มีฟังก์ชั่นเข้าและหรือถอดรหัส AVC การใช้ H.264/AVC ในเชิงพาณิชย์ต้องได้รับสิทธิ์การใช้งานเพิ่มเติม และ**และใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้บังคับ** ฟังก์ชั่นการทำงานของ AVC ในผลิตภัณฑ์นี้ได้รับสิทธิ์การใช้งานในที่นี้ เพื่อใช้งานส่วนบุคคลและมิใช่เพื่อการค้าเพื่อ (i) เข้ารหัสวีดิทัศน์ตามมาตรฐาน AVC (“วีดิทัศน์ AVC”) และ/หรือ (ii) ถอดรหัสวีดิทัศน์ AVC ที่เข้ารหัสโดยผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมส่วนบุคคลและมิใช่เชิงพาณิชย์ และหรือวีดิทัศน์ AVC ที่ได้รับจากผู้ให้บริการวีดิทัศน์ที่ได้รับสิทธิ์การใช้งานในการให้บริการวีดิทัศน์ AVC สารสนเทศเกี่ยวกับการใช้และสิทธิ์การใช้งานอื่นๆ อาจหาได้จาก MPEG LA L.L.C. โปรดดูที่ HTTPS://WWW.MPEGLA.COM

จ. ข้อความแจ้งเกี่ยวกับ AMR ฟังก์ชั่นเข้าและถอดรหัส Adaptive Multi-Rate (“AMR”) ในผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์เสียงแบบเซลลูลาร์หรือใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทโทรศัพท์ใดๆ ที่สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรมของ QuickTime สำหรับแพลตฟอร์ม Windows นอกจากนี้ ฟังก์ชั่นเข้าและถอดรหัส AMR ในผลิตภัณฑ์นี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารแบบเซลลูลาร์ซึ่งรวมถึง สถานีภาคพื้นดิน ตัวควบคุมสถานีภาคพื้นดิน/ตัวควบคุมเครือข่ายวิทยุ ศูนย์สลับสัญญาณ และเกตเวย์เข้าและออกจากเครือข่ายสลับสัญญาณสาธารณะ

ฉ. ข้อความแจ้งเกี่ยวกับ FAA ข้อมูลแสดงสถานการณ์ของอากาศยานและสารสนเทศสถานะระบบย่านอากาศแห่งชาติ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลการบิน”) ซึ่งแสดงผ่านซอฟต์แวร์ของ Apple นั้นสร้างขึ้นโดยองค์การการบินรัฐบาลกลาง คุณตกลงที่จะไม่นำข้อมูลการบินไปเผยแพร่ต่อโดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก FAA FAA และ Apple ไม่ขอให้คำรับประกันใดๆ ทั้งปวง ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย (รวมทั้งคำรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความสามารถในการค้าขายได้และความเหมาะแก่การใดการหนึ่ง) เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลการบินและความเที่ยงตรงของข้อมูลการบิน คุณตกลงว่า FAA และ Apple ไม่ต้องรับผิดไม่ว่าโดยร่วมกันหรือรายบุคคลต่อความสูญหาย ความเสียหาย การเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่าย หรือเบี้ยปรับใดๆ หรือต่อความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายตามมา ความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือความเสียหายต่อเนื่องอันเกิดจากการใช้ข้อมูลการบิน ซอฟต์แวร์ของ Apple ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือรับรองจาก FAA FAA ไม่ต้องรับผิดชอบต่อปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาระบบ และคุณจะไม่ติดต่อ FAA เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวหรือเกี่ยวกับเรื่องปริมาณการใช้งาน

ช. การใช้ Adobe Color Profiles คุณอาจใช้ซอฟต์แวร์ Adobe Color Profiles ซึ่งรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ตามสิทธิ์การใช้งานนี้ แต่ Adobe ไม่มีหน้าที่ให้การบริการช่วยเหลือใดๆ สำหรับ Color Profiles ตามสิทธิ์การใช้งานนี้ รวมทั้งการอัปเกรดหรือเวอร์ชั่นในอนาคตของ Profiles หรือรายการอื่นๆ นอกจากข้อกำหนดในข้อ 8 และ 9 ข้างต้นแล้ว ไม่ว่าในกรณีใด Adobe ไม่ต้องรับผิดต่อคุณในส่วนค่าเสียหาย การเรียกร้อง หรือค่าใช้จ่ายแต่ประการใดทั้งสิ้น ซอฟต์แวร์ Adobe Color Profile ซึ่งแจกจ่ายพร้อมกับซอฟต์แวร์ของ Apple นั้นสามารถดาวน์โหลดจาก Adobe ได้ที่ https://www.adobe.com

ซ. ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ปลายทางสำหรับ Gracenote® แอปพลิเคชันนี้ประกอบด้วยซอฟต์แวร์จาก

Gracenote, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเอเมอรีวิลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย (“Gracenote”) ซอฟต์แวร์จาก Gracenote (“ซอฟต์แวร์ Gracenote”) ทำให้แอปพลิเคชันนี้สามารถระบุดิสก์และ/หรือไฟล์ และรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพลงรวมทั้งชื่อเพลง ศิลปิน แทร็ค และข้อมูลกรรมสิทธิ์ (“ข้อมูลของ Gracenote”) จากเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์หรือฐานข้อมูลที่ฝังไว้ (เรียกรวมกันว่า “เซิร์ฟเวอร์ Gracenote”) และเพื่อดำเนินการฟังก์ชั่นอื่นๆ คุณสามารถใช้ข้อมูลของ Gracenote โดยการใช้ฟังก์ชั่นที่มีให้สำหรับผู้ใช้ปลายทางของแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์นี้เท่านั้น

คุณตกลงว่าคุณจะใช้ข้อมูลของ Gracenote, ซอฟต์แวร์ Gracenote และเซิร์ฟเวอร์ Gracenote เพื่อการส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ คุณตกลงที่จะไม่มอบหมาย ทำสำเนา โอนถ่าย หรือส่งผ่าน ซอฟต์แวร์ Gracenote หรือข้อมูลของ Gracenote ใดๆ ไปให้แก่บุคคลที่สาม คุณตกลงที่จะไม่ใช้หรือหาประโยชน์จากข้อมูลของ Gracenote, ซอฟต์แวร์ Gracenote หรือเซิร์ฟเวอร์ Gracenote เว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้

คุณตกลงว่าสิทธิ์การใช้งานที่ไม่เป็นการเฉพาะของคุณในการใช้ข้อมูลของ Gracenote, ซอฟต์แวร์ Gracenote และเซิร์ฟเวอร์ Gracenote จะสิ้นสุดลง หากคุณละเมิดข้อจำกัดเหล่านี้ หากสิทธิ์การใช้งานของคุณสิ้นสุดลง คุณตกลงที่จะหยุดการใช้ข้อมูลทั้งหมดของ Gracenote, ซอฟต์แวร์ Gracenote และเซิร์ฟเวอร์ Gracenote โดย Gracenote สงวนสิทธิ์ทุกประการในข้อมูลของ Gracenote, ซอฟต์แวร์ Gracenote และเซิร์ฟเวอร์ Gracenote รวมทั้งสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของทั้งหมด และไม่มีในกรณีใดก็ตามที่ Gracenote จะชำระค่าใช้จ่ายให้แก่คุณสำหรับข้อมูลใดๆ ที่คุณจัดหาให้ คุณตกลงด้วยว่า Gracenote, Inc. สามารถบังคับใช้สิทธิ์ของตนภายใต้ข้อตกลงนี้กับคุณโดยตรง ภายใต้ชื่อของ Gracenote เอง

บริการของ Gracenote ใช้รหัสที่ไม่ซ้ำกันเพื่อติดตามข้อคำถาม เพื่อจุดประสงค์ทางสถิติ จุดประสงค์ของการใช้รหัสตัวเลขที่กำหนดให้โดยการสุ่มคือ เพื่อให้บริการของ Gracenote สามารถนับจำนวนข้อคำถามได้ โดยไม่จำเป็นต้องทราบข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับคุณ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Gracenote สำหรับบริการของ Gracenote ในหน้าเว็บ

คุณได้รับสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Gracenote และข้อมูลของ Gracenote แต่ละรายการ “ตามสภาพ” โดย Gracenote ไม่ขอรับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลใดๆ ของ Gracenote จากเซิร์ฟเวอร์ Gracenote และ Gracenote ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลออกจากเซิร์ฟเวอร์ Gracenote หรือเปลี่ยนหมวดข้อมูล เนื่องจากเหตุผลใดก็ตามที่ Gracenote เห็นว่าสมควร ไม่มีการรับประกันว่าซอฟต์แวร์ Gracenote หรือเซิร์ฟเวอร์ Gracenote จะปราศจากความผิดพลาดใดๆ หรือจะไม่มีการหยุดชะงักของซอฟต์แวร์ Gracenote หรือเซิร์ฟเวอร์ Gracenote Gracenote ไม่มีพันธะใดๆ ที่จะต้องจัดหาข้อมูลในประเภทหรือหมวดหมู่เพิ่มเติม หรือที่ปรับปรุงใหม่ให้คุณ ซึ่ง Gracenote อาจเลือกที่จะจัดหาให้คุณในอนาคตและ Gracenote สามารถยุติบริการทางออนไลน์ของตนได้ทุกเมื่อ Gracenote ไม่ขอรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในการค้าขายได้ ความเหมาะสมสำหรับจุดมุ่งหมายใดโดยเฉพาะ กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดสิทธิ์ Gracenote ไม่ขอรับประกันผลใดๆ ที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ Gracenote หรือเซิร์ฟเวอร์ Gracenote ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม และ Gracenote จะไม่รับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อันสืบเนื่องมาจากเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ หรือความสูญเสียผลกำไร หรือรายได้ใดๆ

16. ข้อจำกัดบริการการค้นหาของ Yahoo การบริการการค้นหาของ Yahoo ผ่าน Safari ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานในประเทศและภูมิภาคดังต่อไปนี้ อาร์เจนตินา, อารูบา, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, บาร์เบโดส, เบลเยียม, เบอร์มิวดา, บราซิล, บัลแกเรีย, แคนาดา, หมู่เกาะเคย์แมน, ชิลี, จีนแผ่นดินใหญ่, ฮ่องกง, ไต้หวัน, โคลอมเบีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, กรีซ, เกรเนดา, กัวเตมาลา, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ไอร์แลนด์, อิตาลี, จาเมกา, ญี่ปุ่น, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาเลเซีย, มอลตา, เม็กซิโก, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นิการากัว, นอร์เวย์, ปานามา, เปรู, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, เปอร์โตริโก, โรมาเนีย, สิงคโปร์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, เกาหลีใต้, สเปน, เซนต์ลูเซีย, เซนต์วินเซนต์, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ไทย, บาฮามาส, ตรินิแดดและโตเบโก, ตุรกี, สหราชอาณาจักร, อุรุกวัย, สหรัฐอเมริกา และเวเนซุเอลา

EA1855
8/7/2566

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับ Apple Pay

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับ Apple Pay นี้ (“ข้อกำหนดเพิ่มเติม”) เป็นส่วนเสริมของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับ macOS (“สิทธิ์การใช้งาน”) ทั้งข้อกำหนดของสิทธิ์การใช้งานและข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้จะใช้บังคับกับการที่คุณใช้คุณสมบัติของ Apple Pay ซึ่งจะถือว่าเป็น “บริการ” ภายใต้สิทธิ์การใช้งาน ถ้อยคำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรพิมพ์ใหญ่ที่ใช้อยู่ในข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้จะมีความหมายตามที่กำหนดอยู่ในสิทธิ์การใช้งาน

1. ภาพรวมและข้อจำกัดการใช้

Apple Pay อนุญาตให้คุณจัดเก็บการแสดงข้อมูลแบบเสมือนสำหรับบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรชำระเงินล่วงหน้า รวมทั้ง Apple Card ที่คุณสมบัติของ Apple Pay รองรับ (“บัตรที่รองรับ”) และใช้ Mac ที่รองรับเพื่อเริ่มหรือทำการชำระเงินภายในเว็บไซต์ต่างๆ และติดตามคำสั่งซื้อ และดูใบเสร็จรับเงิน คุณสมบัติของ Apple Pay ของซอฟต์แวร์ของ Apple อาจมีให้บริการเฉพาะในบางภูมิภาคที่ได้รับคัดเลือกกับผู้ออกบัตร เครือข่ายการชำระเงิน และผู้ค้าบางรายที่ได้รับคัดเลือกเท่านั้น คุณสมบัติดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ผู้ออกบัตร และผู้ค้า บัตรที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

Apple Pay มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณใช้งานส่วนบุคคลและคุณอาจกำหนดสิทธิ์บัตรที่รองรับของคุณเองเท่านั้น หากคุณกำลังกำหนดสิทธิ์บัตรของนิติบุคคลที่มีการรองรับ คุณรับรองว่าคุณกำลังกระทำการดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตจากนายจ้างของคุณและคุณได้รับอนุญาตให้กระทำการผูกพันนายจ้างของคุณกับข้อกำหนดการใช้เหล่านี้และธุรกรรมทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากการใช้คุณสมบัตินี้

คุณตกลงที่จะไม่ใช้ Apple Pay เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือฉ้อฉล หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ต้องห้ามโดยสิทธิ์การใช้งานและข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ คุณยังตกลงด้วยว่าจะใช้ Apple Pay ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ คุณตกลงที่จะไม่แทรกแซงหรือสร้างความวุ่นวายให้แก่บริการของ Apple Pay (รวมทั้งการเข้าถึงบริการโดยผ่านวิธีการอัตโนมัติใดๆ) หรือเซิร์ฟเวอร์หรือโครงข่ายใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบริการ หรือนโยบาย ข้อกำหนด หรือกฎระเบียบใดๆ ของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ (รวมทั้งการเข้าถึง ใช้งาน เฝ้าติดตามข้อมูลหรือปริมาณข้อมูลเข้าออกในบริการดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต)

2. การใช้บน Mac

คุณสามารถใช้ Apple Pay บน Mac ที่รองรับเพื่อเริ่มการชำระเงินในเว็บไซต์ต่างๆ ที่เข้าถึงผ่านทาง Safari คุณสมบัตินี้กำหนดให้คุณต้องมีบัตรที่รองรับที่ได้รับกำหนดสิทธิ์ให้แก่อุปกรณ์ iOS ที่รองรับหรือ Apple Watch (“อุปกรณ์ที่รองรับ”) เมื่อคุณเริ่มการชำระเงินบนเว็บไซต์โดยใช้ Apple Pay คุณจำเป็นจะต้องให้การอนุญาตแก่การทำธุรกรรมโดยการใช้อุปกรณ์ที่รองรับ

นอกเหนือจากข้อกำหนดที่กำหนดอยู่ในข้อกำหนดเพิ่มเติมนี้ การที่คุณใช้ Apple Pay เพื่อเริ่มการชำระเงินในเว็บไซต์ที่เข้าถึงผ่านทาง Safari จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับ Apple Pay ที่ใช้บังคับกับอุปกรณ์ที่รองรับของคุณด้วย ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวจะประกอบอยู่ในสัญญาฉบับนี้โดยการอ้างอิง และสามารถเข้าถึงได้โดยไปที่ "การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > กฎหมาย > สิทธิ์การใช้งาน" จากอุปกรณ์ iOS ของคุณ หรือ "เกี่ยวกับ > กฎหมาย > สิทธิ์การใช้งาน" จากแอป Watch ในอุปกรณ์ iOS ที่จับคู่ไว้ อุปกรณ์ที่รองรับอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว

สำหรับใน MacBook Pro ที่มี Touch ID ติดตั้งอยู่ภายใน คุณสามารถติดตั้ง Apple Pay โดยการกำหนดสิทธิ์บัตร

ที่รองรับและใช้ Apple Pay เพื่อการชำระเงินในเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ผ่านทาง Safari เพื่อที่จะใช้งาน Apple Pay ใน Mac เหล่านี้ คุณจะต้องมีบัตรที่รองรับที่เชื่อมโยงกับบัญชี iCloud ที่ยังใช้งานได้อยู่ Apple Pay จะมีให้บริการแก่บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปเท่านั้น และอาจอยู่ภายใต้บังคับของข้อจำกัดด้านอายุเพิ่มเติมที่กำหนดโดย iCloud หรือผู้ออกบัตรที่รองรับที่เกี่ยวข้องของคุณ

3. ความสัมพันธ์ของ Apple กับคุณ

Apple ไม่ประมวลผลการชำระเงิน หรือมีอำนาจควบคุมการชำระเงิน การคืนสินค้า การคืนเงิน รางวัล มูลค่า ส่วนลด คำสั่งซื้อ การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ หรือกิจกรรมในเชิงพาณิชย์อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณใช้คุณสมบัตินี้

ข้อกำหนดในข้อตกลงของผู้ถือบัตรที่คุณอาจมีอยู่กับผู้ออกบัตรของคุณจะยังคงใช้บังคับกับการใช้บัตรที่รองรับของคุณและการใช้งานที่เกี่ยวเนื่องกับ Apple Pay ในทำนองเดียวกันการที่คุณซื้อสินค้าหรือบริการใดๆ โดยใช้คุณสมบัติ Apple Pay จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ค้าดังกล่าว

Apple Card มีให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและออกให้โดย Goldman Sachs Bank USA สาขา Salt Lake City (“ผู้ออกบัตร Apple Card”) เมื่อคุณสมัครใช้ Apple Card เท่ากับว่าคุณกำลังสมัครเปิดบัญชีกับผู้ออกบัตร Apple Card Apple Card จะมีให้บริการเฉพาะแก่บุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น (หรือสูงกว่านั้นขึ้นอยู่กับรัฐที่คุณพักอาศัย) สถาบันการเงินที่รับผิดชอบในการเสนอ Apple Card อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ และการใช้ Apple Card ของคุณจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของสถาบันการเงินดังกล่าว

ไม่มีสิ่งใดในสิทธิ์การใช้งานหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเหล่านี้ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในข้อตกลงของผู้ถือบัตรหรือผู้ค้าใดๆ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ใช้บังคับกับการใช้คุณสมบัติของ Apple Pay และข้อกำหนดดังกล่าวจะใช้ควบคุมการใช้คุณสมบัติของ Apple Pay ที่เกี่ยวข้องและการแสดงข้อมูลเสมือนใน Mac ที่รองรับของคุณ

คุณตกลงว่า Apple ไม่ใช่คู่สัญญาในข้อตกลงของผู้ถือบัตรหรือข้อตกลงของผู้ค้าของคุณ หรือ Apple จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อ (ก) เนื้อหา ความถูกต้อง การไม่พร้อมให้บริการของบัตรชำระเงิน กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ ธุรกรรม การซื้อขาย คำสั่งซื้อ การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ หรือใบเสร็จใดๆ ในขณะที่ใช้ฟังก์ชั่นการทำงานของ Apple Pay (ข) การให้เครดิตหรือประเมินการมีสิทธิ์ได้รับเครดิต (ค) กิจกรรมของผู้ออกบัตร ผู้ค้า หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องการใช้งาน Apple Pay หรือแอปกระเป๋าสตางค์ของคุณ (ง) การตัดสินใจที่กระทำโดยผู้ออกบัตร ผู้ค้า หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบัตรที่รองรับ (จ) การสะสมหรือแลกรางวัลหรือมูลค่าที่จัดเก็บภายใต้โครงการของผู้ค้า หรือ (ฉ) การชำระเงินหรือการเติมเงินสำหรับบัตรชำระเงินล่วงหน้า สำหรับข้อพิพาทหรือปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับบัตรชำระเงินหรือกิจกรรมในเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อผู้ออกบัตรหรือผู้ค้าที่เกี่ยวข้องของคุณ

4. ความเป็นส่วนตัว

เมื่อใช้ Apple Pay เพื่อเริ่มธุรกรรมการชำระเงินให้เสร็จสมบูรณ์ในอุปกรณ์ที่รองรับ Apple Pay จะโอนข้อมูลการชำระเงินในรูปแบบที่มีการเข้ารหัสระหว่าง Mac ของคุณกับอุปกรณ์ที่รองรับของคุณเพื่อดำเนินธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อใช้ Apple Pay เพื่อทำธุรกรรมการชำระเงินใน MacBook Pro ที่มี Touch ID ติดตั้งอยู่ภายใน ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะถูกส่งให้แก่เว็บไซต์ในรูปแบบที่มีการเข้ารหัสโดยเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมดังกล่าว ในการเพิ่มบัตรสำหรับ Apple Pay ใน MacBook Pro ที่มี Touch ID ติดตั้งอยู่ภายใน ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ เช่น อุปกรณ์ดังกล่าวเปิดการตั้งค่าบางประการไว้หรือไม่และรูปแบบการใช้งานอุปกรณ์ (เช่น ระยะเวลาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่อุปกรณ์เคลื่อนที่และใช้งาน หรือจำนวนครั้งในการใช้โทรศัพท์โดยประมาณต่อสัปดาห์) จะถูกส่งให้แก่ Apple เพื่อพิจารณาการมีสิทธิ์ใช้งานของคุณและเพื่อป้องกันการฉ้อโกง คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้งาน หรือแชร์โดยเป็นส่วนหนึ่งของการที่คุณใช้ Apple Pay โดยการอ่านประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเกี่ยวกับ Apple Pay และความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ iOS หรือ Mac ของคุณ หรือภายในแอป Watch บนอุปกรณ์ iOS ที่จับคู่ หรือโดยไปที่ https://www.apple.com/th/legal/privacy โดยการใช้ Apple Pay คุณตกลงและยินยอมให้ Apple ตลอดจนบริษัทย่อยและตัวแทนของ Apple

ส่งผ่าน เก็บรวบรวม บำรุงรักษา ประมวลผล และนำข้อมูลข้างต้นทั้งหมดไปใช้งาน เพื่อทำให้ Apple Pay สามารถทำงานได้ตามที่กำหนด

5. การรักษาความปลอดภัย

Apple Pay จัดเก็บข้อมูลเสมือนเกี่ยวกับบัตรที่รองรับของคุณ และคุณเข้าใจและรับทราบว่า การให้รหัสหรือรหัสผ่านอุปกรณ์ของคุณแก่บุคคลภายนอกหรือการอนุญาตให้บุคคลภายนอกเพิ่มลายนิ้วมือเพื่อใช้ Touch ID ในอุปกรณ์ที่รองรับหรือ Mac ของคุณ อาจทำให้บุคคลภายนอกดังกล่าวสามารถชำระเงินโดยการใช้ Apple Pay ภายในเว็บไซต์บน Mac ของคุณได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ รวมทั้งรหัสและรหัสผ่านของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับว่า Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ หากคุณสูญเสียหรือแชร์การเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณ หรือหากคุณดัดแปลง macOS โดยไม่ได้รับอนุญาต

หากอุปกรณ์ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย และได้เปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาของฉันไว้ คุณสามารถใช้ค้นหาของฉันหรือ https://icloud.com เพื่อพยายามระงับความสามารถในการชำระเงินโดยใช้บัตรที่รองรับแบบเสมือนบนอุปกรณ์โดยการทำให้อุปกรณ์ของคุณเข้าสู่โหมดสูญหาย คุณยังสามารถลบอุปกรณ์ของคุณได้ด้วย ซึ่งจะเป็นการพยายามระงับความสามารถในการชำระเงินโดยใช้บัตรที่รองรับแบบเสมือนบนอุปกรณ์ นอกจากนี้ คุณยังควรติดต่อผู้ออกบัตรชำระเงินที่รองรับของคุณด้วย เพื่อป้องกันการเข้าถึงบัตรที่รองรับแบบเสมือนของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากคุณรายงานหรือ Apple สงสัยว่ามีกิจกรรมการฉ้อโกงหรือใช้ในทางที่ผิด คุณตกลงที่จะร่วมมือกับ Apple ในการสืบสวนสอบสวนใดๆ และใช้มาตรการป้องกันการฉ้อโกงตามที่เรากำหนด

6. ข้อจำกัดความรับผิด

นอกเหนือจากการปฏิเสธการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิดที่กำหนดอยู่ในสิทธิ์การใช้งานแล้ว Apple ไม่ขอรับผิดใดๆ สำหรับการซื้อขาย การชำระเงิน ธุรกรรม การสั่งซื้อ การปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ ข้อมูลใบเสร็จ หรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์อื่นๆ ที่ใช้คุณสมบัติ Apple Pay และคุณตกลงที่จะดูเพียงเฉพาะข้อตกลงที่คุณอาจมีกับผู้ออกบัตร เครือข่ายการชำระเงิน หรือผู้ขายเพื่อแก้ไขปัญหาหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัตรที่รองรับการชำระเงิน บัตรที่รองรับแบบเสมือน และกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องของคุณเท่านั้น

TÜRKÇE

APPLE INC.
macOS Sonoma İÇİN YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİ

Apple Marka Sistemlerde kullanım için

APPLE YAZILIMINI KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN BU YAZILIM LİSANS SÖZLEŞMESİNİ ("LİSANS") DİKKATLİCE OKUYUN. APPLE YAZILIMINI KULLANARAK BU LİSANSIN HÜKÜMLERİNE TABİ OLMAYI KABUL EDERSİNİZ. BU LİSANSIN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ APPLE YAZILIMINI YÜKLEMEYİN VE/VEYA KULLANMAYIN. HÜKÜMLER İÇİN "KABUL ET" VEYA "REDDET" SEÇENEĞİ SUNULURSA "REDDET"İ TIKLAYIN. APPLE YAZILIMINI, SATIN ALDIĞINIZ APPLE DONANIMININ BİR PARÇASI OLARAK EDİNDİYSENİZ VE BU LİSANSIN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ https://www.apple.com/tr/legal/sales-support/ ADRESİNDE BULUNAN APPLE İADE POLİTİKASI UYARINCA; APPLE DONANIM/YAZILIM PAKETİNİN TAMAMINI, ALDIĞINIZ APPLE STORE'A VEYA YETKİLİ DİSTRİBÜTÖRÜNE İADE SÜRESİ İÇERİSİNDE İADE EDEREK, ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ TUTARI GERİ ALABİLİRSİNİZ. PARA İADESİ ALMAK İÇİN DONANIM/YAZILIM PAKETİNİN TAMAMINI İADE ETMENİZ GEREKİR.

ÖNEMLİ NOT: Bu yazılım; materyalleri yeniden üretmek, değiştirmek, yayımlamak veya dağıtmak amacıyla kullanılması durumunda yalnızca telif hakkı bulunmayan materyallerin, telif hakkı sizin olan materyallerin ya da yeniden üretmek, değiştirmek, yayımlamak veya dağıtmak için yetkiniz ya da yasal izniniz olan materyallerin yeniden üretilmesi, değiştirilmesi, yayımlanması ve dağıtılması için size lisanslanmıştır. Herhangi bir materyali kopyalama, değiştirme, yayımlama veya dağıtma hakkınız olup olmadığı konusunda emin değilseniz yasal danışmanınıza başvurmanız gerekir.

1. Genel.
A. Apple marka donanımda, dahili saklama alanında, çıkarılabilir ortamda, diskte, salt okunur bellekte veya başka bir ortam ya da biçimde Apple tarafından Apple marka bilgisayarınız ya da desteklenen çevre aygıtlarınız için sağlanan özellik iyileştirmeleri, yazılım güncellemeleri, güvenlik yanıtları, sistem dosyaları veya sistem geri yükleme yazılımları ile ("Apple Yazılım Değişiklikleri") güncellenmiş ya da değiştirilmiş olarak bu Lisans ile birlikte sunulan Apple yazılımları (Boot ROM kodu dahil olmak üzere), üçüncü taraf yazılımlar, belgeler, arayüzler, içerikler, fontlar ve veriler ("Orijinal Apple Yazılımı") (Orijinal Apple Yazılımları ve Apple Yazılım Değişiklikleri topluca "Apple Yazılımları" olarak adlandırılır) size satılmaz; Apple Inc. ("Apple") tarafından yalnızca bu Lisans hükümlerine tabi olarak kullanım amacıyla size lisanslanır. Apple Yazılımının mülkiyeti ve size açık bir şekilde verilmemiş tüm haklar Apple'a ve/veya Apple'ın lisans verenlerine ait olarak kalır. Bu Lisans hükümlerinin, Apple marka donanımınıza önceden yüklenmiş olabilecek her bir Apple marka uygulama yazılımı ürünü için geçerli olacağını ve söz konusu ürün için ayrı lisans sağlanması halinde, ürün kullanımınızın ilgili lisansın hükümlerine tabi olacağını kabul edersiniz.

B. Apple, kendi takdirine bağlı olarak, gelecekte Apple Yazılım Değişiklikleri yayımlayabilir. Apple Yazılım Değişiklikleri çıktığında, mevcut tüm yazılım özelliklerini veya Apple'ın daha yeni ya da diğer Apple marka bilgisayar modelleri için kullanıma sunduğu yeni özellikleri içermeyebilir. Apple tarafından sunulan tüm Apple Yazılım Değişiklikleri ayrı bir lisansla birlikte sunulmadığı sürece bu Lisansın hükümlerine tabidir. Ayrı bir lisans olması halinde, söz konusu lisansın hükümleri geçerli olur.

C. Apple Yazılımı üzerinden görüntülenen veya erişilen tüm içeriklerin mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları ilgili içerik sahibine aittir. Bu tür içerikler, telif hakkı veya diğer fikri mülkiyet kanunları ve anlaşmalarıyla korunuyor olabilir ve içeriği sağlayan üçüncü tarafın kullanım hükümlerine tabi olabilir. İşbu belgede aksi belirtilmedikçe bu Lisans size bu tür içerikleri kullanma hakkı vermez ve bu tür içeriklerin size sunulmaya devam edeceğini garanti etmez. News veya Harita yoluyla erişilen herhangi bir görüntüyü ayrı bir dosya olarak yeniden yayımlamanız, yeniden göndermeniz veya çoğaltmanız yasaktır.

2. İzin Verilen Lisans Kullanımları ve Sınırlamalar.
A. Önceden Yüklenmiş ve Tek Kopya Apple Yazılımı Lisansı. İşbu Lisansın hüküm ve koşulları uyarınca; Apple Yazılımını Mac App Store'dan, otomatik indirme yoluyla veya Apple'dan toplu lisans, bakım veya başka bir yazılı sözleşme uyarınca edinmediyseniz size Apple Yazılımının bir (1) kopyasını herhangi bir anda tek bir Apple marka bilgisayarda yüklemeye, kullanmaya ve çalıştırmaya yönelik sınırlı, münhasır olmayan bir lisans verilmiştir. Örneğin, Apple Yazılımını Apple marka bir donanım üzerinde önceden yüklenmiş olarak edindiyseniz bu tek kopya lisans hükümlerine tabi olursunuz.

B. Mac App Store Lisansı. Apple Yazılımı lisansını Mac App Store'dan veya otomatik indirme yoluyla edindiyseniz size işbu Lisansın hüküm ve koşullarına tabi olarak ve Apple Medya Hizmetleri Hüküm ve Koşulları (https://www.apple.com/tr/legal/internet-services/itunes/tr/terms.html) sayfasında belirtilen Hizmet ve İçerik Kullanım Kuralları ("Kullanım Kuralları") ile izin verilen ölçüde olmak kaydıyla şu amaçlar için sınırlı, devredilemeyen ve münhasır olmayan bir lisans verilir:

> (i) Apple Yazılımının bir (1) kopyasını, sahip olduğunuz veya sizin kontrolünüzde olan ve macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave ya da macOS High Sierra işletim sisteminin yüklü olduğu her bir Apple marka bilgisayarda ("Mac Bilgisayar") kişisel, ticari olmayan amaçlarla doğrudan indirme, yükleme, kullanma ve çalıştırma;
>
> (ii) Ticari şirket veya eğitim kurumuysanız Apple Yazılımının bir (1) kopyasını şu kullanım biçimlerinden biri için indirme, yükleme, kullanma ve çalıştırma: (a) sahip olduğunuz veya sizin kontrolünüzde olan her bir Mac Bilgisayarda tek bir kişi tarafından kullanım ya da (b) sahip olduğunuz veya sizin kontrolünüzde olan tek bir paylaşılan Mac Bilgisayarda birden fazla kişi tarafından kullanım. Örneğin, tek bir çalışan, Apple Yazılımını hem kendi masaüstü Mac Bilgisayarında hem dizüstü Mac Bilgisayarında kullanabilir veya birden fazla öğrenci, kaynak merkezindeki ya da kütüphanedeki tek bir Mac Bilgisayarda Apple Yazılımını sırayla kullanabilir.
>
> (iii) Apple Yazılımının yüklü olduğu, sahip olduğunuz veya sizin kontrolünüzdeki her bir Apple marka bilgisayardaki sanal işletim sistemi ortamlarında Apple Yazılımının, herhangi bir önceki macOS veya OS X işletim sistemi yazılımının ya da Apple Yazılımının daha sonraki sürümünün en fazla iki (2) ek kopyasını veya örneğini şu amaçlarla yükleme, kullanma ve çalıştırma: (a) yazılım geliştirme; (b) yazılım geliştirme sırasındaki testler; (c) macOS Server'ı kullanma veya (d) ticari olmayan kişisel kullanımlar.

Bölüm 3'te açıkça izin verilmedikçe, yukarıdaki 2B(iii) Bölümünde belirtilen hak, Apple Yazılımının sanallaştırılmış kopyalarını veya örneklerini hizmet bürosu, zaman paylaşımı, terminal paylaşımı hizmetleriyle veya benzer türdeki hizmetlerle birlikte kullanmanıza izin vermez. İşbu Bölüm 2B'de açıkça izin verilmedikçe, Apple Yazılımını iOS, iPadOS, watchOS veya tvOS de dahil olmak üzere herhangi bir Apple işletim sistemini Mac Bilgisayarlardaki sanal işletim sistemi ortamlarında çalıştırmak üzere kullanamazsınız.

C. Toplu Lisans veya Bakım Lisansı. Apple Yazılımını, Apple'ın bir toplu lisans veya bakım lisansı programı çerçevesinde edindiyseniz, sahip olduğunuz veya sizin kontrolünüzde olan Apple marka bilgisayarlarda indirmenize, yüklemenize, kullanmanıza ve çalıştırmanıza izin verilen Apple Yazılımı kopya sayısı, toplu lisansınızın veya bakım lisansınızın hükümlerine göre belirlenir. Apple tarafından yazılı olarak kabul edilen durumlar dışında, toplu lisans veya bakım lisansı çerçevesinde edindiğiniz Apple Yazılımının kullanımı işbu Lisansın diğer tüm hüküm ve koşullarına tabi olur.

D. Sistem Gereksinimleri; Apple Kimliği. Apple Yazılımının yalnızca, Apple tarafından belirtilen sistem gereksinimlerini karşılayan Apple marka donanımlarda desteklendiğini lütfen unutmayın. Ayrıca, Apple Yazılımının belirli özelliklerini ve belirli Hizmetleri (Bölüm 6'da tanımlandığı şekilde) kullanabilmek ve

bunlara erişebilmek için benzersiz bir kullanıcı adı ve parola birleşimi (Apple Kimliği olarak bilinir) için başvuruda bulunmanız gerekebilir.

E. Fontlar. İşbu Lisansın hüküm ve koşulları uyarınca, Apple Yazılımını çalıştırırken içerikleri görüntülemek ve yazdırmak için Apple Yazılımında bulunan fontları kullanabilirsiniz ancak yalnızca söz konusu fonta ilişkin gömme sınırlamaları ile izin verilen fontları içeriğe gömebilirsiniz. Bu gömme sınırlamaları, Font İzlencesi/Önizleme/Font Bilgisini Göster panelinde bulunabilir.

F. Sesler; Canlı Alt Yazılar. Bu Lisansın hüküm ve koşulları uyarınca şunları yapabilirsiniz: (i) Apple Yazılımına dahil olan sistem seslerini ("Sistem Sesleri") (1) Apple Yazılımını çalıştırırken ve (2) kişisel, ticari olmayan amaçlarla kendi orijinal içeriğinizi ve projelerinizi oluşturmak için kullanmak; (ii) Apple Yazılımının bir FaceTime araması sırasında veya diğer durumlarda, aygıtta gerçek zamanlı olarak otomatik olarak oluşturduğu Canlı Alt Yazıları ("Canlı Alt Yazılar") yalnızca kişisel, ticari olmayan amaçlarla kullanmak; ve (iii) Kişisel Ses özelliğini aygıtta sizinkine benzeyen bir ses ("Kişisel Ses") oluşturmak üzere kişisel, ticari olmayan amaçlarla kullanmak. İşbu Lisans; Sistem Seslerinin, Canlı Alt Yazıların veya Kişisel Sesin kâr amacı güdülerek ya da kâr amacı güdülmeksizin, kamuya açık olarak paylaşılacak şekilde veya ticari bağlamda kullanılması, çoğaltılması, görüntülenmesi, çalınması, kaydedilmesi, yayımlanması ya da yeniden dağıtılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın başka hiçbir kullanımına izin vermez.

G. Fotoğraflar Uygulaması Özellikleri ve Destek. Apple Yazılımının Fotoğraflar uygulaması (“Fotoğraflar Uygulaması”) bazı video ve fotoğraf biçimlerini desteklemeyebilir. Fotoğraflar uygulamasındaki bazı özelliklerin kullanılabilirliği, kameranızın özelliklerine bağlıdır. Fotoğrafların, herhangi bir Apple veya üçüncü taraf hizmeti ile Fotoğraflar Uygulaması arasında eşzamanlanması veri kaybına yol açabilir. Fotoğraflar Uygulamasındaki slayt gösterisi grafikleri, müzikler ve temalar yalnızca kişisel, ticari olmayan ve Fotoğraflar Uygulamasını kullanarak oluşturduğunuz slayt gösterilerinde kullanıma yöneliktir. Fotoğraflar Uygulamasında bulunan veya uygulamanın bir parçası olarak sağlanan hiçbir fotoğraf, görüntü, grafik, çizim, ses, video veya benzeri öğe (“Dijital Materyaller”), ticari amaçla olsun ya da olmasın ayrı şekilde kullanılamaz, uygulamadan çıkarılamaz veya dağıtılamaz. Dijital Materyaller, Fotoğraflar Uygulamasının bir parçası olarak öngörülen kullanım bağlamı dışında başka şekillerde kullanılamaz.

H. İçerikleri Önbelleğe Alma Özellikleri.
1. Apple’ın ve/veya bağlı şirketlerinin, belirli yazılım ve/veya içerikleri (örneğin, Mac App Store’daki uygun içerikler) (“Apple Uygun İçerikleri”) önbelleğe alma için kullanıma sunduğu ölçüde; Apple Yazılımının belirli özellikleri (“İçerikleri Önbelleğe Alma Özellikleri”), Apple Yazılımının yüklü olduğu Apple marka bilgisayarınızda (bu Bölümün amaçları doğrultusunda, söz konusu Apple marka bilgisayarlar “Önbelleğe Alma Etkinleştirilmiş Mac” olarak anılır) söz konusu Apple Uygun İçeriklerini otomatik olarak indirip yerel olarak önbelleğe alabilir. **Apple Yazılımının İçerikleri Önbelleğe Alma Özelliklerini kullanarak, Apple’ın Önbelleğe Alma Etkinleştirilmiş Mac’inizde bu gibi Apple Uygun İçeriklerini indirebileceğini ve önbelleğe alabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.** Apple Yazılımının İçerikleri Önbelleğe Alma Özelliklerini, Önbelleğe Alma Etkinleştirilmiş Mac'inizde Sistem Ayarları bölümündeki Paylaşım'a giderek dilediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

2. Apple Yazılımının İçerikleri Önbelleğe Alma Özellikleri, yalnızca sahip olduğunuz veya sizin kontrolünüzde olan Önbelleğe Alma Etkinleştirilmiş Mac’te kullanıma yöneliktir ve yalnızca bu gibi Apple Uygun İçeriklerinin evinizdeki, şirketinizdeki veya kuruluşunuzdaki yetkili son kullanıcılara ulaşmasını hızlandırmayı amaçlar. Bu kullanıcıların, Apple Uygun İçeriklerini almadan önce kimliklerinin Apple tarafından ayrı ayrı doğrulanması gerekebileceğini ve Apple Uygun İçeriklerinin, Önbelleğe Alma Etkinleştirilmiş Mac’iniz aracılığıyla hızlı şekilde sağlanmasının, sizin veya son kullanıcılarınızın bu gibi Apple Uygun İçeriklerini almak üzere tabi olduğu hükümleri değiştirmeyeceğini kabul edersiniz.

3. Apple Uygun İçeriklerine ilişkin tüm kullanımın, önbelleğe alınmakta olan Apple Uygun İçeriklerinin

türünü belirleyen ilgili lisans hükümlerine tabi olduğunu kabul eder ve onaylarsınız. Söz konusu hükümler arasında Apple Medya Hizmetleri Hüküm ve Koşulları, iCloud Hüküm ve Koşulları, iTunes U Eğitmen Sözleşmesi, iTunes U Yazılım Lisans Sözleşmesi ve/veya indirilen yazılıma ilişkin geçerli lisans hükümleri (indirilen yazılıma ilişkin ayrı bir lisans sözleşmesi varsa bu sözleşme geçerli olur) olabilir ancak hükümler bunlarla sınırlı değildir. Apple Yazılım Lisans Sözleşmelerinin (SLA'lar) bir listesine şuradan ulaşabilirsiniz: https://www.apple.com/tr/legal/sla/. İçerikleri Önbelleğe Alma Özelliklerinin kullanımının ve Apple Uygun İçeriklerinin, Önbelleğe Alma Etkinleştirilmiş Mac'inizde saklanmasının size Apple Uygun İçeriklerine ilişkin geçerli lisans hükümleri kapsamında verilenler dışında herhangi bir hak sağlamadığını ve Apple'ın veya diğer telif hakkı sahiplerinin herhangi bir Apple Uygun İçeriği üzerindeki haklarını devrettiği, bu haklardan feragat ettiği ya da haklarının başka bir şekilde sınırlandırıldığı anlamına gelmediğini kabul eder ve onaylarsınız.

4. Önbelleğe Alma Etkinleştirilmiş Mac'inizi İçerikleri Önbelleğe Alma Özellikleri etkinleştirilmiş halde, sahip olmadığınız veya kontrolünüzde olmayan (ya da bu gibi amaçlarla kullanmak üzere resmi olarak yetkilendirilmediğiniz) bir ağ üzerinde kullanma ya da bu gibi Apple Uygun İçeriklerine evinizin, şirketinizin veya kuruluşunuzun dışındaki son kullanıcıların erişmesine izin verme yetkiniz yoktur. İçerikleri Önbelleğe Alma Özelliklerini yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız ya da şirketiniz veya kuruluşunuz dahilinde kurum içi kullanım amaçlarıyla ve yalnızca işbu belgede açıkça izin verildiği şekilde kullanacağınızı kabul etmiş sayılırsınız. İçerikleri Önbelleğe Alma Özellikleri tarafından sağlanan hizmetleri veya bilgileri birleştiren veya bunlardan yararlanan ya da İçerikleri Önbelleğe Alma Özelliklerini herhangi bir şekilde kullanan üçüncü taraflara hizmet sunamazsınız.

5. Apple Yazılımının İçerikleri Önbelleğe Alma Özelliklerini etkinleştirerek, Apple'ın Önbelleğe Alma Etkinleştirilmiş Mac'inizde Apple Uygun İçeriklerini saklayabileceğini, izleyebileceğini, koruyabileceğini ve söz konusu amaçlarla donanım tanıtıcıları ve IP adresleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Önbelleğe Alma Etkinleştirilmiş Mac'iniz ve ilgili ağlar hakkında teknik bilgi toplayabileceğini ve bu bilgileri kullanabileceğini kabul etmiş sayılırsınız. Apple'ın doğrulama, saklama veya kimlik doğrulama mekanizmaları, dijital imzalama, dijital hak yönetimi veya Apple Yazılımı, hizmetleri, Apple Uygun İçerikleri ya da diğer Apple yazılım veya teknolojileri tarafından uygulanan diğer güvenlik mekanizmalarını devre dışı bırakmayacağınızı, bozmayacağınızı, ele geçirmeyeceğinizi, atlamayacağınızı ya da bunlara başka şekilde müdahale etmeyeceğinizi ve başkalarının da bunları yapmasına olanak sağlamayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız.

6. Apple, Önbelleğe Alma Etkinleştirilmiş Mac'inizde Apple Uygun İçeriklerini önbelleğe alma için kullanıma sunmayı durdurma (örneğin, önceden önbelleğe almış olabileceğiniz bazı içeriklerin daha sonra önbelleğe alma için kullanılamaması) ve Önbelleğe Alma Etkinleştirilmiş Mac'inizden, önbelleğe alınmış Apple Uygun İçeriklerini kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda kaldırma hakkını saklı tutar. Apple'ın bu gibi bir durumda size karşı herhangi bir sorumluluğu olmaz. Apple Uygun İçeriklerinin bu şekilde önbelleğe alınmasının tüm ülke veya bölgelerde uygun olmadığını kabul etmiş sayılırsınız. Önbelleğe alınmış Apple Uygun İçeriğini kaldırabilir ve İçerikleri Önbelleğe Alma Özelliklerini istediğiniz zaman etkisizleştirebilirsiniz.

I. Remote Desktop Bağlantıları. İşbu Lisansın hüküm ve koşulları uyarınca, başka bir bilgisayardan veya elektronik aygıttan (her biri "Aygıt" olarak anılır) Apple Yazılımının yüklü olduğu Apple marka bilgisayara (bu Bölümün amaçları doğrultusunda, söz konusu Apple marka bilgisayar "Evdeki Mac" olarak adlandırılacaktır) Ekran Paylaşma özelliği yoluyla veya başka şekillerde uzaktan bağlantı gerçekleştirilirken:

(i) Evdeki Mac'te yüklü olan ve görüntülenen Apple Yazılımının grafiksel masaüstü oturumunu denetlemek için herhangi bir zamanda doğrudan veya dolaylı olarak yalnızca tek bir (1) Aygıt uzaktan bağlanabilir ve

(ii) Apple Yazılımını herhangi bir şekilde kontrol etmedikleri sürece ve yalnızca, Evdeki Mac üzerinde çalışan ve görüntülenen Apple Yazılımının aynı grafiksel masaüstü oturumunu eşzamanlı izlemek amacıyla makul sayıda Aygıt aynı anda uzaktan bağlanabilir ancak

(iii) Evdeki Mac'te yüklü olan ve görüntülenen Apple Yazılımından farklı bir Apple Yazılımının ayrı bir grafiksel masaüstü oturumunu doğrudan veya dolaylı olarak denetlemek için herhangi bir anda yalnızca tek bir (1) Apple Marka Aygıt uzaktan bağlanabilir ve bu tür bir bağlantı yalnızca Apple Yazılımının Ekran Paylaşma özelliği yoluyla gerçekleşebilir.

Bu Bölüm 2I veya Bölüm 3'te açıkça izin verilen durumlar hariç olmak üzere ya da Apple tarafından başka bir şekilde lisansı verilmediği sürece, Apple Yazılımını veya yazılımın herhangi bir işlevini hizmet bürosu, zaman paylaşımı, terminal paylaşımı hizmetleriyle veya benzer türdeki diğer hizmetlerle birlikte (söz konusu hizmetler ister kendi şirketinizde ister üçüncü taraflarca sağlanıyor olsun) kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

J. Diğer Kullanım Sınırlamaları. İşbu Lisansta belirtilen haklar, Apple Yazılımını Apple marka olmayan herhangi bilgisayarda yüklemenize, kullanmanıza veya çalıştırmanıza izin vermez. Bunları yapmayacağınızı ya da başkalarının bunları yapmasına olanak sağlamayacağınızı kabul edersiniz. Apple Yazılımında bulunan veya Apple Yazılımına eklenebilecek hiçbir sahiplik bildirimini (ticari marka ve telif hakkı bildirimleri de dahil) kaldırmayacağınızı, anlaşılmaz hale getirmeyeceğinizi ya da değiştirmeyeceğinizi kabul edersiniz. İşbu Lisansın hükümlerince başka bir şekilde izin verilmediği veya Apple tarafından başka bir şekilde lisansı verilmediği sürece: (i) Apple Yazılımını aynı anda yalnızca tek bir kullanıcı kullanabilir ve (ii) Apple Yazılımını, aynı anda birden fazla bilgisayar tarafından çalıştırılabileceği veya kullanılabileceği bir ağ üzerinde kullanıma sunamazsınız. Bölüm 3'te açıkça izin verilen durumlar hariç olmak üzere Apple Yazılımını kiralayamaz, kiraya veremez, ödünç veremez, satamaz, yeniden dağıtamaz veya yazılımın alt lisansını veremezsiniz.

K. Yedek Kopya. Yalnızca yedekleme amaçları doğrultusunda olmak üzere, Apple Yazılımının (Boot ROM kodu ve Apple marka donanımda gömülü olarak veya başka bir şekilde bulunan diğer Apple firmware'i hariç) makine tarafından okunabilir biçimde bir adet kopyasını oluşturabilirsiniz. Bunun için yedek kopyanın, orijinal yazılımdaki tüm telif hakkı ve diğer sahiplik bildirimlerini içermesi gerekir. Apple Boot ROM kodu ve firmware'i sadece Apple marka donanımlarda kullanım için sağlanmıştır. Apple Boot ROM kodunu veya firmware'ini ya da bunların herhangi bir parçasını kopyalayamaz, değiştiremez veya yeniden dağıtamazsınız.

L. Var Olan Yazılımların Aktarılması. Ayarlama/Geçiş Yardımcısı'nı kullanarak yazılımı bir Apple marka bilgisayardan başka bir Apple marka bilgisayara aktarmanız halinde, yazılımın bir kopyası başka bir bilgisayara aktarıldığı anda, ilgili yazılımın her iki bilgisayarda da lisanslı bir kopyası olmaması durumunda orijinal kopyanın kullanımına devam etmenizin mümkün olmayabileceğini unutmayın. Geçerli hüküm ve koşullar için ilgili yazılım lisans sözleşmelerini gözden geçirmeniz gerekir. Üçüncü taraf yazılım ve hizmetler bu Apple Yazılımı ile uyumlu olmayabilir ve bu Apple Yazılımının yüklenmesi, söz konusu üçüncü taraf yazılım ve hizmetlerin kullanılabilirliğini etkileyebilir.

M. Açık Kaynak. Apple Yazılımının belirli bileşenleri ve Apple Yazılımında bulunan üçüncü taraf açık kaynaklı programlar (topluca "Açık Kaynaklı Bileşenler" olarak adlandırılacaktır), Apple tarafından Open Source web sitesinde (https://www.opensource.apple.com/) kullanıma sunulmuştur veya sunulabilir. Bu Açık Kaynaklı Bileşenleri yalnızca şu koşullara uygun olarak tadil edebilir veya değiştirebilirsiniz: (i) söz konusu tadil/değişiklik işlemi sonucunda elde edilen Apple Yazılımı, sahip olduğunuz veya sizin kontrolünüzde olan Apple marka bilgisayarlarda (söz konusu Apple bilgisayarlar, Apple Yazılımının uygun bir şekilde lisanslanmış bir kopyasına sahip olduğu sürece), tadil/değişiklik yapılmamış Apple Yazılımının yerine kullanılmalıdır; (ii) aksi halde, işbu Lisansın hükümlerine ve Açık Kaynaklı Bileşenlerin kullanımına ilişkin geçerli her türlü lisans hükümlerine tabi olmayı kabul edersiniz. Apple, bu şekilde üzerinde

değişiklik yapılmış Apple Yazılımına yönelik olarak hiçbir güncelleme, bakım, garanti, teknik destek veya başka herhangi bir destek ya da hizmet sağlamakla yükümlü değildir. Apple Yazılımının Açık Kaynaklı Bileşenlerinin değiştirilmesi nedeniyle Apple donanımında meydana gelebilecek her türlü arıza veya hasarın, Apple donanım garantisi hükümlerinin kapsamı dışında olduğunu açık bir şekilde kabul edersiniz.

N. Tersine Mühendislik Yasağı. Apple Yazılımını veya Apple Yazılımınca sunulan herhangi bir hizmeti ya da bunların herhangi bir parçasını kopyalayamaz (işbu Lisansta veya sizin için geçerli olması halinde Kullanım Kurallarında açıkça izin verilen durumlar hariç olmak üzere), kaynak koda dönüştüremez, parçalarına ayıramaz, değiştiremez; bunlar üzerinde tersine mühendislik işlemi gerçekleştiremez; bunların kaynak kodunu elde etmeye çalışamaz, şifresini çözemez veya türetilmiş çalışmalarını oluşturamazsınız. Ayrıca, bunları yapmayacağınızı veya başkalarının bunları yapmasına olanak sağlamayacağınızı da kabul edersiniz. (Yukarıda belirtilen herhangi bir sınırlamanın, yürürlükteki yasalarca veya Apple Yazılımı ile birlikte sağlanabilecek olan Açık Kaynaklı Bileşenlerin kullanımının tabi olduğu lisans hükümlerince yasaklandığı durumlar hariçtir).

O. Yasalara Uygunluk. Apple Yazılımını ve Hizmetlerini (aşağıdaki Bölüm 6'da tanımlandığı gibi) ikamet ettiğiniz veya Apple Yazılımını ve Hizmetlerini indirdiğiniz ya da kullandığınız ülke veya bölgenin yerel yasaları da dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasalara uygun olarak kullanmayı kabul edersiniz. Apple Yazılımının ve Hizmetlerinin özellikleri her dilde veya bölgede kullanılamayabilir ve belirli özellikler bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Apple Yazılımının ve Hizmetlerinin bazı özellikleri için internet bağlantısı gereklidir.

P. Üçüncü Taraf Yazılımlar. Apple, kolaylık sunmak adına Apple Yazılımı paketinin bir parçası olarak belirli üçüncü taraf yazılım veya hizmetlere erişim sağlamış olup söz konusu erişimi Apple Yazılımına ilişkin bir yükseltme, güncelleme veya ek olarak da sağlayabilir. Apple Yazılımının üçüncü taraf yazılım veya hizmetleri içermesi ya da bunlara erişim olanağı sağlaması durumunda, Apple'ın söz konusu yazılımlara veya hizmetlere ilişkin herhangi bir teknik destek ya da başka bir destek sağlama konusunda açık veya zımni hiçbir yükümlülüğü yoktur. Yazılım, hizmet ve/veya ürünleriyle ilgili teknik destek ve müşteri hizmetleri için lütfen doğrudan, ilgili yazılım tedarikçisi, üreticisi ya da hizmet sağlayıcısına danışın.

Q. Apple Yazılım Değişiklikleri. Apple Yazılımı, Apple Yazılım Değişikliği olup olmadığını düzenli aralıklarla Apple'dan denetler. Değişiklik olması halinde ilgili değişiklik otomatik olarak indirilip bilgisayarınıza ve varsa çevrebirim aygıtlarınıza yüklenebilir. **Apple Yazılımını kullanarak, Apple tarafından bilgisayarınıza ve çevrebirim aygıtlarınıza otomatik Apple Yazılım Değişiklikleri indirilip yüklenebileceğini kabul etmiş olursunuz.** Sistem Ayarları > Yazılım Güncelleme > İleri Düzey bölümündeki ayarları değiştirerek otomatik işletim sistemi güncellemelerini ve Hızlı Güvenlik Yanıtlarını dilediğiniz zaman kapatabilirsiniz.

R. Sistem Karakterleri. İşbu Lisansın hüküm ve koşullarına tabi olarak, Apple Yazılımında bulunan veya Apple Yazılımı ile oluşturulan Memoji karakterlerini ("Sistem Karakterleri") (i) Apple Yazılımını çalıştırırken ve (ii) kişisel, ticari olmayan kullanımınız için kendi özgün içeriğinizi ve projelerinizi oluşturmak üzere kullanabilirsiniz. İşbu Lisans, Sistem Karakterlerinin kâr amaçlı, kâr amacı gütmeyen, herkesle paylaşıma yönelik ya da ticari amaçlarla kullanılması, çoğaltılması, görüntülenmesi, ifa edilmesi, kaydedilmesi, yayımlanması ya da dağıtılması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, başka hiçbir şekilde kullanımına izin vermez.

3. İzin Verilen Geliştirici Hizmetleri İçin Kiralama.

A. Kiralama. Şu koşulların her birinin karşılanması şartıyla, Apple Yazılımının geçerli lisansa sahip bir sürümünü bütünüyle bir kişi veya kuruluşa (her biri "Kiracı" olarak adlandırılır) kiralayabilir veya devren kiralayabilirsiniz:

(i) kiralanan Apple Yazılımı yalnızca İzin Verilen Geliştirici Hizmetlerinin sağlanması amacıyla

kullanılmalıdır ve her Kiracı bu Lisansın hükümlerini inceleyip bunlara tabi olmayı kabul etmelidir;

(ii) her kiralama süresi en az art arda yirmi dört (24) saat uzunluğunda olmalıdır;

(iii) kiralama süresi boyunca, Apple Yazılımını kiraya veren taraf olarak sizin ("Kiraya Veren") Apple Yazılımı için yönetici desteği sağlayabileceğiniz durumlar hariç olmak üzere Son Kullanıcı Kiracı, Apple Yazılımı ve yazılımın yüklü olduğu Apple marka donanımın yegane ve münhasır kullanım ve denetim yetkisine sahip olmalıdır ve

(iv) Son Kullanıcı, Apple Yazılımını kullanmadan önce Apple'ın Xcode geliştirici yazılımı ve diğer tüm Apple yazılımları veya üçüncü taraf yazılımlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Apple Yazılımına önceden yüklenen tüm yazılımlar için geçerli hükümleri incelemeli ve bunlara tabi olacağını kabul etmelidir.

Bu Bölüm 3'ün amaçları doğrultusunda: (A) Son Kullanıcı Kiracı, kiralanan Apple Yazılımını İzin Verilen Geliştirici Hizmetleri için kullanan son kullanıcı olan Kiracı anlamına gelir. (B) İzin Verilen Geliştirici Hizmetleri ise yazılım geliştirme, kaynaktan yazılım oluşturma, yazılım geliştirme sırasında otomatik test ve bu etkinlikleri desteklemek üzere gerekli geliştirici araçlarının çalıştırılması da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sürekli olarak sağlanan entegrasyon hizmetleri anlamına gelir. Her Kiraya Veren, işbu Bölüm 3 uyarınca Apple Yazılımını kiralamadan veya devren kiralamadan önce Apple Geliştirici İlişkileri (https://developer.apple.com/contact/macos-license/) ile irtibat kurarak Apple'ı bilgilendirmelidir.

B. Devren Kiralama. Bir Kiracı, işbu Bölüm 3'ün tüm hükümlerine uymak şartıyla Bölüm 3 uyarınca Apple Yazılımını devren kiralayabilir. Apple Yazılımını devren kiraya veren bir Kiracı (işbu Bölüm 3 kapsamında Kiraya Veren olarak da kabul edilir), Apple Yazılımının ve yüklü olduğu Apple marka donanımın münhasır kullanımını ve denetimini, kiralama süresi boyunca tamamen Kiracısına devretmelidir.

C. Yaptırım. Kiraya Veren olarak; (i) her bir Kiracının işbu Bölüm 3'ün gerekliliklerine uymasını sağlamaktan; (ii) her bir Kiracının geçerli tüm lisans hükümlerini kabul etmesini sağlamaktan ve (iii) Apple'ın uyumluluğu sağlamasına yardımcı olmaktan sorumlu sayılırsınız. Bir Kiracı bu Lisansı veya geçerli diğer Apple lisans hükümlerini ihlal ederse Apple Yazılımını kullanma hakkı otomatik olarak sonlandırılır. Bu tür bir ihlalin mevcut olduğunu belirlemeniz ya da böyle bir ihlal olduğuyla ilgili olarak Apple'dan yazılı bildirim almanız durumunda söz konusu Kiracının Apple Yazılımı kullanımını derhal sonlandırmayı kabul edersiniz.

D. Sanallaştırma. Kiraya Veren ya da Kiracı (ikisi birlikte değil), işbu Bölüm 3 kapsamında kiralamaya tabi olan her bir Apple Yazılımı kopyası için, Apple Yazılımının ek kopyalarını veya örneklerini 2B(iii) Bölümü uyarınca sanal işletim sistemi ortamlarında yükleyebilir, kullanabilir ve çalıştırabilir (Kiraya Verenin, bu Bölüm 3 uyarınca Kiracıya Apple Yazılımına erişme ve yazılımı kullanma olanağı sağlamak amacıyla hazırlık aracı olarak Apple Yazılımının yalnızca tek bir örneğini veya kopyasını sanallaştırabilmesi koşuluyla).

E. Sistem Konfigürasyonu. Kiracıysanız, Apple Yazılımının, yazılımı size kiralayan Kiraya Veren tarafından önceden konfigüre edilmiş olabileceğini (Analiz, Konum Servisleri ve diğer güvenlik, gizlilik ve veri toplama ile ilgili özelliklere ilişkin ayarların seçimi dahil) kabul edersiniz. Apple'ın, Apple Yazılımının Kiraya Veren tarafından konfigüre edilmesinden sorumlu olmadığını kabul eder ve onaylarsınız.

4. Devir.

A. Apple Yazılımını, Apple marka bir donanım üzerinde önceden yüklenmiş olarak veya Apple Yazılımı lisansınızı Mac App Store'dan ya da bir yazılım güncellemesi yoluyla edindiyseniz Apple Yazılımı (Apple tarafından size verilen orijinal halinde) üzerindeki lisans haklarınızın tümünü şu koşullara uymak şartıyla bir seferliğine başka bir tarafa daimi olarak devredebilirsiniz: (i) Apple Yazılımı, Apple marka donanımınızla

birlikte devredilmelidir; (ii) devir; tüm bileşen parçaları ve işbu Lisans dahil tüm Apple Yazılımını içermelidir; (iii) Apple Yazılımının, bilgisayar veya başka bir saklama aygıtında saklanan kopyaları da dahil olmak üzere tam ya da kısmi hiçbir kopyasını elinizde tutamazsınız ve (iv) Apple Yazılımını alan taraf işbu Lisansın hüküm ve koşullarını okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder. İşbu Lisans çerçevesinde Apple tarafından Apple Yazılımına ilişkin bir güncelleme (ör. sürüm 10.14'ten 10.14.1'e) sağlanırsa ilgili güncelleme, Apple Yazılımının bir parçası sayılır ve Apple Yazılımının güncelleme öncesindeki sürümünden ayrı olarak devredilemez.

B. Yukarıdaki 2M Bölümü çerçevesinde tadil edilen veya değiştirilen Apple Yazılımını devredemezsiniz. Apple Yazılımının tüm bileşenleri paket halinde sağlanır ve paketten çıkarılıp ayrı uygulama olarak dağıtılamaz. Belirli bir Apple marka donanım ürünüyle birlikte verilen Apple Yazılımının, Apple marka donanımın başka modellerinde çalışmayabileceğini unutmayın.

C. Apple tarafından tanıtım, değerlendirme, tanılama veya iyileştirme amaçlarıyla sağlanan Apple Yazılımı kopyaları yalnızca ilgili amaçlar için kullanılabilir ve yeniden satılamaz ya da devredilemez.

5. Verileri Kullanma İzni. Analiz, Konum Servisleri, Siri, Dikte ve Spotlight gibi belirli özelliklerin, ilgili işlevlerin sağlanması için bilgisayarınızdan bilgi alması gerekebilir. Bu özellikleri açtığınızda veya kullandığınızda, Apple'a hangi bilgilerin gönderildiği ve bu bilgilerin nasıl kullanılabileceğiyle ilgili ayrıntılı bilgiler sağlanır. Daha fazla bilgi edinmek için https://www.apple.com/tr/privacy/ adresini ziyaret edebilirsiniz. Bilgileriniz her zaman, https://www.apple.com/tr/legal/privacy/ adresinde görüntülenebilen Apple'ın Gizlilik Politikası doğrultusunda kullanılır.

6. Hizmetler ve Üçüncü Taraf Materyaller.
A. Genel. Apple Yazılımı; Apple'a ait iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Harita, News hizmetlerine ve Apple'a ve üçüncü taraflara ait olabilecek diğer hizmetlere ve web sitelerine (ayrı ayrı ve birlikte "Hizmetler") erişim sağlayabilir. Bu Servislerin kullanılabilmesi için internet erişimi gereklidir. Belirli Servislerin kullanılabilmesi içinse Apple Kimliğine sahip olmanız, ek koşulları kabul etmeniz ve ilave ücretler ödemeniz gerekebilir. Bu yazılımı bir Apple Kimliğiyle veya başka Apple Hizmetleri ile bağlantılı şekilde kullanarak söz konusu Hizmet için geçerli hizmet kullanım koşullarını (örneğin, https://www.apple.com/tr/legal/internet-services/itunes/tr/terms.html üzerinden erişip gözden geçirebileceğiniz, ilgili ülkeye ya da bölgeye özgü en güncel Apple Medya Hizmetleri Hüküm ve Koşulları) kabul edersiniz.

B. iCloud'a kaydolursanız "iCloud Drive", "Paylaşılan Albümler" ve "Bul" gibi belirli iCloud özelliklerine doğrudan Apple Yazılımından erişilebilir. iCloud ve bu özelliklere ilişkin kullanımınızın şu adresten erişerek inceleyebileceğiniz en güncel iCloud Hüküm ve Koşullarına tabi olduğunu kabul eder ve onaylarsınız: https://www.apple.com/tr/legal/internet-services/icloud/tr/terms.html.

C. News Uygulaması İçeriği. News uygulaması aracılığıyla erişilen içeriği sadece kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanabilirsiniz. Söz konusu içeriği kullanarak içeriğe ilişkin bir sahiplik menfaati elde etmezsiniz. İçerik kullanımınız, herhangi bir sınırlama olmaksızın içeriğe yönelik ticari veya tanıtım amaçlı kullanım hakları sağlamaz.

D. Harita. Harita verilerinin kapsamı da dahil olmak üzere Apple Yazılımının harita hizmeti ve özellikleri ("Harita") bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Harita'yı açtığınızda veya kullandığınızda, Apple'a gönderilen bilgiler ve bunlardan nasıl yararlanılabileceğiyle ilgili ayrıntılar sağlanır. Harita kullanımınızın, Harita hizmetine ilişkin en güncel hüküm ve koşullara (Harita uygulamasının kenar çubuğundan erişip inceleyebilirsiniz) tabi olduğunu kabul eder ve onaylarsınız.

E. Hizmetlerden herhangi birini kullanarak; rencide edici, uygunsuz veya sakıncalı sayılabilecek; dili uygunsuz olarak tanımlanabilen ya da tanımlanamayan içeriklerle karşılaşabileceğinizi ve herhangi bir

arama sonucunda veya belirli bir URL'nin girilmesiyle otomatik şekilde ve istemeden sakıncalı materyallere yönelik bağlantı veya referanslar oluşturulabileceğini kabul edersiniz. Yine de Servisleri, riski yalnızca size ait olmak üzere kullanmayı ve saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı olarak değerlendirilebilecek içerikler için Apple'ın, iştiraklerinin, temsilcilerinin, yöneticilerinin ve lisans verenlerinin size karşı hiçbir yükümlülüğü olmayacağını kabul edersiniz.

F. Belirli Hizmetler, üçüncü taraflara ait içerik, veri, bilgi, uygulama veya materyalleri ("Üçüncü Taraf Materyaller") görüntüleyebilir, içerebilir ya da kullanıma sunabilir veya belirli üçüncü taraf web sitelerinin bağlantılarını sağlayabilir. Hizmetleri kullanarak Apple'ın bu tip Üçüncü Taraf Materyallerin veya internet sitelerinin içeriği, doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği, geçerliliği, telif haklarına uygunluğu, yasalarla uyumluluğu, topluma uygunluğu, kalitesi ya da başka herhangi bir yönünü incelemek veya değerlendirmekten sorumlu olmadığını onaylamış ve kabul etmiş olursunuz. Apple, görevlileri, bağlı şirketleri ve iştirakleri; üçüncü taraf Hizmetler, Üçüncü Taraf Materyaller veya web siteleri ya da üçüncü taraflara ait başka herhangi bir materyal, ürün veya hizmet için size ya da başka bir kişiye karşı garanti veya onay vermez ve bunlarla ilgili herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk kabul etmez. Üçüncü Taraf Materyaller ve diğer web sitelerine yönelik bağlantılar yalnızca size kolaylık olması amacıyla sağlanır.

G. Apple veya içerik sağlayıcıları, Hizmetlerden herhangi biri tarafından görüntülenen borsa bilgilerinin, konum verilerinin, sağlık bilgilerinin ya da başka herhangi bir verinin kullanılabilirliğini, doğruluğunu, eksiksizliğini, güvenilirliğini veya güncelliğini garanti etmez. Hizmetlerden herhangi biri tarafından görüntülenen finansal bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçları doğrultusunda sağlanır ve yatırım tavsiyesi olarak görülmemelidir. Hizmetler aracılığıyla elde edilen bilgilere dayalı olarak herhangi bir menkul kıymet işlemi yapmadan önce, ülkenizde veya bölgenizde finans ya da menkul kıymetler konularında tavsiye vermeye yasal olarak yetkili olan bir finans veya menkul kıymetler uzmanına danışmanız gerekir. Apple'ın Harita hizmeti de dahil olmak üzere herhangi bir Hizmet tarafından sağlanan konum verileri yalnızca temel navigasyon ve/veya planlama amaçlarıyla sağlanır; kesin konum bilgilerinin gerekli olduğu veya hatalı, yanlış, gecikmeli ya da eksik konum verilerinin ölüme, yaralanmaya veya mal ya da çevrenin zarar görmesine yol açabileceği durumlar için kullanıma yönelik değildir. Harita hizmetinden aldığınız sonuçların hava durumu, yol ve trafik koşulları ve jeopolitik olaylar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Harita verilerinin doğruluğunu etkileyebilecek faktörler nedeniyle, gerçek yol veya arazi koşullarından farklılık gösterebileceğini kabul edersiniz. Güvenliğiniz için her zaman trafik levhalarını ve geçerli yol koşullarını dikkate alın. Güvenli sürüş kurallarına ve trafik düzenlemelerine uyun. Bisiklet ve yürüme yol tariflerinin, ayrılmış yolları içermeyebileceğini unutmayın.

H. Hizmet kullanımı yoluyla herhangi bir içerik yüklerseniz söz konusu içerikle ilgili tüm haklara sahip olduğunuzu veya içeriği karşıya yükleme yetkiniz olduğunu ya da yasal olarak karşıya yükleme izniniz olduğunu ve içeriğin, Hizmetlere ilişkin herhangi bir hizmet kullanım şartını ihlal etmediğini kabul etmiş sayılırsınız. Hizmetlerin; Apple'a, site sahibine veya lisans verenlerine ait özel içerik, bilgi ve materyaller içerdiğini ve telif hakkı da dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, geçerli fikri mülkiyet hakları ve diğer kanunlar tarafından korunduğunu kabul edersiniz. Söz konusu tescilli içerik, bilgi veya materyalleri, Hizmetlerin izin verilen kullanımı haricinde ya da işbu Lisansın hükümlerine uygun olmayan veya bir üçüncü tarafın ya da Apple'ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Hizmetlerin hiçbir kısmı herhangi bir biçimde veya hiçbir yöntemle çoğaltılamaz. Hiçbir şekilde Hizmetlerde değişiklik yapmayacağınızı, hizmetleri kısa veya uzun süreli olarak kiraya vermeyeceğinizi, ödünç vermeyeceğinizi, satmayacağınızı, dağıtmayacağınızı veya Hizmetlere dayalı türetilen çalışmalar oluşturmayacağınızı ve Hizmetleri; herhangi bir bilgisayar virüsü, solucan, truva atı ya da başka bir kötü amaçlı yazılım göndermek, ağ kapasitesini ihlal etmek veya ağ kapasitesine yük bindirmek de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere izin verilmeyen şekilde kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Ayrıca, Hizmetleri başka bir tarafı taciz edecek, kötüye kullanacak, gizlice takip edecek, tehdit edecek, kötüleyecek veya haklarını başka şekilde ihlal edecek şekilde kullanmayacağınızı ve Apple'ın, bu tür bir kullanımınız ya da Hizmetlerden herhangi birini kullanmanız sonucunda maruz kalabileceğiniz tacizkâr, tehdit edici, küçük düşürücü, saldırgan, ihlal edici veya kanun dışı mesaj veya aktarımlardan hiçbir

şekilde sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

I. İlaveten, söz konusu Hizmetler ve Üçüncü Taraf Materyaller her dilde veya her ülkede ya da bölgede mevcut olmayabilir. Apple, söz konusu Hizmetlerin ve Üçüncü Taraf Materyallerin belirli bir yerde kullanıma uygun olacağı veya kullanılabileceğine ilişkin olarak hiçbir taahhütte bulunmaz. Söz konusu Hizmetleri veya Üçüncü Taraf Materyalleri kullanmak ya da bunlara erişmek isterseniz bunu kendi inisiyatifinizle yapar, yerel kanunlar ve gizlilik ile veri toplama kanunları da dahil olmak üzere yürürlükteki tüm kanunlara uymaktan sorumlu olursunuz. Apple ve lisans verenleri, herhangi bir Hizmeti herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, askıya alma, kaldırma veya Hizmete erişimi devre dışı bırakma hakkını saklı tutar. Apple, söz konusu Hizmetlerden herhangi birinin kaldırılmasından veya bunlara erişimin devre dışı bırakılmasından hiçbir koşulda sorumlu olmaz. Apple, ihbarda bulunmaksızın veya herhangi bir sorumluluk taşımaksızın belirli Hizmetlerin kullanımına ya da erişimine sınırlamalar da koyabilir.

7. Fesih. İşbu Lisans feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır. İşbu Lisansın hükümlerine uymamanız halinde, Apple'ın herhangi bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın işbu Lisans kapsamındaki haklarınız otomatik olarak feshedilir veya geçerliliğini yitirir. İşbu Lisansın feshini takiben Apple Yazılımının tüm kullanımını sonlandırmanız ve Apple Yazılımının kısmi ya da tam, tüm kopyalarını imha etmeniz gerekir. İşbu Lisansın 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 ve 14 numaralı Bölümleri, fesihten sonra da geçerli olmaya devam eder.

8. Garanti Reddi.
A. Tüketici olan bir müşteriyseniz (Apple Yazılımını ticari, işle ilgili veya mesleki nedenler dışında kullanan birisiyseniz) bulunduğunuz ülkede aşağıdaki sınırlamaların size uygulanmasını engelleyen yasal haklarınız olabilir ve bu durumda bu sınırlamalar sizin için geçerli olmaz. Haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için yerel bir tüketici danışma kuruluşuna danışmanız gerekir.

B. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, APPLE YAZILIMINI VE APPLE YAZILIMI ÜZERİNDEN SUNULAN VEYA ERİŞİLEN HİZMETLERİ, RİSKİ YALNIZCA SİZE AİT OLMAK ÜZERE KULLANDIĞINIZI VE MEMNUN EDİCİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇALIŞMALARA İLİŞKİN TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA ONAYLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

C. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, APPLE YAZILIMI VE HİZMETLERİ, TÜM KUSURLARIYLA BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" VE HİÇBİR TÜRDEN GARANTİ OLMAKSIZIN SAĞLANIR. APPLE VE APPLE'IN LİSANS VERENLERİ (BÖLÜM 8 VE 9'UN AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA BİRLİKTE "APPLE" OLARAK ANILACAKTIR) APPLE YAZILIMINA VE HİZMETLERİNE İLİŞKİN PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, ZİLYETLİK, ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARINI İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİLER VE/VEYA KOŞULLAR DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM AÇIK, ZIMNİ VEYA KANUNİ TÜM GARANTİ VE KOŞULLARI İŞBURADA KABUL ETMEMEKTEDİR.

D. APPLE; APPLE YAZILIMI VE HİZMETLERİ KULLANMANIZA MÜDAHALE EDİLMEYECEĞİNİ, APPLE YAZILIMININ İŞLEVLERİNİ VEYA APPLE YAZILIMINCA YERİNE GETİRİLEN YA DA SUNULAN HİZMETLERİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI, APPLE YAZILIMININ VE HİZMETLERİNİN ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, HER TÜRLÜ HİZMETİN SUNULMAYA DEVAM EDECEĞİNİ, APPLE YAZILIMI VEYA HİZMETLERİNDEKİ KUSURLARIN DÜZELTİLECEĞİNİ YA DA APPLE YAZILIMI VE HİZMETLERİNİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AİT HER TÜRLÜ YAZILIM, UYGULAMA VEYA HİZMETLERLE UYUMLU OLACAĞINI GARANTİ ETMEZ. BU APPLE YAZILIMININ YÜKLENMESİ, APPLE ÜRÜNLERİNİN VE HİZMETLERİNİN YANI SIRA ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMLARIN, UYGULAMALARIN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAF HİZMETLERİN BULUNABİLİRLİĞİNİ VE KULLANILABİLİRLİĞİNİ ETKİLEYEBİLİR.

E. AYRICA, APPLE YAZILIMI VE HİZMETLERİNİN NÜKLEER TESİSLER, UÇAKLARIN SEYRÜSEFER

HİZMETLERİ VEYA İLETİŞİM SİSTEMLERİ, HAVA TRAFİK KONTROLÜ, YAŞAM DESTEK VEYA SİLAH SİSTEMLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN APPLE YAZILIMI VE HİZMETLERİNDEKİ BİR AKSAMA YA DA GECİKMENİN VEYA BUNLARIN SUNDUĞU İÇERİK, VERİ YA DA BİLGİLERDEKİ HATA VEYA YANLIŞLARIN ÖLÜM, YARALANMA YA DA CİDDİ FİZİKSEL VEYA ÇEVRESEL ZARARA YOL AÇABİLECEĞİ DURUM YA DA ORTAMLARDA KULLANIM İÇİN GELİŞTİRİLMEDİĞİNİ VEYA BU DURUM YA DA ORTAMLARDA KULLANIMA UYGUN OLMADIĞINI DA KABUL EDERSİNİZ.

F. APPLE VEYA YETKİLİ BİR APPLE TEMSİLCİSİ TARAFINDAN SÖZLÜ YA DA YAZILI OLARAK VERİLEN BİLGİ VEYA TAVSİYELER BİR GARANTİ TEŞKİL ETMEZ. APPLE YAZILIMININ VEYA HİZMETLERİNİN KUSURLU OLDUĞU KANITLANIRSA GEREKLİ HER TÜRLÜ SERVİS, ONARIM YA DA DÜZELTME MASRAFLARINI ÜSTLENECEĞİNİZİ KABUL EDERSİNİZ. BAZI YARGI ÇEVRELERİNDE, ZIMNİ GARANTİLERİN HARİÇ TUTULMASINA VEYA TÜKETİCİNİN YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNİ HAKLARININ SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEZ. BU NEDENLE, YUKARIDAKİ HARİÇ TUTMA VEYA SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması. GEÇERLİ YASALARLA YASAKLANMADIĞI ÖLÇÜDE, APPLE'A SÖZ KONUSU ZARARLARIN MEYDANA GELME OLASILIĞI BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ; APPLE, BAĞLI ŞİRKETLERİ, ARACILARI VEYA YÖNETİCİLERİ HİÇBİR DURUMDA, APPLE YAZILIMINI YA DA HİZMETLERİNİ VEYA APPLE YAZILIMI YA DA HİZMETLERİ İLE BİRLİKTE GELEN TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMLARI, UYGULAMALARI VEYA HİZMETLERİ KULLANMANIZDAN YA DA BUNLARI KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA İLİŞKİLİ OLAN KÂR KAYBI, VERİ BOZULMASI YA DA KAYBI, VERİ VEYA BİLGİLERİ AKTARAMAMA YA DA ALAMAMA (KURS YÖNERGELERİ, ÖDEVLERİ VE MATERYALLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE), İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VEYA DİĞER TİCARİ ZARARLAR YA DA KAYIPLAR DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN HANGİ TÜRDEN OLURSA OLSUN HİÇBİR ARIZİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA HASILI ZARARLAR VEYA YARALANMALARDAN (HER NE ŞEKİLDE MEYDANA GELMİŞ OLURSA OLSUN) ÖTÜRÜ, SORUMLULUK TEORİSİNE (AKDİ SORUMLULUK, HAKSIZ FİİL SORUMLULUK YA DA DİĞER SORUMLULUK HALLERİNE) GÖRE SORUMLU OLMAYACAKTIR. BAZI ÜLKE KANUNLARI YARALANMALARA VEYA ARIZİ YA DA HASILI ZARARLARA KARŞI SORUMLULUĞUN HARİÇ TUTULMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR. BU DURUMDA BU SINIRLAMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. Apple'ın her türlü zarara karşı (yaralanma ile ilgili durumlarda, yürürlükteki yasaların gerekli gördüğü durumlar haricinde) toplam sorumluluğu hiçbir durumda iki yüz elli doları ($250) aşmayacaktır. Yukarıdaki sınırlamalar üstte belirtilen çözüm esas amacını karşılamasa bile geçerli olacaktır. JAPONYA'NIN TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ YASASI GEÇERLİYSE, BU LİSANSTAKİ DİĞER ŞARTLARA BAKILMAKSIZIN, APPLE'IN SÖZLEŞMENİN İHLALİ VEYA HAKSIZ FİİLDEN KAYNAKLANAN ZARARLARA YÖNELİK SORUMLULUĞUNU SINIRLAYAN ŞARTLAR, SÖZ KONUSU ZARAR APPLE'IN KASITLI SUİSTİMAL VEYA AĞIR İHMALİNDEN KAYNAKLANIYORSA UYGULANMAYACAKTIR.

10. Dijital Sertifikalar. Apple Yazılımı, Apple veya üçüncü taraflarca yayımlanmış dijital sertifikaların kabul edilebilmesini sağlayan işlevlere sahiptir. APPLE TARAFINDAN VEYA BİR ÜÇÜNCÜ TARAFÇA YAYIMLANMIŞ BİR SERTİFİKAYA GÜVENİP GÜVENMEME KARARI YALNIZCA SİZİN SORUMLULUĞUNUZDADIR. DİJİTAL SERTİFİKALARI KULLANMANIZA İLİŞKİN RİSK YALNIZCA SİZE AİTTİR. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE APPLE, DİJİTAL SERTİFİKALARIN PAZARLANABİLİRLİĞİNE VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUNA, DOĞRULUĞUNA, GÜVENLİĞİNE YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARINI İHLAL ETMEMESİNE YÖNELİK AÇIK VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR BEYAN VEYA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. (a) Hiçbir sertifikayı değiştirmeyeceğinizi veya kötüye kullanmayacağınızı; (b) dijital sertifikaları yalnızca yasal amaçlarla ve geçerli Sertifika Politikası, Sertifika Uygulama Bildirimi ya da diğer Sertifika Otoritesi iş uygulaması açıklamaları uyarınca kullanacağınızı; (c) yetkisiz kullanıcıların dijital sertifikalarınızdan yararlanmalarını önlemekten yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu; (d) yetkisiz kullanıcıların dijital sertifikanıza ilişkin gizli anahtardan yararlanmalarını önlemekten yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu ve (e) gizliliğinin ihlal edildiğini düşündüğünüz sertifikalarınızın tümünü iptal edeceğinizi kabul edersiniz. Apple'ın Sertifika Politikası ve

Sertifika Uygulama Bildirimleri şu adreste bulunabilir: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. İhracat Denetimi. ABD yasaları ve Apple Yazılımının edinildiği ülke yasaları tarafından izin verilen durumlar dışında, Apple Yazılımını kullanamaz veya başka şekilde ihraç veya yeniden ihraç edemezsiniz. Apple Yazılımı, bunlarla sınırlı olmayacak şekilde özellikle de (a) ABD tarafından ambargo uygulanan ülkelere veya (b) ABD Hazine Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar listesinde ya da ABD Ticaret Bakanlığının Reddedilen Kişiler veya Tüzel Kişiler Listesinde ya da diğer yasaklı kişi listelerinde bulunan kişilere ihraç veya yeniden ihraç edilemez. Apple Yazılımını kullanarak, böyle bir ülkede veya böyle bir listede bulunmadığınızı beyan ve taahhüt edersiniz. Ayrıca Apple Yazılımını; füzelerin, nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların geliştirilmesi, tasarlanması, imalatı ya da üretimi de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ABD kanunları ile yasaklanan hiçbir amaçla kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

12. Hükümet Son Kullanıcıları. Apple Yazılımı veya ilişkili belgeler, terimin 48 CFR Bölüm 2.101'de tanımlandığı şekliyle "Ticari Öğeler" olarak anılır ve yürürlükte olan 48 CFR Bölüm 12.212 veya 48 CFR Bölüm 227.7202'de kullanıldığı şekliyle "Ticari Bilgisayar Yazılımı" ve "Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgeleri" terimlerini içerir. Yürürlükte olan 48 CFR Bölüm 12.212 veya 48 CFR Bölüm 227.7202-1 ila Bölüm 227.7202-4 ile tutarlı olarak, Ticari Bilgisayar Yazılımı ve Ticari Bilgisayar Yazılımı Belgelerinin lisansı ABD Hükümeti son kullanıcılarına (a) yalnızca Ticari Öğeler olarak ve (b) buradaki hüküm ve koşullara uygun şekilde yalnızca diğer tüm son kullanıcılara sağlanan haklarla verilir. Yayımlanmamış eserlere ilişkin haklar, Amerika Birleşik Devletleri telif hakkı yasalarınca koruma altındadır.

13. Uygulanacak Hukuk ve Ayrılabilirlik. İşbu Lisans, yasalar ihtilafı esasları hariç olmak üzere Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabidir ve bu yasalar doğrultusunda yorumlanacaktır. İşbu Lisans, Uluslararası Taşınır Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne tabi değildir ve söz konusu sözleşmenin hükümleri açıkça kapsam dışında bırakılmıştır. Birleşik Krallık'ta bulunan bir tüketiciyseniz işbu Lisans, yaşadığınız yerin yargı bölgesindeki kanunlara tabi olur. Yetkili herhangi bir mahkeme, herhangi bir nedenle işbu Lisansın herhangi bir hükmünün veya belirli bir kısmının uygulanamaz olduğunu kabul ederse işbu Lisansın kalan hükümleri tüm geçerliliğiyle yürürlükte kalır.

14. Sözleşmenin Bütünü; Geçerli Dil. İşbu Lisans, Apple Yazılımına ilişkin olarak Apple ile aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve ilgili konuya ilişkin daha önceki veya eşzamanlı tüm mutabakatların yerine geçer. Yazılı olmadığı ve Apple tarafından imzalanmadığı müddetçe işbu Lisanstaki hiçbir tadil veya değişiklik bağlayıcı olmaz. İşbu Lisansın çevirileri yerel gereklilikler doğrultusunda yapılır. İşbu Lisansın İngilizce kopyası ile İngilizce olmayan kopyaları arasında herhangi bir ihtilaf olması durumunda, yargı çevrenizdeki yasalar ile yasaklanmadığı ölçüde işbu Lisansın İngilizce kopyası geçerli olur.

15. Üçüncü Taraflara İlişkin Kabuller.
A. Apple Yazılımının bazı kısımları, üçüncü taraf yazılımları ve telif hakkı ile korunan materyalleri kullanıyor veya içeriyor olabilir. Bu tür materyallere ilişkin kabuller, lisans hükümleri ve açıklamalar Apple Yazılımına ilişkin elektronik belgelerde bulunur. Bu tür materyalleri kullanmanız ilgili hükümlere tabi olur. Google Güvenli Tarama Hizmetinin kullanımı, Google Hizmet Şartları'na (https://www.google.com/intl/tr/policies/terms/) ve Google Gizlilik Politikası'na (https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/) tabidir.

B. Apple Yazılımında bulunan belirli yazılım kitaplıkları ve diğer üçüncü taraf yazılımlar ücretsiz yazılımlar olup duruma göre GNU General Public License (GPL) veya GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) hükümleri kapsamında lisanslanmıştır. Apple'a (opensource@apple.com) yazılı istek göndererek GPL veya LGPL (hangisi geçerliyse) hükümleri kapsamındaki bu ücretsiz yazılımların kaynak kodlarının makine tarafından okunabilir, eksiksiz bir kopyasını ortam, nakliye ve işleme masrafları hariç herhangi bir ücret ödemeden edinebilirsiniz. GPL/LGPL yazılımları, faydalı olması amacıyla ancak HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN ve bunların PAZARLANABİLİRLİĞİ veya BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUNA dair herhangi bir zımni garanti dahi olmaksızın dağıtılır. GPL ve LGPL'nin birer kopyası Apple Yazılımına dahil edilmiştir.

C. MPEG-4 Kullanımı. Bu ürün, (i) başlık temelinde ödeme yapılan fiziksel ortamlarda saklanan veya çoğaltılan verilerle ve/veya (ii) başlık temelinde ödeme yapılan ve kalıcı olarak saklama ve/veya kullanım için son kullanıcıya aktarılan verilerle bağlantılı kodlama için ek lisans alınmasının ve telif ücretlerinin ödenmesinin gerekli olduğu haller dışında, MPEG-4 Sistemleri Standardına uygun şekilde kodlama için MPEG-4 Sistemleri Patent Portföyü Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Bu tür bir ek lisans MPEG LA, LLC şirketinden edinilebilir. Daha fazla bilgi için https://www.mpegla.com adresine bakın.

Bu ürün, (i) MPEG-4 Görsel Standardı ("MPEG-4 Video") uyarınca video kodlama ve/veya (ii) yazılımı ticari olmayan, kişisel amaçlarla kullanan bir tüketici tarafından kodlanmış ve/veya MPEG LA tarafından MPEG-4 video sağlamak üzere lisanslı bir video tedarikçisinden elde edilmiş MPEG-4 videosunun kodunun çözülmesi amaçlarıyla MPEG-4 Görsel Patent Portföyü Lisansı kapsamında, tüketicilerin kişisel ve ticari olmayan kullanımına yönelik olarak lisanslanmıştır. Başka herhangi bir kullanım için lisans verilmemiştir veya verildiği ima edilemez. Tanıtım, dahili ve ticari kullanım ve lisans alma konuları dahil olmak üzere ilave bilgiler MPEG LA, LLC şirketinden edinilebilir. Şu adrese bakabilirsiniz: https://www.mpegla.com.

D. H.264/AVC Bildirimi. Apple Yazılımının AVC kodlama ve/veya kod çözme işlevlerine sahip olması durumunda, H.264/AVC'nin ticari kullanımı için ilave lisans alınması gerekir ve bununla ilgili olarak aşağıdaki hüküm uygulanır: İŞBU LİSANS KAPSAMINDA, BU ÜRÜNDEKİ AVC İŞLEVİ, YALNIZCA TÜKETİCİNİN TİCARİ OLMAYAN, KİŞİSEL KULLANIMI İÇİN LİSANSLANMIŞTIR VE TÜKETİCİ, SÖZ KONUSU İŞLEVİ YALNIZCA (i) AVC STANDARDI ("AVC VİDEO") UYARINCA VİDEO KODLAMAK VE/VEYA (ii) TİCARİ OLMAYAN, KİŞİSEL BİR FAALİYETTE BULUNAN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN KODLANAN VE/VEYA AVC VİDEO SAĞLAMA KONUSUNDA LİSANS SAHİBİ BİR VİDEO TEDARİKÇİSİNDEN TEMİN EDİLMİŞ BİR AVC VİDEOSUNUN KODUNU ÇÖZMEK AMACIYLA KULLANABİLİR. DİĞER KULLANIMLAR VE LİSANSLARA İLİŞKİN BİLGİLER MPEG LA L.L.C. ŞİRKETİNDEN EDİNİLEBİLİR. BKZ. HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. AMR Bildirimi. Bu üründe yer alan Adaptive Multi-Rate ("AMR") (Uyarlanabilir Çoklu Oran) kodlama ve kod çözme işlevleri, hücresel bağlantı üzerinden sesli aramalar yapılması veya Windows platformuna ilişkin QuickTime mimarisindeki herhangi bir telefon ürününde kullanılması amacıyla lisanslanmamıştır. Bu üründeki AMR kodlama ve kod çözme işlevleri, şunları da içerecek şekilde bir hücresel iletişim altyapısında kullanım için de lisanslanmamıştır: baz istasyonları, baz istasyonu/radyo ağı denetleyicileri, anahtarlama merkezleri ve genel anahtarlı ağa yönelik giriş ve çıkış ağ geçitleri.

F. FAA Bildirimi. Apple Yazılımı aracılığıyla görüntülenen Uçak Durum Göstergesi ve Ulusal Havacılık Sistemi Durum Bilgisi verileri (topluca "Uçuş Verileri"), Federal Havacılık İdaresi tarafından üretilmektedir. FAA'nın önceden alınmış yazılı izni olmaksızın Uçuş Verilerini yeniden dağıtmayacağınızı kabul edersiniz. FAA ve Apple, Uçuş Verilerinin kullanımı ve doğruluğu hakkında (pazarlanabilirliğe ve belirli bir amaca uygunluğa ilişkin zımni garantiler dahil) açık veya zımni hiçbir garantide bulunmaz. Uçuş Verilerinin kullanımından kaynaklanan hiçbir kayıp, hasar, talep, yükümlülük, gider, ceza veya dolaylı, özel, ikincil, arızi veya hasılı hasarlar karşısında FAA ve Apple'ın müştereken veya münferiden sorumlu tutulamayacağını kabul edersiniz. FAA, Apple Yazılımının sponsoru veya destekçisi değildir. FAA, teknik sorunlardan veya sistem sorunlarından sorumlu değildir. Bu tür sorunlar veya operasyonel trafik akışı sorunları için FAA ile irtibat kurmamanız gerekir.

G. Adobe Renk Profillerinin Kullanımı. Apple Yazılımına dahil edilen Adobe Renk Profili yazılımını işbu Lisans kapsamında kullanabilirsiniz ancak Adobe'nin, işbu Lisans kapsamındaki Renk Profilleri için yükseltme veya Profillerin ya da başka öğelerin gelecek versiyonlarını sağlama da dahil olmak üzere Renk Profilleri hakkında herhangi bir destek sunma yükümlülüğü bulunmaz. Yukarıdaki Bölüm 8 ve 9 hükümlerine ek olarak ADOBE, HER NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN ORTAYA ÇIKABİLECEK HİÇBİR HASAR, TALEP VEYA MALİYET KARŞISINDA SORUMLU TUTULAMAZ. Apple Yazılımıyla dağıtımı

yapılan Adobe Renk Profili yazılımı Adobe'den de (https://www.adobe.com/) indirilebilir.

H. Gracenote® Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi. Bu uygulamada veya aygıtta, merkezi Kaliforniya'nın Emeryville şehrinde olan Gracenote, Inc. ("Gracenote") şirketine ait yazılım bulunur. Gracenote'un yazılımı ("Gracenote Yazılımı"), bu uygulamanın çevrimiçi sunuculardan ya da gömülü veri tabanlarından (hep birlikte "Gracenote Sunucuları") disk ve/veya dosya tanımlaması yapmasına; ad, sanatçı, parça ve başlık bilgileri ("Gracenote Verileri") dahil olmak üzere müzikle ilgili bilgileri almasına ve başka işlevleri gerçekleştirmesine olanak tanır. Gracenote Verilerini yalnızca, bu uygulama veya aygıtın amaçlanan Son Kullanıcı işlevleri aracılığıyla kullanabilirsiniz.

Gracenote Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote Sunucularını yalnızca ticari olmayan, kişisel amaçlarla kullanacağınızı kabul edersiniz. Gracenote Yazılımını veya Gracenote Verilerini, herhangi bir üçüncü tarafa devretmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, aktarmayacağınızı veya iletmeyeceğinizi kabul edersiniz. GRACENOTE VERİLERİNİ, GRACENOTE YAZILIMINI VEYA GRACENOTE SUNUCULARINI BU BELGEDE AÇIKÇA İZİN VERİLEN DURUMLAR DIŞINDA KULLANMAYACAĞINIZI VE SUİSTİMAL ETMEYECEĞİNİZİ KABUL EDERSİNİZ.

Gracenote Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote Sunucularını kullanmaya yönelik münhasır olmayan lisansınızın, bu sınırlamaları ihlal etmeniz halinde sona ereceğini kabul edersiniz. Lisansınız sona erdiğinde Gracenote Verilerini, Gracenote Yazılımını ve Gracenote Sunucularını kullanmayı sonlandıracağınızı kabul edersiniz. Gracenote; Gracenote Verileri, Gracenote Yazılımı ve Gracenote Sunucularına dair tüm sahiplik hakları dahil her tür hakkını saklı tutar. Gracenote, hiçbir koşulda, sağladığınız herhangi bir bilgi için size ödeme yapmaktan sorumlu tutulamaz. Gracenote, Inc. şirketinin işbu Sözleşmeden doğan haklarını kendi adına, Size karşı doğrudan tatbik edebileceğini kabul edersiniz.

Gracenote hizmeti, istatistiksel amaçlar doğrultusunda sorguları takip etmeye yarayan benzersiz bir tanıtıcı kullanır. Rastgele atanan bir sayısal tanıtıcı kullanılmasının amacı, Gracenote hizmetine, sorguları kim olduğunuza dair herhangi bir bilgi sahibi olmadan hesaplama olanağı tanımaktır. Daha fazla bilgi için, Gracenote hizmetine ilişkin Gracenote Gizlilik Politikası web sayfasına bakın.

Gracenote Yazılımı ve Gracenote Verilerinin her bir öğesi Size "OLDUĞU GİBİ" lisanslanmıştır. Gracenote, Gracenote Sunucularındaki Gracenote Verilerinin doğruluğu bakımından açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmaz veya garanti vermez. Gracenote, yeterli gördüğü herhangi bir sebepten ötürü Gracenote Sunucularındaki verileri silme veya veri kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutar. Gracenote Yazılımının veya Gracenote Sunucularının hatasız olacağına ya da Gracenote Yazılımının veya Gracenote Sunucularının işleyişinin kesintisiz olacağına dair hiçbir garanti verilmez. Gracenote'un, gelecekte sunabileceği yeni geliştirilen veya ek veri türlerini ya da kategorilerini sunma yükümlülüğü yoktur ve Gracenote, hizmetlerini herhangi bir zamanda durdurabilir. GRACENOTE, PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, ZİLYETLİK VE İHLAL ETMEME ZIMNİ GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLERİ REDDEDER. GRACENOTE; GRACENOTE YAZILIMINI VEYA HERHANGİ BİR GRACENOTE SUNUCUSUNU KULLANARAK, BELİRLİ BİR NETİCE ELDE ETMENİZİ GARANTİ ETMEZ. GRACENOTE, HASILI VEYA ARIZİ HASARLARDAN YA DA KAZANÇ VEYA GELİR KAYIPLARINDAN HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAZ.

16. Yahoo Arama Hizmeti Sınırlamaları. Safari aracılığıyla kullanılan Yahoo Arama Hizmetinin lisansı, yalnızca şu ülkelerde ve bölgelerde kullanılmak üzere verilmiştir: Arjantin, Aruba, Avustralya, Avusturya, Barbados, Belçika, Bermuda, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Cayman Adaları, Şili, Çin ana karası, Hong Kong, Tayvan, Kolombiya, Kıbrıs Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grenada, Guatemala, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İtalya, Jamaika, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Malta, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Nikaragua, Norveç, Panama, Peru, Filipinler, Polonya,

Portekiz, Porto Riko, Romanya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Güney Kore, İspanya, Saint Lucia, Saint Vincent, İsveç, İsviçre, Tayland, Bahama Adaları, Trinidad ve Tobago, Türkiye, Birleşik Krallık, Uruguay, ABD ve Venezuela.

EA1855
08.07.2023

Apple Pay Ek Hüküm ve Koşulları

Bu Apple Pay Ek Hüküm ve Koşulları (“Ek Hükümler”), macOS için Yazılım Lisans Sözleşmesi’ni (“Lisans”) tamamlar. Lisans kapsamında bir “Hizmet” olarak değerlendirilecek olan Apple Pay özelliğine ilişkin kullanımınız hem Lisans hükümlerine hem bu Ek Hükümlere tabidir. Bu Ek Hükümlerde büyük harflerle yazılan terimler Lisansta belirtilen anlamlara sahiptir.

1. Genel Bakış ve Kullanım Sınırlamaları

Apple Pay; Apple Card dahil olmak üzere Apple Pay özelliği tarafından desteklenen banka, kredi kartlarının ve ön ödemeli kartların (“Desteklenen Kartlar”) görsel temsillerini saklamanıza, desteklenen Mac'leri kullanarak web sitelerinde ödeme işlemini başlatmanıza veya gerçekleştirmenize, siparişleri takip etmenize ve faturaları görüntülemenize olanak sağlar. Apple Yazılımının Apple Pay özellikleri yalnızca belirli bölgelerde; belirli kart veren kuruluşlar, ödeme ağları ve satıcılarla kullanılabilir. Özellikler bölgeye, kart veren kuruluşa ve satıcıya göre değişebilir. Desteklenen Kartlar zaman içerisinde değişebilir.

Apple Pay, kişisel kullanımınız içindir ve yalnızca kendi Desteklenen Kartlarınızı sağlayabilirsiniz. Desteklenen bir kurumsal kart sağlıyorsanız, bunu işvereninizin yetkisiyle yaptığınızı ve işvereninizi bu kullanım şartlarına ve bu özelliğin kullanımından etkilenen tüm işlemlere tabi tutmaya yetkili olduğunuzu beyan edersiniz.

Apple Pay özelliğini, yasa dışı amaçlar veya dolandırıcılık amaçları ya da işbu Lisans ve Ek Hükümler ile yasaklanmış diğer amaçlar doğrultusunda kullanmayacağınızı kabul edersiniz. Apple Pay’i geçerli yasalara ve düzenlemelere uygun şekilde kullanacağınızı da kabul edersiniz. Apple Pay hizmetini, hizmete bağlanan sunucuları veya ağları ya da hizmete bağlı olan ağların politikalarını, gereksinimlerini veya düzenlemelerini (verilerine veya trafiğine yetkisiz erişim, bunların yetkisiz kullanımı veya izlenmesi dahil) engellemeyeceğinizi veya kesintiye uğratmayacağınızı (otomatik yöntemlerle hizmete erişim dahil) kabul edersiniz.

2. Mac'lerde Kullanım

Desteklenen Mac'lerde Safari yoluyla erişilen web sitelerinde ödeme işlemlerini başlatmak için Apple Pay'i kullanabilirsiniz. Bu özellikler, desteklenen bir iOS aygıtına veya Apple Watch'a ("Desteklenen Aygıtlar") sağlanmış bir Desteklenen Karta sahip olmanızı gerektirir. Bir web sitesinde Apple Pay'i kullanarak ödeme işlemini tamamlarken işlemi Desteklenen Aygıtı kullanarak onaylamanız istenir.

Bu Ek Hükümlerde belirtilen hükümlere ek olarak, Safari yoluyla erişilen web sitelerinde ödeme işlemlerini başlatmak için Apple Pay kullanımınız, Desteklenen Aygıtlarınız için geçerli olan Apple Pay Ek Hüküm ve Koşullarına da tabidir. Referans yoluyla işbu belgeye dahil edilen söz konusu hükümlere erişmek için şu bölüme gidebilirsiniz: iOS aygıtınızda Ayarlar > Genel > Hakkında > Yasal > Lisans veya eşlenmiş bir iOS aygıtındaki Watch uygulamasında Hakkında > Yasal > Lisans. Desteklenen Aygıtlar zamanla değişebilir.

Yerleşik Touch ID’ye sahip MacBook Pro üzerinde, Desteklenen Kartları sağlayarak ve Safari yoluyla erişilen web sitelerinde ödeme yapmak için Apple Pay’i kullanarak Apple Pay’i ayarlayabilirsiniz. Bu Mac'lerde Apple Pay'i kullanabilmek için, etkin bir iCloud hesabıyla ilişkilendirilmiş Desteklenen Kartlara

sahip olmanız gerekir. Apple Pay yalnızca 13 yaşında veya 13 yaşından büyük kişilerce kullanılabilir ve iCloud ya da Desteklenen Kartlarınızı veren kart kuruluşları tarafından uygulanan başka yaş sınırlamalarına tabi olabilir.

3. Apple'ın Sizinle İlişkisi

Apple; ödemeleri işlemez veya Apple'ın ödemeler, iadeler, para iadeleri, ödüller, değerler, indirimler, siparişler, siparişlerin tamamlanması veya bu özelliği kullanmanız nedeniyle doğabilecek diğer ticari faaliyetler üzerinde başka herhangi bir denetimi bulunmaz.

Desteklenen Kartlarınızı kullanmanız ve kartların Apple Pay özelliğiyle bağlantılı olarak kullanımı, kartınızı veren kuruluşla imzalamış olduğunuz kart sahibi sözleşmelerinin hükümlerine tabi olmaya devam eder. Benzer şekilde, Apple Pay özelliğini kullanarak yaptığınız herhangi bir mal veya hizmet satın alma işlemi, ilgili satıcının hüküm ve koşullarına tabi olur.

Apple Card yalnızca ABD'de kullanılabilir ve Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch ("Apple Card Veren Kuruluş") tarafından verilir. Apple Card'a başvururken, Apple Card Veren Kuruluşta bir hesap açmak için başvurmuş olursunuz. Apple Card yalnızca 18 yaş ve üzeri (ya da ikamet ettiğiniz eyalete bağlı olarak daha büyük yaştaki) kişiler tarafından kullanılabilir. Apple Card'ı sunmaktan sorumlu finans kuruluşu değişikliğe tabidir ve Apple Card kullanımınız söz konusu kuruluşun hüküm ve koşullarına tabidir.

Lisanstaki veya bu Ek Hükümler belgesindeki hiçbir husus, kart sahibi veya satıcı sözleşmesinin hükümlerini ya da Apple Pay özelliklerinin kullanımıyla ilgili olarak geçerli olan hiçbir hükmü ve şartı değiştirmez. Geçerli Apple Pay özelliğini ve desteklenen Mac'inizde ilgili görsel temsilleri kullanmanız, söz konusu hükümlere tabi olur.

Apple'ın kart sahibi veya satıcı sözleşmelerinize taraf olmadığını ve Apple'ın, (a) Apple Pay işlevi kullanılırken ödeme kartları, ticari faaliyetler, işlemler, satın alma işlemleri, siparişler, siparişlerin tamamlanması ya da faturaların içeriğinden, doğruluğundan veya kullanılamamasından; (b) kredi vermekten ya da krediye uygunluğu değerlendirmekten; (c) kart veren kuruluşların, satıcıların veya Apple Pay ya da Cüzdan kullanımınızla ilgili diğer üçüncü tarafların faaliyetlerinden; (d) kart veren kuruluş, satıcı veya Desteklenen Kartlarla bağlantılı başka bir üçüncü tarafça verilen kararlardan; (e) bir satıcı programı kapsamında ödül biriktirmekten ya da kullanmaktan veya birikmiş değeri kullanmaktan ya da (f) ön ödemeli kartların doldurulmasından veya yeniden yüklenmesinden sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Ödeme kartları veya ilişkili ticari faaliyetle ilgili tüm anlaşmazlıklar veya sorular için lütfen kartı veren kuruluşa veya ilgili satıcıya başvurun.

4. Gizlilik

Desteklenen Aygıtta tamamlanacak bir ödeme işlemini başlatmak üzere Apple Pay'i kullandığınız sırada Apple Pay, işleminizi tamamlamak için ödeme bilgilerini Mac'iniz ile Desteklenen Aygıtınız arasında şifrelenmiş bir biçimde aktarır. Yerleşik Touch ID'li bir MacBook Pro'da bir ödeme işlemi gerçekleştirmek için Apple Pay'i kullandığınız sırada ödeme bilgileriniz, söz konusu işlemin bir parçası olarak web sitesine şifrelenmiş biçimde sağlanır. Yerleşik Touch ID'li bir MacBook Pro'da Apple Pay'e bir kart eklediğiniz sırada, aygıtınıza ilişkin bilgiler (belirli aygıt ayarlarının etkinleştirilip etkinleştirilmediği ve yüzde cinsinden aygıtın hareket halinde olduğu süre, hafta başına yaklaşık arama sayısı gibi aygıt kullanım bilgileri), uygunluğunuzu belirlemek ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla Apple'a gönderilir. Apple Pay kullanımınızın bir parçası olarak toplanan, kullanılan veya paylaşılan kişisel bilgiler hakkında ayrıntılı bilgi için; iOS aygıtınızdan ya da Mac'ten veya eşlenmiş bir iOS aygıtındaki Watch uygulamasından erişebileceğiniz ilgili hizmete özgü gizlilik bildirimlerini (Apple Pay ve Gizlilik Hakkında dahil) inceleyebilir ya da https://www.apple.com/tr/legal/privacy adresini ziyaret edebilirsiniz. Apple Pay'i kullanarak Apple'ın,

iştiraklerinin ve aracılarının; Apple Pay işlevini sağlamak için yukarıdaki tüm bilgileri iletmesine, toplamasına, saklamasına, işlemesine ve kullanmasına onay ve izin verirsiniz.

5. Güvenlik

Apple Pay, Desteklenen Kartlarınızın görsel temsillerini saklar. Aygıt parolanızı üçüncü bir tarafa sağlamanın veya üçüncü bir tarafın, Desteklenen Aygıtınızda veya Mac'inizde Touch ID kullanımı için parmak izini eklemesine izin vermenin, söz konusu üçüncü tarafın Mac'inizdeki web sitelerinden Apple Pay'i kullanarak ödeme yapmasına yol açabileceğini kabul eder ve onaylarsınız. Aygıtlarınızın ve geçerli parolalarınızın güvenliğini korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz. Aygıtınızı kaybettiğiniz veya aygıtınıza erişimi paylaştığınız ya da macOS'te yetkisiz değişiklikler yaptığınız takdirde Apple'ın hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul edersiniz.

Aygıtınız kaybolursa veya çalınırsa ve Bul'u etkinleştirdiyseniz aygıtı Kayıp Modu'na alarak aygıttaki sanal Desteklenen Kartlarla ödeme yapabilme özelliğini askıya almayı denemek için Bul'u veya https://icloud.com/'u kullanabilirsiniz. Ayrıca aygıtınızı silebilirsiniz. Bu işlemle birlikte, aygıttaki sanal Desteklenen Kartlarla ödeme yapma özelliği askıya alınmaya çalışılır. Sanal Desteklenen Kartlarınıza yetkisiz erişimi önlemesi için, Desteklenen Kartlarınızı veren kuruluşa da başvurmanız gerekir.

Dolandırıcılık veya kötüye kullanım içeren bir faaliyeti bildirirseniz ya da Apple böyle bir faaliyetten şüphelenirse herhangi bir araştırmada Apple ile iş birliği yapacağınızı ve öngördüğümüz dolandırıcılığı önleme tedbirlerini uygulayacağınızı kabul edersiniz.

6. Sorumluluğun Sınırlandırılması

LİSANSTA BELİRTİLEN GARANTİ FERAGATLERİ VE SORUMLULUK SINIRLAMALARINA EK OLARAK APPLE, APPLE PAY ÖZELLİĞİ KULLANILARAK YAPILAN SATIN ALMA İŞLEMLERİ, ÖDEMELER, İŞLEMLER, SİPARİŞLER, SİPARİŞLERİN TAMAMLANMASI, FATURA BİLGİLERİ VEYA DİĞER TİCARİ FAALİYETLER İÇİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ VE DESTEKLENEN KARTLARINIZLA, SANAL DESTEKLENEN KARTLARINIZLA VE İLİŞKİLİ TİCARET FAALİYETLERİNİZLE İLGİLİ SORULAR YA DA İHTİLAFLARIN ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI İÇİN YALNIZCA KARTINIZI VEREN KURULUŞLA, ÖDEME AĞINIZLA VEYA SATICINIZLA YAPTIĞINIZ SÖZLEŞMELERE TABİ OLACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ.

CATALÀ

APPLE INC.
CONTRACTE DE LLICÈNCIA DE PROGRAMARI PER A macOS Sonoma

Per a l'ús en sistemes de marca Apple

SI US PLAU, LLEGEIX ATENTAMENT AQUEST CONTRACTE DE LLICÈNCIA DE PROGRAMARI ("LLICÈNCIA") ABANS D'UTILITZAR EL PROGRAMARI D'APPLE. EN UTILITZAR EL PROGRAMARI D'APPLE, S'ENTÉN QUE ACCEPTES COMPLIR ELS TERMES I CONDICIONS D'AQUESTA LLICÈNCIA. SI NO ACCEPTES ELS TERMES I CONDICIONS D'AQUESTA LLICÈNCIA, NO INSTAL·LIS NI UTILITZIS EL PROGRAMARI D'APPLE I, SI SE'T DEMANA QUE TRIÏS ENTRE «ACCEPTAR» O «NO ACCEPTAR» ELS TERMES I CONDICIONS, FES CLIC A «NO ACCEPTAR». SI HAS ADQUIRIT EL PROGRAMARI D'APPLE COM A PART D'UNA COMPRA DE MAQUINARI D'APPLE I NO ACCEPTES ELS TERMES I CONDICIONS D'AQUESTA LLICÈNCIA, POTS TORNAR TOT EL PAQUET DE MAQUINARI I PROGRAMARI D'APPLE DURANT EL PERÍODE DE DEVOLUCIÓ A L'APPLE STORE O AL DISTRIBUÏDOR AUTORITZAT ON L'HAS ADQUIRIT PER OBTENIR-NE EL REEMBOSSAMENT, D'ACORD AMB LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONS D'APPLE EXPOSADA A https://www.apple.com/legal/sales-support/. HAS DE TORNAR TOT EL PAQUET DE MAQUINARI I PROGRAMARI PER OBTENIR EL REEMBOSSAMENT.

NOTA IMPORTANT: En la mesura en què aquest programari es pot fer servir per reproduir, modificar, publicar o distribuir materials, se't concedeix la llicència només per a la reproducció, modificació, publicació i distribució de materials no sotmesos a copyright, materials dels quals tinguis el copyright o per als quals tinguis l'autorització o el permís legal per reproduir-los, modificar-los, publicar-los o distribuir-los. Si no estàs segur de tenir dret a copiar, modificar, publicar o distribuir qualsevol material, hauries de posar-te en contacte amb el teu assessor legal.

1. General.
A. Rebràs llicència, no es ven, d'Apple Inc. ("Apple") per al Programari d'Apple (inclòs el codi ROM d'arrencada), qualsevol programari de tercers, la documentació, les interfícies, el contingut, el tipus de lletra i qualsevol dada que acompanyi aquesta Llicència ("Programari d'Apple Original"), tal com es pot actualitzar o substituir per millores de funcions, actualitzacions de programari, respostes de seguretat, fitxers del sistema o programari de restauració del sistema proporcionat per Apple per a l'ordinador de la marca Apple o el dispositiu perifèric compatible ("Canvis al Programari d'Apple"), ja sigui preinstal·lat al maquinari de la marca Apple, a l'emmagatzematge intern, al suport extraïble o al disc, en memòria només de lectura, en qualsevol altre suport o en qualsevol altra forma (el Programari d'Apple Original i els Canvis de Programari d'Apple s'anomenen conjuntament "Programari d'Apple") per a l'ús exclusiu sota els termes i condicions d'aquesta Llicència. Apple o els seus llicenciadors retenen la propietat del Programari d'Apple i es reserven tots els drets no garantits a l'usuari de manera expressa. Acceptes que els termes d'aquesta Llicència s'aplicaran a qualsevol producte de programari d'aplicacions de la marca Apple que hi pugui haver instal·lat al teu maquinari de marca Apple, a menys que aquest producte vagi acompanyat d'una llicència separada i, en aquest últim cas, acceptes que els termes d'aquesta llicència marcaran l'ús que facis d'aquest producte.

B. Apple, a la seva discreció, pot oferir futurs Canvis al Programari d'Apple. Els Canvis al Programari d'Apple, si n'hi ha, no han d'incloure necessàriament totes les funcions existents del programari ni les noves funcions que Apple proporcioni per a models nous o per a altres models d'ordinadors de la marca Apple. Els termes i condicions d'aquesta Llicència són aplicables als Canvis al Programari d'Apple proporcionats per Apple, llevat que tals Canvis al Programari d'Apple tinguin una llicència específica, cas en què acceptes que seran aplicables els termes i condicions d'aquesta llicència.

C. El títol i els drets de propietat intel·lectual del contingut mostrat o al qual s'accedeix a través del Programari d'Apple pertanyen al propietari del contingut corresponent. Aquest contingut pot estar protegit per copyright o altres lleis o tractats referents a la propietat intel·lectual, i pot estar subjecte a les condicions particulars d'ús establertes pel tercer que el proporciona. Excepte que s'indiqui el contrari en aquest document, aquesta Llicència no atorga cap dret per fer servir aquest contingut ni garanteix la disponibilitat d'aquest contingut. Se't prohibeix republicar, retransmetre i reproduir com a arxiu independent qualsevol imatge a la qual accedeixis per mitjà de l'aplicació News o Mapes.

2. Usos permesos de la Llicència i restriccions.
A. Llicència de programari d'Apple preinstal·lat i de còpia única. D'acord amb els termes i condicions d'aquesta Llicència, a menys que hagis obtingut el Programari d'Apple a la Mac App Store, a través d'una descàrrega automàtica o sota una llicència de volum o manteniment o en un altre contracte per escrit d'Apple, se t'atorga una llicència limitada i no exclusiva per instal·lar, utilitzar i executar una (1) còpia del Programari d'Apple en un sol ordinador de marca Apple en un moment determinat. Per exemple, aquests termes i condicions de llicència d'una sola còpia se t'apliquen si has obtingut el Programari d'Apple preinstal·lat en un maquinari de marca Apple.

B. Llicència de la Mac App Store. Si has obtingut una llicència per al Programari d'Apple de la Mac App Store o a través d'una descàrrega automàtica, d'acord amb els termes i condicions d'aquesta Llicència i tal com estipulen les Normes d'Ús de Serveis i contingut indicades als termes i condicions dels Serveis de continguts d'Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/) («Normes d'Ús»), se t'atorga una llicència limitada, no transferible i no exclusiva:

(i) per descarregar, instal·lar, utilitzar i executar per a ús personal i no comercial una (1) còpia del Programari d'Apple directament en cada ordinador de la marca Apple amb macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave o macOS High Sierra ("Ordinador Mac") que tens o controles;

(ii) si ets una empresa comercial o institució educativa, per descarregar, instal·lar, utilitzar i executar una (1) còpia del Programari d'Apple perquè en faci ús: (a) un sol individu a cada Ordinador Mac que et pertanyi o controlis, o (b) diversos individus en un sol Ordinador Mac compartit que et pertanyi o controlis. Per exemple, un únic empleat pot utilitzar el Programari d'Apple tant al seu Ordinador Mac d'escriptori com al seu Ordinador portàtil Mac, o diversos estudiants poden utilitzar el Programari d'Apple en sèrie en un únic Ordinador Mac situat en un centre de recursos o una biblioteca; i

(iii) per instal·lar, utilitzar i executar fins a dues (2) còpies o instàncies addicionals del Programari d'Apple, o qualsevol programari anterior de sistema operatiu macOS o OS X o una versió posterior del Programari d'Apple, en entorns de sistema operatiu virtual en cada ordinador de la marca Apple que tens o controles i que ja està executant el Programari d'Apple, amb l'objectiu de: (a) desenvolupament de programari; (b) proves durant el desenvolupament de programari; (c) utilitzar el macOS Server; o (d) un ús personal i no comercial.

Llevat dels casos permesos de manera explícita a l'apartat 3, els drets atorgats a l'apartat 2B (iii) anterior no et permeten utilitzar les còpies o instàncies virtualitzades del Programari d'Apple en connexió amb oficines de servei, temps compartit, terminal compartit o altres tipus semblants de serveis. Llevat dels casos permesos de manera explícita a l'apartat 2B, no tens permís per utilitzar el Programari d'Apple per executar cap programari de sistema operatiu d'Apple, com l'iOS, l'iPadOS, el watchOS o el tvOS, en entorns de sistema operatiu virtual en Ordinador(s) Mac.

C. Llicència de volum o manteniment. Si has obtingut el Programari d'Apple en un programa de llicència de volum o manteniment amb Apple, els termes i condicions de la llicència de volum o manteniment

determinaran el nombre de còpies del Programari d'Apple que se't permet descarregar, instal·lar, utilitzar i executar als ordinadors de marca Apple que et pertanyin o controlis. Excepte si Apple ho estableix d'una altra manera per escrit, la resta de termes i condicions d'aquesta Llicència s'aplicaran a l'ús que facis del Programari d'Apple obtingut amb una llicència de volum o manteniment.

D. Requisits del sistema; ID d'Apple. Tingues en compte que el Programari d'Apple només és compatible en el maquinari de marca Apple que compleixi uns requisits del sistema específics segons el que indica Apple. A més, per utilitzar i accedir a determinades funcions del Programari d'Apple i a determinats Serveis (definits en l'apartat 6 d'aquesta Llicència), és possible que hagis de sol·licitar una combinació única de nom d'usuari i contrasenya, anomenada «ID d'Apple».

E. Tipus de lletra. D'acord amb els termes i condicions d'aquesta Llicència, pots utilitzar els tipus de lletra inclosos amb el Programari d'Apple per mostrar i imprimir el contingut mentre executes el Programari d'Apple; tanmateix, només pots inserir tipus de lletra en el contingut si ho permeten les restriccions d'inserció de la tipografia en qüestió. Aquestes restriccions es poden consultar al tauler Catàleg Tipogràfic/Vista prèvia/Mostrar la informació del tipus de lletra.

F. Veus; Subtítols instantanis. D'acord amb els termes i condicions d'aquesta Llicència, pots: (i) utilitzar les Veus del Sistema incloses al Programari d'Apple ("Veus del Sistema") (1) mentre s'executa el Programari d'Apple i (2) per crear el teu propi contingut i projectes originals per al teu ús personal i no comercial; (ii) utilitzar els Subtítols instantanis generats automàticament al dispositiu en temps real pel Programari d'Apple ("Subtítols instantanis"), tant si es generen durant una trucada de FaceTime com d'una altra manera, només per al teu ús personal i no comercial; i (iii) utilitzar la funció de Veu Personal per crear una veu al dispositiu que soni com tu ("Veu Personal") utilitzant la teva veu personal per al teu ús personal i no comercial. Cap altra creació o ús de les Veus del Sistema, dels Subtítols instantanis o de la Veu Personal està permesa per aquesta llicència, que inclou, entre d'altres, l'ús, la reproducció, la visualització, la interpretació, l'enregistrament, la publicació o la redistribució de qualsevol de les Veus del Sistema, dels Subtítols instantanis o de la Veu Personal en un context amb ànim de lucre o sense, d'intercanvi públic o comercial.

G. Funcions i suport de l'aplicació Fotos. És possible que l'aplicació Fotos del Programari d'Apple («Aplicació Fotos») no sigui compatible amb alguns formats de vídeo i foto. L'ús d'algunes funcions de l'aplicació Fotos dependrà de les funcions de la teva càmera. La sincronització de fotos amb l'aplicació Fotos i qualsevol servei d'Apple o de tercers pot suposar la pèrdua de dades. Els gràfics, la música i els temes de les projeccions que s'inclouen amb l'aplicació Fotos són només per a ús personal i no comercial en projeccions creades amb l'aplicació Fotos. No pots utilitzar, extreure o distribuir, comercialment o d'una altra manera, de forma independent, cap fotografia, imatge, gràfic, il·lustració, àudio, vídeo o actiu semblant («Materials Digitals») inclòs a, o proporcionat com a part de, l'aplicació Fotos, ni utilitzar d'una altra manera els Materials Digitals fora del context del seu ús previst com a part de l'aplicació Fotos.

H. Funcions d'emmagatzematge de contingut en memòria cau.
1. En la mesura que Apple o els seus afiliats fan que determinat programari o contingut estigui disponible per a emmagatzemar-lo en memòria cau (p. ex., contingut aplicable de la Mac App Store) («Contingut elegible per Apple»), algunes funcions del programari d'Apple (les «Funcions d'emmagatzematge de contingut en memòria cau») poden descarregar automàticament i emmagatzemar localment en memòria cau aquest Contingut elegible per Apple en l'ordinador de marca Apple que està executant el programari d'Apple (en aquest apartat, els ordinadors de marca Apple s'anomenen el «Mac amb contingut en memòria cau activat»). **En utilitzar les Funcions d'emmagatzematge de contingut en memòria cau del programari d'Apple, permets que Apple pugui descarregar i emmagatzemar en memòria cau aquest Contingut elegible per Apple al teu Mac amb contingut en memòria cau activat.** Pots desactivar les Funcions d'emmagatzematge de

contingut en memòria cau del Programari d'Apple en qualsevol moment al tauler Compartir de la Configuració del sistema del teu Mac amb contingut en memòria cau activat.

2. Les Funcions d'emmagatzematge de contingut en memòria cau del programari d'Apple són d'ús exclusiu en un Mac amb contingut en memòria cau activat de la teva propietat o que estigui sota el teu control, i només amb l'objectiu de fer arribar aquest Contingut elegible per Apple als usuaris finals autoritzats de casa teva, de la teva empresa o de la teva organització. És possible que aquests usuaris necessitin autenticar-se per separat amb Apple abans de rebre el Contingut elegible per Apple. L'enviament ràpid del Contingut elegible per Apple mitjançant l'ús del teu Mac amb contingut en memòria cau activat no modificarà els termes segons els quals tu o els teus usuaris finals reben aquest Contingut elegible per Apple.

3. Reconeixes i acceptes que l'ús del Contingut elegible per Apple està subjecte als termes de llicència aplicables que regeixen el tipus de Contingut elegible per Apple que s'emmagatzema en memòria cau. Aquests termes poden incloure, entre altres, els Termes i condicions dels serveis de continguts d'Apple, els termes i condicions de l'iCloud, l'acord de professor de l'iTunes U, el contracte de llicència de programari de l'iTunes U o els termes de llicència aplicables que acompanyin el programari que s'estigui descarregant, excepte que la descàrrega tingui el seu propi contracte de llicència independent, ja que en aquests casos, aquest contracte de llicència independent serà l'aplicable. Pots trobar una llista de contractes de llicència de programari d'Apple aquí: https://www.apple.com/legal/sla/. Reconeixes i acceptes que l'ús de les Funcions d'emmagatzematge de contingut en memòria cau i l'emmagatzematge de Contingut elegible per Apple al teu Mac amb contingut en memòria cau activat no et transfereix cap dret més enllà dels drets que et concedeixen els termes de la llicència aplicable al Contingut elegible per Apple, i no constitueix una cessió, exempció o qualsevol altra limitació de qualsevol dret que pugui tenir Apple o qualsevol altre propietari de copyright de qualsevol Contingut elegible per Apple.

4. No estàs autoritzat per implementar al teu Mac amb contingut en memòria cau activat les Funcions d'emmagatzematge de contingut en memòria cau activades en una xarxa que no controles o que no et pertany (o que no estàs legalment autoritzat per utilitzar amb aquesta finalitat), ni per permetre l'accés a aquest Contingut elegible per Apple als usuaris finals que no es trobin dins de casa teva, de la teva empresa o de la teva organització. Et compromets a fer un ús exclusivament personal, no comercial o intern de l'empresa o l'organització de les Funcions d'emmagatzematge de contingut en memòria cau, i a utilitzar-les només de la manera expressament permesa en aquests termes i condicions. No proporcionaràs un servei a tercers que integri o aprofiti els serveis o la informació que puguin proporcionar les Funcions d'emmagatzematge de contingut en memòria cau o que utilitzi de qualsevol manera les Funcions d'emmagatzematge de contingut en memòria cau.

5. En activar les Funcions d'emmagatzematge de contingut en memòria cau al programari d'Apple, acceptes que Apple pugui emmagatzemar, supervisar i protegir el Contingut elegible per Apple al teu Mac amb contingut en memòria cau activat, i també que pugui recopilar i utilitzar informació tècnica sobre el teu Mac amb contingut en memòria cau activat i les xarxes relacionades, com per exemple, entre altres, identificadors de maquinari i adreces IP, amb aquesta finalitat. Et compromets a no desactivar, interrompre, piratejar, eludir o interferir de qualsevol manera els mecanismes de verificació, emmagatzematge, autenticació, signatura digital, gestió de drets digitals o altres mecanismes de seguretat implementats en o pel Programari d'Apple, els serveis, el Contingut elegible per Apple o qualsevol altre programari o tecnologia d'Apple, i també a no permetre que tercers ho facin.

6. Apple es reserva el dret de deixar de fer que el Contingut elegible per Apple estigui disponible per a emmagatzemar-lo en memòria cau en el teu Mac amb contingut en memòria cau activat (per exemple, pot ser que el contingut que has emmagatzemat en memòria cau prèviament ja no estigui disponible per recuperar-lo de la memòria cau en un futur) i d'eliminar qualsevol Contingut elegible per Apple

emmagatzemat en memòria cau dels teus Macs amb contingut en memòria cau activat en qualsevol moment si així ho decideix, sense que d'aquesta acció se'n derivi cap responsabilitat exigible. Acceptes que pot ser que aquest emmagatzematge en memòria cau del Contingut elegible per Apple no estigui disponible en tots els països o regions. Pots eliminar el Contingut elegible per Apple i desactivar les Funcions d'emmagatzematge de contingut en memòria cau en qualsevol moment.

I. Connexions d'escriptori remot. D'acord amb els termes i condicions d'aquesta Llicència, quan et connectis de forma remota des d'un altre ordinador o dispositiu electrònic (cadascun un «Dispositiu») a un ordinador de marca Apple que executi el Programari d'Apple (en aquest apartat, aquest ordinador de marca Apple s'anomena «Mac Principal»), tant si és mitjançant la funció Compartir Pantalla o amb qualsevol altre mitjà:

(i) només un (1) Dispositiu es pot connectar remotament al mateix temps, de manera directa o indirecta, per controlar la sessió d'escriptori gràfic del Programari d'Apple que s'executa i es mostra al Mac Principal; i

(ii) un nombre raonable de Dispositius es poden connectar al mateix temps amb l'únic objectiu d'observar de forma simultània la mateixa sessió d'escriptori gràfic del Programari d'Apple que s'executa i es mostra al Mac Principal, sempre que no controlin el Programari d'Apple de cap manera; però

(iii) només un (1) Dispositiu de marca Apple pot connectar-se de forma remota cada vegada, ja sigui de manera directa o indirecta, per controlar una sessió d'escriptori gràfic separada del Programari d'Apple diferent de la que s'executa o es mostra al Mac Principal, i aquesta connexió només es pot fer a través de la funció «Compartir pantalla» del Programari d'Apple.

Llevat dels casos permesos de manera explícita en el present apartat 2I o a l'apartat 3, o excepte els casos per als quals Apple n'hagi concedit la llicència, acceptes no utilitzar el Programari d'Apple ni cap de les seves funcions en relació amb una oficina de serveis, temps compartit, terminal compartit o altres tipus semblants de serveis, tant si es proporcionen dins de l'organització o a tercers.

J. Altres restriccions d'ús. Els permisos establerts en aquesta Llicència no permeten, i acceptes no fer-ho, instal·lar, utilitzar o executar el Programari d'Apple en qualsevol ordinador que no sigui de marca Apple o permetre que altres ho facin. Acceptes no eliminar, enfosquir ni alterar cap avís de propietat (incloent-hi les marques comercials i els avisos de copyright) que es puguin incloure amb el programari d'Apple. Excepte que s'indiqui el contrari en els termes i condicions d'aquesta Llicència o es tingui una altra llicència d'Apple: (i) només un usuari pot utilitzar el Programari d'Apple al mateix temps i (ii) no pots fer que el Programari d'Apple estigui disponible en una xarxa on es podria executar o utilitzar al mateix temps en diversos ordinadors. Llevat dels casos permesos de manera explícita a l'apartat 3, no tens autorització per llogar, arrendar, prestar, vendre ni redistribuir el Programari d'Apple ni concedir-ne llicència a tercers.

K. Còpia de seguretat. Pots fer una còpia de seguretat del Programari d'Apple (exclòs el codi ROM d'arrencada i altre microprogramari d'Apple que estigui inserit o contingut d'una altra manera en el maquinari de marca Apple) en un format llegible per l'ordinador només per fer-ne una còpia de seguretat; sempre que la còpia de seguretat inclogui tots els avisos de copyright o propietat que hi hagi a l'original. El codi ROM d'arrencada i el microprogramari es proporciona només per fer-lo servir en maquinari de marca Apple i no pots copiar, modificar o redistribuir el codi ROM d'arrencada d'Apple o el microprogramari, o qualsevol part d'aquest.

L. Migració del programari existent. Si utilitzes l'Assistent de Migració/Configuració per transferir programari d'un ordinador de marca Apple a un altre ordinador de marca Apple, recorda que l'ús de la

còpia original del programari pot estar prohibit després de transferir-ne una còpia a un altre ordinador, a menys que ja tinguis una còpia amb llicència d'aquest programari als dos ordinadors. Has de comprovar els contractes de llicència del programari rellevants per als termes i condicions corresponents. El programari i els serveis de tercers poden no ser compatibles amb aquest Programari d'Apple i la instal·lació del Programari d'Apple pot afectar la disponibilitat i usabilitat d'aquest programari o serveis de tercers.

M. Codi font obert. Alguns components del Programari d'Apple, i els programes de codi font obert de tercers inclosos amb el Programari d'Apple, poden estar o haver estat disponibles a Apple al lloc web Open Source d'Apple (https://www.opensource.apple.com/) (de forma col·lectiva anomenat "Components de Codi Font Obert"). Pots modificar o substituir aquests Components de Codi Font Obert, sempre que: (i) s'utilitzi el Programari d'Apple modificat resultant, en comptes del Programari d'Apple sense modificar, als ordinadors de marca Apple que et pertanyin o controlis, sempre que cadascun d'aquests ordinadors Apple tingui una còpia de llicència adequada del Programari d'Apple; i (ii) compleixis la resta de termes i condicions d'aquesta Llicència i els termes i condicions de les llicències corresponents que es puguin aplicar respecte a l'ús de Components de Codi Font Obert. Apple no està obligat a proporcionar actualitzacions, manteniment, garantia, suport tècnic o de qualsevol altra mena, o serveis per al Programari d'Apple modificat resultant. Reconeixes de forma explícita que si es produeix una fallada o danys en el maquinari d'Apple com a resultat de la modificació dels Components de Codi Font Obert del Programari d'Apple, aquesta fallada o danys s'exclouen dels termes i condicions de la garantia de maquinari d'Apple.

N. Prohibició d'efectuar enginyeria inversa. No tens autorització per efectuar les operacions (i acceptes no efectuar-les ni permetre que altres les duguin a terme) de copiar (excepte en els casos permesos expressament per aquesta Llicència o per les Regles d'Ús si et són aplicables), descompilar, realitzar enginyeria inversa, desmuntar, intentar obtenir el codi font, desencriptar, modificar o crear treballs derivats del Programari d'Apple o de qualsevol servei proporcionat pel Programari d'Apple, ni de cap de les seves parts (excepte en els casos i exclusivament dins els límits en què la legislació vigent o els termes i condicions de llicència prohibeixin qualsevol de les restriccions anteriors que regeixin l'ús de Components de Codi Font Obert que pugui estar inclòs en el Programari d'Apple).

O. Compliment de les lleis. Acceptes utilitzar el Programari d'Apple i els Serveis (definits en l'apartat 6 d'aquesta Llicència) complint totes les lleis aplicables, incloses les lleis del país o regió on resideixes o on descarregues i fas servir els Serveis i el Programari d'Apple. És possible que les funcions del Programari d'Apple i els Serveis no estiguin disponibles en tots els idiomes o regions i que algunes funcions variïn d'una regió a una altra. Algunes funcions del Programari d'Apple i dels Serveis requereixen connexió a Internet.

P. Programari de tercers. Apple ha proporcionat com a part del paquet del Programari d'Apple, i el pot proporcionar com una actualització o suplement per al Programari d'Apple, accés a determinat programari o serveis de tercers per a la teva comoditat. En la mesura en què el Programari d'Apple conté o proporciona accés a programari o serveis de tercers, Apple no té cap obligació implícita o explícita de proporcionar suport tècnic o d'altra mena per a aquest programari o serveis. Posa't en contacte amb el proveïdor del programari, el fabricant o el proveïdor del servei directament per obtenir suport tècnic o atenció al client relacionat amb el programari, servei i/o productes.

Q. Canvis al Programari d'Apple. El Programari d'Apple comprovarà periòdicament amb Apple els Canvis al Programari d'Apple. Si està disponible algun canvi, aquest es pot descarregar i instal·lar automàticament a l'ordinador i, si escau, als dispositius perifèrics. **En utilitzar el Programari d'Apple, acceptes que Apple descarregui i instal·li automàticament Canvis al Programari d'Apple a l'ordinador i als dispositius perifèrics.** Pots desactivar les actualitzacions automàtiques del sistema operatiu i les respostes ràpides de seguretat en qualsevol moment ajustant la configuració que es troba

a Configuració del sistema > Actualització del Programari > Avançada.

R. Caràcters del Sistema. D'acord amb els termes i condicions d'aquesta Llicència, pots utilitzar els caràcters memoji inclosos o creats amb el programari d'Apple («Caràcters del Sistema»): (i) mentre executes el programari d'Apple i (ii) per crear el teu propi contingut original i projectes per al teu ús personal i no comercial. Aquesta Llicència no permet cap altre ús dels Caràcters del Sistema, inclosos l'ús, la reproducció, la mostra, l'execució, l'enregistrament, la publicació o la redistribució, entre d'altres, de cap dels Caràcters del Sistema en un context amb ànim de lucre o sense, de distribució pública o amb finalitats comercials.

3. Arrendament per a Serveis permesos de desenvolupadors.
A. Arrendament. Pots arrendar o subarrendar una versió amb llicència vàlida de la totalitat del Programari d'Apple a una persona o organització (cadascun, un «Arrendatari») sempre que es compleixin totes les condicions següents:

(i) el Programari d'Apple arrendat només es pot fer servir amb l'única finalitat de proporcionar Serveis permesos de desenvolupadors i cada Arrendatari ha de revisar i acceptar els termes d'aquesta Llicència;

(ii) cada període d'arrendament ha de ser d'un mínim de vint-i-quatre (24) hores consecutives;

(iii) durant el període d'arrendament, l'Arrendatari usuari final ha de tenir l'ús i el control únics i exclusius del Programari d'Apple i del maquinari de marca Apple on estigui instal·lat, llevat que tu, com a part arrendadora del Programari d'Apple («Arrendador»), puguis proporcionar suport administratiu per al Programari d'Apple; i

(iv) abans d'utilitzar el Programari d'Apple, l'Arrendatari usuari final ha de revisar i acceptar els termes aplicables a qualsevol programari preinstal·lat al Programari d'Apple, incloent-hi, sense caràcter limitador, el programari de desenvolupador Xcode d'Apple i qualsevol altre programari d'Apple o de tercers.

A efecte d'aquest apartat 3: (A) Arrendatari usuari final fa referència a un Arrendatari que és l'usuari final que utilitza en última instància el Programari d'Apple arrendat únicament per als Serveis permesos de desenvolupadors; i (B) Serveis permesos de desenvolupadors fa referència als serveis d'integració contínua, inclosos, entre d'altres, el desenvolupament de programari, la creació de programari des de la font, les proves automatitzades durant el desenvolupament de programari i l'execució de les eines de desenvolupador necessàries per donar suport a aquestes activitats. Cada Arrendador ha d'avisar prèviament Apple abans d'arrendar o subarrendar el Programari d'Apple d'acord amb aquest apartat 3 a través d'Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subarrendament. Un Arrendatari pot, a més, subarrendar el Programari d'Apple segons allò que s'estableix en el present apartat 3, sempre que l'Arrendatari compleixi amb tots els termes del present apartat 3. Un Arrendatari que subarrenda el Programari d'Apple (que també es considera un Arrendador segons el present apartat 3) ha de renunciar per complet a l'ús i el control exclusius del Programari d'Apple i el maquinari de marca Apple on estigui instal·lat al seu Arrendatari durant el període d'arrendament.

C. Compliment. Com a Arrendador, ets responsable de: (i) garantir que cada Arrendatari compleixi els requisits establerts en el present apartat 3; (ii) garantir que cada Arrendatari accepti tots els termes de llicència aplicables; i (iii) ajudar Apple a imposar el compliment d'aquests termes. Si un Arrendatari incompleix aquesta Llicència o altres termes de llicència d'Apple aplicables, els seus drets d'ús del Programari d'Apple quedaran anul·lats automàticament i acceptes cessar immediatament l'ús del

Programari d'Apple per part de l'Arrendatari tan bon punt tinguis coneixement d'aquest incompliment o després que Apple t'ho notifiqui per escrit.

D. Virtualització. Per cada còpia del Programari d'Apple subjecta a un arrendament segons el present apartat 3, l'Arrendador o l'Arrendatari (però no tots dos) poden instal·lar, utilitzar i executar còpies o instàncies addicionals del Programari d'Apple en entorns de sistema operatiu virtual d'acord amb l'apartat 2B (iii), sempre que l'Arrendador virtualitzi únicament una sola instància o còpia del Programari d'Apple com a eina d'abastament amb la finalitat de proporcionar a l'Arrendatari accés al Programari d'Apple i la possibilitat d'utilitzar-lo, segons el present apartat 3.

E. Configuració del sistema. Si ets l'Arrendatari, reconeixes que el Programari d'Apple pot haver estat configurat prèviament per l'Arrendador que t'arrenda el Programari d'Apple, inclosa la selecció de configuracions d'anàlisi, serveis de localització i altres funcions relacionades amb la seguretat, la privadesa i la recopilació de dades. Reconeixes i acceptes que Apple no és responsable de la configuració del Programari d'Apple per part de l'Arrendador.

4. Transferència.
A. Si has obtingut el Programari d'Apple preinstal·lat en un maquinari de marca Apple o si has obtingut la llicència per al Programari d'Apple de la Mac App Store o a través d'una actualització de programari, pots fer una única transferència permanent de tots els teus drets de llicència del Programari d'Apple (en el format original proporcionat per Apple) a un tercer, sempre que: (i) el Programari d'Apple es transfereixi amb el maquinari de marca Apple; (ii) la transferència inclogui tot el Programari d'Apple, inclosos tots els seus components i aquesta Llicència; (iii) no conservis cap còpia, total o parcial, del Programari d'Apple, incloses les còpies desades en un ordinador o en qualsevol altre dispositiu d'emmagatzematge; i (iv) el tercer que rebi el Programari d'Apple llegeixi i accepti els termes i condicions d'aquesta Llicència. Als efectes d'aquesta Llicència, si Apple proporciona una actualització (per exemple, de la versió 10.14 a la 10.14.1) per al Programari d'Apple, l'actualització es considera part del Programari d'Apple i no es pot transferir de forma separada de la versió anterior a l'actualització del Programari d'Apple.

B. No pots transferir el Programari d'Apple que hagi estat modificat o substituït d'acord amb l'apartat 2M anterior. Tots els components del Programari d'Apple es proporcionen com a part d'un paquet i no es poden separar del paquet ni es poden distribuir com a aplicacions independents. Cal tenir en compte que el Programari d'Apple subministrat amb un producte de maquinari de marca Apple concret pot ser que no es pugui executar en altres models de maquinari de marca Apple.

C. Qualsevol còpia del Programari d'Apple que pugui proporcionar Apple per a la promoció, avaluació, diagnòstic o restauració només es pot fer servir per a aquests objectius i no es pot revendre o transferir.

5. Consentiment per a la utilització de dades. Algunes funcions, com ara l'Anàlisi, els serveis de localització, Siri, el dictat i l'Spotlight poden requerir informació del teu ordinador per proporcionar les respectives funcions. En el moment d'activar o utilitzar aquestes funcions, se t'informarà sobre quina informació s'enviarà a Apple i com podrà ser utilitzada. Pots obtenir més informació a https://www.apple.com/privacy/. La teva informació es tractarà en tot moment segons la política de privacitat d'Apple, disponible a: https://www.apple.com/legal/privacy/ca/.

6. Serveis i materials de tercers.
A. General. El Programari d'Apple permet accedir a l'iTunes Store, la Mac App Store, l'Apple Books, el Game Center, l'iCloud, i les aplicacions Mapes i News, així com a altres serveis i llocs web d'Apple i de tercers (anomenats, col·lectivament i individualment, «Serveis»). L'ús dels Serveis requereix accés a Internet i, per utilitzar determinats Serveis, és necessari un ID d'Apple, l'acceptació de termes i condicions complementaris i el pagament de tarifes addicionals. En utilitzar aquest programari en

connexió amb un ID d'Apple o altres Serveis d'Apple, s'entén que acceptes els termes i condicions de servei aplicables a aquest Servei, com ara la darrera versió dels termes i condicions dels Serveis de continguts d'Apple del país o regió des d'on accedeixes a aquests Serveis, que pots obtenir i consultar a https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/.

B. Si et subscrius a iCloud, podràs accedir directament des del Programari d'Apple a determinades funcions de l'iCloud, com ara «iCloud Drive», «Àlbums compartits» i «Buscar». Reconeixes i acceptes que l'ús que facis de l'iCloud i d'aquestes funcions està subjecte als últims termes i condicions del servei de l'iCloud, que pots obtenir i consultar a: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/.

C. Contingut de l'aplicació News. L'ús que facis del contingut al qual accedeixes per mitjà de l'aplicació News queda limitat exclusivament a un ús personal i no comercial. No se't transfereix cap dret de propietat sobre el contingut i queda exclòs, específicament i sense cap limitació, qualsevol dret d'ús comercial o promocional d'aquest contingut.

D. Mapes. El servei i les funcions de mapes del Programari d'Apple ("Mapes"), incloent-hi la cobertura de les dades de mapa, pot variar entre una regió i una altra. Quan actives o utilitzes l'aplicació Mapes, se't proporciona informació detallada sobre quina informació s'envia a Apple i com es pot fer servir aquesta informació. Reconeixes i acceptes que el teu ús de l'aplicació Mapes està subjecte a la versió més recent dels termes i condicions del servei Mapes, a la qual pots accedir i consultar des de la barra lateral de l'aplicació Mapes.

E. Reconeixes que, en utilitzar qualsevol dels Serveis, és possible que accedeixis a continguts que poden ser considerats ofensius, indecents o censurables, els quals poden estar identificats o no com a llenguatge per a adults, i que els resultats de qualsevol cerca o de la introducció d'una URL determinada poden generar de manera automàtica i involuntària enllaços o referències a material censurable. No obstant això, acceptes que utilitzaràs els Serveis pel teu compte i risc i que Apple i els seus afiliats, agents, poderdants o llicenciadors no seran responsables davant teu per continguts que es puguin considerar ofensius, indecents o censurables.

F. Determinats Serveis poden mostrar, incloure o fer disponibles continguts, dades, informació, aplicacions o materials de tercers («Materials de Tercers») o proporcionar enllaços a determinats llocs web de tercers. En utilitzar els Serveis, reconeixes i acceptes que Apple no és responsable d'examinar o avaluar el contingut, la precisió, la completesa, la puntualitat, la validesa, el compliment del copyright, la legalitat, la decència, la qualitat o qualsevol altre aspecte dels Materials de Tercers o dels llocs web esmentats. Apple i els seus representants, subsidiaris i filials no donen garantia ni suport i no seran responsables davant teu ni davant cap altra persona per cap Servei ni Material de Tercers o lloc web, ni per cap altre material, producte o servei de tercers. Els Materials de Tercers i els enllaços a altres llocs web es proporcionen exclusivament per a la teva comoditat.

G. Ni Apple ni cap dels seus proveïdors de contingut no garanteixen la disponibilitat, la precisió, la completesa, la fiabilitat ni la puntualitat de la informació borsària, de les dades de localització, de la informació sanitària o de qualsevol altre tipus de dades que mostrin els Serveis. Les dades financeres que mostri qualsevol dels Serveis tenen una finalitat exclusivament informativa i no s'han de considerar fiables per decidir inversions. Abans d'efectuar qualsevol tipus de transacció de valors basada en la informació obtinguda a través dels Serveis, és recomanable que consultis un assessor financer professional que estigui legalment capacitat per oferir assessorament financer al teu país o regió. Les dades de localització facilitades per qualsevol dels Serveis, inclòs el servei Mapes d'Apple, es proporcionen únicament amb finalitats de planificació i/o navegació bàsica i no s'han de considerar una font d'informació fiable en situacions en què calgui informació de localització precisa o en què una informació de localització errònia, inexacta, diferida o incompleta pugui ocasionar la mort, lesions personals o danys en la propietat o el medi natural. Acceptes que els resultats que rebràs del servei

Mapes poden variar en relació amb les condicions del terreny o la carretera actuals, a causa de factors que poden afectar la precisió de les dades de Mapes, com ara, sense limitar-se a, el temps, les condicions de trànsit o de la carretera i determinats esdeveniments geopolítics. Per a la teva seguretat, presta atenció sempre als senyals de trànsit i a l'estat actual de la carretera. Segueix les pràctiques de conducció segura i les normes de trànsit i tingues en compte que les instruccions de les rutes a peu i en bicicleta poden no incloure camins designats.

H. Sempre que carreguis qualsevol contingut mitjançant l'ús dels Serveis, declares que posseeixes tots els drets per carregar aquest contingut, o en tens autorització o el permís legal, i que aquest contingut no viola les condicions de servei aplicables als Serveis. Acceptes que els Serveis inclouen continguts, informació i material que són propietat d'Apple, del propietari del lloc o dels seus llicenciadors, i que estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual aplicables i per altres lleis, incloses, sense caràcter limitador, les lleis de copyright. Acceptes, també, que no faràs servir aquests continguts, informació i material per a cap finalitat que no sigui l'ús permès dels Serveis o d'una manera que sigui incoherent amb els termes i les condicions d'aquesta Llicència o que infringeixi drets de propietat intel·lectual d'un tercer o d'Apple. No estàs autoritzat a reproduir cap part dels Serveis, de cap manera ni per cap mitjà. Acceptes no modificar, llogar, arrendar, prestar, vendre, distribuir ni crear treballs derivats basats en els Serveis, per cap mitjà, i acceptes no explotar els Serveis de cap manera no autoritzada, inclòs, sense caràcter limitador, l'ús dels Serveis per transmetre virus, cucs o troians informàtics ni cap altre programari maliciós o per sobrepassar o sobrecarregar la capacitat de la xarxa. A més, acceptes no utilitzar els Serveis de cap manera que pugui assetjar, abusar, espiar, amenaçar, difamar o vulnerar o infringir de qualsevol altra manera els drets de cap tercer, i també acceptes que Apple no serà responsable de cap manera de qualsevol ús d'aquesta naturalesa, ni dels missatges o transmissions assetjadors, amenaçadors, difamatoris, ofensius, infractors o il·legals que puguis rebre com a resultat de l'ús de qualsevol dels Serveis.

I. Així mateix, aquests Serveis i els Materials de Tercers poden no estar disponibles en tots els idiomes ni a tots els països o regions. Apple no declara que els Serveis o Materials esmentats siguin adequats o estiguin disponibles per a utilitzar-los en cap regió determinada. En la mesura que decideixis accedir als Serveis o Materials de Tercers esmentats o utilitzar-los, s'entén que ho fas per iniciativa pròpia i que assumeixes la responsabilitat del compliment de totes les lleis aplicables, incloses, sense caràcter limitador, les lleis locals aplicables i les lleis de privadesa i recollida de dades. Apple i els seus llicenciadors es reserven el dret a modificar, suspendre, retirar o desactivar l'accés a qualsevol dels Serveis en qualsevol moment i sense previ avís. Apple no serà en cap cas responsable de l'eliminació o desactivació de l'accés als Serveis esmentats. Així mateix, Apple pot imposar límits a l'ús o accés a determinats Serveis, en qualsevol cas i sense previ avís ni responsabilitat.

7. Expiració de la Llicència. Aquesta Llicència és vigent fins que expiri. Els drets que et concedeix aquesta Llicència expiraran automàticament o seran revocats sense previ avís d'Apple si incompleixes qualsevol dels termes i condicions que conté. Quan expiri aquesta Llicència, hauràs de deixar d'utilitzar el Programari d'Apple i destruir-ne totes les còpies, completes o parcials. Els apartats 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 i 14 d'aquesta Llicència continuaran sent vigents després de l'expiració de la Llicència.

8. Exclusió de garanties.
A. Si ets un usuari consumidor (és a dir, si fas servir el Programari d'Apple fora del teu negoci, empresa o entorn professional), és possible que tinguis drets legals en el teu país de residència que prohibeixin que se t'apliquin les limitacions següents, per la qual cosa en aquests països no et seran aplicables. Per obtenir més informació sobre aquests drets, posa't en contacte amb una organització d'assessorament a consumidors del teu país.

B. RECONEIXES I ACCEPTES EXPRESSAMENT QUE, DINS ELS LÍMITS PERMESOS PER LA LLEI APLICABLE, L'ÚS DEL PROGRAMARI D'APPLE I DELS SERVEIS REALITZATS PEL PROGRAMARI

D'APPLE O ALS QUALS ES PUGUI ACCEDIR DES D'AQUEST PROGRAMARI S'EFECTUA EXCLUSIVAMENT PEL TEU COMPTE I RISC, I QUE ASSUMEIXES TOT EL RISC RELATIU A QUALITAT SATISFACTÒRIA, FUNCIONAMENT, PRECISIÓ I APTITUD.

C. DINS ELS LÍMITS PERMESOS PER LA LLEI APLICABLE, EL PROGRAMARI D'APPLE I ELS SERVEIS ES PROPORCIONEN «TAL COM SÓN» I «TAL COM ESTAN DISPONIBLES», AMB TOTS ELS SEUS POSSIBLES DEFECTES I SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, I APPLE I ELS LLICENCIADORS D'APPLE (ANOMENATS CONJUNTAMENT «APPLE» ALS EFECTES DELS APARTATS 8 I 9) EXCLOUEN PER MITJÀ D'AQUESTA LLICÈNCIA TOTES LES GARANTIES I CONDICIONS RELATIVES AL PROGRAMARI D'APPLE I ALS SERVEIS, JA SIGUI EXPRESSES, IMPLÍCITES O LEGALS, INCLOSES, SENSE CARÀCTER LIMITADOR, LES GARANTIES I/O CONDICIONS DE COMERCIABILITAT, QUALITAT SATISFACTÒRIA, IDONEÏTAT PER A UNA FINALITAT DETERMINADA, PRECISIÓ, GAUDI PACÍFIC I NO-INFRACCIÓ DE DRETS DE TERCERS.

D. APPLE NO GARANTEIX, SENS PERJUDICI DEL TEU GAUDI DEL PROGRAMARI D'APPLE I DELS SERVEIS, QUE LES FUNCIONS CONTINGUDES EN EL PROGRAMARI D'APPLE O ELS SERVEIS EFECTUATS O PROPORCIONATS PER AQUEST PROGRAMARI SATISFACIN LES TEVES NECESSITATS, QUE EL FUNCIONAMENT DEL PROGRAMARI D'APPLE I DELS SERVEIS ESTIGUI LLIURE D'INTERRUPCIONS O ERRORS, QUE TOTS ELS SERVEIS CONTINUÏN ESTANT DISPONIBLES, QUE ELS DEFECTES DEL PROGRAMARI D'APPLE O DELS SERVEIS SIGUIN CORREGITS, NI QUE EL PROGRAMARI D'APPLE O DELS SERVEIS SIGUI COMPATIBLE O FUNCIONI AMB QUALSEVOL PROGRAMARI DE TERCERS, APLICACIÓ O SERVEI DE TERCERS. LA INSTAL·LACIÓ D'AQUEST PROGRAMARI D'APPLE POT AFECTAR LA DISPONIBILITAT I LA USABILITAT DE PROGRAMARIS, APLICACIONS O SERVEIS DE TERCERS, AIXÍ COM DE PRODUCTES I SERVEIS D'APPLE.

E. RECONEIXES, A MÉS, QUE EL PROGRAMARI D'APPLE I ELS SERVEIS NO ESTAN DESTINATS NI SÓN ADEQUATS PER UTILITZAR-SE EN SITUACIONS O ENTORNS EN QUÈ UNA FALLIDA O RETARD O UN ERROR O IMPRECISIÓ DEL CONTINGUT, DE LES DADES O DE LA INFORMACIÓ PROPORCIONADES PEL PROGRAMARI D'APPLE O PELS SERVEIS POGUESSIN OCASIONAR LA MORT, DANYS PERSONALS O GREUS DANYS FÍSICS O MEDIAMBIENTALS, INCLOSOS, SENSE CARÀCTER LIMITADOR, L'OPERACIÓ D'INSTAL·LACIONS NUCLEARS, DE SISTEMES DE NAVEGACIÓ AÈRIA O COMUNICACIÓ, DE SISTEMES DE CONTROL DEL TRÀNSIT AERI, D'APARELLS DE SUPORT VITAL O D'EQUIPS ARMAMENTÍSTICS.

F. CAP INFORMACIÓ O ASSESSORAMENT ESCRIT O VERBAL FACILITAT PER APPLE O PER UN REPRESENTANT AUTORITZAT D'APPLE GENERARAN CAP GARANTIA. SI EL PROGRAMARI D'APPLE O ELS SERVEIS RESULTESSIN SER DEFECTUOSOS, ASSUMIRÀS EL COST ÍNTEGRE DE TOTS ELS SERVEIS, REPARACIONS I CORRECCIONS NECESSARIS. ATÈS QUE LES JURISDICCIONS D'ALGUNS PAÏSOS NO PERMETEN L'EXCLUSIÓ DE GARANTIES IMPLÍCITES O LA LIMITACIÓ DE DRETS LEGALS APLICABLES D'UN CONSUMIDOR, ÉS POSSIBLE QUE L'EXCLUSIÓ I LES LIMITACIONS ANTERIORS NO ET SIGUIN APLICABLES.

9. Límit de responsabilitat. DINS ELS LÍMITS PERMESOS PER LA LLEI APLICABLE, APPLE, ELS SEUS AFILIATS, AGENTS O DIRECTIUS NO SERAN RESPONSABLES EN CAP CAS DELS DANYS PERSONALS NI DE CAP DANY ACCESSORI, ESPECIAL, INDIRECTE O EMERGENT, INCLOSOS, SENSE CARÀCTER LIMITADOR, ELS DANYS PER LUCRE CESSANT, ELS DANYS A LES DADES O LA PÈRDUA DE DADES, LA NEGLIGÈNCIA EN LA TRANSMISSIÓ O LA RECEPCIÓ DE DADES O INFORMACIÓ (INCLOENT-HI, SENSE CARÀCTER LIMITADOR, LES INSTRUCCIONS, LES TASQUES I ELS MATERIALS DELS CURSOS), LA INTERRUPCIÓ DE L'ACTIVITAT EMPRESARIAL I QUALSEVOL ALTRE TIPUS DE DANY O PÈRDUA COMERCIAL DERIVAT O RELACIONAT AMB EL TEU ÚS O MAL ÚS DEL PROGRAMARI D'APPLE O DELS SERVEIS O DE QUALSEVOL PROGRAMARI, APLICACIÓ O SERVEI DE TERCERS QUE S'UTILITZI JUNTAMENT AMB EL PROGRAMARI D'APPLE O ELS SERVEIS,

SIGUI QUINA EN SIGUI LA CAUSA I AMB INDEPENDÈNCIA DE LA TEORIA DE LA RESPONSABILITAT CIVIL (RESPONSABILITAT CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, O ALTRES), FINS I TOT SI APPLE HA ESTAT INFORMAT DE LA POSSIBILITAT QUE ES PRODUEIXIN ELS DANYS ESMENTATS. ATÈS QUE LES JURISDICCIONS D'ALGUNS PAÏSOS NO PERMETEN L'EXCLUSIÓ O LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT PER DANYS PERSONALS O PER DANYS ACCESSORIS O EMERGENTS, ÉS POSSIBLE QUE AQUESTA LIMITACIÓ NO ET SIGUI APLICABLE. La responsabilitat total d'Apple per danys i perjudicis (diferents dels exigits per la llei vigent en els casos en què hi hagi danys personals) no superarà en cap cas la quantitat de dos-cents cinquanta dòlars dels EUA (250 USD). Les limitacions anteriors seran aplicables fins i tot si la reparació esmentada no aconsegueix el seu objectiu fonamental. NO OBSTANT QUALSEVOL ALTRE TERME O CONDICIÓ D'AQUESTA LLICÈNCIA, SI S'APLICA LA LLEI DE CONTRACTES DEL CONSUMIDOR DEL JAPÓ, ELS TERMES I CONDICIONS QUE LIMITEN LA RESPONSABILITAT D'APPLE PER DANYS DERIVATS DE L'INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE O D'UN ACTE IL·LÍCIT COMÈS PER APPLE NO S'APLICARAN SI AQUESTS DANYS ES DEUEN A UNA FALTA INTENCIONADA O NEGLIGÈNCIA GREU PER PART D'APPLE.

10. Certificats digitals. El Programari d'Apple conté funcions que li permeten acceptar certificats digitals emesos tant per Apple com per tercers. TU ETS L'ÚNIC RESPONSABLE DE LA DECISIÓ DE CONFIAR O NO EN UN CERTIFICAT, TANT SI HA ESTAT EMÈS PER APPLE COM PER UN TERCER. L'ÚS QUE FACIS DELS CERTIFICATS DIGITALS ÉS PEL TEU COMPTE I RISC. DINS ELS LÍMITS PERMESOS PER LA LLEI APLICABLE, APPLE NO OFEREIX CAP GARANTIA NI DECLARACIÓ, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, SOBRE LA COMERCIABILITAT O IDONEÏTAT PER A UNA FINALITAT DETERMINADA, LA PRECISIÓ, LA SEGURETAT O LA NO-INFRACCIÓ DE DRETS DE TERCERS RESPECTE ALS CERTIFICATS DIGITALS. Acceptes que: (a) no falsificaràs ni faràs un ús indegut de cap certificat; (b) utilitzaràs els certificats digitals únicament amb finalitats legals i de conformitat amb qualsevol Política de Certificats aplicable, Declaració de Pràctiques de Certificats o altres divulgacions de pràctiques comercials de l'Autoritat de Certificats; (c) ets l'únic responsable d'impedir que qualsevol usuari no autoritzat faci ús dels teus certificats digitals; (d) ets l'únic responsable d'impedir que qualsevol usuari no autoritzat faci ús de la clau privada associada al teu certificat digital; i (e) revocaràs qualsevol dels teus certificats que creguis que han estat vulnerats. Pots consultar la Política de Certificats i les Declaracions Pràctiques de Certificats d'Apple a: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Control de les exportacions. No estàs autoritzat a utilitzar ni, en cap altre cas, exportar o reexportar el Programari d'Apple, excepte de la manera permesa per la legislació dels Estats Units i per les lleis del país o països en què has obtingut el Programari d'Apple. En concret, però sense caràcter limitador, el Programari d'Apple no es pot exportar ni reexportar a: (a) cap país sotmès a embargament pels Estats Units, o (b) cap persona que figuri en la Llista de Ciutadans Especialment Designats del Departament del Tresor dels Estats Units o en les llistes de Persones Denegades o Entitats Denegades del Departament de Comerç dels Estats Units o qualsevol altra llista de parts restringides. En utilitzar el Programari d'Apple, s'entén que declares i garanteixes que no ets en cap d'aquests països i que no figures en cap de les llistes esmentades. Així mateix, acceptes no utilitzar el Programari d'Apple amb finalitats prohibides per la legislació dels Estats Units, inclosos, sense caràcter limitador, el desenvolupament, el disseny, la fabricació o la producció de míssils o armes nuclears, químiques o biològiques.

12. L'Administració com a usuari final. El Programari d'Apple i la documentació relacionada es consideren «Articles comercials», segons la definició que fa d'aquest terme l'apartat 48, paràgraf 2.101, del Codi de Normes Federals (CFR) dels Estats Units, i consten de «Programari informàtic d'ús comercial» i «Documentació de programari informàtic d'ús comercial», d'acord amb l'ús que fan d'aquests termes els apartats 48, paràgraf 12.212, o 48, paràgraf 227.7202, de les CFR, segons el que escaigui. En virtut dels apartats 48, paràgraf 12.212, i 48, paràgrafs del 227.7202-1 al 227.7202-4, del CFR, segons el que escaigui, el Programari Informàtic d'Ús Comercial i la Documentació de Programari

Informàtic d'Ús Comercial es concedeixen sota llicència a usuaris finals de l'Administració dels Estats Units: (a) únicament com a Articles Comercials i (b) només amb els drets concedits a tots els altres usuaris finals per mitjà dels termes i condicions d'aquesta Llicència. Queden reservats els drets no publicats, d'acord amb les lleis de copyright dels Estats Units.

13. Llei aplicable i independència de les estipulacions. Aquesta Llicència es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis de l'Estat de Califòrnia als EUA, excepte si es produeix un conflicte amb les disposicions legals. Aquesta Llicència no estarà regida per la Convenció de les Nacions Unides sobre Contractes de Compravenda Internacional de Mercaderies, l'aplicació de la qual s'exclou expressament. Si ets un consumidor resident al Regne Unit, aquesta Llicència es regirà per les lleis corresponents a la jurisdicció on resideixes. Si, per qualsevol raó, un tribunal competent declarés no vàlida alguna disposició o un fragment d'alguna disposició d'aquesta Llicència, la resta de la Llicència continuarà sent plenament vigent i efectiva.

14. Contracte íntegre i idioma de referència. Aquesta Llicència constitueix el contracte complet entre tu i Apple respecte al Programari d'Apple i substitueix tots els contractes anteriors o actuals relatius al seu objecte. Cap modificació o esmena d'aquesta Llicència no serà vàlida si no s'efectua per escrit i du la signatura d'Apple. Tota traducció d'aquesta Llicència s'efectua per satisfer les necessitats dels diferents països, i si sorgís cap conflicte entre la versió anglesa i qualsevol versió en una altra llengua, prevaldrà la versió anglesa d'aquesta Llicència, dins els límits permesos per les lleis de cada país.

15. Reconeixements de tercers.
A. Algunes parts del Programari d'Apple poden utilitzar o incloure programari de tercers i altres materials amb copyright. Els reconeixements, els termes i condicions de llicència i les limitacions de responsabilitat corresponents als materials esmentats estan inclosos en la documentació electrònica del Programari d'Apple, i l'ús que facis d'aquests materials està subjecte als respectius termes i condicions. L'ús del servei Google Safe Browsing està subjecte a les Condicions del Servei de Google (https://www.google.com/intl/ca/policies/terms/) i a la Política de Privadesa de Google (https://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/).

B. Algunes biblioteques de programari i altre programari de tercers inclòs en el Programari d'Apple és programari lliure o que es concedeix sota Llicència de Públic General GNU (GPL) o Llicència Pública General Reduïda de GNU (LGPL), segons correspongui. Pots obtenir una còpia completa en un format llegible per l'ordinador del codi font per a aquest programari lliure d'acord amb els termes i condicions de la GPL o LGPL, segons correspongui, de franc excepte pel cost del suport, enviament i manipulació, si envies una sol·licitud per escrit a Apple a opensource@apple.com. El programari GPL/LGPL es distribueix per si pot resultar d'utilitat, però SENSE CAP GARANTIA, ni tan sols la garantia implícita de COMERCIABILITAT o IDONEÏTAT PER A UNA FINALITAT DETERMINADA. S'inclou una còpia de la GPL i LGPL amb el Programari d'Apple.

C. Ús d'MPEG-4. Aquest producte es concedeix sota llicència d'acord amb l'MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (Llicència de la Cartera de Patents de l'Estàndard Visual MPEG-4) per a la codificació conforme a l'estàndard MPEG-4 Systems Standard, llevat que siguin necessaris una llicència addicional i el pagament de drets d'autor per a la codificació en connexió amb (i) dades emmagatzemades o duplicades en suports físics que es paguen en funció de cada títol en propietat i/o (ii) dades que es paguen en funció de cada títol en propietat i es transmeten a un usuari final per a l'emmagatzematge i/o l'ús permanent. Aquesta llicència addicional es pot obtenir a MPEG LA, LLC. Visita https://www.mpegla.com per obtenir més detalls.

Aquest producte es concedeix sota llicència d'acord amb l'MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (Llicència de la Cartera de Patents de l'Estàndard Visual MPEG-4) per a l'ús personal i no comercial d'un consumidor per (i) codificar vídeo conforme a l'Estàndard Visual MPEG-4 ("Vídeo MPEG-4") i/o per (ii)

descodificar vídeo MPEG-4 que hagi estat codificat per un consumidor al llarg d'una activitat personal i no comercial i/o s'hagi obtingut d'un proveïdor de vídeo amb llicència d'MPEG LA per subministrar vídeo MPEG-4. No es concedeix ni s'entén que s'ha concedit tàcitament cap altra llicència per a cap altre ús. Pots obtenir més informació, per exemple sobre usos promocionals, interns i comercials, i concessions de llicències a MPEG LA, LLC. Visita https://www.mpegla.com.

D. Avís sobre H.264/AVC. Sempre que el teu Programari d'Apple inclogui funcions de codificació i/o descodificació d'AVC, l'ús comercial de l'H.264/AVC està subjecte a una llicència addicional, i s'hi aplica la disposició següent: LA FUNCIÓ AVC EN AQUEST PRODUCTE ES CONCEDEIX SOTA LLICÈNCIA ÚNICAMENT PER A L'ÚS PERSONAL I NO COMERCIAL D'UN CONSUMIDOR PER (i) CODIFICAR VÍDEO SEGONS L'ESTÀNDARD AVC («VÍDEO AVC») I/O (ii) DESCODIFICAR VÍDEO AVC QUE HAGI ESTAT CODIFICAT PER UN CONSUMIDOR AL LLARG D'UNA ACTIVITAT PERSONAL I NO COMERCIAL I/O VÍDEO AVC QUE S'HAGI OBTINGUT D'UN PROVEÏDOR DE VÍDEO AMB LLICÈNCIA PER SUBMINISTRAR VÍDEO AVC. POTS OBTENIR INFORMACIÓ SOBRE ALTRES USOS I LLICÈNCIES A MPEG LA L.L.C. VISITA HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Avís sobre AMR. La funció de codificació i descodificació multitaxa adaptativa («AMR») en aquest producte no té llicència per realitzar trucades mòbils de veu o per fer-se servir en productes de telefonia fabricats en l'arquitectura QuickTime per a la plataforma Windows. La funció de codificació i descodificació d'AMR en aquest producte tampoc té llicència per ser utilitzada en una infraestructura de comunicacions mòbils, que inclou: estacions base, controladors d'estació base/controladors de xarxa de ràdio, centres de commutació i passarel·les d'entrada i sortida a la xarxa commutada pública.

F. Avís de l'FAA. Les dades d'Informació de l'Estat del Sistema Aeroespacial Nacional i de la Imatge de la Situació d'Aeronaus (de manera col·lectiva anomenades «Dades de vol») que es mostren a través del Programari d'Apple estan generades per l'Administració d'Aviació Federal (FAA, per les sigles en anglès). Acceptes no distribuir Dades de Vol sense el consentiment previ per escrit de l'FAA. L'FAA i Apple exclouen totes les garanties, explícites o implícites (incloses les garanties implícites de comerciabilitat i idoneïtat per a una finalitat determinada), respecte a l'ús i precisió de les Dades de Vol. Acceptes que l'FAA i Apple no seran responsables, de manera col·lectiva o individual, per les pèrdues, danys, reclamacions, responsabilitats, despeses o penalitzacions o per qualsevol dany indirecte, especial, secundari, accessori o emergent derivat de l'ús de les Dades de Vol. El Programari d'Apple no està patrocinat o recolzat per l'FAA. L'FAA no és responsable dels problemes tècnics o del sistema, i no t'has de posar en contacte amb l'FAA respecte a aquests problemes o sobre els conflictes relatius al flux de trànsit operatiu.

G. Ús dels Perfils de Color d'Adobe. Pots utilitzar el programari Adobe Color Profile inclòs amb el Programari d'Apple amb aquesta Llicència, però Adobe no té cap obligació de proporcionar suport per a aquests Perfils de Color, incloent-hi les actualitzacions o futures versions dels perfils o altres elements. A banda de les disposicions dels apartats 8 i 9 anteriors, EN CAP CAS ADOBE SERÀ RESPONSABLE PELS DANYS, RECLAMACIONS O COSTOS DE QUALSEVOL MENA QUE TINGUI. El programari Adobe Color Profile distribuït amb el Programari d'Apple també està disponible per a la seva descàrrega a Adobe a https://www.adobe.com.

H. Contracte de llicència de l'usuari final de Gracenote®. Aquesta aplicació o dispositiu conté programari de Gracenote, Inc de Emeryville, Califòrnia (denominat «Gracenote»). Aquest programari de Gracenote (el «programari Gracenote») permet que aquesta aplicació efectuï la identificació del disc o arxiu i obtingui informació sobre la música, incloent el nom, artista, pista i títol («dades Gracenote») dels servidors en línia o bases de dades incrustades (denominats col·lectivament «servidors Gracenote») i realitzar altres funcions. Pots utilitzar les dades Gracenote només mitjançant les funcions per a l'Usuari final d'aquesta aplicació o dispositiu.

Acceptes que utilitzaràs les dades, el programari i els servidors Gracenote només per a ús personal i no comercial. Acceptes no assignar, copiar, transferir ni transmetre el programari ni dades Gracenote a tercers. ACCEPTES NO USAR NI EXPLOTAR DADES, EL PROGRAMARI NI ELS SERVIDORS Gracenote, EXCEPTE SEGONS PERMETS EXPRESSAMENT en aquesta declaració.

Acceptes que la teva llicència no exclusiva per usar les dades, el programari i els servidors Gracenote acabarà si infringeixes aquestes restriccions. Si la teva llicència acaba, acceptes cessar tot ús de les dades, el programari i els servidors Gracenote. Gracenote es reserva tots els drets de les dades, el programari i els servidors Gracenote, inclosos els drets de propietat. Sota cap circumstància Gracenote assumirà cap responsabilitat de pagar per la informació que lliuris. Acceptes que Gracenote, Inc té també veu drets segons aquest Contracte contra tu directament en el seu propi nom.

El servei Gracenote utilitza un identificador exclusiu per a registrar consultes amb finalitats estadístiques. L'objectiu de l'identificador numèric assignat a l'atzar és permetre que el servei Gracenote compti les consultes sense saber res sobre qui ets. Per obtenir més informació, consulta el lloc web, on trobaràs la Política de privacitat de Gracenote per al servei Gracenote.

Rebràs llicència per al programari Gracenote i cada element de les dades Gracenote «TAL COM SÓN». Gracenote no manifesta ni emet garanties, expresses o implícites, sobre l'exactitud de les dades de Gracenote continguts en els servidors Gracenote. Gracenote es reserva el dret a eliminar les dades dels servidors Gracenote o a canviar les categories de dades per qualsevol motiu que consideri suficient. No es garanteix que el programari o els servidors Gracenote estiguin lliures d'errors o que el funcionament del programari o els servidors Gracenote serà ininterromput. Gracenote no està obligat a proporcionar categories o tipus de dades noves millorats o addicionals que Gracenote pugui decidir proporcionar en el futur, i té la llibertat de posar terme als seus serveis en qualsevol moment. GRACENOTE INVALIDA TOTES LES GARANTIES EXPRESSES O IMPLÍCITES, INCLOENT, PERÒ SENSE LIMITAR-HI LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT, IDONEÏTAT PER A UNA FINALITAT EN PARTICULAR, TÍTOL I INCOMPLIMENT. GRACENOTE NO GARANTEIX ELS RESULTATS QUE S'OBTINDRAN AMB L'ÚS DEL PROGRAMARI O DE QUALSEVOL SERVIDOR GRACENOTE. EN CAP CAS GRACENOTE SERÀ RESPONSABLE PER DANYS CONSEQÜENTS O ACCIDENTALS NI PER LA PÈRDUA DE GUANYS O INGRESSOS.

16. Restriccions del servei Yahoo Search. El servei Yahoo Search disponible per mitjà del Safari es concedeix sota llicència únicament per utilitzar-lo en els països i regions següents: Alemanya, Argentina, Aruba, Austràlia, Àustria, Bahames, Barbados, Bèlgica, Bermudes, Brasil, Bulgària, Canadà, Colòmbia, Corea del Sud, Dinamarca, El Salvador, Equador, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estats Units, Filipines, Finlàndia, França, Grenada, Grècia, Guatemala, Hongria, Illes Caiman, Índia, Indonèsia, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Jamaica, Japó, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malàisia, Malta, Mèxic, Nicaragua, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Panamà, Perú, Polònia, Portugal, Puerto Rico, Regne Unit, República Txeca, República Dominicana, Romania, Saint Vincent, Santa Lucia, Singapur, Suècia, Suïssa, Tailàndia, Trinitat i Tobago, Turquia, Uruguai, Veneçuela, Xile, Xina continental, Hong Kong, Taiwan i Xipre.

EA1855
08/07/2023

Termes i condicions addicionals d'Apple Pay

Aquests termes i condicions addicionals d'Apple Pay (els «Termes Addicionals») complementen el contracte de llicència del Programari per a macOS (la «Llicència»); tant els termes i condicions de llicència com els presents Termes Addicionals regeixen l'ús que fas de la funció Apple Pay, a la qual es pot fer referència com a «Servei» en relació amb aquesta Llicència. Els termes en majúscula que figuren

en aquests Termes Addicionals tenen els significats que estableix la Llicència.

1. Visió general i restriccions d'ús

Apple Pay et permet emmagatzemar representacions virtuals de targetes de crèdit, de dèbit i de prepagament, inclosa l'Apple Card, que siguin compatibles amb la funció Apple Pay ("Targetes Compatibles"). També et permet utilitzar ordinadors Mac compatibles per iniciar o efectuar pagaments en llocs web, fer un seguiment de les comandes i consultar els rebuts. És possible que les funcions d'Apple Pay del Programari d'Apple només estiguin disponibles en algunes regions, per a determinats emissors de targetes, xarxes de pagament i venedors. Les funcions poden variar segons la regió, l'emissor i el venedor. Les targetes compatibles poden canviar de tant en tant.

Apple Pay està destinat a un ús personal i és possible que només puguis facilitar les teves pròpies Targetes Compatibles. Si facilites una targeta corporativa compatible, declares que ho fas amb l'autorització de la teva empresa i que estàs autoritzat a sotmetre la teva empresa a aquests termes i condicions d'ús i a totes les transaccions efectuades mitjançant l'ús d'aquesta funció.

Acceptes no utilitzar Apple Pay per a finalitats il·legals o fraudulentes ni per a qualsevol altre propòsit que estigui prohibit per la Llicència i per aquests Termes Addicionals. A més, acceptes fer servir Apple Pay de conformitat amb les lleis i reglaments aplicables. Acceptes no interferir ni interrompre el servei Apple Pay (incloent l'accés al servei per qualsevol mitjà automatitzat) ni cap servidor o xarxa que estigui connectat al servei, així com tampoc cap política, requisit o norma de les xarxes connectades al servei (incloent qualsevol accés no autoritzat, ús o monitoratge de dades o trànsit de xarxa).

2. Ús en ordinadors Mac

Pots fer servir Apple Pay en ordinadors Mac compatibles per iniciar pagaments en llocs web als quals hagis accedit a través del Safari. Aquesta funció requereix que tinguis una Targeta Compatible i l'hagis proporcionat a un dispositiu iOS o Apple Watch («Dispositius Compatibles»). Quan tanquis una operació des d'un lloc web fent servir l'Apple Pay, hauràs d'autoritzar la transacció per mitjà d'un Dispositiu Compatible.

A banda de les condicions establertes en aquests Termes Addicionals, l'ús que facis d'Apple Pay per iniciar pagaments en llocs web amb accés des del Safari està subjecte als termes i condicions addicionals d'Apple Pay aplicables als teus dispositius compatibles, termes i condicions que queden incorporats a aquest document per mitjà d'aquesta referència i als quals pots accedir si vas a: Configuració > General > Informació > Avís legal > Llicència, al teu dispositiu iOS, o bé a Informació > Avís legal > Llicència des de l'aplicació Watch en un dispositiu iOS enllaçat. Els Dispositius Compatibles poden variar amb el temps.

En ordinadors MacBook Pro amb Touch ID integrat, pots configurar el servei Apple Pay proporcionant Targetes Compatibles i fent servir Apple Pay per fer pagaments en llocs web als quals hagis accedit a través del Safari. Per poder fer servir Apple Pay en aquests ordinadors Mac, cal que tinguis Targetes Compatibles associades a un compte de l'iCloud actiu. Apple Pay només està disponible per a persones de 13 anys o més i pot estar subjecte a restriccions addicionals relacionades amb l'edat imposades per l'iCloud o per l'emissor pertinent de les Targetes Compatibles.

3. Relació d'Apple amb tu

Apple no processarà pagaments, ni tindrà cap altre control sobre pagaments, devolucions, reemborsaments, punts, valor, descomptes, comandes i entregues o altres activitats comercials que es puguin derivar de l'ús que facis d'aquesta funció.

Els termes i condicions dels contractes de titularitat de targetes que puguis haver subscrit amb l'emissor de la targeta continuaran regint l'ús que facis de les teves Targetes Compatibles i l'ús que en facis en relació amb Apple Pay. De manera similar, la teva compra de qualsevol producte o servei feta utilitzant la funció Apple Pay estarà subjecta als termes i les condicions del comerç.

L'Apple Card només està disponible als Estats Units. És una targeta emesa per Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch ("Emissor de l'Apple Card"). Quan sol·licites una Apple Card, sol·licites obrir un compte amb l'emissor de la targeta Apple Card. L'Apple Card només està disponible per a persones majors de 18 anys (o més, en funció de l'estat de residència). La institució financera responsable de proporcionar l'Apple Card està subjecta a modificacions i l'ús que facis de l'Apple Card està subjecte als seus termes i condicions.

Cap disposició de la Llicència o d'aquests Termes Addicionals modifica els termes i condicions de qualsevol contracte de titularitat de targetes, contracte amb el comerç o altres termes i condicions aplicables a l'ús de les funcions d'Apple Pay, i aquests termes i condicions regiran l'ús que facis de la funció d'Apple Pay corresponent i de la seva representació virtual existent al teu Ordinador Mac compatible.

Acceptes que Apple no és part en els teus contractes de titularitat de targetes o comercials, ni responsable (a) del contingut, exactitud o manca de disponibilitat de qualsevol targeta de pagament, d'activitat comercial, de transaccions, de compres, de comandes i entregues, o de rebuts durant l'ús de la funció Apple Pay; (b) de l'emissió de crèdit o de l'avaluació dels requisits per rebre crèdit; (c) d'activitats d'emissors, comerços o altres tercers relacionades amb l'ús d'Apple Pay o l'aplicació Cartera; (d) de decisions de clàusules fetes per un emissor, comerç o un altre tercer en connexió amb una Targeta Compatible; (e) de l'acumulació i el bescanvi de punts o valor acumulat com a part del programa d'un comerç, o (f) de la provisió de fons o recàrrega de targetes de prepagament. Per a qualsevol disputa o dubte sobre les targetes de pagament, o l'activitat comercial associada, posa't en contacte amb l'emissor o el venedor corresponent.

4. Privadesa

Quan facis servir Apple Pay per iniciar una transacció de pagament que s'hagi de completar en un Dispositiu Compatible, Apple Pay transferirà informació de pagament en format encriptat entre el Mac i el Dispositiu Compatible per poder completar la transacció. Quan facis servir Apple Pay per fer una transacció de pagament en un MacBook Pro amb Touch ID integrat, la informació de pagament es proporcionarà de manera encriptada al lloc web com a part de la transacció. Quan afegeixis una targeta al servei Apple Pay en un MacBook Pro amb Touch ID, s'enviarà a Apple informació sobre el teu dispositiu, com ara si tens activades determinades configuracions i sobre alguns paràmetres d'ús del dispositiu (com ara el percentatge de temps que el dispositiu està en moviment o el nombre aproximat de trucades per setmana), amb la finalitat de determinar el teu perfil i evitar fraus. Per obtenir informació detallada sobre la informació personal que es recopila, s'utilitza o es comparteix en relació amb l'ús que fas d'Apple Pay, llegeix les notícies de privadesa específiques del servei rellevant, inclòs l'article «Sobre l'Apple Pay i la privadesa», accessible al dispositiu iOS o Mac o dins de l'aplicació Watch d'un dispositiu iOS enllaçat, o ves a https://www.apple.com/legal/privacy/ca/. Fent servir Apple Pay, acceptes i consents que Apple, les seves filials i els seus agents puguin transmetre, recopilar, mantenir, processar i utilitzar tota la informació anterior, per proporcionar-te la funcionalitat Apple Pay.

5. Seguretat

Apple Pay emmagatzema representacions virtuals de les teves Targetes Compatibles i entens i acceptes que si proporciones la contrasenya o el codi del teu dispositiu a un tercer o permets a un tercer afegir la seva empremta digital per utilitzar el Touch ID en el teu Dispositiu Compatible o Mac, aquest pot arribar

a efectuar pagaments amb Apple Pay des de llocs web al teu Mac. Ets l'únic responsable de mantenir la seguretat dels teus dispositius i dels codis i contrasenyes aplicables. Acceptes que Apple queda exempt de responsabilitat si perds o comparteixes l'accés al teu dispositiu o si fas modificacions no autoritzades al macOS.

Si el teu dispositiu es perd o és robat i havies activat la funció «Buscar», pots utilitzar aquesta funció o https://icloud.com per intentar suspendre la funció de pagar amb les Targetes Compatibles virtuals introduïdes al dispositiu posant-lo en el Mode Perdut. També pots esborrar el dispositiu, que intentarà suspendre la funció de pagar amb les Targetes Compatibles virtuals introduïdes al dispositiu. També t'has de posar en contacte amb l'emissor de les teves Targetes Compatibles per tal d'evitar un accés no autoritzat a les teves Targetes Compatibles virtuals.

Si comuniques una activitat fraudulenta o impròpia o Apple té sospita que s'ha produït una activitat d'aquesta mena, acceptes cooperar amb Apple en qualsevol investigació i aplicar les mesures de prevenció del frau que indiquem.

6. Límit de responsabilitat

A MÉS DE LES EXCLUSIONS DE GARANTIES I DE LA LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT QUE S'ESTABLEIXEN EN AQUESTA LLICÈNCIA, APPLE NO ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT PER LES COMPRES, ELS PAGAMENTS, LES TRANSACCIONS, LES COMANDES I ENTREGUES, LA INFORMACIÓ DELS REBUTS O ALTRES ACTIVITATS COMERCIALS QUE ES DUGUIN A TERME UTILITZANT LA FUNCIÓ APPLE PAY; AIXÍ MATEIX, ACCEPTES RECÓRRER EXCLUSIVAMENT ALS CONTRACTES QUE PUGUIS HAVER SUBSCRIT AMB EL TEU EMISSOR DE TARGETES, LA XARXA DE PAGAMENT O EL VENEDOR PER RESOLDRE QUALSEVOL DUBTE O LITIGI RELATIU A LES TEVES TARGETES COMPATIBLES, A LES TARGETES COMPATIBLES VIRTUALS I A L'ACTIVITAT COMERCIAL ASSOCIADA.

HRVATSKI

APPLE INC.
SPORAZUM O LICENCIRANJU SOFTVERA za macOS Sonoma

Za upotrebu na sustavima marke Apple

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR O LICENCIRANJU SOFTVERA („LICENCA") PRIJE UPOTREBE APPLEOVA SOFTVERA. UPOTREBOM APPLEOVA SOFTVERA PRISTAJETE SE PRIDRŽAVATI UVJETA OVE LICENCE. AKO SE NE SLAŽETE S ODREDBAMA OVE LICENCE, NEMOJTE INSTALIRATI I/ILI UPOTREBLJAVATI APPLEOV SOFTVER TE, AKO VAM SE ZA ODREDBE PONUDI OPCIJA „PRISTAJEM" ILI „NE PRISTAJEM", KLIKNITE „NE PRISTAJEM". AKO STE APPLEOV SOFTVER DOBILI U SKLOPU KUPNJE APPLEOVA HARDVERA I NE PRISTAJETE NA ODREDBE OVE LICENCE, TIJEKOM POVRATNOG RAZDOBLJA MOŽETE VRATITI CIJELI APPLEOV HARDVERSKI/SOFTVERSKI PAKET U APPLE STORE ILI KOD OVLAŠTENOG DISTRIBUTERA UZ POVRAT NOVCA, U SKLADU S PRAVILIMA ZA POVRAT PROIZVODA KOJI SU VAM DOSTUPNI NA ADRESI https://www.apple.com/legal/sales-support/. KAKO BISTE DOBILI POVRAT NOVCA, MORATE VRATITI CIJELI HARDVERSKI/SOFTVERSKI PAKET.

VAŽNA NAPOMENA: u mjeri u kojoj se ovaj softver može upotrebljavati za reproduciranje, mijenjanje, objavljivanje ili distribuciju materijala, vama je licenciran samo za reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje i distribuciju materijala koji nisu zaštićeni autorskim pravima, materijala za koje posjedujete autorsko pravo ili materijala za koje ste ovlašteni ili vam je zakonski dopuštena reprodukcija, mijenjanje, objavljivanje ili distribucija. Posavjetujte se s pravnim savjetnikom ako niste sigurni koja su vaša prava u pogledu kopiranja, mijenjanja, objave ili distribucije bilo kakvih materijala.

1. Općenito.
A. Appleov softver (uključujući Boot ROM kod), bilo koji softver treće strane, dokumentacija, sučelja, sadržaj, fontovi i svi podaci koji prate ovu Licencu („izvorni Appleov softver"), a koji se mogu ažurirati ili zamijeniti poboljšanjima značajki, softverskim ažuriranjima, sigurnosnim odgovorima, sistemskim datotekama ili softverom za oporavak sustava koji pruža Apple za vaše računalo marke Apple ili podržani periferni uređaj („izmjene Appleova softvera"), bez obzira na to je li unaprijed instaliran na hardver marke Apple ili je u internoj pohrani, na prijenosnom mediju, na disku, u memoriji samo za čitanje, na bilo kojem drugom mediju ili u bilo kojem drugom obliku (izvorni Appleov softver i izmjene Appleova softvera zajedno se nazivaju „Appleov softver"), licenciralo vam je, a ne prodalo, društvo Apple Inc. („ Apple") za upotrebu samo pod uvjetima ove licence. Apple i/ili davatelji licenci društva Apple zadržavaju pravo vlasništva nad Appleovim softverom i sva ostala prava koja vam nisu izričito odobrena. Prihvaćate da se odredbe ove licence primjenjuju na bilo koji softverski proizvod marke Apple koji je možda bio unaprijed instaliran na vaš hardver marke Apple, osim ako je uz takav proizvod isporučena odvojena licenca, u kojem slučaju će vaša uporaba tog proizvoda biti podložna odredbama te licence.

B. Apple vam po vlastitom nahođenju može omogućiti buduće izmjene Appleova softvera. Izmjene Appleova softvera, ako postoje, ne moraju nužno uključivati sve postojeće značajke softvera ili nove značajke koje Apple stavlja na tržište za novije ili druge modele računala marke Apple. Odredbe ove licence vrijedit će za sve izmjene Appleova softvera koje pruža Apple, osim ako su takve izmjene Appleova softvera popraćene zasebnom licencom, u kojem slučaju vrijede odredbe te licence.

C. Naslov i prava intelektualnog vlasništva, koji su sadržani ili vrijede za bilo koji sadržaj koji Appleov softver prikazuje ili mu pristupa, pripadaju vlasniku tog sadržaja. Takav sadržaj može biti zaštićen autorskim pravima ili drugim zakonima i ugovorima o intelektualnom vlasništvu te može biti podložan uvjetima upotrebe trećih strana koje pružaju takav sadržaj. Osim ako nije drugačije propisano u ovom

dokumentu, ova licenca ne dodjeljuje vam pravo na uporabu tih sadržaja niti vam jamči daljnju dostupnost tih sadržaja. Zabranjeno vam je ponovno objavljivanje, ponovno slanje ili reprodukcija bilo kojih slika kojima se pristupa putem aplikacija News ili Karte kao samostalnim datotekama.

2. Dopuštene upotrebe licence i ograničenja.
A. Licenca za pojedinu kopiju predinstaliranog Appleova softvera. U skladu s uvjetima i odredbama ove licence, osim ako ste Appleov softver nabavili u trgovini App Store na Mac računalu, automatskim preuzimanjem ili u sklopu količinske licence, ugovorom o održavanju ili drugim pisanim sporazumom tvrtke Apple, dobivate ograničenu, neisključivu licencu za instalaciju, upotrebu i pokretanje jedne (1) kopije Appleova softvera na jednom računalu marke Apple u bilo kojem trenutku. Primjerice, ove se odredbe licence za pojedinu kopiju odnose na vas ako ste Appleov softver dobili predinstaliran na hardveru marke Apple.

B. Licenca trgovine Mac App Store. Ako ste licencu za Appleov softver dobili u trgovini Mac App Store ili putem automatskog preuzimanja, onda vam je u skladu s odredbama i uvjetima ove licence i kako je dopušteno pravilima upotrebe usluga i sadržaja navedenim u uvjetima i odredbama za Appleove medijske usluge (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/) („pravila upotrebe"), omogućena ograničena, neprenosiva i neisključiva licenca:

(i) za preuzimanje, instaliranje, upotrebu i pokretanje za osobnu, nekomercijalnu upotrebu, jedne (1) kopije Appleova softvera izravno na svakom računalu marke Applesa sustavom macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave ili macOS High Sierra („Mac računalo") koje posjedujete ili kojim se služite;

(ii) Ako ste komercijalna tvrtka ili obrazovna ustanova, za preuzimanje, instalaciju, upotrebu i pokretanje jedne (1) kopije Appleova softvera za upotrebu ili: (a) kao pojedinac na svim Mac računalima koje posjedujete ili kojima se služite ili (b) kao više pojedinaca na jednom dijeljenom Mac računalu koje posjedujete ili kojim se služite. Na primjer, jedan zaposlenik može upotrebljavati Appleov softver i na stolnom Mac računalu i na prijenosnom Mac računalu, ili više učenika može serijski upotrebljavati Appleov softver na jednom Mac računalu koje se nalazi u resursnom centru ili knjižnici; i

(iii) za instalaciju, upotrebu i izvođenje najviše dviju (2) dodatnih kopija ili instanci Appleova softvera, ili bilo kojeg prethodnog operativnog sustava macOS ili OS X ili naknadnog izdanja Appleova softvera , unutar virtualnih okruženja operativnog sustava na svakom računalu marke Apple koje posjedujete ili kontrolirate, na kojem se već izvodi Appleov softver, a u svrhe: (a) razvoja softvera; (b) testiranja tijekom razvoja softvera; (c) uporabe macOS Servera; ili (d) osobne, nekomercijalne uporabe.

Osim kako je izričito dozvoljeno u odjeljku 3, odobrenje navedeno u odjeljku 2B (iii) iznad ne dopušta upotrebu virtualiziranih kopija ili primjeraka Appleova softvera u vezi s uslužnim uredima, paralelnim radom više osoba, dijeljenjem putem terminala ili drugim sličnim vrstama usluga. Osim kako je izričito dozvoljeno u ovom odjeljku 2B, ne smijete upotrebljavati Appleov softver na bilo kojem Appleovom softveru operativnog sustava, uključujući iOS, iPadOS, watchOS ili tvOS, na virtualnim okruženjima operativnih sustava na računalima Mac.

C. Količinska licenca ili licenca koja obuhvaća održavanje. Ako ste Appleov softver dobili na temelju Appleovog programa količinskih licenci ili licenci koje obuhvaćaju održavanje, uvjeti količinske licence ili licence koja obuhvaća održavanje odredit će broj primjeraka Appleova softvera koji smijete preuzeti, instalirati, upotrebljavati i pokretati na računalima marke Apple koje posjedujete ili se njima služite. Osim ako u pisanom obliku nije drugačije dogovoreno s tvrtkom Apple, na upotrebu Appleova softvera dobivenog količinskom licencom ili licencom koja obuhvaća održavanje primjenjivat će se sve ostale

odredbe i uvjeti ove licence.

D. Zahtjevi sustava; Apple ID. Napominjemo da je Appleov softver kompatibilan isključivo s hardverom marke Apple koji ispunjava propisane uvjete za upotrebu sustava koje je definirala tvrtka Apple. Osim toga, za upotrebu i pristup određenim značajkama Appleova softvera i određenim uslugama (kako su definirani u odjeljku 6) možda ćete morati izraditi jedinstvenu kombinaciju korisničkog imena i lozinke, poznatu kao Apple ID.

E. Fontovi. U skladu s uvjetima i odredbama ove licence, fontovima koje sadrži Appleov softver možete se služiti za prikaz i ispis sadržaja dok radite s Appleovim softverom; međutim, fontove smijete upotrijebiti u sadržaju samo ako je to dopušteno u skladu s ograničenjima upotrebe koja se na njih odnose. Ta ograničenja upotrebe možete pronaći u prozoru Knjiga fontova/Pregled/Prikaži informacije o fontu.

F. Glasovi; Titlovi uživo. U skladu s odredbama i uvjetima ove Licence, možete: (i) upotrebljavati glasove sustava uključene u Appleov softver („glasovi sustava") (1) dok pokrećete Appleov softver i (2) za kreiranje vlastitih izvornih sadržaja i projekata za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu; (ii) upotrebljavati titlove uživo koje automatski generira Appleov softver na uređaju u stvarnom vremenu („titlovi uživo"), bilo da se generiraju tijekom FaceTime poziva ili na neki drugi način, samo za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu; i (iii) upotrebljavati značajku Osobni glas za izradu glasa na uređaju koji zvuči poput vas („Osobni glas") rabeći svoj glas za osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Ovom licencom nije dopušteno kreiranje sadržaja ni upotreba glasova sustava, titlova uživo ili osobnog glasa uključujući, između ostalog, upotrebu, reprodukciju, prikaz, izvedbu, snimanje, objavljivanje ili redistribuciju bilo kojeg glasa sustava, titlova uživo ili osobnog glas u profitnom, neprofitnom, javnom ili komercijalnom kontekstu.

G. Značajke i podrška aplikacije Foto. Aplikacija Foto Appleova softvera („aplikacija Foto") možda ne podržava neke formate videozapisa i fotografija. Uporaba nekih značajki aplikacije Foto ovisi o značajkama vaše kamere. Sinkronizacija fotografija s pomoću aplikacije Foto i bilo koje usluge tvrtke Apple ili trećih strana mogu rezultirati gubitkom podataka. Grafika dijaprojekcija, glazba i teme uključene u aplikaciju Foto predviđene su samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu unutar dijaprojekcija koje izrađujete koristeći se aplikacijom Foto. Ne smijete upotrebljavati, izdvajati ili distribuirati, u komercijalne ili druge svrhe, samostalno, bilo koje fotografije, slike, grafiku, umjetnička djela, audio, video ili slična dobra („digitalni materijal") koji aplikacija sadrži, ili dobra koji su dijelom aplikacije Foto, ili u suprotnom upotrebljavajte digitalni materijal izvan konteksta predviđene primjene u sklopu aplikacije Foto.

H. Značajke spremanja sadržaja u predmemoriju.
1. U opsegu u kojem su Apple i/ili njegove podružnice određeni softver i/ili sadržaj učinili dostupnim za spremanje u predmemoriju (npr. primjenjivi sadržaj iz trgovine App Store na Mac računalu) („Appleov primjenjivi sadržaj"), određene značajke Apple softvera („značajke spremanja sadržaja u predmemoriju") mogu automatski preuzeti i lokalno spremiti u predmemoriju takav Appleov primjenjivi sadržaj na vašem Apple računalu na kojem je Appleov softver instaliran (u svrhu ovog odjeljka takvo se Apple računalo naziva „Mac koji omogućava spremanje u predmemoriju"). **Uporabom značajki spremanja sadržaja u predmemoriju Appleova softvera, slažete se da Apple smije preuzeti i spremiti u predmemoriju takav Appleov primjenjivi sadržaj na vaš Mac koji omogućava spremanje u predmemoriju.** U bilo kojem trenutku možete isključiti značajke spremanja sadržaja u predmemoriju Appleova softvera u prozoru Dijeljenje unutar Postavki sustava na Mac računalu koje omogućava spremanje sadržaja u predmemoriju.

2. Značajke spremanja sadržaja u predmemoriju Appleova softvera namijenjene su uporabi samo na Mac računalu koje omogućava spremanje u predmemoriju koji posjedujete ili kojim se služite, a isključivo u svrhu ubrzavanja isporuke takvog Appleovog primjenjivog sadržaja ovlaštenim krajnjim korisnicima

unutar vašeg doma, tvrtke ili organizacije. Razumijete da će se ti korisnici možda trebati odvojeno autorizirati Appleu prije primanja Appleovog primjenjivog sadržaja i da ubrzana isporuka Appleovog primjenjivog sadržaja uslijed uporabe Mac računala koje omogućava spremanje u predmemoriju ne predstavlja promjenu odredbi pod kojima vi ili vaši krajnji korisnici primate takav Appleov primjenjivi sadržaj.

3. Potvrđujete i slažete se da je uporaba Appleovog primjenjivog sadržaja podložna odredbama važeće licence za vrstu Appleovog primjenjivog sadržaja koji se sprema u predmemoriju. Te odredbe mogu uključivati, između ostalog, odredbe i uvjete Appleovih medijskih usluga, odredbe i uvjete uporabe servisa iCloud, sporazum iTunes U instruktora, sporazum o licenciranju za iTunes U softver i/ili važeće odredbe licence za softver koji se preuzima, osim ako je uz preuzimanje bio dostupan zasebni sporazum o licenciranju, u kojem slučaju se primjenjuje taj sporazum o licenciranju. Popis sporazuma o licenciranju za Appleov softver (SLA) možete pronaći ovdje: https://www.apple.com/legal/sla/. Potvrđujete i slažete se da vam uporaba značajki spremanja sadržaja u predmemoriju i pohrana Appleovog primjenjivog sadržaja na Mac koji omogućava spremanje sadržaja u predmemoriju ne donosi nikakva druga prava osim onih koja su vam omogućena odredbama važeće licence za Appleov primjenjivi sadržaj i neće predstavljati jamstvo, odricanje od odgovornosti ili drugo ograničenje bilo kojih prava tvrtke Apple ili bilo kojih drugih vlasnika autorskih prava u bilo kojem Appleovom primjenjivom sadržaju.

4. Nemate ovlasti za uporabu Mac računala koje omogućava spremanje u predmemoriju s omogućenim značajkama spremanja sadržaja u predmemoriju na mreži koju ne posjedujete ili kojom se ne služite (ili za čiju upotrebu u te svrhe nemate pravnu dozvolu) ili dozvoljavanje pristupa takvom Appleovom primjenjivom sadržaju krajnjim korisnicima izvan vašeg doma, tvrtke ili organizacije. Slažete se da ćete Appleov primjenjivi sadržaj upotrebljavati samo za osobnu, nekomercijalnu uporabu ili za internu uporabu unutar vaše tvrtke ili organizacije i samo kako je izričito dozvoljeno ovim dokumentom. Ne smijete pružati usluge trećim stranama koje se integriraju ili preuzimaju usluge ili informacije koje pružaju značajke spremanja sadržaja u predmemoriju ili upotrebljavaju značajke spremanja sadržaja u predmemoriju na bilo koji način.

5. Omogućavanjem značajki spremanja sadržaja u predmemoriju Appleova softvera, slažete se da Apple smije pohranjivati, pratiti i osiguravati Appleov primjenjivi sadržaj na vašem Mac računalu koje omogućava spremanje sadržaja u predmemoriju te prikupljati i koristiti tehničke informacije o vašem Mac računalu koje omogućava spremanje sadržaja u predmemoriju i povezanim mrežama uključujući, između ostalog, identifikatore hardvera i IP adrese u takve svrhe. Slažete se da nećete onemogućavati, ometati, hakirati, zaobilaziti ili na drugi način utjecati na Appleove mehanizme za verifikaciju, pohranu ili autorizaciju, digitalno potpisivanje, upravljanje digitalnim pravima ili druge sigurnosne mehanizme ugrađene u ili pomoću Appleova softvera, usluga, Appleovog primjenjivog sadržaja ili drugih Appleovih softvera ili tehnologija, niti omogućavati drugima da to rade.

6. Apple zadržava pravo na ukidanje dostupnosti Appleovog primjenjivog sadržaja za spremanje u predmemoriju na vašem Mac računalu koje omogućava spremanje u predmemoriju (npr. neki sadržaj koji ste prethodno spremili u predmemoriju možda neće biti dostupan za naknadno spremanje u predmemoriju) i pravo na uklanjanje bilo kojeg Appleova primjenjivog sadržaja koji je spremljen u predmemoriju s vaših Mac računala koji omogućavaju spremanje sadržaja u predmemoriju u bilo kojem trenutku i prema vlastitom nahođenju i Apple neće imati nikakvih obaveza prema vama u takvom slučaju. Razumijete da takvo spremanje Appleovog primjenjivog sadržaja u predmemoriju možda neće biti dostupno u svim državama ili regijama. U bilo kojem trenutku možete ukloniti Appleov primjenjivi sadržaj spremljen u predmemoriju i isključiti značajke spremanja u predmemoriju.

I. Spajanje na radnu površinu s udaljene lokacije. U skladu s uvjetima i odredbama ove licence, kada se daljinski spajate s drugog računala ili elektroničkog uređaja (svaki „uređaj") na računalo marke Apple na kojem je pokrenut Appleov softver (za svrhe ovog odjeljka, takva računala marke Apple nazivaju se

„kućno Mac računalo”), bilo kroz značajku Dijeljenje zaslona ili na bilo koji drugi način:

(i) u jednom trenutku daljinski se smije spojiti samo jedan (1) uređaj, izravno ili neizravno, kako bi upravljao grafičkom sesijom na radnoj površini Appleova softvera koji je pokrenuti i prikazuje se na kućnom Mac računalu; i

(ii) daljinski se u jednom trenutku može spojiti razuman broj uređaja isključivo u svrhu istovremenog promatranja iste grafičke sesije na radnoj površini Appleova softvera koji je pokrenut i prikazuje se na kućnom Mac računalu, sve dok ta računala ne upravljaju Appleovim softverom na bilo koji način; ali

(iii) samo jedan (1) uređaj marke Apple može se daljinski spojiti u bilo kojem trenutku, izravno ili neizravno, kako bi upravljao zasebnom grafičkom sesijom Appleova softvera drugačijom od one pokrenute i prikazane na kućnom Mac računalu, a takve veze mogu se ostvariti samo putem značajke Dijeljenje zaslona Appleova softvera.

Osim kako je izričito dozvoljeno u ovom odjeljku 2I ili odjeljku 3, ili osim ako je drugačije licencirano od strane tvrtke Apple, slažete se da Appleov softver ni bilo koju od njegovih funkcija nećete upotrebljavati u okviru uslužnog ureda, paralelnog rada više osoba, dijeljenja putem terminala ili drugih sličnih vrsta usluga, bez obzira pružaju li se takve usluge unutar vaše organizacije ili trećim stranama.

J. Ostala ograničenja upotrebe. Odobrenja utvrđena ovom licencom ne dopuštaju instaliranje, upotrebu ili pokretanje Appleova softvera na bilo kojem računalu koje nije marke Apple ili omogućavanje tih radnji drugima, s čim se vi slažete. Suglasni ste da nećete ukloniti, učiniti nejasnima ili izmijeniti obavijesti o vlasništvu (uključujući obavijesti o zaštitnom znaku i autorskim pravima) koje mogu biti priložene Appleovu softveru ili sadržane u njemu. Osim kako je dopušteno uvjetima ove licence ili drugačije licencirano od strane tvrtke Apple: (i) samo jedan korisnik može upotrebljavati Appleov softver u nekom trenutku i (ii) Appleov softver ne smijete učiniti dostupnim preko mreže gdje se može pokrenuti ili upotrebljavati s više računala istovremeno. Osim kako je izričito dozvoljeno u odjeljku 3, ne smijete unajmljivati, iznajmljivati, posuđivati, prodavati, distribuirati ili podlicencirati Appleov softver.

K. Sigurnosna kopija. Možete napraviti jednu kopiju Appleova softvera (s izuzetkom Boot ROM koda i druge Appleove programske opreme koji su ugrađeni ili na drugi način sadržani u hardveru marke Apple) u strojno čitljivom obliku samo u svrhu sigurnosne kopije, pod uvjetom da sigurnosna kopija mora sadržavati sva autorska prava ili druge vlasničke napomene sadržane u izvorniku. Apple Boot ROM kod i programska oprema omogućeni su samo za upotrebu na hardveru marke Apple i ne smiju se kopirati, mijenjati ili distribuirati, ni u cijelosti niti djelomično.

L. Premještanje postojećeg softvera. Ako upotrebljavate Asistenta za podešavanje/migraciju za prijenos softvera s jednog računala marke Apple na drugo računalo marke Apple, imajte na umu da se nastavak upotrebe originalnog primjerka softvera možda neće biti dopušten kada se primjerak prenese na drugo računalo, osim ako već imate licencirani primjerak takvog softvera na oba računala. Odredbe i uvjete koji se primjenjuju trebali biste pogledati u primjenjivim ugovorima o licenciranju softvera. Softver i usluge trećih strana možda neće biti kompatibilni s ovim Appleovim softverom i njegova instalacija može utjecati na dostupnost i upotrebljivost takvog softvera ili usluga trećih strana.

M. Otvoreni kod. Apple je na svom web-mjestu za otvoreni kod (https://www.opensource.apple.com/) stavio ili će staviti na raspolaganje određene komponente Appleova softvera i programa otvorenog koda drugih proizvođača uključenih u razvoj Appleova softvera (zajednički nazvane „komponente otvorenog koda”). Promijeniti ili zamijeniti možete samo te komponente otvorenog koda, pod sljedećim uvjetima: (i) ako se rezultirajući promijenjeni Appleov softver upotrebljava umjesto nepromijenjenog Appleova softvera na računalima marke Apple koje posjedujete ili kojima se služite, sve dok svako takvo Apple

računalo ima pravilno licencirani primjerak Appleova softvera na sebi; i (ii) ako se slažete s uvjetima ove licence i svim važećim uvjetima licenciranja koji reguliraju upotrebu komponenti otvorenog koda. Apple nije dužan pružiti bilo kakva ažuriranja, održavanje, jamstvo, tehničku ili drugu podršku ili usluge za rezultirajući promijenjeni Appleov softver. Vi izričito potvrđujete da su neispravnost ili oštećenje Appleova hardvera prouzročeni mijenjanjem komponenti otvorenog koda Appleova softvera isključeni iz uvjeta jamstva za Appleov hardver.

N. Obrnuti inženjering nije dopušten. Ne smijete i suglasni ste da nećete umnožavati (osim kako je izričito dopušteno ovom licencom ili pravilima upotrebe ako se odnose na vas), rastavljati, podvrgavati obrnutom inženjeringu, rasklapati, pokušati izvlačiti izvorni kod, dešifrirati, preinačiti ili izrađivati inačice Appleova softvera ili bilo kojih usluga koje Appleov softver nudi ili bilo kojeg njihovog dijela (osim i samo u opsegu u kojem je prethodno ograničenje zabranjeno važećim zakonom ili uvjetima licence koja regulira upotrebu komponenti otvorenog koda koje se mogu nalaziti u Appleovu softveru), ni omogućavati drugima da čine isto.

O. Poštivanje zakona. Slažete se da ćete upotrebljavati Appleov softver i usluge (kako je definirano u odjeljku 6 u nastavku) u skladu sa svim važećim zakonima, uključujući i lokalne zakone zemlje ili regije u kojoj prebivate ili u kojoj preuzimate ili upotrebljavate Appleov softver i usluge. Značajke Appleova softvera i usluga možda nisu dostupne na svim jezicima i u svim regijama te se neke značajke mogu razlikovati ovisno o regiji. Za neke značajke Appleova softvera i usluga potrebna je internetska veza.

P. Softver drugih proizvođača. Apple je iz praktičnih razloga kao dio Appleovog softverskog paketa, a možda i kao nadogradnju, ažuriranje ili dodatak Appleovu softveru, omogućio pristup određenom softveru ili uslugama trećih strana. U mjeri u kojoj Appleov softver sadrži ili omogućuje pristup softveru ili uslugama nekog drugog proizvođača, Apple nema izričitu ni impliciranu obvezu pružiti bilo kakvu tehničku ili drugu podršku za takav softver ili usluge. Izravno se posavjetujte s odgovarajućim prodavačem ili proizvođačem softvera te davateljem usluga za tehničku podršku i korisničku podršku vezanu za softver, usluge i/ili proizvode.

Q. Izmjene Appleova softvera. Appleov softver povremeno će kod Applea provjeravati ima li Izmjena Appleova softvera. Ako je dostupna izmjena, ta bi se izmjena mogla automatski preuzeti i instalirati na vaše računalo i, ako je primjenjivo, na vaše periferne uređaje. **Upotrebom Appleova softvera slažete se da Apple može preuzeti i instalirati automatske Izmjene Appleova softvera na vaše računalo i periferne uređaje.** Automatsko ažuriranje operativnog sustava i brze sigurnosne odgovore možete isključiti u bilo kojem trenutku postavljanjem postavki koje se nalaze na lokaciji Postavke sustava > Ažuriranje softvera > Napredno.

R. Veze sustava. Podložno uvjetima i odredbama ove licence, možete koristiti memoji likove koji dolaze s Appleovim softverom ili su izrađeni njime („Likovi sustava”) (i) dok je Appleov softver uključen i (ii) radi izrade vlastitog izvornog sadržaja i projekata za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Sukladno ovoj licenci nisu dopuštene druge upotrebe Likova sustava, uključujući, između ostalog, reprodukciju, prikaz, izvedbu, snimanje, objavu ili redistribuciju bilo kojeg Lika sustava u profitnom, neprofitnom i komercijalnom kontekstu te kontekstu javnog dijeljenja.

3. Najam za dozvoljene usluge razvojnih programera.
A. Najam. Možete iznajmiti ili dati u najam valjano licenciranu verziju Appleova softvera u njegovoj cijelosti pojedincu ili organizaciji (zasebno, „primatelj najma”) pod uvjetom da su zadovoljeni svi uvjeti u nastavku:

> (i) iznajmljeni Appleov softver mora se upotrebljavati u isključivu svrhu pružanja dozvoljenih usluga razvojnih programera, a svaki primatelj najma mora pregledati uvjete ove licence i pristati na njih;

(ii) svaki period iznajmljivanja mora trajati najmanje dvadeset i četiri (24) uzastopna sata;

(iii) tijekom razdoblja najma, primatelj najma koji je krajnji korisnik mora imati jedinu i isključivu upotrebu i kontrolu nad Appleovim softverom i hardverom marke Apple na koji je instaliran, osim što vi, kao strana koja iznajmljuje Appleov softver („davatelj u najam") može pružati administrativnu podršku za Appleov softver, i

(iv) prije upotrebe Appleova softvera, primatelj najma koji je krajnji korisnik mora pregledati uvjete ove licence i mora pristati na sve uvjete primjenjive za bilo koji softver koji je predinstaliran na Appleovu softveru uključujući, između ostalog, Appleov Xcode softver za razvojne programere i bilo koji drugi Appleov softver ili softver trećih strana.

U svrhe ovog odjeljka 3: (A) primatelj najma koji je krajnji korisnik znači primatelj najma koji je krajnji korisnik i koji u konačnici upotrebljava unajmljeni Appleov softver isključive u svrhe dozvoljenih usluga razvojnih programera i (B) dozvoljene usluge razvojnih programera znači kontinuirane integrirane usluge uključujući, između ostalog, razvoj softvera, izgradnju softvera iz koda, automatizirano testiranje tijekom razvoja softvera i pokretanje potrebnih alata za razvojne programere radi podrške tim aktivnostima. Svaki davatelj najma treba Appleu unaprijed poslati obavijest prije davanja Appleova softvera u najam ili podnajam, sukladno ovom odjeljku 3 tako da se javi Odjelu Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Podnajam. Najmoprimac može nadalje staviti Appleov softver u podnajam sukladno ovom odjeljku 3 pod uvjetom da se taj najmoprimac pridržava svih uvjeta navedenih u odjeljku 3. Primatelj najma koji uzima u podnajam Appleov softver (koji će se također smatrati davateljem u najam prema odjeljku 3.) mora u potpunosti ustupiti isključivu upotrebu i kontrolu nad Appleovim softverom i hardverom marke Apple na kojem je instaliran primatelju najma tijekom razdoblja najma.

C. Stupanje na snagu. Kao davatelj u najam bit ćete odgovorni za: (i) osiguranje da svaki primatelj najma ispunjava sve uvjete iz ovog odjeljka 3; (ii) osiguranje da svaki primatelj najma prihvati sve primjenjive odredbe licence; i (iii) pomaganje Appleu u provođenju povezane sukladnosti. Ako primatelj najma prekrši ovu licencu ili druge primjenjive odredbe Appleove licence, njihovo pravo na upotrebu Appleova softvera automatski će se prekinuti i suglasni ste da ćete odmah primatelju najma zabraniti upotrebu Appleova softvera čim saznate da je do takvog kršenja došlo ili nakon što dobijete pisanu obavijest od Applea o takvom kršenju.

D. Virtualizacija. Za svaku kopiju Appleova softvera podložnu najmu sukladno ovom odjeljku, ili primatelj najma ili davatelj u najam (ne oboje) mogu instalirati, upotrebljavati i pokretati dodatne kopije ili primjere Appleova softvera u virtualnim okruženjima operativnih sustava u skladu s odjeljkom 2B (iii), pod uvjetom da davatelj u najam može samo virtualizirati jedan primjerak ili kopiju Appleova softvera kao alat pružanja za svrhu pružanja primatelju najma pristupa Appleovom softveru i njihovoj upotrebi sukladno ovom odjeljku 3.

E. Konfiguracija sustava. Ako ste primatelj najma, prihvaćate da je Appleov softver možda prethodno konfiguriran od strane davatelja u najam koji vam daje Appleov softver u najam, uključujući odabir postavki za usluge analitike, lokacijske usluge i druge značajke u vezi sa sigurnosti, zaštitom privatnosti i prikupljanjem podataka. Prihvaćate i suglasni ste da Apple nije odgovoran za konfiguraciju Appleova softvera od strane davatelja u najam.

4. Prijenos.
A. Ako ste Apple softver dobili predinstaliran na hardveru marke Apple ili ako ste licencu za Apple softver dobili u trgovini Mac App Store ili putem nadogradnje softvera, možete izvršiti jednokratan trajni prijenos

svih vaših licencnih prava za Appleov softver (u njegovom izvornom obliku kako je isporučen od strane tvrtke Apple) na drugu osobu pod sljedećim uvjetima: (i) Appleov softver prenosi se zajedno s hardverom marke Apple; (ii) prijenos mora obuhvaćati sav Appleov softver, uključujući sve njegove dijelove i ovu licencu; (iii) ne smijete zadržati nikakve kopije Appleova softvera, cjelovite ili u dijelovima, uključujući kopije pohranjene na računalu ili drugom uređaju za pohranu; i (iv) osoba koja prima Appleov softver pročitala je te je suglasna i prihvaća odredbe i uvjete koji su navedeni u ovoj licenci. Za svrhe ove licence, ako tvrtka Apple omogućuje ažuriranje (npr. s verzije 10.14 na verziju 10.14.1) za Appleov softver, ažuriranje se smatra dijelom Appleova softvera i ne može se prenositi odvojeno od verzije Appleova softvera prije ažuriranja.

B. Ne smijete prenositi Appleov softver koji je promijenjen ili zamijenjen, kako je navedeno u prethodnom odjeljku 2M. Sve komponente Appleova softvera pružaju se kao dio paketa te se ne smiju odvajati od paketa i distribuirati kao samostalne aplikacije. Imajte na umu da se Appleov softver koji se isporučuje s određenim hardverskim proizvodom marke Apple možda neće pokretati na drugim modelima hardvera marke Apple.

C. Bilo koji primjerak Appleova softvera koji tvrtka Apple može ustupiti u svrhu promocije, procjene, dijagnostike ili obnavljanja smije se upotrijebiti samo u takve svrhe i ne smije se preprodati ili prenositi.

5. Pristanak na upotrebu podataka. Određene značajke kao što su Analiza, Lokacijske usluge, Siri, Diktat i Spotlight mogu zatražiti podatke s vašeg računala kako bi mogle pravilno raditi. Kad uključite ili upotrebljavate ove značajke, dobit ćete detalje o tome koji se podaci šalju Appleu i kako će se ti podaci možda upotrebljavati. Za dodatne informacije posjetite https://www.apple.com/privacy/. Vaši će se podaci uvijek obrađivati u skladu s Appleovim pravilima o privatnosti koja možete pronaći na adresi: https://www.apple.com/hr/legal/privacy/.

6. Usluge i materijali trećih strana.
A. Općenito. Appleov softver omogućuje pristup Appleovim servisima iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Karte, News i ostalim uslugama i internetskim stranicama tvrtke Apple i trećih strana (općenito i pojedinačno „usluge”). Uporaba tih usluga zahtijeva pristup internetu, a uporaba određenih usluga može zahtijevati Apple ID te zahtijevati od vas prihvaćanje dodatnih odredbi i dodatno se naplaćivati. Upotrebom ovog softvera zajedno s računima za Apple ID ili drugih Appleovih usluga, pristajete na primjenjive uvjete pružanja za tu uslugu, poput najnovijih odredbi i uvjeta za Appleove medijske usluge za zemlju ili regiju u kojoj pristupate tim uslugama, a kojima možete pristupiti i pogledati ih na adresi https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/.

B. Prijavite li se na iCloud, nekim značajkama servisa iCloud kao što su „iCloud Drive”, „Dijeljeni albumi” i „Pronalaženje” možete pristupati izravno iz Appleova softvera. Prihvaćate i pristajete da vaša upotreba servisa iCloud i tih značajki podliježe najnovijim uvjetima i odredbama servisa iCloud, kojima možete pristupiti i pregledati ih na adresi: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/.

C. Sadržaj aplikacije News. Vaša uporaba sadržaja kojim se pristupa putem aplikacije News ograničena je samo na osobnu, nekomercijalnu uporabu, ne prebacuje vlasnički udjel na vas u sadržaju i posebice isključuje, bez ograničenja, svaka prava na komercijalnu ili promotivnu uporabu u tom sadržaju.

D. Karte. Usluga i značajke karti u Appleovu softveru („Karte”), uključujući i pokrivenost karata podacima, mogu se razlikovati od regije do regije. Kad uključite ili upotrebljavate Karte, primit ćete detalje o informacijama koje se šalju tvrtki Apple i načinima na koje te informacije mogu biti upotrijebljene. Razumijete i suglasni ste da je vaša upotreba aplikacije Karte podložna najnovijim uvjetima i odredbama usluge Karte kojima možete pristupiti i koje možete pregledati u rubnom stupcu aplikacije Karte.

E. Shvaćate da upotrebom bilo kojih usluga možete naići na sadržaj koji je uvredljiv, nepristojan ili nepoželjan, koji može i ne mora uključivati eksplicitan jezik i da rezultati bilo koje pretrage ili unos određene URL adrese mogu automatski i nenamjerno učitati linkove ili reference na neprihvatljiv materijal. Unatoč navedenom, suglasni ste da usluge upotrebljavate na vlastiti rizik i da Apple, njegove podružnice, posrednici, upravitelji i davatelji licenci ne snose odgovornost za sadržaj koji može biti uvredljiv, nepristojan ili neprihvatljiv.

F. Određene usluge mogu prikazivati, uključivati ili učiniti dostupnim sadržaje, podatke, informacije, aplikacije ili materijale trećih strana („materijali trećih strana") ili pružati veze na određene internetske stranice trećih strana. Upotrebom tih usluga potvrđujete i slažete se da Apple nije odgovoran za pregled i evaluaciju sadržaja, kao ni za točnost, potpunost, pravovremenost, valjanost, usklađenost s autorskim pravima, zakonitost, pristojnost, kvalitetu ili bilo koji drugi aspekt takvih materijala ili web-mjesta trećih strana. Apple, njegovi zaposlenici, udruženja i podružnice ne jamče, ne potvrđuju i ne prihvaćaju te ne snose nikakve obveze ni odgovornosti prema vama ili bilo kojoj drugoj osobi za bilo kakve usluge, materijale ili web-mjesta trećih strana te za bilo koje druge materijale, proizvode ili usluge trećih strana. Materijali trećih strana i veze na druga web-mjesta pruženi su vam isključivo iz praktičnih razloga.

G. Ni Apple niti bilo koji od njegovih pružatelja sadržaja ne mogu jamčiti dostupnost, točnost, potpunost, pouzdanost ili pravovremenost uskladištenih informacija, podataka o lokaciji, podataka o zdravlju ili bilo kojih drugih podataka koji su prikazani putem bilo koje usluge. Financijske informacije prikazane od strane bilo koje usluge služe samo za općenitu informiranost i na njih se ne treba oslanjati jer nisu savjet za ulaganje. Prije izvršavanja bilo kakvih transakcija vezanih uz obveznice na temelju informacija prikupljenih putem usluga, trebali biste se posavjetovati s financijskim stručnjakom ili stručnom osobom ovlaštenom za pružanje savjeta u vezi trgovanja obveznicama u vašoj zemlji ili regiji. Lokacijski podaci koje pruži bilo koja od usluga, uključujući uslugu Apple Karte, služe samo za osnovne svrhe navigacije i planiranja te se na njih ne treba oslanjati u situacijama u kojima su potrebne precizne informacije o lokaciji ili u kojima pogrešni, netočni, nepravovremeni ili nepotpuni podaci o lokaciji mogu dovesti do smrti, ozljeđivanja ljudi, materijalne štete ili zagađenja okoliša. Suglasni ste da se rezultati koje primite od usluge Karte mogu razlikovati od stvarnih uvjeta na cesti ili terenu zbog čimbenika koji mogu utjecati na točnost podataka usluge Karte, primjerice vremena, uvjeta na cesti i prometu, geopolitičkih događaja itd. Radi vlastite sigurnosti, uvijek pratite postavljene znakove i tekuće stanje u prometu. Pridržavajte se pravila sigurne vožnje i prometnih propisa te obratite pozornost da pješački i biciklistički pravci ne moraju uključivati označene putove.

H. Ukoliko objavite bilo koji sadržaj koristeći se uslugama, utoliko jamčite da posjedujete sva potrebna prava, odnosno da ste ovlašteni ili da imate drugu pravnu dozvolu za postavljanje takvog sadržaja i da sadržaj ne krši nijednu odredbu koja vrijedi za korištene usluge. Suglasni ste da usluge sadrže vlasnički sadržaj, informacije i materijale koji su u vlasništvu društva Apple, vlasnika web-mjesta ili njihovih davatelja licenci te da su zaštićeni primjenjivim zakonskim propisima o intelektualnom vlasništvu i ostalim zakonima, uključujući, između ostalog, autorska prava. Suglasni ste da nećete upotrebljavati takav vlasnički sadržaj, informacije ili materijale osim za dopuštenu upotrebu usluga kao ni na bilo koji način koji nije u skladu s odredbama ove licence ili koji krši bilo koja prava na intelektualno vlasništvo trećih strana ili tvrtke Apple. Nijedan dio usluga ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku i na bilo koji način. Suglasni ste da nećete preinačiti, iznajmljivati, unajmljivati, posuđivati, prodavati, distribuirati ili izrađivati prerađevine bazirane na uslugama na bilo koji način i da nećete ni na koji neovlašteni način iskorištavati usluge uključujući, između ostalog, uporabu usluga za prijenos bilo kakvih računalnih virusa, crva, trojanaca ili drugog zlonamjernog softvera ili neovlašteni pristup ili preopterećenje kapaciteta mreže. Suglasni ste i da nećete upotrebljavati usluge na bilo koji način za uznemiravanje, zlostavljanje, uhođenje, prijetnju, klevetanje ili drugu povredu ili kršenje prava bilo koje osobe, te da Apple nije ni na koji način odgovoran ako na takav način upotrebljavate usluge, niti za bilo kakve uznemiravajuće, prijeteće, klevetničke, vrijeđajuće ili ilegalne poruke ili prijenose koje možete primiti zato što neku od usluga upotrebljavate.

I. Nadalje, te usluge i materijali trećih strana možda neće biti dostupni na svim jezicima ili u svim državama ili regijama. Apple ni na koji način ne jamči da su takve usluge i materijali trećih strana prikladni ili dostupni za upotrebu na bilo kojoj lokaciji. Takve usluge i materijale trećih strana upotrebljavate i pristupate im u opsegu koji proizvoljno odaberete i na vlastitu inicijativu te ste odgovorni za poštivanje svih primjenjivih zakona uključujući, između ostalog, sve mjerodavne lokalne zakone te zakone o privatnosti i prikupljanju podataka. Apple i njegovi davatelji licenci zadržavaju pravo na izmjenu, prekid, uklanjanje ili onemogućavanje pristupa bilo kojim uslugama u bilo koje vrijeme bez prethodne najave. Apple ni u kojem slučaju nije odgovoran ako u nekom trenutku dođe do uklanjanja ili onemogućavanje pristupa nekim od tih usluga. Apple također može nametnuti ograničenja za upotrebu ili pristup nekim uslugama, u bilo kojem slučaju i bez najave ili preuzimanja odgovornosti.

7. Raskid ugovora. Ova licenca vrijedi sve do raskida ugovora. Vaša prava utvrđena ovom licencom automatski će biti poništena bez potrebe da vam to tvrtke Apple najavi pisanim putem ne budete li se pridržavali neke od odredbi ove licence. Nakon raskida ugovora za ovu licencu morate prestati upotrebljavati Appleov softver i uništiti sve njegove kopije, kompletne i djelomične, koje imate. Odjeljci 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 i 14 ove licence ostaju na snazi i nakon takvog poništenja.

8. Odricanje od jamstava.
A. Ako ste korisnik koji je potrošač (netko tko upotrebljava Appleov softver izvan posla ili profesije), možda za vas u zemlji prebivališta vrijede zakoni kojima je zabranjena primjena takvih ograničenja u vašem slučaju, pa ograničenja u tim zakonom propisanim slučajevima za vas neće vrijediti. Za dodatne informacije o vašim pravima obratite se vašoj lokalnoj organizaciji za prava potrošača.

B. IZRIČITO POTVRĐUJETE I SUGLASNI STE DA, DO RASPONA DOZVOLJENOG VAŽEĆIM ZAKONOM, UPOTREBLJAVATE APPLEOV SOFTVER I BILO KOJE USLUGE KOJE STE IZVRŠILI ILI KOJIMA STE PRISTUPILI POMOĆU APPLEOVA SOFTVERA NA VLASTITI RIZIK TE DA SNOSITE CJELOKUPNI RIZIK GLEDE ZADOVOLJAVAJUĆE KVALITETE, PERFORMANSE, TOČNOSTI I NASTOJANJA.

C. DO NAJVEĆE MJERE KOJA JE DOPUŠTENA PRIMJENJIVIM ZAKONOM, APPLEOV SOFTVER I USLUGE OMOGUĆENI SU „KAKVI JESU" I „PREMA DOSTUPNOSTI", SA SVIM NEDOSTACIMA I BEZ JAMSTAVA IKAKVE VRSTE TE SE APPLE I APPLEOVI DAVATELJI LICENCI (ZAJEDNIČKI „APPLE" ZA POTREBE ODJELJAKA 8 I 9) OVIME ODRIČU SVIH JAMSTAVA I UVJETA U ODNOSU NA APPLEOV SOFTVER I USLUGE, BILO IZRIČITIH, IMPLICITNIH ILI ZAKONSKIH UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, IMPLICITNA JAMSTVA I/ILI UVJETE PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆU KVALITETU, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHU, TOČNOST, TIHO UŽIVANJE I NEPOVREDIVOST PRAVA DRUGIH STRANA.

D. APPLE NE JAMČI DA VAS NIŠTA NEĆE OMESTI DA UŽIVATE U APPLEOVU SOFTVERU ILI USLUGAMA, NITI DA ĆE FUNKCIJE SADRŽANE U SOFTVERU, ILI USLUGE KOJE PRUŽA ILI OSIGURAVA APPLEOV SOFTVER, BITI U SKLADU S VAŠIM ZAHTJEVIMA, DA ĆE RAD APPLEOVA SOFTVERA ILI USLUGA BITI NEOMETAN ILI BEZ POGREŠAKA, DA ĆE BILO KOJE USLUGE I DALJE BITI DOSTUPNE, DA ĆE MANJKAVOSTI U APPLEOVU SOFTVERU ILI USLUGAMA BITI ISPRAVLJENE ILI DA ĆE APPLEOV SOFTVER BITI KOMPATIBILAN ILI RADITI S BILO KOJIM SOFTVEROM, APLIKACIJAMA ILI USLUGAMA DRUGIH STRANA. INSTALACIJA OVOG APPLEOVA SOFTVERA MOŽE UTJECATI NA DOSTUPNOST I UPOTREBLJIVOST SOFTVERA, APLIKACIJA ILI USLUGA DRUGIH STRANA, KAO I PROIZVODA I USLUGA TVRTKE APPLE.

E. NADALJE, POTVRĐUJETE DA SOFTVER I USLUGE TVRTKE APPLE NISU NAMIJENJENI ILI PRIKLADNI ZA UPORABU U SITUACIJAMA ILI OKRUŽENJIMA U KOJIMA KVAR ILI NEPRAVOVREMENOST, POGREŠKE ILI NETOČNOSTI U SADRŽAJU, PODACIMA ILI INFORMACIJAMA

KOJE PRUŽAJU APPLEOV SOFTVER I USLUGE MOGU DOVESTI DO SMRTI, OSOBNIH OZLJEDA, VELIKE MATERIJALNE ŠTETE ILI ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, RAD NUKLEARNIH POSTROJENJA, NAVIGACIJE ZRAKOPLOVA ILI KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA, KONTROLE ZRAČNOG PROMETA, ODRŽAVANJA ŽIVOTA ILI SUSTAVA NAORUŽANJA.

F. NIKAKVA USMENA ILI PISANA INFORMACIJA ILI SAVJET KOJI PRUŽI APPLE ILI APPLEOV OVLAŠTENI PREDSTAVNIK NE PREDSTAVLJAJU NIKAKVO JAMSTVO. AKO SE POKAŽE DA SU APPLEOV SOFTVER ILI USLUGE NEISPRAVNE, SNOSITE ODGOVORNOST ZA CJELOKUPNI IZNOS TROŠKOVA ZA SVA POTREBNA SERVISIRANJA, POPRAVKE ILI ISPRAVKE. ODREĐENI PRAVNI SUSTAVI NE DOPUŠTAJU IZUZIMANJE IMPLICITNIH JAMSTAVA ILI OGRANIČENJE VAŽEĆIH USTAVNIH PRAVA POTROŠAČA, STOGA SE GORE NAVEDENE IZNIMKE I OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.

9. Ograničenje odgovornosti. DO MJERE DO KOJE NIJE ZABRANJENO ZAKONOM, TVRTKA APPLE, NJENE PODRUŽNICE, AGENTI ILI OPUNOMOĆITELJI NI U KOJEM SLUČAJU NISU ODGOVORNI ZA OZLJEĐIVANJE LJUDI ILI ZA BILO KOJU NENAMJERNU, POSEBNU, NEIZRAVNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ŠTETU USLIJED GUBITKA PROFITA, OŠTEĆIVANJA ILI GUBITKA PODATAKA, NEMOGUĆNOSTI PRENOŠENJA ILI PRIMANJA BILO KAKVIH PODATAKA (UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG UPUTE, ZADATKE I MATERIJALE ZA OBUKU) USLIJED PREKIDA U POSLOVANJU ILI ZA BILO KOJU DRUGU KOMERCIJALNU ŠTETU ILI GUBITKE, KOJI MOGU NASTATI USLIJED ILI BITI U VEZI S VAŠOM UPORABOM ILI NEMOGUĆNOŠĆU UPORABE SOFTVERA I USLUGA TVRTKE APPLE ILI BILO KOJIH SOFTVERA, APLIKACIJA ILI USLUGA DRUGIH PROIZVOĐAČA U KOMBINACIJI SA SOFTVEROM TVRTKE APPLE ILI USLUGAMA, BEZ OBZIRA NA UZROK I BEZ OBZIRA NA OSNOVU ODGOVORNOSTI (UGOVOR, DELIKT ILI NEŠTO DRUGO), ČAK I AKO JE TVRTKA APPLE OBAVIJEŠTENA O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE. ODREĐENI PRAVNI SUSTAVI NE DOPUŠTAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA OSOBNE OZLJEDE ILI SLUČAJNE I POSLJEDIČNE ŠTETE, STOGA SE OVO OGRANIČENJE MOŽDA NE ODNOSI NA VAS. Ukupna obveza tvrtke Apple prema vama, za sve nastale štete (osim onih koje može zahtijevati primjenjiv zakon u slučajevima koji se tiču ozljeđivanja ljudi) ni u kojem slučaju nije veća od dvjesto pedeset dolara ($250.00). Prethodno navedena ograničenja vrijede čak i ako prethodno navedena pravna sredstva ne ispune svoju osnovnu svrhu. NEOVISNO O BILO KOJOJ DRUGOJ ODREDBI IZ OVE LICENCE, AKO JE PRIMJENJIV JAPANSKI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA, ODREDBE KOJIMA JE OGRANIČENA APPLEOVA ODGOVORNOST ZA ŠTETE KOJE NASTANU KAO POSLJEDICA KRŠENJA UGOVORA ILI DELIKTA KOJI POČINI APPLE NEĆE VRIJEDITI AKO TAKVA ŠTETA NASTANE ZBOG APPLEOVA NEHOTIČNOG PROPUSTA ILI KRAJNJE NEPAŽNJE.

10. Digitalni certifikati. Softver tvrtke Apple sadrži funkcionalnost koja mu omogućuje prihvaćanje digitalnih certifikata koje je izdala tvrtka Apple ili druge tvrtke. ISKLJUČIVO STE SAMI ODGOVORNI ZA ODLUKU O OSLANJANJU NA CERTIFIKATE KOJE SU IZDALE BILO TVRTKA APPLE, BILO NEKA DRUGA TVRTKA. DIGITALNE CERTIFIKATE UPOTREBLJAVATE NA VLASTITI RIZIK. DO MAKSIMALNE RAZINE KOJU DOZVOLJAVA PRIMJENJIVI ZAKON, APPLE NE JAMČI NITI NE PREDSTAVLJA, IZRIČITO ILI IMPLICITNO, PRODAJU ILI PRIKLADNOST ZA BILO KOJU ODREĐENU SVRHU, TOČNOST, SIGURNOST ILI IZOSTANAK KRŠENJA PRAVA DRUGE STRANE U POGLEDU DIGITALNIH CERTIFIKATA. Slažete se da (a) nećete krivotvoriti ili zloupotrebljavati bilo koji certifikat; (b) digitalne certifikate koristit ćete samo u zakonite svrhe i u skladu sa svim važećim Pravilima za certifikate, Izjavom o postupcima certificiranja ili drugim Objavama poslovnih praksi nadležnih tijela za izdavanje certifikata; (c) snosite isključivu odgovornost za sprječavanje bilo kojeg neovlaštenog korisnika u uporabi vaših digitalnih certifikata; (d) snosite isključivu odgovornost za sprječavanje bilo kojeg neovlaštenog korisnika u uporabi privatnog ključa koji je povezan s vašim digitalnim certifikatom; i (e) povući ćete svaki svoj certifikat za koji imate razloga sumnjati da je kompromitiran. Appleova pravila o certifikatima i Izjave o postupcima certificiranja možete pronaći na stranici: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Kontrola izvoza. Ne smijete upotrebljavati ili na bilo koji drugi način izvoziti ili ponovno izvoziti Appleov softver osim na način kako je to propisano američkim zakonom i zakonima mjerodavnim u regijama (nadležnosti) gdje je Appleov softver nabavljen. Posebice se, između ostalog, Appleov softver ne smije izvoziti ili ponovno izvoziti u (a) zemlje koje su pod embargom SAD-a ili (b) bilo kome tko se nalazi na popisu posebno označenih osoba Ministarstva financija SAD-a (Specially Designated Nationals List) ili popisu zabranjenih osoba (Denied Persons List) ili popisu entiteta (Entity List) Ministarstva trgovine SAD-a. Upotrebom Appleova softvera izjavljujete i jamčite da se ne nalazite u nekoj od tih država niti na nekom od takvih popisa. Također se slažete da nećete upotrebljavati Appleov softver ni u kakve svrhe koje su zabranjene zakonom SAD-a, uključujući, između ostalog, razvoj, dizajn, izradu ili proizvodnju projektila, nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja.

12. Krajnji korisnici u sektoru javne uprave. Appleov softver i povezana dokumentacija su „komercijalni predmeti", kako je taj naziv definiran pri 48 C.F.R. §2.101, koji se sastoje od „komercijalnog računalnog softvera" i „komercijalne računalne softverske dokumentacije", kako se ti nazivi upotrebljavaju u 48 C.F.R. §12.212 ili 48 C.F.R. §227.7202, kako je primjenjivo. U skladu s 48 C.F.R. §12.212 ili 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, kako je primjenjivo, komercijalni računalni softver i komercijalna računalna softverska dokumentacija odobrene su krajnjim korisnicima u sektoru američke javne uprave (a) samo kao komercijalni predmeti i (b) sa samo onim pravima koja su odobrena svim ostalim krajnjim korisnicima u skladu s ovdje navedenim propisima i uvjetima. Neobjavljena prava pridržana su u skladu sa zakonima o autorskom pravu SAD-a.

13. Nadležnost i djelomična ništavost. Na ovu licencu primjenjivi su zakoni države Kalifornije, isključujući konflikte zakonskih načela. Na ovu licencu nije primjenjiva Konvencija Ujedinjenih naroda o sporazumima za međunarodnu prodaju dobara, čija je primjena izričito isključena. Ako ste potrošač iz Ujedinjenog Kraljevstva, na ovu licencu primjenjivat će se zakoni jurisdikcije u kojoj boravite. Ako iz bilo kojeg razloga sud ili mjerodavno zakonodavstvo zaključi da je bilo koja odredba ili neki njen dio ništavan, preostali dio ove licence ostaje vrijediti u punoj snazi.

14. Cjelokupni sporazum; mjerodavni jezik. Ova licenca predstavlja cjelokupni sporazum između vas i tvrtke Apple u pogledu uporabe softvera tvrtke Apple i zamjenjuje sve prijašnje ili sadašnje sporazume u vezi s predmetom ovog sporazuma. Nikakvi dodaci ili preinake ove licence nisu obvezujući, osim ako ih napiše i potpiše Apple. Svi prijevodi za licencu napravljeni su zbog lokalnih zahtjeva, a u slučaju spora ili razlika između engleske verzije i verzije na bilo kojem drugom jeziku, mjerodavna je verzija ugovora na engleskom jeziku u mjeri do koje je to dopušteno lokalnim zakonom u vašoj jurisdikciji.

15. Priznanje neovisnim proizvođačima.
A. Dijelovi Appleova softvera mogu upotrebljavati ili sadržavati softver i ostale materijale zaštićene autorskim pravom, koji su u vlasništvu trećih strana. Priznanja, odredbe licence i odricanja od odgovornosti za takve materijale sadržani su u elektroničkoj dokumentaciji za Appleov softver, a za to kako vi upotrebljavate takav materijal vrijede propisi trećih strana. Uporaba usluge Google Safe Browsing podložna je uvjetima tvrtke Google (https://www.google.com/intl/en/policies/terms/) i pravilima o privatnosti tvrtke Google (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

B. Određene softverske medijateke i softver trećih strana koji su uključeni u Appleov softver besplatni su i licencirani prema odredbama Opće javne licence GNU (eng. General Public License, GPL) ili Slobodnije verzije opće javne licence/medijateke GNU (eng. Library/Lesser General Public License, LGPL), kao što može biti slučaj. Možete dobiti cjelovit i strojno čitljiv primjerak izvornog koda za takav slobodni softver pod uvjetima GPL ili LGPL licenci, ovisno o slučaju, a bez naplate osim za troškove medija, prijevoza i rukovanja, slanjem pisanog zahtjev tvrtki Apple na adresu opensource@apple.com. GPL/LGPL softver distribuira se u nadi da će biti koristan, ali BEZ IKAKVOG JAMSTVA, čak i bez impliciranog jamstva o PRODAJI ili PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. Primjerak GPL i LGPL licenci uključen je u Apple softver.

C. Uporaba formata MPEG-4. Ovaj proizvod je licenciran prema MPEG-4 Systems Patent Portfolio licenci za kodiranje u skladu s MPEG-4 Systems standardom, osim što su za kodiranje povezano s (i) podacima pohranjenim ili umnoženim na fizičkim medijima, što se plaća na temelju pojedinačnog naslova i/ili s (ii) podacima koji se plaćaju na temelju pojedinačnog naslova i koji se šalju krajnjem korisniku na trajno pohranjivanje i/ili upotrebu potrebna dodatna licenca i plaćanje tantijema. Takva se dodatna licenca može dobiti od MPEG LA, LLC. Za više detalja pogledajte https://www.mpegla.com.

Ovaj proizvod je licenciran prema MPEG-4 Visual Patent Portfolio licenci za osobnu i nekomercijalnu uporabu korisnika za (i) kodiranje video sadržaja u skladu s MPEG-4 Visual standardom („MPEG-4 Video") i/ili (ii) dekodiranje MPEG-4 videosadržaja koje je kodirao korisnik tijekom osobne i nekomercijalne aktivnosti i/ili je nabavio od dobavljača videosadržaja kojeg je MPEG LA licencirao za pružanje MPEG-4 video sadržaja. Nikakva druga licenca nije odobrena i neće biti implicirana za bilo kakvu drugu uporabu. Dodatne informacije, uključujući informacije o promotivnim, unutarnjim i komercijalnim upotrebama i licenciranju mogu se nabaviti od MPEG LA, LLC. Pogledajte https://www.mpegla.com.

D. Napomena za H.264/AVC. U mjeri u kojoj softver sadrži značajku za AVC kodiranje i/ili dekodiranje, komercijalna uporaba H.264/AVC zahtijeva dodatne licence i primjenjuje se sljedeći propis: AVC ZNAČAJKA U OVOM PROIZVODU OVDJE JE LICENCIRANA SAMO ZA OSOBNU I NEKOMERCIJALNU UPOTREBU POTROŠAČA ZA (i) KODIRANJE VIDEOSADRŽAJA U SKLADU S AVC STANDARDOM („AVC VIDEO") I/ILI (ii) DEKODIRANJE AVC VIDEOSADRŽAJA KOJI JE KODIRAO KORISNIK TIJEKOM OSOBNE I NEKOMERCIJALNE AKTIVNOSTI I/ILI AVC VIDEO KOJI JE NABAVLJEN OD DOBAVLJAČA VIDEOSADRŽAJA KOJI POSJEDUJE LICENCU ZA PRUŽANJE AVC VIDEOSADRŽAJA. INFORMACIJE KOJE SE TIČU DRUGIH NAČINA UPOTREBE I LICENCI MOGU SE NABAVITI OD TVRTKE MPEG LA L.L.C. POGLEDAJTE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Napomena za AMR. Funkcija kodiranja i dekodiranja u formatu Adaptive Multi-Rate („AMR") ovog proizvoda nije licencirana za obavljanje glasovnih poziva u mobilnoj telefoniji ili za uporabu u bilo kakvim proizvodima u telefoniji koji se temelje na arhitekturi QuickTime za Windows platformu. Funkcija kodiranja i dekodiranja u AMR formatu u ovom proizvodu također nije licencirana za upotrebu u mobilnoj komunikacijskoj infrastrukturi uključujući: bazne stanice, kontrolere bazne stanice/radiomreže, prespojne centre i usmjernike u javne prespojne mreže i iz njih.

F. Napomena za FAA. Podatke prikaza stanja zračnog prometa i informacija o statusu sustava nacionalnog zračnog prostora (zajedno nazvani „podaci o letu") prikazane putem Appleova softvera generira Savezna uprava za zrakoplovstvo. Slažete se da nećete distribuirati podatke o letu bez prethodnog pisanog pristanka FAA-a. FAA i Apple odriču se svih jamstava, izričitih ili impliciranih (uključujući i implicirana jamstva prodaje i prikladnosti za određenu namjenu) vezanih za upotrebu i točnost podataka o letu. Suglasni ste da FAA i Apple nisu odgovorni, bilo kolektivno ili pojedinačno, za bilo kakav gubitak, štetu, potraživanje, obvezu, trošak ili kaznu te za bilo kakve neizravne, posebne, sekundarne, slučajne ili posljedične štete koje proizlaze iz upotrebe podataka o letu. FAA ne sponzorira i ne podržava Appleov softver. FAA nije odgovoran za tehničke probleme ili probleme u sustavu i ne biste trebali kontaktirati FAA u vezi s takvim problemima ili problemima u odvijanju prometa.

G. Uporaba profila boja tvrtke Adobe. Na temelju ove licence možete upotrebljavati softver za profile boja tvrtke Adobe uključen u Appleov softver, ali Adobe time nema obvezu pružanja bilo kakve podrške za profile boja, uključujući nadogradnje ili buduće verzije profila ili drugih stavki. Uz dodatak odredbama gore navedenih odjeljaka 8 i 9, TVRTKA ADOBE NI U KOJEM SLUČAJU NIJE ODGOVORNA ZA ŠTETE, POTRAŽIVANJA ILI TROŠKOVE BILO KOJE VRSTE. Softver za profile boja tvrtke Adobe koji se isporučuje uz Apple softver također je dostupan za preuzimanje od tvrtke Adobe na adresi https://www.adobe.com.

H. Sporazum o licenciranju za krajnjeg korisnika Gracenote®. Ova aplikacija ili uređaj sadrži programsku opremu tvrtke Gracenote, Inc. iz Emmeryvillea u Kaliforniji („Gracenote"). Programska oprema tvrtke Gracenote („Gracenote programska oprema") omogućuje ovoj aplikaciji identifikaciju diska i/ili datoteke i pronalazak informacija koje se tiču glazbe, uključujući informacije koje se odnose na ime, izvođača, zapis glazbene točke, i naslov („Gracenote podaci") na on-line poslužitelju ili ugrađenim datotekama (skupno, „Gracenote poslužitelji") te izvršavanje drugih funkcija. Podatke tvrtke Gracenote možete upotrebljavati samo putem namijenjenih funkcija za krajnje korisnike ove aplikacije ili ovog uređaja.

Vi pristajete upotrebljavati Gracenote podatke, Gracenote programsku opremu i Gracenote poslužitelje samo za svoju osobnu nekomercijalnu upotrebu. Slažete se da nećete dijeliti, kopirati, prenositi ni prebacivati Gracenote programsku opremu niti bilo koje Gracenote podatke bilo kojoj trećoj strani. SLAŽETE SE DA NEĆETE UPOTREBLJAVATI ILI ISKORIŠTAVATI GRACENOTE PODATKE, GRACENOTE PROGRAMSKU OPREMU ILI GRACENOTE POSLUŽITELJE OSIM PREMA OVDJE IZRIČITO DEFINIRANIM DOZVOLAMA.

Pristajete da se vaša neisključiva licenca za upotrebu Gracenote podataka, Gracenote programske opreme i Gracenote poslužitelja ukine ako prekršite ova ograničenja. Ako se vaša licenca raskine, pristajete prekinuti svaku upotrebu Gracenote podataka, Gracenote programske opreme i Gracenote poslužitelja. Gracenote pridržava sva prava vezana za Gracenote podatke, Gracenote programsku opremu i Gracenote poslužitelje, uključujući i sva prava vlasništva. Ni pod kojim uvjetima Gracenote neće biti odgovoran za bilo kakvo plaćanje vama na račun informacija koje pružite. Slažete se da Gracenote, Inc. u svoje vlastito ime može ishoditi svoja prava iz ovog ugovora direktno protiv vas.

Usluge tvrtke Gracenote koriste se jedinstvenim identifikatorom za praćenje upita u statističke svrhe. Namjena nasumce dodijeljenog brojčanog identifikatora jest da omogući uslugama tvrtke Gracenote prebrojavanje upita bez ikakvih saznanja o vama. Za više informacija pogledajte web-mjesto s pravilima o privatnosti za Gracenote usluge.

Gracenote softver i svi Gracenote podaci licencirani su vam „kakvi jesu". Gracenote ne daje nikakve izjave niti garancije, izričite ili podrazumijevane, povezane s točnošću bilo kojih Gracenote podataka s Gracenote poslužitelja. Gracenote zadržava pravo brisanja podataka s Gracenote poslužitelja ili mijenjanja kategorija podataka iz bilo kog razloga koji Gracenote smatra opravdanim. Nema garancije da su Gracenote programska oprema i Gracenote poslužitelji bez greške niti da će Gracenote programske oprema ili Gracenote poslužitelji neometano raditi. Gracenote nije obavezan pružiti vam nove bolje ili dodatne vrste ili kategorije podataka koje Gracenote može nuditi u budućnosti te je slobodan obustaviti svoje usluge bilo kada. GRACENOTE NE PRIZNAJE NIKAKVE GARANCIJE, IZRIČITE ILI PODRAZUMIJEVANE UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, PODRAZUMIJEVANE GARANCIJE TRŽIŠNE KONKURENTNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, NASLOVA I NEKRŠENJA PRAVA. GRACENOTE NE JAMČI ZA REZULTATE KOJE ĆETE DOBITI SLUŽEĆI SE GRACENOTE PROGRAMSKOM OPREMOM ILI BILO KOJIM GRACENOTE POSLUŽITELJEM. GRACENOTE NI U KOM SLUČAJU NIJE ODGOVORAN ZA BILO KAKVU POSLJEDIČNU ILI SLUČAJNU ŠTETU ILI ZA BILO KAKVE IZGUBLJENE ZARADE ILI IZGUBLJENE PRIHODE.

16. Ograničenja Yahoo usluge pretraživanja. Yahoo usluga pretraživanja koja je dostupna kroz aplikaciju Safari licencirana je samo za uporabu u sljedećim zemljama i regijama: Argentina, Aruba, Australija, Austrija, Barbados, Belgija, Bermuda, Brazil, Bugarska, Kanada, Kajmanski otoci, Čile, kontinentalna Kina, Hong Kong, Tajvan, Kolumbija, Cipar, Češka, Danska, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Grenada, Gvatemala, Mađarska, Island, Indija, Indonezija, Irska, Italija, Jamajka, Japan, Latvija, Litva, Luksemburg, Malezija, Malta, Meksiko, Nizozemska, Novi Zeland, Nikaragva, Norveška, Panama, Peru, Filipini, Poljska, Portugal, Portoriko, Rumunjska, Singapur, Slovačka, Slovenija, Južna Koreja, Španjolska, Sv. Lucija, Sv. Vincent, Švedska,

Švicarska, Tajland, Bahami, Trinidad i Tobago, Turska, UK, Urugvaj, SAD i Venezuela.

EA1855
08. 07. 2023.

Dodatne odredbe i uvjeti za Apple Pay

Ove Apple Pay dodatne odredbe i uvjeti („dodatne odredbe”) predstavljaju dodatak sporazumu o licenciranju za Appleov softver za macOS („Licenci”); i odredbe licence i ove dodatne odredbe mjerodavne su za vašu uporabu značajke Apple Pay, koja se prema licenci smatra „uslugom”. Pojmovi napisani s velikim početnim slovom spomenuti u ovim dodatnim odredbama imaju značenja kako su definirana u licenci.

1. Pregled i ograničenja uporabe

Apple Pay vam omogućuje pohranu virtualnih prikaza kreditnih, debitnih i prepaid kartica, uključujući Apple Card, koje podržava značajka Apple Pay („podržane kartice”) i upotrebu podržanih Mac računala za pokretanje ili izvršavanje plaćanje na web-mjestima te praćenje narudžbi i prikaz računa. Značajke Apple Pay Appleova softvera možda su dostupne samo u određenim regijama, s odabranim izdavateljima kartica, platnim mrežama i trgovcima. Značajke se mogu razlikovati ovisno o regiji, izdavatelju i trgovcu. Podržane kartice mogu se s vremena na vrijeme promijeniti.

Apple Pay je namijenjen osobnoj upotrebi i smijete upotrebljavati samo svoje podržane kartice. Ako upotrebljavate podržanu korporativnu karticu, smatra se da to činite uz odobrenje poslodavca i ovlašteni ste za to da obvezujete svog poslodavca na ove uvjete upotrebe i sve transakcije na koje utječe uporaba ove značajke.

Suglasni ste s tim da ne upotrebljavate Apple Pay za potrebe nezakonitih aktivnosti ili prijevare koje su prema dodatnim odredbama ove licence zabranjene. Nadalje, suglasni ste da ćete Apple Pay upotrebljavati u skladu s primjenjivim zakonima i propisima. Suglasni ste s tim da nećete ometati ili prekidati Apple Pay uslugu (uključujući pristupanje usluzi putem bilo kojeg automatiziranog sredstva), ili bilo koji poslužitelj ili mrežu povezanu s uslugom, ili bilo koja pravila, uvjete ili propise mreža povezanih s uslugom (uključujući bilo kakav neovlašteni pristup, upotrebu ili nadzor podataka ili prometa).

2. Uporaba na Mac računalima

Apple Pay možete upotrebljavati na podržanim Mac računalima za izvršavanje plaćanja na internetskim stranicama kojima se pristupa putem preglednika Safari. Ova značajka zahtijeva da imate podržanu karticu koja je omogućena na podržanom iOS uređaju ili Apple Watch uređaju („podržani uređaji”). Kada se odjavite s web-mjesta upotrebom značajke Apple Pay, od vas će se zahtijevati da autorizirate transakciju putem podržanog uređaja.

Osim uvjeta navedenih u ovim dodatnim odredbama i uvjetima, vaša upotreba značajke Apple Pay za pokretanje plaćanja na web-mjestima kojima ste pristupili putem Safarija podliježe dodatnim odredbama i uvjetima primjenjivima na vaše podržane uređaje, čiji su uvjeti ovdje uključeni u obliku reference koja je dostupna kad otvorite: Postavke > Općenito > O > Pravno > Dozvola s vašeg iOS uređaja, ili O > Pravno > Dozvola iz aplikacije Watch na uparenom iOS uređaju. Podržani uređaji mogu se s vremena na vrijeme promijeniti.

Na uređaju MacBook Pro s ugrađenim Touch ID-jem, možete podesiti Apple Pay dodavanjem podržanih kartica i upotrebom značajke Apple Pay za plaćanja na web-mjestima kojima se pristupa putem Safarija. Kako bi se Apple Pay upotrebljavao na ovim Mac računalima, morate imati podržane kartice koje su

povezane s aktivnim iCloud računom. Apple Pay dostupan je samo osobama u dobi od 13 godina ili starijima, te može biti podložan dodatnim dobnim ograničenjima koje odredi iCloud ili odgovarajući izdavatelj kartice vaših podržanih kartica.

3. Appleov odnos s vama

Apple ne obrađuje uplate niti ima ikakvu kontrolu nad uplatama, prihodima, povratima, nagradama, vrijednostima, popustima, narudžbama, ispunjenjima narudžbi ili ostalim komercijalnim aktivnostima koje možda proizlaze iz vaše upotrebe ove značajke.

Odredbe ugovora o upotrebi kartice koji ste sklopili s izdavateljem kartice i dalje reguliraju vašu uporabu podržanih kartica i njihovu uporabu uz Apple Pay. Slično tome, vaša kupnja bilo koje robe ili usluga upotrebom značajke Apple Pay podliježe odredbama i uvjetima prodavatelja.

Kartica Apple Card dostupna je samo u Sjedinjenim Američkim Državama i izdaje je banka Goldman Sachs Bank USA, podružnica Salt Lake City („izdavatelj kartice Apple Card"). Kad se prijavite za Apple Card, prijavljujete se za otvaranje računa kod izdavatelja Apple Card kartice. Kartica Apple Card dostupna je samo osobama starosti 18+ (ili starijima, ovisno o državi vašeg prebivališta). Financijska institucija koja je odgovorna za ponudu Apple Card kartice može se promijeniti, a vaša je upotreba Apple Card kartice podliježe uvjetima i odredbama te financijske institucije.

Nijedna stavka licence ili ovih dodatnih odredbi ne mijenja odredbe ugovora o upotrebi kartice koji ste možda sklopili s bankom koja vam je izdala karticu ili prodavateljem, ili druge odredbe i uvjete koji su primjenjivi na upotrebu značajki Apple Pay, a te odredbe i dalje reguliraju vašu uporabu značajke Apple Pay i njihov vizualni prikaz na vašem podržanom Mac računalu.

Suglasni ste s tim da Apple ne predstavlja stranu u vašim ugovorima s izdavateljem kartice ili prodavateljem, niti je Apple odgovoran za (a) sadržaj, točnost ili nedostupnost bilo koje platne kartice, komercijalnih aktivnosti, transakcija, kupnji, narudžbi, ispunjenja narudžbi ili računa prilikom upotrebe funkcija usluge Apple Pay; (b) odobrenje kredita ili procjenu kreditne sposobnosti; (c) aktivnosti izdavatelja, trgovaca ili ostalih trećih strana povezane s vašom upotrebom usluge Apple Pay ili Novčanika; (d) donošenje odluka od strane izdavatelja, trgovca ili neke treće strane u vezi s Podržanom karticom; (e) prikupljanje ili preuzimanje nagrada ili pohranjene vrijednosti u programu prodavatelja ili (f) financiranje ili ponovno punjenje unaprijed plaćenih kartica. U slučaju bilo kakvog spora ili pitanja vezanog uz platne kartice, kartice ili povezanu komercijalnu aktivnost, obratite se izdavatelju kartice ili trgovcu.

4. Zaštita privatnosti

Pri upotrebi značajke Apple Pay za pokretanje platne transakcije koja se izvršava na podržanom uređaju, Apple Pay će informacije o plaćanju u kriptiranom formatu prebaciti između vašeg Mac računala i podržanog uređaja da bi se vaša transakcija dovršila. Pri upotrebi značajke Apple Pay za platnu transakciju na MacBook Pro uređaju s ugrađenim Touch ID-jem, vaše informacije o plaćanju u kriptiranom se obliku šalju web-mjestu u sklopu te transakcije. Pri dodavanju kartice značajki Apple Pay na MacBook Pro uređaju s ugrađenim Touch ID-jem, informacije o vašem uređaju, primjerice, informacije o tome jesu li omogućene određene postavke uređaja i uzorci korištenja uređaja (npr. uređaj za postotak vremena je u pokretu, prosječan broj poziva tjedno), šalju se u Apple da bi se utvrdila vaša podobnost i za sprječavanje prijevare. Detaljnije informacije o vrsti prikupljanih osobnih podataka, koji se upotrebljavaju i dijele dok upotrebljavate značajku Apple Pay, možete pročitati u posebnim pravilima o privatnosti za dotičnu uslugu, kao i u odjeljku Više informacija o značajci Apple Pay i privatnosti, kojima možete pristupiti na svom iOS uređaju ili Mac računalu, ili u aplikaciji Watch na uparenom iOS uređaju ili ako posjetite https://www.apple.com/hr/legal/privacy. Upotrebom aplikacije Apple Pay, pristajete i

suglasni ste da Apple i njegove podružnice i zastupnici mogu prenositi, prikupljati, održavati, obrađivati i upotrebljavati sve navedene informacije kako bi omogućili funkcionalnost aplikacije Apple Pay.

5. Sigurnost

Apple Pay pohranjuje virtualne prikaze vaših podržanih kartica i razumijete i priznajete da pružanje šifre ili lozinke uređaja drugoj osobi ili davanje dopuštenja drugoj osobi za unošenje svojeg otiska prsta radi uporabe značajke Touch ID na vašem podržanom uređaju ili Mac računalu može rezultirati time da će druga osoba moći ostvarivati uplate putem značajke Apple Pay na web-mjestima na vašem Mac računalu. Isključivo ste sami odgovorni za održavanje sigurnosti svojih uređaja i odgovarajućih šifri i lozinki. Suglasni ste s tim da Apple ne snosi odgovornost ako izgubite ili podijelite pristup vašem uređaju ili ako izvršite neovlaštene izmjene na sustavu macOS.

Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu, a na uređaju je omogućena opcija Pronalaženje, možete upotrijebiti Pronalaženje ili https://icloud.com i tako spriječiti mogućnost plaćanja virtualnim podržanim karticama na uređaju uključivanjem Moda izgubljenog uređaja. Također možete obrisati uređaj, čime će se pokušati spriječiti mogućnost plaćanja virtualnim podržanim karticama na uređaju. Također biste se trebali javiti izdavatelju kartica za podržane kartice kako biste spriječili neovlašteni pristup svojim virtualnim podržanim karticama.

Ako prijavite aktivnost prijevare ili zloupotrebe ili Apple posumnja na takvu aktivnost, pristajete surađivati s tvrtkom Apple u istrazi te primijeniti sve mjere za sprječavanje prijevare koje Apple propiše.

6. Ograničenje odgovornosti

UZ ODRICANJE OD JAMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI NAVEDENA U LICENCI, APPLE NE PREUZIMA ODGOVORNOST ZA KUPNJE, UPLATE, TRANSAKCIJE, NARUDŽBE, ISPUNJENJA NARUDŽBI, PODATKE O RAČUNIMA I OSTALE KOMERCIJALNE AKTIVNOSTI IZVRŠENE UPOTREBOM ZNAČAJKE APPLE PAY, I PRISTAJETE RJEŠAVATI SVE PROBLEME ILI SPOROVE POVEZANE SA SVOJIM PODRŽANIM KARTICAMA, VIRTUALNIM PODRŽANIM KARTICAMA I POVEZANOM KOMERCIJALNOM AKTIVNOSTI ISKLJUČIVO U SKLOPU UGOVORA KOJE STE SKLOPILI S IZDAVATELJEM KARTICE, PLATNOM MREŽOM ILI TRGOVCEM.

ČESKY

APPLE INC.
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ O SOFTWARU macOS Sonoma

Určeno k použití v systémech značky Apple

TOTO LICENČNÍ UJEDNÁNÍ O SOFTWARU („LICENCI“) SI DŮKLADNĚ PROSTUDUJTE DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE SOFTWARE APPLE POUŽÍVAT. POUŽITÍM SOFTWARU APPLE VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE NESOUHLASÍTE, SOFTWARE APPLE NEINSTALUJTE A NEPOUŽÍVEJTE A BUDOU-LI VÁM PŘEDLOŽENY MOŽNOSTI „SOUHLASÍM“ A „NESOUHLASÍM“, KLIKNĚTE NA „NESOUHLASÍM“. POKUD JSTE SOFTWARE APPLE ZÍSKALI V RÁMCI NÁKUPU HARDWARU APPLE A NESOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENCE, MŮŽETE CELÝ BALÍK HARDWARU A SOFTWARU APPLE VRÁTIT VE STANOVENÉ LHŮTĚ OBCHODU APPLE STORE NEBO AUTORIZOVANÉMU DISTRIBUTOROVI, OD NĚHOŽ JSTE JEJ ZÍSKALI, A ŽÁDAT VRÁCENÍ KUPNÍ CENY V SOULADU S REKLAMAČNÍM ŘÁDEM SPOLEČNOSTI APPLE, KTERÝ NAJDETE NA ADRESE https://www.apple.com/cz/legal/sales-support/. KUPNÍ CENU LZE NAHRADIT POUZE PŘI VRÁCENÍ CELÉHO HARDWAROVĚ-SOFTWAROVÉHO BALÍKU.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V rozsahu, v němž lze tento software používat k reprodukování, úpravám, publikování a šíření materiálů, je vám k němu poskytována licence pouze za účelem reprodukce, úprav, publikování a šíření materiálů, které nejsou chráněny autorským právem, materiálů, u kterých jste držiteli autorských práv, a materiálů, pro něž máte svolení nebo zákonné oprávnění k reprodukci, úpravám, publikování a šíření. Pokud si nejste jisti svým právem kopírovat, upravovat, publikovat nebo šířit jakékoli materiály, měli byste se obrátit na svého právního poradce.

1. Obecné.
A. Tento software (zahrnující kód Boot ROM), veškerý software třetích stran, dokumentace, rozhraní, obsah, písma a jakákoli data, které jsou dodávány s touto licencí („původní software Apple“) a které mohou být aktualizovány nebo nahrazeny vylepšeními funkcí, aktualizacemi softwaru, bezpečnostními reakcemi, systémovými soubory nebo softwarem pro obnovu systému poskytnutými společností Apple pro váš počítač značky Apple nebo podporovaná periferní zařízení („změny softwaru Apple“), ať předinstalované v hardwaru značky Apple, v interním úložišti, na disku, v paměti určené pouze ke čtení či na libovolném jiném médiu nebo v libovolné jiné podobě (původní software Apple a změny softwaru Apple jsou souhrnně označovány jako „software Apple“), jsou vám licencovány, nikoli prodány, společností Apple Inc. („Apple“) pro použití výhradně v souladu s podmínkami této licence. Společnost Apple a její držitelé licence si zachovávají vlastnictví softwaru Apple a vyhrazují si všechna práva, která vám nebyla výslovně poskytnuta. Souhlasíte s tím, že se podmínky této licence budou vztahovat na jakýkoli aplikační softwarový produkt značky Apple, který může být předinstalován ve vašem hardwaru značky Apple, pokud není k takovému produktu přiložena samostatná licence, a pokud ano, souhlasíte s tím, že se na vaše užívání takového produktu budou vztahovat podmínky samostatné licence, která je k němu přiložena.

B. Společnost Apple vám dle uvážení může poskytnout budoucí změny softwaru Apple. Případné změny softwaru Apple nemusí nutně zahrnovat veškeré stávající funkce softwaru ani nové funkce, které společnost Apple vydá pro novější nebo jiné modely počítačů značky Apple. Pro veškeré změny softwaru Apple poskytnuté společností Apple platí podmínky a ustanovení této licence, není-li k takové změně softwaru Apple přiložena samostatná licence; v takovém případě budou pro aktualizaci platit podmínky této nové licence.

C. Vlastnická práva a práva k duševnímu vlastnictví pro obsah, který je pomocí softwaru Apple zobrazován nebo je k němu přistupováno, patří příslušným vlastníkům obsahu. Takový obsah může být chráněn autorským právem nebo jinými zákony a dohodami o intelektuálním vlastnictví a může podléhat podmínkám použití třetí strany, jež takový obsah poskytuje. S výjimkami, které jsou uvedeny v této smlouvě, vám tato licence neposkytuje žádná práva k použití takového obsahu ani nezaručuje, že takový obsah budete mít k dispozici trvale. Je zakázáno dále publikovat, rozšiřovat nebo reprodukovat jakékoli obrázky z aplikace News či Mapy ve formě samostatných souborů.

2. Povolené použití licence a omezení.
A. Licence k jedné kopii předinstalovaného softwaru Apple. V souladu s podmínkami této licence platí, že pokud jste software Apple nezískali z obchodu Mac App Store, automatickým stažením nebo v rámci multilicenční smlouvy, smlouvy o údržbě či jiného písemného ujednání od společnosti Apple, je vám udělena omezená nevýhradní licence k instalaci, užívání a provozování jedné (1) kopie softwaru Apple vždy jen v jednom počítači značky Apple. Tyto licenční podmínky pro jednu kopii se na vás vztahují například tehdy, jestliže jste software Apple získali jako předinstalovaný v hardwaru značky Apple.

B. Licence z obchodu Mac App Store. Pokud jste licenci k softwaru Apple získali v obchodě Mac App Store nebo automatickým stažením, je vám za podmínek této licence a v souladu s pravidly používání služeb a obsahu, jak jsou uvedena v podmínkách pro mediální služby Apple (na adrese https://www.apple.com/cz/legal/internet-services/itunes/) (pravidla užití), udělena omezená, nepřevoditelná a nevýhradní licence:

(i) stáhnout, nainstalovat, používat a spouštět pro osobní nekomerční použití jednu (1) kopii softwaru Apple přímo na každém počítači značky Apple se systémem macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave nebo macOS High Sierra („počítač Mac“), který vlastníte nebo ovládáte;

(ii) pokud jste komerční firma nebo vzdělávací instituce, stáhnout, nainstalovat, používat a spustit jednu (1) kopii softwaru Apple pro použití buď: (a) jednou osobou na každém z počítačů Mac, které vlastníte nebo ovládáte, nebo (b) více osobami na jednom sdíleném počítači Mac, který vlastníte nebo ovládáte. Jeden zaměstnanec může například používat software Apple na stolním Macu i na přenosném Macu, které mu firma přidělí, nebo může více studentů postupně používat software Apple na jednom Macu umístěném v počítačové učebně nebo v knihovně; a

(iii) nainstalovat, používat a spouštět až dvě (2) další kopie nebo instance softwaru Apple nebo kterékoli předchozí verze systému macOS nebo OS X či následných verzí softwaru Apple ve virtuálním běhovém prostředí na každém počítači značky Apple, který vlastníte nebo ovládáte a na kterém již běží software Apple, a to pro účely: (a) vývoje softwaru, (b) testování v průběhu vývoje softwaru, (c) používání softwaru macOS Server nebo (d) osobní nekomerční použití.

S výjimkami výslovně povolenými v oddílu 3 vám Licence udělená dle oddílu 2B(iii) výše nedovoluje používat virtualizované kopie ani instance softwaru Apple ve spojitosti se středisky poskytujícími kancelářské služby, se sdílením strojového času, se sdílením terminálů ani s jinými podobnými typy služeb. S výjimkami výslovně povolenými v tomto oddílu 2B nesmíte software Apple používat ve virtuálních prostředích operačních systémů na počítačích Mac při práci s kterýmkoli softwarem operačního systému Apple, včetně iOS, iPadOS, watchOS a tvOS.

C. Multilicence a licence na údržbu. Pokud jste software Apple získali od společnosti Apple v rámci multilicenčního programu nebo licenčního programu údržby, bude počet kopií softwaru Apple, které smíte stáhnout, nainstalovat, užívat a provozovat v počítačích značky Apple, jež vlastníte nebo ovládáte, určen podmínkami vaší multilicence nebo licence na údržbu. Není-li se společností Apple písemně sjednáno jinak, budou se na vaše užívání softwaru Apple získaného v rámci multilicence nebo licence na

údržbu vztahovat všechny ostatní podmínky této licence.

D. Systémové požadavky; Apple ID. Pamatujte na to, že software Apple je podporován pouze hardwarem značky Apple, který splňuje systémové požadavky stanovené společností Apple. Užívání některých funkcí softwaru Apple a některých služeb (ve smyslu definice v oddílu 6) a přístup k nim mohou být navíc podmíněny tím, že si zaregistrujete kombinaci jedinečného uživatelského jména a hesla, označovanou jako Apple ID.

E. Písma. V souladu s podmínkami této licence můžete používat písma, která jsou součástí softwaru Apple, k zobrazování a tisku obsahu při používání softwaru Apple. Písma však můžete vkládat do obsahu pouze v případech, kdy to umožňují omezení vkládání pro dané písmo. Informace o omezeních vkládání najdete na panelu Kniha písem / Náhled / Zobrazit informace o písmu.

F. Hlasy; živé titulky. V souladu s podmínkami a ustanoveními této licence můžete: (i) používat systémové hlasy zahrnuté v softwaru Apple („systémové hlasy“), a to (1) během používání softwaru Apple a (2) k vytváření vlastního původního obsahu a projektů pro své osobní, nekomerční využití; (ii) používat živé titulky automaticky generované na zařízení v reálném čase softwarem Apple („živé titulky“), ať už jsou vygenerované během hovoru FaceTime, nebo jinak, pouze pro své osobní, nekomerční použití; a (iii) používat funkci Osobní hlas k tomu, abyste si pomocí svého vlastního hlasu vytvořili na zařízení hlas, který bude znít jako vy („Osobní hlas“), a to pro své osobní, nekomerční použití. Tato licence nepovoluje žádné jiné vytváření ani používání systémových hlasů, živých titulků nebo osobního hlasu, mimo jiné používání, reprodukování, zobrazování, předvádění, nahrávání, publikování či další šíření jakýchkoli systémových hlasů, živých titulků nebo osobního hlasu v rámci výdělečné a nevýdělečné činnosti, veřejného sdílení a komerčních aktivit.

G. Funkce a podpora aplikace Fotky. Aplikace Fotky zahrnutá do softwaru Apple („aplikace Fotky“) nemusí podporovat některé formáty videa a fotografií. Použitelnost některých funkcí aplikace Fotky je závislá na funkcích vašeho fotoaparátu. Synchronizace fotografií s aplikací Fotky a s libovolnými službami společnosti Apple nebo třetí strany může vést ke ztrátě dat. Prezentační grafika, hudba a motivy, které jsou součástí aplikace Fotky, jsou určeny jen k osobnímu nekomerčnímu použití v prezentacích, které vytvoříte v aplikaci Fotky. Žádné fotografie, obrázky, grafické prvky, výtvarná díla, zvuky, videa ani jiná podobná aktiva („digitální materiály“) obsažená v aplikaci Fotky nebo poskytovaná jako její součást nesmíte samostatně používat, extrahovat ani distribuovat ke komerčním ani jiným účelům ani používat jiným způsobem mimo kontext zamýšleného použití těchto digitálních materiálů jako součásti aplikace Fotky.

H. Funkce ukládání obsahu do mezipaměti.
1. V rozsahu, v němž společnost Apple a její afilace zpřístupňují určitý software a obsah pro ukládání do mezipaměti (např. příslušný obsah z Mac App Storu) („způsobilý obsah společnosti Apple“), mohou některé funkce softwaru Apple („funkce ukládající obsah do mezipaměti“) takový způsobilý obsah společnosti Apple automaticky stahovat a ukládat do lokální mezipaměti ve vašem počítači značky Apple, na kterém software Apple běží (pro účely tohoto oddílu budou takové počítače značky Apple označovány jako „Macy podporující ukládání do mezipaměti“). **Použitím funkcí softwaru Apple ukládajících obsah do mezipaměti vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost Apple smí takový způsobilý obsah společnosti Apple stahovat a ukládat do mezipaměti ve vašem Macu podporujícím ukládání do mezipaměti.** Funkce softwaru Apple ukládající obsah do mezipaměti můžete kdykoli vypnout v části Sdílení v nastavení systému vašeho Macu podporujícího ukládání do mezipaměti.

2. Funkce softwaru Apple ukládající obsah do mezipaměti jsou určeny k použití pouze na Macu podporujícím ukládání do mezipaměti, který vlastníte nebo jste jeho držitelem, a to výhradně za účelem urychleného dodání takového způsobilého obsahu společnosti Apple oprávněným koncovým uživatelům ve vaší domácnosti, společnosti nebo organizaci. Jste srozuměni s tím, že takoví uživatelé musí

v některých případech před obdržením způsobilého obsahu společnosti Apple samostatně prokázat společnosti Apple svou totožnost a že urychlené dodání způsobilého obsahu společnosti Apple prostřednictvím vašeho Macu podporujícího ukládání do mezipaměti nemění podmínky, za nichž vy nebo vaši koncoví uživatelé takový způsobilý obsah společnosti Apple získáváte.

3. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškeré používání způsobilého obsahu společnosti Apple podléhá příslušným licenčním podmínkám, jimiž se řídí používání daného typu způsobilého obsahu společnosti Apple ukládaného do mezipaměti. Tyto podmínky mohou zahrnovat mimo jiné podmínky pro mediální služby Apple, podmínky a ustanovení služby iCloud, smlouvu instruktora iTunes U, licenční ujednání o softwaru iTunes U a příslušné licenční podmínky přiložené ke stahovanému softwaru, pokud není ke stahovanému obsahu přiloženo vlastní samostatné licenční ujednání; pokud je takové samostatné licenční ujednání k obsahu přiloženo, platí podmínky tohoto přiloženého ujednání. Seznam licenčních ujednání pro software (SLA) naleznete zde: https://www.apple.com/cz/legal/sla/. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používáním funkcí ukládajících obsah do mezipaměti a uchováváním způsobilého obsahu společnosti Apple na vašem Macu podporujícím ukládání do mezipaměti na vás nepřecházejí žádná práva k způsobilému obsahu společnosti Apple nad rámec práv, která vám byla udělena v příslušných licenčních podmínkách, a že tyto vaše činnosti nezakládají udělení, vzdání se ani jiné omezení žádných práv společnosti Apple ani jiných vlastníků autorských práv k žádnému způsobilému obsahu společnosti Apple.

4. Svůj Mac podporující ukládání do mezipaměti s aktivovanými funkcemi ukládajícími obsah do mezipaměti nejste oprávněni zprovoznit v síti, kterou nevlastníte a nekontrolujete (případně k jejímu použití pro takový účel nemáte zákonné oprávnění), a nemáte právo umožnit přístup k takovému způsobilému obsahu společnosti Apple koncovým uživatelům mimo vaši domácnost, společnost nebo organizaci. Souhlasíte s tím, že funkce ukládající obsah do mezipaměti budete používat výhradně k svým vlastním osobním nekomerčním účelům, případně k interním účelům vaší společnosti či organizace, a to pouze způsoby výslovně povolenými v tomto dokumentu. Nesmíte poskytovat třetím stranám služby, v nichž by byly integrovány nebo využívány služby či informace poskytované funkcemi ukládajícími obsah do mezipaměti nebo v nichž by byly funkce ukládající obsah do mezipaměti jakýmkoli způsobem využívány.

5. Aktivací funkcí softwaru Apple ukládajících obsah do mezipaměti vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost Apple smí na vašem Macu podporujícím ukládání do mezipaměti uchovávat, monitorovat a zabezpečovat způsobilý obsah společnosti Apple a že může k těmto účelům shromažďovat a využívat technické informace o vašem Macu podporujícím ukládání do mezipaměti a o souvisejících sítích, mimo jiné hardwarové identifikátory a IP adresy. Souhlasíte s tím, že nebudete vyřazovat z provozu, poškozovat, prolamovat, obcházet ani jinak narušovat verifikační, úložné a ověřovací mechanismy společnosti Apple, systémy digitálního podepisování, digitální správu práv ani jiné bezpečnostní mechanismy implementované v softwaru a službách Apple, ve způsobilém obsahu společnosti Apple a v jiném softwaru či technologii společnosti Apple, případně implementované jejich prostřednictvím, ani takovou činnost neumožníte jiným.

6. Apple si vyhrazuje právo na základě svého vlastního výhradního rozhodnutí kdykoli ukončit zpřístupňování způsobilého obsahu společnosti Apple pro ukládání do mezipaměti na vašem Macu podporujícím ukládání do mezipaměti (např. určitý obsah, který jste měli do mezipaměti uložený dříve, nemusí být k dispozici pro opětovné uložení do mezipaměti) a odstranit z vašich Maců podporujících ukládání do mezipaměti veškerý způsobilý obsah společnosti Apple uložený v mezipaměti; pokud k tomu dojde, společnosti Apple vůči vám nevznikne žádný závazek ani odpovědnost. Jste srozuměni s tím, že takové ukládání způsobilého obsahu společnosti Apple do mezipaměti může být k dispozici jen ve vybraných zemích a oblastech. Způsobilý obsah společnosti Apple uložený v mezipaměti můžete kdykoli odstranit a vypnout funkce ukládající obsah do mezipaměti.

I. Připojení Remote Desktop. Za podmínek této licence platí při vzdáleném připojování z jiného počítače nebo elektronického zařízení (obojí dále jen „zařízení“) k počítači značky Apple, ve kterém je provozován software Apple (pro účely tohoto oddílu bude takový počítač značky Apple označován jako „domácí Mac“), ať už prostřednictvím funkce sdílení obrazovky nebo jinak, že:

(i) v každém okamžiku smí být vzdáleně připojeno, ať už přímo nebo nepřímo, pouze jedno (1) zařízení ovládající relaci grafické plochy softwaru Apple, která běží a zobrazuje se na domácím Macu, a

(ii) smí být najednou vzdáleně připojen přiměřený počet zařízení výhradně za účelem současného sledování téže relace grafické plochy softwaru Apple, která běží a zobrazuje se na domácím Macu, pokud tato zařízení software Apple žádným způsobem neovládají, avšak

(iii) v každém okamžiku smí být vzdáleně připojeno, ať už přímo nebo nepřímo, pouze jedno (1) zařízení značky Apple ovládající samostatnou relaci grafické plochy softwaru Apple, jež není totožná s relací, která běží a zobrazuje se na domácím Macu, přičemž takové připojení smí být realizováno pouze prostřednictvím funkce sdílení obrazovky softwaru Apple.

S výjimkami výslovně povolenými v tomto oddílu 2I či v oddílu 3 nebo udělenými společností Apple v rámci jiné licence souhlasíte s tím, že software Apple ani žádné jeho funkce nepoužijete ve spojitosti se středisky poskytujícími kancelářské služby, se sdílením strojového času, se sdílením terminálů ani s jinými podobnými typy služeb, nezávisle na tom, zda jsou tyto služby poskytovány v rámci vaší organizace nebo třetím stranám.

J. Omezení jiného užívání. Práva udělená v rámci této licence vám nedovolují instalovat, užívat ani provozovat software Apple v jiných počítačích než v počítačích značky Apple ani takovou činnost umožňovat jiným a vy souhlasíte s tím, že se takového jednání zdržíte. Souhlasíte, že nebudete žádným způsobem odstraňovat, zakrývat ani upravovat informace o vlastnických právech (včetně obchodní známky a informací o autorských právech), které mohou být obsaženy v softwaru Apple nebo k němu nějakým způsobem připojeny. Neumožní-li podmínky této nebo jiné licence společnosti Apple licence jinak: (i) smí software Apple v každém okamžiku užívat pouze jeden uživatel a (ii) nesmíte software Apple zpřístupnit prostřednictvím sítě tak, aby jej mohlo spouštět nebo užívat více počítačů současně. S výjimkami výslovně povolenými v oddílu 3 nemáte oprávnění k pronajímání, půjčování, prodeji, redistribuci nebo sublicencování softwaru Apple.

K. Záložní kopie. Smíte vytvořit jednu kopii softwaru Apple (kromě spouštěcího kódu ROM a dalšího firmwaru Apple, který je zabudován nebo jinak obsažen v hardwaru značky Apple) v počítačově čitelné podobě výhradně pro účely zálohování; záložní kopie však musí obsahovat veškeré informace o autorských právech obsažené v originálu. Spouštěcí kód ROM a firmware Apple je poskytován pouze k použití v hardwaru značky Apple a nesmíte jej nebo jakoukoli jeho část kopírovat, upravovat nebo redistribuovat.

L. Migrace existujícího softwaru. Pokud pomocí instalačního programu nebo Průvodce přenosem dat přenesete software z jednoho počítače značky Apple do jiného počítače značky Apple, mějte na paměti, že další používání původní kopie softwaru přeneseného do jiného počítače může být nezákonné, pokud už v obou počítačích nemáte licencovanou kopii takového softwaru. Příslušné podmínky najdete v relevantních licenčních smlouvách na software. Software a služby třetích stran nemusí být kompatibilní se softwarem Apple a instalace softwaru Apple může ovlivnit dostupnost a použitelnost takového softwaru nebo služeb třetích stran.

M. Open Source. Některé komponenty softwaru Apple a open source programy třetích stran dodávané se softwarem Apple byly nebo mohou být zpřístupněny společností Apple na jejích webových stránkách

Open Source (https://www.opensource.apple.com/) (souborně „open source komponenty“). Můžete pozměnit nebo nahradit pouze tyto open source komponenty, a to za splnění následujících podmínek: (i) Výsledný upravený software Apple bude použit místo neupraveného softwaru Apple v počítačích značky Apple, které vlastníte nebo ovládáte, přičemž každý z těchto počítačů značky Apple musí obsahovat řádně licencovanou kopii softwaru Apple, a (ii) dodržíte ostatní podmínky této licence a všech příslušných licenčních podmínek upravujících užívání open source komponent. Apple nemá povinnost zajišťovat aktualizace, údržbu, záruku, technickou nebo jinou podporu či služby k výslednému upravenému softwaru Apple. Výslovně berete na vědomí, že pokud v důsledku změny open source komponent softwaru Apple dojde k poruše nebo poškození hardwaru Apple, taková porucha nebo poškození je vyloučeno z podmínek záruky na hardware Apple.

N. Zákaz zpětné analýzy. Není vám dovoleno a souhlasíte s tím, že se takového jednání nedopustíte ani je neumožníte jiným: Kopírovat software Apple, jakékoli jeho části, jakékoli služby poskytované softwarem Apple a jakékoli jejich části (pokud to není výslovně povoleno v této licenci nebo v pravidlech užití), dekompilovat je, zpětně analyzovat, rozebírat, pokoušet se odvozovat jejich zdrojový kód, dešifrovat je, měnit nebo z nich vytvářet odvozená díla (s výjimkami nepřekračujícími rozsah, v němž jsou některá z výše uvedených ustanovení zakázána platnými právními předpisy, nebo rozsah, v němž jsou některé z uvedených činností povoleny licenčními podmínkami pro použití open source komponent, které mohou být součástí softwaru Apple).

O. Dodržování právních předpisů. Souhlasíte s tím, že budete software a služby Apple (jak jsou definovány v oddílu 6 níže) používat v souladu se všemi platnými právními předpisy včetně místních zákonů země nebo oblasti, ve které sídlíte nebo ve které software a služby Apple stahujete a používáte. Funkce softwaru a služeb Apple nemusí být k dispozici ve všech jazycích a oblastech a některé funkce se mohou v různých oblastech lišit. Pro využívání některých funkcí softwaru a služeb Apple může být nezbytné internetové připojení.

P. Software třetích stran. Společnost Apple v rámci balíčku softwaru Apple poskytuje a jako upgrade, aktualizaci nebo doplnění softwaru Apple může poskytovat přístup k některým softwarovým produktům a službám třetích stran. V rozsahu, v němž software Apple obsahuje nebo poskytuje přístup k softwaru nebo službám třetích stran, není společnost Apple vázána žádnou výslovnou ani odvozenou povinností poskytovat k takovému softwaru nebo službám technickou ani jinou podporu. S žádostmi o technickou podporu a služby zákazníkům se v souvislosti se softwarem, službami nebo produkty třetích stran obracejte na příslušného dodavatele nebo výrobce softwaru, případně poskytovatele služeb.

Q. Změny softwaru Apple. Software Apple bude u společnosti Apple pravidelně vyhledávat změny softwaru Apple. Je-li taková změna k dispozici, může být automaticky stažena a nainstalována do vašeho počítače a případně také do periferních zařízení. **Používáním softwaru Apple vyjadřujete svůj souhlas s tím, že společnost Apple může stáhnout a nainstalovat automatické změny softwaru Apple do vašeho počítače a periferních zařízení.** Automatické aktualizace operačního systému a rychlé bezpečnostní reakce můžete kdykoli vypnout úpravou nastavení v části Nastavení systému > Aktualizace softwaru > Pokročilé.

R. Systémové postavy. V souladu s podmínkami této licence můžete používat postavy Memoji, které jsou součástí softwaru Apple nebo jsou pomocí něho vytvořeny („systémové postavy“): (i) při používání softwaru Apple; a (ii) k vytváření vlastního originálního obsahu a projektů pro osobní, nekomerční použití. Tato licence nepovoluje žádné jiné užití systémových postav, mimo jiné používání, reprodukování, zobrazování, předvádění, nahrávání, publikování či další šíření kterýchkoli systémových postav v rámci výdělečné a nevýdělečné činnosti, veřejného sdílení a komerčních aktivit.

3. Pronajímání za účelem poskytování povolených vývojářských služeb.
A. Nájem. Software Apple v celém rozsahu si můžete najmout nebo jej pronajmout jednotlivcům či

organizacím (v obou případech „nájemce“) za předpokladu, že budou splněny všechny následující podmínky:

(i) pronajatý software Apple musí být používán výhradně za účelem poskytování povolených vývojářských služeb a každý nájemce se musí seznámit s podmínkami této Licence a souhlasit s jejich dodržováním;

(ii) každá doba pronájmu musí trvat minimálně dvacet čtyři (24) po sobě jdoucích hodin;

(iii) během doby pronájmu musí mít koncový uživatel nájemce výhradní právo užívat a kontrolovat software Apple a hardware značky Apple, na kterém je nainstalován, s výjimkou toho, že vy jako strana pronajímající software Apple („pronajímatel“) můžete poskytovat administrativní podporu pro software Apple; a

(iv) před použitím softwaru Apple se musí koncoví uživatelé nájemce seznámit s podmínkami platnými pro jakýkoli software předinstalovaný v rámci softwaru Apple, mimo jiné včetně vývojářského softwaru Xcode společnosti Apple a jakéhokoli jiného softwaru společnosti Apple nebo třetích stran, a souhlasit s nimi.

Pro účely tohoto oddílu 3: (A) Nájemce, který je koncovým uživatelem, je nájemce, který je koncovým uživatelem využívajícím pronajatý software Apple výhradně za účelem poskytování povolených vývojářských služeb; a (B) povolené vývojářské služby jsou nepřetržité integrační služby, včetně, ale ne výhradně, vývoje softwarů, sestavování softwarů ze zdrojového tvaru, automatického testování během vývoje softwaru a používání nezbytných vývojových nástrojů, které jsou k těmto činnostem potřebné. V souladu s tímto oddílem 3 musí každý pronajímatel kontaktovat společnost Apple prostřednictvím oddělení pro vztahy vývojářů společnosti Apple a předem pronajmutí nebo leasingové pronajmutí softwaru Apple oznámit (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Leasingový podnájem. Nájemce může v souladu s tímto oddílem 3 software Apple dále pronajmout za předpokladu, že tento nájemce dodrží všechny podmínky v tomto oddíle 3. Nájemce poskytující leasingový podnájem softwaru Apple (který je v souladu s tímto oddílem 3 také považován za pronajímatele) se na dobu trvání pronájmu musí zcela vzdát výhradního používání a provozování softwaru Apple a hardwaru značky Apple, na kterém je nainstalován, ve prospěch jeho nájemce.

C. Vymahatelnost. Jako pronajímatel ponesete odpovědnost za: (i) zajištění dodržování podmínek uvedených v tomto oddíle 3 nájemcem; (ii) zajištění vyjádření souhlasu každého nájemce se všemi příslušnými podmínkami licence; a (iii) poskytnutím součinnosti společnosti Apple při vymáhání jejich dodržování. Poruší-li nájemce tuto licenční dohodu nebo jiné příslušné licenční podmínky společnosti Apple, budou mu oprávnění k užívání softwaru Apple automaticky odebrána a vy vyjadřujete souhlas s okamžitým zákazem používání softwaru Apple takovýmto nájemcem, jakmile zjistíte, že k takovému porušení došlo anebo pokud jste o takovém porušení byli písemně informováni společností Apple.

D. Virtualizace. Ke každé kopii softwaru Apple, která je předmětem pronájmu v souladu s tímto oddílem 3, může buď pronajímatel nebo nájemce (nikoli však oba) instalovat, používat a provozovat další kopie nebo další softwary Apple v rámci virtuálních prostředí operačních systémů v souladu s oddílem 2B(iii), za předpokladu, že pronajímatel smí virtualizovat pouze jeden software či kopii softwaru Apple jako zřizovací nástroj za účelem poskytnutí přístupu k softwaru Apple a umožnění jeho používání nájemcem v souladu s tímto oddílem 3.

E. Konfigurace systému. Pokud jste nájemce, berete na vědomí, že software Apple mohl již dříve být nakonfigurován pronajímatelem, který vám software Apple pronajímá, včetně voleb nastavení pro Analýzu, Polohové služby a další funkce týkající se zabezpečení, soukromí a shromažďování údajů.

Berete na vědomí a souhlasíte, že společnost Apple nenese odpovědnost za konfiguraci softwaru Apple pronajímatelem.

4. Převod licence.
A. Pokud jste software Apple získali jako předinstalovaný v hardwaru značky Apple nebo pokud jste licenci k softwaru Apple získali z Mac App Storu, případně prostřednictvím softwarové aktualizace, můžete jednorázovým úkonem trvale převést veškerá svá licenční práva k softwaru Apple (v jeho původní podobě, jak jej poskytuje společnost Apple) na jinou stranu, a to za následujících předpokladů: (i) Software Apple musí být převeden současně s vaším hardwarem značky Apple; (ii) převod musí zahrnovat celý software Apple včetně všech jeho komponent a této licence; (iii) nesmíte si ponechat žádné úplné ani částečné kopie softwaru Apple, což se týká i kopií uložených v počítači nebo jiném úložném zařízení; (iv) strana, na kterou software Apple převádíte, si musí přečíst podmínky této licence a souhlasit s nimi. Vydá-li společnost Apple aktualizaci softwaru Apple (např. z verze 10.14 na verzi 10.14.1), je tato aktualizace pro účely této licence považována za součást softwaru Apple a není ji povoleno převádět odděleně od původní verze softwaru Apple.

B. Nesmíte převést žádný software Apple, který byl změněn nebo nahrazen podle oddílu 2M výše. Všechny komponenty softwaru Apple jsou poskytovány jako součást balíku a nelze je z balíku oddělit a šířit jako samostatné aplikace. Mějte na paměti, že software Apple dodávaný s určitými hardwarovými produkty značky Apple nemusí fungovat v jiných modelech hardwaru značky Apple.

C. Veškeré kopie softwaru Apple, které společnost Apple poskytla za účelem propagace, vyzkoušení, diagnostiky nebo obnovy, smějí být použity výhradně k těmto účelům a není je povoleno dále prodávat ani převádět.

5. Souhlas s užíváním dat. Některé funkce, například Analýza, Polohové služby, Siri, Diktování nebo Spotlight, si mohou vyžádat údaje z vašeho počítače za účelem poskytování svých funkcí. Když tyto funkce zapnete, budou poskytnuty podrobné informace o datech zasílaných do Apple a způsobu jejich využití. Víc se dočtete na stránce https://www.apple.com/cz/privacy/. S vašimi údaji bude za všech okolností nakládáno v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Apple, které si můžete prostudovat na adrese https://www.apple.com/cz/privacy/.

6. Služby a materiály třetích stran.
A. Obecné. Software Apple může zajišťovat přístup k obchodům a službám iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Mapy, News i k dalším službám a webovým stránkám společnosti Apple a třetích stran (souhrnně i samostatně „služby“). Použití souvisejících služeb vyžaduje přístup k internetu a použití některých souvisejících služeb může vyžadovat Apple ID, může být podmíněno přijetím dalších podmínek a zpoplatněno dalšími poplatky. Použitím tohoto softwaru v kombinaci s Apple ID nebo dalšími službami poskytovanými společností Apple vyjadřujete svůj souhlas s příslušnými podmínkami pro tyto služby, například s nejnovějšími podmínkami pro mediální služby Apple vztahujícími se na zemi či oblast, kde k takovým službám získáváte přístup, se kterými se můžete seznámit na adrese https://www.apple.com/cz/legal/internet-services/itunes/.

B. Pokud se zaregistrujete ve službě iCloud, může software Apple přímo přistupovat k některým funkcím iCloudu, například k iCloud Drivu, ke Sdíleným albům nebo funkci Najít. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že na používání služby iCloud i těchto funkcí se vztahují nejnovější podmínky a ustanovení služby iCloud, se kterými se můžete seznámit na adrese https://www.apple.com/cz/legal/internet-services/icloud/.

C. Obsah aplikace News. Používání obsahu zpřístupněného aplikací News je omezeno jen na vaši osobní a nekomerční potřebu, nejsou při něm ve vztahu k obsahu na vás převáděna žádná vlastnická práva a zároveň je výslovně vyloučeno jakékoli právo na komerční nebo propagační využití takového

obsahu, a to bez omezení.

D. Mapy. Mapové služby a funkce softwaru Apple („Mapy“) včetně datového pokrytí map se mohou v různých regionech lišit. Pokud aktivujete nebo začnete používat Mapy, zobrazí se informace o tom, jaké údaje mohou být zasílány společnosti Apple a jak mohou být využity. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že na používání Map se vztahují nejnovější podmínky a ujednání služby Mapy dostupné na bočním panelu aplikace Mapy, kde si je můžete prostudovat.

E. Jste srozuměni s tím, že při použití kterékoli z těchto služeb se můžete setkat s obsahem, který může být považován za urážlivý, neslušný nebo problematický, s obsahem, který může a nemusí být označen jako obsahující explicitní jazyk, a že výsledky libovolného hledání nebo zadání určité adresy URL mohou automaticky a neúmyslně vygenerovat odkazy nebo reference na problematický materiál. Nicméně souhlasíte s tím, že používáte související služby výhradně na vlastní nebezpečí a že společnost Apple, její filiálky, zástupci, nadřízení nebo licenční partneři neponesou vůči vám žádné právní závazky za obsah, který může být shledán urážlivým, neslušným nebo sporným.

F. Určité služby mohou zobrazovat, zahrnovat nebo zpřístupňovat obsah, data, informace, aplikace nebo materiály třetích stran („materiály třetích stran“) nebo poskytovat odkazy na určité weby třetích stran. Použitím souvisejících služeb uznáváte a souhlasíte s tím, že společnost Apple není odpovědná za zkoumání a vyhodnocování obsahu, přesnosti, úplnosti, aktuálnosti, platnosti, dodržování copyrightu, legálnosti, patřičnosti, kvality nebo jakékoli jiné vlastnosti takovýchto Materiálů nebo webů třetích stran. Společnost Apple, její pracovníci, filiálky a pobočky se nezaručují, neschvalují a nepřejímají a nebudou mít žádné závazky nebo odpovědnost vůči vám nebo jakékoli jiné osobě za související služby třetích stran, Materiály nebo weby třetích stran či jakékoli jiné materiály, produkty nebo služby třetích stran. Materiály třetích stran a odkazy na jiné webové stránky jsou poskytovány výhradně pro vaše pohodlí.

G. Společnost Apple ani žádný z jejích dodavatelů obsahu negarantuje dostupnost, přesnost, úplnost, spolehlivost nebo aktuálnost informací o akciích, polohových dat, informací o zdravotním stavu nebo jakýchkoliv jiných dat zobrazených kteroukoliv ze Služeb. Finanční informace zobrazené libovolnými Službami slouží pouze pro účel obecné informace a nemělo by na ně být spoléháno jako na investiční poradenství. Před provedením jakékoliv transakce s cennými papíry na základě informací získaných ze Služeb se poraďte s finančním nebo pojišťovacím odborníkem, který má licenci pro poskytování finančních nebo pojišťovacích rad ve vaší zemi nebo oblasti. Polohová data poskytovaná kteroukoli ze služeb včetně služby Mapy od společnosti Apple jsou poskytována pouze pro základní navigační nebo plánovací účely a nelze se na ně spoléhat v případech, kdy je potřebné přesné určení polohy nebo kdy chybná, nepřesná, zpožděná nebo neúplná polohová data mohou vést k úmrtí, zranění nebo poškození majetku či životního prostředí. Souhlasíte s tím, že výsledky, které obdržíte ze služby Mapy, se mohou lišit od skutečného stavu komunikací či terénu s ohledem na faktory, jež mohou ovlivnit přesnost dat v Mapách, mimo jiné počasí, stav silnic, dopravní situace a geopolitické události. V zájmu vlastního bezpečí vždy věnujte pozornost ukazatelům a aktuálním podmínkám na silnicích. Dodržujte zásady bezpečného řízení, řiďte se dopravními předpisy a pamatujte na to, že trasy pro cyklisty a chodce nemusí vést po vyhrazených stezkách.

H. V rozsahu, ve kterém odesíláte jakýkoli obsah prostřednictvím služeb, prohlašujete, že vlastníte veškerá práva k tomuto obsahu nebo máte oprávnění či jiné zákonné povolení k odesílání tohoto obsahu a že tento obsah neporušuje žádné z podmínek služeb. Souhlasíte s tím, že související služby obsahují chráněný obsah, informace a materiál vlastněný společností Apple, vlastníkem serveru nebo jejich poskytovateli licencí a jsou chráněny příslušným právem duševního vlastnictví a dalšími právními předpisy, včetně, avšak nikoli pouze, autorského práva. Souhlasíte s tím, že takovýto chráněný obsah, informace a materiály nebudete používat jinak než k povoleným účelům v rámci použití služeb, a žádným jiným způsobem, který se neslučuje s podmínkami této licence nebo narušuje duševní vlastnictví třetích stran nebo společnosti Apple. Žádná část souvisejících služeb nesmí být reprodukována žádným

způsobem ani prostředky. Souhlasíte, že nebudete žádným způsobem měnit, pronajímat, půjčovat, úvěrovat, prodávat, šířit nebo vytvářet odvozená díla na základě souvisejících služeb a že nebudete zneužívat související služby žádným neautorizovaným způsobem, mimo jiné používáním souvisejících služeb k přenosu jakýchkoli počítačových virů, červů, trojských koní nebo jiného škodlivého softwaru nebo překračováním či přetěžováním kapacity sítě. Dále souhlasíte, že nebudete používat související služby žádným způsobem k obtěžování, zneužívání, pronásledování, vyhrožování, nactiutrhání nebo jinému porušování nebo ohrožování práv žádné strany a že společnost Apple není žádným způsobem odpovědná za jakékoli takovéto vaše používání souvisejících služeb, ani za jakékoli obtěžování, vyhrožování, nactiutrhání, urážlivé, neoprávněné nebo nelegální zprávy nebo přenosy, které můžete obdržet jako důsledek používání kterékoli ze souvisejících služeb.

I. Takové služby a materiály třetích stran nemusí být k dispozici ve všech jazycích nebo ve všech zemích a oblastech. Společnost Apple neposkytuje žádnou záruku toho, že takové služby a materiály třetích stran jsou povolené nebo dostupné pro použití v jakémkoli určitém místě. Vámi zvolený rozsah přístupu k takovýmto službám nebo materiálům třetích stran a jejich použití je vaší iniciativou a odpovídáte za dodržení všech platných právních předpisů včetně platných místních právních předpisů či předpisů týkajících se zachování soukromí a shromažďování dat. Společnost Apple a její poskytovatelé licence si vyhrazují právo kdykoli bez upozornění změnit, pozastavit, odstranit nebo vypnout přístup ke kterékoli ze služeb. Společnost Apple nebude v žádném případě odpovědná za odstranění nebo vypnutí přístupu ke kterékoli z těchto služeb. Společnost Apple též může nastavit omezení používání nebo přístupu k určitým službám v jakémkoli případě a bez upozornění nebo odpovědnosti.

7. Ukončení. Tato licence je platná do jejího ukončení. Vaše práva v rámci této licence budou automaticky ukončena nebo přestanou být platná bez upozornění od společnosti Apple, pokud nedodržíte kterékoli podmínky této licence. Při ukončení účinnosti této licence jste povinni zastavit veškeré užívání softwaru Apple a zničit všechny jeho kopie, úplné i částečné. Oddíly 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 a 14 této licence zůstanou tímto ukončením nedotčeny.

8. Odmítnutí záruk.
A. Patříte-li jako zákazník mezi spotřebitele (tj. používáte software Apple mimo svůj obor, podnikání či profesi), můžete mít v zemi svého pobytu zákonná práva, která zakazují, aby se na vás vztahovala následující omezení. V případech, kdy jsou tato omezení zakázána, se na vás nevztahují. Chcete-li se dozvědět o svých právech více, obraťte se na místní spolek na ochranu spotřebitelů.

B. VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SOFTWARE APPLE A JAKÉKOLI SLUŽBY, KTERÉ TENTO SOFTWARE POSKYTUJE NEBO K NIM PŘISTUPUJE, POUŽÍVÁTE V ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY VÝHRADNĚ NA SVÉ VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE NESETE VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S USPOKOJIVOU KVALITOU, VÝKONEM, PŘESNOSTÍ A VYNALOŽENÝM ÚSILÍM.

C. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM JSOU SOFTWARE A SLUŽBY APPLE POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, SE VŠEMI CHYBAMI A BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. SPOLEČNOST APPLE A JEJÍ LICENČNÍ PARTNEŘI (PRO ÚČELY ODDÍLŮ 8 A 9 SOUHRNNĚ POUZE „APPLE“) TÍMTO ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K SOFTWARU A SLUŽBÁM APPLE, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, ODVOZENÉ NEBO VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA, MIMO JINÉ ODVOZENÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍ STRANY.

D. SPOLEČNOST APPLE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NERUŠENÉHO VYUŽÍVÁNÍ SOFTWARU A SLUŽEB APPLE ANI ZÁRUKU TOHO, ŽE FUNKCE A SLUŽBY SOFTWARU APPLE BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE PROVOZ SOFTWARU A SLUŽEB APPLE BUDE NEPŘERUŠOVANÝ A BEZCHYBNÝ, ŽE BUDE KTERÁKOLI SLUŽBA K DISPOZICI BEZ PŘERUŠENÍ, ŽE VADY SOFTWARU A SLUŽEB

APPLE BUDOU OPRAVENY, ANI ŽE SOFTWARE A SLUŽBY APPLE BUDOU KOMPATIBILNÍ NEBO SCHOPNÉ SPOLUPRACOVAT S LIBOVOLNÝM SOFTWAREM, APLIKACEMI ČI SLUŽBAMI TŘETÍCH STRAN. INSTALACE TOHOTO SOFTWARU APPLE MŮŽE OVLIVNIT DOSTUPNOST A POUŽITELNOST SOFTWARU, APLIKACÍ NEBO SLUŽEB TŘETÍCH STRAN A TAKÉ PRODUKTŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI APPLE.

E. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOFTWARE A SLUŽBY APPLE NEJSOU URČENÉ ANI VHODNÉ K POUŽITÍ V SITUACÍCH A PROSTŘEDÍCH, VE KTERÝCH MŮŽE SELHÁNÍ, ZPOŽDĚNÍ, CHYBY NEBO NEPŘESNOSTI V OBSAHU, DATECH NEBO INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH SOFTWAREM NEBO SLUŽBAMI APPLE VÉST K ÚMRTÍ, ZRANĚNÍ NEBO VÁŽNÉ ÚJMĚ NA ZDRAVÍ NEBO ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, MIMO JINÉ V PROVOZECH JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ, LETECKÝCH NAVIGAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMECH, V ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU, V SYSTÉMECH PODPORY ŽIVOTA A VE ZBROJNÍCH SYSTÉMECH.

F. ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÁ INFORMACE ČI RADA POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ APPLE ANI JEJÍM POVĚŘENÝM ZÁSTUPCEM NEZAKLÁDÁ ZÁRUKU. POKUD SE SOFTWARE NEBO SLUŽBY APPLE PROJEVÍ JAKO VADNÉ, PŘEJÍMÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY NA NEZBYTNÝ SERVIS, OPRAVU NEBO NÁPRAVU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ODVOZENÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ PŘÍSLUŠNÝCH STATUTÁRNÍCH PRÁV SPOTŘEBITELE, TAKŽE JE MOŽNÉ, ŽE SE VÁS VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NETÝKAJÍ.

9. Omezení odpovědnosti. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU, KTERÝ NENÍ ZAKÁZÁN PLATNÝMI ZÁKONY, SPOLEČNOST APPLE, JEJÍ POBOČKY, ZÁSTUPCI ANI ČLENOVÉ VEDENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU VČETNĚ ŠKOD ZE ZTRÁTY ZISKU, POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTY DAT, NEPŘENESENÍ NEBO NEPŘIJETÍ JAKÝCHKOLI DAT ČI INFORMACÍ, (VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI POUZE, INSTRUKTÁŽÍ, PÍSEMNÝCH PRACÍ A MATERIÁLŮ VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ), PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI ANI JAKÉKOLI OBCHODNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE ČI SLUŽBY APPLE NEBO JAKÝKOLI SOFTWARE, APLIKACE NEBO SLUŽBY TŘETÍCH STRAN VE SPOJENÍ SE SOFTWAREM ČI SLUŽBAMI APPLE, BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘÍČINU I NA TEORII ODPOVĚDNOSTI (SMLUVNÍ, TRESTNĚPRÁVNÍ ČI JINOU), A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST APPLE BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO SOUVISEJÍCÍ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, PROTO JE MOŽNÉ, ŽE SE NA VÁS TOTO OMEZENÍ NEVZTAHUJE. Celková odpovědnost společnosti Apple vůči vám za veškeré škody (mimo příslušným zákonem stanovené odpovědnosti související se zraněním osob) v žádném případě nepřekročí částku dvou set padesáti dolarů (USD 250,00). Výše uvedená omezení budou platit i v případech, kdy výše uvedené odškodnění nesplní svůj základní účel. BEZ OHLEDU NA OSTATNÍ USTANOVENÍ TÉTO LICENCE PLATÍ NÁSLEDUJÍCÍ: V PŘÍPADĚ ÚČINNOSTI JAPONSKÉHO ZÁKONA O SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH NEPLATÍ PODMÍNKY OMEZUJÍCÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI APPLE ZA ŠKODU VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUŠENÍ TÉTO SMLOUVY NEBO PŘEČIN, KTERÉHO SE DOPUSTILA SPOLEČNOST APPLE, JESTLIŽE TAKOVÁ ŠKODA VZNIKLA NÁSLEDKEM ÚMYSLNÉHO POCHYBENÍ NEBO HRUBÉ NEDBALOSTI NA STRANĚ SPOLEČNOSTI APPLE.

10. Digitální certifikáty. Software Apple obsahuje funkce, které umožňují přijímat digitální certifikáty vydané společností Apple nebo třetími stranami. NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA ROZHODNUTÍ, ZDA SPOLÉHAT, NEBO NESPOLÉHAT NA CERTIFIKÁT, AŤ BYL VYDÁN SPOLEČNOSTÍ APPLE NEBO TŘETÍ STRANOU. POUŽÍVÁNÍ DIGITÁLNÍCH CERTIFIKÁTŮ JE VÝHRADNĚ NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST APPLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEBO ZAJIŠTĚNÍ, VÝSLOVNÉ NEBO ODVOZENÉ, VE VZTAHU K PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI K JAKÉMUKOLI KONKRÉTNÍMU

POUŽITÍ, PŘESNOSTI, BEZPEČNOSTI NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN VE VZTAHU K DIGITÁLNÍM CERTIFIKÁTŮM. Vyjadřujete svůj souhlas s tím, že (a) nebudete žádný certifikát falzifikovat či zneužívat; (b) budete digitální certifikáty používat pro zákonné účely pouze v souladu se všemi platnými certifikačními zásadami, s Prohlášením o metodách certifikace a s dalšími oznámeními certifikační autority týkajícími se obchodní praxe; (c) ponesete výhradní odpovědnost za zabránění v použití vašich digitálních certifikátů všem neoprávněným uživatelům; (d) ponesete výhradní odpovědnost za zabránění v použití soukromého klíče k vašemu digitálnímu certifikátu všem neoprávněným uživatelům; a (e) zrušíte všechny své certifikáty, u nichž máte důvodné podezření, že byly zneužity. Certifikační zásady a prohlášení o metodách certifikace společnosti Apple jsou dostupné na stránce: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Omezení exportu. Software Apple nesmíte užívat ani jiným způsobem vyvážet či reexportovat kromě případů, kdy to dovolují zákony USA a zákony platné v jurisdikcích, kde byl software Apple získán. Zejména nesmí být software Apple vyvezen ani reexportován (a) do žádných zemí, na něž USA uvalily embargo, ani (b) do rukou žádné osoby uvedené v seznamu zvlášť určených státních příslušníků (Specially Designated Nationals) Ministerstva financí USA, v seznamech nežádoucích osob a subjektů (Denied Person/Entity List) Ministerstva obchodu USA nebo v jakémkoli jiném seznamu stran, pro které platí omezení. Užitím softwaru Apple prohlašujete a zaručujete, že se vaše bydliště či sídlo nenachází v žádné takové zemi a že nejste uvedeni v žádném z takových seznamů. Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat software Apple pro žádné účely, které jsou zakázány právními předpisy Spojených států, včetně, a nikoli pouze, vývoje, návrhu, výroby nebo produkce raketových, nukleárních, chemických nebo biologických zbraní.

12. Koncoví uživatelé ve státní správě. Software Apple a související dokumentace jsou „komerční položky“ (Commercial Items) ve smyslu definice uvedené v §2.101 předpisu 48 CFR, skládající se z „komerčního počítačového softwaru“ (Commercial Computer Software) a „dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru“ (Commercial Computer Software Documentation) ve smyslu užití těchto pojmů v §12.212 a §227.7202 předpisu 48 CFR dle příslušnosti. V souladu s ustanoveními 48 CFR §12.212 a 48 CFR §227.7202-1 až §227.7202-4 jsou komerční počítačový software a dokumentace komerčního počítačového softwaru licencovány uživatelům ve státní správě USA (a) pouze jako obchodní položky a (b) pouze s právy, která jsou udělena všem ostatním koncovým uživatelům v rámci smluvních podmínek uvedených v tomto dokumentu. Neuveřejněná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv Spojených států.

13. Rozhodné právo a oddělitelnost. Tato licence se řídí a je vytvořena v souladu s právními předpisy státu Kalifornie s vyloučením jejích konfliktů s právními principy. Tato licence se neřídí Konvencí Spojených Národů ani Úmluvami pro smlouvy o mezinárodním prodeji zboží, jejichž použití je výslovně vyloučeno. Jste-li spotřebitel se sídlem ve Spojeném království, bude se tato licence řídit zákony jurisdikce v místě vašeho pobytu. Pokud z jakéhokoli důvodu shledá soudní dvůr směrodatných jurisdikcí kteroukoliv klauzuli nebo její část jako právně neúčinnou, zbytek této licence si zachová plnou účinnost a platnost.

14. Úplná smlouva; rozhodný jazyk. Tato licence představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Apple ve vztahu k softwaru Apple a nahrazuje všechna předchozí dočasná ujednání ohledně předmětu této smlouvy. Žádný dodatek nebo úprava této licence nebudou závazné, pokud nebudou v písemné podobě a podepsané společností Apple. V rozsahu, ve kterém takové ustanovení nezakazují místní právní předpisy vaší jurisdikce, jsou všechny překlady této licence zhotoveny pouze pro místní účely a v případě neshody mezi anglickou verzí a neanglickými verzemi je rozhodující anglická verze licence.

15. Uznání třetích stran.
A. Části softwaru Apple mohou využívat nebo obsahovat software třetích stran a další materiál chráněný autorským právem. Uznání, podmínky licencování a zřeknutí se pro takové materiály jsou obsaženy

v elektronické dokumentaci k softwaru Apple a používání takových materiálů se řídí příslušnými podmínkami. Na použití služby Google Safe Browsing Service se vztahují Podmínky služby společnosti Google (https://policies.google.com/terms?hl=cs) a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/privacy?hl=cs).

B. Určité softwarové knihovny a další software třetích stran dodávaný se softwarem Apple je bezplatný software licencovaný podle podmínek ujednání GNU General Public License (GPL) nebo GNU Library/ Lesser General Public License (LGPL). Úplnou počítačově čitelnou kopii zdrojového kódu k takovému bezplatnému softwaru podléhajícímu smlouvě GPL nebo LGPL si můžete bezplatně, pouze za cenu média, poštovného a balného, písemně vyžádat od společnosti Apple na adrese opensource@apple.com na adrese. Software GPL/LGPL je distribuován v naději, že bude užitečný, avšak BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY, dokonce i bez předpokládané záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. Kopie smlouvy GPL nebo LGPL je se softwarem Apple poskytnuta.

C. Použití standardu MPEG-4. Tento produkt je licencován v rámci Licence na portfolio patentů systémů MPEG-4 (MPEG-4 Systems Patent Portfolio License) pro kódování v souladu se standardem systémů MPEG-4 s výjimkou, která vyžaduje doplňující licenci a zaplacení honoráře při kódování v souvislosti s daty (i) uloženými nebo replikovanými na fyzickém médiu prodávaném za úplatu určovanou na bázi jednotlivých titulů nebo (ii) prodávanými za úplatu určovanou na bázi jednotlivých titulů a předávanými koncovému uživateli k trvalému uložení nebo používání. Tuto doplňující licenci lze získat od společnosti MPEG LA, LLC. Další podrobnosti najdete na adrese https://www.mpegla.com.

Tento produkt je licencován v rámci Licence na portfolio vizuálních patentů MPEG-4 pro osobní a nekomerční použití spotřebitelem pro (i) kódování videa v souladu s normou MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 Video“) nebo (ii) dekódování videa MPEG-4, které bylo kódováno spotřebitelem v rámci osobní a nekomerční aktivity nebo bylo získáno od poskytovatele videa, který je držitelem licence společnosti MPEG LA pro poskytování videa MPEG-4. Licence není udělena ani nemůže být odvozena pro jakékoli jiné použití. Další informace včetně informací souvisejících s propagačním, interním a komerčním použitím lze získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz https://www.mpegla.com.

D. Oznámení k formátu H.264/AVC. V rozsahu, v němž software Apple obsahuje funkčnost kódování a dekódování AVC, vyžaduje komerční použití H.264/AVC dodatečné licencování a platí následující doložka: FUNKČNOST AVC V TOMTO PRODUKTU JE TÍMTO LICENCOVÁNA POUZE PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM PRO (i) KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU SE STANDARDEM AVC („VIDEO AVC“) NEBO (ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA AVC, KTERÉ BYLO KÓDOVÁNO SPOTŘEBITELEM V RÁMCI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ AKTIVITY, A/NEBO VIDEA AVC, KTERÉ BYLO ZÍSKÁNO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ JE DRŽITELEM LICENCE NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA AVC. INFORMACE OHLEDNĚ JINÝCH POUŽITÍ A LICENCÍ LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA L.L.C. VIZ HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Upozornění ohledně funkcí AMR. Funkce kódování a dekódování AMR („Adaptive Multi-Rate“) v tomto produktu nejsou licencovány pro celulární hlasové hovory ani pro použití v jakémkoli telefonním produktu postaveném na architektuře QuickTime pro platformu Windows. Funkce kódování a dekódování AMR v tomto produktu rovněž nejsou licencovány pro použití v infrastruktuře mobilních komunikací včetně: základnových stanic, řídicích jednotek základnových stanic/řídicích jednotek rádiové sítě, ústředen a bran do veřejné telefonní sítě a z ní.

F. Upozornění FAA. Data zobrazení situace letadla a stavu systému národního letového prostoru (souborně „letová data“), zobrazená prostřednictvím softwaru Apple, jsou generována Federální leteckou administrativou. Souhlasíte, že nebudete dále distribuovat letová data bez předchozího písemného souhlasu FAA. FAA a Apple se zříkají všech záruk, vyjádřených nebo předpokládaných (včetně předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel), ohledně použití a přesnosti letových dat.

Souhlasíte s tím, že FAA a Apple nezodpovídají, společně ani jednotlivě, za jakoukoli ztrátu, škodu, nárok, odpovědnost, výdaje nebo pokutu za jakékoli nepřímé, zvláštní, druhotné, náhodné nebo následné škody vyplývající z použití letových dat. Software Apple není sponzorován nebo podporován úřadem FAA. FAA nezodpovídá za technické nebo systémové problémy a ohledně takových problémů nebo problémů týkajících se toku letového provozu byste neměli FAA kontaktovat.

G. Použití barevných profilů Adobe. V souladu s touto licencí můžete používat software Adobe Color Profile obsažený v softwaru Apple, avšak společnost Adobe nemá žádnou povinnost poskytovat podporu k těmto barevným profilům včetně jejich upgradů nebo budoucích verzí, či k jiným položkám. Kromě ustanovení oddílů 8 a 9 výše ADOBE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, NÁROKY NEBO NÁKLADY. Software Adobe Color Profile distribuovaný se softwarem Apple je také dostupný ke stažení na webu společnosti Adobe na adrese https://www.adobe.com.

H. Licenční smlouva s koncovým uživatelem služby Gracenote®. Tato aplikace nebo zařízení obsahuje software společnosti Gracenote, Inc., sídlem v Emeryville v Kalifornii („Gracenote“). Software společnosti Gracenote („software Gracenote“) umožňuje této aplikaci provádět identifikaci disků nebo souborů a získávat informace o hudbě včetně informací o názvech, umělcích, skladbách a titulech („data Gracenote“) z online serverů nebo zabudovaných databází (souborně „servery Gracenote“) a provádět další funkce. Data Gracenote smíte používat pouze prostřednictvím zamýšlených uživatelských funkcí této aplikace nebo zařízení.

Souhlasíte, že budete data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote používat pouze pro své osobní a nekomerční účely. Jste srozuměni s tím, že nesmíte postoupit, kopírovat, převést nebo přenést software Gracenote nebo jakákoli data Gracenote žádné třetí straně. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE NEBUDETE POUŽÍVAT NEBO VYUŽÍVAT DATA GRACENOTE, SOFTWARE GRACENOTE NEBO SERVERY GRACENOTE JINAK, NEŽ JE ZDE VÝSLOVNĚ POVOLENO.

Souhlasíte s tím, že vaše neexkluzivní licence na použití dat Gracenote, softwaru Gracenote a serverů Gracenote bude ukončena, pokud tato omezení porušíte. Pokud bude vaše licence ukončena, souhlasíte s tím, že přestanete jakkoli používat data Gracenote, software Gracenote a server Gracenote. Gracenote si vyhrazuje všechna práva na data Gracenote, software Gracenote a servery Gracenote včetně všech vlastnických práv. Gracenote vám za žádných okolností není povinna k žádné úhradě za jakékoli poskytnuté informace. Souhlasíte s tím, že Gracenote, Inc., může vynucovat svá práva podle této smlouvy vůči vám přímo svým jménem.

Služba Gracenote sleduje dotazy pro statistické účely pomocí jedinečného identifikátoru. Účelem náhodně přiřazeného číselného identifikátoru je umožnit službě Gracenote počítat dotazy bez znalosti vaší totožnosti. Více informací najdete na webové stránce společnosti Gracenote se zásadami ochrany osobních údajů.

Software Gracenote a všechny položky dat Gracenote jsou licencovány „TAK, JAK JSOU“. Gracenote neposkytuje žádné ujištění ani záruku, výslovnou nebo předpokládanou, ohledně přesnosti dat Gracenote ze serverů Gracenote. Gracenote si vyhrazuje právo smazat data ze serverů Gracenote nebo změnit kategorie dat z jakéhokoli důvodu, který bude Gracenote považovat za dostatečný. Není poskytována žádná záruka, že software Gracenote nebo servery Gracenote neobsahují žádné chyby nebo že fungování softwaru Gracenote nebo serverů Gracenote bude nepřerušované. Společnost Gracenote není povinna zpřístupnit vám nově zdokonalené nebo další typy nebo kategorie dat, které může Gracenote v budoucnu poskytovat, a může kdykoli přerušit poskytování svých služeb. GRACENOTE SE ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH VČETNĚ, AVŠAK NIKOLI POUZE, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL, OPRÁVNĚNÍ A NENARUŠENÍ CIZÍCH PRÁV. GRACENOTE NEZARUČUJE SPRÁVNOST VÝSLEDKŮ, KTERÉ BUDOU ZÍSKÁNY POUŽITÍM SOFTWARU GRACENOTE NEBO SERVERŮ GRACENOTE.

GRACENOTE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEZODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ NÁSLEDNÉ NEBO NAHODILÉ ŠKODY, ZTRACENÉ ZISKY NEBO PŘÍJMY.

16. Omezení vyhledávací služby Yahoo. Vyhledávací služba Yahoo, která je k dispozici v prohlížeči Safari, je licencována pouze pro použití v těchto zemích a oblastech: Argentina, Aruba, Austrálie, Bahamy, Barbados, Belgie, Bermudy, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, kontinentální Čína, Dánsko, Dominikánská republika, Ekvádor, El Salvador, Filipíny, Finsko, Francie, Grenada, Guatemala, Hongkong, Chile, Indie, Indonésie, Irsko, Island, Itálie, Jamajka, Japonsko, Jižní Korea, Kajmanské ostrovy, Kanada, Kolumbie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malajsie, Malta, Mexiko, Německo, Nikaragua, Nizozemsko, Norsko, Nový Zéland, Panama, Peru, Polsko, Portoriko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Spojené státy, Svatá Lucie, Svatý Vincent, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Tchaj-wan, Trinidad a Tobago, Turecko, Uruguay a Venezuela.

EA1855
08. 07. 2023

Doplňující podmínky a ustanovení pro službu Apple Pay

Tyto doplňující podmínky a ustanovení pro službu Apple Pay („doplňující podmínky“) doplňují licenční ujednání pro software pro macOS („licence“); vaše používání služby Apple Pay (v rámci této licence dále jen „služba“) se řídí jak podmínkami licence, tak i těmito doplňujícími podmínkami. Pojmy definované v textu licence a používané v těchto doplňujících podmínkách mají význam uvedený v licenci.

1. Přehled a omezení použití

Služba Apple Pay vám umožňuje uložit virtuální ekvivalent vašich kreditních, debetních a předplacených karet včetně karty Apple Card, které služba Apple Pay podporuje (podporované karty), a využívat podporované Macy k zahajování a provádění plateb na webových stránkách a sledování objednávek a prohlížení stvrzenek. Funkce Apple Pay softwaru Apple mohou být dostupné jen ve vybraných oblastech, pro vybrané vydavatele karet, platební systémy a u vybraných obchodníků. Dostupnost funkcí může záviset na oblasti, vydavateli a obchodníkovi. Podpora různých karet se může v průběhu času změnit.

Služba Apple Pay je určena jen pro osobní potřebu a smíte ji využívat pouze k zřizování svých vlastních podporovaných karet. Pokud zřizujete podporovanou firemní kartu, prohlašujete, že tak činíte se svolením svého zaměstnavatele a že jste oprávněni jeho jménem závazně přijmout tyto podmínky použití a provádět všechny transakce, které při vašem používání této funkce vzniknou.

Souhlasíte s tím, že nebudete službu Apple Pay zneužívat k protiprávním a podvodným účelům ani k žádnému jinému jednání, které je zakázáno v textu licence a těchto doplňujících podmínek. Dále souhlasíte s tím, že budete službu Apple Pay využívat v souladu s platnými právními normami a předpisy. Souhlasíte s tím, že nebudete narušovat ani poškozovat službu Apple Pay (týká se i přístupu ke službě prostřednictvím jakýchkoli automatizovaných prostředků), jakékoli servery a sítě propojené s touto službou ani zásady, požadavky a omezení sítí, které jsou s touto službou propojeny (týká se i neautorizovaného přístupu k nim a využívání či monitorování jejich dat a datového provozu).

2. Použití na Macích

Službu Apple Pay můžete používat na podporovaných Macích k zahajování plateb na webových stránkách, k nimž přistupujte v Safari. Potřebujete k tomu podporovanou kartu, která byla zřízena na podporovaném iOS zařízení nebo hodinkách Apple Watch („podporovaná zařízení“). Při placení na

webové stránce s použitím služby Apple Pay budete muset transakci autorizovat pomocí podporovaného zařízení.

Kromě podmínek uvedených v těchto doplňujících podmínkách se na vaše používání služby Apple Pay k platbám na webových stránkách přístupných prostřednictvím Safari vztahují doplňující podmínky Apple Pay platné pro vaše podporovaná zařízení, jejichž ustanovení jsou tímto začleněna odkazem a které můžete zobrazit takto: na iOS zařízení přejděte do Nastavení > Obecné > Informace > Právní dokumenty > Licence, nebo v aplikaci Watch na spárovaném iOS zařízení přejděte do Informace > Právní dokumenty > Licence. Seznam podporovaných zařízení se může v nepravidelných intervalech měnit.

Na MacBooku Pro vybaveném snímačem Touch ID můžete službu Apple Pay nastavit zřízením podporovaných karet a použitím Apple Pay k placení na webových stránkách, k nimž přistupujete v Safari. Abyste mohli službu Apple Pay na těchto Macích používat, musíte mít k dispozici podporované karty, které jsou přiřazeny k aktivnímu účtu na iCloudu. Ke službě Apple Pay mají přístup jen osoby starší 13 let a mohou se na ni vztahovat další věková omezení stanovená iCloudem nebo příslušným vydavatelem vašich podporovaných karet.

3. Vztah mezi vámi a společností Apple

Společnost Apple nezpracovává platby a nemá žádný vliv na platby, vratky, náhrady, odměny, zhodnocování, slevy, objednávky, plnění objednávek ani jiné obchodní transakce, které mohou při vašem používání této funkce probíhat.

Používání vašich podporovaných karet samostatně i v kombinaci se službou Apple Pay se nadále řídí podmínkami smlouvy s držitelem platební karty, kterou jste při vystavení platební karty uzavřeli s vydavatelem karty. Podobně budou vaše nákupy zboží a služeb s použitím funkce Apple Pay podléhat podmínkám a ustanovením obchodníka.

Karta Apple Card je dostupná pouze v USA a vydává ji Goldman Sachs Bank USA, prostřednictvím pobočky v Salt Lake City (dále jen „vydavatel karty Apple Card“). Požádáte-li o kartu Apple Card, žádáte tím zároveň o otevření účtu u Vydavatele karty Apple Card. Karta Apple Card je k dispozici pouze osobám starším 18 let (v případě některých států musí být žadatel starší). Finanční instituce, která kartu Apple Card nabízí, se může změnit, a používání karty Apple Card se řídí jejími podmínkami a ustanoveními.

Žádná část licence ani těchto doplňujících podmínek nemění podmínky žádné smlouvy s držitelem platební karty ani obchodníkem nebo jiné podmínky týkající se využívání služeb, které poskytuje Apple Pay, a těmito podmínkami se bude řídit využívání příslušné služby v rámci Apple Pay i jejích virtuálních ekvivalentů vašem podporovaném Macu.

Souhlasíte s tím, že společnost Apple není účastníkem vašich smluv držitele platební karty ani smluv s obchodníky, ani neodpovídá za: (a) obsah, přesnost či nedostupnost jakýchkoli platebních karet, obchodních aktivit, transakcí, nákupů, objednávek, plnění objednávek nebo účtenek uskutečněných s použitím funkcí služby Apple Pay; (b) přidělování kreditu či posuzování nároku na něj; (c) rozhodnutí vydavatele, obchodníka nebo jiné třetí strany o podmínkách souvisejících se službou Apple Pay nebo Peněženkou; (d) rozhodnutí vydavatele, obchodníka nebo jiné třetí strany související s podporovanou kartou; (e) připisování a uplatňování odměn či uložené hodnoty v rámci programů obchodníků; nebo (f) financování či dobíjení předplacených karet. Se všemi námitkami a dotazy, které se týkají vašich platebních karet nebo souvisejících obchodních aktivit, se obracejte na vydavatele karty nebo příslušného obchodníka.

4. Soukromí

Při použití služby Apple Pay k zahájení platební transakce, která má být dokončena na podporovaném zařízení, služba Apple Pay pro potřeby dokončení transakce přenese platební údaje v šifrovaném formátu mezi vaším Macem a vaším podporovaným zařízením. Při použití služby Apple Pay k provedení platební transakce na MacBooku Pro se zabudovaným snímačem Touch ID budou vaše platební údaje v rámci transakce poskytnuty v šifrovaném formátu příslušné webové stránce. Při přidávání karty do služby Apple Pay na MacBooku pro se zabudovaným snímačem Touch ID budou společnosti Apple zaslány informace o vašem zařízení, například o tom, zda jsou zapnuty nebo vypnuty určité položky nastavení, a o vašich zvyklostech při používání zařízení (např. kolik procent času je zařízení v pohybu a přibližný počet hovorů za týden), aby podle nich byla ověřena vaše oprávněnost a aby se předešlo případnému zneužití. Podrobné informace o osobních údajích shromažďovaných, využívaných a sdílených službou Apple Pay v rámci vašeho využívání služby Apple Pay, jsou k dispozici v konkrétních dokumentech příslušné služby týkajících se ochrany soukromí, včetně „Apple Pay a soukromí“, které najdete na vašem iOS zařízení nebo Macu anebo v aplikaci Watch na spárovaném iOS zařízení, případně na adrese https://www.apple.com/cz/legal/privacy. Používáním Apple Pay vyjadřujete svůj výslovný souhlas s tím, že společnost Apple, její pobočky a zástupci mohou za účelem poskytování služeb Apple Pay přenášet, shromažďovat, spravovat, zpracovávat a využívat všechna výše uvedená data.

5. Zabezpečení

Ve službě Apple Pay se ukládají virtuální ekvivalenty vašich podporovaných karet; jste srozuměni a souhlasíte s tím, že pokud poskytnete přístupový kód nebo heslo ke svému zařízení třetí straně nebo jí umožníte přidat její otisk prstu pro využívání funkce Touch ID na vašem podporovaném zařízení nebo Macu, může tím tato třetí strana získat možnost uskutečňovat z vašeho Macu platby prostřednictvím Apple Pay na webových stránkách. Za zachování bezpečnosti svých zařízení a příslušných přístupových kódů a hesel odpovídáte výhradně vy. Souhlasíte s tím, že pokud své zařízení ztratíte, umožníte k němu přístup třetí osobě nebo v systému macOS provedete jakékoli neautorizované úpravy, společnost Apple neponese žádnou odpovědnost.

Dojde-li ke ztrátě nebo krádeži vašeho zařízení a máte-li aktivovanou funkci Najít, můžete se pokusit prostřednictvím funkce Najít nebo webu https://icloud.com pozastavit možnost placení pomocí podporovaných virtuálních karet v zařízení tím, že zařízení přepnete do režimu Ztraceno. Další možnost je zařízení vymazat, přičemž proběhne pokus o pozastavení možnost placení pomocí podporovaných virtuálních karet v zařízení. Současně byste se v zájmu zabránění neoprávněnému přístupu k vašim podporovaným virtuálním kartám měli obrátit na vydavatele vašich podporovaných karet.

Pokud nahlásíte podvodnou nebo zneužívající aktivitu nebo pokud společnost Apple bude mít na takovou aktivitu podezření, souhlasíte s tím, že budete se společností Apple spolupracovat při vyšetřování a použijete veškerá opatření proti podvodům, která vám doporučí.

6. Omezení odpovědnosti

KROMĚ ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JAK JSOU UVEDENY V TEXTU LICENCE, SPOLEČNOST APPLE DÁLE NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NÁKUPY, PLATBY, TRANSAKCE, OBJEDNÁVKY, PLNĚNÍ OBJEDNÁVEK, ÚDAJŮ NA ÚČTENKÁCH A DALŠÍ OBCHODNÍ AKTIVITY USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY APPLE PAY. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘI ŘEŠENÍ JAKÝCHKOLI OTÁZEK ČI SPORŮ, KTERÉ SE TÝKAJÍ VAŠICH PODPOROVANÝCH KARET, PODPOROVANÝCH VIRTUÁLNÍCH KARET A SOUVISEJÍCÍ OBCHODNÍ AKTIVITY, SE BUDETE OPÍRAT VÝHRADNĚ O SMLOUVY UZAVŘENÉ S VYDAVATELEM KARTY, S PLATEBNÍ SÍTÍ NEBO S PŘÍSLUŠNÝM OBCHODNÍKEM.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

APPLE INC.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ macOS Sonoma

Για χρήση σε συστήματα με την επωνυμία Apple

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ («ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ») ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ APPLE. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ APPLE ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή/ΚΑΙ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ APPLE ΚΑΙ, ΑΝ ΣΑΣ ΖΗΤΗΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ Ή ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ «ΣΥΜΦΩΝΩ» Ή «ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ», ΕΠΙΛΕΞΤΕ «ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ». ΑΝ ΑΠΟΚΤΗΣΑΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ APPLE ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ APPLE ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΗΣ APPLE ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ APPLE STORE Ή ΣΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΑΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ APPLE, ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ https://www.apple.com/legal/sales-support/. ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΙΣΜΙΚΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στον βαθμό που το παρόν λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση ή διανομή υλικού, η άδεια χρήσης του σας παραχωρείται μόνο για την αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση και διανομή υλικού που δεν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, υλικού για το οποίο κατέχετε τα πνευματικά δικαιώματα ή υλικού για το οποίο είστε εξουσιοδοτημένοι ή έχετε εκ του νόμου την άδεια να αναπαραγάγετε, τροποποιήσετε, δημοσιεύσετε ή διανείμετε. Εάν δεν είστε σίγουροι σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, δημοσιεύσετε ή διανείμετε οποιοδήποτε υλικό, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον νομικό σας σύμβουλο.

1. Γενικά.
Α. Το Λογισμικό Apple (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα Boot ROM), το λογισμικό τρίτων, τα έγγραφα τεκμηρίωσης, οι διεπαφές, το περιεχόμενο, οι γραμματοσειρές και οποιαδήποτε δεδομένα που παρέχονται μαζί με την παρούσα Άδεια χρήσης («Γνήσιο λογισμικό Apple»), όπως ενδέχεται να ενημερωθούν ή να αντικατασταθούν μέσω βελτιώσεων δυνατοτήτων, ενημερώσεων λογισμικού, αποκρίσεων ασφάλειας, αρχείων συστήματος ή λογισμικού επαναφοράς συστήματος που παρέχεται από την Apple για τον υπολογιστή σας ή την υποστηριζόμενη περιφερειακή συσκευή σας με την επωνυμία Apple («Αλλαγές λογισμικού Apple»), είτε είναι προεγκατεστημένα σε υλισμικό με την επωνυμία Apple, σε εσωτερική μνήμη, σε αφαιρούμενα μέσα, σε δίσκο, σε μνήμη μόνο για ανάγνωση, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή (το Γνήσιο λογισμικό Apple και οι Αλλαγές λογισμικού Apple αναφέρονται από κοινού ως το «Λογισμικό Apple»), δεν πωλούνται σε εσάς από την Apple Inc. (η «Apple»), αλλά σας παρέχονται για χρήση μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας χρήσης. Η Apple ή/και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν την κυριότητα του Λογισμικού Apple και επιφυλάσσονται όλων των δικαιωμάτων που δεν σας παραχωρούνται ρητώς. Συμφωνείτε ότι οι όροι της παρούσας Άδειας χρήσης θα ισχύουν για οποιοδήποτε προϊόν λογισμικού που φέρει το σήμα της Apple το οποίο μπορεί να είναι προεγκατεστημένο στο υλισμικό σας Apple, εκτός και αν αυτό το προϊόν συνοδεύεται από ξεχωριστή άδεια, οπότε σε αυτή την περίπτωση συμφωνείτε ότι οι όροι της παρούσας άδειας θα διέπουν τη χρήση του εν λόγω προϊόντος.

Β. Η Apple, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, μπορεί να καταστήσει διαθέσιμες μελλοντικές Αλλαγές

λογισμικού Apple. Οι Αλλαγές λογισμικού Apple, αν υπάρχουν, δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν όλες τις υπάρχουσες δυνατότητες λογισμικού ή νέες δυνατότητες που διαθέτει η Apple για νεότερα ή άλλα μοντέλα υπολογιστών με την επωνυμία Apple. Οι όροι της παρούσας Άδειας χρήσης θα διέπουν οποιεσδήποτε Αλλαγές λογισμικού Apple που παρέχει η Apple, εκτός αν αυτές οι Αλλαγές λογισμικού Apple συνοδεύονται από ξεχωριστή άδεια, στην οποία περίπτωση θα ισχύουν οι όροι της συγκεκριμένης άδειας.

Γ. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τίτλων κάθε περιεχομένου που εμφανίζεται από ή στο οποίο γίνεται πρόσβαση μέσω του Λογισμικού Apple ανήκουν στον αντίστοιχο κάτοχο περιεχομένου. Το εν λόγω περιεχόμενο μπορεί να προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλους νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας και μπορεί να υπόκειται στους όρους χρήσης του τρίτου μέρους που παρέχει το εν λόγω περιεχόμενο. Εκτός εάν προβλέπεται άλλως στο παρόν έγγραφο, η παρούσα Άδεια χρήσης δεν σας παραχωρεί κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε το εν λόγω περιεχόμενο ούτε εγγυάται ότι το εν λόγω περιεχόμενο θα εξακολουθεί να σας διατίθεται. Δεν επιτρέπεται να αναδημοσιεύετε, να αναμεταδίδετε ή να αναπαράγετε οποιεσδήποτε εικόνες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω του News ή των Χαρτών ως μεμονωμένα αρχεία.

2. Επιτρεπόμενες χρήσεις και περιορισμοί της Άδειας χρήσης.
Α. Άδεια χρήσης προεγκατεστημένου και μονού αντιγράφου Λογισμικού Apple. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας χρήσης σάς παραχωρείται περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιείτε και να εκτελείτε ένα (1) αντίγραφο του Λογισμικού Apple σε έναν υπολογιστή Apple ανά πάσα στιγμή, εκτός αν αποκτήσατε το Λογισμικό Apple από Mac App Store μέσω αυτόματης λήψης ή υπό τους όρους ομαδικής άδειας χρήσης, άδειας συντήρησης ή άλλης έγγραφης συμφωνίας από την Apple. Για παράδειγμα, αυτοί οι όροι άδειας χρήσης μονού αντιγράφου ισχύουν για εσάς, αν αποκτήσατε το Λογισμικό Apple ενώ ήταν προεγκατεστημένο σε υλισμικό της Apple.

Β. Άδεια χρήσης Mac App Store. Αν αποκτήσατε άδεια χρήσης για το Λογισμικό Apple από Mac App Store ή μέσω αυτόματης λήψης, τότε, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας χρήσης και όπως ορίζεται στους Κανόνες χρήσης Υπηρεσιών και περιεχομένου που παρατίθενται στους Όρους και προϋποθέσεις των Υπηρεσιών πολυμέσων Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/gr/terms.html) («Κανόνες χρήσης»), σας παραχωρείται περιορισμένη, μη εκχωρήσιμη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης με την οποία μπορείτε:

(i) Να πραγματοποιήσετε λήψη, εγκατάσταση, χρήση και εκτέλεση για προσωπική, μη εμπορική χρήση, ενός (1) αντιγράφου του Λογισμικού Apple απευθείας σε κάθε υπολογιστή με την επωνυμία Apple που εκτελεί το macOS Ventura, το macOS Monterey, το macOS Big Sur, το macOS Catalina, το macOS Mojave ή το macOS High Sierra («Υπολογιστής Mac») ο οποίος βρίσκεται υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό σας,

(ii) Αν είστε εμπορική επιχείρηση ή εκπαιδευτικό ίδρυμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη, εγκατάσταση, χρήση και εκτέλεση ενός (1) αντιγράφου του Λογισμικού Apple για χρήση είτε: (α) από ένα μεμονωμένο άτομο για καθέναν από τους Υπολογιστές Mac οι οποίοι βρίσκονται υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό σας, είτε (β) από πολλά άτομα σε έναν κοινόχρηστο Υπολογιστή Mac ο οποίος βρίσκεται υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό σας. Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί το Λογισμικό Apple τόσο στον επιτραπέζιο υπολογιστή Mac όσο και στον φορητό υπολογιστή Mac του εργαζομένου ή πολλοί σπουδαστές μπορούν να χρησιμοποιούν εκ περιτροπής το Λογισμικό Apple σε έναν μόνο υπολογιστή Mac που βρίσκεται σε κέντρο πόρων ή βιβλιοθήκη και

(iii) Να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση, χρήση και εκτέλεση έως δύο (2) επιπρόσθετων αντιγράφων ή παρουσιών του Λογισμικού Apple, ή οποιουδήποτε παλαιότερου λογισμικού λειτουργικού συστήματος macOS ή OS X ή μελλοντικής έκδοσης του Λογισμικού Apple, σε

περιβάλλοντα εικονικού λειτουργικού συστήματος σε κάθε υπολογιστή με την επωνυμία Apple που βρίσκεται υπό την κυριότητα ή τον έλεγχό σας και ο οποίος εκτελεί ήδη το Λογισμικό Apple, για τους εξής σκοπούς: (α) ανάπτυξη λογισμικού, (β) εκτέλεση δοκιμών κατά την ανάπτυξη λογισμικού, (γ) χρήση του macOS Server, ή (δ) προσωπική μη εμπορική χρήση.

Εκτός αν επιτρέπεται ρητά στην Ενότητα 3, η παραχώρηση που παρατίθεται στην Ενότητα 2B(iii) παραπάνω δεν σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τα εικονικοποιημένα αντίγραφα ή παρουσίες του Λογισμικού Apple με εταιρείες παροχής υπηρεσιών, υπηρεσιών χρονομερισμού, κοινής χρήσης τερματικών ή άλλων υπηρεσιών παρόμοιου τύπου. Εκτός από αυτά που επιτρέπονται ρητώς στην παρούσα Ενότητα 2B, δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό Apple για εκτέλεση οποιουδήποτε λογισμικού λειτουργικού συστήματος της Apple, συμπεριλαμβανομένων των iOS, iPadOS, watchOS ή tvOS, σε εικονικά περιβάλλοντα λειτουργικού συστήματος σε υπολογιστές Mac.

Γ. Ομαδική άδεια χρήσης ή Άδεια συντήρησης. Αν αποκτήσατε το Λογισμικό Apple υπό τους όρους ενός προγράμματος ομαδικής άδειας χρήσης ή άδειας συντήρησης με την Apple, οι όροι της ομαδικής άδειας χρήσης ή της άδειας συντήρησης θα καθορίζουν το πλήθος των αντιγράφων του Λογισμικού Apple, των οποίων επιτρέπεται να πραγματοποιήσετε λήψη, να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιείτε και να εκτελείτε σε υπολογιστές Apple που σας ανήκουν ή ελέγχετε. Εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως από την Apple, όλοι οι άλλοι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας χρήσης θα διέπουν την από μέρους σας χρήση του Λογισμικού Apple που αποκτήθηκε υπό τους όρους μιας ομαδικής άδειας χρήσης ή άδειας συντήρησης.

Δ. Απαιτήσεις συστήματος, Apple ID. Έχετε υπόψη σας ότι το Λογισμικό Apple υποστηρίζεται μόνο σε υλισμικό της Apple που πληροί τις καθορισμένες απαιτήσεις συστήματος όπως υποδεικνύονται από την Apple. Η χρήση και η πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες του Λογισμικού Apple και σε ορισμένες Υπηρεσίες (όπως ορίζονται στην Ενότητα 6) ενδέχεται να απαιτούν από εσάς την υποβολή αιτήματος για μοναδικό συνδυασμό ονόματος χρήστη και συνθηματικού, γνωστού ως Apple ID.

Ε. Γραμματοσειρές. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας χρήσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις γραμματοσειρές που περιλαμβάνονται στο Λογισμικό Apple για να εμφανίζετε και να εκτυπώνετε περιεχόμενο ενώ εκτελείτε το Λογισμικό Apple. Ωστόσο, μπορείτε να ενσωματώνετε γραμματοσειρές σε περιεχόμενο μόνο εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους περιορισμούς ενσωμάτωσης που συνοδεύουν τις εν λόγω γραμματοσειρές. Μπορείτε να βρείτε αυτούς τους περιορισμούς ενσωμάτωσης στο τμήμα πληροφοριών Βιβλίο γραμματοσειρών/Προεπισκόπηση/Εμφάνιση γραμματοσειρών.

ΣΤ. Φωνές και Ζωντανές λεζάντες. Με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Άδειας χρήσης, μπορείτε: (i) να χρησιμοποιήσετε τις φωνές συστήματος που περιλαμβάνονται στο Λογισμικό Apple («Φωνές συστήματος») (1) ενώ εκτελείτε το Λογισμικό Apple και (2) για να δημιουργήσετε το δικό σας πρωτότυπο περιεχόμενο και έργα για προσωπική, μη εμπορική χρήση και (ii) να χρησιμοποιείτε τις Ζωντανές λεζάντες που δημιουργούνται αυτόματα στη συσκευή σε πραγματικό χρόνο από το Λογισμικό Apple («Ζωντανές λεζάντες»), είτε δημιουργούνται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης FaceTime είτε άλλως, μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση και (iii) να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Προσωπική φωνή για να δημιουργήσετε μια φωνή στη συσκευή που μοιάζει με τη δική σας («Προσωπική φωνή») χρησιμοποιώντας τη δική σας φωνή για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη δημιουργία ή χρήση των Φωνών συστήματος, των Ζωντανών λεζαντών ή της Προσωπικής φωνής σύμφωνα με την παρούσα Άδεια χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της χρήσης, της αναπαραγωγής, της εμφάνισης, της επίδοσης, της εγγραφής, της δημοσίευσης ή της αναδιανομής οποιωνδήποτε από τις Φωνές συστήματος, τις Ζωντανές λεζάντες ή την Προσωπική φωνή σε κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό, εμπορικό πλαίσιο ή σε πλαίσιο δημόσιας κοινοποίησης.

Ζ. Δυνατότητες και υποστήριξη της εφαρμογής «Φωτογραφίες». Η εφαρμογή «Φωτογραφίες» του

Λογισμικού Apple («εφαρμογή Φωτογραφίες») μπορεί να μην υποστηρίζει κάποιες μορφές βίντεο και φωτογραφιών. Η χρήση κάποιων εκ των δυνατοτήτων της εφαρμογής «Φωτογραφίες» θα εξαρτάται από τις δυνατότητες της κάμεράς σας. Ο συγχρονισμός φωτογραφιών με την εφαρμογή «Φωτογραφίες» και τυχόν υπηρεσίες της Apple ή τρίτων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων. Τα γραφικά παρουσιάσεων, μουσικής και θεμάτων που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή «Φωτογραφίες» προορίζονται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση σε παρουσιάσεις που δημιουργείτε χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Φωτογραφίες». Δεν επιτρέπεται η χρήση, εξαγωγή ή διανομή, εμπορικά ή με άλλο τρόπο, σε μεμονωμένη βάση, τυχόν φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, εξώφυλλων, ήχου, βίντεο ή άλλων παρόμοιων πόρων («Ψηφιακό υλικό») που περιέχονται σε ή παρέχονται με την εφαρμογή «Φωτογραφίες» ως μέρος αυτής, και δεν επιτρέπεται επίσης η χρήση του Ψηφιακού υλικού με άλλο τρόπο που δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της προβλεπόμενης χρήσης τους ως μέρος της εφαρμογής «Φωτογραφίες».

Η. Δυνατότητες αποθήκευσης περιεχομένου στην cache.
1. Στον βαθμό που η Apple και/ή οι θυγατρικές της καταστήσουν συγκεκριμένο λογισμικό και/ή περιεχόμενο διαθέσιμο για αποθήκευση στην cache (π.χ. εφαρμόσιμο περιεχόμενο από το Mac App Store) («Κατάλληλο περιεχόμενο της Apple»), συγκεκριμένες δυνατότητες του Λογισμικού Apple (οι «Δυνατότητες αποθήκευσης περιεχομένου στην cache») ενδέχεται να πραγματοποιήσουν αυτόματη λήψη και εγκατάσταση τέτοιου είδους Κατάλληλου περιεχομένου της Apple στον υπολογιστή σας που φέρει την επωνυμία Apple και που εκτελεί το Λογισμικό Apple (για τους σκοπούς αυτής της ενότητας, αυτός ο υπολογιστής που φέρει την επωνυμία Apple αναφέρεται ως το «Mac με δυνατότητα αποθήκευσης στην cache»). **Με τη χρήση των Δυνατοτήτων αποθήκευσης περιεχομένου στην cache του Λογισμικού Apple, αποδέχεστε ότι η Apple ενδέχεται να πραγματοποιήσει λήψη και αποθήκευση στην κρυφή μνήμη τέτοιου είδους Κατάλληλου περιεχομένου της Apple στο Mac με δυνατότητα αποθήκευσης στην cache.** Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις Δυνατότητες αποθήκευσης στην cache του Λογισμικού Apple ανά πάσα στιγμή μεταβαίνοντας στην «Κοινή χρήση» στις «Ρυθμίσεις συστήματος» του Mac σας με δυνατότητα αποθήκευσης στην cache.

2. Οι Δυνατότητες αποθήκευσης περιεχομένου στην cache του Λογισμικού Apple προορίζονται μόνο για χρήση σε Mac με δυνατότητα αποθήκευσης στην cache που σας ανήκει ή το οποίο ελέγχετε και αποκλειστικά για σκοπούς επίσπευσης της παράδοσης τέτοιου είδους Κατάλληλου περιεχομένου της Apple σε εξουσιοδοτημένους τελικούς χρήστες εντός της οικίας, της εταιρείας ή του οργανισμού σας. Κατανοείτε ότι αυτού του είδους οι χρήστες ενδέχεται να πρέπει να πραγματοποιήσουν ξεχωριστό έλεγχο ταυτότητας με την Apple πριν από τη λήψη του Κατάλληλου περιεχομένου της Apple, καθώς και ότι η επίσπευση της παράδοσης του Κατάλληλου περιεχομένου της Apple μέσω της χρήσης του Mac σας με δυνατότητα αποθήκευσης στην cache δεν θα τροποποιήσει τους όρους σύμφωνα με τους οποίους εσείς ή οι τελικοί χρήστες σας λαμβάνετε αυτού του είδους το Κατάλληλο περιεχόμενο της Apple.

3. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι όλη η χρήση του Κατάλληλου περιεχομένου της Apple υπόκειται στους όρους της ισχύουσας άδειας χρήσης που διέπει τον τύπο του Κατάλληλου περιεχομένου της Apple που αποθηκεύεται στην κρυφή μνήμη. Αυτοί οι όροι ενδέχεται να περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τους Όρους και προϋποθέσεις Υπηρεσιών μέσω της Apple, τους Όρους και προϋποθέσεις iCloud, τη Σύμβαση Εκπαιδευτή iTunes U, την Άδεια χρήσης λογισμικού iTunes U και/ή τους ισχύοντες όρους αδειοδότησης που συνόδευαν το λογισμικό που λαμβάνεται, εκτός κι αν η λήψη συνοδεύονταν από ξεχωριστή άδεια χρήσης, οπότε και θα ισχύει αυτή. Μια λίστα με τις Συμβάσεις άδειας χρήσης λογισμικού (SLA) της Apple είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο: https://www.apple.com/legal/sla/. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η χρήση των Δυνατοτήτων αποθήκευσης περιεχομένου στην cache και η αποθήκευση του Κατάλληλου περιεχομένου της Apple στο Mac σας με δυνατότητα αποθήκευσης στην cache δεν μεταβιβάζει σε εσάς κανένα δικαίωμα πέραν των όσων έχουν εκχωρηθεί σε εσάς σύμφωνα με τους όρους της ισχύουσας άδειας χρήσης για το Κατάλληλο περιεχόμενο της Apple, καθώς και ότι δεν αποτελεί εκχώρηση, αποποίηση ή άλλον περιορισμό τυχόν δικαιωμάτων της Apple ή τυχόν άλλων κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων σε οποιοδήποτε Κατάλληλο περιεχόμενο της Apple.

4. Δεν διαθέτετε εξουσιοδότηση για ανάπτυξη του Mac σας με δυνατότητα αποθήκευσης στην cache με ενεργοποιημένες τις Δυνατότητες αποθήκευσης περιεχομένου στην cache σε δίκτυο που δεν σας ανήκει ή που δεν ελέγχετε (ή για το οποίο δεν διαθέτετε νόμιμη εξουσιοδότηση για χρήση για τέτοιου είδους σκοπούς), ή για εκχώρηση πρόσβασης σε τέτοιου είδους Κατάλληλο περιεχόμενο της Apple από τελικούς χρήστες εκτός της οικίας, της εταιρείας ή του οργανισμού σας. Αποδέχεστε ότι θα χρησιμοποιείτε τις Δυνατότητες αποθήκευσης περιεχομένου στην cache μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση ή για εσωτερική χρήση εντός της εταιρείας ή του οργανισμού σας, και μόνο σύμφωνα με τα όσα επιτρέπονται ρητώς στο παρόν. Δεν επιτρέπεται να παρέχετε υπηρεσία σε τρίτα μέρη, η οποία υπηρεσία ενσωματώνεται με ή αξιοποιεί υπηρεσίες ή πληροφορίες που παρέχονται από τις Δυνατότητες αποθήκευσης περιεχομένου στην cache ή που χρησιμοποιεί τις Δυνατότητες αποθήκευσης περιεχομένου στην cache με οιονδήποτε τρόπο.

5. Με την ενεργοποίηση των Δυνατοτήτων αποθήκευσης περιεχομένου στην cache του Λογισμικού Apple, αποδέχεστε ότι η Apple ενδέχεται να αποθηκεύει, καταγράφει και ασφαλίζει το Κατάλληλο περιεχόμενο της Apple στο Mac σας με δυνατότητα αποθήκευσης στην cache και ότι ενδέχεται να συλλέγει και να χρησιμοποιεί τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το Mac σας με δυνατότητα αποθήκευσης στην cache και τα σχετιζόμενα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, αναγνωριστικών υλισμικού και διευθύνσεων IP, για τους εν λόγω σκοπούς. Αποδέχεστε ότι δεν θα απενεργοποιήσετε, παρεμποδίσετε, χακάρετε, παρακάμψετε ή άλλως παρεμβληθείτε στους μηχανισμούς επαλήθευσης, αποθήκευσης ή ελέγχου ταυτότητας, την ψηφιακή υπογραφή, τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων της Apple, η άλλους μηχανισμούς ασφάλειας που επιβλήθηκαν σε ή από το Λογισμικό Apple, τις υπηρεσίες, το Κατάλληλο περιεχόμενο της Apple ή άλλο λογισμικό ή τεχνολογία της Apple, ούτε να δώσετε τη δυνατότητα σε άλλα άτομα να κάνουν κάτι τέτοιο.

6. Η Apple διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη διαθεσιμότητα του Κατάλληλου περιεχομένου της Apple για αποθήκευση στη cache του Mac σας με δυνατότητα αποθήκευσης στην cache (π.χ. κάποιο περιεχόμενο το οποίο είχατε αποθηκεύσει στην κρυφή μνήμη κατά το παρελθόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο για μελλοντική αποθήκευση στην κρυφή μνήμη) και να αφαιρέσει τυχόν Κατάλληλο περιεχόμενο της Apple που έχει αποθηκευτεί στη cache από τα Mac σας με δυνατότητα αποθήκευσης στην cache και ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική της κρίση, και σε τέτοια περίπτωση, η Apple δεν θα έχει καμία ευθύνη απέναντί σας. Κατανοείτε ότι αυτού του είδους αποθήκευση του Κατάλληλου περιεχομένου της Apple στην κρυφή μνήμη ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις χώρες ή περιοχές. Μπορείτε να διαγράψετε το Κατάλληλο περιεχόμενο της Apple που έχει αποθηκευτεί στην cache και να απενεργοποιήσετε τις Δυνατότητες αποθήκευσης περιεχομένου στην cache ανά πάσα στιγμή.

Θ. Συνδέσεις απομακρυσμένου γραφείου εργασίας. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας χρήσης, κατά την απομακρυσμένη σύνδεση από άλλον υπολογιστή ή ηλεκτρονική συσκευή (καθεμία αναφέρεται ως «Συσκευή») σε έναν υπολογιστή Apple, ο οποίος εκτελεί το Λογισμικό Apple (για τους σκοπούς αυτής της Ενότητας, ο εν λόγω υπολογιστής Apple αναφέρεται ως «Οικιακό Mac»), είτε μέσω της λειτουργίας Κοινής χρήσης οθόνης είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου:

(i) μόνο μία (1) Συσκευή μπορεί να συνδέεται εξ αποστάσεως κάθε δεδομένη στιγμή, είτε άμεσα είτε έμμεσα, για τον έλεγχο της συνεδρίας γραφικού γραφείου εργασίας του Λογισμικού Apple που εκτελείται και εμφανίζεται στο Οικιακό Mac, και

(ii) επιτρέπεται η ταυτόχρονη απομακρυσμένη σύνδεση ενός εύλογου πλήθους Συσκευών για τον αποκλειστικό σκοπό της ταυτόχρονης παρατήρησης της ίδιας συνεδρίας γραφικού γραφείου εργασίας του Λογισμικού Apple που εκτελείται και εμφανίζεται στο Οικιακό Mac, εφόσον οι Συσκευές δεν ελέγχουν το Λογισμικό Apple με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά

(iii) μόνο μία (1) Συσκευή Apple μπορεί να συνδέεται εξ αποστάσεως κάθε δεδομένη στιγμή, είτε

άμεσα είτε έμμεσα, για τον έλεγχο μιας ξεχωριστής συνεδρίας γραφικού γραφείου εργασίας του Λογισμικού Apple που είναι διαφορετική από αυτή που εκτελείται και εμφανίζεται στο Οικιακό Mac και μια τέτοια σύνδεση επιτρέπεται να γίνει μόνο μέσω της λειτουργίας Κοινής χρήσης οθόνης του Λογισμικού Apple.

Εκτός αν επιτρέπεται ρητά στην παρούσα Ενότητα 2Θ ή στην Ενότητα 3 ή εκτός αν έχει παραχωρηθεί διαφορετική άδεια από την Apple, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό Apple, ή οποιοδήποτε μέρος της λειτουργικότητάς του, με εταιρείες παροχής υπηρεσιών, υπηρεσιών χρονομερισμού, κοινής χρήσης τερματικών ή άλλων υπηρεσιών παρόμοιου τύπου, είτε αυτές οι υπηρεσίες παρέχονται εντός του οργανισμού σας είτε σε τρίτους.

Ι. Άλλοι περιορισμοί χρήσης. Οι παραχωρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Άδεια χρήσης δεν σας επιτρέπουν, και συμφωνείτε ότι δεν πρόκειται, να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να εκτελέσετε το Λογισμικό Apple σε κανέναν υπολογιστή που δεν είναι της Apple ή να επιτρέψετε σε άλλους να προβούν σε αυτές τις ενέργειες. Συμφωνείτε ότι δεν θα αφαιρέσετε, αποκρύψετε ή τροποποιήσετε οποιεσδήποτε δηλώσεις ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων περί εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων) που μπορεί να είναι συνημμένες ή να περιέχονται στο Λογισμικό Apple. Εκτός και αν επιτρέπεται κάτι διαφορετικό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Άδειας χρήσης ή σύμφωνα με άλλη άδεια χρήσης της Apple: (i) μόνο ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί το Λογισμικό Apple κάθε δεδομένη στιγμή και (ii) δεν επιτρέπεται να διαθέσετε το Λογισμικό Apple μέσω δικτύου όπου θα μπορούσε να εκτελεστεί ή να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς υπολογιστές ταυτόχρονα. Εκτός αν επιτρέπεται ρητά στην Ενότητα 3, απαγορεύεται η ενοικίαση, η εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, η αναδιανομή ή η επινοικίαση του Λογισμικού Apple.

ΙΑ. Εφεδρικό αντίγραφο. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού Apple (εκτός του κώδικα Boot ROM και άλλου υλικολογισμικού της Apple που είναι ενσωματωμένο ή περιέχεται με οποιονδήποτε τρόπο σε υλισμικό της Apple) σε μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή, μόνο για τον σκοπό λήψης εφεδρικού αντιγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι το εφεδρικό αντίγραφο θα περιλαμβάνει όλες τις δηλώσεις πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων αποκλειστικών δικαιωμάτων που περιέχονται στο πρωτότυπο. Ο κώδικας Boot ROM και το υλικολογισμικό Apple παρέχονται μόνο για χρήση σε υλισμικό Apple και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση ή αναδιανομή του κώδικα Boot ROM ή του υλικολογισμικού Apple ή οποιουδήποτε μέρους τους.

ΙΒ. Μετεγκατάσταση υπάρχοντος λογισμικού. Αν χρησιμοποιήσετε τον Βοηθό διαμόρφωσης/μετεγκατάστασης για να μεταφέρετε λογισμικό από έναν υπολογιστή Apple σε άλλο υπολογιστή Apple, να θυμάστε ότι η εξακολούθηση χρήσης του αρχικού αντιγράφου του λογισμικού μπορεί να απαγορεύεται μετά από τη μεταφορά ενός αντιγράφου σε άλλον υπολογιστή, εκτός αν έχετε ήδη ένα αδειοδοτημένο αντίγραφο του εν λόγω λογισμικού και στους δύο υπολογιστές. Για τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, ελέγξτε τις σχετικές συμβάσεις άδειας χρήσης λογισμικού. Τυχόν λογισμικό και υπηρεσίες τρίτων μπορεί να μην είναι συμβατά με το παρόν Λογισμικό Apple και η εγκατάσταση του παρόντος Λογισμικού Apple ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα και χρηστικότητα τέτοιου λογισμικού ή υπηρεσιών τρίτων.

ΙΓ. Ανοικτός κώδικας. Κάποια τμήματα του Λογισμικού Apple, καθώς και προγράμματα ανοικτού κώδικα τρίτων που περιλαμβάνονται στο Λογισμικό Apple, είναι ή μπορεί να καταστούν διαθέσιμα από την Apple στον ιστότοπο ανοικτού κώδικά της (https://www.opensource.apple.com/) (αναφέρονται συλλογικά ως «Στοιχεία ανοικτού κώδικα»). Η τροποποίηση ή αντικατάσταση αυτών των Στοιχείων ανοικτού κώδικα επιτρέπεται υπό τις εξής προϋποθέσεις: (i) το προκύπτον τροποποιημένο Λογισμικό Apple χρησιμοποιείται, αντί του μη τροποποιημένου Λογισμικού Apple, σε υπολογιστές Apple που σας ανήκουν ή ελέγχετε, αρκεί κάθε τέτοιος υπολογιστής Apple να περιέχει ένα κατάλληλα αδειοδοτημένο αντίγραφο του Λογισμικού Apple, και (ii) κατά τα υπόλοιπα συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Άδειας χρήσης και όποιους ισχύοντες όρους αδειοδότησης που διέπουν τη χρήση των Στοιχείων ανοικτού

κώδικα. Η Apple δεν υποχρεούται να παρέχει οποιεσδήποτε ενημερώσεις, υπηρεσίες συντήρησης, εγγυήσεις, τεχνική ή άλλη υποστήριξη, ή άλλες υπηρεσίες για το προκύπτον τροποποιημένο Λογισμικό Apple. Αποδέχεστε ρητώς ότι σε περίπτωση αστοχίας ή ζημίας στο υλισμικό Apple που τυχόν προκύψει λόγω της τροποποίησης των Στοιχείων ανοικτού κώδικα του Λογισμικού Apple, η εν λόγω αστοχία ή ζημία δεν καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης υλισμικού της Apple.

ΙΔ. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση. Δεν σας επιτρέπεται να, και συμφωνείτε να μην, προβείτε σε καμία από τις παρακάτω ενέργειες ούτε να παρέχετε σε άλλους τη δυνατότητα να προβούν σε αυτές: αντιγραφή (εκτός αν επιτρέπεται ρητώς από την παρούσα Άδεια χρήσης ή τους Κανόνες χρήσης εφόσον ισχύουν για εσάς), αποσυμπίληση, ανάστροφη μηχανίκευση, ανακατασκευή, προσπάθεια ανάκτησης του πηγαίου κώδικα, αποκρυπτογράφηση, τροποποίηση ή δημιουργία παράγωγων έργων του Λογισμικού Apple ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται από το Λογισμικό Apple ή οποιουδήποτε μέρους αυτού (εκτός αν, και μόνο στον βαθμό που, οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω περιορισμούς απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο ή τους όρους αδειοδότησης που διέπουν τη χρήση Στοιχείων ανοικτού κώδικα, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνονται στο Λογισμικό Apple).

ΙΕ. Συμμόρφωση με νομοθεσίες. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες Apple (όπως ορίζονται στην Ενότητα 6 παρακάτω) σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών νομοθεσιών της χώρας ή της περιοχής στην οποία κατοικείτε ή στην οποία λαμβάνετε ή χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες Apple. Ορισμένες δυνατότητες του λογισμικού και των Υπηρεσιών Apple ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες ή περιοχές και κάποιες δυνατότητες ενδέχεται να διαφέρουν ανά περιοχή. Για ορισμένες δυνατότητες του Λογισμικού και των Υπηρεσιών Apple απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

ΙΣΤ. Λογισμικό τρίτων. Η Apple παρέχει ως τμήμα του πακέτου Λογισμικού Apple, και μπορεί να παρέχει ως αναβάθμιση, ενημέρωση ή συμπλήρωμα του Λογισμικού Apple, πρόσβαση σε συγκεκριμένο λογισμικό και υπηρεσίες τρίτων προς διευκόλυνσή σας. Στον βαθμό που το Λογισμικό Apple περιέχει, ή παρέχει πρόσβαση σε, οποιοδήποτε λογισμικό ή υπηρεσίες τρίτων, η Apple δεν έχει καμία ρητή ή υπονοούμενη υποχρέωση να παρέχει οποιαδήποτε τεχνική ή άλλη υποστήριξη για το εν λόγω λογισμικό ή τις υπηρεσίες. Επικοινωνήστε απευθείας με τον κατάλληλο προμηθευτή, κατασκευαστή ή πάροχο υπηρεσιών λογισμικού για τεχνική υποστήριξη και υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών που σχετίζονται με το λογισμικό, τις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα του.

ΙΖ. Αλλαγές λογισμικού Apple. Το Λογισμικό Apple θα πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους στην Apple για Αλλαγές λογισμικού Apple. Αν διατίθεται αλλαγή, η αλλαγή μπορεί να ληφθεί και να εγκατασταθεί αυτόματα στον υπολογιστή σας και στις περιφερειακές συσκευές σας, εάν υπάρχουν. **Κάνοντας χρήση του Λογισμικού Apple, συμφωνείτε ότι η Apple μπορεί να πραγματοποιεί λήψη και εγκατάσταση αυτόματων Αλλαγών λογισμικού Apple στον υπολογιστή σας και στις περιφερειακές συσκευές σας.** Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος και τις Ταχείες αποκρίσεις ασφάλειας ανά πάσα στιγμή, προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στις Ρυθμίσεις συστήματος > Ενημέρωση λογισμικού > Προηγμένα.

ΙΗ. Χαρακτήρες συστήματος. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας χρήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χαρακτήρες Memoji που συμπεριλαμβάνονται ή δημιουργούνται με το Λογισμικό Apple («Χαρακτήρες συστήματος»): (i) κατά τη εκτέλεση του Λογισμικού Apple και (ii) για να δημιουργήσετε το δικό σας πρωτότυπο περιεχόμενο και έργα για τη δική σας προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται καμία άλλη χρήση των Χαρακτήρων συστήματος σύμφωνα με την παρούσα Άδεια χρήσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της χρήσης, της αναπαραγωγής, της εμφάνισης, της επίδοσης, της εγγραφής, της δημοσίευσης ή της αναδιανομής οποιουδήποτε από τους Χαρακτήρες συστήματος σε κερδοσκοπικό, μη κερδοσκοπικό, εμπορικό πλαίσιο ή σε πλαίσιο δημόσιας κοινοποίησης.

3. Εκμίσθωση για Επιτρεπόμενες υπηρεσίες προγραμματισμού.
Α. Εκμίσθωση. Μπορείτε να εκμισθώσετε ή να υπενοικιάσετε μια έκδοση του Λογισμικού Apple με έγκυρη άδεια χρήσης στο σύνολό του σε ένα άτομο ή έναν οργανισμό («Μισθωτής») δεδομένου ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) το μισθωμένο Λογισμικό Apple πρέπει να χρησιμοποιείται για τον αποκλειστικό σκοπό παροχής Επιτρεπόμενων υπηρεσιών προγραμματισμού και κάθε Μισθωτής θα πρέπει να εξετάσει τους όρους της παρούσας Άδειας χρήσης και να συμφωνήσει ότι θα δεσμεύεται από αυτούς.

(ii) κάθε περίοδος μίσθωσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) διαδοχικές ώρες,

(iii) κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης, ο τελικός χρήστης Μισθωτής πρέπει να έχει αποκλειστική χρήση και έλεγχο του Λογισμικού Apple και του υλισμικού Apple στο οποίο είναι εγκατεστημένο, εκτός αν εσείς, ως το άτομο που εκμισθώνει το Λογισμικό Apple («Εκμισθωτής») παρέχετε διαχειριστική υποστήριξη για το Λογισμικό Apple, και

(iv) πριν από τη χρήση του Λογισμικού Apple, ο τελικός χρήστης Μισθωτής πρέπει να εξετάσει και να συμφωνήσει ότι θα δεσμεύεται από τους όρους που ισχύουν για το λογισμικό που είναι προεγκατεστημένο στο Λογισμικό Apple, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του λογισμικού Xcode για προγραμματιστές και οποιουδήποτε άλλου λογισμικού της Apple ή τρίτων.

Για τους σκοπούς της Ενότητας 3: (Α) Τελικός χρήστης Μισθωτής είναι ο Μισθωτής που είναι ο τελικός χρήστης ο οποίος χρησιμοποιεί το μισθωμένο Λογισμικό Apple αποκλειστικά για Επιτρεπόμενες υπηρεσίες προγραμματισμού και (Β) Επιτρεπόμενες υπηρεσίες προγραμματισμού είναι οι συνεχείς υπηρεσίες ενσωμάτωσης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ανάπτυξης λογισμικού, της κατασκευής λογισμικού από πηγαίο κώδικα, των αυτοματοποιημένων ελέγχων κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης λογισμικού και της εκτέλεσης απαραίτητων εργαλείων προγραμματισμού για την υποστήριξη αυτού του είδους των δραστηριοτήτων. Κάθε εκμισθωτής πρέπει να ειδοποιήσει εκ των προτέρων την Apple πριν από τη μίσθωση ή υπομίσθωση του Λογισμικού Apple σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 3 επικοινωνώντας με το τμήμα Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

Β. Υπενοικίαση. Ένας Μισθωτής μπορεί να μισθώσει εκ νέου το Λογισμικό Apple σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 3, δεδομένου ότι ο Μισθωτής θα συμμορφώνεται με όλους τους όρους της παρούσας Ενότητας 3. Ο Μισθωτής που υπενοικιάζει το Λογισμικό Apple (ο οποίος θα θεωρείται επίσης Εκμισθωτής σύμφωνα με την Ενότητα 3) θα πρέπει να παραιτηθεί πλήρως από την αποκλειστική χρήση και τον έλεγχο του Λογισμικού Apple και του υλισμικού Apple στο οποίο είναι εγκατεστημένο και να την παραδώσει στον Μισθωτή κατά τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης.

Γ. Επιβολή. Ως Εκμισθωτής, είστε υπεύθυνος για: (i) τη διασφάλιση ότι όλοι οι Μισθωτές θα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παρούσας Ενότητας 3, (ii) τη διασφάλιση ότι όλοι οι Μισθωτές συμφωνούν με τους ισχύοντες όρους της άδειας χρήσης και (iii) την παροχή βοήθειας στην Apple για την επιβολή της εν λόγω συμμόρφωσης. Αν ένας Μισθωτής παραβεί την παρούσα Άδεια χρήσης ή άλλους ισχύοντες όρους της άδειας χρήσης Apple, το δικαίωμα χρήσης του Λογισμικού Apple θα πρέπει να καταργείται αυτόματα και συμφωνείτε ότι θα τερματίσετε αμέσως τη χρήση του Λογισμικού Apple από μέρους του Μισθωτή μόλις ανακαλύψετε την παράβαση ή εφόσον λάβετε γραπτή ειδοποίηση από την Apple σχετικά με τέτοιου είδους παράβαση.

Δ. Εικονικοποίηση. Για κάθε αντίγραφο του Λογισμικού Apple που υπόκειται σε μίσθωση σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 3, είτε ένας Εκμισθωτής είτε ένας Μισθωτής (αλλά όχι και οι δύο) μπορούν να εγκαταστήσουν, να χρησιμοποιήσουν και να εκτελέσουν επιπρόσθετα αντίγραφα ή στιγμιότυπα του Λογισμικού Apple εντός ενός περιβάλλοντος εικονικού λειτουργικού συστήματος σύμφωνα με την

Ενότητα 2Β(iii), δεδομένου ότι ο Εκμισθωτής μπορεί να εικονικοποιήσει ένα στιγμιότυπο ή αντίγραφο του Λογισμικού Apple μόνο ως προβλεπτικού εργαλείου για τον σκοπό παροχής πρόσβασης στον Μισθωτή και χρήσης του Λογισμικού Apple σύμφωνα με την παρούσα Ενότητα 3.

Ε. Ρύθμιση παραμέτρων συστήματος. Αν είστε Μισθωτής, αναγνωρίζετε ότι το Λογισμικό Apple έχει ενδεχομένως ρυθμιστεί από τον Εκμισθωτή που εκμισθώνει το Λογισμικό Apple σε εσάς, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των ρυθμίσεων για την Ανάλυση, τις Υπηρεσίες τοποθεσίας και άλλες λειτουργίες ασφάλειας, απορρήτου και συλλογής δεδομένων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση παραμέτρων του Λογισμικού Apple από τον Εκμισθωτή.

4. Μεταβίβαση.
Α. Αν αποκτήσατε το Λογισμικό Apple ως προεγκατεστημένο σε υλισμικό Apple ή αν αποκτήσατε την άδεια για το Λογισμικό Apple από το Mac App Store ή μέσω μιας ενημέρωσης λογισμικού, μπορείτε να προβείτε σε μία μόνιμη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων χρήσης σας του Λογισμικού Apple (στην αρχική του μορφή, όπως το προμηθευτήκατε από την Apple) σε τρίτο πρόσωπο, υπό τις εξής προϋποθέσεις: (i) το Λογισμικό Apple θα μεταβιβαστεί μαζί με το υλισμικό Apple σας, (ii) η μεταβίβαση θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε το σύνολο του Λογισμικού Apple, συμπεριλαμβανομένων όλων των συστατικών μερών του και της παρούσας Άδειας χρήσης, (iii) δεν θα διατηρήσετε οποιαδήποτε πλήρη ή μερικά αντίγραφα του Λογισμικού Apple, συμπεριλαμβανομένων αντιγράφων που είναι αποθηκευμένα σε υπολογιστή ή άλλη συσκευή αποθήκευσης, και (iv) το πρόσωπο που θα λάβει το Λογισμικό Apple θα διαβάσει και θα συμφωνήσει να αποδεχτεί τους όρους της παρούσας Άδειας χρήσης. Για τους σκοπούς της παρούσας Άδειας χρήσης, αν η Apple διαθέσει κάποια ενημέρωση (π.χ. από την έκδοση 10.14 στην 10.14.1) για το Λογισμικό Apple, η ενημέρωση θα θεωρείται μέρος του Λογισμικού Apple και δεν επιτρέπεται να μεταβιβαστεί ξεχωριστά από την αρχική έκδοση του Λογισμικού Apple.

Β. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση οποιουδήποτε Λογισμικού Apple που έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί σύμφωνα με τους όρους της Ενότητας 2ΙΓ παραπάνω. Όλα τα συστατικά μέρη του Λογισμικού Apple παρέχονται ως μέρος πακέτου και απαγορεύεται να διαχωριστούν από το πακέτο και να διανεμηθούν ως ανεξάρτητες εφαρμογές. Έχετε υπόψη σας ότι το Λογισμικό Apple που παρέχεται με ένα συγκεκριμένο προϊόν υλισμικού της Apple μπορεί να μην εκτελείται σε άλλα μοντέλα υλισμικού της Apple.

Γ. Οποιοδήποτε αντίγραφο του Λογισμικού Apple που μπορεί να παρέχεται από την Apple για σκοπούς διαφήμισης, αξιολόγησης, διάγνωσης ή αποκατάστασης επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τους εν λόγω σκοπούς και δεν επιτρέπεται να μεταπωληθεί ή να μεταβιβαστεί.

5. Συναίνεση στη χρήση δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες, όπως τα Αναλυτικά στοιχεία, οι Υπηρεσίες τοποθεσίας, το Siri, η Υπαγόρευση, και το Spotlight, μπορεί να απαιτούν πληροφορίες από τον υπολογιστή σας για σκοπούς παροχής των αντίστοιχων λειτουργιών τους. Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε αυτές τις δυνατότητες, θα παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες που αποστέλλονται στην Apple και τον πιθανό τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες μεταβαίνοντας στη διεύθυνση https://www.apple.com/privacy/. Οι πληροφορίες σας θα αντιμετωπίζονται πάντα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην Πολιτική απορρήτου της Apple, την οποία μπορείτε να διαβάσετε στη διεύθυνση: https://www.apple.com/legal/privacy/gr/.

6. Υπηρεσίες και Υλικό τρίτων.
Α. Γενικά. Το Λογισμικό Apple μπορεί να επιτρέπει την πρόσβαση στα iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Χάρτες, News της Apple, καθώς και σε άλλες υπηρεσίες και ιστότοπους της Apple και τρίτων (συλλογικά και ξεχωριστά αναφέρονται ως «Υπηρεσίες»). Η χρήση αυτών των Υπηρεσιών προϋποθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο και η χρήση ορισμένων Υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί Apple ID, να προϋποθέτει την αποδοχή πρόσθετων όρων από μέρους σας και να υπόκειται σε πρόσθετες χρεώσεις. Η χρήση αυτού του λογισμικού σε σύνδεση με ένα Apple ID ή άλλες

Υπηρεσίες Apple συνεπάγεται την από μέρους σας αποδοχή των ισχυόντων όρων υπηρεσίας για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία, όπως π.χ. των πιο πρόσφατων Όρων και προϋποθέσεων των Υπηρεσιών πολυμέσων Apple για τη χώρα ή περιοχή από όπου προσπελάζετε τέτοιες Υπηρεσίες, τους οποίους μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε στη διεύθυνση https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/gr/terms.html.

Β. Αν εγγραφείτε στο iCloud, μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση σε ορισμένες δυνατότητες του iCloud, όπως το «iCloud Drive», τα «Κοινόχρηστα άλμπουμ» και την «Εύρεση», απευθείας από το Λογισμικό Apple. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η από μέρους σας χρήση του iCloud και αυτών των δυνατοτήτων υπόκειται στους πιο πρόσφατους όρους και προϋποθέσεις της υπηρεσίας iCloud, τους οποίους μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε στον ιστότοπο: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/gr/terms.html.

Γ. Περιεχόμενο στην εφαρμογή News. Η από μέρους σας χρήση περιεχομένου που προσπελάζετε μέσω της εφαρμογής News περιορίζεται αποκλειστικά σε προσωπική, μη εμπορική χρήση, δεν μεταφέρει κανένα δικαίωμα ιδιοκτησίας σε εσάς ως προς το περιεχόμενο και συγκεκριμένα εξαιρεί, χωρίς περιορισμό, τυχόν δικαιώματα για εμπορική ή προωθητική χρήση του εν λόγω περιεχομένου.

Δ. Χάρτες. Η υπηρεσία και οι δυνατότητες χαρτών του Λογισμικού Apple («Χάρτες»), συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης δεδομένων χαρτών, μπορεί να διαφέρουν ανά περιοχή. Όταν ενεργοποιείτε ή χρησιμοποιείτε τους Χάρτες, λεπτομέρειες θα παρέχονται σχετικά με το τι πληροφορίες αποστέλλονται στην Apple και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι ή η χρήση των Χαρτών από μέρους σας υπόκειται στους τελευταίους όρους και προϋποθέσεις της υπηρεσίας των Χαρτών, τους οποίους μπορείτε να προσπελάσετε και να εξετάσετε στην πλαϊνή στήλη της εφαρμογής «Χάρτες».

Ε. Αντιλαμβάνεστε ότι κατά τη χρήση οποιωνδήποτε από τις Υπηρεσίες ενδέχεται να συναντήσετε περιεχόμενο που θα μπορούσε να κριθεί προσβλητικό, άσεμνο ή ανάρμοστο, το οποίο ενδέχεται να έχει ή να μην έχει επισημανθεί ότι περιέχει άσεμνο λεξιλόγιο, και ότι τα αποτελέσματα οποιασδήποτε αναζήτησης ή η εισαγωγή μιας συγκεκριμένης διεύθυνσης URL ενδέχεται να παράγει αυτόματα και ακουσίως συνδέσμους ή αναφορές σε ανάρμοστο υλικό. Ωστόσο, αποδέχεστε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με αποκλειστικά δική σας ευθύνη και ότι η Apple, οι θυγατρικές, οι εκπρόσωποι, οι εντολείς και οι δικαιοπάροχοί της δεν φέρουν ευθύνη απέναντί σας για περιεχόμενο που τυχόν κριθεί προσβλητικό, άσεμνο ή ανάρμοστο.

ΣΤ. Ορισμένες Υπηρεσίες ενδέχεται να παρουσιάζουν, να περιλαμβάνουν ή να καθιστούν διαθέσιμο περιεχόμενο, δεδομένα, πληροφορίες, εφαρμογές και υλικό από τρίτους («Υλικό τρίτων») ή να παρέχουν συνδέσμους προς ορισμένους ιστότοπους τρίτων. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η Apple δεν έχει την ευθύνη να εξετάζει ή να αξιολογεί το περιεχόμενο, την ακρίβεια, την πληρότητα, την επικαιρότητα, την εγκυρότητα, τη συμμόρφωση με τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας, τη νομιμότητα, τη σεμνότητα, την ποιότητα ή οποιαδήποτε άλλη πλευρά αυτού του Υλικού τρίτων ή των ιστότοπων τρίτων. Η Apple, τα στελέχη της, οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις και οι θυγατρικές της δεν εγγυώνται ούτε εγκρίνουν απαραιτήτως και δεν αναλαμβάνουν ούτε έχουν οποιαδήποτε ευθύνη απέναντι σε σας ή άλλα πρόσωπα για οποιεσδήποτε Υπηρεσίες τρίτων, Υλικό τρίτων ή ιστότοπους τρίτων, ή για οποιοδήποτε άλλο υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων. Το Υλικό τρίτων και οι σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους παρέχονται αποκλειστικά ως διευκόλυνση προς εσάς.

Ζ. Ούτε η Apple ούτε οποιοσδήποτε από τους παρόχους περιεχομένου της εγγυώνται τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αξιοπιστία ή την επικαιρότητα χρηματιστηριακών πληροφοριών, δεδομένων τοποθεσίας, πληροφοριών υγείας ή άλλων δεδομένων που εμφανίζονται από οποιεσδήποτε Υπηρεσίες. Οι οικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται από οποιεσδήποτε Υπηρεσίες παρέχονται για σκοπούς γενικής πληροφόρησης μόνο και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως αξιόπιστες επενδυτικές

συμβουλές. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής κινητών αξιών με βάση πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις Υπηρεσίες, συνιστάται να απευθύνεστε σε χρηματοοικονομικό σύμβουλο ή επαγγελματία χρεογράφων ο οποίος είναι νομικά εξουσιοδοτημένος να παράσχει οικονομικές συμβουλές ή συμβουλές για χρεόγραφα στη χώρα ή την περιοχή σας. Τα δεδομένα τοποθεσίας που παρέχονται από οποιεσδήποτε Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας Χαρτών της Apple, παρέχονται μόνο για σκοπούς στοιχειώδους πλοήγησης ή/και προγραμματισμού και δεν διατίθενται με σκοπό να αποτελέσουν αξιόπιστη πληροφόρηση σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται ακριβείς πληροφορίες για τη θέση ή σε περιπτώσεις όπου εσφαλμένα, ανακριβή, καθυστερημένα ή ελλιπή δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να οδηγήσουν σε θάνατο, σωματική βλάβη, ή περιουσιακή ζημία ή βλάβη στο περιβάλλον. Αποδέχεστε ότι τα αποτελέσματα που λαμβάνετε από την υπηρεσία Χαρτών μπορεί να διαφέρουν από τις πραγματικές συνθήκες του δρόμου ή του εδάφους λόγω παραγόντων που μπορεί να επηρεάσουν την ακρίβεια των δεδομένων Χαρτών, όπως για παράδειγμα, χωρίς περιορισμό, ο καιρός, συνθήκες του δρόμου ή του εδάφους και γεωπολιτικά γεγονότα. Για την ασφάλειά σας, να προσέχετε πάντοτε τις οδικές πινακίδες και τις τρέχουσες οδικές συνθήκες. Να τηρείτε πρακτικές ασφαλούς οδήγησης και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να έχετε υπόψη σας ότι οι οδηγίες ποδηλασίας και βαδίσματος μπορεί να μην περιλαμβάνουν καθορισμένα μονοπάτια.

Η. Στον βαθμό που θα αποστείλετε οποιοδήποτε περιεχόμενο μέσω της χρήσης των Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι κατέχετε όλα τα δικαιώματα ή έχετε εξουσιοδότηση ή σας επιτρέπεται άλλως νομικά να στείλετε αυτό το περιεχόμενο και ότι αυτό το περιεχόμενο δεν παραβιάζει τους όρους υπηρεσιών που ισχύουν για τις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν ιδιόκτητο περιεχόμενο, πληροφορίες και υλικό που κατέχεται από την Apple, τον ιδιοκτήτη του ιστότοπου ή τους δικαιοπαρόχους του και προστατεύονται από το ισχύον δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλους νόμους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε αυτό το περιεχόμενο, τις πληροφορίες και το υλικό που καλύπτεται από αποκλειστικά δικαιώματα με τρόπο πέραν της επιτρεπόμενης χρήσης των Υπηρεσιών ή με οποιονδήποτε τρόπο ο οποίος δεν συμφωνεί με τους όρους της παρούσας Άδειας χρήσης ή ο οποίος παραβιάζει οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα τρίτων μερών ή της Apple. Κανένα μέρος των Υπηρεσιών δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο. Συμφωνείτε να μην προβείτε σε τροποποίηση, εκμίσθωση, χρονομίσθωση, δανεισμό, πώληση, διανομή ή δημιουργία παραγώγων έργων με βάση τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο ή σε εκμετάλλευση των Υπηρεσιών με οποιονδήποτε τρόπο για τον οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια, περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, της χρήσης των Υπηρεσιών για τη μετάδοση ιών υπολογιστών, λογισμικών σκωληκών, δούρειων ίππων ή άλλου κακόβουλου λογισμικού, ή της κατάχρησης ή επιβάρυνσης της χωρητικότητας του δικτύου. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο με σκοπό την παρενόχληση, την εξύβριση, την καταδίωξη, τη διατύπωση απειλών, τη δυσφήμηση ή την με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παραβίαση ή καταπάτηση των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου και ότι η Apple δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για τέτοια χρήση από μέρους σας, ούτε για οποιαδήποτε παρενοχλητικά, απειλητικά, δυσφημιστικά, προσβλητικά, παραβατικά ή παράνομα μηνύματα ή εκπομπές που τυχόν λάβετε ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες.

Θ. Επιπλέον, αυτές οι Υπηρεσίες και το Υλικό τρίτων πιθανόν να μην διατίθενται σε όλες τις γλώσσες ή χώρες. Η Apple δεν προβαίνει σε καμία προσυμβατική δήλωση ότι αυτές οι Υπηρεσίες και το Υλικό τρίτων είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε οποιαδήποτε τοποθεσία. Στον βαθμό που επιλέγετε να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις Υπηρεσίες ή το Υλικό τρίτων, αυτό συμβαίνει με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι να συμμορφώνεστε με τυχόν ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των ισχυόντων τοπικών νόμων και των νόμων περί απορρήτου και συλλογής δεδομένων. Η Apple και οι δικαιοπάροχοί της διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης, αναστολής, κατάργησης ή απενεργοποίησης της πρόσβασης σε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Η Apple σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν κατάργηση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης σε οποιεσδήποτε από τις Υπηρεσίες αυτές. Η Apple δύναται επίσης να επιβάλει όρια στη χρήση ορισμένων Υπηρεσιών ή στην πρόσβαση σε αυτές σε κάθε περίπτωση και χωρίς

προειδοποίηση ή ευθύνη.

7. Λύση. Η παρούσα Άδεια χρήσης ισχύει μέχρι τη λύση της. Τα δικαιώματά σας δυνάμει της παρούσας Άδειας χρήσης αίρονται αυτόματα ή ειδάλλως παύουν να ισχύουν χωρίς προειδοποίηση από την Apple σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας με οποιονδήποτε όρο ή όρους της παρούσας Άδειας χρήσης. Μετά τη λύση της παρούσας Άδειας χρήσης, οφείλετε να διακόψετε κάθε χρήση του Λογισμικού Apple και να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα, μερικά ή πλήρη, του Λογισμικού Apple. Οι ενότητες 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 και 14 της παρούσας Άδειας χρήσης εξακολουθούν να ισχύουν σε περίπτωση οποιασδήποτε εν λόγω λύσης.

8. Αποποίηση εγγυήσεων.
Α. Εάν είστε πελάτης που είναι καταναλωτής (κάποιος που χρησιμοποιεί το Λογισμικό Apple εκτός της εργασίας, της επιχείρησης ή του επαγγέλματός του), μπορεί να έχετε νομικά δικαιώματα στη χώρα κατοικίας σας σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται η εφαρμογή των παρακάτω περιορισμών για εσάς και, όπου ισχύει αυτή η απαγόρευση, οι περιορισμοί αυτοί δεν θα ισχύουν για εσάς. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με έναν τοπικό οργανισμό ενημέρωσης καταναλωτών.

Β. ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΡΗΤΩΣ ΟΤΙ, ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ APPLE ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΠΡΟΣΠΕΛΑΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ APPLE ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΕΣΑΣ.

Γ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ APPLE ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΕΦΟΣΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ», ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΚΑΙ Η APPLE ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ APPLE (ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ «Η APPLE» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 8 ΚΑΙ 9) ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ APPLE, ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ή ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.

Δ. Η APPLE ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ APPLE, ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ APPLE Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ Ή ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ APPLE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ, ΟΤΙ ΤΥΧΟΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ APPLE ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ, Ή ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ APPLE ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ Ή ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ APPLE ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΡΙΤΩΝ, ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ APPLE.

Ε. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ APPLE ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΟΠΟΥ Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Ή ΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ, ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΙ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ APPLE ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ, ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΣΟΒΑΡΕΣ ΥΛΙΚΕΣ

ΖΗΜΙΕΣ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ Ή ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ.

ΣΤ. ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE Ή ΕΝΑΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ APPLE ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΕΑΝ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ APPLE ΑΠΟΔΕΙΧΤΟΥΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΘΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΣΕΡΒΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

9. Ρήτρα περιορισμού ευθύνης. ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η APPLE, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΟΙ ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΖΗΜΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Ή ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΔΗΓΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΗΣ), ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΖΗΜΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ Ή ΝΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ APPLE Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ APPLE, ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ Ή ΑΛΛΗ) ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ Η APPLE ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΓΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΥΤΗ Η ΡΗΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Η συνολική ευθύνη της Apple απέναντί σας για όλες τις ζημίες (εκτός από αυτές που τυχόν προβλέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο για περιπτώσεις σωματικών βλαβών) σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων πενήντα δολαρίων ΗΠΑ (250 $). Οι ανωτέρω περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν ακόμη και αν το προαναφερθέν μέσο αποκατάστασης δεν καλύπτει τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΑΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ, ΟΙ ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ APPLE ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΤΗΣ APPLE ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΕΑΝ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΣΚΟΠΙΜΟ ΔΟΛΟ Ή ΒΑΡΙΑ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ APPLE.

10. Ψηφιακά πιστοποιητικά. Το Λογισμικό Apple περιέχει δυνατότητες οι οποίες του επιτρέπουν να αποδέχεται ψηφιακά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί είτε από την Apple είτε από τρίτους. ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΑΝ ΘΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ή ΟΧΙ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ APPLE ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ. Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η APPLE ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ. Συμφωνείτε ότι (α) δεν θα πλαστογραφήσετε ούτε θα καταχραστείτε οποιοδήποτε πιστοποιητικό, (β) θα χρησιμοποιείτε ψηφιακά πιστοποιητικά μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με την όποια ισχύουσα Πολιτική πιστοποιητικών, Δήλωση πρακτικής πιστοποιητικών ή άλλες κοινοποιήσεις επιχειρηματικών πρακτικών από αρχές πιστοποίησης, (γ) είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να μην

επιτρέψετε σε οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο χρήστη να χρησιμοποιήσει τα δικά σας ψηφιακά πιστοποιητικά, (δ) είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για να μην επιτρέψετε σε οποιονδήποτε μη εξουσιοδοτημένο χρήστη να χρησιμοποιήσει το ιδιωτικό κλειδί που είναι συσχετισμένο με το ψηφιακό πιστοποιητικό σας, και (ε) θα ανακαλέσετε οποιοδήποτε πιστοποιητικό το οποίο έχετε λόγο να πιστεύετε έχει παραποιηθεί. Η Πολιτική πιστοποιητικών και οι Δηλώσεις πρακτικής πιστοποιητικών της Apple διατίθενται στον ιστότοπο: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Έλεγχος εξαγωγών. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ή με άλλον τρόπο να εξαγάγετε ή να επανεξαγάγετε Λογισμικό Apple εκτός από τις περιπτώσεις όπου επιτρέπεται από τη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών και τους νόμους των περιοχών δικαιοδοσίας στις οποίες αποκτήθηκε το Λογισμικό Apple. Συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά, το Λογισμικό Apple δεν μπορεί να εξαχθεί ή να επανεξαχθεί (α) σε κάποια χώρα στην οποία έχουν επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό οι ΗΠΑ ή (β) σε οποιονδήποτε που περιλαμβάνεται στον κατάλογο Ειδικώς χαρακτηρισμένων αλλοδαπών προσώπων (Specially Designated Nationals List) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή στον κατάλογο Αποκλεισμένων φυσικών ή νομικών προσώπων του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ ή άλλους τέτοιους καταλόγους αποκλεισμένων ατόμων. Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό Apple, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε σε καμία τέτοια χώρα, περιοχή ή κατάλογο. Αποδέχεστε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό Apple για σκοπούς που απαγορεύονται από το δίκαιο των ΗΠΑ, όπως, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό, την κατασκευή ή την παραγωγή πυραύλων, πυρηνικών, χημικών ή βιολογικών όπλων.

12. Τελικοί χρήστες του Δημοσίου. Το Λογισμικό Apple και η σχετική τεκμηρίωση αποτελούν «Εμπορικά είδη», όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 48, παράγραφος 2.101 του Κώδικα ομοσπονδιακών κανονισμών (C.F.R.), και περιέχουν «Εμπορικό λογισμικό υπολογιστών» και «Πληροφοριακό υλικό εμπορικού λογισμικού υπολογιστών», όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται, κατά περίπτωση, στο άρθρο 48, παράγραφος 12.212 ή στο άρθρο 48, παράγραφος 227.7202 του C.F.R. Σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 12.212 ή το άρθρο 48, παράγραφοι 227.7202-1 έως 227.7202-4, κατά περίπτωση, το Εμπορικό λογισμικό υπολογιστών και το Πληροφοριακό υλικό εμπορικού λογισμικού υπολογιστών παρέχονται με άδεια χρήσης σε τελικούς χρήστες του αμερικανικού Δημοσίου (α) μόνο ως Εμπορικά είδη και (β) μόνο με εκείνα τα δικαιώματα που εκχωρούνται σε όλους τους άλλους τελικούς χρήστες σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα. Με την επιφύλαξη όλων των μη δημοσιευμένων δικαιωμάτων σύμφωνα με το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

13. Εφαρμοστέο δίκαιο και ακυρότητα επιμέρους όρων. Η παρούσα Άδεια χρήσης διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Πολιτείας της Καλιφόρνια, εξαιρουμένων των αρχών σύγκρουσης νόμων. Η παρούσα Άδεια χρήσης δεν διέπεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων, η εφαρμογή της οποίας αποκλείεται ρητά. Αν είστε καταναλωτής με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα Άδεια χρήσης διέπεται από τους νόμους της δικαιοδοσίας της χώρας κατοικίας σας. Αν για οποιονδήποτε λόγο ένα δικαστήριο της αρμόδιας δικαιοδοσίας κρίνει ότι οποιοσδήποτε όρος ή μέρος αυτού είναι άκυρος, η υπόλοιπη Άδεια χρήσης παραμένει σε πλήρη ισχύ.

14. Πλήρης σύμβαση. Επίσημη γλώσσα. Η παρούσα Άδεια χρήσης αντιπροσωπεύει την πλήρη σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Apple αναφορικά με το Λογισμικό Apple και υπερισχύει κάθε προηγούμενης ή ταυτόχρονης συμφωνίας αναφορικά με το ίδιο αντικείμενο. Καμία τροποποίηση ή μεταβολή της παρούσας Άδειας χρήσης δεν θα είναι δεσμευτική εκτός αν συνταχθεί εγγράφως και υπογραφεί από την Apple. Τυχόν μετάφραση της παρούσας Άδειας χρήσης εξυπηρετεί τις τοπικές ανάγκες και, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του κειμένου στην αγγλική γλώσσα και του κειμένου σε άλλη γλώσσα, το κείμενο στην αγγλική γλώσσα θα υπερισχύει στον βαθμό που δεν απαγορεύεται από την τοπική νομοθεσία της δικαιοδοσίας σας.

15. Αναγνώριση δικαιωμάτων τρίτων.
Τμήματα του Λογισμικού Apple χρησιμοποιούν ή περιλαμβάνουν λογισμικό τρίτων μερών και λοιπά υλικά με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Οι δηλώσεις αναγνώρισης δικαιωμάτων, οι όροι χορήγησης

άδειας χρήσης και οι περιορισμοί ευθυνών για το εν λόγω υλικό περιέχονται στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό για το Λογισμικό Apple και η από μέρους σας χρήση αυτού του υλικού διέπεται από τους αντίστοιχους όρους. Η χρήση της υπηρεσίας «Ασφαλής Περιήγηση» της Google υπόκειται στους Όρους παροχής υπηρεσιών της Google (https://www.google.com/intl/en/policies/terms/) και στην Πολιτική προστασίας απορρήτου της Google (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

Β. Ορισμένες βιβλιοθήκες λογισμικού και άλλο λογισμικό τρίτων που περιλαμβάνεται στο Λογισμικό Apple είναι ελεύθερο λογισμικό που παρέχεται, κατά περίπτωση, με άδεια χρήσης η οποία υπόκειται στους όρους της Γενικής άδειας δημόσιας χρήσης (GPL) ή της Ελάσσονας γενικής άδειας δημόσιας χρήσης (LGPL) της βιβλιοθήκης GNU, ανάλογα με την περίπτωση. Για το εν λόγω ελεύθερο λογισμικό μπορείτε να αποκτήσετε ένα πλήρες αντίγραφο αναγνώσιμο από υπολογιστή υπό τους όρους της άδειας GPL ή της άδειας LGPL, κατά περίπτωση, χωρίς χρέωση εκτός του κόστους του μέσου, της αποστολής και της επεξεργασίας παραγγελίας, κατόπιν γραπτού αιτήματος προς την Apple στη διεύθυνση opensource@apple.com. Το λογισμικό GPL/LGPL παρέχεται με την προσδοκία να είναι χρήσιμο, όμως ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ούτε την υπονοούμενη εγγύηση της ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή της ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Στο Λογισμικό Apple περιλαμβάνεται ένα αντίγραφο της άδειας GPL και της άδειας LGPL.

Γ. Χρήση του MPEG-4. Το παρόν προϊόν διαθέτει άδεια χρήσης σύμφωνα με την Άδεια MPEG-4 Systems Patent Portfolio για κωδικοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο συστημάτων MPEG-4, με τη διαφορά ότι απαιτείται επιπρόσθετη άδεια χρήσης και πληρωμή πνευματικών δικαιωμάτων για κωδικοποίηση που αφορά (i) δεδομένα αποθηκευμένα ή αντιγραμμένα σε φυσικό μέσο που πληρώνονται σε ατομική βάση ή/και (ii) δεδομένα που πληρώνονται σε ατομική βάση και μεταδίδονται σε τελικό χρήστη για μόνιμη αποθήκευση ή/και χρήση. Μπορείτε να λάβετε μια τέτοια επιπρόσθετη άδεια χρήσης από την MPEG LA, LLC. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.mpegla.com.

Το παρόν προϊόν διαθέτει άδεια χρήσης σύμφωνα με την Άδεια MPEG-4 Visual Patent Portfolio για προσωπική και μη εμπορική χρήση από καταναλωτές για την (i) κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το Πρότυπο οπτικών υλικών MPEG-4 («Βίντεο MPEG-4») ή/και την (ii) αποκωδικοποίηση βίντεο MPEG-4, που κωδικοποιήθηκε από καταναλωτή ενεργούνται στο πλαίσιο προσωπικής και μη εμπορικής δραστηριότητας, ή/και παρασχέθηκε από εταιρεία παροχής βίντεο η οποία διαθέτει άδεια από την MPEG LA για την παροχή βίντεο MPEG-4. Δεν χορηγείται καμία άδεια ούτε θα υπονοείται για κάποια άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων και αυτών που συνδέονται με διαφημιστικές, εσωτερικές και εμπορικές χρήσεις και τη χορήγηση αδειών από τη MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση https://www.mpegla.com.

Δ. Ειδοποίηση H.264/AVC. Στον βαθμό που το Λογισμικό Apple περιέχει λειτουργικότητα κωδικοποίησης και/ή αποκωδικοποίησης AVC, η εμπορική χρήση του H.264/AVC προϋποθέτει πρόσθετη άδεια και εφαρμόζεται η παρακάτω διάταξη: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ AVC ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ (i) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC («AVC VIDEO») Ή/ΚΑΙ (ii) ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΠΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ/Ή ΠΑΡΑΣΧΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΝΤΕΟ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΒΙΝΤΕΟ AVC. ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ MPEG LA L.L.C. ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

Ε. Ειδοποίηση AMR. Η λειτουργικότητα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης Προσαρμοστικού πολλαπλού ρυθμού («AMR») στο παρόν προϊόν δεν παρέχεται με άδεια που επιτρέπει την πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων κινητής τηλεφωνίας ή τη χρήση της σε οποιαδήποτε προϊόντα τηλεφωνίας που βασίζονται στην αρχιτεκτονική QuickTime για την πλατφόρμα Windows. Επίσης, η λειτουργικότητα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης AMR στο παρόν προϊόν δεν παρέχεται με άδεια

που επιτρέπει τη χρήση της σε υποδομή επικοινωνιών κινητής τηλεφωνίας, όπως: σταθμοί βάσης, ελεγκτές σταθμών βάσης/ελεγκτές δικτύων ραδιοεκπομπής, κέντρα μεταγωγής και πύλες προς και από το δημόσιο δίκτυο μεταγωγής.

ΣΤ. Ειδοποίηση FAA. Τα δεδομένα Απεικόνισης κατάστασης αεροσκάφους και Πληροφοριών κατάστασης εθνικού συστήματος αεροδιαστημικής (συλλογικά αναφέρονται ως «Δεδομένα πτήσης») που εμφανίζονται μέσω του Λογισμικού Apple παράγονται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείμετε Δεδομένα πτήσης χωρίς την πρότερη γραπτή συναίνεση της FAA. Η FAA και η Apple αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις, ρητές ή υπονοούμενες (συμπεριλαμβανομένων των υπονοούμενων εγγυήσεων της εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό) αναφορικά με τη χρήση και την ακρίβεια των Δεδομένων πτήσης. Συμφωνείτε ότι η FAA και η Apple δεν θα φέρουν ευθύνη, είτε από κοινού είτε ξεχωριστά, για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, αξίωση, υπαιτιότητα, ευθύνη ή ρήτρα, ή για οποιεσδήποτε έμμεσες, ειδικές, δευτερεύουσες, περιστασιακές ή παρεπόμενες ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των Δεδομένων πτήσης. Το Λογισμικό Apple δεν χρηματοδοτείται ούτε υποστηρίζεται από την FAA. Η FAA δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα ή προβλήματα συστημάτων και δεν πρέπει να επικοινωνείτε με την FAA για τέτοια προβλήματα ή για ζητήματα λειτουργικής ροής κυκλοφορίας.

Ζ. Χρήση χρωματικών προφίλ Adobe. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Adobe Color Profile που περιλαμβάνεται με το Λογισμικό Apple σύμφωνα με την παρούσα Άδεια χρήσης, όμως η Adobe δεν φέρει καμία υποχρέωση να παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη για τα εν λόγω χρωματικά προφίλ, συμπεριλαμβανομένων αναβαθμίσεων ή μελλοντικών εκδόσεων των προφίλ ή άλλων στοιχείων. Επιπρόσθετα των διατάξεων στις Ενότητες 8 και 9 παραπάνω, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ADOBE ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΞΙΩΣΕΙΣ Ή ΔΑΠΑΝΕΣ. Το λογισμικό Adobe Color Profile που διανέμεται με το Λογισμικό Apple είναι επίσης διαθέσιμο για λήψη από την Adobe στη διεύθυνση https://www.adobe.com.

Η. Σύμβαση άδειας χρήσης τελικού χρήστη Gracenote®. Αυτή η εφαρμογή ή η συσκευή περιέχει λογισμικό από την Gracenote, Inc. με έδρα το Εμεριβίλ, Καλιφόρνια («Gracenote»). Το λογισμικό από την Gracenote («Λογισμικό Gracenote») προσφέρει στην εφαρμογή τη δυνατότητα εκτέλεσης αναγνώρισης δίσκων ή/και αρχείων και απόκτησης μουσικών πληροφοριών, όπως όνομα, καλλιτέχνης, κομμάτι, τίτλος («Δεδομένα Gracenote») από διαδικτυακούς διακομιστές ή ενσωματωμένες βάσεις δεδομένων (συλλογικά, «Διακομιστές Gracenote»), καθώς και δυνατότητα εκτέλεσης άλλων λειτουργιών. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα Gracenote μόνο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες λειτουργίες τελικού χρήστη αυτής της εφαρμογής ή συσκευής.

Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα Gracenote, το Λογισμικό Gracenote και τους Διακομιστές Gracenote μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση. Συμφωνείτε ότι δεν θα εκχωρείτε, αντιγράφετε, μεταφέρετε ή μεταβιβάζετε το Λογισμικό Gracenote ή τα Δεδομένα Gracenote σε τρίτους. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ GRACENOTE, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ GRACENOTE Ή ΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ GRACENOTE ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ.

Συμφωνείτε ότι η μη αποκλειστική άδεια χρήσης που σας παρέχεται για τα Δεδομένα Gracenote, το Λογισμικό Gracenote και τους Διακομιστές Gracenote θα τερματιστεί σε περίπτωση παραβίασης των εν λόγω περιορισμών. Αν η άδεια χρήσης σας τερματιστεί, συμφωνείτε ότι θα σταματήσετε όλες τις χρήσεις των Δεδομένων Gracenote, του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote. Η Gracenote διατηρεί όλα τα δικαιώματα στα Δεδομένα Gracenote, στο Λογισμικό Gracenote και στους Διακομιστές Gracenote, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Η Gracenote δεν θα φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη πληρωμής προς εσάς για τυχόν πληροφορίες που μπορεί να παρέχετε. Συμφωνείτε ότι η Gracenote, Inc. μπορεί να ασκήσει τα συμβατικά της δικαιώματα εις βάρος σας, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, απευθείας μέσω της δικής της επωνυμίας.

Η υπηρεσία Gracenote χρησιμοποιεί ένα μοναδικό αναγνωριστικό για την παρακολούθηση ερωτημάτων για στατιστικούς σκοπούς. Ο σκοπός του τυχαία εκχωρημένου αριθμητικού αναγνωριστικού είναι η δυνατότητα μέτρησης των ερωτημάτων από την υπηρεσία Gracenote χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζει την ταυτότητά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Πολιτικής απορρήτου της Gracenote για την υπηρεσία Gracenote.

Το Λογισμικό Gracenote και όλα τα στοιχεία των Δεδομένων Gracenote σάς παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η Gracenote δεν προβαίνει σε καμία προσυμβατική δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά την ακρίβεια των Δεδομένων Gracenote από τους Διακομιστές Gracenote. Η Gracenote διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων από τους Διακομιστές Gracenote ή αλλαγής των κατηγοριών δεδομένων για οποιαδήποτε αιτία κριθεί επαρκής από την Gracenote. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για την απουσία σφαλμάτων στο Λογισμικό Gracenote και στους Διακομιστές Gracenote, ούτε για την αδιάλειπτη λειτουργία του Λογισμικού Gracenote και των Διακομιστών Gracenote. Η Gracenote δεν είναι υποχρεωμένη να σας παρέχει νέους βελτιωμένους ή επιπρόσθετους τύπους δεδομένων ή κατηγορίες που ενδέχεται να παρέχει μελλοντικά, και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής των υπηρεσιών της οποιαδήποτε στιγμή. Η GRACENOTE ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΤΩΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ. Η GRACENOTE ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GRACENOTE Ή ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ GRACENOTE. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η GRACENOTE ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΕΣΟΔΑ.

16. Περιορισμοί της υπηρεσίας αναζήτησης Yahoo Search Service. Η άδεια για την υπηρεσία αναζήτησης Yahoo Search Service που διατίθεται μέσω της εφαρμογής Safari χορηγείται για χρήση στις παρακάτω χώρες και περιοχές μόνο: Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος, Αργεντινή, Αρούμπα, Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βερμούδα, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Γουατεμάλα, Γρενάδα, Δανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ελ Σαλβαδόρ, Ελβετία, Ελλάδα, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ινδία, Ινδονησία, Ιρλανδία, Ισημερινός, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κίνα (ηπειρωτική), Χονγκ Κονγκ, Ταϊβάν, Κολομβία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαλαισία, Μάλτα, Μεξικό, Μπαρμπέιντος, Μπαχάμες, Νέα Ζηλανδία, Νήσοι Κέιμαν, Νικαράγουα, Νορβηγία, Νότια Κορέα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουρουγουάη, Παναμάς, Περού, Πολωνία, Πορτογαλία, Πουέρτο Ρίκο, Ρουμανία, Σιγκαπούρη, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Ταϊλάνδη, Τζαμάικα, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, Τουρκία, Τσεχία, Φιλιππίνες, Φινλανδία και Χιλή.

EA1855
8/7/2023

Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για το Apple Pay

Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις για το Apple Pay (οι «Πρόσθετοι όροι») συμπληρώνουν τη Σύμβαση άδειας χρήσης Λογισμικού για το macOS (η «Άδεια χρήσης»). Οι όροι της Άδειας χρήσης και οι παρόντες Πρόσθετοι όροι διέπουν τη χρήση από μέρους σας της δυνατότητας Apple Pay, η οποία θα αποκαλείται «Υπηρεσία» εφεξής στην παρούσα άδεια χρήσης. Οι λέξεις-όροι με το πρώτο γράμμα κεφαλαίο που χρησιμοποιούνται στους παρόντες Πρόσθετους όρους έχουν τις έννοιες που ορίζονται στην Άδεια χρήσης.

1. Επισκόπηση και περιορισμοί χρήσης

Το Apple Pay επιτρέπει την αποθήκευση εικονικών απεικονίσεων πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών, συμπεριλαμβανομένης της Apple Card, που υποστηρίζονται από τη δυνατότητα Apple Pay («Υποστηριζόμενες κάρτες»), τη χρήση υποστηριζόμενων Mac για την εκκίνηση ή την πραγματοποίηση πληρωμών μέσα από ιστότοπους, καθώς και την παρακολούθηση παραγγελιών και την προβολή αποδείξεων. Οι δυνατότητες Apple Pay του Λογισμικού Apple μπορεί να είναι διαθέσιμες μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές, για συγκεκριμένους εκδότες καρτών, δίκτυα πληρωμών και εμπόρους. Οι δυνατότητες μπορεί να διαφέρουν κατά περιοχή, εκδότη και έμπορο. Οι Υποστηριζόμενες κάρτες ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς.

Η δυνατότητα Apple Pay προορίζεται για την προσωπική χρήση σας και μπορείτε να παρέχετε αποκλειστικά και μόνο δικές σας Υποστηριζόμενες κάρτες. Αν χρησιμοποιείτε υποστηριζόμενη εταιρική κάρτα, δηλώνετε ότι το κάνετε κατόπιν άδειας από τον εργοδότη σας και ότι έχετε εξουσιοδοτηθεί για τη συμμόρφωση του εργοδότη σας με τους παρόντες όρους χρήσης και την τήρηση όλων των συναλλαγών που επηρεάζουν τη χρήση της δυνατότητας.

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το Apple Pay για παράνομους ή δόλιους σκοπούς ή άλλους σκοπούς που απαγορεύονται από την Άδεια χρήσης και τους παρόντες Πρόσθετους όρους. Επιπλέον, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα Apple Pay σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Συμφωνείτε να μην δημιουργήσετε παρεμβολές ή να διακόψετε την υπηρεσία της δυνατότητας Apple Pay (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην υπηρεσία μέσω αυτοματοποιημένων τρόπων) ή τυχόν διακομιστές ή δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με την υπηρεσία ή τυχόν πολιτικές, απαιτήσεις ή κανονισμούς δικτύων που είναι συνδεδεμένα με την υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένων της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, της χρήσης ή παρακολούθησης δεδομένων ή κίνησης που την σχετίζονται με αυτή).

2. Χρήση σε Mac

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Apple Pay σε υποστηριζόμενα Mac για την εκκίνηση πληρωμών σε ιστότοπους που προσπελάζονται μέσω του Safari. Αυτή η δυνατότητα απαιτεί να έχετε μια Υποστηριζόμενη κάρτα που έχει καταχωριστεί σε μια υποστηριζόμενη συσκευή iOS ή Apple Watch («Υποστηριζόμενες συσκευές»). Όταν πραγματοποιείτε μια πληρωμή από έναν ιστότοπο μέσω του Apple Pay, θα σας ζητείται να εξουσιοδοτήσετε τη συναλλαγή χρησιμοποιώντας μια Υποστηριζόμενη συσκευή.

Εκτός από τους όρους που ορίζονται στους παρόντες Πρόσθετους όρους, η χρήση από μέρους σας του Apple Pay για την εκκίνηση πληρωμών σε ιστότοπους που προσπελάζονται μέσω του Safari υπόκεινται στους Πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για το Apple Pay που ισχύουν για τις Υποστηριζόμενες συσκευές σας, οι όροι των οποίων ενσωματώνονται στο παρόν έγγραφο κατ' αναφορά και τους οποίους μπορείτε να προσπελάσετε μεταβαίνοντας στις: Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες > Νομικά > Άδεια χρήσης στη συσκευή iOS σας ή στις Πληροφορίες > Νομικά > Άδεια χρήσης στην εφαρμογή Watch σε μια ζευγοποιημένη συσκευή iOS. Οι Υποστηριζόμενες συσκευές μπορεί να αλλάζουν κατά καιρούς.

Σε MacBook Pro με ενσωματωμένο Touch ID, μπορείτε να διαμορφώσετε το Apple Pay παρέχοντας Υποστηριζόμενες κάρτες και χρησιμοποιώντας το Apple Pay για να πραγματοποιείτε πληρωμές σε ιστότοπους που προσπελάζονται μέσω του Safari. Για να χρησιμοποιήσετε το Apple Pay σε αυτά τα Mac, πρέπει να έχετε Υποστηριζόμενες κάρτες που να σχετίζονται με έναν ενεργό λογαριασμό iCloud. Η δυνατότητα Apple Pay είναι διαθέσιμη μόνο σε άτομα ηλικίας 13 ετών ή παραπάνω και μπορεί να υπόκειται σε πρόσθετους περιορισμούς ηλικίας που επιβάλλονται από το iCloud ή τον σχετικό εκδότη των Υποστηριζόμενων καρτών σας.

3. Η σχέση της Apple με εσάς

Η Apple δεν επεξεργάζεται πληρωμές ούτε έχει οποιονδήποτε έλεγχο ως προς πληρωμές, επιστροφές

προϊόντων ή υπηρεσιών, επιστροφές χρημάτων, επιβραβεύσεις, αξίες, εκπτώσεις, παραγγελίες, διεκπεραίωση παραγγελιών ή άλλη εμπορική δραστηριότητα που ενδέχεται να προκύψει από την από μέρους σας χρήση της παρούσας δυνατότητας.

Οι όροι συμβάσεων κατόχου κάρτας που έχετε συνάψει με τον εκδότη της κάρτας σας θα εξακολουθούν να διέπουν τη χρήση των Υποστηριζόμενων καρτών από μέρους σας καθώς και τη χρήση των καρτών από μέρους σας σε σχέση με τη δυνατότητα Apple Pay. Παρομοίως, η αγορά από μέρους σας οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών με χρήση της δυνατότητας Apple Pay θα υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις του εμπόρου.

Η Apple Card είναι διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκδίδεται από τη Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch («Εκδότης Apple Card»). Όταν κάνετε αίτηση για Apple Card, κάνετε αίτηση για άνοιγμα λογαριασμού με τον εκδότη της Apple Card. Η Apple Card διατίθεται μόνο για άτομα άνω των 18 ετών (ή μεγαλύτερα ανάλογα με την πολιτεία της κατοικίας σας). Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που είναι υπεύθυνο για την προσφορά της Apple Card υπόκειται σε αλλαγές και η χρήση της Apple Card υπόκειται στους όρους και προϋποθέσεις τους.

Τίποτα στην Άδεια χρήσης ή τους παρόντες Πρόσθετους όρους δεν τροποποιεί τους όρους σύμβασης κατόχου κάρτας ή εμπόρου, ή άλλους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τη χρήση των δυνατοτήτων του Apple Pay, και οι εν λόγω όροι θα διέπουν τη χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας του Apple Pay από μέρους σας και την εικονική απεικόνισή της στο υποστηριζόμενο Mac.

Συμφωνείτε ότι η Apple δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων κατόχου κάρτας σας ή των συμβάσεων εμπορικών φορέων, ότι η Apple δεν είναι υπεύθυνη για (α) το περιεχόμενο, την ακρίβεια ή τη μη διαθεσιμότητα τυχόν καρτών πληρωμής, εμπορικών δραστηριοτήτων, συναλλαγών, αγορών, παραγγελιών, διεκπεραίωσης παραγγελιών ή αποδείξεων κατά τη χρήση των λειτουργιών του Apple Pay, (β) την έκδοση πίστωσης ή την εκτίμηση καταλληλότητας για πίστωση, (γ) τις δραστηριότητες εκδοτών, εμπόρων ή άλλων τρίτων μερών που σχετίζονται με την από μέρους σας χρήση του Apple Pay ή του Πορτοφολιού, (δ) τις αποφάσεις που λαμβάνονται από έναν εκδότη, έμπορο ή άλλο τρίτο μέρος σε σχέση με μια Υποστηριζόμενη κάρτα, (ε) τη συσσώρευση ή εξαργύρωση επιβραβεύσεων ή αξίας αγοράς στο πλαίσιο εμπορικών προγραμμάτων ή (στ) τη χρηματοδότηση ή την προσθήκη κεφαλαίων προπληρωμένων καρτών. Για όλες τις διαφορές ή ερωτήσεις που αφορούν κάρτες πληρωμής ή σχετιζόμενη εμπορική δραστηριότητα, επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο εκδότη της κάρτας ή τον έμπορο.

4. Απόρρητο

Όταν χρησιμοποιείτε το Apple Pay για να ξεκινήσετε μια συναλλαγή πληρωμής που θα ολοκληρωθεί σε μια Υποστηριζόμενη συσκευή, το Apple Pay θα μεταφέρει πληροφορίες πληρωμής σε κρυπτογραφημένη μορφή μεταξύ του Mac και της Υποστηριζόμενης συσκευής σας για την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας. Όταν χρησιμοποιείτε το Apple Pay για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγή πληρωμής σε MacBook Pro με ενσωματωμένο Touch ID, οι πληροφορίες πληρωμής θα παρέχονται σε κρυπτογραφημένη μορφή στον ιστότοπο ως μέρος της εν λόγω συναλλαγής. Όταν προσθέτετε μια κάρτα στο Apple Pay σε ένα MacBook Pro με ενσωματωμένο Touch ID, πληροφορίες που αφορούν τη συσκευή σας, όπως αν είναι ενεργοποιημένες συγκεκριμένες ρυθμίσεις της συσκευής και μοτίβα χρήσης της συσκευής (π.χ. ποσοστό χρόνου κατά το οποίο η συσκευή βρίσκεται εν κινήσει, αριθμός κλήσεων ανά εβδομάδα κατά προσέγγιση), θα στέλνονται στην Apple για να καθορίζει την καταλληλότητα χρήσης της δυνατότητας και να αποτρέπει τις απάτες. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται ή κοινοποιούνται ως μέρος της χρήσης του Apple Pay από μέρους σας, διαβάζοντας τις σχετικές ειδοποιήσεις απορρήτου για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας «Πληροφορίες για το Apple Pay και το Απόρρητο» σε συσκευή iOS ή Mac, ή στην εφαρμογή Watch σε ζευγοποιημένη συσκευή iOS ή μεταβαίνοντας στη διεύθυνση https://

www.apple.com/legal/privacy/gr/. Με τη χρήση της δυνατότητας Apple Pay από μέρους σας, αποδέχεστε και συναινείτε ως προς τη μετάδοση, συλλογή, διατήρηση, επεξεργασία και χρήση όλων των προαναφερόμενων πληροφοριών από την Apple, τις θυγατρικές και τους εκπροσώπους της, με σκοπό την παροχή της λειτουργικότητας του Apple Pay.

5. Ασφάλεια

Το Apple Pay αποθηκεύει εικονικές απεικονίσεις των Υποστηριζόμενων καρτών σας, και κατανοείτε και αποδέχεστε ότι όταν παρέχετε το συνθηματικό ή κωδικό συσκευής σας σε τρίτο μέρος, ή επιτρέπετε σε τρίτο μέρος να προσθέσει το δακτυλικό του αποτύπωμα για χρήση του Touch ID στην Υποστηριζόμενη συσκευή ή Mac σας, αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητά του να πραγματοποιεί πληρωμές Apple Pay μέσα από ιστότοπους στο Mac σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας των συσκευών και των σχετικών κωδικών και συνθηματικών σας. Συμφωνείτε ότι η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη αν χάσετε τη συσκευή ή μοιραστείτε με κάποιον τρίτο την πρόσβαση στη συσκευή, ή αν πραγματοποιήσετε μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στο macOS.

Αν η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί και είναι ενεργοποιημένη η Εύρεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Εύρεση ή το https://icloud.com για να προσπαθήσετε να αναστείλετε τη δυνατότητα πληρωμής με τις εικονικές Υποστηριζόμενες κάρτες στη συσκευή θέτοντας τη συσκευή στη λειτουργία Απώλειας. Μπορείτε επίσης να σβήσετε τη συσκευή σας ώστε να γίνει απόπειρα αναστολής της δυνατότητας πληρωμών με τις εικονικές Υποστηριζόμενες κάρτες στη συσκευή. Θα πρέπει επίσης να επικοινωνήσετε με τον εκδότη των Υποστηριζόμενων καρτών προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις εικονικές Υποστηριζόμενες κάρτες σας.

Αν αναφέρετε δόλια ή καταχρηστική δραστηριότητα ή η Apple έχει σχετικές υποψίες, συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την Apple σε οποιαδήποτε έρευνα και να χρησιμοποιήσετε τα μέτρα αποτροπής απάτης που θα σας παρέχει.

6. Ρήτρα περιορισμού ευθύνης

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, Η APPLE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ, ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ, ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ APPLE PAY ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΥΝΑΨΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Ή ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Ή ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΑΣ, ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

עברית

APPLE INC.
הסכם רישיון תוכנה עבור macOS Sonoma

לשימוש במחשבים של מותג Apple

יש לקרוא את הסכם רישיון התוכנה הזה (״הרישיון״) בקפידה, בטרם תשתמש/י בתוכנה של APPLE. על-ידי שימוש בתוכנה של APPLE, הינך מביע/ה את הסכמתך להיות כפוף/ה לתנאי רישיון זה. אם אינך מסכים/ה לתנאי הרישיון, אל תתקין/י ו/או תשתמש/י בתוכנה של Apple, ואם תוצג בפניך האפשרות ״אני מסכים/ה״ או ״איני מסכים/ה״ לתנאים, לחץ/י על ״איני מסכים/ה״. אם רכשת את התוכנה של Apple כחלק מרכישת חומרה של Apple, ואם אינך מסכים/ה לתנאי הרישיון, מותר לך להחזיר את חבילת החומרה/התוכנה בשלמותה במהלך תקופת ההחזרה ל-Apple Store או למפיץ המורשה שממנו רכשת אותה, תמורת החזר, בכפוף למדיניות ההחזרות של Apple, הנמצאת בכתובת https:// www.apple.com/legal/sales-support/. עליך להחזיר את חבילת החומרה/התוכנה בשלמותה על-מנת לקבל החזר.

הערה חשובה: השימוש בתוכנה זו מאפשר לך לשכפל, לשנות, לפרסם או להפיץ חומרים, אך ורק כל עוד השימוש כאמור מוגבל לשכפול, שינוי, פרסום והפצה של חומרים שאינם מוגנים בזכויות יוצרים, חומרים שהינך בעל/ת זכויות היוצרים שלהם, או חומרים אשר הינך מוסמך/ת או מורשה/ית מבחינה חוקית לשכפל, לשנות, לפרסם או להפיץ. אם אינך בטוח/ה בנוגע לזכות שלך להעתיק, לשנות, לפרסם או להפיץ חומר כלשהו, עליך לפנות ליועץ המשפטי.

1. כללי.
א. התוכנה של Apple (לרבות קוד ROM האתחול) וכל תוכנה, מסמך תיעוד, ממשק, תוכן, גופן ונתונים אחרים של צדדים שלישיים שנלווים לרישיון זה (״תוכנה מקורית של Apple״), כפי שייתכן שיעודכנו או יוחלפו בעקבות או על ידי שיפורי תכונות, עדכוני תוכנה, תגובות אבטחה, קובצי מערכת או תוכנה לשחזור המערכת ש-Apple מספקת עבור המחשב או ההתקן ההיקפי הנתמך שלך ממותג Apple ("שינויי תוכנה של Apple"), בין אם בהתקנה מראש בחומרה ממותג Apple, בהתקן אחסון פנימי, במדיה נשלפת, בדיסק, בזיכרון לקריאה בלבד, בכל מדיה אחרת או בכל צורה אחרת (התוכנה המקורית של Apple ושינויי התוכנה של Apple מכונים ביחד "תוכנת Apple"), ניתנים לך ברישיון, ולא נמכרים לך, על-ידי Apple Inc. (״Apple״), לשימוש בהתאם לתנאי רישיון זה בלבד. Apple ו/או בעלי הרישיון שלה ממשיכים להיות הבעלים של התוכנה של Apple עצמה ושומרים על כל הזכויות שאינן ניתנות לך במפורש. הינך מסכים/ה לכך שהתנאים ברישיון זה יחולו על כל מוצר תוכנה ממותג Apple אשר ייתכן שמותקן בקדם-התקנה בחומרה שלך ממותג Apple, אלא אם מוצר זה מלווה ברישיון נפרד; במקרה כזה, הינך מסכים/ה לכך שתנאי רישיון זה יחולו על השימוש שלך במוצר זה.

ב. Apple, על-פי שיקול דעתה, עשויה להפיץ שינויי תוכנה עתידיים של Apple. שינויי תוכנה של Apple, ככל שיהיו, לא יכללו בהכרח את כל מאפייני התוכנה הקיימים, או מאפיינים חדשים ש-Apple מפיצה עבור דגמים חדשים יותר או עבור דגמים אחרים של מחשבים ממותג Apple. תנאי רישיון זה יחולו על כל שינויי התוכנה של Apple, להוציא מקרים שבהם שינויי התוכנה של Apple יהיו מלווים ברישיון נפרד. במקרים כאלה, התנאים של אותו רישיון יחולו.

ג. זכויות הבעלות וכל זכויות הקניין הרוחני בכל תוכן המוצג על-ידי התוכנה של Apple או שהגישה אליו מתאפשרת על-ידה, שייכות לבעלי התוכן המתאימים. תוכן זה עשוי להיות מוגן בזכויות יוצרים או חוקים או אמנות אחרים של קניין רוחני, ועשוי להיות כפוף לתנאי השימוש של הצד השלישי המספק את התוכן. למעט כפי שצוין אחרת במסמך זה, רישיון זה אינו מקנה לך זכויות לשימוש בתוכן מסוג זה ואינו מהווה הבטחה שתוכן מסוג זה ימשיך להיות זמין עבורך. אסור לך לפרסם מחדש, לשדר מחדש או להפיק מחדש תמונות שהגעת אליהן דרך News או 'מפות' כקובץ עצמאי.

2. שימושים מותרים ברישיון והגבלות.
א. רישיון תוכנה מותקנת מראש ועותק בודד של Apple. בכפוף לתנאים ולהגבלות של רישיון זה, אלא אם כן השגת את התוכנה של Apple מה-Mac App Store במסגרת הורדה אוטומטית או במסגרת רישיון רב-משתמשים, רישיון תחזוקה או הסכם אחר בכתב מ-Apple, מוענק לך היתר מוגבל ולא-בלעדי להתקין, להשתמש ולהפעיל עותק אחד (1) של התוכנה של Apple במחשב אחד של מותג Apple בכל זמן נתון. לדוגמה, תנאי רישיון אלה עבור עותק בודד יחולו עליך אם התוכנה של Apple הותקנה מראש אצלך על חומרה של מותג Apple.

ב. רישיון Mac App Store. אם השגת רישיון עבור התוכנה של Apple מה-Mac App Store או באמצעות הורדה אוטומטית, אזי בהתאם לתנאים וההתניות של רישיון זה, וכפי שהותר בכללי השימוש בשירותים ובתכנים שמפורטים בתנאים וההתניות של שירותי המדיה של Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/) (״כללי שימוש״), מוענק לך רישיון מוגבל, בלתי ניתן להעברה ולא-בלעדי:

(i) להוריד, להתקין, להשתמש ולהפעיל, לצרכים אישיים ולא מסחריים, עותק אחד (1) של התוכנה של Apple באופן

ישיר בכל מחשב ממותג Apple שבו פועלת מערכת ההפעלה macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave או macOS High Sierra ("מחשב Mac") שנמצא בבעלותך או בשליטתך;

(ii) אם הינך חברה מסחרית או מוסד חינוכי, מוענק לך רישיון להוריד, להתקין, להשתמש ולהפעיל עותק אחד (1) של התוכנה של Apple לשימוש על-ידי: (א) משתמש בודד בכל מחשב Mac שנמצא בבעלותך או בשליטתך, או (ב) מספר משתמשים במחשב Mac משותף יחיד שנמצא בבעלותך או בשליטתך. לדוגמה, עובד יחיד יכול להשתמש בתוכנה של Apple גם במחשב ה-Mac השולחני שלו וגם במחשב ה-Mac הנייד שלו. לחלופין, סטודנטים רבים יכולים להשתמש בזה אחר זה בתוכנה של Apple במחשב Mac יחיד שממוקם במרכז משאבים או בספריה; וכן

(iii) להתקין, להשתמש ולהפעיל עד שני (2) עותקים או מופעים נוספים של התוכנה של Apple, או של כל תוכנה קודמת של מערכות ההפעלה macOS או OS X או של מהדורה מתקדמת יותר של התוכנה של Apple, בסביבות של מערכות הפעלה וירטואליות בכל מחשב ממותג Apple שנמצא בבעלותך או בשליטתך, שכבר פועלת בו התוכנה של Apple, למטרות: (א) פיתוח תוכנה; (ב) בדיקות במהלך פיתוח תוכנה; (ג) שימוש ב-macOS Server, או (ד) שימוש אישי, לא מסחרי.

למעט כפי שהותר במפורש בסעיף 3, הזכות שהוענקה בסעיף 2ב׳(iii) לעיל אינה מתירה לך להשתמש בעותקים או במופעים של התוכנה של Apple שעברו וירטואליזציה בכל הקשור ללשכות שירות, שיתוף זמן (time sharing), שיתוף מסופים או סוגים דומים של שירותים. למעט כפי שהותר במפורש בסעיף 2ב׳ זה, אסור לך להשתמש בתוכנה של Apple להפעלת תוכנת מערכת הפעלה של Apple, לרבות iOS, iPadOS, watchOS או tvOS, בסביבות של מערכות הפעלה וירטואליות במחשבי Mac.

ג. <u>רישיון רב-משתמשים או רישיון תחזוקה</u>. אם השגת את התוכנה של Apple במסגרת תוכנית של רישיון רב-משתמשים או רישיון תחזוקה עם Apple, התנאים של הרישיון רב-המשתמשים או רישיון התחזוקה יקבעו את מספר העותקים של התוכנה של Apple שמותר לך להוריד, להתקין, להשתמש ולהפעיל במחשבים של מותג Apple שנמצאים בבעלותך או בשליטתך. למעט התנאים שהוסכמו בכתב על-ידי Apple, כל התנאים וההגבלות של רישיון זה יחולו על השימוש שלך בתוכנת Apple שהושגה במסגרת רישיון רב-משתמשים או רישיון תחזוקה.

ד. <u>דרישות מערכת; Apple ID</u>. לתשומת לבך, התוכנה של Apple נתמכת רק על-ידי חומרה של מותג Apple שעומדת בדרישות המערכת שצוינו על-ידי Apple. בנוסף, על-מנת להשתמש במאפיינים מסוימים של התוכנה של Apple ושירותים מסוימים (המפורטים בסעיף 6) או לגשת אליהם, ייתכן שיהיה עליך להירשם לקבלת שם משתמש וסיסמה ייחודיים, שנקראים "Apple ID".

ה. <u>גופנים</u>. בכפוף לתנאים ולהגבלות של רישיון זה, מותר לך להשתמש בגופנים הכלולים בתוכנה של Apple על-מנת להציג ולהדפיס תוכן בעת הפעלת התוכנה של Apple. עם זאת, מותר לך להטביע גופנים בתוכן רק אם הדבר מותר בהתאם למגבלות ההטבעה שמצורפות לגופן המדובר. ניתן למצוא את מגבלות ההטבעה האלה בחלונית Font Book/Preview/Show Font Info (ספר הגופנים/תצוגה מקדימה/הצגת פרטי הגופן).

ו. <u>קולות; כתוביות בזמן אמת</u>. בכפוף לתנאים ולהגבלות של רישיון זה, יש לך הרשאה: (i) להשתמש בקולות המערכת הכלולים בתוכנת Apple (להלן: "קולות המערכת") (1) בעת הפעלת התוכנה של Apple וכן (2) כדי ליצור תוכן מקורי ופרויקטים משלך לשימוש אישי ולא מסחרי; (ii) שימוש ב'כתוביות בזמן אמת' שנוצרות באופן אוטומטי במכשיר בזמן אמת על ידי תוכנת Apple ("כתוביות בזמן אמת"), בין אם נוצרו במהלך שיחת FaceTime או אחרת, רק לשימוש אישי ולא מסחרי שלך; וכן (iii) להשתמש בתכונה Personal Voice (קול אישי) כדי ליצור קול במכשיר שנשמע כמוך ("Personal Voice") תוך שימוש בקול אישי משלך לשימוש אישי ולא מסחרי. אף יצירה או שימוש אחרים ב'קולות מערכת', ב'כתוביות בזמן אמת' או ב-Personal Voice אינם מותרת ברישיון זה, כולל, בין היתר, שימוש, העתקה, תצוגה, ביצועים, הקלטה, פרסום או הפצה מחדש של כל אחד מ'קולות מערכת', 'כתוביות בזמן אמת' או Personal Voice בהקשר של רווח, מלכ"ר, שיתוף ציבורי או מסחרי.

ז. <u>מאפיינים ותמיכה של היישום 'תמונות'</u>. ייתכן שהיישום 'תמונות' של התוכנה של Apple ("היישום 'תמונות'") לא יתמוך בסוגי וידאו ותמונה מסוימים. השימוש במאפיינים מסוימים של היישום 'תמונות' יהיה תלוי במאפיינים של המצלמה שברשותך. סנכרון תמונות עם היישום 'תמונות' ועם כל שירות של Apple או של צד שלישי עשוי לגרום לאובדן נתונים. פריטי הגרפיקה, המוסיקה וערכות הנושא למצגות שכלולים ביישום 'תמונות' מיועדים אך ורק לשימוש אישי, לא מסחרי, במצגות שהינך יוצר/ת עם היישום 'תמונות'. אסור לך להשתמש, לחלץ או להפיץ, באופן מסחרי או אחר, על בסיס עצמאי, אף צילום, תמונה, גרפיקה, יצירת אמנות, שמע, וידאו או נכסים דומים ("חומרים דיגיטליים") הכלולים ביישום 'תמונות' או ניתנים כחלק ממנו, או להשתמש באופן אחר בחומרים דיגיטליים שלא בהקשר של השימוש המיועד בהם כחלק מהיישום 'תמונות'.

ח. <u>מאפייני שמירת תוכן במטמון</u>.

1. במידה ש-Apple ו/או חברות המסונפות אליה מייצרות תוכנה ו/או תכנים ייחודיים שזמינים להורדה ושמירה במטמון (כגון תכנים תואמים מ-Mac App Store) (״תכנים תואמי Apple״), מאפיינים מסוימים בתוכנה של Apple (״מאפייני שמירת תוכן במטמון״) עשויים, באופן אוטומטי, להוריד את אותם תכנים תואמי Apple ולשמור אותם בזיכרון מטמון מקומי במחשב ה-Apple שלך המופעל עם תוכנה של Apple (מעתה ואילך בסעיף זה, מחשבים מתוצרת Apple ייקראו ״Mac תומך מטמון״). **על-ידי שימוש במאפיינים של תוכנת Apple המאפשרים שמירה במטמון, הינך מביע/ה את הסכמתך לכך ש-Apple תוכל להוריד תכנים תואמי Apple ולשמור אותם בזיכרון מטמון מקומי אצלך ב-Mac תומך מטמון.** באפשרותך לבטל בכל עת מאפיינים בתוכנה של Apple המאפשרים שמירה במטמון על ידי מעבר אל 'שיתוף' ב'הגדרות המערכת' ב-Mac התומך באחסון במטמון.

2. מאפייני שמירת תוכן במטמון של התוכנה של Apple מיועדים לשימוש בלעדי במחשב Mac תומך מטמון אשר בבעלותך או בשליטתך, וזאת למטרה הבלעדית של קיצור זמני העברה של תכנים תואמי Apple אל משתמשי קצה מורשים שנמצאים בבית, בחברה או בארגון שלך. הינך מבין/ה שמשתמשים אלה עשויים להידרש לאמת את זהותם בנפרד מול Apple לפני שיוכלו לקבל תכנים תואמי Apple, ושקיצור זמני ההעברה של תכנים תואמי Apple באמצעות מחשב Mac תומך מטמון לא ישנה את התנאים החלים עליך או על משתמשי הקצה שלך בעת קבלת אותם תכנים תואמי Apple.

3. הינך מכיר/ה בכך ומסכים/ה שכל שימוש שייעשה בתכנים תואמי Apple יתבצע בכפוף לתנאי הרישיון החלים על סוג התכנים תואמי Apple שנשמרים במטמון. תנאים אלו עשויים לכלול, בין השאר, את תקנון שירותי המדיה של Apple, התקנון של iCloud, הסכם המנחים של iTunes U, הסכם רישיון התוכנה של iTunes U ו/או תנאי הרישיון התקפים שהגיעו עם התוכנה שהינך מוריד/ה, אלא אם ההורדה התבצעה תחת רישיון ייחודי נפרד, שבמקרה כזה, תנאי הרישיון הנפרד יגברו. ניתן למצוא רשימה של הסכמי רישיון תוכנה של Apple בכתובת: https://www.apple.com/legal/sla/ הינך מכיר/ה בכך ומסכים/ה שהשימוש במאפייני שמירת תוכן במטמון והאחסון של תכנים תואמי Apple במחשב ה-Mac תומך המטמון לא מעניקים לך זכויות כלשהן מעבר לאלה שכבר הוענקו לך במסגרת תנאי הרישיון החלים על התכנים תואמי Apple, וזכויות אלו לא יוכלו לשמש כהיתר, כתב ויתור או הגבלה של זכות כלשהי של Apple או של בעלי זכויות יוצרים אחרים בתכנים תואמי Apple.

4. אסור לך להשתמש במאפייני שמירת תוכן במטמון במחשב Mac תומך מטמון אם הוא נמצא ברשת שאינה בבעלותך או בשליטתך (או שמבחינה חוקית אסור לך להשתמש בה למטרות אלה), או לאפשר גישה לתכנים תואמי Apple מסוג זה למשתמשי קצה שנמצאים מחוץ לבית, לחברה או לארגון שלך. הינך מסכים/ה להשתמש במאפייני שמירת תוכן במטמון אך ורק לצורך שימושך הפרטי, הלא-מסחרי או למטרות שימוש פנימי בתוך החברה או הארגון שלך, ורק בכפוף לתנאים הכלולים במסמך זה. אינך רשאי/ת לספק לצדדים שלישיים שירות שמשלב או מפיק תועלת משירותים או מידע המסופקים על-ידי מאפייני שמירת תוכן במטמון, או שמשתמש במאפייני שמירת תוכן במטמון בדרך כלשהי.

5. על-ידי הפעלה של מאפייני שמירת תוכן במטמון של התוכנה של Apple, הינך מביע/ה את הסכמתך לחברת Apple לאחסן, לנטר ולהבטיח את התכנים תואמי Apple במחשב ה-Mac תומך המטמון שלך, ולאסוף ולהשתמש במידע טכני אודות מחשב ה-Mac תומך המטמון שלך ורשתות קשורות, לרבות, בין השאר, מזהי חומרה וכתובות IP, לצורך ביצוע פעולות אלו. הינך מסכים/ה להימנע מלכבות, להפסיק, לפרוץ, לעקוף או להפריע בדרך כלשהי למנגנוני האימות, האחסון או הווידוא של Apple, למנגנוני החתימה האלקטרונית, ניהול זכויות דיגיטלי או מנגנוני אבטחה אחרים שמשמשים את Apple, או משולבים בתוכנה של Apple, בשירותים של Apple, בתכנים תואמי Apple, או בתוכנות או טכנולוגיות אחרות של Apple, וכן לא לאפשר לאחרים לעשות זאת.

6. חברת Apple שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לספק תכנים תואמי Apple לשמירה במטמון במחשב ה-Mac תומך המטמון (לדוגמה, תכנים שבעבר שמרת אצלך במטמון, ייתכן שכבר לא יהיו זמינים לשמירה חוזרת) ולהסיר תכנים תואמי Apple מכל סוג שהוא ששמורים אצלך במטמון ב-Mac תומך מטמון, בכל עת ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, וכי ל-Apple לא תהיה אחריות כלפיך במקרה שכזה. הינך מבין/ה ששמירת מטמון כזו של תכנים תואמי Apple ייתכן שלא תהיה זמינה בכל המדינות או האזורים. באפשרותך להסיר את התכנים תואמי Apple ששמורים אצלך במטמון ולכבות את מאפייני השמירה במטמון בכל עת.

ט. חיבורים ל-Remote Desktop. בכפוף לתנאים ולהתניות של רישיון זה, בעת התחברות מרחוק ממחשב או ממכשיר אלקטרוני אחר (כל אחד מהם יכונה ״מכשיר״) למחשב של מותג Apple שמופעלת בו התוכנה של Apple (למטרות סעיף זה, מחשב כזה של מותג Apple יכונה ״ה-Mac הביתי״), בין אם באמצעות המאפיין 'שיתוף מסך' ובין אם באמצעים אחרים:

(i) ניתן להתחבר מרחוק למכשיר אחד (1) בלבד בכל עת, בין אם באופן ישיר או בלתי ישיר, על מנת לשלוט בהפעלת המכתבה הגרפית של התוכנה של Apple שמופעלת ומוצגת ב-Mac הביתי; וכן

(ii) ניתן לחבר מספר סביר של מכשירים בו-זמנית למטרה הבלעדית של צפייה סימולטנית באותה הפעלת מכתבה גרפית של התוכנה של Apple שמופעלת ומוצגת ב-Mac הביתי, כל עוד הם אינם שולטים בתוכנה של Apple בשום צורה; אך

(iii) ניתן לחבר מרחוק מכשיר אחד (1) בלבד של מותג Apple בכל עת, בין אם באופן ישיר או בלתי ישיר, על-מנת לשלוט בהפעלת מכתבה גרפית נפרדת של התוכנה של Apple השונה מההפעלה שפועלת ומוצגת ב-Mac הביתי, וניתן לבצע חיבור כזה רק באמצעות המאפיין 'שיתוף מסך' של התוכנה של Apple.

למעט ההיתר שניתן במפורש בסעיף 2ט׳ או בסעיף 3, או למעט היתר אחר שניתן על-ידי Apple, הינך מסכים/ה שלא להשתמש בתוכנה של Apple או באף אחת מהפונקציות שלה בקשר עם לשכות שירות, שיתוף זמן (time sharing), שיתוף מסופים או סוגים דומים של שירותים, בין אם שירותים כאלה ניתנים בארגון שלך או מסופקים לצדדים שלישיים.

י. הגבלות שימוש נוספות. ההיתרים המוענקים ברישיון זה אינם מתירים לך להתקין או להפעיל את תוכנות Apple, או להשתמש בהן, בכל מחשב שאינו שייך למותג Apple, או לאפשר לאחרים לעשות כן, והינך מסכים/ה לכך. הינך מסכים/ה שלא להסיר, להסתיר או לשנות הודעות קניין (לרבות הודעות על סימנים מסחריים ועל זכויות יוצרים) שעשויות להיות מצורפות לתוכנת Apple או כלולות בה. למעט כפי שהותר אחרת במסגרת התנאים של רישיון זה או במסגרת הרישיון של Apple: (i) משתמש אחד בלבד רשאי להשתמש בתוכנה של Apple בכל זמן נתון, וכן (ii) אסור לך להפוך את התוכנה של Apple לזמינה ברשת שבה היא עשויה לפעול או להיות בשימוש במספר מחשבים בו-זמנית. למעט כפי שהותר במפורש בסעיף 3, אסור לך להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, להפיץ מחדש או להעניק רישיונות משנה של התוכנה של Apple.

יא. עותק גיבוי. מותר לך להכין עותק אחד של התוכנה של Apple (לא כולל קוד ROM האתחול וקושחה אחרת של Apple שמוטבעת או מוכלת באופן אחר בחומרה של מותג Apple) במתכונת הניתנת לקריאה על-ידי מחשב, למטרות גיבוי בלבד, בתנאי שעותק הגיבוי יכלול את כל הודעות זכויות היוצרים וההודעות האחרות בדבר זכויות קניין, הכלולות בתוכנת המקור. קוד ROM האתחול והקושחה של Apple מסופקים אך ורק לצורך שימוש בחומרה של מותג Apple ואסור לך להעתיק, לשנות או להפיץ מחדש את קוד ה-Boot ROM והקושחה של Apple, או כל חלק מהם.

יב. העברת נתונים של תוכנה קיימת. אם תשתמש/י ב'מדריך ההגדרות/העברת הנתונים' כדי להעביר תוכנה ממחשב אחד של מותג Apple למחשב אחר של מותג Apple, זכור/י שהמשך השימוש בעותק המקורי של התוכנה עשוי להיות אסור ברגע שעותק הועבר למחשב אחר, אלא אם כן יש ברשותך עותק ברישיון של התוכנה על שני המחשבים. עליך לבדוק בהסכמי רישיונות התוכנה הרלוונטיים אם יש תנאים והגבלות רלוונטיים. ייתכן שתוכנה ושירותים של צדדים שלישיים לא יהיו תואמים לתוכנה של Apple זו, וההתקנה של התוכנה של Apple עשויה להשפיע על הזמינות והשימושיות של תוכנות או שירותים אלה של צדדים שלישיים.

יג. מקור פתוח. Apple הפכה או עשויה להפוך רכיבים מסוימים של התוכנה של Apple ותוכנות קוד פתוח של צד שלישי שכלולות בתוכנה של Apple לזמינים באתר הקוד הפתוח שלה (https://www.opensource.apple.com/) (מכונים יחד ״רכיבי קוד פתוח״). הינך רשאי/ת לשנות או להחליף רכיבי קוד פתוח אלה בלבד, בכפוף לתנאים הבאים: (i) השימוש בתוכנה של Apple שתתקבל בתום השינויים יתבצע, כתחליף לתוכנה של Apple שלא בוצעו בה שינויים, במחשבים של מותג Apple שנמצאים בבעלותך או בשליטתך, כל עוד בכל אחד ממחשבי Apple האלה מותקן עותק בעל רישיון מתאים של התוכנה של Apple; וכן (ii) עליך לעמוד בתנאים של רישיון זה ובכל תנאי הרישוי הרלוונטיים שנוגעים לשימוש ברכיבי קוד פתוח. Apple אינה מחויבת לספק עדכונים, תחזוקה, אחריות, תמיכה טכנית או אחרת או שירותים עבור התוכנה של Apple שהתקבלה בתום השינויים. הינך מכיר/ה באופן מפורש בכך שאם ייגרם כשל או נזק לחומרה של Apple כתוצאה מהשינוי של רכיבי הקוד הפתוח של התוכנה של Apple, הכשל או הנזק לא יכוסה על-ידי תנאי האחריות של חומרת Apple.

יד. איסור הנדסה לאחור. אסור לך, ואת/ה מסכים/ה לא לאפשר לאחרים, להעתיק (למעט כפי שמותר באופן מפורש לפי רישיון זה או לפי כללי השימוש, אם הם רלוונטיים לגביך), לבצע הידור, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לנסות לפצח את קוד המקור, לפענח, לשנות או ליצור עבודות נגזרות של התוכנה של Apple או של שירותים המסופקים לך על ידי התוכנה של Apple, או של כל חלק מהם (למעט כפי ובמידה שהמגבלה כאמור אסורה לפי החוק הרלוונטי, או לפי תנאי רישוי המסדירים שימוש ברכיבים בעלי קוד מקור פתוח העשויים להיות כלולים בתוכנת Apple), והינך מביע/ה את הסכמתך שלא לעשות כן.

טו. ציות לחוקים. הינך מסכים/ה כי תשתמש/י בתוכנה ובשירותים של Apple (כפי שמפורטים בסעיף 6 להלן) בהתאם לכל החוקים הרלוונטיים, לרבות חוקי המדינה או האזור של מגוריך, או שבהם הינך מוריד/ה או משתמש/ת בתוכנה ובשירותים של Apple. ייתכן שמאפייני התוכנה והשירותים של Apple לא יהיו זמינים בכל השפות או האזורים ומאפיינים מסוימים עשויים להשתנות לפי אזור. לצורך הפעלתם של כמה ממאפייני התוכנה והשירותים של Apple נדרש חיבור לאינטרנט.

טז. תוכנה של צדדים שלישיים. Apple סיפקה, כחלק מחבילת התוכנה של Apple, ועשויה לספק כשדרוג, עדכון או תוספת לתוכנה של Apple, גישה לתוכנות או לשירותים מסוימים של צדדים שלישיים, לנוחותך. אם התוכנה של Apple מכילה או מספקת גישה לתוכנה או לשירותים של צד שלישי, Apple אינה מחויבת, באופן מפורש או משתמע, לספק תמיכה טכנית או אחרת לתוכנה או לשירותים כאלה. עליך לפנות ישירות לספק, ליצרן או לספק השירות המתאים של התוכנה לקבלת תמיכה טכנית ושירות לקוחות הקשורים לתוכנה, לשירות ו/או למוצרים שלהם.

יז. שינויים בתוכנה של Apple. התוכנה של Apple תבדוק מעת לעת עם Apple אם ישנם שינויים בתוכנה של Apple. אם קיים שינוי, ייתכן שהמערכת תוריד ותתקין אותו במחשב באופן אוטומטי, ואם הדבר רלוונטי, גם בהתקנים ההיקפיים שלך. **בעצם השימוש בתוכנה של Apple, הינך מסכים/ה לכך ש-Apple עשויה להוריד ולהתקין שינויי תוכנה של Apple באופן אוטומטי במחשב ובהתקנים ההיקפיים שלך.** ניתן להשבית את העדכונים האוטומטיים של מערכת ההפעלה ואת תגובות האבטחה המהירות בכל עת על ידי התאמת ההגדרות שנמצאות ב'הגדרות המערכת' > 'עדכון תוכנה' > 'מתקדם'.

יח. תווי מערכת. בכפוף לתנאים ולהגבלות של רישיון זה, מותר לך להשתמש בתווי ה-Memoji הכלולים בתוכנה של Apple או שנוצרו על-ידה (״תווי מערכת״): (i) בעת עבודה עם התוכנה של Apple; וכן (ii) ליצירת תוכן ופרויקטים מקוריים משלך לשימושך האישי והלא מסחרי. אסור לך לעשות אף שימוש אחר בתווי המערכת לפי רישיון זה, לרבות, בין השאר, שימוש, שכפול, הצגה, ביצוע, הקלטה, פרסום או הפצה של כל אחד מתווי המערכת למטרות רווח, ללא מטרות רווח, למטרות מסחריות או למטרת שיתוף ציבורי.

3. החכרה לשירותי פיתוח מותרים.

א. החכרה. מותר לך להחכיר או לבצע החכרת משנה של גרסה של התוכנה של Apple בשלמותה שיש לך עבורה רישיון תקף, לאדם או לארגון (כל אחד מהם ייקרא "חוכר") בתנאי שכל התנאים הבאים מתקיימים:

(i) התוכנה של Apple שתוחכר תהיה בשימוש אך ורק למטרת מתן שירותי פיתוח מותרים, וכל חוכר חייב לעיין בתנאי רישיון זה ולהביע הסכמה לפעול על-פיהם;

(ii) כל תקופת החכרה תהיה לפחות עשרים וארבע (24) שעות רציפות;

(iii) במהלך תקופת ההחכרה, החוכר שהוא גם משתמש הקצה, חייב להיות המשתמש היחיד והבלעדי בתוכנה של Apple ובחומרה ממותג Apple שבה התוכנה מותקנת, ולהיות בעל השליטה בה, עם היוצא מהכלל הבא: לך, כגורם שמחכיר את התוכנה של Apple (״המחכיר/ה״) יש היתר לספק תמיכה ניהולית עבור התוכנה של Apple; וכן

(iv) לפני השימוש בתוכנה של Apple, על החוכר שהוא גם משתמש הקצה לעיין ולקבל את התנאים הישימים לכל תוכנה המותקנת מראש בתוכנה של Apple, כולל, בין השאר, לתוכנת הפיתוח Xcode של Apple וכל תוכנה אחרת של Apple או של צד שלישי.

למטרות סעיף 3 זה: א) ״החוכר שהוא גם משתמש הקצה״: הכוונה היא לחוכר/ת שהוא משתמש/ת הקצה אשר ישתמש/תשתמש בתוכנה של Apple שהוחכרה, אך ורק לביצוע שירותי פיתוח מותרים, וכן ב) ״שירותי פיתוח מותרים״ הם שירותי שילוב רציפים, לרבות אך ללא הגבלה לפיתוח תוכנה, בניית תוכנה ממקור, בדיקות אוטומטיות במהלך פיתוח תוכנה והרצת כלי הפיתוח הנחוצים לתמיכה בפעילויות כאלה. כל חוכר חייב לספק ל-Apple הודעה מראש, לפני ההחכרה או החכרת המשנה של התוכנה של Apple על פי סעיף 3 זה, על-ידי יצירת קשר עם מחלקת Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

ב. החכרת משנה. גם לחוכר/ת מותר להחכיר את תוכנת Apple בהחכרת משנה בכפוף לתנאים של סעיף 3 זה, בתנאי שהוא/היא מציית/ת לכל התנאים בסעיף 3 זה. במהלך תקופת החכרת המשנה, החוכר/ת שמחכיר/ה את תוכנת Apple בהחכרת משנה (וגם נחשב/ת מאותו רגע למחכיר/ה בהתאם לתנאי סעיף 3 זה) חייב/ת לוותר במלואן על זכויות השימוש והשליטה בתוכנה של Apple ובחומרה ממותג Apple שבה התוכנה מותקנת, לטובת החוכר/ת בהחכרת משנה.

ג. אכיפה. כמחכיר/ה, באחריותך: (i) להבטיח כי כל חוכר/ת מציית/ת לדרישות המפורטות בסעיף 3 זה; (ii) להבטיח כי כל חוכר/ת מקבל/ת את כל תנאי הרישיון החלים; וכן (iii) לסייע ל-Apple באכיפת תנאי הציות הקשורים. אם חוכר/ת מפר/ה את תנאי רישיון זה או תנאים של רישיונות ישימים אחרים של Apple, זכויותיו/ה לשימוש בתוכנה של Apple יפוגו אוטומטית, והינך מסכים/ה להפסיק באופן מיידי את השימוש של אותו/אותה חוכר/ת בתוכנה של Apple ברגע שבו התגלתה הפרה כזו או עם קבלת הודעה בכתב מ-Apple באשר להפרה כזו.

ד. וירטואליזציה. עבור כל עותק של התוכנה של Apple שהוחכר בכפוף לתנאי סעיף 3 זה, מחכיר/ה או חוכר/ת (אך לא שניהם) רשאי/ת להתקין, להפעיל ולהשתמש בעותקים או במופעים נוספים של התוכנה של Apple בסביבות וירטואליות של מערכות הפעלה בהתאם לסעיף 2ב'(iii), בתנאי שמחכיר/ה יכול/ה לעבוד בסביבה וירטואלית רק עם מופע או עותק אחד של התוכנה של Apple ככלי הקצאה למטרת מתן גישה לחוכר/ת לתוכנה של Apple ואפשרות להשתמש בה, בכפוף לתנאי סעיף 3 זה.

ה. תצורת המערכת. אם הינך חוכר/ת, הינך מכיר/ה בכך שייתכן שהתוכנה של Apple הוגדרה בעבר על-ידי המחכיר/ה שמחכיר/ה לך את התוכנה של Apple, כולל בחירת הגדרות עבור 'נתוני ניתוח', 'שירותי מיקום' ומאפיינים אחרים הקשורים לאבטחה, פרטיות ואיסוף נתונים. הינך מקבל/ת ומסכים/ה לכך ש-Apple אינה אחראית לתצורה של התוכנה של Apple כפי שהוגדרה על-ידי המחכיר/ה.

4. העברה.
א. אם השגת את התוכנה של Apple באמצעות התקנה מראש על חומרה של מותג Apple או אם השגת את הרישיון של התוכנה של Apple מה-Mac App Store או באמצעות עדכון תוכנה, מותר לך לבצע העברה קבועה וחד-פעמית של כל זכויותיך לפי הרישיון בתוכנה של Apple (בצורתה המקורית, כפי שסופקה על-ידי Apple) לצד אחר, בתנאים הבאים: (i) התוכנה של Apple תועבר ביחד עם החומרה של מותג Apple; (ii) ההעברה תכלול את כל התוכנה של Apple, על כל מרכיביה, ורישיון זה; (iii) לא תשמור/י אף עותק של התוכנה של Apple, כולה או חלקה, לרבות עותקים המאוחסנים במחשב או על-גבי התקן אחסון אחר; וכן (iv) הצד שמקבל את התוכנה של Apple קורא את התנאים וההגבלות של רישיון זה ומסכים לקבל אותם. למטרות רישיון זה, אם Apple תספק עדכון (למשל, גרסה 10.14 או 10.14.1) לתוכנה של Apple, העדכון ייחשב חלק מהתוכנה של Apple ואסור יהיה להעבירו באופן נפרד מגרסת הטרום-עדכון של התוכנה.

ב. אסור לך להעביר כל תוכנה של Apple ששונתה או הוחלפה בהתאם לסעיף 2י״ג לעיל. כל הרכיבים של התוכנה של Apple מסופקים כחלק מחבילה, ולא ניתן להפרידם מהחבילה ולהפיצם כיישומים עצמאיים. שים/י לב כי התוכנה של Apple המסופקת עם מוצר חומרה מסוים של Apple לא בהכרח תפעל על דגמים אחרים של חומרת Apple.

ג. כל עותק של התוכנה של Apple שייתכן שיסופק על-ידי Apple למטרות קידום מכירות, הערכה, אבחון או שחזור ישמש אך ורק למטרות אלה ולא יימכר או יועבר מחדש.

5. הסכמה לשימוש בנתונים. מאפיינים מסוימים כגון 'ניתוח נתונים', 'שירותי מיקום', Siri, 'הכתבה' ו-Spotlight עשויים להזדקק למידע מהמחשב שלך לצורך הפעלתם. אנו נספק לך פרטים בנושא המידע שנשלח אל Apple והאופן שבו החברה עשויה להשתמש במידע זה בעת ההפעלה של תכונות אלה או בעת שימוש בהן. לפרטים נוספים, בקר/י בכתובת https://www.apple.com/il/privacy/. בכל מקרה, המידע שלך יטופל בכפוף למדיניות הפרטיות של Apple, הזמינה בכתובת: https://www.apple.com/legal/privacy/he/.

6. שירותים וחומרים של צדדים שלישיים.
א. כללי. התוכנה של Apple עשויה לאפשר גישה לשירותים של Apple, כגון iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, 'מפות', News ושירותים ואתרי אינטרנט אחרים של Apple ושל צדדים שלישיים (שנקראים, ביחד ולחוד, ״שירותים״). השימוש בשירותים אלו מחייב גישה לאינטרנט, והשימוש בשירותים מסוימים עשוי לחייב Apple ID וכן לדרוש שתסכים/י לתנאים נוספים ולהיות כרוך בעלויות נוספות. השימוש שלך בתוכנה זו בשילוב עם Apple ID, או שירותים אחרים של Apple, מהווה את הסכמתך לתנאי השירות החלים עבור שירות זה, כגון התנאים וההתניות העדכניים של שירותי המדיה של Apple במדינה או באזור שבהם הינך ניגש/ת לשירותים כאלה ומעיין/ת בהם, אשר זמינים בכתובת https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/.

ב. אם תירשם/י ל-iCloud, תוכל/י לגשת למאפיינים מסוימים של iCloud, כגון 'iCloud Drive', 'אלבומים משותפים' ו'מצא את…' ישירות מהתוכנה של Apple. הינך מכיר/ה בכך ומסכים/ה כי השימוש שלך ב-iCloud ובתכונות אלה כפוף לתנאים ולהגבלות העדכניים ביותר של שירות iCloud, שזמינים בכתובת: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/.

ג. תוכן היישום News. השימוש שלך בתוכן שניגשת אליו דרך היישום News מוגבל אך ורק לשימוש אישי, לא מסחרי, אינו מעביר לך זיקת בעלות כלשהי בתוכן ומחריג באופן ספציפי, ללא הגבלה, כל זכויות לשימוש מסחרי או לשימוש לצורך קידום מכירות בתוכן שכזה.

ד. מפות. השירות ומאפייני המפות של תוכנת Apple (״מפות״), כולל כיסוי נתוני המפות, עשויים להשתנות מאזור לאזור. אנו נספק לך פרטים בנושא המידע שנשלח אל Apple והאופן שבו החברה עשויה להשתמש במידע זה בעת ההפעלה של מפות או בעת שימוש בהן. הינך מאשר/ת ומסכים/ה לכך שהשימוש שלך ב'מפות' כפוף לתנאים ולהגבלות העדכניים ביותר של השירות 'מפות', שאליהם ניתן לגשת ושבהם ניתן לעיין בסרגל הצד של היישום 'מפות'.

ה. הינך מבין/ה, כי בעת השימוש באותם שירותים, ייתכן שתיתקל/י בתוכן שעשוי להיחשב פוגעני, בלתי-צנוע או בלתי הולם, כאשר תוכן כאמור עשוי להיות או לא להיות מזוהה כתוכן שכולל שפה בוטה, וכי התוצאות של כל חיפוש או הקלדת URL מסוים, עשויות, באופן אוטומטי וללא כוונה תחילה, להפיק קישורים או הפניות לחומר בלתי הולם. על אף האמור, הינך מסכים/ה שהשימוש באותם שירותים הינו באחריותך הבלעדית, וכי ל-Apple, לחברות המסונפות לה, לסוכניה, למנהליה או לבעלי הרישיון שלה לא תהא חבות כלפיך בגין תוכן שעשוי להיחשב לפוגעני, בלתי-צנוע או בלתי-הולם.

ו. שירותים מסוימים עשויים להציג, לכלול או להפוך לזמינים תוכן, נתונים, מידע, יישומים או חומרים מצדדים שלישיים (״חומרים של צדדים שלישיים״), או לספק קישורים לאתרי אינטרנט מסוימים של צדדים שלישיים. בשימוש בשירותים, הינך מכיר/ה בכך ומסכים/ה כי Apple אינה אחראית לבחינה או להערכה של התוכן, רמת הדיוק, השלמות, העדכניות, התוקף, אי הפרה של זכויות היוצרים, החוקיות, ההגינות, האיכות או כל היבט אחר של חומרים או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

כאמור. Apple, נושאי משרה בה, חברות המסונפות לה וחברות בנות שלה, אינם מאשרים או מקדמים שירותים של צדדים שלישיים, חומרים או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, או חומרים, מוצרים או שירותים אחרים של צדדים שלישיים, ולא יישאו בכל חבות או אחריות כלפיך או כלפי כל אדם אחר בגינם. חומרים של צדדים שלישיים וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים מסופקים אך ורק לנוחיותך.

ז. Apple וספקי התוכן שלה אינם ערבים לזמינות, לרמת-הדיוק, לשלמות, לאמינות או לזמן הקבלה של מידע בנושא מניות, נתוני מיקום, מידע בריאותי או נתונים אחרים מכל סוג המוצגים על-ידי שירותים כלשהם. מידע פיננסי המוצג על-ידי שירותים כלשהם מיועד למטרות מידע כלליות בלבד, ואין להסתמך עליו כייעוץ להשקעות. לפני ביצוע כל עסקה בניירות ערך המתבססת על מידע שהושג דרך שירותים אלו, עליך להתייעץ עם איש מקצוע בנושאים פיננסיים או בנושא ניירות-ערך, בעל סמכות חוקית להענקת ייעוץ פיננסי וייעוץ בנושא ניירות-ערך במדינה או באזור מגוריך. נתוני מיקום שניתנים על ידי השירותים הללו, לרבות השירות "מפות" של Apple, ניתנים למטרות ניווט כללי ו/או תכנון בלבד, ולא נועדו להיות מקור סמכותי במקרים שבהם נדרש מידע מדויק בנושא מיקום, או כאשר נתונים מוטעים, בלתי-מדויקים, בלתי-שלמים או כאלה שהגיעו באיחור בנושא מיקום עלולים להוביל למוות, לפציעה גופנית, לפגיעה ברכוש או לנזק סביבתי. הינך מסכים/ה לכך שהתוצאות שתקבל/י מהיישום 'מפות', עשויות להיות שונות מתנאי השטח או הכביש בפועל עקב גורמים העשויים להשפיע על מידת הדיוק ביישום 'מפות', כגון, בין השאר, מזג אוויר, תנאי הדרך והתנועה ואירועים גאופוליטיים. למען בטיחותך, שים/י תמיד לב לשילוט ולתנאי הדרך בפועל. נהג/י בזהירות ועל-פי תקנות התנועה, ושים/י לב שהוראות לרוכבי אופניים ולהולכי רגל לא תמיד כוללות שבילים ייעודיים.

ח. במידה שתעלה/י תוכן כלשהו באמצעות השירותים, הינך מאשר/ת שברשותך כל הזכויות לגבי התוכן, שיש לך הרשאה לגביו או שהינך מורשה באופן אחר מבחינה חוקית להעלות תוכן שכזה, וכי תוכן זה אינו מפר אף אחד מתנאי השירות החלים על שירותים אלה. הינך מסכים/ה לכך שהשירותים כוללים תוכן, מידע וחומר קנייניים אשר הינם בבעלות Apple, בעלי האתר או ספקי הרישיונות שלהם, והינם מוגנים לפי חוקי קניין רוחני וחוקים רלוונטיים אחרים, לרבות, אך לא רק, זכויות יוצרים. הינך מסכים/ה שלא להשתמש בתוכן, במידע ובחומר קנייניים כאלה למעט לצורך השימוש שהותר בשירותים הללו, ולא להשתמש בו בכל צורה שאינה עולה בקנה אחד עם התנאים של רישיון זה, או שמפרה את זכויות הקניין הרוחני של צד שלישי או של Apple. אסור לשכפל אף חלק של השירותים הללו בכל צורה או בכל אמצעי. הינך מסכים/ה שלא לשנות, להשכיר, להחכיר, להשאיל, למכור, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על השירותים הללו, בכל צורה שהיא, וכי לא תנצל/י את השירותים הללו בכל צורה שלא הותרה לך, לרבות, אך לא רק, על-ידי שימוש בשירותים להפצת וירוסי מחשב, וירוסי תולעת, סוסים טרויאניים או כל תוכנה זדונית אחרת, או על-ידי הסגת גבול או העמסה על קיבולת רשת. כמו כן, הינך מסכים/ה שלא להשתמש בשירותים אלו בכל אופן כדי להטריד כל צד אחר, להתעלל בו, לארוב לו, לאיים עליו, להשמיץ אותו, לפגוע בו או להפר באופן אחר את זכויותיו, וכי Apple לא תישא באחריות, בכל צורה שהיא, בגין שימוש כזה על-ידך, וגם לא תישא באחריות בגין הודעות או תשדורות מטרידות, מאיימות, משמיצות, פוגעניות, מפרות זכויות-יוצרים או בלתי חוקיות שייתכן שתקבל/י כתוצאה משימוש בשירותים אלו.

ט. בנוסף, ייתכן ששירותים כאלה וחומרים של צדדים שלישיים לא יהיו זמינים בכל השפות או בכל המדינות או האזורים. Apple אינה מצהירה כי שירותים וחומרים של צדדים שלישיים כאמור מתאימים או זמינים לשימוש במקום מסוים כלשהו. במידה שתחליט/י לגשת לשירותים או לחומרים כאלה של צדדים שלישיים או להשתמש בהם, הינך עושה זאת מיוזמתך, והינך אחראי/ת לציית לכל חוק רלוונטי, לרבות, בין השאר, החוקים המקומיים הרלוונטיים וחוקים בנוגע לפרטיות ולאיסוף מידע. Apple ונותני הרישיון שלה שומרים על הזכות לשנות, להשעות, להסיר או לחסום את הגישה לשירותים כאמור בכל עת, ללא הודעה מראש. בכל מקרה, Apple לא תישא בחבות להסרה או לחסימה של הגישה לשירותים כאלה. Apple רשאית גם להטיל מגבלות על השימוש או הגישה לשירותים מסוימים, בכל מצב וללא הודעה מראש או חבות מצדה.

7. סיום. רישיון זה יהיה בתוקף עד לסיומו. זכויותיך לפי רישיון זה יסתיימו באופן אוטומטי, או יאבדו מתוקפן בפועל, ללא הודעה מ-Apple, אם לא תקיים/י תנאי כלשהו מתנאי רישיון זה. בעת סיום רישיון זה, עליך לחדול מכל שימוש בתוכנה של Apple ולהשמיד את כל העותקים, בין אם מלאים או חלקיים, של התוכנה של Apple. סעיפים 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 וכן 14 של רישיון זה ימשיכו להיות תקפים גם לאחר סיום הרישיון.

8. הגבלת האחריות.
א. אם הינך צרכן/ית פרטי/ת (מישהו שמשתמש בתוכנה של Apple מחוץ לתחום העיסוק, העסק או המקצוע שלו), ייתכן שחלות עליך זכויות משפטיות במדינת מגוריך הפוטרות אותך מהמגבלות הבאות, וכאשר הן אינן מותרות הן לא יחולו עליך. לפרטים נוספים על זכויות אלה, עליך לפנות אל ארגון ייעוץ צרכני במקום מגוריך.

ב. הינך מאשר/ת ומסכים/ה באופן מפורש, כי עד למידה המותרת על פי חוק, השימוש בתוכנה של Apple ובכל השירותים שמבוצעים באמצעות התוכנה של Apple או שניתן לגשת אליהם דרכה, הינו באחריותך בלבד, וכי כל הסיכון באשר להשגת איכות, ביצוע, דיוק ומאמץ משביעי-רצון, מוטל עליך.

ג. עד למידה המרבית המותרת בחוק, התוכנה והשירותים של Apple מסופקים "כפי שהם" ו"כפי שהם זמינים", עם כל הפגמים וללא אחריות מכל סוג, ו-Apple ונותני הרישיון שלה (ביחד "Apple", למטרות הסעיפים 8 ו-9), פוטרים עצמם בזאת

מכל אחריות ותנאים בקשר לתוכנה ולשירותים של Apple, בין אם מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים, לרבות, בין השאר, האחריות ו/או התנאים המשתמעים בנושא סחירות, איכות מספקת, התאמה למטרה מסוימת, דיוק, הנאה שקטה ואי-הפרת זכויות של צדדים שלישיים.

ד. Apple אינה אחראית להפרעות להנאתך מהתוכנה ומהשירותים של Apple, ואינה מתחייבת כי הפונקציות הכלולות בתוכנה של Apple או השירותים המבוצעים או מסופקים על-ידה יעמדו בדרישותיך, שההפעלה של התוכנה והשירותים של Apple תתבצע ללא הפרעות או טעויות, שכל שירות ימשיך להיות זמין, שפגמים בתוכנה או בשירותים של Apple יתוקנו או שהתוכנה או השירותים של Apple יהיו תואמים או יפעלו עם כל תוכנה, יישום או שירות של צדדים שלישיים. התקנה של התוכנה של Apple זו עשויה להשפיע על הזמינות והשמישות של תוכנות, יישומים או שירותים של צד שלישי, כמו גם על מוצרים ושירותים של APPLE.

ה. כמו כן, הינך מכיר/ה בכך שהתוכנה והשירותים של Apple אינם מיועדים או מתאימים לשימוש במצבים או בסביבות שבהם כשל, עיכובים בזמנים, טעויות או אי-דיוקים בתוכן, בנתונים או במידע המסופקים על-ידי התוכנה או השירותים של Apple עלולים לגרום למוות, נזק גוף או לנזק פיזי או סביבתי חמור, לרבות, בין השאר, הפעלת מתקנים גרעיניים, ניווט של כלי טיס או מערכות תקשורת, בקרת תנועה אווירית, אמצעים להצלת חיים או מערכות נשק.

ו. אף מידע בעל-פה או בכתב, או ייעוץ הניתן על-ידי APPLE או נציג מורשה של APPLE, לא יהווה אחריות. אם התוכנה של Apple או השירותים יהיו פגומים, הינך נוטל/ת על עצמך את כל העלות של מתן שירות או תיקון כנדרש. מדינות מסוימות אינן מתירות שלילת אחריות משתמעת או הטלת מגבלות על זכויות סטטוטוריות רלוונטיות של צרכנים, ולכן ייתכן כי השלילה והמגבלות דלעיל לא יחולו עליך.

9. הגבלת חבות. כל עוד הדבר אינו אסור על-פי חוק, לא תחול על Apple והחברות המסונפות אליה, הסוכנים או המנהלים שלה בשום מקרה אחריות בגין נזק גופני או בגין נזקים נלווים, מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים, לרבות, בין השאר, נזקים בגין אובדן רווחים, נזק לנתונים או אובדן נתונים, אי יכולת להעביר או לקבל נתונים או מידע (כולל, ללא הגבלה, הנחיות, מטלות וחומרים הקשורים לקורסים), הפרעה עסקית או כל נזק או אובדן מסחרי אחר, הנובעים או הקשורים לשימושך או לחוסר היכולת שלך להשתמש בתוכנה או בשירותים של Apple, או בכל תוכנה, יישום או שירות של צדדים שלישיים ביחד עם התוכנה או השירותים של Apple, ללא קשר לאופן שבו הם נגרמו, בהתעלם מתאוריית האחריות (חוזית, נזיקית או אחרת), ואף אם Apple ידעה על האפשרות לנזקים כאמור. ישנן מדינות אשר אינן מתירות הוצאה מהכלל או הגבלה של חבות בגין נזקי גוף, או בגין נזקים נלווים או תוצאתיים, כך שייתכן שמגבלה זאת אינה חלה עליך. בכל מקרה, חבותה הכוללת של Apple כלפיך בגין כל הנזקים (למעט כפי שיידרש לפי החוק הרלוונטי במקרים שבהם מעורב נזק גוף), לא תעלה על מאתיים וחמישים דולר ארה"ב ($250.00). המגבלות דלעיל יחולו, אף אם הסעד שצוין לעיל אינו מקיים את מטרתו המהותית. על אף תנאים אחרים ברישיון זה, אם חל חוק חוזה הצרכן של יפן, תנאים שמגבילים את אחריותה של APPLE לנזקים הנובעים מהפרת החוזה או עוולה שבוצעה על ידי APPLE לא יחולו אם נזק כזה נגרם עקב התנהגות לא הולמת מכוונת או רשלנות חמורה של APPLE.

10. אישורים דיגיטליים. תוכנת Apple כוללת מאפיין המאפשר לה לקבל אישורים דיגיטליים, בין אם הונפקו על-ידי Apple ובין אם על-ידי צדדים שלישיים. הינך אחראי/ת באופן בלעדי להחלטה אם להסתמך על אישור, בין אם הונפק על-ידי APPLE ובין אם על-ידי צד שלישי. שימושך באישורים דיגיטליים הינו באחריותך בלבד. במידה המרבית המותרת על-פי החוק, APPLE אינה מספקת התחייבויות או הצהרות כלשהן, באופן מפורש או משתמע, בנוגע לסחירות, התאמה לכל מטרה מסוימת, דיוק, אבטחה או אי-הפרת זכויות יוצרים של צדדים שלישיים ביחס לאישורים דיגיטליים. הינך מאשר/ת כי: (א) לא תבצע/י שימוש לרעה באישור ולא תזייף/י אותו; (ב) השימוש שלך באישורים דיגיטליים יהיה למטרות משפטיות בלבד וייעשה בהתאם לכל מדיניות אישורים רלוונטית, הצהרת שימוש באישור או כל כתב גילוי התנהלות של רשות אישורים; (ג) באחריותך הבלעדית למנוע מכל משתמש בלתי מורשה שימוש באישורים הדיגיטליים שלך; (ד) באחריותך הבלעדית למנוע מכל משתמש בלתי מורשה שימוש במפתח הפרטי המשויך לאישור הדיגיטלי שלך; וכן (ה) תבטל/י את התוקף של כל אישור שיש לך סיבה להאמין כי נעשה בו שימוש לרעה. ניתן למצוא את מדיניות האישורים ואת הצהרות השימוש באישורים של Apple בכתובת: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. בקרת ייצוא. אסור לך להשתמש בתוכנה של Apple, לייצאה או לייצאה מחדש, אלא בהתאם לחוקי ארה״ב ולחוקי תחומי השיפוט שבהם הושגה התוכנה של Apple. בייחוד, אך לא רק, אין לייצא או לייצא מחדש את התוכנה של Apple (א) למדינות שעליהן הוטל חרם על ידי ארה״ב; או (ב) לכל אדם שמופיע ברשימת הגורמים המוכרזים (Specially Designated Nationals) של משרד האוצר של ארה"ב או ברשימת היחידים או הישויות הבלתי מורשים של משרד המסחר של ארה"ב או בכל רשימת הגבלות אחרת. בעצם השימוש בתוכנה של Apple, הינך טוען/ת ומצהיר/ה כי אינך נמצא/ת בכל מדינה כאמור או בכל רשימה כאמור. כמו כן, הינך מסכים/ה כי לא תשתמש/י בתוכנת Apple לשם מטרות האסורות לפי חוקי ארה״ב, לרבות, בין השאר, פיתוח, עיצוב, הפקה או ייצור של טילים ואמצעי-לחימה גרעיניים, כימיים או ביולוגיים.

12. משתמשי-קצה ממשלתיים. התוכנה של Apple והמסמכים הנלווים הם ״פריטים מסחריים״, כפי שמונח זה הוגדר ב-48 C.F.R. §2.101, אשר מורכבים מ״תוכנת מחשב מסחרית״ ו״מסמכי תוכנת מחשב מסחרית״, כפי שנעשה שימוש במונחים

הללו ב-C.F.R. §12.212 48 או C.F.R. §227.7202 48, לפי העניין. בהתאם לסעיפים C.F.R. §12.212 48 או C.F.R. 48 C.F.R. §227.7202-1 עד 227.7202-4, לפי העניין, הרישיון לתוכנת המחשב המסחרית ולמסמכי תוכנת המחשב המסחרית ניתן למשתמשי קצה בממשלת ארה״ב (א) אך ורק כפריטים מסחריים, וכן (ב) אך ורק בליווי אותן זכויות כפי שניתנות לכל משתמשי הקצה האחרים, בהתאם לתנאים ולהגבלות שבמסמך זה. זכויות שלא פורסמו שמורות במסגרת חוקי זכויות היוצרים של ארה"ב.

13. הדין החל והפרדה. על רישיון זה יחולו דיני מדינת קליפורניה, והוא יפורש לפיהם, להוציא עקרונותיה באשר למתקל דינים. רישיון זה לא יהא כפוף לאמנת האו"ם בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין, והיישום שלה נשלל באופן מפורש. אם הינך צרכן/ית היושב/ת בבריטניה, על רישיון זה יחולו חוקי תחום השיפוט של מקום מגוריך. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע כי כל הוראה, או חלק ממנה, אינם ניתנים לאכיפה, יתר הרישיון ייוותר בתוקפו המלא.

14. ההסכם המלא; השפה הקובעת. רישיון זה מהווה את כלל ההסכם בינך לבין Apple בנוגע לתוכנה של Apple, וגובר על כל הבנה קודמת או נוכחית בנושא זה. אף תיקון או שינוי ברישיון זה לא יהיה מחייב, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על-ידי Apple. כל תרגום של רישיון זה נעשה לשם דרישות מקומיות, ובמקרה של אי-התאמה בין הגרסה האנגלית לגרסאות שאינן באנגלית, תגבר הגרסה האנגלית של הרישיון, כל עוד הדבר אינו אסור לפי החוק המקומי באזור מגוריך.

15. הכרה בצדדים שלישיים.

א. חלקים מתוכנת Apple עשויים להשתמש או לכלול תוכנה של צדדים שלישיים וחומר אחר המוגן בזכויות יוצרים. הכרה בצדדים שלישיים, תנאי רישוי וויתורים בנוגע לחומר כאמור, כלולים במסמכים האלקטרוניים של תוכנת Apple, ושימושך בחומר כאמור כפוף לתנאים שלהם לפי העניין. השימוש ב-Google Safe Browsing Service כפוף לתנאי השירות של Google (https://www.google.com/intl/en/policies/terms/) ולמדיניות הפרטיות של Google (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

ב. ספריות תוכנה מסוימות ותוכנות נוספות של צדדים שלישיים הכלולות בתוכנה של Apple הן תוכנות ללא תשלום והרישיון עבורן ניתן במסגרת הרישיון הציבורי הכללי של GNU (GPL) או הרישיון הציבורי הכללי המוקטן/של הספריה של GNU (LGPL), לפי העניין. ניתן לקבל עותק מלא של קוד המקור של תוכנה חינמית כזו במתכונת הניתנת לקריאה על-ידי מחשב במסגרת התנאים של רישיון ה-GPL או ה-LGPL, לפי העניין, ללא תשלום למעט עלות המדיה, המשלוח והטיפול, באמצעות שליחת בקשה בכתב ל-Apple לכתובת opensource@apple.com. תוכנת ה-GPL/LGPL מופצת בתקווה שהיא תהיה מועילה, אך ללא כל אחריות, אפילו ללא האחריות המשתמעת של סחירות או התאמה למטרה מסוימת. עותק של ה-GPL וה-LGPL מצורף לתוכנה של Apple.

ג. שימוש ב-MPEG-4. הרישיון למוצר זה ניתן תחת רישיון MPEG-4 Systems Patent Portfolio עבור קידוד בהתאם לתקן MPEG-4 Systems Standard, למעט העובדה שיש צורך ברישיון נוסף ובתשלום דמי תמלוגים במקרה של קידוד הקשור לדברים הבאים: (i) נתונים המאוחסנים או המשוכפלים במדיה פיזית שהתשלום עבורם מתבצע על בסיס כל כותר וכותר ו/או (ii) נתונים שהתשלום עבורם מתבצע על בסיס כל כותר וכותר, והם משודרים אל משתמש קצה לצורך אחסון ו/או שימוש לצמיתות. ניתן לקבל רישיון נוסף כזה מאת MPEG LA, LLC. פרטים נוספים אפשר למצוא בכתובת https://www.mpegla.com.

הרישיון למוצר זה ניתן תחת רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio עבור שימוש אישי ובלתי-מסחרי על ידי צרכן למטרת (i) קידוד וידאו בהתאם לתקן החזותי של MPEG-4 (״וידאו MPEG-4״) ו/או (ii) פענוח וידאו MPEG-4 אשר קודד על-ידי צרכן פרטי העוסק בפעילות אישית ובלתי-מסחרית ו/או הושג מספק וידאו המורשה על-ידי MPEG LA לספק וידאו MPEG-4. לא מוענק או משתמע רישיון לכל שימוש אחר. פרטים נוספים, כולל מידע בנוגע לרישוי ושימוש בעלי אופי שיווקי, פנימי ומסחרי, ניתן לקבל מאת MPEG LA, LLC. ראה/י https://www.mpegla.com.

ד. הודעת H.264/AVC. במידה שהתוכנה של Apple כוללת פונקציית קידוד ו/או פענוח מסוג AVC, שימוש מסחרי ב-H.264/AVC מחייב רישיון נוסף והתנאי הבא יחול: ניתן בזאת רישיון לפונקציית ה-AVC במוצר זה אך ורק לשימוש אישי ובלתי-מסחרי על-ידי צרכן פרטי לשם (i) קידוד וידאו בהתאם לתקן AVC רגיל (״AVC VIDEO״) ו/או (ii) פענוח וידאו AVC אשר קודד על-ידי צרכן שעוסק בפעילות פרטית ובלתי-מסחרית ו/או וידאו AVC שהושג מספק וידאו המורשה לספק וידאו AVC. מידע בנוגע לשימושים אחרים ורישיונות ניתן להשיג מ-MPEG LA L.L.C. ראה/י HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

ה. הודעת AMR. הרישיון של פונקציונליות הקידוד Adaptive Multi-Rate (״AMR״) במוצר זה אינו מתיר שיחות קוליות סלולריות, או שימוש בכל מוצר טלפוני המובנה בארכיטקטורת QuickTime עבור פלטפורמת Windows. הרישיון עבור פונקציונליות הקידוד והפענוח AMR במוצר זה גם אינו מתיר שימוש בתשתית תקשורת סלולרית, כולל: תחנות בסיס, בקרי תחנות בסיס/בקרי רשת רדיו, מרכזי מיתוג ושערים אל רשת המיתוג הציבורית וממנה.

ו. הודעת FAA. נתוני ״תצוגת מיקום מטוסים״ ו״עדכוני מצב של המערכת הארצית של המרחב האוויריי״ (המכונים ביחד

״נתוני טיסה״) שמוצגים באמצעות התוכנה של Apple מופקים על-ידי רשות התעופה הפדרלית (ה-FAA) של ארה"ב. הינך מסכים/ה שלא להפיץ מחדש נתוני טיסה ללא אישור מראש בכתב מה-FAA. ה-FAA ו-Apple מסירות מעל עצמן כל אחריות, מפורשת או משתמעת (כולל האחריות המשתמעת בנוגע לסחירות והתאמה למטרה מסוימת) בנוגע לשימוש בנתוני הטיסה ולדיוק שלהם. הינך מסכים/ה שה-FAA ו-Apple לא יישאו באחריות, ביחד או לחוד, בגין כל אובדן, נזק, תביעה, חבות, הוצאה או קנס, או עבור כל נזק עקיף, מיוחד, משני, אקראי או תוצאתי שנגרם כתוצאה מהשימוש בנתוני הטיסה. התוכנה של Apple אינה ממומנת או מקודמת על-ידי ה-FAA. ה-FAA אינה אחראית לבעיות טכניות או בעיות במערכת, ואיך לפנות ל-FAA בנוגע לבעיות כאלה או לבעיות תפעוליות שנוגעות לזרימת התנועה.

ז. שימוש ב-Adobe Color Profiles. מותר לך להשתמש בתוכנה Adobe Color Profile המצורפת לתוכנה של Apple במסגרת רישיון זה, אך Adobe אינה מחויבת לספק כל תמיכה לפרופילי הצבע האלה, כולל שדרוגים או גרסאות עתידיות של הפרופילים או פריטים אחרים. בנוסף לאמור בסעיפים 8 ו-9 לעיל, Adobe לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בגין נזק, תביעה או עלות כלשהם. התוכנה Adobe Color Profile המופצת יחד עם התוכנה של Apple זמינה להורדה מ-Adobe גם בכתובת https://www.adobe.com.

ח. הסכם רישיון למשתמש קצה של ®Gracenote. יישום או מכשיר אלה כוללים תוכנה של Gracenote, Inc. שבאמריוויל, קליפורניה (להלן "Gracenote"). התוכנה של Gracenote (להלן "תוכנת Gracenote") מאפשרת ליישום זה לבצע זיהוי כונן ו/או קובץ ולהשיג מידע הקשור במוסיקה, לרבות השם, האמן, הרצועה ופרטי הכותר ("נתוני Gracenote") משרתים מקוונים או ממסדי נתונים מוטבעים (ביחד, "שרתי Gracenote") וכן לבצע פעולות נוספות. מותר לך להשתמש בנתוני Gracenote אך ורק לפעולות שנועדו למשתמש הקצה של יישום או מכשיר אלה.

הינך מסכים/ה כי תשתמש/י בנתוני Gracenote, בתוכנת Gracenote ובשרתי Gracenote לשימושך האישי הלא מסחרי בלבד. הינך מסכים/ה לא להקצות, להעתיק, להעביר או לשדר את תוכנת Gracenote או נתוני Gracenote כלשהם לצד שלישי כלשהו. הינך מסכים/ה לא להשתמש או לנצל את נתוני Gracenote, תוכנת Gracenote או שרתי Gracenote למעט כפי שהותר במפורש בזאת.

הינך מסכים/ה שהרישיון הלא בלעדי שלך להשתמש בנתוני Gracenote, בתוכנת Gracenote ובשרתי Gracenote יסתיים אם תפר/י מגבלות אלה. אם הרישיון שלך מסתיים, הינך מסכים/ה להפסיק כל שימוש בנתוני Gracenote, בתוכנת Gracenote ובשרתי Gracenote. Gracenote שומרת לעצמה את כל הזכויות בנתוני Gracenote, בתוכנת Gracenote ובשרתי Gracenote, לרבות כל זכויות הבעלות. Gracenote לא תישא בשום מקרה באחריות לכל תשלום לך תמורת מידע כלשהו שתספק/י. הינך מסכים/ה ש-Gracenote, Inc. תהא רשאית לאכוף את זכויותיה תחת הסכם זה נגדך, ישירות בשמה.

השירות של Gracenote משתמש במזהה ייחודי למעקב אחר שאילתות למטרות סטטיסטיות. מזהה מספרי שמוקצה באופן אקראי נועד לאפשר לשירות של Gracenote לספור שאילתות בלי לדעת דבר על זהותך. מידע נוסף אפשר למצוא בדף האינטרנט של מדיניות הפרטיות של Gracenote לשירות של Gracenote.

הינך מקבל/ת רישיון לשימוש בתוכנת Gracenote ובכל פריט של נתוני Gracenote כמות שהם ("as is"). Gracenote אינה טוענת לכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לדיוק של כל נתוני Gracenote משרתי Gracenote. Gracenote שומרת לעצמה את הזכות למחוק נתונים משרתי Gracenote או לשנות קטגוריות נתונים מכל סיבה שהיא הנחשבת למספקת בעיני Gracenote. אין כל אחריות לכך שהפעולה של תוכנת Gracenote או שרתי Gracenote תהא נטולת שגיאות או רציפה. Gracenote אינה מחויבת לספק לך סוגי נתונים או קטגוריות נתונים נוספים חדשים או משופרים שייתכן ש-Gracenote תספק בעתיד, והיא רשאית להפסיק את שירותיה בכל עת. Gracenote פטורה מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלת האמור, אחריות משתמעת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת, לזכות ולאי-הפרת זכויות. Gracenote אינה נושאת באחריות לתוצאות שיתקבלו עקב השימוש שלך בתוכנת Gracenote או בשרת Gracenote כלשהו. בשום מקרה לא תישא Gracenote באחריות לנזקים נלווים או תוצאתיים או לכל הפסד הכנסה או הפסד רווחים.

16. הגבלות על שירות החיפוש של Yahoo. שירות החיפוש של Yahoo שזמין ב-Safari מורשה לשימוש במדינות ובאזורים הבאים בלבד: אוסטריה, אוסטרליה, אורוגוואי, איטליה, איי בהאמה, איי קיימן, אינדונזיה, איסלנד, אירלנד, אל סלוודור, אקוודור, ארגנטינה, ארובה, ארצות-הברית, בולגריה, בלגיה, ברבדוס, ברזיל, בריטניה, ברמודה, גואטמלה, ג'מייקה, גרמניה, גרנדה, דנמרק, דרום קוריאה, הודו, הולנד, הונגריה, ונצואלה, טורקיה, טרינידד וטובגו, יוון, יפן, לוקסמבורג, לטביה, ליטא, מלזיה, מלטה, מקסיקו, נורווגיה, ניו זילנד, ניקרגואה, סין היבשתית, הונג קונג, טייוואן, סינגפור, סלובניה, סלובקיה, סנט וינסנט, סנט לוציה, ספרד, פורטו ריקו, פולין, פורטוגל, הפיליפינים, פינלנד, פנמה, פרו, צ'ילה, צ'כיה, צרפת, קולומביה, קנדה, קפריסין, רומניה, הרפובליקה הדומיניקנית, שוודיה, שווייץ ותאילנד.

EA1855
8.7.2023

תנאים והתניות משלימים ל-Apple Pay

תנאים והתניות משלימים אלה ל-Apple Pay (״תנאים משלימים״) משלימים את הסכם הרישיון עבור ה-macOS (ה״רישיון״); הן תנאי הרישיון והן תנאים משלימים אלה חלים על השימוש שלך במאפיין Apple Pay, אשר ייקרא ״שירות״ במסגרת רישיון זה. מונחים מודגשים בתנאים משלימים אלה נושאים את המשמעויות שצוינו ברישיון.

1. סקירה והגבלות שימוש

התכונה Apple Pay מאפשרת לאחסן ייצוגים וירטואליים של כרטיסי אשראי, כרטיסי חיוב וכרטיסים משולמים מראש, כולל Apple Card, שנתמכים על-ידי התכונה Apple Pay (״כרטיסי תשלום נתמכים״), משתמשים במחשבי Mac נתמכים על מנת ליזום או לבצע תשלומים באתרים ומבצעים מעקב אחר הזמנות ואחר קבלות. ייתכן שתכונות Apple Pay של תוכנת Apple יהיו זמינות באזורים נבחרים בלבד, אצל מנפיקי כרטיסים נבחרים, ברשתות תשלום נבחרות ומול סוחרים נבחרים. התכונות עשויות להשתנות לפי אזור, מנפיק וסוחר. הכרטיסים הנתמכים עשויים להשתנות מעת לעת.

התכונה Apple Pay מיועדת לשימושך האישי ומותר לך להקצות אך ורק כרטיסים נתמכים ששייכים לך. אם הינך מקצה כרטיס נתמך ששייך לארגון, הינך מאשר/ת בכך כי הדבר נעשה בהרשאת המעסיק וכי קיבלת הרשאה לאגד את מעסיקך לתנאי שימוש אלה ולכל העסקאות שינבעו מהשימוש במאפיין זה.

הינך מסכים/ה שלא להשתמש ב-Apple Pay למטרות בלתי חוקיות או למטרות הונאה, או לכל מטרה אחרת האסורה לפי הרישיון ולפי תנאים משלימים אלה. בנוסף, הינך מסכים/ה להשתמש ב-Apple Pay בהתאם לחוקים החלים ולתקנות הישימות. הינך מסכים/ה שלא להתערב ולא להפריע לשירות של Apple Pay (לרבות גישה לשירות באמצעים אוטומטיים) או לשרתים או לרשתות שמחוברים לשירות, או לקווי מדיניות, דרישות או תקנות של רשתות המחוברות לשירות (לרבות גישה בלתי מורשית לנתונים או תעבורה בהם, שימוש בנתונים כאלה או ניטור שלהם).

2. השימוש במחשבי Mac

ניתן להשתמש ב-Apple Pay במחשבי Mac נתמכים על מנת לבצע תשלומים באתרים שנכנסת אליהם באמצעות Safari. מאפיין זה מחייב אותך להחזיק בכרטיס נתמך שהוקצה למכשיר iOS או ל-Apple Watch נתמך (״מכשירים נתמכים״). בעת השלמת הרכישה באתר באמצעות Apple Pay, תתבקש/י לאשר את העסקה באמצעות מכשיר נתמך.

בנוסף לתנאים הכלולים במסמך תנאים משלימים זה, השימוש שלך ב-Apple Pay למטרת ביצוע תשלומים באתרים שניגשת אליהם באמצעות Safari כפוף לתנאים וההגבלות המשלימים של Apple Pay החלים על המכשירים הנתמכים שלך, שתוכנם תקף גם למסמך זה מתוקף אזכורם. ניתן לגשת לתנאים אלה על ידי מעבר אל: 'הגדרות' > 'כללי' > 'אודות' > 'משפטי' > 'רישיון' ממכשיר ה-iOS שלך, או 'אודות' > 'משפטי' > 'רישיון' מהיישום Watch במכשיר iOS מקושר. המכשירים הנתמכים עשויים להשתנות מעת לעת.

ב-MacBook Pro עם Touch ID מובנה, ניתן להגדיר את Apple Pay על ידי הקצאת כרטיסים נתמכים ושימוש ב-Apple Pay לביצוע תשלומים באתרים שהינך ניגש/ת אליהם באמצעות Safari. על מנת להשתמש ב-Apple Pay במחשבי Mac אלה, עליך להחזיק בכרטיסים נתמכים המשויכים לחשבון iCloud פעיל. Apple Pay זמין רק למשתמשים שגילם 13 ומעלה, ועשוי להיות כפוף למגבלות נוספות על בסיס גיל שנאכפות על ידי iCloud או על ידי מנפיק הכרטיסים הרלוונטי של הכרטיסים הנתמכים שלך.

3. הקשר של Apple איתך

Apple אינה מעבדת תשלומים ואין לה כל פיקוח אחר על תשלומים, החזרים כספיים, החזרות, נקודות, צבירות, הנחות, הזמנות, מימוש הזמנות או כל פעילות מסחרית אחרת שעשויה לנבוע משימושך בתכונה הזו.

תנאי ההסכם של מחזיקי כרטיס שנקבעו עבורך על ידי מנפיק הכרטיס ימשיכו לחול על שימושך בכרטיסים הנתמכים ועל השימוש בהם בהקשר של Apple Pay. באופן דומה, רכישת מוצרים או שירותים באמצעות התכונה Apple Pay תהיה כפופה לתנאים ולהגבלות של הסוחר.

Apple Card זמין רק בארצות הברית ומונפק על-ידי בנק גולדמן-זקס בארצות הברית, בסניף שבסולט לייק סיטי (״המנפיק של Apple Card״). אם הגשת בקשה להנפקת Apple Card, למעשה הגשת בקשה לפתיחת חשבון אצל המנפיק של Apple Card. כרטיסי Apple Card זמינים רק לבני 18 ומעלה (או גיל ההגעה לבגרות במדינת מגוריך). המוסד הכספי הממונה על הצעת כרטיסי Apple Card עשוי להשתנות והשימוש שלך ב-Apple Card כפוף לתנאים וההתניות של הגוף הממונה.

אף תנאי ברישיון זה או בתנאים משלימים אלה לא ישנה את התנאים של הסכמי מחזיקי כרטיסים או סוחרים, או של תנאים והתניות אחרים שרלוונטיים לשימוש במאפיינים של Apple Pay, ותנאים כאלה יחולו על שימושך במאפיין הרלוונטי של Apple Pay ועל הייצוג הווירטואלי שלו במחשב ה-Mac הנתמך שלך.

מוסכם עליך ש-Apple אינה צד בהסכמים שלך מול חברות כרטיסי אשראי או כרטיסים עסקיים אחרים, ואינה אחראית על (א) התוכן, הדיוק או אי הזמינות של כרטיסי תשלום, פעילויות מסחר, עסקאות, רכישות, הזמנות, מימוש הזמנות או קבלות בעת השימוש בפונקציונליות של Apple Pay; (ב) מתן אשראי או הערכת הזכאות שלך לאשראי; (ג) פעולות של מנפיקים, מוכרים או צדדים שלישיים אחרים הקשורים לשימוש שלך ב-Apple Pay או ב-Wallet; (ד) החלטות הקצאה שמתקבלות על-ידי מנפיק, מוכר או צד שלישי אחר לגבי כרטיס נתמך; (ה) צבירת נקודות או הטבות או מימושן במסגרת תוכנית של מוכר זה או אחר; או (ו) מימון או טעינה מחדש של כרטיסים משולמים מראש. בכל מחלוקת או שאלה באשר לכרטיסי תשלום או פעילויות מסחריות קשורות, יש לפנות למנפיק או לסוחר הרלוונטי.

4. פרטיות

בעת השימוש ב-Apple Pay לביצוע עסקה בתשלום שתבוצע באמצעות מכשיר נתמך, Apple Pay יעביר פרטי תשלום בתבנית מוצפנת בין ה-Mac והמכשיר הנתמך במטרה להשלים את העסקה. בעת השימוש ב-Apple Pay לביצוע עסקה בתשלום ב-MacBook Pro עם Touch ID מובנה, פרטי התשלום יסופקו בתבנית מוצפנת לאתר כחלק מהעסקה. בעת הוספת כרטיס ל-Apple Pay או ל-MacBook Pro עם Touch ID מובנה, מידע לגבי המכשיר, כגון אם הגדרות מסוימות מופעלות במכשיר ודפוסי שימוש במכשיר (למשל, אחוז הזמן שבו המכשיר נמצא בתנועה, מספר משוער של שיחות בשבוע), יישלחו ל-Apple על מנת לקבוע את זכאותך וכדי למנוע הונאה. ניתן למצוא מידע מפורט על הנתונים האישיים שנאספים, משותפים או נמצאים בשימוש כחלק מהשימוש שלך ב-Apple Pay על-ידי קריאת הודעות הפרטיות הספציפיות לשירות הרלוונטי, כולל ״אודות Apple Pay ופרטיות״. ניתן למצוא הודעות אלה במכשיר ה-iOS, במחשב ה-Mac או ביישום Watch במכשיר iOS מקושר, או בכתובת https://www.apple.com/legal/privacy/he. השימוש שלך ב-Apple Pay מהווה את הסכמתך לשידור, איסוף, החזקה, עיבוד ושימוש במידע זה על-ידי Apple, חברות הבת שלה וסוכניה במטרה לספק את הפונקציונליות של Apple Pay.

5. אבטחה

Apple Pay מאחסן ייצוגים וירטואליים של הכרטיסים הנתמכים שלך, והינך מבין/ה ומאשר/ת כי מתן קוד הגישה או הסיסמה למכשיר שלך לצד שלישי או מתן הרשאה לצד שלישי להוסיף את טביעת האצבע שלו/ה כדי להשתמש ב-Touch ID במכשיר הנתמך או ב-Mac שלך עשויים לאפשר להם לבצע תשלומים באתרים באמצעות Apple Pay מה-Mac שלך. הינך אחראי/ת באופן בלעדי לשמור על אבטחת המכשירים שלך וקודי הגישה והסיסמאות שלהם. הינך מסכים/ה כי אין ל-Apple כל אחריות במקרה שתאבד/י או תשתף/י את הגישה למכשיר או אם תבצע/י ב-macOS שינויים ללא רשות.

אם המכשיר הלך לאיבוד או נגנב והפעלת את 'מצא את...', באפשרותך להשתמש ב'מצא את...' או ב-https://icloud.com כדי לנסות להשבית את היכולת לשלם באמצעות הכרטיסים הווירטואליים הנתמכים במכשיר על-ידי העברתו ל'מצב אובדן'. ניתן גם למחוק את המכשיר, פעולה שתנסה להשבית את היכולת לשלם באמצעות הכרטיסים הווירטואליים הנתמכים המאוחסנים במכשיר. עליך גם להתקשר למנפיק של הכרטיסים הנתמכים כדי למנוע גישה בלתי מורשית לכרטיסים הווירטואליים הנתמכים שלך.

אם תדווח/י על חשד להונאה, או במקרה של-Apple יהיה חשד כזה, הינך מסכים/ה לשתף פעולה עם Apple בכל חקירה שתהיה ולנקוט כל אמצעי למניעת הונאה שאנו נציין.

6. הגבלת חבות

בנוסף לכתבי היעדר אחריות והגבלת אחריות המפורטים ברישיון זה, APPLE אינה נוטלת כל אחריות לרכישות, תשלומים, עסקאות, הזמנות, מימוש הזמנות, קבלות או פעילויות מסחר אחרות שיבוצעו באמצעות APPLE PAY, והינך מסכים/ה להסתמך אך ורק על הסכמים שייתכן שיש לך עם מנפיק הכרטיס, עם רשת התשלום או עם המוכר לפתרון שאלות או מחלוקות הקשורות לכרטיסים הנתמכים, לכרטיסים הווירטואליים הנתמכים ולפעילויות מסחריות קשורות.

MAGYAR

APPLE INC.
A macOS Sonoma SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉSE

Apple márkájú rendszereken való használatra

AZ APPLE-SZOFTVER HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A SZOFTVERLICENC-SZERZŐDÉST („LICENC"). AZ APPLE-SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA, HOGY A LICENC FELTÉTELEI ÖNRE NÉZVE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK. HA NEM ÉRT EGYET A LICENC FELTÉTELEIVEL, NE TELEPÍTSE VAGY HASZNÁLJA AZ APPLE-SZOFTVERT, ÉS HA LEHETŐSÉGE VAN VÁLASZTANI AZ „ELFOGADOM" ÉS A „NEM FOGADOM EL" LEHETŐSÉG KÖZÖTT A FELTÉTELEKRE VONATKOZÓAN, KATTINTSON A „NEM FOGADOM EL" GOMBRA. HA AZ APPLE-SZOFTVERT EGY APPLE HARDVERVÁSÁRLÁS RÉSZEKÉNT SZEREZTE, AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A LICENC FELTÉTELEIT, A VISSZATÉRÍTÉSI IDŐSZAKON BELÜL VISSZATÉRÍTÉS ELLENÉBEN A TELJES APPLE HARDVER-/SZOFTVERCSOMAGOT VISSZAJUTTATHATJA AZ APPLE STORE ÁRUHÁZNAK VAGY ANNAK A HIVATALOS VISZONTELADÓNAK, AHOL VÁSÁROLTA, A KÖVETKEZŐ HELYEN TALÁLHATÓ VISSZATÉRÍTÉSI IRÁNYELVEKNEK MEGFELELŐEN: https://www.apple.com/legal/sales-support/. A TELJES HARDVER-/SZOFTVERCSOMAGOT VISSZA KELL JUTTATNIA A VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSÉHEZ.

FONTOS MEGJEGYZÉS: Amennyiben ez a szoftver anyagok sokszorosítására, módosítására, közzétételére vagy terjesztésére használható, akkor kizárólag olyan anyagok másolására, módosítására, közzétételére és terjesztésére használható, amelyeket nem véd szerzői jog, Ön rendelkezik azok szerzői jogával, illetve Ön törvényes engedéllyel rendelkezik azok másolásához, módosításához, közzétételéhez vagy terjesztéséhez. Ha nem biztos abban, hogy egy adott anyag másolásához, módosításához, közzétételéhez vagy terjesztéséhez rendelkezik-e a szükséges jogokkal, lépjen kapcsolatba jogi tanácsadójával.

1. Általános rész.
V. Az Apple-szoftverekhez (a Boot ROM kódot is ideértve), a harmadik féltől származó szoftverekhez, dokumentumokhoz, interfészekhez, tartalmakhoz, betűtípusokhoz és a jelen Licenchez tartozó összes adathoz (együttesen: „Eredeti Apple-szoftverek"), valamint az ezeket módosító vagy lecserélő funkciófejlesztésekhez, szoftverfrissítésekhez, biztonsági javításokhoz, rendszerfájlokhoz vagy rendszer-helyreállításokhoz, amelyeket az Apple biztosít az Ön Apple-márkajelzéssel ellátott számítógépéhez vagy támogatott perifériájához („Apple-szoftvermódosítások"), függetlenül attól, hogy ezek előre vannak telepítve az Apple-márkajelzéssel ellátott hardverekre, belső tárhelyre vagy cserélhető adathordozóra, lemezen vagy csak olvasható memóriában találhatók, vagy bármilyen adathordozón vagy formában jelennek meg (az Eredeti Apple-szoftvereket és az Apple-szoftvermódosításokat együttesen Apple-szoftvereknek nevezzük) az Apple nem értékesíti Önnek, az Apple Inc. (az „Apple") kizárólag licencet biztosít hozzájuk, és ezeket Ön kizárólag a jelen Licenc előírásainak megfelelően használhatja. Az Apple és/vagy licenctulajdonosai maradnak az Apple-szoftver tulajdonosai, és minden olyan jogot fenntartanak, amelyekre Ön nem kifejezetten jogosult. Ön elfogadja, hogy a jelen licenc feltételei vonatkoznak az Apple márkájú hardveren esetlegesen előre telepített bármely Apple-szoftvertermékre, kivéve, ha a termékhez külön licenc tartozik, amely esetben Ön elfogadja, hogy az adott licenc rendelkezései az irányadók a termék használatára nézve.

B. Az Apple saját belátása szerint elérhetővé tehet jövőbeni Apple-szoftvermódosításokat. Az Apple-szoftvermódosítások, ha vannak, nem szükségszerűen tartalmazzák az összes létező szoftverfunkciót vagy az olyan új funkciókat, amelyeket az Apple az Apple márkájú számítógépek újabb vagy egyéb modelljeihez ad ki. A jelen Licenc feltételei vonatkoznak minden Apple-szoftvermódosításra, amelyet az Apple biztosít, kivéve azokat az Apple-szoftvermódosításokat, amelyeket különálló licenc kísér, ezekre

ugyanis ennek a licencnek a feltételei lesznek érvényesek.

C. Az Apple-szoftver által közzétett vagy elérhetővé tett bármilyen tartalom címre vonatkozó és szellemi tulajdonjogai a vonatkozó tartalom tulajdonosát illetik. Az ilyen típusú tartalmat védheti szerzői jog vagy más, a szellemi tulajdont védő törvény vagy egyezmény, és a tartalmat biztosító harmadik fél felhasználási feltételei vonatkozhatnak rá. Ha nincs másképp meghatározva, a jelen Licenc nem biztosít Önnek semmilyen jogot az ilyen tartalom használatára, és nem is garantálja, hogy az adott tartalom később is elérhető lesz. Tilos a Newson és a Térképeken keresztül elért bármely kép önálló fájlként történő továbbközlése, továbbadása és reprodukálása.

2. Engedélyezett licencfelhasználások és -korlátozások.
A. Előtelepített és egypéldányos Apple-szoftver licence. A jelen Licenc feltételeinek megfelelően, amennyiben Ön az Apple-szoftvert nem a Mac App Store áruházból, automatikus letöltés révén, illetve mennyiségi licenc, karbantartási vagy egyéb írásos szerződés keretében szerezte be, olyan korlátozott, nem kizárólagos licencre jogosult, amellyel az Apple-szoftvernek egyszerre egy (1) példányát telepítheti, használhatja és futtathatja egyetlen Apple márkájú számítógépen. Például ezek az egypéldányos licencfeltételek akkor érvényesek, ha az Apple-szoftvert előretelepítve szerezte be az Apple márkájú hardveren.

B. A Mac App Store licence. Ha a licencet a Mac App Store áruházból vagy automatikus letöltés révén szerezte be az Apple-szoftverhez, akkor arra a jelen Licenc feltételei, valamint a szolgáltatásokra és tartalmakra vonatkozó használati szabályok vonatkoznak (amelyek Az Apple Media Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei című dokumentumban találhatók (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html)) („Használati szabályok”), és Ön egy korlátozott, nem átruházható, nem kizárólagos licenc keretében a következőkre jogosult:

(i) az Apple-szoftver egy (1) példányának letöltésére, telepítésére, és személyes, nem kereskedelmi célú használatára és futtatására közvetlenül azon az Apple-márkajelzéssel ellátott számítógépen, amely az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt van, és amelyen a macOS Ventura, a macOS Monterey, a macOS Big Sur, a macOS Catalina, a macOS Mojave vagy a macOS High Sierra fut („Mac számítógép”);

(ii) Ha Ön egy kereskedelmi nagyvállalat vagy oktatási intézmény, az Apple-szoftver egyetlen (1) példányának letöltésére, telepítésére, használatára és futtatására az alábbi esetek valamelyikében: (a) ha egyetlen személy használja mindegyik Mac számítógépen, amelyet Ön birtokol vagy vezérel, vagy (b) több személy használja egyetlen megosztott Mac számítógépen, amelyet Ön birtokol vagy vezérel. Például egy alkalmazott a saját asztali Mac számítógépén és Mac laptopján is használhatja az Apple-szoftvert, vagy egy számítógépteremben vagy könyvtárban található Mac számítógépet egymás után több diák is használhat; és

(iii) az Apple-szoftver vagy bármely korábbi macOS vagy OS X operációsrendszer-szoftver, illetve az Apple-szoftver bármely újabb verziója két (2) további másolatának vagy példányának telepítésére, használatára és futtatására az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló, szintén Apple-szoftverrel futó Apple-márkajelzéssel ellátott számítógépeken üzemeltetett virtuális operációs rendszerekben, a következő célokra: (a) szoftverfrissítés; (b) tesztelés szoftverfejlesztés közben; (c) a macOS Server használata vagy (d) személyes, nem kereskedelmi felhasználás.

Hacsak erre a 3. rész kifejezett engedélyt nem ad, a fenti 2B(iii) részben megadott jogosultság nem hatalmazza fel az Apple-szoftver virtuális másolatainak vagy példányainak használatára szolgáltatóirodai, időosztásos, terminál jellegű vagy más hasonló típusú szolgáltatásokkal kapcsolatban. Hacsak erre a 2B. rész kifejezett engedélyt nem ad, nem használhatja az Apple-szoftvert bármilyen Apple operációs

rendszer, többek közt az iOS, az iPadOS, a watchOS, vagy a tvOS, a Mac gépe(ke)n futtatott virtuális operációs rendszereken.

C. Mennyiségi vagy karbantartási licenc. Ha az Apple-szoftvert egy mennyiségi vagy karbantartási licencprogram keretében szerezte be az Apple vállalattól, a mennyiségi vagy karbantartási licenc feltételei fogják meghatározni az Apple-szoftver engedélyezett másolatainak számát, melyet letölthet, telepíthet, használhat és futtathat azon Apple márkájú számítógépeken, amelyeket Ön birtokol vagy vezérel. Amennyiben nincs külön írásos megállapodása az Apple vállalattal, a jelen Licenc összes egyéb feltétele érvényes az olyan Apple-szoftverek használatára, amelyeket mennyiségi vagy karbantartási licenc keretében szerzett be.

D. Rendszerkövetelmények; Apple ID. Tájékoztatjuk, hogy az Apple-szoftver csak olyan Apple márkájú hardveren támogatott, amely megfelel az Apple által megadott rendszerkövetelményeknek. Továbbá az Apple-szoftver és bizonyos (az 6. részben megadott) Szolgáltatások használatához és hozzáféréséhez előfordulhat, hogy egyedi felhasználónév- és jelszó-kombinációt, más néven Apple ID-t kell alkalmaznia.

E. Betűtípusok. A jelen Licenc feltételeinek megfelelően az Apple-szoftverek futtatása közben tartalom megjelenítésére és nyomtatására használhatja az Apple-szoftverekhez tartozó betűtípusokat. Azonban tartalomba csak akkor ágyazhat be betűtípusokat, ha az adott betűtípushoz tartozó beágyazási korlátozások ezt engedélyezik. Ezen beágyazási korlátozások a Betűtár/Előnézet/Betűinfó megjelenítése panelen találhatók.

F. Hangok; Élő feliratok. A jelen Licenc feltételeinek betartása mellett Ön: (i) használhatja az Apple-szoftverben található rendszerhangokat („Rendszerhangok”) (1) a Apple-szoftver futtatása során és (2) saját, személyes, nem kereskedelmi célú eredeti tartalmak és projektek létrehozásához; (ii) személyes, nem kereskedelmi célokra használhatja az Apple-szoftver által automatikusan, valós időben a készüléken a FaceTime-hívások és más funkciók használata során generált Élő feliratokat („Élő feliratok”); és (iii) a Személyes beszédhang („Személyes beszédhang”) funkcióval a saját beszédhangjához hasonló hangot hozhat létre a saját hangja alapján, amelyet szintén személyes, nem kereskedelmi célokra használhat. A jelen Licenc a Rendszerhangok, az Élő feliratok és a Személyes beszédhang semmilyen más jellegű létrehozását és felhasználását nem engedi meg, korlátozás nélkül ideértve a Rendszerhangok, az Élő feliratok és a Személyes beszédhang nyereségszerzés vagy nonprofit célokból történő felhasználását, reprodukálását, megjelenítését, előadását, rögzítését, közzétételét és továbbterjesztését, nyilvános megosztását és kereskedelmi felhasználását.

G. A Fotók alkalmazás szolgáltatásai és támogatása. Előfordulhat, hogy az Apple-szoftver Fotók alkalmazása (Fotók alkalmazás) nem támogat bizonyos video- és fényképformátumokat. A Fotók alkalmazás bizonyos funkcióinak használata a kamera funkcióitól függ. A fényképek a Fotók alkalmazással, illetve bármilyen, az Apple vállalattól vagy harmadik féltől származó szolgáltatással való szinkronizálása adatvesztéshez vezethet. A Fotók alkalmazásban található diabemutató-grafikák, zenék és témák kizárólag a Fotók alkalmazással személyes, nem kereskedelmi célra készített diabemutatókban használhatók fel. A fotók alkalmazásban található vagy annak részét képező fényképek, képek, grafikák, illusztrációk, hangok, videók és egyéb anyagok (Digitális anyagok) nem használhatók fel, nem emelhetők ki és nem terjeszthetők kereskedelmi forgalomban vagy egyéb módon önállóan, a Fotók alkalmazásban való eredeti felhasználási környezetüktől függetlenül.

H. Tartalom-gyorsítótárazási funkciók.
1. Amennyiben az Apple és/vagy a társvállalatai elérhetővé teszik adott szoftverek és/vagy tartalmak gyorsítótárazását (pl. a Mac App Store megfelelő tartalmai esetében) („Megfelelő Apple-tartalmak”), az Apple-szoftverek egyes funkciói (a „Tartalom-gyorsítótárazási funkciók”) automatikusan letölthetnek és helyben gyorsítótárazhatnak ilyen Megfelelő Apple-tartalmakat az Ön Apple márkájú számítógépén, amely az Apple-szoftvert futtatja (ebben a szakaszban az ilyen Apple márkájú számítógépek

megnevezése „Gyorsítótárazást engedélyező Mac”). **Az Apple-szoftver gyorsítótárazási funkcióinak használatával elfogadja, hogy az Apple letölthet és gyorsítótárazhat ilyen Megfelelő Apple-tartalmakat a Gyorsítótárazást engedélyező Mac gépén.** Az Apple-szoftverek tartalom-gyorsítótárazási funkcióit bármikor letilthatja a Gyorsítótárazást engedélyező Mac gépen a Rendszerbeállítások között található Megosztás beállítással.

2. Az Apple-szoftver tartalom-gyorsítótárazási funkciói csak az Ön tulajdonában vagy irányítása alatt álló Gyorsítótárazást engedélyező Mac gépeken használhatók, kizárólag a Megfelelő Apple tartalmak az Ön otthonában, vállalatában vagy szervezetében található jogosult végfelhasználókhoz való eljuttatásának felgyorsítására. Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen végfelhasználók külön hitelesítésre lehetnek kötelesek az Apple-lel a Megfelelő Apple-tartalmak fogadása előtt, és hogy a Megfelelő Apple-tartalmak Gyorsítótárazást engedélyező Mac gépen keresztül történő gyorsabb kézbesítése nem módosítja a feltételeket, amelyek szerint Ön vagy a végfelhasználói megkapják a Megfelelő Apple-tartalmakat.

3. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Megfelelő Apple-tartalmak minden felhasználására a gyorsítótárazott Megfelelő Apple-tartalmak típusának megfelelő vonatkozó licencfeltételek érvényesek. Korlátozás nélkül ideértendők az Apple Médiaszolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei, az iCloud Általános Szerződési Feltételei, az iTunes U Oktatói Megállapodása, az iTunes U Szoftverlicenc-szerződése és/vagy a letöltött szoftverhez mellékelt megfelelő licencfeltételek, kivéve, ha a letöltéshez saját külön licencszerződés volt mellékelve, amely esetben ez utóbbi az irányadó. Az Apple szoftverlicenc-szerződései (LSA-i) megtalálhatók a következő címen: https://www.apple.com/legal/sla/. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalom-gyorsítótárazási funkció használata és a Megfelelő Apple-tartalmak a Gyorsítótárazást engedélyező Mac gépeken való tárolása a Megfelelő Apple-tartalmak vonatkozó licencfeltételeiben foglaltakon túl semmilyen joggal nem ruházza fel Önt, valamint semmilyen engedélyt, joglemondást vagy más jogkorlátozást nem jelent az Apple vagy a Megfelelő Apple-tartalmak bármely más szerzőijog-tulajdonosának részéről.

4. Ön nem jogosult a Gyorsítótárazást engedélyező, bekapcsolt tartalom-gyorsítótárazási funkciókkal rendelkező Mac telepítésére olyan hálózatokon, amelyek nem az Ön tulajdonában vagy irányítása alatt állnak (vagy amelyek ilyen célú használatára nem jogosult); valamint nem engedélyezhet hozzáférést az ilyen Megfelelő Apple-tartalmakhoz az Ön otthonán, vállalatán vagy szervezetén kívüli felhasználók számára. Ön elfogadja, hogy a Tartalom-gyorsítótárazási funkciókat csak a saját, személyes vagy nem kereskedelmi céljaira, illetve a vállalatán vagy szervezetén belül, kizárólag a jelen dokumentumban kifejezetten engedélyezett módon használja. Ön nem biztosíthat külső feleknek olyan szolgáltatásokat, amelyek integrálják vagy felhasználják a Tartalom-gyorsítótárazási funkciók által kínált szolgáltatásokat vagy információkat, illetve bármilyen egyéb módon használják a Tartalom-gyorsítótárazási funkciókat.

5. Az Apple-szoftver Tartalom-gyorsítótárazási funkcióinak engedélyezésével elfogadja, hogy az Apple tárolhatja, megfigyelheti és megvédheti a Megfelelő Apple-tartalmakat a Gyorsítótárazást engedélyező Mac gépen, valamint hogy ezen célok érdekében technikai információkat gyűjthet és használhat fel az Ön Gyorsítótárazást engedélyező Mac gépéről és a kapcsolódó hálózatokról, korlátozás nélkül ideértve a hardverazonosítókat és IP-címeket. Ön elfogadja, hogy nem tilthatja le, zavarhatja, törheti fel, kerülheti meg és semmilyen egyéb módon nem akadályozhatja az Apple ellenőrzési, tárolási és hitelesítési rendszereit, a digitális aláírásokat, a digitális jogkezelést, illetve az Apple-szoftverekben, -szolgáltatásokban, a Megfelelő Apple-tartalmakban vagy egyéb Apple-szoftverekben és -technológiákban vagy azok által felhasznált egyéb biztonsági mechanizmusokat, és ezt mások számára sem teheti lehetővé.

6. Az Apple fenntartja a jogot arra, hogy megszüntesse a Megfelelő Apple-tartalmak gyorsítótárazásra való rendelkezésre állását az Ön Gyorsítótárazást engedélyező Mac gépén (pl. előfordulhat, hogy az egyszer gyorsítótárazott tartalmak később nem lesznek gyorsítótárazhatók), és hogy saját belátása szerint bármikor eltávolítson bármilyen gyorsítótárazott Megfelelő Apple tartalmat az Ön Gyorsítótárazást

engedélyező Mac gépéről, és ilyen esetben az Apple semmilyen kötelezettséggel nem tartozik Ön felé. Ön tudomásul veszi, hogy a Megfelelő Apple-tartalmak ilyen gyorsítótárazása nem minden országban vagy régióban érhető el. Ön bármikor eltávolíthatja a Megfelelő Apple-tartalmakat és letilthatja az Apple Tartalom-gyorsítótárazási funkcióit.

I. Remote Desktop kapcsolatok. A jelen Licenc feltételei és kikötései részeként, amikor távolról csatlakozik egy másik számítógépről vagy elektronikus eszközről (továbbiakban: „Eszköz") egy Apple márkájú számítógéphez, amely az Apple-szoftvert futtatja (az ilyen Apple márkájú számítógép továbbiakban: „Otthoni Mac"), akár a Képernyőmegosztás funkción, akár más módon keresztül:

(i) csak egy (1) Eszköz csatlakozhat távolról bármikor, akár közvetlenül akár közvetetten, azon Apple-szoftver grafikus asztalának vezérléséhez, amely az Otthoni Mac gépen fut és jelenik meg; továbbá

(ii) észszerű számú Eszköz csatlakozhat egyszerre az Otthoni Mac gépen futó és megjelenő Apple-szoftver grafikai asztali munkamenetének egyidejű megtekintése céljából, amíg nem vezérlik ilyen módon az Apple-szoftvert; azonban

(iii) csak egyetlen (1) Apple márkájú Eszköz csatlakozhat távolról bármikor, akár közvetlenül akár közvetetten, az Apple-szoftver egy különálló grafikus asztalának vezérléséhez, amely eltérő attól, amely az Otthoni Mac gépen fut és jelenik meg, és az ilyen csatlakozás csak az Apple-szoftver Képernyőmegosztás funkcióján keresztül történhet meg.

A jelen, 2I részben vagy a 3. részben kifejezetten engedélyezett esetek, illetve az Apple ettől eltérő licencelésének kivételével beleegyezik, hogy nem használja az Apple-szoftvert szolgáltató irodai, időmegosztásos, végpontmegosztásos vagy más hasonló típusú szolgáltatásokhoz, illetve ilyen szolgáltatások harmadik saját szervezetén belül vagy felek részére történő biztosításához.

J. Egyéb használati korlátozások. A jelen Licencben megállapított jogosultság nem engedélyezi, így Ön beleegyezik, hogy nem telepíti, használja vagy futtatja az Apple-szoftvert bármilyen nem Apple márkájú számítógépen, és másoknak sem teszi ezt lehetővé. Ön elfogadja, hogy nem távolítja el, nem teszi felismerhetetlenné vagy olvashatatlanná, illetve nem módosítja a tulajdonjogi közleményeket (többek között a védjegyekkel és szerzői jogokkal kapcsolatos közleményeket), amelyek az Apple-szoftverekhez lehetnek mellékelve, vagy az Apple-szoftverek részét képezhetik. Amennyiben a jelen Licenc feltételei másképpen nem rendelkeznek, vagy az Apple másképp nem licenceli: (i) csak egyetlen felhasználó használhatja az Apple-szoftvert egy időben, és (ii) az Apple-szoftvert nem teheti elérhetővé olyan hálózaton keresztül, ahol több számítógép is futtathatja vagy használhatja egyszerre. A 3. részben kifejezetten engedélyezett esetek kivételével az Apple-szoftvert nem kölcsönözheti, lízingelheti, adhatja kölcsön, árulhatja, terjesztheti és adhatja tovább a licencét.

K. Biztonsági másolat. Az Apple-szoftverről (kivéve a Boot ROM-kódot és egyéb, Apple márkájú hardverbe ágyazott vagy más módon belefoglalt Apple belső vezérlőprogramot) kizárólag biztonsági mentés céljából készíthet géppel olvasható formátumú másolatot, feltéve, ha a biztonsági másolat tartalmazza az eredeti példány összes szerzői jogi vagy tulajdonosi nyilatkozatát. Az Apple Boot ROM-kód és belső vezérlőprogram csak Apple márkájú hardvereken való használathoz áll rendelkezésére, és nem másolhatja, módosíthatja vagy terjesztheti az Apple Boot ROM-kódot vagy belső vezérlőprogramot, vagy ezek bármely részét.

L. Meglévő szoftver költöztetése. Ha Beállítási/Költöztető asszisztens program segítségével visz át szoftvereket az egyik Apple márkájú számítógépről a másik Apple márkájú számítógépre, ne feledje, hogy a szoftver eredeti példányának folytatólagos használata egyes esetekben nem engedélyezett, ha már egy másik számítógépre is vitt át egy másolatot. Kivételt képez az az eset, ha már mindkét

számítógépen rendelkezésre áll a szoftver egy-egy licencelt példánya. Ellenőrizze az idetartozó szoftverlicenc-szerződés vonatkozó feltételeit és kikötéseit. A harmadik féltől származó szoftverek és szolgáltatások esetében előfordulhat, hogy nem kompatibilisek ezzel az Apple-szoftverrel, és az Apple-szoftver telepítése hatással lehet az ilyen harmadik féltől származó szoftverek és szolgáltatások elérhetőségére és használhatóságára.

M. Nyílt forráskód. Az Apple-szoftver bizonyos összetevői és az Apple-szoftverben megtalálható, harmadik féltől származó nyílt forráskódú programok elérhetők vagy elérhetővé válhatnak az Apple nyílt forráskódot tartalmazó weboldalán (https://www.opensource.apple.com/) (közös néven: „Nyílt forráskódú összetevők"). Csak ezek a Nyílt forráskódú összetevők módosíthatók vagy cserélhetők, feltéve, ha: (i) a módosítatlan Apple-szoftver helyett az eredményül kapott módosított Apple-szoftvert használja Apple márkájú számítógépeken, amelyet Ön birtokol vagy vezérel, amíg minden egyes ilyen típusú Apple számítógépe megfelelő licencű Apple-szoftverrel rendelkezik; és (ii) más szempontból megfelel a Licenc feltételeinek és bármely, Nyílt forráskódú összetevők esetében irányadó, alkalmazandó licenc feltételeinek. Az Apple nem köteles frissítéseket, valamint karbantartási, garanciális, műszaki vagy más támogatást, illetve szolgáltatásokat biztosítani az eredményül kapott módosított Apple-szoftverhez. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy ha az Apple-hardver meghibásodása vagy károsodása az Apple-szoftver Nyílt forráskódú összetevőinek módosításából fakad, az ilyen típusú meghibásodásra vagy károsodásra nem vonatkozik az Apple hardvergaranciája.

N. Tilos a visszafejtés. Ön vállalja, hogy nem fogja az Apple-szoftvert vagy az Apple által nyújtott bármely szolgáltatást, vagy annak részét másolni (kivéve a Licencben vagy a Használati szabályokban engedélyezettek szerint, ha azok érvényesek Önre), elemezni a belső felépítését, visszafejteni, a forráskódot kinyerni, visszafejteni, módosítani vagy ezekből származtatott munkákat létrehozni, és ezt másoknak sem teszi lehetővé (kivéve, amennyiben bármely előző korlátozás tiltott az alkalmazandó törvény szerint, vagy engedélyezett az esetlegesen az Apple-szoftverben megtalálható Nyílt forráskódú összetevők használatát szabályozó licenc feltételei alapján).

O. A törvényeknek való megfelelés. Elfogadja, hogy az Apple-szoftvereket és -szolgáltatásokat (az alábbi 6. szakaszban meghatározottak szerint) az alkalmazandó törvényeknek megfelelően használja. Ebbe beleértendők a lakhelyéül szolgáló ország vagy régió helyi törvényeit, illetve ahol letölti vagy használja az Apple-szoftvereket és -szolgáltatásokat. Előfordulhat, hogy az Apple-szoftverek és szolgáltatások egyes funkciói nem érhetők el az összes nyelven vagy régióban, és az egyes régiókban a funkciók terén eltéréseket tapasztalhat. Az Apple-szoftverek és szolgáltatások egyes funkcióinak használatához internetkapcsolatra van szükség.

P. Harmadik féltől származó szoftver. A kényelem érdekében az Apple – az Apple-szoftvercsomag részeként – hozzáférést biztosít vagy biztosíthat az Apple-szoftver frissítéseként vagy kiegészítéseként bizonyos harmadik féltől származó szoftverekhez vagy szolgáltatásokhoz. Amennyiben az Apple-szoftver bármely harmadik féltől származó szoftvert vagy szolgáltatást tartalmaz, vagy ahhoz hozzáférést biztosít, az Apple vállalatnak sem kifejezett, sem vélelmezett kötelessége nincs műszaki vagy más támogatást nyújtani az ilyen szoftverekhez vagy szolgáltatásokhoz. Műszaki támogatásért lépjen közvetlenül kapcsolatba a megfelelő szoftver forgalmazójával, gyártójával vagy szolgáltatójával, a szoftverrel, szolgáltatással és/vagy termékekkel kapcsolatosan pedig keresse fel az adott ügyfélszolgálatot.

Q. Apple-szoftvermódosítások. Az Apple-szoftver rendszeresen ellenőrzi az Apple-nél, hogy vannak-e elérhető Apple-szoftvermódosítások. Ha van elérhető módosítás, az automatikusan letöltődik és települ a számítógépen, illetve a perifériás eszközökön (ha vannak). **Az Apple-szoftverek használatával Ön beleegyezik, hogy az Apple automatikusan letöltheti és telepítheti az Apple-szoftvermódosításokat az Ön számítógépére és perifériáira.** A Rendszerbeállítások > Szoftverfrissítés > Speciális menüpontban bármikor kikapcsolhatja az operációs rendszer automatikus frissítését és a Gyors reakció a biztonsági kihívásokra funkciót.

R. Rendszerkarakterek. A jelen Licenc feltételeinek betartása mellett Ön a következő esetekben használhatja az Apple-szoftverekben található vagy azokkal létrehozott Memoji-karaktereket („Rendszerkarakterek”): (i) az Apple-szoftver futtatása során; és (ii) saját, személyes, nem kereskedelmi felhasználásra készült eredeti tartalmak és projektek létrehozására. Jelen Licenc tiltja a Rendszerkarakterek bármely más célból történő felhasználását, többek között a Rendszerkarakterek másolását, megjelenítését, működtetését, felvételét, közzétételét vagy újraelosztását, profitszerzési, nem profitszerzési, nyilvános megosztási vagy kereskedelmi viszonylatban.

3. Lízingelés Engedélyezett fejlesztői szolgáltatás céljából.
A. Lízing. Ön lízingelheti vagy allízingelheti az érvényes engedéllyel rendelkező Apple-szoftver teljes egészét magánszemélyek és szervezetek számára is (egyénenként „Lízingbevevő”), az alábbi feltételek teljesítése mellett:

(i) a lízingelt Apple-szoftver kizárólag Engedélyezett fejlesztői szolgáltatások biztosítására használható fel és minden egyes Lízingbevevőnek át kell olvasnia és el kell ismernie a jelen Licenc kötelező hatályát;

(ii) az egyes lízingidőszakoknak minimum 24 (huszonnégy) egybefüggő órára kell szólniuk;

(iii) a lízingidőszak tartalma alatt a Végfelhasználó Lízingbevevőnek egyedüli és kizárólagos használati és irányítási joggal kell rendelkeznie az Apple márkájú hardver és a rá telepített Apple-szoftver fölött, azzal a kivétellel, hogy Ön, az Apple-szoftvert lízingelő fél („Lízingbeadó”) adminisztratív támogatást biztosíthat az Apple-szoftverre vonatkozóan; és

(iv) az Apple-szoftver használata előtt a Végfelhasználó Lízingbevevőnek át kell olvasnia és el kell ismernie az Apple-szoftverre előtelepített szoftverek valamennyi vonatkozó feltételeinek (beleértve, de nem kizárólagosan az Apple Xcode fejlesztői szoftver és bármely más Apple vagy harmadik féltől származó szoftver) kötelező hatályát.

Jelen 3. rész alkalmazásában: (A) A Végfelhasználó Lízingbevevő alatt a lízingelt Apple-szoftvert kizárólag Engedélyezett fejlesztői szolgáltatásokra használó végfelhasználó értendő; és (B) az Engedélyezett fejlesztői szolgáltatások alatt a folyamatos rendszerintegráció értendő, beleértve, de nem kizárólagosan a szoftverfejlesztést, a szoftverek forrásból történő építését, a szoftverfejlesztés alatti automatizált tesztelést, valamint az ilyen tevékenységek elősegítéséhez szükséges fejlesztőeszközök futtatását. A Lízingebadó köteles előzetesen értesíteni az Apple-t az Apple-szoftver a jelen 3. résznek megfelelő lízingelését vagy allízingelését megelőzően, ehhez vegye fel a kapcsolatot az Apple fejlesztői kapcsolatok részlegével (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Allízing. Jelen 3. résznek megfelelően a Lízingbevevő allízingelheti az Apple-szoftvert, feltéve, hogy megfelel a jelen 3. rész összes feltételének. Az Apple-szoftvert allízingelő Lízingbevevőnek (aki jelen 3. rész alatt szintén Lízingbeadónak minősül) teljes mértékben le kell mondania a lízingidőszak alatt az Apple márkájú hardver és a rá telepített Apple-szoftver kizárólagos használati és vezérlési jogáról.

C. Jogérvényesítés. Lízingbeadóként az alábbiakért felelős: (i) biztosítja, hogy valamennyi Lízingbevevő megfelel a jelen 3. rész követelményeinek; (ii) biztosítja, hogy valamennyi Lízingbevevő beleegyezik az összes vonatkozó licencfeltételbe; és (iii) segít az Apple-nek érvényesíteni a fent említetteknek való megfelelést. A Lízingbevevő jelen Licenc vagy más vonatkozó Apple licencfeltétel megsértésével automatikusan elveszti az Apple-szoftver használatára vonatkozó jogát, és Ön beleegyezik, hogy azon nyomban megszünteti az adott Lízingbevevő Apple-szoftver használatát, amint tudomására jut az ilyen nemű jogsértés, vagy írásos értesítést nem kap az Apple-től, ilyen jogsértésre vonatkozóan.

D. Virtualizálás. A jelen 3. részben említett lízingszerződés tárgyát képező Apple-szoftver minden egyes

másolatára a Lízingbeadó vagy a Lízingbevevő (de nem mindkettő) feltelepíthet, használat és futtathat további Apple-szoftver másolatokat vagy példányokat virtuális operációs rendszereken a 2B(iii) résznek megfelelően, feltéve, hogy a Lízingbeadó kizárólag egyetlen Apple-szoftver másolatot vagy példányt virtualizál, egyfajta jogosultságkiosztó eszközként, ezzel biztosítva a Lízingbevevő számára az Apple-szoftver 3. résznek megfelelő hozzáférését és használatát.

E. Rendszerkonfiguráció. Ön Lízingbevevőként tudomásul veszi, hogy a Lízingbeadó a lízingelt Apple-szoftvert korábban már konfigurálhatta, tehát beállíthatta az Elemzésre, a Helymeghatározásra és egyéb biztonságra, adatvédelemre és adatgyűjtésre vonatkozó funkciókat. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple nem vállal felelősséget a Lízingbeadó Apple-szoftver konfigurációja után.

4. Átruházás.
A. Amennyiben az Apple-szoftvert úgy kapta meg, hogy már előre telepítve volt az Apple márkájú hardveren, vagy az Apple-szoftverhez tartozó licencet a Mac App Store-ból vagy szoftverfrissítés útján szerezte be, akkor az Apple-szoftverrel (az Apple által kibocsátott eredeti formában) kapcsolatos jogait egyszeri alkalommal, véglegesen átruházhatja valaki másra, feltéve, hogy: (i) az Apple-szoftver átruházása az Apple márkájú hardverrel együtt történik; (ii) az átruházás az Apple-szoftver egészét tartalmazza, beleértve mindegyik összetevőt és a jelen Licencet; (iii) nem tartja meg az Apple-szoftver bármilyen másolatát, legyen az teljes vagy részleges, beleértve a számítógépén vagy más tárolóeszközön tárolt másolatokat is; és (iv) az Apple-szoftvert fogadó fél elolvassa, és beleegyezésével elfogadja a jelen Licenc feltételeit és kikötéseit. A jelen Licenc esetében, ha az Apple egy frissítést ad ki (például a 10.14-as verzióról a 10.14.1-es verzióra) az Apple-szoftverhez, a frissítés az Apple-szoftver részének tekintendő, és nem ruházható át a frissítés előtti Apple-szoftververzióról függetlenül.

B. Olyan Apple-szoftvert nem ruházhat át, amely a fenti, 2M részben meghatározottak szerint lett módosítva vagy cserélve. Az Apple-szoftver minden összetevője egy csomag részeként áll rendelkezésre, és a csomagtól nem választható el, valamint nem terjeszthető önálló alkalmazásként. Egy adott Apple márkájú hardvertermékkel együtt kézhez kapott Apple-szoftver nem futtatható más Apple márkájú hardvermodellen.

C. Az Apple által promóciós, értékelési, diagnosztikai vagy visszaállítási célból rendelkezésre bocsátott Apple-szoftver csak ezen célokra használható, és nem adható el, illetve nem ruházható át.

5. Beleegyezés az adatok felhasználásába. Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók, például az Elemzés, a Helymeghatározás, a Siri, a Diktálás és a Spotlight információkat kér a számítógépétől, hogy biztosítani lehessen a funkciók működését. Amikor bekapcsolja vagy elkezdi használni ezeket a funkciókat, részleteket tudhat meg arról, hogy a rendszer milyen információkat küld el az Apple-nek, és arról, hogyan használják fel ezeket az információkat. További információkért lásd: https://www.apple.com/hu/privacy/. Az adatainak kezelése mindig az Apple adatvédelmi irányelveivel összhangban történik, amelyet a következő weboldalon tekinthet meg: https://www.apple.com/legal/privacy/hu.

6. Szolgáltatások és Harmadik felek anyagai
A. Általános. Az Apple-szoftver hozzáférést biztosíthat az Apple iTunes áruházához, a Mac App Store áruházhoz, az Apple Bookshoz, a GameCenterhez, az iCloud, Térképek, a News és más, az Apple vállalattól vagy harmadik féltől származó szolgáltatásokhoz és webhelyekhez (összefoglalóan és külön: „Szolgáltatások”). Az ilyen Szolgáltatások használata internet-hozzáférést igényel, és előfordulhat, hogy bizonyos Szolgáltatások használatához meg kell adnia az Apple ID-ját, további díjakat kell fizetnie, és esetenként további felhasználási feltételeket kell elfogadnia. A szoftvernek az Apple ID-val, vagy egyéb Apple szolgáltatással való együttes használatával Ön elfogadja az adott Szolgáltatás vonatkozó feltételeit, így például az adott országban vagy régióban igénybe vett Apple-médiaszolgáltatásokat, amelyeket a https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html címen tekinthet meg.

B. Ha aktiválja az iCloud szolgáltatást, akkor az olyan iCloud szolgáltatások, mint az „iCloud Drive”, a „Megosztott albumok” és a „Lokátor”, közvetlenül hozzáférhetővé válnak az Apple-szoftveren keresztül. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az iCloud és az ilyen szolgáltatások használatára az iCloud szolgáltatás aktuális felhasználási feltételei és kikötései vonatkoznak, amelyeket a következő helyen tekinthet meg: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/hu/terms.html.

C. A News alkalmazás tartalma. A News alkalmazáson keresztül elért tartalmak Ön által történő felhasználása kizárólag személyes, nem kereskedelmi felhasználásra korlátozódik, nem ruházza át Önre az adott tartalom tulajdonjogát, és korlátozás nélkül kifejezetten kizárja az érintett tartalmakhoz fűződő mindenfajta kereskedelmi és promóciós használati jogokat.

D. Térképek. Az Apple-szoftver térképszolgáltatása és térképfunkciói („Térképek”), többek között a térképadatok lefedettsége, régiónként változhatnak. Amikor bekapcsolja vagy használja a Térképeket, tájékoztatást kap azzal kapcsolatosan, hogy milyen adatok lesznek elküldve az Apple számára, és hogyan lesznek ezek az adatok felhasználva. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Térképek használatára a Térképek szolgáltatás legújabb használati feltételei vonatkoznak, amelyeket a Térképek alkalmazás oldalsávján keresztül érhet el és tekinthet át.

E. Tudomásul veszi, hogy bármely Szolgáltatás használatakor előfordulhatnak támadónak, illetlennek vagy kifogásolhatónak tűnő tartalmak, amely tartalmak nem biztos, hogy azonosíthatók szókimondó nyelvezetük miatt, és hogy bármely keresés vagy adott URL-cím beírása automatikusan és akaratlanul is kifogásolható tartalmú hivatkozásokhoz vezethet. Mindazonáltal Ön beleegyezik, hogy a Szolgáltatások használata saját felelősségére történik, és hogy az Apple, annak kapcsolt vállalkozásai, ügynökei, vezetősége és engedélyesei nem felelősek a támadó jellegű, illetlen vagy kifogásolható tartalomért.

F. Bizonyos Szolgáltatások megjeleníthetnek, tartalmazhatnak vagy elérhetővé tehetnek harmadik féltől származó tartalmakat, adatokat, információkat, alkalmazásokat vagy anyagokat („Harmadik féltől származó anyagok”), vagy hivatkozásokat szolgáltathatnak bizonyos harmadik fél webhelyeihez. A Szolgáltatások igénybevételével Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Apple nem felelős az ilyen harmadik felek nyújtotta anyagok és honlapok tartalmának, pontosságának, teljességének, időszerűségének, érvényességének, szerzői jogi megfelelőségének, jogszerűségének, illendőségének, minőségének vagy Harmadik felek anyagai vagy honlapjai egyéb tulajdonságának vizsgálatáért és értékeléséért. Az Apple, annak tisztviselői, társvállalatai és leányvállalatai nem szavatolnak, vagy vállalnak garanciát, továbbá nem vállalnak felelősséget, és nem terheli őket felelősség Önnel vagy másokkal szemben harmadik félnek nyújtott Szolgáltatásokért, Harmadik felek anyagaiért vagy honlapjaiért, vagy más anyagokért, termékekért, vagy harmadik fél nyújtotta szolgáltatásokért. A Harmadik felek anyagai és a más webhelyekre mutató hivatkozások közzététele kizárólag az Ön kényelme érdekében történik.

G. Sem az Apple, sem bármely tartalom szolgáltatója nem garantálja a Szolgáltatás által megjelenített tőzsdei adatok, helyadatok, egészséggel kapcsolatos adatok és bármely más adatok elérhetőségét, pontosságát, teljességét, megbízhatóságát és aktualitását. A Szolgáltatásokban megjelenő pénzügyi adatok általános, tájékoztató jellegűek, és nem tekintendők befektetési tanácsoknak. Bármilyen, Szolgáltatásokon keresztül szerzett információkon alapuló értékpapír-tranzakció végrehajtása előtt konzultáljon egy pénzügyi vagy értékpapírokkal foglalkozó szakértővel, aki jogi minősítéssel rendelkezik pénzügyi vagy befektetési tanácsadás nyújtására vonatkozóan az országában vagy régiójában. A Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett helyadatok – így az Apple Térképek szolgáltatása is – kizárólag alapvető tájékozódási és/vagy tervezési célokra szolgálnak, és nem arra, hogy azokat olyan helyzetben használják, amelyben pontos földrajzi információra van szükség, vagy amelyben a hibás, pontatlan, időkésleltetéses vagy hiányos földrajzi adatok halálhoz, személyi sérüléshez, illetve anyagi vagy környezeti károkhoz vezethetnek. Ön beleegyezik abba, hogy a Térképek szolgáltatásból nyert találatok a Térképek adatainak pontosságát befolyásoló tényezők, többek között az időjárás, az út- és

forgalmi állapotok, illetve a geopolitikai események miatt eltérhetnek a valódi út- vagy terepkörülményektől. A biztonsága érdekében a navigáció használata közben mindig figyeljen az útjelző táblákra és az aktuális útviszonyokra, és vezessen biztonságosan. Tartsa be a biztonságos közlekedés szabályait és gyakorlatait, és vegye figyelembe, hogy a biciklis és gyalogos útvonalak nem kizárólag kijelölt útvonalakat tartalmaznak.

H. Ön kijelenti az Ön által, a Szolgáltatások használatával feltöltött tartalmakkal kapcsolatban, hogy rendelkezik azok tulajdonjogával, illetve jogosult vagy jogilag egyéb módon meghatalmazott azok feltöltésére, valamint hogy ezek a tartalmak nem sértik a Szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási feltételeket. Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások olyan védett információt és anyagokat tartalmaznak, amelyek az Apple, a webhely-üzemeltető és/vagy a licencbe adóik tulajdonát képezik, és alkalmazandó szellemi tulajdont védő, vagy egyéb jogszabályok védelme alatt állnak, ideértve, de nem kizárólag a szerzői jogot. Elfogadja továbbá, hogy Ön semmilyen más módon nem használja a védett információt vagy anyagokat, csak a Szolgáltatás engedélyezett használata céljából, illetve nem használja olyan módon, mely e Licenc szerződési feltételeivel nincs összhangban vagy megsérti egy harmadik fél vagy az Apple szellemi tulajdonjogait. Tilos a Szolgáltatások bármely részét bármilyen formában vagy bármilyen módon reprodukálni. Ön tudomásul veszi, hogy nem módosíthat, adhat bérbe, kölcsönbe, értékesíthet, forgalmazhat, vagy nem készíthet olyan származékos művet, amely a Szolgáltatásokon alapul, továbbá nem aknázhatja ki a Szolgáltatásokat nem engedélyezett módon, ideértve, de nem kizárólag a számítógépes vírusoknak, férgeknek, trójai lovaknak vagy egyéb kártékony szoftvereknek (malware) a Szolgáltatások használatával történő továbbítását, illetve a hálózati kapacitással való visszaélést vagy annak leterhelését. Továbbá Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatásokat nem használja fel bármely egyéb fél jogait sértő módon zaklatás, becsületsértés, megfigyelés, megfélemlítés, rágalmazás vagy egyéb jogsértés céljára, és hogy az Apple nem felelős azért, ha Ön ilyen célra használja a Szolgáltatásokat, vagy azért, ha Ön a Szolgáltatások felhasználásával zaklató, fenyegető, rágalmazó, sértő vagy illegális üzeneteket vagy közvetítéseket kap.

I. Emellett, ezek a Szolgáltatások és Harmadik féltől származó anyagok nem minden nyelven és országban vagy régióban érhetők el. Az Apple nem vállal felelősséget, illetve nem szavatol azért, hogy az ilyen Szolgáltatások és Harmadik felek anyagai megfelelőek és elérhetőek a minden földrajzi területen. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy ilyen Szolgáltatásokat vagy Harmadik felek anyagait igénybe veszi vagy felhasználja, akkor Ön azt a saját elhatározásából teszi, felelős minden vonatkozó jogszabály és adatvédelmi és adatgyűjtésre vonatkozó jogszabály, többek között, de nem kizárólag az alkalmazandó helyi jogszabályok betartásáért. Az Apple, és a licencbe adók fenntartja maguknak a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül megváltoztassák, felfüggesszék, eltávolítsák a Szolgáltatást, vagy megakadályozzák a kapcsolódási lehetőséget bármely Szolgáltatásokhoz. Az Apple semmilyen esetben nem vonható felelősségre a Szolgáltatások eltávolításáért vagy a hozzáférés ellehetetlenítéséért. Az Apple továbbá jogosult arra, hogy bármikor értesítés és felelősségvállalás nélkül korlátozza bizonyos Szolgáltatások használatát, vagy az azokhoz való hozzáférést.

7. Megszűnés. Ez a Licenc a megszűnésig van érvényben. Amennyiben Ön a licencszerződés bármely pontját megszegi, automatikusan vagy egyéb módon, az Apple részéről történő értesítés nélkül azonnali hatállyal megszűnik. A Licenc megszűnésekor be kell szüntetnie az Apple-szoftver mindennemű használatát, és meg kell semmisítenie az Apple-szoftver összes – teljes vagy részleges – másolatát. A jelen licenc 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. és 14. része minden ilyen megszűnést követően is érvényben marad.

8. A jótállások korlátozása.
A. Ha Ön olyan ügyfél, aki fogyasztó (olyan személy, aki az Apple-szoftvert nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai célra használja), a tartózkodási országának megfelelően további törvényi jogokkal rendelkezhet, amelyek meggátolhatják az alábbi korlátozások érvényességét, és törvényi tiltás esetén nem vonatkoznak Önre. A jogokkal kapcsolatos további tudnivalókhoz lépjen kapcsolatba a helyi

fogyasztói tanácsadó szervezetekkel.

B. ÖN KIFEJEZETT MÓDON TUDOMÁSUL VESZI ÉS EGYETÉRT AZZAL, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG AZ APPLE-SZOFTVER HASZNÁLATA ÉS A SZOFTVEREK ÁLTAL VAGY AZOK HOZZÁFÉRÉSÉN KERESZTÜL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK, ÉS ÖN VÁLLALJA A TELJES KOCKÁZATOT A MEGFELELŐ MINŐSÉG, TELJESÍTMÉNY, PONTOSSÁG ÉS MUNKA TEKINTETÉBEN.

C. AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG AZ APPLE-SZOFTVEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK KÖZREBOCSÁTÁSA „JELEN ÁLLAPOTUKBAN" TÖRTÉNIK, AZ ESETLEGES HIBÁKKAL EGYÜTT, MINDENFÉLE JÓTÁLLÁS NÉLKÜL, ÉS AZ APPLE, VALAMINT AZ APPLE LICENCTULAJDONOSAI (ÖSSZEFOGLALÓAN „APPLE" A 8. ÉS A 9. BEKEZDÉSBEN) ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT ÉS TÖRVÉNYI JÓTÁLLÁST ÉS KÖRÜLMÉNYT AZ APPLE-SZOFTVEREKRE ÉS -SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓLAG, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A KERESKEDELMI HASZNOSÍTHATÓSÁGRA, MEGFELELŐ MINŐSÉGRE, ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSÉGRE, PONTOSSÁGRA, ZAVARTALAN HASZNÁLATRA, A HARMADIK FELEK JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST.

D. AZ APPLE NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST AZ APPLE-SZOFTVEREK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK ZAVARTALANSÁGÁÉRT, NEM GARANTÁLJA, HOGY AZ ÁLTALUK NYÚJTOTT FUNKCIÓK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK AZ ÖN KÖVETELMÉNYEINEK MEGFELELNEK, AZ APPLE-SZOFTVEREK ÉS -SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSE ZAVARTALAN ÉS HIBAMENTES LESZ, MINDEN SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATOSAN RENDELKEZÉSRE FOG ÁLLNI, HOGY AZ APPLE-SZOFTVEREK ÉS -SZOLGÁLTATÁSOK HIBÁIT KIJAVÍTJA, VAGY HOGY AZ APPLE-SZOFTVEREK ÉS -SZOLGÁLTATÁSOK KOMPATIBILISEK ÉS EGYÜTTMŰKÖDNEK A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOFTVEREKKEL, ALKALMAZÁSOKKAL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKKAL. AZ APPLE-SZOFTVER TELEPÍTÉSE HATÁSSAL LEHET A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOFTVEREK, ALKALMAZÁSOK, ILLETVE A HARMADIK FELEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ APPLE TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLHATÓSÁGÁRA ÉS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRA.

E. EZENKÍVÜL TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ APPLE-SZOFTVER ÉS SZOLGÁLTATÁSOK NEM HASZNÁLHATÓK OLYAN HELYZETBEN ÉS KÖRNYEZETBEN, AHOL AZ APPLE-SZOFTVER ÉS -SZOLGÁLTATÁSOK MEGHIBÁSODÁSA, KÉSÉSEI, TARTALMAINAK HIBÁI ÉS PONTATLANSÁGA HALÁLT, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET, KOMOLY FIZIKAI VAGY KÖRNYEZETI KÁROKAT OKOZHAT, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A NUKLEÁRIS LÉTESÍTMÉNYEK, LÉGIFORGALOM-IRÁNYÍTÁSI ÉS -KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK, ÉLETMENTÉSI ÉS FEGYVERRENDSZEREK ÜZEMELTETÉSÉT.

F. AZ APPLE VAGY APPLE ÁLTAL MEGHATALMAZOTT KÉPVISELŐTŐL SZÁRMAZÓ SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI INFORMÁCIÓ NEM MINŐSÜL JÓTÁLLÁSNAK. AMENNYIBEN AZ APPLE-SZOFTVER VAGY -SZOLGÁLTATÁSOK HIBÁSNAK BIZONYULNAK, A SZÜKSÉGES SZERVIZ, JAVÍTÁS VAGY HELYREÁLLÍTÁS TELJES KÖLTSÉGÉT ÖNNEK KELL VÁLLALNIA. BIZONYOS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A TÖRVÉNYI SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT VAGY A FOGYASZTÓ ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNYES JOGAINAK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KIZÁRÁS ÉS A KORLÁTOZÁSOK ESETLEG NEM ÉRVÉNYESEK ÖNRE.

9. Felelősségkorlátozás. AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG AZ APPLE, LEÁNYVÁLLALATAI, ÜGYNÖKEI ÉS MEGRENDELŐI NEM FELELŐSEK AZ APPLE-SZOFTVEREK ÉS -SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ APPLE-SZOFTVEREKHEZ VAGY -SZOLGÁLTATÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ, HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOFTVEREK, ALKALMAZÁSOK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL EREDŐ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKÉRT ÉS SEMMILYEN ESETLEGES, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT JELENTKEZŐ KÁRÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ELMARADÓ

HASZNOT, AZ ADATOK SÉRÜLÉSÉT VAGY ELVESZTÉSÉT, ADATOK VAGY INFORMÁCIÓK SIKERTELEN TOVÁBBÍTÁSÁT VAGY FOGADÁSÁT (IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A TANFOLYAMOKAT, FELADATOKAT ÉS ANYAGOKAT), AZ ÜZEMKIMARADÁST ÉS MINDEN EGYÉB KERESKEDELMI KÁRT ÉS VESZTESÉGET, FÜGGETLENÜL AZOK KELETKEZÉSÉTŐL, A FELELŐSSÉG JELLEGÉTŐL (SZERZŐDÉS, JOGSÉRTÉS VAGY EGYÉB), MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA AZ APPLE VÁLLALATOT ELŐZŐLEG ÉRTESÍTETTÉK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. BIZONYOS JOGSZABÁLYI KÖRNYEZETEK NEM ENGEDIK A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK TEKINTETÉBEN, ILLETVE A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYKÉNT FELLÉPŐ KÁROK ESETÉN, ÍGY EZ A KORLÁTOZÁS ÖNRE ESETLEG NEM VONATKOZIK. Az Apple összes kár iránti teljes felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg az kétszázötven (250) amerikai dollár értéket (kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok személyi sérülések esetében előírják). Az előző korlátozások akkor is érvényben lesznek, ha a fent említett jogorvoslat alapvető célkitűzése nem teljesül. A JELEN LICENCBEN FOGLALT EGYÉB FELTÉTELEK ELLENÉRE, AMENNYIBEN A JAPÁN FOGYASZTÓVÉDELMI SZERZŐDÉSI ALKALMAZANDÓ, AZ APPLE-NEK A SZERZŐDÉSSZEGÉSBŐL VAGY KÁROKOZÁSBÓL EREDŐ KÁROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉGÉT KORLÁTOZÓ FELTÉTELEK NEM ALKALMAZANDÓK, HA AZ ILYEN KÁR AZ APPLE SZÁNDÉKOS KÖTELESSÉGSZEGÉSÉBŐL VAGY SÚLYOS GONDATLANSÁGÁBÓL ERED.

10. Digitális tanúsítványok. Az Apple-szoftver olyan funkciókat tartalmaz, amelyek képessé teszik akár az Apple, akár külső felek által kiadott digitális tanúsítványok fogadására. AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGE ELDÖNTENI, HOGY MEGBÍZIK-E AZ APPLE VAGY HARMADIK FÉL ÁLTAL KIADOTT TANÚSÍTVÁNYBAN. CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA A DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNYOKAT. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG AZ APPLE NEM VÁLLAL SEM KIFEJEZETT, SEM VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST A DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNYOK KERESKEDELMI HASZNOSÍTHATÓSÁGÁRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGÁRA, PONTOSSÁGÁRA, BIZTONSÁGÁRA, ILLETVE A HARMADIK FELEK JOGAINAK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA VONATKOZÓAN. Ön vállalja, hogy nem hamisít meg semmilyen tanúsítványt és nem él vissza semmilyen tanúsítvánnyal; (b) a digitális tanúsítványokat csak törvényes célra használja fel, és kizárólag a vonatkozó Tanúsítvánnyal kapcsolatos szabályzatnak, Tanúsítványhasználati nyilatkozatnak vagy más a Tanúsítványt kibocsátó hatóság által meghatározott utasításoknak megfelelően használja; (c) kizárólag Ön felelős azért, hogy megakadályozza, hogy illetéktelen felhasználók használhassák az Ön digitális tanúsítványait; (d) kizárólag Ön felelős azért, hogy megakadályozza, hogy illetéktelen felhasználók használhassák az Ön digitális tanúsítványához társított privát kulcsot; (e) visszavon minden olyan tanúsítványt, amelyekkel kapcsolatosan oka van feltételezni, hogy biztonságosságuk veszélyeztetett. Az Apple Tanúsítványokkal kapcsolatos irányelveit és a Tanúsítványokra vonatkozó gyakorlataival kapcsolatos nyilatkozatát a következő weboldalon találja: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Exportszabályozás. Az Apple-szoftvert csak az Egyesült Államok törvényei és az Apple-szoftver beszerzési helyén illetékes joghatóság vagy joghatóságok törvényei által előírt módon használhatja, exportálhatja és reexportálhatja. Kiemelten, de nem kizárólagosan, az Apple-szoftver nem exportálható vagy reexportálható (a) az Egyesült Államok által embargó alá helyezett országokba, illetve (b) olyan személynek, aki szerepel az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának „Specially Designated Nationals” (külön megfigyelt állampolgárok) elnevezésű listáján, vagy az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumának „Denied Persons List” (tiltólistán szereplő személyek), illetve „Entity List” (tiltólistán szereplő jogi személyek) elnevezésű listáján, illetve bármilyen más korlátozási listán. Az Apple-szoftver használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy nem tartózkodik ilyen országban, illetve az említett listák egyikén sem szerepel. Vállalja továbbá, hogy nem használja az Apple-szoftvert az Egyesült Államok törvényei által tiltott célokra, beleértve, de nem kizárólagosan a rakéták, az atom-, vegyi és biológiai fegyverek fejlesztését, tervezését, gyártását és termelését.

12. Kormányzati végfelhasználók. Az Apple-szoftver és a kapcsolódó dokumentáció a 48 C.F.R.

§2.101 definíciójának megfelelően „kereskedelmi terméknek” számít, és a 48 C.F.R. §12.212, illetve a 48 C.F.R. §227.7202 definíciójának megfelelően „kereskedelmi számítógépes szoftverből”, valamint „kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentációból” áll. Összhangban a 48 C.F.R. §12.212, vagy a 48 C.F.R. §227.7202-1-től 227.7202-4-ig terjedő szakaszokkal, a kereskedelmi számítógépes szoftver és kereskedelmi számítógépes szoftverdokumentáció az Egyesült Államok kormányzatának végfelhasználói számára (a) csak kereskedelmi termékként, valamint (b) csak ugyanazokkal a végfelhasználói jogokkal kerülhet licencbe adásra, mint a jelen Szerződésben foglaltak szerint minden más végfelhasználó számára. A külön ki nem emelt jogokra az Egyesült Államok szerzői jogi törvényei vonatkoznak.

13. Alkalmazandó jog és elválaszthatóság. A jelen Licencet Kalifornia állam törvényei szabályozzák, és azokkal összhangban kell értelmezni, a kollíziós jog elveinek kizárásával. A jelen Licencre nem vonatkozik az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye, amelynek alkalmazása kifejezetten kizárt. Ha Ön az Egyesült Királyságban rendelkezik bejegyzett lakcímmel, a Licencre a tartózkodási helyének megfelelő illetékes bíróság törvényei az irányadóak. Ha valamely illetékes bíróság a Licenc bármely rendelkezését, vagy annak egy részét érvényesíthetetlennek ítéli, a Licenc egyéb részei továbbra is teljes mértékben érvényben és hatályban maradnak.

14. Teljes megállapodás; irányadó nyelv. Ez a licenc alkotja a teljes szerződést Ön és az Apple vállalat között az Apple-szoftverre vonatkozóan és hatályon kívül helyez minden korábbi vagy egyidejű megállapodást a jelen ügy tárgyában. Jelen Licenc kiegészítései vagy módosításai nem lesznek kötelező érvényűek, kivéve, ha azokat az Apple aláírt, írásos formában közli. Jelen Licenc bármely fordítása a helyi követelmények miatt készült, és az angol és nem-angol verziók közötti vita esetén ennek a Licencnek az angol nyelvű verziója lesz az irányadó, az Ön bíróságának helyi törvényei által nem tiltott mértékben.

15. Harmadik felek elismerése.
A. Az Apple-szoftver egyes részei harmadik féltől származó szoftvereket vagy egyéb, szerzői jog által védett anyagokat használhatnak vagy tartalmazhatnak. Az ilyen anyagok nyilatkozatai, licencfeltételei és kizárásai az Apple-szoftver elektronikus dokumentációjában olvashatók, és az anyagok használata a megadott feltételek szerint történhet. A Google biztonságos böngészési szolgáltatására a Google Szolgáltatási feltételei (https://www.google.com/intl/hu/policies/terms/) és a Google Adatvédelmi nyilatkozata (https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/).

B. Az Apple-szoftver részét képező egyes szoftverkönyvtárak és egyéb, harmadik féltől származó szoftverek ingyenes szoftverek, és esetükben a GNU General Public License (GPL) vagy a GNU Library/ Lesser General Public License (LGPL) feltételei az irányadók. Az ilyen ingyenes, a GPL vagy LGPL licenc feltételei hatálya alá eső szoftverek forráskódjának gép által olvasható teljes példányát ingyenesen (kivéve az adathordozó, a szállítás és kezelés díját) beszerezheti az Apple számára küldött írásos kérés útján a következő címen: opensource@apple.com. A GPL/LGPL szoftverek terjesztésének célja, hogy azok hasznosak legyenek, de JÓTÁLLÁS AZOKRA NEM VONATKOZIK, és a KERESKEDELMI HASZNOSÍTHATÓSÁGUKRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGUKRA vonatkozó vélelmezett jótállás sem. A GPL és az LGPL egy-egy példányát az Apple-szoftverek tartalmazzák.

C. Az MPEG-4 használata. A jelen termékben végzett kódolásra az MPEG-4 Systems Standard szabvány értelmében az MPEG-4 Systems Patent Portfolio License vonatkozik, eltekintve attól, hogy kiegészítő licenc és jogdíjfizetés szükséges a kódoláshoz, amennyiben (i) az adatok tárolása vagy sokszorosítása fizikai adathordozón történik, és az adatokért címenként kell fizetni, és/vagy (ii) az adatokért címenként kell fizetni, és az adatokat végfelhasználóknak továbbítják végleges tárolás és/vagy használat céljából. Az ilyen további licenc az MPEG LA, LLC vállalattól szerezhető be. További információkért lásd: https://www.mpegla.com.

A jelen termékre az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License vonatkozik, melynek értelmében a fogyasztók személyes és nem kereskedelmi célú használat mellett (i) az MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 videó”) szabvány szerint videókat kódolhatnak és/vagy (ii) olyan MPEG-4 videókat dekódolhatnak, amelyeket egy ügyfél személyes és nem kereskedelmi tevékenység során kódolt és/vagy amelyeket MPEG-4 videoszolgáltatás keretében az MPEG LA vállalattól származó licenccel rendelkező videoszolgáltatótól szerzett be. Más egyéb használatra nem kerül kiadásra vagy arra nem fog utalni licenc. További információk, beleértve a promóciós, belső és kereskedelmi használatra és engedélyezésre vonatkozó tudnivalókat is, az MPEG LA, LLC-től szerezhetők be. Lásd: https://www.mpegla.com.

D. H.264/AVC megjegyzés. Az Apple-szoftverek AVC kódolási és/vagy dekódolási funkcióján alapuló, a H.264/AVC kereskedelmi célú, további licencet igénylő használatára a következő rendelkezés vonatkozik: A JELEN LICENCBEN MEGHATÁROZOTT TERMÉK AVC FUNKCIÓJÁT AZ ÜGYFÉL CSAK SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLOKRA HASZNÁLHATJA, (i) VIDEÓK KÓDOLÁSÁRA AZ AVC SZABVÁNYNAK („AVC VIDEÓ”) MEGFELELŐEN ÉS/VAGY (ii) OLYAN AVC VIDEÓK DEKÓDOLÁSÁRA, AMELYEKET EGY ÜGYFÉL SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG SORÁN KÓDOLT ÉS/VAGY AMELYEKET AVC VIDEOSZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN LICENCCEL RENDELKEZŐ VIDEOSZOLGÁLTATÓTÓL SZERZETT BE. AZ EGYÉB FELHASZNÁLÁSOKRA ÉS LICENCEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK AZ MPEG LA, L.L.C-TŐL SZEREZHETŐK BE. LÁSD: HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. AMR megjegyzés. A jelen termék Adaptive Multi-Rate („AMR”) kódolási és dekódolási funkciójához nem tartozik mobiltelefon-hívásokra vagy a Windows platform QuickTime architektúrájára épülő telekommunikációs termékekben történő használatra vonatkozó licenc. A termékben működő AMR-kódolási és -dekódolási funkcióra szóló licenc nem érvényes mobilkommunikációs infrastruktúrában, és ennek részeként a következőkben való használatra: alapállomások, ezek irányító/rádióhálózati irányítók, telefonközpontok és nyilvános kapcsolt hálózatok átjárói.

F. FAA megjegyzés. Az Apple-szoftverben megjelenített Aircraft Situation Display és National Airspace System Status Information adatokat (összefoglalóan: „repülési adatok”) az FAA (Federal Aviation Administration – az USA légi közlekedési hatósága) biztosítja. Ön vállalja, hogy nem terjeszti a repülési adatokat az FAA előzetes írásos beleegyezése nélkül. Az FAA és az Apple elhárít minden kifejezett és vélelmezett jótállást (beleértve a kereskedelmi hasznosíthatóságra és az adott célnak való megfelelőségre vonatkozó vélelmezett jótállásokat) a repülési adatok felhasználására és pontosságára vonatkozólag. Elfogadja, hogy az FAA és az Apple nem felelős együttesen és külön-külön sem a repülési adatok használatából eredő veszteségekért, károkért, követelésekért, felelősségekért, költségekért, büntetésekért, valamint a közvetett, különleges, járulékos, esetleges és következményként jelentkező károkért. Az FAA nem támogatja az Apple-szoftvert. Az FAA nem felelős a műszaki és rendszerproblémákért, és az ilyen, valamint az üzemi közlekedési áramlási problémákkal kapcsolatban nem keresheti fel az FAA hatóságot.

G. Az Adobe színprofilok használata. Jelen licenc szerint használhatja az Apple-szoftverhez tartozó Adobe Color Profile szoftvert, de az Adobe nem köteles támogatást nyújtani a színprofilokhoz, beleértve az alkalmazás frissítéseit, jövőben megjelenő verzióit és egyéb elemeket. A fenti 8. és 9. bekezdés rendelkezéseit kiegészítve AZ ADOBE SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS SEMMILYEN KÁRÉRT, KÖVETELÉSÉRT ÉS KÖLTSÉGÉRT. Az Apple-szoftverrel terjesztett Adobe Color Profile szoftver az Adobe weboldaláról is letölthető: https://www.adobe.com.

H. Gracenote® Végfelhasználói Licencmegállapodás. A jelen alkalmazás vagy eszköz a Gracenote, Inc.-től (Emeryville, Kalifornia) („Gracenote”) származó szoftvert tartalmaz. A Gracenote szoftvere (a „Gracenote-szoftver”) lehetővé teszi az alkalmazás számára a lemezek és/vagy fájlok azonosítását, és zenéhez kapcsolódó adatok („Gracenote-adatok”) – köztük a név, előadó, zeneszám és cím adatainak –

lekérését online szerverekről, illetve beágyazott adatbázisokból (együttesen: „Gracenote-szerverek”), és egyéb funkciók elvégzését. Ön a Gracenote-adatokat kizárólag az alkalmazás, illetve eszköz rendeltetésszerű végfelhasználói funkciói révén használhatja fel.

Ön beleegyezik, hogy a Gracenote-adatokat, a Gracenote-szoftvert és a Gracenote-szervereket kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra használja fel. Beleegyezik továbbá, hogy a Gracenote-szoftvert és a Gracenote-adatokat nem ruházza át, nem másolja le, nem adja át és nem továbbítja semmilyen harmadik fél részére. ÖN BELEEGYEZIK, HOGY A GRACENOTE-ADATOKAT, A GRACENOTE-SZOFTVERT ÉS A GRACENOTE-SZERVEREKET KIZÁRÓLAG AZ ITT KIFEJEZETTEN ENGEDÉLYEZETTEKNEK MEGFELELŐEN HASZNÁLJA FEL, ILLETVE AKNÁZZA KI.

Ön elfogadja, hogy a Gracenote-adatok, a Gracenote-szoftver és a Gracenote-szerverek használatára vonatkozó nem kizárólagos licence megszűnik, ha a jelen korlátozásokat megszegi. Ha a licenc megszűnik, Ön beleegyezik, hogy a Gracenote-adatok, a Gracenote-szoftver és a Gracenote-szerverek mindenfajta használatával felhagy. A Gracenote a Gracenote-adatokhoz, a Gracenote-szoftverhez és a Gracenote-szerverekhez fűződő valamennyi jogot fenntart, ideértve a tulajdonjogokat is. A Gracenote semmilyen esetben nem kötelezhető arra, hogy fizessen Önnek az Ön által megadott információkért. Ön beleegyezik, hogy a Gracenote, Inc. a jelen Megállapodás alapján fennálló jogait Önnel szemben közvetlenül, saját nevében érvényesítheti.

A Gracenote szolgáltatása statisztikai célokból egyedi azonosító segítségével nyomon követi a lekérdezéseket. A véletlenszerűen kiosztott számazonosító célja az, hogy a Gracenote szolgáltatása anélkül számlálni tuja a lekérdezéseket, hogy tisztában lenne az Ön személyazonosságával. További információért tekintse meg a Gracenote Adatvédelmi irányelv weboldalának Gracenote-szolgáltatásra vonatkozó részét.

A Gracenote-szoftver és minden Gracenote-adat licencelése „adott állapotában” történik. A Gracenote semmiféle kijelentést nem tesz, és nem vállal sem kifejezett, sem beleértett kezességet a Gracenote-szervereken található Gracenote-adatokra vonatkozóan. A Gracenote fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen, általa megfelelőnek ítélt okból adatokat töröljön a Gracenote-szerverekről, illetve módosítása az adatok kategóriáit. Semmiféle jótállás nem vonatkozik arra, hogy a Gracenote-szoftver vagy a Gracenote-szerverek hibamentesek lennének, illetve hogy a Gracenote-szoftver vagy a Gracenote-szerverek megszakítás nélkül működnének. A Gracenote nem köteles az Ön számára is biztosítani az olyan, továbbfejlesztett vagy további adattípusokat és kategóriákat, amelyeket a Gracenote a későbbiekben esetleg biztosít, és bármikor jogában áll, hogy beszüntesse szolgáltatásait. A GRACENOTE MINDENFAJTA KIFEJEZETT ÉS BELEÉRTETT GARANCIÁT ELHÁRÍT MAGÁTÓL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGSÉRTÉSEK KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT GARANCIÁKAT IS. A GRACENOTE NEM SZAVATOLJA A GRACENOTE-SZOFTVER, ILLETVE BÁRMELY GRACENOTE-SZERVER ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA RÉVÉN KAPOTT EREDMÉNYEKET. A GRACENOTE SEMMILYEN ESETBEN SEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE A KÖVETKEZMÉNYES ÉS VÉLETLEN KÁROKÉRT, ILLETVE AZ ELVESZETT NYERESÉGÉRT ÉS ELVESZETT BEVÉTELÉRT.

16. A Yahoo keresési szolgáltatás korlátozásai. A Safari böngészőből elérhető Yahoo keresési szolgáltatás a rá vonatkozó licenc értelmében csak a következő országokban használható: Argentína, Aruba, Ausztrália, Ausztria, Bahamák, Barbados, Belgium, Bermuda, Brazília, Bulgária, Chile, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Dominikai Köztársaság, Ecuador, Egyesült Államok, Finnország, Franciaország, Fülöp-szigetek, Görögország, Grenada, Guatemala, Hollandia, India, Indonézia, Írország, Izland, Jamaica, Japán, Kajmán-szigetek, Kanada, Kína szárazföldi területe, Hongkong, Tajvan, Kolumbia, Koreai Köztársaság, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Malajzia, Málta, Mexikó, Nagy-Britannia, Németország, Nicaragua, Norvégia, Olaszország, Panama, Peru,

Portugália, Puerto Rico, Románia, Salvador, Spanyolország, St. Lucia, St. Vincent, Svájc, Svédország, Szingapúr, Szlovákia, Szlovénia, Thaiföld, Törökország, Trinidad és Tobago, Uruguay, Új-Zéland és Venezuela.

EA1855
2023. 07. 08.

Apple Pay – kiegészítő használati feltételek

Az Apple Pay kiegészítő használati feltételei (a „Kiegészítő feltételek”) kiegészítik a macOS-szoftver licencszerződését (a „Licencet”). A Licenc feltételei és a jelen Kiegészítő feltételek együttesen szabályozzák az Apple Pay használatát, amely a Licenc értelmében „Szolgáltatásként” értelmezendő. A jelen Kiegészítő feltételekben használt nagybetűs kifejezések a Licencben meghatározott jelentéssel bírnak.

1. Áttekintés és a használatra vonatkozó korlátozások

Az Apple Pay lehetővé teszi az Apple Pay szolgáltatás által támogatott hitel- és bankkártyák, valamint prepaid kártyák, többek között vásárlásokhoz használt Apple Card kártyák („Támogatott kártyák”) virtuális tárolását, a támogatott Mac gépek használatát fizetések webhelyeken való kezdeményezéséhez, valamint az rendelések nyomon követését és a nyugták megtekintését. Az Apple-szoftver Apple Pay funkciói csak a kijelölt régiókban érhetők el, a megnevezett kártyakibocsátóknál fizetési hálózatoknál és kereskedőknél. Az elérhető funkciók régiótól, kibocsátótól és kereskedőtől függően eltérhetnek. A támogatott kártyák idővel változhatnak.

Az Apple Pay személyes használatra készült, és csak a saját Támogatott kártyái fölött rendelkezhet a segítségével. Ha egy támogatott vállalati kártya fölött szeretne rendelkezni, kijelenti, hogy azt a munkaadója engedélyével teszi, és jogosult arra, hogy a munkaadót kötelezze a jelen használati feltételek és a jelen szolgáltatás használata által érintett összes tranzakció teljesítésére.

Beleegyezik abba, hogy nem használja az Apple Pay szolgáltatást törvényellenes vagy tisztességtelen célokra, illetve bármely más, a Licenc vagy a Kiegészítő feltételek által tiltott célokra. Továbbá elfogadja, hogy az Apple Pay szolgáltatást a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően veszi igénybe. Beleegyezik abba, hogy nem zavarja meg és nem szakítja meg az Apple Pay szolgáltatás működését (beleértve a szolgáltatás bármilyen automatizált módon történő elérését), vagy a szolgáltatáshoz csatlakozó bármely kiszolgálót vagy hálózatot, illetve nem sérti meg a szolgáltatáshoz csatlakozó hálózatok bármely házirendjét, követelményét vagy szabályozását (beleértve az azon lévő adatok vagy forgalom bármely jogosulatlan elérését, használatát vagy megfigyelését).

2. Használat Mac gépeken

A támogatott Mac gépeken az Apple Pay használatával fizetéseket kezdeményezhet a Safarival megnyitott weboldalakon. Ehhez a funkcióhoz Támogatott kártyával kell rendelkeznie, amelyet beállítottak egy támogatott iOS-eszközön vagy Apple Watchon („Támogatott eszközök”). Amikor az Apple Pay használatával fizet egy webhelyen, akkor jóvá kell hagynia a tranzakciót egy Támogatott eszköz használatával.

A jelen Kiegészítő feltételekben lefektetett feltételek mellett az Apple Pay a Safari böngészőben megnyitott webhelyeken történő fizetésre való használatára az Apple Pay Ön Támogatott készülékein érvényes Kiegészítő használati feltételei is érvényesek, amelynek rendelkezései ezzel hivatkozás útján a jelen szerződésnek is részét képezik. E feltételek eléréséhez lépjen a következő menüpontba: Beállítások > Általános > Névjegy > Jogi információk > Licenc (iOS rendszerű eszközön) vagy Névjegy > Jogi

információk > Licenc (Watch alkalmazás a párosított iOS rendszerű eszközön). A Támogatott eszközök idővel változhatnak.

A beépített Touch ID-val rendelkező MacBook Prón beállíthatja az Apple Payt a Támogatott kártyák telepítésével és az Apple Paynek a Safarival megnyitott webhelyeken fizetéséhez való használatával. Ahhoz, hogy az Apple Payt ezeken a Mac gépeken használhassa, rendelkeznie kell Támogatott kártyákkal, amelyek társítva vannak egy aktív iCloud-fiókkal. Az Apple Pay csak a 13. életévüket betöltött személyek számára érhető el, és a használatára az iCloud vagy a Támogatott kártyák kártyakibocsátóinak feltételei is vonatkozhatnak.

3. Az Apple és a felhasználó közötti jogviszony

Az Apple nem vesz részt a fizetések feldolgozásában, és semmilyen más módon sincs befolyása a szolgáltatás használatából eredő kifizetésekre, visszaküldésekre, visszatérítésekre, jóváírásokra, értékre, engedményekre, rendelésekre, a rendelések teljesítésére, sem más kereskedelmi tevékenységekre.

Továbbra is a kártyakibocsátóval kötött kártyatulajdonosi szerződések feltételei szabályozzák a Támogatott fizetőkártyák használatát, illetve az Apple Pay szolgáltatásban történő használatukat. Ehhez hasonlóan, ha az Apple Pay használatával árukat vagy szolgáltatásokat vásárol, arra a kereskedő használati feltételei vonatkoznak.

Az Apple Card csak az Egyesült Államokban érhető el és kibocsátója a Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City fiókja („Apple Card kibocsátója”). Az Apple Card kérelmezése számlanyitással jár az Apple Card kibocsátójánál. Az Apple Card kártya kizárólag a 18. életévüket betöltött vagy idősebb (vagy idősebb, a lakóhely szerinti állam jogszabályai szerint) személyek számára érhető el. Az Apple Card kártyát kínáló pénzintézet esetlegesen megváltozhat, valamint az Apple Card Ön által történő használta is függ a pénzintézet felhasználási feltételeitől.

A Licenc vagy a Kiegészítő feltételek egyetlen rendelkezése sem módosítja a kártyatulajdonosi vagy kereskedői szerződések feltételeit, vagy az Apple Pay használt funkcióira vonatkozó felhasználási feltételeket, és az ilyen feltételek fogják szabályozni az Apple Pay funkcióit, valamint azok támogatott Mac gépen lévő virtuális másolatának használatát.

Ön tudomásul veszi, hogy az Apple nem részese az Ön kártyatulajdonosi vagy kereskedésekkel kötött szerződéseinek, valamint hogy az Apple nem felelős a következőkért: (a) az Apple Pay funkció használatához kapcsolódó fizetési kártyák, kereskedelmi tevékenységek, tranzakciók, vásárlások, rendelésteljesítések és nyugták tartalmáért, pontosságáért és elérhetetlenségéért; (b) hitel szolgáltatásáért és a hitelekre való jogosultság felméréséért; (c) kártyakibocsátók, kereskedések és más harmadik felek az Apple Pay vagy a Tárca Ön általi használatához kapcsolódó tevékenységeiért; (d) a kártyakibocsátók, kereskedések és más harmadik felek által a Támogatott kártyával kapcsolatban meghozott döntésekért; (e) a kereskedés programjában gyűjtött jutalmakért vagy tárolt értékért; és (f) az előre feltöltött kártyákra való pénzfeltöltésért. A fizetéshez használt kártyákkal vagy a kapcsolódó kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos minden vitás esetben vagy kérdésben a kibocsátó vagy az adott kereskedő az illetékes.

4. Adatvédelem

Amikor az Apple Payt használja egy Támogatott eszközön egy fizetési tranzakció befejezéséhez, az Apple Pay titkosított formában viszi át a fizetési információkat a Mac gépe és a Támogatott eszköze között a tranzakció elvégzéséhez. Amikor az Apple Payt használja egy beépített Touch ID-val rendelkező MacBook Prón, akkor a webhely titkosított formában kapja meg az Ön fizetési adatait a tranzakció részeként. Amikor kártyát ad hozzá az Apple Payhez egy beépített Touch ID-val rendelkező MacBook

Prón, akkor olyan információk az eszközéről, mint bizonyos beállítások engedélyezése és az eszközhasználati minták (például az eszköz mozgásban töltött ideje százalékban, a hívások megközelítő száma hetente) el lesznek küldve az Apple-nek az Ön jogosultságának megállapításához és csalások megakadályozásához. Ha részletes információkat szeretne megtudni az Apple Pay használatának részeként begyűjtött, felhasznált és megosztott személyes adatokról, olvassa el az Apple Pay szolgáltatásra vonatkozó adatvédelmi szabályzatát, ide értve az Apple Pay adatvédelmi szabályzatát, amely elérhető az iOS-eszközén vagy Mac gépén, vagy a párosított iOS-eszközök Watch alkalmazásában, vagy a https://www.apple.com/legal/privacy/hu oldalon. Az Apple Pay használatával beleegyezik abba, hogy az Apple, annak leányvállalatai és a nevében eljáró ügynökei továbbítsák, összegyűjtsék, kezeljék, feldolgozzák és felhasználják az előbbiekben említett összes, az Apple Pay működéséhez szükséges adatot.

5. Adatbiztonság

Az Apple Pay a Támogatott kártyákat virtuális módon tárolja, és Ön megérti és elfogadja, hogy ha harmadik fél számára átadja az eszköz jelkódját vagy jelszavát, vagy a Támogatott eszközén vagy Mac gépén lehetővé teszi harmadik fél számára, hogy a Touch ID használatához rögzítse az ujjlenyomatát, azzal számára lehetőséget biztosít arra, hogy fizetéseket kezdeményezzenek a Mac gépén az Apple Pay használatával. Kizárólag az Ön felelőssége az eszközök, valamint a vonatkozó jelkódok és jelszavak biztonságának fenntartása. Beleegyezik abba, hogy az Apple semmilyen felelősséget sem vállal arra az esetre, ha elveszti az eszközt, vagy hozzáférést biztosít ahhoz valakinek, illetve ha jogosulatlan módosításokat hajt végre a macOS rendszeren.

Ha az eszközt elveszti vagy ellopják, és a Lokátor funkció engedélyezve van, a Lokátor alkalmazás vagy az https://icloud.com segítségével megpróbálhatja felfüggeszteni az eszközön lévő Támogatott kártyákkal történő fizetési lehetőséget az Elvesztve mód bekapcsolásával. Igény szerint az eszköz tartalmát is törölheti, amellyel az eszköz megkísérli felfüggeszteni a Támogatott kártyákkal történő fizetést. Fel kell vennie a kapcsolatot a Támogatott kártyák kártyakibocsátójával a Támogatott kártyák jogosulatlan használatának megelőzése érdekében.

Ha az Apple tisztességtelen tevékenységet vagy visszaélést feltételez, vagy ezt a felhasználó jelenti, Ön beleegyezik abba, hogy együttműködik az Apple vállalattal bármely vizsgálat során, és teljesíti az Apple által előírt, a csalást megelőző intézkedéseket.

6. Felelősségkorlátozás

A LICENCBEN MEGHATÁROZOTT JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK KORLÁTOZÁSAI ÉS FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS MELLETT AZ APPLE NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET AZ APPLE PAY SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁVAL VÉGREHAJTOTT VÁSÁRLÁSOKÉRT, FIZETÉSEKÉRT, TRANZAKCIÓKÉRT, RENDELÉSEKÉRT, RENDELÉSTELJESÍTÉSEKÉRT, NYUGTAINFORMÁCIÓKÉRT VAGY EGYÉB KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGÉRT, ÉS ÖN BELEEGYEZIK ABBA, HOGY KIZÁRÓLAG A KÁRTYAKIBOCSÁTÓVAL, A FIZETÉSI HÁLÓZATTAL VAGY A KERESKEDŐVEL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁSOKRA HAGYATKOZIK BÁRMELY, A TÁMOGATOTT KÁRTYÁKRA, VIRTUÁLIS TÁMOGATOTT KÁRTYÁKRA VAGY KAPCSOLÓDÓ KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ KÉRDÉS VAGY VITA MEGOLDÁSA ÉRDEKÉBEN.

BAHASA INDONESIA

APPLE INC.
PERJANJIAN LISENSI PERANGKAT LUNAK UNTUK macOS Sonoma

Untuk digunakan pada Sistem-Sistem bermerek Apple

BACALAH PERJANJIAN LISENSI PERANGKAT LUNAK INI ("LISENSI") DENGAN CERMAT SEBELUM MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK APPLE. DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK APPLE, BERARTI ANDA SETUJU UNTUK TERIKAT OLEH KETENTUAN-KETENTUAN LISENSI INI. JIKA ANDA TIDAK MENYETUJUI PERSYARATAN LISENSI INI, JANGAN MENGINSTAL DAN/ATAU MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK APPLE DAN, JIKA DISAJIKAN DENGAN PILIHAN UNTUK "SETUJU" ATAU "TIDAK SETUJU" TERHADAP PERSYARATAN, KLIK "TIDAK SETUJU". JIKA BARU-BARU INI ANDA MENDAPATKAN SUATU PERANGKAT LUNAK APPLE SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT KERAS APPLE YANG DIBELI DAN JIKA ANDA TIDAK MENYETUJUI KETENTUAN-KETENTUAN LISENSI INI, ANDA DAPAT MENGEMBALIKAN SELURUH PAKET PERANGKAT KERAS/PERANGKAT LUNAK APPLE TERSEBUT DALAM KURUN WAKTU PENGEMBALIAN KE APPLE STORE ATAU DISTRIBUTOR RESMI APPLE DI MANA ANDA MEMPEROLEHNYA UNTUK MENERIMA PENGEMBALIAN UANG ANDA, DENGAN TUNDUK PADA KEBIJAKAN PENGEMBALIAN YANG DITETAPKAN OLEH APPLE SEBAGAIMANA TERTERA DI https://www.apple.com/legal/sales-support/. ANDA HARUS MENGEMBALIKAN SELURUH PAKET PERANGKAT KERAS/PERANGKAT LUNAK UNTUK MENDAPAT PENGEMBALIAN DANA.

CATATAN PENTING: Sepanjang perangkat lunak ini dapat digunakan untuk memperbanyak, memodifikasi, menerbitkan, dan mendistribusikan materi-materi, perangkat lunak ini dilisensikan kepada Anda hanya untuk memperbanyak, memodifikasi, menerbitkan, dan mendistribusikan materi yang tidak dilindungi oleh hak cipta, materi yang hak ciptanya Anda miliki, atau materi yang mana Anda diberi wewenang atau secara sah diizinkan untuk memperbanyak, memodifikasi, menerbitkan, atau mendistribusikannya. Apabila Anda tidak yakin mengenai hak Anda untuk menyalin, memodifikasi, menerbitkan, atau mendistribusikan materi apa pun, kami sarankan Anda untuk menghubungi penasihat hukum Anda.

1. Umum.
A. Perangkat lunak Apple (termasuk kode Boot ROM), perangkat lunak pihak ketiga, dokumentasi, antarmuka, konten, font, dan data apa pun yang menyertai Lisensi ini ("Perangkat Lunak Apple Asli"), sebagaimana dapat diperbarui atau diganti dengan peningkatan fitur, pembaruan perangkat lunak, respons keamanan, file sistem, atau perangkat lunak pemulihan sistem yang disediakan oleh Apple untuk komputer bermerek Apple Anda atau perangkat periferal yang didukung ("Perubahan Perangkat Lunak Apple"), baik yang telah diinstal sebelumnya pada perangkat keras bermerek Apple, pada penyimpanan internal, pada media yang dapat dipindahkan, pada disk, dalam memori hanya-baca (read only memory), pada media lain atau dalam bentuk lain apa pun (Perangkat Lunak Apple Asli dan Perubahan Perangkat Lunak Apple secara bersama-sama disebut sebagai "Perangkat Lunak Apple"), dilisensikan, tetapi tidak dijual, kepada Anda oleh Apple Inc. ("Apple") untuk digunakan hanya berdasarkan ketentuan Lisensi ini. Apple dan/atau para pemberi lisensi Apple tetap berhak atas kepemilikan Perangkat Lunak Apple sendiri dan tetap memiliki semua hak-hak yang tidak secara tegas diberikan kepada Anda. Anda menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan Lisensi ini akan berlaku terhadap produk perangkat lunak aplikasi apa pun bermerek Apple yang mungkin telah terinstal sebelumnya di dalam perangkat keras bermerek Apple Anda, kecuali produk tersebut disertai dengan suatu lisensi terpisah, yang dalam hal apa pun Anda menyetujui bahwa ketentuan-ketentuan dari lisensi tersebut akan mengatur penggunaan Anda atas produk tersebut.

B. Apple, atas kebijakannya sendiri, dapat menyediakan Perubahan Perangkat Lunak Apple di masa

mendatang. Perubahan Perangkat Lunak Apple, apabila ada, tidak harus mencakup seluruh fitur-fitur perangkat lunak yang sudah ada atau fitur-fitur baru yang dikeluarkan oleh Apple untuk model-model terbaru atau model-model lainnya dari komputer bermerek Apple. Ketentuan-ketentuan Lisensi ini akan mengatur Perubahan Perangkat Lunak Apple apa pun yang disediakan oleh Apple, kecuali Perubahan Perangkat Lunak Apple tersebut disertai dengan suatu lisensi terpisah, yang dalam hal apa pun ketentuan dari lisensi tersebut akan mengatur mengenai pembaruan tersebut.

C. Kepemilikan dan hak-hak kekayaan intelektual dalam dan terhadap setiap konten yang ditampilkan oleh atau diakses melalui Perangkat Lunak Apple merupakan milik masing-masing pemilik konten. Konten tersebut dapat dilindungi oleh hak cipta atau hukum dan perjanjian kekayaan intelektual lainnya, dan dapat tunduk pada persyaratan penggunaan dari pihak ketiga yang menyediakan konten tersebut. Kecuali ditentukan lain, Lisensi ini tidak memberikan hak-hak apa pun kepada Anda untuk menggunakan konten tersebut maupun menjamin bahwa konten tersebut akan terus tersedia bagi Anda. Anda dilarang memublikasikan kembali, mentransmisikan kembali, atau memperbanyak gambar-gambar yang diakses melalui News atau Peta sebagai arsip yang berdiri sendiri.

2. Penggunaan dan Pembatasan Lisensi yang Diizinkan.
A. Lisensi Perangkat Lunak Apple Yang-Telah Terinstal Terlebih Dahulu dan Salinan Tunggal. Dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan Lisensi ini, kecuali Anda memperoleh Perangkat Lunak Apple dari Mac App Store, melalui pengunduhan otomatis atau berdasarkan lisensi volume, pemeliharaan, atau perjanjian tertulis lainnya dari Apple, Anda diberi lisensi non-eksklusif terbatas untuk menginstal, menggunakan, dan menjalankan satu (1) salinan Perangkat Lunak Apple pada satu komputer bermerek Apple pada satu waktu. Misalnya, persyaratan lisensi salinan tunggal ini berlaku untuk Anda jika Anda memperoleh Perangkat Lunak Apple yang telah diinstal sebelumnya pada perangkat keras bermerek Apple.

B. Lisensi Mac App Store. Jika Anda memperoleh suatu lisensi untuk Perangkat Lunak Apple dari Mac App Store atau melalui suatu pengunduhan secara otomatis, maka dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Lisensi ini dan sebagaimana diperbolehkan oleh Aturan-Aturan Pemakaian Layanan dan Konten yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Layanan Media Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/id/terms.html) ("Aturan-Aturan Pemakaian"), Anda diberi suatu lisensi yang bersifat terbatas, tidak-dapat-dipindahtangankan, dan tidak eksklusif:

(i) untuk mengunduh, menginstal, menggunakan, dan menjalankan untuk penggunaan pribadi dan non-komersial, satu (1) salinan Perangkat Lunak Apple secara langsung pada setiap komputer bermerek Apple yang menjalankan macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave, atau macOS High Sierra ("Mac Computer") yang Anda miliki atau kuasai;

(ii) jika Anda adalah suatu perusahaan komersial atau institusi pendidikan, untuk mengunduh, menginstal, menggunakan, dan menjalankan satu (1) salinan Perangkat Lunak Apple baik untuk penggunaan: (a) oleh suatu individu pada masing-masing Komputer Mac yang Anda miliki atau kuasai, maupun (b) oleh banyak individu pada suatu Komputer Mac yang dibagi, yang Anda miliki atau kuasai. Misalnya, seorang karyawan dapat menggunakan Perangkat Lunak Apple di Komputer Mac desktop dan Komputer Mac laptop karyawan, atau beberapa siswa dapat menggunakan Perangkat Lunak Apple secara berurutan pada satu Komputer Mac yang terletak di pusat sumber daya atau perpustakaan; dan

(iii) untuk menginstal, menggunakan, dan menjalankan hingga dua (2) salinan atau instans tambahan dari Perangkat Lunak Apple, atau perangkat lunak sistem operasi macOS atau OS X sebelumnya atau rilis berikutnya dari Perangkat Lunak Apple, dalam lingkungan sistem operasi virtual pada setiap komputer bermerek Apple yang Anda miliki atau kuasai yang telah menjalankan Perangkat Lunak Apple, untuk tujuan: (a) pengembangan perangkat lunak; (b) pengujian selama pengembangan

perangkat lunak; (c) penggunaan macOS Server; atau (d) penggunaan pribadi yang bersifat non-komersial.

Kecuali jika diizinkan secara tegas di Bagian 3, pemberian yang ditetapkan dalam Bagian 2B(iii) di atas tidak mengizinkan Anda untuk menggunakan salinan virtual atau instans Perangkat Lunak Apple sehubungan dengan biro layanan, pembagian waktu, pembagian terminal, atau jenis layanan serupa lainnya. Kecuali jika diizinkan secara tegas dalam Bagian 2B ini, Anda tidak boleh menggunakan Perangkat Lunak Apple untuk menjalankan perangkat lunak sistem operasi Apple apa pun, termasuk iOS, iPadOS, watchOS, atau tvOS, di lingkungan sistem operasi virtual di Komputer Mac.

C. Lisensi Volume atau Lisensi Pemeliharaan. Jika Anda memperoleh Perangkat Lunak Apple berdasarkan suatu program lisensi volume atau program lisensi pemeliharaan dengan Apple, ketentuan-ketentuan lisensi volume atau lisensi pemeliharaan milik Anda akan menentukan jumlah salinan dari Perangkat Lunak Apple yang diizinkan untuk diunduh, diinstal, digunakan dan dijalankan oleh Anda pada komputer bermerek Apple yang Anda miliki atau kuasai. Kecuali disetujui secara tertulis oleh Apple, seluruh ketentuan dan persyaratan lain dalam Perjanjian Lisensi ini akan berlaku terhadap penggunaan Perangkat Lunak Apple oleh Anda yang diperoleh berdasarkan suatu lisensi volume atau lisensi pemeliharaan.

D. Persyaratan Sistem; ID Apple. Harap diperhatikan bahwa Perangkat Lunak Apple hanya didukung pada perangkat keras bermerek Apple yang memenuhi persyaratan sistem yang ditentukan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Apple. Selain itu, penggunaan dan akses ke fitur tertentu dari Perangkat Lunak Apple dan Layanan tertentu (sebagaimana yang didefinisikan di Bagian 6) mungkin mengharuskan Anda untuk membuat kombinasi nama pengguna dan kata sandi yang unik, yang dikenal sebagai ID Apple.

E. Jenis Huruf. Dengan tunduk kepada syarat dan ketentuan Lisensi ini, Anda dapat menggunakan jenis huruf yang disertakan bersama Perangkat Lunak Apple untuk menampilkan dan mencetak konten saat menjalankan Perangkat Lunak Apple; namun, Anda hanya dapat menyematkan jenis huruf dalam konten jika diizinkan oleh pembatasan penyematan yang menyertai jenis huruf yang dimaksud. Batasan penyematan ini dapat ditemukan di panel Font Book/Preview/Show Font Info.

F. Suara; Live Captions. Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Lisensi ini, Anda dapat: (i) menggunakan suara sistem yang disertakan dalam Perangkat Lunak Apple ("Suara Sistem") (1) saat menjalankan Perangkat Lunak Apple dan (2) untuk membuat konten dan proyek orisinal Anda sendiri untuk penggunaan pribadi dan non-komersial Anda; (ii) menggunakan Live Captions yang dihasilkan secara otomatis di perangkat dalam waktu nyata oleh Perangkat Lunak Apple ("Live Captions"), baik yang dibuat selama panggilan FaceTime atau lainnya, hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial; dan (iii) menggunakan fitur Suara Pribadi untuk membuat suara di perangkat yang terdengar seperti Anda ("Suara Pribadi") menggunakan suara pribadi Anda untuk penggunaan pribadi dan non-komersial. Tidak ada kreasi atau penggunaan Suara Sistem, Live Captions atau Suara Pribadi lainnya yang diizinkan oleh Lisensi ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan, reproduksi, tampilan, kinerja, perekaman, penerbitan, atau pendistribusian kembali Suara Sistem, Live Captions, atau Suara Pribadi dalam konteks laba, nirlaba, pemakaian publik, atau komersial.

G. Fitur dan Dukungan Aplikasi Foto. Aplikasi Foto dari Perangkat Lunak Apple ("Aplikasi Foto") mungkin tidak mendukung beberapa format video dan foto. Penggunaan beberapa fitur Aplikasi Foto akan bergantung pada fitur kamera Anda. Menyinkronkan foto dengan Aplikasi Foto dan Apple atau layanan pihak ketiga mana pun dapat mengakibatkan hilangnya data. Grafik tampilan slide, musik, dan tema yang disertakan dengan Aplikasi Foto hanya ditujukan untuk penggunaan pribadi dan non-komersial dalam tampilan slide yang Anda buat menggunakan Aplikasi Foto. Anda tidak boleh menggunakan, mengekstrak, atau mendistribusikan, secara komersial atau lainnya, secara mandiri, setiap foto, gambar,

grafik, karya seni, audio, video, atau aset serupa ("Materi Digital") yang terkandung di dalam, atau disediakan sebagai bagian dari, Aplikasi Foto, atau menggunakan Materi Digital di luar konteks penggunaan yang dimaksudkan sebagai bagian dari Aplikasi Foto.

H. Fitur-Fitur Penyimpanan Sementara Konten.
1. Sejauh Apple dan/atau afiliasinya menyediakan perangkat lunak dan/atau konten tertentu untuk disimpan (misalnya, konten yang berlaku dari Mac App Store) ("Konten yang Memenuhi Syarat Apple"), fitur tertentu dari Perangkat Lunak Apple ("Fitur Penyimpanan Sementara Konten") dapat secara otomatis mengunduh dan menyimpan secara lokal Konten yang Memenuhi Syarat Apple tersebut di komputer bermerek Apple Anda yang menjalankan Perangkat Lunak Apple (untuk tujuan Bagian ini, komputer bermerek Apple tersebut disebut sebagai "Mac yang Mengizinkan Penyimpanan Sementara (Caching)"). **Dengan menggunakan Fitur Penyimpanan Sementara Konten dari Perangkat Lunak Apple, Anda setuju bahwa Apple dapat mengunduh dan menyimpan Konten yang Memenuhi Syarat Apple tersebut di Mac Anda yang Mengizinkan Penyimpanan Sementara (Caching).** Anda dapat menonaktifkan Fitur Penyimpanan Sementara Konten dari Perangkat Lunak Apple kapan saja dengan masuk ke Berbagi (Sharing) di bawah Pengaturan Sistem di Mac yang Mengizinkan Penyimpanan Sementara.

2. Fitur Penyimpanan Sementara Konten dari Perangkat Lunak Apple hanya untuk digunakan pada Mac yang Mengizinkan Penyimpanan Sementara yang Anda miliki atau kendalikan dan semata-mata untuk tujuan mempercepat pengiriman Konten yang Memenuhi Syarat Apple tersebut kepada pengguna akhir resmi di rumah, perusahaan, atau organisasi Anda. Anda memahami bahwa pengguna tersebut mungkin memerlukan pengesahan secara terpisah dengan Apple sebelum menerima Konten yang Memenuhi Syarat Apple dan bahwa pengiriman yang dipercepat dari Konten yang Memenuhi Syarat Apple melalui penggunaan Mac yang Mengizinkan Caching tidak akan mengubah ketentuan yang mengatur Anda atau pengguna akhir pihak Anda terkait penerimaan Konten yang Memenuhi Syarat Apple tersebut.

3. Anda mengakui dan setuju bahwa semua penggunaan Konten yang Memenuhi Syarat Apple tunduk pada persyaratan lisensi yang berlaku yang mengatur jenis Konten yang Memenuhi Syarat Apple yang di-cache. Persyaratan ini dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, Syarat dan Ketentuan Layanan Media Apple, Persyaratan dan Ketentuan iCloud, Perjanjian Instruktur iTunes U, Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak iTunes U, dan/atau persyaratan lisensi yang berlaku yang menyertai perangkat lunak tersebut. diunduh, kecuali jika unduhan itu disertai dengan perjanjian lisensinya sendiri yang terpisah, dalam hal ini yang terakhir akan berlaku. Daftar Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Apple dapat ditemukan di sini: https://www.apple.com/legal/sla/. Anda mengakui dan menyetujui bahwa penggunaan Fitur-Fitur Penyimpanan Sementara Konten dan penyimpanan Konten Apple yang Memenuhi Syarat pada Mac yang Mengizinkan Penyimpanan Sementara milik Anda tidak mengalihkan hak-hak apa pun kepada Anda melebihi hak-hak yang diberikan kepada Anda dalam ketentuan-ketentuan pemberian lisensi yang berlaku untuk Konten Apple yang Memenuhi Syarat dan bukan merupakan suatu pemberian, pengesampingan, atau pembatasan lainnya atas hak-hak apa pun milik Apple atau para pemilik hak cipta mana pun lainnya atas Konten Apple Yang Memenuhi Syarat.

4. Anda tidak diizinkan untuk menggunakan Mac yang Mengizinkan Penyimpanan Sementara dengan Fitur-Fitur Penyimpanan Sementara Konten yang diaktifkan di jaringan yang tidak Anda miliki atau kuasai (atau yang tidak diizinkan secara hukum untuk Anda gunakan untuk tujuan tersebut), atau untuk mengizinkan akses ke Konten yang Memenuhi Syarat Apple tersebut dari pengguna akhir di luar rumah, perusahaan, atau organisasi Anda. Anda setuju untuk hanya menggunakan Fitur-Fitur Penyimpanan Sementara Konten untuk penggunaan pribadi, non-komersial atau untuk penggunaan internal dalam perusahaan atau organisasi Anda, dan hanya sebagaimana yang diizinkan secara tegas di sini. Anda tidak boleh memberikan layanan kepada pihak ketiga yang terintegrasi dengan atau memanfaatkan layanan atau informasi yang disediakan oleh Fitur-Fitur Penyimpanan Sementara Konten atau menggunakan Fitur-Fitur Penyimpanan Sementara Konten dengan cara apa pun.

5. Dengan mengaktifkan Fitur-Fitur Penyimpanan Sementara Konten dari Perangkat Lunak Apple, Anda setuju bahwa Apple dapat menyimpan, memantau, dan mengamankan Konten yang Memenuhi Syarat Apple di Mac Anda yang Mengizinkan Penyimpanan Sementara, dan dapat mengumpulkan dan menggunakan informasi teknis tentang Mac Anda yang Mengizinkan Penyimpanan Sementara serta jaringan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada, pengidentifikasi perangkat keras dan alamat IP, untuk tujuan tersebut. Anda setuju untuk tidak menonaktifkan, mengacaukan, meretas, mengakali, atau mengganggu mekanisme verifikasi, penyimpanan atau autentikasi, penandatanganan digital, manajemen hak digital, atau mekanisme keamanan Apple lainnya yang diterapkan di atau oleh Perangkat Lunak Apple, layanan, Konten yang Memenuhi Syarat Apple, atau perangkat lunak atau teknologi Apple lainnya, atau untuk memungkinkan orang lain melakukannya.

6. Apple berhak untuk berhenti membuat Konten yang Memenuhi Syarat Apple tersedia untuk disimpan pada Mac Anda yang Mengizinkan Penyimpanan Sementara (misalnya, beberapa konten yang mungkin telah Anda simpan sebelumnya mungkin tidak tersedia untuk penyimpanan berikutnya) dan untuk menghapus Konten yang Memenuhi Syarat Apple yang disimpan dari Mac Anda yang Mengizinkan Penyimpanan Sementara setiap saat atas kebijakannya sendiri, dan Apple tidak bertanggung jawab kepada Anda dalam hal tersebut. Anda memahami bahwa penyimpanan Konten yang Memenuhi Syarat Apple tersebut mungkin hanya tersedia di beberapa negara atau wilayah. Anda dapat menghapus Konten yang Memenuhi Syarat Apple yang disimpan dan menonaktifkan Fitur-Fitur Penyimpanan Sementara Konten kapan saja.

I. Koneksi Desktop Jarak Jauh. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Lisensi ini, ketika menghubungkan dari komputer atau perangkat elektronik lain secara jarak jauh (masing-masing disebut "Perangkat") ke suatu komputer bermerek Apple yang menjalankan Perangkat Lunak Apple (untuk maksud Bagian ini, komputer bermerek Apple itu disebut sebagai "Home Mac"), baik melalui fitur Berbagi Layar (Screen Sharing) atau melalui sarana apa pun lainnya:

(i) hanya satu (1) Perangkat yang dapat terhubung secara jarak jauh pada satu waktu, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengontrol sesi desktop grafis Perangkat Lunak Apple yang dijalankan dan ditampilkan pada Home Mac; dan

(ii) suatu jumlah Perangkat yang wajar dapat terhubung secara jarak jauh pada saat bersamaan dengan satu maksud untuk mengamati secara bersamaan sesi desktop grafis Perangkat Lunak Apple yang sama yang dijalankan dan ditampilkan pada Home Mac, sepanjang Perangkat tersebut tidak mengontrol Perangkat Lunak Apple dengan cara apa pun; akan tetapi

(iii) hanya satu (1) Perangkat bermerek Apple yang dapat terhubung secara jarak jauh pada satu waktu, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengontrol suatu sesi desktop grafis Perangkat Lunak Apple yang terpisah yang berbeda dari perangkat yang dijalankan dan ditampilkan pada Home Mac, dan koneksi tersebut hanya dapat dibuat melalui fitur Berbagi Layar dari Perangkat Lunak Apple.

Kecuali sebagaimana diperkenankan secara tegas pada Bagian 2I ini atau Bagian 3, atau kecuali sebagaimana diizinkan lain oleh Apple, Anda setuju untuk tidak menggunakan Perangkat Lunak Apple, atau fungsi apa pun daripadanya, yang berhubungan dengan biro jasa, aplikasi berbagi-waktu, terminal bersama atau jenis layanan lainnya yang serupa, baik layanan-layanan tersebut disediakan dalam organisasi Anda sendiri atau kepada pihak ketiga.

J. Pembatasan Penggunaan Lainnya. Pemberian-pemberian yang tercantum dalam Lisensi ini tidak mengizinkan Anda untuk, dan Anda setuju untuk tidak, menginstal, menggunakan atau menjalankan Perangkat Lunak Apple pada setiap komputer yang tidak bermerek Apple, atau untuk memperbolehkan

orang lain untuk melakukan hal tersebut. Anda setuju untuk tidak menghapus, mengaburkan, atau mengubah setiap pemberitahuan kepemilikan apa pun (termasuk pemberitahuan merek dan hak cipta) yang terletak atau termuat dalam Perangkat Lunak Apple. Kecuali jika diizinkan oleh ketentuan-ketentuan Lisensi ini atau dilisensikan oleh Apple: (i) hanya satu pengguna yang dapat menggunakan Perangkat Lunak Apple pada satu waktu, dan (ii) Anda tidak boleh menyediakan Perangkat Lunak Apple melalui suatu jaringan yang memungkinkan untuk dijalankan atau dipergunakan oleh beberapa komputer pada saat yang sama. Kecuali jika diizinkan secara tegas di Bagian 3, Anda tidak boleh menyewa, menyewakan, meminjamkan, menjual, mendistribusikan kembali, atau mensublisensikan Perangkat Lunak Apple.

K. Salinan Cadangan. Anda dapat membuat satu salinan Perangkat Lunak Apple (tidak termasuk kode Boot ROM dan firmware Apple lainnya yang tersemat atau terkandung dalam perangkat keras bermerek Apple) dalam bentuk yang dapat dibaca mesin hanya untuk tujuan pencadangan; asalkan salinan cadangan tersebut harus menyertakan semua hak cipta atau pemberitahuan hak milik lainnya yang terdapat pada aslinya. Kode dan firmware Boot ROM Apple disediakan hanya untuk digunakan pada perangkat keras bermerek Apple dan Anda tidak boleh menyalin, memodifikasi, atau mendistribusikan kembali kode atau firmware Boot Apple, atau bagian apa pun daripadanya.

L. Migrasi Perangkat Lunak yang Ada. Jika Anda menggunakan Asisten Pengaturan/Migrasi (Setup/Migration Assistant) untuk mengalihkan perangkat lunak dari satu komputer bermerek Apple ke komputer bermerek Apple lainnya, harap diingat bahwa penggunaan lanjutan salinan asli perangkat lunak mungkin dilarang setelah suatu salinan dialihkan ke komputer lain, kecuali Anda sudah memiliki salinan berlisensi dari perangkat lunak tersebut di kedua komputer. Anda harus memeriksa perjanjian lisensi perangkat lunak terkait untuk syarat dan ketentuan yang berlaku. Perangkat lunak dan layanan pihak ketiga mungkin tidak kompatibel dengan Perangkat Lunak Apple ini dan instalasi Perangkat Lunak Apple tersebut dapat memengaruhi ketersediaan dan kegunaan perangkat lunak atau layanan pihak ketiga tersebut.

M. Sumber Terbuka. Komponen tertentu dari Perangkat Lunak Apple, dan program-program sumber terbuka pihak ketiga yang disertakan dengan Perangkat Lunak Apple, telah atau mungkin disediakan oleh Apple di situs web Sumber Terbukanya (https://www.opensource.apple.com/) (secara kolektif disebut "Komponen Sumber Terbuka"). Anda dapat memodifikasi atau mengganti Komponen Sumber Terbuka ini saja; dengan ketentuan: (i) Perangkat Lunak Apple hasil modifikasi, digunakan sebagai pengganti Perangkat Lunak Apple yang tidak dimodifikasi, pada komputer bermerek Apple yang Anda miliki atau kuasai, selama setiap komputer Apple tersebut memiliki salinan berlisensi dari Perangkat Lunak Apple; dan (ii) Anda mematuhi persyaratan Lisensi ini dan persyaratan lisensi apa pun yang berlaku yang mengatur penggunaan Komponen Sumber Terbuka. Apple tidak berkewajiban untuk memberikan pembaruan, pemeliharaan, garansi, dukungan teknis atau lainnya, atau layanan apa pun untuk Perangkat Lunak Apple yang dimodifikasi. Anda secara tegas mengakui bahwa jika kegagalan atau kerusakan pada perangkat keras Apple diakibatkan oleh modifikasi Komponen Sumber Terbuka Perangkat Lunak Apple, maka kegagalan atau kerusakan tersebut dikecualikan dari ketentuan garansi perangkat keras Apple.

N. Tidak Ada Rekayasa Balik. Anda tidak boleh, dan Anda setuju untuk tidak atau memperbolehkan orang lain untuk, menyalin (kecuali sebagaimana secara tegas diizinkan oleh Lisensi ini atau oleh Aturan-Aturan Pemakaian apabila Aturan-Aturan Pemakaian berlaku terhadap Anda), merombak, merekayasa balik, membongkar, mencoba untuk menemukan kode sumber dari, mengurai sandi, memodifikasi, atau menciptakan karya-karya turunan dari Perangkat Lunak Apple atau layanan-layanan apa pun yang disediakan oleh Perangkat Lunak Apple atau setiap bagian daripadanya (kecuali sebagaimana dan hanya sepanjang setiap pembatasan tersebut di atas dilarang oleh hukum yang berlaku atau oleh ketentuan-ketentuan pemberian lisensi yang mengatur penggunaan Komponen Sumber Terbuka yang mungkin disertakan dengan Perangkat Lunak Apple).

O. Kepatuhan Terhadap Hukum. Anda setuju untuk menggunakan Perangkat Lunak Apple dan Layanan (sebagaimana didefinisikan pada Bagian 6 di bawah ini) dengan mematuhi semua hukum yang berlaku, termasuk hukum setempat dari negara atau wilayah di mana Anda tinggal atau di mana Anda mengunduh atau menggunakan Perangkat Lunak Apple dan Layanan. Fitur Perangkat Lunak Apple dan Layanan mungkin hanya tersedia dalam bahasa atau di wilayah tertentu dan sebagian fiturnya dapat berbeda-beda sesuai wilayahnya. Koneksi Internet diperlukan untuk sejumlah fitur Perangkat Lunak Apple dan Layanan.

P. Perangkat Lunak Pihak Ketiga. Apple telah menyediakan sebagai bagian dari paket Perangkat Lunak Apple, dan dapat menyediakan sebagai peningkatan, pembaruan, atau tambahan untuk Perangkat Lunak Apple, akses ke perangkat lunak atau layanan pihak ketiga tertentu sebagai kemudahan. Sepanjang Perangkat Lunak Apple mengandung atau memberikan akses ke setiap perangkat lunak atau layanan-layanan pihak ketiga, Apple tidak mempunyai kewajiban tersurat maupun tersirat untuk menyediakan bantuan teknis atau bantuan lain apa pun terhadap perangkat lunak atau layanan-layanan tersebut. Harap hubungi langsung penjual, pabrikan, atau penyedia jasa perangkat lunak yang tepat untuk bantuan teknis dan layanan konsumen yang berkenaan dengan perangkat lunak, layanan dan/atau produk-produk penjual, pabrikan, atau penyedia jasanya.

Q. Perubahan Perangkat Lunak Apple. Perangkat Lunak Apple akan secara berkala memeriksa bersama Apple perihal Perubahan Perangkat Lunak Apple. Jika tersedia suatu perubahan, perubahan tersebut dapat dengan sendirinya terunduh dan terinstal pada komputer Anda dan, apabila relevan, perangkat periferal Anda. **Dengan menggunakan Perangkat Lunak Apple, Anda menyetujui bahwa Apple dapat mengunduh dan menginstal secara otomatis Perubahan Perangkat Lunak Apple pada komputer Anda dan perangkat periferal Anda.** Anda dapat mematikan pembaruan sistem operasi otomatis dan Respons Keamanan Cepat kapan saja dengan menyesuaikan pengaturan yang terdapat dalam Pengaturan Sistem > Pembaruan Perangkat Lunak > Lanjutan.

R. Karakter Sistem. Dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Lisensi ini, Anda dapat menggunakan karakter Memoji yang disertakan dalam atau dibuat dengan Perangkat Lunak Apple ("Karakter Sistem"): (i) saat menjalankan Perangkat Lunak Apple; dan (ii) untuk membuat konten dan proyek asli Anda sendiri untuk penggunaan pribadi dan non-komersial Anda. Tidak ada penggunaan lainnya atas Karakter Sistem yang diizinkan oleh Lisensi ini, termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan, reproduksi, tampilan, performa, rekaman, penerbitan, atau pendistribusian kembali dari Karakter Sistem apa pun dalam konteks laba, nirlaba, pemakaian publik atau komersial.

3. Penyewaan untuk Layanan Pengembang Yang Diizinkan.
A. Penyewaan. Anda dapat menyewa atau menyewakan kembali suatu versi berlisensi sah dari Perangkat Lunak Apple secara menyeluruh kepada seorang individu atau organisasi (masing-masing, suatu "Penyewa") dengan ketentuan bahwa semua persyaratan di bawah ini dipenuhi:

(i) Perangkat Lunak Apple yang disewakan harus digunakan semata-mata untuk tujuan menyediakan Layanan Pengembang Yang Diizinkan dan setiap Penyewa wajib mempelajari dan menyetujui untuk terikat dengan ketentuan-ketentuan Lisensi ini;

(ii) setiap periode sewa harus paling sedikit selama dua puluh empat (24) jam berturut-turut;

(iii) selama periode sewa, Penyewa Pengguna Akhir harus memiliki penggunaan serta pengendalian tunggal dan eksklusif terhadap Perangkat Lunak Apple dan perangkat keras bermerek Apple dimana Perangkat Lunak Apple tersebut diinstal, kecuali Anda, sebagai pihak yang menyewakan Perangkat Lunak Apple ("Pemberi Sewa"), dapat memberikan dukungan administratif untuk Perangkat Lunak Apple; dan

(iv) sebelum menggunakan Perangkat Lunak Apple, Penyewa Pengguna Akhir harus mempelajari dan menyetujui untuk terikat pada ketentuan yang berlaku terhadap perangkat lunak apa pun yang diinstal sebelumnya pada Perangkat Lunak Apple, termasuk, namun tidak terbatas pada perangkat lunak pengembang Xcode Apple dan perangkat lunak Apple atau pihak ketiga lainnya.

Untuk tujuan Bagian 3 ini: (A) Penyewa Pengguna Akhir berarti Penyewa yang merupakan pengguna akhir yang terakhir menggunakan Perangkat Lunak Apple yang disewa hanya untuk Layanan Pengembang yang Diizinkan; dan (B) Layanan Pengembang yang Diizinkan berarti layanan integrasi berkelanjutan, termasuk namun tidak terbatas pada pengembangan perangkat lunak, pembuatan perangkat lunak dari sumber, pengujian otomatis selama pengembangan perangkat lunak, dan menjalankan alat pengembang yang diperlukan untuk mendukung aktivitas tersebut. Setiap Penyewa harus memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada Apple sebelum menyewakan atau menyewakan kembali Perangkat Lunak Apple sesuai dengan Bagian 3 ini dengan menghubungi Hubungan Pengembang Apple (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Menyewakan Kembali. Penyewa dapat menyewakan kembali Perangkat Lunak Apple sesuai dengan Bagian 3 ini dengan ketentuan bahwa Penyewa tersebut mematuhi semua ketentuan Bagian 3 ini. Penyewa yang menyewakan kembali Perangkat Lunak Apple (yang juga akan dianggap sebagai Penyewa berdasarkan Bagian 3) ini harus sepenuhnya melepaskan penggunaan dan kendali eksklusif Perangkat Lunak Apple dan perangkat keras bermerek Apple yang terinstal pada Penyewa selama masa sewa.

C. Penegakan. Sebagai Pemberi Sewa, Anda bertanggung jawab untuk: (i) memastikan bahwa setiap Penyewa mematuhi persyaratan Bagian 3 ini; (ii) memastikan setiap Penyewa menyetujui semua persyaratan lisensi yang berlaku; dan (iii) membantu Apple dalam menegakkan kepatuhannya. Jika Penyewa melanggar Lisensi ini atau persyaratan lisensi Apple lainnya yang berlaku, maka hak mereka untuk menggunakan Perangkat Lunak Apple akan berakhir secara otomatis dan Anda setuju untuk segera menghentikan penggunaan Perangkat Lunak Apple oleh Penyewa setelah Anda menemukan pelanggaran tersebut atau setelah pemberitahuan tertulis dari Apple atas pelanggaran tersebut.

D. Virtualisasi. Untuk setiap salinan Perangkat Lunak Apple, dengan tunduk pada sewa berdasarkan Bagian 3 ini, baik Pemberi Sewa atau Penyewa (namun bukan keduanya) dapat menginstal, menggunakan, dan menjalankan salinan atau contoh Perangkat Lunak Apple dalam lingkungan sistem operasi virtual sesuai bagian 2B(iii), dengan ketentuan bahwa Pemberi Sewa hanya dapat melakukan virtualisasi satu contoh atau salinan Perangkat Lunak Apple sebagai alat penyediaan untuk tujuan menyediakan kepada Penyewa suatu akses ke dan untuk menggunakan Perangkat Lunak Apple sesuai Bagian 3 ini.

E. Konfigurasi Sistem. Jika Anda adalah Penyewa, Anda mengakui bahwa Perangkat Lunak Apple mungkin telah dikonfigurasi sebelumnya oleh Pemberi Sewa yang menyewakan Perangkat Lunak Apple kepada Anda, termasuk pemilihan pengaturan untuk Analitik, Layanan Lokasi, dan keamanan, privasi serta fitur-fitur terkait pengumpulan data lainnya. Anda mengakui dan setuju bahwa Apple tidak bertanggung jawab atas konfigurasi Perangkat Lunak Apple oleh Pemberi Sewa.

4. Pengalihan.
A. Apabila Anda memperoleh Perangkat Lunak Apple yang telah terinstal sebelumnya pada perangkat keras bermerek Apple atau apabila Anda memperoleh lisensi Anda atas Perangkat Lunak Apple dari Mac App Store atau melalui suatu pembaruan perangkat lunak, Anda boleh melakukan satu-kali pengalihan secara permanen atas semua hak lisensi Anda terhadap Perangkat Lunak Apple (dalam bentuk aslinya sebagaimana diberikan oleh Apple) kepada pihak lain, dengan ketentuan bahwa: (i) Perangkat Lunak Apple dialihkan bersama-sama dengan perangkat keras bermerek Apple; (ii) pengalihan tersebut harus

mencakup semua Perangkat Lunak Apple, berikut semua komponen suku cadangnya dan Lisensi ini; (iii) Anda tidak menyimpan salinan apa pun dari Perangkat Lunak Apple, seluruhnya atau sebagian, termasuk salinan yang disimpan dalam komputer atau perangkat penyimpanan lainnya; dan (iv) pihak yang menerima Perangkat Lunak Apple membaca dan setuju untuk menerima ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Lisensi ini. Untuk maksud Lisensi ini, jika Apple menyediakan suatu pembaruan (contohnya, versi 10.14 hingga 10.14.1) atas Perangkat Lunak Apple, pemutakhiran tersebut dianggap bagian dari Perangkat Lunak Apple dan tidak dapat dialihkan secara terpisah dari versi pembaruan-sebelumnya dari Perangkat Lunak Apple.

B. Anda tidak boleh mengalihkan Perangkat Lunak Apple apa pun yang telah dimodifikasi atau diganti berdasarkan Bagian 2M di atas. Semua komponen Perangkat Lunak Apple diberikan sebagai bagian dari suatu bundel dan tidak terpisah dari bundel tersebut dan didistribusikan sebagai aplikasi yang berdiri sendiri. Harap dicatat bahwa Perangkat Lunak Apple yang diberikan dengan produk perangkat keras bermerek Apple tertentu mungkin tidak berjalan pada model-model lainnya dari perangkat keras bermerek Apple.

C. Setiap salinan Perangkat Lunak Apple yang mungkin disediakan oleh Apple untuk keperluan promosi, evaluasi, diagnostik, atau yang bersifat menguatkan dapat digunakan hanya untuk keperluan-keperluan tersebut dan tidak boleh dijual kembali atau dialihkan.

5. Persetujuan Penggunaan Data. Fitur-fitur tertentu seperti Analitik, Layanan Lokasi, Siri, Dikte, dan Spotlight dapat meminta informasi dari Perangkat Anda untuk dapat memberikan fungsinya masing-masing. Ketika Anda mengaktifkan atau menggunakan fitur-fitur ini, detail akan diberikan mengenai informasi apa yang dikirimkan kepada Apple dan bagaimana informasi tersebut dapat dipergunakan. Anda dapat mempelajari lebih lanjut dengan mengunjungi https://www.apple.com/id/privacy/. Setiap saat, informasi Anda akan diperlakukan sesuai dengan Kebijakan Privasi Apple, yang dapat dilihat di: https://www.apple.com/legal/privacy/id/.

6. Layanan dan Materi-Materi Pihak Ketiga.
A. Umum. Perangkat Lunak Apple dapat memungkinkan akses ke iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Peta, News, dan layanan-layanan serta situs-situs web lainnya milik Apple dan pihak ketiga (secara bersama-sama dan masing-masing, "Layanan"). Penggunaan Layanan ini memerlukan akses Internet dan penggunaan Layanan tertentu mungkin memerlukan suatu ID Apple, mungkin mengharuskan Anda untuk menerima ketentuan-ketentuan tambahan dan dapat dikenakan biaya-biaya tambahan. Dengan menggunakan perangkat lunak ini dalam kaitannya dengan ID Apple, atau Layanan Apple lainnya, Anda menyetujui ketentuan-ketentuan layanan yang berlaku untuk Layanan tersebut, seperti Syarat dan Ketentuan Layanan Media Apple yang terkini untuk negara atau wilayah tempat Anda mengakses Layanan tersebut, yang dapat Anda akses dan simak di https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/id/terms.html.

B Jika Anda mendaftar untuk iCloud, fitur-fitur iCloud tertentu seperti "iCloud Drive", "Album Bersama", dan "Lacak" dapat diakses secara langsung dari Perangkat Lunak Apple. Anda mengakui dan menyetujui bahwa penggunaan iCloud dan fitur-fitur ini oleh Anda tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan terbaru dari layanan iCloud, yang dapat Anda akses dan tinjau di: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/id/terms.html.

C. Konten Aplikasi News. Penggunaan Anda terhadap konten yang diakses melalui aplikasi News adalah semata-mata terbatas untuk penggunaan secara pribadi, non-komersial, tidak mengalihkan kepentingan hak kepemilikan apa pun atas konten kepada Anda dalam konten, dan secara khusus mengecualikan, tanpa batasan, hak-hak penggunaan komersial atau promosi apa pun dalam konten tersebut.

D. Peta (Maps). Layanan dan fitur-fitur peta dari Perangkat Lunak Apple ("Peta"), termasuk cakupan data

peta, dapat berbeda-beda menurut wilayah. Apabila Anda mengaktifkan atau menggunakan Peta, detail mengenai informasi apa yang dikirimkan kepada Apple dan bagaimana informasi tersebut dapat dipergunakan akan diberikan. Anda mengakui dan menyetujui bahwa penggunaan Anda atas Peta tunduk pada ketentuan dan persyaratan terkini dari layanan Peta, yang dapat Anda akses dan pelajari pada bar samping aplikasi Peta.

E. Anda memahami bahwa dengan menggunakan Layanan apa pun, Anda dapat menemukan konten yang dapat dianggap sebagai ofensif, tidak layak, atau tidak dapat diterima, di mana konten tersebut dapat atau tidak dapat diidentifikasikan sebagai mengandung bahasa yang eksplisit, dan bahwa hasil dari pencarian atau masuknya dalam suatu Pelokasi Sumber Daya Seragam (URL) tertentu dapat secara otomatis dan dengan tidak sengaja berakibat pada tautan-tautan atau acuan-acuan pada materi yang tidak dapat diterima. Namun demikian, Anda setuju untuk menggunakan Layanan atas risiko Anda sendiri dan bahwa Apple, afiliasi-afiliasinya, agen-agennya, prinsipiel-prinsipielnya, atau pemberi lisensinya tidak akan bertanggung jawab kepada Anda atas konten yang mungkin dianggap ofensif, tidak layak, atau tidak dapat diterima.

F. Layanan tertentu dapat menyajikan, mencakup atau menyediakan konten, data, informasi, aplikasi-aplikasi atau materi-materi dari pihak-pihak ketiga ("Materi-Materi Pihak Ketiga") atau menyediakan tautan-tautan ke situs-situs web tertentu milik pihak ketiga. Dengan menggunakan Layanan, Anda mengakui dan menyetujui bahwa Apple tidak bertanggung jawab untuk memeriksa atau mengevaluasi konten, ketepatan, kelengkapan, ketepatan-waktu, keabsahan, dipatuhinya hak cipta, legalitas, kesopanan, kualitas, atau aspek lain dari Materi-Materi Pihak Ketiga atau situs-situs web pihak ketiga tersebut. Apple, pejabat-pejabatnya, para afiliasinya, dan anak-anak perusahaannya tidak menjamin atau mendukung dan tidak menanggung dan tidak akan memiliki kewajiban atau tanggung jawab apa pun kepada Anda atau orang lain mana pun atas Layanan pihak ketiga apa pun, Materi-Materi Pihak Ketiga atau situs-situs web, atau atas materi-materi, produk-produk, atau layanan-layanan lainnya dari pihak ketiga. Materi-Materi Pihak Ketiga dan tautan-tautan ke situs-situs web yang lain disediakan semata-mata untuk kemudahan Anda.

G. Baik Apple maupun para penyedia kontennya tidak menjamin tersedianya, ketepatan, kelengkapan, dapat diandalkannya, atau ketepatan waktu dari informasi saham, data lokasi, informasi kesehatan atau data lainnya yang ditampilkan pada Layanan apa pun. Informasi keuangan yang ditampilkan oleh Layanan apa pun hanya bertujuan untuk memberikan informasi umum dan tidak dapat diandalkan sebagai saran investasi. Sebelum melakukan suatu transaksi sekuritas apa pun berdasarkan informasi yang diperoleh melalui Layanan tersebut, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan seorang profesional keuangan atau sekuritas yang memiliki kualifikasi yang sah untuk memberikan saran keuangan atau sekuritas di negara atau wilayah Anda. Data lokasi yang disediakan oleh Layanan apa pun, termasuk layanan Peta Apple, diberikan hanya sebagai petunjuk navigasi dasar dan/atau perencanaan dan tidak dimaksudkan untuk diandalkan dalam situasi yang memerlukan informasi lokasi yang tepat atau di mana data lokasi yang salah, tidak tepat, terlambat, atau tidak lengkap dapat menyebabkan kematian, cedera diri, atau kerugian harta benda atau kerusakan lingkungan. Anda menyetujui bahwa hasil-hasil yang Anda terima dari layanan Peta dapat berbeda dari kondisi aktual jalan atau medan karena faktor-faktor yang dapat memengaruhi ketepatan data Peta, seperti, namun tidak terbatas pada, cuaca, kondisi jalan dan kondisi lalu lintas, dan kejadian-kejadian geopolitik. Demi keselamatan Anda, selalu perhatikan rambu-rambu jalan yang dipasang dan kondisi jalan saat ini. Taati praktik-praktik mengemudi yang aman dan peraturan lalu lintas, dan harap diketahui bahwa petunjuk bersepeda dan berjalan mungkin tidak menunjukkan jalur khusus sepeda dan jalan kaki.

H. Sepanjang Anda mengunggah konten apa pun melalui penggunaan Layanan, Anda menyatakan bahwa Anda memiliki semua hak atas, atau mempunyai kewenangan atau dengan kata lain diizinkan secara hukum untuk mengunggah, konten tersebut dan bahwa konten tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan layanan yang berlaku terhadap Layanan. Anda menyetujui bahwa Layanan tersebut

memuat konten, informasi dan materi hak kepemilikan yang dimiliki oleh Apple, pemilik situs atau para pemberi lisensi-lisensinya, dan yang dilindungi oleh hukum-hukum kekayaan intelektual dan hukum-hukum lain yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada hak cipta. Anda menyetujui bahwa Anda tidak akan menggunakan konten, informasi, dan materi berhak milik tersebut selain untuk penggunaan Layanan yang diizinkan, atau dalam cara apa pun yang tidak sesuai dengan ketentuan Lisensi ini atau yang melanggar hak kekayaan intelektual apa pun dari pihak ketiga atau Apple. Tidak satu pun bagian dari Layanan yang dapat diperbanyak dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun. Anda menyetujui untuk tidak memodifikasi, menyewa, menyewagunakan, meminjamkan, menjual, mendistribusikan, atau menciptakan karya turunan berdasarkan Layanan, dengan cara apa pun, dan Anda tidak akan menggunakan Layanan dengan cara apa pun yang tidak diizinkan, termasuk tetapi tidak terbatas pada, penggunaan Layanan untuk mengirimkan virus komputer, worm, trojan horse, atau malware lainnya, atau dengan melanggar atau membebani kapasitas jaringan. Anda lebih lanjut menyetujui untuk tidak menggunakan Layanan dengan cara apa pun untuk melecehkan, menyalahgunakan, menguntit, mengancam, mencemarkan nama baik atau dengan cara lain mengganggu atau melanggar hak pihak lain, dan bahwa Apple sama sekali tidak bertanggung jawab atas penggunaan sedemikian rupa oleh Anda, atau atas pesan atau transmisi yang melecehkan, mengancam, mencemarkan nama baik, ofensif, mengganggu, atau ilegal yang mungkin Anda terima sebagai akibat dari penggunaan Layanan apa pun.

I. Selain itu, Layanan dan Materi-Materi Pihak Ketiga tersebut mungkin hanya tersedia dalam bahasa tertentu atau di negara atau wilayah tertentu. Apple tidak membuat pernyataan bahwa Layanan dan Materi Pihak Ketiga tersebut memadai atau tersedia untuk digunakan di lokasi khusus mana pun. Sepanjang Anda memilih untuk menggunakan atau mengakses Layanan atau Materi-Materi Pihak Ketiga tersebut, Anda melakukannya atas inisiatif Anda sendiri dan bertanggung jawab kepada kepatuhan terhadap hukum-hukum apa pun yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada hukum-hukum setempat dan hukum-hukum tentang privasi dan koleksi data yang berlaku. Apple dan para pemberi lisensinya berhak untuk mengubah, menangguhkan, menghapus, atau menonaktifkan akses ke Layanan apa pun setiap saat tanpa pemberitahuan. Dalam keadaan apa pun Apple tidak akan bertanggung jawab atas penghapusan atau penonaktifan akses ke Layanan tersebut. Apple juga dapat memberlakukan batasan pada penggunaan atau akses ke Layanan tertentu, dalam hal apa pun dan tanpa pemberitahuan atau tanggung jawab.

7. Pengakhiran. Lisensi ini berlaku hingga diakhiri. Hak Anda berdasarkan Lisensi ini akan secara otomatis berakhir atau dengan kata lain berhenti berlaku tanpa pemberitahuan dari Apple apabila Anda gagal mematuhi salah satu ketentuan Lisensi ini. Setelah pengakhiran Lisensi ini, Anda harus menghentikan semua penggunaan Perangkat Lunak Apple dan memusnahkan semua salinan Perangkat Lunak Apple baik seluruhnya maupun sebagian. Bagian-bagian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, dan 14 dari Lisensi ini akan tetap berlaku setelah Lisensi ini berakhir.

8. Penafian Jaminan.
A. Apabila Anda seorang pelanggan yang merupakan seorang konsumen (seseorang yang menggunakan Perangkat Lunak Apple di luar usaha, bisnis, atau profesi anda), Anda mungkin memiliki hak hukum di negara domisili Anda yang akan melarang diberlakukannya pembatasan berikut ini terhadap Anda, dan sepanjang pembatasan tersebut dilarang, pembatasan tersebut tidak akan berlaku bagi Anda. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai hak-hak, sebaiknya Anda menghubungi lembaga pemberi saran bagi konsumen lokal.

B. ANDA SECARA TEGAS MENGAKUI DAN MENYETUJUI BAHWA, SEPANJANG DIPERKENANKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK APPLE DAN LAYANAN APA PUN YANG DILAKUKAN OLEH ATAU DIAKSES MELALUI PERANGKAT LUNAK APPLE ADALAH ATAS RISIKO ANDA SENDIRI DAN BAHWA SELURUH RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN KUALITAS, KINERJA, KETEPATAN, DAN UPAYA YANG MEMUASKAN ADA PADA ANDA.

C. SEPANJANG YANG SECARA MAKSIMUM DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PERANGKAT LUNAK APPLE DAN LAYANAN DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA", DENGAN SEMUA KEKURANGAN DAN TANPA JAMINAN APA PUN, DAN APPLE DAN PARA PEMBERI LISENSI APPLE (SECARA BERSAMA-SAMA DISEBUT SEBAGAI "APPLE" UNTUK MAKSUD-MAKSUD DARI BAGIAN-BAGIAN 8 DAN 9) DENGAN INI MENYATAKAN TIDAK BERLAKUNYA SEMUA JAMINAN DAN PERSYARATAN SEHUBUNGAN DENGAN PERANGKAT LUNAK APPLE DAN LAYANAN, BAIK SECARA TEGAS, TERSIRAT ATAU MENURUT UNDANG-UNDANG, TERMASUK, AKAN TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN-JAMINAN YANG BERSIFAT TERSIRAT DAN/ATAU PERSYARATAN-PERSYARATAN TENTANG KELAYAKAN USAHA, KUALITAS MEMUASKAN, KETEPATAN UNTUK TUJUAN KHUSUS, KEAKURATAN, KETENANGAN UNTUK MENIKMATI, DAN TIDAK DILANGGARNYA HAK-HAK PIHAK KETIGA.

D. APPLE TIDAK MENJAMIN BAHWA ANDA TIDAK AKAN MENGALAMI GANGGUAN DALAM MENIKMATI PERANGKAT LUNAK APPLE DAN LAYANAN, BAHWA FUNGSI-FUNGSI YANG MELEKAT DI DALAM, ATAU LAYANAN YANG DILAKUKAN ATAU DIBERIKAN OLEH, PERANGKAT LUNAK APPLE AKAN MEMENUHI KEBUTUHAN ANDA, BAHWA OPERASI PERANGKAT LUNAK APPLE DAN LAYANAN TIDAK AKAN PERNAH TERGANGGU ATAU BEBAS DARI KESALAHAN, BAHWA LAYANAN AKAN TETAP TERSEDIA, BAHWA KECACATAN PADA PERANGKAT LUNAK APPLE ATAU LAYANAN AKAN DIPERBAIKI, ATAU BAHWA PERANGKAT LUNAK APPLE ATAU LAYANAN AKAN KOMPATIBEL ATAU BEKERJA DENGAN SETIAP PERANGKAT LUNAK PIHAK KETIGA, APLIKASI-APLIKASI PIHAK KETIGA ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA. PENGINSTALAN PERANGKAT LUNAK APPLE INI DAPAT MEMENGARUHI KETERSEDIAAN DAN KEGUNAAN PERANGKAT LUNAK PIHAK KETIGA, APLIKASI, ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA, SERTA PRODUK DAN LAYANAN APPLE.

E. ANDA SELANJUTNYA MENGAKUI BAHWA PERANGKAT LUNAK APPLE DAN LAYANAN TIDAK DIMAKSUDKAN ATAU COCOK UNTUK DIPAKAI DALAM SITUASI-SITUASI ATAU LINGKUNGAN DI MANA KEGAGALAN ATAU KETERLAMBATAN WAKTU DARI, ATAU KESALAHAN ATAU KETIDAK-TEPATAN DALAM KONTEN, DATA ATAU INFORMASI YANG DIBERIKAN OLEH PERANGKAT LUNAK APPLE ATAU LAYANAN DAPAT MENGAKIBATKAN KEMATIAN, CEDERA PRIBADI, ATAU KERUSAKAN FISIK ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG PARAH, TERMASUK TANPA PEMBATASAN PENGOPERASIAN FASILITAS NUKLIR, SISTEM NAVIGASI ATAU SISTEM KOMUNIKASI PESAWAT UDARA, KONTROL LALU LINTAS UDARA, SISTEM PENDUKUNG KEHIDUPAN ATAU SISTEM PERSENJATAAN.

F. TIDAK SATU PUN INFORMASI LISAN ATAU TERTULIS ATAU SARAN YANG DIBERIKAN OLEH APPLE ATAU PERWAKILAN RESMI APPLE YANG AKAN MENCIPTAKAN JAMINAN. APABILA PERANGKAT LUNAK APPLE ATAU LAYANAN TERBUKTI CACAT, ANDA MENANGGUNG SELURUH BIAYA PERAWATAN, PERBAIKAN, ATAU PEMBETULAN YANG DIPERLUKAN. BEBERAPA YURISDIKSI TIDAK MENGIZINKAN PENGECUALIAN JAMINAN TERSIRAT ATAU PEMBATASAN TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU, SEHINGGA PENGECUALIAN DAN PEMBATASAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERLAKU BAGI ANDA.

9. Pembatasan Tanggung Jawab. SEPANJANG TIDAK DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APA PUN APPLE, PARA AFILIASINYA, PARA AGENNYA ATAU PARA PRINSIPIELNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS CEDERA PRIBADI, ATAU KERUGIAN APA PUN YANG SIFATNYA INSIDENTAL, KHUSUS, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, TERMASUK TANPA PEMBATASAN, KERUGIAN KARENA KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KURANGNYA ATAU HILANGNYA DATA, KEGAGALAN UNTUK MENGIRIMKAN ATAU MENERIMA DATA ATAU INFORMASI (TERMASUK TANPA PEMBATASAN INSTRUKSI-INSTRUKSI, TUGAS-TUGAS DAN MATERI-MATERI KURSUS), INTERUPSI USAHA ATAU KEHILANGAN ATAU KERUGIAN NIAGA YANG LAIN, YANG TIMBUL DARI ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN OLEH ANDA ATAU KETIDAKMAMPUAN ANDA

MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK APPLE ATAU LAYANAN ATAU PERANGKAT LUNAK, APLIKASI-APLIKASI ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA BERSAMA DENGAN PERANGKAT LUNAK APPLE ATAU LAYANAN, BAGAIMANAPUN HAL TERSEBUT TERJADI, TANPA DIPENGARUHI OLEH TEORI PERTANGGUNGJAWABAN (KONTRAK, PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU LAINNYA) DAN WALAUPUN APPLE TELAH DIBERI TAHU TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT. BEBERAPA YURISDIKSI TIDAK MENGIZINKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB ATAS CEDERA PRIBADI, ATAU KERUGIAN INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL, DENGAN DEMIKIAN PEMBATASAN INI MUNGKIN TIDAK BERLAKU BAGI ANDA. Dalam keadaan bagaimanapun, jumlah pertanggungjawaban Apple kepada Anda untuk semua kerugian (selain dari yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku sehubungan dengan cedera pribadi) tidak melebihi dua ratus lima puluh dolar Amerika Serikat (US$250,00). Pembatasan di atas akan berlaku bahkan apabila upaya yang dinyatakan di atas gagal memenuhi tujuan utamanya. TERLEPAS DARI KETENTUAN APA PUN LAINNYA DALAM LISENSI INI, JIKA UNDANG-UNDANG KONTRAK KONSUMEN JEPANG BERLAKU, KETENTUAN YANG MEMBATASI TANGGUNG JAWAB APPLE ATAS KERUGIAN YANG TIMBUL DARI PELANGGARAN KONTRAK ATAU KESALAHAN YANG DILAKUKAN OLEH APPLE TIDAK BERLAKU JIKA KERUGIAN TERSEBUT DISEBABKAN OLEH PELANGGARAN YANG DISENGAJA ATAU KELALAIAN SERIUS OLEH APPLE.

10. Sertifikat Digital. Perangkat Lunak Apple mengandung fungsionalitas yang memperbolehkannya untuk menerima sertifikat-sertifikat digital, baik yang dikeluarkan oleh Apple atau dari pihak-pihak ketiga. ANDA BERTANGGUNG JAWAB SEMATA-MATA UNTUK MEMUTUSKAN APAKAH MEMERCAYAI ATAU TIDAK SUATU SERTIFIKAT YANG DIKELUARKAN OLEH APPLE ATAU OLEH SUATU PIHAK KETIGA. PENGGUNAAN SERTIFIKAT-SERTIFIKAT DIGITAL OLEH ANDA BERADA PADA RISIKO ANDA SENDIRI. SEPANJANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, APPLE TIDAK MEMBUAT JAMINAN ATAU PERNYATAAN, SECARA TEGAS ATAU TERSIRAT, SEHUBUNGAN DENGAN KELAYAKAN NIAGA ATAU KETEPATAN UNTUK TUJUAN KHUSUS, KEAKURATAN, KEAMANAN, ATAU TIDAK DILANGGARNYA HAK-HAK PIHAK KETIGA DALAM KAITANNYA DENGAN SERTIFIKAT-SERTIFIKAT DIGITAL. Anda setuju bahwa (a) Anda tidak akan memalsukan atau menyalahgunakan sertifikat apa pun; (b) Anda akan menggunakan sertifikat digital hanya untuk tujuan hukum dan sesuai dengan Kebijakan Sertifikat, Pernyataan Praktik Sertifikat atau pengungkapan praktik bisnis Otoritas Sertifikat lainnya yang berlaku; (c) Anda bertanggung jawab penuh untuk mencegah pengguna yang tidak berwenang menggunakan sertifikat digital Anda; (d) Anda bertanggung jawab penuh untuk mencegah pengguna yang tidak berwenang menggunakan kunci pribadi yang terkait dengan sertifikat digital Anda; dan (e) Anda akan mencabut sertifikat yang Anda yakini telah disusupi. Kebijakan Sertifikat Apple dan Pernyataan Praktik Sertifikat dapat ditemukan di: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Kontrol Ekspor. Anda tidak boleh menggunakan atau dengan cara lain mengekspor atau mengekspor kembali Perangkat Lunak Apple kecuali sebagaimana diizinkan oleh hukum Amerika Serikat atau hukum dari yurisdiksi di mana Perangkat Lunak Apple diperoleh. Secara khusus, namun tanpa batasan, Perangkat Lunak Apple tidak boleh diekspor atau diekspor kembali (a) ke dalam negara-negara yang diembargo oleh Amerika Serikat atau (b) ke siapa pun dalam daftar Warga Negara Yang Ditunjuk secara Khusus menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat atau dalam Daftar Orang atau Daftar Badan Yang Ditolak Departemen Perdagangan Amerika Serikat atau daftar-daftar pihak terlarang lainnya. Dengan menggunakan Perangkat Lunak Apple, Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda tidak berada di negara atau dalam daftar tersebut. Anda juga menyetujui bahwa Anda tidak akan menggunakan Perangkat Lunak Apple untuk maksud apa pun yang dilarang oleh hukum Amerika Serikat, termasuk tanpa pembatasan, pengembangan, perancangan, pembuatan, atau produksi rudal, senjata nuklir, kimia, atau biologis.

12. Pengguna Akhir Pemerintah. Perangkat Lunak Apple dan dokumentasi yang berkaitan merupakan "Barang-Barang Komersial", sebagaimana istilah tersebut didefinisikan dalam 48 C.F.R. §2.101, yang terdiri dari "Perangkat Lunak Komputer Komersial" dan "Dokumentasi Perangkat Lunak Komputer

Komersial", sebagaimana istilah-istilah tersebut digunakan dalam 48 C.F.R. §12.212 atau 48 C.F.R. §227.7202, sebagaimana berlaku. Sesuai dengan 48 C.F.R. §12.212 atau 48 C.F.R. §227.7202-1 sampai dengan §227.7202-4, sebagaimana berlaku, Perangkat Lunak Komputer Komersial dan Dokumentasi Perangkat Lunak Komputer Komersial dilisensikan kepada pengguna akhir Pemerintah Amerika Serikat (a) hanya sebagai Barang Komersial dan (b) hanya dengan hak-hak seperti yang diberikan kepada semua pengguna akhir lainnya yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian Lisensi ini. Hak yang tidak diumumkan dilindungi oleh hukum hak cipta Amerika Serikat.

13. Hukum yang Mengatur dan Keterpisahan. Lisensi ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Bagian California, dengan mengecualikan pertentangan pada prinsip hukumnya. Lisensi ini tidak tunduk pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Kontrak Jual Beli Barang Internasional, yang secara tegas dinyatakan tidak berlaku. Apabila Anda seorang konsumen yang berdomisili di Inggris, Lisensi ini akan diatur oleh hukum dari yurisdiksi domisili Anda. Apabila, dengan alasan apa pun suatu pengadilan dengan yurisdiksi berwenang menemukan ketentuan apa pun, atau bagian daripadanya, tidak dapat diberlakukan, ketentuan lainnya dari Lisensi ini akan tetap berkekuatan dan berlaku sepenuhnya.

14. Perjanjian Lengkap; Bahasa yang Diutamakan. Lisensi ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Anda dan Apple tentang Perangkat Lunak Apple dan menggantikan seluruh pemahaman sebelumnya atau pemahaman saat ini mengenai hal tersebut. Setiap perubahan atau modifikasi atas Lisensi ini tidak akan mengikat kecuali dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Apple. Terjemahan apa pun dari Lisensi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan setempat dan dalam keadaan sengketa antara versi bahasa Inggris dan non-Inggris lainnya, versi bahasa Inggris dari Lisensi ini yang akan mengatur, sepanjang tidak dilarang oleh hukum setempat dalam yurisdiksi Anda.

15. Pengakuan Pihak Ketiga.
A. Bagian-bagian dari Perangkat Lunak Apple dapat menggunakan atau meliputi perangkat lunak pihak ketiga dan materi berhak cipta lainnya. Pengakuan, ketentuan pemberian lisensi, dan penafian jaminan atas materi-materi tersebut tercantum dalam dokumentasi elektronik Perangkat Lunak Apple, dan penggunaan Anda atas materi-materi tersebut diatur berdasarkan ketentuan masing-masing materi tersebut. Penggunaan Layanan Penelusuran Aman Google tunduk pada Ketentuan-Ketentuan Layanan Google (https://www.google.com/intl/id/policies/terms/) dan pada Kebijakan Privasi Google (https://www.google.com/intl/id/policies/privacy/).

B. Pustaka perangkat lunak tertentu dan perangkat lunak pihak ketiga lainnya yang disertakan dengan Perangkat Lunak Apple adalah perangkat lunak gratis dan dilisensikan di bawah persyaratan Lisensi Publik Umum GNU (GPL) atau Lisensi Publik Umum Pustaka/Rendah GNU (LGPL), mana yang sesuai. Anda dapat memperoleh salinan lengkap yang dapat dibaca mesin dari kode sumber untuk perangkat lunak gratis tersebut di bawah persyaratan GPL atau LGPL, mana yang sesuai, tanpa biaya kecuali untuk biaya media, pengiriman, dan penanganan, setelah permintaan tertulis kepada Apple di opensource@apple.com. Perangkat lunak GPL/LGPL didistribusikan dengan harapan dapat bermanfaat, tetapi TANPA JAMINAN APA PUN, bahkan tanpa jaminan tersirat tentang KELAYAKAN DIPERDAGANGKAN atau KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Salinan GPL dan LGPL disertakan dengan Perangkat Lunak Apple.

C. Penggunaan MPEG-4. Produk ini dilisensikan berdasarkan Lisensi Portofolio Paten Sistem MPEG-4 untuk pengodean sesuai dengan Standar Sistem MPEG-4, kecuali bahwa lisensi tambahan dan pembayaran royalti diperlukan untuk pengodean berkenaan dengan (i) data yang disimpan atau digandakan dalam media fisik yang dibayarkan berdasarkan judul-judul dan/atau (ii) data yang dibayarkan berdasarkan judul dan dikirimkan ke pengguna akhir untuk disimpan selamanya dan/atau digunakan. Lisensi tambahan tersebut dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Buka https://www.mpegla.com untuk detail-detail tambahan.

Produk ini dilisensikan berdasarkan Lisensi Portofolio Paten Visual MPEG-4 untuk penggunaan secara pribadi dan non-komersial oleh seorang konsumen untuk (i) pengodean video sesuai dengan Standar Visual MPEG-4 ("Video MPEG-4") dan/atau (ii) penguraian kode video MPEG-4 yang telah disandikan oleh seorang konsumen dalam aktivitas pribadi dan non-komersial dan/atau yang diperoleh dari suatu penyedia video yang memegang lisensi dari MPEG LA untuk menyediakan video MPEG-4. Tidak ada lisensi yang diberikan atau dianggap sebagai diberikan untuk penggunaan lain. Informasi tambahan termasuk segala hal terkait dengan keperluan promosi, penggunaan internal dan komersial dan pemberian lisensi dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Buka https://www.mpegla.com.

D. Pemberitahuan H.264/AVC. Sepanjang Perangkat Lunak Apple mengandung fungsi pengodean dan/atau penguraian kode AVC, penggunaan komersial H.264/AVC memerlukan lisensi tambahan dan ketentuan berikut ini berlaku: FUNGSI AVC DALAM PRODUK YANG DILISENSIKAN DI SINI HANYA UNTUK PEMAKAIAN PRIBADI DAN NON-KOMERSIAL OLEH SEORANG KONSUMEN UNTUK (i) PENGODEAN VIDEO SESUAI DENGAN STANDAR AVC ("VIDEO AVC") DAN/ATAU (ii) PENGURAIAN KODE VIDEO AVC YANG TELAH DISANDIKAN OLEH SEORANG KONSUMEN DALAM SUATU KEGIATAN PRIBADI DAN NON-KOMERSIAL DAN/ATAU VIDEO AVC YANG DIPEROLEH DARI SUATU PENYEDIA VIDEO YANG BERLISENSI UNTUK MENYEDIAKAN VIDEO AVC. INFORMASI MENGENAI PENGGUNAAN DAN LISENSI-LISENSI LAIN DAPAT DIPEROLEH DARI MPEG LA L.L.C. BUKA HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Pemberitahuan AMR. Fungsionalitas pengodean dan penguraian kode Adaptive Multi-Rate ("AMR") dalam produk ini tidak dilisensikan untuk melakukan panggilan suara seluler, atau untuk digunakan dalam produk telepon apa pun yang dibuat di atas arsitektur QuickTime untuk platform Windows. Fungsionalitas pengodean dan penguraian kode AMR dalam produk ini juga tidak dilisensikan untuk digunakan dalam infrastruktur komunikasi seluler termasuk: stasiun induk, pengontrol stasiun induk/pengontrol jaringan radio, pusat switching, dan gateway ke dan dari jaringan switched publik.

F. Pemberitahuan FAA. Data Tampilan Situasi Pesawat (Aircraft Situation Display) dan Informasi Status Sistem Wilayah Udara Nasional (National Airspace System Status Information) (bersama-sama "Data Penerbangan") yang ditampilkan melalui Perangkat Lunak Apple dihasilkan oleh Badan Administrasi Aviasi (Federal Aviation Administration). Anda setuju untuk tidak mendistribusikan ulang Data Penerbangan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari FAA. FAA dan Apple menyangkal semua jaminan, tersurat maupun tersirat (termasuk jaminan tersirat tentang kelayakan jual dan kesesuaian untuk tujuan tertentu), mengenai penggunaan dan keakuratan Data Penerbangan. Anda setuju bahwa FAA dan Apple tidak akan bertanggung jawab, baik secara kolektif maupun individual, atas kehilangan, kerusakan, klaim, kewajiban, pengeluaran, atau penalti, atau atas kerugian tidak langsung, khusus, sekunder, insidental, atau konsekuensial yang timbul dari penggunaan Data Penerbangan. Perangkat Lunak Apple tidak disponsori atau didukung oleh FAA. FAA tidak bertanggung jawab atas masalah teknis atau sistem, dan Anda tidak boleh menghubungi FAA mengenai masalah tersebut atau mengenai masalah arus lalu lintas operasional.

G. Penggunaan Adobe Color Profile. Anda dapat menggunakan perangkat lunak Adobe Color Profile yang disertakan dengan Perangkat Lunak Apple sesuai dengan Lisensi ini, tetapi Adobe tidak berkewajiban untuk memberikan dukungan apa pun untuk Color Profile di bawah ini, termasuk peningkatan atau versi mendatang dari Profil atau item lainnya. Selain ketentuan Bagian 8 dan 9 di atas, ADOBE TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS KERUSAKAN, KLAIM ATAU BIAYA APA PUN. Perangkat lunak Adobe Color Profile yang didistribusikan dengan Perangkat Lunak Apple juga tersedia untuk diunduh dari Adobe di https://www.adobe.com/id_id/.

H. Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir Gracenote®. Aplikasi atau perangkat ini berisi perangkat lunak Gracenote, Inc. dari Emeryville, California ("Gracenote"). Perangkat lunak dari Gracenote ("Perangkat

Lunak Gracenote") memungkinkan aplikasi ini untuk melakukan identifikasi disk dan/atau file dan memperoleh informasi terkait musik, termasuk informasi nama, artis, trek, dan judul ("Data Gracenote") dari server daring atau basis data tersemat (secara kolektif, "Server Gracenote") dan untuk melakukan fungsi-fungsi lainnya. Anda dapat menggunakan Data Gracenote hanya melalui fungsi Pengguna Akhir yang dimaksudkan dari aplikasi atau perangkat ini.

Anda setuju bahwa Anda akan menggunakan Data Gracenote, Perangkat Lunak Gracenote, dan Server Gracenote hanya untuk penggunaan pribadi non-komersial. Anda setuju untuk tidak memberikan, menyalin, mengalihkan, atau mengirimkan Perangkat Lunak Gracenote atau Data Gracenote apa pun kepada pihak ketiga mana pun. ANDA SETUJU UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN ATAU MEMAKAI DATA GRACENOTE, PERANGKAT LUNAK GRACENOTE, ATAU SERVER GRACENOTE, KECUALI DIIZINKAN SECARA TERSURAT DI SINI.

Anda setuju bahwa lisensi non-eksklusif Anda untuk menggunakan Data Gracenote, Perangkat Lunak Gracenote, dan Server Gracenote akan berakhir jika Anda melanggar batasan ini. Jika lisensi Anda berakhir, Anda setuju untuk menghentikan setiap dan semua penggunaan Data Gracenote, Perangkat Lunak Gracenote, dan Server Gracenote. Gracenote memiliki semua hak atas Data Gracenote, Perangkat Lunak Gracenote, dan Server Gracenote, termasuk semua hak kepemilikan. Dalam situasi apa pun, Gracenote tidak bertanggung jawab atas pembayaran apa pun kepada Anda untuk informasi apa pun yang Anda berikan. Anda setuju bahwa Gracenote, Inc. dapat menegakkan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini terhadap Anda secara langsung atas namanya sendiri.

Layanan Gracenote menggunakan pengidentifikasi yang unik dalam melacak kueri untuk tujuan statistik. Tujuan dari pengenal numerik yang ditetapkan secara acak adalah untuk memungkinkan layanan Gracenote menghitung kueri tanpa mengetahui apa pun tentang diri Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman web Kebijakan Privasi Gracenote untuk layanan Gracenote.

Perangkat Lunak Gracenote dan setiap butir Data Gracenote dilisensikan kepada Anda “SEBAGAIMANA ADANYA”. Gracenote tidak memberikan pernyataan atau jaminan, baik tersurat maupun tersirat, tentang keakuratan dari Data Gracenote apa pun dalam Server Gracenote. Gracenote berhak menghapus data dari Server Gracenote atau untuk mengubah kategori data dengan alasan apa pun yang dianggap layak oleh Gracenote. Tidak ada jaminan bahwa Perangkat Lunak Gracenote atau Server Gracenote terbebas dari kesalahan atau bahwa fungsi Perangkat Lunak Gracenote atau Server Gracenote tidak akan terganggu. Gracenote tidak berkewajiban untuk memberi Anda jenis atau kategori data baru yang disempurnakan atau tambahan yang mungkin disediakan Gracenote di masa mendatang dan Gracenote bebas untuk menghentikan layanannya kapan saja. GRACENOTE MENYATAKAN TIDAK BERLAKUNYA SEMUA JAMINAN TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT KELAYAKAN DIPERDAGANGKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, JUDUL, DAN NON-PELANGGARAN. GRACENOTE TIDAK MENJAMIN HASIL YANG AKAN DIPEROLEH DENGAN PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK GRACENOTE ATAU SERVER GRACENOTE APA PUN OLEH ANDA. DALAM HAL APA PUN GRACENOTE TIDAK AKAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN KONSEKUENSIAL ATAU INSIDENTAL ATAU ATAS KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU KEHILANGAN PENDAPATAN.

16. Pembatasan-Pembatasan Layanan Pencarian Yahoo. Layanan Pencarian Yahoo yang tersedia melalui Safari yang dilisensikan hanya untuk digunakan di negara-negara dan wilayah-wilayah berikut ini: Argentina, Aruba, Australia, Austria, Barbados, Belgia, Bermuda, Brasil, Bulgaria, Kanada, Kepulauan Cayman, Cile, Cina daratan, Hong Kong, Taiwan, Kolombia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Grenada, Guatemala, Hongaria, Islandia, India, Indonesia, Irlandia, Italia, Jamaika, Jepang, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malaysia, Malta, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Nicaragua, Norwegia, Panama, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Puerto Rico, Rumania, Singapura, Slovakia, Slovenia, Korea Selatan, Spanyol, St. Lucia, St.

Vincent, Swedia, Swiss, Thailand, Kepulauan Bahama, Trinidad dan Tobago, Turki, Inggris, Uruguay, Amerika Serikat dan Venezuela.

EA1855
08/07/2023

Ketentuan-Ketentuan dan Syarat-Syarat Tambahan Apple Pay

Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Tambahan Apple Pay ini ("Ketentuan-Ketentuan Tambahan") melengkapi Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak untuk macOS ("Lisensi"); ketentuan-ketentuan Lisensi maupun Ketentuan-Ketentuan Tambahan ini, keduanya mengatur penggunaan Anda atas fitur Apple Pay, yang akan dianggap sebagai "Layanan" berdasarkan Lisensi. Istilah-istilah dalam huruf kapital yang digunakan dalam Ketentuan-Ketentuan Tambahan ini mempunyai arti sebagaimana diatur dalam Lisensi.

1. Ikhtisar dan Pembatasan-Pembatasan Penggunaan

Apple Pay memungkinkan Anda untuk menyimpan representasi virtual dari kartu kredit, debit, dan prabayar, termasuk Apple Card, yang didukung oleh fitur Apple Pay ("Kartu Pendukung"), menggunakan Mac yang didukung untuk memulai atau melakukan pembayaran dalam situs web, dan melacak pesanan serta melihat tanda terima. Fitur-fitur Apple Pay dari Perangkat Lunak Apple mungkin hanya tersedia di wilayah tertentu, dengan penerbit kartu, jaringan pembayaran, dan pedagang tertentu. Fitur-fitur tersebut dapat bervariasi menurut wilayah, penerbit, dan pedagang. Kartu Pendukung dapat berubah dari waktu ke waktu.

Apple Pay ditujukan untuk penggunaan pribadi Anda dan Anda hanya dapat menyediakan (menggunakan) Kartu Pendukung milik Anda sendiri. Jika Anda menyediakan suatu kartu korporasi pendukung, Anda menyatakan bahwa Anda melakukan hal tersebut dengan izin dari pemberi kerja Anda dan Anda diizinkan untuk mengikat pemberi kerja Anda pada ketentuan-ketentuan penggunaan ini dan semua transaksi yang dilakukan oleh penggunaan fitur ini.

Anda menyetujui untuk tidak menggunakan Apple Pay untuk tujuan yang ilegal atau tujuan penipuan, atau untuk tujuan-tujuan apa pun lainnya yang dilarang oleh Lisensi dan Ketentuan-Ketentuan Tambahan ini. Anda selanjutnya menyetujui untuk menggunakan Apple Pay sesuai dengan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Anda menyetujui untuk tidak mengganggu atau mengacaukan layanan Apple Pay (termasuk mengakses layanan melalui sarana otomatis apa pun), atau server-server atau jaringan-jaringan apa pun yang terhubung ke layanan, atau kebijakan-kebijakan, persyaratan-persyaratan atau regulasi-regulasi apa pun mengenai jaringan-jaringan yang terhubung ke layanan (termasuk setiap akses secara tidak sah ke, penggunaan atau pengawasan data atau lalu lintas data).

2. Penggunaan pada Mac

Anda dapat menggunakan Apple Pay di Mac yang didukung untuk memulai pembayaran di situs web yang diakses melalui Safari. Fitur ini mengharuskan Anda memiliki Kartu Pendukung yang telah disediakan untuk perangkat iOS atau Apple Watch yang didukung ("Perangkat yang Didukung"). Saat Anda keluar dari situs web menggunakan Apple Pay, Anda akan diminta untuk mengotorisasi transaksi menggunakan Perangkat yang Didukung.

Selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Ketentuan-Ketentuan Tambahan ini, penggunaan Apple Pay oleh Anda untuk memulai pembayaran di situs web yang diakses melalui Safari tunduk pada Ketentuan-ketentuan dan Syarat-Syarat Tambahan Apple Pay yang berlaku terhadap Perangkat-Perangkat Pendukung milik Anda, di mana ketentuan-ketentuan tersebut dengan ini dimasukkan sebagai referensi dan yang dapat diakses dengan masuk ke dalam: Pengaturan > Umum > Tentang >

Legal > Lisensi dari perangkat iOS Anda, atau Tentang > Legal > Lisensi dari aplikasi Watch di perangkat iOS yang dipasangkan. Perangkat-Perangkat Pendukung dapat berubah dari waktu ke waktu.

Di MacBook Pro dengan Touch ID yang menyatu (bawaan), Anda dapat mengatur Apple Pay dengan menyediakan Kartu Pendukung dan menggunakan Apple Pay untuk melakukan pembayaran di situs web yang diakses melalui Safari. Untuk menggunakan Apple Pay di Mac ini, Anda harus memiliki Kartu Pendukung yang terkait dengan akun iCloud aktif. Apple Pay hanya tersedia untuk individu berusia 13 tahun atau lebih, dan mungkin tunduk pada batasan tambahan berdasarkan usia yang diberlakukan oleh iCloud atau penerbit kartu terkait dari Kartu Pendukung Anda.

3. Hubungan Apple dengan Anda

Apple tidak memproses pembayaran, atau memiliki kontrol lain apa pun atas pembayaran, keuntungan, pengembalian uang, hadiah, harga, diskon, pesanan, pemenuhan pesanan, atau aktivitas perdagangan lainnya yang mungkin timbul dari penggunaan fitur ini oleh Anda.

Persyaratan-persyaratan perjanjian pemegang kartu yang mungkin Anda miliki dengan penerbit kartu Anda akan terus mengatur penggunaan atas Kartu Pendukung dan penggunaannya oleh Anda sehubungan dengan Apple Pay. Demikian pula, pembelian Anda atas barang atau layanan apa pun yang menggunakan fitur Apple Pay akan tunduk pada syarat dan ketentuan pedagang.

Apple Card hanya tersedia di Amerika Serikat dan dikeluarkan oleh Bank Goldman Sachs AS, Cabang Kota Salt Lake ("Penerbit Apple Card"). Pada waktu Anda mengajukan permohonan Apple Card, Anda mengajukan permohonan untuk membuka akun pada Penerbit Apple Card. Apple Card hanya tersedia bagi individu berusia 18 tahun atau lebih (atau lebih tergantung dari negara bagian tempat tinggal Anda). Institusi keuangan yang bertanggung jawab menawarkan Apple Card tunduk pada perubahan, dan penggunaan Anda atas Apple Card tunduk pada ketentuan dan persyaratannya.

Tidak ada dalam Lisensi dan Ketentuan-Ketentuan Tambahan ini yang mengubah ketentuan-ketentuan dari perjanjian pemegang kartu atau pedagang, atau ketentuan dan persyaratan lainnya yang berlaku terhadap penggunaan fitur-fitur Apple Pay, dan ketentuan-ketentuan tersebut akan mengatur penggunaan fitur Apple Pay yang berlaku dan representasi virtualnya oleh Anda pada Mac pendukung milik Anda.

Anda menyetujui bahwa Apple bukan merupakan pihak dalam perjanjian pemegang kartu atau pedagang Anda, dan Apple tidak bertanggung jawab atas (a) konten, keakuratan, atau ketidaktersediaan dari setiap kartu pembayaran, aktivitas perdagangan, transaksi, pembelian, pesanan, pemenuhan pesanan, atau tanda terima selagi menggunakan fungsi Apple Pay; (b) penerbitan kredit atau penilaian kelayakan kredit; (c) aktivitas penerbit, pedagang, atau pihak ketiga lainnya yang terkait dengan penggunaan Apple Pay atau Dompet oleh Anda; (d) keputusan yang dibuat oleh penerbit, pedagang, atau pihak ketiga lainnya sehubungan dengan suatu Kartu Pendukung; (e) penambahan atau penebusan hadiah atau nilai yang tersimpan berdasarkan program pedagang; atau (f) pembiayaan atau pengisian kembali kartu-kartu prabayar. Untuk semua perselisihan atau pertanyaan tentang kartu pembayaran atau aktivitas perdagangan terkait, harap hubungi penerbit Anda atau pedagang yang berlaku.

4. Privasi

Saat menggunakan Apple Pay untuk memulai transaksi pembayaran yang akan diselesaikan pada Perangkat Pendukung, Apple Pay akan mengirim informasi pembayaran dalam format terenkripsi antara Mac Anda dan Perangkat Pendukung Anda untuk menyelesaikan transaksi Anda. Saat menggunakan Apple Pay untuk melakukan transaksi pembayaran di MacBook Pro dengan Touch ID bawaan, informasi pembayaran Anda akan diberikan dalam format terenkripsi ke situs web sebagai bagian dari transaksi

tersebut. Saat menambahkan kartu ke Apple Pay di MacBook Pro dengan Touch ID internal, informasi tentang perangkat Anda, seperti apakah pengaturan perangkat tertentu diaktifkan dan pola penggunaan perangkat (mis. perangkat waktu persen bergerak, perkiraan jumlah panggilan per minggu), akan dikirim ke Apple untuk menentukan pemenuhan persyaratan Anda dan untuk mencegah penipuan. Anda dapat menemukan informasi rinci mengenai informasi pribadi yang dikumpulkan, digunakan atau dibagikan sebagai bagian dari penggunaan Anda atas Apple Pay dengan membaca pemberitahuan privasi khusus dari layanan terkait, termasuk Tentang Apple Pay dan Privasi yang dapat diakses pada perangkat iOS atau Mac Anda, atau di dalam aplikasi Watch pada suatu perangkat iOS yang dipasangkan, atau dengan mengunjungi https://www.apple.com/legal/privacy/id/. Dengan menggunakan Apple Pay, Anda setuju dan sepakat atas transmisi, pengumpulan, pemeliharaan, pemrosesan, dan penggunaan semua informasi tersebut di atas oleh Apple dan para anak perusahaannya serta para agennya, untuk menyediakan fungsionalitas Apple Pay.

5. Keamanan

Apple Pay menyimpan representasi virtual dari Kartu Pendukung Anda, dan Anda memahami serta mengakui bahwa memberikan kode sandi atau kata sandi perangkat Anda kepada pihak ketiga, atau mengizinkan pihak ketiga untuk menambahkan sidik jari mereka untuk menggunakan Touch ID pada Perangkat Pendukung atau Mac Anda, dapat membuat mereka bisa melakukan pembayaran Apple Pay dalam situs web di Mac Anda. Anda bertanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan perangkat Anda serta kode sandi dan kata sandi yang berlaku. Anda setuju bahwa Apple tidak bertanggung jawab apa pun jika Anda kehilangan atau berbagi akses ke perangkat Anda, atau jika Anda melakukan modifikasi yang tidak sah pada macOS.

Jika perangkat Anda hilang atau dicuri dan Anda telah mengaktifkan fitur Lacak, Anda dapat menggunakan fitur Lacak atau https://icloud.com untuk mencoba menangguhkan kemampuan membayar dengan Kartu Pendukung virtual pada perangkat dengan memasukkannya ke dalam Mode Hilang (Lost Mode). Anda juga dapat menghapus perangkat Anda, yang akan mencoba untuk menangguhkan kemampuan untuk membayar dengan Kartu Pendukung virtual pada perangkat tersebut. Anda juga harus menghubungi penerbit kartu dari Kartu Pendukung Anda untuk mencegah akses yang tidak sah ke Kartu Pendukung virtual tersebut.

Jika Anda melaporkan atau Apple mencurigai penipuan atau tindakan yang sewenang-wenang, Anda menyetujui untuk bekerja sama dengan Apple dalam setiap investigasi dan menggunakan tindakan pencegahan penipuan apa pun yang kami tetapkan.

6. Pembatasan Tanggung Jawab

SELAIN PENAFIAN JAMINAN-JAMINAN DAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB YANG DITETAPKAN DALAM LISENSI, APPLE TIDAK MENANGGUNG KEWAJIBAN APA PUN ATAS PEMBELIAN, PEMBAYARAN, TRANSAKSI, PESANAN, PEMENUHAN PESANAN, INFORMASI TANDA TERIMA, ATAU AKTIVITAS PERDAGANGAN LAINNYA YANG DILAKUKAN DENGAN FITUR APPLE PAY, DAN ANDA MENYETUJUI UNTUK HANYA MERUJUK KE PERJANJIAN-PERJANJIAN YANG ANDA MILIKI DENGAN PENERBIT KARTU, JARINGAN PEMBAYARAN, ATAU PEDAGANG ANDA UNTUK MENYELESAIKAN SEMUA PERTANYAAN ATAU SENGKETA BERKENAAN DENGAN KARTU-KARTU PENDUKUNG, KARTU-KARTU PENDUKUNG VIRTUAL, DAN AKTIVITAS PERDAGANGAN TERKAIT MILIK ANDA.

BAHASA MALAYSIA

APPLE INC.
PERJANJIAN LESEN PERISIAN UNTUK macOS Sonoma

Untuk digunakan dalam Sistem berjenama Apple

SILA BACA PERJANJIAN LESEN PERISIAN INI ("LESEN") DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN PERISIAN APPLE TERSEBUT. DENGAN MENGGUNAKAN PERISIAN APPLE TERSEBUT, ANDA BERSETUJU BAHAWA ANDA TERIKAT DENGAN TERMA LESEN INI. SEKIRANYA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA LESEN INI, JANGAN PASANGKAN DAN/ATAU GUNAKAN PERISIAN APPLE TERSEBUT DAN, JIKA DIKEMUKAKAN DENGAN PILIHAN UNTUK "BERSETUJU" ATAU "TIDAK BERSETUJU" KEPADA TERMA TERSEBUT, KLIK "TIDAK BERSETUJU". SEKIRANYA ANDA MEMPEROLEH PERISIAN APPLE TERSEBUT SEBAGAI SEBAHAGIAN DARIPADA PEMBELIAN PERKAKASAN APPLE DAN JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN TERMA LESEN INI, ANDA BOLEH MEMULANGKAN SELURUH PAKEJ PERKAKASAN/PERISIAN APPLE TERSEBUT DALAM TEMPOH PEMULANGAN KEPADA APPLE STORE ATAU PENGEDAR SAH YANG ANDA MEMPEROLEH PERKAKASAN ATAU PERISIAN UNTUK MENDAPATKAN BAYARAN BALIK, TERTAKLUK PADA DASAR PEMULANGAN APPLE SEPERTI YANG TERDAPAT DI https://www.apple.com/legal/sales-support/. ANDA MESTI MEMULANGKAN KESELURUHAN PAKEJ PERKAKASAN/PERISIAN TERSEBUT UNTUK MENDAPATKAN BAYARAN BALIK.

NOTA PENTING: Setakat yang perisian ini boleh digunakan untuk mengeluarkan semula, mengubah suai, menerbit atau mengedarkan bahan, ia dilesenkan kepada anda hanya untuk pengeluaran semula, pengubahsuaian, penerbitan dan pengedaran bahan yang tidak dilindungi oleh hak cipta, bahan yang anda miliki hak cipta, atau bahan yang anda diberi kuasa atau kebenaran di sisi undang-undang untuk mengeluarkan semula, mengubah suai, menerbit atau mengedarkan. Sekiranya anda tidak pasti tentang hak anda untuk menyalin, mengubah suai, menerbit atau mengedar apa-apa bahan, anda harus menghubungi penasihat undang-undang anda.

1. Am.
A. Perisian Apple (termasuk kod Boot ROM), mana-mana perisian pihak ketiga, dokumentasi, antara muka, kandungan, fon dan apa-apa data yang mengiringi Lesen ini ("Perisian Apple Asal"), sepertimana yang mungkin dikemaskinikan dengan atau digantikan oleh apa-apa penambahan ciri, kemas kini perisian, respons keselamatan, atau perisian pemulihan sistem yang disediakan oleh Apple untuk komputer berjenama Apple anda atau peranti persisian disokong ("Perubahan Perisian Apple"), sama ada diprapasang pada perkakasan berjenama Apple, pada storan dalaman, pada media boleh alih keluar, pada cakera, dalam ingatan baca sahaja, dalam apa-apa media lain atau dalam apa-apa bentuk lain (Perisian Apple Asal dan Perubahan Perisian Apple tersebut adalah secara kolektif dirujuk sebagai "Perisian Apple"), adalah dilesenkan, bukan dijualkan, kepada anda oleh Apple Inc. ("Apple") hanya untuk penggunaan menurut terma Lesen ini. Apple dan/atau pemberi lesen Apple mengekalkan hak milik Perisian Apple sendiri dan memelihara semua hak yang tidak diberikan secara nyata kepada anda. Anda bersetuju bahawa terma Lesen ini akan digunakan terhadap mana-mana produk perisian aplikasi berjenama Apple yang mungkin diprapasang dalam perkakasan berjenama Apple anda, melainkan produk sedemikian diiringi oleh suatu lesen berasingan, dan dalam keadaan tersebut anda bersetuju bahawa terma lesen tersebut akan menguasai penggunaan produk tersebut oleh anda.

B. Apple, menurut budi bicaranya, mungkin akan menyediakan Perubahan Perisian Apple pada masa depan. Perubahan Perisian Apple, jika ada, tidak semestinya merangkumi kesemua ciri perisian tersedia ada atau ciri baru yang dikeluarkan oleh Apple untuk model komputer berjenama Apple yang lebih

baharu atau yang lain. Terma Lesen ini akan menguasai apa-apa Perubahan Perisian Apple yang disediakan oleh Apple, melainkan Perubahan Perisian Apple sedemikian diiringi oleh suatu lesen berasingan, dan dalam keadaan tersebut terma lesen tersebut akan menguasai.

C. Hak milik dan hak harta intelek dalam dan terhadap apa-apa kandungan yang dipaparkan oleh atau diakses melalui Perisian Apple tersebut adalah kepunyaan pemilik kandungan masing-masing. Kandungan sedemikian mungkin dilindungi oleh hak cipta atau undang-undang dan triti harta intelek lain, dan mungkin tertakluk pada terma penggunaan pihak ketiga yang menyediakan kandungan sedemikian. Melainkan yang diperuntukkan dengan cara lain dalam ini, Lesen ini tidak memberi anda apa-apa hak untuk mengguna kandungan sedemikian, dan tidak memberi apa-apa jaminan bahawa kandungan sedemikian akan terus tersedia untuk anda. Anda dilarang daripada menerbitkan semula, menyampaikan semula dan mengeluarkan semula mana-mana imej yang diakses melalui News atau Maps sebagai fail kendiri.

2. Penggunaan Lesen yang Dibenarkan dan Pembatasan.
A. Lesen Salinan Tunggal Perisian Apple yang Diprapasang. Tertakluk pada terma dan syarat Lesen ini, melainkan anda memperoleh Perisian Apple tersebut daripada Mac App Store, melalui suatu muat turun automatik atau di bawah suatu lesen pukal, penyelenggaraan atau perjanjian bertulis lain daripada Apple, anda diberi satu lesen terhad dan tidak eksklusif untuk memasang, mengguna dan menjalankan satu (1) salinan Perisian Apple tersebut dalam satu komputer berjenama Apple pada satu masa. Sebagai contoh, terma lesen salinan tunggal ini akan digunakan terhadap anda sekiranya anda memperoleh Perisian Apple tersebut yang diprapasang pada perkakasan berjenama Apple.

B. Lesen Mac App Store. Sekiranya anda memperoleh satu lesen untuk Perisian Apple tersebut daripada Mac App Store atau melalui muat turun automatik, maka tertakluk pada terma dan syarat Lesen ini dan sepertimana yang dibenarkan oleh Peraturan Penggunaan Perkhidmatan dan Kandungan yang ditetapkan dalam Terma dan Syarat Perkhidmatan Apple Media (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/my/terms.html) (“Peraturan Penggunaan”), anda diberi satu lesen yang terhad, tidak boleh dipindah milik, dan tidak eksklusif:

(i) untuk memuat turun, memasang, mengguna dan menjalankan bagi penggunaan peribadi dan bukan komersial, satu (1) salinan Perisian Apple tersebut secara langsung dalam setiap komputer berjenama Apple yang menggunakan macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave atau macOS High Sierra (“Komputer Mac”) yang anda miliki atau kawal;

(ii) jika anda merupakan sebuah syarikat komersial atau institusi pendidikan, untuk memuat turun, memasang, mengguna dan menjalankan satu (1) salinan Perisian Apple tersebut untuk penggunaan sama ada: (a) oleh seorang individu tunggal dalam setiap Komputer Mac yang anda miliki atau kawal, atau (b) oleh berbilang individu dalam sebuah Komputer Mac kongsi yang anda miliki atau kawal. Sebagai contoh, seorang pekerja tunggal boleh menggunakan Perisian Apple tersebut pada Komputer Mac desktop dan juga Komputer Mac riba pekerja tersebut, atau berbilang pelajar boleh secara bersiri menggunakan Perisian Apple tersebut dalam sebuah Komputer Mac yang terletak di pusat sumber atau perpustakaan; dan

(iii) untuk memasang, mengguna dan menjalankan sehingga dua (2) salinan atau peristiwa tambahan Perisian Apple tersebut, atau mana-mana perisian sistem pengendalian macOS atau OS X terdahulu atau pengeluaran seterusnya Perisian Apple, dalam persekitaran sistem pengendalian maya dalam setiap komputer berjenama Apple yang anda miliki atau kawal yang telah menjalankan Perisian Apple tersebut, untuk tujuan: (a) pembangunan perisian; (b) ujian semasa pembangunan perisian; (c) menggunakan macOS Server; atau (d) kegunaan peribadi dan bukan komersial.

Melainkan sepertimana yang dibenarkan secara nyata dalam Bahagian 3, pemberian hak yang

dinyatakan dalam Bahagian 2B(iii) di atas tidak membenarkan anda untuk menggunakan salinan atau peristiwa maya Perisian Apple tersebut berhubungan dengan biro perkhidmatan, perkongsian masa, perkongsian terminal atau jenis perkhidmatan lain yang serupa. Melainkan sepertimana yang dibenarkan secara nyata dalam Bahagian 2B ini, anda tidak boleh menggunakan Perisian Apple tersebut untuk menjalankan mana-mana perisian sistem pengendalian Apple, termasuk iOS, iPadOS, watchOS atau tvOS, dalam persekitaran sistem pengendalian maya pada Komputer Mac.

C. Lesen Pukal atau Penyelenggaraan. Sekiranya anda memperoleh Perisian Apple tersebut di bawah suatu program lesen pukal atau penyelenggaraan dengan Apple, terma lesen pukal atau penyelenggaraan anda akan menentukan bilangan salinan Perisian Apple tersebut yang anda dibenarkan untuk memuat turun, memasang, mengguna dan menjalankan pada komputer berjenama Apple yang anda miliki atau kawal. Melainkan sepertimana yang dipersetujui secara bertulis oleh Apple, semua terma dan syarat lain Lesen ini akan digunakan terhadap penggunaan Perisian Apple oleh anda yang diperoleh di bawah suatu lesen pukal atau penyelenggaraan.

D. Keperluan Sistem; Apple ID. Sila ambil perhatian bahawa Perisian Apple tersebut hanya disokong pada perkakasan berjenama Apple yang memenuhi keperluan sistem yang ditentukan seperti yang dinyatakan oleh Apple. Selanjutnya, penggunaan dan akses kepada ciri-ciri tertentu Perisian Apple tersebut dan Perkhidmatan tertentu (seperti yang didefinisikan dalam Bahagian 6) mungkin memerlukan anda memohon suatu kombinasi nama pengguna dan kata laluan unik, yang dikenali sebagai Apple ID.

E. Fon. Tertakluk pada terma dan syarat Lesen ini, anda boleh menggunakan fon yang termasuk bersama Perisian Apple tersebut untuk memaparkan dan mencetak kandungan semasa menjalankan Perisian Apple tersebut; walau bagaimanapun, anda hanya boleh membenamkan fon dalam kandungan sekiranya dibenarkan oleh pembatasan pembenaman yang mengiringi fon berkenaan. Pembatasan pembenaman ini boleh didapati dalam panel Buku Fon/Pratonton/Tunjukkan Maklumat Fon.

F. Suara; Kapsyen Langsung. Tertakluk pada terma dan syarat Lesen ini, anda boleh: (i) menggunakan suara sistem yang termasuk dalam Perisian Apple ("Suara Sistem") (1) semasa menjalankan Perisian Apple dan (2) bagi mencipta kandungan serta projek asal anda sendiri untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda; (ii) gunakan Kapsyen Langsung yang dijana secara automatik pada peranti dalam masa nyata oleh Perisian Apple ("Kapsyen Langsung"), sama ada dijana semasa panggilan FaceTime atau sebaliknya, hanya untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda; dan (iii) menggunakan ciri Suara Peribadi untuk mencipta suara pada peranti yang berbunyi seperti anda ("Suara Peribadi") menggunakan suara peribadi anda sendiri untuk kegunaan peribadi, bukan komersial anda. Tiada penciptaan atau penggunaan Suara Sistem, Kapsyen Langsung atau Suara Peribadi lain yang dibenarkan oleh Lesen ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada penggunaan, pengeluaran semula, paparan, pelaksanaan, rakaman, penerbitan atau pengedaran semula mana-mana Suara Sistem, Kapsyen Langsung atau Suara Peribadi dalam konteks untung, bukan untung, perkongsian awam atau komersial.

G. Ciri-ciri dan Sokongan Aplikasi Photos. Aplikasi Photos Perisian Apple tersebut (“Aplikasi Photos”) mungkin tidak menyokong sesetengah format video dan gambar. Penggunaan sesetengah ciri Aplikasi Photos akan bergantung pada ciri kamera anda. Penyegerakan gambar dengan Aplikasi Photos dan mana-mana perkhidmatan Apple atau pihak ketiga boleh menyebabkan kehilangan data. Grafik, muzik dan tema persembahan slaid yang termasuk bersama Aplikasi Photos tersebut hanyalah untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial dalam persembahan slaid yang anda cipta menggunakan Aplikasi Photos. Anda dilarang menggunakan, mengekstrak atau mengedar, sama ada secara komersial atau selainnya, atas dasar kendiri, apa-apa gambar, imej, grafik, hasil seni, audio, video atau aset yang serupa (“Bahan Digital”) yang terkandung dalam, atau tersedia sebagai sebahagian daripada, Aplikasi Photos tersebut, atau dengan cara lain menggunakan Bahan Digital tersebut di luar konteks tujuan penggunaan yang ditujukan untuk digunakan sebagai sebahagian Aplikasi Photos tersebut.

H. Ciri Cache Kandungan.

1. Setakat yang Apple dan/atau ahli gabungannya menyediakan perisian dan/atau kandungan tertentu untuk penghasilan cache (contohnya, kandungan yang boleh digunakan daripada Mac App Store) ("Kandungan Layak Apple"), ciri tertentu Perisian Apple tersebut ("Ciri Cache Kandungan" tersebut) mungkin akan secara automatik memuat turun dan menghasilkan cache Kandungan Layak Apple sedemikian secara setempat pada komputer berjenama Apple anda yang menjalankan Perisian Apple tersebut (untuk tujuan Bahagian ini, komputer berjenama Apple sedemikian dirujuk sebagai "Mac Diaktifkan Cache"). **Dengan menggunakan Ciri Cache Kandungan tersebut, anda bersetuju bahawa Apple boleh memuat turun dan menghasilkan cache bagi Kandungan Layak Apple sedemikian pada Mac Diaktifkan Cache anda.** Anda boleh mematikan Ciri Cache Kandungan Perisian Apple tersebut pada bila-bila masa dengan menuju ke Perkongsian di bawah Tetapan Sistem dalam Mac Diaktifkan Cache anda.

2. Ciri Cache Kandungan Perisian Apple tersebut hanyalah untuk digunakan pada sebuah Mac Diaktifkan Cache yang anda miliki atau kawal, dan hanya untuk tujuan mempercepat penghantaran Kandungan Layak Apple sedemikian kepada pengguna akhir yang dibenarkan dalam rumah, syarikat atau organisasi anda. Anda memahami bahawa pengguna sebegitu mungkin perlu mengesahkan dengan Apple secara berasingan sebelum menerima Kandungan Layak Apple tersebut dan bahawa penghantaran Kandungan Layak Apple yang dipercepat melalui penggunaan Mac Diaktifkan Cache anda tidak akan mengubah suai terma yang mengawal penerimaan Kandungan Layak Apple sedemikian oleh anda atau pengguna akhir anda.

3. Anda mengaku dan bersetuju bahawa kesemua penggunaan Kandungan Layak Apple tersebut adalah tertakluk pada terma lesen yang digunakan untuk mengawal jenis Kandungan Layak Apple yang dihasilkan cache. Terma ini mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Terma dan Syarat Perkhidmatan Apple Media, Terma dan Syarat iCloud, Perjanjian iTunes U Instructor, Perjanjian Lesen Perisian iTunes U, dan/atau terma pelesenan berkenaan yang mengiringi perisian yang dimuat turun, melainkan jika muat turun tersebut diiringi oleh perjanjian lesen berasingan yang tersendiri, dan dalam keadaan demikian, lesen berasingan tersebut akan digunakan. Senarai Perjanjian Lesen Perisian Apple (SLA) boleh didapati di sini: https://www.apple.com/legal/sla/. Anda mengaku dan bersetuju bahawa penggunaan Ciri Cache Kandungan tersebut dan penyimpanan Kandungan Layak Apple pada Mac Diaktifkan Cache anda tidak memindah apa-apa hak kepada anda yang melampaui hak yang diberikan kepada anda dalam terma lesen berkenaan untuk Kandungan Layak Apple tersebut dan tidak mewujudkan sesuatu pemberian, penepian atau pengehadan lain berkenaan apa-apa hak Apple atau mana-mana pemilik hak cipta lain dalam apa-apa Kandungan Layak Apple.

4. Anda tidak dibenarkan untuk menggunakan Mac Diaktifkan Cache anda bersama Ciri Cache Kandungan tersebut diaktifkan pada rangkaian yang anda tidak miliki atau kawal (atau yang anda tidak dibenarkan di sisi undang-undang untuk menggunakan untuk tujuan sedemikian), atau untuk membenarkan akses kepada Kandungan Layak Apple sedemikian daripada pengguna akhir di luar rumah, syarikat atau organisasi anda. Anda bersetuju untuk hanya menggunakan Ciri Cache Kandungan tersebut untuk kegunaan peribadi anda dan bukan untuk apa-apa penggunaan komersial, atau untuk kegunaan dalaman syarikat atau organisasi anda, dan hanya seperti yang dibenarkan secara nyata dalam Lesen ini. Anda tidak boleh menyediakan perkhidmatan kepada pihak ketiga yang mengintegrasi atau memanfaatkan perkhidmatan atau maklumat yang diberikan oleh Ciri Cache Kandungan tersebut atau yang menggunakan Ciri Cache Kandungan tersebut dalam apa-apa cara.

5. Dengan mendayakan Ciri Cache Kandungan Perisian Apple tersebut, anda bersetuju bahawa Apple boleh menyimpan, memantau dan melindungi Kandungan Layak Apple tersebut dalam Mac Diaktifkan Cache anda, dan boleh mengumpul dan menggunakan maklumat teknikal berkenaan Mac Diaktifkan Cache anda dan rangkaian berkaitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, pengenal pasti perkakasan

dan alamat IP, untuk tujuan sedemikian. Anda bersetuju untuk tidak menyahdayakan, menggendalakan, menggodam, memintasi atau dengan cara lain mengganggu mekanisme penentusahan, penyimpanan atau pengesahan Apple, tandatangan digital, pengurusan hak digital, atau mekanisme keselamatan lain yang telah dilaksanakan dalam atau oleh Perisian Apple tersebut, perkhidmatan, Kandungan Layak Apple tersebut, atau perisian atau teknologi Apple lain, atau membolehkan orang lain untuk berbuat demikian.

6. Apple memelihara hak untuk menghentikan penyediaan Kandungan Layak Apple untuk cache dalam Mac Diaktifkan Cache anda (contohnya, kandungan tertentu yang mungkin anda telah hasilkan cache sebelum ini mungkin tidak akan tersedia untuk cache seterusnya) dan untuk menghapuskan mana-mana Kandungan Layak Apple yang telah dihasilkan cache daripada Mac Diaktifkan Cache anda pada bila-bila masa menurut budi bicaranya semata-mata, dan Apple tidak menanggung apa-apa liabiliti kepada anda dalam keadaan sedemikian. Anda memahami bahawa penghasilan cache bagi Kandungan Layak Apple sedemikian mungkin tidak tersedia di semua negara atau rantau. Anda boleh mengalih keluar Kandungan Layak Apple yang dihasilkan cache dan menyahdayakan Ciri Cache Kandungan tersebut pada bila-bila masa.

I. Sambungan Desktop Jauh. Tertakluk pada terma dan syarat Lesen ini, apabila menyambung dari jauh daripada komputer atau peranti elektronik lain (tiap-tiap satu "Peranti") kepada komputer berjenama Apple yang menjalankan Perisian Apple tersebut (untuk tujuan Bahagian ini, komputer berjenama Apple sedemikian dirujuk sebagai "Home Mac"), sama ada melalui ciri Perkongsian Skrin atau melalui apa-apa cara lain:

(i) hanya satu (1) Peranti boleh disambung dari jauh pada satu masa, sama ada secara langsung atau tidak langsung, untuk mengawal sesi desktop grafik bagi Perisian Apple tersebut yang dijalankan dan dipaparkan pada Home Mac; dan

(ii) bilangan Peranti yang munasabah boleh disambung dari jauh pada masa yang sama untuk tujuan semata-mata bagi memperhatikan secara serentak sesi grafik desktop Perisian Apple tersebut yang sama dan yang sedang dijalankan dan dipaparkan pada Home Mac, dengan syarat Peranti tersebut tidak mengawal Perisian Apple tersebut dalam apa-apa cara; tetapi

(iii) hanya satu (1) Peranti berjenama Apple boleh disambung dari jauh pada satu masa, sama ada secara langsung atau tidak langsung, untuk mengawal suatu sesi grafik desktop berasingan Perisian Apple tersebut, yang berlainan daripada sesi yang sedang dijalankan dan dipaparkan pada Home Mac, dan sambungan sedemikian hanya boleh dibuat melalui ciri Perkongsian Skrin Perisian Apple tersebut.

Melainkan sepertimana yang dibenarkan secara nyata dalam Bahagian 2I atau Bahagian 3 ini, atau melainkan dilesenkan secara lain oleh Apple, anda bersetuju untuk tidak menggunakan Perisian Apple tersebut, atau apa-apa kefungsian perisian, berhubungan dengan biro perkhidmatan, perkongsian masa, perkongsian terminal atau jenis perkhidmatan lain yang serupa, sama ada perkhidmatan sedemikian disediakan dalam organisasi anda atau kepada pihak ketiga.

J. Pembatasan Penggunaan Lain. Pemberian hak yang dinyatakan dalam Lesen ini tidak membenarkan anda untuk, dan anda bersetuju untuk tidak, memasang, menggunakan atau menjalankan Perisian Apple tersebut pada mana-mana komputer bukan berjenama Apple, atau membolehkan orang lain untuk berbuat demikian. Anda bersetuju untuk tidak menyingkirkan, mengaburkan, atau mengubahsuaikan mana-mana notis proprietari (termasuk notis cap dagang dan hak cipta) yang mungkin terdapat pada atau terkandung dalam Perisian Apple. Melainkan sebagaimana yang dibenarkan oleh terma Lesen ini atau dilesenkan dengan cara lain oleh Apple: (i) hanya satu pengguna dibenarkan untuk menggunakan Perisian Apple tersebut pada satu masa, dan (ii) anda tidak boleh menyebabkan Perisian Apple tersebut

tersedia melalui mana-mana rangkaian yang Perisian Apple tersebut boleh dijalankan atau digunakan oleh berbilang komputer pada masa yang sama. Melainkan sepertimana yang dibenarkan secara nyata dalam Bahagian 3, anda tidak boleh menyewakan, memajak, meminjamkan, menjual, mengedar semula atau memberi sublesen Perisian Apple tersebut.

K. Salinan Sandaran. Anda boleh membuat satu salinan Perisian Apple tersebut (tidak termasuk kod Boot ROM dan perisian tegar Apple lain yang terbenam atau selainnya terkandung dalam perkakasan berjenama Apple) dalam bentuk yang boleh dibaca mesin untuk tujuan sandar sahaja; dengan syarat salinan sandar tersebut mesti termasuk semua notis hak cipta atau notis proprietari lain yang terkandung dalam salinan asal. Kod Boot ROM dan perisian tegar Apple disediakan hanya untuk penggunaan pada perkakasan berjenama Apple dan anda tidak boleh menyalin, mengubah suai atau mengedarkan semula kod Boot ROM atau perisian tegar Apple, atau mana-mana bahagian daripada yang tersebut.

L. Penghijrahan Perisian Sedia Ada. Sekiranya anda menggunakan Setup/Migration Assistant untuk memindahkan perisian dari satu komputer berjenama Apple ke komputer berjenama Apple yang lain, sila ingat bahawa penggunaan berterusan salinan asal perisian tersebut mungkin dilarang apabila satu salinan telah dipindahkan kepada komputer lain, melainkan jika anda telah memperoleh satu lagi salinan berlesen perisian sedemikian dalam kedua-dua komputer. Anda harus menyemak perjanjian lesen perisian yang berkaitan untuk terma dan syarat yang digunakan. Perisian dan perkhidmatan pihak ketiga mungkin tidak serasi dengan Perisian Apple ini dan pemasangan Perisian Apple ini boleh menjejaskan ketersediaan dan kebolehgunaan perisian atau perkhidmatan pihak ketiga sedemikian.

M. Sumber Terbuka. Komponen Perisian Apple tertentu, dan program sumber terbuka pihak ketiga yang termasuk bersama Perisian Apple tersebut, telah atau mungkin akan disediakan oleh Apple pada laman web Sumber Terbukanya (https://www.opensource.apple.com/) (secara kolektif “Komponen Sumber Terbuka”). Anda boleh mengubah suai atau menggantikan Komponen Sumber Terbuka ini sahaja; dengan syarat: (i) hasil Perisian Apple yang diubah suai tersebut digunakan, sebagai ganti Perisian Apple yang tidak diubah suai tersebut, pada komputer-komputer berjenama Apple yang anda miliki atau kawal, asalkan komputer Apple sedemikian masing-masing mempunyai satu salinan Perisian Apple tersebut yang berlesen sewajarnya; dan (ii) anda selainnya mematuhi terma Lesen ini dan apa-apa terma pelesenan yang menguasai penggunaan Komponen Sumber Terbuka tersebut. Apple tidak diwajibkan untuk menyediakan apa-apa pengemaskinian, penyelenggaraan, waranti, sokongan teknikal atau sokongan lain, atau perkhidmatan untuk hasilan Perisian Apple tersebut yang diubah suai. Anda mengaku secara nyata bahawa jika terdapat kegagalan atau kerosakan kepada perkakasan Apple yang diakibatkan oleh pengubahsuaian Komponen Sumber Terbuka Perisian Apple tersebut, kegagalan atau kerosakan sedemikian dikecualikan daripada terma waranti perkakasan Apple tersebut.

N. Kejuruteraan Undur Dilarang. Anda tidak boleh, dan anda bersetuju untuk tidak, atau tidak membolehkan orang lain untuk, menyalin (melainkan sepertimana yang dibenarkan secara nyata oleh Lesen ini atau oleh Peraturan Penggunaan jika berkenaan dengan anda), menyahsusun, melakukan kejuruteraan undur, menyahhimpun, mencuba memperoleh kod sumber, menyahsulit, mengubah suai atau menghasilkan karya terbitan berdasarkan Perisian Apple tersebut atau mana-mana perkhidmatan yang disediakan oleh Perisian Apple tersebut, atau mana-mana bahagian daripadanya (melainkan sepertimana dan hanya setakat mana-mana syarat pembatasan terdahulu dilarang oleh undang-undang yang digunakan atau oleh terma lesen yang menguasai penggunaan Komponen Sumber Terbuka yang mungkin termasuk bersama Perisian Apple tersebut).

O. Pematuhan Undang-undang. Anda bersetuju untuk mengguna Perisian Apple tersebut dan Perkhidmatan tersebut (seperti yang didefinisikan dalam Bahagian 6 di bawah) dengan cara yang mematuhi semua undang-undang yang digunakan, termasuk undang-undang tempatan negara atau rantau di tempat anda menetap atau di tempat anda memuat turun atau menggunakan Perisian Apple dan Perkhidmatan tersebut. Ciri-ciri Perisian Apple dan Perkhidmatan mungkin tidak tersedia dalam

semua bahasa atau rantau dan sesetengah ciri mungkin berbeza mengikut rantau. Sambungan Internet diperlukan untuk sesetengah ciri Perisian Apple dan Perkhidmatan.

P. Perisian Pihak Ketiga. Apple telah menyediakan sebagai sebahagian pakej Perisian Apple tersebut, dan mungkin menyediakan sebagai suatu tatar, kemas kini atau tambahan kepada Perisian Apple tersebut, akses kepada perisian atau perkhidmatan-perkhidmatan pihak ketiga yang tertentu sebagai suatu kemudahan. Setakat yang Perisian Apple tersebut mengandungi atau menyediakan akses kepada mana-mana perisian atau perkhidmatan pihak ketiga, Apple tidak mempunyai kewajipan nyata atau tersirat untuk menyediakan apa-apa sokongan teknikal atau sokongan lain untuk perisian atau perkhidmatan sedemikian. Sila hubungi penjual, pengilang atau pembekal perkhidmatan perisian yang sewajarnya secara langsung untuk sokongan teknikal dan perkhidmatan pelanggan yang berkaitan dengan perisian, perkhidmatan dan/atau produknya.

Q. Perubahan Perisian Apple. Perisian Apple akan secara berkala merujuk kepada Apple untuk Perubahan Perisian Apple. Jika perubahan tersedia, perubahan itu boleh dimuat turun dan dipasang secara automatik pada komputer anda dan, jika berkenaan, peranti persisian anda. **Dengan menggunakan Perisian Apple, anda bersetuju bahawa Apple boleh memuat turunkan dan memasangkan Perubahan Perisian Apple pada komputer anda dan peranti persisian anda.** Anda boleh mematikan kemas kini sistem pengendalian automatik dan Respons Keselamatan Pantas pada bila-bila masa dengan menyelaraskan tetapan yang ditemukan dalam Tetapan Sistem > Kemas Kini Perisian > Lanjutan.

R. Watak Sistem. Tertakluk pada terma dan syarat Lesen ini, anda boleh menggunakan watak Memoji yang termasuk dalam atau dihasilkan dengan Perisian Apple tersebut (“Watak Sistem”): (i) semasa menjalankan Perisian Apple tersebut dan (ii) untuk menghasilkan apa-apa kandungan dan projek asal anda untuk penggunaan peribadi anda sahaja dan bukan untuk apa-apa penggunaan komersial. Tiada penggunaan Watak Sistem yang lain dibenarkan oleh Lesen ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada penggunaan, pengeluaran semula, pemaparan, persembahan, perakaman, penerbitan atau pengedaran semula mana-mana Watak Sistem tersebut dalam apa-apa konteks untung, bukan untung, perkongsian awam atau komersial.

3. Pemajakan untuk Perkhidmatan Pembangun yang Dibenarkan.

A. Pemajakan. Anda boleh memajak atau memberikan subpajakan kepada mana-mana versi Perisian Apple yang dilesenkan secara sah pada keseluruhannya kepada mana-mana individu atau organisasi (tiap-tiap, satu “Pemajak”) dengan syarat semua syarat berikut dipenuhi:

(i) Perisian Apple yang dipajak tersebut mesti digunakan untuk tujuan tunggal menyediakan Perkhidmatan Pembangun yang Dibenarkan dan setiap Pemajak mesti mengkaji semula dan bersetuju untuk terikat pada terma Lesen ini;

(ii) setiap tempoh pemajakan mestilah untuk tempoh minimum dua puluh empat (24) jam berturut-turut;

(iii) sepanjang tempoh pemajakan, Pemajak Pengguna Akhir mesti mempunyai penggunaan dan pengawalan tunggal dan eksklusif berkenaan Perisian Apple tersebut dan perkakasan berjenama Apple di tempat Perisian Apple tersebut dipasangkan, kecuali bahawa anda, sebagai pihak yang memajak Perisian Apple tersebut (“Pemberi Pajak”), boleh menyediakan bantuan tadbir (administrative support) untuk Perisian Apple tersebut; dan

(iv) sebelum menggunakan Perisian Apple tersebut, Pemajak Pengguna Akhir tersebut mesti mengkaji semula dan bersetuju untuk terikat pada terma yang digunakan terhadap mana-mana perisian yang diprapasang dalam Perisian Apple tersebut, termasuk, tetapi tidak terhad kepada perisian

pembangun Xcode Apple dan mana-mana perisian Apple atau pihak ketiga yang lain.

Untuk tujuan Bahagian 3 ini: (A) Pemajak Pengguna Akhir bermaksud seorang Pemajak yang merupakan pengguna akhir yang akhirnya menggunakan Perisian Apple yang dipajak hanya untuk Perkhidmatan Pembangun yang Dibenarkan; dan (B) Perkhidmatan Pembangun yang Dibenarkan bermaksud perkhidmatan integrasi yang berterusan, termasuk tetapi tidak terhad kepada pembangunan perisian, pembinaan perisian dari sumber, ujian berautomatik semasa pembangunan perisian, dan menjalankan alatan pembangun yang diperlukan untuk menyokong aktiviti sedemikian. Setiap Pemberi Pajak mesti memberikan notis terdahulu kepada Apple sebelum memajakkan atau memberikan subpajakan kepada Perisian Apple tersebut menurut Bahagian 3 ini dengan menghubungi Perhubungan Pembinaan Apple (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Memberikan subpajakan. Seorang Pemajak boleh selanjutnya memberikan subpajakan kepada Perisian Apple tersebut menurut Bahagian 3 ini dengan syarat Pemajak sedemikian mematuhi semua terma Bahagian 3 ini. Seorang Pemajak yang memberi subpajakan kepada Perisian Apple tersebut (yang juga akan dianggap sebagai seorang Pemberi Pajak di bawah Bahagian 3 ini) mesti dengan sepenuhnya melepaskan penggunaan dan pengawalan eksklusif berkenaan Perisian Apple tersebut dan perkakasan berjenama Apple yang Perisian Apple tersebut dipasangkan kepada Pemajak sepanjang tempoh pajakan.

C. Penguatkuasaan. Sebagai seorang Pemberi Pajak, anda akan bertanggungjawab untuk: (i) memastikan bahawa setiap Pemajak mematuhi keperluan Bahagian 3 ini; (ii) memastikan bahawa setiap Pemajak bersetuju kepada semua terma lesen yang digunakan; dan (iii) membantu Apple dalam menguatkuasakan pematuhan terma tersebut. Sekiranya seseorang Pemajak melanggar Lesen ini atau terma lesen Apple berkenaan yang lain, hak mereka untuk menggunakan Perisian Apple tersebut akan ditamatkan secara automatik dan anda bersetuju untuk menamatkan penggunaan Perisian Apple tersebut oleh Pemajak sedemikian dengan serta-merta setelah anda mendapat tahu tentang pelanggaran sedemikian atau setelah mendapat notis bertulis daripada Apple berkenaan pelanggaran sedemikian.

D. Kemayaan. Untuk setiap salinan Perisian Apple tersebut yang tertakluk pada suatu pajakan di bawah Bahagian 3 ini, Pemberi Pajak atau Pemajak (tetapi bukan kedua-duanya) boleh memasangkan, menggunakan, dan menjalankan salinan atau peristiwa tambahan Perisian Apple tersebut dalam persekitaran sistem pengendalian maya menurut Bahagian 2B(iii), dengan syarat Pemberi Pajak hanya boleh memayakan satu peristiwa atau salinan Perisian Apple sebagai suatu alatan peruntukkan untuk tujuan menyediakan akses kepada dan penggunaan Perisian Apple tersebut kepada satu Pemajak menurut Bahagian 3 ini.

E. Konfigurasi Sistem. Sekiranya anda seorang Pemajak, anda mengaku bahawa Perisian Apple tersebut mungkin telah dikonfigurasi sebelum ini oleh Pemberi Pajak yang memajak Perisian Apple tersebut kepada anda, termasuk pilihan tetapan untuk Analitis, Perkhidmatan Lokasi, dan ciri-ciri keselamatan, privasi dan ciri-ciri berkaitan dengan pengumpulan data yang lain. Anda mengaku dan bersetuju bahawa Apple tidak bertanggungjawab untuk konfigurasi Perisian Apple oleh Pemberi Pajak tersebut.

4. Pemindahan.
A. Sekiranya anda memperoleh Perisian Apple tersebut yang diprapasang dalam perkakasan berjenama Apple atau sekiranya anda memperoleh lesen anda untuk Perisian Apple tersebut daripada Mac App Store atau melalui satu kemas kini perisian, anda boleh memindahkan secara kekal kepada pihak lain segala hak lesen anda kepada Perisian Apple tersebut (dalam bentuk asalnya seperti yang disediakan oleh Apple) untuk sekali sahaja, dengan syarat: (i) Perisian Apple tersebut dipindahkan bersama dengan perkakasan berjenama Apple anda; (ii) pemindahan tersebut mesti termasuk keseluruhan Perisian Apple tersebut, termasuk kesemua bahagian komponennya dan Lesen ini; (iii) anda tidak menyimpan mana-

mana salinan Perisian Apple tersebut, sama ada salinan penuh atau separa, termasuk salinan yang disimpan dalam komputer atau peranti storan lain; dan (iv) pihak yang menerima Perisian Apple tersebut membaca dan bersetuju untuk menerima terma dan syarat Lesen ini. Untuk tujuan Lesen ini, sekiranya Apple menyediakan sesuatu kemas kini (contohnya versi 10.14 ke 10.14.1) untuk Perisian Apple tersebut, kemas kini itu akan dianggap sebagai sebahagian daripada Perisian Apple tersebut dan tidak boleh dipindah milik secara berasingan daripada versi pra-kemas kini Perisian Apple tersebut.

B. Anda tidak boleh memindah mana-mana Perisian Apple yang telah diubahsuaikan atau digantikan di bawah Bahagian 2M di atas. Semua komponen Perisian Apple tersebut disediakan sebagai sebahagian daripada satu berkas dan tidak boleh diasingkan daripada berkas tersebut dan diedarkan sebagai aplikasi kendiri. Sila ambil perhatian bahawa Perisian Apple tersebut yang disediakan dengan sebuah produk perkakasan berjenama Apple tertentu mungkin tidak boleh dijalankan dalam model perkakasan berjenama Apple lain.

C. Mana-mana salinan Perisian Apple tersebut yang mungkin disediakan oleh Apple untuk tujuan promosi, penilaian, diagnostik atau pemulihan hanya boleh digunakan untuk tujuan sedemikian dan tidak boleh dijual semula atau dipindahkan.

5. Kebenaran untuk Menggunakan Data. Ciri-ciri tertentu seperti Analitis, Perkhidmatan Lokasi, Siri, Pengimlakan dan Spotlight mungkin memerlukan maklumat daripada komputer anda untuk menyediakan fungsi masing-masing. Apabila anda memasangkan atau menggunakan ciri sedemikian, butir akan diberikan mengenai jenis maklumat yang dihantar kepada Apple dan bagaimana maklumat tersebut mungkin digunakan. Anda boleh mengetahui lebih lanjut dengan melawati https://www.apple.com/my/privacy/. Pada sepanjang masa, maklumat anda akan dikendalikan menurut Dasar Privasi Apple, yang boleh dirujuk di: https://www.apple.com/legal/privacy/my/.

6. Perkhidmatan dan Bahan Pihak Ketiga.
A. Am. Perisian Apple tersebut mungkin membolehkan akses kepada iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Maps, News Apple dan perkhidmatan dan laman web Apple dan pihak ketiga lain (secara kolektif dan individu, “Perkhidmatan”). Penggunaan Perkhidmatan ini memerlukan akses Internet dan penggunaan Perkhidmatan tertentu mungkin memerlukan Apple ID, dan mungkin memerlukan anda menerima terma tambahan dan mungkin tertakluk pada yuran tambahan. Dengan menggunakan perisian ini berhubungan dengan Apple ID, atau Perkhidmatan Apple lain, anda bersetuju dengan terma perkhidmatan yang digunakan terhadap Perkhidmatan tersebut, seperti Terma dan Syarat Perkhidmatan Media Apple terkini untuk negara atau rantau yang anda mengakses Perkhidmatan sedemikian, yang anda boleh mengakses dan mengkaji semula di https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/my/terms.html.

B. Sekiranya anda mendaftar untuk iCloud, ciri-ciri iCloud tertentu seperti “iCloud Drive”, “Shared Albums” dan “Find My” boleh diakses secara langsung dari Perisian Apple tersebut. Anda mengaku dan bersetuju bahawa penggunaan iCloud anda dan ciri-ciri ini adalah tertakluk pada terma dan syarat terkini perkhidmatan iCloud, yang boleh anda akses dan semak pada: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/my/terms.html.

C. Kandungan Aplikasi News. Penggunaan kandungan yang diakses melalui aplikasi News oleh anda adalah terhad semata-mata kepada penggunaan peribadi dan bukan komersial, tidak memindahkan mana-mana kepentingan pemilikan kepada anda dalam kandungan tersebut, dan secara khususnya tidak termasuk, tanpa had, mana-mana hak penggunaan komersial atau promosi dalam kandungan sedemikian.

D. Maps. Perkhidmatan peta dan ciri-ciri Perisian Apple tersebut (“Maps”), termasuk liputan data peta, mungkin berbeza mengikut rantau. Apabila anda menghidupkan atau menggunakan Maps, butiran akan

diberikan berkenaan maklumat yang dihantar kepada Apple dan cara maklumat tersebut mungkin digunakan. Anda mengaku dan bersetuju bahawa penggunaan Maps oleh anda tertakluk pada terma dan syarat perkhidmatan Maps terkini, yang anda boleh mengakses dan mengkaji semula di bar sisi aplikasi Maps.

E. Anda memahami bahawa dengan menggunakan mana-mana Perkhidmatan tersebut, anda mungkin berhadapan dengan kandungan yang mungkin dianggap menjelikkan, tidak senonoh, atau tidak menyenangkan, kandungan perkhidmatan yang mungkin atau mungkin tidak dikenal pasti mengandungi bahasa kesat, dan bahawa hasil apa-apa carian atau memasukkan URL tertentu boleh secara automatik dan dengan tidak sengaja menjana pautan atau rujukan kepada bahan yang tidak menyenangkan. Walau bagaimanapun, anda bersetuju untuk menanggung segala risiko berkenaan penggunaan Perkhidmatan tersebut dan bahawa Apple, pihak gabungannya, ejennya, prinsipalnya, atau pemberi lesennya tidak akan bertanggungjawab terhadap anda untuk kandungan yang mungkin didapati menjelikkan, tidak senonoh, atau tidak menyenangkan.

F. Perkhidmatan tertentu mungkin memaparkan, termasuk atau menyediakan kandungan, data, maklumat, aplikasi atau bahan daripada pihak ketiga (“Bahan Pihak Ketiga”) atau menyediakan pautan kepada laman web pihak ketiga tertentu. Dengan menggunakan Perkhidmatan tersebut, anda mengakui dan bersetuju bahawa Apple tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan, ketepatan, kelengkapan, kekinian, kesahihan, pematuhan hak cipta, kesahan, kesopanan, kualiti atau mana-mana aspek Bahan Pihak Ketiga atau laman web sedemikian. Apple, kakitangan, pihak gabungan dan anak syarikat Apple tidak menjamin atau menyokong dan tidak menerima dan tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti atau tanggungjawab terhadap anda atau sesiapa orang lain untuk, apa-apa Perkhidmatan pihak ketiga, Bahan Pihak Ketiga, atau laman web, atau untuk apa-apa bahan, produk, atau perkhidmatan lain pihak ketiga. Bahan Pihak Ketiga dan pautan kepada laman web lain adalah disediakan hanya untuk kemudahan anda.

G. Apple atau pembekal kandungannya tidak menjamin ketersediaan, ketepatan, kelengkapan, kebolehpercayaan atau kekinian maklumat saham, data lokasi, maklumat kesihatan atau mana-mana data lain yang dipaparkan oleh mana-mana Perkhidmatan. Maklumat kewangan yang dipaparkan oleh mana-mana Perkhidmatan adalah untuk tujuan maklumat am sahaja dan tidak harus digunakan sebagai nasihat pelaburan. Sebelum melaksanakan apa-apa transaksi sekuriti berdasarkan maklumat yang diperoleh melalui Perkhidmatan tersebut, anda harus berunding dengan profesional kewangan atau sekuriti yang berkelayakan secara sah di sisi undang-undang untuk memberi nasihat kewangan atau sekuriti di negara atau rantau anda. Data lokasi yang disediakan oleh mana-mana Perkhidmatan, termasuk perkhidmatan Apple Maps, adalah untuk tujuan panduan arah asas dan/atau tujuan perancangan sahaja dan tidak bertujuan untuk diguna pakai dalam situasi di mana maklumat lokasi tepat diperlukan atau data lokasi yang salah, tidak tepat, kelewatan masa atau tidak lengkap mungkin akan menyebabkan maut, kecederaan diri, kerosakan harta atau alam sekitar. Anda bersetuju bahawa, hasil yang anda terima daripada perkhidmatan Maps mungkin berbeza daripada keadaan jalan raya atau rupa bumi sebenar oleh sebab faktor yang boleh menjejaskan ketepatan data Maps, seperti, tetapi tidak terhad kepada, cuaca, keadaan jalan raya dan trafik, dan peristiwa geopolitik. Untuk keselamatan anda, sentiasa berikan perhatian kepada papan tanda jalan raya dan keadaan jalan raya semasa. Ikutilah amalan pandu cermat dan peraturan lalu lintas, dan sila ambil perhatian bahawa arahan untuk penunggang basikal dan pejalan kaki mungkin tidak termasuk laluan yang ditetapkan.

H. Setakat yang anda memuat naik apa-apa kandungan dengan menggunakan Perkhidmatan tersebut, anda mewakili bahawa anda memiliki kesemua hak dalam, atau mempunyai kebenaran atau selainnya dibenarkan di sisi undang-undang untuk memuat naik, kandungan sedemikian dan bahawa kandungan sedemikian tidak melanggar mana-mana terma perkhidmatan yang digunakan terhadap Perkhidmatan tersebut. Anda bersetuju bahawa Perkhidmatan tersebut mengandungi kandungan, maklumat dan bahan proprietari yang dimiliki oleh Apple, pemilik laman atau pemberi lesen mereka, dan dilindungi oleh

undang-undang harta intelek dan undang-undang lain yang terpakai, termasuk tetapi tidak terhad kepada hak cipta. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan kandungan, maklumat atau bahan proprietari sedemikian selain penggunaan Perkhidmatan yang dibenarkan, atau dalam apa-apa cara yang bercanggah dengan terma Lesen ini atau yang melanggar mana-mana hak harta intelek pihak ketiga atau Apple. Kesemua bahagian Perkhidmatan tidak boleh dihasilkan semula dalam apa-apa bentuk atau dalam apa-apa cara. Anda bersetuju untuk tidak mengubah suai, menyewakan, memajakkan, meminjamkan, menjualkan, mengedarkan, atau menghasilkan karya terbitan berdasarkan Perkhidmatan, dalam mana-mana cara, dan anda tidak boleh mengeksploit Perkhidmatan dalam mana-mana cara yang tidak dibenarkan, termasuk tetapi tidak terhad kepada, menggunakan Perkhidmatan untuk menghantar apa-apa virus komputer, cecacing, trojan atau perisian hasad lain, atau dengan menceroboh atau membebani kapasiti rangkaian. Anda bersetuju selanjutnya untuk tidak menggunakan Perkhidmatan dalam mana-mana cara yang mengganggu, menyalah guna, menghendap, mengancam, memfitnah atau sebaliknya melanggar atau mencabul hak-hak mana-mana pihak lain, dan bahawa Apple tidak bertanggungjawab dalam mana-mana cara untuk mana-mana penggunaan anda yang sedemikian, atau untuk apa-apa mesej atau hantaran yang mengganggu, mengancam, memfitnah, menjelikkan, atau mesej atau hantaran yang melanggar atau menyalahi undang-undang yang mungkin anda terima sebagai akibat menggunakan mana-mana Perkhidmatan.

I. Selanjutnya, Perkhidmatan dan Bahan Pihak Ketiga sedemikian mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa atau dalam semua negara atau rantau. Apple tidak membuat representasi bahawa Perkhidmatan dan Bahan Pihak Ketiga sedemikian adalah bersesuaian atau tersedia untuk digunakan di mana-mana lokasi tertentu. Setakat yang anda pilih untuk menggunakan atau mengakses Perkhidmatan atau Bahan Pihak Ketiga sedemikian, anda berbuat demikian atas inisiatif anda sendiri dan anda bertanggungjawab untuk pematuhan dengan apa-apa undang-undang terpakai, termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang tempatan dan undang-undang privasi dan pengumpulan data yang berkenaan. Apple dan pemberi lesen Apple berhak untuk mengubah, menggantung, membuang, atau melumpuhkan akses kepada mana-mana Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis. Dalam apa-apa jua keadaan, Apple tidak akan bertanggungjawab untuk pelucutan atau kelumpuhan akses kepada mana-mana Perkhidmatan sedemikian. Apple juga boleh mengehadkan penggunaan atau akses kepada Perkhidmatan tertentu, dalam apa jua kes dan tanpa notis atau liabiliti.

7. Penamatan. Lesen ini berkuat kuasa sehingga ditamatkan. Hak-hak anda di bawah Lesen ini akan ditamatkan secara automatik atau sebaliknya berhenti berkuat kuasa tanpa notis daripada Apple sekiranya anda gagal untuk mematuhi mana-mana terma Lesen ini. Sebaik sahaja Lesen ini tamat, anda mesti hentikan semua penggunaan Perisian Apple dan menghapuskan semua salinan Perisian Apple, sama ada salinan penuh atau separa. Bahagian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 dan 14 Lesen ini akan terus berkuat kuasa selepas mana-mana penamatan sedemikian.

8. Penolakan Tuntutan Waranti.
A. Sekiranya anda seorang pelanggan yang merupakan seorang pengguna (seseorang yang menggunakan Perisian Apple di luar bidang perdagangan, perniagaan atau profesion anda), anda mungkin mempunyai hak-hak dari segi undang-undang di negara tempat anda menetap yang melarang had-had berikut daripada digunakan terhadap anda, dan di tempat had-had tersebut dilarang, had-had tersebut tidak akan digunakan terhadap anda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hak, anda seharusnya menghubungi suatu organisasi penasihat pengguna tempatan.

B. ANDA MENGAKU DAN BERSETUJU SECARA NYATA BAHAWA, SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG TERPAKAI, RISIKO MENGGUNAKAN PERISIAN APPLE DAN SEBARANG PERKHIDMATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH ATAU DIAKSES MELALUI PERISIAN APPLE, DITANGGUNG ANDA SENDIRI DAN BAHAWA SEGALA RISIKO BERKENAAN KEPUASAN KUALITI, PRESTASI, KETEPATAN DAN USAHA DITANGGUNG OLEH ANDA.

C. SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG DIGUNAKAN, PERISIAN APPLE DAN PERKHIDMATAN TERSEBUT ADALAH DISEDIAKAN “SEPERTI SEDIA ADA” DAN “SEPERTI TERSEDIA”, DENGAN SEGALA KEROSAKAN/KECACATAN DAN TANPA WARANTI WALAU APA-APA JENIS SEKALIPUN, DAN APPLE SERTA PEMBERI LESEN APPLE (SECARA KOLEKTIF DIRUJUK SEBAGAI “APPLE” UNTUK TUJUAN BAHAGIAN 8 DAN 9) DENGAN INI MENOLAK TUNTUT SEMUA WARANTI DAN SYARAT BERKENAAN DENGAN PERISIAN APPLE DAN PERKHIDMATAN TERSEBUT, SAMA ADA SECARA NYATA, TERSIRAT ATAU STATUTORI, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT DAN/ATAU SYARAT BERKENAAN KEBOLEHDAGANGAN, KEPUASAN KUALITI, KESESUAIAN UNTUK MANA-MANA TUJUAN TERTENTU, KETEPATAN, KENIKMATAN AMAN SENTOSA, DAN KETIADAAN PERLANGGARAN HAK PIHAK KETIGA.

D. APPLE TIDAK MENJAMIN BAHAWA TIDAK AKAN ADA APA-APA GANGGUAN TERHADAP PENGGUNAAN PERISIAN APPLE DAN PERKHIDMATAN TERSEBUT OLEH ANDA, BAHAWA KEFUNGSIAN YANG TERKANDUNG DALAM, ATAU PERKHIDMATAN YANG DILAKSANAKAN ATAU DISEDIAKAN OLEH, PERISIAN APPLE TERSEBUT AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA, BAHAWA PENGOPERASIAN PERISIAN APPLE DAN PERKHIDMATAN TERSEBUT TIDAK AKAN DIGANGGU ATAU BEBAS DARIPADA RALAT, BAHAWA MANA-MANA PERKHIDMATAN AKAN TERUS TERSEDIA, BAHAWA KEROSAKAN/KECACATAN DALAM PERISIAN APPLE ATAU PERKHIDMATAN TERSEBUT AKAN DIPERBETULKAN, ATAU BAHAWA PERISIAN APPLE DAN PERKHIDMATAN TERSEBUT AKAN SERASI ATAU BERFUNGSI DENGAN MANA-MANA PERISIAN PIHAK KETIGA, APLIKASI ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA. PEMASANGAN PERISIAN APPLE INI MUNGKIN MENJEJASKAN KETERSEDIAAN DAN KEBOLEHGUNAAN PERISIAN PIHAK KETIGA, APLIKASI ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA, SERTA PRODUK DAN PERKHIDMATAN APPLE.

E. ANDA SELANJUTNYA MENGAKU BAHAWA PERISIAN APPLE DAN PERKHIDMATAN TERSEBUT TIDAK DINIATKAN ATAU SESUAI UNTUK DIGUNAKAN DALAM SITUASI ATAU PERSEKITARAN YANG KEGAGALAN ATAU KELEWATAN MASA, ATAU RALAT ATAU KETIDAKTEPATAN DALAM KANDUNGAN, DATA ATAU MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN OLEH, PERISIAN APPLE DAN PERKHIDMATAN TERSEBUT BOLEH MENYEBABKAN MAUT, KECEDERAAN DIRI, ATAU KEROSAKAN FIZIKAL ATAU ALAM SEKITAR YANG TERUK, TERMASUK TANPA HAD, PENGOPERASIAN KEMUDAHAN NUKLEAR, SISTEM PANDU ARAH ATAU KOMUNIKASI PESAWAT UDARA, KAWALAN LALU LINTAS UDARA, SISTEM SOKONGAN HIDUP ATAU SISTEM SENJATA.

F. TIADA MAKLUMAT ATAU NASIHAT LISAN ATAU BERTULIS YANG DIBERIKAN OLEH APPLE ATAU MANA-MANA WAKIL APPLE YANG SAH AKAN MEWUJUDKAN APA-APA WARANTI. SEKIRANYA PERISIAN ATAU PERKHIDMATAN APPLE TERBUKTI ROSAK, ANDA BERSETUJU UNTUK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEGALA KOS PERKHIDMATAN, PEMBAIKAN ATAU PEMBETULAN YANG DIPERLUKAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN WARANTI TERSIRAT ATAU PENGEHADAN HAK STATUTORI YANG TERPAKAI UNTUK PENGGUNA, OLEH ITU, PENGECUALIAN DAN HAD DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA.

9. Pembatasan Liabiliti. SETAKAT YANG TIDAK DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG YANG DIGUNAKAN, APPLE, PIHAK GABUNGAN, EJEN, ATAU PRINSIPAL APPLE DALAM APA JUA KEADAAN TIDAK AKAN MENANGGUNG LIABILITI UNTUK KECEDERAAN DIRI, ATAU APA JUA GANTI RUGI SAMPINGAN, KHAS, TIDAK LANGSUNG ATAU BERBANGKIT, TERMASUK, TANPA HAD, GANTI RUGI UNTUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN DATA, KEGAGALAN UNTUK MENYAMPAIKAN ATAU MENERIMA APA-APA DATA ATAU MAKLUMAT (TERMASUK TANPA HAD MANA-MANA ARAHAN, TUGASAN DAN BAHAN KURSUS), GANGGUAN PERNIAGAAN ATAU MANA-MANA GANTI RUGI ATAU KERUGIAN KOMERSIAL LAIN, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKENAAN DENGAN PENGGUNAAN OLEH ANDA ATAU KETIDAKUPAYAAN ANDA UNTUK MENGGUNA PERISIAN APPLE ATAU PERKHIDMATAN TERSEBUT ATAU MANA-MANA PERISIAN, APLIKASI ATAU PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA BERHUBUNGAN DENGAN PERISIAN APPLE ATAU PERKHIDMATAN

TERSEBUT, WALAU APA-APA PUN SEBABNYA, TIDAK KIRA TEORI LIABILITI (KONTRAK, TORT ATAU SELAINNYA) DAN WALAUPUN JIKA APPLE TELAH DIMAKLUMKAN TENTANG KEMUNGKINAN GANTI RUGI SEDEMIKIAN. SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN ATAU PEMBATASAN LIABILITI UNTUK KECEDERAAN PERIBADI, ATAU GANTI RUGI SAMPINGAN ATAU BERBANGKIT, OLEH ITU, PEMBATASAN INI MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA. Dalam apa-apa jua keadaan, jumlah liabiliti Apple kepada anda secara keseluruhannya untuk semua ganti rugi (melainkan sepertimana yang diperuntukkan dalam undang-undang berkenaan kes melibatkan kecederaan diri) tidak akan melebihi amaun dua ratus lima puluh dolar (U.S.$250.00). Had yang dinyatakan di atas akan terpakai walaupun sekiranya remedi yang dinyatakan di atas gagal akan tujuan utamanya. WALAU APA-APA PUN TERMA LAIN DALAM LESEN INI, JIKA AKTA KONTRAK PENGGUNA JEPUN ADALAH TERPAKAI, TERMA YANG MENGEHADKAN LIABILITI APPLE UNTUK KEROSAKAN YANG DISEBABKAN PELANGGARAN KONTRAK ATAU TORT YANG DILAKUKAN OLEH APPLE TIDAK AKAN TERPAKAI JIKA KEROSAKAN SEDEMIKIAN ADALAH DISEBABKAN SALAH LAKU YANG DISENGAJAKAN ATAU KECUAIAN APPLE.

10. Sijil Digital. Perisian Apple tersebut mengandungi kefungsian yang membenarkannya menerima sijil digital sama ada yang dikeluarkan oleh Apple atau pihak ketiga. ANDA BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA UNTUK MENENTUKAN SAMA ADA UNTUK BERGANTUNG ATAU TIDAK PADA MANA-MANA SIJIL SAMA ADA DIKELUARKAN OLEH APPLE ATAU PIHAK KETIGA. RISIKO PENGGUNAAN SIJIL DIGITAL OLEH ANDA DITANGGUNG ANDA SENDIRI. SETAKAT MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG DIGUNAKAN, APPLE TIDAK MEMBUAT MANA-MANA WARANTI ATAU REPRESENTASI, SAMA ADA SECARA NYATA ATAU TERSIRAT, BERKENAAN KEBOLEHDAGANGAN ATAU KESESUAIAN UNTUK MANA-MANA TUJUAN TERTENTU, KETEPATAN, KESELAMATAN, ATAU KETIADAAN PERLANGGARAN HAK PIHAK KETIGA BERKENAAN DENGAN SIJIL DIGITAL. Anda bersetuju bahawa (a) anda tidak akan memalsukan atau menyalahgunakan apa-apa sijil; (b) anda akan menggunakan sijil digital untuk tujuan yang dibenarkan di sisi undang-undang sahaja dan menurut mana-mana Dasar Sijil (Certificate Policy), Kenyataan Amalan Sijil (Certificate Practice Statement) atau pendedahan amalan niaga Pihak Berkuasa Sijil (Certificate Authority) lain yang berkenaan; (c) anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mencegah penggunaan sijil digital anda oleh mana-mana pengguna yang tidak dibenarkan; (d) anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mencegah penggunaan kekunci persendirian yang berkaitan dengan sijil digital anda oleh mana-mana pengguna yang tidak dibenarkan; dan (e) anda akan membatalkan mana-mana sijil anda yang anda mempunyai alasan untuk percaya telah terjejas. Dasar Sijil (Certificate Policy) dan Kenyataan Amalan Sijil (Certificate Practice Statements) Apple boleh didapati di: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Pengawalan Eksport. Anda tidak boleh menggunakan atau selainnya mengeksport atau mengeksport semula Perisian Apple tersebut kecuali sebagaimana yang dibenarkan oleh undang-undang Amerika Syarikat dan undang-undang dalam bidang kuasa (atau bidang kuasa) di tempat Perisian Apple tersebut diperoleh. Khususnya, tetapi tanpa had, Perisian Apple tersebut tidak boleh dieksport atau dieksportkan semula (a) ke dalam mana-mana negara yang dilarang untuk berdagang dengan Amerika Syarikat atau (b) kepada sesiapa yang tersenarai dalam Senarai Warganegara Ditentukan Khas (Specially Designated Nationals) Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat atau Senarai Orang Terhalang atau Senarai Entiti (Denied Person's List or Entity List) Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat atau mana-mana senarai pihak terlarang yang lain. Dengan menggunakan Perisian Apple, anda mewakilkan dan menjamin bahawa anda tidak berada dalam mana-mana negara sedemikian atau mana-mana senarai sebegitu. Anda juga bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan Perisian Apple tersebut untuk apa-apa tujuan yang dilarang oleh undang-undang Amerika Syarikat, termasuk tanpa had, pembangunan, reka cipta, penghasilan atau pengeluaran senjata peluru berpandu, nuklear, kimia atau biologi.

12. Pengguna Akhir Kerajaan. Perisian Apple tersebut dan dokumentasi berkaitan adalah "Item Komersial" sepertimana terma tersebut didefinisikan dalam 48 C.F.R. §2.101, yang terdiri daripada

“Perisian Komputer Komersial” dan “Dokumentasi Perisian Komputer Komersial” sepertimana terma tersebut digunakan di dalam 48 C.F.R. §12.212 atau 48 C.F.R. §227.7202, yang mana terpakai. Selaras dengan 48 C.F.R. §12.212 atau 48 C.F.R. §227.7202-1 hingga 227.7202-4, seperti yang berkenaan, Perisian Komputer Komersial dan Dokumentasi Perisian Komputer Komersial adalah dilesenkan kepada pengguna akhir Kerajaan Amerika Syarikat (a) hanya sebagai Item Komersial dan (b) hanya dengan hak tersebut seperti yang diberikan kepada semua pengguna akhir lain menurut terma dan syarat yang dinyatakan di sini. Hak yang tidak diterbitkan adalah tertakluk di bawah undang-undang hak cipta Amerika Syarikat.

13. Undang-undang yang Mengawal dan Kebolehasingan. Lesen ini akan dikuasai dan ditafsirkan mengikut undang-undang Negeri California, tidak termasuk prinsip konflik undang-undangnya. Lesen ini tidak akan dikuasai oleh Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu berkenaan Kontrak untuk Jualan Barangan Antarabangsa, yang kegunaan lesen dikecualikan secara nyata. Sekiranya anda seorang pengguna yang menetap di United Kingdom, Lesen ini akan dikuasai oleh undang-undang dalam bidang kuasa tempat kediaman anda. Sekiranya mahkamah bidang kuasa kompeten mendapati mana-mana peruntukan Lesen ini, atau sebahagian daripadanya, tidak boleh dikuatkuasakan untuk mana-mana alasan, yang selebihnya akan terus berkuat kuasa dan berkesan penuh.

14. Perjanjian Lengkap; Bahasa yang Menguasai. Lesen ini membentuk keseluruhan perjanjian antara anda dengan Apple berkenaan dengan Perisian Apple tersebut dan menggantikan segala persefahaman sebelum ini atau persefahaman serentak berkenaan perkara sedemikian. Tiada pindaan atau perubahan kepada Lesen ini akan mengikat melainkan pindaan atau perubahan tersebut dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh Apple. Apa-apa terjemahan Lesen ini dibuat untuk keperluan tempatan dan dalam keadaan berlakunya pertikaian antara versi bahasa Inggeris dengan versi-versi bukan bahasa Inggeris, versi bahasa Inggeris Lesen ini akan menguasai, setakat yang tidak dilarang oleh undang-undang tempatan dalam bidang kuasa anda.

15. Perakuan Pihak Ketiga.
A. Sebahagian daripada Perisian Apple tersebut mungkin menggunakan atau termasuk perisian pihak ketiga dan bahan lain yang dilindungi hak cipta. Perakuan, terma pelesenan dan penolakan tuntutan untuk bahan sedemikian terkandung dalam dokumentasi elektronik untuk Perisian Apple, dan penggunaan bahan sedemikian oleh anda dikuasai oleh terma masing-masing. Penggunaan Perkhidmatan Penyemakan Imbas Selamat Google tertakluk pada Terma Perkhidmatan Google (https://www.google.com/intl/my/policies/terms/) dan Dasar Privasi Google (https://www.google.com/intl/my/policies/privacy/).

B. Perpustakaan perisian tertentu dan perisian pihak ketiga lain yang termasuk bersama Perisian Apple tersebut ialah perisian percuma dan dilesenkan di bawah terma GNU General Public License (GPL) atau GNU Library/Lesser General Public License (LGPL), mengikut yang berkenaan. Anda boleh memperoleh salinan lengkap kod sumber tersebut dalam bentuk yang boleh dibaca mesin untuk perisian percuma sedemikian di bawah terma GPL atau LGPL, mengikut mana-mana yang berkenaan, tanpa bayaran selain daripada kos media, pengiriman dan pengendalian, dengan membuat permintaan bertulis kepada Apple di opensource@apple.com. Perisian GPL/LGPL tersebut diedarkan dengan harapan perisian GPL/LGPL tersebut akan berguna, tetapi TANPA APA-APA WARANTI, malahan tanpa waranti tersirat berkenaan KEBOLEHDAGANGAN atau KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Satu salinan GPL dan LGPL tersebut termasuk bersama Perisian Apple tersebut.

C. Penggunaan MPEG-4. Produk ini dilesenkan di bawah Lesen Portfolio Paten Sistem-sistem MPEG-4 (MPEG-4 Systems Patent Portfolio License) untuk pengekodan menurut Standard Sistem-sistem MPEG-4 (MPEG-4 Systems Standard), melainkan bahawa suatu lesen tambahan dan pembayaran royalti diperlukan untuk pengekodan berkaitan dengan (i) data yang disimpan atau yang direplikasi dalam media fizikal yang dibayar atas dasar tajuk demi tajuk (title by title basis) dan/atau (ii) data yang dibayar

atas dasar tajuk demi tajuk dan dihantar kepada pengguna akhir untuk simpanan kekal dan/atau penggunaan. Lesen tambahan sedemikian boleh diperoleh daripada MPEG LA, LLC. Lihat https://www.mpegla.com untuk butiran tambahan.

Produk ini dilesenkan di bawah Lesen Portfolio Paten Visual MPEG-4 untuk penggunaan peribadi seseorang pengguna dan bukan untuk apa-apa penggunaan komersial untuk (i) pengekodan video menurut Standard Visual MPEG-4 (“Video MPEG-4”) dan/ atau (ii) penyahkodan video MPEG-4 yang dikodkan oleh pengguna yang terlibat dalam aktiviti peribadi dan bukan komersial dan/atau yang telah diperoleh daripada pembekal video yang dilesenkan oleh MPEG LA untuk menyediakan video MPEG-4. Tiada lesen diberikan atau akan tersirat untuk mana-mana penggunaan lain. Maklumat tambahan termasuk yang berkaitan dengan penggunaan promosi, dalaman dan komersial dan pelesenan boleh diperoleh daripada MPEG LA, LLC. Lihat https://www.mpegla.com.

D. Notis H.264/AVC. Setakat yang Perisian Apple tersebut mengandungi kefungsian pengekodan dan/atau penyahkodan AVC, penggunaan komersial H.264/AVC memerlukan pelesenan tambahan dan peruntukan berikut digunakan: KEFUNGSIAN AVC DALAM PRODUK INI DILESENKAN DI SINI HANYA UNTUK PENGGUNAAN PERIBADI SEORANG PENGGUNA DAN BUKAN UNTUK APA-APA PENGGUNAAN KOMERSIAL UNTUK (i) PENGEKODAN VIDEO MENURUT STANDARD AVC TERSEBUT (“VIDEO AVC”) DAN/ATAU (ii) PENYAHKODAN VIDEO AVC YANG DIKODKAN OLEH PENGGUNA YANG TERLIBAT DALAM AKTIVITI PERIBADI DAN BUKAN KOMERSIAL DAN/ATAU VIDEO AVC YANG TELAH DIPEROLEH DARIPADA PEMBEKAL VIDEO YANG DILESENKAN UNTUK MENYEDIAKAN VIDEO. MAKLUMAT BERKENAAN PENGGUNAAN LAIN DAN LESEN-LESEN BOLEH DIDAPATI DARIPADA MPEG LA L.L.C. LIHAT HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Notis AMR. Kefungsian pengekodan dan penyahkodan Adaptive Multi-Rate (“AMR”) dalam produk ini tidak dilesenkan untuk melaksanakan panggilan suara selular, atau untuk digunakan dalam mana-mana produk telefoni yang dibina atas seni bina QuickTime untuk platform Windows. Kefungsian pengekodan dan penyahkodan AMR dalam produk ini juga tidak dilesenkan untuk penggunaan dalam infrastruktur komunikasi selular termasuk: stesen pangkalan, kawalan stesen pangkalan/kawalan rangkaian radio, pusat penukaran, dan get laluan ke dan daripada rangkaian bersuis awam.

F. Notis FAA. Data Paparan Situasi Pesawat (Aircraft Situation Display) dan Maklumat Status Sistem Ruang Udara Negara (National Airspace System Status Information) (secara kolektif “Data Penerbangan”) yang dipaparkan melalui Perisian Apple tersebut adalah dijanakan oleh Pentadbiran Penerbangan Persekutuan (Federal Aviation Administration). Anda bersetuju untuk tidak mengedarkan semula Data Penerbangan tanpa kebenaran bertulis FAA terdahulu. FAA dan Apple menolak tuntut semua waranti, sama ada secara nyata atau tersirat (termasuk waranti tersirat berkenaan kebolehdagangan dan kesesuaian untuk mana-mana tujuan tertentu), berkenaan penggunaan dan ketepatan Data Penerbangan tersebut. Anda bersetuju bahawa FAA dan Apple tidak bertanggungjawab, sama ada secara kolektif atau individu, untuk mana-mana kerugian, ganti rugi, tuntutan, liabiliti, perbelanjaan, atau penalti, atau untuk mana-mana ganti rugi sampingan, khas, sekunder, tidak langsung atau berbangkit yang berpunca daripada penggunaan Data Penerbangan tersebut. Perisian Apple tersebut tidak ditaja atau disokong oleh FAA. FAA tidak bertanggungjawab untuk masalah teknikal atau sistem, dan anda tidak harus menghubungi FAA berkenaan masalah sedemikian atau isu berkenaan pengendalian aliran lalu lintas.

G. Penggunaan Adobe Color Profiles. Anda boleh menggunakan perisian Adobe Color Profile yang termasuk bersama Perisian Apple tersebut menurut Lesen ini, tetapi Adobe tidak mempunyai kewajipan untuk menyediakan apa-apa sokongan untuk Color Profiles tersebut di bawah ini, termasuk naik taraf atau versi masa depan Profiles atau item lain. Selain daripada syarat Bahagian 8 dan 9 di atas, DALAM APA-APA JUA KEADAAN ADOBE TIDAK AKAN MENANGGUNG LIABILITI TERHADAP ANDA UNTUK MANA-MANA GANTI RUGI, TUNTUTAN ATAU KOS. Perisian Adobe Color Profile yang diedarkan

bersama Perisian Apple juga tersedia untuk dimuat turun daripada Adobe di https://www.adobe.com/my_ms/.

H. Perjanjian Lesen Pengguna Akhir Gracenote®. Aplikasi atau peranti ini mengandungi perisian daripada Gracenote, Inc. dari Emeryville, California ("Gracenote"). Perisian daripada Gracenote tersebut ("Perisian Gracenote" tersebut) membolehkan aplikasi ini melaksanakan pengenalpastian cakera dan/atau fail dan memperoleh maklumat berkaitan muzik, termasuk maklumat nama, artis, runut dan tajuk ("Data Gracenote") dari pelayan dalam talian atau pangkalan data terbenam (secara kolektifnya, "Pelayan Gracenote") dan untuk melaksanakan fungsi lain. Anda hanya boleh menggunakan Data Gracenote melalui fungsi Pengguna Akhir aplikasi atau peranti ini yang ditujukan.

Anda bersetuju bahawa anda hanya akan mengguna Data Gracenote, Perisian Gracenote dan Pelayan Gracenote tersebut untuk penggunaan peribadi anda sahaja dan bukan untuk apa-apa penggunaan komersial. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menyerah hak, menyalin, memindahkan atau menyampaikan Perisian Gracenote tersebut atau mana-mana Data Gracenote kepada mana-mana pihak ketiga. ANDA BERSETUJU BAHAWA ANDA TIDAK AKAN MENGGUNAKAN ATAU MENGEKSPLOITASI DATA GRACENOTE, PERISIAN GRACENOTE ATAU PELAYAN GRACENOTE TERSEBUT, MELAINKAN SEPERTIMANA YANG DIBENARKAN SECARA NYATA DALAM PERJANJIAN INI.

Anda bersetuju bahawa lesen tidak eksklusif anda untuk menggunakan Data Gracenote, Perisian Gracenote dan Pelayan Gracenote tersebut akan ditamatkan sekiranya anda melanggar pembatasan ini. Sekiranya lesen anda tamat, anda bersetuju untuk menghentikan mana-mana dan kesemua penggunaan Data Gracenote, Perisian Gracenote dan Pelayan Gracenote tersebut. Gracenote menyimpan semua hak dalam Data Gracenote, Perisian Gracenote dan Pelayan Gracenote tersebut, termasuk semua hak milik. Dalam apa-apa jua keadaan, Gracenote tidak akan bertanggungjawab untuk mana-mana pembayaran kepada anda bagi mana-mana maklumat yang anda sediakan. Anda bersetuju bahawa Gracenote, Inc. boleh menguatkuasakan haknya di bawah Perjanjian ini terhadap anda secara langsung dalam namanya sendiri.

Perkhidmatan Gracenote tersebut menggunakan suatu pengenal pasti yang unik untuk mengesan pertanyaan bagi tujuan statistik. Tujuan pengenal pasti angka yang diberikan secara rawak adalah untuk membolehkan perkhidmatan Gracenote tersebut mengira pertanyaan tanpa mengetahui apa-apa tentang diri anda. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada laman web untuk Dasar Privasi Gracenote bagi perkhidmatan Gracenote tersebut.

Perisian Gracenote tersebut dan setiap item Data Gracenote dilesenkan kepada anda "SEPERTI SEDIA ADA." Gracenote tidak membuat mana-mana representasi atau waranti, sama ada secara nyata atau tersirat, berkenaan ketepatan mana-mana Data Gracenote daripada Pelayan Gracenote tersebut. Gracenote menyimpan hak untuk menghapuskan data daripada Pelayan Gracenote tersebut atau mengubah kategori data untuk apa-apa sebab yang dianggap cukup oleh Gracenote. Tiada jaminan dibuat bahawa Perisian Gracenote atau Pelayan Gracenote tersebut adalah bebas daripada ralat atau bahawa kefungsian Perisian Gracenote atau Pelayan Gracenote tidak akan diganggu. Gracenote tidak wajib untuk menyediakan kepada anda jenis atau kategori data yang dipertingkatkan atau data tambahan yang baru yang mungkin disediakan oleh Gracenote pada masa depan dan Gracenote adalah bebas untuk menamatkan perkhidmatannya pada bila-bila masa. GRACENOTE MENOLAK TUNTUT SEMUA WARANTI, SAMA ADA SECARA NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT BERKENAAN KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK MANA-MANA TUJUAN TERTENTU, HAK MILIK DAN KETIADAAN PELANGGARAN HAK. GRACENOTE TIDAK MENJAMIN HASIL YANG AKAN DIPEROLEH DARIPADA PENGGUNAAN PERISIAN GRACENOTE ATAU MANA-MANA PELAYAN GRACENOTE TERSEBUT OLEH ANDA. DALAM APA-APA JUA KEADAAN, GRACENOTE TIDAK AKAN MENANGGUNG LIABILITI UNTUK MANA-MANA GANTI RUGI BERBANGKIT ATAU SAMPINGAN ATAU UNTUK MANA-MANA KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU KEHILANGAN

PENDAPATAN.

16. Pembatasan Perkhidmatan Carian Yahoo. Perkhidmatan Carian Yahoo yang tersedia melalui Safari hanya dilesenkan untuk penggunaan di negara dan rantau berikut sahaja: Argentina, Aruba, Australia, Austria, Barbados, Belgium, Bermuda, Brazil, Bulgaria, Kanada, Kepulauan Cayman, Chile, tanah besar China, Hong Kong, Taiwan, Colombia, Cyprus, Republik Czech, Denmark, Republik Dominika, Ecuador, El Salvador, Finland, Perancis, Jerman, Greece, Grenada, Guatemala, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Ireland, Itali, Jamaica, Jepun, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Mexico, Belanda, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Peru, Filipina, Poland, Portugal, Puerto Rico, Romania, Singapura, Slovakia, Slovenia, Korea Selatan, Sepanyol, St. Lucia, St. Vincent, Sweden, Switzerland, Thailand, Bahamas, Trinidad dan Tobago, Turki, UK, Uruguay, AS dan Venezuela.

EA1855
08/07/2023

Terma dan Syarat Tambahan Apple Pay

Terma dan Syarat Tambahan Apple Pay ini ("Terma Tambahan" tersebut) menambah kepada Perjanjian Lesen Perisian untuk macOS ("Lesen" tersebut); kedua-dua terma Lesen tersebut dan Terma Tambahan ini menguasai penggunaan ciri Apple Pay tersebut oleh anda, yang akan dianggap sebagai "Perkhidmatan" di bawah Lesen tersebut. Terma yang dinyatakan dengan huruf besar dalam Terma Tambahan ini mempunyai makna yang dinyatakan dalam Lesen tersebut.

1. Gambaran Keseluruhan dan Pembatasan Penggunaan

Apple Pay membolehkan anda menyimpan representasi maya kad kredit, debit dan pra-bayar, termasuk Apple Card, yang disokong oleh ciri Apple Pay ("Kad yang Disokong"), menggunakan Mac yang disokong untuk memulakan atau membuat bayaran dalam laman web, dan menjejak pesanan dan melihat resit. Ciri-ciri Apple Pay dalam Perisian Apple tersebut mungkin hanya tersedia di rantau terpilih, dengan pengeluar kad, rangkaian bayaran dan pedagang terpilih. Ciri-ciri mungkin berbeza mengikut rantau, pengeluar, dan pedagang. Kad yang Disokong mungkin berubah dari semasa ke semasa.

Apple Pay bertujuan untuk penggunaan peribadi anda sahaja dan anda hanya boleh memperuntukkan Kad yang Disokong yang anda sendiri miliki. Sekiranya anda memperuntukkan mana-mana kad korporat yang disokong, anda mewakili bahawa anda berbuat demikian dengan kebenaran majikan anda dan anda diberi kuasa untuk mengikat majikan anda dengan terma penggunaan ini dan semua transaksi yang telah dilaksanakan melalui penggunaan ciri ini.

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Apple Pay untuk mana-mana tujuan yang menyalahi undang-undang atau bersifat penipuan, atau untuk mana-mana tujuan lain yang dilarang oleh Lesen tersebut dan Terma Tambahan ini. Anda bersetuju selanjutnya untuk menggunakan Apple Pay mengikut undang-undang dan peraturan yang digunakan. Anda bersetuju untuk tidak mengganggu atau menggendalakan perkhidmatan Apple Pay tersebut (termasuk mengakses perkhidmatan tersebut melalui mana-mana cara bersifat automatik), atau mana-mana pelayan atau rangkaian yang tersambung kepada perkhidmatan tersebut, atau mana-mana dasar, keperluan atau peraturan rangkaian yang tersambung kepada perkhidmatan tersebut (termasuk mana-mana akses kepada, penggunaan atau pemantauan data atau trafiknya yang tidak dibenarkan).

2. Penggunaan pada mana-mana Mac

Anda boleh menggunakan Apple Pay pada mana-mana Mac yang disokong untuk memulakan bayaran pada laman web yang diakses melalui Safari. Ciri ini memerlukan anda untuk memiliki satu Kad yang

Disokong yang telah diperuntukkan kepada satu peranti iOS yang disokong atau Apple Watch ("Peranti yang Disokong"). Apabila anda daftar keluar dari sesebuah laman web dengan menggunakan Apple Pay, anda akan dikehendaki untuk membenarkan transaksi tersebut menggunakan Peranti yang Disokong.

Selain daripada terma yang dinyatakan dalam Terma Tambahan ini, penggunaan Apple Pay oleh anda untuk memulakan bayaran pada laman web yang diakses melalui Safari tertakluk pada Terma dan Syarat Tambahan Apple Pay tersebut yang digunakan terhadap Peranti yang Disokong anda, dan terma tersebut adalah dengan ini dimasukkan melalui rujukan dan boleh diakses melalui: Tetapan > Am > Tentang > Undang-undang > Lesen (Settings > General > About > Legal > License) dari peranti iOS anda, atau Tentang > Undang-undang > Lesen (About > Legal > License) dari aplikasi Watch pada mana-mana peranti iOS tersambung. Peranti yang Disokong mungkin berubah dari semasa ke semasa.

Pada sesebuah MacBook Pro yang mempunyai Touch ID terbina dalam, anda boleh menyediakan Apple Pay dengan memperuntukkan Kad yang Disokong dan menggunakan Apple Pay untuk membuat bayaran pada laman web yang diakses melalui Safari. Untuk menggunakan Apple Pay pada mana-mana Mac sebegitu, anda mesti mempunyai Kad yang Disokong yang telah dikaitkan dengan akaun iCloud yang aktif. Apple Pay hanya tersedia kepada individu yang berumur 13 tahun ke atas, dan mungkin tertakluk pada had tambahan berdasarkan umur yang dikenakan oleh iCloud atau pengeluar Kad yang Disokong anda yang berkaitan.

3. Hubungan Apple Dengan Anda

Apple tidak memproses sebarang bayaran, atau mempunyai sebarang kawalan lain ke atas bayaran, pemulangan, bayaran balik, ganjaran, nilai, diskaun, pesanan, pemenuhan pesanan, atau aktiviti perdagangan lain yang mungkin timbul daripada penggunaan ciri ini oleh anda.

Terma perjanjian pemegang kad yang anda mungkin ada dengan pengeluar kad anda akan terus menguasai penggunaan Kad yang Disokong anda dan penggunaannya berhubung dengan Apple Pay. Begitu juga, pembelian mana-mana barangan atau perkhidmatan oleh anda dengan menggunakan ciri Apple Pay tertakluk pada terma dan syarat pedagang tersebut.

Apple Card hanya tersedia di Amerika Syarikat dan dikeluarkan oleh Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch ("Pengeluar Apple Card"). Apabila anda memohon untuk Apple Card tersebut, anda memohon untuk membuka sebuah akaun dengan Pengeluar Apple Card tersebut. Apple Card hanya tersedia ada untuk individu yang berumur 18 tahun ke atas sahaja (atau lebih tua bergantung pada negeri di tempat anda menetap). Institusi kewangan yang bertanggungjawab untuk menawarkan Apple Card tertakluk pada perubahan, dan penggunaan Apple Card oleh anda tertakluk pada terma dan syarat mereka.

Tiada apa-apa dalam Lesen tersebut atau Terma Tambahan ini yang mengubah terma mana-mana perjanjian pemegang kad atau pedagang, atau terma dan syarat lain yang digunakan terhadap penggunaan ciri-ciri Apple Pay tersebut, dan terma sedemikian akan menguasai penggunaan ciri Apple Pay yang berkenaan dan representasi maya ciri-ciri tersebut pada Mac yang disokong oleh anda.

Anda bersetuju bahawa Apple bukan satu pihak dalam perjanjian pemegang kad atau pedagang anda, malah Apple juga tidak bertanggungjawab untuk (a) kandungan, ketepatan atau ketidaktersediaan mana-mana kad bayaran, aktiviti perdagangan, transaksi, pembelian, pesanan, pemenuhan pesanan, atau resit semasa anda menggunakan fungsi bayaran Apple Pay; (b) pengeluaran kredit atau menilai kelayakan kredit; (c) aktiviti pengeluar, pedagang, atau pihak ketiga lain yang berkaitan dengan penggunaan Apple Pay atau Dompet oleh anda; (d) keputusan yang dibuat oleh mana-mana pengeluar, pedagang atau pihak ketiga lain yang sehubungan dengan Kad Yang Disokong; (e) mana-mana akruan atau penebusan

ganjaran atau nilai tersimpan di bawah program pedagang; or (f) pendanaan atau penambahan nilai kepada kad prabayar. Untuk semua pertikaian atau soalan berkenaan kad bayaran atau aktiviti perdagangan yang berkaitan, sila hubungi pengeluar anda atau pedagang yang berkenaan.

4. Privasi

Apabila menggunakan Apple Pay untuk memulakan sesuatu transaksi bayaran yang akan dilengkapkan dalam sebuah Peranti yang Disokong, Apple Pay akan memindahkan maklumat bayaran dalam suatu bentuk tersulit antara Mac anda dengan Peranti yang Disokong anda untuk melengkapkan transaksi anda. Apabila menggunakan Apple Pay untuk membuat sesuatu transaksi bayaran pada sebuah MacBook Pro yang mempunyai Touch ID terbina dalam, maklumat bayaran anda akan disediakan dalam bentuk tersulit kepada laman web tersebut sebagai sebahagian transaksi tersebut. Apabila anda menambah mana-mana kad kepada Apple Pay pada sesebuah MacBook Pro yang mempunyai Touch ID terbina dalam, maklumat berkenaan peranti anda, seperti sama ada tetapan peranti tertentu dibolehkan dan pola penggunaan peranti (contohnya, peratus masa peranti sedang bergerak, anggaran jumlah panggilan setiap minggu), akan dihantar kepada Apple untuk menentukan kelayakan anda dan untuk mencegah penipuan. Anda boleh mendapatkan maklumat terperinci tentang maklumat peribadi yang dikumpul, digunakan atau dikongsi sebagai sebahagian penggunaan Apple Pay oleh anda dengan membaca notis privasi khusus untuk perkhidmatan yang berkaitan, termasuk Perihal Apple Pay dan Privasi yang boleh diakses pada peranti iOS atau Mac anda, atau dalam aplikasi Watch dalam mana-mana peranti iOS tersambung, atau dengan melayari https://www.apple.com/legal/privacy/my/. Dengan menggunakan Apple Pay, anda bersetuju dan membenarkan Apple serta anak syarikatnya dan ejennya untuk menyampai, mengumpul, mengekal, memproses, dan mengguna kesemua maklumat di atas, untuk menyediakan kefungsian Apple Pay.

5. Keselamatan

Apple Pay menyimpan representasi maya Kad yang Disokong anda, dan anda memahami dan mengaku bahawa pemberian kod laluan atau kata laluan peranti anda kepada pihak ketiga, atau pemberian kebenaran kepada pihak ketiga untuk menambah cap jari mereka untuk menggunakan Touch ID pada Peranti yang Disokong atau Mac anda, mungkin akan mengupayakan mereka untuk membuat bayaran Apple Pay dalam mana-mana laman web pada Mac anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengekalkan keselamatan peranti anda dan apa-apa kod laluan dan kata laluan yang digunakan. Anda bersetuju bahawa Apple tidak bertanggungjawab sekiranya anda hilang atau kongsi akses kepada peranti anda, atau sekiranya anda membuat apa-apa modifikasi yang tidak dibenarkan kepada macOS.

Sekiranya peranti anda hilang atau dicuri dan anda telah mendayakan ciri Find My, anda boleh menggunakan Find My atau https://icloud.com untuk cuba menggantungkan keupayaan membayar dengan Kad Bayaran Yang Disokong maya pada peranti tersebut dengan mengaktifkan Lost Mode. Anda juga boleh memadamkan peranti anda, yang akan cuba menggantungkan keupayaan untuk membayar dengan Kad yang Disokong maya dalam peranti tersebut. Anda juga harus menghubungi pengeluar Kad yang Disokong anda untuk mengelakkan akses yang tidak dibenarkan kepada Kad yang Disokong maya anda.

Sekiranya anda melaporkan atau Apple mengesyaki aktiviti yang bersifat penipuan atau penyalahgunaan, anda bersetuju untuk bekerjasama dengan Apple dalam mana-mana penyiasatan dan untuk menggunakan langkah pencegahan penipuan yang kami tetapkan.

6. Pembatasan Liabiliti

SELAIN DARIPADA SEMUA PENOLAKAN TUNTUTAN WARANTI DAN PEMBATASAN LIABILITI YANG DINYATAKAN DALAM LESEN TERSEBUT, APPLE TIDAK MENANGGUNG SEBARANG

LIABILITI UNTUK APA-APA PEMBELIAN, PEMBAYARAN, TRANSAKSI, PESANAN, PEMENUHAN PESANAN, MAKLUMAT RESIT, ATAU AKTIVITI PERNIAGAAN LAIN YANG DILAKSANAKAN DENGAN MENGGUNAKAN CIRI APPLE PAY, DAN ANDA BERSETUJU UNTUK MERUJUK SEPENUHNYA KEPADA PERJANJIAN YANG ANDA MUNGKIN ADA DENGAN PENGELUAR KAD, RANGKAIAN BAYARAN, ATAU PEDAGANG ANDA UNTUK MENYELESAIKAN SEBARANG PERTANYAAN ATAU PERTIKAIAN YANG BERKAITAN DENGAN KAD YANG DISOKONG, KAD MAYA YANG DISOKONG DAN AKTIVITI PERDAGANGAN BERKAITAN ANDA.

ROMÂNĂ

APPLE INC.
CONTRACT DE LICENȚĂ SOFTWARE pentru macOS Sonoma

Pentru utilizarea pe sistemele marca Apple

ÎNAINTE DE A UTILIZA SOFTWARE-UL APPLE, CITIȚI CU ATENȚIE ACEST CONTRACT DE LICENȚĂ SOFTWARE („LICENȚĂ"). PRIN UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI APPLE, SUNTEȚI DE ACORD CU OBLIGAȚIA DE A RESPECTA CLAUZELE PREZENTEI LICENȚE. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU CLAUZELE PREZENTEI LICENȚE, NU INSTALAȚI ȘI/SAU UTILIZAȚI SOFTWARE-UL APPLE ȘI, DACĂ PUTEȚI OPTA ÎNTRE „SUNT DE ACORD" ȘI „NU SUNT DE ACORD" REFERITOR LA CLAUZE, DAȚI CLIC PE „NU SUNT DE ACORD". DACĂ AȚI ACHIZIȚIONAT SOFTWARE-UL APPLE ÎN CADRUL UNEI ACHIZIȚII DE HARDWARE APPLE ȘI NU SUNTEȚI DE ACORD CU CLAUZELE PREZENTEI LICENȚE, PUTEȚI RETURNA ÎNTREGUL PACHET HARDWARE/ SOFTWARE APPLE ÎN TIMPUL PERIOADEI DE RETURNARE LA MAGAZINUL APPLE STORE SAU LA DISTRIBUITORUL AUTORIZAT DE UNDE L-AȚI OBȚINUT PENTRU A OBȚINE RAMBURSAREA CONTRAVALORII ACESTUIA, ÎN CONFORMITATE CU POLITICA DE RETURNARE APPLE DE LA https://www.apple.com/legal/sales-support/. TREBUIE SĂ RETURNAȚI ÎNTREGUL PACHET HARDWARE/SOFTWARE PENTRU A OBȚINE RAMBURSAREA CONTRAVALORII ACESTUIA.

NOTĂ IMPORTANTĂ: În măsura în care acest software poate fi utilizat pentru a reproduce, modifica, publica sau distribui materiale, licența acestuia vă este acordată doar pentru reproducerea, modificarea, publicarea și distribuirea materialelor neprotejate prin drepturi de autor, a materialelor pentru care dețineți drepturi de autor sau a materialelor pentru care dețineți o autorizație sau o permisiune legală de a le reproduce, modifica, publica sau distribui. Dacă aveți dubii în legătură cu dreptul dvs. de a copia, modifica, publica sau distribui un material, luați legătura cu consilierul juridic.

1. Generalități.
A. Software-ul Apple (inclusiv codul Boot ROM), orice software de la terțe părți, documentația, interfețele, conținutul, fonturile și orice alte date care însoțesc prezenta Licență („Software Apple original"), care pot fi actualizate sau înlocuite prin îmbunătățiri ale funcțiilor, actualizări software, îmbunătățiri de securitate, fișiere de sistem sau software-uri de restaurare a sistemului furnizate de Apple pentru computerul dvs. marca Apple sau dispozitivul periferic compatibil („Modificări software Apple"), indiferent dacă sunt preinstalate pe hardware-ul marca Apple, pe dispozitivele de stocare internă, pe suporturile amovibile, pe disc, în memoria ROM, pe orice alt suport sau în orice altă formă (Software-ul Apple original și Modificările software Apple sunt denumite colectiv „Software Apple") vă sunt licențiate și nu vândute de Apple Inc. („Apple") pentru a fi utilizate doar în conformitate cu clauzele prezentei Licențe. Apple și/sau concesionarii Apple își păstrează dreptul de proprietate asupra Software-ului Apple în sine și își rezervă toate drepturile care nu vă sunt acordate în mod expres. Sunteți de acord că termenele acestei Licențe se vor aplica pentru software-ul oricărei aplicații purtând marca Apple care poate fi preinstalată pe hardware-ul dvs. purtând marca Apple, cu excepția cazului în care un astfel de produs este însoțit de o licență separată, caz în care sunteți de acord că termenele licenței respective vor guverna utilizarea produsului respectiv de către dvs.

B. Apple, la discreția sa, poate pune la dispoziție Modificări software Apple ulterioare. Modificările software-ului Apple, dacă există, pot să nu includă în mod necesar toate funcțiile software existente sau funcțiile noi pe care Apple le lansează pentru modele mai noi sau pentru alte modele de computere marca Apple. Clauzele prezentei Licențe vor guverna orice Modificare software Apple furnizată de Apple, cu excepția cazului în care asemenea Modificare software Apple este însoțită de o licență separată, caz în care vor guverna clauzele licenței respective.

C. Drepturile de titlu și de proprietate intelectuală din și pentru orice conținut afișat sau accesat prin intermediul Software-ului Apple aparțin proprietarului conținutului respectiv. Acest conținut poate fi protejat prin drepturi de autor sau prin alte legi și tratate privind proprietatea intelectuală și poate face obiectul clauzelor de utilizare ale terțului care furnizează conținutul respectiv. Cu excepția prevederilor contrare din prezenta, această Licență nu vă acordă niciun drept de utilizare a unui astfel de conținut și nici nu vă garantează că acesta va continua să fie disponibil pentru dvs. Nu aveți dreptul să republicați, să retransmiteți sau să reproduceți nicio imagine accesată prin intermediul serviciului News sau Hărți ca fișier independent.

2. Utilizările permise de licență și restricțiile.
A. Licența pentru Software Apple preinstalat și pentru o singură copie. În conformitate cu termenele și condițiile prezentei Licențe, cu excepția cazului în care ați obținut Software-ul Apple din Mac App Store, printr-o descărcare automată sau în baza unei licențe de volum, de întreținere sau a unui contract scris de altă natură cu Apple, vă este acordată o licență neexclusivă limitată pentru a instala, utiliza și rula o (1) copie a Software-ului Apple pe un singur computer marca Apple la un moment dat. De exemplu, aceste termene de licență pentru o singură copie vi se aplică dacă ați obținut Software-ul Apple preinstalat pe un hardware marca Apple.

B. Licența Mac App Store. Dacă ați obținut o licență pentru Software-ul Apple din Mac App Store sau printr-o descărcare automată în conformitate cu termenele și condițiile prezentei Licențe și în baza regulilor de utilizare a Serviciilor și Conținutului definite în Termenele și condițiile pentru Servicii media (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/) („Reguli de utilizare”), vă este acordată o licență limitată, netransferabilă și neexclusivă:

(i) de a descărca, instala, utiliza și rula în scopuri personale, necomerciale o (1) copie a Software-ului Apple direct pe fiecare computer marca Apple pe care rulează macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave sau macOS High Sierra („Computer Mac”) pe care îl deții sau controlați;

(ii) în cazul unei întreprinderi comerciale sau al unei instituții educaționale, de a descărca, instala, utiliza și rula o (1) copie a Software-ului Apple pentru utilizarea: (a) de către o singură persoană pe fiecare Computer Mac pe care îl deții sau controlați sau (b) de către mai multe persoane pe un singur Computer Mac partajat pe care îl deții sau controlați. De exemplu, un singur angajat poate utiliza Software-ul Apple atât pe Computerul Mac desktop, cât și pe Computerul Mac laptop sau mai mulți studenți pot utiliza pe rând Software-ul Apple pe un singur Computer Mac amplasat într-un centru de resurse sau într-o bibliotecă; și

(iii) de a instala, utiliza și rula un număr maximum de (2) copii sau instanțe suplimentare ale Software-ului Apple sau orice software al sistemelor de operare macOS sau OS X anterioare sau versiuni ulterioare ale Software-ului Apple, în mediile de sisteme de operare virtuale de pe fiecare computer marca Apple pe care îl deții sau controlați și pe care este instalat Software-ul Apple, pentru: (a) dezvoltare software; (b) testare pe parcursul dezvoltării software-ului; (c) utilizare macOS Server; sau (d) utilizare personală, necomercială.

Cu excepția permisiunilor exprese din Secțiunea 3, permisiunea formulată în Secțiunea 2B (iii) de mai sus nu vă permite să utilizați copiile sau instanțele virtualizate ale Software-ului Apple în asociere cu un birou de servicii, cu servicii de partajare a timpului, a terminalelor sau cu alte tipuri similare de servicii. Cu excepția permisiunilor exprese din prezenta Secțiune 2B, nu este permisă utilizarea Software-ului Apple pentru rularea vreunui software de sistem de operare Apple, inclusiv iOS, iPadOS, watchOS sau tvOS, în medii virtuale ale sistemului de operare pe computer(e) Mac.

C. Licență de volum sau întreținere. Dacă ați obținut Software-ul Apple în baza unui program Apple de licență de volum sau întreținere, clauzele licenței dvs. de volum sau întreținere vor determina numărul de copii ale Software-ului Apple pe care le puteți descărca, instala, utiliza și rula pe computerele marca Apple pe care le dețineți sau controlați. Cu excepția cazului în care există alte acorduri scrise din partea Apple, toate celelalte termene și condiții din prezenta Licență se vor aplica utilizării Software-ului Apple în baza unei licențe de volum sau întreținere.

D. Cerințe de sistem; ID Apple. Reține că Software-ul Apple este compatibil doar cu hardware-ul marca Apple care respectă cerințele de sistem specificate de Apple. În plus, utilizarea și accesarea anumitor funcții ale Software-ului Apple și anumite servicii (definite la Secțiunea 6) pot necesita din partea dvs. solicitarea unei combinații unice de nume de utilizator și parolă, cunoscută drept ID Apple.

E. Fonturi. În conformitate cu termenele și condițiile prezentei Licențe, puteți utiliza fonturile incluse în Software-ul Apple pentru afișarea și tipărirea conținutului în timp ce rulați Software-ul Apple. Cu toate acestea, puteți îngloba fonturile în conținut doar dacă acest lucru este permis de restricțiile de înglobare aferente fontului în cauză. Aceste restricții de înglobare se găsesc în panoul Font Book/Previzualizare/Afișează informații font.

F. Voci; Subtitrări în timp real. În conformitate cu termenele și condițiile acestei Licențe, puteți: (i) să utilizați vocile de sistem incluse în Software-ul Apple („Voci de sistem”) (1) în timp ce rulați Software-ul Apple și (2) pentru a crea propriul conținut și proiecte originale pentru uz personal, necomerciale; (ii) să utilizați în timp real Subtitrările live generate automat de Software-ul Apple („Subtitrări live”), indiferent dacă sunt generate în timpul unui apel FaceTime sau altfel, numai pentru utilizarea personală, necomercială; și (iii) să utilizați funcția Voce personală pentru a crea o voce pe dispozitiv care sună ca dvs. („Voce personală”) folosind propria voce pentru utilizare personală, necomercială. Nicio altă creare sau utilizare a Vocilor de sistem, Subtitrărilor live sau Vocii personale nu este permisă de această licență, inclusiv, însă fără limitare la utilizarea, reproducerea, afișarea, performanța, înregistrarea, editarea sau retribuirea oricărei Voci de sistem, Subtitrări live sau Vocii personale într-un context pentru profit, fără profit, partajare publică sau comercial.

G. Funcțiile și compatibilitatea aplicației Poze. Este posibil ca aplicația Poze din Software-ul Apple („Aplicația Poze”) să nu fie compatibilă cu unele formate video și foto. Utilizarea unora dintre funcțiile Aplicației Poze va depinde de funcțiile camerei dvs. Sincronizarea pozelor cu Aplicația Poze și cu orice servicii furnizate de Apple sau de terți poate determina pierderi de date. Grafica, muzica și temele diaporamelor incluse în Aplicația Poze sunt destinate strict utilizării personale, necomerciale, în diaporamele pe care le creați utilizând Aplicația Poze. Nu puteți să utilizați, să extrageți sau să distribuiți în mod independent, comercial sau altfel, niciuna dintre fotografiile, imaginile, elementele grafice, ilustrațiile, conținuturile audio, video sau materialele similare („Materiale digitale”) conținute în aplicația Poze sau furnizate ca parte a acesteia sau să utilizați în orice alt fel Materialele digitale în afara contextului utilizării intenționate a acestora ca parte a Aplicației Poze.

H. Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon.
1. În măsura în care Apple și/sau afiliații săi pun un anumit software și/sau conținut la dispoziție pentru stocarea în memoria tampon (de exemplu, conținut aplicabil din Mac App Store) („Conținut Apple eligibil”), anumite caracteristici ale Software-ului Apple („Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon”) ar putea descărca și stoca în memoria tampon locală un astfel de Conținut Apple eligibil, pe computerul dvs. Apple ce rulează Software-ul Apple (în scopuri legate de prezenta Secțiune, un astfel de computer Apple este denumit „Computer Mac ce permite stocarea în memoria tampon”). **Dacă utilizați Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon ale Software-ului Apple, sunteți de acord că Apple ar putea descărca și stoca în memoria tampon un astfel de Conținut Apple eligibil, pe Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon.** Puteți dezactiva în orice moment Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon ale Software-ului

Apple în Partajare din Configurări de sistem, pe Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon.

2. Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon ale Software-ului Apple sunt create pentru utilizarea doar pe un Computer Mac ce permite stocarea în memoria tampon pe care îl aveți în proprietate sau pe care îl controlați și în exclusivitate în scopul urgentării livrării unui astfel de Conținut Apple eligibil către utilizatorii finali autorizați din reședința, compania sau organizația dvs. Înțelegeți că astfel de utilizatori ar putea avea nevoie de autentificarea separată la Apple, înainte de recepționarea Conținutului Apple eligibil și înțelegeți faptul că livrarea urgentată a Conținutului Apple eligibil prin intermediul Computerului Mac ce permite stocarea în memoria tampon nu va modifica termenele sub care dvs. sau utilizatorii dvs. finali recepționați acest Conținut Apple eligibil.

3. Confirmați și sunteți de acord cu faptul că utilizarea integrală a Conținutului Apple eligibil este supusă termenelor de licență aplicabile ce guvernează tipul de Conținut Apple eligibil ce este în curs de stocare în memoria tampon. Aceste termene ar putea include, fără limitare, Termenele și condițiile Serviciilor Media Apple, Termenele și condițiile iCloud, Contractul Instructor iTunes U, Contractul de licență software iTunes U și/sau termenele de licențiere aplicabile ce însoțesc software-ul descărcat, în afara cazului în care descărcarea a fost însoțită de propriul său contract separat de licență, caz în care este valabil acesta din urmă. O listă a contractelor de licență pentru software Apple (SLA) poate fi găsită aici: https://www.apple.com/legal/sla/. Confirmați și sunteți de acord că utilizarea Caracteristicilor de stocare a conținutului în memoria tampon, precum și stocarea Conținutului Apple eligibil pe Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon nu vă transferă în plus niciun alt drept față de cele ce vă sunt garantate prin termenele de licențiere aplicabile Conținutului Apple eligibil și nu constituie o garanție, renunțare sau altfel de limitare a oricăror drepturi ale Apple sau ale altor deținători de drepturi de autor asupra Conținutului Apple eligibil.

4. Nu aveți autorizația de a instala Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon având activate Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon într-o rețea pe care nu o aveți în proprietate sau pe care nu o controlați (sau pentru care nu aveți autorizația legală de a o utiliza în astfel de scopuri) sau de a permite accesul la un astfel de Conținut Apple eligibil unor utilizatori finali din afara reședinței, companiei organizației dvs. Sunteți de acord să utilizați Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon doar în scopuri personale, non-comerciale, sau în interiorul companiei sau organizației dvs. și doar conform permisiunilor indicate explicit prin prezenta. Nu aveți dreptul de a furniza către terți un serviciu care integrează sau profită de serviciile sau informațiile furnizate de Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon sau utilizează în vreun fel Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon.

5. Dacă activați Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon ale Software-ului Apple, sunteți de acord că Apple poate stoca, monitoriza și securiza Conținutul Apple eligibil aflat pe Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon și că poate colecta și utiliza informații tehnice despre Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon și despre rețelele aferente, inclusiv, dar fără limitare, identificatoarele hardware și adresele IP, în astfel de scopuri. Sunteți de acord să nu dezactivați, să nu întrerupeți, să nu alterați, să nu vă sustrageți și să nu interveniți în vreun alt mod asupra mecanismelor Apple de verificare, stocare sau autentificare, semnăturii digitale, managementului drepturilor digitale sau asupra altor mecanisme de securitate implementate în sau de Software-ul Apple, servicii, Conținutul Apple eligibil sau de alte tehnologii sau software Apple și să nu permiteți altor persoane să facă aceste lucruri.

6. Apple își rezervă dreptul de a opri punerea la dispoziție a Conținutului Apple eligibil pentru stocarea în memoria tampon de pe Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon (de exemplu, un anumit conținut pe care l-ați stocat anterior în memoria tampon ar putea fi indisponibil pentru stocarea ulterioară în memoria tampon) și de a elimina, în orice moment, la discreția sa, orice Conținut Apple

eligibil stocat în memoria tampon de pe Computerul Mac ce permite stocarea în memoria tampon; într-o astfel de situație, Apple nu va fi făcută răspunzătoare. Înțelegeți că o astfel de stocare în memoria tampon a Conținutului Apple eligibil ar putea fi indisponibilă în anumite țări sau regiuni. În orice moment, puteți elimina Conținutul Apple eligibil și puteți dezactiva Caracteristicile de stocare a conținutului în memoria tampon.

I. Conexiuni desktop de la distanță. În conformitate cu termenele și condițiile prezentei Licențe, în cazul conectării de la distanță de pe alt computer sau dispozitiv electronic (denumit fiecare în parte „Dispozitiv") la un computer marca Apple care execută Software-ul Apple (în scopul prezentei Secțiuni, acest computer marca Apple este denumit „Mac de bază"), prin funcția Partajare de ecran sau prin orice altă metodă:

(i) doar un (1) Dispozitiv se poate conecta de la distanță la un moment dat, direct sau indirect, pentru a controla sesiunea de desktop grafic a Software-ului Apple, care este rulată și afișată pe Mac-ul de bază; și

(ii) un număr rezonabil de Dispozitive se pot conecta de la distanță în același timp doar pentru a observa simultan aceeași sesiune de desktop grafic a Software-ului Apple rulată și afișată pe Mac-ul de bază, atâta timp cât acestea nu controlează în niciun mod Software-ul Apple; dar

(iii) doar un (1) Dispozitiv marca Apple se poate conecta de la distanță la un moment dat, direct sau indirect, pentru a controla o sesiune de desktop grafic separată a Software-ului Apple, diferită de cea rulată și afișată pe Mac-ul de bază, iar această conexiune poate fi efectuată doar prin intermediul funcției Partajare de ecran a Software-ului Apple.

Cu excepția permisiunilor exprese din prezenta Secțiune 2I sau din Secțiunea 3 sau a clauzelor contrare din licența Apple, sunteți de acord să nu utilizați Software-ul Apple sau oricare dintre funcțiile acestuia în asociere cu birourile de servicii, cu serviciile de partajare a timpului, a terminalelor sau cu alte tipuri similare de servicii, indiferent dacă asemenea servicii sunt furnizate în cadrul propriei dvs. organizații sau pentru terțe părți.

J. Alte restricții privind utilizarea. Drepturile specificate prin prezenta Licență nu vă permit să instalați, să utilizați sau să rulați Software-ul Apple pe niciun computer care nu este marca Apple și nici să le permiteți altor persoane să efectueze aceste acțiuni, iar dvs. sunteți de acord cu aceste prevederi. Sunteți de acord să nu îndepărtați, estompați sau modificați nicio notificare proprietară (inclusiv notificările privind mărcile comerciale și de copyright) care poate fi aplicată pe Software-ul Apple sau conținută în acesta. Cu excepția unor permisiuni diferite din termenele prezentei Licențe sau a altor clauze de licențiere din partea Apple: (i) doar un singur utilizator poate utiliza Software-ul Apple la un moment dat și (ii) vă este interzis să puneți la dispoziție Software-ul Apple într-o rețea unde poate fi rulat sau utilizat de mai multe computere în același timp. Cu excepția permisiunilor exprese din Secțiunea 3, sunt interzise închirierea, darea în leasing, împrumutul, vânzarea, redistribuirea sau sublicențierea Software-ului Apple.

K. Copie de backup. Puteți face o copie a Software-ului Apple (excluzând codul Boot ROM și alte firmware-uri Apple încapsulate sau conținute în alt mod în hardware-ul marca Apple) într-o formă care poate fi citită de computer doar în scopuri de backup, cu condiția ca această copie de backup să includă toate înștiințările despre drepturile de autor și alte drepturi de proprietate conținute în original. Codul Boot ROM și firmware-urile Apple sunt furnizate doar pentru utilizarea pe hardware-ul marca Apple și se interzice copierea, modificarea sau redistribuirea integrală sau parțială a acestora.

L. Migrarea software-ului existent. Dacă utilizați aplicația Asistent de migrare/configurare pentru a transfera software-ul de pe un computer marca Apple pe altul, rețineți faptul că utilizarea în continuare a

copiei originale a software-ului poate fi interzisă după transferarea copiei pe alt computer, cu excepția cazului în care aveți deja o copie licențiată a respectivului software pe ambele computere. Se recomandă consultarea contractelor de licență software relevante pentru termenele și condițiile aplicabile. Este posibil ca software-ul și serviciile terților părți să nu fie compatibile cu acest Software Apple, iar instalarea acestuia să afecteze disponibilitatea și capacitatea de utilizare a software-ului și serviciilor terților.

M. Open Source. Anumite componente ale Software-ului Apple și programele open source ale terților incluse în Software-ul Apple au fost sau pot fi puse la dispoziție de Apple pe site-ul său web Open Source (https://www.opensource.apple.com/) (denumite în mod colectiv „Componente open source"). Puteți modifica sau înlocui doar aceste Componente open source, în următoarele condiții: (i) Software-ul Apple modificat rezultat este utilizat în locul Software-ului Apple nemodificat pe computerele marca Apple pe care le dețineți sau controlați, atâta timp cât fiecare astfel de computer Apple are o copie licențiată corespunzătoare a Software-ului Apple; și (ii) respectați celelalte clauze ale acestei Licențe și orice clauze de licențiere aplicabile care guvernează utilizarea Componentelor open source. Apple nu are obligația de a furniza actualizări, întreținere, garanție, asistență tehnică sau de altă natură sau servicii pentru Software-ul Apple modificat rezultat. Recunoașteți în mod expres că, în cazul unei erori sau defecțiuni a hardware-ului Apple ca urmare a modificării Componentelor open source ale Software-ului Apple, această eroare sau defecțiune este exclusă din clauzele garanției pentru hardware-ul Apple.

N. Fără inginerie inversă. Nu vă sunt permise și sunteți de acord să nu întreprindeți sau să permiteți altora să întreprindă copierea (cu excepția celei permise în mod expres de prezenta Licență sau de Regulile de utilizare dacă acestea vă sunt aplicabile), decompilarea, ingineria inversă, dezasamblarea, încercarea de a deriva codul sursă, decriptarea, modificarea sau crearea de lucrări derivate ale Software-ului Apple sau ale oricăror servicii furnizate de Software-ul Apple sau ale oricărei părți a acestora (cu excepția cazului și doar în măsura în care oricare dintre restricțiile menționate anterior este interzisă prin dispoziții legale sau prin condițiile de licențiere care guvernează utilizarea Componentelor open source care pot fi incluse cu Software-ul Apple).

O. Respectarea legilor. Sunteți de acord să utilizați Software-ul și Serviciile Apple (așa cum acestea sunt definite în Secțiunea 6 de mai jos) în conformitate cu toate legile în vigoare, inclusiv legile locale ale țării sau regiunii în care aveți domiciliul sau în care descărcați sau utilizați Software-ul și Serviciile Apple. Caracteristicile Software-ului Apple și ale Serviciilor pot să nu fie disponibile în unele limbi sau regiuni, iar unele caracteristici pot varia în funcție de regiune. Este necesară o conexiune la internet pentru unele funcții ale Software-ului Apple și ale Serviciilor.

P. Software furnizat de terți. Apple a furnizat ca parte a pachetului de Software Apple și poate oferi drept upgrade, actualizare sau supliment al Software-ului Apple acces la anumite software-uri sau servicii furnizate de terți. În măsura în care Software-ul Apple conține sau oferă acces la orice software sau servicii furnizate de terți, Apple nu are nicio obligație expresă sau implicită de a oferi asistență tehnică sau de altă natură pentru software-ul sau serviciile în cauză. Vă rugăm să contactați direct comerciantul sau producătorul de software sau furnizorul de servicii pentru asistență tehnică și servicii pentru clienți referitoare la software-ul, serviciile și/sau produsele sale.

Q. Modificări ale Software-ului Apple. Softwware-ul Apple va verifica periodic la Apple dacă există Modificări ale Software-ului Apple. Dacă este disponibilă o modificare, aceasta se poate descărca și instala automat pe computerul dvs. și, dacă este cazul, pe dispozitivele dvs. periferice. **Prin utilizarea Software-ului Apple, sunteți de acord că Apple poate descărca și instala Modificări software Apple automate pe computerul dvs. și pe dispozitivele dvs. periferice.** Puteți dezactiva oricând actualizările automate ale sistemului de operare și a Îmbunătățirilor rapide de securitate prin modificarea configurărilor din Configurări de sistem > Actualizare Software > Avansat.

R. Personaje ale sistemului. În conformitate cu termenele și condițiile acestei Licențe, aveți dreptul să utilizați personaje Memoji incluse sau create cu Software-ul Apple („Personaje sistem”): (i) când rulați Software-ul Apple; și (ii) pentru a crea conținut și proiecte originale pentru utilizare proprie, necomercială. Nicio altă utilizare a Personajelor sistemului nu este permisă de prezenta Licență, inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea, reproducerea, afișarea, executarea, înregistrarea, publicarea sau redistribuirea vreunuia dintre Personajele sistemului într-un context cu scop lucrativ, fără scop lucrativ, de partajare publică sau comercial.

3. Leasing pentru Servicii de dezvoltare permise.
A. Leasing. Puteți închiria sau subînchiria o versiune cu licență validă a Software-ului Apple în integralitatea sa unei persoane fizice sau unei organizații (fiecare, un „Locatar”) dacă sunt respectate toate condițiile următoare:

(i) Software-ul Apple închiriat trebuie să fie utilizat exclusiv pentru a furniza Servicii de dezvoltare permise și fiecare Locatar trebuie să consulte și să accepte obligația de a respecta termenele prezentei Licențe;

(ii) fiecare perioadă de închiriere trebuie să fie de cel puțin douăzeci și patru (24) de ore consecutive;

(iii) în perioada de închiriere, Locatarul utilizator final trebuie să aibă dreptul unic și exclusiv de a utiliza și controla Software-ul Apple și hardware-ul purtând marca Apple pe care este instalat, cu excepția faptului că dvs., ca parte care închiriază Software-ul Apple („Locator”), puteți furniza asistență administrativă pentru Software-ul Apple; și

(iv) înainte de a utiliza Software-ul Apple, Locatarul utilizator final trebuie să consulte și să accepte obligația de a respecta termenele aplicabile oricărui software preinstalat pe Software-ul Apple, inclusiv, dar fără a se limita la, software-ul de dezvoltare Xcode de la Apple și la orice alt software Apple sau terț.

În scopul prezentei Secțiuni 3: (A) Locatar utilizator final înseamnă un Locatar care este utilizatorul final care folosește în ultimă instanță Software-ul Apple închiriat exclusiv pentru Servicii de dezvoltare permise; și (B) Servicii de dezvoltare permise înseamnă servicii de integrare continuă, inclusiv, dar fără a se limita la, dezvoltarea de software, construirea de software pornind de la codul sursă, testarea automată în timpul dezvoltării de software și rularea instrumentelor de dezvoltare necesare pentru susținerea unor astfel de activități. Fiecare Locator trebuie să notifice Apple înainte de închirierea sau subînchirierea Software-ului Apple în conformitate cu prezenta Secțiune 3, contactând serviciul Apple de relații cu dezvoltatorii (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subînchiriere. Un Locatar poate subînchiria în continuare Software-ul Apple în temeiul prezentei Secțiuni 3, cu condiția respectării de către Locatar a tuturor termenelor din prezenta Secțiune 3. Un Locatar care subînchiriază Software-ul Apple (care este considerat totodată Locator în temeiul prezentei Secțiuni 3) trebuie să renunțe complet la utilizarea și la controlul exclusiv al Software-ului Apple și al hardware-ului marca Apple pe care este instalat, în favoarea Locatarului său în perioada de închiriere.

C. Impunere. Ca Locator, aveți responsabilitatea de a: (i) asigura că fiecare Locatar respectă cerințele prezentei Secțiuni 3; (ii) asigura că fiecare Locatar acceptă toate termenele licenței aplicabile; și (iii) susține Apple în ceea ce privește impunerea respectării acesteia. Dacă un Locatar încalcă prezenta Licență sau alte termene de licență Apple aplicabile, drepturile acestuia de a utiliza Software-ul Apple sunt reziliate automat și sunteți de acord să încetați imediat utilizarea Software-ul Apple de către un astfel de Locatar când descoperiți o astfel de încălcare sau în cazul unei notificări în scris de la Apple cu privire la o astfel de încălcare.

D. Virtualizare. Pentru fiecare copie a Software-ul Apple care face obiectul unei închirieri în temeiul prezentei Secțiuni 3, un Locator sau un Locatar (dar nu ambii) poate instala, utiliza și rula copii sau instanțe suplimentare ale Software-ului Apple în medii virtuale cu sisteme de operare conform Secțiunii 2B (iii), cu condiția ca un Locator să poată virtualiza o singură instanță sau copie a Software-ului Apple ca instrument de aprovizionare cu scopul de a permite unui Locatar să acceseze și să utilizeze Software-ul Apple în temeiul prezentei Secțiuni 3.

E. Configurația sistemului. Dacă sunteți Locatar, confirmați că este posibil ca Software-ul Apple să fi fost configurat anterior de către Locatorul care vă închiriază Software-ul Apple, inclusiv selecția de configurări pentru Analitică, Servicii de localizare și alte funcții legate de securitate, confidențialitate și colectarea datelor. Confirmați și sunteți de acord că Apple nu răspunde pentru configurarea Software-ului Apple de către Locator.

4. Transferul.
A. Dacă ați obținut Software-ul Apple preinstalat pe un hardware marca Apple sau ați obținut licența pentru Software-ul Apple din Mac App Store sau printr-o actualizare software, puteți realiza o transferare unică și permanentă a tuturor drepturilor dvs. de licență asupra Software-ului Apple (în forma sa originală, așa cum este furnizat de Apple) către o altă parte, în următoarele condiții: (i) Software-ul Apple este transferat împreună cu hardware-ul marca Apple; (ii) transferul trebuie să includă Software-ul Apple în integralitatea sa, inclusiv toate părțile componente și prezenta Licență; (iii) nu veți păstra nicio copie a Software-ului Apple, integrală sau parțială, inclusiv copiile stocate pe un computer sau pe un alt dispozitiv de stocare; și (iv) partea care va primi Software-ul Apple citește și consimte să accepte termenele și condițiile din prezenta Licență. În scopul prezentei Licențe, dacă Apple furnizează o actualizare (de exemplu, de la versiunea 10.14 la 10.14.1) a Software-ului Apple, actualizarea este considerată drept parte a Software-ului Apple și nu poate fi transferată separat de versiunea anterioară actualizării acestuia.

B. Este interzisă transferarea oricărui Software Apple modificat sau înlocuit în conformitate cu Secțiunea 2M de mai sus. Toate componentele Software-ului Apple sunt furnizate în cadrul unui pachet și nu pot fi separate de pachet și distribuite drept aplicații autonome. Rețineți că este posibil ca Software-ul Apple furnizat împreună cu un anumit produs hardware marca Apple să nu funcționeze pe alte modele de hardware marca Apple.

C. Orice copie a Software-ului Apple care poate fi furnizată de Apple în scopuri promoționale, de evaluare, diagnosticare sau restaurare poate fi utilizată doar în scopurile respective și nu poate fi revândută sau transferată.

5. Consimțământul pentru utilizarea datelor. Anumite funcții, precum Analytics, Servicii de localizare, Siri, Dictare și Spotlight pot necesita informații de pe computerul dvs. pentru a le asigura funcționarea. Atunci când activați sau utilizați aceste funcții, se afișează detalii privind informațiile care sunt trimise la Apple și modul în care pot fi utilizate acestea. Puteți afla mai multe detalii accesând https://www.apple.com/privacy/. Informațiile dvs. vor fi tratate în permanență în conformitate cu Politica de confidențialitate Apple, disponibilă la adresa: https://www.apple.com/legal/privacy/ro.

6. Serviciile și Materialele unor terți.
A. Generalități. Software-ul Apple poate permite accesul la Apple iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Hărți, News și alte servicii și site-uri web aparținând Apple și unor terțe părți (denumite colectiv și individual „Servicii"). Utilizarea acestor Servicii necesită acces la internet, iar utilizarea anumitor Servicii poate necesita un ID Apple sau poate necesita din partea dvs. acceptarea unor termene suplimentare și poate face obiectul unor costuri suplimentare. Prin utilizarea acestui software în asociere cu un ID Apple sau alte Servicii Apple, acceptați condițiile de utilizare în vigoare

pentru Serviciul respectiv, precum cea mai recentă versiune a Termenelor și condițiilor Serviciilor Media Apple pentru țara sau regiunea în care accesați astfel de Servicii, pe care le puteți accesa și consulta la https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/.

B) Dacă vă înscrieți la iCloud, anumite funcții iCloud, precum „iCloud Drive", „Albume partajate" și „Găsire", pot fi accesate direct din Software-ul Apple. Luați la cunoștință și acceptați că utilizarea iCloud și a acestor funcții face obiectul celor mai recente termene și condiții ale serviciului iCloud, pe care le puteți accesa și examina la: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/.

C. Conținutul aplicației News. Utilizarea de către dvs. a conținutului accesat prin intermediul aplicației News se limitează exclusiv la o utilizare personală, necomercială, nu vă transferă niciun drept de proprietate asupra conținutului și exclude explicit, fără limitare, toate drepturile de utilizare comerciale sau promoționale asupra acestui conținut.

D. Hărți. Este posibil ca serviciul și funcțiile pentru hărți ale Software-ului Apple („Hărți"), inclusiv acoperirea datelor cartografice, să varieze în funcție de regiune. Atunci când activați sau utilizați Hărți, vor fi furnizate detalii privind informațiile care sunt trimise la Apple și modul în care pot fi utilizate acestea. Luați la cunoștință și sunteți de acord că utilizarea serviciului Hărți de către dvs. face subiectul celor mai recente termene și condiții ale serviciului Hărți, pe care le puteți accesa și analiza în bara laterală a aplicației Hărți.

E. Înțelegeți că prin utilizarea oricăruia dintre Servicii este posibil să întâlniți conținut ce poate fi considerat ofensator, indecent sau discutabil, conținut care poate sau nu să fi fost identificat ca având limbaj explicit și că rezultatele oricărei căutări sau accesarea unui anumit URL pot genera automat și neintenționat linkuri sau referințe către materiale discutabile. Cu toate acestea, sunteți de acord să utilizați serviciile pe propriul risc și compania Apple, asociații, agenții, directorii sau concesionarii acesteia nu vor fi considerați răspunzători pentru conținutul ce poate fi privit drept ofensator, indecent sau discutabil.

F. Unele Servicii pot afișa, include sau pune la dispoziție conținut, date, informații, aplicații sau materiale de la terțe părți („Materiale ale unor terțe părți") sau pot furniza linkuri către anumite site-uri web ale unor terțe părți. Prin utilizarea acestor Servicii, luați la cunoștință și sunteți de acord că Apple nu poate fi considerat răspunzător pentru examinarea sau evaluarea conținutului, acurateței, integralității, actualității, validității, respectării drepturilor de autor, legalității, decenței, calității sau oricărui alt aspect al unor asemenea Materiale sau site-uri web ale unor terțe părți. Apple, reprezentanții săi și societățile sale afiliate sau subsidiare nu garantează, nu aprobă, nu susțin și nu își asumă și nu vor avea nicio răspundere față de dvs. sau orice altă persoană pentru orice Servicii, Materiale sau site-uri web ale unor terțe părți ori pentru orice alte materiale, produse sau servicii ale unor terțe părți. Materialele de la terți și linkurile către alte site-uri web sunt furnizate strict pentru confortul dvs.

G. Nici Apple și niciunul dintre furnizorii săi de conținut nu garantează disponibilitatea, acuratețea, integralitatea, fiabilitatea sau actualitatea informațiilor bursiere, a datelor de localizare geografică, a informațiilor despre sănătate sau a oricăror alte date afișate de orice Serviciu. Informațiile financiare afișate de către orice Servicii sunt doar cu titlu informativ și nu trebuie să vă bazați pe ele drept recomandări pentru investiții. Înainte de a executa orice tranzacție bursieră bazată pe informațiile obținute prin intermediul Serviciilor, este recomandat să consultați un specialist financiar sau în investiții, care este calificat din punct de vedere legal pentru a furniza consultanță financiară sau de investiții în țara sau în regiunea dvs. Datele de localizare geografică furnizate de orice Serviciu, inclusiv serviciul Hărți Apple, sunt furnizate doar pentru navigație și/sau planificare elementară și nu trebuie să vă bazați pe ele în situații care necesită informații precise de localizare sau în care datele de localizare eronate, imprecise, întârziate sau incomplete pot duce la moarte, vătămare personală sau daune materiale sau de mediu. Acceptați faptul că rezultatele pe care le primiți de la serviciul Hărți pot fi diferite față de condițiile

rutiere și de teren reale din cauza unor factori care pot afecta precizia datelor Hărți, precum, fără limitare, condițiile meteo, rutiere și de trafic și evenimentele geopolitice. Pentru siguranța dvs., acordați întotdeauna atenție indicatoarelor rutiere și condițiilor rutiere curente. Respectați practicile conducerii preventive și reglementările privind traficul și rețineți că este posibil ca itinerarele pietonale și pentru biciclete să nu includă căile desemnate.

H. În măsura în care încărcați orice tip de conținut prin utilizarea Serviciilor, declarați că dețineți toate drepturile conexe, aveți autorizație sau vă este legal permis să încărcați asemenea conținut și că asemenea conținut nu încalcă niciuna dintre condițiile de utilizare aplicabile Serviciilor. Sunteți de acord că Serviciile includ conținut, informații și materiale protejate prin drepturi de proprietate care sunt deținute de Apple, de proprietarul site-ului web sau de concesionarii săi și sunt protejate prin legislația referitoare la proprietatea intelectuală și alte legi, incluzând, fără limitare, legislația privind drepturile de autor. Consimțiți să nu utilizați acest tip de conținut, informații sau materiale altfel decât pentru utilizarea permisă a Serviciilor și în nicio altă manieră aflată în discordanță cu termenele prezentei Licențe sau care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală ale unui terț sau ale Apple. Nicio porțiune a Serviciilor nu poate fi reprodusă sub nicio formă și prin niciun mijloc. Sunteți de acord să nu modificați, să nu închiriați, să nu dați în leasing, să nu împrumutați, să nu vindeți, să nu distribuiți sau să nu creați lucrări derivate pe baza Serviciilor, de nicio manieră și nu veți exploata Serviciile în niciun mod neautorizat, inclusiv, fără limitare, utilizarea Serviciilor pentru transmiterea de viruși, viermi, troieni sau alte tipuri de malware pentru computer ori prin violarea sau supraîncărcarea capacității rețelei. De asemenea, sunteți de acord să nu utilizați Serviciile în nicio manieră pentru a hărțui, a abuza, a spiona, a amenința, a defăima sau a încălca sau a viola în niciun fel drepturile oricărei alte părți și că Apple nu este în niciun mod responsabil pentru asemenea utilizări din partea dvs. nici pentru eventualele mesaje sau transmisii hărțuitoare, amenințătoare, defăimătoare, ofensatoare, ilicite sau ilegale pe care le-ați putea recepționa ca rezultat al utilizării oricăruia dintre Servicii.

I. În plus, este posibil ca astfel de Servicii și Materiale ale unor terțe părți să nu fie disponibile în toate limbile sau în toate țările sau regiunile. Apple nu face nicio declarație că asemenea Servicii și Materiale de la terți sunt adecvate sau disponibile pentru utilizare în vreo locație. În măsura în care optați să utilizați sau să accesați asemenea Servicii și Materiale ale unor terțe părți, o faceți din propria dvs. inițiativă și sunteți responsabil pentru respectarea tuturor legilor în vigoare, inclusiv, dar fără limitare la legile locale în vigoare și la legile privind confidențialitatea și colectarea datelor. Apple și concesionarii săi își rezervă dreptul de a modifica, a suspenda, a elimina sau a dezactiva accesul la orice Servicii în orice moment și fără notificare prealabilă. Apple nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru eliminarea sau dezactivarea accesului la oricare asemenea Servicii. De asemenea, Apple poate impune limite asupra utilizării sau accesării unor anumite Servicii, în orice caz și fără notificare prealabilă sau asumare a răspunderii.

7. Încetarea. Prezenta Licență rămâne în vigoare până la încetarea sa. Drepturile dvs. decurgând din prezenta Licență vor înceta automat sau nu vor continua să mai fie în vigoare fără notificare din partea Apple dacă nu vă conformați oricărei condiții din această Licență. La încetarea prezentei Licențe, trebuie să încetați orice utilizare a Software-ului Apple și să distrugeți toate copiile, integrale sau parțiale, ale acestuia. Prevederile secțiunilor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 și 14 ale prezentei Licențe vor fi aplicabile și după orice asemenea încetare.

8. Declinarea răspunderii pentru garanție.
A. Dacă sunteți un client care este consumator (o persoană care utilizează Software-ul Apple în afara activităților comerciale sau profesionale), este posibil să aveți drepturi legale în țara dvs. de reședință care să interzică aplicarea următoarelor limitări în cazul dvs. și, acolo unde sunt interzise, acestea nu se vor aplica în cazul dvs. Pentru informații suplimentare despre drepturi, contactați o organizație locală în domeniul consultanței pentru consumatori.

B. RECUNOAȘTEȚI ȘI ACCEPTAȚI ÎN MOD EXPRES CĂ, ÎN LIMITELE PERMISE PRIN LEGILE ÎN VIGOARE, UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI APPLE ȘI A SERVICIILOR SE FACE PE PROPRIUL DVS. RISC ȘI CĂ VĂ ASUMAȚI INTEGRAL RISCURILE REFERITOARE LA CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, PERFORMANȚĂ, ACURATEȚE ȘI EFORT.

C. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE PRIN LEGILE ÎN VIGOARE, SOFTWARE-UL ȘI SERVICIILE APPLE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ȘI „ÎN FUNCȚIE DE DISPONIBILITATE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, IAR APPLE ȘI CONCESIONARII APPLE (DENUMIȚI COLECTIV „APPLE” ÎN SCOPUL SECȚIUNILOR 8 ȘI 9) SE EXONEREAZĂ DE ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII REFERITOARE LA SOFTWARE-UL ȘI SERVICIILE APPLE, FIE ELE EXPLICITE, IMPLICITE SAU LEGALE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE ȘI/SAU CONDIȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ACURATEȚE, FOLOSINȚĂ LINIȘTITĂ ȘI NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR TERȚELOR PĂRȚI.

D. APPLE NU GARANTEAZĂ CĂ UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ȘI SERVICIILOR APPLE VA FI LIPSITĂ DE PROBLEME, CĂ FUNCȚIILE CONȚINUTE SAU SERVICIILE EXECUTATE ORI FURNIZATE DE SOFTWARE-UL APPLE VOR CORESPUNDE CERINȚELOR DVS., CĂ OPERAREA SOFTWARE-ULUI ȘI SERVICIILOR APPLE VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI, CĂ ORICE SERVICIU VA CONTINUA SĂ FIE PUS LA DISPOZIȚIE, CĂ DEFECTELE DIN SOFTWARE-UL ORI SERVICIILE APPLE VOR FI CORECTATE SAU CĂ SOFTWARE-UL ORI SERVICIILE APPLE VOR FI COMPATIBILE SAU VOR FUNCȚIONA CU ORICE SOFTWARE, APLICAȚII SAU SERVICII ALE UNOR TERȚE PĂRȚI. INSTALAREA ACESTUI SOFTWARE APPLE POATE AFECTA DISPONIBILITATEA ȘI CAPACITATEA DE UTILIZARE A SOFTWARE-ULUI, A APLICAȚIILOR SAU A SERVICIILOR UNOR TERȚI, PRECUM ȘI A PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR APPLE.

E. ÎN PLUS, RECUNOAȘTEȚI CĂ SOFTWARE-UL ȘI SERVICIILE APPLE NU SUNT DESTINATE SAU ADECVATE PENTRU UTILIZAREA ÎN SITUAȚII SAU MEDII ÎN CARE DEFECTAREA SAU ÎNTÂRZIERILE SOFTWARE-ULUI ORI SERVICIILOR APPLE SAU ERORILE SAU INEXACTITĂȚILE DIN CONȚINUTUL, DATELE SAU INFORMAȚIILE FURNIZATE DE ACESTEA AR PUTEA DUCE LA DECESUL, VĂTĂMAREA CORPORALĂ SAU DAUNE IMPORTANTE FIZICE SAU DE MEDIU, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, OPERAREA INSTALAȚIILOR NUCLEARE, SISTEMELOR DE NAVIGARE SAU DE COMUNICAȚII AERIENE, SISTEMELOR DE CONTROL AL TRAFICULUI AERIAN, APARATELOR DE MENȚINERE ARTIFICIALĂ A VIEȚII SAU A SISTEMELOR DE ARMAMENT.

F. NICIO INFORMAȚIE SAU RECOMANDARE COMUNICATĂ VERBAL SAU ÎN SCRIS DE APPLE SAU DE UN REPREZENTANT AUTORIZAT APPLE NU VA CONSTITUI O GARANȚIE. ÎN CAZUL ÎN CARE SOFTWARE-UL APPLE SAU SERVICIILE SE VOR DOVEDI DEFECTUOASE, VĂ VEȚI ASUMA INTEGRAL SUPORTAREA COSTURILOR PENTRU TOATE DEPANĂRILE, REPARAȚIILE SAU CORECTURILE NECESARE. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR IMPLICITE SAU LIMITĂRILE DREPTURILOR LEGALE APLICABILE ALE CONSUMATORULUI, AȘA ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA EXCLUDERILE ȘI LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS.

9. Limitarea răspunderii. ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGILE ÎN VIGOARE, APPLE, COMPANIILE AFILIATE, AGENȚII SAU DIRECTORII SĂI NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTORI PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE ȘI NICI PENTRU DAUNE INCIDENTALE, SPECIALE, INDIRECTE SAU CONSECUTIVE DE NICIUN FEL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, DAUNELE REZULTATE DIN PIERDERI DE PROFIT, CORUPEREA SAU PIERDEREA DATELOR, INCAPACITATEA DE A TRANSMITE SAU PRIMI DATE SAU INFORMAȚII (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, INSTRUCȚIUNI, LUCRĂRI ȘI MATERIALE DE CURS), ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII SAU ORICE ALTE DAUNE SAU PIERDERI COMERCIALE, REZULTATE DIN SAU AVÂND LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DVS. DE A UTILIZA SOFTWARE-UL SAU SERVICIILE APPLE SAU A ORICĂRUI SOFTWARE, APLICAȚII SAU SERVICII ALE UNOR TERȚE PĂRȚI ÎMPREUNĂ CU SOFTWARE-UL SAU SERVICIILE APPLE,

INDIFERENT CARE AR FI CAUZA, FĂRĂ A ȚINE CONT DE TEORIA RĂSPUNDERII CIVILE (RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ, EXTRACONTRACTUALĂ SAU DE ALTĂ NATURĂ) ȘI CHIAR DACĂ APPLE A FOST AVIZAT ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASTFEL DE DAUNE. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RĂSPUNDERII PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU PREJUDICII INCIDENTALE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ, AȘA ÎNCÂT ESTE POSIBIL CA ACEASTĂ LIMITARE SĂ NU SE APLICE ÎN CAZUL DVS. Răspunderea totală din partea Apple pentru toate daunele dvs. (în afara celei impuse de legislația în vigoare în cazurile de vătămare corporală) nu va depăși în nicio eventualitate suma de două sute cincizeci de dolari americani (250,00 USD). Limitările de mai sus se vor aplica inclusiv în cazul în care măsura compensatorie menționată mai sus nu reușește să își realizeze scopul esențial. FĂRĂ A ADUCE ATINGERE NICIUNUI ALT TERMEN DIN ACEASTĂ LICENȚĂ, DACĂ LEGEA CONTRACTULUI DE CONSUM DIN JAPONIA SE APLICĂ, CLAUZELE CARE LIMITEAZĂ RĂSPUNDEREA APPLE PENTRU PREJUDICII CARE DECURG DIN ÎNCĂLCĂRI ALE CONTRACTULUI SAU DELICTE COMISE DE APPLE NU SE APLICĂ DACĂ ASTFEL DE PREJUDICIU ESTE CAUZAT DE O EROARE INTENȚIONATĂ SAU DE NEGLIJENȚĂ GRAVĂ A APPLE.

10. Certificate digitale. Software-ul Apple conține funcții care permit acceptarea certificatelor digitale emise fie de Apple, fie de terțele părți. DVS. SUNTEȚI SINGURUL RESPONSABIL PENTRU DECIZIA DE A AVEA SAU NU ÎNCREDERE ÎNTR-UN CERTIFICAT EMIS DE APPLE SAU DE O TERȚĂ PARTE. UTILIZAREA CERTIFICATELOR DIGITALE SE FACE PE PROPRIUL DVS. RISC. ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGILE ÎN VIGOARE, APPLE NU OFERĂ NICIUN FEL DE GARANȚII SAU DECLARAȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, ASUPRA VANDABILITĂȚII SAU ADECVĂRII PENTRU UN ANUMIT SCOP, ACURATEȚEI, SECURITĂȚII SAU NEÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR TERȚELOR PĂRȚI CU PRIVIRE LA CERTIFICATELE DIGITALE. Sunteți de acord cu următoarele obligații: (a) nu veți falsifica sau utiliza în mod abuziv niciun certificat; (b) veți utiliza certificatele digitale doar în scopuri legale și în conformitate cu orice Politică privind certificatele, Declarația privind practica în domeniul certificatelor sau declarațiile privind practica comercială ale altor autorități de certificare; (c) sunteți singurul responsabil pentru împiedicarea oricărui utilizator neautorizat să folosească certificatele dvs. digitale; (d) sunteți singurul responsabil pentru împiedicarea oricărui utilizator neautorizat să folosească cheia dvs. privată asociată cu certificatul dvs. digital; și (e) veți revoca oricare dintre certificatele dvs. despre care aveți motive să credeți că a fost compromis. Politica Apple privind certificatele și Declarațiile privind practica în domeniul certificatelor se află la: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Controlul exporturilor. Nu poți utiliza, exporta sau reexporta Software-ul Apple decât în conformitate cu legislația Statelor Unite ale Americii și cu legislația jurisdicție sau jurisdicții de unde a fost obținut Software-ul Apple. În particular, dar fără limitare, Software-ul Apple nu poate fi exportat sau reexportat (a) în țări supuse unui embargo de către Statele Unite ale Americii sau (b) niciunei persoane aflate pe lista „Specially Designated Nationals" a Departamentului Trezoreriei Statelor Unite ale Americii sau pe listele „Denied Person" sau „Denied Entity" ale Departamentului Comerțului din Statele Unite ale Americii sau pe orice altă listă de persoane restricționate. Prin utilizarea Software-ului Apple, declarați și garantați că nu vă aflați în niciuna din aceste țări și pe niciuna din aceste liste. De asemenea, ești de acord că nu vei utiliza Software-ul Apple în niciun scop interzis de legislația Statelor Unite ale Americii, inclusiv, dar fără limitare, la dezvoltarea, proiectarea, fabricarea sau producția de proiectile, arme nucleare, chimice sau biologice.

12. Utilizatorii finali din Guvernul Statelor Unite. Software-ul Apple și documentația aferentă sunt „Commercial Items" (articole comerciale), așa cum este definit acest termen în clauza 48 C.F.R. (Code of Federal Rules) §2.101, constând în „Commercial Computer Software" (software comercial) și „Commercial Computer Software Documentation" (documentație pentru software comercial), așa cum sunt definiți acești termeni în clauzele 48 C.F.R. §12.212 sau 48 C.F.R. §227.7202, după caz. În conformitate cu clauza 48 C.F.R. §12.212 sau 48 C.F.R. între §227.7202-1 și 227.7202-4, după caz, Software-ul Comercial pentru Computer și Documentația Software-ului Comercial pentru Computer sunt licențiate utilizatorilor finali din Guvernul SUA (a) numai ca Bunuri comerciale și (b) numai cu acele

drepturi care sunt acordate oricăror alți utilizatori finali în conformitate cu termenii și condițiile din prezenta. Drepturile nepublicate sunt rezervate în virtutea legilor privind drepturile de autor în vigoare în Statele Unite ale Americii.

13. Legea guvernantă și independența clauzelor. Prezenta Licență va fi guvernată și interpretată în conformitate cu legislația Statului California, excluzând prevederile dreptului internațional privat. Această Licență nu va fi guvernată de Convenția Națiunilor Unite asupra contractelor de vânzare internațională de mărfuri, a cărei aplicare este exclusă în mod expres. Dacă sunteți un consumator din Regatul Unit, prezenta Licență va fi guvernată de legile corespunzătoare jurisdicției reședinței dvs. Dacă, din orice motiv, o instanță a unei jurisdicții competente găsește orice prevedere a Licenței ca fiind inaplicabilă, integral sau parțial, celelalte prevederi rămân în continuare aplicabile integral.

14. Integralitatea acordului. Limba prevalentă. Prezenta Licență constituie integralitatea acordului între dvs. și Apple cu privire la Software-ul Apple și înlocuiește toate înțelegerile anterioare sau actuale asupra acestui subiect. Niciun amendament și nicio modificare a prezentei Licențe nu vor căpăta efect în afara cazului în care sunt scrise și semnate de Apple. Orice traducere a prezentei Licențe este realizată pentru necesități locale și, în eventualitatea unei contradicții între versiunea în limba engleză și versiunea într-o altă limbă, versiunea în limba engleză va prevala, în măsura în care acest lucru este permis de legislația locală din jurisdicția dvs.

15. Recunoașterile terților.
A. Unele părți ale Software-ului Apple pot utiliza sau include software de la terțe părți și alte materiale protejate prin drepturi de autor. Recunoașterile, condițiile de licențiere și limitările răspunderii pentru asemenea materiale sunt conținute în documentația electronică pentru Software-ul Apple și utilizarea acestor materiale este guvernată de condițiile de utilizare respective. Utilizarea Google Safe Browsing Service este sub incidența condițiilor de utilizare Google (https://www.google.com/intl/ro/policies/terms/) și a politicii de confidențialitate Google (https://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/).

B. Unele biblioteci software și alte software-uri de la terțe părți incluse în Software-ul Apple sunt gratuite și licențiate în baza termenelor Licenței publice generale GNU (GPL) sau ale Bibliotecii GNU/Licenței publice secundare generale (LGPL), după caz. Puteți obține o copie completă a codului sursă într-o formă care poate fi citită de computer pentru acest software în baza termenelor GPL și LGPL, după caz, fără costuri, cu excepția costului pentru suport, expediere și manipulare, în urma unei cereri scrise către Apple la opensource@apple.com. Software-ul GPL/LGPL este distribuit în speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE, nici măcar a garanției implicite de VANDABILITATE sau ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. O copie a licenței GPL și LGPL este inclusă cu Software-ul Apple.

C. Utilizarea MPEG-4. Acest produs este licențiat sub licența portofoliului de brevete MPEG-4 Systems pentru codarea în conformitate cu standardul MPEG-4 Systems, cu excepția că o licență suplimentară și plata de redevențe sunt necesare pentru codarea legată de (i) datele stocate sau reproduse pe suporturi fizice pentru care se plătește individual pentru fiecare titlu și/sau (ii) datele pentru care se plătește individual pentru fiecare titlu și sunt transmise către un utilizator final pentru stocare și/sau utilizare permanentă. O astfel de licență suplimentară poate fi obținută de la MPEG LA, LLC. Consultați https://www.mpegla.com pentru detalii suplimentare.

Acest produs este licențiat conform Licenței portofoliului de brevete MPEG-4 Visual pentru utilizare personală și necomercială din partea unui consumator pentru (i) codarea de conținut video în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual („Video MPEG-4”) și/sau (ii) decodarea de conținut video MPEG-4 care a fost codat de un consumator angajat într-o activitate personală și necomercială și/sau a fost obținut de la un furnizor de video licențiat de MPEG LA pentru a furniza conținut video MPEG-4. Nicio licență nu este acordată și nu trebuie considerată ca fiind implicită pentru niciun alt fel de utilizare. Informații suplimentare, inclusiv referitoare la utilizarea și licențierea în scopuri promoționale, interne și

comerciale pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. Consultați https://www.mpegla.com.

D. Mențiunea H.264/AVC. În măsura în care Software-ul Apple conține funcționalități de codare și/sau decodare AVC, utilizarea comercială a H.264/AVC necesită licențiere suplimentară și se aplică următoarele clauze: FUNCȚIONALITATEA AVC DIN ACEST PRODUS ESTE LICENȚIATĂ ÎN PREZENTA DOAR PENTRU UTILIZARE PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ DIN PARTEA UNUI CONSUMATOR PENTRU (i) CODAREA DE CONȚINUT VIDEO ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL AVC („VIDEO AVC”) ȘI/SAU (ii) DECODAREA DE CONȚINUT VIDEO AVC CARE A FOST CODAT DE UN CONSUMATOR ANGAJAT ÎNTR-O ACTIVITATE PERSONALĂ ȘI NECOMERCIALĂ ȘI/SAU CONȚINUT VIDEO AVC CARE A FOST OBȚINUT DE LA UN FURNIZOR DE VIDEO LICENȚIAT PENTRU A FURNIZA CONȚINUT VIDEO AVC. INFORMAȚIILE REFERITOARE LA ALTE UTILIZĂRI ȘI LICENȚIERI POT FI OBȚINUTE DE LA MPEG LA L.L.C. CONSULTAȚI HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Mențiunea AMR. Funcționalitatea de codare și decodare adaptivă cu frecvențe multiple („AMR”, Adaptive Multi-Rate) din acest produs nu este licențiată pentru efectuarea de apeluri vocale celulare sau pentru utilizarea în orice produs de telefonie construit pe baza arhitecturii QuickTime pentru platforma Windows. Funcționalitatea de codare și decodare AMR din acest produs nu este licențiată pentru utilizare într-o infrastructură de comunicații celulare, inclusiv: stații de bază, controlere de stații de bază/controlere de rețea radio, centre de comutare și gateway-uri către și de la o rețea publică comutată.

F. Mențiunea FAA. Datele din Aircraft Situation Display și National Airspace System Status Information (denumite colectiv „Date de zbor”) afișate prin intermediul Software-ului Apple sunt generate de Administrația Federală a Aviației (FAA) din Statele Unite ale Americii. Sunteți de acord să nu redistribuiți Datele de zbor în absența unui acord prealabil în scris din partea FAA. FAA și Apple sunt exonerate de orice garanții, exprese sau implicite (inclusiv garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop) în legătură cu utilizarea și acuratețea Datelor de zbor. Sunteți de acord că FAA și Apple nu sunt răspunzătoare, colectiv sau individual, pentru nicio pierdere, daună, reclamație, răspundere, cheltuială ori penalitate și pentru nicio daună indirectă, specială, secundară, incidentală sau consecutivă rezultată în urma utilizării Datelor de zbor. Software-ul Apple nu este sponsorizat sau aprobat de FAA. FAA nu este răspunzătoare pentru problemele tehnice sau de sistem, iar dvs. nu trebuie să contactați FAA pentru astfel de probleme sau pentru probleme referitoare la fluxul de trafic operațional.

G. Utilizarea profilurilor de culoare Adobe. Puteți utiliza software-ul Adobe Color Profile inclus împreună cu Software-ul Apple în conformitate cu prezenta Licență, dar Adobe nu are nicio obligație de a oferi suport pentru profilurile de culoare în baza prezentei, inclusiv actualizări sau versiuni ulterioare ale profilurilor sau altor articole. Pe lângă prevederile Secțiunilor 8 și 9 de mai sus, COMPANIA ADOBE NU ESTE ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIO DAUNĂ, RECLAMAȚIE SAU COST, INDIFERENT DE NATURA ACESTORA. Software-ul Adobe Color Profile distribuit împreună cu Software-ul Apple este disponibil pentru descărcare și pe pagina Adobe, la https://www.adobe.com.

H. Contract de licență pentru utilizatorul final Gracenote®. Această aplicație sau dispozitiv conține software de la Gracenote, Inc. cu sediul în Emeryville, California („Gracenote”). Software-ul de la Gracenote („Software Gracenote”) oferă acestei aplicații posibilitatea identificării discului și/sau fișierelor, obținerii de informații referitoare la muzică, inclusiv date privind numele, artistul, piesa și titlul („Date Gracenote”) de la servere online sau din bazele de date încorporate (denumite colectiv „Servere Gracenote”), precum și a îndeplinirii altor funcții. Puteți utiliza Datele Gracenote numai prin intermediul funcțiilor acestei aplicații sau ale acestui dispozitiv destinate utilizatorului final.

Sunteți de acord să utilizați Datele Gracenote, Software-ul Gracenote și Serverele Gracenote numai pentru uzul dvs. personal și necomercial. Sunteți de acord să nu atribuiți, să nu copiați, să nu transferați sau să nu transmiteți Software-ul Gracenote sau orice Date Gracenote unei părți terțe. SUNTEȚI DE ACORD SĂ NU UTILIZAȚI SAU SĂ EXPLOATAȚI DATELE GRACENOTE, SOFTWARE-UL GRACENOTE

SAU SERVERELE GRACENOTE, DECÂT ÎN MODUL EXPRES PERMIS ÎN ACEST DOCUMENT.

Sunteți de acord că licența dvs. neexclusivă de utilizare a Datelor Gracenote, a Software-ului Gracenote și a Serverelor Gracenote va fi anulată dacă încălcați aceste restricții. Dacă licența dvs. este anulată, sunteți de acord să întrerupeți în totalitate orice fel de utilizare a Datelor Gracenote, a Software-ului Gracenote și a Serverelor Gracenote. Gracenote își rezervă toate drepturile asupra Datelor Gracenote, a Software-ului Gracenote și a Serverelor Gracenote, inclusiv toate drepturile de proprietate. În nicio situație, Gracenote nu va fi obligată să vă plătească în niciun fel pentru informațiile pe care le furnizați. Sunteți de acord ca Gracenote, Inc. să-și impună drepturile împotriva dvs. conform acestui Acord, direct, în nume propriu.

Serviciul Gracenote utilizează un identificator unic pentru a urmări, în scop statistic, interogările. Scopul unui identificator numeric alocat în mod aleatoriu este de a permite serviciului Gracenote să numere interogările fără să știe nimic despre dvs. Pentru mai multe informații, consultați pagina web privind politica de confidențialitate Gracenote pentru serviciul Gracenote.

Software-ul Gracenote și fiecare element din Datele Gracenote vă sunt licențiate „CA ATARE”. Gracenote nu declară și nu oferă garanții, în mod expres sau implicit, cu privire la acuratețea niciunor date Gracenote din Serverele Gracenote. Gracenote își rezervă dreptul să șteargă date din Serverele Gracenote sau să modifice categoriile de date pentru orice motive considerate suficiente de Gracenote. Nu se oferă nicio garanție că Software-ul Gracenote sau Serverele Gracenote nu conțin erori sau că funcționarea Software-ului Gracenote sau a Serverelor Gracenote nu va fi întreruptă. Gracenote nu este obligată să vă furnizeze tipuri sau categorii de date noi, îmbunătățite sau suplimentare, pe care Gracenote le-ar putea furniza în viitor și are libertatea de a întrerupe în orice moment furnizarea serviciilor sale. GRACENOTE ESTE EXONERATĂ DE TOATE GARANȚIILE, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR NELIMITAT LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE POSIBILITATE DE COMERCIALIZARE, DE ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME, DE TITLU ȘI DE NEÎNCĂLCARE. GRACENOTE NU GARANTEAZĂ REZULTATELE CARE VOR FI OBȚINUTE PRIN UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A SOFTWARE-ULUI GRACENOTE SAU A ORICĂRUI SERVER GRACENOTE. ÎN NICIUN CAZ GRACENOTE NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SECUNDARE SAU CARE REZULTĂ DIN UTILIZARE SAU PENTRU NICIO PIERDERE DE PROFIT SAU DE VENITURI.

16. Restricțiile serviciului Yahoo Search. Serviciul Yahoo Search disponibil prin intermediul Safari este licențiat pentru utilizare doar în următoarele țări și regiuni: Argentina, Aruba, Australia, Austria, Barbados, Belgia, Bermude, Brazilia, Bulgaria, Canada, Insulele Cayman, Chile, China continentală, Hong Kong, Taiwan, Columbia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Republica Dominicană, Ecuador, El Salvador, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Grenada, Guatemala, Ungaria, Islanda, India, Indonezia, Irlanda, Italia, Jamaica, Japonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malaezia, Malta, Mexic, Țările de Jos, Noua Zeelandă, Nicaragua, Norvegia, Panama, Peru, Filipine, Polonia, Portugalia, Puerto Rico, România, Singapore, Slovacia, Slovenia, Coreea de Sud, Spania, St. Lucia, St. Vincent, Suedia, Elveția, Thailanda, Bahamas, Trinidad și Tobago, Turcia, Marea Britanie, Uruguay, Statele Unite ale Americii și Venezuela.

EA1855
08.07.2023

Termene și condiții suplimentare pentru Apple Pay

Aceste Termene și condiții suplimentare pentru Apple Pay („Termene suplimentare”) suplimentează Acordul de licență software pentru macOS („Licența”); atât condițiile Licenței, cât și Termenele suplimentare prezente guvernează utilizarea funcției Apple Pay, care va fi considerată drept „Serviciu” în baza Licenței. Termenii scrișI cu majuscule utilizați în aceste Termene suplimentare au sensul enunțat în

Licență.

1. Prezentare generală și restricții de utilizare

Apple Pay vă permite să stocați reprezentări virtuale ale unor carduri de credit, de debit și preplătite, inclusiv Apple Card, care sunt compatibile cu funcția Apple Pay („Carduri compatibile") și utilizează Mac-uri compatibile pentru a iniția sau a face plăți pe site-uri web, pentru a ține evidența comenzilor și pentru a vizualiza chitanțele. Este posibil ca funcțiile Apple Pay aparținând Software-ului Apple să nu fie disponibile decât în anumite regiuni, pentru anumiți emitenți de carduri, rețele de plată și comercianți. Este posibil ca funcțiile să varieze în funcție de regiune, emitent și comerciant. Cardurile compatibile se pot schimba periodic.

Apple Pay este conceput pentru a fi utilizat de dvs. și puteți furniza doar propriile Carduri compatibile. Dacă puneți la dispoziție un card corporativ compatibil, se presupune că faceți acest lucru cu permisiunea angajatorului și sunteți împuternicit să acceptați aceste condiții de utilizare în numele angajatorului și toate tranzacțiile implicate de utilizarea acestei funcții.

Sunteți de acord să nu utilizați Apple Pay în scopuri ilegale sau frauduloase ori în alte scopuri interzise de Licență și de Termenele suplimentare de față. În plus, sunteți de acord să utilizați Apple Pay în conformitate cu legile și reglementările aplicabile. Sunteți de acord să nu afectați și să nu perturbați serviciul Apple Pay (inclusiv accesarea serviciului prin mijloace automatizate) sau a serverelor ori rețelelor conectate la serviciu sau orice politică, cerință sau reglementare privind rețelele conectate la serviciu (inclusiv orice acces, utilizare sau monitorizare neautorizată a datelor sau a traficului de date).

2. Utilizarea pe Mac-uri

Puteți utiliza Apple Pay pe Mac-uri compatibile pentru a iniția plăți pe site-uri web accesate prin intermediul Safari. Această funcție necesită un Card compatibil furnizat pe un dispozitiv iOS sau Apple Watch compatibil („Dispozitive compatibile"). Când doriți să achitați pe un site web folosind Apple Pay, vi se va solicita să autorizați tranzacția folosind un Dispozitiv compatibil.

Pe lângă clauzele enunțate în prezentele Termene suplimentare, utilizarea Apple Pay de către dvs. pentru a iniția plăți pe site-uri web accesate prin Safari face obiectul Termenelor și condițiilor suplimentare pentru Apple Pay aplicabile Dispozitivelor dvs. compatibile, iar termenele acestora sunt încorporate prin referință și pot fi consultate accesând: Configurări > General > Informații > Mențiuni legale > Licență pe dispozitivul dvs. iOS sau Informații > Mențiuni legale > Licență în aplicația Watch pe un dispozitiv iOS asociat. Este posibil să existe modificări ocazionale ale Dispozitivelor compatibile.

Pe un MacBook Pro cu Touch ID integrat, puteți configura Apple Pay prin furnizarea de Carduri compatibile și utilizarea Apple Pay pentru a efectua plăți pe site-uri web accesate prin intermediul Safari. Pentru a utiliza Apple Pay pe aceste Mac-uri, trebuie să aveți Carduri compatibile asociate cu un cont iCloud activ. Serviciul Apple Pay este disponibil doar pentru persoanele de peste 13 ani și poate face obiectul altor restricții bazate pe vârstă impuse de iCloud sau de emitentul în cauză al Cardurilor dvs. compatibile.

3. Relația companiei Apple cu dvs.

Apple nu procesează plăți și nu are control asupra plăților, retururilor, rambursărilor, premiilor, valorilor, reducerilor, comenzilor, onorării comenzilor sau a altor activități comerciale care au legătură cu utilizarea acestei funcții.

Termenele posibilelor acorduri încheiate între posesorul cardului și emitentul cardului vor continua să guverneze modul în care utilizați Cardurile dvs. compatibile și modul în care sunt utilizate în legătură cu

Apple Pay. În mod similar, achiziționarea de către dvs. a oricăror bunuri sau servicii utilizând funcția Apple Pay va face obiectul termenelor și condițiilor comercianților în cauză.

Apple Card este disponibil numai în Statele Unite și este emis de Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch („Emitentul Apple Card"). Atunci când vă înscrieți pentru Apple Card, solicitați deschiderea unui cont la Emitentul Apple Card. Apple Card este disponibil numai pentru persoanele în vârstă de cel puțin 18 ani (sau mai mult în funcție de statul dvs. de reședință). Instituția financiară responsabilă pentru furnizarea Apple Card se poate schimba, iar utilizarea Apple Card de către dvs. face obiectul termenelor și condițiilor acesteia.

Nimic din Licență sau din aceste Termene suplimentare nu modifică termenele contractului de emitere a cardului pe care îl aveți cu banca emitentă sau comerciantul sau alte termene și condiții aplicabile pentru utilizarea funcțiilor Apple Pay, iar aceste termene vor continua să guverneze modul în care utilizați funcția Apple Pay aplicabilă și reprezentarea virtuală a acestora pe Mac-ul dvs. compatibil.

Sunteți de acord că Apple nu este parte contractuală în contractele încheiate de des. cu emitentul cardurilor sau cu comerciantul și nu este responsabilă pentru (a) conținutul, acuratețea sau indisponibilitatea cardurilor de plată, activităților comerciale, tranzacțiilor, achizițiilor, comenzilor, onorării comenzilor sau chitanțelor atunci când utilizați funcționalitatea Apple Pay; (b) asigurarea creditului sau evaluarea eligibilității pentru credit; (c) activitățile emitenților, ale comercianților sau ale altor terți legate de utilizarea de către dvs. a Apple Pay sau a Portofelului; (d) deciziile luate de un emitent, comerciant sau alt terț în legătură cu un Card compatibil; (e) acumularea sau valorificarea premiilor sau a valorii stocate din cadrul unui program de fidelizare al unui comerciant; sau (f) alimentarea sau reîncărcarea cardurilor preplătite. Contactați emitentul cardului sau comerciantul în cauză în legătură cu orice litigiu sau întrebare legată de cardurile de plată sau activitățile comerciale asociate acestora.

4. Confidențialitate

Când folosiți Apple Pay pentru a iniția o tranzacție de plată care trebuie finalizată pe un Dispozitiv compatibil, Apple Pay va transfera informațiile de plată într-un format criptat între Mac-ul și Dispozitivul dvs. compatibil pentru a finaliza tranzacția. Când folosiți Apple Pay pentru a efectua o tranzacție de plată pe un MacBook Pro cu Touch ID integrat, informațiile dvs. de plată vor fi furnizate într-un format criptat către site-ul web ca parte a tranzacției respective. Când adăugați un card la Apple Pay pe un MacBook Pro cu Touch ID integrat, informațiile despre dispozitivul dvs., cum ar fi activarea anumitor configurări ale dispozitivului și modelele de utilizare a dispozitivului (de exemplu, procentul din timp în care dispozitivul se află în mișcare, numărul aproximativ de apeluri pe săptămână), vor fi trimise către Apple pentru a determina eligibilitatea și a preveni fraudele. Puteți obține informații detaliate despre informațiile cu caracter personal colectate, utilizate sau partajate ca parte a utilizării de către dvs. a funcției Apple Pay citind mențiunile de confidențialitate specifice serviciului relevant, inclusiv secțiunea Despre Apple Pay și Intimitate, care poate fi accesată pe dispozitivul iOS sau pe Mac sau în aplicația Watch de pe un dispozitiv iOS asociat sau vizitând https://www.apple.com/legal/privacy/ro. Dacă utilizați Apple Pay, sunteți de acord și vă exprimați consimțământul ca Apple, filialele și agenții Apple să transmită, să colecteze, să întrețină, să proceseze și să utilizeze informațiile de mai sus, pentru a furniza funcționalitatea Apple Pay.

5. Securitate

Apple Pay stochează reprezentări virtuale ale Cardurilor dvs. compatibile și înțelegeți și recunoașteți că furnizarea codului de acces sau a parolei dispozitivului dvs. unei părți terțe sau autorizarea unei părți terțe să-și adauge amprenta pentru a utiliza Touch ID pe Dispozitivul sau Mac-ul dvs. compatibil poate conduce la posibilitatea acesteia de a face plăți Apple Pay pe site-uri web de pe Mac-ul dvs. Responsabilitatea pentru menținerea securității dispozitivelor, a codurilor de acces și parolelor aplicabile

vă aparține exclusiv dvs. Sunteți de acord că Apple nu este responsabilă dacă pierdeți sau partajați accesul la dispozitivul dvs. sau dacă aduceți modificări neautorizate sistemului macOS.

Dacă v-ați pierdut dispozitivul sau dacă v-a fost furat și aveți activată funcția Găsire, puteți să folosiți funcția Găsire sau https://icloud.com pentru a încerca să suspendați posibilitatea de a plăti cu Cardurile compatibile virtuale de pe dispozitiv, trecându-l în modul Pierdut. De asemenea, puteți să ștergeți conținutul dispozitivului, ceea ce ar suspenda capacitatea de a plăti cu Carduri compatibile virtuale de pe dispozitiv. În plus, trebuie să contactați emitentul Cardurilor compatibile pentru a împiedica accesul neautorizat la Cardurile dvs. virtuale compatibile.

Dacă raportați sau Apple bănuiește o activitate abuzivă sau frauduloasă, sunteți de acord să cooperați cu Apple în orice investigație și să utilizați măsurile de prevenire a fraudei pe care vi le recomandăm.

6. Limitarea răspunderii

PE LÂNGĂ LIMITĂRILE GARANȚIILOR ȘI ALE RĂSPUNDERII ENUNȚATE ÎN LICENȚĂ, APPLE NU ÎȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU ACHIZIȚII, PLĂȚI, TRANZACȚII, COMENZI, ONORAREA COMENZILOR, INFORMAȚII PRIVIND CHITANȚELE SAU ALTE ACTIVITĂȚI COMERCIALE FĂCUTE CU AJUTORUL FUNCȚIEI APPLE PAY ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ UTILIZAȚI DOAR CONTRACTELE ȘI ACORDURILE CU EMITENTUL CARDULUI, REȚEAUA DE PLATĂ SAU COMERCIANTUL PENTRU A REZOLVA PROBLEMELE SAU LITIGIILE LEGATE DE CARDURILE DVS. COMPATIBILE, CARDURILE VIRTUALE COMPATIBILE ȘI ACTIVITĂȚILE COMERCIALE ASOCIATE ACESTORA.

SLOVENČINA

APPLE INC.
SOFTVÉROVÁ LICENČNÁ ZMLUVA PRE macOS Sonoma

Určené na používanie so systémami značky Apple

PRED POUŽITÍM SOFTVÉRU APPLE SI POZORNE PREČÍTAJTE TÚTO SOFTVÉROVÚ LICENČNÚ ZMLUVU (ĎALEJ LEN „LICENCIA“). POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI APPLE VYJADRUJETE SÚHLAS S DODRŽIAVANÍM PODMIENOK TEJTO LICENCIE. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE, SOFTVÉR APPLE NEINŠTALUJTE ANI NEPOUŽÍVAJTE A V PRÍPADE, ŽE SA VÁM PRE PODMIENKY ZOBRAZIA MOŽNOSTI „SÚHLASÍM“ ALEBO „NESÚHLASÍM“, KLIKNITE NA „NESÚHLASÍM“. AK STE ZÍSKALI SOFTVÉR APPLE AKO SÚČASŤ ZAKÚPENÉHO HARDVÉRU APPLE A NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO LICENCIE, MÔŽETE DO TERMÍNU NA VRÁTENIE VRÁTIŤ CELÝ BALÍK HARDVÉR/SOFTVÉR PRODUKTU APPLE DO PREDAJNE APPLE STORE ALEBO AUTORIZOVANÉMU DISTRIBÚTOROVI, U KTORÉHO STE HO ZAKÚPILI. PENIAZE VÁM BUDÚ VRÁTENÉ V SÚLADE S PRAVIDLAMI SPOLOČNOSTI APPLE OHĽADNE VRÁTENIA VÝROBKOV, KTORÉ NÁJDETE NA STRÁNKE https://www.apple.com/legal/sales-support/. PODMIENKOU VRÁTENIA PEŇAZÍ JE ODOVZDANIE CELÉHO BALÍKA HARDVÉR/SOFTVÉR.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA: V rozsahu, v ktorom bude tento softvér používaný na reprodukciu, modifikáciu, publikovanie a distribúciu rôznych materiálov, je vám licencia preň poskytnutá len na reprodukciu, modifikáciu, publikovanie alebo distribúciu materiálov, ktoré nie sú chránené autorskými právami, prípadne materiálov, ktorých autorské práva vlastníte vy alebo na reprodukciu, modifikáciu, publikovanie či distribúciu ktorých ste poverení, resp. oprávnení. Ak si nie ste istí svojimi právami na kopírovanie, úpravu, zverejnenie alebo distribúciu materiálov, obráťte sa na svojho právneho poradcu.

1. Všeobecné podmienky.
A. Softvér Apple (vrátane kódu Boot ROM), akýkoľvek softvér tretích strán, dokumentácia, rozhrania, obsah, písma a akékoľvek dáta dodávané spolu s touto Licenciou („Pôvodný Softvér Apple“) vrátane vylepšení jednotlivých funkcií, aktualizácií softvéru, bezpečnostných reakcií, systémových súborov alebo softvéru na obnovenie systému poskytovaného spoločnosťou Apple pre váš počítač značky Apple alebo podporované periférne zariadenie („Zmeny Softvéru Apple“), či už predinštalované v hardvéri značky Apple, v internom úložisku, na vymeniteľnom médiu, na disku, v ROM pamäti, alebo na iných nosičoch v akejkoľvek podobe (Pôvodný Softvér Apple a Zmeny Softvéru Apple sa súhrnne označujú ako „Softvér Apple“), sú vám licencované, nie predané spoločnosťou Apple Inc. („Apple“) len na použitie v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Licencii. Spoločnosť Apple a/alebo jej poskytovatelia licencií si ponechávajú vlastníctvo samotného Softvéru Apple a vyhradzujú si všetky práva, ktoré vám výslovne neboli udelené. Súhlasíte s tým, že podmienky uvedené v tejto Licencii sa budú vzťahovať na ktorýkoľvek aplikačný softvér značky Apple, ktorý môže byť vopred nainštalovaný na vašom zariadení značky Apple, pokiaľ tento softvér neobsahuje vlastnú licenciu. V takom prípade súhlasíte s tým, že sa používanie daného produktu bude riadiť touto licenciou.

B. Spoločnosť Apple môže vydať ďalšie Zmeny Softvéru Apple. Prípadné Zmeny Softvéru Apple nemusia nevyhnutne obsahovať všetky existujúce funkcie alebo nové softvérové funkcie, ktoré spoločnosť Apple vydáva pre novšie alebo iné modely počítačov Apple. Podmienky uvedené v tejto Licencii sa vzťahujú na akékoľvek Zmeny Softvéru Apple poskytnuté spoločnosťou Apple, pokiaľ nie je k Zmenám Softvéru Apple pripojená osobitná licencia. V takom prípade používanie Softvéru Apple podlieha tejto priloženej licencii.

C. Vlastnícke práva a práva na duševné vlastníctvo voči obsahu zobrazenému alebo získanému prostredníctvom Softvéru Apple patria príslušnému vlastníkovi daného obsahu. Takýto obsah môže byť chránený autorským právom alebo ďalšími zákonmi a dohodami na ochranu duševného vlastníctva a jeho používanie môže podliehať podmienkam používania tretej strany, ktorá obsah poskytuje. Okrem tu uvedených výnimiek vám táto Licencia neudeľuje žiadne práva na používanie takéhoto obsahu ani nezaručuje, že tento obsah bude pre vás naďalej dostupný. Zakazuje sa vám opätovné zverejňovanie, opätovné vysielanie alebo reprodukovanie obrázkov, ku ktorým získate prístup cez aplikácie News alebo Mapy, v podobe samostatného súboru.

2. Práva a obmedzenia vyplývajúce z tejto Licencie.
A. Licencia na jednu kópiu predinštalovaného Softvéru Apple. Získavate obmedzenú neexkluzívnu licenciu na inštaláciu, používanie a spúšťanie naraz jednej (1) kópie Softvéru Apple na jednom počítači značky Apple, a to v súlade s pravidlami a podmienkami tejto Licencie, s výnimkou prípadov, keď ste získali Softvér Apple z obchodu Mac App Store, prostredníctvom automatického sťahovania alebo na základe multilicencie, zmluvy o údržbe či inej písomnej zmluvy od spoločnosti Apple. Napríklad podmienky tejto licencie na jednu štandardnú kópiu sa na vás vzťahujú v prípade, že ste Softvér Apple získali predinštalovaný na značkovom hardvéri Apple.

B. Licencia pre Mac App Store. Ak ste získali licenciu na Softvér Apple pri kúpe v obchode Mac App Store alebo prostredníctvom automatického sťahovania, vzťahujú sa na vás pravidlá a podmienky tejto Licencie v súlade s právami uvedenými v pravidlách používania služieb a obsahu, ktoré sa nachádzajú v Obchodných podmienkach mediálnych služieb spoločnosti Apple (Apple Media Services) (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/sk/terms.html) (ďalej len „Pravidlá používania“) a získavate obmedzenú, neprenosnú, neexkluzívnu licenciu:

(i) na sťahovanie, inštalovanie, používanie a spúšťanie na osobné nekomerčné použitie jedného (1) exemplára Softvéru Apple priamo na každom počítači značky Apple so systémom macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave alebo macOS High Sierra („Počítač Mac“), ktorý vlastníte alebo spravujete;

(ii) ak ste komerčná entita alebo vzdelávacia inštitúcia, na stiahnutie, inštaláciu, používanie a spúšťanie jedného (1) exemplára Softvéru Apple na používanie buď: (a) jednotlivou osobou na každom z Počítačov Mac, ktoré vlastníte alebo spravujete, alebo (b) viacerými osobami na jednom zdieľanom Počítači Mac, ktorý vlastníte alebo spravujete. Napríklad jeden zamestnanec môže Softvér Apple používať na svojom zamestnaneckom stolnom Počítači Mac a prenosnom Počítači Mac alebo niekoľko študentov môže striedavo používať Softvér Apple na jednom Počítači Mac, ktorý sa nachádza v stredisku so zdrojmi alebo v knižnici; a

(iii) na inštalovanie, používanie a spúšťanie až dvoch (2) ďalších exemplárov (inštancií) Softvéru Apple alebo softvéru pre operačné systémy staršie ako macOS alebo OS X či následných vydaní Softvéru Apple v rámci prostredí virtuálneho operačného systému na každom počítači značky Apple, ktorý vlastníte alebo spravujete, na ktorom sa Softvér Apple už používa, na účely: (a) vývoja softvéru; (b) testovania počas vývoja softvéru; (c) používania produktu macOS Server; alebo (d) osobného nekomerčného použitia.

S výnimkou prípadov výslovne povolených v časti 3 vás povolenie uvedené v časti 2B(iii) vyššie neoprávňuje na používanie virtualizovaných kópií alebo inštancií Softvéru Apple v spojení so službami typu stredisko služieb, zdieľanie času, zdieľanie terminálu alebo iných podobných typov služieb.
S výnimkou prípadov výslovne povolených v tejto časti 2B nesmiete Softvér Apple používať na spúšťanie akéhokoľvek operačného systému Apple vrátane systémov iOS, iPadOS, watchOS alebo tvOS v prostrediach virtuálnych operačných systémov na počítačoch Mac.

C. Multilicencia alebo licencia na údržbu. Ak ste získali Softvér Apple na základe multilicencie alebo programu licencií na údržbu Apple, podmienky vašej multilicencie alebo licencie na údržbu určujú počet kópií Softvéru Apple, ktoré ste oprávnení stiahnuť, nainštalovať, používať a spúšťať na značkových počítačoch Apple, ktoré vlastníte alebo máte k dispozícii. Všetky ostatné pravidlá a podmienky tejto Licencie sa vzťahujú na vaše používanie Softvéru Apple získaného na základe multilicencie alebo licencie na údržbu, okrem prípadov, keď to bude so spoločnosťou Apple písomnou formou dohodnuté inak.

D. Systémové požiadavky, Apple ID. Softvér Apple je podporovaný len na značkovom hardvéri Apple, ktorý spĺňa systémové požiadavky stanovené spoločnosťou Apple. Navyše môže používanie a prístup k niektorým funkciám Softvéru Apple (definované v časti 6) vyžadovať, aby ste požiadali o jedinečnú kombináciu používateľského mena a hesla známu ako Apple ID.

E. Písma. Na základe podmienok a pravidiel tejto Licencie môžete používať písma, ktoré sú súčasťou Softvéru Apple, s cieľom zobrazovať a tlačiť obsah pri používaní Softvéru Apple, avšak písma smiete vkladať do obsahu len v prípade, že je to povolené obmedzeniami vkladania, ktoré sú súčasťou daného typu písma. Tieto obmedzenia vkladania nájdete v paneli Kniha písiem/Náhľad/Zobraziť info.

F. Hlasy; titulky Live Captions. V súlade s podmienkami tejto Licencie môžete: (i) používať systémové hlasy obsiahnuté v Softvéri Apple („Systémové hlasy“) (1) počas používania Softvéru Apple a (2) na vytváranie vlastného originálneho obsahu a projektov na svoje osobné nekomerčné použitie; (ii) používať titulky Live Captions automaticky generované v zariadení v reálnom čase Softvérom Apple (ďalej len „Titulky Live Captions“), či už počas hovoru FaceTime alebo iným spôsobom, len na osobné nekomerčné použitie; a (iii) pomocou funkcie Personal Voice (Osobný hlas) vytvoriť v zariadení hlas, ktorý znie ako vy (ďalej len „Osobný hlas“), podľa vášho vlastného hlasu na vaše osobné nekomerčné použitie. Táto Licencia nepovoľuje žiadne ďalšie vytváranie ani používanie Systémových hlasov, titulkov Live Captions ani Osobného hlasu vrátane (okrem iného) použitia, reprodukcie, zobrazovania, verejného používania, nahrávania, publikovania alebo redistribúciu ktoréhokoľvek zo Systémových hlasov, titulkov Live Captions alebo Osobného hlasu na ziskové, neziskové, verejné či komerčné účely.

G. Funkcie a podpora aplikácie Fotky. Aplikácia Fotky v Softvéri Apple („Aplikácia Fotky“) nemusí podporovať niektoré formáty fotiek alebo videa. Používanie niektorých funkcií Aplikácie Fotky bude závisieť od funkcií vášho fotoaparátu alebo kamery. Synchronizácia fotiek s Aplikáciou Fotky a ľubovoľnými službami Apple alebo tretích strán môže viesť k strate dát. Grafika, hudba a témy prezentácií, ktoré sú súčasťou Aplikácie Fotky, sú určené len pre osobné, nekomerčné využitie v prezentáciách vytvorených v Aplikácii Fotky. Je zakázané používať, extrahovať alebo distribuovať, komerčne alebo za iným účelom, samostatné fotky, obrázky, grafiku, audio, video alebo podobné aktíva („Digitálne materiály“) obsiahnuté v Aplikácii Fotky alebo poskytované ako jej súčasť, alebo inak používať Digitálne materiály mimo kontextu, pre ktorý boli vytvorené ako súčasť Aplikácie Fotky.

H. Funkcie ukladania obsahu do vyrovnávacej pamäte.
1. V rozsahu, v akom spoločnosť Apple a/alebo jej pridružené spoločnosti umožňujú ukladanie určitého softvéru a/alebo obsahu do vyrovnávacej pamäte (napr. príslušný obsah z obchodu Mac App Store) (ďalej len „Oprávnený obsah Apple“), môžu určité funkcie Softvéru Apple (ďalej len „Funkcie ukladania obsahu do vyrovnávacej pamäte“) automaticky sťahovať a lokálne ukladať takýto Oprávnený obsah Apple do vyrovnávacej pamäte vášho počítača Apple, v ktorom je nainštalovaný Softvér Apple (na účely tejto sekcie sa bude takýto počítač Apple označovať ako „Mac s možnosťou ukladania do vyrovnávacej pamäte“). **Používaním Funkcií ukladania obsahu do vyrovnávacej pamäte Softvéru Apple súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple môže stiahnuť Oprávnený obsah Apple a uložiť ho do vyrovnávacej pamäte vášho Macu s možnosťou ukladania do vyrovnávacej pamäte.** Funkcie ukladania obsahu do vyrovnávacej pamäte Softvéru Apple môžete kedykoľvek vypnúť v časti Zdieľanie v Systémových nastaveniach svojho Macu s možnosťou ukladania do vyrovnávacej pamäte.

2. Funkcie ukladania obsahu do vyrovnávacej pamäte Softvéru Apple môžete používať iba na Macu s možnosťou ukladania do vyrovnávacej pamäte, ktorý vlastníte alebo používate, a to výlučne na účely urýchlenia doručenia Oprávneného obsahu Apple autorizovaným koncovým používateľom vo vašej domácnosti, spoločnosti alebo organizácii. Beriete na vedomie, že títo používatelia sa pred prijatím Oprávneného obsahu Apple budú pravdepodobne musieť osobitne prihlásiť do služieb Apple a že urýchlené doručenie Oprávneného obsahu Apple prostredníctvom Macu s možnosťou ukladania do vyrovnávacej pamäte nijako nezmení podmienky, ktoré upravujú prijatie Oprávneného obsahu Apple vami alebo koncovými používateľmi.

3. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek používanie Oprávneného obsahu Apple sa riadi príslušnými licenčnými podmienkami vzťahujúcimi sa na daný typ Oprávneného obsahu Apple, ktorý sa ukladá do vyrovnávacej pamäte. K týmto podmienkam patria okrem iného Obchodné podmienky mediálnych služieb spoločnosti Apple (Apple Media Services), Podmienky pre iCloud, Dohoda o používaní iTunes U Instructor, Licenčná zmluva pre iTunes U Software a/alebo príslušné licenčné podmienky, ktoré sú súčasťou sťahovaného softvéru, pokiaľ sťahovaný súbor neobsahuje svoju vlastnú osobitnú licenčnú zmluvu. Ak takúto zmluvu obsahuje, riadi sa ňou. Zoznam licenčných zmlúv na softvér spoločnosti Apple (SLA) nájdete tu: https://www.apple.com/legal/sla/. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že používaním Funkcií ukladania obsahu do vyrovnávacej pamäte a uložením Oprávneného obsahu Apple do vášho Macu s možnosťou ukladania do vyrovnávacej pamäte nezískavate žiadne ďalšie práva okrem tých, ktoré sú vám udelené na základe príslušných licenčných podmienok pre daný Oprávnený obsah Apple, a ani to nepredstavuje poskytnutie, zrieknutie sa alebo iné obmedzenie akýchkoľvek práv spoločnosti Apple alebo iných vlastníkov autorských práv vo vzťahu k Oprávnenému obsahu Apple.

4. Nemáte oprávnenie nasadzovať svoj Mac s možnosťou ukladania do vyrovnávacej pamäte so zapnutými Funkciami ukladania obsahu do vyrovnávacej pamäte v sieti, ktorú nevlastníte alebo nespravujete (alebo pre ktorú nemáte oprávnenie na jej použitie na tento účel), ani nesmiete povoliť prístup k Oprávnenému obsahu Apple koncovým používateľom mimo vašej domácnosti, spoločnosti či organizácie. Súhlasíte s tým, že Funkcie ukladania obsahu do vyrovnávacej pamäte budete používať výhradne na osobné nekomerčné účely alebo na interné účely v rámci vašej spoločnosti či organizácie a budete ich používať výlučne spôsobom uvedeným v týchto podmienkach. Tretím stranám nesmiete poskytnúť žiadnu službu, ktorá sa integruje alebo ktorá spolupracuje so službami či informáciami poskytovanými Funkciami ukladania obsahu do vyrovnávacej pamäte alebo ktorá akýmkoľvek spôsobom používa Funkcie ukladania obsahu do vyrovnávacej pamäte.

5. Zapnutím Funkcií ukladania obsahu do vyrovnávacej pamäte v Softvéri Apple vyjadrujete súhlas s tým, že spoločnosť Apple môže ukladať, monitorovať a ochraňovať Oprávnený obsah Apple vo vašom Macu s možnosťou ukladania do vyrovnávacej pamäte a môže na tieto účely zhromažďovať a používať technické informácie o vašom Macu s možnosťou ukladania do vyrovnávacej pamäte a o súvisiacich sieťach vrátane (okrem iného) hardvérových identifikátorov a IP adries. Súhlasíte s tým, že nebudete vypínať, narúšať, násilne prenikať, obchádzať ani inak zasahovať do mechanizmov overovania, ukladania, autentifikácie, digitálneho podpisovania, riadenia digitálnych práv alebo iných bezpečnostných mechanizmov implementovaných v Softvéri Apple, službách, Oprávnenom obsahu Apple alebo v inom softvéri či technológii Apple ani nebudete umožňovať takéto konanie iným osobám.

6. Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo ukončiť možnosť ukladania Oprávneného obsahu Apple do vyrovnávacej pamäte vášho Macu s možnosťou ukladania do vyrovnávacej pamäte (napr. obsah, ktorý ste v minulosti uložili do vyrovnávacej pamäte, už nemusí byť k dispozícii na následné uloženie do vyrovnávacej pamäte) a právo na základe vlastného uváženia odstrániť akýkoľvek Oprávnený obsah Apple uložený vo vyrovnávacej pamäti vášho Macu s možnosťou ukladania do vyrovnávacej pamäte, pričom v takom prípade nemá spoločnosť Apple voči vám žiadne záväzky. Beriete na vedomie, že ukladanie Oprávneného obsahu Apple do vyrovnávacej pamäte nemusí byť k dispozícii vo všetkých

krajinách alebo regiónoch. Oprávnený obsah Apple uložený do vyrovnávacej pamäte môžete kedykoľvek odstrániť a Funkcie ukladania obsahu do vyrovnávacej pamäte môžete kedykoľvek vypnúť.

I. Pripojenia ku vzdialenej pracovnej ploche. Na základe podmienok a pravidiel tejto Licencie platia pri vzdialenom pripojení z iného počítača alebo elektronického zariadenia (ďalej len „Zariadenie“) k značkovému počítaču Apple používajúcemu Softvér Apple (pre potreby tejto časti sa bude takýto značkový počítač Apple označovať ako „Domáci Mac“), či už prostredníctvom funkcie zdieľania obrazovky alebo akýmkoľvek iným spôsobom, nasledujúce body:

(i) v tom istom čase sa môže zo vzdialeného umiestnenia pripojiť naraz len jedno (1) Zariadenie, či už priamo alebo nepriamo, s cieľom ovládania grafickej relácie pracovnej plochy Softvéru Apple spusteného a zobrazeného na Domácom Macu, a

(ii) v tom istom čase sa primeraný počet Zariadení môže pripojiť zo vzdialeného umiestnenia jedine za účelom súbežného sledovania tej istej grafickej relácie pracovnej plochy Softvéru Apple spusteného a zobrazeného na Domácom Macu, pokiaľ nijakým spôsobom nebudú Softvér Apple ovládať, avšak

(iii) naraz sa zo vzdialeného umiestnenia môže pripojiť len jedno (1) značkové Zariadenie Apple, či už priamo alebo nepriamo, s cieľom ovládať osobitnú grafickú reláciu pracovnej plochy Softvéru Apple, ktorá je odlišná od aktuálne spustenej a zobrazenej relácie na Domácom Macu, a takéto spojenie môže prebiehať len prostredníctvom funkcie zdieľania obrazovky Softvéru Apple.

S výnimkou prípadov povolených v časti 2I alebo časti 3, prípadne ak je to inak licencované spoločnosťou Apple, súhlasíte s tým, že nebudete používať Softvér Apple alebo jeho funkcie v spojení so službami ako stredisko služieb, zdieľanie času alebo zdieľanie terminálov, prípadne podobnými typmi služieb, či už sú tieto služby poskytované vo vašej vlastnej organizácii alebo tretím stranám.

J. Ďalšie obmedzenia používania. Povolenia uvedené v tejto Licencii vám neumožňujú a vy súhlasíte s tým, že Softvér Apple nebudete inštalovať, používať ani spúšťať na inom ako značkovom počítači Apple a že to neumožníte ani iným osobám. Zaväzujete sa, že neodstránite, neskryjete ani nepozmeníte žiadne oznámenia o vlastníctve (vrátane oznámení o ochranných známkach a autorských právach), ktoré môžu byť pripojené alebo obsiahnuté v Softvéri Apple. Ak nie je povolené inak podmienkami tejto Licencie alebo inak udelená licencia od spoločnosti Apple: (i) Softvér Apple môže naraz používať len jeden používateľ a (ii) Softvér Apple nebudete sprístupňovať prostredníctvom siete v prípade, že by tak mohol byť spúšťaný alebo používaný viacerými počítačmi naraz. Okrem prípadov výslovne povolených v časti 3 je zakázané Softvér Apple prenajímať, požičiavať, predávať, nanovo distribuovať alebo sublicencovať.

K. Záložná kópia. Ste oprávnení vytvoriť si jednu kópiu Softvéru Apple (s výnimkou kódu Boot ROM, ako aj ďalšieho firmvéru Apple, ktorý je zabudovaný alebo inak zahrnutý v značkovom hardvéri Apple) vo forme čitateľnej pre počítače a len na účely zálohy, a to za predpokladu, že záložná kópia bude obsahovať všetky informácie o autorských právach, ako aj iné upozornenia týkajúce sa vlastníckych práv, ktoré obsahuje aj originál. Kód a firmvér Apple Boot ROM sa poskytujú len na používanie so značkovým hardvérom Apple a nesmiete ich kopírovať, modifikovať ani redistribuovať vcelku ani ich časti.

L. Migrácia existujúceho softvéru. Ak používate sprievodcu nastavením/migráciou na prenos softvéru z jedného značkového počítača Apple do iného značkového počítača Apple, pamätajte, že ďalšie používanie originálnej kópie softvéru môže byť po prenose na iný počítač zakázané okrem prípadu, keď už máte licencovanú kópiu tohto softvéru na oboch počítačoch. Skontrolujte príslušné softvérové

licenčné zmluvy ohľadom podmienok, ktoré sa na túto situáciu vzťahujú. Softvér a služby tretích strán nemusia byť kompatibilné s týmto Softvérom Apple a inštalácia tohto Softvéru Apple môže ovplyvniť dostupnosť a použiteľnosť takéhoto softvéru alebo služieb tretích strán.

M. Open Source. Niektoré komponenty Softvéru Apple, ako aj programy Open Source tretích strán, ktoré sú súčasťou Softvéru Apple, môžu byť sprístupnené spoločnosťou Apple na jej webovej lokalite pre Open Source (https://www.opensource.apple.com/) (súhrnne nazývané „Komponenty Open Source“). Ste oprávnení upravovať alebo nahradzovať len tieto Komponenty Open Source, a to za týchto podmienok: (i) namiesto neupraveného Softvéru Apple sa na značkových počítačoch Apple, ktoré vlastníte alebo máte k dispozícii, používa výsledný upravený Softvér Apple, a to za predpokladu, že každý takýto počítač Apple má príslušnú licencovanú kópiu Softvéru Apple, a (ii) inak spĺňate podmienky tejto Licencie, ako aj všetky príslušné licenčné podmienky, ktoré upravujú používanie Komponentov Open Source. Spoločnosť Apple nie je povinná pre výsledný upravený Softvér Apple poskytovať nijaké aktualizácie, údržbu, záruku a technickú ani inú podporu či služby. Výslovne beriete na vedomie, že v prípade zlyhania alebo poškodenia hardvéru Apple z dôvodu úprav Komponentov Open Source Softvéru Apple je takéto zlyhanie alebo poškodenie vylúčené z hardvérovej záruky pre produkty Apple.

N. Zákaz spätného inžinierstva. Nemôžete a súhlasíte s tým, že nebudete a ani neumožníte iným osobám kopírovať (s výnimkou prípadov jednoznačne uvedených v tejto Licencii alebo v Pravidlách používania v prípade, že sa na vás vzťahujú), dekompilovať, aplikovať spätné inžinierstvo, rozoberať, pokúšať sa získať zdrojový kód, dekódovať, upravovať alebo vytvárať diela odvodené od Softvéru Apple alebo od akýchkoľvek služieb poskytovaných Softvérom Apple či akejkoľvek ich časti (s výnimkou a len v rozsahu, kedy ktorákoľvek vyššie uvedená činnosť je zakázaná príslušným právom alebo licenčnými podmienkami určujúcimi využívanie Komponentov Open Source, ktoré môžu byť súčasťou Softvéru Apple).

O. Súlad so zákonmi. Súhlasíte s tým, že Softvér Apple a Služby (tak, ako sú definované v časti 6) budete používať v súlade so všetkými príslušnými zákonmi vrátane miestnych zákonov krajiny alebo oblasti, v ktorej bývate alebo v ktorej sťahujete alebo používate Softvér Apple a Služby. Funkcie Softvéru Apple a Služieb nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch alebo oblastiach a funkcie sa v závislosti od oblasti môžu líšiť. Na niektoré funkcie Softvéru Apple a Služieb sa môže vyžadovať internetové pripojenie.

P. Softvér tretích strán. Spoločnosť Apple poskytla ako súčasť balíčka Softvéru Apple a zároveň môže poskytnúť vo forme inovácií, aktualizácií alebo doplnkov Softvéru Apple prístup k istým typom softvéru alebo služieb v snahe zvýšiť komfort používateľov. Pokiaľ Softvér Apple obsahuje softvér či služby tretích strán alebo k nim ponúka prístup, spoločnosť Apple nemá priamu ani vyplývajúcu povinnosť poskytovať podporu pre takýto softvér alebo služby. V prípade potreby technickej podpory alebo zákazníckeho servisu pre daný softvér, službu alebo produkty kontaktujte priamo príslušného predajcu takéhoto softvéru, prípadne jeho výrobcu alebo poskytovateľa služieb.

Q. Zmeny Softvéru Apple. Softvér Apple bude pravidelne kontrolovať, či nie sú k dispozícii Zmeny Softvéru Apple od spoločnosti Apple. Ak je k dispozícii nejaká zmena, môže sa automaticky stiahnuť a nainštalovať do vášho počítača a do periférnych zariadení (ak je pre ne určená). **Používaním Softvéru Apple vyjadrujete súhlas s tým, že spoločnosť Apple môže stiahnuť a nainštalovať automatické Zmeny Softvéru Apple do vášho počítača a vašich periférnych zariadení.** Automatické aktualizácie operačného systému a rýchle bezpečnostné opravy môžete kedykoľvek vypnúť úpravou nastavení v časti Systémové nastavenia > Aktualizácia softvéru > Rozšírené.

R. Systémové znaky. Na základe podmienok a pravidiel tejto Licencie môžete používať znaky Memoji, ktoré sú súčasťou Softvéru Apple alebo ktoré sú pomocou neho vytvorené („Systémové znaky“): (i) počas používania Softvéru Apple; a (ii) na vytváranie vlastného originálneho obsahu a projektov na svoje

osobné nekomerčné použitie. Táto Licencia nepovoľuje žiadne iné použitie Systémových znakov vrátane (okrem iného) použitia, reprodukcie, zobrazovania, vykonávania, zaznamenávania, zverejňovania alebo redistribúcie ktoréhokoľvek zo Systémových znakov na ziskové, neziskové, verejné či komerčné účely.

3. Prenajímanie na povolené vývojárske služby.
A. Prenajímanie. Svoju platne licencovanú verziu Softvéru Apple môžete ako celok prenajímať alebo ďalej prenajímať jednotlivcovi alebo organizácii (ďalej len „Nájomca“) v prípade, že budú splnené všetky nasledujúce podmienky:

(i) prenajímaný Softvér Apple sa musí používať výlučne na účely poskytovania povolených vývojárskych služieb a každý Nájomca si musí prečítať podmienky tejto Licencie a súhlasiť s nimi;

(ii) každá doba prenájmu musí byť minimálne dvadsaťštyri (24) po sebe nasledujúcich hodín;

(iii) počas doby prenájmu musí byť koncový Nájomca jediným a výlučným používateľom Softvéru Apple, ako aj značkového hardvéru Apple, na ktorom je Softvér Apple nainštalovaný, okrem prípadov, kedy vy ako prenajímajúca strana (ďalej len „Prenajímateľ“) budete poskytovať administratívnu podporu pre Softvér Apple; a

(iv) pred použitím Softvéru Apple si musí koncový Nájomca prečítať všetky podmienky vzťahujúce sa na akýkoľvek softvér vopred inštalovaný v Softvéri Apple vrátane (okrem iného) vývojárskeho softvéru Xcode od spoločnosti Apple a iného softvéru spoločnosti Apple alebo tretích strán.

Pre účely tejto časti 3: (A) za koncového Nájomcu sa považuje koncový používateľ, ktorý v konečnom dôsledku používa prenajímaný Softvér Apple výlučne na povolené vývojárske služby, a (B) za povolené vývojárske služby sa považujú nepretržité integračné služby vrátane (okrem iného) vývoja softvéru, budovania softvéru zo zdroja, automatizovaného testovania počas vývoja softvéru a spúšťania potrebných vývojárskych nástrojov s cieľom umožniť dané aktivity. Každý Prenajímateľ musí pred prenajímaním alebo ďalším prenajímaním Softvéru Apple, na ktorý sa vzťahuje táto časť 3, vopred oznámiť túto skutočnosť spoločnosti Apple kontaktovaním oddelenia vzťahov s vývojármi Apple (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Následné prenajímanie. Nájomca môže Softvér Apple ďalej prenajímať v súlade s touto časťou 3, pokiaľ takýto Nájomca splní všetky podmienky stanovené v časti 3. Nájomca, ktorý ďalej prenajíma Softvér Apple (a ktorý sa podľa tejto časti 3 považuje zároveň za Prenajímateľa), sa musí na dobu prenájmu úplne vzdať používania a ovládania Softvéru Apple, ako aj značkového hardvéru Apple, na ktorom je Softvér Apple nainštalovaný, v prospech Nájomcu.

C. Presadzovanie práv. Ako Prenajímateľ zodpovedáte za: (i) zaistenie toho, aby každý Nájomca dodržiaval požiadavky tejto časti 3; (ii) zaistenie toho, aby každý Nájomca súhlasil so všetkými príslušnými licenčnými podmienkami, a (iii) poskytnutie pomoci spoločnosti Apple pri presadzovaní ich dodržiavania. Ak Nájomca poruší túto Licenciu alebo iné príslušné licenčné podmienky Apple, okamžite mu tým zanikne právo používať Softvér Apple a vy súhlasíte s tým, že ihneď po zistení takéhoto porušenia alebo obdržaní písomného oznámenia o takomto porušení od spoločnosti Apple znemožníte danému Nájomcovi používanie Softvéru Apple.

D. Virtualizácia. V prípade každej kópie Softvéru Apple, ktorá sa prenajíma v súlade s touto časťou 3, môže Prenajímateľ alebo Nájomca (nie však obaja) nainštalovať, používať a spúšťať dodatočné kópie alebo inštancie Softvéru Apple v rámci prostredí virtuálnych operačných systémov v súlade s časťou 2B(iii) za podmienky, že Prenajímateľ môže virtualizovať iba jednu inštanciu alebo kópiu Softvéru Apple

ako nástroja určeného na poskytnutie prístupu a umožnenie používania Softvéru Apple Nájomcovi podľa podmienok tejto časti 3.

E. Konfigurácia systému. Ak ste Nájomcom, beriete na vedomie, že Softvér Apple mohol byť predtým konfigurovaný Prenajímateľom, ktorý vám Softvér Apple prenajíma, a to vrátane výberu nastavení analytických a lokalizačných služieb, ako aj iných funkcií týkajúcich sa bezpečnosti, súkromia a zhromažďovania údajov. Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple nie je zodpovedná za konfiguráciu Softvéru Apple Prenajímateľom.

4. Prenos práv.
A. Ak ste Softvér Apple získali predinštalovaný na značkovom hardvéri Apple alebo ak ste licenciu k Softvéru Apple získali z obchodu Mac App Store, prípadne prostredníctvom softvérovej aktualizácie, môžete vykonať jeden trvalý prenos všetkých vašich licenčných práv na Softvér Apple (v jeho pôvodnej podobe tak, ako bol dodaný spoločnosťou Apple) na iného používateľa, a to za týchto podmienok: (i) Softvér Apple bude prenesený spolu s vaším značkovým hardvérom Apple, (ii) prenos musí zahŕňať celý Softvér Apple vrátane všetkých jeho častí a tejto Licencie; (iii) neponecháte si žiadnu kópiu Softvéru Apple, celkovú ani čiastočnú, vrátane kópií uložených na počítači alebo inom pamäťovom zariadení; (iv) druhá strana, ktorá od vás získa Softvér Apple, si prečíta podmienky uvedené v tejto Licencii a vyjadrí s nimi súhlas. Pre účely tejto Licencie sa v prípadoch, že spoločnosť Apple poskytne aktualizáciu (napr. z verzie 10.14 na verziu 10.14.1), bude táto aktualizácia považovať za súčasť Softvéru Apple a nesmie sa prenášať oddelene od neaktualizovanej verzie Softvéru Apple.

B. Nesmiete preniesť Softvér Apple, ktorý bol upravovaný alebo vymenený v súlade s ustanoveniami uvedenými v časti 2M vyššie. Všetky súčasti Softvéru Apple sú poskytované ako súčasť balíka a nie je možné ich oddeliť od tohto balíka s cieľom distribuovať ich ako samostatné aplikácie. Vezmite na vedomie, že Softvér Apple poskytovaný s konkrétnym hardvérovým produktom Apple nemusí byť možné používať na iných modeloch hardvéru Apple.

C. Každá kópia Softvéru Apple, ktorá je spoločnosťou Apple poskytovaná na reklamné, testovacie, diagnostické alebo obnovovacie účely, smie byť použitá výlučne na takéto účely a nie je možné ju opätovne predať alebo preniesť.

5. Súhlas s používaním údajov. Niektoré funkcie, ako napríklad Analýzy, Lokalizačné služby, Siri, Diktovanie a Spotlight, môžu vyžadovať informácie z vášho počítača za účelom výkonu ich príslušných funkcií. Keď tieto funkcie zapnete alebo budete používať, budú vám poskytnuté podrobné informácie o údajoch odosielaných spoločnosti Apple a spôsobe ich používania. Viac informácií nájdete na stránke https://www.apple.com/privacy/. S vašimi údajmi sa po celý čas bude zaobchádzať v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Apple, ktoré sú dostupné na nasledujúcej adrese: https://www.apple.com/legal/privacy/.

6. Služby a Materiály tretích strán.
A. Všeobecné. Softvér Apple môže umožniť prístup do služieb iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Mapy, News a ďalších služieb a webových stránok spoločnosti Apple a tretích strán (súhrnne označované ako „Služby“). Na využívanie týchto Služieb je nutný prístup na internet, využívanie určitých Služieb môže vyžadovať Apple ID a niektoré služby môžu vyžadovať súhlas s dodatočnými podmienkami, prípadne môžu byť dodatočne spoplatnené. Používaním tohto softvéru v spojení s Apple ID alebo inými službami Apple súhlasíte s podmienkami príslušnej služby, ako sú napríklad aktuálne obchodné podmienky mediálnych služieb spoločnosti Apple (Apple Media Services) platné pre krajinu alebo región, v ktorých tieto služby používate, ktoré sú dostupné na stránke https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/sk/terms.html.

B. Ak sa zaregistrujete do služby iCloud, môžu byť niektoré funkcie iCloudu, ako napríklad „iCloud

Drive“, „Môj Fotostream“, „Zdieľané albumy“ alebo „Nájsť“, dostupné priamo zo Softvéru Apple. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že vaše používanie iCloudu a týchto funkcií podlieha najnovším zmluvným podmienkam služby iCloud, ktoré sú dostupné a môžete si ich prečítať na stránke https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/sk/terms.html.

C. Obsah aplikácie News. Používanie obsahu, ku ktorému pristupujete prostredníctvom aplikácie News, je obmedzené výlučne na osobné nekomerčné použitie, neprenáša na vás žiadny vlastnícky podiel obsahu a výslovne a bez obmedzenia vylučuje všetky práva na komerčné alebo propagačné využívanie tohto obsahu.

D. Mapy. Služba máp a funkcie Softvéru Apple (ďalej len „Mapy“) vrátane pokrytia údajov máp sa môžu líšiť v závislosti od oblasti. Keď zapnete alebo začnete používať Mapy, budú vám poskytnuté informácie o tom, aké údaje sa odosielajú spoločnosti Apple a ako môžu byť použité. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že na vaše používanie aplikácie Mapy sa vzťahujú najnovšie zmluvné podmienky služby Mapy, ku ktorým máte prístup z postranného panela aplikácie Mapy a môžete si ich prečítať.

E. Beriete na vedomie, že pri používaní Služieb sa môžete stretnúť s materiálmi, ktoré je možné považovať za urážlivé, nemravné alebo nevhodné a ktoré môžu, ale nemusia obsahovať neformálny jazyk, a že výsledky akéhokoľvek vyhľadávania alebo zadania URL môžu automaticky a neúmyselne odkázať na takéto nevhodné materiály. Napriek tomu súhlasíte s používaním Služieb na svoju vlastnú zodpovednosť a s tým, že spoločnosť Apple ani jej pridružené spoločnosti, agenti, riadiaci pracovníci a poskytovatelia licencií nenesú zodpovednosť za obsah, ktorý je možné označiť ako urážlivý, nemravný alebo nevhodný.

F. Niektoré Služby môžu zobrazovať, zahŕňať, alebo sprístupňovať obsah, dáta, informácie, aplikácie alebo materiály tretích strán (ďalej len „Materiály tretích strán“), alebo odkazovať na webové stránky tretích strán. Používaním Služieb beriete na vedomie a vyjadrujete súhlas s tým, že spoločnosť Apple nie je zodpovedná za skúmanie a vyhodnocovanie obsahu, správnosti, úplnosti, aktuálnosti, platnosti, legálnosti, dodržiavania autorských práv, slušnosti, kvality ani akýchkoľvek iných aspektov takýchto Materiálov tretích strán a webových stránok. Spoločnosť Apple ani jej zamestnanci a dcérske spoločnosti voči vám ani žiadnej inej osobe neposkytujú záruku ani súhlas a nepreberajú ani v budúcnosti neponesú žiadnu zodpovednosť za Služby a Materiály tretích strán ani za webové stránky alebo akékoľvek ďalšie materiály, produkty alebo služby tretích strán. Materiály tretích strán a odkazy na iné webové stránky sú vám poskytované výhradne pre vaše vlastné pohodlie.

G. Ani spoločnosť Apple, ani žiaden z tvorcov obsahu nezaručuje dostupnosť, presnosť, úplnosť, spoľahlivosť alebo časovú aktuálnosť informácií týkajúcich sa cenných papierov, údajov o polohe, zdravotných údajov alebo iných údajov zobrazených ktoroukoľvek Službou. Finančné informácie zobrazené ktoroukoľvek zo Služieb je možné považovať len za všeobecné informácie a nie sú to odporúčania na investovanie. Predtým, ako uskutočníte akékoľvek transakcie s cennými papiermi na základe informácií získaných prostredníctvom Služieb, by ste sa mali poradiť s odborníkom na financie a cenné papiere, ktorý môže podľa zákona poskytovať tento druh informácií. Údaje týkajúce sa polohy, získané prostredníctvom ktorejkoľvek zo Služieb vrátane služby Mapy spoločnosti Apple, sú určené len pre bežnú navigáciu a plánovanie a nie je možné spoliehať sa na ne v situáciách, ktoré vyžadujú presné určenie polohy a kde chybové, nepresné, časovo neaktuálne alebo neúplné informácie môžu viesť k smrti či zraneniu osôb alebo k poškodeniu majetku či životného prostredia. Súhlasíte s tým, že výsledky prijaté v službe Mapy sa môžu odlišovať od skutočných podmienok na cestách alebo v teréne kvôli faktorom, ktoré môžu ovplyvniť presnosť dát služby Mapy, vrátane (okrem iného) počasia, premávky a geopolitických udalostí. Kvôli vlastnej bezpečnosti vždy venujte pozornosť dopravnému značeniu a aktuálnym podmienkam na ceste. Dodržiavajte zásady bezpečného šoférovania a dopravné predpisy a vezmite na vedomie, že na peších a cyklistických trasách sa nemusia vždy nachádzať vyhradené chodníky.

H. V rozsahu, v ktorom sa rozhodnete odoslať akýkoľvek obsah prostredníctvom Služieb, vyhlasujete, že vlastníte všetky práva alebo máte autorizáciu či ste inak legálne oprávnení na odosielanie takéhoto obsahu a že daný obsah neporušuje žiadnu zo zmluvných podmienok vzťahujúcich sa na Služby. Súhlasíte s tým, že Služby obsahujú zákonom chránený obsah, informácie a materiály, ktoré vlastní spoločnosť Apple, vlastníci stránok a ich držitelia licencií, a že sú chránené príslušnými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva a ďalšími zákonmi vrátane (okrem iného) autorských práv. Súhlasíte s tým, že nebudete využívať tento zákonom chránený obsah, informácie ani materiály inak, než je povolené pre využívanie Služieb, ani žiadnym spôsobom, ktorý odporuje podmienkam uvedeným v tejto Licencii alebo narúša práva súvisiace s duševným vlastníctvom tretej strany alebo spoločnosti Apple. Žiadna časť Služieb nesmie byť reprodukovaná žiadnym spôsobom ani v žiadnej podobe. Súhlasíte s tým, že nebudete upravovať, prenajímať, požičiavať, predávať, distribuovať ani vytvárať odvodené diela založené na Službách žiadnym spôsobom a nebudete zneužívať Služby žiadnym neoprávneným spôsobom vrátane prenosu vírusov, červov, trójskych koní a podobného malwaru a tiež vrátane neoprávneného prieniku alebo preťažovania kapacity siete. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete Služby žiadnym spôsobom využívať na obťažovanie, urážanie, sledovanie, zastrašovanie, hanobenie ani žiadne iné zasahovanie do práv inej strany a že spoločnosť Apple v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za takéto vaše používanie Služieb ani za žiadne správy alebo prenosy, ktoré vám budú doručené pri používaní Služieb a ich obsah vás obťažuje, zastrašuje, hanobí, je pohoršujúci alebo je nelegálny.

I. Navyše takéto Služby a Materiály tretích strán nemusia byť dostupné vo všetkých jazykoch alebo krajinách či regiónoch. Spoločnosť Apple netvrdí, že takéto Služby a Materiály tretích strán sú vhodné alebo dostupné na používanie na akomkoľvek konkrétnom mieste. V rozsahu, v akom sa rozhodnete takéto Služby a Materiály tretích strán používať alebo k nim využívať prístup, tak robíte z vlastnej vôle a nesiete zodpovednosť v súlade s akýmikoľvek platnými zákonmi vrátane (okrem iného) miestnych zákonov a zákonov o ochrane súkromia a zhromažďovaní údajov. Spoločnosť Apple a jej poskytovatelia licencií si vyhradzujú právo zmeniť, pozastaviť, odstrániť alebo zablokovať prístup ku ktorejkoľvek zo Služieb kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Apple nebude za žiadnych okolností zodpovedná za odstránenie alebo zablokovanie prístupu k akýmkoľvek Službám. Spoločnosť Apple môže tiež kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zaviesť obmedzenia vzťahujúce sa na používanie určitých Služieb alebo na pristupovanie k nim.

7. Skončenie platnosti. Táto Licencia je platná až do skončenia jej platnosti. Práva, ktoré sú vám udelené touto Licenciou, automaticky a bez upozornenia od spoločnosti Apple zanikajú alebo inak prestávajú byť účinné v prípade, že porušíte ktorúkoľvek z podmienok uvedených v tejto Licencii. Po skončení platnosti tejto Licencie musíte prestať používať Softvér Apple a zničiť všetky celé aj čiastočné kópie Softvéru Apple. Časti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 a 14 pretrvávajú aj po akejkoľvek uvedenej forme zrušenia tejto zmluvy.

8. Vylúčenie záruk.
A. Ak ste zákazník-spotrebiteľ (niekto, kto používa Softvér Apple na iné než obchodné, pracovné alebo profesijné účely), je možné, že na základe práv a zákonov vo vašej krajine pobytu sa na vás nebudú vzťahovať nasledujúce obmedzenia. Ak sa chcete dozvedieť viac o svojich právach, kontaktujte miestnu organizáciu, ktorá má na starosti poradenstvo pre spotrebiteľov.

B. TÝMTO VYJADRUJETE SVOJ VÝSLOVNÝ SÚHLAS S TÝM, ŽE V ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI JE POUŽÍVANIE SOFTVÉRU APPLE A AKÝCHKOĽVEK SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ALEBO DOSTUPNÝCH PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉRU APPLE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ ZA TIETO RIZIKÁ TÝKAJÚCE SA USPOKOJIVEJ KVALITY, VÝKONNOSTI, PRESNOSTI A VÝKONU SPOČÍVA NA VÁS.

C. V MAXIMÁLNEJ MOŽNEJ MIERE POVOLENEJ ZÁKONOM SA SOFTVÉR APPLE A AKÉKOĽVEK

SLUŽBY NÍM VYKONÁVANÉ POSKYTUJÚ „TAK, AKO SÚ“ A „AKO SÚ DOSTUPNÉ“ SO VŠETKÝMI NEDOSTATKAMI A BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ APPLE A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ (PRE ÚČELY ČASTÍ 8 A 9 SÚHRNNE NAZÝVANÍ „APPLE“) SA TÝMTO ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK TÝKAJÚCICH SA SOFTVÉRU APPLE A SLUŽIEB, ČI UŽ PRIAMO VYJADRENÝCH, IMPLICITNÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH, VRÁTANE (OKREM INÉHO) IMPLICITNÝCH ZÁRUK ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVOSTI KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL POUŽITIA, PRESNOSTI, NERUŠENÉHO POUŽÍVANIA A NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN.

D. SPOLOČNOSŤ APPLE NERUČÍ ZA NEPRERUŠENIE VÁŠHO PÔŽITKU ZO SOFTVÉRU APPLE A SLUŽIEB ANI ZA TO, ŽE FUNKCIE, KTORÉ ZAHŔŇA, ALEBO SLUŽBY, KTORÉ SOFTVÉR APPLE VYKONÁVA ALEBO POSKYTUJE, BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY. SPOLOČNOSŤ APPLE NERUČÍ ANI ZA TO, ŽE CHOD SOFTVÉRU APPLE A SLUŽIEB BUDE NIČÍM NEPRERUŠENÝ ALEBO BEZCHYBNÝ, ŽE AKÁKOĽVEK SLUŽBA BUDE POSKYTOVANÁ NEUSTÁLE, ŽE CHYBY V SOFTVÉRI APPLE ALEBO SLUŽBÁCH BUDÚ OPRAVENÉ ANI ŽE SOFTVÉR APPLE ALEBO SLUŽBY BUDÚ KOMPATIBILNÉ ALEBO BUDÚ SPOLUPRACOVAŤ SO SOFTVÉROM, APLIKÁCIAMI ALEBO SLUŽBAMI TRETÍCH STRÁN. INŠTALÁCIA TOHTO SOFTVÉRU APPLE MÔŽE MAŤ VPLYV NA DOSTUPNOSŤ A POUŽITEĽNOSŤ SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ ALEBO SLUŽIEB TRETÍCH STRÁN, AKO AJ PRODUKTOV A SLUŽIEB SPOLOČNOSTI APPLE.

E. ĎALEJ SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SOFTVÉR APPLE A SLUŽBY NIE SÚ URČENÉ ALEBO VHODNÉ NA POUŽITIE V SITUÁCIÁCH ALEBO V PROSTREDÍ, V KTOROM ZLYHANIE, ČASOVÉ PRESTOJE, CHYBY ALEBO NEZROVNALOSTI V OBSAHU, DÁTACH ALEBO INFORMÁCIÁCH ČERPANÝCH ZO SOFTVÉRU APPLE ALEBO SLUŽIEB MÔŽU VIESŤ K SMRTI, OSOBNÉMU ZRANENIU ALEBO ŤAŽKÉMU FYZICKÉMU POŠKODENIU ČI POŠKODENIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA VRÁTANE (OKREM INÉHO) OBSLUHY NUKLEÁRNYCH ZARIADENÍ, VZDUŠNEJ NAVIGÁCIE ALEBO KOMUNIKAČNÝCH SYSTÉMOV, RIADENIA VZDUŠNEJ PREVÁDZKY, SYSTÉMOV PRE PODPORU ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ A SYSTÉMOV RIADENIA ZBRANÍ.

F. ŽIADNA ÚSTNA ANI PÍSOMNÁ INFORMÁCIA, KTORÚ POSKYTNE SPOLOČNOSŤ APPLE ALEBO JEJ AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCA, NESLÚŽI AKO ZÁRUKA. AK SA UKÁŽE, ŽE SOFTVÉR APPLE ALEBO SLUŽBY SÚ CHYBNÉ, CELKOVÉ NÁKLADY NA VŠETKU POTREBNÚ ÚDRŽBU, OPRAVY ALEBO NÁPRAVY SÚ VO VAŠEJ VLASTNEJ RÉŽII. VZHĽADOM NA TO, ŽE NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH ZÁRUK ALEBO OBMEDZENIA PLATNÝCH SPOTREBITEĽSKÝCH PRÁV URČENÝCH ZÁKONOM, JE MOŽNÉ, ŽE SA NA VÁS VYŠŠIE UVEDENÉ VÝNIMKY A OBMEDZENIA NEVZŤAHUJÚ.

9. Obmedzenie zodpovednosti. AŽ DO ROZSAHU NEZAKÁZANÉHO PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM SPOLOČNOSŤ APPLE ANI JEJ PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, AGENTI ALEBO RIADIACI PRACOVNÍCI V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDAJÚ ZA OSOBNÉ ZRANENIA ALEBO AKÉKOĽVEK NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NEPRIAME ALEBO AKÉKOĽVEK SÚVISIACE POŠKODENIA VRÁTANE (OKREM INÉHO) POŠKODENIA KVÔLI STRATE ZISKOV, POŠKODENIA ALEBO STRATY DÁT, ZLYHANIA PRI PRENOSE ALEBO PRIJÍMANÍ DÁT ALEBO INFORMÁCIÍ (VRÁTANE (OKREM INÉHO) POKYNOV, ZADANÍ A MATERIÁLOV KURZU) ALEBO PRERUŠENIA OBCHODU ČI AKEJKOĽVEK ĎALŠEJ OBCHODNEJ UJMY ALEBO STRATY VZNIKNUTEJ Z ALEBO VZŤAHUJÚCEJ SA NA VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO VAŠU NESCHOPNOSŤ POUŽÍVAŤ SOFTVÉR APPLE ALEBO SLUŽBY, ALEBO AKÝKOĽVEK SOFTVÉR, APLIKÁCIE ALEBO SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SPOJENÉ SO SOFTVÉROM APPLE ALEBO SLUŽBAMI, SPÔSOBENÉ AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM A BEZ OHĽADU NA TEÓRIU O ZODPOVEDNOSTI (PROSTREDNÍCTVOM ZMLUVY, SPORU ALEBO INAK), A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLA SPOLOČNOSŤ APPLE O TÝCHTO MOŽNÝCH UJMÁCH UPOVEDOMENÁ. VZHĽADOM NA TO, ŽE NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA OSOBNÉ ZRANENIE ALEBO NÁHODNÉ ČI SÚVISIACE UJMY, JE MOŽNÉ, ŽE SA NA VÁS VYŠŠIE UVEDENÉ

VÝNIMKY A OBMEDZENIA NEVZŤAHUJÚ. Výška odškodného v rámci zodpovednosti spoločnosti Apple voči vám za všetky straty (inej než vyžadovanej uplatniteľným zákonom v prípadoch osobného zranenia) nemôže v žiadnom prípade presiahnuť dvestopäťdesiat dolárov (250 USD). Predchádzajúce obmedzenia sa budú uplatňovať aj v prípade, že vyššie uvedený nápravný prostriedok nesplní svoj základný účel. BEZ OHĽADU NA AKÉKOĽVEK INÉ PODMIENKY V TEJTO ZMLUVE PLATÍ, ŽE AK SA NA VÁS VZŤAHUJE JAPONSKÝ ZÁKON O SPOTREBITEĽSKÝCH ZMLUVÁCH, PODMIENKY, KTORÉ OBMEDZUJÚ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI APPLE ZA NÁHRADU ŠKODY V DÔSLEDKU PORUŠENIA ZMLUVY ALEBO TRESTNÉHO ČINU SPÁCHANÉHO SPOLOČNOSŤOU APPLE, NEBUDÚ PLATIŤ, AK SA TÁTO NÁHRADA ŠKODY VYŽADUJE Z DÔVODU ÚMYSELNÉHO POCHYBENIA ALEBO HRUBEJ NEDBALOSTI ZO STRANY SPOLOČNOSTI APPLE.

10. Digitálne certifikáty. Softvér Apple zahŕňa funkcie, ktoré mu umožňujú prijímať digitálne certifikáty vydané spoločnosťou Apple alebo tretími stranami. ZA ROZHODOVANIE O SPOĽAHLIVOSTI CERTIFIKÁTU VYDANÉHO SPOLOČNOSŤOU APPLE ALEBO TREŤOU STRANOU STE PLNE ZODPOVEDNÍ VY. DIGITÁLNE CERTIFIKÁTY POUŽÍVATE NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ APPLE NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIA (VÝSLOVNÉ ANI VYPLÝVAJÚCE) V SPOJITOSTI S PREDAJNOSŤOU ALEBO VHODNOSŤOU PRODUKTU NA KONKRÉTNE POUŽITIE, PRESNOSŤOU, BEZPEČNOSŤOU A NEPORUŠOVANÍM PRÁV TRETÍCH STRÁN V SÚVISLOSTI S DIGITÁLNYMI CERTIFIKÁTMI. Súhlasíte s tým, že (a) nebudete falšovať ani zneužívať žiadny certifikát; (b) digitálne certifikáty budete používať len na zákonné účely a v súlade so všetkými príslušnými pravidlami certifikátov, vyhláseniami o používaní certifikátov alebo inými obchodnými praktikami certifikačného orgánu; (c) nesiete výhradnú zodpovednosť za to, aby ste zabránili neautorizovanému používateľovi použiť vaše digitálne certifikáty; (d) nesiete výhradnú zodpovednosť za to, aby ste zabránili neautorizovanému používateľovi použiť súkromný kľúč pridelený k vášmu digitálnemu certifikátu, a (e) zrušíte každý svoj certifikát, o ktorom sa máte dôvod domnievať, že bol zneužitý. Pravidlá certifikátov spoločnosti Apple a vyhlásenia o používaní certifikátov nájdete na stránke https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Kontrola exportu. Softvér Apple smiete používať a inak vyvážať či opätovne vyvážať výhradne tak, ako je to povolené zákonmi Spojených štátov amerických a zákonmi jurisdikcií, v ktorých ste Softvér Apple získali. Softvér Apple nemôžete exportovať ani reexportovať predovšetkým (ale nielen) a) do krajín, na ktoré USA uvalili embargo, alebo b) komukoľvek na zozname zvláštne určených osôb Ministerstva financií USA, na zozname zamietnutých osôb alebo zozname zamietnutých subjektov Ministerstva obchodu USA, alebo na akomkoľvek inom zozname obmedzených subjektov. Používaním Softvéru Apple potvrdzujete a zaručujete sa, že sa nenachádzate v žiadnej z týchto krajín ani na žiadnom podobnom zozname. Tiež súhlasíte s tým, že Softvér Apple nebudete používať na žiadne účely zakázané zákonmi Spojených štátov amerických vrátane (okrem iného) vývoja, návrhu, výroby alebo produkcie riadených striel a nukleárnych, chemických alebo biologických zbraní.

12. Koncoví používatelia v štátnej správe. Softvér Apple a súvisiaca dokumentácia sú „komerčnými položkami“, pričom tento pojem je definovaný v americkej Zbierke federálnych predpisov 48 C.F.R. §2.101 a pozostáva z „komerčného počítačového softvéru“ a „dokumentácie ku komerčnému počítačovému softvéru“, pričom tieto pojmy sa spomínajú v Zbierke federálnych predpisov 48 C.F.R. §12.212 alebo 48 C.F.R. §227.7202 (podľa príslušnosti). V súlade so Zbierkou federálnych predpisov 48 C.F.R. §12.212 alebo 48 C.F.R. §227.7202-1 až 227.7202-4 (podľa príslušnosti) sú komerčný počítačový softvér a dokumentácia ku komerčnému počítačovému softvéru licencované americkým vládnym používateľom (a) len ako komerčné položky a (b) len s tými právami, ktoré boli udelené všetkým ostatným bežným koncovým používateľom v súlade s tu uvedenými zmluvnými podmienkami. Nepublikované práva sú vyhradené podľa autorských práv Spojených štátov.

13. Rozhodujúca legislatíva a oddeliteľnosť. Táto Licencia bude spravovaná a vykladaná v súlade so

zákonmi štátu Kalifornia s výnimkou konfliktu právnych princípov. Táto Licencia sa neriadi Dohovorom Organizácie spojených národov o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru, ktorého uplatnenie je výslovne vylúčené. Ak ste spotrebiteľ s pobytom v Spojenom kráľovstve, bude táto Licencia podliehať miestnym zákonom a jurisdikcii miesta vášho pobytu. Ak z akéhokoľvek dôvodu súd príslušnej jurisdikcie zistí, že niektoré ustanovenie alebo jeho časť sú nevymáhateľné, zvyšok tejto Licencie zostane v plnej platnosti a účinnosti.

14. Celá dohoda; hlavný jazyk interpretácie zmluvy. Táto Licencia predstavuje celú dohodu medzi vami a spoločnosťou Apple v súvislosti so Softvérom Apple a nahrádza všetky predošlé a súčasné dohody týkajúce sa tejto veci. Žiadne dodatky ani modifikácie tejto Licencie nebudú záväzné, pokiaľ nebudú v písomnej forme a podpísané spoločnosťou Apple. Preklad tejto Licencie do akéhokoľvek jazyka vznikol na základe miestnych požiadaviek a v prípade nezhody medzi anglickou a neanglickou verziou platí pôvodná anglická verzia v rozsahu, aký povoľujú miestne právne normy.

15. Informácie o tretích stranách.
A. Časti Softvéru Apple môžu používať alebo zahŕňať softvér tretích strán a iné materiály chránené autorskými právami. Informácie, licenčné podmienky a vzdanie sa nároku na takéto materiály sú obsiahnuté v elektronickej dokumentácii k Softvéru Apple a vaše použitie takýchto materiálov podlieha ich vlastným zmluvným podmienkam. Používanie služby Google Safe Browsing Service podlieha podmienkam používania služby Google (https://www.google.com/intl/sk/policies/terms/) a zásadám ochrany osobných údajov spoločnosti Google (https://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/).

B. Niektoré softvérové knižnice a iný softvér tretích strán, ktoré sú súčasťou Softvéru Apple, majú charakter bezplatného softvéru a vzťahujú sa na ne licencie typu GNU ako General Public License (GPL) alebo Library/Lesser General Public License (LGPL). Kompletnú kópiu zdrojového kódu takéhoto bezplatného softvéru vo forme čitateľnej pre počítače môžete získať na základe podmienok GPL alebo LGPL, a to bez poplatku, okrem ceny médií, ceny za odoslanie a manipuláciu, od spoločnosti Apple na adrese opensource@apple.com. Softvér GPL/LGPL je distribuovaný s vierou v jeho použiteľnosť, ale BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, a to dokonca aj bez implicitnej záruky PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI NA NEJAKÝ ÚČEL. Kópia softvéru GPL a LGPL sa dodáva spolu so Softvérom Apple.

C. Používanie formátu MPEG-4. Tento produkt spadá pod licenciu MPEG-4 Systems Patent Portfolio Licence na kódovanie v súlade so štandardmi systému MPEG-4 s výnimkou prípadov, keď je na kódovanie potrebná ďalšia licencia a platba za licenčné poplatky v súvislosti s (i) dátami uloženými alebo replikovanými na fyzických médiách, za ktoré sa platí na základe jednotlivých titulov, alebo (ii) dátami, za ktoré sa platí na základe jednotlivých titulov a ktoré sa koncovému používateľovi posielajú na trvalé uloženie alebo používanie. Takúto dodatočnú licenciu je možné získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke https://www.mpegla.com.

Na tento produkt sa vzťahuje licencia MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licence pre zákaznícke osobné a nekomerčné používanie (i) kódovania videa v súlade so štandardom MPEG-4 Visual Standard („MPEG-4 video“) a/alebo (ii) dekódovania MPEG-4 videa, ktoré bolo zakódované používateľom vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú aktivitu, a/alebo takého, ktoré bolo získané od poskytovateľa videosnímok viazaného licenciou MPEG LA na poskytovanie MPEG-4 videa. Na žiadne iné použitie sa licencia nevydáva ani nepovoľuje. Ďalšie informácie vrátane informácií, ktoré súvisia s propagačným, interným alebo komerčným použitím a s licencovaním, je možné získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite stránku https://www.mpegla.com.

D. Poznámka o štandarde H.264/AVC. V prípade, že Softvér Apple obsahuje funkcionalitu pre kódovanie alebo dekódovanie formátu AVC, komerčné používanie H.264/AVC vyžaduje ďalšie licencovanie a zároveň vyžaduje nasledujúce náležitosti: FUNKČNOSŤ AVC V RÁMCI TOHTO PRODUKTU JE LICENCOVANÁ LEN PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽITIE ZÁKAZNÍKOM NA (i) KÓDOVANIE

VIDEA V SÚLADE SO ŠTANDARDOM AVC („AVC VIDEO“) A/ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE VIDEA, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ ZÁKAZNÍKOM VYKONÁVAJÚCIM OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ AKTIVITY, A/ALEBO AVC VIDEA, KTORÉ BOLO ZÍSKANÉ OD LICENCOVANÉHO POSKYTOVATEĽA AVC VIDEÍ. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OSTATNÝCH POUŽITÍ A LICENCIÍ JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA L.L.C. POZRITE STRÁNKU HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Poznámka ohľadne AMR. Funkcia šifrovania a dešifrovania Adaptive Multi Rate („AMR“) v tomto produkte nie je licencovaná na vykonávanie mobilných hlasových hovorov ani na používanie telefónnych produktov vytvorených na architektúre QuickTime pre platformu Windows. Funkcia šifrovania a dešifrovania AMR v tomto produkte nie je licencovaná na použitie v rámci infraštruktúry mobilnej komunikácie vrátane nasledujúcich zariadení: základne, ovládače základní/ovládače rádiových sietí, ústredne a brány na komunikáciu s verejnou prepínanou sieťou.

F. Poznámka ohľadne FAA. Údaje Aircraft Situation Display a Airspace System Status Information (súhrnne nazývané „Letové údaje“) zobrazované Softvérom Apple sú generované inštitúciou Federal Aviation Administration. Súhlasíte s tým, že nebudete redistribuovať Letové údaje bez písomného súhlasu FAA. FAA a Apple odmietajú akékoľvek záruky, výslovné alebo implicitné (vrátane implicitných záruk predajnosti a vhodnosti na nejaký účel) ohľadom používania a presnosti Letových údajov. Súhlasíte s tým, že FAA a Apple nepreberajú zodpovednosť, či už kolektívne alebo jednotlivo, za nijaké straty, škody, nároky, záväzky, náklady alebo pokuty, ani za nijaké nepriame, osobitné, sekundárne, náhodné alebo následné škody ako následok používania Letových údajov. Softvér Apple nie je podporovaný ani sponzorovaný inštitúciou FAA. FAA nepreberá zodpovednosť za technické alebo systémové problémy a v prípade takýchto problémov alebo prevádzkových problémov dopravného toku nekontaktujte FAA.

G. Používanie Farebných profilov Adobe. Softvér Farebné profily Adobe, ktorý je súčasťou Softvéru Apple, môžete používať v súlade s ustanoveniami tejto Licencie, avšak spoločnosť Adobe tu nie je povinná poskytovať pre Farebné profily akúkoľvek podporu vrátane inovácií na budúce verzie profilov alebo iných položiek. Okrem ustanovení v častiach 8 a 9 SPOLOČNOSŤ ADOBE ODMIETA AJ AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, NÁROKY ALEBO NÁKLADY. Softvér Farebné profily Adobe dodávaný spolu so Softvérom Apple je dostupný aj na stiahnutie z webovej stránky spoločnosti Adobe na adrese https://www.adobe.com.

H. Licenčná zmluva koncového používateľa na softvér Gracenote®. Táto aplikácia alebo zariadenie obsahuje softvér od spoločnosti Gracenote, Inc. so sídlom v Emeryville, California („Gracenote“). Softvér od spoločnosti Gracenote („Softvér Gracenote“) umožňuje tejto aplikácii vykonávať identifikáciu disku a/alebo súborov a získavať informácie súvisiace s hudbou vrátane názvu, interpreta, stopy a titulu („Dáta Gracenote“) z online serverov alebo z vložených databáz (súhrnne „Servery Gracenote“) a vykonávať ďalšie funkcie. Dáta Gracenote môžete používať iba prostredníctvom určených funkcií pre koncového používateľa v tejto aplikácii alebo zariadení.

Súhlasíte s tým, že Dáta Gracenote, Softvér Gracenote a Servery Gracenote budete používať len na svoje osobné nekomerčné využitie. Súhlasíte s tým, že nebudete priraďovať, kopírovať, prenášať alebo odosielať Softvér Gracenote ani žiadne Dáta Gracenote tretej strane. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE DÁTA GRACENOTE, SOFTVÉR GRACENOTE ANI SERVERY GRACENOTE NEBUDETE POUŽÍVAŤ INÝM SPÔSOBOM, NEŽ AKO JE TU VÝSLOVNE UVEDENÉ.

Súhlasíte s tým, že ak porušíte tieto obmedzenia, bude vaša neexkluzívna licencia na používanie Dát Gracenote, Softvéru Gracenote a Serverov Gracenote ukončená. Ak platnosť vašej licencie skončí, súhlasíte s tým, že úplne prestanete používať Dáta Gracenote, Softvér Gracenote a Servery Gracenote. Spoločnosť Gracenote si vyhradzuje všetky práva s ohľadom na Dáta Gracenote, Softvér Gracenote a Servery Gracenote vrátane všetkých vlastníckych práv. Za žiadnych okolností nebude spoločnosť Gracenote mať povinnosť uskutočniť akékoľvek platby za vaše informácie, ktoré poskytnete. Súhlasíte s

tým, že spoločnosť Gracenote, Inc. môže presadiť svoje práva podľa tejto Zmluvy priamo proti vám vo svojom mene.

Služba Gracenote používa jednoznačný identifikátor s cieľom sledovať dopyty na štatistické účely. Účelom náhodne priradeného numerického identifikátora je umožniť službe Gracenote počítať dopyty bez znalosti akýchkoľvek informácií o vás. Viac informácií o službe Gracenote nájdete na webových stránke Zásady zachovania súkromia Gracenote.

Na Softvér Gracenote a každú položku Dát Gracenote máte udelenú licenciu „TAK, AKO JE“. Spoločnosť Gracenote neposkytuje žiadne vyhlásenia alebo záruky, vyjadrené alebo odvodené, pokiaľ ide o presnosť akýchkoľvek Dát Gracenote zo Serverov Gracenote. Spoločnosť Gracenote si vyhradzuje právo odstrániť dáta zo Serverov Gracenote alebo zmeniť dátové kategórie z akéhokoľvek dôvodu, ktorý spoločnosť Gracenote považuje za dostatočný. Neposkytuje sa žiadna záruka, že Softvér Gracenote alebo Servery Gracenote sú bez chýb alebo že fungovanie Softvéru Gracenote alebo Serverov Gracenote bude bez prerušenia. Spoločnosť Gracenote nie je povinná poskytovať vám nové alebo dodatočné typy alebo kategórie dát, ktoré môže služba Gracenote poskytovať v budúcnosti, a má voľnosť konania, pokiaľ ide o prerušenie služieb v ktoromkoľvek okamihu. SPOLOČNOSŤ GRACENOTE ODMIETA VŠETKY ZÁRUKY, ČI UŽ VYJADRENÉ ALEBO ODVODENÉ, PREDOVŠETKÝM POKIAĽ IDE O ODVODENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, SPÔSOBILOSTI NA URČITÝ ÚČEL, PRÁVNY NÁROK A NEPRESTÚPENIE ZÁKONA. SPOLOČNOSŤ GRACENOTE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU, POKIAĽ IDE O VÝSLEDKY ZÍSKANÉ V RÁMCI VÁŠHO POUŽÍVANIA SOFTVÉRU GRACENOTE ALEBO KTORÉHOKOĽVEK SERVERA GRACENOTE. SPOLOČNOSŤ GRACENOTE NEBUDE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÁ ZA NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ ŠKODY ANI ZA STRATU ZISKU ALEBO VÝNOSOV.

16. Obmedzenia vyhľadávacej služby Yahoo. Použitie vyhľadávacej služby Yahoo dostupnej cez program Safari je viazané licenciou len v nasledujúcich krajinách a oblastiach: Argentína, Aruba, Austrália, Rakúsko, Barbados, Belgicko, Bermudy, Brazília, Bulharsko, Kanada, Kajmanie ostrovy, Čile, kontinentálna Čína, Hongkong, Taiwan, Kolumbia, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Dominikánska republika, Ekvádor, Salvádor, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Grenada, Guatemala, Maďarsko, Island, India, Indonézia, Írsko, Taliansko, Jamajka, Japonsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malajzia, Malta, Mexiko, Holandsko, Nový Zéland, Nikaragua, Nórsko, Panama, Peru, Filipíny, Poľsko, Portugalsko, Portoriko, Rumunsko, Singapur, Slovenská republika, Slovinsko, Južná Kórea, Španielsko, Sv. Lucia, Sv. Vincent, Švédsko, Švajčiarsko, Thajsko, Bahamy, Trinidad a Tobago, Turecko, Spojené kráľovstvo, Uruguaj, Spojené štáty americké a Venezuela.

EA1855
08.07.2023

Dodatočné podmienky a ustanovenia pre funkciu Apple Pay

Tieto Dodatočné podmienky a ustanovenia pre funkciu Apple Pay („Dodatočné zmluvné podmienky“) dopĺňajú Softvérovú licenčnú zmluvu pre macOS („Licencia“). Vaše používanie funkcie Apple Pay (v rámci Licencie ďalej len „Služba“) sa riadi podmienkami Licencie aj týmito Dodatočnými zmluvnými podmienkami. Pojmy uvedené v týchto Dodatočných zmluvných podmienkach so začiatočným veľkým písmenom majú významy stanovené v Licencii.

1. Prehľad a obmedzenia používania

Funkcia Apple Pay vám umožňuje ukladať virtuálne formy kreditných, debetných a predplatených kariet vrátane karty Apple Card, ktoré sú podporované funkciou Apple Pay („Podporované karty“), používať

podporované počítače Mac na inicializáciu alebo uskutočňovanie platieb na webových stránkach, sledovať objednávky a zobrazovať potvrdenia. Funkcie Apple Pay Softvéru Apple môžu byť dostupné iba vo vybraných oblastiach a iba pre vybraných vydavateľov kariet, platobné siete a predajcov. Funkcie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti, vydavateľa a predajcu. Podporované karty sa môžu z času na čas meniť.

Funkcia Apple Pay je určená pre vašu osobnú potrebu, pričom používať môžete iba svoje vlastné Podporované karty. Ak používate podporovanú firemnú kartu, vyhlasujete, že to robíte na základe povolenia svojho zamestnávateľa a že máte oprávnenie zaviazať svojho zamestnávateľa na dodržiavanie týchto podmienok používania a na všetky transakcie, na ktoré sa vzťahuje používanie tejto funkcie.

Súhlasíte s tým, že funkciu Apple Pay nebudete používať na nelegálne ani podvodné účely ani na žiadne iné účely, ktoré zakazuje Licencia a tieto Dodatočné zmluvné podmienky. Ďalej súhlasíte s tým, že funkciu Apple Pay budete používať v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Súhlasíte s tým, že do služby funkcie Apple Pay (vrátane prístupu k službe prostredníctvom akýchkoľvek automatizovaných prostriedkov), ani žiadnych serverov či sietí pripojených k službe, ani žiadnych zásad, požiadaviek alebo smerníc pre siete pripojené k službe (vrátane akéhokoľvek neoprávneného prístupu, používania alebo monitorovania dát alebo prenosov v týchto sieťach) nebudete zasahovať ani ich narúšať.

2. Používanie na počítačoch Mac

Funkciu Apple Pay môžete na podporovaných počítačoch Mac použiť na inicializáciu platieb na webových stránkach otvorených v prehliadači Safari. Používanie tejto funkcie vyžaduje Podporovanú kartu, ktorá bola pridaná do podporovaného zariadenia so systémom iOS alebo Apple Watch („Podporované zariadenia“). Pri platení na webovej stránke použitím funkcie Apple Pay budete požiadaní o autorizáciu transakcie pomocou Podporovaného zariadenia.

Okrem podmienok stanovených v týchto Dodatočných podmienkach vaše používanie funkcie Apple Pay na začatie platieb na webových stránkach, na ktoré pristupujete v prehliadači Safari, podlieha Dodatočným podmienkam a ustanoveniam pre funkciu Apple Pay, ktoré sa vzťahujú na vaše Podporované zariadenia, pričom tieto podmienky sú týmto zahrnuté ako odkaz a sú prístupné v časti Nastavenia > Všeobecné > Informácie > Právne informácie > Licencia na zariadení so systémom iOS alebo v časti Informácie > Právne informácie > Licencia v aplikácii Watch na spárovanom zariadení so systémom iOS. Podporované zariadenia sa z času na čas môžu meniť.

Na počítači MacBook Pro so vstavaným Touch ID môžete nastaviť funkciu Apple Pay poskytnutím Podporovaných kariet a používaním funkcie Apple Pay na vykonávanie platieb na webových stránkach, ku ktorým pristupujete v aplikácii Safari. Ak chcete na takýchto počítačoch Mac používať funkciu Apple Pay, musíte mať Podporované karty, ktoré sú priradené k aktívnemu iCloud účtu. Funkcia Apple Pay je k dispozícii len pre osoby staršie ako 13 rokov a môže podliehať dodatočným obmedzeniam vyplývajúcim z veku vyžadovaných iCloudom alebo vydavateľom príslušnej Podporovanej karty.

3. Vzťah spoločnosti Apple s vami

Spoločnosť Apple platby nespracúva ani nemá žiadnu inú kontrolu nad platbami, vráteniami, refundáciami, odmenami, oceneniami, zľavami, objednávkami, plnením objednávok ani inými komerčnými aktivitami, ktoré súvisia s používaním tejto funkcie.

Vaše používanie Podporovaných kariet a ich používanie v spojení s funkciou Apple Pay bude podliehať zmluvným podmienkam, ktoré ste prípadne uzavreli s vydavateľom karty. Podobne bude aj zakúpenie akéhokoľvek tovaru alebo služieb použitím funkcie Apple Pay podliehať zmluvným podmienkam obchodníka.

Karta Apple Card je k dispozícii iba v Spojených štátoch a vydáva ju Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch (ďalej len „Vydavateľ karty Apple Card“). Keď požiadate o kartu Apple Card, žiadate tým o otvorenie účtu u Vydavateľa karty Apple Card. Karta Apple Card je k dispozícii iba pre osoby vo veku 18 rokov a viac (prípadne staršie, podľa štátu ich bydliska). Finančná inštitúcia zodpovedná za ponuku karty Apple Card sa môže zmeniť a vaše používanie karty Apple Card podlieha zmluvným podmienkam danej inštitúcie.

Nič, čo je uvedené v Licencii alebo týchto Dodatočných zmluvných podmienkach, nemení podmienky akýchkoľvek zmlúv držiteľa karty alebo obchodníka, prípadne iné zmluvné podmienky vzťahujúce sa na používanie funkcií Apple Pay, pričom takými podmienkami sa bude naďalej riadiť používanie príslušnej funkcie Apple Pay a jej virtuálna forma na vašom podporovanom počítači Mac.

Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple nie je zmluvnou stranou vašich zmlúv držiteľa karty alebo obchodníka a že spoločnosť Apple nie je zodpovedná za (a) obsah, presnosť ani nedostupnosť akýchkoľvek platobných kariet, komerčných aktivít, transakcií, nákupov, objednávok, plnenia objednávok ani potvrdení pri využívaní funkčnosti Apple Pay; (b) proces poskytovania úveru alebo posudzovanie nároku naň; (c) aktivity vydavateľov, obchodníkov alebo iných tretích strán v súvislosti s vaším používaním funkcie Apple Pay alebo aplikácie Peňaženka; (d) rozhodnutia zo strany vydavateľa, obchodníka alebo inej tretej strany v súvislosti s Podporovanou kartou; (e) pripisovanie alebo uplatňovanie odmien či uloženej hodnoty v rámci programov obchodníkov; ani (f) financovanie alebo dobíjanie predplatených kariet. Vo veci akýchkoľvek sporov alebo otázok týkajúcich sa platobných kariet alebo súvisiacich komerčných aktivít kontaktujte vydavateľa karty alebo príslušného obchodníka.

4. Ochrana súkromia

Keď použijete funkciu Apple Pay na začatie platobnej transakcie, ktorá bude dokončená na Podporovanom zariadení, funkcia Apple Pay prenesie kvôli dokončeniu transakcie platobné údaje v šifrovanej podobe medzi vaším počítačom Mac a Podporovaným zariadením. Keď použijete funkciu Apple Pay na vykonanie platobnej transakcie na počítači MacBook Pro so vstavaným Touch ID, vaše platobné údaje budú ako súčasť transakcie poskytnuté webovej stránke v šifrovanej podobe. Keď na počítači MacBook Pro so vstavaným Touch ID pridáte do funkcie Apple Pay kartu, informácie o vašom zariadení, napríklad určenie, či sú povolené vybrané nastavenia zariadenia, alebo vzorce používania zariadenia (napr. miera pohybu zariadenia vyjadrený v percentách, približný počet hovorov za týždeň), budú odoslané do spoločnosti Apple na účely stanovenia vašej spôsobilosti a zabránenia podvodným aktivitám. Podrobné informácie o osobných údajoch, ktoré sú zhromažďované, používané alebo zdieľané počas používania funkcie Apple Pay, nájdete v príslušných vyhláseniach o ochrane osobných údajov danej služby vrátane informácií O Apple Pay a súkromí (ktoré nájdete na svojom zariadení so systémom iOS alebo Macu, prípadne v aplikácii Watch na spárovanom zariadení so systémom iOS) alebo na stránke https://www.apple.com/legal/privacy. Používaním funkcie Apple Pay vyjadrujete svoj súhlas s tým, že spoločnosť Apple, jej pobočky a zástupcovia môžu s cieľom poskytovania funkcií Apple Pay prenášať, zhromažďovať, spravovať, spracovávať a využívať všetky vyššie uvedené informácie.

5. Zabezpečenie

Funkcia Apple Pay uchováva virtuálne formy vašich Podporovaných kariet a vy uznávate a beriete na vedomie, že poskytnutie kódu alebo hesla vášho zariadenia tretej strane, prípadne povolenie pridania odtlačku prsta na účely používania Touch ID na vašom Podporovanom zariadení alebo Macu tretej strane, môže mať za následok schopnosť tretej strany vykonávať platby cez funkciu Apple Pay na webových stránkach na vašom Macu. Za zabezpečenie svojich zariadení a príslušných kódov a hesiel zodpovedáte výlučne vy. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu vášho zariadenia, za zdieľanie prístupu k vášmu zariadeniu ani za neautorizované úpravy systému

macOS.

Ak svoje zariadenie stratíte alebo je vám odcudzené, pričom máte zapnutú funkciu Nájsť môj iPhone alebo Nájsť, môžete sa pomocou funkcie Nájsť môj iPhone alebo stránky https://icloud.com pokúsiť pozastaviť možnosť platieb pomocou virtuálnych Podporovaných kariet na svojom zariadení tým, že prepnete zariadenie do režimu Stratené. Svoje zariadenie môžete aj vymazať, pričom dôjde k pokusu o pozastavenie možnosti vykonávania platieb pomocou virtuálnych Podporovaných kariet na vašom zariadení. Zároveň by ste mali kontaktovať vydavateľa vašich Podporovaných kariet a zamedziť neoprávnenému prístupu k vašim virtuálnym Podporovaným kartám.

Ak spoločnosti Apple nahlásite podvodnú či nepovolenú aktivitu alebo ak má spoločnosť Apple podozrenie na takúto aktivitu, súhlasíte s tým, že budete so spoločnosťou Apple spolupracovať na akomkoľvek vyšetrovaní a že uplatníte všetky nami stanovené opatrenia na zamedzenie podvodom.

6. Obmedzenie zodpovednosti

OKREM ZRIEKNUTÍ SA ZÁRUK A OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI UVEDENÝCH V LICENCII SPOLOČNOSŤ APPLE NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁKUPY, PLATBY, TRANSAKCIE, OBJEDNÁVKY, PLNENIE OBJEDNÁVOK, INFORMÁCIE O POTVRDENIACH ANI INÉ KOMERČNÉ AKTIVITY REALIZOVANÉ POUŽITÍM FUNKCIE APPLE PAY, PRIČOM SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE PRI RIEŠENÍ AKÝCHKOĽVEK OTÁZOK ALEBO SPOROV V SÚVISLOSTI S VAŠIMI PODPOROVANÝMI KARTAMI, VIRTUÁLNYMI PODPOROVANÝMI KARTAMI A SÚVISIACIMI KOMERČNÝMI AKTIVITAMI SA BUDETE RIADIŤ VÝLUČNE ZMLUVAMI, KTORÉ MÔŽETE MAŤ UZAVRETÉ S VYDAVATEĽOM KARTY, S PLATOBNOU SIEŤOU ALEBO S PREDAJCOM.

УКРАЇНСЬКА

APPLE INC.
ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ macOS Sonoma

Для використання систем марки Apple

ПЕРШ НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ ІЗ ЦІЄЮ ЛІЦЕНЗІЙНОЮ УГОДОЮ (ДАЛІ — «ЛІЦЕНЗІЯ»). ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЯ УМОВ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УМОВАМИ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ, НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ ТА/АБО ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE І, ЯКЩО ВИ ОТРИМАЛИ МОЖЛИВІСТЬ ВИБРАТИ З-ПОМІЖ ВАРІАНТІВ «ПОГОДЖУЮСЬ» ТА «НЕ ПОГОДЖУЮСЬ» З УМОВАМИ, ОБЕРІТЬ ВАРІАНТ «НЕ ПОГОДЖУЮСЬ». ЯКЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE ВХОДИЛО В КОМПЛЕКТ З АПАРАТНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ APPLE, ЯКЕ ВИ ПРИДБАЛИ, АЛЕ ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З УМОВАМИ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ, ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ПОВЕРНЕННЯ МОЖНА ПОВЕРНУТИ ВЕСЬ КОМПЛЕКТ АПАРАТНОГО/ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE У МАГАЗИН APPLE STORE АБО АВТОРИЗОВАНОМУ ДИСТРИБ'ЮТОРУ ЗА МІСЦЕМ ПРИДБАННЯ Й ОТРИМАТИ ВІДШКОДУВАННЯ СПЛАЧЕНОЇ ВАМИ СУМИ ЗГІДНО З ПОЛІТИКОЮ КОМПАНІЇ APPLE ІЗ ПОВЕРНЕННЯ ПРОДУКЦІЇ, ЯКА ДОСТУПНА НА ВЕБСАЙТІ https://www.apple.com/legal/sales-support/. ЩОБ ОТРИМАТИ СПЛАЧЕНУ ВАМИ СУМУ, НЕОБХІДНО ПОВЕРНУТИ ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ АПАРАТНОГО/ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

ВАЖЛИВО! У межах, у яких це програмне забезпечення можна використовувати для відтворення, модифікації, публікації і розповсюдження матеріалів, ви отримуєте ліцензію тільки на відтворення, модифікацію, публікацію і розповсюдження матеріалів, не захищених авторським правом, матеріалів, на які ви маєте авторське право, або матеріалів, на відтворення, модифікацію, публікацію і розповсюдження яких ви отримали право чи маєте законний дозвіл. Якщо ви не впевнені щодо свого права на копіювання, модифікацію, публікацію або розповсюдження будь-яких матеріалів, зверніться до свого юриста.

1. Загальні положення.
A. Програмне забезпечення Apple (включно з кодом завантажувального диска), програмне забезпечення третіх осіб, документація, інтерфейси, вміст, шрифти й будь-які дані, що надаються разом із цією Ліцензією («Первісна конфігурація програмного забезпечення Apple»), які може бути оновлено або замінено вдосконаленням функцій, оновленням програмного забезпечення, вжиттям заходів безпеки, системними файлами або програмним забезпеченням для відновлення системи, які надаються компанією Apple для вашого комп'ютера марки Apple або підтримуваного периферійного пристрою («Оновлення програмного забезпечення Apple»), незалежно від того, чи були вони попередньо встановлені на апаратному забезпечені Apple, у внутрішньому сховищі, на знімному носії, на диску, у пам'яті постійного зберігання або будь-якому іншому носії і в будь-якій іншій формі (Первісна конфігурація програмного забезпечення Apple і Оновлення програмного забезпечення Apple разом називаються «Програмне забезпечення Apple»), не продаються, а надаються вам за ліцензією Apple Inc. («Apple») для використання тільки на умовах цієї Ліцензії. Компанія Apple і її ліцензіари зберігають за собою право власності на Програмне забезпечення Apple і всі права, які не було прямо надано вам. Ви погоджуєтеся з тим, що умови цієї Ліцензії будуть застосовуватися до всіх програм марки Apple, які можуть бути вбудовані на вашому апаратному забезпеченні марки Apple. Якщо така програма супроводжується окремою ліцензією, ви погоджуєтеся, що положення її ліцензії матимуть переважну силу.

B. Apple на власний розсуд може випускати майбутні Оновлення програмного забезпечення

Apple. Оновлення програмного забезпечення Apple (якщо будуть випущені) можуть не включати всі наявні функції програмного забезпечення або нові функції, які Apple випускатиме для новіших або інших моделей комп'ютерів марки Apple. Умови цієї Ліцензії розповсюджуються на всі Оновлення програмного забезпечення Apple, які надаються Apple, крім випадків, коли Оновлення програмного забезпечення Apple супроводжується окремою ліцензією, положення якої мають переважну силу.

C. Права власності й інтелектуальної власності на будь-який вміст, відображений за допомогою Програмного забезпечення Apple або отриманий через Програмне забезпечення Apple, належать відповідним власникам цього вмісту. Такий вміст може бути захищено законом про авторське право чи іншими законами й угодами щодо інтелектуальної власності, і на нього можуть розповсюджуватись умови використання, установлені третьою стороною, що надає цей вміст. Окрім випадків, передбачених цим документом, Ліцензія не надає вам жодних прав на використання цього вмісту й не гарантує, що ви й надалі матимете доступ до цього вмісту. Вам заборонено повторну публікацію, передачу й відтворення будь-яких зображень, доступ до яких здійснюється через програму News або Карти, як окремих файлів.

2. Дозволені Ліцензією види використання й обмеження.
A. Попередньо встановлена ліцензія в єдиному екземплярі на Програмне забезпечення Apple. Згідно з положеннями й умовами цієї Ліцензії і окрім випадків, коли Програмне забезпечення Apple було придбано вами в магазині Mac App Store, через автоматичне завантаження або за корпоративною ліцензією, згідно з угодою про обслуговування або іншою письмовою угодою з Apple, вам надається обмежена невиключна ліцензія на одноразове встановлення, використання й запуск однієї (1) копії Програмного забезпечення Apple на одному комп'ютері марки Apple. Наприклад, до вас буде застосовано ці умови ліцензії в єдиному екземплярі, якщо Програмне забезпечення Apple, яке ви отримали, було попередньо встановлено на апаратному забезпечені марки Apple.

B. Ліцензія з Mac App Store. Якщо ви отримали ліцензію на Програмне забезпечення Apple у магазині Mac App Store або за допомогою автоматичного завантаження, тоді відповідно до положень і умов цієї Ліцензії і згідно з Правилами використання Сервісів і Вмісту, викладеними в Умовах і положеннях Медійних сервісів Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ukr/terms.html) («Правила використання»), вам надається обмежена невиключна ліцензія без права передачі, згідно з якою ви можете:

(i) завантажувати, встановлювати, використовувати й запускати для особистого некомерційного використання одну (1) копію Програмного забезпечення Apple на кожному комп'ютері марки Apple з операційною системою macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave або macOS High Sierra («Комп'ютер Mac»), якою ви володієте або керуєте;

(ii) якщо ви – комерційне підприємство або навчальний заклад, то завантажувати, встановлювати, використовувати й запускати одну (1) копію Програмного забезпечення Apple дозволяється: (a) одній особі на кожному з Комп'ютерів Mac, якими ви володієте або керуєте, або (b) декільком особам на одному Комп'ютері Mac спільного користування, яким ви володієте або керуєте. Наприклад, один співробітник може використовувати Програмне забезпечення Apple як на настільному Комп'ютері Mac, так і на Ноутбуку Mac, або кілька студентів можуть по черзі використовувати Програмне забезпечення Apple на одному Комп'ютері Mac, який розташовано в комп'ютерному центрі або бібліотеці; а також

(iii) встановлювати, використовувати й запускати до двох (2) додаткових копій або екземплярів Програмного забезпечення Apple, будь-якого програмного забезпечення для

операційної системи macOS або OS X попередньої версії чи подальших випусків Програмного забезпечення Apple у середовищі віртуальної операційної системи на кожному комп'ютері марки Apple, яким ви володієте або керуєте й на якому вже встановлено Програмне забезпечення Apple, для цілей: (a) розробки програмного забезпечення, (b) тестування під час розробки програмного забезпечення, (c) використання macOS Server або (d) особистого, некомерційного користування.

Окрім випадків, явно передбачених у Розділі 3, права, викладені вище в Розділі 2B(iii), не дають вам дозволу на використання віртуалізованих екземплярів або зразків Програмного забезпечення Apple у сервісному центрі, у режимі розподілу часу, у режимі спільного використання термінала або для інших схожих сервісів. Окрім випадків, явно передбачених у цьому Розділі 2B, ви не маєте права використовувати Програмне забезпечення Apple для запуску будь-якої операційної системи Apple, включно з iOS, iPadOS, watchOS або tvOS, у середовищах віртуальних операційних систем на Комп'ютерах Mac.

C. Корпоративна ліцензія або ліцензія на обслуговування. Якщо ви отримали Програмне забезпечення Apple у рамках програми, де застосовується корпоративна ліцензія або ліцензія на обслуговування, умови вашої корпоративної ліцензії або ліцензії на обслуговування визначатимуть кількість копій Програмного забезпечення, яку вам дозволено завантажувати, встановлювати, використовувати й запускати на комп'ютерах марки Apple, якими ви володієте або керуєте. Окрім випадків, затверджених Apple у письмовій формі, усі інші положення й умови цієї Ліцензії застосовуватимуться до процесу вашого використання Програмного забезпечення Apple, отриманого за корпоративною ліцензією або за ліцензією на обслуговування.

D. Вимоги до системи; ідентифікатор Apple ID. Зверніть увагу, що Програмне забезпечення Apple підтримується тільки на апаратному забезпеченні марки Apple, що відповідає певним системним вимогам, зазначеним компанією Apple. Крім того, для використання й доступу до певних функцій Програмного забезпечення Apple і певних Сервісів (як визначено в Розділі 6), може знадобитися поєднання унікального імені користувача й пароля, відоме під назвою «Ідентифікатор Apple ID».

E. Шрифти. Відповідно до умов і положень цієї Ліцензії ви можете використовувати шрифти, включені до Програмного забезпечення Apple, для відображення й друку вмісту під час роботи з Програмним забезпеченням Apple; однак застосування шрифтів у вмісті можливо лише в тому випадку, якщо воно дозволено обмеженнями на використання певного шрифту. Ознайомитись із цими обмеженнями на використання можна на панелі «Книга шрифтів»/«Перегляд»/«Показати досьє».

F. Голоси; живі субтитри. Відповідно до умов і положень цієї Ліцензії ви можете: (i) використовувати системні голоси, включені до Програмного забезпечення Apple («Системні голоси») (1) під час запуску Програмного забезпечення Apple, і (2) для створення власного оригінального вмісту й проєктів для особистого некомерційного використання; (ii) використовувати Live Captions, автоматично створені програмним забезпеченням Apple у реальному часі («Live Captions»), незалежно від того, чи створюються вони під час виклику FaceTime або іншим способом, лише для особистого некомерційного використання.; і (iii) використовувати функцію «Персональний голос», щоб створити на пристрої голос, що звучить як ви («Персональний голос»), використовуючи власний голос для особистого некомерційного використання. Ця Ліцензія не дозволяє створення або використання Системних голосів, Live Captions або Персонального голосу, включно з використанням, відтворенням, відображенням, виконанням, записом, публікацією і перерозподілом будь-яких Системних голосів, Live Captions або Персонального голосу з метою отримання прибутку чи без такої мети, для поширення серед громадськості або в комерційному контексті.

G. Функції і підтримка програми «Фотографії». Програма «Фотографії» від Apple (далі — «програма "Фотографії"») може не підтримувати певні формати відеозаписів і фотографій. Користування деякими функціями програми «Фотографії» залежатиме від функцій вашої камери. Виконання синхронізації фотографій із використанням програми «Фотографії» і сервісів Apple або сервісів третіх осіб може призвести до втрати даних. Графічні елементи слайд шоу, музичне супроводження або теми оформлення, що включено до програми «Фотографії», надаються тільки для особистого некомерційного використання у слайд-шоу, які ви створюєте за допомогою програми «Фотографії». Ви не маєте права використовувати, здобувати або розповсюджувати на платній основі або іншим чином надавати як окремі об'єкти будь-які фотографії, зображення, графічні файли, твори, аудіозаписи, відеозаписи чи подібні об'єкти («Цифрові матеріали»), що містяться в програмі «Фотографії» або надаються разом із ними, або іншим чином використовувати Цифрові матеріали з метою, що не відповідає їх прямому призначенню як частини програми «Фотографії».

H. Функції кешування вмісту.
1. За умови, що компанія Apple і/або її афілійовані компанії роблять певне програмне забезпечення та/або вміст доступним для кешування (наприклад, відповідний вміст із Mac App Store) («Відповідний вміст Apple»), певні функції Програмного забезпечення Apple («Функції кешування вмісту») можуть автоматично завантажувати й локально кешувати такий Відповідний вміст Apple на вашому комп'ютері марки Apple, на якому запущено Програмне забезпечення Apple (у контексті цього Розділу такий комп'ютер марки Apple називається «Комп'ютер Mac із можливістю кешування»). **Використовуючи Функції кешування вмісту Програмного забезпечення Apple, ви погоджуєтеся, що Apple може завантажувати й кешувати такий Відповідний вміст Apple на вашому Комп'ютері Mac із можливістю кешування.** Ви можете вимкнути Функції кешування вмісту Програмного забезпечення Apple у будь-який момент, перейшовши до параметрів «Доступ» у розділі «Системні параметри» на вашому Комп'ютері Mac із можливістю кешування.

2. Функції кешування вмісту Програмного забезпечення Apple призначено для використання тільки на вашому Комп'ютері Mac із можливістю кешування, який вам належить або яким ви керуєте, і виключно для цілей прискорення передачі такого Відповідного вмісту Apple авторизованим кінцевим користувачам у вашому домі, компанії або організації. Ви розумієте, що таким користувачам може знадобитись окремо пройти автентифікацію в Apple перед отриманням Відповідного вмісту Apple, а також що прискорена передача Відповідного вмісту Apple шляхом використання вашого Комп'ютера Mac із можливістю кешування не змінює умов, за яким ви або ваші кінцеві користувачі отримують такий Відповідний вміст Apple.

3. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що будь-яке використання Відповідного вмісту Apple підлягає дії відповідних ліцензійних умов, які регулюють тип Відповідного вмісту Apple, що кешується. Ці умови можуть включати, але не обмежуються Умовами й положеннями Медійних сервісів Apple, Умовами й положеннями iCloud, Угодою інструктора iTunes U, Ліцензійною угодою на програмне забезпечення iTunes U та/або відповідними ліцензійними умовами, що супроводжували програмне забезпечення, що завантажується, якщо тільки завантаження не супроводжувалося окремою ліцензійною угодою, у випадку чого застосовується остання. Список Ліцензійних угод на програмне забезпечення Apple (SLA): https://www.apple.com/legal/sla/. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що використання Функцій кешування вмісту й зберігання Відповідного вмісту Apple на вашому Комп'ютері Mac із можливістю кешування не передає вам жодних прав, за винятком прав, переданих вам згідно з відповідними ліцензійними умовами для Відповідного вмісту Apple, а також не є дозволом, відмовою або іншим обмеженням будь-яких прав компанії Apple або будь-яких інших власників авторських прав для будь-якого Відповідного вмісту Apple.

4. Ви не маєте права розміщувати ваш Комп'ютер Mac із можливістю кешування з увімкненими

Функціями кешування вмісту в мережі, яка не належить вам, якою ви не керуєте або яку ви не вповноважені використовувати для таких цілей, а також не маєте права надавати доступ до такого Відповідного вмісту Apple кінцевим користувачам за межами вашого дому, компанії або організації. Ви погоджуєтеся використовувати Функції кешування вмісту тільки для ваших особистих, некомерційних цілей або для внутрішнього використання у вашій компанії або організації, а також тільки для цілей, прямо описаних у цьому документі. Ви не маєте права надавати третім сторонам сервіси, що інтегруються в сервіси або інформацію, яка надається Функціями кешування вмісту або впливає на них чи використовує Функції кешування вмісту будь-яким чином.

5. Вмикаючи Функції кешування вмісту Програмного забезпечення Apple, ви погоджуєтеся, що Apple може зберігати, відстежувати й захищати Відповідний вміст Apple на вашому Комп'ютері Mac із можливістю кешування, а також може збирати й використовувати для таких цілей технічні відомості про ваш Комп'ютер Mac із можливістю кешування й пов'язані мережі, зокрема, але не виключно, ідентифікатори апаратного забезпечення й IP-адреси. Ви погоджуєтеся не вимикати, не підривати, не зламувати, не обходити закон або іншим чином не перешкоджати роботі механізмів перевірки, зберігання або автентифікації компанії Apple, цифрового підпису, керування цифровими правами або інших механізмів безпеки, що використовуються в Програмному забезпеченні Apple, сервісах, Відповідному вмісті Apple або іншому програмному забезпеченні або технології Apple чи ними, а також не надавати іншим користувачам можливість це зробити.

6. Apple зберігає за собою право перестати надавати Відповідний вміст Apple для кешування на вашому Комп'ютері Mac із можливістю кешування (наприклад, деякий вміст, який ви могли кешувати раніше, може бути недоступним для подальшого кешування), а також видалити будь-який кешований Відповідний вміст Apple із ваших Комп'ютерів Mac із можливістю кешування в будь-який момент на власний розсуд. У такому випадку Apple не несе відповідальності перед вами. Ви розумієте, що таке кешування Відповідного вмісту Apple може бути доступним не в усіх країнах або регіонах. Ви можете видалити кешований Відповідний вміст Apple і вимкнути Функції кешування вмісту в будь-який момент.

I. Підключення віддаленого робочого столу. Відповідно до умов і положень цієї Ліцензії під час віддаленого підключення з іншого комп'ютера або електронного пристрою (далі обидва іменуються «Пристрій») до комп'ютера марки Apple, на якому встановлено Програмне забезпечення Apple (у контексті цього Розділу такий комп'ютер марки Apple називається «Домашній Mac»), за допомогою функції Загального доступу до екрана або будь-яким іншим способом:

(i) одночасно лише один (1) Пристрій може встановити віддалене пряме або непряме підключення для керування графічним сеансом робочого столу Програмного забезпечення Apple, що встановлено на Домашньому Mac та відображається на його екрані; а також

(ii) декілька Пристроїв (у розумній кількості) можуть одночасно встановити віддалене підключення виключно для того, щоб спільно спостерігати за тим же графічним сеансом робочого столу Програмного забезпечення Apple, що встановлене на Домашньому Mac і відображається на його екрані, за умови, що вони жодним чином не керують Програмним забезпеченням Apple; але

(iii) одночасно лише один (1) Пристрій марки Apple може встановити віддалене пряме або непряме підключення для керування окремим графічним сеансом робочого столу Програмного забезпечення Apple, яке відрізняється від того, що встановлено на Домашньому Mac і відображається на його екрані, а таке підключення може бути

встановлено тільки за допомогою функції Загального доступу до екрана в Програмному забезпеченні Apple.

Окрім випадків, явно передбачених у цьому Розділі 2I або Розділі 3, або випадків, коли компанія Apple надала відповідну ліцензію, ви зобов'язуєтеся не використовувати Програмне забезпечення Apple або будь-яку його функцію в сервісному центрі, у режимі розподілу часу, у режимі спільного використання термінала або для інших схожих сервісів, незалежно від того, чи такі сервіси надаються в межах вашої власної організації або третім сторонам.

J. Інші обмеження щодо використання. Права, установлені цією Ліцензією, не дають вам дозволу на встановлення, використання й запуск Програмного забезпечення Apple на будь-якому комп'ютері відмінної від Apple марки, і ви погоджуєтеся не виконувати такі дії і не надавати такі можливості іншим особам. Ви погоджуєтеся не вилучати, не приховувати й не змінювати будь-які повідомлення щодо прав власності (включно з повідомленнями про торговельні марки й авторські права), які може бути прикріплено чи вказано в Програмному забезпеченні Apple. Окрім випадків, коли інше дозволено положеннями цієї Ліцензії або в інший спосіб ліцензовано Apple: (i) лише один користувач одночасно може використовувати Програмне забезпечення Apple, і (ii) ви не маєте права надавати мережевий доступ до Програмного забезпечення Apple для одночасного його використання на декількох комп'ютерах. Окрім випадків, явно передбачених у Розділі 3, ви не маєте права брати або здавати в оренду, передавати в тимчасове користування, продавати, розповсюджувати або надавати субліцензію на Програмне забезпечення Apple.

K. Резервна копія. Ви можете створити одну копію Програмного забезпечення Apple (за винятком коду завантажувального диска й іншої мікропрограми Apple, вбудованої або іншим чином включеної до апаратного забезпечення марки Apple) у формі, придатній для машинного зчитування, виключно в цілях резервного копіювання, за умови, що в цій резервній копії буде збережено всі повідомлення про авторські права й інші відомості про власника прав, що містяться в оригіналі. Код завантажувального диска й мікропрограма Apple надаються тільки для використання на апаратному забезпеченні марки Apple, і ви не маєте права копіювати, модифікувати або здійснювати подальше розповсюдження коду завантажувального диска або мікропрограми Apple чи їх частин.

L. Перенесення наявного програмного забезпечення. Якщо ви використовуєте програму «Асистент настроювання» або «Асистент міграції» для перенесення програмного забезпечення з одного комп'ютера марки Apple на інший, зауважте, що подальше використання оригіналу програмного забезпечення може бути заборонено після того, як ви перенесли копію програмного забезпечення на інший комп'ютер, окрім випадків, коли ліцензійні копії такого програмного забезпечення встановлені на обох комп'ютерах. Ознайомтеся з відповідними умовами ліцензійних угод про програмне забезпечення. Програмне забезпечення й сервіси третіх осіб можуть бути несумісними із цим Програмним забезпеченням Apple; установлення цього Програмного забезпечення Apple може вплинути на доступність і можливість використання такого програмного забезпечення й сервісів третіх осіб.

M. Відкритий вихідний код. Доступ до деяких компонентів Програмного забезпечення Apple і відкритих програмних засобів третіх осіб, які є частиною Програмного забезпечення Apple (разом «Компоненти з відкритим кодом»), надавався й може надаватися компанією Apple на вебсайті Apple, присвяченому програмам із відкритим кодом (https://www.opensource.apple.com/). Ви можете модифікувати або замінювати лише ці Компоненти з відкритим кодом за умови, що: (i) Програмне забезпечення Apple, створене в результаті модифікації, використовується замість не модифікованого Програмного забезпечення Apple на комп'ютерах марки Apple, якими ви володієте або керуєте, за умови, що на кожному такому комп'ютері марки Apple уже встановлено відповідну ліцензійну копію Програмного забезпечення Apple; а також (ii) ви дотримуєтесь умов

цієї Ліцензії і інших відповідних умов ліцензування, які регулюють використання Компонентів із відкритим кодом. Компанія Apple не зобов'язана надавати оновлення, технічне обслуговування, гарантійну, технічну чи іншу підтримку або сервіси для подібного модифікованого Програмного забезпечення Apple. Ви повною мірою визнаєте й погоджуєтеся з тим, що якщо причиною відмови або пошкоджень апаратного забезпечення Apple стала модифікація Компонентів із відкритим кодом Програмного забезпечення Apple, на таку відмову або пошкодження не поширюються умови гарантії на апаратне забезпечення Apple.

N. Заборона на розкриття системного коду. Ви не маєте права копіювати (окрім випадків, передбачених цією Ліцензією або Правилами використання, якщо вони застосовуються у вашому випадку), декомпілювати, розкривати системний код, розпаковувати, намагатися видобути початковий код, розшифровувати, модифікувати або створювати похідні продукти на основі Програмного забезпечення Apple або будь-яких сервісів, що надаються Програмним забезпеченням Apple, чи будь-якої їхньої частини (окрім випадків, коли будь-яке наведене вище обмеження забороняється чинним законодавством, і винятково в межах такої заборони, або умовами ліцензії, що регулюють використання Компонентів із відкритим кодом, які може бути включено до Програмного забезпечення Apple), а також погоджуєтеся не виконувати такі дії і не надавати іншим особам такої можливості.

O. Дотримання законодавства. Ви погоджуєтеся використовувати Програмне забезпечення й Сервіси Apple (згідно з визначенням у Розділі 6 нижче) відповідно до чинного законодавства, враховуючи місцеве законодавство країни або регіону, у якому ви проживаєте або в якому ви завантажуєте чи використовуєте Програмне забезпечення й Сервіси Apple. Функції Програмного забезпечення Apple і Сервісів можуть бути доступні не всіма мовами й не в усіх регіонах. Окрім того, деякі функції можуть відрізнятися залежно від регіону. Для роботи деяких функцій Програмного забезпечення Apple і Сервісів потрібне підключення до інтернету.

P. Програмне забезпечення третіх осіб. Для зручності користування компанія Apple надає доступ до певних сервісів або програмного забезпечення третіх осіб у складі пакета Програмного забезпечення Apple, а також може надавати такий доступ як вдосконалення, оновлення або доповнення до Програмного забезпечення Apple. У випадках, коли Програмне забезпечення Apple містить програмне забезпечення чи сервіси третіх осіб або надає до них доступ, компанія Apple не має жодних явних або неявних зобов'язань щодо надання технічної або іншої підтримки для такого програмного забезпечення чи сервісів. Для отримання технічної підтримки й обслуговування клієнтів щодо такого програмного забезпечення, сервісів і/або продуктів звертайтеся безпосередньо до відповідного постачальника чи виробника програмного забезпечення або сервісу.

Q. Оновлення програмного забезпечення Apple. Програмне забезпечення Apple періодично перевіряє на ресурсах Apple наявність Оновлень програмного забезпечення Apple. Доступні зміни можуть автоматично завантажуватися й встановлюватися на ваш комп'ютер і (якщо застосовується) периферійні пристрої. **Використовуючи Програмне забезпечення Apple, ви погоджуєтеся з тим, що компанія Apple може завантажувати й встановлювати Оновлення програмного забезпечення Apple на ваш комп'ютер і периферійні пристрої.** Ви можете будь-коли вимкнути автоматичні оновлення операційної системи й Швидкі заходи безпеки. Для цього натисніть «Системні параметри» > «Оновлення ПЗ» > «Експертні».

R. Системні символи. Відповідно до положень і умов цієї Ліцензії ви можете використовувати символи Memoji, що містяться в Програмному забезпеченні Apple або створені за його допомогою («Системні символи»), (i) під час використання Програмного забезпечення Apple, а також (ii) для створення власного оригінального вмісту й проєктів для особистого некомерційного використання. Жодне інше використання Системних символів не дозволяється цією Ліцензією,

включаючи, але не обмежуючись цим, використання, відтворення, демонстрацію, виконання, запис, публікацію або перерозподіл будь-якого Системного символу в комерційному, некомерційному або рекламному контексті чи публічному обміні.

3. Оренда для Дозволених сервісів розробки.
A. Оренда. Ви можете здавати в оренду чи суборенду версію Програмного забезпечення Apple, на яку у вас є дійсна ліцензія, у повному обсязі фізичній або юридичній особі (кожна з яких іменується як «Орендар»), якщо виконуються всі нижчезазначені умови:

(i) орендоване Програмне забезпечення Apple має використовуватися виключно з метою надання Дозволених сервісів розробки, і кожен Орендар має ознайомитися з умовами цієї Ліцензії і погодитися їх дотримуватися;

(ii) кожен термін оренди має складати щонайменше двадцять чотири (24) години поспіль;

(iii) протягом терміну оренди Кінцевий користувач-орендар має здійснювати одноосібне й виключне використання й контроль Програмного забезпечення Apple і апаратного забезпечення марки Apple, на якому його встановлено, за винятком того, що ви як сторона, яка здає Програмне забезпечення Apple в оренду («Орендодавець»), можете забезпечувати адміністративну підтримку Програмного забезпечення Apple; а також

(iv) перед використанням Програмного забезпечення Apple Кінцевий користувач-орендар має ознайомитися й погодитися з умовами, застосовними до будь-якого програмного забезпечення, попередньо включеного в Програмне забезпечення Apple, зокрема програмного забезпечення для розробки Xcode компанії Apple і будь-якого іншого програмного забезпечення компанії Apple або третіх осіб.

Для цілей цього Розділу 3: (A) Кінцевий користувач-орендар – це Орендар, який є фактичним кінцевим користувачем орендованого Програмного забезпечення Apple виключно для реалізації Дозволених сервісів розробки; і (B) Дозволені сервіси розробки — це сервіси з безперервної інтеграції, зокрема розробка програмного забезпечення, створення програмного забезпечення з вихідного коду, автоматизоване тестування під час розробки програмного забезпечення, а також використання необхідних інструментів розробки для підтримки такої діяльності. Кожен Орендодавець повинен заздалегідь сповістити Apple, перш ніж здавати в оренду або суборенду Програмне забезпечення Apple відповідно до цього Розділу 3, звернувшись до Відділу з питань зв'язків із розробниками Apple (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Суборенда. Орендар також може здавати Програмне забезпечення Apple у суборенду відповідно до цього Розділу 3 в разі дотримання таким Орендарем усіх умов цього Розділу 3. Орендар, котрий здає Програмне забезпечення Apple у суборенду (і котрий також вважається Орендодавцем відповідно до цього Розділу 3), має повністю поступитися виключним правом на використання й контроль Програмного забезпечення Apple і апаратного забезпечення марки Apple, на якому його встановлено, своєму Орендарю на термін оренди.

C. Забезпечення примусового виконання. Як Орендодавець ви відповідальні за: (i) забезпечення дотримання кожним Орендарем вимог цього Розділу 3; (ii) забезпечення надання кожним Орендарем згоди щодо всіх застосовних умов ліцензії; а також (iii) надання допомоги компанії Apple у забезпеченні дотримання цих умов. У разі порушення Орендарем умов цієї Ліцензії чи інших застосовних ліцензій Apple його права на використання Програмного забезпечення Apple автоматично припиняються, і ви погоджуєтеся негайно припинити використання таким Орендарем Програмного забезпечення Apple після виявлення вами відповідного порушення або після письмового повідомлення компанії Apple про таке порушення.

D. Віртуалізація. Для кожної копії Програмного забезпечення Apple, що підлягає оренді відповідно до цього Розділу 3, Орендодавець або Орендар (але не обидва одночасно) може встановлювати, використовувати й запускати додаткові копії чи екземпляри Програмного забезпечення Apple у середовищах віртуальних операційних систем відповідно до Розділу 2B(iii), якщо Орендодавець може віртуалізувати тільки один екземпляр або копію Програмного забезпечення Apple як засіб ініціалізації з метою надання Орендарю доступу до Програмного забезпечення Apple і можливості його використання відповідно до цього Розділу 3.

E. Конфігурація системи. Якщо ви Орендар, ви визнаєте, що Програмне забезпечення Apple може бути попередньо налаштовано Орендодавцем, котрий надає вам Програмне забезпечення Apple, включно з вибором налаштувань функцій «Аналітика», «Служби локації», а також інших функцій, пов'язаних із безпекою, конфіденційністю й збором даних. Ви підтверджуєте й погоджуєтеся з тим, що компанія Apple не несе відповідальності за здійснену Орендодавцем конфігурацію Програмного забезпечення Apple.

4. Передавання прав.
A. Якщо на апаратному забезпечені марки Apple, яке ви отримали, уже встановлено Програмне забезпечення Apple або якщо ви придбали ліцензію на Програмне забезпечення у магазині Mac App Store або за допомогою оновлення програмного забезпечення, ви можете виконати одноразову остаточну передачу всіх своїх ліцензійних прав на Програмне забезпечення Apple (у початковому вигляді, у якому воно надане компанією Apple) третій особі, за умови, що: (i) Програмне забезпечення Apple передається разом із вашим апаратним забезпеченням марки Apple; (ii) така передача прав передбачає надання всього Програмного забезпечення Apple, включаючи всі його складові частини й цю Ліцензію; (iii) у вас не залишиться жодних повних або часткових копій Програмного забезпечення Apple, зокрема копій, що зберігаються на комп'ютері або іншому пристрої зберігання даних; (iv) сторона, яка отримує Програмне забезпечення Apple, прочитає і погодиться прийняти умови цієї Ліцензії. У цілях цієї Ліцензії, якщо компанія Apple надає оновлення Програмного забезпечення Apple (наприклад, оновлення версії 10.14 до версії 10.14.1), це оновлення вважається частиною Програмного забезпечення Apple і не може передаватися окремо від початкової версії Програмного забезпечення Apple.

B. Забороняється передавати Програмне забезпечення Apple, яке було модифіковано або компоненти якого було замінено, як зазначено вище в Розділі 2M. Усі компоненти Програмного забезпечення Apple постачаються як частина пакету й не можуть відокремлюватися від цього пакету й розповсюджуватися як окремі програми. Зверніть увагу, що Програмне забезпечення Apple, яке постачається в комплекті з певним апаратним забезпеченням марки Apple, може бути несумісним з іншими моделями апаратного забезпечення марки Apple.

C. Будь-яка копія Програмного забезпечення Apple, яка може постачатися Apple у цілях реклами, оцінки, діагностики або відновлення, може використовуватися тільки в таких цілях і не може бути об'єктом продажу або передачі прав.

5. Згода на використання даних. Для забезпечення належної роботи певним функціям, таким як «Аналітика», «Служби локації», «Siri», «Диктування» та «Spotlight», може знадобитись інформація з вашого комп'ютера. Якщо ввімкнути ці функції або скористатися ними, вам буде надано опис того, які відомості надсилаються компанії Apple і як вони можуть використовуватися. Ви можете дізнатися більше на сторінці https://www.apple.com/privacy/. Ваша інформація завжди оброблятиметься відповідно до Політики конфіденційності Apple, яку включено в цю Ліцензію за допомогою посилання та яку можна переглянути за адресою https://www.apple.com/legal/privacy/uk/.

6. Сервіси й Матеріали третіх осіб.
A. Загальні положення. Програмне забезпечення Apple може надавати доступ до онлайн-магазину iTunes Store компанії Apple, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Карт, News і інших сервісів і вебсайтів Apple і третіх осіб (надалі разом і окремо — «Сервіси»). Щоб використовувати ці Сервіси, потрібен доступ до інтернету. Для використання окремих Сервісів, можливо, потрібно буде вказати ідентифікатор Apple ID й прийняти додаткові умови надання Сервісів. Крім того, за використання Сервісів може стягуватися додаткова плата. Використовуючи це програмне забезпечення у зв'язку з Apple ID або іншими Сервісами Apple, ви погоджуєтеся з відповідними умовами й положеннями такого Сервісу, наприклад останньою версією Умов і положень медійних сервісів Apple у країні або регіоні, де здійснюється доступ до таких Сервісів. Ознайомитись із цими Умовами можна ознайомитися на сторінці https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ukr/terms.html.

B. Якщо ви зареєструвалися в iCloud, до певних функцій iCloud, наприклад «iCloud Drive», «Спільні колекції» і «Локатор», можна отримати доступ безпосередньо з Програмного забезпечення Apple. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що ваше користування iCloud і цими функціями регулюються останньою версією умов і положень сервісу iCloud, яку можна переглянути за адресою https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/uk/terms.html.

C. Вміст програми News. Ваше користування вмістом, доступ до якого здійснюється через програму News, обмежене особистим некомерційним користуванням і не передає вам жодних прав власності на вміст, а також явно й без жодних обмежень виключає будь-які права на використання такого вмісту з комерційною або рекламною метою.

D. Карти. Сервіс карт і функції Програмного забезпечення Apple («Карти»), зокрема покриття даних карт, можуть відрізнятися залежно від регіону. Якщо ввімкнути Карти або скористатися ними, вам буде надано опис того, які відомості надсилаються компанії Apple і як вони можуть використовуватися. Ви визнаєте й погоджуєтеся, що ваше користування Картами регулюється останньою версією умов і положень для сервісу Карт, які можна переглянути на бічній панелі програми «Карти».

E. Ви усвідомлюєте, що в процесі використання будь-яких Сервісів можете натрапити на матеріали, які вважаються образливими, непристойними або неприйнятними, у яких, як це можна або не можна визначити, зустрічається нецензурна лексика, і що будь-який пошук або введення певної URL-адреси може призвести до автоматичного й ненавмисного генерування посилань на матеріали неприйнятного змісту. Ви погоджуєтеся, що користуватиметеся Сервісами на власний ризик і що компанія Apple, її афілійовані особи, агенти, партнери або ліцензіари не нестимуть перед вами відповідальності за матеріали, які можуть бути розцінені як образливі, непристойні або неприйнятні.

F. Певні Сервіси передбачають показ, включають або забезпечують можливість доступу до вмісту, даних, інформації, програмних продуктів або матеріалів третіх осіб («Матеріали третіх осіб») або генерування посилань на вебсайти певних третіх осіб. Користуючись цими Сервісами, ви визнаєте й погоджуєтеся з тим, що компанія Apple не приймає на себе зобов'язань із вивчення або оцінки змісту, точності, повноти, актуальності, правомірності, дотримання авторських прав, законності, пристойності, якості чи будь-яких інших аспектів таких Матеріалів третіх осіб або вебсайтів. Компанія Apple, її працівники, афілійовані особи й дочірні підприємства не гарантують і не рекомендують, а також не приймають на себе й не нестимуть перед вами чи будь-якою іншою особою жодної відповідальності за будь-які Сервіси третіх осіб, Матеріали третіх осіб або їхні вебсайти, а також за будь-які інші матеріали, продукти або сервіси третіх осіб. Матеріали третіх осіб і посилання на інші вебсайти надаються виключно для вашої зручності.

G. Ані Apple, ані її постачальники вмісту не гарантують доступності, точності, повноти, надійності або актуальності інформації про цінні папери, даних про розташування, даних про здоров'я або будь-якої іншої інформації, представленої за допомогою будь-яких Сервісів. Фінансова інформація, яка відображається за допомогою використання будь-яких Сервісів, надається винятково для ознайомлення й не має розцінюватися як рекомендація з інвестування. Перед здійсненням будь-яких угод із цінними паперами на основі інформації, отриманої за допомогою Сервісів, ви повинні проконсультуватися з фахівцем у галузі фінансів або цінних паперів, який уповноважений давати фінансові рекомендації або рекомендації щодо цінних паперів у країні чи регіоні вашого перебування. Дані про розташування, що надаються через будь-які Сервіси, зокрема Карти Apple, призначені лише для приблизного визначення місцезнаходження та/або планування, а не для ситуацій, коли виникає потреба в точних даних про місцезнаходження, або ситуацій, коли помилкова, неточна, несвоєчасна або неповна інформація про місцезнаходження може призвести до летальних наслідків, травм, шкоди майну або довкіллю. Ви погоджуєтеся з тим, що результати, отримані від сервісу Карти, можуть відрізнятися залежно від вибраної дороги або рельєфу місцевості через фактори, що впливають на точність даних сервісу Карти, зокрема погодних умов, стану доріг і дорожнього руху або геополітичних подій. Задля вашої безпеки завжди звертайте увагу на встановлені дорожні знаки й поточний стан дороги. Дотримуйтеся правил дорожнього руху й рекомендацій щодо безпечного керування автомобілем, а також пам'ятайте, що у велосипедних і пішохідних маршрутах можуть не вказуватися намічені доріжки.

H. Передаючи будь-який вміст за допомогою Сервісів, ви визнаєте, що володієте всіма правами або вповноважені чи маєте будь-який інший законний дозвіл завантажувати такий вміст, і що такий вміст не порушує жодних умов використання, що поширюються на Сервіси. Ви погоджуєтеся, що Сервіси містять інформацію і матеріали, які належать компанії Apple, власникам сайтів або їхнім ліцензіарам, і захищені законами про права інтелектуальної власності й іншими законами, зокрема, але не виключно, законом про авторське право. Ви погоджуєтеся не використовувати такий вміст, інформацію і матеріали в будь-який спосіб, окрім як у межах дозволеного користування Сервісами, або в спосіб, що не відповідає умовам цієї Ліцензії чи порушує будь-які права на інтелектуальну власність третіх осіб або компанії Apple. Забороняється в будь-якій формі та в будь-який спосіб відтворювати будь-яку частину Сервісів. Ви погоджуєтеся не змінювати, не передавати в оренду чи лізинг, не продавати й не розповсюджувати Сервіси й не створювати похідні продукти на основі Сервісів. Крім того, ви не маєте права використовувати Сервіси в будь-який недозволений спосіб, зокрема, але не виключно, для передавання будь-яких комп'ютерних вірусів, хробаків, троянських коней або іншого шкідливого програмного забезпечення, чи в спосіб, що призводить до зниження пропускної здатності мережі або її перевантаження. Ви також погоджуєтеся жодним чином не використовувати Сервіси для домагання, образ, переслідування, погроз, наклепу або вчинення інших порушень прав інших осіб, і визнаєте, що компанія Apple не відповідає за будь-яке таке використання з вашого боку й за можливе отримання вами повідомлень із погрозами або наклепом чи образливих, неправомірних або незаконних повідомлень унаслідок користування Сервісами.

I. Крім того, такі Сервіси й Матеріали третіх осіб можуть бути доступні не всіма мовами чи не в усіх країнах і регіонах. Компанія Apple не робить жодних заяв, що такі Сервіси й Матеріали третіх осіб є доречними або доступними для використання в будь-якому конкретному регіоні. Якщо ви вирішили використовувати чи отримати доступ до таких Сервісів або Матеріалів третіх осіб, ви дієте на свій власний розсуд і несете відповідальність за дотримання будь-яких норм чинного законодавства, зокрема, але не виключно, норм місцевого законодавства, законів щодо забезпечення конфіденційності й збору даних. Компанія Apple і її ліцензіари зберігають за собою право в будь-який час без надання відповідного повідомлення змінювати, призупиняти, вилучати будь-які Сервіси або блокувати доступ до них. Компанія Apple у жодному разі не відповідатиме за вилучення або блокування доступу до будь-яких таких Сервісів. Компанія Apple може також за будь-яких обставин і без надання відповідного повідомлення встановити обмеження на

користування певними Сервісами або доступ до них і в жодний спосіб не відповідатиме за це.

7. Припинення дії. Ця Ліцензія діє до моменту її припинення. У разі недотримання вами будь-якої умови цієї Ліцензії вас буде автоматично чи в інший спосіб позбавлено прав за цією Ліцензією без надання компанією Apple відповідного повідомлення. Після припинення дії цієї Ліцензії ви маєте повністю припинити використання Програмного забезпечення Apple і знищити всі часткові й повні копії Програмного забезпечення Apple. У такому випадку розділи 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 і 14 цієї Ліцензії залишаються чинними після припинення її дії.

8. Обмеження обсягу гарантій.
A. Якщо ви споживач (особа, яка використовує Програмне забезпечення Apple поза межами бізнесу, комерційної або професійної діяльності), у своїй країні проживання ви можете мати законні права, які забороняють застосування до вас наведених нижче обмежень. Щоб дізнатися більше про свої права, зверніться до місцевої організації із захисту прав споживачів.

B. ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ Й ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТИМ, ЩО В МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ВИ ВИКОРИСТОВУЄТЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE І БУДЬ-ЯКІ СЕРВІСИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ APPLE АБО ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE, НА ВЛАСНИЙ РИЗИК І ЩО ВИ ПРИЙМАЄТЕ ВСІ РИЗИКИ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ, ЕФЕКТИВНОСТІ, ТОЧНОСТІ Й РЕЗУЛЬТАТУ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ.

C. У МАКСИМАЛЬНО ДОЗВОЛЕНОМУ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ОБСЯЗІ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й СЕРВІСИ APPLE НАДАЮТЬСЯ НА УМОВАХ «ЯК Є» І «ЯК ДОСТУПНО», З УСІМА ДЕФЕКТАМИ Й БЕЗ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ. КОМПАНІЯ APPLE І ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ (У РОЗДІЛАХ 8 І 9 СПІЛЬНО ІМЕНОВАНІ ЯК «APPLE») ЦИМ ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД НАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРЯМИХ, НЕПРЯМИХ АБО ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ СТОСОВНО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й СЕРВІСІВ APPLE, ЗОКРЕМА, НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ І/АБО УМОВ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ДОСТАТНЬОЇ ЯКОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ, ТОЧНОСТІ, СПОКІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ, Й НЕПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТРЕТІХ СТОРІН.

D. КОМПАНІЯ APPLE НЕ НАДАЄ ГАРАНТІЙ ЩОДО ЗАХИСТУ ВІД ОБСТАВИН, ЯКІ ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ ВАШІЙ РОБОТІ З ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ І СЕРВІСАМИ APPLE, СТОСОВНО ВІДПОВІДНОСТІ ФУНКЦІЙ І СЕРВІСІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ APPLE АБО ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE, ВАШИМ ВИМОГАМ; ЩОДО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО Й БЕЗПОМИЛКОВОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й СЕРВІСІВ APPLE; СТОСОВНО ДОСТУПНОСТІ БУДЬ-ЯКИХ СЕРВІСІВ, ЩОДО УСУНЕННЯ ДЕФЕКТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО СЕРВІСІВ APPLE, А ТАКОЖ СТОСОВНО СУМІСНОСТІ Й РОБОТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧИ СЕРВІСІВ APPLE ІЗ БУДЬ-ЯКИМ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ПРОГРАМАМИ АБО СЕРВІСАМИ ТРЕТІХ ОСІБ. ВСТАНОВЛЕННЯ ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPLE МОЖЕ ВПЛИНУТИ НА ДОСТУПНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОГРАМ АБО СЕРВІСІВ ТРЕТІХ ОСІБ, А ТАКОЖ ПРОДУКТІВ І СЕРВІСІВ APPLE.

E. ВИ ТАКОЖ ВИЗНАЄТЕ, ЩО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й СЕРВІСИ APPLE НЕ ПРИЗНАЧЕНІ Й НЕ ПРИДАТНІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СИТУАЦІЯХ ЧИ В СЕРЕДОВИЩАХ, КОЛИ ЗБОЇ В РОБОТІ, ЗАТРИМКИ, ПОМИЛКИ АБО НЕТОЧНОСТІ У ВМІСТІ, ДАНИХ АБО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ АБО СЕРВІСАМИ APPLE, МОЖУТЬ ПРИЗВЕСТИ ДО ЛЕТАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ, ТРАВМ, ВАЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ ЧИ ЗНАЧНОЇ ШКОДИ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, ЗОКРЕМА, ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ В СИСТЕМАХ

КЕРУВАННЯ ЯДЕРНИМИ УСТАНОВКАМИ, НАВІГАЦІЇ АБО ЗВ'ЯЗКУ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН, КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ, ШТУЧНОГО ПІДТРИМАННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЧИ ОЗБРОЄНЬ.

F. ЖОДНА УСНА АБО ПИСЬМОВА ІНФОРМАЦІЯ ЧИ РЕКОМЕНДАЦІЯ, НАДАНА КОМПАНІЄЮ APPLE АБО ЇЇ УПОВНОВАЖЕНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ, НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ ГАРАНТІЙНИМ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ. У РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ В ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ APPLE АБО СЕРВІСАХ БУДЬ-ЯКИХ НЕДОЛІКІВ ЇХ УСУНЕННЯ ЧИ ВСЕ НЕОБХІДНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ Й РЕМОНТ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВАШИМ КОШТОМ. У ДЕЯКИХ ЮРИСДИКЦІЯХ ІСНУЄ ЗАБОРОНА НА ВІДМОВУ ВІД ПЕРЕДБАЧЕНИХ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ АБО ОБМЕЖЕНЬ НА ВСТАНОВЛЕНІ ЗАКОНОДАВСТВОМ ПРАВА СПОЖИВАЧА, ТОМУ ВИЩЕЗАЗНАЧЕНА ВІДМОВА Й ОБМЕЖЕННЯ МОЖУТЬ ДО ВАС НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ.

9. Обмеження відповідальності. У МЕЖАХ, НЕ ЗАБОРОНЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, У ЖОДНОМУ РАЗІ КОМПАНІЯ APPLE, ЇЇ АФІЛІЙОВАНІ КОМПАНІЇ, АГЕНТИ, КЕРІВНИКИ ЧИ ЛІЦЕНЗІАРИ НЕ НЕСТИМУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ТРАВМУВАННЯ АБО БУДЬ-ЯКІ ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ, НЕПРЯМІ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ЗОКРЕМА, ЗБИТКИ ЧЕРЕЗ ВТРАЧЕНИЙ ПРИБУТОК, ПОШКОДЖЕННЯ АБО ВТРАТУ ДАНИХ, НЕСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРЕДАВАТИ АБО ОТРИМУВАТИ БУДЬ-ЯКІ ДАНІ АБО ІНФОРМАЦІЮ, ПЕРЕРВИ В ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЧИ БУДЬ-ЯКІ ІНШІ КОМЕРЦІЙНІ ЗБИТКИ АБО ШКОДУ, ЩО ПОВ'ЯЗАНІ АБО ВИНИКАЮТЬ У РЕЗУЛЬТАТІ КОРИСТУВАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО СЕРВІСІВ APPLE, А ТАКОЖ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ПРОГРАМ І СЕРВІСІВ ТРЕТІХ ОСІБ РАЗОМ ІЗ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ АБО СЕРВІСАМИ APPLE, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ТЕОРІЮ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (З ДОГОВОРУ, ДЕЛІКТУ АБО НА ІНШИХ ПІДСТАВАХ), І НАВІТЬ У ТИХ ВИПАДКАХ, КОЛИ APPLE БУЛО ВІДОМО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ЗАВДАННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ. У ДЕЯКИХ ЮРИСДИКЦІЯХ ІСНУЄ ЗАБОРОНА НА ВИКЛЮЧЕННЯ ЧИ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ШКОДУ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ АБО ЗА ВИПАДКОВІ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЗБИТКИ, ТОЖ ЦЕ ОБМЕЖЕННЯ МОЖЕ ДО ВАС НЕ ЗАСТОСОВУВАТИСЯ. У жодному випадку загальний обсяг відповідальності Apple перед вами за всі збитки (крім випадків, коли нормами чинного законодавства може передбачатися відповідальність за нанесення травм фізичній особі) не перевищує 250 (двісті п'ятдесят) доларів США. Зазначені вище обмеження застосовуватимуться навіть у тому випадку, коли застосування вищевказаного засобу правового захисту не відповідає його меті. НЕЗВАЖАЮЧИ НА БУДЬ-ЯКІ ІНШІ УМОВИ ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЇ, ЯКЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ЗАКОН ЯПОНІЇ ПРО СПОЖИВЧІ ДОГОВОРИ, УМОВИ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ APPLE ЗА ЗБИТКИ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ УНАСЛІДОК ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ АБО ДЕЛІКТУ, УЧИНЕНОГО КОМПАНІЄЮ APPLE, НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ, ЯКЩО ТАКІ ЗБИТКИ СПРИЧИНЕНО НАВМИСНИМ ПОРУШЕННЯМ АБО ГРУБОЮ НЕДБАЛІСТЮ З БОКУ КОМПАНІЇ APPLE.

10. Цифрові сертифікати. Функціональні можливості програмного забезпечення Apple дозволяють приймати цифрові сертифікати, видані компанією Apple або сторонніми виробниками. ВИ НЕСЕТЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РІШЕННЯ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ АБО ВІДХИЛЕННЯ СЕРТИФІКАТА, ВИДАНОГО APPLE АБО СТОРОННІМ ВИРОБНИКОМ. ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ СЕРТИФІКАТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РИЗИК. У МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, APPLE НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ПРЯМИХ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ГАРАНТІЙ ЧИ ЗАПЕВНЕНЬ ЩОДО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ АБО ПРИДАТНОСТІ ДО ВИКОРИСТАННЯ З БУДЬ-ЯКИМИ КОНКРЕТНИМИ ЦІЛЯМИ, ТОЧНОСТІ, БЕЗПЕКИ ЧИ ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ СТОСОВНО ЦИФРОВИХ СЕРТИФІКАТІВ. Ви погоджуєтеся, що (a) не будете фальсифікувати або використовувати сертифікат неналежним чином; (b) будете використовувати цифрові сертифікати лише в законних цілях і відповідно до застосовної Політики щодо сертифікатів, Положення щодо використання

сертифікатів або інших відомостей щодо ділової практики Органу сертифікації; (c) несете повну відповідальність за попередження використання ваших цифрових сертифікатів будь-яким неавторизованим користувачем; (d) несете повну відповідальність за попередження використання особистого ключа, пов'язаного з вашим цифровим сертифікатом, будь-яким неавторизованим користувачем; та (e) скасуєте будь-який із ваших сертифікатів, якщо матимете причини вважати, що правила його використання порушено. Політику щодо сертифікатів Apple і Положення щодо використання сертифікатів можна переглянути за цією адресою: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Експортний контроль. Ви не маєте права використовувати або іншим чином експортувати чи реекспортувати Програмне забезпечення Apple, окрім випадків, коли це дозволено законодавством США та юрисдикцій, у яких придбано Програмне забезпечення Apple. Зокрема, Програмне забезпечення Apple заборонено експортувати або реекспортувати (a) до будь-якої країни, стосовно якої діє введене США ембарго; або (b) будь-якій особі, внесеній Департаментом фінансів США до Переліку громадян особливих категорій або Департаментом торгівлі США до переліку небажаних фізичних чи юридичних осіб або до будь-яких інших обмежувальних переліків. Користуючись Програмним забезпеченням Apple, ви заявляєте й гарантуєте, що не перебуваєте в жодній такій країні й не входите до жодного з таких переліків. Ви також погоджуєтеся, що не використовуватимете Програмне забезпечення Apple у цілях, заборонених законодавством США, зокрема для розробки, проєктування, виготовлення або виробництва ракет, ядерної, хімічної чи біологічної зброї.

12. Уряд як кінцевий споживач. Програмне забезпечення Apple і супутня документація є «Комерційними продуктами» згідно з визначенням цього терміну в §2.101 глави 48 Кодексу федеральних нормативних актів (C.F.R.), що складаються з «Комерційного комп'ютерного програмного забезпечення» та «Документації до комерційного комп'ютерного програмного забезпечення», згідно з визначенням цих термінів у §12.212 глави 48 C.F.R. або, залежно від обставин, у §227.7202 глави 48 C.F.R. Як зазначено в розділі §12.212 глави 48 Кодексу федеральних нормативних актів (C.F.R.) або, залежно від ситуації, у розділах §227.7202-1 — 227.7202-4 глави 48 Кодексу федеральних нормативних актів, Комерційне комп'ютерне програмне забезпечення й Документація до комерційного комп'ютерного програмного забезпечення ліцензується кінцевому користувачу — Уряду США (a) лише як Комерційні продукти й (b) лише в обсязі тих прав, які надаються всім іншим кінцевим користувачам відповідно до умов і положень цієї Угоди. Неопубліковані права зберігаються згідно із законодавством США про авторські права.

13. Право, що застосовується; подільність. Положення цієї Ліцензії регулюються й тлумачаться відповідно до законодавства штату Каліфорнія без урахування норм колізійного права. На цю Ліцензію не розповсюджується дія Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, застосування якої прямо виключено. Якщо ви споживач, що перебуває у Великій Британії, ця Ліцензія регулюється законами юрисдикції місця вашого проживання. Якщо з будь-якої причини суд компетентної юрисдикції визнає недійсним певне положення або його частину, решта положень цієї Ліцензії залишаться чинними й дійсними в повному обсязі.

14. Цілісність угоди; основна мова угоди. Ця Ліцензія є цілісною угодою між вами й компанією Apple стосовно використання Програмного забезпечення Apple, і замінює собою всі попередні або тимчасові домовленості стосовно предмету даної Ліцензії. Будь-які зміни й доповнення до цієї Ліцензії вважатимуться дійсними, лише якщо їх буде оформлено письмово й завірено підписом представника Apple. Будь-який переклад цієї Ліцензії здійснюється для задоволення місцевих вимог, і в разі розбіжностей між англійською і перекладеною версією пріоритет має англійська версія цієї Ліцензії, наскільки це дозволяється законодавством вашої юрисдикції.

15. Визнання прав третіх осіб.
A. У деяких частинах Програмного забезпечення Apple може використовуватися або міститися програмне забезпечення третіх осіб. Визнання прав третіх осіб, умови ліцензування й відмова від надання гарантій стосовно таких матеріалів містяться в електронній документації до Програмного забезпечення Apple, а використання вами таких матеріалів регулюється їхніми відповідними умовами. Використання Безпечного перегляду Google регулюється Загальними положеннями та умовами Google (https://policies.google.com/terms?hl=uk) і Політикою конфіденційності Google (https://policies.google.com/privacy?hl=uk).

B. Деякі бібліотеки програмного забезпечення й інше програмне забезпечення третіх осіб, включені в Програмне забезпечення Apple, надаються безкоштовно і, залежно від обставин, ліцензуються на умовах «Стандартної громадської ліцензії» (GPL) або «Бібліотечної / Обмеженої стандартної громадської ліцензії» (LGPL). Ви можете отримати повну копію вихідного коду, придатну для машинного зчитування, для такого безкоштовного програмного забезпечення відповідно до умов GPL або LGPL безкоштовно, за винятком вартості носія, доставки й оформлення. Для цього треба надіслати письмовий запит у компанію Apple за адресою opensource@apple.com. Програмне забезпечення GPL/LGPL розповсюджується для їх використання з користю, але БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, зокрема без неявної гарантії ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ або ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В КОНКРЕТНИХ ЦІЛЯХ. Копії ліцензій GPL і LGPL включено до комплекту Програмного забезпечення Apple.

C. Використання MPEG-4. Ліцензія на цей продукт надається в складі пакета ліцензій для кодування MPEG-4 Systems Patent Portfolio License згідно зі стандартами MPEG-4, за винятком випадків, коли для кодування необхідні додаткова ліцензія і ліцензійний платіж у зв'язку з (i) даними, що зберігаються на фізичному носії чи скопійовані на нього, за які здійснюється оплата на основі назв, і/або (ii) даними, за які здійснюється оплата на основі назв і які надсилають кінцевому споживачу для постійного зберігання та/або використання. Таку додаткову ліцензію можна отримати в компанії MPEG LA, LLC. Докладнішу інформацію можна отримати на вебсайті https://www.mpegla.com.

На цей продукт надається ліцензія відповідно до пакета ліцензій MPEG-4 Visual Patent Portfolio License для особистого й некомерційного використання користувачем із метою (i) кодування відеофайлів відповідно до стандартів MPEG-4 Visual Standard («Відео MPEG-4») і (ii) декодування відеофайлів у форматі MPEG-4, закодованих користувачем для особистого й некомерційного використання та/або отриманих від постачальника відеопродукції, що має ліцензію MPEG LA на постачання відеопродукції у форматі MPEG-4. Ліцензія не надається й не розповсюджується на використання з іншою метою. Додаткові відомості, зокрема, відомості про рекламу, внутрішнє й комерційне використання й ліцензування можна отримати в компанії MPEG LA, LLC. (https://www.mpegla.com).

D. Примітка щодо H.264/AVC. Програмне забезпечення Apple містить функції кодування та/або декодування формату AVC. Комерційне використання декодера H.264/AVC вимагає додаткового ліцензування, коли застосовується таке положення: ЛІЦЕНЗІЯ НА ФУНКЦІЇ AVC В ЦЬОМУ ПРОДУКТІ НАДАЄТЬСЯ ВИНЯТКОВО ДЛЯ ОСОБИСТОГО Й НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ ДЛЯ (i) КОДУВАННЯ ВІДЕО ЗГІДНО ЗІ СТАНДАРТАМИ AVC («ВІДЕО AVC») І/АБО (ii) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО AVC, ЗАКОДОВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ ДЛЯ ОСОБИСТОГО Й НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ, І /АБО ВІДЕО AVC, НАДАНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКОМ ВІДЕОПРОДУКЦІЇ, ЩО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ ВІДЕО AVC. ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ Й ЛІЦЕНЗУВАННЯ МОЖНА ОТРИМАТИ В КОМПАНІЇ MPEG LA L.L.C. (HTTPS://WWW.MPEGLA.COM).

E. Примітка щодо AMR. Ліцензія на функції адаптивного кодування й декодування зі змінною

швидкістю («AMR») у цьому продукті не надається для здійснення стільникових голосових дзвінків або для використання в будь-яких телефонах з архітектурою програми QuickTime для платформи Windows. Ліцензія на функцію кодування й декодування з перемінною швидкістю AMR у цьому продукті також не надається для використання в інфраструктурі стільникового зв'язку, включаючи базові станції, контролери базових станцій/радіомереж, комутаційні центри й шлюзи до й від комутованої мережі спільного користування.

F. Примітка щодо FAA. Мережевий програмний пакет «Авіаційний ситуаційний дисплей» та Інформаційні дані про стан Національної системи організації повітряного простору США (далі — «Дані польотів»), які відображаються за допомогою Програмного забезпечення Apple, створюються Федеральним авіаційним агентством США (FAA). Ви зобов'язуєтеся не передавати Дані польотів без отримання попереднього письмового дозволу від Федерального авіаційного агентства США. Федеральне авіаційне агентство США й компанія Apple відмовляються від надання явних або неявних гарантій (зокрема, неявних гарантій придатності для продажу й придатності для використання в конкретних цілях) щодо використання Даних польотів і їх точності. Ви погоджуєтеся з тим, що Федеральне авіаційне агентство США й компанія Apple не несуть спільну чи індивідуальну відповідальність за будь заподіяну шкоду, збитки, вимоги, відповідальність, витрати, штрафні санкції чи будь-які непрямі, реальні, вторинні, побічні або непрямі збитки, що виникли внаслідок використання Даних польотів. Федеральне авіаційне агентство США не фінансує і не дає офіційних рекомендацій щодо придбання Програмного забезпечення Apple. Федеральне авіаційне агентство США не несе відповідальність за технічні проблеми або несправність системи, і ви не повинні звертатися у Федеральне авіаційне агентство США в разі виникнення подібних проблем або з питань оперативного повітряного руху.

G. Використання програми Adobe Color Profiles. Ви можете використовувати програмне забезпечення Adobe Color Profiles, що входить до комплекту Програмного забезпечення Apple, але компанія Adobe не бере на себе зобов'язання забезпечувати підтримку програми Color Profiles відповідно до цієї Ліцензії, зокрема щодо оновлених або подальших версій цієї програми або інших об'єктів. На додаток до положень, викладених у Розділах 8 і 9 вище, встановлюється, що КОМПАНІЯ ADOBE НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ, СКАРГИ ЧИ ВИТРАТИ. Програмне забезпечення Adobe Color Profile, що поставляється разом із Програмним забезпеченням Apple, можна також завантажити із сайту компанії Adobe: https://www.adobe.com/ua/.

H. Ліцензійна угода щодо використання Gracenote® кінцевим користувачем. Ця програма або пристрій містить програмне забезпечення, розроблене корпорацією Gracenote, Inc., яка перебуває в Емерівілі (Emeryville), штат Каліфорнія, США (далі «Gracenote»). Програмне забезпечення Gracenote (далі «Програмне забезпечення Gracenote») дає програмі змогу виконувати ідентифікацію дисків і файлів і отримувати відомості про музичні твори (далі «Дані Gracenote»), зокрема назву, ім'я виконавця, номер запису й заголовок, із серверів в інтернеті або вбудованих баз даних (далі «Сервери Gracenote»), а також виконувати інші функції. Даними Gracenote дозволено користуватися лише за допомогою призначених для цього функцій кінцевого користувача цієї програми або пристрою.

Ви погоджуєтеся користуватися Даними Gracenote, Програмним забезпеченням Gracenote і Серверами Gracenote лише для особистих некомерційних потреб. Ви погоджуєтеся не переуступати, не копіювати й не передавати Програмне забезпечення Gracenote і будь-які Дані Gracenote третім особам. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ КОРИСТУВАТИСЯ ДАНИМИ GRACENOTE, ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ GRACENOTE І СЕРВЕРАМИ GRACENOTE ЛИШЕ НА ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦІЙ УГОДІ УМОВАХ.

Ви погоджуєтеся з тим, що в разі порушення цих обмежень дія вашої невиняткової ліцензії на

використання Даних Gracenote, Програмного забезпечення Gracenote і Серверів Gracenote припиниться. У випадку припинення дії ліцензії ви зголошуєтеся припинити будь-яке використання Даних Gracenote, Програмного забезпечення Gracenote і Серверів Gracenote. Gracenote зберігає всі права, зокрема права власності, на Дані Gracenote, Програмне забезпечення Gracenote і Сервери Gracenote. За жодних умов Gracenote не несе відповідальності за оплату будь-якої наданої вами інформації. Ви погоджуєтеся з тим, що Gracenote, Inc. від свого імені може зажадати від вас дотримання цих прав відповідно до цієї Угоди.

Сервіс Gracenote використовує унікальний ідентифікатор відстеження запитів для ведення статистики. Довільне призначення числового ідентифікатора дає сервісу Gracenote можливість вести облік запитів без одержання особистої інформації про користувача. Додаткову інформацію див. на вебсторінці «Політика конфіденційності сервісу Gracenote».

Програмне забезпечення Gracenote і кожний компонент Даних Gracenote надаються в користування «ЯК Є». Gracenote не робить жодних заяв і не дає жодних гарантій, прямих або непрямих, щодо точності будь-яких Даних Gracenote на Серверах Gracenote. Gracenote зберігає за собою право змінювати категорію Даних або видаляти їх зі своїх серверів із будь-якої обґрунтованої для себе причини. Gracenote не дає гарантії безпомилкової або безперебійної роботи Програмного забезпечення Gracenote або Серверів Gracenote. Gracenote не зобов'язується надавати користувачеві будь-які нові вдосконалені або додаткові типи або категорії Даних, які Gracenote за своїм розсудом може надавати в майбутньому, і залишає за собою право припинити обслуговування в будь-який час. GRACENOTE ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД НАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ЗОКРЕМА, АЛЕ НЕ ВКЛЮЧНО, НЕПРЯМІ ГАРАНТІЇ ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ЗАСТОСОВНОСТІ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ПЕВНОЇ МЕТИ АБО ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВ. GRACENOTE НЕ ГАРАНТУЄ ОДЕРЖАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ GRACENOTE АБО СЕРВЕРІВ GRACENOTE. ЗА ЖОДНИХ УМОВ GRACENOTE НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ФАКТИЧНІ АБО НЕПРЯМІ ЗБИТКИ, ВТРАЧЕНУ ВИГОДУ АБО ВТРАЧЕНІ ДОХОДИ.

16. Обмеження пошукового сервісу Yahoo. Пошуковий сервіс Yahoo, доступний через Safari, ліцензований для використання лише в таких країнах і регіонах: Аргентина, Аруба, Австралія, Австрія, Барбадос, Бельгія, Бермуди, Бразилія, Болгарія, Канада, Кайманові Острови, Чилі, Континентальний Китай, Гонконг, Тайвань, Колумбія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Домініканська Республіка, Еквадор, Сальвадор, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Гренада, Гватемала, Угорщина, Ісландія, Індія, Індонезія, Ірландія, Італія, Ямайка, Японія, Латвія, Литва, Люксембург, Малайзія, Мальта, Мексика, Нідерланди, Нова Зеландія, Нікарагуа, Норвегія, Панама, Перу, Філіппіни, Польща, Португалія, Пуерто-Рико, Румунія, Сінгапур, Словаччина, Словенія, Південна Корея, Іспанія, Сент-Люсія, Сент-Вінсент, Швеція, Швейцарія, Таїланд, Багамські Острови, Тринідад і Тобаго, Терція, Велика Британія, Уругвай, США й Венесуела.

EA1855
08.07.2023 р.

Додаткові положення й умови щодо використання функції Apple Pay

Ці Додаткові положення й умови щодо використання функції Apple Pay («Додаткові положення») доповнюють Ліцензійну угоду про використання програмного забезпечення macOS («Ліцензія»); використання функції Apple Pay, що вважається «Сервісом» за цією Ліцензією, регулюється одночасно умовами Ліцензії і цими Додатковими положеннями. Значення термінів, написаних із великої букви, що використовуються в цих Додаткових положеннях, визначені в Ліцензії.

1. Огляд і обмеження використання

Функція Apple Pay дає змогу зберігати віртуальні подання кредитних, дебетових і передоплачених карток, включно з Apple Card, що підтримуються функцією Apple Pay («Підтримувані картки»), а також використовувати підтримувані комп'ютери Mac для формування або здійснення платежів на вебсайтах, відстеження замовлень і перегляду квитанцій. Функції Apple Pay Програмного забезпечення Apple можуть бути доступні лише в певних регіонах, для карток певних емітентів, платіжних мереж і торгових точок. Функції можуть різнитися залежно від регіону, емітента й торгової точки. Підтримувані картки час від часу можуть змінюватися.

Функція Apple Pay призначена лише для особистого використання; ви можете ввести в дію лише власні Підтримувані картки. У разі введення в дію підтримуваної корпоративної картки ви підтверджуєте, що робите це з дозволу свого роботодавця, при цьому роботодавець також пов'язується із цими умовами використання й всіма операціями, що проводяться з використанням цієї функції.

Ви погоджуєтеся не використовувати функцію Apple Pay для незаконних або шахрайських цілей чи будь-яких інших цілей, заборонених Ліцензією або цими Додатковими положеннями. Ви також погоджуєтеся використовувати функцію Apple Pay у відповідності із застосовним законодавством і нормами. Ви погоджуєтеся не втручатися в роботу й не порушувати функціонування сервісу Apple Pay (включаючи здійснення доступу до сервісу через будь-які автоматичні засоби), будь-яких серверів чи мереж, підключених до сервісу, а також не порушувати будь-які політики, вимоги або норми мереж, підключених до сервісу (включаючи будь-яке несанкціоноване використання або моніторинг даних чи трафіку й доступ до них).

2. Використання на комп'ютерах Mac

Ви можете використовувати функцію Apple Pay на підтримуваних комп'ютерах Mac для формування платежів на вебсайтах, доступ до яких здійснюється через браузер Safari. Для цієї функції ви повинні мати Підтримувану картку, яку було введено в дію на підтримуваному пристрої iOS або Apple Watch («Підтримувані пристрої»). Під час оформлення замовлення з вебсайту за допомогою Apple Pay вам буде потрібно авторизувати транзакцію за допомогою Підтримуваного пристрою.

Окрім умов, викладених у цих Додаткових положеннях, використання вами Apple Pay для формування платежів на вебсайтах, доступ до яких здійснюється через браузер Safari, підлягає дії Додаткових положень і умов щодо використання функції Apple Pay, що застосовуються до ваших Підтримуваних пристроїв, текст яких додається тут шляхом посилання й доступ до яких можна отримати, перейшовши до розділу: «Параметри» > «Загальні» > «Про пристрій» > «Правовий текст» > «Ліцензія» на своєму пристрої iOS або «Про пристрій» > «Правовий текст» > «Ліцензія» в програмі «Годинник» на спареному пристрої iOS. Підтримувані пристрої можуть час від часу змінюватися.

На комп'ютері MacBook Pro з вбудованим Touch ID можна налаштувати Apple Pay, ввівши в дію Підтримувані картки й використовуючи Apple Pay для здійснення платежів на вебсайтах, доступ до яких здійснюється через браузер Safari. Щоб використовувати функцію Apple Pay на таких комп'ютерах Mac, потрібно мати Підтримувані картки, пов'язані з активним обліковим записом iCloud. Функція Apple Pay доступна лише для осіб віком від 13 років і може підлягати додатковим віковим обмеженням від iCloud або відповідного емітента Підтримуваних карток.

3. Відносини між вами й Apple

Компанія Apple не обробляє платежі й жодним чином не контролює платежі, повернення, відшкодування, дисконтні транзакції, вартості, знижки, замовлення, виконання замовлень або іншу комерційну діяльність, що може виникати в результаті використання вами цієї функції.

Положення угод, що можуть існувати між власником картки й емітентом картки, продовжуватимуть регулювати використання вами Підтримуваних карток і їх використання у зв'язку з функцією Apple Pay. Таким же чином, придбання вами будь-яких товарів або сервісів із використанням функції Apple Pay буде підпадати під умови й правила такої торговельної точки.

Картка Apple Card доступна тільки в США й видається філією банку Goldman Sachs Bank USA в м. Солт-Лейк-Сіті («Емітент картки Apple Card»). Подаючи заявку на отримання картки Apple Card, ви подаєте заявку на відкриття рахунку в Емітенті картки Apple Card. Картка Apple Card доступна тільки для осіб, котрі досягли 18 років (або старшого віку залежно від штату проживання). Фінансова організація, що пропонує картку Apple Card, може змінюватися, і на ваше користування карткою Apple Card поширюються положення й умови такої організації.

Ніщо з того, що міститься в цій Ліцензії або цих Додаткових положеннях, не змінює жодних угод як власника картки чи торговельної точки або інших умов і положень, що застосовуються до використання функцій Apple Pay, і такі положення будуть керівними для використання застосовної функції Apple Pay і її віртуального представлення на вашому підтримуваному комп'ютері Mac.

Ви погоджуєтеся, що компанія Apple не є стороною ваших угод як власника картки чи торговельної точки й не несе відповідальності за (a) вміст, точність або недоступність будь-яких платіжних карток, комерційної діяльності, операцій, покупок, замовлень, виконань замовлень або квитанцій, які пов'язані з використанням функції Apple Pay; (b) видачу кредиту або оцінку відповідності вимогам для отримання кредиту; (c) діяльність емітентів, торговельних точок або інших третіх осіб, пов'язаних із вашим використанням Apple Pay або Гаманця; (d) рішення, прийняті емітентом, торговельною точкою чи іншою третьою стороною у зв'язку з Підтримуваною карткою; (e) накопичення або виплати дисконтних коштів чи збереженої вартості за програмою торговельної точки; або (f) нарахування або повторне нарахування коштів на передоплачені картки. З усіма суперечками й питаннями щодо платіжних карток або пов'язаної комерційної діяльності звертайтеся до емітента або до відповідної торговельної точки.

4. Конфіденційність

Під час використання функції Apple Pay для формування платіжної транзакції, яку буде завершено на Підтримуваному пристрої, Apple Pay здійснить передачу платіжної інформації в зашифрованому форматі між вашим комп'ютером Mac і Підтримуваним пристроєм для завершення транзакції. Під час використання функції Apple Pay для здійснення платіжної транзакції на комп'ютері MacBook Pro з вбудованим Touch ID ваша платіжна інформація буде передаватися в зашифрованому форматі на вебсайт у рамках цієї транзакції. Під час додавання картки до Apple Pay на комп'ютері MacBook Pro з вбудованим Touch ID інформація про ваш пристрій, зокрема про стан ввімкнення певних параметрів пристрою і шаблони використання пристрою (наприклад, відсоток часу, коли пристрій рухається, приблизна кількість викликів за тиждень), буде передаватися до компанії Apple для визначення відповідності вимогам і запобігання шахрайству. Детальні відомості про персональні дані, що збираються, використовуються чи надаються в рамках використання Apple Pay, можна знайти у відповідних повідомленнях про конфіденційність, що відносяться до конкретних сервісів, зокрема «Про Apple Pay» і «Конфіденційність», доступ до яких можна отримати на пристрої iOS чи комп'ютері Mac, у програмі Watch на спареному пристрої iOS або відвідавши вебсторінку https://www.apple.com/legal/privacy. Використовуючи функцію Apple Pay, ви погоджуєтеся на передавання, збирання, обслуговування, опрацювання й використання компанією Apple, її дочірніми компаніями й агентами всієї вищезазначеної інформації для надання функцій Apple Pay.

5. Безпека

Функція Apple Pay зберігає віртуальні подання ваших Підтримуваних карток, і ви розумієте й усвідомлюєте, що якщо ви надасте код допуску або пароль пристрою третій стороні або дозволите третій стороні додати свій відбиток пальця для використання Touch ID на вашому Підтримуваному пристрої або Mac, ця третя сторона зможе здійснювати платежі Apple Pay на вебсайтах на вашому комп'ютері Mac. Ви несете повну відповідальність за підтримання безпеки своїх пристроїв і відповідних кодів допуску й паролів пристроїв і паролів. Ви погоджуєтеся, що компанія Apple не несе відповідальність за втрату або надання доступу до пристрою іншим особам або за внесення неавторизованих модифікацій у програмне забезпечення macOS.

У разі втрати або крадіжки пристрою і за ввімкненої функції «Локатор» ви можете скористатися функцією «Локатор» або вебсайтом https://icloud.com і спробувати призупинити можливості здійснення платежів за допомогою віртуальних Підтримуваних карток на пристрої, установивши його в режим втрати. Можна також видалити свій пристрій, що призведе до спроби призупинення можливості виконувати платежі за допомогою віртуальних Підтримуваних карток на пристрої. Слід також звернутися до емітента ваших Підтримуваних карток для попередження несанкціонованого доступу до віртуальних Підтримуваних карток.

Якщо ви повідомляєте або компанія Apple підозрює про шахрайську або несанкціоновану діяльність із карткою, ви погоджуєтеся співпрацювати з компанією Apple у будь-якому розслідуванні й вживати заходів попередження шахрайства, що передбачаються.

6. Обмеження відповідальності

ОКРІМ ВІДМОВ ВІД НАДАННЯ ГАРАНТІЙ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗАЗНАЧЕНОГО В ЛІЦЕНЗІЇ, КОМПАНІЯ APPLE ТАКОЖ НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОКУПКИ, ПЛАТЕЖІ, ТРАНЗАКЦІЇ, ЗАМОВЛЕННЯ, ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ, ІНФОРМАЦІЮ В КВИТАНЦІЯХ ЧИ ІНШУ КОМЕРЦІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ФУНКЦІЇ APPLE PAY, І ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ДОТРИМУВАТИСЯ ВИКЛЮЧНО УГОД, УКЛАДЕНИХ З ЕМІТЕНТОМ КАРТКИ, ПЛАТІЖНОЮ МЕРЕЖЕЮ АБО ТОРГОВОЮ ТОЧКОЮ, ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ АБО СПОРІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПІДТРИМУВАНИМИ КАРТКАМИ, ВІРТУАЛЬНИМИ ПІДТРИМУВАНИМИ КАРТКАМИ Й ПОВ'ЯЗАНОЮ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ.

BẢN TIẾNG VIỆT

APPLE INC.
HỢP ĐỒNG CẤP QUYỀN SỬ DỤNG PHẦN MỀM CHO macOS Sonoma

Để sử dụng trên các Hệ Thống hiệu Apple

XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ HỢP ĐỒNG CẤP QUYỀN SỬ DỤNG PHẦN MỀM NÀY ("HỢP ĐỒNG CẤP QUYỀN SỬ DỤNG") TRƯỚC KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM CỦA APPLE. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM APPLE, BẠN ĐỒNG Ý CHỊU RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NÀY, ĐỀ NGHỊ KHÔNG CÀI ĐẶT VÀ/HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG PHẦN MỀM APPLE VÀ, NẾU CÓ HIỂN THỊ VỚI LỰA CHỌN "ĐỒNG Ý" HOẶC "KHÔNG ĐỒNG Ý" ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN, BẠN NHẤN VÀO MỤC "KHÔNG ĐỒNG Ý". NẾU BẠN CÓ ĐƯỢC PHẦN MỀM APPLE KÈM THEO VIỆC MUA PHẦN CỨNG APPLE VÀ NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA HỢP ĐỒNG CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NÀY, BẠN CÓ THỂ TRẢ LẠI TOÀN BỘ GÓI PHẦN CỨNG/PHẦN MỀM APPLE CHO APPLE STORE HOẶC NHÀ PHÂN PHỐI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NƠI BẠN ĐÃ MUA GÓI NÀY, TRONG THỜI HẠN ĐƯỢC PHÉP TRẢ LẠI, ĐỂ ĐƯỢC NHẬN LẠI TIỀN THEO QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH TRẢ LẠI HÀNG CỦA APPLE MÀ BẠN CÓ THỂ XEM TẠI https://www.apple.com/legal/sales-support/. ĐỂ ĐƯỢC HOÀN LẠI TIỀN BẠN PHẢI TRẢ LẠI TOÀN BỘ GÓI PHẦN CỨNG/PHẦN MỀM.

LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trong phạm vi phần mềm này được sử dụng để tạo bản sao, sửa đổi, công bố hoặc phân phối các tài liệu, bạn chỉ được cấp quyền tạo bản sao, sửa đổi, công bố và phân phối các tài liệu không có bản quyền, các tài liệu mà bạn sở hữu bản quyền, hoặc các tài liệu mà bạn được trao quyền hoặc được phép tạo bản sao, sửa đổi, công bố hoặc phân phối một cách hợp pháp. Nếu không chắc chắn về quyền được sao chép, sửa đổi, công bố hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào của mình, bạn nên liên hệ với cố vấn pháp lý của bạn.

1. Chung.
A. Phần mềm Apple (bao gồm mã Khởi Động ROM (Boot ROM code)), bất kỳ phần mềm của bên thứ ba, tài liệu, giao diện, nội dung, phông chữ và bất kỳ dữ liệu nào đi kèm Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này ("Phần Mềm Apple Gốc"), có thể được cập nhật hoặc thay thế bằng các cải tiến tính năng, bản cập nhật phần mềm, phản hồi bảo mật, tệp hệ thống hoặc phần mềm khôi phục hệ thống do Apple cung cấp cho máy tính hiệu Apple hoặc thiết bị ngoại vi được hỗ trợ của bạn ("Thay Đổi Phần Mềm Apple"), cho dù được cài đặt sẵn trên phần cứng hiệu Apple, trên bộ nhớ trong, trên phương tiện di động, trên ổ đĩa, trong bộ nhớ chỉ đọc, trên bất kỳ phương tiện nào khác hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác (Phần Mềm Apple Gốc và các Thay Đổi Phần Mềm Apple được gọi chung là "Phần Mềm Apple"), được Apple Inc. ("Apple") cấp quyền sử dụng, không bán cho bạn, chỉ để sử dụng theo các điều khoản của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này. Apple và/hoặc các bên cấp quyền sử dụng của Apple giữ quyền sở hữu đối với chính Phần Mềm Apple và bảo lưu tất cả các quyền không được cấp cho bạn một cách rõ ràng. Bạn đồng ý rằng các điều khoản của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này sẽ áp dụng cho bất kỳ sản phẩm phần mềm ứng dụng hiệu Apple nào mà sản phẩm đó có thể được cài đặt sẵn trên phần cứng hiệu Apple của bạn, trừ khi sản phẩm đó được cung cấp kèm theo một hợp đồng cấp quyền sử dụng riêng, trong trường hợp đó bạn đồng ý rằng các điều khoản của hợp đồng cấp quyền sử dụng đó sẽ điều chỉnh việc bạn sử dụng sản phẩm đó.

B. Theo quyết định của mình, Apple có thể cung cấp các Thay Đổi Phần Mềm Apple trong tương lai. Các Thay Đổi Phần Mềm Apple, nếu có, có thể không nhất thiết phải bao gồm tất cả các tính năng phần mềm hiện tại, hoặc các tính năng mới mà Apple phát hành cho các mẫu mới hơn hoặc các mẫu khác của máy tính hiệu Apple. Các điều khoản của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này sẽ chi phối bất kỳ Thay Đổi Phần Mềm Apple nào do Apple cung cấp, trừ khi các Thay Đổi Phần Mềm Apple đó đi kèm với

một hợp đồng cấp quyền sử dụng riêng biệt, trong trường hợp này, các điều khoản của hợp đồng cấp quyền sử dụng đó sẽ chi phối.

C. Các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trong và đối với bất kỳ nội dung nào được hiển thị bởi hoặc truy cập thông qua Phần Mềm Apple sẽ thuộc về chủ sở hữu nội dung tương ứng đó. Nội dung đó có thể được bảo vệ bởi các quy định pháp luật và các điều ước về bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, và có thể phụ thuộc vào các điều khoản sử dụng của bên thứ ba cung cấp nội dung đó. Trừ khi có quy định khác trong Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này, Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào để sử dụng nội dung đó và cũng không bảo đảm rằng nội dung đó sẽ được tiếp tục cung cấp cho bạn. Bạn không được phép tái bản, phát tán lại hoặc tạo bản sao bất kỳ hình ảnh nào mà bạn truy cập thông qua News hoặc Bản Đồ dưới dạng một tập tin độc lập.

2. Phạm Vi Sử Dụng Được Phép và Các Hạn Chế đối với Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng.
A. Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng Phần Mềm Apple Trên Một Bản Và Được Cài Đặt Sẵn. Phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này, trừ khi bạn có được Phần Mềm Apple từ Mac App Store, thông qua một bản tải về tự động hoặc theo một hợp đồng cấp quyền sử dụng theo số lượng bản, duy trì hoặc hợp đồng bằng văn bản khác từ Apple, vào bất kỳ thời điểm nào bạn được cấp quyền sử dụng hạn chế, không độc quyền để cài đặt, sử dụng và chạy một (1) bản Phần Mềm Apple trên duy nhất một máy tính hiệu Apple. Ví dụ, các điều khoản cấp quyền sử dụng trên một bản duy nhất này áp dụng đối với bạn nếu bạn có Phần Mềm Apple được cài đặt sẵn trên phần cứng hiệu Apple.

B. Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dung Mac App Store. Nếu bạn có được một hợp đồng cấp quyền sử dụng đối với Phần Mềm Apple từ Mac App Store hoặc thông qua một bản tải về tự động, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này và như được cho phép bởi các Quy Tắc Sử Dụng Dịch Vụ và Nội Dung được quy định trong các Điều khoản và Điều Kiện Dịch vụ Truyền Thông Của Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/vn/terms-en.html) (“Quy Tắc Sử Dụng”), bạn được cấp quyền sử dụng hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng:

(i) để tải về, cài đặt, sử dụng và chạy cho mục đích cá nhân, phi thương mại, một (1) bản sao Phần Mềm Apple trực tiếp trên mỗi máy tính hiệu Apple chạy macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave, hoặc macOS High Sierra (“Máy Mac”) mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát;

(ii) để tải, cài đặt, sử dụng và chạy một (1) bản sao Phần Mềm Apple cho việc sử dụng: (a) bởi một cá nhân trên từng Máy Mac mà bạn sở hữu hoặc quản lý, hoặc (b) bởi các cá nhân trên một Máy Mac dùng chung mà bạn sở hữu hoặc quản lý, nếu bạn là một doanh nghiệp thương mại hoặc cơ sở giáo dục. Ví dụ: một nhân viên có thể sử dụng Phần Mềm Apple trên cả Máy Mac để bàn và Máy Mac xách tay của mình hoặc nhiều học sinh/sinh viên có thể luân phiên sử dụng Phần Mềm Apple trên một Máy Mac duy nhất đặt tại trung tâm tài nguyên hoặc thư viện; và

(iii) để cài đặt, sử dụng và chạy tối đa hai (2) bản sao hoặc phiên bản bổ sung của Phần Mềm Apple, hoặc bất kỳ phần mềm hệ điều hành macOS hoặc OS X nào trước đây hoặc bản phát hành tiếp theo của Phần Mềm Apple, trong môi trường hệ điều hành ảo trên mỗi máy tính hiệu Apple mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát đang chạy Phần Mềm Apple, cho các mục đích: (a) phát triển phần mềm; (b) kiểm tra trong khi phát triển phần mềm; (c) sử dụng macOS Server; hoặc (d) sử dụng cho mục đích cá nhân không mang tính thương mại.

Trừ khi được cho phép một cách rõ ràng tại Mục 3, việc cấp quyền sử dụng quy định tại Mục 2B(iii) trên không cho phép bạn sử dụng các bản sao hoặc phiên bản ảo của Phần Mềm Apple liên quan đến văn phòng dịch vụ, chia sẻ thời gian, chia sẻ đầu cuối hoặc các loại dịch vụ tương tự khác. Trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo Mục 2B này, bạn không được sử dụng Phần Mềm Apple để chạy bất

kỳ phần mềm hệ điều hành Apple nào, bao gồm iOS, iPadOS, watchOS hoặc tvOS, trong môi trường hệ điều hành ảo trên (các) Máy Mac.

C. Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng Theo Số Lượng Bản hoặc Duy Trì. Nếu bạn có được Phần Mềm Apple theo một chương trình cấp quyền sử dụng theo số lượng bản hoặc duy trì với Apple, các điều khoản của hợp đồng cấp quyền sử dụng theo số lượng bản hoặc duy trì sẽ quy định số lượng bản sao của Phần Mềm Apple mà bạn được phép tải về, cài đặt, sử dụng và chạy trên các máy tính hiệu Apple mà bạn sở hữu hoặc quản lý. Trừ khi được Apple đồng ý bằng văn bản, tất cả các điều khoản và điều kiện khác của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này sẽ áp dụng đối với việc bạn sử dụng Phần Mềm Apple mà bạn có được theo hợp đồng cấp quyền sử dụng theo số lượng bản hoặc duy trì.

D. Các Yêu Cầu Hệ Thống; ID Apple. Xin lưu ý rằng Phần Mềm Apple chỉ được hỗ trợ trên phần cứng hiệu Apple đáp ứng các yêu cầu hệ thống cụ thể theo quy định của Apple. Hơn nữa, việc sử dụng và truy cập vào một số tính năng của Phần Mềm Apple và một số Dịch Vụ (như được định nghĩa tại Mục 6) có thể yêu cầu bạn phải đăng ký một tổ hợp tên người dùng và mật khẩu duy nhất, được gọi là một ID Apple.

E. Phông Chữ. Phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này, bạn có thể sử dụng các phông chữ được đưa vào Phần Mềm Apple để hiển thị và in nội dung trong khi chạy Phần Mềm Apple; tuy nhiên, bạn chỉ có thể nhúng các phông chữ vào trong nội dung nếu điều này được cho phép bởi các hạn chế nhúng đi kèm với phông chữ đó. Các hạn chế nhúng này có thể được tìm thấy trong mục Sổ quản lý Phông chữ/Xem trước/Hiển thị Thông tin Phông chữ.

F. Giọng Nói, Phụ Đề Trực Tiếp. Theo các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này, bạn có thể: (i) sử dụng giọng nói của hệ thống có trong Phần Mềm Apple ("Giọng Nói Hệ Thống") (1) trong khi chạy Phần Mềm Apple và (2) tạo nội dung và dự án gốc của riêng bạn để bạn sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; (ii) sử dụng Phụ Đề Trực Tiếp được Phần Mềm Apple tạo tự động trên thiết bị trong thời gian thực ("Phụ Đề Trực Tiếp"), bất kể được tạo trong cuộc gọi FaceTime hay cách khác, chỉ dành cho bạn sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại; và (iii) sử dụng tính năng Giọng Nói Cá Nhân để tạo giọng nói trên thiết bị giống giọng nói của bạn ("Giọng Nói Cá Nhân") bằng cách sử dụng giọng nói của chính bạn để bạn sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại. Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này không cho phép tạo hoặc sử dụng Giọng Nói Hệ Thống, Phụ Đề Trực Tiếp hoặc Giọng Nói Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng, sao chép, hiển thị, trình diễn, ghi âm/ghi hình, xuất bản hoặc phân phối lại bất kỳ Giọng Nói Hệ Thống, Phụ Đề Trực Tiếp hoặc Giọng Nói Cá Nhân cho mục đích lợi nhuận, phi lợi nhuận, chia sẻ công khai hoặc thương mại.

G. Hỗ Trợ và Các Tính Năng Ứng Dụng Ảnh (Photos App). Ứng dụng Ảnh của Phần Mềm Apple ("Ứng Dụng Ảnh") có thể không hỗ trợ một số định dạng video và ảnh. Việc sử dụng một số tính năng của Ứng Dụng Ảnh sẽ phụ thuộc vào các tính năng của máy ghi hình của bạn. Việc đồng bộ hóa các bức ảnh với Ứng Dụng Ảnh và bất kỳ dịch vụ nào của Apple hoặc bên thứ ba có thể làm cho dữ liệu bị mất. Các đồ họa, âm nhạc và chủ đề trình chiếu ảnh chứa trong Ứng Dụng Ảnh chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân không mang tính thương mại trong các đoạn trình chiếu ảnh mà bạn tạo ra bằng cách sử dụng Ứng Dụng Ảnh. Bạn có thể không sử dụng, trích đoạn, hoặc phân phối một cách riêng lẻ, cho mục đích thương mại hoặc mục đích khác, bất kỳ bức ảnh, hình ảnh, đồ họa, hình minh họa, âm thanh, video hoặc các tài sản tương tự khác ("Tài Liệu Số") chứa bên trong, hoặc được cung cấp như là một phần của Ứng Dụng Ảnh, hoặc sử dụng các Tài Liệu Số theo cách khác ngoài phạm vi sử dụng theo dự định như là một phần của Ứng Dụng Ảnh.

H. Tính Năng Lưu Giữ Nội Dung.
1. Trong phạm vi mà Apple và/hoặc các bên liên kết của Apple cung cấp phần mềm và/hoặc nội dung nhất định để lưu giữ (ví dụ: nội dung áp dụng từ Mac App Store) ("Nội Dung Thích Hợp Của Apple"),

một số tính năng của Phần Mềm Apple ("Tính Năng Lưu Giữ Nội Dung") có thể tự động tải về và lưu giữ Nội Dung Thích Hợp Của Apple này trên máy tính hiệu Apple của bạn đang chạy Phần Mềm Apple (cho mục đích của Mục này, máy tính hiệu Apple đó được gọi là "Máy Mac Được Bật Tính Năng Lưu Giữ"). **Bằng việc sử dụng Tính Năng Lưu Giữ Nội Dung của Phần Mềm Apple, bạn đồng ý rằng Apple có thể tải và lưu giữ Nội Dung Thích Hợp Của Apple trên Máy Mac Được Bật Tính Năng Lưu Giữ của bạn.** Bạn có thể tắt Tính Năng Lưu Giữ Nội Dung của Phần Mềm Apple vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách vào Chia Sẻ (Sharing) trong Cài Đặt Hệ Thống trên Máy Mac Được Bật Tính Năng Lưu Giữ của bạn.

2. Tính Năng Lưu Giữ Nội Dung của Phần Mềm Apple chỉ sử dụng được trên một Máy Mac Được Bật Tính Năng Lưu Giữ mà bạn sở hữu hoặc quản lý và chỉ cho mục đích thực hiện việc chuyển Nội Dung Thích Hợp Của Apple đó cho những người dùng cuối được phép trong nhà, công ty hoặc tổ chức của bạn. Bạn hiểu rằng những người dùng này có thể cần phải xác thực riêng với Apple trước khi nhận Nội Dung Thích Hợp Của Apple và rằng việc chuyển Nội Dung Thích Hợp Của Apple thông qua sử dụng Máy Mac Được Bật Tính Năng Lưu Giữ của bạn sẽ không làm thay đổi các điều khoản điều chỉnh việc bạn hoặc những người dùng cuối của bạn nhận Nội Dung Thích Hợp Của Apple.

3. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng toàn bộ việc sử dụng Nội Dung Thích Hợp Của Apple sẽ tuân thủ các điều khoản cấp quyền sử dụng tương ứng điều chỉnh loại Nội Dung Thích Hợp Của Apple được lưu giữ. Các điều khoản này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn bởi, các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Truyền Thông Của Apple, các Điều Khoản và Điều Kiện iCloud, Thỏa Thuận Người Hướng Dẫn iTunes U, Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng Phần Mềm iTunes U, và/hoặc các điều khoản cấp quyền sử dụng tương ứng kèm theo phần mềm được tải về, trừ khi phần mềm được tải về được điều chỉnh bởi một hợp đồng cấp quyền sử dụng riêng, thì trong trường hợp đó hợp đồng cấp quyền sử dụng riêng đó sẽ được áp dụng. Bạn có thể tìm thấy danh sách các Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng Phần Mềm Apple (SLA) tại đây: https://www.apple.com/vn/legal/sla/. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc sử dụng Tính Năng Lưu Giữ Nội Dung và lưu giữ Nội Dung Thích Hợp Của Apple trên Máy Mac Được Bật Tính Năng Lưu Giữ của bạn không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào ngoài các quyền được cấp cho bạn theo các điều khoản cấp quyền sử dụng tương ứng đối với Nội Dung Thích Hợp Của Apple và sẽ không tạo ra bất kỳ việc cấp, miễn trừ hoặc hạn chế bất kỳ quyền nào của Apple hoặc của bất kỳ chủ sở hữu bản quyền nào khác đối với bất kỳ Nội Dung Thích Hợp Của Apple nào.

4. Bạn không được phép sử dụng Máy Mac Được Bật Tính Năng Lưu Giữ của bạn với Tính Năng Lưu Giữ Nội Dung được bật trên một mạng mà bạn không sở hữu hoặc quản lý (hoặc bạn không được phép sử dụng hợp pháp cho các mục đích đó), hoặc cho phép những người dùng cuối nằm ngoài nhà, công ty hoặc tổ chức của bạn truy cập Nội Dung Thích Hợp Của Apple. Bạn đồng ý chỉ sử dụng Tính Năng Lưu Giữ Nội Dung cho việc sử dụng cá nhân, không mang tính thương mại hoặc cho việc sử dụng nội bộ trong công ty hoặc tổ chức của bạn, và chỉ trong phạm vi Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này cho phép một cách rõ ràng. Bạn không được cung cấp một dịch vụ cho các bên thứ ba mà tích hợp hoặc sử dụng các dịch vụ hoặc thông tin được cung cấp bởi Tính Năng Lưu Giữ Nội Dung hoặc sử dụng Tính Năng Lưu Giữ Nội Dung dưới bất kỳ hình thức nào.

5. Bằng việc bật Tính Năng Lưu Giữ Nội Dung của Phần Mềm Apple, bạn đồng ý rằng Apple có thể lưu trữ, giám sát, và bảo mật Nội Dung Thích Hợp Của Apple trên Máy Mac Được Bật Tính Năng Lưu Giữ của bạn, và có thể thu thập và sử dụng thông tin kỹ thuật về Máy Mac Được Bật Tính Năng Lưu Giữ của bạn và các mạng liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, thông tin định danh phần cứng và địa chỉ IP, cho các mục đích nói trên. Bạn đồng ý không vô hiệu hóa, làm gián đoạn, xâm nhập, phá hoại hoặc can thiệp theo cách khác vào cơ chế xác minh, lưu trữ hoặc xác thực, ký điện tử, quản lý quyền lợi số của Apple, hoặc các cơ chế bảo mật khác được thực hiện trong hoặc bởi Phần Mềm Apple, các dịch vụ, Nội Dung Thích Hợp Của Apple, hoặc phần mềm hoặc công nghệ khác của Apple, hoặc tạo điều kiện cho người khác làm như vậy.

6. Apple bảo lưu quyền ngừng cung cấp Nội Dung Thích Hợp Của Apple cho việc lưu giữ trên Máy Mac Được Bật Tính Năng Lưu Giữ của bạn (ví dụ: một vài nội dung mà bạn đã lưu giữ trước đây có thể sẽ không được cung cấp để lưu giữ vào lần sau) và toàn quyền quyết định xóa bất kỳ Nội Dung Thích Hợp Của Apple nào đã được lưu giữ trên Máy Mac Được Bật Tính Năng Lưu Giữ của bạn vào bất kỳ thời điểm nào, và Apple sẽ không có trách nhiệm với bạn trong trường hợp đó. Bạn hiểu rằng việc lưu giữ Nội Dung Thích Hợp Của Apple có thể không được cung cấp ở tất cả các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Bạn có thể xóa Nội Dung Thích Hợp Của Apple đã được lưu giữ và tắt Tính Năng Lưu Giữ Nội Dung bất kỳ thời điểm nào.

I. Các Kết Nối Màn Hình Từ Xa. Phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này, khi thực hiện kết nối từ xa từ một máy tính hoặc thiết bị điện tử khác (từng thiết bị được gọi là "Thiết Bị") đến một máy tính hiệu Apple mà máy tính này đang chạy Phần Mềm Apple (cho mục đích của Mục này, máy tính hiệu Apple này được gọi là "Home Mac"), dù thông qua tính năng Screen Sharing (Chia Sẻ Màn Hình) hay thông qua bất kỳ phương thức nào khác:

(i) vào bất kỳ một thời điểm nào chỉ duy nhất một (1) Thiết Bị có thể kết nối từ xa, dù là trực tiếp hoặc gián tiếp, để quản lý phiên giao diện màn hình của Phần Mềm Apple đang chạy và được hiển thị trên Home Mac; và

(ii) một số lượng hợp lý các Thiết Bị có thể kết nối từ xa vào cùng một thời điểm chỉ cho mục đích duy nhất là để đồng thời theo dõi phiên giao diện màn hình của Phần Mềm Apple đang chạy và được hiển thị trên Home Mac, với điều kiện là các thiết bị này không quản lý Phần Mềm Apple theo bất kỳ cách nào; nhưng

(iii) vào mỗi thời điểm chỉ có một (1) Thiết Bị hiệu Apple có thể kết nối từ xa, dù là trực tiếp hay gián tiếp, để quản lý một phiên giao diện màn hình riêng lẻ của Phần Mềm Apple khác với phần mềm đang chạy và được hiển thị trên Home Mac, và việc kết nối này chỉ có thể được thực hiện thông qua tính năng Screen Sharing (Chia Sẻ Màn Hình) của Phần Mềm Apple.

Trừ khi được Mục 2I này hoặc Mục 3 cho phép một cách rõ ràng, hoặc trừ khi được Apple cấp quyền sử dụng theo cách khác, bạn đồng ý không sử dụng Phần Mềm Apple, hoặc bất kỳ chức năng nào của Phần Mềm Apple, liên quan đến văn phòng dịch vụ, chia sẻ thời gian, chia sẻ đầu cuối, hoặc các kiểu dịch vụ tương tự khác, dù các dịch vụ này được cung cấp trong phạm vi tổ chức của bạn hoặc cho các bên thứ ba.

J. Các Hạn Chế Sử Dụng Khác. Các quyền sử dụng được quy định trong Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này không cho phép bạn, và bạn đồng ý không, cài đặt, sử dụng hoặc chạy Phần Mềm Apple trên bất kỳ máy tính nào không phải là máy tính hiệu Apple, hoặc cho phép những người khác làm điều này. Bạn đồng ý không gỡ bỏ, che khuất, hoặc thay đổi bất kỳ thông báo sở hữu độc quyền nào (bao gồm các thông báo bản quyền và nhãn hiệu) mà có thể được gắn với hoặc chứa trong Phần Mềm Apple. Trừ khi các điều khoản của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này cho phép hoặc được Apple cấp quyền sử dụng theo cách khác: (i) vào bất kỳ thời điểm nào chỉ có duy nhất một người sử dụng có thể sử dụng Phần Mềm Apple, và (ii) bạn không thể cung cấp Phần Mềm Apple qua mạng nơi mà vào cùng một thời điểm Phần Mềm Apple có thể chạy hoặc được sử dụng bởi nhiều máy tính. Trừ khi được Mục 3 cho phép một cách rõ ràng, bạn không được cho thuê, cho mượn, bán, phân phối lại hoặc cấp quyền sử dụng thứ cấp đối với Phần Mềm Apple.

K. Bản Sao Dự Phòng. Bạn có thể tạo một bản sao Phần Mềm Apple (không gồm mã Khởi Động ROM (Boot ROM code) và chương trình cơ sở Apple khác mà được nhúng vào hoặc theo cách khác được chứa trong phần cứng hiệu Apple) dưới dạng máy có thể đọc được chỉ dùng cho mục đích dự phòng; với điều kiện là bản sao dự phòng phải bao gồm tất cả các thông báo về bản quyền hoặc quyền sở hữu khác như được bao gồm trong bản gốc. Mã Khởi Động ROM (Boot ROM code) và chương trình cơ sở

Apple chỉ được cung cấp để sử dụng trên phần cứng hiệu Apple và bạn không thể sao chép, sửa đổi, hoặc phân phối lại mã Khởi Động ROM (Boot ROM code) hoặc chương trình cơ sở Apple hoặc bất kỳ phần nào của mã Khởi Động Từ Xa ROM (Boot ROM code) hoặc của chương trình cơ sở Apple.

L. Di Chuyển Phần Mềm Hiện Tại. Nếu bạn sử dụng Hỗ Trợ Cài Đặt/Di Chuyển để chuyển phần mềm từ một máy tính hiệu Apple sang một máy tính hiệu Apple khác, xin nhớ rằng việc tiếp tục sử dụng phần mềm gốc có thể không được phép khi mà một bản sao đã được chuyển sang một máy tính khác, trừ khi bạn đã có bản sao được cấp quyền sử dụng của phần mềm đó trên cả hai máy tính. Bạn nên kiểm tra các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng cấp quyền sử dụng phần mềm có liên quan. Phần mềm và dịch vụ của bên thứ ba có thể không tương thích với Phần Mềm Apple này và việc cài đặt Phần Mềm Apple này có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp và sử dụng của phần mềm hoặc các dịch vụ của bên thứ ba.

M. Nguồn Mở. Một số thành phần của Phần Mềm Apple, và các chương trình nguồn mở của bên thứ ba chứa trong Phần Mềm Apple, đã được hoặc có thể được Apple cung cấp trên trang web Nguồn Mở của Apple (https://www.opensource.apple.com/) (được gọi chung là "Thành Phần Nguồn Mở"). Bạn chỉ có thể sửa đổi hoặc thay thế các Thành Phần Nguồn Mở này; với điều kiện là: (i) Phần Mềm Apple sau khi đã được sửa đổi được sử dụng, thay cho Phần Mềm Apple chưa được sửa đổi, trên các máy tính hiệu Apple mà bạn sở hữu hoặc quản lý, với điều kiện là máy tính hiệu Apple này chứa bản sao được cấp quyền sử dụng hợp lệ của Phần Mềm Apple; và (ii) theo cách khác bạn tuân thủ các điều khoản của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này và bất kỳ điều khoản cấp quyền sử dụng được áp dụng để điều chỉnh việc sử dụng các Thành Phần Nguồn Mở. Apple không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ bản cập nhật, bảo trì, bảo hành, hỗ trợ kỹ thuật hoặc hỗ trợ khác, hoặc các dịch vụ cho Phần Mềm Apple sau khi đã được sửa đổi. Bạn thừa nhận một cách rõ ràng rằng nếu phần cứng Apple bị hỏng hoặc tổn hại do việc sửa đổi các Thành Phần Nguồn Mở của Phần Mềm Apple thì việc bị hỏng hoặc bị tổn hại này bị loại trừ khỏi các điều khoản bảo hành phần cứng của Apple.

N. Không Sao Chép Cải Biên. Bạn không được và bạn đồng ý không, cũng như không cho phép người khác, sao chép (trừ khi được Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này hoặc các Quy Tắc Sử Dụng cho phép một cách rõ ràng nếu các quy định này áp dụng đối với bạn), dịch ngược, áp dụng kỹ thuật đảo ngược, tách rời, cố gắng để tìm được mã nguồn, giải mã, thay đổi, hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh của Phần Mềm Apple hoặc của các dịch vụ do Phần Mềm Apple cung cấp, hoặc bất kỳ phần nào của Phần Mềm Apple hoặc của dịch vụ do Phần Mềm Apple cung cấp (trừ khi và chỉ trong phạm vi luật áp dụng hoặc các điều khoản cấp quyền sử dụng điều chỉnh việc sử dụng các Thành Phần Nguồn Mở có thể có trong Phần Mềm Apple cấm các hạn chế nêu trên).

O. Tuân Thủ Pháp Luật. Bạn đồng ý sử dụng Phần Mềm Apple và các Dịch Vụ (như được định nghĩa tại Mục 6 dưới đây) phù hợp với tất cả các luật áp dụng, bao gồm luật của quốc gia hoặc khu vực nơi bạn cư trú hoặc tải về hoặc sử dụng Phần Mềm Apple và các Dịch Vụ. Các tính năng của các Dịch Vụ và Phần Mềm Apple có thể không được cung cấp bằng tất cả các thứ tiếng hoặc ở tất cả các khu vực và một số tính năng có thể thay đổi theo khu vực. Một số tính năng của Dịch Vụ và Phần Mềm Apple cần phải có kết nối Internet.

P. Phần Mềm Của Bên Thứ Ba. Apple cung cấp như là một phần của gói Phần Mềm Apple, và có thể cung cấp như bản nâng cấp, cập nhật hoặc bổ sung cho Phần Mềm Apple, việc truy cập vào phần mềm hoặc các dịch vụ của bên thứ ba một cách thuận tiện. Trong phạm vi mà Phần Mềm Apple bao gồm hoặc cung cấp sự tiếp cận đến bất kỳ phần mềm hoặc dịch vụ của bên thứ ba, Apple không có nghĩa vụ ngầm định hoặc rõ ràng để cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ kỹ thuật hoặc hỗ trợ khác cho phần mềm hoặc các dịch vụ đó. Đề nghị liên hệ trực tiếp với bên bán, nhà sản xuất phần mềm hoặc bên cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật và các dịch vụ khách hàng liên quan đến phần mềm, dịch vụ và/hoặc các sản phẩm của họ.

Q. Thay Đổi Phần Mềm Apple. Phần Mềm Apple sẽ định kỳ kiểm tra với Apple về các Thay Đổi Phần Mềm Apple. Nếu có một thay đổi, thay đổi đó sẽ tự động được tải về và cài đặt trên máy tính của bạn và, nếu phù hợp, các thiết bị ngoại vi của bạn. **Bằng việc sử dụng Phần Mềm Apple, bạn đồng ý rằng Apple có thể tự động tải về và cài đặt các Thay Đổi Phần Mềm Apple trên máy tính cũng như các thiết bị ngoại vi của bạn.** Bạn có thể tắt cập nhật hệ điều hành tự động và Phản Hồi Bảo Mật Nhanh bất kỳ lúc nào bằng cách điều chỉnh cài đặt trong Cài Đặt Hệ Thống > Cập Nhật Phần Mềm > Nâng Cao.

R. Các Nhân Vật Hệ Thống. Phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này, bạn có thể sử dụng các nhân vật Memoji có trong hoặc được tạo bởi Phần Mềm Apple ("Nhân Vật Hệ Thống"): (i) khi chạy Phần Mềm Apple và (ii) để tạo bản gốc nội dung và các dự án của chính bạn cho mục đích sử dụng cá nhân không mang tính thương mại. Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này không cho phép việc sử dụng Các Nhân Vật Hệ Thống vào các mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc sử dụng, tạo bản sao, hiển thị, trình diễn, ghi, công bố hoặc phân phối lại bất kỳ Nhân Vật Hệ Thống nào vì mục đích lợi nhuận, phi lợi nhuận, chia sẻ cộng đồng hoặc cho mục đích thương mại.

3. Cho Thuê cho Các Dịch Vụ Của Bên Phát Triển Được Phép.
A. Cho Thuê. Bạn có thể cho một cá nhân hoặc tổ chức (mỗi cá nhân hoặc tổ chức là một "Bên Thuê") thuê hoặc thuê lại toàn bộ một phiên bản được cấp phép hợp lệ của Phần Mềm Apple nếu tất cả các điều kiện sau đây được đáp ứng:

(i) Phần Mềm Apple được cho thuê chỉ được sử dụng cho mục đích cung cấp Các Dịch Vụ Của Bên Phát Triển Được Phép và mỗi Bên Thuê phải đọc và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này;

(ii) mỗi khoảng thời gian thuê phải dài ít nhất hai mươi tư (24) tiếng liên tục;

(iii) trong thời gian thuê, Bên Thuê Là Người Dùng Cuối phải có quyền sử dụng và kiểm soát độc quyền và duy nhất đối với Phần Mềm Apple và phần cứng hiệu Apple mà phần mềm Apple được cài đặt, trừ khi bạn, là bên cho thuê Phần Mềm Apple ("Bên Cho Thuê"), cung cấp hỗ trợ quản lý cho Phần Mềm Apple; và

(iv) trước khi sử dụng Phần Mềm Apple, Bên Thuê Là Người Dùng Cuối phải đọc và đồng ý chịu ràng buộc bởi các điều khoản áp dụng đối với bất kỳ phần mềm nào được cài đặt sẵn trên Phần Mềm Apple, bao gồm, nhưng không giới hạn ở phần mềm bên phát triển Xcode của Apple và bất kỳ phần mềm nào khác của Apple hoặc của bên thứ ba.

Cho mục đích của Mục 3 này: (A) Bên Thuê Là Người Dùng Cuối có nghĩa là Bên Thuê là người dùng cuối cùng sử dụng Phần Mềm Apple chỉ cho các Dịch Vụ Của Bên Phát Triển Được Phép; và (B) Các Dịch Vụ Của Bên Phát Triển Được Phép có nghĩa là các dịch vụ tích hợp liên tục, bao gồm nhưng không giới hạn ở phát triển phần mềm, xây dựng phần mềm từ mã nguồn, thử nghiệm tự động trong quá trình phát triển phần mềm và chạy các công cụ bên phát triển để hỗ trợ các hoạt động đó. Mỗi Bên Cho Thuê phải cung cấp cho Apple một thông báo trước khi cho thuê hoặc cho thuê lại Phần Mềm Apple theo Mục 3 này bằng cách liên hệ với bộ phận Quan Hệ Bên Phát Triển Apple (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Cho Thuê Lại. Một Bên Thuê có thể tiếp tục cho thuê lại Phần Mềm Apple theo Mục 3 này với điều kiện là Bên Thuê đó tuân thủ tất cả các điều khoản của Mục 3 này. Một Bên Thuê cho thuê lại Phần Mềm Apple (Bên Thuê đó cũng sẽ được coi là một Bên Cho Thuê theo Mục 3 này) phải hoàn toàn từ bỏ quyền sử dụng và kiểm soát độc quyền đối với Phần Mềm Apple và phần cứng hiệu Apple mà Phần Mềm Apple được cài đặt cho Bên Thuê lại trong thời gian thuê.

C. Thực Thi. Là một Bên Cho Thuê, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm đối với: (i) việc đảm bảo rằng mỗi Bên Thuê tuân thủ các điều kiện của Mục 3 này; (ii) việc đảm bảo rằng mỗi Bên Thuê đồng ý với tất cả các điều khoản cấp quyền sử dụng áp dụng; và (iii) hỗ trợ Apple thực thi việc tuân thủ các điều kiện đó. Nếu một Bên Thuê vi phạm Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này hoặc các điều khoản cấp quyền sử dụng Apple khác được áp dụng, các quyền của Bên Thuê để sử dụng Phần Mềm Apple sẽ tự động chấm dứt và bạn đồng ý chấm dứt ngay lập tức việc Bên Thuê sử dụng Phần Mềm Apple ngay khi bạn phát hiện vi phạm đó hoặc khi có thông báo từ Apple về vi phạm đó.

D. Ảo Hóa. Với mỗi bản sao của Phần Mềm Apple phụ thuộc vào việc thuê theo Mục 3 này, Bên Thuê hoặc Bên Cho Thuê (không được đồng thời cả Bên Thuê và Bên Cho Thuê) được cài đặt, sử dụng và chạy các bản sao hoặc các phiên bản bổ sung của Phần Mềm Apple trong môi trường hệ điều hành ảo tuân theo Mục 2B(iii), với điều kiện là Bên Cho Thuê chỉ được ảo hóa một phiên bản hoặc bản sao của Phần Mềm Apple như là công cụ tạo lập cho mục đích cung cấp cho Bên Thuê khả năng truy cập và sử dụng Phần Mềm Apple theo Mục 3 này.

E. Cài Đặt Hệ Thống. Nếu bạn là một Bên Thuê, bạn thừa nhận rằng Phần Mềm Apple có thể đã được cài đặt trước bởi Bên Cho Thuê đang cho bạn thuê Phần Mềm Apple, bao gồm lựa chọn các cài đặt Phân Tích, Dịch Vụ Định Vị, và các tính năng liên quan đến bảo mật, quyền riêng tư và thu thập dữ liệu. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Apple không chịu trách nhiệm cho các cài đặt Phần Mềm Apple của Bên Cho Thuê.

4. Chuyển Giao.
A. Nếu bạn có Phần Mềm Apple được cài đặt sẵn trên phần cứng hiệu Apple hoặc bạn có được hợp đồng cấp quyền sử dụng Phần Mềm Apple từ Mac App Store hoặc thông qua một bản cập nhật phần mềm, bạn có thể chuyển giao một lần vĩnh viễn tất cả các quyền sử dụng của bạn đối với Phần Mềm Apple (ở dạng nguyên bản như được Apple cung cấp) cho người khác, với điều kiện là: (i) Phần Mềm Apple được chuyển giao cùng với phần cứng hiệu Apple của bạn; (ii) đối tượng chuyển giao phải bao gồm toàn bộ Phần Mềm Apple, bao gồm mọi thành phần cấu thành và Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này; (iii) bạn sẽ không giữ lại bất kỳ bản sao nào của Phần Mềm Apple, dù là toàn bộ hay một phần, kể cả những bản sao được lưu giữ tại một máy tính hoặc thiết bị lưu trữ khác; và (iv) bên nhận Phần Mềm Apple đọc và đồng ý chấp thuận các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này. Cho mục đích của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này, nếu Apple cung cấp bản cập nhật (ví dụ, phiên bản 10.14 lên phiên bản 10.14.1) cho Phần Mềm Apple, bản cập nhật được coi là một phần của Phần Mềm Apple và không thể được chuyển giao một cách riêng rẽ với phiên bản Phần Mềm Apple trước khi cập nhật.

B. Bạn không thể chuyển giao Phần Mềm Apple đã được chỉnh sửa hoặc thay thế theo Mục 2M nêu trên. Tất cả các thành phần của Phần Mềm Apple được cung cấp như là một phần của một gói và không thể tách ra khỏi gói đó và được phân phối như là các ứng dụng độc lập. Lưu ý rằng Phần Mềm Apple được cung cấp với một sản phẩm phần cứng hiệu Apple xác định có thể không chạy trên các mẫu khác của phần cứng hiệu Apple.

C. Bất kỳ bản sao nào của Phần Mềm Apple có thể được Apple cung cấp cho mục đích khuyến mại, đánh giá, chẩn đoán, hoặc khôi phục thì sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích này và không được bán lại hoặc chuyển giao.

5. Chấp Thuận Việc Sử Dụng Dữ Liệu. Một số tính năng, như Phân Tích, Location Services (Dịch Vụ Định Vị), Siri, Dictation and Spotlight (Đọc Chính Tả và Spotlight), có thể yêu cầu thông tin từ máy tính của bạn để cung cấp các chức năng tương ứng của các tính năng này. Khi bạn bật hoặc sử dụng các tính năng này, bạn sẽ được cung cấp chi tiết về thông tin nào mà các tính năng này gửi tới Apple và về cách thức thông tin được sử dụng như thế nào. Bạn có thể xem thêm tại https://www.apple.com/vn/

privacy/. Vào mọi thời điểm, thông tin của bạn sẽ được xử lý phù hợp với Chính Sách Quyền Riêng Tư của Apple, chính sách này có thể được xem tại: https://www.apple.com/legal/privacy/vn/.

6. Các Dịch Vụ và Tài Liệu Của Bên Thứ Ba.
A. Quy Định Chung. Phần Mềm Apple có thể cho phép bạn truy cập vào iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Bản Đồ, News của Apple và các dịch vụ và trang web của Apple và của bên thứ ba (sau đây được gọi chung và gọi riêng là "Dịch Vụ"). Để sử dụng các Dịch Vụ này, bạn cần phải truy cập vào Internet và để sử dụng một số Dịch Vụ cần phải có ID Apple, bạn có thể phải chấp nhận các điều khoản bổ sung và có thể phải trả các khoản phí bổ sung. Bằng việc sử dụng phần mềm này kết nối với một ID Apple hoặc các Dịch Vụ Apple khác, bạn đồng ý chấp thuận các điều khoản dịch vụ áp dụng cho Dịch Vụ đó, ví dụ như các Điều Khoản và Điều Kiện Dịch Vụ Truyền Thông Của Apple cho quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi bạn truy cập vào các Dịch Vụ đó mà bạn có thể truy cập và xem tại https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/vn/terms-en.html.

B. Nếu bạn đăng ký sử dụng iCloud, một số tính năng iCloud như "iCloud Drive", "Album Được Chia Sẻ" và "Tìm" có thể được truy cập trực tiếp từ Phần Mềm Apple. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng iCloud và các tính năng này tuân theo các điều khoản và điều kiện mới nhất của dịch vụ iCloud mà bạn có thể truy cập và xem tại: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/vn/terms.html/.

C. Nội Dung Của Ứng Dụng News. Việc bạn sử dụng nội dung được truy cập thông qua ứng dụng News chỉ giới hạn cho mục đích sử dụng cá nhân, không mang tính thương mại, không chuyển giao bất kỳ quyền sở hữu nào trong nội dung đó cho bạn, và đặc biệt loại trừ, nhưng không giới hạn, bất kỳ quyền sử dụng mang tính chất thương mại hoặc quảng bá trong nội dung đó.

D. Bản Đồ. Dịch vụ bản đồ và các tính năng của Phần Mềm Apple ("Bản Đồ"), bao gồm phạm vi dữ liệu bản đồ, có thể thay đổi theo vùng. Khi bạn bật hoặc sử dụng Bản Đồ, bạn sẽ được cung cấp các chi tiết liên quan đến việc thông tin nào được gửi cho Apple và thông tin đó có thể được sử dụng như thế nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng Bản Đồ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ Bản Đồ được quy định tại tài liệu mà bạn có thể truy cập và xem trong thanh bên (sidebar) của ứng dụng Bản Đồ.

E. Bạn hiểu rằng khi sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào, bạn có thể gặp phải nội dung có thể có tính công kích, khiếm nhã, hoặc không mong muốn, nội dung này có thể bị coi hoặc không bị coi là có tính mô tả tình dục, và các kết quả của bất kỳ việc tìm kiếm hoặc truy cập vào một Đường Dẫn (URL) cụ thể có thể tự động và vô tình tạo ra các đường dẫn liên kết hoặc tham chiếu tới các tài liệu không mong muốn. Tuy nhiên, bạn đồng ý chịu toàn bộ rủi ro khi sử dụng các Dịch Vụ và Apple, các công ty liên kết, đại lý, bên ủy nhiệm, hoặc các bên cấp quyền sử dụng của Apple sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào với bạn đối với nội dung có thể bị coi là có tính công kích, khiếm nhã, hoặc không mong muốn.

F. Một số Dịch Vụ có thể thể hiện, chứa đựng hoặc cung cấp nội dung, dữ liệu, thông tin, các ứng dụng hoặc tài liệu từ các bên thứ ba ("Các Tài Liệu Của Bên Thứ Ba") hoặc tạo ra các đường dẫn liên kết tới các trang web của bên thứ ba. Bằng việc sử dụng các Dịch Vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Apple sẽ không có trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung, tính chính xác, tính hoàn thiện, tính hợp thời, hiệu lực, tuân thủ quy định về bản quyền, tính hợp pháp, tuân thủ các quy tắc, chất lượng hoặc các khía cạnh khác của Các Tài Liệu Của Bên Thứ Ba hoặc các trang web. Apple, các nhân viên, công ty liên kết, công ty con của Apple không bảo đảm hoặc xác nhận và không gánh chịu và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào với bạn hoặc bất kỳ người nào về các Dịch Vụ của bất kỳ bên thứ ba nào, Các Tài Liệu Của Bên Thứ Ba hoặc các trang web, hoặc các tài liệu, sản phẩm, hoặc dịch vụ khác của các bên thứ ba. Các Tài Liệu Của Bên Thứ Ba và các đường dẫn liên kết tới các trang web khác được cung cấp với mục đích duy nhất là nhằm tạo thuận lợi cho bạn.

G. Cả Apple và các bên cung cấp nội dung cho Apple đều không bảo đảm về khả năng cung cấp, độ chính xác, hoàn chỉnh, có thể tin cậy được, hoặc kịp thời của thông tin lưu trữ, dữ liệu định vị, dữ liệu sức khoẻ hoặc bất kỳ dữ liệu khác được hiển thị bởi bất kỳ Dịch Vụ nào. Các thông tin tài chính do bất kỳ Dịch Vụ nào thể hiện chỉ nhằm mục đích thông tin chung và bạn không nên dựa vào các thông tin tài chính đó như là tư vấn đầu tư. Trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch chứng khoán nào dựa trên các thông tin thu nhận được nhờ vào các Dịch Vụ, bạn nên tham vấn chuyên gia tài chính hoặc chứng khoán có trình độ chuyên môn theo quy định pháp luật để đưa ra các tư vấn về tài chính hoặc chứng khoán tại quốc gia hoặc khu vực của bạn. Dữ liệu định vị do các Dịch Vụ cung cấp, bao gồm dịch vụ Bản Đồ Apple, chỉ được cung cấp cho mục đích định hướng và/hoặc lên kế hoạch cơ bản và không nhằm để sử dụng trong các trường hợp cần phải có các thông tin định vị chính xác hoặc trường hợp việc dữ liệu định vị bị lỗi, không chính xác, bị chậm trễ hoặc không đầy đủ có thể gây tử vong, thương tật, thiệt hại về tài sản hoặc môi trường. Bạn đồng ý rằng, các kết quả mà bạn nhận được từ dịch vụ Bản Đồ có thể thay đổi theo các điều kiện đường sá hoặc mặt bằng cụ thể do các yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu Bản Đồ, ví dụ như các yếu tố thời tiết, điều kiện đường sá và giao thông, các sự kiện địa chính trị. Để bảo đảm an toàn cho bạn, bạn nên luôn luôn chú ý đến các biển chỉ đường và các điều kiện đường xá hiện tại. Tuân theo luật giao thông và thông lệ lái xe, và lưu ý rằng các chỉ dẫn cho người đi bộ và đạp xe có thể không chứa thông tin về các lối đi đã được xác định.

H. Trong phạm vi bạn đăng tải bất kỳ nội dung nào thông qua việc sử dụng Dịch Vụ, bạn cam kết rằng bạn sở hữu tất cả các quyền đối với nội dung đó, hoặc có thẩm quyền hoặc theo cách khác được cho phép một cách hợp pháp để đăng tải nội dung đó và nội dung đó không vi phạm bất kỳ điều khoản dịch vụ nào áp dụng cho các Dịch Vụ. Bạn đồng ý rằng các Dịch Vụ bao gồm nội dung, thông tin và tài liệu thuộc sở hữu riêng của Apple, chủ sở hữu trang web hoặc các bên cấp quyền sử dụng của Apple và chủ sở hữu trang web, và được bảo vệ bởi các quy định về sở hữu trí tuệ và các luật khác, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn bởi bản quyền. Bạn đồng ý sẽ không sử dụng các nội dung, thông tin hoặc tài liệu đó trừ các trường hợp được phép sử dụng các Dịch Vụ và không sử dụng các nội dung, thông tin hoặc tài liệu đó theo cách thức trái với các điều khoản của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này hoặc không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của một bên thứ ba hoặc của Apple. Không sao chép phần nào trong các Dịch Vụ dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào. Bạn đồng ý không sửa đổi, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên các Dịch Vụ, theo bất kỳ cách nào, và bạn sẽ không khai thác Dịch Vụ theo bất kỳ cách nào không được phép, bao gồm và không giới hạn ở việc sử dụng Dịch Vụ để phát tán bất kỳ virus, sâu máy tính, mã trojan hoặc phần mềm độc hại khác, hoặc việc xâm phạm hoặc làm cho mạng bị quá tải. Bạn đồng ý thêm rằng sẽ không sử dụng các Dịch Vụ theo bất kỳ hình thức nào để gây rối, lạm dụng, theo dõi, đe dọa, gây tổn hại danh dự hoặc bằng cách nào khác xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên nào khác, và rằng Apple hoàn toàn không có trách nhiệm đối với việc bạn sử dụng hoặc đối với bất kỳ tin nhắn hay thông điệp gây rối, đe dọa, gây tổn hại danh dự, công kích, xâm phạm hoặc bất hợp pháp nào mà bạn có thể nhận được khi sử dụng Dịch Vụ.

I. Ngoài ra, các Dịch Vụ và Các Tài Liệu Của Bên Thứ Ba đó có thể không được cung cấp bằng tất cả các thứ tiếng hoặc tại mọi quốc gia hoặc vùng lãnh thổ. Apple không cam kết rằng các Dịch Vụ và Tài Liệu Của Bên Thứ Ba có sẵn hoặc phù hợp cho việc sử dụng tại bất kỳ địa điểm cụ thể nào. Trong phạm vi mà bạn lựa chọn sử dụng hoặc tiếp cận các Dịch Vụ hoặc Tài Liệu Bên Thứ Ba này, bạn tự mình làm việc này và tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật hiện hành, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở luật hiện hành của quốc gia sở tại và các luật về quyền riêng tư và thu thập dữ liệu. Apple và các bên cấp quyền sử dụng của Apple bảo lưu quyền thay đổi, đình chỉ, hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa việc tiếp cận bất kỳ Dịch Vụ nào vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Trong bất kỳ trường hợp nào, Apple không chịu trách nhiệm đối với sự hủy bỏ hoặc vô hiệu hóa việc tiếp cận bất kỳ Dịch Vụ nào. Apple cũng có thể áp đặt các hạn chế đối với việc sử dụng hoặc tiếp cận một số Dịch Vụ trong bất kỳ trường hợp nào mà không cần thông báo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

7. Chấm Dứt. Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này sẽ có hiệu lực cho đến khi chấm dứt. Quyền của

bạn theo Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này sẽ tự động chấm dứt hoặc ngừng hiệu lực theo cách khác mà Apple không cần phải thông báo nếu bạn không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này. Khi Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này chấm dứt, bạn sẽ chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng Phần Mềm Apple và hủy bỏ tất cả các bản sao, toàn bộ hay một phần, của Phần Mềm Apple. Các Phần 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 và 14 của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này tiếp tục có hiệu lực sau khi xảy ra bất kỳ trường hợp chấm dứt nào như vậy.

8. Tuyên Bố Khước Từ Đảm Bảo.
A. Nếu bạn là một khách hàng tiêu dùng (bạn sử dụng Phần Mềm Apple không cho mục đích kinh doanh, thương mại, hoặc nghề nghiệp của bạn), bạn có thể có các quyền hợp pháp tại quốc gia bạn cư trú mà ở quốc gia đó có thể cấm áp dụng các hạn chế sau đây đối với bạn, và trong trường hợp đó các hạn chế sau đây sẽ không áp dụng đối với bạn. Để biết thêm về các quyền, bạn nên liên hệ với tổ chức tư vấn cho người tiêu dùng tại địa phương.

B. TRONG PHẠM VI LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, BẠN RÕ RÀNG THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý CHỊU MỌI RỦI RO TRONG VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM APPLE VÀ BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI HOẶC ĐƯỢC TRUY CẬP THÔNG QUA PHẦN MỀM APPLE VÀ BẠN HOÀN TOÀN CHỊU MỌI RỦI RO VỀ CHẤT LƯỢNG, KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG, ĐỘ CHÍNH XÁC, VÀ KẾT QUẢ CÓ THỎA MÃN YÊU CẦU CỦA BẠN HAY KHÔNG.

C. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, PHẦN MỀM APPLE VÀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP “THEO NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ”, VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI VÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO ĐẢM NÀO, VÀ APPLE VÀ CÁC BÊN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CHO APPLE (ĐƯỢC GỌI CHUNG LÀ “APPLE” CHO CÁC MỤC ĐÍCH CỦA PHẦN 8 VÀ 9) THEO ĐÂY TỪ BỎ MỌI BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN TỚI PHẦN MỀM APPLE VÀ CÁC DỊCH VỤ, DÙ LÀ CÔNG KHAI, NGẦM ĐỊNH HOẶC THEO QUY ĐỊNH, BAO GỒM VÀ KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN BỞI CÁC BẢO ĐẢM VÀ/HOẶC ĐIỀU KIỆN NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐỘ CHÍNH XÁC, ĐỘ HÀI LÒNG KHI SỬ DỤNG, VÀ KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA.

D. APPLE KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM APPLE VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA BẠN KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC CHỨC NĂNG TRONG PHẦN MỀM APPLE HOẶC CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN HOẶC ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI PHẦN MỀM APPLE THỎA MÃN CÁC YÊU CẦU CỦA BẠN, RẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA PHẦN MỀM APPLE VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, RẰNG BẤT KỲ DỊCH VỤ NÀO SẼ TIẾP TỤC ĐƯỢC CUNG CẤP, RẰNG CÁC LỖI TRONG PHẦN MỀM APPLE HOẶC CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC, HOẶC RẰNG PHẦN MỀM APPLE HOẶC CÁC DỊCH VỤ SẼ TƯƠNG THÍCH HOẶC HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC VỚI BẤT KỲ PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA NÀO. VIỆC CÀI ĐẶT PHẦN MỀM APPLE NÀY CÓ THỂ ẢNH HƯỞNG TỚI KHẢ NĂNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM, CÁC ỨNG DỤNG HOẶC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA, CŨNG NHƯ CÁC DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM CỦA APPLE.

E. BẠN THỪA NHẬN THÊM RẰNG PHẦN MỀM APPLE VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÔNG ĐƯỢC TẠO RA ĐỂ HOẶC PHÙ HỢP CHO VIỆC SỬ DỤNG TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN HOẶC MÔI TRƯỜNG MÀ VIỆC NỘI DUNG DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN DO PHẦN MỀM APPLE HOẶC CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP BỊ SAI SÓT, BỊ CHẬM TRỄ, CÓ LỖI HAY KHÔNG CHÍNH XÁC CÓ THỂ GÂY TỬ VONG, THƯƠNG TẬT, HOẶC THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG VỀ VẬT CHẤT HOẶC MÔI TRƯỜNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BỞI HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THIẾT BỊ HẠT NHÂN, ĐIỀU KHIỂN MÁY BAY HOẶC CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC, ĐIỀU KHIỂN HÀNG KHÔNG, CỨU HỘ HOẶC HỆ THỐNG VŨ KHÍ.

F. KHÔNG CÓ BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC TƯ VẤN NÀO BẰNG VĂN BẢN HOẶC BẰNG LỜI NÓI CỦA APPLE HOẶC MỘT ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA APPLE CÓ THỂ TẠO RA MỘT BẢO ĐẢM. NẾU

PHẦN MỀM APPLE HOẶC CÁC DỊCH VỤ CÓ LỖI, BẠN SẼ CHỊU TOÀN BỘ CHI PHÍ DỊCH VỤ, SỬA CHỮA HOẶC KHÔI PHỤC CẦN THIẾT. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH HOẶC HẠN CHẾ QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG THEO QUY ĐỊNH ÁP DỤNG, VÌ VẬY CÁC ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ VÀ HẠN CHẾ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

9. Giới Hạn Trách Nhiệm. TRONG PHẠM VI LUẬT ÁP DỤNG KHÔNG CẤM, APPLE, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC ĐẠI LÝ, CÁC BÊN ỦY NHIỆM, HOẶC CÁC BÊN CẤP QUYỀN CỦA APPLE SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO ĐỐI VỚI THƯƠNG TẬT, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC CÓ TÍNH HẬU QUẢ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN BỞI CÁC THIỆT HẠI DO TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, HỎNG HOẶC MẤT DỮ LIỆU, KHÔNG TRUYỀN HOẶC KHÔNG NHẬN ĐƯỢC BẤT KỲ DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN NÀO (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CHỈ DẪN, BÀI TẬP VÀ TÀI LIỆU KHOÁ HỌC), GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT THƯƠNG MẠI KHÁC, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG PHẦN MỀM APPLE HOẶC CÁC DỊCH VỤ HOẶC PHẦN MỀM ỨNG DỤNG HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA LIÊN QUAN TỚI PHẦN MỀM APPLE HOẶC CÁC DỊCH VỤ, CHO DÙ THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT ĐÓ BỊ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO, BẤT KỂ TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH THEO HÌNH THỨC NÀO (THEO HỢP ĐỒNG, NGOÀI HỢP ĐỒNG HOẶC THEO QUY TẮC NÀO KHÁC) VÀ NGAY CẢ KHI APPLE ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI THƯƠNG TẬT, THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HAY CÓ TÍNH HẬU QUẢ, VÌ VẬY HẠN CHẾ NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN. Trong mọi trường hợp tổng trách nhiệm của Apple đối với các thiệt hại xảy ra với bạn (trừ trường hợp luật áp dụng yêu cầu trong các trường hợp liên quan tới thương tật) không vượt quá hai trăm năm mươi đô la Mỹ (250 USD). Các quy định giới hạn trên sẽ áp dụng ngay cả khi biện pháp khắc phục nêu trên không đạt được mục đích chính. BẤT KỂ MỌI ĐIỀU KHOẢN NÀO KHÁC TRONG HỢP ĐỒNG CẤP QUYỀN SỬ DỤNG NÀY, NẾU ĐẠO LUẬT HỢP ĐỒNG TIÊU DÙNG CỦA NHẬT BẢN ÁP DỤNG, THÌ CÁC ĐIỀU KHOẢN GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA APPLE ĐỐI VỚI THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ VIỆC APPLE VI PHẠM HỢP ĐỒNG HOẶC MẮC SAI LẦM SẼ KHÔNG ÁP DỤNG NẾU THIỆT HẠI ĐÓ LÀ DO HÀNH VI CỐ Ý LÀM SAI HOẶC BẤT CẨN NGHIÊM TRỌNG CỦA APPLE.

10. Các Chứng Chỉ Số. Phần Mềm Apple bao gồm tính năng cho phép Phần Mềm Apple chấp nhận các chứng chỉ số do Apple hay các bên thứ ba phát hành. BẠN HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM QUYẾT ĐỊNH DỰA VÀO HAY KHÔNG DỰA VÀO MỘT CHỨNG CHỈ CHO DÙ DO APPLE HAY BÊN THỨ BA PHÁT HÀNH. BẠN LÀ NGƯỜI DUY NHẤT CHỊU RỦI RO ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG CHỨNG CHỈ SỐ CỦA MÌNH. TRONG PHẠM VI TỐI ĐA LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, APPLE KHÔNG CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM, DÙ LÀ CÔNG KHAI HAY NGẦM ĐỊNH, VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO, TÍNH CHÍNH XÁC, ĐỘ AN TOÀN, HOẶC KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỨNG CHỈ SỐ. Bạn đồng ý rằng (a) bạn sẽ không làm giả hoặc sử dụng sai bất kỳ chứng chỉ nào; (b) bạn sẽ chỉ sử dụng các chứng chỉ số cho các mục đích hợp pháp và tuân theo bất kỳ Chính Sách Chứng Chỉ, Tuyên Bố Thực Hành Chứng Chỉ hoặc các tuyên bố thực hành của Cơ Quan Cấp Chứng Chỉ khác; (c) bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm ngăn chặn bất kỳ người sử dụng không được phép nào sử dụng chìa khoá riêng liên kết với chứng chỉ số của bạn; và (e) bạn sẽ thu hồi bất kỳ chứng chỉ nào của bạn mà bạn có lý do cho rằng chứng chỉ đó đã bị xâm phạm. Chính Sách Chứng Chỉ và Tuyên Bố Thực Hành Chứng Chỉ của Apple có tại: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Quản Lý Xuất Khẩu. Bạn không được sử dụng hoặc bằng cách nào khác xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu Phần Mềm Apple trừ khi được cho phép bởi luật của Hoa Kỳ và luật của (các) quốc gia nơi Phần Mềm Apple được mua. Cụ thể là, nhưng không hạn chế bởi, Phần Mềm Apple không thể được xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu vào (a) bất kỳ quốc gia nào bị Hoa Kỳ cấm vận hoặc (b) bất kỳ đối tượng nào trong danh sách Các Đối Tượng Bị Đối Xử Đặc Biệt của Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ hoặc Danh Sách Những

Tổ Chức hoặc Cá Nhân Bị Khước Từ của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ danh sách đối tượng bị hạn chế nào khác. Bằng việc sử dụng Phần Mềm Apple, bạn cam kết và bảo đảm rằng bạn không ở tại bất kỳ quốc gia nào hoặc nằm trong bất kỳ danh sách nào nêu trên. Bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Phần Mềm Apple cho bất kỳ mục đích nào bị Luật Hoa Kỳ cấm, bao gồm, nhưng không giới hạn ở phát triển, thiết kế, chế tạo hoặc sản xuất tên lửa, vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học.

12. Người Dùng Cuối là Chính Phủ. Phần Mềm Apple và tài liệu liên quan là "Mặt Hàng Thương Mại", như được định nghĩa tại 48 C.F.R. §2.101, bao gồm "Phần Mềm Máy Tính Thương Mại" và "Tài Liệu Phần Mềm Máy Tính Thương Mại", như được sử dụng tại 48 C.F.R. §12.212 hoặc 48 C.F.R. §227.7202, tùy trường hợp áp dụng. Phù hợp với quy định tại 48 C.F.R. §12.212 hoặc 48 C.F.R. §227.7202-1 đến 227.7202-4, tùy trường hợp áp dụng, Phần Mềm Máy Tính Thương Mại và Tài Liệu Phần Mềm Máy Tính Thương Mại được cấp quyền sử dụng cho những người dùng cuối là Chính Phủ Hoa Kỳ (a) chỉ dưới hình thức là Mặt Hàng Thương Mại và (b) chỉ với các quyền như được cấp cho tất cả những người dùng cuối khác theo các điều khoản và điều kiện được nêu trong tài liệu này. Các quyền không được công bố được bảo lưu theo luật bản quyền của Hoa Kỳ.

13. Luật Điều Chỉnh và Vô Hiệu Từng Phần. Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này được điều chỉnh và giải thích theo luật của Bang California, ngoại trừ các nguyên tắc xung đột pháp luật. Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này sẽ không được điều chỉnh theo Công Ước Liên Hợp Quốc về Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế, việc áp dụng Công Ước này bị loại trừ rõ ràng. Nếu bạn là người tiêu dùng tại Vương Quốc Anh, Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này sẽ được điều chỉnh theo luật tại khu vực pháp lý bạn cư trú. Nếu vì một lý do nào đó mà tòa án có thẩm quyền thấy rằng bất kỳ quy định hoặc phần nào trong Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này không thể thực thi, thì phần còn lại của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

14. Toàn Bộ Hợp Đồng; Ngôn Ngữ Điều Chỉnh. Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Apple liên quan đến Phần Mềm Apple và thay thế tất cả các thỏa thuận trước đó hoặc tại cùng thời điểm về vấn đề này. Bất kỳ sửa chữa hoặc thay đổi nào của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này sẽ không có giá trị ràng buộc, trừ khi sửa chữa hoặc thay đổi đó được lập thành văn bản và được Apple ký. Việc dịch Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này được thực hiện để đáp ứng yêu cầu của quốc gia sở tại và trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và bản không phải bằng tiếng Anh, bản tiếng Anh của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này sẽ được ưu tiên, trong phạm vi pháp luật của nước bạn không cấm.

15. Các Xác Nhận của Bên Thứ Ba.
A. Các phần của Phần Mềm Apple sử dụng hoặc có chứa phần mềm của bên thứ ba và tài liệu có bản quyền khác. Các xác nhận, điều khoản cấp quyền sử dụng và khước từ đối với các tài liệu đó được nêu trong văn bản điện tử về Phần Mềm Apple, và việc bạn sử dụng tài liệu đó được điều chỉnh theo các điều khoản tương ứng. Việc sử dụng Dịch Vụ Truy Duyệt An Toàn Google phải tuân thủ theo các Điều Khoản Dịch Vụ Google (https://www.google.com/intl/vi/policies/terms/) và theo Chính Sách Quyền Riêng Tư của Google (https://www.google.com/intl/vi/policies/privacy/).

B. Một số thư viện phần mềm và phần mềm của bên thứ ba có trong Phần Mềm Apple là phần mềm miễn phí và được cấp quyền sử dụng theo các điều khoản của Giấy Phép Công Cộng GNU (GPL) hoặc Giấy Phép Công Cộng Hạn Chế/Thư Viện GNU (LGPL), tùy từng trường hợp. Bạn có thể có được bản sao máy có thể đọc được đầy đủ của mã nguồn cho phần mềm miễn phí này theo các điều khoản của GPL hoặc LGPL, tùy từng trường hợp, mà không phải trả phí trừ chi phí ghi, vận chuyển, giao nhận, sau khi gửi yêu cầu bằng văn bản cho Apple qua địa chỉ opensource@apple.com. Phần mềm GPL/LGPL được phân phối với hy vọng rằng phần mềm này là hữu ích, nhưng KHÔNG KÈM THEO BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO, thậm chí không có bảo đảm ngầm định về KHẢ NĂNG TIÊU THỤ HOẶC PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Một bản sao của GPL và LGPL có trong Phần Mềm Apple.

C. Việc sử dụng MPEG-4. Sản phẩm này được cấp quyền sử dụng theo Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng Danh Mục Các Sáng Chế Hệ Thống MPEG-4 tuân theo Tiêu Chuẩn Các Hệ Thống MPEG-4, ngoại trừ việc cần phải có hợp đồng cấp quyền sử dụng bổ sung và thanh toán phí bản quyền để mã hóa liên quan đến (i) dữ liệu được lưu trữ hoặc sao chép trong các phương tiện ghi vật lý các dữ liệu này được thanh toán trên cơ sở từng tiêu đề và/hoặc (ii) dữ liệu được thanh toán trên cơ sở từng tiêu đề và được chuyển cho người dùng cuối để sử dụng và/hoặc lưu trữ vĩnh viễn. Hợp đồng cấp quyền sử dụng bổ sung này có thể có được từ MPEG LA, LLC. Để biết thêm thông tin chi tiết, xem tại https://www.mpegla.com.

Sản phẩm này được cấp quyền sử dụng theo Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng Danh Mục Các Sáng Chế Hình Ảnh MPEG-4 cho các mục đích sử dụng cá nhân và không mang tính thương mại để (i) mã hóa video phù hợp với Tiêu Chuẩn Hình Ảnh MPEG-4 (“Video MPEG-4”) và/hoặc (ii) giải mã video MPEG-4 đã được người tiêu dùng mã hóa cho hoạt động cá nhân không mang tính thương mại và/hoặc được cung cấp bởi một nhà cung cấp video được MPEG LA cấp quyền để cung cấp video MPEG-4. Không có hợp đồng cấp quyền sử dụng nào được cấp hoặc được ngụ ý là cấp cho mục đích sử dụng khác. Các thông tin bổ sung liên quan đến việc sử dụng và cấp quyền sử dụng cho các mục đích tiếp thị, nội bộ và thương mại có thể được MPEG LA, LLC. cung cấp. Xin xem tại https://www.mpegla.com.

D. Thông Báo H.264/AVC. Trong phạm vi mà Phần Mềm Apple bao gồm chức năng mã hóa và/hoặc giải mã AVC, việc sử dụng cho mục đích thương mại của H.264/AVC cần phải có hợp đồng cấp quyền sử dụng bổ sung và các quy định sau đây sẽ áp dụng: CHỨC NĂNG AVC TRONG SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CẤP QUYỀN SỬ DỤNG CHỈ CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ KHÔNG MANG TÍNH THƯƠNG MẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỂ (I) MÃ HÓA VIDEO PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN AVC (“VIDEO AVC”) VÀ/HOẶC (II) GIẢI MÃ VIDEO AVC ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG MÃ HÓA CHO HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN KHÔNG MANG TÍNH THƯƠNG MẠI VÀ/HOẶC VIDEO AVC CÓ ĐƯỢC TỪ MỘT NHÀ CUNG CẤP VIDEO ĐƯỢC CẤP QUYỀN CUNG CẤP VIDEO AVC. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG VÀ CẤP QUYỀN SỬ DỤNG KHÁC CÓ THỂ ĐƯỢC MPEG LA L.L.C. CUNG CẤP, XIN XEM TẠI HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Thông Báo AMR (Nén Dữ Liệu Thoại). Chức năng mã hóa và giải mã Adaptive Multi-Rate (“AMR”) trong sản phẩm này không được cấp quyền sử dụng để thực hiện các cuộc gọi thoại di động, hoặc để sử dụng trong bất kỳ sản phẩm điện thoại nào được xây dựng trên cấu trúc QuickTime cho hệ điều hành Windows. Chức năng mã hóa và giải mã AMR trong sản phẩm này cũng không được cấp quyền sử dụng để sử dụng trong cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc di động bao gồm: các trạm gốc, các bộ điều khiển trạm gốc/bộ điều khiển mạng vô tuyến, chuyển mạch trung tâm, và các cổng đến và đi từ các mạng chuyển mạch công cộng.

F. Thông Báo FAA. Dữ liệu Hiển Thị Tình Trạng Máy Bay và Thông Tin Về Tình Trạng Hệ Thống Không Phận Quốc Gia (gọi chung là “Dữ Liệu Chuyến Bay”) được hiển thị thông qua Phần Mềm Apple được tạo ra bởi Cục Hàng Không Liên Bang. Bạn đồng ý không phân phối lại Dữ Liệu Chuyến Bay mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của FAA. FAA và Apple khước từ mọi bảo đảm, dù là rõ ràng hay ngầm định (bao gồm các bảo đảm ngầm định về khả năng tiêu thụ và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể), liên quan đến việc sử dụng và tính chính xác của Dữ Liệu Chuyến Bay. Bạn đồng ý rằng FAA và Apple không chịu trách nhiệm, dù là trách nhiệm riêng rẽ hay liên đới, đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, trách nhiệm, chi phí, hoặc hình phạt, hoặc đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, phái sinh, ngẫu nhiên, hoặc có tính hậu quả phát sinh từ việc sử dụng Dữ Liệu Chuyến Bay. Phần Mềm Apple không được FAA tài trợ hoặc chứng nhận. FAA không chịu trách nhiệm cho các vấn đề kỹ thuật hoặc hệ thống, và bạn không nên liên lạc với FAA liên quan đến các vấn đề này hoặc liên quan đến các vấn đề về hoạt động không lưu.

G. Sử Dụng Adobe Color Profiles (Hồ Sơ Màu Sắc Adobe). Bạn có thể sử dụng phần mềm Adobe Color Profiles chứa trong Phần Mềm Apple theo quy định của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng này, nhưng

Adobe không có trách nhiệm cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào cho Color Profiles đó, bao gồm các bản nâng cấp hoặc các phiên bản sẽ có trong tương lai của Profiles hoặc các mục khác. Ngoài các quy định tại các Phần 8 và 9 nêu trên, TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO ADOBE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẠN VỀ MỌI THIỆT HẠI, KHIẾU NẠI HOẶC CHI PHÍ. Phần Mềm Adobe Color Profiles chứa trong Phần Mềm Apple được cung cấp để tải về từ Adobe tại https://www.adobe.com.

H. Hợp Đồng Cấp Quyền Người Dùng Cuối Gracenote®. Ứng dụng hoặc thiết bị này có chứa phần mềm của Gracenote, Inc. tại Emeryville, California ("Gracenote"). Phần mềm của Gracenote ("Phần Mềm Gracenote") hỗ trợ ứng dụng này tiến hành xác định đĩa và/hoặc tập tin và lấy thông tin liên quan tới âm nhạc, bao gồm tên, nghệ sĩ, bản nhạc, và thông tin tiêu đề ("Dữ Liệu Gracenote") từ các máy chủ trực tuyến hoặc cơ sở dữ liệu nhúng (gọi chung là "Máy Chủ Gracenote") và để thực hiện các chức năng khác. Bạn chỉ có thể sử dụng Dữ Liệu Gracenote bằng các chức năng định sẵn cho Người Dùng Cuối của ứng dụng hoặc thiết bị này.

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chỉ sử dụng Dữ Liệu Gracenote, Phần Mềm Gracenote, và Máy Chủ Gracenote vào mục đích cá nhân không mang tính thương mại. Bạn đồng ý không chuyển nhượng, sao chép, gửi, hoặc chuyển Phần Mềm Gracenote hoặc Dữ Liệu Gracenote cho bất kỳ bên thứ ba nào. BẠN ĐỒNG Ý KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC KHAI THÁC DỮ LIỆU GRACENOTE, PHẦN MỀM GRACENOTE, HOẶC MÁY CHỦ GRACENOTE, TRỪ CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC CHO PHÉP RÕ RÀNG TRONG TÀI LIỆU NÀY.

Bạn đồng ý rằng việc cấp quyền sử dụng không độc quyền cho bạn để sử dụng Dữ Liệu Gracenote, Phần Mềm Gracenote, và Máy Chủ Gracenote sẽ chấm dứt nếu bạn vi phạm các quy định này. Nếu việc cấp quyền sử dụng chấm dứt, bạn đồng ý ngừng bất kỳ và toàn bộ việc sử dụng Dữ Liệu Gracenote, Phần Mềm Gracenote, và Máy Chủ Gracenote. Gracenote bảo lưu mọi quyền về Dữ Liệu Gracenote, Phần Mềm Gracenote, và Máy Chủ Gracenote, bao gồm tất cả các quyền sở hữu. Trong bất kỳ trường hợp nào, Gracenote sẽ không chịu trách nhiệm trả bất kỳ khoản tiền nào cho bạn để đổi lấy bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp. Bạn đồng ý rằng Gracenote, Inc. có thể thực hiện các quyền của mình theo Hợp Đồng này trực tiếp đối với bạn trên danh nghĩa của Gracenote.

Dịch vụ Gracenote sử dụng một ký hiệu nhận dạng riêng biệt để theo dõi các truy vấn cho mục đích thống kê. Mục đích của ký hiệu nhận dạng bằng chữ số chỉ định ngẫu nhiên là để dịch vụ Gracenote đếm các truy vấn mà không biết bất kỳ điều gì về danh tính của bạn. Để tìm hiểu thêm, hãy xem trang web về Chính Sách Quyền Riêng Tư của Gracenote cho dịch vụ Gracenote.

Phần Mềm Gracenote và mỗi nội dung trong Dữ Liệu Gracenote được cấp phép cho bạn theo hình thức "NGUYÊN TRẠNG". Gracenote không đưa ra bất kỳ xác nhận hay bảo đảm, cho dù là rõ ràng hay ngầm định, về độ chính xác của bất kỳ Dữ Liệu Gracenote nào trong Máy Chủ Gracenote. Gracenote bảo lưu quyền xóa dữ liệu từ Máy Chủ Gracenote hoặc thay đổi các hạng mục dữ liệu vì bất kỳ lý do nào mà Gracenote thấy thích hợp. Không có bảo đảm nào rằng Phần Mềm Gracenote hoặc Máy Chủ Gracenote không có lỗi hoặc chức năng hoạt động của Phần Mềm Gracenote hoặc Máy Chủ Gracenote sẽ không bị gián đoạn. Gracenote không có nghĩa vụ phải cung cấp cho bạn các hạng mục hay dạng dữ liệu bổ sung hoặc được cải tiến mà Gracenote có thể cung cấp trong tương lai và có thể tùy ý ngừng dịch vụ vào bất cứ lúc nào. GRACENOTE TỪ BỎ MỌI BẢO ĐẢM, CHO DÙ LÀ RÕ RÀNG HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC BẢO ĐẢM NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ CỦA HÀNG HÓA, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN SỞ HỮU, VÀ KHÔNG VI PHẠM. GRACENOTE KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG KẾT QUẢ SẼ ĐẠT ĐƯỢC BẰNG VIỆC BẠN SỬ DỤNG PHẦN MỀM GRACENOTE HOẶC BẤT KỲ MÁY CHỦ GRACENOTE NÀO. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, GRACENOTE SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC THIỆT HẠI MANG TÍNH HẬU QUẢ HOẶC NGẪU NHIÊN HOẶC THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN HAY DOANH THU.

16. Các Hạn Chế Đối Với Dịch Vụ Tìm Kiếm Yahoo. Dịch Vụ Tìm Kiếm Yahoo được cung cấp qua Safari được cấp quyền sử dụng tại các quốc gia và khu vực sau đây: Ác-hen-ti-na, Aruba, Ô-xtơ-rây-li-

a, Áo, Bác-ba-đốt, Bỉ, Bermuda, Bra-xin, Bun-ga-ry, Ca-na-đa, Quần đảo Cayman, Chi lê, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Đài Loan, Cô-lôm-bi-a, Cyprus, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Cộng hòa Đô-mi-ni-ca, Ê-cu-a-đo, El Salvador, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Grê-na-đa, Goa-tê-ma-la, Hung-ga-ry, Ai-xơ-len, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Ai-len, I-ta-li-a, Gia-mai-ca, Nhật Bản, Lát-vi-a, Lithuania, Lúc-xăm-bua, Ma-lay-xi-a, Man-ta, Mê-hi-cô, Hà Lan, Niu Di-lân, Ni-ca-ra-goa, Na Uy, Pa-na-ma, Pê-ru, Phi-líp-pin, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Puerto Rico, Ru-ma-ni, Xin-ga-po, Xlô-va-kia, Xlô-ven-ni-a, Đại Hàn Dân Quốc, Tây Ban Nha, St. Lucia, St. Vincent, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Thái Lan, Bahamas, Trinidad và Tobago, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương Quốc Anh, U-ru-goay, Hoa Kỳ và Vê-nê-zu-ê-la.

EA1855
08/07/2023

Các Điều Khoản và Điều Kiện Bổ Sung Apple Pay

Các Điều Khoản và Điều Kiện Bổ Sung Apple Pay này ("Các Điều Khoản Bổ Sung") bổ sung cho Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng Phần Mềm cho macOS ("Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng"); cả các điều khoản của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng và Các Điều Khoản Bổ Sung này sẽ điều chỉnh việc sử dụng tính năng Apple Pay của bạn, tính năng này được coi là một "Dịch Vụ" theo Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng. Các thuật ngữ viết hoa trong Các Điều Khoản Bổ Sung này có nghĩa như được quy định trong Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng.

1. Tổng Quan và Các Hạn Chế Sử Dụng

Apple Pay cho phép bạn lưu giữ bản ảo của các thẻ tín dụng, ghi nợ và trả trước, bao gồm Apple Card, mà tính năng Apple Pay hỗ trợ ("Thẻ Được Hỗ Trợ"), sử dụng máy Mac được hỗ trợ để khởi tạo hoặc thực hiện khoản thanh toán trong các trang web, theo dõi đơn hàng và xem biên nhận. Các tính năng Apple Pay của Phần Mềm Apple có thể chỉ được cung cấp tại các vùng được lựa chọn, với các bên phát hành thẻ, hệ thống thanh toán và các bên chấp nhận thẻ được lựa chọn. Các tính năng có thể thay đổi theo vùng, bên phát hành thẻ, và bên chấp nhận thẻ. Các Thẻ Được Hỗ Trợ có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm.

Mục đích của Apple Pay là để phục vụ cá nhân bạn và bạn chỉ có thể sử dụng các Thẻ Được Hỗ Trợ của chính bạn. Nếu bạn đang sử dụng một thẻ công ty được hỗ trợ, bạn cam kết rằng bạn đã được người sử dụng lao động của bạn cho phép bạn sử dụng thẻ công ty được hỗ trợ đó và bạn được phép ràng buộc người sử dụng lao động của bạn với các điều khoản sử dụng này và tất cả các giao dịch thực hiện bằng cách sử dụng tính năng này.

Bạn đồng ý không sử dụng Apple Pay cho các mục đích bất hợp pháp hoặc gian lận, hoặc bất kỳ mục đích nào khác bị cấm bởi Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng và Các Điều Khoản Bổ Sung này. Hơn nữa, bạn đồng ý sử dụng Apple Pay tuân theo pháp luật và quy định hiện hành. Bạn đồng ý không can thiệp hoặc làm gián đoạn dịch vụ Apple Pay (bao gồm cả truy cập vào dịch vụ thông qua bất kỳ phương tiện tự động), hoặc bất kỳ máy chủ hoặc mạng kết nối với dịch vụ, hoặc bất kỳ chính sách, các yêu cầu hoặc quy định của mạng kết nối với dịch vụ (bao gồm bất kỳ việc truy cập, sử dụng hoặc theo dõi dữ liệu hoặc lưu lượng truy cập trên mạng không được phép).

2. Sử Dụng trên các máy Mac

Bạn có thể sử dụng Apple Pay trên các máy Mac được hỗ trợ để khởi tạo các khoản thanh toán trên các trang web được truy cập thông qua Safari. Tính năng này yêu cầu bạn phải có một Thẻ Được Hỗ Trợ mà đã được sử dụng cho một Thiết Bị dùng hệ điều hành iOS được hỗ trợ hoặc Apple Watch ("Các Thiết Bị Được Hỗ Trợ"). Khi bạn rời khỏi một trang web sử dụng Apple Pay, bạn sẽ phải cho phép giao

dịch bằng cách sử dụng một Thiết Bị Được Hỗ Trợ.

Ngoài các điều khoản quy định trong Các Điều Khoản Bổ Sung này, việc bạn sử dụng Apple Pay để khởi tạo các khoản thanh toán trên các trang web truy cập thông qua Safari phải tuân theo Các Điều Khoản và Điều Kiện Bổ Sung Apple Pay áp dụng cho Các Thiết Bị Được Hỗ Trợ của bạn, các điều khoản này được đưa vào bằng cách dẫn chiếu đến và có thể truy cập bằng cách vào: Cài Đặt > Cài Đặt Chung > Giới Thiệu > Pháp Lý > Giấy Phép từ thiết bị dùng hệ điều hành iOS của bạn, hoặc Giới Thiệu > Pháp Lý > Giấy Phép từ ứng dụng Watch trên một cặp thiết bị dùng hệ điều hành iOS. Các Thiết Bị Được Hỗ Trợ có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm.

Trên một máy MacBook Pro có Touch ID được tích hợp sẵn, bạn có thể cài đặt Apple Pay bằng cách sử dụng Các Thẻ Được Hỗ Trợ và sử dụng Apple Pay để thực hiện các khoản thanh toán trên các trang web được truy cập thông qua Safari. Để sử dụng Apple Pay trên các máy Mac này, bạn phải có Các Thẻ Được Hỗ Trợ có liên kết với một tài khoản iCloud đang hoạt động. Apple Pay chỉ được cung cấp cho các cá nhân từ 13 tuổi trở lên, và có thể phải tuân theo các hạn chế về độ tuổi bổ sung do iCloud quy định hoặc do bên phát hành thẻ có liên quan của Các Thẻ Được Hỗ Trợ của bạn quy định.

3. Mối quan hệ của Apple với bạn

Apple không xử lý các khoản thanh toán hoặc có bất kỳ sự quản lý nào khác đối với các khoản thanh toán, việc trả lại hàng, hoàn tiền, tích điểm, giá trị, giảm giá, đơn hàng, hoàn thiện đơn hàng, hoặc hoạt động thương mại khác có thể phát sinh khi bạn sử dụng tính năng này.

Các điều khoản của các hợp đồng chủ thẻ mà bạn có thể có với bên phát hành thẻ của bạn sẽ tiếp tục điều chỉnh việc bạn sử dụng Các Thẻ Được Hỗ Trợ của bạn và việc sử dụng chúng liên quan đến Apple Pay. Tương tự, việc bạn mua bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào sử dụng tính năng Apple Pay sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện của bên chấp nhận thẻ.

Apple Card chỉ được cung cấp tại Hoa Kỳ và được phát hành bởi Ngân Hàng Goldman Sachs USA, Chi Nhánh Thành Phố Salt Lake (“Bên Phát Hành Apple Card”). Khi bạn đăng ký Apple Card, bạn đang đăng ký mở một tài khoản với Bên Phát Hành Apple Card. Apple Card chỉ được cung cấp cho các cá nhân ít nhất đủ 18 tuổi (hoặc lớn hơn tuỳ theo bang nơi bạn cư trú). Tổ chức tài chính chịu trách nhiệm cung cấp Apple Card có thể bị thay đổi, và việc bạn sử dụng Apple Card sẽ phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện của tổ chức tín dụng đó.

Không có quy định nào của Hợp Đồng Cấp Quyền Sử Dụng hoặc các Điều Khoản Bổ Sung này sửa đổi các điều khoản của bất kỳ hợp đồng chủ thẻ nào hoặc hợp đồng với bên chấp nhận thẻ, hoặc các điều khoản và điều kiện khác áp dụng với việc sử dụng các tính năng của Apple Pay, và các điều khoản này sẽ điều chỉnh việc bạn sử dụng tính năng của Apple Pay được áp dụng và bản ảo của các thẻ này trên máy Mac được hỗ trợ của bạn.

Bạn đồng ý rằng Apple không phải là một bên trong các hợp đồng chủ thẻ hoặc hợp đồng với bên chấp nhận thẻ của bạn, cũng như Apple không chịu trách nhiệm về (a) nội dung, tính chính xác hoặc tính không khả dụng của bất kỳ thẻ thanh toán, hoạt động thương mại, giao dịch, mua hàng, đơn hàng, việc hoàn thiện đơn hàng hoặc biên nhận trong khi sử dụng chức năng Apple Pay; (b) việc cấp tín dụng hoặc đánh giá tính đủ điều kiện cấp tín dụng; (c) các hoạt động của nhà phát hành, bên chấp nhận thẻ hoặc các bên thứ ba khác liên quan đến việc bạn sử dụng Apple Pay hoặc Ví; (d) các quyết định nhà phát hành, bên chấp nhận thẻ hoặc bên thứ ba khác liên quan đến Thẻ Được Hỗ Trợ; (e) việc tích lũy hoặc đổi điểm thưởng hoặc giá trị được lưu trữ theo chương trình của bên chấp nhận thẻ; hoặc (f) nạp tiền hoặc nạp lại thẻ trả trước. Xin vui lòng liên hệ với bên phát hành thẻ của bạn hoặc bên chấp nhận thẻ hiện tại đối với bất kỳ tranh chấp hoặc câu hỏi nào về thẻ thanh toán, hoặc hoạt động thương mại liên quan.

4. Quyền riêng tư

Khi sử dụng Apple Pay để khởi tạo một giao dịch thanh toán được hoàn tất trên một Thiết Bị Được Hỗ Trợ, Apple Pay sẽ chuyển thông tin thanh toán thành định dạng đã được mã hóa giữa máy Mac của bạn và Thiết Bị Được Hỗ Trợ của bạn để hoàn tất giao dịch của bạn. Khi sử dụng Apple Pay để thực hiện một giao dịch thanh toán trên một máy MacBook Pro có Touch ID được tích hợp sẵn, thông tin thanh toán của bạn sẽ được cung cấp cho trang web dưới định dạng đã được mã hóa là một phần của giao dịch đó. Khi thêm một thẻ cho Apple Pay trên một máy MacBook Pro có Touch ID được tích hợp sẵn, thông tin về thiết bị của bạn, ví dụ liệu thiết bị của bạn kích hoạt một số cài đặt thiết bị hay chưa và các mẫu sử dụng thiết bị (ví dụ thiết bị thời gian phần trăm đang chuyển động, số lượng cuộc gọi dự kiến theo tuần), sẽ được gửi cho Apple để xác định điều kiện của bạn và để ngăn chặn gian lận. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về thông tin cá nhân được thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ như là việc bạn sử dụng Apple Pay bằng cách đọc các thông báo quyền riêng tư cụ thể cho dịch vụ liên quan, bao gồm Giới Thiệu Về Apple Pay và Quyền Riêng Tư mà bạn có thể truy cập trên thiết bị dùng hệ điều hành iOS hoặc máy Mac của bạn, hoặc trong ứng dụng Watch trên một thiết bị dùng hệ điều hành iOS được kết nối theo cặp, hoặc bằng cách truy cập vào https://www.apple.com/legal/privacy/vn. Bằng việc sử dụng Apple Pay, bạn đồng ý và chấp thuận cho Apple và các công ty con và các đại lý của Apple chuyển, thu thập, lưu trữ, xử lý, và sử dụng tất cả các thông tin nêu trên, để cung cấp tính năng Apple Pay.

5. Bảo mật

Apple Pay lưu giữ các bản ảo của Các Thẻ Được Hỗ Trợ của bạn, và bạn hiểu và xác nhận rằng bằng việc cung cấp mã hoặc mật khẩu truy nhập thiết bị của bạn cho một bên thứ ba, hoặc cho phép một bên thứ ba thêm dấu vân tay của họ vào để sử dụng Touch ID trên Thiết Bị Được Hỗ Trợ của bạn hoặc máy Mac của bạn, có thể dẫn tới việc bên thứ ba đó có khả năng thực hiện các khoản thanh toán Apple Pay trong các trang web trên máy Mac của bạn. Bạn là người duy nhất phải chịu trách nhiệm duy trì an ninh đối với các thiết bị của bạn và các mã và mật khẩu truy nhập hiện tại. Bạn đồng ý rằng Apple không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào khi bạn làm mất hoặc chia sẻ quyền truy cập vào thiết bị của bạn, hoặc nếu bạn thực hiện các điều chỉnh không được phép đối với macOS.

Nếu thiết bị của bạn bị mất hoặc bị lấy cắp và bạn đã bật tính năng Tìm, bạn có thể sử dụng tính năng Tìm hoặc https://icloud.com để cố gắng đình chỉ khả năng thanh toán bằng các Thẻ Được Hỗ Trợ ảo trên thiết bị bằng cách đặt thiết bị vào Chế Độ Mất. Bạn cũng có thể xóa trên thiết bị của bạn, để cố gắng đình chỉ khả năng thanh toán bằng các Thẻ Được Hỗ Trợ ảo trên thiết bị. Bạn cũng nên liên hệ với bên phát hành các Thẻ Được Hỗ Trợ của bạn để ngăn chặn việc truy cập không được phép vào Các Thẻ Được Hỗ Trợ ảo của bạn.

Nếu bạn thông báo hoặc Apple nghi ngờ có hành vi lạm dụng hoặc gian lận, bạn đồng ý hợp tác với Apple trong bất kỳ cuộc điều tra nào và sử dụng các biện pháp ngăn chặn gian lận mà chúng tôi yêu cầu.

6. Giới hạn trách nhiệm

NGOÀI CÁC KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG CẤP QUYỀN SỬ DỤNG, APPLE KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO ĐỐI VỚI VIỆC MUA, THANH TOÁN, GIAO DỊCH, ĐƠN HÀNG, VIỆC HOÀN THIỆN ĐƠN HÀNG, THÔNG TIN BIÊN NHẬN, HOẶC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI KHÁC ĐƯỢC THỰC HIỆN CÓ SỬ DỤNG TÍNH NĂNG APPLE PAY, VÀ BẠN ĐỒNG Ý CHỈ DỰA VÀO CÁC THỎA THUẬN MÀ BẠN CÓ THỂ CÓ VỚI BÊN PHÁT HÀNH THẺ, HỆ THỐNG THANH TOÁN, HOẶC BÊN CHẤP NHẬN THẺ CỦA BẠN ĐỂ GIẢI QUYẾT BẤT KỲ CÂU HỎI HOẶC TRANH CHẤP NÀO LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THẺ ĐƯỢC HỖ TRỢ, CÁC THẺ ĐƯỢC HỖ TRỢ ẢO CỦA BẠN VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI LIÊN QUAN.

FRANÇAIS (CANADA)

APPLE INC.
CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL POUR macOS Sonoma

Pour utilisation sur des systèmes de marque Apple

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE CONTRAT DE LICENCE DE LOGICIEL (« LICENCE ») AVANT D'UTILISER LE LOGICIEL APPLE. EN UTILISANT LE LOGICIEL APPLE, VOUS RECONNAISSEZ ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DE CETTE LICENCE. SI VOUS ÊTES EN DÉSACCORD AVEC CES TERMES, N'INSTALLEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL APPLE. SI LES OPTIONS « ACCEPTER » OU « REFUSER » LES TERMES S'AFFICHENT, CLIQUEZ SUR « REFUSER ». SI CE LOGICIEL APPLE ÉTAIT FOURNI AVEC UN MATÉRIEL APPLE QUE VOUS AVEZ ACQUIS ET QUE VOUS ÊTES EN DÉSACCORD AVEC LES TERMES DE LA PRÉSENTE LICENCE, VEUILLEZ RESTITUER LE MATÉRIEL ET LE LOGICIEL APPLE EN QUESTION, DURANT LA PÉRIODE IMPARTIE, À L'APPLE STORE OU AU DISTRIBUTEUR AGRÉÉ OÙ VOUS L'AVEZ ACQUIS, POUR EN OBTENIR LE REMBOURSEMENT, CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE APPLE DE GESTION DES RETOURS DISPONIBLE À L'ADRESSE https://www.apple.com/legal/sales-support/. POUR POUVOIR BÉNÉFICIER D'UN REMBOURSEMENT, IL VOUS FAUT RESTITUER L'ENSEMBLE DU MATÉRIEL ET DE SON LOGICIEL, EMBALLAGE COMPRIS.

REMARQUE IMPORTANTE : Dans la mesure où ce logiciel peut être utilisé pour reproduire, modifier, publier, et distribuer des données, la licence vous est exclusivement accordée pour la reproduction, la modification, la publication et la distribution de données non protégées par des droits d'auteur, de données dont vous possédez les droits d'auteur ou de données que vous êtes légalement autorisé à reproduire, modifier, publier ou distribuer. En cas d'incertitude quant à votre droit de copier, de modifier, de publier ou de distribuer des données, il est préférable de vous informer auprès de votre conseiller juridique.

1. Généralités.
A. Apple Inc. (« Apple ») vous concède une licence, et en aucun cas ne vous cède des droits, sur le logiciel Apple (y compris le code ROM de démarrage), tout logiciel tiers, la documentation, les interfaces, le contenu, les polices de caractères et toutes les données accompagnant cette Licence (« Logiciel original Apple »), pouvant être mis à jour ou remplacés par des améliorations de fonctionnalités, des mises à jour de logiciels, des correctifs de sécurité, des fichiers système ou des logiciels de restauration du système fournis par Apple pour votre ordinateur Apple ou votre périphérique compatible (« Modifications du Logiciel Apple »), qu'ils soient préinstallés sur du matériel Apple, sur le stockage interne, sur un support amovible, sur disque, sur mémoire morte (ROM), sur tout autre support ou sous toute autre forme (le Logiciel original Apple et les Modifications du Logiciel Apple sont référencés dans leur ensemble sous le terme de « Logiciel Apple »), uniquement en vue d'une utilisation conforme aux conditions de la Licence. Apple et/ou ses concédants de licence se réservent la totalité des droits qui ne vous sont pas expressément conférés. Vous acceptez que les conditions de la présente licence s'appliquent à tout produit logiciel ou application de marque Apple pouvant être préinstallé sur votre matériel de marque Apple, sauf si un tel produit est accompagné d'une licence séparée, auquel cas vous acceptez que cette dernière régisse votre utilisation du produit en question.

B. Apple peut, à sa seule discrétion, rendre disponibles à l'avenir des Modifications du Logiciel Apple. Les Modifications du Logiciel Apple, le cas échéant, peuvent ne pas inclure l'intégralité des fonctionnalités existantes ou des nouvelles fonctionnalités qu'Apple commercialise pour les nouveaux modèles ou d'autres modèles d'ordinateurs de marque Apple. Les conditions de la présente Licence régissent les Modifications du Logiciel Apple fournies par Apple, sauf si ces Modifications du Logiciel Apple sont accompagnées d'une licence distincte; auquel cas les conditions de ladite licence

s'appliquent.

C. Le titre et les droits de propriété intellectuelle associés aux contenus affichés dans le Logiciel Apple ou rendus accessibles via ce dernier sont la propriété de leur détenteur. Ces contenus sont susceptibles d'être protégés par des droits d'auteur ou autres traités sur la propriété intellectuelle et peuvent être soumis à des conditions d'utilisation énoncées par la tierce partie les fournissant. Sauf disposition contraire, la présente Licence ne vous accorde aucun droit d'utilisation desdits contenus et ne garantit pas que ceux-ci restent à votre disponibilité. Il vous est interdit de republier, de retransmettre et de reproduire sous forme de fichiers autonomes des images auxquelles vous avez accédé dans News ou Plans.

2. Utilisations permises de la Licence et restrictions.
A. Licence de Logiciel Apple préinstallé ou copie unique. Sous réserve des conditions générales de cette Licence, et à moins que vous ayez acquis le Logiciel Apple dans le Mac App Store, par le biais d'un téléchargement automatique ou dans le cadre d'une licence ou maintenance de volume ou tout autre accord écrit passé avec Apple, une licence de non-exclusivité limitée vous est accordée pour installer, utiliser et exécuter un (1) seul exemplaire du Logiciel Apple sur un seul ordinateur Apple à la fois. Par exemple, les termes de la présente Licence à copie unique s'appliquent à vous si vous avez acquis le Logiciel Apple préinstallé sur un matériel de marque Apple.

B. Licence du Mac App Store. Si vous avez obtenu une licence pour le Logiciel Apple dans le Mac App Store ou par le biais d'un téléchargement automatique sujet aux termes de la présente licence et conformément aux règles d'utilisation des Service et contenu, définies dans les modalités des services multimédias d'Apple (https://www.apple.com/ca/fr/legal/internet-services/itunes/cafr/terms.html) (« Règles d'utilisation »), une licence limitée, non transmissible et non exclusive vous est accordée pour :

(i) télécharger, installer, utiliser et exécuter, à des fins personnelles et non commerciales, une (1) copie du Logiciel Apple sur chaque ordinateur Apple exécutant macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave ou macOS High Sierra (« ordinateur Mac ») que vous possédez ou contrôlez;

(ii) si vous appartenez à une société commerciale ou une institution du secteur de l'éducation, pour télécharger, installer, utiliser et exécuter une (1) copie du Logiciel Apple en vue d'une utilisation : (a) par un seul individu sur chaque ordinateur Mac que vous possédez ou contrôlez, ou (b) par plusieurs individus partageant un seul ordinateur Mac que vous possédez ou contrôlez. Par exemple, un employé peut utiliser le Logiciel Apple à la fois sur son propre ordinateur de bureau Mac et sur son ordinateur portable Mac, ou plusieurs étudiants peuvent utiliser le Logiciel Apple sur un seul ordinateur Mac se trouvant dans un centre de documentation ou dans une bibliothèque;

(iii) installer, utiliser et exécuter jusqu'à deux (2) copies ou instances supplémentaires du Logiciel Apple, de tout logiciel de système d'exploitation macOS ou OS X antérieur ou de toute version ultérieure du Logiciel Apple, dans des environnements de systèmes d'exploitation virtuels sur chaque ordinateur Apple que vous possédez ou contrôlez et qui exécute déjà le Logiciel Apple, aux fins : (a) de développement logiciel, (b) d'essais de développement logiciel, (c) d'utilisation de macOS Server ou (d) d'utilisation personnelle et non commerciale.

Sauf et exclusivement dans les limites permises dans la section 3, l'autorisation accordée par la section 2B(iii) susmentionnée ne vous permet pas d'utiliser les copies virtuelles du Logiciel Apple avec des services de bureau, de travail en temps partagé, de partage de terminal ou d'autres types de service similaires. Sauf et exclusivement dans les limites permises dans la présente section 2B, vous ne pouvez pas utiliser le Logiciel Apple pour exécuter un logiciel de système d'exploitation Apple, y compris iOS,

iPadOS, watchOS ou tvOS, dans des environnements de système d'exploitation virtuels sur un ou plusieurs ordinateurs Mac.

C. Licence de volume ou de maintenance. Si vous avez obtenu le Logiciel Apple dans le cadre d'un programme de licence de volume ou de maintenance d'Apple, les termes de celle-ci déterminent le nombre de copies du Logiciel Apple que vous êtes autorisé à télécharger, à installer, à utiliser et à exécuter sur les ordinateurs Apple que vous possédez ou contrôlez. À l'exception d'autres accords passés par écrit avec Apple, tous les termes de la présente Licence s'appliquent à votre utilisation du Logiciel Apple obtenu sous une licence de volume ou de maintenance.

D. Configuration requise; identifiant Apple. Soyez attentif au fait que le Logiciel Apple est pris en charge uniquement par le matériel de marque Apple possédant la configuration requise spécifiée comme indiqué par Apple. En outre, l'utilisation et l'accès à certaines fonctionnalités du Logiciel Apple et certains services (tel que défini dans la section 6) peuvent nécessiter l'obtention d'une combinaison unique d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, connue sous le nom d'identifiant Apple.

E. Polices. Vous pouvez, sous réserve des conditions de la présente Licence, utiliser les polices incluses avec le Logiciel Apple afin d'afficher et d'imprimer du contenu lors de l'exécution dudit logiciel; cependant, l'intégration d'une police à un contenu est régie par les conditions d'utilisation de la police concernée. Ces limitations sont disponibles dans le panneau Livre des polices/Aperçu/Afficher la police.

F. Voix; sous-titres en direct. Sous réserve des conditions générales de la présente Licence, vous pouvez : (i) utiliser les voix système incluses dans le logiciel Apple (« Voix système ») (1) pendant l'exécution du logiciel Apple et (2) pour créer votre propre contenu et projets originaux pour votre usage personnel et non commercial; (ii) utiliser les sous-titres en direct générés automatiquement sur l'appareil en temps réel par le logiciel Apple (« Sous-titres en direct »), qu'ils soient générés lors d'un appel FaceTime ou autrement, uniquement pour votre usage personnel et non commercial; et (iii) utiliser la fonctionnalité voix personnelle pour créer une voix sur l'appareil qui vous ressemble (« Voix personnelle ») en utilisant votre voix personnelle pour votre usage personnel et non commercial. Toute autre création ou utilisation des Voix système, des Sous-titres en direct ou des Voix personnelles est interdite par la Licence, y compris, mais sans limitation, l'utilisation, la reproduction, l'affichage, la présentation, l'enregistrement, la publication ou la redistribution de ces Voix système, de ces Sous-titres en direct ou de ces Voix personnelles dans un but lucratif, non lucratif, commercial ou de partage public de données.

G. Fonctionnalités et prise en charge de l'app Photos. Il se peut que l'application Photos du Logiciel Apple (« App Photos ») ne prenne pas en charge certains formats vidéo et photo. L'utilisation de certaines fonctionnalités de l'app Photos dépend des fonctionnalités de votre appareil photo. La synchronisation des photos avec l'app Photos et tout autre service d'Apple ou de tierce partie peut entraîner une perte de données. Les images, la musique et les thèmes de diaporama proposés dans l'app Photos sont destinés à une utilisation personnelle et non commerciale dans des diaporamas créés à l'aide de l'app Photos. Vous ne pouvez pas utiliser, extraire ou distribuer séparément, à des fins commerciales ou autres, de photos, d'images, de graphiques, d'illustrations, de contenus audio, vidéo ou de contenus similaires (« Contenus numériques ») compris dans ou fourni avec l'app Photos, ni utiliser de toute autre manière les contenus numériques à des fins différentes de celles prévues pour l'utilisation avec l'app Photos.

H. Fonctionnalités de mise en cache de contenu.
1. Dans la mesure ou Apple et/ou ses affiliés proposent un logiciel et/ou du contenu particulier pouvant être mis en cache (par exemple, du contenu applicable du Mac App Store) (« Contenu Apple admissible »), certaines fonctionnalités du Logiciel Apple (« Fonctionnalités de mise en cache de contenu ») peut télécharger automatiquement et mettre en cache localement ledit contenu sur votre

ordinateur de marque Apple exécutant le Logiciel Apple (dans l'optique de la présente Section, ledit ordinateur de marque Apple est dénommé « Mac avec mise en cache activée »). **En utilisant les Fonctionnalités de mise en cache de contenu du Logiciel Apple, vous acceptez qu'Apple puisse télécharger et mettre en cache ledit contenu sur votre Mac avec mise en cache activée.** Vous pouvez désactiver les Fonctionnalités de mise en cache de contenu du Logiciel Apple à tout moment dans la sous-fenêtre Partage des Réglages système sur votre Mac avec mise en cache activée.

2. Vous pouvez utiliser les Fonctionnalités de mise en cache de contenu du Logiciel Apple, mais uniquement sur un Mac avec mise en cache activée que vous possédez ou contrôlez et uniquement dans le but de transmettre ledit contenu à des utilisateurs finaux autorisés de votre foyer, votre société ou votre organisation. Vous comprenez qu'il est possible que lesdits utilisateurs doivent s'authentifier séparément auprès d'Apple avant de recevoir le Contenu Apple admissible et que la livraison de ce contenu via l'utilisation de votre Mac avec mise en cache activée ne modifie pas les termes selon lesquels vous ou vos utilisateurs finaux recevez du Contenu Apple admissible.

3. Vous reconnaissez et acceptez que toute utilisation de Contenu Apple admissible est assujettie aux conditions générales applicables qui régissent le type de Contenu Apple admissible mis en cache. Ces conditions peuvent inclure, mais sans s'y limiter, les modalités des services multimédias d'Apple, les conditions générales d'iCloud, le Contrat iTunes U Instructor, le Contrat de licence de logiciel iTunes U et les termes applicables du contrat de licence accompagnant le logiciel téléchargé, sauf si le téléchargement est accompagné d'un contrat de licence distinct, auquel cas celui-ci prévaut. Une liste des contrats de licence de logiciels Apple est disponible sur la page : https://www.apple.com/ca/fr/legal/sla/. Vous reconnaissez et acceptez que l'utilisation des Fonctionnalités de mise en cache de contenu et le stockage de Contenu Apple admissible sur votre Mac avec mise en cache activée ne vous transfère aucun droit supplémentaire que ceux qui vous sont accordés par les termes de la licence applicable pour le Contenu Apple admissible et que cela ne constitue pas l'attribution de, la renonciation à ou la limitation d'aucun droits d'Apple ou de tout autre possesseur de droits d'auteur d'aucun Contenu Apple admissible.

4. Vous n'êtes pas autorisé à déployer votre Mac avec mise en cache activée avec les Fonctionnalités de mise en cache de contenu sur un réseau que vous ne possédez pas ou ne contrôlez pas (ou que vous n'êtes pas autorisé juridiquement à utiliser à de telles fins) ou à permettre l'accès à un tel Contenu Apple admissible à des utilisateurs finaux se trouvant hors de votre maison, votre société ou votre organisation. Vous acceptez de n'utiliser les Fonctionnalités de mise en cache de contenu qu'à des fins personnelles et non commerciales ou pour une utilisation interne au sein de votre société ou de votre organisation et seulement conformément aux présentes. Vous n'êtes pas autorisé à offrir à des tiers de service incluant ou utilisant des informations ou des services fournis par les Fonctionnalités de mise en cache de contenu ou qui utilisent celles-ci d'une quelconque manière.

5. En activant les Fonctionnalités de mise en cache de contenu du Logiciel Apple, vous acceptez qu'Apple puisse stocker, contrôler et sécuriser le Contenu Apple admissible sur votre Mac avec mise en cache activée ainsi que collecter et utiliser des informations techniques relatives à votre Mac avec mise en cache activée et aux réseaux qui y sont liés, y compris, mais sans s'y limiter, les identifiants matériels et les adresses IP, à de telles fins. Vous acceptez de ne pas désactiver, interrompre, pirater, contourner ou interférer d'une quelconque manière avec les procédures de vérification, de stockage et d'authentification d'Apple, les signatures numériques, la gestion des droits numériques ou d'autres mécanismes de sécurité implémentés dans ou par le Logiciel Apple, les services, le Contenu Apple admissible ou tout autre logiciel ou technologie Apple, et de ne pas permettre à d'autres de le faire.

6. Apple se réserve le droit de ne plus mettre à disposition de Contenu Apple admissible pour la mise en cache sur votre Mac avec mise en cache activée (par exemple, certains contenus que vous avez déjà mis en cache peuvent ne plus être disponibles pour une mise en cache ultérieure) et de supprimer tout

Contenu Apple admissible de vos Mac avec mise en cache activée à tout moment et à sa seule discrétion, sans qu'Apple ne puisse être tenu pour responsable de quoi que ce soit envers vous dans une telle situation. Vous comprenez que la mise en cache de Contenu Apple admissible puisse ne pas être disponible dans tous les pays et toutes les régions. Vous pouvez supprimer le Contenu Apple admissible mis en cache et désactiver les Fonctionnalités de mise en cache de contenu à tout moment.

I. Connexions au bureau à distance. Conformément aux termes de la présente Licence, lors d'une connexion à distance à un ordinateur de marque Apple exécutant le Logiciel Apple (appelé « Mac principal » dans cette section) depuis un autre ordinateur ou un autre appareil électronique (« appareil »), que cette connexion soit faite à l'aide de la fonctionnalité de partage de l'écran ou par tout autre moyen :

(i) seul un (1) appareil peut être connecté à distance à la fois, directement ou indirectement, pour contrôler la session du Logiciel Apple exécutée et affichée sur le Mac principal; et

(ii) un nombre raisonnable d'appareils peuvent se connecter simultanément pour observer la session du Logiciel Apple exécutée et affichée sur le Mac principal, dans la mesure où ces appareils ne contrôlent d'aucune forme le Logiciel Apple; mais

(iii) seul un (1) appareil Apple peut se connecter à distance à la fois, directement ou indirectement, pour contrôler une session du Logiciel Apple autre que celle exécutée et affichée sur le Mac principal et une telle connexion peut uniquement se faire à l'aide de la fonctionnalité de partage de l'écran du Logiciel Apple.

Excepté si la section 2I ou section 3 de la présente Licence le permet expressément ou autrement autorisé par Apple, vous acceptez de ne pas utiliser le Logiciel Apple ou toute fonctionnalité de celui-ci avec des services de bureau, de travail en temps partagé, de partage de terminal ou d'autres types de services similaires, que lesdits services soient fournis au sein de votre organisation ou à des parties tierces.

J. Autres restrictions d'utilisation. Les droits accordés par la présente Licence ne vous autorisent pas à installer, à utiliser ou à exécuter le Logiciel Apple sur un ordinateur qui ne soit pas de marque Apple. Vous vous engagez à ne pas enfreindre cette condition et à ne pas permettre à d'autres personnes de le faire. Vous acceptez de ne pas retirer, masquer ou modifier les avis relatifs à la propriété (y compris les avis de marque de commerce et de droit d'auteur) pouvant être contenus dans le Logiciel Apple ou y être apposés. Sauf indications contraires dans les termes de la présente Licence ou d'autres licences d'Apple : (i) seul un utilisateur à la fois peut utiliser le Logiciel Apple et (ii) vous n'avez pas l'autorisation de rendre le Logiciel Apple disponible sur un réseau où il pourrait être exécuté ou utilisé simultanément par plusieurs ordinateurs. Sauf et exclusivement dans les limites permises dans la section 3, vous ne pouvez vendre le Logiciel Apple, le louer, le louer en crédit-bail, le prêter ni en concéder des licences.

K. Copie de sauvegarde. Vous pouvez effectuer une copie du Logiciel Apple (sans le code d'initialisation ROM et les autres programmes internes Apple incorporés ou contenus dans le matériel Apple) sous une forme électronique compréhensible par l'ordinateur à des fins de sauvegarde uniquement; ladite copie devant inclure tous les avis de droits d'auteur ou de propriété compris dans l'original. Le code d'initialisation ROM et les programmes internes sont fournis pour un usage exclusif sur matériel Apple et ne peuvent être copiés, modifiés ou redistribués en totalité ou en partie.

L. Migration de logiciel. Si vous utilisez l'Assistant réglages/migration pour transférer le logiciel d'un ordinateur Apple vers un autre ordinateur de marque Apple, sachez que l'utilisation continue de la copie d'origine du logiciel peut être interdite une fois qu'une copie a été transférée sur un autre ordinateur, à moins que vous ne disposiez déjà d'une copie sous licence dudit logiciel sur chaque ordinateur. Il est recommandé de consulter les contrats de licence de logiciel appropriés pour connaître les conditions

générales applicables. Certains logiciels et services de tierce partie peuvent ne pas être compatibles avec ce Logiciel Apple, et l'installation de ce Logiciel Apple peut avoir une incidence sur la disponibilité et l'utilisation de ces logiciels et services de tierce partie.

M. Logiciels libres. Certains composants de ce Logiciel Apple et des logiciels ouverts de tierce partie qui l'accompagnent ont été ou peuvent être mis à disposition par Apple sur son site web Open Source (https://www.opensource.apple.com/) (collectivement les « Composants à code source ouvert »). Vous ne pouvez modifier ou remplacer ces composants, qu'à condition : (i) que le Logiciel Apple modifié résultant soit utilisé, au lieu du Logiciel Apple non modifié, sur des ordinateurs Apple que vous possédez ou contrôlez, dans la mesure où une copie du Logiciel Apple concédée sous licence est installée sur chacun de ces ordinateurs et (ii) sous réserve des termes de la présente Licence et de toutes conditions générales ou Licence régissant l'utilisation des composants de logiciel libre. Apple n'est nullement tenu d'assurer la mise à jour, l'entretien, la garantie, l'assistance technique ou autre, ni les services liés au Logiciel Apple modifié résultant. Vous consentez expressément qu'en cas de panne ou de dégâts sur le matériel Apple, résultant de la modification des Composants de logiciels libres du Logiciel Apple, ladite panne ou lesdits dégâts soient exclus des conditions de garantie du Logiciel Apple.

N. Pas d'ingénierie inverse. Vous n'êtes pas autorisé à copier le Logiciel Apple, les services fournis par le Logiciel Apple ou toute partie de ces derniers (sauf et exclusivement dans les limites permises par la présente Licence ou les Règles d'utilisation qui pourraient vous concerner), ni à les décompiler, à procéder à leur ingénierie inverse, à les désassembler, à tenter d'en dériver le code source, à les déchiffrer, à les modifier ou à créer des produits dérivés (sauf si de telles restrictions sont interdites par la législation en vigueur ou par les conditions générales applicables à l'utilisation de composants libres de droits qui peuvent être fournis avec le Logiciel Apple). Vous vous engagez en outre à ne pas donner à autrui la possibilité d'effectuer de telles opérations interdites.

O. Respect des réglementations. Vous acceptez d'utiliser le Logiciel Apple et les services (défini à la section 6 ci-après) conformément aux lois en vigueur dans le pays ou la région où vous résidez, dans le pays ou la région où vous avez téléchargé ce logiciel et ces services ou dans le pays ou la région où vous les utilisez. Il se peut que les fonctionnalités du Logiciel Apple et des Services ne soient pas disponibles dans toutes les langues ou toutes les régions. Certaines fonctionnalités peuvent varier selon les régions. Une connexion Internet est requise pour certaines fonctionnalités du Logiciel Apple et des Services.

P. Logiciel de tierce partie. Apple fournit, au sein du paquet du Logiciel Apple, et peut fournir en tant que mise à niveau, mise à jour ou supplément du Logiciel Apple, l'accès à certains logiciels ou services de tierce partie à titre de commodité. Dans la mesure où le Logiciel Apple contient des logiciels ou des services de tierce partie ou fournit l'accès à de tels logiciels ou services, Apple n'a aucune obligation expresse ou implicite de fournir une quelconque assistance technique ou autre pour lesdits logiciels ou services. Veuillez vous adresser directement à l'éditeur de logiciels, au fabricant ou au fournisseur de services approprié, afin d'obtenir une assistance technique et un service après-vente adaptés à ces logiciels, services et/ou produits.

Q. Modifications du Logiciel Apple. Le Logiciel Apple recherche régulièrement auprès d'Apple des Modifications du Logiciel Apple. Si une modification est disponible, il peut la télécharger et l'installer automatiquement sur votre ordinateur et, si nécessaire, sur vos périphériques. **En utilisant le Logiciel Apple, vous autorisez Apple à télécharger et à installer automatiquement des Modifications du Logiciel Apple sur votre ordinateur et vos périphériques.** Vous pouvez désactiver à tout moment les mises à jour automatiques du système d'exploitation et les Améliorations rapides à la sécurité en ajustant les réglages qui se trouvent dans Réglages système > Mise à jour logicielle > Avancé.

R. Caractères du système. Sous réserve des conditions de la présente Licence, vous êtes autorisé à utiliser les caractères Memoji inclus dans le Logiciel Apple ou créés avec ce dernier (ci-après, les « Caractères système ») : (i) pendant l'exécution du Logiciel Apple et (ii) pour créer vos propres contenus et projets originaux pour votre usage personnel et non commercial. Aucune autre utilisation des Caractères Système n'est autorisée par la présente Licence, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation, la reproduction, l'affichage, l'exécution, l'enregistrement, la publication ou la redistribution de l'un des Caractères Système dans un but lucratif, non lucratif, de partage public ou dans un contexte commercial.

3. Crédit-bail pour des services de développement autorisés.
A. Crédit-bail. Vous pouvez louer ou sous-louer une version sous licence valide du Logiciel Apple dans son intégralité à une personne ou à une organisation (ci-après « Locataire ») à condition que toutes les dispositions suivantes soient respectées :

(i) le Logiciel Apple loué doit être utilisé dans le seul but de fournir des services aux développeurs autorisés et chaque locataire doit passer en revue et accepter d'être lié par les termes de la présente licence;

(ii) chaque période de location doit être d'une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives;

(iii) pendant la période de location, le Locataire utilisateur final doit disposer de la seule et unique utilisation et du contrôle du Logiciel Apple et du matériel de marque Apple sur lequel il est installé, sauf vous, en tant que partie louant le Logiciel Apple (« Bailleur »), pouvez fournir une assistance administrative pour le Logiciel Apple;

(iv) avant d'utiliser le Logiciel Apple, le Locataire utilisateur final doit passer en revue et accepter d'être lié par les termes applicables à tout logiciel préinstallé sur le Logiciel Apple, y compris, mais sans s'y limiter, le logiciel de développement Xcode d'Apple et tout autre Logiciel Apple ou tiers.

Pour les besoins de la présente section 3 : (A) le Locataire utilisateur final signifie un Locataire qui est en définitive l'utilisateur final utilisant le Logiciel Apple loué uniquement pour les services aux développeurs autorisés; et (B) les services aux développeurs autorisés signifient des services d'intégration continue, y compris, mais non limité au développement de logiciels, à la construction de logiciels à partir de la source, aux tests automatisés pendant le développement de logiciels et à l'utilisation des outils de développement nécessaires pour soutenir ces activités. Chaque bailleur doit fournir à Apple un préavis avant de louer ou de sous-louer le Logiciel Apple conformément à la présente section 3 en contactant le service des relations avec les développeurs d'Apple (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Sous-location. Un Locataire peut sous-louer le Logiciel Apple conformément à la présente section 3 à condition que ce Locataire respecte toutes les conditions de la présente section 3. Le Locataire qui sous-loue le Logiciel Apple (qui sera également considéré comme un Bailleur en vertu de la présente section 3) doit renoncer totalement à l'utilisation et au contrôle exclusifs du Logiciel Apple et du matériel de marque Apple sur lequel il est installé à son Locataire pendant la période de location.

C. Exécution. En tant que Bailleur, vous êtes responsable de : (i) vous assurer que chaque Locataire se conforme aux exigences de la présente section 3; (ii) vous assurer que chaque Locataire accepte tous les termes de la licence applicables; et (iii) aider Apple à faire respecter ces termes. Si un Locataire enfreint la présente Licence ou d'autres termes de licence Apple applicables, ses droits d'utilisation du Logiciel Apple seront automatiquement résiliés et vous acceptez de mettre fin immédiatement à

l'utilisation du Logiciel Apple par ce Locataire dès que vous découvrez cette infraction ou dès qu'Apple vous en informe par écrit.

D. Virtualisation. Pour chaque copie du Logiciel Apple faisant l'objet d'un crédit-bail en vertu de la présente section 3, le Bailleur ou le Locataire (mais pas les deux) peut installer, utiliser et exécuter des copies ou des instances supplémentaires du Logiciel Apple dans des environnements de systèmes d'exploitation virtuels conformément à la section 2B(iii), à condition que le Bailleur ne puisse virtualiser qu'une seule instance ou copie du Logiciel Apple en tant qu'outil d'approvisionnement dans le but de fournir au Locataire un accès et une utilisation du Logiciel Apple conformément à la présente section 3.

E. Configuration du système. Si vous êtes un Locataire, vous reconnaissez que le Logiciel Apple peut avoir été préalablement configuré par le Bailleur qui vous loue le Logiciel Apple, y compris la sélection des paramètres pour l'analyse, les services de localisation et autres fonctions liées à la sécurité, à la confidentialité et à la collecte de données. Vous reconnaissez et acceptez qu'Apple n'est pas responsable de la configuration du Logiciel Apple effectuée par le Bailleur.

4. Transfert.
A. Vous pouvez toutefois, si le Logiciel Apple vous a été fourni préinstallé sur un matériel de marque Apple ou si vous avez obtenu votre Licence pour le Logiciel Apple à travers le Mac App Store ou une mise à jour logicielle, effectuer le transfert unique et permanent de tous vos droits sur le Logiciel Apple (dans sa forme originale fournie par Apple) à une autre partie, à condition : (i) que ce transfert comprenne le Logiciel Apple et votre matériel Apple réunis; (ii) que le transfert porte sur l'intégralité du Logiciel Apple, y compris la totalité de ses composants, ainsi que la Licence; (iii) que vous ne conserviez aucune copie du Logiciel Apple, complète ou partielle, y compris toute copie stockée sur ordinateur ou toute autre unité de stockage; et (iv) que la partie bénéficiaire ait lu et accepté les conditions générales de la présente Licence. Aux fins de la présente Licence, si Apple propose une mise à jour (telle que version 10.14 vers 10.14.1) du Logiciel Apple, la mise à jour est considérée partie intégrante du Logiciel Apple et ne peut être transférée séparément de la version du Logiciel Apple antérieure à la mise à jour.

B. Vous ne pouvez pas transférer de Logiciel Apple ayant été modifié ou remplacé sous les termes de la section 2M de la présente Licence. Tous les composants du Logiciel Apple sont fournis conjointement et ne peuvent être isolés pour être distribués comme application autonome. Notez que le Logiciel Apple fourni avec un matériel Apple particulier peut ne pas fonctionner sur un autre matériel Apple.

C. Les copies du Logiciel Apple fournies dans le cadre d'une promotion, en vue d'une évaluation ou à des fins de diagnostic ou de restauration peuvent être utilisées uniquement aux fins prévues et ne peuvent être ni vendues, ni transmises.

5. Consentement à l'usage des données. Certaines fonctionnalités, telles qu'Analyse, Service de localisation, Siri, Dictée vocale et Spotlight peuvent nécessiter des informations concernant votre ordinateur pour fournir leurs fonctions respectives. Lorsque vous activez ou utilisez ces fonctionnalités, des détails sont fournis concernant quelles informations sont envoyées à Apple et comment celles-ci peuvent être utilisées. Vous pouvez en savoir plus en visitant l'adresse https://www.apple.com/ca/fr/privacy/. En tout temps, les informations vous concernant sont traitées conformément à la Politique de confidentialité d'Apple, disponible à l'adresse : https://www.apple.com/ca/fr/legal/privacy/.

6. Services et Éléments de tierce partie.
A. Général. Le Logiciel Apple peut activer l'accès à l'iTunes Store d'Apple, au Mac App Store, à Apple Books, à Game Center, à iCloud, à Plans, à News et à d'autres services et sites Web d'Apple et de tierce partie (dénommés collectivement et individuellement « services »). L'utilisation de ces services nécessite un accès à Internet, et l'usage de certains services peut nécessiter un identifiant Apple, vous obliger à accepter des modalités supplémentaires et peut être assujetti à des frais supplémentaires. En utilisant

ce logiciel avec un identifiant Apple ou avec d'autres services Apple, vous acceptez les conditions générales pour ce service, telles que la dernière version des modalités des services multimédias d'Apple pour le pays ou la région où vous avez accès à ces services que vous pouvez consulter et passer en revue à l'adresse https://www.apple.com/ca/fr/legal/internet-services/itunes/cafr/terms.html.

B. Si vous vous inscrivez à iCloud, vous pouvez accéder directement à certaines fonctionnalités d'iCloud telles que « iCloud Drive », « Albums partagés » et « Localiser » à partir du Logiciel Apple. Vous reconnaissez et acceptez que l'utilisation d'iCloud et de ces fonctionnalités est soumise aux toutes dernières conditions générales d'utilisation d'iCloud, disponibles à l'adresse suivante : https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/.

C. Contenu de l'application News. L'utilisation du contenu auquel vous accédez par le biais de l'application News est limitée à des fins personnelles et non commerciales et n'implique aucun transfert de propriété en votre faveur en ce qui concerne ledit contenu. Cela exclut spécifiquement, sans aucune limitation, toute utilisation commerciale ou promotionnelle des droits liés au contenu.

D. Plans. Le service et les fonctionnalités de cartographie du Logiciel Apple (« Plans »), y compris le réseau de données liées à ceux-ci, peuvent varier selon les régions. Lorsque vous activez ou utilisez Plans, des informations relatives aux données envoyées à Apple et à leur utilisation vous sont présentées. Vous reconnaissez et acceptez que l'utilisation de Plans est soumise aux toutes dernières conditions du service Plans, auxquelles vous pouvez accéder et que vous pouvez consulter dans la barre latérale de l'application Plans.

E. Vous acceptez qu'en utilisant ces services vous pouvez rencontrer du contenu à caractère injurieux, indécent ou choquant, n'étant pas nécessairement identifié comme tel et que les résultats de toute recherche ou toute saisie d'adresse URL peut automatiquement et involontairement créer des liens ou des références vers du contenu choquant. Néanmoins, vous acceptez d'utiliser les services à vos risques et périls, et qu'Apple, ses sociétés affiliées, ses agents, ses représentants ou ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables du contenu que vous pouvez trouver offensant, indécent ou choquant.

F. Certains services peuvent afficher, contenir ou mettre à disposition du contenu, des données, des informations, des applications ou des documents de tierce partie, (« Éléments de tierce partie ») ou fournir des liens vers des sites Web de tierce partie. Par l'utilisation des services, vous reconnaissez et acceptez qu'Apple ne peut être responsable quant à l'examen ou l'évaluation du contenu, de son exactitude, de son intégrité, de son actualité, de sa validité, du respect des droits d'auteur, de sa légalité, de sa décence, de sa qualité ou de tout autre aspect de ces éléments ou sites Web de tierce partie. Apple, ses dirigeants, ses affiliés et ses filiales ne peuvent ni garantir, ni assumer la responsabilité ou l'engagement, envers vous ou toute autre personne, pour tout Service, Élément ou site Web de tierce partie, ou tout autre élément, produit ou service externe à ces tiers. Les données et liens de tierce partie vers d'autres sites Web ne sont fournis que pour votre facilité.

G. Ni Apple, ni aucun de ses fournisseurs de contenu ne garantissent la disponibilité, l'exactitude, l'intégrité, la fiabilité ou le degré d'actualité des informations boursières, des données de localisation, des informations sur la santé ou d'autres données affichées par les Services. Les renseignements financiers affichés par les services sont donnés à titre informatif seulement et ne devraient pas être conçus pour avoir valeur de conseils en placement. Avant de réaliser toute opération boursière basée sur les renseignements obtenus par le biais des services, il vous est recommandé de consulter un spécialiste financier habilité à fournir des conseils en matière financière ou boursière dans votre pays ou région. Les données de localisation sont fournies par les Services, y compris par le service Plans d'Apple, à des fins de navigation et/ou de planification uniquement et ne sauraient être utilisées dans des situations dans lesquelles des données d'emplacement précises sont requises ni dans lesquelles

des données d'emplacement erronées, imprécises, différées dans le temps ou incomplètes risqueraient d'entraîner la mort, des blessures ou des dégâts matériels ou écologiques. Vous acceptez que les résultats offerts par le service Plans puissent ne pas correspondre aux routes ou aux conditions du terrain actuelles à cause de facteurs pouvant nuire à l'exactitude des données de Plans, notamment, mais sans s'y limiter, le temps, les conditions routières et de trafic et les événements géopolitiques. Pour votre sécurité, soyez toujours attentif à la signalisation routière et aux conditions de la route. Suivez les pratiques garantissant une conduite sûre ainsi que le Code de la route et gardez en tête que les itinéraires pour les cyclistes et les piétons peuvent ne pas comporter de voies désignées.

H. Dans la mesure où vous téléchargez du contenu via les services, vous signifiez détenir tous les droits relatifs audit contenu ou posséder l'autorisation ou la permission juridique de télécharger le contenu et que celui-ci n'enfreint aucune condition de service des services. Vous reconnaissez que les services reprennent du contenu, des informations et des données protégés appartenant à Apple, au propriétaire du site ou à ses concédants, et protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle et lois connexes, notamment, mais sans s'y limiter, les droits d'auteur. Vous acceptez de ne pas utiliser ce contenu, ces informations ou ces données propriétaires dans un cadre autre que l'utilisation autorisée des Services - et non dans le cadre de pratiques étant en contradiction avec les modalités de cette Licence ou enfreignant tout droit de propriété intellectuelle d'une tierce partie ou d'Apple. Aucune partie des Services ne peut être reproduite sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit. Vous vous engagez à ne pas modifier, louer, louer à bail, prêter, vendre, distribuer ou créer de produit dérivé des Services, de quelque façon que ce soit, et à ne pas exploiter les Services de façon non autorisée, notamment, mais sans s'y limiter, en utilisant les Services pour transmettre n'importe quel virus, ver, cheval de Troie ou tout autre logiciel malveillant ou en entraînant une surcharge des capacités réseau. Vous acceptez également de ne pas utiliser les Services de quelque façon que ce soit pour harceler, insulter, abuser, traquer, menacer, diffamer ou encore enfreindre ou violer les droits de toute autre partie, et qu'Apple n'est en aucun cas responsable de tels agissements de votre part, ni de toute transmission ou message de harcèlement, de menace, d'action diffamatoire, offensante, non respectueuse ou illégale dont vous pouvez faire l'objet suite à l'usage de n'importe lequel desdits Services.

I. De plus, ces services et les Éléments de tierce partie peuvent ne pas être accessibles dans toutes les langues ou dans tous les pays et les régions. Apple ne garantit en aucun cas que ces Services et Éléments de tierce partie seront adaptés ou disponibles en tout lieu. Dans la mesure où vous choisissez d'utiliser ou d'accéder à ces services ou aux données de tierce partie, vous l'acceptez sur votre propre initiative et vous êtes responsable de la conformité à toute législation en vigueur, y compris, mais sans s'y limiter, les législations locales et celles en matière de confidentialité et de collecte de données. Apple et ses concédants de licence se réservent le droit de modifier, suspendre, supprimer ou désactiver l'accès aux Services à tout moment sans préavis. En aucun cas Apple ne saurait être tenu responsable du retrait ou de la désactivation de l'accès à n'importe lequel de ces Services. Apple peut également imposer des limites à l'utilisation ou à l'accès à certains Services, sans préavis et sans garantie pour vous.

7. Résiliation. Cette Licence est effective jusqu'à son terme. Vos droits découlant de cette Licence prendront fin ou cesseront de s'appliquer automatiquement et sans notification de la part d'Apple si vous ne vous conformez pas à l'une des stipulations de la présente Licence. Dès l'expiration de cette Licence, vous serez tenu de cesser toute utilisation du Logiciel Apple et de détruire tous les exemplaires, complets ou partiels, dudit Logiciel Apple. Les sections 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 restent applicables au terme de la Licence.

8. Exclusion de garanties.
A. Si vous êtes un client qui est un consommateur (quelqu'un qui utilise le Logiciel Apple en dehors de son commerce, son entreprise ou sa profession), il se peut que vous bénéficiiez, dans votre pays de résidence, de droits selon lesquels les limitations suivantes ne s'appliqueraient pas à vous. Dans les

pays où ces limitations sont interdites, elles ne s'appliquent pas. Pour en savoir plus sur vos droits, prenez contact avec un organisme local de conseil aux consommateurs.

B. VOUS RECONNAISSEZ ET ADMETTEZ EXPRESSÉMENT QUE, DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, L'UTILISATION DU LOGICIEL APPLE ET DE TOUT SERVICE FOURNI PAR LEDIT LOGICIEL OU ACCESSIBLE VIA CE DERNIER EST À VOS RISQUES ET PÉRILS ET QUE LA TOTALITÉ DU RISQUE RELATIF À LA QUALITÉ, AUX PERFORMANCES, À L'EXACTITUDE ET AU MANIEMENT SATISFAISANTS REPOSE SUR VOUS.

C. DANS LA LIMITE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI, LE LOGICIEL APPLE ET LES SERVICES SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT » ET « SELON LA DISPONIBILITÉ », AVEC TOUS LES DÉFAUTS ET SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE; APPLE ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE (COLLECTIVEMENT DÉNOMMÉS « APPLE » DANS LE CADRE DES SECTIONS 8 ET 9) REJETTENT TOUTE GARANTIE ET CONDITION CONCERNANT LE LOGICIEL APPLE ET LES SERVICES, QUE CE SOIT EXPRESSÉMENT, IMPLICITEMENT, STATUTAIREMENT, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION TOUTE GARANTIE ET/ CONDITION IMPLICITE MARCHANDE, SATISFACTION, ADÉQUATION À UN OBJECTIF PARTICULIER, EXACTITUDE, DE JOUISSANCE DU LOGICIEL OU DES SERVICES ET NON-ATTEINTE AUX DROITS DE TIERCE PARTIE.

D. APPLE NE GARANTIT PAS CONTRE L'INTERFÉRENCE ENVERS VOTRE JOUISSANCE DU LOGICIEL APPLE ET DES SERVICES, QUE LES FONCTIONS CONTENUES OU LES SERVICES EFFECTUÉS OU FOURNIS PAR LE LOGICIEL APPLE SATISFERONT VOS BESOINS, QUE LE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL APPLE ET DES SERVICES SERA ININTERROMPU OU LIBRE DE TOUTE ERREUR, QUE LES SERVICES SERONT TOUJOURS DISPONIBLES, QUE LES DÉFAUTS DU LOGICIEL OU DES SERVICES APPLE SERONT CORRIGÉS, OU QUE LE LOGICIEL APPLE OU LES SERVICES SERONT COMPATIBLES OU QU'ILS FONCTIONNERONT AVEC DES LOGICIELS, DES APPLICATIONS OU DES SERVICES TIERS. IL SE PEUT QUE L'INSTALLATION DU LOGICIEL APPLE NUISE À LA DISPONIBILITÉ ET AU BON FONCTIONNEMENT DE LOGICIELS DE TIERCE PARTIE, D'APPLICATIONS OU DE SERVICES DE TIERCE PARTIE AINSI QUE DE PRODUITS ET SERVICES D'APPLE.

E. VOUS CONFIRMEZ AVOIR PRIS CONNAISSANCE DU FAIT QUE LE LOGICIEL APPLE ET LES SERVICES NE SONT PAS PRÉVUS NI CONÇUS POUR UN USAGE DANS DES SITUATIONS OU DES ENVIRONNEMENTS OÙ DES PANNES, DES RETARDS, DES ERREURS OU DES INEXACTITUDES DANS LA TRANSMISSION DES DONNÉES OU DES INFORMATIONS PAR LE BIAIS DU LOGICIEL APPLE OU DES SERVICES POURRAIENT CAUSER UN DOMMAGE DE QUELQUE TYPE QUE CE SOIT, Y COMPRIS NOTAMMENT, LA MORT, DES DÉGÂTS CORPORELS OU UN DOMMAGE FINANCIER, PHYSIQUE, MATÉRIEL, DE PROPRIÉTÉ OU ÉCOLOGIQUE, QU'IL S'AGISSE D'UNE UTILISATION DANS LES SITES NUCLÉAIRES, LES AVIONS, LES SYSTÈMES DE NAVIGATION OU DE COMMUNICATION, LE CONTRÔLE AÉRIEN, L'ASSISTANCE MÉDICALE OU LES SYSTÈMES D'ARMEMENT.

F. AUCUNE INFORMATION, ORALE OU ÉCRITE, NI AUCUN CONSEIL DONNÉ PAR APPLE OU UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ D'APPLE NE CONSTITUERA UNE GARANTIE. SI LE LOGICIEL APPLE OU SES SERVICES S'AVÉRAIENT DÉFECTUEUX, VOUS ASSUMERIEZ SEUL LE COÛT TOTAL DE TOUTE RÉVISION, RÉPARATION OU RECTIFICATION NÉCESSAIRE. CERTAINES LÉGISLATIONS NE PERMETTANT NI L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES NI LES RESTRICTIONS AUX DROITS DES CONSOMMATEURS EN VIGUEUR, IL EST POSSIBLE QUE L'EXCLUSION ET LES LIMITES SUSMENTIONNÉES NE VOUS CONCERNENT PAS.

9. Limitation de responsabilité. DANS LA MESURE OÙ LA LÉGISLATION EN VIGUEUR NE L'INTERDIT PAS, EN AUCUN CAS APPLE, SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SES AGENTS OU SES MANDANTS NE SERONT RESPONSABLES DE DOMMAGE CORPOREL NI DE QUELCONQUE DOMMAGE

ACCIDENTEL, SPÉCIAL, INDIRECT OU ACCESSOIRE, Y COMPRIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, LES DOMMAGES DUS AUX PERTES DE BÉNÉFICES, LES ENDOMMAGEMENTS OU LES PERTES DE DONNÉES, LES ÉCHECS DE TRANSMISSION OU DE RÉCEPTION DE DONNÉES OU D'INFORMATIONS QUELCONQUES (Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES DIRECTIVES DE COURS, LES DEVOIRS ET LE MATÉRIEL), INTERRUPTION DES ACTIVITÉS OU TOUT AUTRE DOMMAGE COMMERCIAL OU PERTE COMMERCIALE RÉSULTANT DE OU RELATIFS À VOTRE UTILISATION OU VOTRE INAPTITUDE À UTILISER LE LOGICIEL APPLE OU LES SERVICES OU TOUT LOGICIEL, APPLICATION OU SERVICE DE TIERCE PARTIE CONJOINTEMENT AVEC LE LOGICIEL APPLE, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, SANS TENIR COMPTE DE LA THÉORIE DE LA RESPONSABILITÉ (QUE CE SOIT POUR RUPTURE DE CONTRAT, EN RESPONSABILITÉ CIVILE, OU AUTRE) ET MÊME SI APPLE A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES CORPORELS OU DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE SORTE QUE CETTE LIMITATION PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. La responsabilité totale d'Apple envers vous au titre de tout dommage (en dehors de ce que la législation pourrait exiger dans les cas impliquant une blessure) n'excédera en aucun cas la somme de deux cent cinquante dollars (250 $ US). Les limitations susdites s'appliqueront même si le recours indiqué ci-dessus fait défaut à sa vocation essentielle. NONOBSTANT TOUTE AUTRE DISPOSITION DE LA PRÉSENTE LICENCE, SI LA LOI JAPONAISE SUR LES CONTRATS DE CONSOMMATION S'APPLIQUE, LES DISPOSITIONS QUI LIMITENT LA RESPONSABILITÉ D'APPLE POUR LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE RUPTURE DE CONTRAT OU D'UN DÉLIT COMMIS PAR APPLE NE S'APPLIQUERONT PAS SI CES DOMMAGES SONT DUS À UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU À UNE NÉGLIGENCE GRAVE DE LA PART D'APPLE.

10. Certificats numériques. Le Logiciel Apple inclut des fonctions permettant d'accepter des certificats numériques émis soit par Apple, soit par des tiers. VOUS ÊTES PAR CONSÉQUENT RESPONSABLE DÈS LORS QUE VOUS DÉCIDEZ DE FAIRE CONFIANCE À UN CERTIFICAT, QU'IL PROVIENNE D'APPLE OU D'UN TIERS. L'UTILISATION DE CERTIFICATS NUMÉRIQUES RESTE À VOS RISQUES ET PÉRILS. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI EN APPLICATION, APPLE NE DONNE AUCUNE GARANTIE OU REPRÉSENTATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUANT À LA QUALITÉ MARCHANDE OU L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, LA PRÉCISION, LA SÉCURITÉ OU LA NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS CONCERNANT LES CERTIFICATS NUMÉRIQUES. Vous acceptez (a) de ne pas falsifier ou utiliser abusivement un certificat; (b) d'utiliser les certificats numériques à des fins légales uniquement et conformément à toute politique de certification, déclaration de pratique de certification ou autre divulgation de pratique commerciale de l'autorité de certification applicable; (c) d'être l'unique responsable afin d'empêcher tout utilisateur non autorisé d'utiliser vos certificats numériques; (d) d'être l'unique responsable afin d'empêcher tout utilisateur non autorisé d'utiliser la clé privée associée à votre certificat numérique; et (e) de révoquer tout certificat dont vous avez des raisons de croire qu'il a été compromis. La politique de certification et les déclarations de pratiques de certification d'Apple peuvent être consultées à l'adresse suivante : https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Contrôle des exportations. Vous ne pouvez utiliser, exporter ou réexporter le Logiciel Apple que conformément à la législation des États-Unis et à la législation du ou des pays dans lesquels vous avez acquis le Logiciel Apple. En particulier, mais sans limitation, le Logiciel Apple ne peut être exporté ni réexporté (a) vers tout pays soumis à embargo des États-Unis ou (b) à toute personne figurant sur la liste « Specially Designated Nationals » du ministère des Finances des États-Unis ou sur les listes « Denied Persons » ou « Denied Entity » du ministère du Commerce des États-Unis ou sur toute autre liste de partie non autorisée. En utilisant le Logiciel Apple, vous déclarez et garantissez n'être pas situé dans un de ces pays ou inscrit sur les listes mentionnées ci-dessus. Vous acceptez également de ne pas utiliser le Logiciel Apple à des fins non autorisées par la législation des États-Unis, ce qui inclut, sans limitation, le développement, la conception, la fabrication ou la production de missiles et d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques.

12. Utilisateurs du gouvernement des États-Unis. Le Logiciel Apple et sa documentation sont des « Commercial Items » (éléments commerciaux), en vertu de la définition figurant dans la clause 48 C.F.R. (Code of Federal Rules) §2.101, consistant en « Commercial Computer Software » (logiciel) et « Commercial Computer Software Documentation » (documentation), en vertu de la définition de ces termes dans les clauses 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R. §227.7202. Conformément à l'article 48 C.F.R. §12.212 ou 48 C.F.R §227.7202-1 à 227.7202-4, le cas échéant, le logiciel commercial (Commercial Computer Software) et la documentation relative à un logiciel commercial (Commercial Computer Software Documentation) font l'objet de licences aux utilisateurs finaux du gouvernement des États-Unis (a) seulement à titre de biens commerciaux (Commercial Items), et (b) avec les seuls droits qui sont accordés à tous les autres utilisateurs finaux en vertu des présentes. Les droits non publiés sont réservés en vertu des lois des États-Unis relatives au droit d'auteur.

13. Loi applicable et divisibilité du contrat. Cette Licence sera régie et interprétée en conformité avec la législation de l'État de Californie, à l'exception de ses règles de conflits de lois. Cette Licence ne sera pas régie par la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de biens, dont l'application est expressément exclue. Si vous êtes un consommateur résidant au Royaume-Uni, la présente Licence sera régie par les lois de la juridiction dans laquelle vous résidez. Si pour une raison quelconque un tribunal ayant juridiction juge qu'une disposition de la présente Licence est inapplicable, en totalité ou en partie, les autres dispositions de la présente Licence resteront entièrement applicables.

14. Intégralité de l'accord; langue faisant foi. Cette Licence constitue l'intégralité de l'accord entre vous et Apple quant au Logiciel Apple et remplace tous les accords ou propositions antérieurs ou actuels, écrits ou verbaux, à ce sujet. Aucun amendement ni aucune modification de la présente Licence ne prendra effet à moins d'être stipulé par écrit et signé par Apple. Toute traduction de la présente Licence est effectuée pour des besoins locaux. En cas de litige entre la version anglaise et toute autre version, seule la version anglaise s'applique, dans la mesure où la législation locale l'autorise.

15. Mentions concernant les tierces parties.
A. Certaines portions du Logiciel Apple peuvent utiliser ou comporter des logiciels de tierce partie et des mentions concernant les droits d'auteur. Les remerciements, les conditions de licence et les exclusions de garanties desdits éléments figurent dans la documentation électronique du Logiciel Apple, et votre utilisation desdits éléments est régie par leurs conditions respectives. L'utilisation du service de navigation sécurisée de Google est régie par les Conditions d'utilisation de Google (https://www.google.com/intl/fr/policies/terms/) et les Règles de confidentialité de Google (https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/).

B. Certaines bibliothèques de logiciels et autres logiciels de tierce partie inclus avec le Logiciel Apple sont des logiciels gratuits dont la licence est régie par les termes de la licence bibliothèque GNU ou de la licence bibliothèque/LGPL (Lesser General Public License), selon le cas. Il est possible d'obtenir, par simple demande écrite à Apple, à l'adresse opensource@apple.com, une copie électronique du code source du logiciel libre, selon les termes de la licence GPL ou LGPL, sans aucuns frais, à l'exception de ceux de support, d'envoi et de traitement. Le logiciel GPL/LGPL est distribué dans un but utilitaire, mais SANS AUCUNE GARANTIE, pas même la garantie implicite de QUALITÉ MARCHANDE ou D'APTITUDE À UNE FIN SPÉCIFIQUE. Une copie de la licence GPL et LGPL est fournie avec le Logiciel Apple.

C. Utilisation de MPEG-4. La licence de ce produit vous est concédée d'après les conditions de la licence du portefeuille de brevets de MPEG-4 Systems pour réaliser des encodages conformes à la norme MPEG-4 Systems. Toutefois, une licence supplémentaire et le paiement de droits d'auteur sont nécessaires pour des encodages relatifs (i) à des données stockées ou dupliquées sur un support physique et vendues titre par titre et/ou (ii) à des données vendues titre par titre et transmises à un utilisateur final pour un stockage et/ou une utilisation définitive. Une telle licence supplémentaire peut

être obtenue auprès de MPEG LA, LLC. Consultez https://www.mpegla.com pour plus de détails.

La licence de ce produit vous est concédée d'après les conditions de la licence du portefeuille de brevets de MPEG-4 Visual dans le cadre d'une licence privée à but non commercial par un consommateur pour (i) l'encodage de vidéo en conformité avec la norme MPEG-4 Visual (« Vidéo au format MPEG-4 ») et/ou (ii) le décodage de vidéo MPEG-4 encodée par un consommateur engagé dans une activité privée à but non commercial et/ou obtenue d'un fournisseur vidéo avec l'autorisation de MPEG LA pour distribuer de la vidéo au format MPEG-4. Aucune licence ne saurait être accordée ou être considérée comme implicite pour toute autre utilisation. Des informations complémentaires sur l'utilisation à des fins promotionnelles, internes et commerciales et sur l'attribution de licence dans de tels cas sont disponibles auprès de MPEG LA, LLC. Voir https://www.mpegla.com.

D. Avis H.264/AVC. Dans la mesure où le logiciel Apple inclut la fonctionnalité d'encodage et/ou de décodage AVC, l'usage commercial de H.264/AVC requiert une concession de licence complémentaire etla disposition suivante s'applique : LA PRÉSENTE LICENCE POUR LA FONCTIONNALITÉ AVC DE CE PRODUITN'EST ACCORDÉE QUE DANS LE CADRE D'UN USAGE PERSONNEL ET NON COMMERCIAL D'UN CONSOMMATEUR POUR (i) ENCODER DE LA VIDÉO SELON LA NORME AVC (« VIDÉO AVC ») ET/OU (ii) DÉCODER DE LA VIDÉO AVC ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU DE LA VIDÉO AVC PROVENANT D'UN FOURNISSEUR VIDÉO AUTORISÉ À PROPOSER DE LA VIDÉO AVC. LES INFORMATIONS RELATIVES AUX AUTRES USAGES ET LICENCES SONT DISPONIBLES AUPRÈS DE MPEG LA L.L.C. VOIR HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Avis AMR. La fonctionnalité de codage et décodage Adaptive Multi-Rate (« AMR ») de ce produit ne fait pas l'objet d'une licence permettant d'effectuer des appels depuis ou sur un téléphone portable, ou permettant son utilisation sur n'importe quel produit de téléphonie conçu selon l'architecture QuickTime pour la plateforme Windows. La fonctionnalité de codage et décodage AMR de ce produit ne fait pas l'objet d'une licence pour l'utilisation au sein d'une infrastructure de communication cellulaire telle que : les stations de base, les contrôleurs de station de base ou de réseau radio, les centrales téléphoniques et les réseaux commutés publics.

F. Avis FAA. Les données provenant de National Airspace System Status Information (informations d'état du système aérien national) et du projet Aircraft Situation Display (suivi des vols dans l'espace aérien), affichées dans le Logiciel Apple, sont générées par la Federal Aviation Administration, FAA. Vous acceptez de ne pas redistribuer de données concernant les vols sans l'accord préalable écrit de la FAA. La FAA et Apple refusent toute garantie, exprimée ou implicite (y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier), quant à l'utilisation et à l'authenticité des données sur les vols. Vous acceptez que la FAA et Apple ne peuvent être responsables, aussi bien collectivement qu'individuellement, de toute perte, dommage, plainte, responsabilité, remboursement ou pénalité, ni même de tout dommage indirect, spécial, secondaire, accessoire ou conséquent dérivant de l'utilisation de ces données. Le Logiciel Apple n'est ni parrainé ni soutenu par la FAA. La FAA n'est pas responsable des problèmes techniques ou liés au système, et vous ne devez pas contacter la FAA au sujet de tels problèmes ou de problèmes liés au trafic aérien opérationnel.

G. Utilisation des profils de couleur Adobe. Vous pouvez utiliser le logiciel Adobe Color Profile fourni avec le Logiciel Apple conformément à cette Licence, mais Adobe n'est pas tenu de fournir le support pour les profils de couleur ci-dessous, notamment les mises à jour ou les prochaines versions des profils ou de tout autre élément. En plus des dispositions présentées dans les sections 8 et 9 ci-dessus, ADOBE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES ÉVENTUELS DOMMAGES, RÉCLAMATIONS OU FRAIS DONT VOUS POUVEZ FAIRE L'OBJET. Le logiciel de profils de couleur Adobe qui est fourni avec le Logiciel Apple peut également être téléchargé à l'adresse https://www.adobe.com.

H. Contrat de licence d'utilisateur final de Gracenote®. Cet appareil ou cette application contient un logiciel développé par Gracenote, Inc., société sise à Emeryville, Californie, États-Unis (ci-après, « Gracenote »). Ce logiciel Gracenote (ci-après le « Logiciel Gracenote ») permet à cette application d'identifier des disques ou des fichiers et d'obtenir des informations musicales telles que le nom, l'artiste, la piste et le titre (ci-après les « Données Gracenote ») à partir de serveurs en ligne ou de bases de données incorporées (collectivement, les « Serveurs Gracenote ») et d'exécuter d'autres fonctions. Vous êtes autorisé à utiliser les Données Gracenote uniquement par exécution des fonctions destinées à l'utilisateur final de cet appareil ou de cette application.

Vous convenez d'utiliser les Données Gracenote, le Logiciel Gracenote et les Serveurs Gracenote uniquement pour un usage personnel et non commercial. Vous acceptez de ne pas céder, copier, transférer, ni transmettre le Logiciel Gracenote ou toute partie des Données Gracenote à un tiers quelconque. VOUS CONVENEZ DE NE PAS UTILISER NI EXPLOITER LES DONNÉES GRACENOTE, LE LOGICIEL GRACENOTE OU LES SERVEURS GRACENOTE À DES FINS AUTRES QUE LES FINS EXPRESSÉMENT AUTORISÉES DANS LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE.

Vous convenez que la licence non exclusive dont vous jouissez pour l'utilisation des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote sera résiliée si vous ne respectez pas les présentes conditions. Si votre licence est résiliée, vous acceptez de mettre fin immédiatement à tout type d'utilisation des Données Gracenote, du Logiciel Gracenote et des Serveurs Gracenote. Gracenote se réserve tous les droits relatifs aux Données Gracenote, au Logiciel Gracenote et aux Serveurs Gracenote, y compris tous les droits de propriété. Gracenote ne saurait en aucun cas être redevable d'un paiement en votre faveur pour des informations que vous auriez communiquées à Gracenote. Vous convenez que Gracenote pourra faire valoir contre vous ses droits tels que décrits dans le présent Contrat de licence, directement et en son nom propre.

Le Service Gracenote utilise un identifiant unique pour assurer à des fins statistiques le suivi des requêtes effectuées. L'identifiant unique attribué de manière aléatoire a pour but de permettre au service Gracenote de compter les requêtes sans pouvoir vous identifier. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez la page Web de la Charte de confidentialité du service Gracenote.

Le Logiciel Gracenote et l'intégralité des Données Gracenote vous sont cédés « EN L'ÉTAT ». Gracenote ne fournit aucune déclaration ou garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne la précision des Données Gracenote disponibles à partir des Serveurs Gracenote. La société Gracenote se réserve le droit de supprimer des données des Serveurs Gracenote ou de modifier des catégories de données pour toute raison qu'elle estime suffisante. Aucune garantie d'absence d'erreur ou de fonctionnement ininterrompu du Logiciel Gracenote ou des Serveurs Gracenote ne vous est fournie. Gracenote n'est nullement obligée de mettre à votre disposition les catégories ou types de données nouveaux ou améliorés qu'elle pourrait proposer à l'avenir et la société est libre de mettre fin à ses services à tout moment. GRACENOTE EXCLUT TOUTE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS NOTAMMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE POTENTIEL COMMERCIAL, D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE, DE PROPRIÉTÉ ET DE NON-INFRACTION. GRACENOTE NE GARANTIT AUCUNEMENT LES RÉSULTATS QUI POURRAIENT ÊTRE OBTENUS PAR VOTRE UTILISATION DU LOGICIEL GRACENOTE OU D'UN SERVEUR GRACENOTE QUELCONQUE. GRACENOTE NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE RESPONSABLE DES DOMMAGES ÉVENTUELLEMENT CONSÉQUENTS OU INCIDENTS SUBIS NI D'AUCUNE PERTE DE BÉNÉFICES OU DE CHIFFRE D'AFFAIRES.

16. Restrictions du service Yahoo Search. Le service Yahoo Search disponible via Safari n'est octroyé en licence d'utilisation que dans les pays et régions suivants : Allemagne, Argentine, Aruba, Australie, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Bermudes, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chine continentale, Hong Kong, Taïwan, Colombie, Corée du Sud, Chypre, Danemark, Espagne, Équateur, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Grenade, Guatemala, Hongrie, Îles Caïmans, Islande, Inde, Indonésie, Irlande,

Italie, Jamaïque, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malaisie, Malte, Mexique, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvège, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, Porto Rico, République Dominicaine, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Salvador, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Thaïlande, Trinité-et-Tobago, Turquie, Uruguay et Venezuela.

EA1855
2023-07-08

Conditions générales supplémentaires relatives à Apple Pay

Les présentes conditions générales supplémentaires relatives à Apple Pay (« Conditions générales supplémentaires ») complètent la licence d'utilisation du Logiciel pour macOS (« Licence »). Les dispositions de la Licence et des présentes conditions générales supplémentaires régissent votre utilisation de la fonctionnalité Apple Pay qui doit être considérée de façon implicite comme un « Service » en vertu de la Licence. Les modalités en majuscules utilisées dans les présentes Conditions générales supplémentaires possèdent la définition indiquée dans la Licence.

1. Vue d'ensemble et restrictions d'utilisation

Apple Pay vous permet de conserver des représentations virtuelles de cartes de crédit, de débit et prépayées, y compris de l'Apple Card, prises en charge par la fonctionnalité Apple Pay (« Cartes prises en charge »), d'utiliser les Mac pris en charge pour entreprendre ou réaliser des paiements au sein de sites Web, d'effectuer le suivi de commandes et de consulter des reçus. Il est possible que la fonctionnalité Apple Pay du Logiciel Apple soit disponible uniquement dans certaines régions, avec des cartes émises par certaines entités, des réseaux de paiement et des commerçants. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions, les émetteurs de carte et les commerces. Les Cartes compatibles sont susceptibles de changer de temps à autre.

La fonctionnalité Apple Pay est prévue pour un usage personnel et vous ne pouvez provisionner que vos propres Cartes prises en charge. Si vous approvisionnez une carte d'entreprise prise en charge, vous déclarez le faire avec l'autorisation de votre employeur et avoir la permission de lier ce dernier par les conditions d'utilisation et les transactions réalisées en utilisant cette fonctionnalité.

Vous acceptez de ne pas utiliser Apple Pay à des fins illégales ou frauduleuses ou à toute autre fin interdite par la Licence et par ces Conditions générales supplémentaires. Vous acceptez également d'utiliser Apple Pay conformément aux lois et réglementations applicables. Vous acceptez de ne pas interférer avec ou interrompre le fonctionnement du service Apple Pay (y compris de ne pas accéder au service par un moyen automatisé quelconque) ou de tout serveur ou réseau connecté audit service, ou de toute politique, exigence ou réglementation de réseaux connectés audit service (y compris tout accès non autorisé, utilisation ou contrôle des données ou du trafic sur ceux-ci).

2. Utilisation sur ordinateurs Mac

Vous pouvez utiliser Apple Pay sur les ordinateurs Mac pris en charge pour engager des paiements sur des sites Web accessibles à travers Safari. Cette fonctionnalité vous oblige à disposer d'une Carte prise en charge et attribuée à un appareil iOS pris en charge ou une Apple Watch prise en charge (« Appareils pris en charge »). Au moment où vous procédez au règlement depuis un site Web utilisant Apple Pay, vous devez autoriser la transaction à l'aide d'un Appareil pris en charge.

En plus des conditions énoncées dans ces Conditions générales supplémentaires, votre usage d'Apple

Pay pour engager des paiements sur des sites Web accédés à travers Safari est soumis aux Conditions générales supplémentaires d'Apple Pay applicables à vos Appareils pris en charge, lesquelles conditions sont incorporées dans la présente par référence et accessibles depuis les options suivantes : Réglages > Général > Informations > Mentions légales > Licence sur votre appareil iOS, ou Informations > Mentions légales > Licence dans l'app Watch sur un appareil iOS jumelé. Les Appareils pris en charge peuvent changer de temps à autre.

Sur un MacBook Pro doté de la fonctionnalité Touch ID intégrée, vous pouvez configurer Apple Pay en créditant les Cartes prise en charge et en utilisant Apple Pay pour réaliser des paiements sur des sites Web accédés à travers Safari. Afin de pouvoir utiliser Apple Pay sur ces ordinateurs Mac, vous devez posséder des Cartes prises en charge associées à un compte iCloud actif. Apple Pay n'est disponible qu'aux personnes d'au moins 13 ans et peut faire l'objet de restrictions d'âge supplémentaires imposées par iCloud ou l'émetteur de carte applicable de vos Cartes prise en charge.

3. Relation avec Apple

Apple ne traite pas de transactions liées à des paiements et ne possède aucun contrôle sur les paiements, les retours, les remboursements, les récompenses, les rabais, les commandes, le traitement des commandes ou toute activité commerciale pouvant être liée à votre utilisation de cette fonctionnalité.

Les éventuelles conditions relatives à l'utilisation de carte de votre émetteur de carte régissent l'utilisation de vos Cartes prises en charge et leur utilisation au moyen de la fonctionnalité Apple Pay. En outre, votre achat de toute marchandise ou service cadeau par l'intermédiaire de la fonctionnalité Apple Pay est sujet aux conditions générales du commerce régissant lesdits programmes.

L'Apple Card n'est disponible qu'aux États-Unis et est émise par Goldman Sachs Bank USA, succursale de Salt Lake City (« Émetteur de la carte Apple Card »). Lorsque vous présentez une demande pour obtenir l'Apple Card, vous demandez à ouvrir un compte auprès de l'émetteur de l'Apple Card. Apple Card est uniquement disponible pour les personnes âgées de 18 ans ou plus (ou plus selon l'État de votre résidence). L'institution financière qui offre l'Apple Card est susceptible de changer et votre utilisation de l'Apple Card est soumise à ses modalités.

Aucune disposition de la Licence ou des présentes Conditions générales supplémentaires ne modifie l'accord de détenteur de carte ou du commerce ou d'autres conditions applicables à l'utilisation des fonctionnalités d'Apple Pay. Les termes d'un tel accord régissent votre utilisation des fonctions applicables d'Apple Pay ainsi que leur représentation virtuelle sur votre Mac pris en charge.

Vous acceptez qu'Apple n'est pas partie à votre accord de détenteur de carte ou commercial ni responsable (a) du contenu, de l'exactitude ou de l'indisponibilité de cartes de paiement, des activités commerciales, des transactions, des achats, des commandes, du traitement des commandes ou des reçus dans le cadre de l'utilisation de la fonctionnalité Apple Pay; (b) de l'accord de crédit ou l'étude d'admissibilité au crédit; (c) des activités des émetteurs, des marchands ou d'autres tiers dans le cadre de votre utilisation d'Apple Pay ou de Portefeuille; (d) des décisions prises par un émetteur, un commerçant ou un autre tiers en rapport avec une carte prise en charge; (e) de la distribution ou de l'échange de points de fidélité ou de crédit du programme d'un commerce; ou (f) du remboursement ou de la recharge de cartes prépayées. Pour tout différend ou question relatif aux cartes de paiement ou à des activités commerciales associées à des cartes, veuillez prendre contact avec l'émetteur de carte ou le commerçant.

4. Confidentialité

En cas d'usage d'Apple Pay pour engager une transaction de paiement à terminer sur un Appareil pris en charge, Apple Pay transfère les informations de paiement dans un format chiffré entre votre Mac et votre Appareil pris en charge pour terminer votre transaction. Lorsque vous utilisez Apple Pay pour réaliser une transaction de paiement sur un MacBook Pro doté de la fonctionnalité Touch ID intégrée, vos informations de paiement sont fournies sous un format chiffré au site Web dans le cadre de ladite transaction. Lorsque vous ajoutez une carte à Apple Pay sur un MacBook Pro doté de la fonctionnalité Touch ID intégrée, des informations relatives à votre appareil, telles que l'indication d'activation ou non de certains réglages de l'appareil et des habitudes d'usage de l'appareil (par exemple, le pourcentage de temps que l'appareil est en mouvement ou le nombre approximatif d'appels par semaine), sont envoyées à Apple pour déterminer votre droit d'usage et pour prévenir toute tentative de fraude. Pour en savoir plus sur les renseignements personnels collectées, utilisées ou partagées dans le cadre de votre utilisation d'Apple Pay, consultez les avis de confidentialité propres aux services concernés, notamment À propos d'Apple Pay et Confidentialité, accessibles sur votre appareil iOS ou Mac, ou depuis l'app Watch sur un appareil iOS jumelé ou en visitant l'adresse https://www.apple.com/ca/fr/legal/privacy/. En utilisant Apple Pay, vous acceptez qu'Apple, ainsi que ses filiales et ses représentants, transmettent, recueillent, conservent, traitent et utilisent ces données comme décrit ci-dessus pour assurer le bon fonctionnement d'Apple Pay.

5. Sécurité

Apple Pay conserve des représentations virtuelles de vos Cartes prises en charge et vous reconnaissez et acceptez qu'en fournissant le code ou le mot de passe de votre appareil à un tiers ou en autorisant un tiers à ajouter son empreinte digitale pour utiliser Touch ID sur votre Appareil ou Mac pris en charge, vous pouvez lui donner la possibilité de réaliser des paiements Apple Pay sur votre Mac depuis des sites Web. Vous êtes l'unique responsable de la sécurité de vos appareils et des codes et mots de passe en vigueur. Vous acceptez qu'Apple n'assume aucune responsabilité si vous perdez votre appareil ou partagez les informations permettant d'y accéder, ou si vous réalisez des modifications non autorisées sur macOS.

Si votre appareil est perdu ou volé est que la fonctionnalité Localiser est activée, vous pouvez l'utiliser ou utiliser https://icloud.com pour essayer de désactiver la possibilité de payer avec les cartes virtuelles prises en charge sur l'appareil en le désignant comme perdu. Vous pouvez également effacer le contenu de votre appareil, dans le but de désactiver la possibilité de payer avec les cartes virtuelles prises en charge sur votre appareil. Cependant, vous devez également prendre contact avec l'émetteur de vos cartes prises en charge afin d'empêcher tout accès non autorisé à vos Cartes de paiement virtuelles prises en charge.

Si vous signalez, ou qu'Apple suspecte, des activités frauduleuses ou abusives, vous acceptez de collaborer avec Apple dans toute enquête et de prendre toute mesure de prévention contre la fraude nécessaire recommandée par Apple.

6. Limitation de responsabilité

OUTRE LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET LES LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ CONTENUES DANS LA LICENCE, APPLE N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES ACHATS, LES PAIEMENTS, LES TRANSACTIONS, LES COMMANDES, LE TRAITEMENT DES COMMANDES, LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LES REÇUS OU TOUTE AUTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE RÉALISÉS À L'AIDE DE LA FONCTIONNALITÉ APPLE PAY. DE PLUS, VOUS ACCEPTEZ DE VOUS RAPPORTEZ UNIQUEMENT AUX ACCORDS PASSÉS AVEC L'ÉMETTEUR DE VOTRE CARTE, VOTRE RÉSEAU DE PAIEMENT OU LES COMMERÇANTS AUPRÈS DESQUELS VOUS RÉALISEZ DES ACHATS POUR RÉSOUDRE TOUTE QUESTION OU TOUT DIFFÉREND RELATIF À VOS CARTES DE PRISES EN CHARGE, VOS CARTES VIRTUELLES PRISES EN CHARGE ET LES ACTIVITÉS COMMERCIALES QUI Y SONT ASSOCIÉES.

香港繁體中文

APPLE INC.
macOS Sonoma 軟件許可協議

適用於 Apple 品牌系統

請先仔細閱讀本軟件許可協議（下稱「許可證」）才使用 APPLE 軟件。若閣下使用 APPLE 軟件，即表示同意接受本許可證的條款約束。如閣下不同意本許可證的條款，請勿安裝和/或使用 APPLE 軟件，並且（如有提供「同意」或「不同意」條款選項）點擊「不同意」鍵。如閣下獲取的 APPLE 軟件是作為 APPLE 硬件一部分同時購買的，而閣下不同意本許可證的條款，可在退貨期內將整套 APPLE 硬件/軟件帶到購自的 APPLE STORE 或授權分銷商退貨並退款，但須符合 APPLE 的退貨政策規定，有關政策可見於：https://www.apple.com/hk/legal/sales-support/。閣下須交還整套硬件/軟件才能獲得退款。

重要事項：在本軟件可用於複製、修改、發佈或分發材料的範圍內，閣下獲許可只用以複製、修改、發佈和分發沒有版權的材料、閣下擁有其版權的材料、或閣下獲授權或法律允許複製、修改、發佈或分發的材料。如果閣下不確定本身是否有權複製、修改、發佈或分發任何材料，應聯絡閣下的法律顧問。

1. 一般條款。
A. 隨本許可證提供並可以 Apple 為閣下的 Apple 品牌電腦或支援的周邊裝置所提供的功能增強軟件、軟件更新、保安回應、系統檔案或系統還原軟件（下稱「Apple 軟件變動」）予以更新或取代的 Apple 軟件（包括 Boot ROM 代碼）、任何第三方軟件、文件、界面、內容、字體及任何數據（下稱「原 Apple 軟件」），不論是預先安裝於 Apple 品牌硬件、內置儲存空間、可卸除式媒體、磁碟、唯讀記憶體、任何其他媒體或任何其他形式（原 Apple 軟件和 Apple 軟件變動統稱「Apple 軟件」），均由 Apple Inc.（下稱「Apple」）許可閣下僅根據本許可證的條款使用而非售予閣下。Apple 和/或 Apple 的許可人保留對 Apple 軟件本身的擁有權，以及保留一切並未明確授予閣下的權利。閣下同意，本許可證的條款適用於可能預先安裝在閣下的 Apple 品牌硬件上的任何 Apple 品牌應用軟件產品，除非該產品另有單獨的許可證伴隨，在這種情況下，閣下同意該許可證的條款將監管閣下對該產品的使用。

B. Apple 未來可酌情推出 Apple 軟件變動。Apple 軟件變動（如有的話）未必包含 Apple 就較新或其他型號 Apple 品牌電腦發行的全部現有軟件功能或新功能。本許可證條款監管由 Apple 提供的任何 Apple 軟件變動，除非該等 Apple 軟件變動另外載有獨立許可證，在此情況下，閣下將受該許可證的條款約束。

C. 通過 Apple 軟件顯示或存取的任何內容，其所有權和知識產權屬於相關的內容擁有者。此等內容可能受版權或其他知識產權法律和條約保護，及可能須遵守提供該等內容的第三方的使用條款。除在此另有規定外，本許可證並不授予閣下使用該等內容的任何權利，亦不保證該等內容將繼續提供給閣下。閣下不得將通過 News 或「地圖」存取的任何圖像，作為獨立檔案重新發佈、重新傳輸或複製。

2. 允許的許可證用途和限制。
A. 預先安裝及單一副本 Apple 軟件許可證。在不違反本許可證條款及細則的情況下，除非閣下是從 Mac App Store、通過自動下載或按照 Apple 的批量許可證、維修或其他書面協議獲取 Apple 軟件，否則閣下獲授予有限的非獨家許可證，每次僅在一 (1) 部 Apple 品牌電腦上安裝、使用和運行一 (1) 份 Apple 軟件副本。例如，若閣下所獲取的是 Apple 品牌硬件的預先安裝 Apple 軟件，這些單一副本許可證條款即適用於閣下。

B. Mac App Store 許可證。如果閣下從 Mac App Store 或通過自動下載獲取 Apple 軟件許可證，則在不

違反本許可證的條款及細則以及須得到 Apple 媒體服務條款及細則所列的服務和內容使用規則 (https://www.apple.com/hk/en/legal/internet-services/itunes/hk/terms.html)（下稱「使用規則」）允許的情況下，閣下獲授予有限的、不可轉讓的非獨家許可證：

(i) 直接在由閣下擁有或控制、運行 macOS Ventura、macOS Monterey、macOS Big Sur、macOS Catalina、macOS Mojave 或 macOS High Sierra（下稱「Mac 電腦」）的每部 Apple 品牌電腦上，下載、安裝、使用和運行一 (1) 份 Apple 軟件副本，作個人的非商業用途；

(ii)（如閣下為商業企業或教育機構）下載、安裝、使用和運行一 (1) 份 Apple 軟件副本；以：(a) 在閣下擁有或控制的每部 Mac 電腦上供單一個人使用，或 (b) 在閣下擁有或控制的單一共用 Mac 電腦上供多人使用。例如：單一員工可同時在其 Mac 桌面電腦和 Mac 手提電腦上使用 Apple 軟件，或多個學生可在位於資源中心或圖書館內的單一 Mac 電腦上連續使用 Apple 軟件；及

(iii) 在虛擬操作系統環境下，在由閣下擁有或控制且已在運行 Apple 軟件的每部 Apple 品牌電腦上，額外安裝、使用和運行最多兩 (2) 份 Apple 軟件，或者任何先前的 macOS 或 OS X 操作系統軟件或 Apple 軟件後續版本的副本或實例，用以：(a) 開發軟件；(b) 在開發軟件期間進行測試；(c) 使用 macOS 伺服器；或 (d) 作為個人的非商業用途。

除第 3 條明示允許外，以上第 2B(iii) 條所列的授權不允許閣下在與服務局、分時、終端共用或其他類似的服務類別有關連的情況下，使用 Apple 軟件的虛擬副本或實例。除本第 2B 條明示允許外，閣下不得在虛擬操作系統環境中，在 Mac 電腦上使用 Apple 軟件運行任何 Apple 操作系統軟件，包括 iOS、iPadOS、watchOS 或 tvOS。

C. 批量或維修許可證。如閣下通過與 Apple 簽訂批量或維修許可證計劃獲取 Apple 軟件，閣下的批量或維修許可證條款將決定閣下可在所擁有或控制的 Apple 品牌電腦下載、安裝、使用和運行的 Apple 軟件副本份數。除 Apple 書面同意外，本許可證所有其他條款及細則均適用於閣下對在批量或維修許可證下所得 Apple 軟件的使用。

D. 系統要求；Apple ID。請注意，Apple 軟件只能在符合 Apple 表明的特定系統要求的 Apple 品牌硬件上得到支援。此外，使用和存取 Apple 軟件某些功能和某些服務（見第 6 條定義）可能要求閣下申請一個名為 Apple ID 的獨有用戶名稱和密碼組合。

E. 字體。在不違反本許可證的條款及細則的情況下，閣下可在運行 Apple 軟件時，使用包含在 Apple 軟件內的字體來顯示和列印內容；但只有在得到附隨相關字體的嵌入限制允許的情況下，閣下方可在內容中嵌入字體。這些嵌入限制可在字體冊/預覽/顯示字體資訊屏面找到。

F. 語音；即時字幕。根據本許可證的條款及細則，閣下可以：(i) 使用 Apple 軟件所包含的系統語音（下稱「系統語音」）(1) 運行 Apple 軟件，及 (ii) 建立閣下自己的原始內容和專案，作個人的非商業用途；(ii) 使用 Apple 軟件在裝置上實時自動產生的即時字幕（下稱「即時字幕」），無論是在 FaceTime 通話期間還是以其他方式產生，僅用於閣下個人的非商業用途；及 (iii) 透過「個人語音」功能，根據閣下本人的聲音在裝置上製作聽起來與閣下相似的語音（下稱「個人語音」）作個人的非商業用途。本許可證不允許任何其他的系統語音、即時字幕或個人語音建立方式或用途，包括但不限於在營利、非營利、公開共享或商業背景下，使用、複製、顯示、執行、記錄、發佈或再分發任何系統語音、即時字幕或個人語音。

G. 「相片」app 功能與支援。Apple 軟件的「相片」應用程式（下稱「相片 app」）可能不支援某些影片和相片格式。「相片」app 中一些功能的使用將取決於閣下相機的功能。將「相片」app 與任何 Apple 或

第三方服務的相片同步可能會導致數據丟失。「相片」app 所包含的幻燈片圖形、音樂和主題只能基於個人的非商業用途，用於閣下以「相片」app 製作的幻燈片。閣下不得以商業或其他方式獨立使用、提取或分發「相片」app 所包含或作為其一部分提供的任何相片、影像、圖形、藝術作品、音訊、影片或類似資產（下稱「數碼材料」），或以其他方式在「相片」app 預定用途範圍以外使用數碼材料。

H. 內容緩存功能。
1. 在 Apple 和/或其關聯公司有提供可用於緩存的特定軟件和/或內容（例如來自 Mac App Store 的適用內容）（下稱「符合 Apple 資格的內容」）的範圍內，Apple 軟件的某些功能（下稱「內容緩存功能」）可將該等符合 Apple 資格的內容，自動下載到正在運行 Apple 軟件的、閣下的 Apple 品牌電腦（就本條之目的而言，該等 Apple 品牌電腦稱為「可啟用緩存功能的 Mac」）上，並進行本機緩存。**閣下使用 Apple 軟件的內容緩存功能，即表示同意 Apple 可下載和在閣下可啟用緩存功能的 Mac 上，緩存該等符合 Apple 資格的內容。**閣下可隨時在已啟用緩存功能的 Mac 上前往「系統設定」下的「分享」，關閉 Apple 軟件的內容緩存功能。

2. Apple 軟件的內容緩存功能只能在由閣下擁有或控制的可啟用緩存功能的 Mac 上使用，以及只可用於將該等符合 Apple 資格的內容加快交付給閣下家庭、公司或組織內的獲授權最終用戶。閣下明白，在收取符合 Apple 資格的內容之前，該等用戶可能需要與 Apple 另行進行驗證，以及使用閣下可啟用緩存功能的 Mac 加快交付符合 Apple 資格的內容，不會變更閣下或閣下最終用戶據以收取該等符合 Apple 資格內容的條款。

3. 閣下確認並同意，符合 Apple 資格的內容的一切使用，均須遵守監管所緩存的符合 Apple 資格內容類別之適用許可證條款。這些條款可能包括但不限於 Apple 媒體服務條款及細則、iCloud 條款及細則、iTunes U 講師協議、iTunes U 軟件許可權協議，和/或附隨軟件下載的適用許可證條款，除非該下載另附許可權協議，在這種情況下後者將會適用。Apple 軟件許可證協議 (SLA) 列表可在這裡找到：https://www.apple.com/hk/legal/sla/。閣下確認並同意，使用內容緩存功能以及在閣下可啟用緩存功能的 Mac 上儲存符合 Apple 資格的內容，不會將除符合 Apple 資格內容的適用許可證條款所授予閣下權利以外的任何權利轉移給閣下，以及不會構成授予、豁免或在其他方面限制 Apple 或任何其他版權所有人對於任何符合 Apple 資格的內容的任何權利。

4. 閣下未獲授權將閣下已啟用內容緩存功能的可啟用緩存功能的 Mac，部署至並非由閣下擁有或控制（或閣下未經合法授權用於該等目的）的網絡上，或允許閣下的家庭、公司或組織以外的最終用戶訪問該等符合 Apple 資格的內容。閣下同意只將內容緩存功能用於閣下個人的非商業用途，或閣下公司或組織內的內部用途，以及只能用於在此明確允許的用途。閣下不得向集成或利用內容緩存功能提供服務或資料、或以任何方式使用內容緩存功能的第三方提供服務。

5. 閣下啟用 Apple 軟件的內容緩存功能，即表示同意 Apple 可以儲存、監控和獲取閣下可啟用緩存功能的 Mac 上符合 Apple 資格的內容，以及可以收集和使用關於閣下可啟用緩存功能的 Mac 和相關網絡的技術資料，包括但不限於硬件識別字和 IP 位址以達到上述目的。閣下同意不禁止、破壞、入侵、迴避、或以其他方式干擾 Apple 的驗證、儲存或認證機制、數碼簽署、數碼版權管理、或由 Apple 軟件、服務、符合 Apple 資格的內容或其他 Apple 軟件或技術實施的其他安全機制，或讓其他人這樣做。

6. Apple 有權停止在閣下可啟用緩存功能的 Mac 上提供符合 Apple 資格的內容（例如，閣下以前緩存的某些內容未必能提供作後續緩存用途），以及在任何時候，自行決定移除閣下可啟用緩存功能的 Mac 內任何已緩存且符合 Apple 資格的內容，在這種情況下，Apple 對閣下不承擔任何責任。閣下明白，這種緩存符合 Apple 資格內容的功能，未必在所有國家或地區提供。任何時候閣下均可移除已緩存且符合 Apple 資格的內容，以及停用內容緩存功能。

I. 遙距桌面連接。在不違反本許可證的條款及細則的情況下，當從另一部電腦或電子裝置（各自稱為「裝置」）遙距連接一部運行 Apple 軟件的 Apple 品牌電腦（就本條目的而言，此 Apple 品牌電腦稱為「Home Mac」）時，無論是通過螢幕共享功能或通過任何其他方式，則：

(i) 任何時候只可有一 (1) 部裝置直接或間接遙距連接，以控制在 Home Mac 上運行和顯示的 Apple 軟件圖形化桌面工作階段；及

(ii) 僅基於同時觀察在 Home Mac 上運行和顯示的 Apple 軟件同一圖形化桌面工作階段之目的，而在同一時候遙距連接合理數量的裝置，只要這些裝置不以任何方式控制 Apple 軟件；但

(iii) 任何時候只可有一 (1) 部 Apple 品牌裝置直接或間接地遙距連接，以控制與在 Home Mac 上運行和顯示的 Apple 軟件圖形化桌面工作階段不同的另一圖形化桌面工作階段，且僅可通過 Apple 軟件螢幕共享功能進行此類連接。

除本第 2I 條或第 3 條明確允許或除 Apple 另行許可外，閣下同意不在與服務局、分時、終端共用或其他類似服務類別有關連的情況下使用 Apple 軟件或其任何功能，不論該等服務是否在閣下本身的機構內提供或向第三方提供。

J. 其他使用限制。本許可證列明的授權不允許閣下、且閣下亦同意不在任何非 Apple 品牌電腦上安裝、使用或運行 Apple 軟件，或讓別人這樣做。閣下同意不移除、遮蔽或更改可能附加於或包含在 Apple 軟件中的任何專有權通知（包括商標和版權通知）。除非本許可證條款另行允許或 Apple 另行許可，否則：(i) 任何時候只可有一個使用者使用 Apple 軟件，以及 (ii) 閣下不得在網絡上提供 Apple 軟件，以致 Apple 軟件在同一時間可供多部電腦運行或使用。除第 3 條明示允許外，閣下不得出租、租賃、出借、出售、再分發或再許可 Apple 軟件。

K. 備份副本。閣下只可為備份目的而以機器可讀形式複製一份 Apple 軟件（不包括 Boot ROM 代碼以及內嵌或以其他方式包含在 Apple 品牌硬件中的其他 Apple 韌體），而該備份副本必須附帶原件所載的一切版權或其他專有權聲明。Apple Boot ROM 代碼和韌體僅供在 Apple 品牌硬件上使用，閣下不得複製、修改或再分發 Apple Boot ROM 代碼或韌體（或其任何部分）。

L. 遷移現有軟件。如果閣下要使用「設定/系統轉移輔助程式」將軟件從一部 Apple 品牌電腦傳輸到另一部 Apple 品牌電腦，請記住一旦副本傳輸到另一部電腦，則可能會被禁止繼續使用軟件正本，除非閣下在兩部電腦上都有該軟件的許可副本。閣下應當檢查相關的軟件許可證協議，以了解適用的條款及細則。第三方軟件和服務可能與本 Apple 軟件不相容，安裝此 Apple 軟件可能會影響該第三方軟件或服務的可得性和可用性。

M. 開放源代碼。Apple 已經或者可能在其開放源代碼網站 (https://www.opensource.apple.com/) 上，提供 Apple 軟件的某些組件及 Apple 軟件內的第三方開放源代碼程式（統稱「開放源代碼組件」）。閣下只能修改或取代這些開放源代碼組件，條件是：(i) 最終的修改後 Apple 軟件，乃用以取代在由閣下擁有或控制的 Apple 品牌電腦上使用的修改前 Apple 軟件，只要每一部此類 Apple 電腦均擁有一套適當許可的 Apple 軟件副本。而且 (ii) 閣下在其他方面遵循本許可證的條款以及任何監管開放源代碼組件使用情況的許可條款。Apple 沒有義務為上述修改過的最終 Apple 軟件提供任何更新、維護、保證、技術支援或其他支援或服務。閣下明確理解如果 Apple 硬件的故障或損壞是由修改 Apple 軟件開放源代碼組件導致的，則該等故障或損壞會被排除在 Apple 硬件保證的條款之外。

N. 不得倒序製造。閣下不得且閣下同意不會或讓其他人複製（本許可證或如適用於閣下的使用規則明示允許除外）、反彙編、倒序製造、拆裝、企圖匯出其原始程式碼、解碼、修改 Apple 軟件或製造其衍生作品、或 Apple 軟件提供的任何服務或其任何部分（適用法律或包含在 Apple 軟件內的開放源代碼組件使用許可證條款禁止者除外）。

O. 遵守法律。閣下同意使用 Apple 軟件和服務（定義見以下第 6 條）須遵守所有適用法律，包括在閣下居住或在閣下下載或使用 Apple 軟件和服務的國家或地區的當地法律。Apple 軟件的功能和服務未必以所有語言或在所有地區提供，某些功能可能因地區而異。Apple 軟件和服務的某些功能需要互聯網連線。

P. 第三方軟件。作為 Apple 軟件的一部分，Apple 為便利閣下已提供對某些第三方軟件或服務的存取權，並可能提供 Apple 軟件升級、更新或補充。在 Apple 軟件內有或提供存取任何第三方軟件或服務的範圍內，Apple 並無為該等軟件或服務提供任何技術支援或其他支援的明示或默示義務。請直接與適當的軟件供應商、製造商或服務提供者聯絡，以獲取與其軟件、服務和/或產品相關的技術支援和客戶服務。

Q. Apple 軟件變動。Apple 軟件會定期向 Apple 查詢是否有 Apple 軟件變動。如有變動，該等變動或會自動下載和安裝到閣下的電腦及（如適用）周邊裝置上。**閣下使用 Apple 軟件，即表示同意 Apple 可下載和安裝自動 Apple 軟件變動到閣下的電腦和周邊裝置上。**閣下可以隨時前往「系統設定」>「軟件更新」>「進階」調整設定，關閉自動更新操作系統和 Rapid Security Responses（快速保安回應）功能。

R. 系統字元。在必須遵守本許可證條款及細則的情況下，閣下可在以下情況使用 Apple 軟件所包含或以 Apple 軟件建立的 Memoji 字元（下稱「系統字元」）：(i) 運行 Apple 軟件時；及 (ii) 建立閣下的原創內容和項目，作閣下個人的非商業用途。本許可證不允許將系統字元用於任何其他方面，包括但不限於在營利、非營利、公開共享或商業背景下，使用、複製、顯示、執行、記錄、發佈或再分發任何系統字元。

3. 租賃獲允許開發者服務。

A. 租賃。閣下可以將 Apple 軟件的有效許可版本，整體租出或分租給一個人或一個組織（各自稱為「承租人」），但前提是必須滿足以下所有條件：

(i) 租出的 Apple 軟件必須僅用於提供獲允許開發者服務的目的，而且每個承租人均須閱讀並同意受本許可證的條款約束；

(ii) 每個租賃期限必須至少連續二十四 (24) 小時；

(iii) 在租賃期內，最終用戶承租人必須是唯一和獨家使用和控制 Apple 軟件及其所安裝的 Apple 品牌硬件之人，但閣下作為租出 Apple 軟件的一方（下稱「出租人」）可以為 Apple 軟件提供管理支援；及

(iv) 在使用 Apple 軟件之前，最終用戶承租人必須閱讀並同意受 Apple 軟件上預裝的任何軟件的適用條款約束，包括但不限於 Apple 的 Xcode 開發者軟件，以及任何其他 Apple 或第三方軟件。

就本第 3 條而言：(A) 最終用戶承租人是指最終將租入的 Apple 軟件僅用於獲允許開發者服務的最終用戶承租人；而 (B) 獲允許開發者服務是指連續不斷的集成服務，包括但不限於軟件開發、以源代碼為基礎製作軟件、在軟件開發過程中進行自動測試，以及運行必要的開發者工具以支援此類活動。在根據本第 3 條的規定租出或分租 Apple 軟件之前，每個出租人必須聯絡 Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/) 以提前通知 Apple。

B. 分租。承租人可以按照本第 3 條規定進一步分租 Apple 軟件，但前提是該承租人必須遵守本第 3 條的所有條款。在租賃期內，分租出 Apple 軟件的承租人（在本第 3 條中也將視為出租人）必須完全放棄其對 Apple 軟件以及安裝了 Apple 軟件的 Apple 品牌硬件之獨家使用和控制權給其承租人。

C. 強制執行。作為出租人，閣下須負責：(i) 確保每個承租人都遵守本第 3 條的規定；(ii) 確保每個承租人都同意所有適用的許可證條款；及 (iii) 協助 Apple 強制執行對相關規定的遵守情況。如果承租人違反了本許可證或其他適用的 Apple 許可證條款，則其使用 Apple 軟件的權利將自動終止，並且閣下同意，一旦閣下發現此類違規行為或 Apple 書面通知有此類違規行為，將立即終止該承租人使用 Apple 軟件。

D. 虛擬化。對於根據本第 3 條租賃的 Apple 軟件的每份副本，出租人或承租人（但不能同時包括兩者）可以根據本第 2B(iii) 條，在虛擬操作系統環境中安裝、使用和運行 Apple 軟件的額外副本或實例，但前提是出租人只能將 Apple 軟件的單一實例或副本虛擬化作為配置工具，以便承租人根據本第 3 條存取和使用 Apple 軟件。

E. 系統配置。如果閣下是承租人，閣下確認向閣下租出 Apple 軟件的出租人先前可能曾經配置 Apple 軟件，包括對分析、定位服務、以及與安全性、私隱和數據收集相關的其他設定選擇。閣下確認並同意，Apple 無需就出租人對 Apple 軟件的配置承擔任何責任。

4. 轉讓。
A. 如閣下獲取的是預先安裝在 Apple 品牌硬件的 Apple 軟件，或如閣下從 Mac App Store 或通過軟件更新獲取 Apple 軟件許可證，則閣下可將對 Apple 軟件的一切特許使用權（以 Apple 原本提供的形式）一次性永久轉讓予另一方，條件是：(i) 該 Apple 軟件連同閣下的 Apple 品牌硬件轉讓；(ii) 轉讓內容必須包括全部 Apple 軟件，包括其所有零部件及本許可證；(iii) 閣下不得保留 Apple 軟件的全部或部分副本，包括儲存於電腦或其他儲存裝置的副本；及 (iv) 接收 Apple 軟件的一方閱讀並同意接受本許可證的條款及細則。就本許可證目的而言，如 Apple 提供 Apple 軟件更新版本（例如版本 10.14 至 10.14.1），該更新版本會被視作 Apple 軟件的一部分，不得與 Apple 軟件的更新前版本分開轉讓。

B. 閣下不得轉讓上述第 2M 條所述任何曾作修改或更換的 Apple 軟件。Apple 軟件的所有組件都是以捆綁方式出售的一個部分，不得從該捆綁軟件中分開及作為獨立應用程式分發。請注意，連同 Apple 品牌的特定硬件產品所提供的 Apple 軟件，未必能在 Apple 品牌的其他硬件型號上運行。

C. Apple 基於促銷、評估、診斷或還原目的提供給閣下的任何 Apple 軟件副本，只能用於此類目的，不得轉售或轉讓。

5. 同意使用數據。某些功能例如分析、定位服務、Siri、聽寫和 Spotlight 等，可能需要來自閣下電腦的資料，才能提供其相關功能。在閣下開啟或使用這些功能時，有關哪些資料會發送給 Apple 以及可能如何使用這些資料的具體詳情將會提供給閣下。詳情請瀏覽 https://www.apple.com/hk/privacy/。在任何時候，閣下的資料均依照 Apple 的私隱政策處理。有關政策詳見：https://www.apple.com/hk/legal/privacy/。

6. 服務和第三方材料。
A. 一般規定。Apple 軟件能使閣下存取 Apple 的 iTunes Store、Mac App Store、Apple Books、Game Center、iCloud、地圖、News，以及其他 Apple 和第三方服務及網站（下文統稱及各自稱為「服務」）。使用這些服務需要連接互聯網，而特定的服務可能需要 Apple ID、要求閣下接受附加條款，並可能需支付額外費用。閣下就 Apple ID 或其他 Apple 服務使用本軟件，即表示同意接受適用的服務條款，例如閣下存取該等服務所在國家或地區的 Apple 媒體服務最新的條款及細則。有關條款及細則詳見：

https://www.apple.com/hk/en/legal/internet-services/itunes/hk/terms.html。

B. 如閣下登記使用 iCloud，可直接從 Apple 軟件存取 iCloud 某些功能，例如「iCloud 雲碟」、「共享的相簿」和「尋找」。閣下確認並同意，使用 iCloud 和這些功能須受 iCloud 服務的最新條款及細則約束。有關條款及細則詳見：https://www.apple.com/hk/en/legal/internet-services/icloud/en/terms.html。

C. News App 內容。閣下通過 News 應用程式存取的內容僅限於個人非商業用途，內容的任何所有權權益不會因此轉讓給閣下，並明確排除但不限於這些內容的任何商業或促銷使用權。

D. 地圖。Apple 軟件的地圖服務和功能（下稱「地圖」），包括地圖數據覆蓋，可能會因地區而異。在閣下打開或使用地圖時，有關哪些資料會發送給 Apple 以及可能如何使用這些資料的具體詳情將會提供給閣下。閣下確認並同意，閣下使用地圖須受地圖服務最新的條款及細則約束，閣下可以在地圖應用程式側邊欄存取和查閱這些條款及細則。

E. 閣下明白，使用任何服務代表閣下或會遇到可能被視為冒犯性、猥褻或討厭的內容，這些內容可能使用或不使用不雅用語，以及任何搜尋結果或進入特定網址 (URL) 時，可能會自動和非故意地產生令人反感內容的連結或提述。儘管如此，閣下同意使用服務並自行承擔風險，對於可能被發現屬冒犯性、猥褻或討厭的內容，Apple、其關聯公司、代理人、高層管理人員或許可人不對閣下承擔任何法律責任。

F. 某些服務可能顯示、包括或提供來自第三方的內容、數據、資料、應用程式或材料（下稱「第三方材料」），或特定第三方網站的連結。閣下使用本服務，即表示閣下確認並同意，Apple 概不負責檢查或評估此等第三方材料或網站的內容、準確性、完整性、時間性、有效性、符合版權規定、合法性、適當性或質量，或任何其他方面。對於閣下或任何第三方服務、第三方材料或網站、第三方的任何其他材料、產品或服務，Apple、其主管、關聯公司及附屬公司概不作任何保證或代言，而且並無亦不承擔任何責任或法律責任。第三方材料和連至其他網站的連結僅為方便閣下而提供。

G. Apple 及其任何內容提供者不保證任何服務顯示的股票資料、定位數據、健康資料或任何其他數據的可提供性、準確性、完整性、可靠性或及時性。任何服務顯示的金融資料僅供一般參考之用，不應賴以作為投資建議。在基於通過服務獲得的資料進行任何證券交易之前，閣下應該咨詢在法律上有資格在閣下的國家或地區提供財務或證券建議的專業財務或證券人員。任何服務提供的位置數據（包括 Apple 地圖服務）僅作為基本導航和/或計劃用途而提供，不應賴以用於需要精確位置資料的情況，或若位置數據錯誤、不準確、出現時間延誤或不完整可能會導致人身傷亡或財產或環境損害的情況。閣下同意，由於例如但不僅限於天氣、道路和交通情況以及地緣政治事件等足以影響地圖資料準確性的種種因素，閣下從地圖服務收到的結果可能與實際道路或地形情況有所不同。為了閣下的安全，任何時候都要注意展示的路牌和當時的道路情況，奉行安全駕駛習慣和遵照交通法規，並注意踏單車和行走的方向指示未必包含特定途徑。

H. 在閣下使用服務上載任何內容的範圍內，閣下聲明擁有該等內容的所有權利或得到授權、或以其他方式獲法律允許上載該等內容，以及該等內容不違反適用於服務的任何服務條款。閣下同意服務含有屬 Apple、網站所有人或其許可人擁有的專有內容、資料和材料，受適用的知識產權和其他法律保護，包括但不限於版權。閣下同意，除服務允許的用途外，閣下不會或以抵觸本許可證條款或侵犯第三方或 Apple 任何知識產權的任何方式，使用此等專有內容、資料或材料。服務的任何部分，均不得以任何形式或以任何方式複製。閣下同意不以任何方式修改、出租、租賃、借出、銷售或分發服務，亦不以任何方式以服務為基礎創作任何衍生作品。閣下不得以任何未獲授權的方式（包括但不限於通過服務傳輸電腦病毒、蠕蟲、特洛伊木馬或其他惡意軟件，或者通過侵入網絡或加重網絡容量負擔）利用服務。閣下進一步同意不以任何方式使用服務騷擾、辱罵、追蹤、威脅或誹謗任何其他方，或以侵犯或違反任何其他方權利的方式使用服務，以及對於閣下的任何此等使用或由於使用服務致使閣下可能收到的任何騷擾性、威脅性、誹謗性、

冒犯性、侵權或非法訊息或傳輸，Apple 不在任何方面對閣下承擔任何責任。

I. 此外，該等服務和第三方材料未必以所有語言或在所有國家或地區提供。Apple 不聲明此等服務和第三方材料為適當的及可在任何特定地點提供。選擇使用或存取此等服務或第三方材料屬閣下的個人決定，閣下有責任遵守任何適用法律，包括但不限於適用的地方法律，以及私隱權和數據收集法律。Apple 及其許可人保留在不通知的情況下，隨時更改、暫停、移除或禁止存取任何此等服務的權利。在任何情況下，Apple 均不對移除或禁止存取任何此等服務負有法律責任。Apple 還可在任何情況下限制使用或存取某些服務，而無需另行通知或承擔法律責任。

7. 終止。本許可證維持有效，直至終止之時為止。如閣下未能遵守本許可證任何條款，本許可證授予閣下的權利將自動終止或以其他方式停止生效，Apple 無需另行通知。本許可證終止時，閣下應停止對 Apple 軟件的一切使用行為，並銷毀 Apple 軟件（全部或部分）的所有副本。本許可證第 5、6、7、8、9、10、12、13 和 14 條在如此終止後繼續有效。

8. 不作出擔保。
A. 如閣下是消費者客戶（指在閣下的行業、業務或專業以外使用 Apple 軟件的人），閣下在所居住國家或地區可能享有法定權利，禁止以下限制適用於閣下，這些限制若被禁止即不適用於閣下。如要進一步了解相關權利，請聯絡所在當地的消費者諮詢組織。

B. 閣下明確理解並同意，在適用法律允許的範圍內，就閣下對 APPLE 軟件和 APPLE 軟件所執行或存取任何服務的使用，閣下須自行承擔風險，而與令人滿意的質量、效能、準確性和效力相關的一切風險亦由閣下承擔。

C. 在適用法律允許的最大範圍內，APPLE 軟件和服務是基於「現狀」和「現有」基礎提供，包括所有瑕疵且不提供任何形式的保證。APPLE 和 APPLE 的許可人（在第 8 和 9 條中統稱為「APPLE」）特此否認就 APPLE 軟件和服務作出任何明示、默示或法定保證及細則，包括但不限於有關適銷性、令人滿意的質量、是否適合作某特定用途、準確性、不受干擾地享用及不侵害第三方權利的默示保證和/或條件。

D. APPLE 並不擔保閣下可不受干擾地享用 APPLE 軟件和服務、APPLE 軟件包含的功能或所執行或提供的服務會符合閣下的要求、APPLE 軟件和服務將不受干擾地操作或毫無錯誤、任何服務將持續提供，或 APPLE 軟件或服務的瑕疵將被糾正，或 APPLE 軟件或服務將相容或可與任何第三方軟件、應用程式或第三方服務共同運作。安裝本 APPLE 軟件可能影響第三方軟件、應用程式或第三方服務以及 APPLE 產品和服務的可得性和可用性。

E. 閣下進一步確認，APPLE 軟件和服務並非專為用於若 APPLE 軟件或服務出現故障或時間延誤、或所提供的內容、數據或資料出現錯誤或不準確之處時，可能會導致人身傷亡或嚴重的有形或環境損害的情況或環境，包括但不限於操作核子設施、飛機導航或通訊系統、空中交通管制系統、生命維持機器或武器系統。

F. APPLE 或 APPLE 授權代表給予的口頭或書面資料或建議均不構成任何保證。如證實 APPLE 軟件或服務存有瑕疵，閣下須承擔所有必要的維修、修理或糾正的全部費用。部分司法管轄區不允許排除默示保證或對消費者的適用法定權利施加限制，因此上述排除和限制可能並不適用於閣下。

9. 責任限制。在適用法律不禁止的範圍內，在任何情況下，對由於閣下使用或無法使用 APPLE 軟件和服務、或連同 APPLE 軟件或服務使用任何第三方軟件、應用程式或服務所引起或與此有關的任何人身傷害或任何附帶的、特別的、間接的或後果性的損害賠償，包括但不限於利潤損失、數據混亂或損失、不能傳

播或接收任何數據或資料（包括但不限於課程說明、分派工作和材料）、業務中斷的損害賠償或任何其他商業損害賠償或損失，無論其成因及基於何種法律責任理論（合同、侵權或其他），APPLE、其關聯公司、代理人或高層管理人員一概無須負責，即使 APPLE 已獲告知發生該等損害賠償的可能性。部分司法管轄區不允許排除或限制人身傷害的法律責任，或附帶或後果性的損害賠償，因此這項限制規定可能不適用於閣下。在任何情況下，Apple 就所有損害賠償對閣下承擔的全部法律責任（除在涉及人身傷害的情況中根據適用法律規定的損害賠償外）不應超過二百五十美元 ($250.00)。即使前述補救措施未能達到其基本目的，上述責任限制仍將適用。在不違背本許可證任何其他條款的情況下，如果日本的消費者合約法案適用，而損害賠償是因為 APPLE 的故意不當行為或重大過失而產生，則限制 APPLE 因本身違約或侵權而產生此等損害賠償的法律責任條款將不適用。

10. 數碼證書。Apple 軟件具有接受 Apple 或第三方發放之數碼證書的功能。決定是否信賴 APPLE 或第三方發放的證書是閣下獨自的責任，閣下須獨自承擔使用數碼證書的風險。在適用法律允許的最大範圍內，APPLE 對於數碼證書的適銷性、是否適合作某特定用途、準確性、安全性或不侵犯第三方權利，概不作任何明示或默示的保證或陳述。閣下同意：(a) 閣下不會偽造或濫用任何證書；(b) 閣下將僅出於法律目的並按照任何適用的證書政策、證書實務作業基準或其他認證機構的業務實務披露使用數碼證書；(c) 閣下須獨自負責防止任何未經授權的使用者利用閣下的數碼證書；(d) 閣下須獨自負責防止任何未經授權的使用者利用與閣下的數碼證書關聯的私密金鑰；以及 (e) 對於任何閣下有理由相信已損毀的個人證書，閣下將予以撤銷。Apple 的證書政策和證書實務作業基準可以在這裡找到：https://www.apple.com/certificateauthority。

11. 出口管制。除美國法律及獲得 Apple 軟件的所在司法管轄區的法律授權外，閣下不得使用或以任何方式出口或轉口 Apple 軟件，特別是（但不以此為限）Apple 軟件不得出口或轉口 (a) 到任何遭美國禁運的國家/地區，或 (b) 給美國財政部之特別指定國民名單或美國商務部之被禁人士或機構名單或任何其他受限制方名單上的任何人士。閣下使用 Apple 軟件，即表示閣下聲明和保證閣下並非位於上述任何國家或地區，或列入上述任何名單。閣下並同意不會將 Apple 軟件用於美國法律禁止的任何目的，包括但不限於開發、設計、製造或生產導彈、核子、化學或生化武器。

12. 政府終端使用者。Apple 軟件和有關文件均屬「商業項目」（定義見 48 C.F.R.§2.101），涵蓋「商用電腦軟件」和「商用電腦軟件文件」（定義見 48 C.F.R.§12.212 或 48 C.F.R.§227.7202）並以適用者為準。在符合 48 C.F.R. §12.212 或 48 C.F.R. §227.7202–1 至 227.7202–4（以適用者為準）的規定下，商用電腦軟件和商用電腦軟件文件 (a) 只作為商業項目向美國政府的終端使用者授予許可，及 (b) 只附有根據本許可證條款及細則授予所有其他終端使用者的權利。未公開之權利則依照美國版權法予以保留。

13. 管轄法律和可分割性。本許可證受美國加利福尼亞州法律管轄並按該等法律解釋，但該州的法律衝突原則除外。本許可證不受《聯合國國際貨物銷售合同公約》管轄，其對本許可證的適用在此明確排除。如閣下是英國消費者，本許可證將受對閣下居住國家或地區具司法管轄權的法律管轄。如具有司法管轄權的法院因故裁定本許可證任何條款或其任何部分不可被強制執行，本許可證其餘條款或部分應繼續充分有效。

14. 完整協議；規管語言。本許可證構成閣下與 Apple 有關 Apple 軟件的全部協議，並取代與該標的事項有關的以前或現在的所有理解。本許可證的修訂或修改須經 Apple 簽署書面文件才具有約束力。本許可證的任何譯本僅僅為了滿足當地需要。如果英文本與任何非英文譯本有任何抵觸之處，在閣下所在司法管轄區法律不禁止的範圍內，應以本許可證的英文本為準。

15. 第三方確認。

A. Apple 軟件的若干部分可能使用或包含第三方的軟件及其他享有版權的材料。這些材料的確認、許可證條款和免責聲明包含在 Apple 軟件的電子文件中，閣下對這些材料的使用受其相應條款約束。使用

Google Safe Browsing 服務須遵守 Google 的服務條款 (https://policies.google.com/terms?hl=zh-HK) 和 Google 的私隱政策 (https://policies.google.com/privacy?hl=zh-HK)。

B. Apple 軟件內的某些軟件資料庫和其他第三方軟件屬免費軟件，並按 GNU 通用公共許可證 (GPL) 或 GNU 資料庫/較寬鬆通用公共許可證 (LGPL)（視情況而定）的條款特許使用。閣下透過 opensource@apple.com 向 Apple 提出書面請求後，即可按照 GPL 或 LGPL（視情況而定）的條款，免費獲得此等免費軟件原始程式碼的一份完整可機讀副本，但須支付載體、運輸和手續費。分發 GPL/LGPL 軟件旨在予人方便，但不作任何保證，即使對其適銷性或是否適合作某特定用途亦不作任何默示保證。Apple 軟件隨附一份 GPL 和 LGPL 副本。

C. MPEG-4 的使用。本產品乃依據 MPEG-4 系統專利組合許可證特許使用，以按照 MPEG-4 系統標準進行編碼，但與 (i) 以實質媒體儲存或複製且按照所有權基礎逐項支付之數據、和/或 (ii) 按照所有權基礎逐項支付並傳送給最終使用者以永久儲存和/或使用之數據有關的編碼，須就此取得附加許可證和支付特許使用費者除外。此等額外許可證可以向 MPEG LA, LLC 索取，詳情請瀏覽 https://www.mpegla.com。

本產品是依據 MPEG-4 視像專利組合許可證特許予消費者作個人的非商業用途，以 (i) 按照 MPEG-4 視像標準進行視訊編碼（下稱「MPEG-4 視訊」）及/或 (ii) 對從事個人非商業活動的消費者所編碼，及/或從 MPEG LA 許可提供 MPEG-4 視訊的視訊提供者獲取的 MPEG-4 視訊進行解碼。沒有就任何其他用途發出許可證或默示作任何其他用途。與宣傳推廣、內部和商業用途及許可證有關的進一步資料，可通過 MPEG LA, LLC 取得。詳見 https://www.mpegla.com。

D. H.264/AVC 通知。在 Apple 軟件包含 AVC 編碼和/或解碼功能的範圍內，H.264/AVC 的商業用途需要額外許可並受以下條文約束：本許可證許可本產品的 AVC 功能僅供消費者作個人的非商業用途，以 (i) 按照 AVC 標準（下稱「AVC 視訊」）進行視訊編碼，及/或 (ii) 對從事個人非商業活動的消費者所編碼的 AVC 視訊，及/或從特許提供 AVC 視訊的視訊提供者獲取的 AVC 視訊進行解碼。與其他使用及許可證有關的資料，可通過 MPEG LA L.L.C.取得。詳見 HTTPS://WWW.MPEGLA.COM。

E. AMR 通知。本產品的 Adaptive Multi-Rate（下稱「AMR」）編碼和解碼功能不允許用於進行流動語音通話，亦不允許用於 Windows 平台 QuickTime 架構上建立的任何電話產品。此外，本產品的 AMR 編碼和解碼功能也不允許用於流動通訊基礎系統，包括：基站、基站控制器/無線網絡控制器、交換中心、以及進出公共切換式網絡的閘道。

F. FAA 通知。通過 Apple 軟件顯示的航機狀況顯示 (Aircraft Situation Display) 和國家空域系統狀態資料 (National Airspace System Status Information) 數據（統稱「航班數據」）是由美國聯邦航空局 (FAA) 產生的。閣下同意在未事先獲得 FAA 書面同意的情況下，不向他人重新分發航班數據。FAA 和 Apple 不承認關於航班數據的使用和準確性的一切明示或默示擔保，包括對於適銷性和是否適合作某特定用途之默示保證。閣下同意對於因使用航班數據而引起之任何損失、損害賠償、索償、法律責任、費用、處罰或任何間接的、特殊的、從屬的、附帶的或後果性的損害賠償，FAA 及 Apple 不必共同或個別負上任何責任。Apple 軟件並非由 FAA 資助或認可。FAA 不負責技術或系統問題，閣下不應就此類問題或營運交通流量問題與 FAA 聯絡。

G. Adobe Color Profiles 的使用。閣下可以按照本許可證使用 Apple 軟件內的 Adobe Color Profile 軟件，但 Adobe 沒有任何義務為本協議下之 Color Profiles 提供任何支援，包括 Profiles 或者其他項目的升級或未來版本。除以上第 8 條和第 9 條規定外，在任何情況下，ADOBE 均不必就任何損害、索償或任何性質的費用對閣下負責。連同 Apple 軟件分發的 Adobe Color Profile 軟件，亦可在 Adobe 網站下載 (https://www.adobe.com)。

H. Gracenote® 使用者許可協議。本應用程式或裝置含 Gracenote, Inc.（美國加州 Emeryville 市）軟件（下稱「Gracenote」）。透過 Gracenote 公司的軟件（下稱「Gracenote 軟件」），本應用程式可從網上伺服器或嵌入式資料庫（統稱「Gracenote 伺服器」）進行磁碟及/或檔案辨識並取得與音樂相關的資訊，包括名稱、演出者、曲目和歌名資訊（下稱「Gracenote 資料」），以及執行其他功能。閣下可使用 Gracenote 資料，但僅可透過本應用程式或裝置專設的終端使用者功能使用。

閣下同意僅使用 Gracenote 資料、Gracenote 軟件和 Gracenote 伺服器作個人的非商業用途。閣下同意不將 Gracenote 軟件或任何 Gracenote 資料指派、複製、轉讓或傳輸給任何第三方。除本文明確允許的功能外，閣下同意不擅自使用或利用 GRACENOTE 資料、GRACENOTE 軟件或 GRACENOTE 伺服器。

閣下同意如果違反這些限制規定，閣下使用 Gracenote 資料、Gracenote 軟件和 Gracenote 伺服器的非專屬許可證即告終止。如果閣下的許可證終止，閣下同意立即停止使用任何和所有 Gracenote 資料、Gracenote 軟件和 Gracenote 伺服器。Gracenote 保留其在 Gracenote 資料、Gracenote 軟件以及 Gracenote 伺服器的所有權利，其中包括各項所有權。對於閣下所提供的資料，Gracenote 在任何情況下都無義務向閣下支付任何款項。閣下同意 Gracenote, Inc. 可依據本協議所賦予的權利，直接以其名義對你行使其權利。

Gracenote 服務會使用獨特的識別碼追蹤查詢，以作統計用途。這種隨機指定的數字識別碼，旨在使 Gracenote 服務能在無法識別閣下身分的情況下統計查詢次數。詳情請到 Gracenote 服務網頁參閱《Gracenote 私隱政策》。

Gracenote 軟件以及 Gracenote 資料的每一項，均「按現狀」特許閣下使用。對於 Gracenote 伺服器中的任何 Gracenote 資料之準確性，Gracenote 概不作任何陳述，亦不作任何明示或默示擔保。Gracenote 保留權利從 Gracenote 伺服器刪除資料，或根據 Gracenote 認為有充分理由之任何原因更改資料類別。Gracenote 不擔保 Gracenote 軟件或 Gracenote 伺服器毫無錯誤，亦不擔保 Gracenote 軟件或 Gracenote 伺服器將不受干擾地操作。Gracenote 並無義務向閣下提供全新經強化或附加的資料類型或類別（即使 Gracenote 將來可能會提供），並可隨時停止各項服務。GRACENOTE 不作任何明示或默示保證，包括但不限於對適銷性、是否適合作某特定用途、所有權和不侵權之默示保證。對於使用 GRACENOTE 軟件或任何 GRACENOTE 伺服器所取得的結果，GRACENOTE 概不作任何保證。在任何情況下，對於任何附帶的或後果性損害賠償，或任何利潤或收入損失，GRACENOTE 概不負責。

16. 雅虎搜尋服務限制。通過 Safari 提供的雅虎搜尋服務僅獲許可在以下國家和地區使用：阿根廷、阿魯巴、澳洲、奧地利、巴巴多斯、比利時、百慕達、巴西、保加利亞、加拿大、開曼群島、智利、中國大陸、香港、台灣、哥倫比亞、塞浦路斯、捷克共和國、丹麥、多明尼加共和國、厄瓜多爾、薩爾瓦多、芬蘭、法國、德國、希臘、格林納達、危地馬拉、匈牙利、冰島、印度、印尼、愛爾蘭、意大利、牙買加、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬來西亞、馬爾他、墨西哥、荷蘭、新西蘭、尼加拉瓜、挪威、巴拿馬、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、波多黎各、羅馬尼亞、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亞、南韓、西班牙、聖盧西亞、聖文森特、瑞典、瑞士、泰國、巴哈馬、特立尼達和多巴哥、土耳其、英國、烏拉圭、美國和委內瑞拉。

EA1855
2023 年 7 月 8 日

Apple Pay 附加條款及細則

這些 Apple Pay 附加條款及細則（下稱「附加條款」）補充了 macOS 軟件許可協議（下稱「許可證」）；許可證條款及這些附加條款同時規管閣下對在許可證下被視為「服務」之 Apple Pay 功能的使用。這些附加條款中以大寫字母表示的詞彙，具有許可證內訂明的含意。

1. 概述與使用限制

Apple Pay 可讓閣下以虛擬形式儲存獲 Apple Pay 功能支援的信用卡、扣賬卡和預付卡（包括 Apple Card）（下稱「獲支援卡」），並使用獲支援的 Mac 在網站內啟動或進行付款，以及追蹤訂單和檢視收據。Apple 軟件的 Apple Pay 功能可能僅在指定地區提供，以及僅適用於指定發卡機構、支付網絡和商戶。功能可能因地區、發卡機構及商戶而異。獲支援卡可能不時變更。

Apple Pay 僅供閣下個人使用，閣下只能配置自己的獲支援卡。如閣下要配置獲支援的公司卡，閣下聲明已得到閣下的僱主授權，而且閣下獲授權讓僱主受這些使用條款和通過使用此功能進行的所有交易約束。

閣下同意不會將 Apple Pay 用於非法或欺詐用途，或本許可證和這些附加條款禁止的任何其他用途。閣下進一步同意按照適用法律及法規使用 Apple Pay。閣下同意不干擾或擾亂 Apple Pay 的服務（包括以任何自動方式存取服務）、或連接到服務的任何伺服器或網絡、或連接到服務的任何網絡政策、規定或法規（包括任何未經授權存取、使用或監察數據或流量）。

2. 在 Mac 上使用

閣下可在獲支援的 Mac 上使用 Apple Pay，在通過 Safari 瀏覽的網站上啟動付款程序。此功能需要閣下擁有獲支援卡，並配置到獲支援的 iOS 裝置或 Apple Watch（下稱「獲支援裝置」）。當閣下在網站上使用 Apple Pay 結帳，閣下須以獲支援裝置授權該筆交易。

除這些附加條款規定的條款外，閣下在通過 Safari 瀏覽的網站上使用 Apple Pay 啟動付款程序時，還須遵守適用於閣下獲支援裝置的 Apple Pay 附加條款及細則。該等條款以提述方式納入本許可證內，閣下可前往以下位置查閱：iOS 裝置上的「設定」>「一般」>「關於本機」>「法律資料」>「許可證」，或 iOS 配對裝置上 Watch app 的「關於」>「法律資料」>「許可證」。獲支援裝置可能不時變更。

閣下在內置 Touch ID 的 MacBook Pro 上配置獲支援卡即可設定 Apple Pay，並使用 Apple Pay 在通過 Safari 瀏覽的網站上付款。要在這些 Mac 上使用 Apple Pay，閣下須擁有與活躍 iCloud 帳戶相關聯的獲支援卡。Apple Pay 只提供給年滿 13 歲或以上的個人，並可能受 iCloud 或獲支援卡的相關發卡機構施加的額外年齡限制。

3. Apple 與閣下的關係

Apple 不會處理付款，亦不對因閣下使用本功能而可能產生的付款、退貨、退款、獎勵、價值、折扣、訂單、訂單履行、或其他商業活動具有任何其他控制權。

閣下與發卡機構之間可能存在的持卡人協議條款，將繼續規限閣下對獲支援卡的使用，以及其與 Apple Pay 相關聯的用途。同樣，閣下使用 Apple Pay 功能購買任何商品或服務，皆須遵守該商戶的條款及細則。

Apple Card 僅在美國提供，由美國高盛銀行鹽湖城分行（下稱「Apple Card 發卡機構」）發行。當閣下

申請 Apple Card，即表示閣下申請向 Apple Card 發卡機構開立帳戶。Apple Card 僅提供給 18 歲或以上的人士（或更年長人士，視乎閣下所居住的州而定）。負責提供 Apple Card 的金融機構可能有變，閣下使用 Apple Card 也將受其條款及細則約束。

本許可證或這些附加條款內不會修改任何持卡人或商戶協議條款，或者適用於對 Apple Pay 功能之使用的其他條款及細則。該等條款將規限閣下對適用的 Apple Pay 功能之使用，以及在閣下獲支援 Mac 上的虛擬形式。

閣下同意 Apple 並非閣下的持卡人或商戶協議其中一方，而 Apple 亦無需就以下事項負責：(a) 於使用 Apple Pay 功能期間，任何付款卡、商業活動、交易、購物、訂單、訂單履行或收據之內容、準確性或無法提供；(b) 信貸的發放或對信貸資格的評估；(c) 發卡機構、商戶或其他第三方就閣下使用 Apple Pay 或「銀包」所作的相關活動；(d) 發卡機構、商戶或其他第三方就獲支援卡作出的決定；(e) 個別商戶計劃下的獎勵或儲值之累積或兌換；或 (f) 對預付卡提供資金或增值。有關付款卡或相關商業活動的所有糾紛或問題，請聯繫閣下的發卡機構或適用的商戶。

4. 私隱

當使用 Apple Pay 啟動擬在獲支援裝置上完成的付款交易時，Apple Pay 會以加密格式在閣下的 Mac 和獲支援裝置之間傳遞付款資料以完成交易。當使用 Apple Pay 在內置 Touch ID 的 MacBook Pro 上進行付款交易時，閣下的付款資料將於交易過程中以加密格式提供給網站。當在內置 Touch ID 的 MacBook Pro 上於 Apple Pay 新增付款卡時，有關閣下裝置的資料，例如是否已啟用某些裝置設定和裝置使用模式（例如裝置移動中的時間百分比、每星期的大約通話次數等）將會發送給 Apple，以確定閣下的資格和防止欺詐行為。通過閱讀與特定服務有關的私隱通知（包括關於 Apple Pay 與私隱，可在閣下的 iOS 裝置或 Mac 上、iOS 配對裝置的 Watch app 內或前往 https://www.apple.com/hk/legal/privacy 查閱），閣下可以深入了解在使用 Apple Pay 的過程中所收集、使用或共享的個人資料。閣下使用 Apple Pay，即表示同意和允許 Apple 及其附屬公司和代理人傳輸、收集、維護、處理和使用所有上述資料，以提供 Apple Pay 功能。

5. 保安

Apple Pay 會以虛擬形式儲存閣下的獲支援卡。閣下理解並同意向第三方提供閣下裝置的驗證碼或密碼，或允許第三方加入指紋以在獲支援裝置或 Mac 上使用 Touch ID，即可透過 Mac 在網站上使用 Apple Pay 付款。閣下須自行負責維護閣下裝置及適用的驗證碼和密碼之安全。閣下同意，如閣下遺失裝置或與他人共享裝置存取權，或如閣下對 macOS 作出未經授權的修改，Apple 概不負責。

如閣下的裝置遺失或被盜，而閣下有啟用「尋找」功能，閣下可透過「尋找」功能或 https://www.icloud.com 讓裝置進入「遺失模式」，嘗試暫停在裝置上以獲支援的虛擬卡付款的功能。閣下也可以清除個人裝置，嘗試暫停在裝置上以獲支援的虛擬卡付款的功能。閣下亦應聯絡獲支援卡的發卡機構，防止他人未經授權存取閣下獲支援的虛擬卡。

如閣下報告或 Apple 懷疑有欺詐或詐騙活動，閣下同意在任何調查中與 Apple 合作，並使用我們規定的任何防欺詐措施。

6. 法律責任限制

除本許可證載明的免責聲明和法律責任限制外，APPLE 亦不對使用 APPLE PAY 功能進行的購買、支

付、交易、訂單、訂單履行、收據資料、或其他商業活動承擔任何法律責任。閣下並同意獨自檢視閣下可能與發卡機構、支付網絡或商戶之間訂立的協議，以解決與閣下的獲支援卡、獲支援的虛擬卡和相關商業活動有關的任何問題或爭議。

हिंदी

APPLE INC.
macOS Sonoma के लिए सॉफ़्टवेयर लाइसेंस समझौता

Apple ब्रांडेड सिस्टम पर उपयोग करने के लिए

कृपया APPLE सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने से पहले इस सॉफ़्टवेयर लाइसेंस अनुबंध ("लाइसेंस") को ध्यान से पढ़ें। APPLE सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके आप इस लाइसेंस की शर्तों को स्वीकार करने की सहमति देते हैं। यदि आप इस लाइसेंस की शर्तों से सहमत नहीं हैं तो APPLE सॉफ़्टवेयर को इंस्टॉल न करें और/या उसका उपयोग न करें और यदि शर्तों के विकल्प "सहमत" या "असहमत" दिए गए हों तो, "असहमत" पर क्लिक करें। यदि आपको किसी APPLE हार्डवेयर की खरीदारी के साथ APPLE सॉफ़्टवेयर मिला है और यदि आप इस लाइसेंस की शर्तों से सहमत नहीं हैं तो आप APPLE की वापसी नीति के तहत वापसी अवधि के अंदर धन वापसी के लिए संपूर्ण APPLE हार्डवेयर/ सॉफ़्टवेयर पैकेज को APPLE STORE या उस प्राधिकृत वितरक के पास वापस दे सकते हैं जहाँ से आपने इसे लिया था। APPLE की वापसी नीति https://www.apple.com/in/legal/sales-support/ पर देखी जा सकती है। रिफंड पाने के लिए आपको पूरा हार्डवेयर/सॉफ़्टवेयर पैकेज वापस करना होगा।

महत्वपूर्ण नोट: इस सॉफ़्टवेयर को सामग्री का पुनः उत्पादन करने, संशोधित करने, प्रकाशित करने या वितरित करने के लिए तब तक उपयोग किया जा सकता है जब तक कॉपीराइट न की गई सामग्री, ऐसी सामग्री जिसका कॉपीराइट आपके पास हो या ऐसी सामग्री जिसके पुनः उत्पादन, संशोधन, प्रकाशन या वितरण के लिए आप प्राधिकृत हों या आपको कानूनी रूप से इसकी अनुमति हो, को केवल पुनः उत्पादित करने, संशोधित करने, प्रकाशित करने और वितरित करने का लाइसेंस आपके पास है। यदि आप किसी सामग्री को कॉपी करने, संशोधित करने, प्रकाशित करने या वितरित करने के अपने अधिकार के बारे में अनिश्चित हैं, तो आपको अपने कानूनी सलाहकार से संपर्क करना चाहिए।

1. सामान्य।
क. Apple सॉफ़्टवेयर (जिसमें बूट ROM कोड शामिल है), कोई भी तृतीय पक्ष सॉफ़्टवेयर, प्रलेखन, इंटरफ़ेस, कंटेंट, फ़ॉन्ट और कोई भी डेटा जो आपके डिवाइस ("मूल Apple सॉफ़्टवेयर") के साथ आया है, जिसे फ़ीचर संवर्धन, सॉफ़्टवेयर अपडेट सुरक्षा प्रतिक्रियाएँ, सिस्टम फ़ाइलें या आपके डिवाइस या समर्थित पेरिफ़ेरल डिवाइस के लिए Apple द्वारा प्रदान किया गया सिस्टम रीस्टोर सॉफ़्टवेयर ("Apple सॉफ़्टवेयर परिवर्तन") द्वारा अपडेट किया जा सकता है या बदला जा सकता है, चाहे यह Apple-ब्रांडेड हार्डवेयर पर, आंतरिक संग्रहण पर, हटाने योग्य मीडिया पर, डिस्क पर, रीड ओनली मेमोरी या किसी अन्य मीडिया अथवा किसी अन्य रूप (मूल Apple सॉफ़्टवेयर और Apple सॉफ़्टवेयर अपडेट को सामूहिक रूप से "Apple सॉफ़्टवेयर" कहा गया है) में पहले से इंस्टॉल हो, को लाइसेंस Apple Inc. ("Apple") द्वारा आपको केवल इस लाइसेंस की शर्तों के अधीन उपयोग के लिए दिया गया है तथा इसे बेचा नहीं गया है। Apple और/या Apple के लाइसेंसकर्ता, Apple सॉफ़्टवेयर का स्वामित्व अपने पास रखते हैं और उन सभी अधिकारों को अपने पास सुरक्षित रखते हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से आपको प्रदान नहीं किया गया है। आप सहमति देते हैं कि इस लाइसेंस की शर्तें किसी भी Apple-ब्रांडेड ऐप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर प्रोडक्ट पर लागू होंगी जो हो सकता है कि आपके Apple-ब्रांडेड हार्डवेयर पर पहले से इंस्टॉल हो, यदि ऐसा प्रोडक्ट एक अलग लाइसेंस के साथ नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में आप इस बात से भी सहमत होते हैं कि उस लाइसेंस की शर्तें आपके उस प्रोडक्ट का उपयोग नियंत्रित करेंगी।

ख. Apple अपने विवेकाधिकार से भावी Apple सॉफ़्टवेयर परिवर्तन उपलब्ध करा सकता है। Apple सॉफ़्टवेयर परिवर्तन, यदि कोई हो, आवश्यक नहीं कि सभी मौजूदा सॉफ़्टवेयर विशेषताओं या नई विशेषताओं को शामिल करे जिन्हें Apple नए या अन्य Apple-ब्रांडेड कंप्यूटर मॉडल के लिए रिलीज़ करता है। इस लाइसेंस की शर्तें Apple द्वारा प्रदान किए गए किसी भी Apple सॉफ़्टवेयर

परिवर्तनों को नियंत्रित करेंगी, जब तक कि ऐसे Apple सॉफ़्टवेयर परिवर्तन एक अलग लाइसेंस के साथ नहीं आते हैं, जिस स्थिति में उस लाइसेंस की शर्तें लागू होंगी।

ग. Apple सॉफ़्टवेयर में मौजूद शीर्षक और बौद्धिक संपदा अधिकार तथा Apple सॉफ़्टवेयर द्वारा प्रदर्शित कोई भी कंटेंट या ऐसा कंटेंट जिसे Apple सॉफ़्टवेयर द्वारा ऐक्सेस किया गया हो, वह कंटेंट उस संबंधित कंटेंट के स्वामी का होता है। ऐसे कंटेट को कॉपीराइट या अन्य बौद्धिक संपदा कानूनों और अनुबंधों द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, और यह ऐसे कंटेट प्रदान करने वाले तीसरे पक्ष के उपयोग की शर्तों के अधीन हो सकता है। यहाँ बताई गई बातों के अलावा, यह लाइसेंस आपको इस प्रकार के कंटेंट का उपयोग करने का अधिकार नहीं देता है और न ही इस प्रकार का कंटेंट आपको निरंतर उपलब्ध कराए जाने की गारंटी देता है। आपको News या Maps के माध्यम से ऐक्सेस की गई किसी भी छवि को स्टैंड-अलोन फ़ाइल के रूप में पुनः प्रकाशन, पुनः स्थानांतरण या पुन: उत्पादन के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

2. अनुमत लाइसेंस के उपयोग और प्रतिबंध।

क. पहले से इंस्टॉल किया गया और एकल-कॉपी वाला Apple सॉफ़्टवेयर लाइसेंस। इस लाइसेंस के नियम और शर्तों के तहत, जब तक आप Mac App Store से, किसी ऑटोमैटिक डाउनलोड द्वारा या वॉल्यूम लाइसेंस, रखरखाव या Apple से अन्य लिखित अनुबंध के तहत Apple सॉफ़्टवेयर को प्राप्त नहीं करते तब तक आपको किसी एकल Apple-ब्रांडेड कंप्यूटर पर कभी भी एक बार Apple सॉफ़्टवेयर की एक (1) कॉपी इंस्टॉल करने, उपयोग करने और रन करने के लिए सीमित, गैर विशिष्ट लाइसेंस दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको Apple-ब्रांडेड हार्डवेयर पर पहले से इंस्टॉल किया हुआ Apple सॉफ़्टवेयर प्राप्त है, तो आप पर ये एकल-कॉपी लाइसेंस शर्तें लागू होती हैं।

ख. Mac App Store लाइसेंस। यदि आप Apple सॉफ़्टवेयर के लिए Mac App Store से या ऑटोमैटिक डाउनलोड द्वारा लाइसेंस प्राप्त करते हैं, तो इस लाइसेंस के नियम और शर्तों के अनुसार तथा Apple Media Services के नियम व शर्तों (https://www.apple.com/in/legal/internet-services/itunes/) में निर्धारित सेवा व कंटेंट उपयोग नियमों (“उपयोग के नियम”) से प्राप्त अनुमति के अनुसार, आपको सीमित, गैर हस्तांतरणीय, गैर विशिष्ट लाइसेंस प्रदान किया जाता है:

(i) व्यक्तिगत, गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए डाउनलोड, इंस्टॉल, उपयोग और रन करने के लिए, प्रत्येक Apple-ब्रांडेड कंप्यूटर पर सीधे Apple सॉफ़्टवेयर की एक (1) कॉपी, जिस पर macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave, या macOS High Sierra ("Mac कंप्यूटर") चल रहा है, जिसका स्वामित्व या नियंत्रण आपके पास है;

(ii) यदि आपका कोई वाणिज्यिक उपक्रम या शैक्षणिक संस्थान है, तो Apple सॉफ़्टवेयर की एक (1) कॉपी को डाउनलोड, इंस्टॉल, उपयोग और रन करने के लिए या तो: (क) आपके स्वामित्व या नियंत्रण वाले हर उस Mac कंप्यूटर पर एक व्यक्ति द्वारा या (ख) किसी एक शेयर किए गए Mac कंप्यूटर पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा उपयोग करें। उदाहरण के तौर पर एक अकेला कर्मचारी, कर्मचारी के डेस्कटॉप Mac Computer तथा लैपटॉप Mac Computer दोनो पर ही Apple सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकता है या बहुत सारे छात्र, संसाधन केन्द्र या लाइब्रेरी में स्थित किसी Mac Computer पर Apple सॉफ़्टवेयर का क्रमिक रूप से उपयोग कर सकते हैं; और

(iii) वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम वातावरण के भीतर, Apple सॉफ़्टवेयर, या किसी पूर्व macOS या OS X ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ़्टवेयर या Apple सॉफ़्टवेयर के बाद के रिलीज़ की दो (2) अतिरिक्त प्रतियों या इंस्टेंसेस को इंस्टॉल, उपयोग और चलाने के लिए आपके स्वामित्व या नियंत्रण वाला प्रत्येक Apple-ब्रांडेड कंप्यूटर, जो पहले से ही इन उद्देश्यों के लिए Apple सॉफ़्टवेयर चला रहा है: (क) सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट; (ख) सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान टेस्टिंग; (ग) macOS Server का

उपयोग; या (घ) निजी, गैर-वाणिज्यिक उपयोग।

अनुभाग 3 की स्पष्ट अनुमतियों के अतिरिक्त ऊपर दिए गए अनुभाग 2ख(iii) में निर्धारित अनुमतियों के अनुसार सर्विस ब्यूरो, समय-साझाकरण, टर्मिनल-साझाकरण या अन्य इसी प्रकार की सेवाओं के संबंध में Apple सॉफ़्टवेयर की वर्चुअल कॉपियों या अन्य सिस्टमों का उपयोग करने की आपको अनुमति नहीं है। इस अनुभाग 2ख की स्पष्ट अनुमतियों के अतिरिक्त आप Apple सॉफ़्टवेयर का उपयोग Apple द्वारा संचालित किसी भी सिस्टम सॉफ़्टवेयर को रन करने के लिए नहीं कर सकते, जिसमें Mac कंप्यूटर पर आभासी ऑपरेटिंग सिस्टम परिवेश वाले iOS, iPadOS, watchOS या tvOS शामिल हैं।

ग. वॉल्यूम या रखरखाव लाइसेंस। यदि आपने Apple सॉफ़्टवेयर को Apple के साथ वॉल्यूम या रखरखाव लाइसेंस प्रोग्राम के अंतर्गत प्राप्त किया है, तो आपके स्वामित्व वाले या आपके नियंत्रण वाले Apple-ब्रांडेड कंप्यूटर पर Apple सॉफ़्टवेयर डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने, उपयोग और रन करने के लिए प्रतियों की संख्या का निर्धारण आपके वॉल्यूम या रखरखाव लाइसेंस की शर्तों के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा Apple द्वारा लिखित इस बात से भी आप सहमत हैं कि वॉल्यूम और रखरखाव लाइसेंस के अंतर्गत प्राप्त Apple सॉफ़्टवेयर के आपके उपयोग पर इस लाइसेंस के अन्य सभी नियम और शर्तें लागू होंगी।

घ. सिस्टम आवश्यकताएँ; Apple ID. कृपया ध्यान रखें कि Apple सॉफ़्टवेयर Apple द्वारा निर्देशित विशिष्ट सिस्टम आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाले केवल Apple-ब्रांडेड हार्डवेयर पर समर्थित है। इसके अलावा, Apple सॉफ़्टवेयर और कुछ सेवाओं की विशेष सुविधाओं का उपयोग करने के लिए और उन्हें ऐक्सेस करने के लिए (जैसा कि अनुभाग 6 में निर्धारित है) आपको एक विशिष्ट उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड संयोजन के लिए आवेदन करने की आवश्यकता हो सकती है जिसे Apple ID कहा जाता है।

ङ. फ़ॉन्ट। इस लाइसेंस के नियम व शर्तों के अधीन, Apple सॉफ़्टवेयर को रन करने के दौरान कंटेंट को दिखाने और प्रिंट करने के लिए आप Apple सॉफ़्टवेयर के साथ मिले फ़ॉन्ट का उपयोग कर सकते हैं; हालाँकि, यदि संबंधित फ़ॉन्ट से जुड़े एम्बेडिंग प्रतिबंधों द्वारा अनुमति दी जाती है तो आप कंटेंट में केवल फ़ॉन्ट एम्बेड कर सकते हैं। यह एम्बेडिंग प्रतिबंध आपको फ़ॉन्ट बुक/प्रीव्यू/फ़ॉन्ट जानकारी दिखाएँ पैनल में मिल सकते हैं।

च. वॉइस; लाइव कैप्शन। इस लाइसेंस के नियम व शर्तों के अधीन, आप ये कर सकते हैं: (i) (1) Apple सॉफ़्टवेयर चलाते समय और (2) अपने व्यक्तिगत, गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए अपने स्वयं के मूल कंटेंट और प्रोजेक्ट बनाने के लिए; Apple सॉफ़्टवेयर ("सिस्टम वॉइस") में शामिल सिस्टम वॉइस का उपयोग कर सकते हैं (ii) Apple सॉफ़्टवेयर ("लाइव कैप्शन") द्वारा रियल टाइम में डिवाइस पर स्वचालित रूप से जेनरेट किए गए लाइव कैप्शन का उपयोग कर सकते हैं, चाहे उसे FaceTime कॉल के दौरान या अन्यथा, केवल आपके व्यक्तिगत, गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए जेनरेट किया गया हो; और (iii) अपने व्यक्तिगत, गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए अपनी व्यक्तिगत आवाज़ का उपयोग करके डिवाइस पर अपनी आवाज़ जैसी लगने वाली एक आवाज़ ("पर्सनल वॉइस") बनाने के लिए पर्सनल वॉइस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। इस लाइसेंस द्वारा सिस्टम वॉयस लाइव कैप्शन या पर्सनल वॉइस के किसी अन्य निर्माण या उपयोग की अनुमति नहीं है जिसमें लाभ, गैर-लाभकारी, सार्वजनिक साझाकरण या व्यावसायिक संदर्भ में किसी भी सिस्टम वॉइस, लाइव कैप्शन या पर्सनल वॉइस के उपयोग, पुनरुत्पादन, डिस्प्ले, प्रदर्शन, रिकॉर्डिंग, प्रकाशन या पुनर्वितरण शामिल हैं, लेकिन यह इन सीमित नहीं है।

छ. Photos ऐप की सुविधाएँ और समर्थन। Apple सॉफ़्टवेयर का Photos ऐप्लिकेशन (“Photos ऐप”) कुछ वीडियो और फ़ोटो फ़ॉर्मेट का समर्थन नहीं कर सकता। Photos ऐप की कुछ सुविधाओं का उपयोग आपके कैमरे की सुविधाओं पर निर्भर करता है। Photos ऐप और किसी अन्य Apple या तृतीय पक्ष सेवाओं के साथ तस्वीरें सिंक्रोनाइज़ करने से डेटा नष्ट हो सकता है। Photos ऐप के स्लाइड शो ग्राफ़िक, म्यूज़िक और थीम, केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए हैं जिन्हें आपने स्लाइड शो में Photos ऐप का उपयोग कर बनाया है। आप Photos ऐप के अंतर्गत पाई गई या उसके भाग के रूप में प्रदान की गई किसी भी तस्वीर, छवि,

ग्राफ़िक, आर्टवर्क, ऑडियो, वीडियो या ऐसी संपत्ति (“डिजिटल सामग्री”) को वाणिज्यिक उद्देश्य या अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते या उसे वितरित नहीं कर सकते या अन्यथा Photos ऐप के भाग के रूप में डिजिटल सामग्री का उपयोग उसके अभिप्रेत उपयोग के उसके संदर्भ के बाहर नहीं कर सकते हैं।

ज. कंटेंट कैशिंग की सुविधाएँ।

1. इस हद तक कि Apple और/या उसके सहयोगी Apple सॉफ़्टवेयर के कुछ फ़ीचर्स ("सामग्री कैशिंग फ़ीचर्स") को कैशिंग के लिए विशेष सॉफ़्टवेयर और/या कंटेंट उपलब्ध कराते हैं (उदाहरण के लिए, Mac App Store से लागू कंटेंट) ("Apple योग्य कंटेंट"), ऐसे Apple योग्य कंटेंट को स्वचालित रूप से डाउनलोड और स्थानीय रूप से आपके Apple-ब्रांडेड कंप्यूटर (इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, ऐसे Apple-ब्रांडेड कंप्यूटर को "कैशिंग सक्षम Mac" के रूप में संदर्भित किया जाता है) पर कैश कर सकते हैं जो Apple सॉफ़्टवेयर चला रहा है। **Apple सॉफ़्टवेयर की कंटेंट कैशिंग सुविधाएँ उपयोग करके, आप सहमति देते हैं कि Apple आपके कैशिंग सक्षम Mac पर उक्त Apple मान्य कंटेंट को डाउनलोड कर सकता है और कैश रख सकता है।** आप अपने कैशिंग सक्षम Mac पर सिस्टम सेटिंग के अंतर्गत साझाकरण पर जाकर किसी भी समय Apple सॉफ़्टवेयर की कंटेंट कैशिंग सुविधाएँ बंद कर सकते हैं।

2. Apple सॉफ़्टवेयर की कंटेंट कैशिंग सुविधाएँ केवल आपके स्वामित्व या नियंत्रण वाले कैशिंग सक्षम Mac पर उपयोग के लिए और आपके घर, कंपनी या संगठन के भीतर अधिकृत अंतिम उपयोगकर् को उक्त Apple मान्य कंटेंट की तेज़ी से डिलीवरी करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए प्रदान की जाती हैं। आप समझते हैं कि ऐसे उपयोगकर्ता को Apple मान्य कंटेंट प्राप्त होने से पहले Apple से अलग से प्रमाणन लेने की आवश्यकता हो सकती है और यह कि आपके कैशिंग सक्षम Mac के उपयोग द्वारा Apple मान्य कंटेंट की तेज़ डिलीवरी से उन शर्तों में संशोधन नहीं होगा जिनके अंतर्गत आपको या आपके अंतिम उपयोगकर्ता को उक्त Apple मान्य कंटेंट प्राप्त होता है।

3. आप स्वीकार करते हैं और सहमति देते हैं कि Apple मान्य कंटेंट का समस्त उपयोग लागू होने वाली उन लाइसेंस शर्तों के अधीन आता है जिनसे कैश किए जाने वाले Apple मान्य कंटेंट का प्रकार नियंत्रित होता है। इन शर्तों में Apple मीडिया सेवा के नियम व शर्तें, iCloud नियम व शर्तें, iTunes U प्रशिक्षक अनुबंध, iTunes U सॉफ़्टवेयर लाइसेंस अनुबंध और/या लागू होने वाली वे लाइसेंस शर्तें शामिल हो सकती हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है जो डाउनलोड किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर के साथ शामिल हैं, सिवाय उस स्थिति के जबकि डाउनलोड के साथ उसका अपना अलग लाइसेंस अनुबंध शामिल नहीं था, डाउनलोड के साथ उसका अपना अलग लाइसेंस अनुबंध शामिल होने की स्थिति में बाद वाला अनुबंध लागू होगा। Apple सॉफ़्टवेयर लाइसेंस अनुबंधों (SLAs) की सूची यहाँ मिल सकती है: https://www.apple.com/in/legal/sla/। आप स्वीकार करते हैं और सहमति देते हैं कि आपके कैशिंग सक्षम Mac पर कंटेंट कैशिंग सुविधाओं के उपयोग और Apple मान्य कंटेंट के संग्रहण से उस सीमा से अधिक कोई अधिकार हस्तांतरित नहीं होते हैं जो आपको Apple मान्य कंटेंट की लागू अनुबंध शर्तों में दिए गए हैं और इससे किसी भी Apple मान्य कंटेंट में या किसी अन्य कॉपीराइट स्वामी के किसी भी अधिकार की प्राप्ति, मुक्ति या अन्य सीमा निर्मित नहीं होगी।

4. आप ऐसे नेटवर्क पर कंटेंट कैशिंग सुविधाएँ सक्षम रखते हुए अपना कैशिंग सक्षम Mac उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं है जिसका स्वामित्व या नियंत्रण आपके पास नहीं है (या जिनके ऐसे उद्देश्यों के लिए आप कानूनी तौर से अधिकृत नहीं हैं) अथवा ऐसे अंतिम उपयोगकर्ता को Apple मान्य कंटेंट की ऐक्सेस देने के लिए अधिकृत नहीं हैं जो आपके घर, कंपनी या संगठन से बाहर हैं। आप केवल अपने व्यक्तिगत, गैर-वाणिज्यिक उपयोग अथवा अपनी कंपनी या संगठन के भीतर आंतरिक उपयोग के लिए कंटेंट कैशिंग सुविधाएँ उपयोग करने के लिए तथा इस दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से अनुमति दिए गए उपयोग के लिए सहमत हैं। आप किसी ऐसे तृतीय पक्ष को सेवा नहीं दे सकते हैं जो कंटेंट कैशिंग सुविधाएँ द्वारा दी जाने वाली सेवाओं या जानकारी से संबद्ध है या इनका लाभ उठाता है अथवा किसी भी प्रकार से कंटेंट कैशिंग सुविधाओं का उपयोग करता है।

5. Apple सॉफ़्टवेयर की कंटेंट कैशिंग सुविधाएँ सक्षम करके, आप सहमति देते हैं कि Apple द्वारा आपके कैशिंग सक्षम Mac पर Apple मान्य कंटेंट को संग्रहित, सुरक्षित किया जा सकता है और निगरानी रखी जा सकती है और वह आपके कैशिंग सक्षम Mac और संबंधित नेटवर्क से जुड़ी तकनीकी जानकारी एकत्र और उपयोग कर सकता है जिसमें उक्त उद्देश्यों के लिए हार्डवेयर पहचानकर्ता और IP पते शामिल हैं परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। आप सहमति देते हैं कि आप Apple सॉफ़्टवेयर, सेवाओं, Apple मान्य कंटेंट या अन्य Apple सॉफ़्टवेयर या तकनीक में अथवा इसके द्वारा लागू Apple की सत्यापन, संग्रहण या प्रमाणन प्रणालियों, डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल अधिकार प्रबंधन या अन्य सुरक्षा प्रणालियों को अथवा ऐसा करने में अन्य पक्षों को सक्षम किए जाने को अक्षम, बाधित, हैक नहीं करेंगे, उसमें गतिरोध उत्पन्न नहीं करेंगे या अन्य प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

6. Apple के पास आपके कैशिंग सक्षम Mac पर Apple मान्य कंटेंट (उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आपके द्वारा पहले कैश किया गया कंटेंट बाद में कैशिंग के लिए उपलब्ध न हो) की कैशिंग के लिए किसी भी समय उपलब्धता रोकने और आपके कैशिंग सक्षम Mac से किसी भी Apple मान्य कंटेंट को हटाने का विवेकाधीन अधिकार सुरक्षित है और उक्त प्रकरण में Apple की आपके प्रति कोई देयता नहीं होगी। आप समझते हैं कि हो सकता है कि Apple मान्य कंटेंट की उक्त कैशिंग सभी देशों या क्षेत्रों में उपलब्ध न हो। आप किसी भी समय कैश किए गए Apple मान्य कंटेंट को हटा सकते हैं और कंटेंट कैशिंग सुविधाएँ अक्षम कर सकते हैं।

झ. रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। इस लाइसेंस के नियम व शर्तों के अधीन, जब किसी अन्य कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (हर एक "डिवाइस") से Apple सॉफ़्टवेयर (इस सेक्शन के उद्देश्य के लिए जैसे Apple-ब्रांडेड कंप्यूटर का अर्थ है "Home Mac") पर चल रहे Apple-ब्रांडेड कंप्यूटर को स्क्रीन साझाकरण सुविधा द्वारा या किसी अन्य तरीके से दूरस्थ रूप से कनेक्ट करने के दौरान:

(i) Home Mac पर चल रहे और दिखाई दे रहे Apple सॉफ़्टवेयर के ग्राफ़िकल डेस्कटॉप सत्र को नियंत्रित करने के लिए कभी भी एक बार केवल एक (1) डिवाइस को ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूरस्थ रूप से कनेक्ट किया जा सकता है; और

(II) Home Mac पर चल रहे और दिखाई दे रहे Apple सॉफ़्टवेयर के उसी ग्राफ़िकल डेस्कटॉप सत्र का साथ-साथ निरीक्षण करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए उसी समय उचित संख्या में डिवाइसों को दूरस्थ रूप से कनेक्ट किया जा सकता है, जब तक कि वे Apple सॉफ़्टवेयर को किसी भी तरह से नियंत्रित न करते हों; लेकिन

(III) Apple सॉफ़्टवेयर के किसी अलग ग्राफ़िकल डेस्कटॉप सत्र को नियंत्रित करने के लिए जो Home Mac पर चल रहे और दिखाई दे रहे Apple सॉफ़्टवेयर से भिन्न है, कभी भी एक बार केवल एक (1) डिवाइस को ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूरस्थ रूप से कनेक्ट किया जा सकता है और ऐसा कनेक्शन केवल Apple सॉफ़्टवेयर की स्क्रीन साझाकरण सुविधा द्वारा किया जा सकता है।

इस सेक्शन 2झ में या सेक्शन 3 में स्पष्ट रूप से दी गई अनुमति को छोड़कर या Apple द्वारा अन्यथा लाइसेंस दिए जाने की स्थिति को छोड़कर आप Apple सॉफ़्टवेयर या उसकी किसी भी कार्यक्षमता का सर्विस ब्यूरो, समय-साझाकरण, टर्मिनल साझाकरण या अन्य इसी प्रकार की सेवाओं के संबंध में उपयोग न करने के लिए सहमत होते हैं, चाहे ऐसी सेवाएँ आपके स्वयं के संगठन में या तृतीय पक्ष द्वारा प्रदान की गई हों।

ञ. अन्य उपयोग प्रतिबंध। इस लाइसेंस में दी गई अनुमतियाँ आपको Apple सॉफ़्टवेयर को किसी भी गैर-Apple-ब्रांडेड कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने, उपयोग करने या रन करने की या अन्य लोगों को ऐसा करने में सक्षम करने की अनुमति नहीं देती हैं और आप ऐसा न करने पर सहमत भी होते हैं। आप सहमत होते हैं कि आप Apple सॉफ़्टवेयर में शामिल या उस पर चिपकाई गई किसी भी तरह की स्वामी संबंधी सूचनाएँ (इनमें ट्रेडमार्क और कॉपीराइट सूचनाएँ शामिल हैं) को हटा, धुँधला या परिवर्तित नहीं करेंगे। इस लाइसेंस की शर्तों द्वारा अन्यथा अनुमति दिए जाने या Apple द्वारा अन्यथा लाइसेंस दिए जाने की स्थिति को छोड़कर: (i) एक बार में केवल एक

उपयोगकर्ता ही Apple सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकता है, और (ii) आप Apple सॉफ़्टवेयर को ऐसे नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं करा सकते जहाँ एक ही समय पर एकाधिक कंप्यूटरों द्वारा उसे रन या उपयोग किया जा सके। अनुभाग 3 में स्पष्ट रूप से दी गई अनुमति के अतिरिक्त आप Apple सॉफ़्टवेयर को किराए या लीज़ पर नहीं दे सकते, उसकी बिक्री, उसका पुनः वितरण या उसका सबलाइसेंस नहीं कर सकते हैं।

ट. बैकअप कॉपी। आप केवल बैकअप के उद्देश्य से Apple सॉफ़्टवेयर (Boot ROM कोड और अन्य Apple फ़र्मवेयर को छोड़कर जो Apple-ब्रांडेड हार्डवेयर पर एम्बेडेड किए गए हैं या अन्य तरह से उसमें मौजूद है) की मशीन-पठनीय रूप में कॉपी बना सकते हैं; बशर्ते कि बैकअप कॉपी में सभी कॉपीराइट या अन्य स्वामित्व सूचनाएँ अपने मूल रूप में शामिल हों। Apple Boot ROM कोड और फ़र्मवेयर केवल Apple-ब्रांडेड हार्डवेयर पर उपयोग किए जाने के लिए प्रदान किया गया है और आप Apple Boot ROM कोड या फ़र्मवेयर या उसके किसी भी भाग को कॉपी, संशोधित या पुनः वितरित नहीं कर सकते।

ठ. मौजूदा सॉफ़्टवेयर का माइग्रेशन। यदि आप एक Apple-ब्रांडेड कंप्यूटर से दूसरे Apple-ब्रांडेड कंप्यूटर पर सॉफ़्टवेयर का स्थानांतरण करने के लिए सेटअप/माइग्रेशन सहायक का उपयोग करते हैं तो कृपया यह याद रखें कि सॉफ़्टवेयर की मूल कॉपी का किसी अन्य कंप्यूटर पर स्थानांतरण होने के बाद उसका वर्तमान कंप्यूटर पर निरंतर उपयोग निषिद्ध हो सकता है, जब तक कि उन दोनों कंप्यूटर पर आपके पास उस सॉफ़्टवेयर की लाइसेंस कॉपी नहीं है। आपको लागू नियम व शर्तों के लिए संबंधित सॉफ़्टवेयर लाइसेंस अनुबंध जाँचना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि तृतीय पक्ष सॉफ़्टवेयर और सेवाएँ इस Apple सॉफ़्टवेयर के संगत न हों और इसलिए इस Apple सॉफ़्टवेयर के इंस्टॉलेशन से ऐसे तृतीय पक्ष सॉफ़्टवेयर और सेवाओं की उपलब्धता और उपयोगिता प्रभावित हो सकती है।

ड. ओपन सोर्स। Apple सॉफ़्टवेयर के कुछ घटक, Apple सॉफ़्टवेयर के साथ शामिल तृतीय पक्ष ओपन सोर्स प्रोग्राम, Apple द्वारा उसकी ओपन सोर्स वेबसाइट (https://www.opensource.apple.com/) (सामूहिक रूप से "ओपन सोर्स वाले घटक") पर उपलब्ध कराए गए हैं या कराए जा सकते हैं। आप केवल इन ओपन सोर्स भागों को संशोधित या प्रतिस्थापित कर सकते हैं; बशर्ते कि: (i) परिणामित संशोधित Apple सॉफ़्टवेयर का उपयोग असंशोधित Apple सॉफ़्टवेयर के स्थान पर, आपके स्वामित्व वाले या आपके द्वारा नियंत्रित Apple-ब्रांडेड कंप्यूटर पर किया गया हो, जब तक कि प्रत्येक ऐसे Apple कंप्यूटर पर Apple सॉफ़्टवेयर की उचित लाइसेंस कॉपी हो; और (ii) आप इस लाइसेंस की शर्तों और अन्य किसी भी लागू लाइसेंस शर्तों का अन्यथा पालन करते हों जो ओपन सोर्स भागों के उपयोग को नियंत्रित करती हो। Apple कोई भी अपडेट, रखरखाव, वारंटी, तकनीकी या अन्य सपोर्ट या परिणामित संशोधित Apple सॉफ़्टवेयर की सेवाओं को प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। आपने स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि यदि Apple हार्डवेयर की विफलता या क्षति, Apple सॉफ़्टवेयर के मुक्त स्रोत घटकों में संशोधन के परिणामस्वरूप होती है तो ऐसी विफलता या क्षतिको Apple हार्डवेयर वारंटी की शर्तों से निकाल दिया जाता है।

ढ. कोई रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं। आप Apple सॉफ़्टवेयर या उसके किसी भाग द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा की प्रति बनाने (स्पष्ट रूप से इस लाइसेंस या उपयोग नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति के बिना), डिकंपाइल करने, रिवर्स इंजीनियर, डिसअसेंबल, इसका स्रोत कोड प्राप्त करने की कोशिश करने, डिक्रिप्ट करने, संशोधित करने या Apple सॉफ़्टवेयर के यौगिक कार्यों को निर्मित करने का काम नहीं कर सकते हैं और आप सहमति प्रदान करते हैं कि आप ऐसा करने में दूसरों को सक्षम नहीं करेंगे (सिवाय उस प्रावधान के अनुसार या केवल उसके दायरे के अधीन जिसमें किसी लागू कानून द्वारा या Apple सॉफ़्टवेयर के साथ संभवत: शामिल ओपन सोर्स घटकों के उपयोग को नियंत्रित करने वाली लाइसेंसिंग शर्तों द्वारा किसी पूववर्ती पाबंदी को प्रतिबंधित किया जाता है)।

ण. कानून का अनुपालन। आप सभी लागू कानूनों के अनुपालन में Apple सॉफ़्टवेयर और सेवाओं (जैसा कि नीचे धारा 6 में परिभाषित है) का उपयोग करने के लिए सहमत हैं, जिसमें उस देश या क्षेत्र के स्थानीय कानून भी शामिल हैं जिसमें आप रहते हैं या जहाँ आप Apple सॉफ़्टवेयर और सेवाओं को डाउनलोड या उपयोग करते हैं। Apple सॉफ़्टवेयर और सेवाओं की सुविधाएँ सभी भाषाओं और क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं या क्षेत्र के अनुसार कुछ सुविधाएँ अलग हो सकती हैं। Apple सॉफ़्टवेयर और सेवाओं की कुछ

सुविधाओं के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है।

त. तृतीय पक्ष सॉफ़्टवेयर। Apple ने इसे Apple सॉफ़्टवेयर पैकेज के एक भाग के रूप में प्रदान किया है और इसे Apple सॉफ़्टवेयर के अपग्रेड, अपडेट या स्थानापन्न, सुविधा के रूप में कुछ विशेष तृतीय पक्ष सॉफ़्टवेयर या सेवाओं की ऐक्सेस के रूप में प्रदान किया जा सकता है। जब तक Apple सॉफ़्टवेयर में कोई भी तृतीय पक्ष सॉफ़्टवेयर या सेवाएँ या उनका ऐक्सेस शामिल होता है तब तक Apple ऐसे सॉफ़्टवेयर या सेवाओं के लिए तकनीकी या अन्य प्रकार के सपोर्ट को प्रदान करने के लिए Apple व्यक्त या अव्यक्त रूप से बाध्य नहीं है। सॉफ़्टवेयर, सेवा और/या प्रोडक्ट से संबंधित तकनीकी सहायता और ग्राहक सेवा के लिए कृपया उचित सॉफ़्टवेयर विक्रेता, निर्माता या सेवा प्रदाता से सीधे संपर्क करें।

थ. Apple सॉफ़्टवेयर परिवर्तन। Apple सॉफ़्टवेयर समय-समय पर Apple सॉफ़्टवेयर परिवर्तनों के लिए Apple के साथ जाँच करेगा। यदि कोई परिवर्तन उपलब्ध हो, तो वह परिवर्तन अपने आप ही आपके कंप्यूटर पर और, यदि लागू हो, तो आपके पेरिफ़ेरल डिवाइसों पर भी डाउनलोड हो जाता है और इंस्टॉल कर दिया जाता है। **Apple सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके, आप सहमत हैं कि Apple आपके कंप्यूटर और पेरिफ़ेरल डिवाइसों पर ऑटोमैटिक Apple सॉफ़्टवेयर परिवर्तनों को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकता है।** आप सिस्टम सेटिंग > सॉफ़्टवेयर अपडेट > एडवांस के भीतर सेटिंग को समायोजित करके किसी भी समय ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट और रैपिड सुरक्षा अनुक्रिया के स्वचलित इंस्टॉलेशन को बंद कर सकते हैं।

द. सिस्टम के वर्ण। इस लाइसेंस के नियमों और शर्तों के अधीन आप Apple सॉफ़्टवेयर में शामिल या उसकी मदद से बनाए गए Memoji वर्णों का उपयोग ("सिस्टम वर्ण"): (i) Apple सॉफ़्टवेयर रन करते समय और (ii) अपने व्यक्तिगत, गैर-वाणिज्यिक उपयोग हेतु अपने खुद के मूल कंटेंट और प्रोजेक्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। इस लाइसेंस द्वारा सिस्टम वर्णों के अन्य किसी भी उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती है, जिसमें किसी भी सिस्टम वर्ण का उपयोग, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, निष्पादन, रिकॉर्डिंग, प्रकाशन या पुनर्वितरण लाभ, गैर-लाभ, सार्वजनिक साझाकरण या वाणिज्यिक संदर्भ में किया जाना शामिल है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है।

3. अनुमति-प्राप्त डेवलपर सेवाओं के लिए लीज़ करना।

क. लीज़ करना। आप Apple सॉफ़्टवेयर के वैध रूप से लाइसेंस किए गए संस्करण को किसी व्यक्ति या संगठन (प्रत्येक, "लेसी") को उसके पूर्ण रूप में लीज़ या सबलीज़ पर दे सकते हैं, बशर्ते निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी की गई हों:

(i) लीज़ किए गए Apple सॉफ़्टवेयर का उपयोग केवल अनुमति-प्राप्त डेवलपर सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य के लिए ही किया जाना चाहिए और प्रत्येक लेसी द्वारा इस लाइसेंस के नियमों की समीक्षा करके उसे उनसे बाध्य होने के लिए सहमत होना चाहिए;

(ii) प्रत्येक लीज़ अवधि लगातार चौबीस घंटे (24) की न्यूनतम अवधि के लिए होनी चाहिए;

(iii) लीज़ अवधि के दौरान लक्ष्य प्रयोक्ता लेसी के पास Apple सॉफ़्टवेयर और Apple-ब्रांडेड हार्डवेयर का एकमात्र और विशिष्ट उपयोग और नियंत्रण होना चाहिए जिस पर उसे इंस्टॉल किया गया है, लेकिन Apple सॉफ़्टवेयर लीज़ करने वाले पक्ष के रूप में आप ("लेसर") Apple सॉफ़्टवेयर के लिए प्रशासकीय समर्थन प्रदान कर सकते हैं; और

(iv) Apple सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने से पहले लक्ष्य प्रयोक्ता लेसी द्वारा Apple सॉफ़्टवेयर पर पहले से इंस्टॉल किए हुए किसी भी सॉफ़्टवेयर पर लागू नियमों की समीक्षा करके उसे उनसे बाध्य होने के लिए सहमत होना चाहिए, जिसमें Apple का Xcode डेवलपर सॉफ़्टवेयर और Apple या तृतीय-पक्ष का कोई भी अन्य सॉफ़्टवेयर शामिल है, लेकिन इन तक सीमित नहीं है।

इस अनुभाग 3 के उद्देश्य के लिए: (क) अंतिम उपयोगकर्ता लेसी से तात्पर्य है एक लेसी जो लीज़ किए गए Apple सॉफ़्टवेयर का अंततः उपयोग केवल अनुमति-प्राप्त डेवलपर सेवाओं के लिए ही कर रहा है; और (ख) अनुमति-प्राप्त डेवलपर सेवाओं से तात्पर्य है लगातार एकीकरण सेवाएँ, जिसमें सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट, सोर्स से सॉफ़्टवेयर का निर्माण, सॉफ़्टवेयर विकास के दौरान ऑटोमैटेड जाँच और ऐसी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए आवश्यक डेवलपर डिवाइस को रन करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। प्रत्येक लेसर को इस अनुभाग 3 को Apple सॉफ़्टवेयर अनुवर्ती लीज़ या सबलीज़ करने से पहले Apple डेवलपर रिलेशन (https://developer.apple.com/contact/macos-license/) से संपर्क करके Apple को अग्रिम सूचना प्रदान करनी चाहिए।

ख. सबलीज़ करना। एक लेसी इस धारा 3 के अनुसार Apple सॉफ़्टवेयर को आगे सबलीज़ पर दे सकता है, बशर्ते कि ऐसा लेसी इस धारा 3 की सभी शर्तों का अनुपालन करता हो। Apple सॉफ़्टवेयर को सबलीज़ करने वाले लेसी (जिसे इस अनुबंध 3 के तहत लेसर के रूप में भी देखा जाएगा) को Apple सॉफ़्टवेयर और Apple-ब्रांडेड हार्डवेयर का विशेष उपयोग और नियंत्रण लीस अवधि के दौरान उसके लेसी को पूर्ण रूप से दे देना चाहिए जिस पर उसे इंस्टॉल किया गया है।

ग. प्रचलन। एक लेसर के रूप में आप निम्न के लिए उत्तरदायी होंगे: (i) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक लेसी इस अनुबंध 3 की आवश्यकताओं का अनुपालन करता है; (ii) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक लेसी लाइसेंस के सभी लागू नियमों से सहमत होता है; और (iii) उनका अनुपालन लागू करने में Apple की सहायता करना। यदि कोई लेसी इस लाइसेंस का या Apple लाइसेंस के अन्य लागू नियमों का उल्लंघन करता है, तो उनका Apple सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार अपने आप ही समाप्त हो जाएगा और लेसी द्वारा किए गए ऐसे उल्लंघन का पता चलने पर या इसके विषय में Apple से लिखित रूप में सूचना मिलने पर आप उस लेसी का Apple सॉफ़्टवेयर का उपयोग तुरंत समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं।

घ. वर्चुअलाइज़ेशन। इस अनुबंध 3 के तहत लीस के अधीन Apple सॉफ़्टवेयर की प्रत्येक प्रति के लिए या तो लेसर या फिर लेसी (लेकिन दोनों नहीं) अनुबंध 2ख(iii) के अनुरूप आभासी ऑपरेटिंग सिस्टम परिवेश के भीतर Apple सॉफ़्टवेयर की अतिरिक्त प्रतियों या प्रतिलिपियों को इंस्टॉल, उपयोग या रन कर सकता है, बशर्ते एक लेसर इस अनुभाग 3 के Apple सॉफ़्टवेयर अनुवर्ती का ऐक्सेस और उपयोग लेसी को प्रदान करने के उद्देश्य के लिए Apple सॉफ़्टवेयर की एकमात्र प्रतिलिपि या प्रति को ही प्रावधानन टूल के रूप में आभासी बनाएगा।

ङ. सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। यदि आप एक लेसी हैं, तो आप स्वीकार करते हैं कि Apple सॉफ़्टवेयर उस लेसर द्वारा पहले ही कॉन्फ़िगर किया गया होगा जिसने आपको Apple सॉफ़्टवेयर लीज़ पर दिया है, जिसमें विश्लेषण, स्थान सेवाएँ और अन्य सुरक्षा, गोपनीयता और डेटा कलेक्शन-संबंधी फ़ीचर के लिए सेटिंग का चयन शामिल है। आप स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि लेसर द्वारा किए जाने वाले Apple सॉफ़्टवेयर के कॉन्फ़िगरेशन के लिए Apple उत्तरदायी नहीं है।

4. ट्रांसफ़र।

क. यदि आपको Apple-ब्रांडेड हार्डवेयर पर Apple सॉफ़्टवेयर पहले से इंस्टॉल किया हुआ मिला है या यदि आपने Mac App Store से या सॉफ़्टवेयर अपडेट द्वारा Apple सॉफ़्टवेयर का लाइसेंस प्राप्त किया है तो, आप Apple सॉफ़्टवेयर के अपने सभी लाइसेंस अधिकारों का एक बार में किसी अन्य पक्ष को स्थायी रूप से ट्रांसफ़र कर सकते हैं (उसके मूल रूप में जैसा Apple द्वारा प्रदान किया गया था) बशर्ते: (i) Apple सॉफ़्टवेयर का ट्रांसफ़र आपके Apple-ब्रांडेड हार्डवेयर के साथ हुआ हो; (ii) ट्रांसफ़र में समस्त Apple सॉफ़्टवेयर सहित उसके सभी घटक और यह लाइसेंस अवश्य शामिल हो; (iii) आप Apple सॉफ़्टवेयर की कंप्यूटर या अन्य स्टोरेज डिवाइस पर संग्रहित की गई प्रतियों को आंशिक या पूर्ण रूप से नहीं रखते हों; और (iv) Apple सॉफ़्टवेयर को प्राप्त करने वाले पक्ष ने इस लाइसेंस के नियम और शर्तों को स्वीकार किया हो। इस लाइसेंस के उद्देश्य के लिए, यदि Apple सॉफ़्टवेयर के लिए Apple कोई अपडेट प्रदान करता है (उदाहरण के लिए, संस्करण 10.14 से 10.14.1 तक) तो अपडेट को Apple सॉफ़्टवेयर का एक भाग माना जाता

है और हो सकता है कि इसे Apple सॉफ़्टवेयर के प्री-अपडेट संस्करण से अलग हस्तांतरित न किया जा सके।

ख. आप कोई भी ऐसा Apple सॉफ़्टवेयर हस्तांतरित नहीं कर सकते जो ऊपर दिए गए सेक्शन 2ड के तहत संशोधित या परिवर्तित किए गए हैं। Apple सॉफ़्टवेयर के सभी घटक किसी बंडल के भागों के रूप में प्रदान किए जाते हैं और बंडल से अलग नहीं किए जा सकते और एकल ऐप्लिकेशन के रूप में वितरित किए जाते हैं। ध्यान रखें कि किसी विशेष Apple-ब्रांडेड हार्डवेयर प्रोडक्ट के साथ प्रदत्त Apple सॉफ़्टवेयर, संभवतः Apple-ब्रांडेड हार्डवेयर के मॉडल पर नहीं चल सकता।

ग. Apple द्वारा प्रचार, मूल्यांकन, निदान या मज़बूत करने के उद्देश्य से प्रदान की गई Apple सॉफ़्टवेयर की कॉपी का उपयोग केवल ऐसे उद्देश्य के लिए ही किया जा सकता है और हो सकता है कि उन्हें दोबारा बेचा या हस्तांतरित न किया जा सके।

5. डेटा के उपयोग की सहमति। Analytics, Location Services, Siri, Dictation और Spotlight जैसे कुछ फ़ीचर्स को उनके संबंधित फ़ंक्शन प्रदान करने के लिए आपके कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। जब आप इन सुविधाओं को चालू करते हैं या इनका उपयोग करते हैं, तो Apple को प्रदान की जाने वाली जानकारी और उसके उपयोग के संबंध में विवरण प्रदान किया जाएगा। आप https://www.apple.com/in/privacy/ पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जानकारी को हर समय Apple की गोपनीयता नीति के अनुसार व्यवहार में लाया जाएगा, जिसे https://www.apple.com/in/legal/privacy/ पर देखा जा सकता है।

6. सेवाएँ और तृतीय पक्ष की सामग्री।
क. सामान्य। Apple सॉफ़्टवेयर, Apple के iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Maps, News और Apple की अन्य तथा तृतीय पक्ष की सेवाओं और वेबसाइटों (एकत्रित और अलग-अलग "सेवाएँ") पर ऐक्सेस को सक्षम कर सकता है। इन सेवाओं के उपयोग के लिए इंटरनेट ऐक्सेस और कुछ निश्चित सेवाओं के उपयोग के लिए Apple ID की आवश्यकता हो सकती है इसके साथ ही आपको सेवा की शर्तों को स्वीकार करना पड़ सकता है और इसमें अतिरिक्त शुल्क भी वसूल किया जा सकता है। किसी Apple ID या अन्य Apple सेवाओं के साथ इस सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके आप उस सेवा के लिए लागू होने वाली सेवा शर्तों से सहमत होते हैं, जैसे कि उस देश के नवीनतम Apple मीडिया सेवा के नियम व शर्तें, जहाँ आप ऐसी सेवाओं की ऐक्सेस करते हैं, जिन्हें आप https://www.apple.com/in/legal/internet-services/itunes/ पर ऐक्सेस कर सकते हैं और उन्हें देख सकते हैं।

ख. यदि आप iCloud के लिए साइन अप करते है, तो "iCloud Drive", "Shared Albums" और "Find My" जैसी कुछ विशिष्ट iCloud सुविधाएँ सीधे Apple सॉफ़्टवेयर से ऐक्सेस की जा सकती हैं। आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि iCloud और इन सुविधाओं का आपका उपयोग iCloud सेवा के नवीनतम नियमों और शर्तों के अधीन है, जिसे आप यहां ऐक्सेस और समीक्षा कर सकते हैं: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/।

ग. News ऐप कंटेंट। आपके News ऐप्लिकेशन से ऐक्सेस किए गए कंटेंट का उपयोग केवल निजी, गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए सीमित है, कंटेंट में आपको कोई भी स्वामित्व लाभ हस्तांतरित नहीं किया जाता है और विशेष रूप से ऐसे कंटेंट में कोई भी व्यावसायिक या प्रचार के उपयोग का अधिकार बगैर किसी सीमा के वर्जित है।

घ. Maps. Apple सॉफ़्टवेयर ("Maps") की मैप सेवा और सुविधाएँ, मैप डेटा कवरेज सहित, क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। जब आप Maps चालू करते हैं या उसका उपयोग करते हैं, तो इसका विवरण प्रदान किया जाएगा कि Apple को कौन-सी जानकारी भेजी जाती है और उस जानकारी का उपयोग किस तरह होता है। आप स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि आपके द्वारा किए जाने वाले मैप का उपयोग Maps सेवा के नवीनतम नियम व शर्तों के अधीन होगा, जिसे आप Maps ऐप के साइडबार पर ऐक्सेस कर सकते हैं

और उसकी समीक्षा कर सकते हैं।

ङ. आपने यह भी समझ लिया है कि किसी भी सेवा का उपयोग करते समय आपके सामने अपमानजनक, अश्लील या आपत्तिजनक लगने वाली सामग्री आ सकती है जिसकी भाषा के अश्लील होने को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है या पहचाना नहीं भी जा सकता है तथा ऐसी किसी भी खोज या विशिष्ट URL को दर्ज करने के परिणामस्वरूप स्वचालित रूप से और अनजाने में आपत्तिजनक सामग्री के लिंक या संदर्भ प्राप्त हो सकते हैं। फिर भी, आप अपने स्वयं के जोखिम पर इन सेवाओं का उपयोग करने के लिए सहमत हैं और कंटेंट में कुछ अपमानजनक, अशोभनीय या आपत्तिजनक मिलता है तो उसके लिए Apple, इसके सहयोगी, एजेंट, प्रमुख या लाइसेंसदाता ज़िम्मेदार नहीं होंगे।

च. कुछ सेवाएँ तृतीय पक्ष ("तृतीय पक्ष सामग्री") से कंटेंट, डेटा, जानकारी ऐप्लिकेशन या सामग्री को प्रदर्शित, शामिल या उपलब्ध करा सकती हैं या कुछ तृतीय पक्ष की वेबसाइट की लिंक प्रदान कर सकती हैं। इस सेवा का उपयोग करके, आप यह स्वीकार करते हैं और सहमति देते हैं कि उक्त तृतीय पक्ष सामग्री या वेबसाइटों के कंटेंट, सटीकता, संपूर्णता, सामयिकता, वैधता, कॉपीराइट कानूनों के अनुपालन, कानूनी अनुपालन, गरिमा, गुणवत्ता या किसी अन्य पहलू के निरीक्षण या मूल्याँकन के लिए Apple ज़िम्मेदार नहीं होता है। Apple, इसके अधिकारी, सहयोगी और अनुषंगी किसी भी तृतीय पक्ष सेवाओं का आश्वासन या उसका समर्थन नहीं करते हैं और न ही ऐसा दावा करते हैं तथा तृतीय पक्ष सामग्रियाँ या वेब साइटें या कोई अन्य सामग्री, उत्पाद, या तृतीय पक्ष की सेवाओं के लिए वे आपके या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। तृतीय पक्ष सामग्री और अन्य वेबसाइट के लिंक केवल आपकी सुविधा के लिए प्रदान किए गए हैं।

छ. न तो Apple और न ही उसका कोई कंटेंट प्रदाता स्टॉक जानकारी, स्थान डेटा, सेहत जानकारी या किसी भी सेवा द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य डेटा की उपलब्धतता, शुद्धता, पूर्णता, विश्वसनीयता या सामयिकता की गारंटी देता है। किसी भी सेवा द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली वित्तीय जानकारी केवल सामान्य जानकारी हेतु है और निवेश की सलाह के लिए उसे विश्वसनीय नहीं समझा जाना चाहिए। इन सेवाओं के माध्यम से प्राप्त जानकारी के आधार पर किसी भी प्रकार का प्रतिभूति लेन-देन करने से पहले, आपको वित्तीय या प्रतिभूति व्यवसायियों, जो आपके देश या प्रदेश में वित्तीय या प्रतिभूति की सलाह देने वाले कानूनी तौर पर पात्र व्यवसायी हैं, से सलाह लेनी चाहिए। Apple Maps सेवा सहित किन्हीं भी सेवाओं द्वारा प्रदान किया जाने वाला स्थान डेटा केवल मूलभूत नेविगेशनल और नियोजन उद्देशों के लिए प्रदान किया गया है और जहाँ सटीक स्थान की जानकारी आवश्यक हो या जहाँ अशुद्ध, गलत, पुराने या अधूरे स्थान डेटा के कारण मृत्यु, व्यक्तिगत क्षति या संपत्ति या पर्यावर्णात्मक नुकसान हो सकता हो ऐसी स्थिति में उस पर निर्भर रहने के उद्देश्य के लिए तैयार नहीं किया गया है। आप सहमत होते हैं कि Maps डेटा की सटीकता को प्रभावित कर सकने वाले मौसम, सड़क और यातायात की स्थितियों और भू-राजनीतिक घटनाओं जैसे कारकों, लेकिन जो इन तक सीमित नहीं हैं, के कारण आपको Maps सेवा से प्राप्त होने वाले परिणाम सड़क या प्रदेश की वास्तविक स्थिति से भिन्न हो सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा पोस्ट किए गए रोड के चिह्नों और वर्तमान रोड स्थिति की ओर ध्यान दें। सुरक्षित ड्राइविंग के तौर-तरीकों और ट्रैफ़िक विनियमों का पालन करें और ध्यान दें कि साइकिल चलाने और पैदल चलने के रास्तों में निर्दिष्ट पथ शामिल नहीं हो सकते हैं।

ज. सेवाओं का उपयोग करके किसी भी कंटेंट को अपलोड किया जाने पर आप यह दर्शाते हैं कि आपके पास ऐसे कंटेंट को अपलोड करने के सभी अधिकार या प्राधिकार हैं या फिर आपको कानूनी तौर इसकी अनुमति दी गई है और यह कि ऐसा कंटेंट सेवाओं पर लागू होने वाली किसी भी सेवा शर्त का उल्लंघन नहीं करता है। आप सहमत हैं कि सेवाओं में इस साइट के स्वामी Apple के स्वामित्व वाली या उनके लाइसेंसधारकों के स्वामित्व का कंटेंट, सूचना और सामग्री शामिल है और जो बौद्धिक संपदा और अन्य कानूनों द्वारा संरक्षित है, जिसमें कॉपीराइट शामिल है लेकिन जो इस तक ही सीमित नहीं है। आप सहमति देते हैं कि आप सेवाओं के अनुमत उपयोग के अलावा या किसी भी तरीके से ऐसे स्वामित्व वाले कंटेंट, सूचना या सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे जो इस लाइसेंस की शर्तों के साथ असंगत हो या जो किसी तृतीय पक्ष या Apple के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करती हो। सेवाओं का कोई भी भाग किसी भी स्वरुप में या किसी भी उद्देश्य के लिए पुनर्त्पादित नहीं किया जाएगा। आप किसी भी तरीके से, सेवाओं के आधार पर संशोधन न करने,

किराए पर न देने, पट्टे पर न देने, ऋण न देने, बिक्री न करने, वितरण न करने, या व्युत्पन्न कार्य न करने के लिए सहमत हैं, और आप ऐसे किसी भी अनधिकृत तरीके से सेवाओं का उपयोग नहीं करेंगे, जिसमें किसी भी कंप्यूटर वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स या अन्य मैलवेयर को प्रसारित करने के लिए सेवाओं का उपयोग करना, या अतिचार या नेटवर्क क्षमता पर बोझ डालना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। इसके अलावा आप इस बात से भी सहमत हैं कि आप सेवाओं का उपयोग किसी भी स्वरूप में परेशान करने, अपशब्द का प्रयोग करने, चोरी से प्रवेश करने, धमकी देने, आक्षेप लगाने या फिर किसी अन्य पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए नहीं करेंगे और Apple किसी भी तरह से आपके द्वारा ऐसा उपयोग किए जाने पर उत्तरदायी नहीं होगा और न ही किसी उत्पीड़न, धमकी, मानहानिकारक, वीभत्स, उल्लंघन करने वाले या गैरकानूनी संदेशों या संचारण, जो आप किसी भी सेवाओं के उपयोग के परिणाम स्वरूप प्राप्त करते है, के लिए उत्तरदायी होगा।

झ. इसके अतिरिक्त, ऐसी सेवाएँ और तृतीय पक्ष की सामग्री सभी भाषाओं में या सभी देशों या क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होगी। Apple ऐसी किसी भी सेवाओं या तृतीय पक्ष सामग्री, जो उचित हो या किसी विशिष्ट स्थान में उपयोग के लिए उपलब्ध हो, का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आप जितनी बार भी इस प्रकार की सेवाओं या तृतीय पक्ष की सामग्री के उपयोग या ऐक्सेस का चयन करते हैं, तो यह सब आप अपने स्वयं की पहल में करते हैं और इस के लिए लागू होने वाले किसी भी कानून का अनुपालन करने के लिए आप उत्तरदायी रहेंगे, जिसमें लागू हो सकने वाले स्थानीय कानून और गोपनीयता तथा डेटा कलेक्शन नियम शामिल हैं लेकिन जो इन तक ही सीमित नहीं है। Apple और उसके लाइसेंसधारक किसी भी सेवाओं पर किसी भी समय बिना सूचना की ऐक्सेस के अधिकार को बदल, रद्द, हटा या अक्षम कर सकते हैं। ऐसी किसी भी स्थिति में किसी भी सेवाओं को हटाने या उनकी ऐक्सेस को अक्षम करने के लिए Apple उत्तरदायी नहीं होगा। किसी विशिष्ट सेवाओं के ऐक्सेस या उपयोग पर किसी भी स्थिति में और बिना सूचना या उत्तरदायित्व के Apple उनको सीमित कर सकता है।

7. समाप्ति। यह लाइसेंस समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा। यदि आप इस लाइसेंस की किसी भी शर्त का अनुपालन करने में विफल होते हैं, तो इस लाइसेंस के अंतर्गत आपके अधिकारों को स्वचालित रूप से समाप्त किया जाएगा या अन्यथा Apple की ओर से बिना सूचना के स्थगन प्रभावी होगा। इस लाइसेंस के समाप्त हो जाने के बाद, आप Apple सॉफ़्टवेयर का उपयोग पूरी तरह से बंद कर देंगे और Apple सॉफ़्टवेयर की पूर्ण या आंशिक, सभी कॉपी को नष्ट कर देंगे। इस लाइसेंस के 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और 14 अनुभाग ऐसे किसी भी समापन के दौरान अस्तित्व में रहेंगे।

8. वारंटियों का अस्वीकरण।
क. यदि आप एक ग्राहक हैं जो कि एक उपभोक्ता है (वह व्यक्ति जो अपने व्यापार, व्यवसाय या पेशे के अलावा Apple सॉफ़्टवेयर का उपयोग करता है), आप जिस देश में रहते हैं आपके पास वहाँ के कानूनी अधिकार होंगे जो कि निम्नलिखित सीमाओं को आप पर लागू होने से प्रतिबंधित करेंगे और जहाँ ये प्रतिबंधित होंगे वे आप पर लागू नहीं होंगे। उपभोक्ता अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय उपभोक्ता सलाह संस्था से संपर्क करना चाहिए।

ख. आप स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करते हैं और इस बात की सहमति देते हैं कि प्रयोज्य कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, APPLE सॉफ़्टवेयर के उपयोग द्वारा निष्पादित सेवाएँ और उस APPLE सॉफ़्टवेयर द्वारा ऐक्सेस का जोखिम पूर्ण रूप से आप पर है और संतोषजनक गुणवत्ता, निष्पादन, शुद्धता और प्रयास का पूरा जोखिम भी आप पर है।

ग. लागू हो सकने वाले कानून से प्राप्त अनुमति के अनुसार अधिकतम उपयोग के लिए APPLE सॉफ़्टवेयर और सेवाओं को “जैसे है वैसे” और “जैसे उपलब्ध है वैसे” के अनुसार सभी दोष और किसी भी प्रकार के वारंटी के बिना प्रदान किया गया है और APPLE तथा APPLE के लाइसेंसधारक (अनुभाग 8 और 9 के हेतु एकत्रित रूप से उन्हें “APPLE” के रूप संदर्भित किया जाएगा) इसके अनुसार जो व्यक्त होती है, ध्वनित या वैधानिक होती है ऐसी सभी वारंटियों और शर्तों को APPLE सॉफ़्टवेयर और सेवाओं के संदर्भ में अस्वीकृत करते हैं जो ध्वनित वारंटियाँ और/या बाज़ार में लाने योग्य स्थितियों, संतोषजनक गुणवत्ता, विशिष्ट हेतु के लिए अनुकूल, शुद्धता, आनंद

तथा तीसरे पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन यहाँ तक सीमित नहीं हैं।

घ. APPLE अपने APPLE सॉफ़्टवेयर और सेवाओं का आपके द्वारा उपयोग किए जाने पर यह वारंटी नहीं देता है कि APPLE सॉफ़्टवेयर में निहित प्रकार्य या उसके द्वारा प्रदान या निष्पादित की जाने वाली सेवाएँ आपकी आवश्यकता के अनुरूप होंगी या यह कि APPLE सॉफ़्टवेयर और सेवाओं का प्रचालन बाधा रहित या त्रुटि मुक्त होगा या यह कि कोई भी सेवा जारी रहेगी या उपलब्ध करवाई जाएगी या यह कि APPLE सॉफ़्टवेयर या सेवाओं में उपस्थित दोष सुधारे जाएँगे या यह कि APPLE सॉफ़्टवेयर या सेवा किसी भी अन्य तृतीय पक्ष सॉफ़्टवेयर, ऐप्लिकेशन या तृतीय पक्ष सेवाओं से संगत रहेगी या काम करेगी। इस APPLE सॉफ़्टवेयर को इंस्टॉल करने पर तृतीय पक्ष के सॉफ़्टवेयर, एप्लिकेशन या तृतीय पक्ष की सेवाओं साथ ही APPLE प्रोडक्ट और सेवाओं की उपलब्धता और उपयोगिता प्रभावित हो सकती है।

ङ. आप यह भी स्वीकार करते हैं कि Apple सॉफ़्टवेयर और सेवाओं को ऐसी परिस्थितियों या परिवेश के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है जहाँ विफलता या समय में विलंब या त्रुटियाँ या अशुद्धियों में Apple सॉफ़्टवेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सामग्री या सेवाएँ मृत्यु, व्यक्तिगत क्षति, या गंभीर शारीरिक या पर्यावरणीय क्षति का कारण बन सकते हैं, जिसमें बिना प्रतिबंध के नाभिकीय सुविधाएँ, विमान नेविगेशन या संचार व्यवस्था, हवाई यातायात नियंत्रण, जीवन समर्थन या आयुध प्रणालियाँ भी शामिल हैं।

च. APPLE या APPLE अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कोई भी मौखिक या लिखित जानकारी या सलाह नहीं दी जाती है जिससे कोई वारंटी निर्मित होती है। APPLE सॉफ़्टवेयर या सेवाओं के त्रुटिपूर्ण होने पर, आपको आवश्यक सेवाओं, मरम्मत या सुधार या पूर्ण लागत का वहन करना होगा। कुछ न्यायाधिकार अन्तर्निहित वारंटी या प्रयोज्य संवैधानिक सीमाओं या ग्राहकों के लिए लागू होने वाले संवैधानिक अधिकारों का अपवर्जन नहीं करते हैं, इसलिए उपरोक्त अपवर्जन और सीमाएँ आप पर लागू नहीं हो सकती हैं।

9. उत्तरदायित्व की सीमाएँ। उस सीमा तक जहाँ प्रयोज्य कानून द्वारा निषिद्ध न हो, किसी भी स्थिति में APPLE, उसके सहयोगी, एजेंट या प्रमुख व्यक्ति व्यक्तिगत क्षति, या किसी प्रासंगिक, विशेष, अप्रत्यक्ष या परिणामी क्षतियों, जो भी, बिना प्रतिबंध के, हानि या लाभ के लिए क्षति, खराबी या डेटा की हानि, कोई भी डेटा या जानकारी प्रसारित या प्राप्त करने में विफलता (जिसमें बिना सीमा के पाठ्यक्रम निर्देश, कार्यभार और सामग्री शामिल है), व्यवसाय में व्यवधान या किसी भी तरह की व्यावसायिक क्षतियों या सेवाओं के उपयोग या आपकी अयोग्यता से उत्पन्न कारणों या संबधित स्थितियों या किसी भी तृतीय पक्ष सॉफ़्टवेयर द्वारा या APPLE सॉफ़्टवेयर, ऐप्लिकेशन या सेवाओं के संयोजन के संबंध में, जैसे भी कारण हो, दायित्व के सिद्धांत के बावजूद (अनुबंध, हानि या अन्यथा) और भले ही APPLE सॉफ़्टवेयर या सेवाओं, उससे संबंधित व्यक्ति, एजेंट या प्रमुख व्यक्ति को इन संभावित क्षतियों की सलाह दी हो, इन सबके लिए किसी तरह उत्तरदायी नहीं होगा। कुछ क्षेत्राधिकार व्यक्तिगत चोट, या आकस्मिक या परिणामी क्षतियों के लिए देयता के बहिष्करण या परिसीमन की अनुमति नहीं देते हैं, इसलिए हो सकता है कि यह सीमा आप पर लागू न हो। किसी भी स्थिति में सभी (व्यक्तिगत क्षति की स्थितियों में प्रयोज्य कानून के अतिरिक्त) क्षतियों के लिए Apple का कुल दायित्व दो सौ पचास डॉलर ($250.00) की राशि से अधिक नहीं होगा। यदि उपरोक्त निर्दिष्ट उपाय अपने आवश्यक प्रयोजन में विफल होते हैं, तब भी यह पूर्वगामी सीमाएं लागू होंगी। इस लाइसेंस में किसी अन्य शर्त के बावजूद, यदि जापान का उपभोक्ता अनुबंध अधिनियम लागू होता है, तो अनुबंध के उल्लंघन या अनुबंध के उल्लंघन से होने वाले नुकसान के लिए, यदि ऐसी क्षति Apple के जानबूझकर कदाचार या घोर लापरवाही के कारण हुई है, तो APPLE की देनदारी को सीमित करने वाली शर्तें लागू नहीं होंगी।

10. डिजिटल प्रमाणपत्र। Apple सॉफ़्टवेयर में ऐसी कार्यक्षमता शामिल है जो Apple या तीसरे पक्ष से डिजिटल प्रमाणपत्रों को स्वीकार करने की अनुमति देती है। APPLE या तीसरे पक्ष से जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र पर निर्भर रहना है या नहीं इसके निर्णय के लिए आप पूर्ण रूप से स्वयं ज़िम्मेदार रहते हैं। डिजिटल प्रमाणपत्रों का आपका उपयोग पूर्ण रूप से आपके जोखिम पर है। लागू होने वाले नियम से अधिकतम बार बाज़ार के अनुसार तथा किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु, शुद्धता, सुरक्षा या डिजिटल प्रमाणपत्रों के बारे में तीसरे पक्ष के अधिकारों के लिए कोई उल्लंघन न करना इसके संदर्भ में APPLE कोई वारंटी या प्रतिनिधित्व, रुचि तथा आग्रह नहीं करता है।

आप इस बात से सहमत हैं कि (क) आप किसी भी प्रमाणपत्र को मिथ्या सिद्ध नहीं करेंगे या उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे; (ख) आप डिजिटल प्रमाणपत्रों का उपयोग किसी भी लागू प्रमाणपत्र नीति, प्रमाणपत्र कार्यप्रणाली कथन या अन्य प्रमाणपत्र प्राधिकरण की व्यवसाय कार्यप्रणाली के प्रकटीकरणों के अनुसार केवल क़ानूनी उद्देश्यों के लिए करेंगे; (ग) किसी भी अनधिकृत उपयोगकर्ता को अपने डिजिटल प्रमाणपत्रों का उपयोग करने से रोकने के लिए केवल आप उत्तरदायी होंगे; (घ) किसी भी अनधिकृत उपयोगकर्ता को अपने डिजिटल प्रमाणपत्र से संबद्ध निजी कुंजी का उपयोग करने से रोकने के लिए केवल आप उत्तरदायी होंगे; और (ङ) आपको इस बात का विश्वास हो जाने की स्थिति में कि आपके किसी भी प्रमाणपत्र के साथ समझौता हुआ है, तो आप उस प्रमाणपत्र को रद्द करेंगे। Apple की प्रमाणपत्र नीति और प्रमाणपत्र अभ्यास विवरण यहां मिल सकते हैं: https://www.apple.com/certificateauthority।

11. निर्यात नियंत्रण। संयुक्त राज्य के कानून और अधिकार क्षेत्र के कानूनों जिसमें Apple सॉफ़्टवेयर प्राप्त किया गया था, के अतिरिक्त आप Apple सॉफ़्टवेयर का उपयोग या अन्यथा निर्यात या पुनः निर्यात नहीं कर सकते हैं। विशेष रूप से, लेकिन बिना किसी सीमा के, Apple सॉफ़्टवेयर को (क) संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित देश में या (ख) विशेष रूप से नामित राष्ट्रों की अमेरिकी ट्रेज़री विभाग की सूची या अमेरिकी वाणिज्य विभाग के विशेष अभिहीत व्यक्तियों या निकाय की सूची या अन्य किसी प्रतिबंधित पक्षों की सूची में निहित किसी व्यक्ति को निर्यात या पुनः निर्यात नहीं किया जा सकता है। Apple सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके, आप प्रतिनिधित्व करते हैं और आश्वासन देते हैं कि आप ऐसे किसी भी देश या सूची में नहीं रह रहे हैं। आप इस बात से भी सहमत हैं कि आप संयुक्त राज्य के कानून द्वारा निषिद्ध किसी भी उद्देश्य के लिए Apple सॉफ़्टवेयर का उपयोग नहीं करेंगे, जिसमें बिना किसी सीमा के, मिसाइलों, परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों का विकास, डिज़ाइन, निर्माण या उत्पादन शामिल है।

12. सरकारी अंतिम उपयोगकर्ता। Apple सॉफ़्टवेयर और संबंधित प्रलेखन "वाणिज्यिक आइटम" हैं, जैसे कि यह शब्द 48 C.F.R.§2.101 में परिभाषित है जिसमें "वाणिज्यिक कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर" और "वाणिज्यिक कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर प्रलेखन" के अनुसार, ऐसे शब्दों का उपयोग 48 C.F.R.§12.212 या 48 C.F.R. §227.7202 में किया जाता है, जैसा प्रयोज्य हो। 48 C.F.R. §12.212 या 48 C.F.R. §227.7202-1 से 227.7202-4 के संगत, जैसे लागू हों, वाणिज्यिक कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर और व्यावसायिक कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर प्रलेखन अमेरिकी सरकार लक्ष्य प्रयोक्ता द्वारा लाइसेंस प्राप्त हैं (क) केवल वाणिज्यिक वस्तुओं के रूप में और (ख) केवल वे अधिकार जो सभी लक्षित प्रयोक्ताओं के लिए नियम व शर्तों के अनुसार इसमें स्वीकृत हैं। अप्रकाशित-अधिकार, संयुक्त राज्य के कॉपीराइट कानून के द्वारा आरक्षित हैं।

13. नियंत्रक कानून और गंभीरता। यह लाइसेंस, अपने कानूनी सिद्धांतों के टकराव को छोड़कर, कैलिफ़ोर्निया राज्य के कानूनों के अनुसार नियंत्रित होगा और समझा जाएगा। वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय बिक्री के अनुबंध में यह लाइसेंस संयुक्त राष्ट्र संधिपत्र द्वारा शासित नहीं होगा, जिसका प्रयोग स्पष्ट रूप से अपवर्जित है। यदि आप यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले उपभोक्ता हैं, तो यह लाइसेंस आपके निवास के क्षेत्राधिकार में आने वाले कानून द्वारा शासित होगा। अगर किसी भी कारण से सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय को कोई प्रावधान, या उसका हिस्सा अप्रवर्तनीय लगता है, तो इस लाइसेंस का शेष हिस्सा पूर्ण रूप से बाध्य और प्रभावी होगा।

14. पूर्ण अनुबंध; शासी भाषा। यह लाइसेंस आपके और Apple के बीच Apple सॉफ़्टवेयर से संबधित संपूर्ण अनुबंध का गठन करता है और इस तरह की विषय वस्तु के बारे में सभी पूर्व या समकालीन सहमतियों को प्रतिस्थापित करता है। इस लाइसेंस में किसी भी तरह का सुधार या संशोधन बाध्यकारी नहीं होगा जब तक कि यह Apple द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित न हो। इस लाइसेंस का कोई भी अनुवाद स्थानीय आवश्यकताओं के लिए किया जाता है और अंग्रेजी तथा गैर-अंग्रेज़ी संस्करणों बीच होने वाले विवाद की स्थिति में, इस लाइसेंस का अंग्रेज़ी संस्करण शासित होगा, यदि आपके क्षेत्राधिकार की सीमा में स्थानीय कानून द्वारा ऐसा निषिद्ध न हो।

15. तृतीय पक्ष अभिस्वीकृतियाँ।

क. Apple सॉफ़्टवेयर के कुछ भागों में तृतीय पक्ष के सॉफ़्टवेयर और अन्य कॉपीराइट वाली सामग्रियों का उपयोग किया जा सकता है।

ऐसी सामग्री के लिए अभिस्वीकृतियाँ, लाइसेंसिंग की शर्तें और प्रकटीकरण Apple सॉफ़्टवेयर के इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ों में शामिल है और ऐसी सामग्री का आपके द्वारा किया जाने वाला उपयोग उनकी संबंधित शर्तों के अधीन होगा। Google सुरक्षित ब्राउज़िंग सेवा का उपयोग Google की सेवा की शर्तें (https://www.google.com/intl/en/policies/terms/) तथा Google की गोपनीयता नीति (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/) के अधीन है।

ख. Apple सॉफ़्टवेयर के साथ मिली कुछ सॉफ़्टवेयर लाइब्रेरी और अन्य तृतीय पक्ष सॉफ़्टवेयर मुफ़्त सॉफ़्टवेयर हैं और GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस (GPL) या GNU लाइब्रेरी/लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस (LGPL) के नियमों के तहत लाइसेंसीकृत हैं। आप Apple को opensource@apple.com/in पर लिखित रूप में अनुरोध करके माध्यम, शिपिंग और हैंडलिंग के खर्च को छोड़कर बिना शुल्क के GPL या LGPL के नियमों के तहत, जो भी स्थिति हो, आप ऐसे मुफ़्त सॉफ़्टवेयर के लिए स्रोत कोड की पूर्ण मशीन-पठनीय कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। GPL/LGPL सॉफ़्टवेयर इस आशा से वितरित किया जाता है कि वह बिना किसी वारंटी के, यहाँ तक कि विक्रयशीलता या किसी विशिष्ट हेतु के लिए अनुकूलता की गर्भित वारंटी के बिना उपयोगी होगा। GPL और LGPL की कॉपी Apple सॉफ़्टवेयर के साथ शामिल होती है।

ग. MPEG-4 का उपयोग। इस उत्पाद को MPEG-4 सिस्टम स्टैंडर्ड के अनुपालन में एन्कोड करने के लिए MPEG-4 सिस्टम पेटेंट पोर्टफ़ोलियो लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है, बशर्ते कि एक अतिरिक्त लाइसेंस तथा रॉयल्टीज़ का भुगतान अग्रवर्णित के संबंध में आवश्यक हो (i) फ़िज़िकल मीडिया में स्टोर या एन्क्रिप्ट किए गए डेटा जिसके लिए टाइटल बाइ टाइटल आधार पर भुगतान किया जाता है तथा/या (ii) वह डेटा जिसके लिए टाइटल बाइ टाइटल आधार पर भुगतान किया जाता है और स्थाई स्टोरेज तथा/या इस्तेमाल के लिए किसी अंतिम प्रयोक्ता को हस्तांतरित किया है। इस प्रकार के अतिरिक्त लाइसेंस MPEG LA, LLC से प्राप्त किए जा सकते हैं। अतिरिक्त विवरण के लिए https://www.mpegla.com देखें।

यह उत्पाद, किसी उपभोक्ता के निजी तथा गैर-व्यापारिक इस्तेमाल के लिए MPEG-4 विज़ुअल पेटेंट पोर्टफ़ोलियो लाइसेंस के तहत इनके लिए लाइसेंस प्राप्त है, (i) MPEG-4 विज़ुअल स्टैंडर्ड ("MPEG-4 वीडियो") के अनुपालन में वीडियो एन्कोड करना और/या (ii) MPEG-4 वीडियो को डीकोड करना, जिसे निजी तथा गैर-व्यापारिक गतिविधि में लिप्त उपभोक्ता द्वारा एन्कोड किया गया हो और/या MPEG-4 वीडियो प्रदान करने के लिए MPEG LA द्वारा लाइसेंस प्राप्त वीडियो प्रदाता से प्राप्त किया गया हो। कोई लाइसेंस अनुमत या किसी अन्य उपयोग के लिए लक्षित नहीं है। अतिरिक्त जानकारी सहित प्रचार, आतंरिक और वाणिज्यिक उपयोग तथा लाइसेंसिंग से संबंधित जानकारी MPEG LA, LLC से प्राप्त की जा सकती है। देखें https://www.mpegla.com.

घ. H.264/AVC नोटिस। जब तक Apple सॉफ़्टवेयर में AVC एनकोडिंग और/या डीकोडिंग कार्यक्षमता शामिल है, तब तक H.264/AVC के वाणिज्यिक उपयोग के लिए अतिरिक्त लाइसेंसिंग की आवश्यकता होती है और निम्नलिखित प्रावधान लागू होते हैं: इस उत्पाद में AVC कार्यक्षमता को केवल उपभोक्ता के व्यक्तिगत और गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए लाइसेंस दिया गया है (i) AVC मानक ("AVC वीडियो") के अनुपालन में वीडियो एन्कोड करने के लिए और/या (ii) AVC वीडियो को डिकोड करने के लिए जिसे एक व्यक्तिगत और गैर-व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न उपभोक्ता द्वारा एन्कोड किया गया था और/या AVC वीडियो जिसे AVC वीडियो प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त वीडियो प्रदाता से प्राप्त किया गया था। अन्य उपयोगों और लाइसेंस के बारे में जानकारी MPEG LA L.L.C द्वारा ली जा सकती है। यह देखें HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

ङ. AMR नोटिस। इस प्रोडक्ट की एडैप्टिव मल्टी-रेट ("AMR") एन्कोडिंग और डीकोडिंग कार्यक्षमता को मोबाइल वॉइस कॉल करने या Windows प्लेटफ़ॉर्म के लिए QuickTime आर्किटेक्चर पर बने किसी भी टेलीफ़ोनी प्रोडक्ट में उपयोग का लाइसेंस नहीं मिला है। इस प्रोडक्ट में AMR एन्कोडिंग और डीकोडिंग कार्यक्षमता भी उस मोबाइल संचार संरचना में उपयोग के लिए लाइसेंसीकृत नहीं है जिसमें निम्न शामिल है: बेस स्टेशन, बेस स्टेशन कंट्रोलर/रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर, स्विचिंग सेंटर और पब्लिक स्विच्ड नेटवर्क से और उस तक गेटवे।

च. FAA नोटिस। Apple सॉफ़्टवेयर द्वारा प्रदर्शित एयरक्राफ़्ट सिचुएशन डिस्प्ले और नेशनल एयरस्पेस सिस्टम स्टेटस इन्फ़ॉर्मेशन डेटा (सामूहिक रूप से "फ़्लाइट डेटा") फ़ेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जनरेट किया जाता है। आप FAA की पूर्व लिखित अनुमति के बिना फ़्लाइट डेटा का पुनः वितरण न करने पर सहमत हुए हैं। FAA और Apple, फ़्लाइट डेटा के उपयोग और उसकी सटीकता से संबंधित सभी स्पष्ट और गर्भित (विक्रयशीलता या किसी विशिष्ट हेतु के लिए अनुकूल होने की गर्भित वारंटी सहित) वारंटियों को अस्वीकार करता है। आप इस बात पर सहमति देते हैं कि फ़्लाइट डेटा के उपयोग से हुई किसी भी हानि, क्षति, दावे, दायित्व, खर्च या दंड के लिए या किसी अप्रत्यक्ष, विशेष, गौण, आकस्मिक या परिणामी क्षति के लिए FAA और Apple ज़िम्मेदार नहीं होगा। Apple सॉफ़्टवेयर, FAA द्वारा प्रायोजित या समर्थित नहीं है। FAA, तकनीकी या सिस्टम संबंधी समस्याओं के लिए ज़िम्मेदार नहीं है और इस तरह की समस्याओं या ऑपरेशनल ट्रैफ़िक फ़्लो संबंधी समस्याओं के संबंध में आप FAA से संपर्क नहीं कर पाएँगे।

छ. Adobe Color Profiles का उपयोग। इस लाइसेंस के आधार पर आप Apple सॉफ़्टवेयर के साथ मिले Adobe Color Profile सॉफ़्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं लेकिन इसके तहत Adobe, कलर प्रोफ़ाइल संबंधी किसी भी प्रकार की सहायता देने के लिए बाध्य नहीं है, जिसमें प्रोफ़ाइल के अपग्रेड या भावी संस्करण या अन्य आइटम शामिल है। ऊपर दिए गए अनुबंध 8 और 9 के प्रावधानों के अलावा, ADOBE किसी भी स्थिति, में किसी भी क्षति, दावों या खर्चों के लिए आपके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। Apple सॉफ़्टवेयर के साथ वितरित किया गया Adobe Color Profile सॉफ़्टवेयर, Adobe से डाउनलोड करने के लिए https://www.adobe.com पर भी उपलब्ध होता है।

ज. Gracenote® अंतिम उपयोगकर्ता लाइसेंस अनुबंध। इस ऐप्लिकेशन या डिवाइस में Gracenote, Inc. जो कि एमरीविल, कैलिफ़ोर्निया में स्थित है ("Gracenote") के सॉफ़्टवेयर शामिल हैं। Gracenote के सॉफ़्टवेयर ("Gracenote Software") के कारण यह ऐप्लिकेशन डिस्क और/या फ़ाइल पहचान निष्पादित करने और ऑनलाइन सर्वरों या ऐम्बेडेड डेटाबेस (सामूहिक रूप से "Gracenote Servers") से नाम, कलाकार, ट्रैक और शीर्षक जानकारी सहित, संगीत संबंधी जानकारी ("Gracenote Data") प्राप्त करने और अन्य प्रकार्य करने में सक्षम होता है। आप Gracenote Data का उपयोग इस ऐप्लिकेशन या डिवाइस के केवल वांछित अंतिम उपयोगकर्ता प्रकार्यों के माध्यम से कर सकते हैं।

आप सहमत हैं कि आप Gracenote Data, Gracenote Software और Gracenote Servers का उपयोग केवल अपने निजी, गैर-व्यावसायिक उपयोग के लिए करेंगे। आप सहमत हैं कि आप Gracenote Software या कोई भी Gracenote Data किसी तृतीय पक्ष को निर्दिष्ट नहीं करेंगे, प्रति नहीं देंगे, ट्रांसफ़र या प्रदान नहीं करेंगे। आप सहमत हैं कि आप GRACENOTE DATA, GRACENOTE SOFTWARE या GRACENOTE SERVERS, का उपयोग या दोहन इस दस्तावेज़ के स्पष्ट रूप से उल्लेखित प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य प्रकार से नहीं करेंगे।

आप सहमत हैं कि Gracenote Data, Gracenote Software और Gracenote Servers को उपयोग करने का आपका गैर-विशिष्ट लाइसेंस समाप्त हो जाएगा यदि आप इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हैं। यदि आपका लाइसेंस समाप्त होता है तो आप Gracenote Data, Gracenote Software और Gracenote Servers के किसी भी और सभी प्रकार के उपयोग को रोकने के लिए सहमत हैं। Gracenote के पास समस्त स्वामित्व अधिकारों सहित Gracenote Data, Gracenote Software और Gracenote Servers के सभी अधिकार सुरक्षित हैं। किसी भी परिस्थिति में, आपके द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी के संबंध में आपको भुगतान करने के लिए Gracenote उत्तरदायी नहीं होगा। आप सहमत हैं कि Gracenote, Inc. द्वारा स्वयं इसके नाम से सीधे आपके विरुद्ध इस अनुबंध के अंतर्गत इसके अधिकारों को लागू कराया जा सकता है।

Gracenote सेवा द्वारा सांख्यिकीय उद्देश्यों से प्रश्नों की निगरानी के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता का उपयोग किया जाता है। सांयोगिक रूप से आवंटित संख्यात्मक पहचानकर्ता का उद्देश्य Gracenote सेवा को प्रश्नों की गणना करने की अनुमति देना है जबकि

आपके बारे में कोई जानकारी एकत्र नहीं की जाती है। अधिक जानकारी के लिए, Gracenote सेवा का Gracenote गोपनीयता नीति वेब पेज देखें।

Gracenote Software और Gracenote Data के प्रत्येक आइटम का लाइसेंस आपको "जैसे है वैसे" आधार पर प्रदान किया जाता है। Gracenote द्वारा Gracenote Servers में Gracenote Data से प्राप्त किसी सूचना की सटीकता के बारे में कोई कथन या आश्वासन, स्पष्ट या निहित रूप में नहीं दिया जाता है। Gracenote के पास Gracenote Servers से डेटा डिलीट करने या Gracenote के अनुसार पर्याप्त उचित कारण से डेटा श्रेणियों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रहता है। इसका कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है कि Gracenote Software या Gracenote Servers त्रुटिमुक्त हैं या यह कि Gracenote Software या Gracenote Servers की कार्यप्रणाली अबाधित है। Gracenote आपको कोई उन्नत या अतिरिक्त डेटा प्रकार या श्रेणियाँ प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है जिसे Gracenote द्वारा भविष्य में प्रदान किया जा सकता है और वह किसी भी समय अपनी सेवाएँ रोकने के लिए स्वतंत्र है। GRACENOTE द्वारा बाज़ार में लाने योग्य स्थितियों गैर विशिष्ट के लिए अनुकूलता, स्वत्वाधिकार तथा गैर-उल्लंघन के लिए निहित आश्वासन सहित, परंतु इसी तक सीमित नहीं, कोई भी स्पष्ट या निहित वारंटी अस्वीकार की जाती है। GRACENOTE द्वारा उन परिणामों का आश्वासन नहीं दिया जाता है जिन्हें आपके द्वारा GRACENOTE SOFTWARE या किसी भी GRACENOTE SERVER को उपयोग करने से प्राप्त होगा। किसी भी स्थिति में GRACENOTE किसी भी परिणामी या आकस्मिक हानियों या किसी भी लाभ के नुकसान या राजस्व की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

16. Yahoo Search Service **प्रतिबंध।** Safari के ज़रिए उपलब्ध होने वाली Yahoo Search Service को केवल निम्नांकित देशों और क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त है: अर्जेंटीना, अरुबा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बारबाडोस, बेल्जियम, बर्मूडा, ब्राज़ील, बुल्गेरिया, कनाडा, केमान आइलैंड, चिली, चीन मुख्यभूमि, हाँग काँग, ताइवान, कोलम्बिया, साइप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, डोमिनियन रिपब्लिक, इक्वाडोर, अल सल्वाडोर, फ़िनलैंड, फ़्रांस, जर्मनी, ग्रीस, ग्रेनाडा, ग्वाटेमाला, हाँगकांग, हंगरी, आइसलैंड, भारत, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, जमाइका, जापान, लात्विया, लिथुआनिया, लक्जम्बर्ग, मलेशिया, माल्टा, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, निकारागुआ, नॉर्वे, पनामा, पेरू, फ़िलीपींस, पोलैंड, पुर्तगाल, प्यूर्टो रिको, रोमानिया, सिंगापुर, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, साउथ कोरिया, स्पेन, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, स्वीडन, स्विज़रलैंड, ताइवान, थाइलैंड, द बहामास, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो, तुर्की, यूके, उरुग्वे, अमेरिका तथा वेनेज़ुएला।

EA1855
08/07/2023

Apple Pay पूरक नियम और शर्तें

यह Apple Pay पूरक नियम और शर्तें ("पूरक शर्तें") macOS के लिए सॉफ़्टवेयर लाइसेंस अनुबंध ("लाइसेंस") को पूर्ण करते है; लाइसेंस की दोनों शर्तें और यह पूरक शर्तें आपके द्वारा Apple Pay सुविधा का उपयोग नियंत्रित करेंगी जो लाइसेंस के अंतर्गत एक "सेवा" होगी। इन पूरक शब्दावलियों में उपयोग किए गए कैपिटल शब्दावलियों का अर्थ लाइसेंस में बताया गया है।

1. अवलोकन और उपयोग पर लागू प्रतिबंध

Apple Pay आपको Apple Pay सुविधा ("समर्थित कार्ड") द्वारा समर्थित क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड सहित Apple Card का वर्चुअल प्रतिरूप संग्रहित करने देता है और वेबसाइट में भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने या भुगतान करने और ऑर्डर ट्रैक करने और रसीदें देखने के लिए समर्थित Mac का उपयोग करने देता है। Apple सॉफ़्टवेयर के Apple Pay फ़ीचर केवल चुने हुए क्षेत्रों में चुने हुए कार्ड जारीकर्ताओं, भुगतान नेटवर्कों और व्यापारियों के पास ही उपलब्ध हो सकते हैं। प्रदेश, जारीकर्ता और व्यापारी के अनुसार फ़ीचर

अलग-अलग हो सकते हैं। समर्थित कार्ड में समय-समय पर बदलाव हो सकता है।

आपके व्यक्तिगत उपयोग के लिए Apple Pay बनाया है और आप केवल आपके समर्थित कार्ड के लिए प्रबंध कर सकते हैं। यदि आप समर्थित कॉर्पोरेट कार्ड के लिए प्रबंध कर रहे हैं, तो आप यह दर्शाते हैं कि ऐसा आप अपने नियोक्ता के प्राधिकार में कर रहे हैं और आप इस उपयोग की शर्तों के लिए तथा इस फ़ीचर के उपयोग के परिणामस्वरुप होने वाले सभी लेन-देनों के लिए अपने नियोक्ता के साथ प्राधिकृत रूप से प्रतिबद्ध हैं।

आप इस बात से भी सहमत हैं कि आप इस Apple Pay का गैरकानूनी या कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए तथा लाइसेंस और इन पूरक शर्तों द्वारा प्रतिबंधित किसी भी अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त आप लागू होने वाले कानूनों और विनियमों के अनुसार Apple Pay का उपयोग करने से सहमत है। आप इस बात से भी सहमत है कि आप Apple Pay सेवा (किसी भी ऑटोमेटेड साधन से सेवा ऐक्सेस करने समेत) या सेवा से जुड़े किसी भी सर्वर या नेटवर्क, अथवा कोई भी पॉलिसी, आवश्यकताएँ या सेवा से जुड़े नेटवर्क के विनियमों (उस पर किसी भी अनधिकृत ऐक्सेस, उपयोग या डेटा तथा ट्रैफ़िक के मॉनिटरिंग के उपयोग समेत) में हस्तक्षेप तथा उनका भंग नहीं करेंगे।

2. Mac पर उपयोग

आप समर्थित Mac पर Safari से ऐक्सेस की गई वेबसाइटों पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए Apple Pay का उपयोग कर सकते हैं। इस सुविधा के उपयोग के लिए आपके पास किसी समर्थित iOS डिवाइस या Apple Watch (“समर्थित डिवाइस”) के लिए नियोजित किया गया समर्थित कार्ड होना चाहिए। जब आप Apple Pay का उपयोग कर किसी वेबसाइट से चेक आउट करते हैं तो आपको समर्थित डिवाइस का उपयोग कर लेनेदेन को अधिकृत करना होगा।

इन अनुपूरक नियमों में निर्धारित किए गए नियमों के अलावा Safari से ऐक्सेस की गई वेबसाइटों पर भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने के लिए Apple Pay का आपके द्वारा किया गया उपयोग आपके समर्थित डिवाइसों पर लागू होने वाले Apple Pay के अनुपूरक नियम व शर्तों का विषय है, ये वे नियम होते हैं जो एतद्वारा संदर्भ द्वारा निगमित हैं और जिन्हें निम्न पर जाकर ऐक्सेस किया जा सकता है: सेटिंग्स > सामान्य > हमारे बारे में > कानूनी > आपके iOS डिवाइस से लाइसेंस, या हमारे बारे में > कानूनी > युग्मित iOS डिवाइस पर Watch ऐप से लाइसेंस। समर्थित डिवाइस समय-समय पर बदल सकते हैं।

अंतर्निहित Touch ID वाले MacBook Pro पर आप समर्थित कार्ड को नियोजित कर और Safari से ऐक्सेस की गई वेबसाइटों पर भुगतान करने के लिए Apple Pay का उपयोग कर Apple Pay सेटअप कर सकते हैं। इन Mac पर Apple Pay का उपयोग करने के लिए आपके पास किसी सक्रिय iCloud खाते के साथ संबद्ध समर्थित कार्ड होना आवश्यक है। Apple Pay केवल 13 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है और iCloud या आपके समर्थित कार्ड के संबंधित कार्ड जारीकर्ता द्वारा लगाए गए आयु-आधारित प्रतिबंधों का विषय हो सकता है।

3. Apple का आपके साथ संबंध

Apple इस सुविधा के आपके उपयोग द्वारा होने वाले भुगतानों को प्रोसेस नहीं करता या भुगतानों, वापसियों, धन वापसियों, रिवॉर्ड, मूल्य, छूट, ऑर्डर, ऑर्डर फ़ुलफ़िलमेंट, या अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों पर अन्य कोई नियंत्रण नहीं रखता है।

आपको जिस जारीकर्ता ने कार्ड जारी किया है, उसके कार्डधारक अनुबंध की शर्तें आपके समर्थित कार्ड और उसका Apple Pay के संबंध में होने वाले उपयोग को नियंत्रित करना जारी रखेंगी। इसी प्रकार, आपके द्वारा Apple Pay सुविधा का उपयोग कर की जाने

वाले किसी भी प्रोडक्ट या सेवा की खरीदारी व्यापारी के नियम व शर्तों के अधीन होगी।

Apple Card केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही उपलब्ध है और इसे Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch ("Apple Card जारीकर्ता") द्वारा जारी किया जाता है। जब आप Apple Card के लिए आवेदन करते हैं, तो आप Apple Card जारीकर्ता के साथ खाता खोलने के लिए आवेदन करते हैं। Apple Card आपके निवासी राज्य पर आधारित केवल 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु (या उससे भी ऊपर की आयु) के व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध है। Apple Card प्रदान करने वाली वित्तीय संस्था परिवर्तन के अधीन है और आपके द्वारा Apple Card का उपयोग उनके नियम और शर्तों के अधीन है।

किसी भी कार्डधारक या व्यापारी के अनुबंध के नियमों को या Apple Pay के फ़ीचर के उपयोग पर लागू अन्य नियम और शर्तों को लाइसेंस या इन पूरक शर्तों द्वारा किसी भी प्रकार संशोधित नहीं किया जा सकता है और ऐसी शर्तें Apple Pay के प्रयोज्य फ़ीचर और आपके समर्थित Mac पर उसके वर्चुअल प्रतिरूप के आपके उपयोग पर लागू होंगी।

आप इस बात से सहमत होते हैं कि आपके कार्डधारक या व्यापारी अनुबंध के लिए Apple कोई पक्ष नहीं है और न ही Apple निम्न के लिए उत्तरदायी है, (क) Apple Pay कार्यात्मकता का उपयोग करने के दौरान कंटेंट, सटीकता या किसी भी भुगतान कार्ड की अनुपलब्धता, वाणिज्यिक गतिविधि, लेन-देन, खरीदारी, ऑर्डर, ऑर्डर फ़ुलफ़िलमेंट या रसीदें; (ख) क्रेडिट देना या क्रेडिट के लिए योग्यता का मूल्यांकन; (ग) Apple Pay या Wallet के आपके उपयोग से संबंधित जारीकर्ताओं, व्यापारियों या अन्य तृतीय पक्षों की गतिविधियाँ; (घ) समर्थित कार्ड के संयोजन में किसी जारीकर्ता, व्यापारी या अन्य तृतीय पक्ष द्वारा लिए गए निर्णय; (ङ) व्यापारी के कार्यक्रम के अंतर्गत रिवॉर्ड या स्टोर मान की प्राप्ति या मोचन; या (च) प्रीपेड कार्ड की फंडिंग और रीलोडिंग। भुगतान कार्ड या इससे जुड़ी वाणिज्यिक गतिविधि से संबंधित सभी विवादों या प्रश्नों के लिए कृपया अपने जारीकर्ता या प्रयोज्य व्यापारी से संपर्क करें।

4. गोपनीयता

समर्थित डिवाइस पर भुगतान ट्रांज़ैक्शन को पूरा करने के लिए Apple Pay का उपयोग करते समय Apple Pay आपके व्यवहार को पूरा करने के लिए भुगतान जानकारी को किसी एन्क्रिप्टेड प्रारूप में आपके Mac और समर्थित डिवाइस के बीच भेजेगा। Touch ID वाले MacBook Pro पर कोई भुगतान व्यवहार करने के लिए Apple Pay का उपयोग करते समय आपकी भुगतान जानकारी उस व्यवहार के एक भाग के रूप में वेबसाइट को एन्क्रिप्टेड प्रारूप में दी जाएगी। Touch ID वाले MacBook Pro पर Apple Pay से कोई कार्ड जोड़ते समय आपके डिवाइस की जानकारी जैसे किसी डिवाइस की सेटिंग सक्षम हैं या नहीं और डिवाइस पैटर्न (उदाहरण के लिए प्रतिशत समय डिवाइस गति में है, प्रति सप्ताह कॉल की अनुमानित संख्या) का उपयोग करता है या नहीं, Apple को आपकी पात्रता निर्धारित करने और आपको धोखाधड़ी से बचाने के लिए भेजी जाएगी। आप Apple Pay के अपने उपयोग के भाग के रूप में एकत्र की जाने वाली, उपयोग की जाने वाली और शेयर की जाने वाली व्यक्तिगत जानकारी के बारे में "Apple Pay और गोपनीयता का परिचय" सहित संबंधित सेवा विशिष्ट गोपनीयता सूचनाओं को पढ़कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसे आपके iOS डिवाइस या Mac पर या युग्मित iOS डिवाइस पर Watch ऐप में या https://www.apple.com/in/legal/privacy पर जाकर ऐक्सेस किया जा सकता है। Apple Pay का उपयोग करके आप Apple को और उसकी सहायक कंपनियों और अभिकर्ताओं को Apple Pay की कार्यक्षमताओं को प्रदान करने और पूर्ववर्ती जानकारी को हस्तांतरित करने, कलेक्शन करने, रख-रखाव करने, प्रोसेस करने और उपयोग करने की स्वीकृति के लिए सहमत होते हैं।

5. सुरक्षा

Apple Pay आपके समर्थित कार्डों के वर्चुअल प्रतिरूप को संग्रहित करता है और आप यह समझते हैं और स्वीकार करते हैं कि किसी तृतीय पक्ष को आपके डिवाइस का पासकोड या पासवर्ड देने से या किसी तृतीय पक्ष को आपके समर्थित डिवाइस या Mac पर Touch

ID का उपयोग करने के लिए उनके फ़िंगरप्रिंट को जोड़ने की अनुमति देने से वे आपके Mac पर वेबसाइट में Apple Pay भुगतान करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। आप अपने डिवाइस और अपने लागू होने योग्य पासकोड या पासवर्ड की सुरक्षा बनाए रखने के लिए पूर्ण रूप से ज़िम्मेदार हैं। आप सहमति देते हैं कि यदि आपका डिवाइस गुम होता है या उसकी ऐक्सेस को आप शेयर करते हैं या यदि आप macOS में अनधिकृत बदलाव करते हैं तो Apple इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा।

यदि आपका डिवाइस गुम या चोरी हो गया है और उस पर Find My iPhone या Find My सक्षम है, तो आप Find iPhone या https://icloud.com का उपयोग डिवाइस को खोया हुआ मोड में रखकर उस पर मौजूद वर्चुअल समर्थित भुगतान कार्डों से भुगतान करने की क्षमता निलंबित करने के लिए कर सकते हैं। आप अपने डिवाइस से डेटा भी मिटा सकते हैं जिससे कि डिवाइस पर मौजूद वर्चुअल समर्थित कार्डों द्वारा भुगतान करने की क्षमता निलंबित करने का प्रयास किया जाएगा। अपने वर्चुअल समर्थित कार्डों पर अनधिकृत ऐक्सेस को रोकने के लिए आपको अपने समर्थित कार्डों के कार्ड जारीकर्ता से भी संपर्क करना चाहिए।

यदि आप रिपोर्ट करते हैं या Apple को कपटपूर्ण तथा अनुचित गतिविधि का संदेह होता है, तो किसी भी जाँच-पड़ताल में Apple को सहयोग देने और हमारे द्वारा बताए गए किसी भी कपट प्रतिबंध उपायों का उपयोग करने के लिए आप सहमत होते हैं।

6. दायित्व की सीमा

इस लाइसेंस में बताए गए वारंटियों का अस्वीकरण और उत्तरदायित्व की मर्यादाओं के अलावा, खरीद, भुगतान, लेन-देन, ऑर्डर, ऑर्डर फ़ुलफ़िलमेंट, प्राप्ति सूचना या APPLE PAY फ़ीचर का उपयोग करके की गई अन्य वाणिज्यिक गतिविधि को APPLE मानता नहीं है और आप इस बात से भी सहमत है कि आप आपके समर्थित कार्ड, वर्चुअल समर्थित कार्ड और वाणिज्यिक गतिविधि संबंधित विवादों का हल करने के लिए कार्ड जारीकर्ता, भुगतान नेटवर्क तथा व्यापारी के साथ हुए अनुबंध को देखेंगे।

ESPAÑOL (LATINOAMÉRICA)

APPLE INC.
CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA macOS Sonoma

Para utilizar en sistemas de marca Apple

LEE DETENIDAMENTE EL PRESENTE CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE (LA "LICENCIA") ANTES DE UTILIZAR EL SOFTWARE DE APPLE. EL USO DEL SOFTWARE DE APPLE SE INTERPRETARÁ COMO UN HECHO INEQUÍVOCO DE QUE ACEPTAS LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA. SI NO ACEPTAS LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA, NO INSTALES NI USES EL SOFTWARE DE APPLE Y, SI VISUALIZAS LAS OPCIONES "ACEPTO" O "NO ACEPTO" RELACIONADAS CON LOS TÉRMINOS, HAZ CLIC EN "NO ACEPTO". EN EL SUPUESTO CASO DE QUE EL SOFTWARE DE APPLE ESTÉ INCLUIDO EN UN PRODUCTO DE HARDWARE QUE HAYAS ADQUIRIDO Y DE QUE NO ACEPTES LOS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA, DEBERÁS DEVOLVER EL PAQUETE COMPLETO DE HARDWARE/SOFTWARE DURANTE EL PERIODO DE DEVOLUCIÓN ESTABLECIDO AL APPLE STORE O AL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DONDE LO ADQUIRISTE Y SOLICITAR UN REEMBOLSO DE CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE APPLE QUE ESTÁ DISPONIBLE EN https://www.apple.com/legal/sales-support/. DEBERÁS DEVOLVER EL PAQUETE COMPLETO DE HARDWARE/SOFTWARE PARA PODER SOLICITAR UN REEMBOLSO.

NOTA IMPORTANTE: En la medida en que este software puede utilizarse para reproducir, modificar, publicar o distribuir materiales, la Licencia solo te autoriza a reproducir, modificar, publicar y distribuir materiales sin derechos de autor, materiales de los que seas el propietario de los derechos de autor o materiales para cuya reproducción, modificación, publicación y distribución cuentes con la autorización o el permiso legal correspondientes. En caso de desconocer si tienes derecho a copiar, modificar, publicar o distribuir algún material, consulta a un asesor jurídico.

1. General.
A. Apple Inc. ("Apple") te concede (no vende) una licencia para el uso del software de Apple (incluido el código de la ROM de arranque), el software de terceros, la documentación, las interfaces, los contenidos, los tipos de letra y todos los datos que acompañen a esta Licencia (el "Software original de Apple"), que pueda ser actualizado o reemplazado por mejoras de funcionalidades, actualizaciones de software, respuestas de seguridad, archivos del sistema o software de restauración del sistema proporcionado por Apple para tu computadora Apple o dispositivo periférico compatible (los "Cambios del Software de Apple"), tanto si están preinstalados en el hardware de marca Apple, como si están en almacenamiento interno, en medios extraíbles, en el disco, en la memoria de solo lectura o en cualquier otro soporte o en cualquier otra forma (el Software original de Apple y los Cambios del Software de Apple se denominan de forma conjunta como el "Software de Apple"), para su uso únicamente conforme a los términos de esta Licencia. Apple y/o los licenciantes de Apple conservan la propiedad del Software de Apple como tal y se reservan todos los derechos que no se te hayan concedido de forma expresa. Aceptas que los términos de la presente Licencia se aplicarán a cualquier producto de software o app de Apple que pueda estar preinstalado en tu hardware de marca Apple, a menos que dicho producto incluya una licencia propia, en cuyo caso aceptas que los términos de dicha licencia regirán el uso que hagas de dicho producto.

B. Apple puede, a su entera discreción, desarrollar en el futuro Cambios del Software de Apple. Los Cambios del Software de Apple, en caso de desarrollarse, no tienen por qué incluir necesariamente todas las funcionalidades de software o nuevas funcionalidades que Apple publique para los modelos nuevos u otros modelos de computadoras Apple. Los términos de esta Licencia regirán los Cambios del

Software de Apple proporcionados por Apple, a menos que dichos Cambios del Software de Apple vayan acompañados de una licencia independiente, en cuyo caso regirán los términos de dicha licencia.

C. Los derechos de titularidad y de propiedad intelectual de cualquiera de los contenidos que se muestran en el Software de Apple o a los que se accede a través de este pertenecen a los propietarios del contenido correspondiente. Este contenido puede estar protegido por las leyes y los tratados vigentes en materia de propiedad intelectual y de derechos de autor, y queda sujeto a los términos de uso del tercero que suministra el contenido. A menos que se establezca lo contrario en el presente documento, esta Licencia no te concede ningún derecho para el uso de dicho contenido ni garantiza que el contenido siga estando disponible para su uso. Tienes prohibido volver a publicar, retransmitir o reproducir cualquier imagen a la que se haya accedido a través de News o Mapas como archivo independiente.

2. Usos permitidos y restricciones de la Licencia.
A. Licencia de Software de Apple preinstalada y de una sola copia. De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia y a menos que hayas obtenido el Software de Apple en el Mac App Store, a través de una descarga automática o bajo una licencia por volumen, mantenimiento u otro tipo de acuerdo escrito por Apple, se te concede una licencia limitada no exclusiva para instalar, utilizar y ejecutar una (1) copia del Software de Apple en una única computadora Apple en cualquier momento. Por ejemplo, estos términos de licencia de una sola copia se aplicarán a tu caso si adquiriste hardware de marca Apple con el Software de Apple preinstalado.

B. Licencia del Mac App Store. Si obtuviste una licencia para el Software de Apple del Mac App Store o a través de una descarga automática, de acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia y según lo permitido por las Normas de uso de servicios y contenidos establecidas en los Términos y condiciones de los servicios de contenido multimedia de Apple (https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/) (“Normas de uso”), se te concede una licencia limitada, intransferible y no exclusiva:

(i) para descargar, instalar, utilizar y ejecutar para uso personal y no comercial, una (1) copia del Software de Apple directamente en cada computadora Apple con macOS Ventura, macOS Monterey, macOS Big Sur, macOS Catalina, macOS Mojave o macOS High Sierra (la “Computadora Mac”) que poseas o controles;

(ii) si actúas en calidad de empresa comercial o institución educativa, para descargar, instalar, utilizar y ejecutar una (1) copia del Software de Apple para que se utilice de la siguiente manera: (a) por una sola persona en cada Computadora Mac que poseas o controles, o (b) por varias personas en una única Computadora Mac compartida que poseas o controles. Por ejemplo, un solo miembro del personal puede usar el Software de Apple en la Computadora Mac de escritorio y la computadora portátil Mac del personal, o varios estudiantes pueden usar consecutivamente el Software de Apple en una sola Computadora Mac que se encuentra un centro de recursos o biblioteca; y

(iii) para instalar, utilizar y ejecutar hasta dos (2) copias o instancias adicionales del Software de Apple, o cualquier software anterior del sistema operativo macOS o OS X o una versión posterior del Software de Apple, dentro de entornos virtuales de sistemas operativos en cada computadora Apple que poseas o controles y que ya esté ejecutando el Software de Apple, con los siguientes fines: (a) desarrollo de software; (b) comprobación del software durante su desarrollo; (c) uso de macOS Server; o (d) uso personal y no comercial.

Con excepción de lo permitido expresamente en la Sección 3, el derecho establecido en la Sección 2B(iii) anterior no te permite utilizar las copias o instancias virtualizadas del Software de Apple en relación con servicios de tipo oficina de servicios, tiempo compartido, terminal compartido o servicios

similares. Excepto en las instancias expresamente permitidas en la presente Sección 2B, no deberás hacer uso del Software de Apple para ejecutar cualquier software de sistema operativo de Apple, incluido iOS, iPadOS, watchOS o tvOS, en entornos virtuales de sistemas operativos en Computadoras Mac.

C. Licencia por volumen o mantenimiento. Si obtuviste el Software de Apple bajo un programa de licencias por volumen o mantenimiento de Apple, los términos de tu licencia por volumen o mantenimiento determinarán la cantidad de copias del Software de Apple que puedes descargar, instalar, utilizar y ejecutar en computadoras Apple que poseas o controles. Excepto en los casos convenidos por escrito por Apple, todos los demás términos y condiciones de esta Licencia deben aplicarse al uso del Software de Apple obtenido bajo una licencia por volumen o mantenimiento.

D. Requisitos del sistema; Apple ID. Ten en cuenta que el Software de Apple solo es compatible con hardware de marca Apple que cumple los requisitos del sistema especificados conforme a las indicaciones de Apple. Asimismo, el uso y el acceso a determinadas funcionalidades del Software de Apple y de determinados Servicios (tal y como se definen en la Sección 6) puede exigir que solicites una combinación única de nombre de usuario y contraseña, que recibe el nombre de Apple ID.

E. Tipos de letra. De conformidad con los términos y condiciones de esta Licencia, puedes utilizar los tipos de letra incluidos con el Software de Apple para visualizar e imprimir el contenido durante la ejecución del Software de Apple; no obstante, solo se permitirá la inserción de tipos de letra en el contenido si las restricciones de inserción del tipo de letra en cuestión lo permiten. Pueden consultarse dichas restricciones en el panel Catálogo Tipográfico/Previsualización/Mostrar información del tipo de letra.

F. Voces; Subtítulos en Vivo. Sujeto a los términos y condiciones de esta Licencia, puedes hacer lo siguiente: (i) usar las voces del sistema incluidas en el Software de Apple (“Voces del sistema”) (1) mientras ejecutas el Software de Apple y (2) para crear tu propio contenido y proyectos originales para uso personal, no comercial; (ii) usar los Subtítulos en Vivo generados automáticamente en el dispositivo en tiempo real por el Software de Apple (“Subtítulos en Vivo”), ya sea que se generen durante una llamada de FaceTime o de otro modo, solo para uso personal y no comercial; y (iii) usar la funcionalidad de voz personal para crear una voz en el dispositivo que suene como tú (“Voz personal”) con tu propia voz para uso personal y no comercial. Esta Licencia no permite ninguna otra creación o uso de las Voces del sistema, los Subtítulos en Vivo o la Voz personal, incluidos, entre otros, el uso, la reproducción, la exhibición, la ejecución, la grabación, la publicación o la redistribución de cualquiera de las Voces del sistema, los Subtítulos en Vivo o la Voz personal en un contexto lucrativo, sin ánimo de lucro, de reparto público o comercial.

G. Funcionalidades y soporte de la app Fotos. Es posible que la app Fotos del Software de Apple (la “app Fotos”) no sea compatible con algunos formatos de video y fotos. El uso de algunas de las funcionalidades de la app Fotos dependerá de las funcionalidades de tu cámara. La sincronización de fotos con la app Fotos y con cualquier servicio de Apple o de terceros, puede ocasionar la pérdida de datos. Los temas, la música y los gráficos de las presentaciones de dispositivas incluidas en la app Fotos son exclusivamente para uso personal y no está permitido el uso comercial de las presentaciones de diapositivas creadas con la app Fotos. No puedes usar, extraer o distribuir, para fines comerciales o diferentes, de forma separada, ninguna fotografía, imagen, gráfico, elemento visual, audio, video o recurso similar (los “Materiales digitales”) proporcionados como parte de la app Fotos o incluidos en esta, ni usar de alguna otra manera los Materiales digitales fuera del contexto de su uso predefinido como parte de la app Fotos.

H. Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché.
1. En la medida en la que Apple y/o sus filiales pongan a tu disposición determinado software y/o

contenido para almacenamiento de contenido en caché (por ejemplo, contenido aplicable del Mac App Store) (el "Contenido elegible de Apple"), con algunas funcionalidades del Software de Apple (las "Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché") podrán descargar y almacenar automáticamente en la caché local dicho Contenido elegible de Apple en tu computadora Apple que ejecute el Software de Apple (para propósitos de esta sección, la computadora Apple se denominará "Mac de almacenamiento en caché"). **Al usar las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché del Software de Apple, aceptas que Apple descargue y almacene en caché el Contenido elegible de Apple en tu Mac de almacenamiento en caché.** Puedes desactivar las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché del Software de Apple de tu Mac de almacenamiento en caché en cualquier momento desde Configuración del Sistema > Compartir.

2. Las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché del Software de Apple se deben usar solo en una Mac de almacenamiento en caché de tu propiedad o bajo tu control, y solo con el propósito de facilitar el envío del Contenido elegible de Apple a los usuarios finales autorizados de tu hogar, empresa u organización. Comprendes que es posible que dichos usuarios deban autenticarse individualmente con Apple antes de recibir el Contenido elegible de Apple, y que el envío del Contenido elegible de Apple a través del uso de tu Mac de almacenamiento en caché no modificará los términos bajo los cuales tú o tus usuarios finales reciben dicho Contenido elegible de Apple.

3. Reconoces y aceptas que todo el uso del Contenido elegible de Apple está sujeto a los términos de licencia aplicables que rijan el tipo de Contenido elegible de Apple que se almacene en caché. Estos términos pueden incluir, entre otros, los Términos y condiciones de los servicios de contenido multimedia de Apple, los Términos y condiciones de iCloud, el Contrato del profesor de iTunes U, el Contrato de licencia de software de iTunes U y/o los términos aplicables que acompañan al software que se está descargando, a menos que la descarga vaya acompañada de su propio contrato de licencia, en cuyo caso se aplicará ese. Puedes consultar una lista de los Contratos de licencia de Software de Apple en el siguiente enlace: https://www.apple.com/legal/sla/. Reconoces y aceptas que el uso de las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché, así como el almacenamiento del Contenido elegible de Apple en tu Mac de almacenamiento en caché no te transfiere ningún derecho adicional a los que te proporcionan los términos de licencia aplicables del Contenido elegible de Apple, y que no constituye una concesión, renuncia u otra limitación de ninguno de los derechos de Apple o de los otros propietarios de los derechos de autor del Contenido elegible de Apple.

4. No tienes autorización para implementar tu Mac de almacenamiento en caché junto con las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché en una red que no sea de tu propiedad o que no esté bajo tu control (o de la que no tengas autorización legal para usar con tales fines), ni para permitir el acceso al Contenido elegible de Apple por parte de usuarios finales que estén fuera de tu hogar, empresa u organización. Aceptas usar las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché solo para tu propio uso personal y no comercial o para uso interno dentro de tu empresa u organización, y solo de la forma permitida expresamente en este documento. No puedes brindar un servicio a terceros que se integre o aproveche los servicios o la información proporcionada por las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché, o que use las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché en cualquier forma.

5. Mediante la activación de las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché del Software de Apple, aceptas que Apple almacene, supervise y proteja el Contenido elegible de Apple en tu Mac de almacenamiento en caché, y pueda recopilar y usar información técnica sobre tu Mac de almacenamiento en caché y las redes relacionadas, incluidos, entre otros, identificadores de hardware y direcciones IP, con los fines especificados. Aceptas no desactivar, interrumpir, hackear, eludir o interferir de otra forma con los mecanismos de autenticación, almacenamiento y verificación de Apple, las firmas digitales, la administración de derechos digitales u otros mecanismos de seguridad implementados por el Software de Apple, los servicios, el Contenido elegible de Apple u otras tecnologías o software de

Apple, ni permitir que otras personas lo hagan.

6. Apple se reserva el derecho a dejar de ofrecer el Contenido elegible de Apple para su almacenamiento en caché en tu Mac de almacenamiento en caché (por ejemplo, es posible que un contenido que hayas almacenado previamente en la caché no esté disponible más adelante) y eliminar cualquier Contenido elegible de Apple almacenado en caché de cualquiera de tus computadoras Mac de almacenamiento en caché a su entera discreción; además, Apple no será responsable frente a ti en tal caso. Comprendes que es posible que el almacenamiento en caché del Contenido elegible de Apple no esté disponible en todos los países o regiones. Puedes eliminar el Contenido elegible de Apple que tengas almacenado en caché y desactivar las Funcionalidades de almacenamiento de contenido en caché en cualquier momento.

I. Conexiones de escritorio remoto. De acuerdo con los términos y condiciones de esta Licencia, cuando te conectes de forma remota desde otra computadora o dispositivo electrónico (un "Dispositivo") a una computadora Apple con el Software de Apple (a efectos de esta sección, una computadora Apple se denominará en adelante "Mac doméstica"), ya sea mediante la funcionalidad de pantalla compartida o por cualquier otro medio:

> (i) solo un (1) Dispositivo podrá conectarse de forma remota en cualquier momento, ya sea directa o indirectamente, para controlar la sesión de escritorio gráfico del Software de Apple que se está ejecutando y mostrando en la Mac doméstica; y
>
> (ii) un número razonable de Dispositivos podrá conectarse de forma remota al mismo tiempo con el único fin de observar simultáneamente la misma sesión de escritorio gráfico del Software de Apple que se está ejecutando y mostrando en la Mac doméstica, siempre y cuando no controlen el Software de Apple de ningún modo; pero
>
> (iii) solo un (1) Dispositivo Apple podrá conectarse de forma remota en cualquier momento, ya sea directa o indirectamente, para controlar una sesión de escritorio gráfico independiente del Software de Apple que sea distinta de la que se está ejecutando y mostrando en la Mac doméstica, y dicha conexión solo podrá realizarse mediante la funcionalidad de pantalla compartida del Software de Apple.

Excepto en los casos expresamente permitidos en esta Sección 2I o en la Sección 3, o salvo que Apple autorice lo contrario, te comprometes a no utilizar el Software de Apple, ni ninguna de sus funcionalidades, en relación con servicios de tipo oficina de servicios, tiempo compartido, terminal compartido o similares, tanto si dichos servicios se proporcionan dentro de tu organización como a terceros.

J. Otras restricciones de uso. Los derechos que se establecen en esta Licencia no te permiten instalar, utilizar ni ejecutar el Software de Apple en ninguna computadora que no sea de marca Apple, y te comprometes a no hacerlo ni a permitírselo a otras personas. Te comprometes a no eliminar, ocultar o alterar ninguno de los avisos relacionados con los derechos de propiedad (incluidos los avisos de marca registrada y derechos de autor) que puedan estar adjuntos o incluidos en el Software de Apple. Excepto que los términos de esta Licencia permitan otra cosa o que Apple autorice lo contrario: (i) solo un usuario puede utilizar el Software de Apple en cualquier momento, y (ii) no puedes hacer que el Software de Apple esté disponible a través de una red, donde varias computadoras podrían ejecutarlo o utilizarlo a la vez. Con excepción de lo expresamente permitido en la Sección 3, no puedes rentar, arrendar, prestar, vender, redistribuir ni sublicenciar el Software de Apple.

K. Copia de respaldo. Puedes hacer una copia del Software de Apple (excepto del código de la ROM de arranque y cualquier otro firmware de Apple que esté integrado o incluido de otro modo en hardware de

marca Apple) en formato legible por computadora únicamente a efectos de respaldo, siempre y cuando esta contenga toda la información relativa a derechos de autor u otros datos relativos a la propiedad, contenida en el original. El código de la ROM de arranque y el firmware de Apple se proporcionan únicamente para su uso en hardware de marca Apple; no cuentas con autorización para copiar, modificar o redistribuir, parcialmente o en su totalidad, el código ROM de arranque o el firmware de Apple.

L. Migración del software existente. Si utilizas el Asistente de Configuración/Migración para transferir software de una computadora Apple a otra computadora Apple, recuerda que es posible que quede prohibido el uso continuado de la copia original del software una vez transferida una copia a otra computadora, a menos que ya dispongas de una copia concedida bajo licencia de dicho software para ambas computadoras. Se recomienda consultar los contratos de licencia de software pertinentes para obtener información acerca de los términos y condiciones aplicables. Es posible que ciertos software o servicios de terceros no sean compatibles con este Software de Apple y que la instalación de este Software de Apple afecte la disponibilidad y funcionalidad del software o los servicios de terceros.

M. Código abierto. Algunos componentes del Software de Apple, y los programas de código abierto de terceros incluidos en este, están disponibles (o pueden estarlo) en el sitio web Open Source de Apple (en inglés): (https://www.opensource.apple.com/) (denominados de forma conjunta “Componentes de código abierto”). Estos Componentes de código abierto solo pueden modificarse o reemplazarse con las siguientes condiciones: (i) que se utilice el Software de Apple modificado resultante, en lugar del Software de Apple sin modificar, en computadoras Apple que poseas o controles, siempre y cuando cada una de estas computadoras Apple disponga de una copia con la debida licencia del Software de Apple y, además, (ii) que cumplas con los términos de esta Licencia y cualesquiera otros términos de licencia aplicables que rijan el uso de los Componentes de código abierto. Apple no tiene la obligación de proporcionar actualizaciones, mantenimiento, garantía, servicio técnico u otro tipo de soporte ni servicios para el Software de Apple modificado resultante. Reconoces explícitamente que si el fallo o daño ocurrido en el hardware de Apple es resultado de la modificación de los Componentes de código abierto o del Software de Apple, dicho fallo o daño está excluido de los términos de la garantía del hardware de Apple.

N. Prohibición de ingeniería inversa. No podrás (y te comprometes a no hacerlo ni a permitírselo a otras personas) copiar (excepto en los casos expresamente permitidos en esta Licencia o en las Normas de uso si son aplicables a tu caso), descompilar, someter a ingeniería inversa, desensamblar, intentar obtener el código fuente, desencriptar, modificar o crear productos derivados del Software de Apple o de cualquier servicio proporcionado por el Software de Apple o por cualquiera de sus componentes (excepto en la medida en la que la legislación aplicable prohíba cualquiera de las restricciones anteriores o en la medida en la que lo permitan los términos de licencia de los Componentes de código abierto que podrían incluirse con el Software de Apple).

O. Cumplimiento de la legislación. Te comprometes a utilizar los Servicios y el Software de Apple (tal como se definen en la Sección 6 de este documento) de conformidad con todas las leyes aplicables, incluidas las leyes locales del país o la región en que residas o en que se descarguen y utilicen los Servicios y el Software de Apple. Es posible que las funcionalidades de los Servicios y el Software de Apple no estén disponibles en todos los idiomas o las regiones y algunas funcionalidades pueden variar según la región. Se requiere una conexión a Internet para algunas funcionalidades de los Servicios y el Software de Apple.

P. Software de terceros. Como parte del paquete del Software de Apple, Apple proporcionó, y puede proporcionar en forma de mejora, actualización o complemento del Software de Apple, acceso a cierto software o servicios de terceros para comodidad de los usuarios. En la medida en que el Software de Apple contenga o proporcione acceso a software o servicios de terceros, Apple no tiene obligación

explícita ni implícita de ofrecer ningún soporte técnico o de otro tipo para dicho software o dichos servicios. Comunícate con el distribuidor o fabricante de software adecuado, o bien con el proveedor del servicio pertinente, para obtener soporte técnico y servicio de atención al cliente en relación con el software, los servicios y/o los productos de dicho distribuidor o proveedor.

Q. Cambios del Software de Apple. El Software de Apple comprobará periódicamente con Apple para detectar los Cambios del Software de Apple. Si hay un cambio disponible, el cambio podrá descargarse e instalarse automáticamente en la computadora y, si corresponde, en los dispositivos periféricos. **Al usar el Software de Apple aceptas que Apple descargue e instale Cambios del Software de Apple en tu computadora y tus dispositivos periféricos.** Puedes desactivar las actualizaciones automáticas del sistema operativo y las respuestas rápidas de seguridad en cualquier momento. Para ello, debes ajustar la configuración que se encuentra en Configuración del Sistema > Actualización de software > Avanzado.

R. Caracteres del sistema. Sujeto a los términos y condiciones de esta Licencia, puedes utilizar los caracteres Memoji incluidos o creados con el Software de Apple (los "Caracteres del sistema"): (i) mientras ejecutas el Software de Apple y (ii) para crear tu propio contenido original y proyectos para tu uso personal y no comercial. Esta Licencia no permite ningún otro uso de los Caracteres del sistema, incluido, entre otros, el uso, la reproducción, la exhibición, la ejecución, la grabación, la publicación o la redistribución de cualquiera de los Caracteres del sistema en un contexto lucrativo, sin ánimo de lucro, de reparto público o comercial.

3. Arrendamiento para Servicios permitidos de desarrolladores.
A. Arrendamiento. Puedes arrendar o subarrendar una versión con licencia válida del Software de Apple en su totalidad a una persona u organización (cada una, un "Arrendatario") siempre que se cumplan todas las condiciones que se indican a continuación:

(i) el Software de Apple arrendado debe utilizarse con el único fin de proporcionar Servicios permitidos de desarrolladores y cada Arrendatario debe revisar y aceptar los términos de esta Licencia;

(ii) cada periodo de arrendamiento debe ser por un periodo mínimo de veinticuatro (24) horas consecutivas;

(iii) durante el periodo de arrendamiento, el Arrendatario (usuario final) debe tener el uso y control únicos y exclusivos del Software de Apple y del hardware de marca Apple en el que esté instalado, excepto que tú, como la parte arrendadora del Software de Apple (el "Arrendador"), puedas proporcionar soporte administrativo para el Software de Apple; y

(iv) antes de utilizar el Software de Apple, el Arrendatario (usuario final) debe revisar y aceptar los términos aplicables a cualquier software preinstalado en el Software de Apple, incluido, entre otros, el software de desarrollador Xcode de Apple y cualquier otro software de Apple o de terceros.

A efectos de esta Sección 3: (A) "Arrendatario (usuario final)" se refiere a un Arrendatario que es el usuario final que utiliza en última instancia el Software de Apple arrendado únicamente para Servicios permitidos de desarrolladores; y (B) "Servicios permitidos de desarrolladores" se refiere a los servicios de integración continua, incluidos, entre otros, el desarrollo de software, la creación de software desde la fuente, las pruebas automatizadas durante el desarrollo de software y la ejecución de las herramientas de desarrollador necesarias para apoyar dichas actividades. Cada Arrendador debe dar aviso previo a Apple antes de arrendar o subarrendar el Software de Apple conforme a esta Sección 3 a través de Apple Developer Relations (https://developer.apple.com/contact/macos-license/).

B. Subarrendamiento. Un Arrendatario puede subarrendar el Software de Apple de acuerdo con esta Sección 3, siempre y cuando dicho Arrendatario cumpla con todos los términos de esta Sección 3. Un Arrendatario que subarriende el Software de Apple (quien también se considerará un Arrendador según esta Sección 3) debe renunciar completamente al uso y control exclusivo del Software de Apple y el hardware de marca Apple en el que esté instalado durante el periodo de arrendamiento.

C. Cumplimiento. Como Arrendador, serás responsable de lo siguiente: (i) garantizar que cada Arrendatario cumpla los requisitos de esta Sección 3; (ii) garantizar que cada Arrendatario acepte todos los términos de licencia aplicables; y (iii) ayudar a Apple a hacer cumplir los mismos. Si un Arrendatario incumple esta Licencia u otros términos de licencia de Apple aplicables, sus derechos de uso del Software de Apple quedarán automáticamente anulados y aceptas interrumpir inmediatamente el uso del Software de Apple por parte de dicho Arrendatario en cuanto descubras dicho incumplimiento o cuando Apple te lo notifique por escrito.

D. Virtualización. Para cada copia del Software de Apple sujeta a un contrato de arrendamiento en virtud de esta Sección 3, el Arrendador o el Arrendatario (pero no ambos) pueden instalar, utilizar y ejecutar copias o instancias adicionales del Software de Apple dentro de entornos virtuales de sistemas operativos de conformidad con la Sección 2B(iii), siempre que el Arrendador solo pueda virtualizar una única instancia o copia del Software de Apple como herramienta de aprovisionamiento con el fin de proporcionar al Arrendatario acceso y uso del Software de Apple en virtud de esta Sección 3.

E. Configuración del sistema. Si eres el Arrendatario, reconoces que el Software de Apple puede haber sido configurado previamente por el Arrendador que te arrienda el Software de Apple, incluida la selección de la configuración de Análisis, Localización y otras funcionalidades relacionadas con la seguridad, la privacidad y la recopilación de datos. Reconoces y aceptas que Apple no es responsable de la configuración del Software de Apple por parte del Arrendador.

4. Transmisión.

A. Si adquiriste hardware de marca Apple con el Software de Apple preinstalado, o si adquiriste tu licencia del Software de Apple mediante el Mac App Store o a través de una actualización de software, puedes transmitir tus derechos contenidos en esta Licencia sobre el Software de Apple (en su formato original tal como fue proporcionado por Apple) de forma permanente y una sola vez, siempre y cuando ocurra lo siguiente: (i) transmitas el Software de Apple junto con tu hardware de marca Apple, (ii) transmitas la totalidad del Software de Apple, incluidos todos los componentes y esta Licencia, (iii) no conserves ninguna copia, total o parcial, del Software de Apple, incluidas las copias almacenadas en una computadora o en cualquier otro dispositivo de almacenamiento y, (iv) la otra parte lea y acepte los términos y condiciones de esta Licencia. A efectos de esta Licencia, si Apple proporciona una actualización del Software de Apple (por ejemplo, de la versión 10.14 a la 10.14.1), dicha actualización se considerará parte del Software de Apple y no podrá transmitirse por separado de la versión previa a la actualización del Software de Apple.

B. No puedes transmitir ningún Software de Apple que haya sido modificado o reemplazado en virtud de la Sección 2M anterior. Todos los componentes del Software de Apple se proporcionaron como parte de una unidad y, por tanto, no deberán separarse de dicha unidad ni distribuirse como apps independientes. Es posible que el Software de Apple suministrado con un determinado producto de hardware de Apple no pueda ejecutarse en otros modelos de hardware de marca Apple.

C. Cualquier copia del Software de Apple que Apple proporcione para fines promocionales, de evaluación, de diagnóstico o de restauración solo podrá utilizarse para dichos fines y no podrá revenderse ni transmitirse.

5. Consentimiento para el uso de datos. Ciertas funcionalidades, como Análisis, Localización, Siri, Dictado y Spotlight pueden requerir información de tu computadora para poder proporcionar sus respectivas funcionalidades. Al activar estas funcionalidades, se te proporcionará información sobre qué información se envía a Apple y cómo se puede usar. Para obtener más información, visita https://www.apple.com/privacy/. En todo momento, el tratamiento de tus datos personales se ajustará a la Política de privacidad de Apple, que se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.apple.com/legal/privacy/.

6. Servicios y materiales de terceros.
A. General. El Software de Apple puede permitir el acceso a iTunes Store, Mac App Store, Apple Books, Game Center, iCloud, Mapas y News de Apple, así como a otros servicios y sitios web de Apple y de terceros (de forma colectiva e individual, los "Servicios"). Para poder utilizar estos Servicios, se requiere acceso a Internet. Asimismo, el uso de ciertos Servicios puede requerir un Apple ID, puede requerir la aceptación de otros términos y puede estar sujeto al pago de tarifas adicionales. El uso de este software junto con un Apple ID u otros Servicios de Apple se interpretará como un hecho inequívoco de que aceptas los términos de servicio aplicables para ese Servicio, como los Términos y condiciones de los servicios de contenido multimedia de Apple más recientes para el país o la región donde accedes a dichos Servicios, que puedes encontrar y consultar en https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/.

B. Al inscribirse en iCloud, es posible acceder directamente desde el Software de Apple a determinadas funcionalidades de iCloud, como "iCloud Drive", "Álbumes Compartidos" y "Encontrar". Comprendes y aceptas que el uso de iCloud y de estas funcionalidades está sujeto a los términos y condiciones más recientes del servicio de iCloud, a las que puedes acceder desde el siguiente enlace: https://www.apple.com/legal/internet-services/icloud/.

C. Contenido de la app News. El uso que hagas del contenido al que accedes mediante la app News se limita únicamente a un uso personal y no comercial; no se te transfiere ningún interés de propiedad en relación con el contenido y se excluye de forma explícita, sin limitación, todo derecho para uso comercial o promocional sobre dicho contenido.

D. Mapas. El servicio de mapas y las funcionalidades del Software de Apple ("Mapas"), incluida la cobertura de datos del mapa, puede variar de una región a otra. Cuando actives o uses Mapas, se proporcionarán detalles sobre la información que se envía a Apple y cómo se puede utilizar dicha información. Reconoces y aceptas que tu uso de Mapas está sujeto a los términos y condiciones más recientes del servicio de Mapas, a los que puedes acceder y consultar en la barra lateral de la app Mapas.

E. Reconoces que, al utilizar cualquiera de los Servicios, podrás encontrar contenido que podría considerarse ofensivo, indecente o censurable, y en el que podría, o no, identificarse la existencia de lenguaje explícito, y que los resultados de las búsquedas o la visualización de una URL concreta pueden generar automática e involuntariamente enlaces o referencias a material censurable. No obstante, aceptas utilizar los Servicios bajo tu responsabilidad, y aceptas que Apple, sus filiales, agentes, directores o licenciantes no serán responsables frente a ti del contenido que pueda considerarse ofensivo, indecente o censurable.

F. Es posible que determinados Servicios muestren, incluyan o pongan a tu disposición contenidos, datos, información, apps o materiales de terceros (los "Materiales de terceros") o proporcionen enlaces a sitios web de terceros. Al usar los Servicios, reconoces y aceptas que Apple no es responsable de examinar ni evaluar el contenido, la exactitud, la integridad, la vigencia, la validez, el cumplimiento de derechos de autor, la legalidad, la decencia, la calidad ni ningún otro aspecto de los sitios web o Materiales de terceros. Apple, sus representantes, filiales y subsidiarias no garantizan ni asumen

ninguna responsabilidad ante ti ni ante ninguna otra persona a causa de los Servicios, Materiales de terceros o sitios web de terceros, ni tampoco por ningún otro material, producto o servicio de terceros. Los Materiales de terceros y los enlaces a otros sitios web se ofrecen solo para tu comodidad.

G. Ni Apple ni ninguno de sus proveedores de contenido garantizan la disponibilidad, la exactitud, la integridad, la fiabilidad o la vigencia de la información bursátil, los datos de localización, la información de salud o cualquier otro tipo de datos que muestran los Servicios. Los datos financieros que se muestran en cualquiera de los Servicios están destinados a fines exclusivamente informativos, por lo que no deben considerarse una base fiable para realizar inversiones. Antes de realizar cualquier tipo de transacción de valores basada en la información obtenida a través de los Servicios, se te recomienda consultar a un asesor financiero profesional que esté legalmente capacitado para ofrecer asesoramiento financiero en tu país o región. Los datos de ubicación proporcionados por cualquiera de los Servicios, incluido el servicio Mapas de Apple, se proporcionan únicamente con fines básicos de navegación y/o planificación, por lo que no deben considerarse como una fuente de información fiable en aquellas situaciones en las que se requiera información de ubicación precisa o en las que la obtención de información errónea, inexacta, diferida o incompleta pueda ocasionar muertes, lesiones o daños a la propiedad o al medio ambiente. Aceptas que los resultados que recibas del servicio Mapas pueden diferir de las condiciones actuales de la carretera o el terreno debido a factores que pueden afectar a la precisión de los datos de Mapas, como, entre otros, las condiciones meteorológicas, de la carretera y del tráfico, así como acontecimientos geopolíticos. Por tu seguridad, presta siempre atención a las señales de la carretera y a las condiciones actuales de la misma. Sigue prácticas de conducción seguras, cumple las normas de tránsito y ten en cuenta que las indicaciones de las rutas a pie y en bicicleta pueden no incluir caminos designados.

H. En la medida en la que cargues contenidos mediante el uso de los Servicios, declaras que posees todos los derechos sobre dichos contenidos, o que tienes la autorización o el permiso legal correspondientes para cargarlos, y que dichos contenidos no infringen ninguno de los términos aplicables a los Servicios. Reconoces que los Servicios incluyen contenido, información y material de carácter privado que son propiedad de Apple, del propietario del sitio o sus licenciantes, y están protegidos por la legislación aplicable sobre propiedad intelectual y por otras leyes, incluidas, entre otras, las leyes sobre derechos de autor. Te comprometes a no usar dicho contenido, información o material de carácter privado, excepto según lo dispuesto en los términos del presente contrato respecto al Servicio, ni de cualquier modo contrario a los términos de esta Licencia o que infrinja cualquier derecho de propiedad intelectual de terceros o de Apple. Ninguna parte de los Servicios podrá reproducirse en forma o modo alguno. Te comprometes a no modificar, ceder en renta, arrendamiento o préstamo, vender, distribuir o crear trabajos derivados de los Servicios en modo alguno, y no explotarás los Servicios de ningún modo no autorizado (por ejemplo, a título enunciativo y no limitativo, utilizar los Servicios para transmitir virus informáticos, gusanos, troyanos u otro software malicioso, o bien sobrepasar o sobrecargar la capacidad de la red). Además, te comprometes a no utilizar los Servicios en forma alguna que pueda hostigar, abusar, acechar, amenazar, difamar o bien infringir o vulnerar de cualquier modo los derechos de cualquier otra parte, y aceptas que Apple no será responsable de ninguna manera de tal utilización por tu parte ni del hostigamiento, el abuso, el acecho, la amenaza o la difamación, así como tampoco de los mensajes o las transmisiones ofensivos, indebidos o ilegales que puedas recibir como resultado del uso de cualquiera de los Servicios.

I. Por otro lado, es posible que dichos Servicios y Materiales de terceros no estén disponibles en todos los idiomas o en todos los países o regiones. Apple no garantiza que dichos Servicios y Materiales de terceros sean adecuados o estén disponibles para su uso en ninguna ubicación en particular. En la medida en la que decidas utilizar o acceder a dichos Servicios o Materiales de terceros, lo harás por tu propia iniciativa y asumirás la responsabilidad del cumplimiento de todas las leyes aplicables, incluidas, entre otras, las leyes locales aplicables y la legislación relativa a la privacidad y la recopilación de datos. Apple y sus licenciantes se reservan el derecho a modificar, suspender, retirar o desactivar el acceso a

cualquiera de los Servicios en cualquier momento y sin previo aviso. En ningún caso Apple será responsable de la eliminación o de la desactivación del acceso a tales Servicios. Apple puede también imponer límites en el uso o acceso a determinados Servicios, en cualquier caso y sin mediar aviso ni responsabilidad.

7. Expiración de la licencia. Esta Licencia tendrá vigencia hasta que termine su validez. Los derechos que te confiere esta Licencia finalizarán o perderán su vigencia automáticamente sin previo aviso de Apple si incumples cualesquiera de los términos de la presente Licencia. Cuando esta Licencia expire, deberás dejar de usar el Software de Apple y destruir todas las copias, totales o parciales, de dicho Software. Las secciones 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14 de la presente Licencia seguirán vigentes después de dicha expiración.

8. Exclusión de garantías.
A. Si eres un consumidor particular (una persona que utiliza el Software de Apple fuera de su oficio, negocio o profesión), es posible que tengas derechos legales en tu país de residencia que prohíban la aplicación de las siguientes limitaciones, en cuyo caso no se te aplicarán. Para obtener más información acerca de tus derechos, no dudes en comunicarte con el organismo de atención al consumidor de tu zona.

B. RECONOCES Y ACEPTAS DE FORMA EXPRESA QUE, EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY APLICABLE, EL USO DEL SOFTWARE DE APPLE Y DE LOS SERVICIOS QUE SE EJECUTAN O A LOS QUE SE OBTIENE ACCESO A TRAVÉS DEL SOFTWARE DE APPLE SE REALIZA BAJO TU RESPONSABILIDAD, Y QUE ASUMES POR COMPLETO EL RIESGO RELATIVO A LA CALIDAD SATISFACTORIA, EL RENDIMIENTO, LA EXACTITUD Y EL ESFUERZO.

C. EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE APPLE SE SUMINISTRAN “TAL Y COMO SE PRESENTAN” Y “SEGÚN SU DISPONIBILIDAD”, CON TODOS SUS POSIBLES DEFECTOS Y SIN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO, Y APPLE Y LOS LICENCIANTES DE APPLE (DENOMINADOS DE FORMA CONJUNTA “APPLE” A LOS EFECTOS DE LAS SECCIONES 8 Y 9) EXCLUYEN TODAS LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES, EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS Y/O CONDICIONES IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, EXACTITUD, DISFRUTE Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS, TODAS EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE APPLE.

D. APPLE NO GARANTIZA, SIN PERJUICIO DEL USO Y DISFRUTE QUE HAGAS DE LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE APPLE, QUE LAS FUNCIONES INCLUIDAS EN EL SOFTWARE DE APPLE Y EN LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR DICHO SOFTWARE SATISFAGAN TUS NECESIDADES, QUE LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE APPLE FUNCIONEN ININTERRUMPIDAMENTE O SIN ERRORES, QUE TODOS LOS SERVICIOS SIGAN ESTANDO DISPONIBLES, QUE LOS DEFECTOS EN LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE DE APPLE SEAN CORREGIDOS, QUE LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE DE APPLE SEAN COMPATIBLES O FUNCIONEN CON CUALQUIER SOFTWARE, APP O SERVICIO DE TERCEROS. LA INSTALACIÓN DE ESTE SOFTWARE DE APPLE PUEDE AFECTAR LA DISPONIBILIDAD Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE, LAS APPS O LOS SERVICIOS DE TERCEROS, ASÍ COMO A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE APPLE.

E. RECONOCES ADEMÁS QUE LOS SERVICIOS Y EL SOFTWARE DE APPLE NO ESTÁN DESTINADOS NI SON ADECUADOS PARA UTILIZARSE EN SITUACIONES O ENTORNOS EN LOS QUE FALLOS, RETRASOS, ERRORES O IMPRECISIONES EN EL CONTENIDO, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PROPORCIONADOS POR EL SOFTWARE DE APPLE O LOS SERVICIOS PUDIERAN CONLLEVAR LA MUERTE, LESIONES O DAÑOS FÍSICOS O AMBIENTALES GRAVES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, ACTIVIDADES DE PLANTAS NUCLEARES, NAVEGACIÓN AÉREA, SISTEMAS DE COMUNICACIÓN,

MÁQUINAS PARA EL CONTROL DEL TRÁFICO AÉREO, INSTALACIONES HOSPITALARIAS O EQUIPOS ARMAMENTÍSTICOS.

F. NINGUNA INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO ESCRITO O VERBAL QUE PROPORCIONE APPLE O UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE APPLE CONSTITUIRÁN UNA GARANTÍA. EN CASO DE QUE LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE DE APPLE RESULTEN DEFECTUOSOS, ASUMIRÁS EL COSTO TOTAL DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES O CORRECCIONES QUE SEAN NECESARIAS. CONSIDERANDO QUE LA NORMATIVA IMPERATIVA DE ALGUNOS PAÍSES NO PERMITE LA EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LIMITACIONES A LOS DERECHOS LEGALMENTE PREVISTOS DEL CONSUMIDOR, ES POSIBLE QUE LA EXCLUSIÓN Y LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO CORRESPONDAN A TU CASO.

9. Limitación de responsabilidad. APPLE, SUS FILIALES, AGENTES O DIRECTORES NO SERÁN RESPONSABLE EN NINGÚN CASO, DENTRO DE LOS LÍMITES LEGALES APLICABLES, DE LAS LESIONES NI DE LOS DAÑOS FORTUITOS, ESPECIALES, INDIRECTOS O EMERGENTES, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS POR LUCRO CESANTE, POR EL DETERIORO O LA PÉRDIDA DE DATOS, LA INCAPACIDAD DE TRANSMITIR O RECIBIR DATOS O INFORMACIÓN (INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, INSTRUCCIONES DE CURSOS, ASIGNACIONES Y MATERIALES), POR LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, O BIEN POR CUALQUIER OTRO TIPO DE DAÑOS O PÉRDIDAS COMERCIALES, QUE SURJAN O ESTÉN RELACIONADOS CON EL USO O EL MAL USO DEL SOFTWARE DE APPLE O DE LOS SERVICIOS, ASÍ COMO DE CUALQUIER SOFTWARE, APP O SERVICIO DE TERCEROS QUE SE UTILICEN JUNTO CON LOS SERVICIOS O EL SOFTWARE DE APPLE, COMO QUIERA QUE HAYA SIDO CAUSADO E INDEPENDIENTEMENTE DE LA TEORÍA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL (RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, U OTROS) E INCLUSO SI SE INFORMÓ A APPLE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ALGUNAS JURISDICCIONES NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LA LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD POR LESIONES O DAÑOS FORTUITOS O EMERGENTES, POR LO CUAL PUEDE QUE ESTA LIMITACIÓN NO SE APLIQUE EN TU CASO. En ningún caso, la responsabilidad total de Apple ante ti por todos los daños (excepto los exigidos por la ley aplicable en casos que involucren lesiones) superará la cantidad de doscientos cincuenta dólares estadounidenses ($250.00). Las limitaciones anteriormente mencionadas se aplicarán incluso si la citada reparación incumple su objetivo esencial. SIN PERJUICIO DE LOS DEMÁS TÉRMINOS DE ESTA LICENCIA, SI APLICA LA LEY DE CONTRATOS DE CONSUMO DE JAPÓN, NO APLICARÁN LOS TÉRMINOS QUE LIMITAN LA RESPONSABILIDAD DE APPLE POR DAÑOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O AGRAVIOS COMETIDOS POR APPLE SI DICHOS DAÑOS SE DEBEN A UNA CONDUCTA INDEBIDA INTENCIONAL O NEGLIGENCIA GRAVE DE APPLE.

10. Certificados digitales. El Software de Apple incorpora funcionalidades que te permiten aceptar certificados digitales emitidos tanto por Apple como por terceros. TÚ ERES LA ÚNICA PERSONA RESPONSABLE DE LA DECISIÓN DE CONFIAR O NO EN UN CERTIFICADO TANTO SI HA SIDO EMITIDO POR APPLE COMO POR UN TERCERO. EL USO QUE HAGAS DE LOS CERTIFICADOS DIGITALES SERÁ BAJO TU RESPONSABILIDAD. DENTRO DE LOS LÍMITES PERMITIDOS POR LA LEY APLICABLE, APPLE NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA NI DECLARACIÓN, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, RELATIVA A LA COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, LA EXACTITUD, LA SEGURIDAD O EL NO INCUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE TERCEROS CON RESPECTO A LOS CERTIFICADOS DIGITALES. Aceptas que (a) no falsificarás ni harás uso indebido de ningún certificado; (b) utilizarás los certificados digitales únicamente con fines legales y de conformidad con cualquier Política de certificados aplicable, Declaración de prácticas de certificados u otras divulgaciones de prácticas comerciales de la Autoridad de Certificados; (c) eres la única persona responsable de impedir que cualquier usuario no autorizado haga uso de tus certificados digitales; (d) eres la única persona responsable de impedir que cualquier usuario no autorizado haga uso de la clave privada asociada a tu certificado digital; y (e) revocarás cualquiera de tus certificados de los que tengas motivos para creer

que han sido vulnerados. Puedes encontrar la Política de certificados y las Declaraciones de prácticas de certificados de Apple en el siguiente enlace: https://www.apple.com/certificateauthority.

11. Control de las exportaciones. No podrás utilizar, ni tampoco exportar o reexportar, el Software de Apple, excepto en la forma permitida por la legislación de Estados Unidos y la jurisdicción o las jurisdicciones donde se obtuvo el Software de Apple. En particular, pero sin limitaciones, el Software de Apple no se podrá exportar ni reexportar a los siguientes lugares o personas: (a) ningún país que esté siendo objeto de embargo por parte de Estados Unidos; ni (b) alguien que figure en la lista de ciudadanos especialmente designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos o en la lista de personas o entidades denegadas del Departamento de Comercio de Estados Unidos, o cualquier otra lista de partes restringidas. Tu uso del Software de Apple se considerará un hecho inequívoco de tu manifestación y garantía de no residir en ninguno de tales países ni de figurar en ninguna de tales listas. Asimismo, te comprometes a no usar el Software de Apple con ninguna finalidad prohibida por la legislación estadounidense, incluidos, entre otros, el desarrollo, el diseño, la fabricación o la producción de misiles o armas nucleares, químicas o biológicas.

12. Usuarios finales del Gobierno. El Software de Apple y la documentación relacionada se consideran "artículos comerciales" según la definición del término incluida en la sección 48 C.F.R §2.101, y constituyen "software informático para uso comercial" y "documentación de software informático para uso comercial", conforme a la definición de estos términos en las secciones 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. §227.7202, según corresponda. En virtud de las secciones 48 C.F.R. §12.212 o 48 C.F.R. §227.7202-1 a 227.7202-4, según corresponda, el software informático para uso comercial y la documentación de software informático para uso comercial se ofrecen bajo licencia a los usuarios finales del Gobierno de Estados Unidos (a) solo como artículos comerciales y (b) solo con aquellos derechos que se conceden al resto de usuarios finales de acuerdo con los términos y condiciones aquí descritos. Derechos no publicados reservados de conformidad con las leyes de derechos de autor de Estados Unidos.

13. Ley aplicable e independencia de las estipulaciones. Esta Licencia se regirá e interpretará según las leyes del estado de California, con la exclusión de sus principios de conflicto de derecho. La presente Licencia no se regirá por la convención de las Naciones Unidas sobre contratos para la venta internacional de productos, cuya aplicación se excluye expresamente. En el caso de los consumidores con residencia en el Reino Unido, esta Licencia se regirá por la legislación de su lugar de residencia. Si, por cualquier razón, un tribunal competente declarara no exigible cualquier disposición de la presente Licencia o parte de la misma, el resto de la presente Licencia conservará plena vigencia y efecto.

14. Contrato íntegro; idioma aplicable. La presente Licencia constituye el contrato completo entre tú y Apple respecto al Software de Apple, y sustituye a todos los contratos anteriores o actuales relativos a dicho objeto. La presente Licencia únicamente podrá modificarse mediante un acuerdo escrito firmado por Apple. Las traducciones de esta Licencia se otorgan con el fin de satisfacer las demandas de los usuarios locales y, en el caso de que surgiera algún conflicto entre la versión en lengua inglesa y cualquiera de las versiones en el resto de idiomas, prevalecerá siempre la primera, en la medida en la que no se oponga a la legislación local de tu jurisdicción.

15. Reconocimientos de terceros.
A. Algunos componentes del Software de Apple podrían utilizar o incorporar software y material de terceros con derechos de autor. Los créditos y términos de la licencia, así como otras limitaciones de responsabilidad sobre dicho material, están incluidos en la documentación electrónica del Software de Apple, y la utilización de dichos materiales está regulada por los términos respectivos de cada licencia. El uso del servicio Google Safe Browsing está sujeto al cumplimiento de los términos de servicio de Google (https://www.google.com/intl/en/policies/terms/) y a la Política de privacidad de Google (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

B. Ciertas bibliotecas de software y otros programas de software de terceros incluidos en el Software de Apple son software gratuito y con licencia según los términos de la Licencia Pública General (GPL) GNU o de la Licencia Pública General Menor para Bibliotecas (LGPL) GNU, según corresponda. Previa solicitud por escrito a Apple a opensource@apple.com, puedes obtener una copia completa legible en la computadora del código fuente de dicho software gratuito de acuerdo con los términos de la GPL o la LGPL, según el caso, sin cargo alguno excepto los costos del soporte, el envío y la entrega en la dirección. El software GPL/LGPL se distribuye con el fin de que pueda ser de utilidad para los usuarios, pero no se ofrece NINGUNA GARANTÍA, ni siquiera la garantía implícita de COMERCIABILIDAD o IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. El Software de Apple incluye una copia de la GPL y la LGPL.

C. Uso de MPEG-4. Este producto fue concedido bajo licencia de acuerdo con el contrato de licencia MPEG-4 Systems Patent Portfolio License (Licencia de cartera de patentes en sistemas MPEG-4) para la codificación de conformidad con el estándar MPEG-4 Systems, salvo en el caso en que la codificación requiera una licencia adicional y el pago de los derechos correspondientes relacionados con lo siguiente: (i) los datos almacenados o duplicados en un soporte físico por los cuales se realiza un pago título a título, y/o (ii) los datos por los cuales se realiza un pago título a título y que son transmitidos a un usuario final para su almacenamiento y/o uso permanente. Dicha licencia adicional puede obtenerse de MPEG LA, LLC. Consulta https://www.mpegla.com para obtener más detalles.

Este producto fue concedido bajo licencia de acuerdo con el contrato de licencia MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (Licencia de cartera de patentes MPEG-4 Visual) para el uso personal con fines no comerciales por parte de un consumidor para (i) la codificación de video de acuerdo con el estándar MPEG-4 Visual (el “Video MPEG-4”) y/o (ii) la decodificación de video MPEG-4 que haya sido codificado por un consumidor que realice una actividad personal con fines no comerciales y/o se haya obtenido de un proveedor de video al cual se le haya concedido una licencia de MPEG LA para suministrar video MPEG-4. No se concederá licencia alguna para ningún otro uso, ni se interpretará de forma tácita ningún otro fin. Para obtener más información, incluida la relacionada con la concesión de licencias y los usos promocionales, internos y comerciales, consulta la página web de MPEG LA LLC. Consulta https://www.mpegla.com.

D. Aviso sobre H.264/AVC. En la medida en la que el Software de Apple contenga una funcionalidad de codificación y/o decodificación AVC, el uso comercial de la tecnología H.264/AVC requerirá la concesión de una licencia adicional y se aplicará la siguiente disposición: POR LA PRESENTE SE CONCEDE A LOS CONSUMIDORES UNA LICENCIA DE USO DE LA FUNCIONALIDAD AVC DE ESTE PRODUCTO, ÚNICAMENTE CON FINES PERSONALES Y NO COMERCIALES, PARA (i) CODIFICAR VIDEO DE CONFORMIDAD CON EL FORMATO ESTÁNDAR AVC (“VIDEO AVC”), Y/O (ii) DECODIFICAR VIDEO AVC QUE HAYA SIDO CODIFICADO POR UN CONSUMIDOR QUE REALICE UNA ACTIVIDAD PERSONAL CON FINES NO COMERCIALES Y/O VIDEO AVC QUE HAYA SIDO OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE VIDEO AL QUE SE LE HAYA CONCEDIDO UNA LICENCIA PARA SUMINISTRAR VIDEO AVC. PUEDES OBTENER INFORMACIÓN RELACIONADA CON OTROS USOS Y CON LA CONCESIÓN DE LICENCIAS EN LA PÁGINA WEB DE MPEG LA L.L.C. CONSULTA HTTPS://WWW.MPEGLA.COM.

E. Aviso acerca de AMR. Con respecto a la funcionalidad de codificación y decodificación Adaptive Multi-Rate (“AMR”) de este producto, no se concede licencia para la realización de llamadas de voz con teléfonos celulares o para el uso de cualquier producto de telefonía incorporado en la arquitectura QuickTime para la plataforma Windows. En cuanto a la funcionalidad de codificación y decodificación AMR de este producto, no se concede licencia para su uso en infraestructuras de comunicaciones de telefonía celular como las siguientes: estaciones base, controladores de estaciones base o controladores de redes de radio, centros de conmutación y entradas o salidas de la red pública conmutada.

F. Aviso acerca de la FAA. Los datos acerca de la situación aérea y el estado del sistema del espacio aéreo nacional norteamericano (denominados de forma conjunta “Datos aéreos”) mostrados a través del Software de Apple son generados por la Administración Federal de Aviación (FAA), el organismo de administración de la aviación de Estados Unidos. Te comprometes a no redistribuir los Datos aéreos sin el previo consentimiento por escrito de la FAA. Este organismo y Apple excluyen cualquier tipo de garantía, explícita o implícita (incluidas las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un fin concreto), relativa al uso y la exactitud de los Datos aéreos. Asimismo, convienes en que no recaerá ni en la FAA ni en Apple ninguna responsabilidad, ya sea colectiva o individual, en caso de pérdida, daño, reclamación, responsabilidad, gasto o sanción, así como en caso de daños indirectos, especiales, secundarios, fortuitos o emergentes derivados del uso de los Datos aéreos. El Software de Apple no está patrocinado ni avalado por la FAA. Este organismo no será considerado responsable por los posibles problemas técnicos o del sistema que puedan surgir, por lo que aceptas no dirigirte a la FAA en caso de producirse este tipo de problemas o incidentes relacionados con el funcionamiento del tráfico aéreo.

G. Uso de los perfiles de color de Adobe. Puedes utilizar el software de perfiles de color de Adobe incluido en el Software de Apple de conformidad con lo dispuesto en la presente Licencia, pero Adobe no tiene ninguna obligación de proporcionar soporte para los perfiles de color, incluidas actualizaciones o futuras versiones de los perfiles u otros elementos. Además de lo dispuesto anteriormente en las Secciones 8 y 9, EN NINGÚN CASO ADOBE SERÁ RESPONSABLE ANTE TI POR DAÑOS, RECLAMACIONES O COSTOS DE NINGÚN TIPO. El software de perfiles de color de Adobe distribuido con el Software de Apple también puede descargarse del sitio web de Adobe en https://www.adobe.com.

H. Contrato de licencia de usuario final de Gracenote®. Esta app o dispositivo contiene software de Gracenote, Inc. de Emeryville, California (“Gracenote”). El software de Gracenote (el “Software de Gracenote”) le permite a esta app identificar discos y/o archivos y obtener información relacionada con la música, que incluye el nombre, el artista, la pista y el título (los “Datos de Gracenote”) de servidores en línea o bases de datos integradas (en conjunto, “Servidores de Gracenote”), así como llevar a cabo otras funciones. Puedes usar los Datos de Gracenote solo con los fines que se establecen para el usuario final de esta app o este dispositivo.

Te comprometes a usar los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote únicamente con fines personales y no comerciales. Te comprometes a no asignar, copiar, transferir o transmitir el Software de Gracenote ni ninguno de los Datos de Gracenote a un tercero. TE COMPROMETES A NO USAR NI EXPLOTAR DATOS DE GRACENOTE, EL SOFTWARE DE GRACENOTE O LOS SERVIDORES DE GRACENOTE DE NINGUNA FORMA QUE NO SE ESTIPULE EXPLÍCITAMENTE EN EL PRESENTE CONTRATO.

Aceptas que tu licencia no exclusiva para usar los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote dejará de tener validez si no respetas estas restricciones. Si tu licencia deja de ser válida, te comprometes a dejar de usar los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote. Gracenote se reserva todos los derechos de los Datos de Gracenote, el Software de Gracenote y los Servidores de Gracenote, incluidos todos los derechos de propiedad. En ningún caso Gracenote será responsable de efectuar ningún pago dirigido a ti por cualquier información que proporciones. Aceptas que Gracenote, Inc. puede hacer cumplir sus derechos en virtud del presente contrato contra ti directamente en su propio nombre.

El servicio de Gracenote usa un identificador único para rastrear búsquedas con fines estadísticos. El propósito de asignar un identificador numérico aleatorio es permitir que el servicio de Gracenote pueda contar las búsquedas sin tener ninguna información que te identifique. Para obtener más información,

visita la página web y consulta la Política de privacidad de Gracenote del servicio de Gracenote.

Se te otorga una licencia del Software de Gracenote y todos los elementos de los Datos de Gracenote "TAL Y COMO SE PRESENTAN". Gracenote no ofrece declaraciones ni garantías, ya sean expresas o implícitas, en relación con la exactitud de los Datos de Gracenote en los Servidores de Gracenote. Gracenote se reserva el derecho de eliminar datos de los Servidores de Gracenote o de cambiar categorías de datos por cualquier motivo que Gracenote considere adecuado. No se garantiza que el Software de Gracenote esté libre de errores o que el funcionamiento del Software de Gracenote o los Servidores de Gracenote será ininterrumpido. Gracenote no tiene la obligación de ofrecerte tipos de datos o categorías nuevos, mejorados o adicionales que Gracenote pueda ofrecer en el futuro; además, Gracenote tiene la libertad de descontinuar sus servicios en cualquier momento. GRACENOTE RECHAZA TODA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TÍTULO Y NO INFRACCIÓN DE UNA DETERMINADA LEY. GRACENOTE NO GARANTIZA LOS RESULTADOS QUE OBTENDRÁS AL USAR EL SOFTWARE DE GRACENOTE O LOS SERVIDORES DE GRACENOTE. EN NINGÚN CASO GRACENOTE SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS FORTUITOS O EMERGENTES NI DE LAS PÉRDIDAS DE GANANCIAS O INGRESOS.

16. Restricciones del servicio de búsqueda Yahoo. Se concede una licencia de uso del servicio de búsqueda Yahoo disponible a través de Safari únicamente en los siguientes países y regiones: Alemania, Argentina, Aruba, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Bermudas, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China continental, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Filipinas, Finlandia, Francia, Granada, Grecia, Guatemala, Hong Kong, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Caimán, Italia, Jamaica, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Panamá, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumanía, Santa Lucía, San Vicente, Singapur, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay y Venezuela.

EA1855
08/07/2023

Términos y condiciones complementarios de Apple Pay

Estos Términos y condiciones complementarios de Apple Pay (los "Términos complementarios") son un complemento del Contrato de licencia de software para macOS (la "Licencia"); el uso de la funcionalidad Apple Pay, el cual se considerará como un "Servicio" para efectos de esta Licencia, se rige tanto por los términos de la Licencia como por estos Términos complementarios. Los términos con mayúscula inicial que se utilizan en estos Términos complementarios tienen el significado establecido en la Licencia.

1. Descripción general y restricciones de uso

Apple Pay te permite almacenar representaciones virtuales de las tarjetas de crédito, débito y prepago, incluida la Apple Card, que admitan la funcionalidad Apple Pay (las "Tarjetas admitidas"), utilizar las computadoras Mac compatibles para iniciar o realizar pagos en sitios web y dar seguimiento a los pedidos y ver los recibos. Es posible que las funcionalidades de Apple Pay del Software de Apple solo estén disponibles en determinadas regiones, con determinados emisores de tarjetas, redes de pago y comercios. Las funcionalidades pueden variar según la región, el emisor y el comercio. Las Tarjetas admitidas pueden cambiar de vez en cuando.

Apple Pay se diseñó exclusivamente para el uso personal y solo te permite agregar tus propias Tarjetas

admitidas. Si te dispones a agregar una tarjeta corporativa admitida, se asumirá que lo haces con la autorización de tu empresa y que tienes la autorización para vincular a la empresa a estos términos de uso y a todas las transacciones que se vean afectadas por el uso de esta funcionalidad.

Aceptas no utilizar Apple Pay con fines ilegales o fraudulentos, ni con otros fines prohibidos por la Licencia y estos Términos complementarios. También te comprometes a utilizar Apple Pay de conformidad con las legislaciones y las regulaciones aplicables. Aceptas no interrumpir ni interferir en el servicio de Apple Pay (incluido el acceso al servicio a través de cualquier medio automatizado), cualquiera de los servidores o las redes conectados al servicio o cualquiera de las políticas, los requisitos o las regulaciones de las redes conectadas al servicio (incluido el acceso no autorizado a datos o tráfico de estas, su uso o supervisión).

2. Uso en computadoras Mac

Puedes usar Apple Pay en computadoras Mac compatibles para iniciar pagos en sitios web a los que accedas usando Safari. Esta funcionalidad requiere que tengas una Tarjeta admitida agregada en un dispositivo iOS compatible o Apple Watch (los "Dispositivos compatibles"). Cuando inicies un pago desde un sitio web usando Apple Pay, se te solicitará que autorices la transacción usando un Dispositivo compatible.

Además de los términos estipulados en estos Términos complementarios, el uso que hagas de Apple Pay para iniciar pagos en sitios web a los que accedas usando Safari estará sujeto a los Términos y condiciones complementarios de Apple Pay aplicables a tus Dispositivos compatibles, cuyos términos se incorporan aquí como referencia y que se pueden consultar en el siguiente lugar: Configuración > General > Acerca de > Legal > Licencia en el dispositivo iOS, o desde Acerca de > Legal > Licencia desde la app Watch de un dispositivo iOS enlazado. Los Dispositivos compatibles pueden cambiar de vez en cuando.

En una MacBook Pro con Touch ID integrado, puedes configurar Apple Pay si agregas Tarjetas admitidas y usas Apple Pay para realizar compras en sitios web usando Safari. Para poder usar Apple Pay en estas computadoras Mac, debes tener Tarjetas admitidas asociadas a una cuenta de iCloud activa. Apple Pay está disponible solo para personas mayores de 13 años, y puede estar sujeto a restricciones de edad adicionales impuestas por iCloud o por el emisor de las Tarjetas admitidas.

3. Relación de Apple contigo

Apple no procesa los pagos ni tiene ningún otro tipo de control sobre los pagos, las devoluciones, los reembolsos, las recompensas, los valores, los descuentos, los pedidos, el cumplimiento de los pedidos u otra actividad comercial que pueda derivar de tu uso de esta funcionalidad.

Los términos del contrato de la tarjeta de crédito que hayas firmado con el emisor de la tarjeta seguirán rigiendo las Tarjetas admitidas y a su uso en relación con Apple Pay. De igual manera, la compra de cualquier bien o servicio usando la funcionalidad Apple Pay estará sujeta a los términos y condiciones del comercio.

La Apple Card está disponible únicamente en Estados Unidos y es emitida por Goldman Sachs Bank USA, Salt Lake City Branch (el "Emisor de Apple Card"). Cuando solicitas una Apple Card, estás solicitando la apertura de una cuenta con el Emisor de la Apple Card. La Apple Card está solo disponible para las personas mayores de 18 años (o más, dependiendo de tu estado de residencia). La institución financiera responsable de ofrecer la Apple Card está sujeta a cambios y el uso que hagas de la Apple Card está sujeto a sus términos y condiciones.

Ninguna de las disposiciones de la Licencia o estos Términos complementarios modifica los términos de cualquier contrato de tarjeta de crédito o con el comercio, u otros términos y condiciones aplicables al uso de las funcionalidades de Apple Pay, y dichos términos regirán el uso de la funcionalidad aplicable de Apple Pay y su representación virtual disponible en tu Mac compatible.

Aceptas que Apple no es parte de tus contratos con el titular de la tarjeta o con el comerciante, ni es responsable de (a) el contenido, la exactitud o la falta de disponibilidad de cualquier tarjeta de pago, actividad comercial, transacción, compra, pedido, cumplimiento del pedido o recibo mientras se utiliza la funcionalidad Apple Pay; (b) la emisión de crédito o la evaluación de la elegibilidad para el crédito; (c) las actividades de emisores, comerciantes u otros terceros relacionadas con tu uso de Apple Pay o Wallet; (d) las decisiones tomadas por un emisor, comerciante u otro tercero en relación con una Tarjeta admitida; (e) la acumulación o el canje de recompensas o valor almacenado en virtud del programa de un comerciante; o (f) el financiamiento o la recarga de tarjetas de prepago. En el caso de que surgiese algún conflicto o duda relacionado con las tarjetas de pago o la actividad comercial asociada, comunícate con el emisor o el comercio correspondiente.

4. Privacidad

Al usar Apple Pay para iniciar una transacción de pago que se debe completar en un Dispositivo compatible, Apple Pay transferirá la información de pago de forma encriptada entre la Mac y el Dispositivo compatible para completar la transacción. Al usar Apple Pay para realizar un pago en una MacBook Pro con Touch ID integrado, la información del pago se proporciona en un formato encriptado al sitio web como parte de dicha transacción. Al agregar una tarjeta a Apple Pay en una MacBook Pro con Touch ID integrado, se enviará a Apple información sobre tu dispositivo, como si tienes activadas ciertas configuraciones de dispositivo y algunos patrones de uso (por ejemplo, el porcentaje del tiempo que el dispositivo está en movimiento o un número aproximado de llamadas en una semana) con la finalidad de determinar tu elegibilidad y prevenir fraudes. Puedes encontrar información detallada sobre la información personal recopilada, usada o compartida como parte del uso de Apple Pay en los avisos relevantes de privacidad específicos del servicio, incluidas las secciones Acerca de Apple Pay y Privacidad, a las cuales puedes acceder desde tu dispositivo iOS o Computadora Mac, o en la app Watch en un dispositivo iOS enlazado, o visitando https://www.apple.com/legal/privacy/. Al usar Apple Pay, aceptas y autorizas la transmisión, la recopilación, el mantenimiento, el procesamiento y el uso de toda la información anterior por parte de Apple y sus subsidiarias y agentes con la finalidad de proporcionar las funcionalidades de Apple Pay.

5. Seguridad

Apple Pay almacena representaciones virtuales de tus Tarjetas admitidas, y entiendes y reconoces que al proporcionar el código o la contraseña de tu dispositivo a un tercero o al permitir que un tercero agregue su huella digital para utilizar Touch ID en tu Dispositivo compatible o Computadora Mac, este podría realizar pagos con Apple Pay dentro de sitios web en tu Computadora Mac. Eres la única persona responsable de garantizar la seguridad de tus dispositivos y tus códigos y contraseñas. Aceptas que Apple no tiene ninguna responsabilidad si pierdes el dispositivo o compartes el acceso a este, o si realizas modificaciones no autorizadas al sistema macOS.

Si pierdes tu dispositivo o te lo roban y tienes activada la funcionalidad Encontrar, puedes utilizar Encontrar o la página https://icloud.com para intentar suspender la funcionalidad de pagar con Tarjetas admitidas virtuales en el dispositivo si pones al dispositivo en Modo perdido. También puedes borrar el contenido del dispositivo, por lo que se intentaría suspender la funcionalidad de pagar con las Tarjetas admitidas virtuales que hay en el dispositivo. También deberías comunicarte con el emisor de tus Tarjetas admitidas para evitar el acceso no autorizado a tus Tarjetas admitidas.

Si reportas alguna actividad fraudulenta o abusiva, o Apple sospecha de su existencia, aceptas colaborar con Apple durante la investigación e implementar las medidas de prevención del fraude que se te indiquen.

6. Limitación de responsabilidad

ADEMÁS DE LAS EXCLUSIONES DE GARANTÍA Y LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD ESTABLECIDAS EN LA LICENCIA, APPLE NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD CON RESPECTO A LAS COMPRAS, LOS PAGOS, LAS TRANSACCIONES, LOS PEDIDOS, EL CUMPLIMIENTO DE LOS PEDIDOS, LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN U OTRA ACTIVIDAD COMERCIAL QUE SE REALIZARON CON LA FUNCIONALIDAD APPLE PAY, Y ACEPTAS RECURRIR EXCLUSIVAMENTE A LOS CONTRATOS QUE PUEDAS TENER CON EL EMISOR DE LA TARJETA, LA RED DE PAGO O EL COMERCIO PARA RESOLVER LAS POSIBLES DUDAS O CONFLICTOS RELATIVOS A LAS TARJETAS ADMITIDAS, LAS TARJETAS ADMITIDAS DE PAGO VIRTUAL Y LA ACTIVIDAD COMERCIAL ASOCIADA.